

Ayətullah əl-üzma Seyyid Əli Hüseyni
Sistani cənablarının fətvaları

GENİŞ
İZAHLI ŞƏRİƏT
MƏSƏLƏLƏRİ

III cild

Tərcümə: Türkay Mehralyeva

Bakı - 2023

**Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş Üzrə
Dövlət Komitəsinin 3-32/2 – 928/2023 sayılı, 02 iyun 2023-cü il tarixli
məktubu əsasında «Zərdabi Nəşr» MMC-nin
mətbəəsində çap olunmuşdur.**

Tərcümə: Türkay Mehraliyeva

Ayətullah əl-üzma Seyyid Əli Hüseyni

Sistani cənablarının fətvaları,

“GENİŞ İZAHLI ŞƏRİƏT MƏSƏLƏLƏRİ” III cild

Bakı, “Zərdabi Nəşr” MMC, 2023, 600 səh.

© “Zərdabi Nəşr” MMC, 2023

Kitabın çap hüquqları qorunur

بسمه تعالی

این کتاب که ترجمه ترکی آذربایجانی «توضیح المسائل جامع (جلد سوم)» حضرت آیه الله العظمی سید علی حسینی سیستانی (دام ظلّه) {توسط ترکای مهرعلی یوا} به کوشش و سرپرستی حجة الاسلام روشن شریفزاده می باشد، مورد تأیید و تصدیق این دفتر بوده و تمامی فتاوی کتاب موافق اصل است.

دفتر حضرت آیه الله العظمی سید علی حسینی سیستانی - مشهد مقدس

مسئول دفتر سید محمد علی ربانی



Bu kitab, Həzrət Ayətullah əl-üzma Seyid Əli Hüseyni Sistaninin (md) **“Geniş izahlı şəriət məsələləri (üçüncü cild)”** kitabının Höccətül-islam Rövşən Şərifzadənin başçılığı və səyi ilə {Türkay Mehralıyeva} tərəfindən Azərbaycan dilinə tərcüməsidir və dəftərxana tərəfindən təsdiq edilir. Kitabın bütün fətvalarının tərcüməsi əslilə eynidir.

Həzrət Ayətullah əl-üzma Seyid Əli Hüseyni Sistaninin (md) Dəftərxanası-

Müqəddəs Məşhəd

Dəftərxana rəhbəri Seyid Məhəmmədəli Rəbbani

Kitab və fətvalar haqqında irad və təkliflərinizi bu nömrəyə göndərə bilərsiniz:

(+994) 050 625 78 55



الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ وَلَعَنَهُ اللَّهُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ



اللَّهُمَّ كُنْ لَوْلِيِّكَ الْحَبِيبِ بْنِ
 الْحَسَنِ صَلَواتِكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آبَائِهِ
 فِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَفِي كُلِّ سَاعَةٍ
 وَلِيًّا وَجَافِظًا وَقَائِدًا وَنَاصِرًا وَدَلِيلًا
 وَعَيْنًا حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعًا
 وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا



وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِينَ وَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ

Aləmlərin Rəbbi olan Allaha həmd olsun, Məhəmməd və onun pak ailəsinə Allahın salavatı olsun. Onların bütün düşmənlərinə Allahın lənəti olsun.

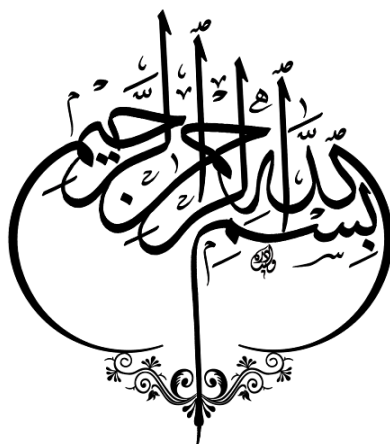
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ كُنْ لَوْلِيَّكَ الْحُجَّةَ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهْ وَ عَلَى آبائِهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَ فِي كُلِّ سَاعَةٍ وَلِيًّا وَ حَافِظًا وَ قَانِدًا وَ نَاصِرًا وَ دَلِيلًا وَ عَيْنًا حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعًا وَ تُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

Allahummə kun livəliyyikəl-Höccətibnil-Həsən, sələvatukə ələyhi və əla abaih, fi hazihis-saəti və fi kullis saəh, vəliyyən və hafizən və qaidən və nasirən və dəlilən və əyna hətta tuskinəhu ərzəkə tauvən və tuməttiəhu fihə tavilə. Birəhmətikə ya ərhəmər-rahimin.

Rəhimli və Mərhəmətli Allahın adı ilə

İlahi! Canişinin, Höccət ibnil-Həsənə (salavatın ona və əcdadına olsun), hami, qoruyan, rəhbər, köməkçi, yol göstərən və nəzarətçi ol! Belə ki, onu sevgi ilə yer üzündə məskunlaşdırıb, uzun müddət hamı üçün xeyir-bərəkətli et. Öz rəhmətinlə ey rəhimlilərin ən rəhimlisi!



BİSMİLLƏHİR-RAHMƏNİR-RAHİM

Mündəricat

Alış - veriş məsələlərinə giriş mövzular	33
Halal qazancın əhəmiyyəti	33
Şəriətə zidd olan gəlirlərdən çəkinmək və haram qazancın məzəmməti	35
İşləməyin, insanlara möhtac olmamağın fəziləti və işsizliyin məzəmməti	36
İqtisadi fəaliyyət yolunda minimum imkanlara əhəmiyyət verilməsi ..	38
Ticarətin fəziləti	39
Əkib-becərməyin fəziləti	39
Ticarət və alverlə bağlı məsələlərin öyrənilməsi və onun tətbiqinin vacibliyi	40
Ticarətin şəri hökmünü bilmək	41
İşləməyin müstəhəb və ya vacib olmasına səbəb olan amillər	41
Haram və batil alqı-satqılar	42
Haram və batil alqı-satqıların qisimləri	42
Nəcis şeylərin alqı-satqısı	43
Özlüyündə nəcis sayılan şeylərin (və məstedici içkilərin) alqı-satqısı ..	43
Özlüyündə nəcis olan əşyalara sahiblik hüququ və onların başqasına verilməsi	43
Pak leşin və nəcis leşin ruhsuz hissələrinin alqı-satqısı	44
Nəcis olmuş əşyaların alqı-satqısı	44
Nəcis olması şübhəli olan qida məhsullarının alqı-satqısı	45
Heyvan mənşəli qida və qeyri-qida məhsullarının alqı-satqısı	45
Qəsb edilmiş əmlakın alqı-satqısı və bununla bağlı məsələlər	46
Qəsb malın alqı-satqısı	46
Batil alqı-satqıdan əldə olunan mal	46
Pulu ödəməmək niyyəti ilə olan alqı-satqı	47
Maliyyə dəyəri olmayan əşyaların satışı	47
Haram əşyaların satılması və onunla bağlı məsələlər	47
Haram əşyaların satılması	47

Halal və haram arasında müştərək istifadəsi olan əşyaların	
alqı-satqısı.....	48
Azdırıcı kitabların nəşri və alqı-satqısı	50
Qızıl və gümüş qabların, heykəllərin alqı-satqısı.....	50
Tərkibində gəşş (aldatma) olan alqı-satqı.....	50
Sələm (Riba) alqı-satqısı	53
Nağd alqı-satqısında sələm.....	53
Nisyə alqı-satqıda sələm	54
Nisyə alqı-satqıda olan sələmin birinci növü	55
Nisyə alqı-satqıdakı sələmin ikinci növü.....	56
Sələf alqı-satqısında sələm	56
Sələm alqı-satqısı barədə əlavə məsələlər.....	57
Sələm olan alqı-satqının batil və ya doğru olmasının hökmləri	60
Alqı-satqı zamanı sələmdən xilas olmağın şəri yolu	60
Qızıl mağazalarında yayılmış alqı-satqı nümunələrinin	
araşdırılması.....	61
Birinci nümunə.....	61
Həll yolu	61
İkinci nümunə	62
Həll yolu	62
Üçüncü nümunə	64
Halların araşdırılması və həll yolu.....	64
Sələmin haram olmadığı hallar.....	65
Haram alqı-satqılara dair əlavə məsələlər	66
Nəcş.....	66
Möhtəkirlik.....	66
Alqı-satqıda və ticarətdə müstəhəb və məkruh olan işlər.....	67
Məkruh peşələr	70
Şəri müqavilələr	71
Şəri müqavilələrin əhəmiyyəti.....	71
Şəri müqavilələrin növləri.....	71
Alqı-satqı (bey müqaviləsi).....	73

Alqı-satqının tərifi və onunla bağlı məsələlər.....	73
Alqı-satqının növ və qisimləri.....	74
Eyni-şəxsi və ya zimmədəki kulli məhsul.....	74
Zimmədəki kulli və ya eyni şəxsi şəkildə olan qiymət.....	75
Müəyyən olunmuş kulli şəkildə olan qiymət və ya məhsul	76
Alış-verişin doğruluğu	76
Sırf alqı-satqı ilə bağlı hökmlər (Satış müqaviləsi).....	76
1. Təklif və qəbul həyata keçməlidir;.....	76
a) Ləfzi təklif və qəbul	77
b) Əməli təklif və qəbul	77
Məhsul və onun qiymətinin (muatāt) mübadiləsi yolu ilə təklif və qəbulun həyata keçməsi	77
Təklif və qəbulun yazılı şəkildə olması.....	78
Təklif və qəbul haqqında əlavə məsələlər.....	78
2. Təklif və qəbul arasında zaman baxımından fasiləsizliyə riayət olunmalıdır	79
3. Təklif və qəbul arasında uyğunluq olmalıdır	80
4. Alqı-satqı hələ baş verməmiş bir işdən və ya naməlum bir şeydən asılı olmasın.....	80
Alqı-satqı müddətli və müvəqqəti olmasın	81
Satıcı və alıcının şərtləri.....	81
1. Alqı-satqını öz ixtiyarı ilə etməlidirlər	82
2. Mal və onun əvəzinin sahibi və ya sahibinin hökmündə olsunlar	84
Füzuli alqı-satqısı və onun hökmləri.....	84
Malı zimmədəki kulli şəkildə satmaq	87
Başqasının pulu ilə almaq.....	87
3. Məhcur (maldan istifadəsi qadağan olunan şəxs) olmasın.....	88
Büluğ həddinə çatmayanlarla alqı-satqı.....	88
Uşaqların alış-verişi üçün münasib yol.....	91
Büluğ həddinə çatmayan şəxsin, səfeh və dəlinin malının alqı-satqısında qəyyumluq.....	92
4. Alqı-satqı etmək niyyətində olsunlar	92

Məhsulun və onun qiymətinin şərtləri	93
1. Satılan mal eyn olsun (məhsulun özü satılsın)	93
2. Məhsulun və onun qiymətinin miqdarı məlum olmalıdır	95
Miqdarı müəyyən olmayan malın alqı-satqısında həll yolu	96
Məhsulun alqı-satqı olunan miqdardan artıq və ya əksik olması	97
3. Məhsul və onun qiymətinin xüsusiyyətləri müəyyən olmalıdır.....	97
4. Malda və ya onun qiymətində haqqı olmasın və mal tilq olsun.....	98
5. Məhsul və onun qiyməti təhvil verilə bilsin	100
Şərtlərə riayət olunmadığı üçün batil olan alqı-satqının hökmü	101
Alqı-satqının doğru və ya batil olmasına şəkk etməyin hökmü	102
Ağac üzərindəki meyvənin alqı-satqısının özünəməxsus hökmü.....	102
Kənd təsərrüfatı məhsullarının, göyərtilərin və bostan məhsullarının satışının özünəməxsus hökmləri	105
Heyvan alveri ilə bağlı bir neçə məsələ	107
Məhsulun və onun qiymətinin təhvili	107
Təhvil zamanı.....	107
Təhvil üsulu.....	110
Təhvildən öncə tələf.....	111
Təhvildən öncə alınmış malın satılması.....	112
Nağd və nisyə	113
Eyni şeyin satılması	117
Sələf alqı-satqısı və onun şərtləri.....	118
Sələf alqı-satqısının şərtləri	118
Birinci şərt: Malın xüsusiyyətləri məlum olmalıdır	119
İkinci şərt: Qiymət alıcı və satıcı bir-birindən ayrılmadan öncə təhvil verilməlidir	119
Üçüncü şərt: Alqı-satqının müddəti müəyyən olsun.....	120
Dördüncü şərt: Malın təhvil verilmə məkanı müəyyən edilməlidir	120
Beşinci şərt: Təyin olunmuş zamanda satıcı malı təhvil vermək iqtidarında olsun.....	120
Altıncı şərt: Malın miqdarı müəyyən olmalıdır	121
Yeddinci şərt: Sələmli alqı-satqı olmasın	121

Sələf şəkildə alınan malın satılması	122
Malın təhvili zamanı pozuntu halları	122
Sələf alqı-satqısı şəklində olunması doğru olmayan geniş yayılmış bəzi alqı-satqıların araşdırılması	123
Birinci nümunə: Avtomobil istehsalçısı şirkətində qeydiyyatdan keçərək avtomobil almaq	123
İkinci nümunə: Mənzillərin önsatışla alınması	125
Sərf alqı-satqısı, yəni, qızıl və gümüşün qızıl və gümüş müqabilində satışı	126
Pul və valyutanın satılması	128
Alqı-satqının pozula biləcəyi hallar (İxtiyarlar)	130
1. Məclis ixtiyarı	131
2. Şərt ixtiyarı	132
Peşmanlıq şərti	133
Alqı satqı müqaviləsi və şərt	133
3. Şərtə xilaf çıxma ixtiyarı	135
Şərtlə bağlı bəzi hökmlər	136
Sadiq qalınması vacib olan şərtin xüsusiyyətləri	136
Şərt 1: Şəri hökmün ziddinə olmasın	137
Şərt 2: Əqdin tələbi ilə ziddiyyət təşkil etməsin	138
Şərt 3: Şərt əqd zamanı nəzərdə tutulsun	138
Şərt 4: Üçüncü şəxsə əleyhinə olmasın.	139
Şərt 5: Onu yerinə yetirmək imkanı və ehtimalı mövcud olsun	140
Şərt 6: Naməlum və qeyri-müəyyən olmasın	140
Şərtin digər hökmləri	141
Batıl şərt	141
Tamamilə və ya bir hissəsi batıl olan alqı-satqı əsnasında qoyulan şərt	142
Şərtə əməl etməmək	142
4. Gecikdirmə ixtiyarı	143
5. Zıyan (ğəbn) ixtiyarı	144
Şərt 1: Qiymət fərqi nəzərə çatacaq həddə olsun	144

Şərt 2: Qiymət fərqi nəzərə almadan alqı-satqı edilməsin	145
Şərt 3: Fəsx zamanı gəbn qalmış olsun (vacib ehtiyata əsasən)	145
Şərt 4: Alqı-satqı olunan yerin ürfündə zərərin (gəbnin) əvəzini ödəmək üçün başqa bir üsul olmasın.....	145
Ziyan ixtiyarının qüvvədən düşməsi	146
Ziyan ixtiyarının digər hökmləri	147
6. Eyb ixtiyarı	148
Ərşlə (qiymət fərqi) bağlı xüsusi hökmlər	149
Fəsx və ərşin digər hökmləri.....	150
7. Təbəuuzu səfqəh ixtiyarı	151
8. Görmə ixtiyarı	152
9. Tədlis (saxtakarlıq) ixtiyarı.....	154
10. Heyvan ixtiyarı.....	154
11. Təəzzuru təslim ixtiyarı.....	155
İxtiyarın irs olaraq ötürülməsi	156
İxtiyarlar haqqında digər məsələlər	158
İxtiyar zamanı satılmış malın tələf olması.....	158
İxtiyar zamanı malın məhsul verməsi və artımı	160
Alıcını malın şərikli olmasından xəbərdar etməmək.....	160
Öncəki qiyməti nəzərə alaraq alqı-satqı etmək	161
Bianə.....	163
İqalə.....	164
Şufə haqqı.....	166
Şufənin tərifi və o haqqı əldə etməyin şərtləri.....	166
Şufə haqqının olduğu yerlər	166
Şərikli malın bir hissəsində şufə	167
Şufə haqqı ilə malın alınması qaydası.....	168
Şufənin əvəz və qiyməti	168
Şəfiinin şərtləri	169
Şufə haqqı ilə bağlı digər məsələlər	171
İcarə.....	173
İcarənin növləri	173
Birinci növ icarə: Əyan icarəsi	173

İcarənin şərtləri.....	173
İcarə edən və icarədarın şərtləri.....	174
İcarəyə verilən malın qisimləri və şərtləri.....	175
İcarə olunan malın qisimləri.....	175
İcarə olunan malın şərtləri.....	176
İcarə olunmuş malın istifadə qabiliyyətini itirməsi.....	179
İcarəyə götürənin icarə olunmuş maldan istifadə etməməsi.....	181
İcarə olunmuş malı tələf etmək.....	182
İcarəyə verilən malın mənfəətinin şərtləri	182
1. Onun növü (istifadə növü) məlum olmalıdır	183
2. Maddi dəyəri olsun (vacib ehtiyata görə)	183
3. Haram olmasın	183
4. Maldan istifadə miqdarı məlum olsun	185
İcarə haqqı.....	188
İcarə haqqının növləri.....	188
İcarə haqqının şərtləri	189
İcarə edilən malın və icarə haqqının mənfəətinin təhvilə və tələf edilməsi.....	191
Tələf etmək.....	191
Təhvil	191
İcarə verilən mala zəminlik (tələf və ya qüsurlu-icazəli olmayan istifadə).....	193
İcarəyə götürülmüş malın icarəyə verilməsi.....	195
Rəhn (depozit) və icarə	198
1. İcarə şərti ilə borc	198
2. Tam rəhn	199
3. Borc şərti ilə icarə	199
Müqavilənin uzadılması.....	199
4. İki müqavilənin - borc vermə və icarə müqaviləsinin bağlanması	200
Bu növ müqavilənin uzadılması.....	201
Mənzil və onun kimi digər əmlakın icarə və rəhninin doğru olması yolları	201

1. Alqı-satqı və şərt-icarə.....	201
Yuxarıdakı müqavilənin uzadılması.....	202
2. Əmtənin icarə və bu kimi şərtlərlə sələf şəklində musalihə olunması	202
3. Əmtənin nisyə şəklində icarə və bu kimi şərtlərlə satılması	203
Yuxarıdakı (2 və 3) müqavilələrin uzadılması	204
İcarənin ləğv edilməsi (fəsx olunması).....	204
Qüsurlu mal haqqında bir neçə məsələ	205
Fəşxdən öncəki dövr üçün icarə haqqının miqdarının hökmü.....	207
Birinci növ icarə (əyan icarəsi) ilə bağlı müxtəlif məsələlər	207
İcarə verən şəxsin və ya icarədarın vəfatı	207
Vəqf olunmuş malın icarəsi	208
İkinci növ icarə: Əcir olmaq	209
İkinci növ icarənin tərfi və qisimləri	209
İcarə, əcir və müstəcirin şərtləri.....	210
İcarə olunan iş və faydanın şərtləri	211
1. İcarə olunan işin növü məlum olmalıdır	211
2. İcarə olunan işin maliyyə dəyəri olmalıdır (vacib ehtiyata əsasən)... ..	212
3. Haram olmasın.....	212
4. İcarə olunan işin miqdarı məlum olmalıdır	214
5. Şəri baxımdan yerinə yetirilməsi qarşılığında muzz alınması icazəli olmayan işlərdən olmamalıdır	214
Ücrətin şərtləri.....	216
Zəhmət haqqı təyin etmədən iş görülməsini istəmək.....	217
Təhvil	218
İş ləvazimatlarının hazırlanması	219
İstehsal sifarişi.....	220
İcarə olunan işin yerinə yetməməsi.....	221
Əciri işlətməmək	221
İşin başqası tərəfindən icrası.....	222
Əcirin vəfatı.....	222
Əcirin aciz olması.....	223

Əmlakın (icarəyə götürülmüş işin üzərində yerinə yetirilməli olduğu əmlak) tələf olması	224
İşin fərqli şəkildə icrası (icarənin baş tutduğu şeylər)	225
Müstəcirdən başqası üçün iş görmək	228
Əcirin (icarə olunduğu işin icrası üçün) əcir tutması.....	231
Əciri icarəyə vermək.....	232
Əcirin zəminliyi.....	233
Fəsx.....	236
Əyan icarəsi ilə əcir icarəsi arasında müştərək məsələlər.....	237
Sərqüfli (obyekti icarəyə götürməkdə birincilik hüququ)	239
Cüalə	244
Cüalənin tərif və qisimləri.....	244
Cüalə və əcir icarəsinin müqayisəsi.....	245
Cail və amilin şərtləri.....	245
Cüalədə görülməli işin şərtləri	246
1. Halal olsun.....	246
2. Şəri cəhətdən müqabilində mizd almağın caiz olmadığı işlərdən olmasın.....	247
3. Məntiqli olsun və faydasız olmasın	248
Cüalədə təyin olunan işin şərtləri barədə bir neçə məsələ	248
Əvəz (Cuul)	249
Cüalədən imtina etmək.....	250
İşin tamamilə və ya bir hissəsinin başqası tərəfindən icra olunması.....	250
Cüalədə nəzərdə tutulan işin bir neçə nəfər tərəfindən yerinə yetirilməsi	251
Bağlanmamış cüalədən xəbər verməyin hökmü	252
Marketinq və ya şəbəkə marketinqi (network marketinq)	252
Müzaribə.....	254
Müzaribənin tərif və qisimləri	254
Müzaribənin özünə aid olan şərtlər.....	255
Kapital sahibi və amilin şərtləri	256
Sərmayənin şərtləri	257
1. Müzaribə sərmayəsi pul olmalıdır.....	257

2. Müzaribə sərmayəsi eyn (nə mənfəət, nə vacib ehtiyata əsasən, borc, nə də zimmədəki kulli) olmalıdır.....	258
3. Sərmayənin miqdar və xüsusiyyətləri məlum olmalıdır.....	259
İşin şərti (mənfəət gətirmə şəkli)	259
Mənfəət ticarətdən əldə olunmalıdır.....	259
Müzaribə mənfəətində mülkiyyətçi və amilin payının şərtləri	260
a) Onların payı müəyyən olmalıdır.....	260
b) Mənfəətin bölüşdürülməsi mülkiyyətçi və amil arasında olmalıdır..	260
c) Onların payı sərmayənin özü deyil, mənfəətin bir hissəsi və ya faizi şəklində olmalıdır	260
Müzaribə malına xəsarət dəyməsi və ya malın tələfi	262
Amilin vəzifələri (amillə bağlı hökmlər).....	265
Alqı-satqıların növ və forması	265
Müzaribə ilə bağlı (alqı-satqıdan başqa) işlər və onların xərcləri.....	266
Müzaribə malının qeyri-müzaribə işlərində istifadəsi	267
Müzaribə malını başqa malla qarışdırmaq	267
Müzaribə malı ilə ticarətdə təxir.....	267
Müzaribə malı ilə səfərə çıxmaq.....	267
Batıl müzaribə	269
Amil və ya mülkiyyətçinin ölümü ilə bağlı müzaribənin hökmü	270
Müzaribənin fəsx olunma şərtləri və müzaribə zamanı şərtlərin hökmləri.....	270
Kəsrə olmayan müəyyən məbləği əldə etmək	271
Müzaribənin alternativ müqaviləsi	272
Şəriklik	273
Şərikliyin tərif və qisimləri.....	273
Birinci mənada şəriklik.....	273
Şərikliyin həyata keçdiyi yerlər	273
Müştərək malın istifadəsi.....	275
İkinci mənada şəriklik	276
Müqaviləli şərikliyin növləri.....	276
İcazəli və mübadilə şərikliyinin fərqi.....	277
Sərmayədə şəriklik forması.....	277

Şəriklik müddətinin təyini.....	277
Müqavilənin lazım və ya caiz olması	277
Şəriklərdən birinin vəfatı.....	278
İcazəli və mübadilə şərikliyinin müştərək şərtləri	278
Şərikliyin özü ilə bağlı şərtlər.....	278
Şəriklərin şərtləri	279
Sərmayə və işin şərtləri.....	279
Şəriklərin mənfəət və ziyanda payı	279
Şərikli alqı-satqılar	281
Batıl olması sonradan məlum olan şərikliyin hökmü	282
Batıl şərikliyin növləri.....	283
İş və əməkdə (fərdi əməkdə) şəriklik	283
Alternativ üsul.....	283
Məbləğdə şəriklik.....	284
Alternativ üsul.....	284
Müfavizə şərikliyi	285
Alternativ üsul.....	285
İnsanlar arasında yayılan bəzi müqavilələrin düzgün üsulu.....	285
Maşının iş üçün sürücüyə tapşırılması.....	285
Qazanc əldə etməsi üçün mağazanı tacirə vermək	286
Yaşayış binasının tikintisində şəriklik.....	287
Bölgü	289
Bölgünün mənası	289
Bölgünün növləri və uyğunlaşdırılması.....	289
1.İfraz bölgüsü.....	290
2.Tədil bölgüsü	290
3.Rədd bölgüsü.....	291
Bölgü xahişi	292
Payların təyini	293
Şəriklərin bölgü olmadan şərikli maldan istifadə etməsi	296
Mənfəət bölgüsü.....	296
Borcların bölünməsi.....	297

Bir neçə nəfərin borcunda olan şəriklik	297
Bir nəfərin borcunda olan şəriklik.....	297
Borcların bölüşdürülməsi.....	298
Vəqf olunmuş malın bölgüsü.....	298
Müzariə.....	299
Müzariənin tərfi və növləri.....	299
Müzariənin özü ilə bağlı şərtlər.....	300
Torpaq sahibi və əkinçinin şərtləri	301
Müzariənin düzgünlük şərtləri.....	301
1.Əkinçilik obyektı məlum olmalıdır	302
2.Müzariə müddəti məlum olmalıdır.....	302
3.Əkinçilik edilən torpaq məlum olmalıdır;	303
4.Torpaq əkinçiliyə yararlı olmalıdır;.....	303
5.Hər birinin öhdəsində olan xərclər məlum olmalıdır;.....	303
6.Əkinçi və mülkiyyətçinin hər biri üçün məhsuldan müəyyən qədər pay təyin olunmalıdır;.....	304
7.Əkinçi və mülkiyyətçinin hər birinin məhsuldan payı kəsir və ya faizlə təyin olunmalıdır.	304
Mülkiyyətçi və ya əkinçinin vəfatı zamanı müzariənin hökmü	305
Batil müzariə	306
Musaqat (Suvarmaq) və Muğarisə (ağac əkmək).....	307
Musaqatın tərif və növləri.....	307
Musaqatın özü ilə bağlı şərtlər	308
Musaqatda tərəflərin hökmləri.....	309
Musaqatın düzgünlük şərtləri	309
1.Musaqat meyvə ağacları və bitkilərə aid olmalıdır.....	310
2.Musaqat olunan ağac və bitkilər müəyyən və məlum olmalıdır	310
3.Musaqatın müddəti məlum olmalıdır.....	310
4.İş məhsul əldə etmək, onu çoxaltmaq və ya daha da yaxşılaşdırmaq, yaxud zərərdən qorumaq üçün olmalıdır.....	310
5.Tərəflərdən hər biri üçün meyvə və bitki məhsullarından ayrılan pay müəyyən edilməlidir.	311

6.Hər iki tərəfin məhsuldan payı kəsir və ya faizlə olmalıdır.	311
Mülkiyyətçi və ya bağbanın vəfatı zamanı musaqatın hökmü	312
Batıl musaqat	312
Müğarisə (ağac əkmək).....	313
Müsalihə.....	314
Müsalihənin tərif və əsasları	314
Müsalihə edən (müsalih) və müsalihəni qəbul edən (mütəsalih) şəxslərin şərtləri.....	315
Müsalihə olunan şeyin şərtləri	316
Eyn (malın özü), malın mənfəəti, maldan faydalanma.....	317
Borc.....	318
Haqq.....	318
İşin icrası	319
Digər alqı-satqıların alternativi olaraq müsalihə müqaviləsindən istifadə etmək	319
Digər alqı-satqılara nisbətdə müsalihədəki məhdudiyyətlərin daha az olması	319
Alqı-satqı obyektı olan malın məlum olmadığı hallarda müsalihə müqaviləsindən istifadə	320
Vəsiyyət, vəqf və bu kimi işlər üçün alternativ kimi müsalihədən istifadə etmək	321
Maliyyə davasının sonlandırılması üçün icra olunan müsalihə müqaviləsi.....	322
Müsalihə müqaviləsində sələn.....	323
İki borcun bir-biri ilə müsalihəsi.....	324
Müddətli borcu müsalihə yolu ilə nağda çevirmək	325
İki fərqli məsələ	326
Borc.....	328
Borc və borcu ödəməyin əhəmiyyəti	328
Borc yükünün yüngülləşməsinə dair tövsiyələr.....	330
Borcu yazmaq və şahid tutmaq barədə tövsiyələr	331
Borcu ödəyə bilməyən borcluya möhlət vermək.....	331
Borcun tərfi və qisimləri	332

Borcun qisimlərinin hər birini tələb etmək	333
Borcun hər bir qisminin ödəniş vaxtı	334
Borcun əmlakın satılması və ya ticarətlə ödənilməsinin zəruriliyi	334
Borclunu borc sahibindən xilas etmək	335
İmkanı çatmayan borcludan borcu tələb etmək	336
Borcdə istisna olanlar və əlavə məsələlər	336
Borcludan icraat haqqı və bu kimi xərclərin tələb edilməsi	338
Borcun ödənilməsi müddətində malın qiymətinin artması və ya azalması	338
Borc və tələbin bölüşdürülməsi	340
Borcun bağışlanması və borclunun borcdən azad edilməsi	340
Başqasının borcunu ödəmək	341
Borcla bağlı şəkk	341
Borcun ödənilmə şəklə və onun icrası	343
Borcun təhvilə və onun forması	343
Borcun ödənilməsi üçün başqasının ixtiyarında qoyulan maldən icazəli olmayan istifadə	344
Əlaqə yaradılması mümkün olmayan borc sahibinə borcun ödənilməsi	345
Borc sahibinin borcunu almaqdan imtina etməsi	346
Borc sahibinin məlum olmaması	347
Rəddi məzalim almağa haqqı olan şəxslərin şərtləri	348
Bülüğ həddinə çatmayan uşağa borclu olmaqdan xilas olmaq	349
Borcun başqa növdən verilməsi	349
Vəfat edən şəxsin borcu və alacaqları	350
Borclu şəxsin vəfat etməsi	350
Borc sahibinin ölümü ilə bağlı borcların hökmü	351
Vəfat edən şəxsin borcu olmasına rəğmən əmlakını icarəyə vermək ...	351
Həyat yoldaşlarından birinin ölümü ilə mehriyyənin tələb edilməsi ...	351
Hər bir vərəsənin vəfat edən borclu şəxslə bağlı vəzifəsi	352
Vəfat edənin borcları ilə digər vaciblərin qarşıdurması	352
Borcun satılması	354
Borcun eyni-şəxsi müqabilində satılması	354

Müddətli borcu daha az məbləğ müqabilində nağdlaşdırmaq.....	354
Borcun borclu şəxsdən başqasına nağd və ya nisyə şəkildə satılması....	355
Borcun qarşı tərəfin üçüncü şəxsdən olan borcu müqabilində satılması	355
Malın zimmədəki kulli şəkildə alqı-satqısı	356
Alqı-satqının hər iki tərəfi müddətli zimmədəki kullidir	356
Bir tərəfi müddətli və zimmədəki kulli şəkildə, digəri isə hall (müddətsiz).....	357
Çek və sadə veksellərin alqı-satqısı	357
Borcların təhaturu (borcların qüvvədən düşməsi və silinməsi).....	359
Rəhn (girov)	361
Rəhnin tərfi və onunla bağlı şərtlər	361
Girovqoyan və girovsaxlayanın şərtləri	363
Girov qoyulan malın şərtləri	364
1. Girov qoyulan mal eyni-şəxsi olsun	364
2. Şəri baxımdan girov qoyulan maldan istifadə icazəli olsun.....	365
3. Girov qoyulan malın alqı-satqısı və mübadiləsi (müavizə) mümkün olsun.....	365
4. Girov qoyulan mal qeyri-müəyyən olmasın	366
Girov qoyulan malın mənfəəti	366
Girov qoyulan mala dəyən zərər və ondan istifadə	366
Girov qoyulan malın satılması	367
Girovdan çıxma və girov qoyulmuş malın rəhndən azad olunması	369
Girovqoyanın və ya girovsaxlayanın vəfatı ilə bağlı hökmlər	370
Qab və bu kimi əşyaların qaytarılması üçün girov olaraq müəyyən məbləğin alınması	370
Malı girov qoymaq müqabilində pul almaq	370
Borc.....	372
Qərzul-həsənənin fəziləti.....	372
Borc almağın hökmləri.....	373
Borcun tərfi və borcun özü ilə bağlı olan şərtlər	374
Borcun düzgünlük şərti (təhvil).....	374
Borcverən və borcalan şəxslərin şərtləri.....	374

Borc verilən malın xüsusiyyətləri.....	375
1. Eyni-şəxsi olmalıdır.	375
2. Qeyri-müəyyən olmasın.....	376
3. Şəri baxımdan sahiblənmə mümkün olsun	376
Miqdar və ya xüsusiyyəti məlum olmayan malın borc verilməsinin doğruluğu.....	376
Borcu geri qaytarmaq	377
Misli və qiyməti əşyaların geri qaytarılma şəkli	377
Borcu tələb etməyin zamanı.....	377
Borc verilmiş malın özünün geri qaytarılması və ya geri alınması	377
Borcdə sələm	378
Sələmli borcun tərifı, haramlıq hökmü və borcun özünün mülkiyyəti.	378
Sələmli borcun məhsulunun mülkiyyəti	378
Sələmli borcun artığının mülkiyyəti	378
Sələmin artıq olan hissəsi ilə mal almaq	379
Məsələi bilməməzlik səbəbilə sələm almaq.....	379
Sələmli maldan irs almaq.....	380
Sələmli borcdə artıqlıq şərti və artıq hissənin növləri	380
Sələmin haram olmadığı hallar.....	385
Borc müqaviləsində qeyd olunması icazəli olan şərtlər	385
Borcun muzdu.....	386
Gecikmə faizi.....	391
Gecikmə faizinin tərifı və onun ümumi növləri.....	391
Gecikmə faizinin bəzi nümunələri	392
Sələf alqı-satqısında nisyə qiymət və ya malın gecikmə faizi	392
Çeki təzələmək.....	392
Borcun bir hissəsinin təyin olunmuş zamandan əvvəl qaytarılması müqabilində möhlət vermək.....	392
Borcvermə şərti ilə möhlət vermək	393
Təklifi şərtin təxirə düşməsi qarşılığında gecikmə faizi	393
Gecikmə faizini almağın caiz olduğu hallar	394
1.Müəyyən (eyni-şəxsi) malın təhvil verilməsinin gecikdirilməsi müqabilində gecikmə faizi	394

2. Əməlin yerinə yetirilməsində təxir müqabilində gecikmə faizi.....	395
Təqas	396
Təqasın tərif və şərtləri	396
Təqasa aid məsələlər	397
Borcunu tələb etməyə xəcalət çəkməsi və bu kimi səbəblərlə təqas etmək.....	397
Qeyri-şəri borcun təqası.....	397
Alqı-satqı pozulduqda təqasın hökmü.....	397
Mənfəət, haqq və malın özünün təqası	397
Malın özünü təqas etmək mümkün olduğu halda başqa əmlakdan təqas etmək.....	398
Əqd zamanı edilən şərt barəsində təqas	399
Əmanət qoyulan malın təqası	399
Şəriqli malın təqası.....	399
Mənfəətin təqası	400
Şəri qadağası olan təqas.....	400
Qanunlara zidd olan yerlərdə təqas	400
Borcdan artıq dəyəri olan malın təqası.....	401
Borclu şəxsdən başqasının malının təqası.....	401
Borclu şəxsə borcu olan kreditörün təqası	401
Borclu şəxsin borcunu təkzib etməsinə görə and içməsi	402
Təqas duası	402
Zəminlik.....	403
Zəminliyin tərfi və qisimləri	403
Zəminliyin özü ilə bağlı şərtləri.....	405
Zəmin və zəminlik edilən şəxsin şərtləri.....	405
Zəminliklə bağlı digər şərtlər.....	406
1. Zəminlik (birinci növ) başqa bir işdən asılı və ona bağlı olmasın.....	406
2. Məzmunun ənh zəminlik (birinci növ) zamanı borclu olmalıdır.....	406
3. Kreditör və borclu şəxs (məzmunun ləh və məzmunun ənh) real olaraq məlum olmalıdır.....	407

4. Zəmanət olunan şeyin cinsi, növü və miqdarı real olaraq məlum olmalıdır	407
Zəminin borcludan tələb etməsi	407
Zəminliyin fəsx edilməsi	409
Zəmindən girov almaq	409
Borcun köçürülməsinə zəminliklə malın girovdan azad edilməsi	410
Məbləğ qarşılığında zəminliyi qəbul etmək	410
Zəminliyin digər hökmləri	410
Müddətli və ya müddətsiz zəminlik	410
Şəri ödənişlərdən borcun ödənilməsinin zəminliyi	411
Şəri ödənişlərin edilməsinə zəminlik	411
Başqasından işin yerinə yetirilməsi istəniləndiyi halda zəminlik	411
Həvalə vermək	413
Həvalənin tərfi və onunla bağlı şərtlər	413
Həvalə müqaviləsinin hər üç tərəfinin şərtləri	413
Həvalənin şərtləri	414
Həvalə verənin öhdəsində borc olmalıdır	414
Həvalənin növ və miqdarı real olaraq müəyyən olmalıdır	415
Həvalə verilən şeyin həvalə verəndən tələb edilməsi	416
Həvalənin pozulması	416
Məbləğ qarşılığında həvaləni qəbul etmək	417
Kəfəlat	419
Kəfəlatın tərfi və onunla bağlı şərtlər	419
Kəfəlatın hər üç tərəfinin şərtləri	420
Kəfəlatla bağlı digər hökmlər	420
Kəfilin malın miqdarından xəbərsiz olması	420
Kəfəlatın müddətli və ya müddətsiz olması	420
Məkfulun gətirilməsi və təhvil verilməsi	421
Kəfəlatın fəxsi və onun pozulması halları	422
Məbləğ müqabilində kəfəlati qəbul etmək	422
Kəfilin öz kəfəlatını yerinə yetirməməsi qarşılığında məbləğ ödəməsinin şərti	423
Vəkalət	424

Vəkalətin tərifi və onunla bağlı şərtlər	424
Vəkil və müvəkkilin şərtləri	425
Vəkalət obyektı olan işin şərtləri.....	426
1.Yerinə yetirilməsi şəri baxımdan icazəli olmalıdır	426
2.Şəxsin bilavasitə icra etməli olduğu işlərdən olmamalıdır.....	426
3.Vəkalət olunan şey naməlum olmasın.....	427
Vəkilin vəzifə və səlahiyyətləri	427
Vəkilin tərəfindən vəkil tutulması.....	429
İddia və şikayətlərdə vəkillik.....	429
Vəkillik haqqı	430
Vəkilin zəminliyi	431
Vəkalətin batil olması və vəkalətdən uzaqlaşdırılma	431
Vəkalət əqdinin caiz olması.....	431
Digər müqavilələr zamanı edilən şərtlər üçün vəkalət.....	432
Müvəkkil və ya vəkilin vəfatı və ya məhcur olması ilə bağlı hökmlər...	432
Vəkalət obyektinin aradan getməsi	433
Vəkalətlə bağlı fərqli məsələlər	434
Hər hansı bir işdə vəkalət ilə icazənin fərqi.....	434
Müvəkkilin vəkalət olunan işin icrasında və ya onun vəkil tərəfindən yerinə yetirilməsinə şəkk etməsi.....	434
Alış təmsilçisi və ya agenti ilə bağlı bəzi məsələlər.....	435
Vədiə (əmanət qoymaq).....	436
Əmanətdarlığın fəziləti.....	436
Əmanətin növləri	436
Mülkiyyətçi əmanəti	437
Şəri əmanət	437
Vədiənin tərifi və onun özü ilə bağlı hökmlər.....	438
Əmanət qoyan və əmanətdarın şərtləri.....	438
Əmanətdarın vəzifələri.....	439
Əmanətdarın zəminliyi.....	441
Vədiənin fəسخi	443
Əmanətdarın dəli və ya bihüş olması, yaxud vəfat etməsi ilə bağlı hökmlər.....	443

Malın qaytarılması.....	443
1.Mülkiyyətçinin tələb etməsi.....	443
2.Malın aradan getməsindən qorxmaq	444
3.Ölüm əlamətlərinin görünməsi anında əmanətdarın vəzifəsi	445
4.Əmanətdarın vədiəni fəsx etməsi.....	445
5.Əmanət qoyanın daimi dəlilik və bihuş olması.....	445
6.Əmanətdarın ölümü ilə bağlı hökmlər	445
7.Zəruri səfər	446
Ariyə	447
Ariyənin tərfi və onunla bağlı şərtlər.....	447
Ariyə verən və ariyə alan şəxsin şərtləri.....	447
Ariyə verilən mal və mənfəətin şərtləri	449
a)Malın özü istifadə ilə aradan getməməlidir.	449
b)Haram iş üçün ariyə götürülməməlidir.....	449
c)Ariyə verilən malın mənfəəti müəyyən olmalıdır.....	450
Ariyə götürənin zəminliyi.....	450
Ariyənin fəxsi.....	452
Ariyə verilən malı qaytarmaq.....	453
Qəsb malın ariyə verilməsi ilə bağlı bəzi hökmlər.....	453
Hibə.....	454
Hibənin tərfi və onunla bağlı şərtlər	454
Hibə edənin və hibə olunan şəxsin şərtləri.....	454
Hibə edənin (bağışlayan şəxsin) şərtləri	454
Hədiyyə olunan şəxsin şərtləri	455
Bağışlanan malın şərtləri.....	456
Malın özü olmalıdır (mənfəət, haqq, əməl və zimmədəki kullu olmamalıdır).....	456
Borcun (digər şəxsin öhdəliyində olan borcun) hibə edilməsi.....	457
Hibənin doğruluq şərti: Təhvil (Qəbz).....	457
Təhvilin mənası və onun hibədə şərt olması.....	457
Hibə alanın ixtiyarında olan malın təhvili.....	458
Buluğ həddinə çatmayan və dəli olan şəxsə hibə olunan malın təhvili	458

Hüseyniyyə və ya məscidə bağışlanan malın təhvili	458
Ümumi malın təhvili.....	458
Borcun hibəsi zamanı təhvil	459
Elektron köçürmələr şəklində həyata keçən hibə üçün alternativ yol...	459
Hibə edənin təhvildən əvvəl vəfat etməsi.....	460
Hibəni geri almaq.....	460
Hibəni geri almağın mümkün olmadığı hallar.....	461
1.Qohumlara hibə olunduqda	461
2.Hibə olunan mal istifadə olunarsa və ya aradan gedərsə.....	462
3.Hibə olunan malın mülkiyyət hüququ başqasına ötürüldükdə.....	462
4.Hibə olunmuş mal dəyişdikdə	462
5.Hibə edən şəxs hibədə qürbət-qəsdə niyyəti etdikdə	463
6.İki nəfərdən biri vəfat etdikdə.....	463
7.Hibə əvəzli olduqda.	463
Əvəzli hibə ilə bağlı digər hökmlər	464
Lazım hibədə fəsx haqqının qərar verilməsi.....	465
Hibəni geri almağın hökmləri	465
Hibənin digər hökmləri	467
Sədəqə	470
Sədəqənin əhəmiyyəti.....	470
Gecə və gündüzün əvvəlində sədəqə verməyin müstəhəb olması.....	470
Sədəqənin bəzi nümunələri.....	470
Sədəqənin həyata keçməsinin şərtləri	471
Hibə və ya sədəqənin şamil olduğu növün şərtlərinə riayət etmək	471
Sədəqədə Allaha yaxınlaşmaq niyyətinin zəruriliyi	472
Sədəqədə fəsx hüququ	472
Nəzir qutularına pul qoymaqla sədəqənin verilməsi	472
Sədəqə adı ilə pulu kənara qoymaq.....	474
Fəqirə borc vermək və onu sədəqə kimi hesablamaq	474
Sədəqə verənin və sədəqə alanın şərtləri	474
Xeyriyyə müəssisələrinin əldə etdikləri məbləğdən istifadə formaları	475

Xüsusi bir istiqamətdə xərclənməsi üçün insanlardan pul toplamaq ...	476
Sədaqənin digər hökmləri	477
Ölü torpaqların abadlaşdırılması	479
Ölü torpaqların, meşə və bu kimi yerlərin abadlaşdırılması şərtləri	479
Ölü torpaqlar	479
“Zatən” ölü torpaqların dirçəldilməsi	479
Sonradan ölü torpağa çevrilən torpaqlar	480
Abad olan torpaq sahibinin mülkünün ətrafındakı torpaqlara nisbətdə üstünlük haqqının olmaması	482
Zatən abad olan torpaqların sahiblənməsi	482
Bərpanın miqdarı (bərpanın minimum həddi)	483
Torpağın hərimi	483
Təhcir	483
Ölü torpaqlar dirçəldilmədən və təhcir olunmadan rəsmi sənədin verilməsi	485
Mədənlərə sahiblənmə üsulu	486
Ümumi istifadə	488
Yollar, küçələr və prospektlər	488
Açıq yollar	488
Bağlı küçə (dalanı olan küçələr)	491
Dövlətin saldığı küçələrin hökmü	492
Çayların və s. suları	493
Heyvanların təbii otlaqları	495
Qonşuluqla bağlı (bəzi) hökmlər	496
Tapılmış mal	500
Birinci qisim: Heyvan	500
Abadlıq olmayan yerdə heyvanı tapmağın hökmü	500
Abadlıqda heyvanı götürmək	502
Tapılmış heyvanla bağlı digər hökmlər	503
İkinci qisim: Qeyri-heyvan	503
a)İtmiş malın hökmü	504
Nişanəsiz itmiş malın hökmü	505

Bir dirhəmdən az dəyəərə malik olan itmiş və nişanəsi olan malın hökmü	505
Bir dirhəm və ya ondan artıq dəyəərə malik olan itmiş və nişanəsi olan malın hökmü	505
Mal sahibinin axtarılması və elan verilməsinin hökmləri	506
Elan vaxtının müddəti	506
İtmiş mala zəmanət	509
İtmiş malın götürülməsi ilə bağlı bir neçə məsələ	510
b. Sahibi məchul olan malın hökmü	511
Bir neçə fərqli məsələ	514
Qeyri müsəlman ölkələrində itən mal	514
Özünün və ya digərinin kassasında, evində bir mal tapılması	514
İnsanın ayaqqabısının yerinə qalan ayaqqabının hökmü	515
Məktəb və təhsil mərkəzlərində itmiş mallarla bağlı həll yolu	516
Maldan imtina etmək	517
Bəzi heyvanlara sahib olmağın şərtləri	518
Qəsb və zəminliyə səbəb olan digər işlər	521
Qəsb	521
Qəsbın məzəmmət edilməsi və pislənməsi	521
Qəsbın tərifı və onun həyat keçmə şəklı	522
Qəsbın mənası və onun nəticələri	522
Daşınan əşyaların qəsb olunması	523
Bəzi heyvanların qəsb olunması	523
Daşınmaz əşyalarda qəsbın həyata keçməsi	524
İki və daha artıq qəsbkarın zəminliyi	524
İnsanın həbsi və onunla bağlı zəminlik	525
Qəsbkarın vəzifələri (və qəsbkarın zəminliyi ilə bağlı daha geniş izah)	527
Qəsb olunan malı əldə etmək mümkün olduğu surətdə qəsbkarın vəzifəsi	527
Malın özünü qaytarmağın zəruriliyi	527
Məhcur şəxsın malının qaytarılması	527

Qəsb olunmuş malın mənfəətinin əvəzinin ödənilməsi	528
Qəsb olunan malı dəyişməsi ilə bağlı qəsbkar şəxsin vəzifəsi	529
Qəsb olunan mal aradan getdiyi halda qəsbkarın vəzifəsi	530
Misli və qiyminin tərfi.....	530
Qəsb olunmuş misli əşyanın aradan getməsi	530
Qəsb olunmuş qiymli malın aradan getməsi.....	533
Qəsb edən şəxsin əlindən çıxan qəsb mal	535
Qəsb edilmiş qiymli və ya misli mal ilə bağlı digər məsələlər.....	536
Qəsbkar şəxsin yanında malın dəyərinin artması.....	538
Qəsb edilmiş malın inkişafı və məhsul verməsi, ondan əldə edilən mənfəət	540
Qəsbkar şəxsdən malın qəsb olunması	540
Qəsb malın alınması	541
Vəqfi malın qəsb edilməsi	542
Girov qoyulan malın qəsb edilməsi	543
Ərazi islahatı və buna bənzər islahatlarla bağlı qərar	543
Ərazi islahatı əmlakını birbaşa ixtiyarına almış şəxsin istismarı.....	543
Ərazi islahatları ilə bağlı olan əmlakın vasitəsiz alışı.....	544
Ərazi islahatları ilə bağlı olan əmlakın vasitəli alışı	544
Doğru təqlid əsasında özünü torpaq islahatlarının mülkiyyətçisi sayan şəxsdən almaq	545
Zəminliyə səbəb olan işlər	545
Zəminlik əli	545
Tələf etmə (itki) zəminliyi	547
Tələf etmə (itki) zəminliyinin tərfi və onun növləri.....	547
Tələf etmə zəminliyinin şərtləri və nümunələri bir neçə misalda	548
1. Hər hansı bir şəxsə məxsus olan heyvanın başqasının malına və ya canına zərər yetirməsi	548
2. Oğurluqda həmkarlıq və bu kimi işlər.....	549
3. Xəsarət və ziyanın yaranmasına iki və daha artıq şəxsin səbəb olması.....	549
4. Sürücülük qəzalarında zəmanətin miqdarı	550

5. Başqasını malı tələf etməyə məcbur etmək	552
6. Qəsbə yeməyin digəri şəxsə yeməsi üçün təqdim edilməsi	552
7. Qəsb olunmuş yeməyin öz sahibinə yemək üçün təqdim edilməsi...	553
Mülkiyyətçinin öz haqqını almaq və xərclərini qaytarmaq üçün	
gördüyü işlər	553
İqrar	554
İqrarın tərifi.....	554
İqrarın baş vermə şəkli	554
İqrar edən və xeyrinə iqrar olunan şəxslərin şərtləri	555
İqrar olunan şeyin qisimləri	556
İqrar olunan şeyin şərtləri	557
İqrarın təsir və nəticələri.....	558
İqrar və müstəsna əvəzləmə qaydası.....	561
İlkin izahat	561
Əvvəllər şahid tutmadan evlənən qadınla evlilik	561
Bibi ilə qardaş övladı və ya xala ilə bacının övladının cəm evliliyi	562
Boşanmış postmenopozal (yaisə) qadınlarla və ya azyaşlı qadınla	
evlənmək.....	563
(Şiə fiqhində) Boşanma şərtləri olmadan boşanan qadınla evlənmək...	564
İxtilafli yerlərdə "Görmə ixtiyarı"ndan istifadə edilməsi.....	564
İxtilafli hallarda "Ziyan ixtiyarı"ndan istifadə	564
İxtilafli hallarda sələf alqı-satqısı	565
Ölən şəxsin yaxınlarının (asabə) mirasından olan payı	565
Qadının ixtilafli hallarda irsi	566
Həcr	567
(Malından istifadəsi qadağan olunan şəxslər)	567
1. Büluğ həddinə çatmayan şəxs	567
Büluğ həddinə çatmayan şəxsin məhcur olduğu istifadələr	567
1. Maliyyə vəsaitlərinin istifadəsi	567
2. Öhdəliklərin istifadəsi.....	568
3. Canın istismarı.....	568
Büluğ həddinə çatmayan şəxsə vilayət	569
a. Ata və atanın atası (ata cəddi)	569

b. Ata və babanın vəsisi.....	572
c. Şəri hakim	573
d. Ədalətli möminlər	574
Büluğ həddinə çatmayan şəxslə bağlı digər hökmlər.....	574
Büluğ həddinə çatmayan şəxsin işləri ilə bağlı digər şəxslərin (şəri vəlidən başqası) yeri.....	574
Büluğ həddinə çatmayan şəxsin malı ilə mənfəət əldə etməyin şərtləri	575
Büluğ həddinə çatmayan şəxsin malından başqalarının istifadə etməsi üçün vəlinin icazəsinin zəruriliyi	575
Büluğ həddinə çatmayan şəxsə hibə və hədiyyə.....	575
Büluğ həddinə çatmayan şəxsin xərclərinin onun malından təmin edilməsi.....	576
Yetimlərin evinə gediş-gəliş.....	576
Büluğ həddinə çatmayan şəxsin “Həcr”-inin aradan getməsi zamanı...	577
2. Dəli (Məcnun).....	577
3. Səfeh.....	578
Səfehin məhcur olduğu istifadələr	578
Səfehin iqrarının təsirli olub-olmaması.....	580
Səfeh şəxsin and içməsi, nəzir və əhd etməsi	580
Səfehin kəffarəsi olan işi yerinə yetirməsi	581
Səfehin qisas haqqı və bunun kimi haqlardan keçib bağışlaması.....	581
Səfeh üzərində vilayət	582
4. Müflis (iflas edən şəxs)	582
Müflisin mənası	582
Məhcur və müflis sayılmasına dair hökm olunmasının şərtləri	583
“Həcr” hökmünün təsirləri	584
Müflis olmuş şəxs ilə alqı-satqının fəsx edilməsi və onunla bağlı hallar	586
Müflisin əmlakından təmin edilə bilən xərcləri	588
Müflisin malı bölündükdən sonra yeni borc sahibinin olmasından xəbərdar olmaq	589

Borc sahibinin malı mövcud olduğu surətdə vəfat edən şəxsdən olan tələbin hökmü.....	589
5.Ölümçül xəstəliyə tutulmuş xəstənin hökmü	589
Ölümlə nəticələnməyən xəstəliyə tutulmuş şəxsin hökmü	589
Ölümçül xəstəliyə düçar olmuş şəxsə icazə verilən istifadələr	590
Ölümçül xəstəlikdə mala zərər dəyməsinə və onda nöqsan yaranmasına səbəb olan istifadələr.....	590
Ölümçül xəstəliyə tutulmuş şəxsin mal ilə bağlı iqrarı.....	592
Varisin xəstənin malının üçdə birindən istifadə etməsinə dair icazəsi .	592
Ölümçül xəstəliyin mənası	593
Komada olan və ya bihuş olan şəxsin malından istifadə.....	593
Alzheimer xəstəliyinə tutulan şəxsin malından istifadə.....	594
Qeyb olan, itkin düşən və məhbus şəxsin malından istifadə	595

Alış-veriş məsələlərinə giriş mövzular

Halal qazancın əhəmiyyəti

İslam dinində halal ruzi qazanmaq üçün işləyib çalışmaq çox tövsiyə olunur. İmam Kazım (ə) buyurur:

“Özünün və ailəsinin xərclərini ödəmək üçün halal ruzi qazanan şəxs Allah yolunda cihad edən kəs kimidir”¹.

İmam Baqirdən (ə) Peyğəmbərin (s) belə buyurduğu nəql olunur: “İbadətin yetmiş hissəsi vardır, onların ən fəzilətli və üstünü isə halal ruzi qazanmaqdır”².

Bu barədə Rəsuli-Əkrəmdən (s) belə bir hədis də nəql olunur:

“...Ey Əbazər, nəfsini iki şərikin bir-birini hesaba çəkdiyindən daha artıq hesaba çəkməyən kimsəni təqvalı adlandırmaq olmaz. Çünki o, yeməyinin, içməyinin və geyiminin haradan gəldiyini, halal, yoxsa haramdan əldə olunduğunu bilər”³.

İmam Sadiq (ə) buyurur: “Əlini (ə) sevən və onun davamçısı olan şəxs yalnız halalla qidalanar. Çünki onun rəhbəri (Əli ibn Əbutalib (ə)) də belə yaşamışdır”⁴.

İmam Kazım (ə) atalarından, onlar da Peyğəmbərdən (s) belə nəql edir: “Qiyamət günü bəndə dörd şey barəsində - ömrünü harada keçirməsi, cavanlığını hansı yolda sərf etməsi, ruzisini hansı yolla qazanıb nəyə xərcləməsi, biz Əhli-beytin (ə) sevgisi- barəsində sorğu-sual olunmamış heç yerə addım ata bilməz”⁵.

Əmirəl-möminin Əli (ə) belə buyurur: “Halaldan istifadəyə bağlılıq, ailəyə gözəl şəkildə yaxşılıq və Allahı hər bir halda yad etmək sizə

¹ Vəsail əş-şia, c.17, Kitab ət-ticarət, bab 4, səh. 20 və 21, hədis 4

² Furu əl-kafi, c. 5, Kitab əl-məişə, Babul həssi əl-ət taləbi vət təərruzi lir-rizq, səh. 78, hədis 6

³ Vəsail əş-şia, c. 16, Əbvabü cihadin nəfs və ma yunasibuhu, bab 96, səh. 98, hədis 7

⁴ Furu əl-kafi, Kitab ər-rauzəh, c. 8, səh. 163-173

⁵ Əl-Xisal, Şeyx Səduq, c. 1, bab 4, səh. 253, hədis 125

vacibdir!”¹

Rəsuli-Əkrəm (s) bir hədisdə belə buyurur: “Hər kəs halal yolla öz zəhməti ilə qazandığı nemətlərdən yesə, behiştin qapıları onun üzünə açılar və hansı qapıdan istəsə, oradan behiştə daxil olar”.²

İmam Sadiq (ə) atalarından, onlar da Peyğəmbərdən (s) belə nəql edir: “Allah halal ruzi dalınca olduğu üçün gecəni yorğun bədənə yatan insanın günahlarını bağışlayar”.³

İmam Sadiq (ə) belə buyurur: “Halal mal əldə edərək, öz abrını qorumaq, borclarını ödəmək, yaxınlarına yaxşılıq və ehsan etmək istəməyən şəxsə heç bir xeyir yoxdur”.⁴

Həmçinin nəql olunur ki, bir gün İmam Sadiq (ə) qulamı Musadifi yanına çağırdı və ona min dinar verib buyurdu: “Ailə üzvlərimin sayı artıb. Ona görə də hazırlaş, (ticarət üçün) Misirə gedəcəksən”. Həmin şəxs də ticarət üçün bəzi mallardan alıb tacirlərlə birlikdə Misirə yola düşdü.

Misirə yaxınlaşan zaman oranı təzə tərk etmiş bir ticarət karvanı ilə rastlaşdılar. Həmin malın Misir bazarında dəyəri barəsində onlardan soruşdular. Bu mallar əslində insanların ümumi tələbatlarından sayılırdı. Karvandakılar onların mallarının Misirdə az tapıldığını dedilər və onlar da bir-biri ilə əhd-peyman bağladılar ki, mallarını alış qiymətinin iki misindən ucuz satmasınlar. Nəticədə, malı satıb pullarını alandan sonra yaxşı mənfəətlə Mədinəyə qayıtdılar.

Musadif hər biri min dinar olan iki kisə ilə İmam Sadiqin (ə) hüzuruna gəlib dedi: “Sizə fəda olum, bu kisə sərmayə, digəri isə onun mənfəətidir”.

İmam (ə) buyurdu: “Bu mənfəət çoxdur. Malları necə satdınız?” Musadif İmam (ə) nə etdiklərini, necə and içib əhd-peyman bağladıklarını danışdı. İmam (ə) buyurdu: “Sübhənallah, müsəlmanların əleyhinə and içib əhd-peyman bağladınız ki, mallarınızı dəyərinin iki misindən aşağı satmayasınız?”

Sonra İmam (ə) kisələrdən birini götürüb buyurdu: “Bu, mənim öz sərmayəmin puludur. Bizim belə bir mənfəətə (o biri min dinara) ehtiyacımız yoxdur”. Sonra buyurdu: “Ey Musadif, qılıncla döyüşmək halal mal qazanmaqdan daha asandır”.⁵

¹ Təsnifu ğurər il hikəm. 6-cı hissə, bab 1, fəsil 1, səh. 405, hədis 9274

² Mustədrək əl-vəsail, c. 13, Kitab ət-ticarət, Əbvabü muqəddimatiha, bab 4, səh. 24, hədis 16

³ Həmin, bab 7, səh. 33, hədis 1

⁴ Həmin, bab 7, səh. 33, hədis 1

⁵ Furu əl-kafi, c. 5, əl-məişə, “Babul hulfı fiş-şirai vəl- bey” səh. 161, hədis 1

Şəriətə zidd olan gəlirlərdən çəkinmək və haram qazancın məzəmməti

Allah-Taala Qurani-Kərimdə haram gəlirlərdən çəkinmək barədə belə buyurur:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ¹...

“Ey iman gətirənlər, qarşılıqlı razılıq əsasında olan ticarət istisna olmaqla, öz aranızda bir-birinizin mallarını haqsız yerə (şəriət və qanuna zidd yollarla) yeməyin...”

Əhli-beytdən (ə) gələn hədislərdə haram yeməyin pis təsirləri, o cümlədən malın bərəkətsizliyi, ibadətin və duanın qəbul olmaması, qəlbin sərtləşməsi və irsiyyətə mənfi təsir etməsi qeyd olunmuşdur.

Peyğəmbərdən (s) haram yeməyin məzəmməti barəsində belə bir hədis nəql olunur: “Haram yeməklə yanaşı olunan ibadət qum üstündə tikilən binaya bənzəyir (bəzi rəvayətlərdə “su üstündə tikilən binaya bənzəyir” deyər qeyd olunmuşdur).²

O Həzrətdən (s) nəql olunan başqa bir hədisdə belə buyurulur: “Həqiqətən, Allah dərgahında haramdan olan bir danqı³ qaytarmaq qəbul olunmuş yetmiş Həccə bərabərdir”.⁴

Nəql olunur ki, Ömər ibn Səd qoşununu Əba Əbdilləh Hüseyn (ə) və onun səhabələri ilə döyüşə hazırladığı və o Həzrəti (ə) hər tərəfdən mühasirəyə aldığı zaman İmam Hüseyn (ə) düşməyə tərəf gəldi, onları sükuta dəvət etdi. Lakin onlar sakit olmadılar. İmam (ə) onlara belə xitab etdi:

“Vay olsun sizə! Mənə qulaq asmağın, mənəvi inkişaf və səadətə çağırən sözlərimi eşitməyin sizə nə kimi ziyanı var?! Mənə itaət edən hər kəs hidayət olunmuşlardan, mənə qarşı çıxan isə həlak olanlardandır. Sizin hər biriniz mənə asi olur, sözlərimə qulaq asmırsınız. Çünki sizin qarınlarınız haramla dolmuş və qəlblərinizə (qəflət) möhür vurulmuşdur”.⁵

¹ Nisa surəsi, ayə 29

² Bihar əl-ənvar, (Beyrut çapı), c. 100, Əbvab əl-məkasib, bab 1, səh. 16, hədis 73

³ Bir danq- altıda bir gümüş dirhəmə bərabərdir.

⁴ Bihar əl-ənvar, (Beyrut çapı), c. 100, Əbvab əl-məkasib, bab 1, səh. 12, hədis 51

⁵ Bihar əl-ənvar, c. 45, Tətimmətu əbvabi ma yəxtəssu bitarixil Hüseyn ibn Əli (ə), bab 37-nin davamı, səh. 8

İmam Sadiq (ə) buyurur: "Haram qazancın təsiri insanın nəslində (övladlarında) aşkar olar".¹

İmam Sadiqdən (ə) "وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا"² ayəsi barədə soruşdular. İmam (ə) buyurdu: "Allaha and olsun ki, onların əməlləri Qibtı (Kopt) kətan parçalarından daha ağ idi, lakin onlar haramla üzləşdikləri zaman ondan çəkinmirdilər".³

Əbu Hənzə Somali İmam Baqirdən (ə) Rəsuli-Əkrəmin (s) Vida Həccində belə buyurduğunu nəql edir: "Agah olun, həqiqətən də Cəbrayıl Əmin (ə) mənə xəbər vermişdir ki, heç kəs öz ruzisini kamil şəkildə əldə etməyincə ölməz. Odur ki, Allahdan qorxun və ruzi qazanmaqda orta yolu tutun. Ruzinin gec çatması sizi onu günah (halal olmayan) yolla əldə etməyə sövq etməsin. Allah-Taala insanlar arasında ruzini haram yolla deyil, halal yolla bölmüşdür. Odur ki, hər kəs təqvalı olub səbr edərsə, Allah-Taala onun ruzisini halal yolla nəşib edir. Əgər kimsə özünü rüsvay edib tələsərsə və ruzisini haram yolla əldə edərsə, Allahın onun üçün nəzərdə tutduğu halal ruzidən elə o miqdarda azalar, Qiyamət günü isə haram yolla qazandığı üçün sorğu-sual olunar".⁴

İşləməyin, insanlara möhtac olmamağın fəziləti və işsizliyin məzəmməti

Peyğəmbər (s) buyurur: "Allah-Taala işləyən mömini sevər".⁵

Başqa bir rəvayətdə Əmirəl-Möminin Əli (ə) belə buyurur: "Ticarətlə məşğul olun ki, bu, sizi camaatın əlində olandan ehtiyacsız edir. Allah (əzzə və cəllə) işləyən əmanətdar bəndəni sevər".⁶

Allah Rəsulu (s) buyurur: "Başqalarından bir şey istəməmək, ailəsinin ehtiyaclarını təmin etmək, məhəbbət və şəfqətlə qonşularına yardım etmək üçün halal yolla dünya malı ardınca olan şəxs Qiyamət günü üzü on dörd gecəlik ay kimi parlayan halda Allahla görüşər".⁷

Nəql olunur ki, bir kişi İmam Sadiqin (ə) hüzuruna gəlib dedi: "Mən nə əlimlə yaxşı işləyə bilir, nə də alver edə bilirəm. Ruzisi az olan ehtiyacı

¹ Vəsail əş-şiə, c. 17, Əbvabı ma yəktəsibu bih, bab 1, səh. 81-82, hədis 3

² Furqan, 23: "Biz (onların küfr halında) etdikləri əməllərə üz tutacaq və onları (havada) dağınıq toz-torpaq edəcəyik".

³ Vəsail əş-şiə, c. 17, Əbvabı ma yəktəsibu bih, bab 1, səh. 81-82, hədis 6

⁴ Təhziib əl-əhkam, c. 6, Kitab əl-məkəsib, bab 93, səh. 321, hədis 1

⁵ Furu əl-kafi, c. 5, Kitab əl-məişə, "Əs-sanaat" babı, səh. 113, hədis 1

⁶ Vəsail əş-şiə, c. 17, Əbvabı muqəddimatiha, bab 1, səh. 11, hədis 6

⁷ Mustədrək əl-vəsail, c. 13, Kitab ət-ticarət, Əbvabı muqəddimatiha, bab 5, səh. 17, hədis 11

adamam". İmam Sadiq (ə) ona buyurdu: "Çalış və yükü başına qoymaqla da olsa daşı (ruzı axtarmaq üçün bu sıxıntıya döz) və başqalarından bir şey istəmə."¹

Muəlla ibn Xənis nəql edir: İmam Sadiq (ə) məni bazara gecikən halda gördü. Buyurdu: "Səhər tezdən öz izzətinin ardınca get."²

Həmçinin nəql olunur ki, İmam Kazım (ə) torpaqda işlədiyi zaman mübarək ayağı tərdən islanmış halda belə buyurmuşdur: "Rəsuli-Əkrəm (s), Əmirəl-möminin (ə) və mənim ata-babalarımın (ə) hamısı əllərinin zəhməti ilə işləyirdilər və bu, bütün peyğəmbərlərin, elçilərin, onların canişinlərinin və salehlərin yoludur".³

İbn Abbasdan rəvayət olunur ki, "Peyğəmbər (s) kiməsə baxıb bəyəndiyi zaman: "Onun işi varmı?" deyə soruşardı. Onlar "Xeyr" dedikdə buyurardı: "Gözümdən düşdü". Deyərdilər: "Nə üçün ey Allahın Elçisi (s)?" Buyurardı: "Çünki əgər möminin işi və peşəsi olmazsa, dinini öz ruzisi üçün vasitə edər".⁴

İmam Sadiqdən (ə) belə nəql olunur: Peyğəmbər (s) zamanında bir kişi maddi sıxıntıya düşmüşdü. Həyat yoldaşı ona dedi: "Kaş Peyğəmbərin (s) hüzuruna gedib ondan kömək istəyərdin". Həmin kişi Peyğəmbərin (s) hüzuruna gəldikdə, Rəsuləllah (s) onu görüb buyurdu: "Bizdən kömək istəyənlərə əta edərik və ehtiyacsızlıq göstərənləri Allah-Taala ehtiyacsız edər". Həmin şəxs öz-özünə düşündü ki, Peyğəmbər (s) bu sözləri onu nəzərdə tutaraq deyir. Odur ki, (bir söz demədən) həyat yoldaşının yanına qayıtdı və hadisəni ona danışdı.

Həyat yoldaşı ondan istədi ki, Peyğəmbərin (s) yanına gedib o Həzrəti (s) öz vəziyyətindən agah etsin. Kişi ikinci dəfə Rəsuli-Əkrəmin (s) hüzuruna getdi. Rəsuləllah (s) onu gördükdə (o şəxs istəyini bəyan etməmiş) buyurdu: "Bizdən kömək istəyənlərə əta edərik və ehtiyacsızlıq göstərənləri Allah-Taala ehtiyacsız edər". Kişi yenə də istəyini demədən evə qayıtdı. Üçüncü dəfə də Peyğəmbərin (s) hüzuruna gəldikdə əvvəlki hadisə təkrar olundu. Həmin şəxs Həzrət Rəsuləllahın (s) hüzurundan ayrıldıqdan sonra bir balta icarəyə götürdü. Dağa gedib odun qırdı və onu gətirib yarım müdd una satdı. Sabahı gün də gedib daha artıq odun toplayıb satdı. Yenə də işinə davam etdi və pulunu toplayıb balta satın

¹ Vəsail əş-şia, c. 17, Kitab ət-ticarət, Əbvabü muqəddimatiha, bab 9, səh. 38, hədis 5

² Həmin, bab 1, səh. 10, hədis 2

³ Həmin, bab 9, səh. 38-39, hədis 6

⁴ Bihar əl-ənvar, (Beyrut çapı), c. 100, Əbvab əl-məkəsib, bab 1, səh. 9, hədis 38

aldı. Tədricən iki dəvə və qul sahibi oldu, sonra isə sərvətli və ehtiyacsız oldu.

Bir gün Rəsuli-Əkrəmin (s) hüzuruna gəlib o Həzrətdən (s) nə istədiyini və necə bir cavab eşitdiyini danışdı.

Rəsuli-Əkrəm (s) buyurdu: "Mən ki sənə demişdim: "Bizdən kömək istəyənlərə əta edərək və ehtiyacsızlıq göstərənləri Allah-Taala ehtiyacsız edər".¹

Nəql olunur ki, İmam Sadiq (ə) karbas² satan Məazın işi barəsində soruşdu. Dedilər: "Ticarəti tərk etmişdir".

Həzrət (ə) buyurdu: "Şeytan işidir, şeytan işidir. Hər kəs ticarəti tərk etsə, ağlının üçdə ikisini əldən vermişdir. Məgər bilmir ki, Peyğəmbər (s) Şamdan gələn karvandan mal alıb onlarla ticarət edərək mənfəət əldə etmiş və onun pulu ilə də öz borcunu ödəmişdi?"³

Hədisi nəql edən ravi deyir: İmam Sadiqin (ə) yanında oturmuşdum, Əla ibn Kamil içəri daxil olub o Həzrətin (ə) qarşısında oturdu və dedi: "Dua edin ki, Allah mənə bol ruzi əta etsin".

İmam Sadiq (ə) buyurdu: "Mən bunun üçün dua etmirəm. Allahın sənə əmr etdiyi kimi iş dalınca get (və çalışıb işləməklə öz dolanışığını təmin et)".⁴

İmam Sadiqdən (ə) belə bir hədis nəql olunur: "Mən kişinin öz dünya işləri üçün tənbel və süst olmasını bəyənmirəm. Dünyası üçün tənbel və süst olan hər kəs axirəti üçün ondan da artıq tənbel və süst olar".⁵

İqtisadi fəaliyyət yolunda minimum imkanlara əhəmiyyət verilməsi

Nəql olunur ki, ənsardan olan bir şəxs ehtiyaclı duruma düşmüşdü. Peyğəmbəri (s) bu hadisədən xəbərdar etdikdə, Həzrət (s) buyurdu: "Evdə nəyin var gətir və heç bir şeyi dəyərsiz sayma". Həmin ənsardan olan kişi evə gedib xalı⁶ və kasa gətirdi.

Peyğəmbər (s) buyurdu: "Kim bunları alar?" Biri dedi: "Mən bunları bir dirhəmə alaram". Peyğəmbər (s) buyurdu: "Kim daha artıq verər?"

¹ Bihar əl-ənvar, (Beyrut çapı), c. 100, Əbvab əl-məkasib, səh. 14, hədis 66

² Pambiq parçadan olan ağ paltar

³ Təhziib əl-əhkam, c.7, Kitab ət-ticarət, bab 1, səh. 4 hədis 11

⁴ Vəsail əş-şiə, c. 17, Kitab ət-ticarət, Əbvabu muqəddimatihə, bab 4, səh. 20, hədis 3

⁵ Usuli kafi, c. 5, Kitab əl-məişəh, Babu kərahyyətil kəsəl, səh. 85, hədis 4

⁶ Hədisdə "hils" sözündən istifadə olunub və mənası kilim, altlıq, yəhər və ya palanın altına qoyulan altlıq kimi qeyd olunmuşdur.

Başqası dedi: “Mən iki dirhəmə alaram”. Həzrət (s) buyurdu: “Buyur, sənin olsun” .

Sonra ənsardan olan həmin kişiye buyurdu: “Bir dirhəmlə ailən üçün ərzaq tədarükü gör, o bir dirhəmə isə balta¹ al”.

Həmin kişi baltanın başlığını özü ilə gətirdikdə o Həzrət (s) buyurdu: “Kimdə bu baltanın sapı var? Oradakılardan biri dedi: “Məndə”.

Peyğəmbər (s) onu alıb öz mübarək əli ilə baltaya bərkitti və ənsardan olan kişiye buyurdu: “Get odun topla və heç bir tikanı, təzə və quru olan heç nəyi az sayma (hamısını yığ)”.

Kişi buyurulan kimi də etdi. On beş gün sonra gəldikdə vəziyyəti yaxşılaşmışdı. Rəsuləllah (s) buyurdu: “Bu, sənin üçün (insanlardan aldığı) sədəqə ləkələrinin üzündə göründüyü halda Qiyamət günü məhsərə daxil olmağından daha yaxşıdır”.²

Ticarətin fəziləti

İmam Sadiqdən (ə) Əmirəl-möminin Əlinin (ə) belə buyurduğu nəql edilir: “Ticarətlə məşğul olun, Allah sizə bərəkət versin. Allah Rəsulundan (s) eşitmişəm ki, ruzi on qisimdir və onun doqquzu ticarətdə, biri isə ticarətdən başqa işlədədir”.³

Nəql olunur ki, İmam Sadiq (ə) bir nəfərə muzaribə olaraq min yeddi yüz dinar pul verib buyurdu: “Bu pulla mənim üçün ticarət et, bil ki, mənim onun mənfəətinə ehtiyacım yoxdur. Hərçənd bu sərmayənin mənfəət gətirməsinə də ümid çoxdur. Lakin (bu pulu verməklə) Allahın məni bu pulu dövrüyədən çıxarmamış, iş və faydalanmaq üçün şərait yaratdığım halda görməsinə istəyirəm”. Ravi deyir: “Bir müddət sonra o Həzrəti (ə) görüb dedim: O puldan sizin üçün yüz dinar mənfəət əldə etmişəm”. İmam Sadiq (ə) çox sevindi. Buyurdu: “Onu da mənim sərmayəmə qat”.⁴

Əkib-becərməyin fəziləti

İmam Sadiq (ə) buyurur: “Əkinçilər Allah-Taalanın yer üzərindəki xəzinələridir və peşələr arasında heç biri Allah dərgahında əkinçilik qədər

¹ Rəvayətdə “fəs” kəlməsi işlənmişdir, balta mənasındadır

² Bihar əl-ənvar, (Beyrut çapı), c. 100, Əbvab əl-məkəsib, bab 1, səh. 10, hədis 44

³ Vəsail əş-şiə, c. 17, Kitabut-ticarət, Əbvabu muqəddimatiha, bab 1, səh. 12, hədis 12

⁴ Vəsail əş-şiə, c. 17, Kitab ət-ticarət, Əbvabu muqəddimatiha, bab 11, səh. 43, hədis 1

sevimli deyil".¹

Həmçinin digər bir hədisdə belə buyurur: "Əkib-becərin, ağac əkin. Allaha and olsun ki, insanlar onlardan daha halal və pak işlə məşğul olmamışlar".²

Peyğəmbər (s) buyurmuşdur: "İnsanın, quşun və ya heyvanın faydalandığı bir fidanı və ya hər hansı bir bitkini əkən elə bir müsəlman yoxdur ki, Qiyamətə kimi bu işlərinə görə ona sədəqə yazılmasın".³

İmam Sadiqdən nəql olunur ki, Rəsuli-Əkrəmdən (s) soruşdular: "Ən yaxşı sərvət nədir?" Həzrət (s) buyurdu: "Sahibinin əkdiiyi və yaxşı baxdığı, yığdığı zaman haqqını (şəri baxımdan) ödədiyi toxum".⁴

Başqa bir hədisdə Əmirəl-möminin (ə) buyurur: "Su və torpağı olan möhtac xalq Allahın rəhmətindən uzaqdır".⁵

Ticarət və alverlə bağlı məsələlərin öyrənilməsi və onun tətbiqinin vacibliyi

Ticarət və alverin geniş, dəqiq hökmləri və məsələləri olduğu üçün onları öyrənməmək bəzən harama düşməyə və ya hər hansı bir vacibi tərک etməyə səbəb ola bilər. Bu səbəbdən onunla bağlı hökmləri öyrənmək xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. İmam Sadiq (ə) buyurur: "Ticarətlə məşğul olmaq istəyən şəxs halalı haramdan ayıra bilmək üçün öz dininin hökmlərini öyrənməlidir. Əks halda şübhələrin toruna düşə bilər".⁶

Rəvayət olunur ki, Əmirəl-möminin (ə) tacirlərə və alış-verişlə məşğul olanlara xitab edərək buyurdu: "Ey tacirlər, əvvəl şəri məsələ və hökmləri öyrənin, sonra ticarətlə məşğul olun!" Bu cümləni üç dəfə təkrar etdi.⁷

İmam Baqirdən (ə) nəql olunur: "Əmirəl-möminin (ə) sübh vaxtı Küfənin bazarlarını bir-bir gəzdi, hər bir bazara çatdıqda dayanır oradakılara xitab edərək buyururdu:

"Ey tacirlər! Ticarətə başlamazdan öncə Allah-Taaladan xeyir-bərəkət istəyin və ticarəti asanlaşdırmaqla Ondan bərəkət tələb edin. Alıcılara yaxınlaşın, özünüzü helm və səbr zinəti ilə bəzəyin. And içməkdən, yalan

¹ Həmin, bab 10, səh. 41-42, hədis 3

² Həmin, c. 19, Kitabul muzariəti vəl musaqat, bab 3, səh. 35, hədis 1

³ Mustədrək əl-vəsail, c. 13, Kitab ət-ticarət, Əbvabü muqəddimatiha, bab 9, səh. 26, hədis 4

⁴ Vəsail əş-şiə, c. 19, Kitabul muzariəti vəl musaqat, bab 3, səh. 35, hədis 9

⁵ Vəsail əş-şiə, c. 17, Kitab ət-ticarət, Əbvabü muqəddimatiha, bab 9, səh. 40-41, hədis 13

⁶ Vəsail əş-şiə, c. 17, Kitab ət-ticarət, Əbvabü adabit ticarət, bab 1, səh. 382, hədis 4

⁷ Həmin, səh. 381, hədis 1

danışmaqdan çəkinin. Zülmədən ciddi şəkildə uzaq durun, məzlumlarla insaf və ədalətlə rəftar edin. Heç vaxt sələmin yaxınlığına belə getməyin. Tərəzi və ölçülərə diqqət edin, insanların haqqını az verməyin. Fəsad və zülmət yoluna ayaq basmayın”.

Bu minvalla bütün Kufə bazarlarını gəzib geri döndü...¹

Ticarətin² şəri hökmünü bilmək

Məsələ 1: Şəri hökmdən xəbərsizlik səbəbilə etdiyi alqı-satqının doğru və ya batil olmasını bilməyən şəxs ehtiyat etməlidir. Məsələn, əgər hər hansı bir malı satmışdırsa, gərək nə maldan, nə də qazancıdan istifadə etməsin.

Əlbəttə, əgər qarşı tərəfin alqı-satqının batil olmasından xəbərdar olmasına baxmayaraq, yenə də onun həmin malı istifadə etməsinə razı olduğundan əmin olarsa, o maldan istifadə etmək icazəlidir.

İşləməyin müstəhəb və ya vacib olmasına səbəb olan amillər

Məsələ 2: Daimi həyat yoldaşı və övladlarının ehtiyaclarını ödəmək³ kimi vacib xərclər öhdəsində olan və onları təmin etmək üçün ixtiyarında mal-dövləti olmayan şəxsin ticarət, əkinçilik, sənətkarlıq və s. peşələrdən birində işləməsi vacibdir.

Ailənin dolanışığını yaxşılaşdırmaq, fəqirlərə yardım etmək kimi savab işləri yerinə yetirmək məqsədilə işləmək müstəhəbdir.

¹ Həmin, bab 2, səh. 382-383, hədis 1

² Ticarət, yəni alqı-satqı kimi sövdələşmələr-tərc.

³ Dördüncü cildə “Nəfəqələr” bölümündə verilən izaha əsasən

Haram və batil alqı-satqılar

Alqı-satqıya məxsus və başqa şəri müvafiqələrin hökmlərini açıqlamazdan öncə, haram və batil alqı-satqılar haqqında bəhs olunur. Bunlardan bəziləri təkcə alqı-satqıya aid deyil və qeyd olunan izahlara əsasən, digər ticarət növlərinə də tətbiq edilir.

Haram və batil alqı-satqıların qisimləri

Məsələ 3: Alqı-satqılar batil və haram olma baxımından üç qrupa bölünür:

Batil, lakin haram olmayan alqı-satqılar: Yəni, həmin alqı-satqını yerinə yetirən şəxs günaha düşmür, lakin bu alqı-satqı sayəsində malikiyyət hüququ digərinə ötürülmür. Bu səbəbdən, batil alqı-satqı zamanı mal alıcının, onun qiyməti¹ isə satıcının mülkünə keçmir.

- a) **Haram, lakin batil olmayan alqı-satqılar:** Yəni, alqı-satqı düz olsa da, onu edən şəxs günaha düşmüş sayılır. Deməli, bu alqı-satqı zamanı mal və onun qiyməti müvafiq tərəfin mülkünə çevrilir.
- b) **Həm batil, həm də haram olan alqı-satqılar:** Yəni, belə bir alqı-satqıda mal və onun dəyərinin hər iki tərəfin mülkünə keçməməsindən əlavə, həm də onu yerinə yetirən şəxs günah etmiş sayılır.

Bu üç dəstəyə aid hökmlər aşağıdakı məsələlərdə qeyd olunacaqdır.²

¹ Burada və alqı-satqı mövzusunda qeyd edilən başqa misallarda “qiymət” dedikdə, alqı-satqıda təyin olunan məhsulun əvəzi nəzərdə tutulur.

² Bu fəsildə bir sıra haram və ya batil, yaxud da həm haram, həm batil alqı-satqıların hökmlərindən bəhs olunmuşdur. Xüsusi hökmləri olan haram və ya batil, yaxud da həm haram, həm batil olan digər alqı-satqılar onlara aid ola bölmədə qeyd olunacaqdır.

Nəcis şeylərin alqı-satqısı

Özlüyündə nəcis sayılan şeylərin (və məstedici içkilərin) alqı-satqısı

Məsələ 4: Hər növ şərab və məstedici içkinin¹, donuzun, onun ətinin və ondan alınan (istihalə² olmamış) məhsulların, ov üçün olmayan itin, həmçinin vacib ehtiyata əsasən, nəcis olmuş leşin³ (murdarın) alqı-satqısı haram və batildir.

Burada qeyd olunan hökmlərin alqı-satqı ilə məhdudlaşmaması, digər ticarət növlərini, o cümlədən, müsaliyə (razılaşma) və borc, hətta bağışlama və əvəzsiz razılaşma kimi əməliyyatları da əhatə etməsi ilə yanaşı, alqı-satqıda “əvəz” qismində nəzərdə tutulan şeyə də şamil olunur. Bu səbəbdən onları başqa bir malın qiyməti, icarə ücreti və ya müsaliyə (razılaşma) əvəzi və s. hesab etmək olmaz.

Qeyd etmək lazımdır ki, yuxarıda adı çəkilən şeylərin halal və məntiqi yolda istifadəsi mümkündürsə, onların həmin istiqamətdə istifadəsi üçün “ariyə” və “icarə”yə verilməsinin maneəsi yoxdur. Məsələn, qalanı, tarlanı, evi qorumaq və ya cinayətlərin üstünü açmaq üçün itin icarə və ya ariyəyə verilməsi səhih və caizdir.⁴

Məsələ 5: Dördüncü məsələdə qeyd olunan yerlərdən başqa, özlüyündə nəcis olan bir şeyin 5 halal istifadəsi mümkündürsə, caizdir.

Bu səbəbdən, başqalarına köçürülməsi və digər tibbi proseslərin icrası üçün insan qanının alınması, hədiyyə edilib bağışlanması və onunla bağlı digər alqı-satqılar, həmçinin gübrə üçün istifadə edilən nəcis tullantılarının və ov itlərinin alqı-satqısı doğru və caizdir.

Özlüyündə nəcis olan əşyalara sahiblik hüququ və onların başqasına verilməsi

Məsələ 6: Dördüncü məsələdə qeyd olunan əşyalara sahib olan şəxsin həmin şeylər üzərində olan haqqı “sahiblik hüququ” adlanır. Məsələn,

¹ Birinci cildə 130 və 134-cü məsələlərdə də qeyd olunduğu kimi məstedicilər arasında üzüm şərabı və ehtiyat-vacibə əsasən, fuqqa nəcisdir. Lakin qalan digər məstedicilər pak olmasına baxmayaraq, onların yeyilməsi və içilməsi haramdır.

² İstihalənin mənası birinci cildə 209-cu məsələdə qeyd olunmuşdur.

³ Diri bir insanın bədənindən alınıb digərinin bədənində köçürülən orqandan başqa

⁴ Əlbəttə, icarə və ariyənin doğru olması üçün onlara məxsus hökmlər fəslində qeyd olunan şərtlərə riayət olunmalıdır.

⁵ Özlüyündə nəcis olan şeylərdə məqsəd zəti nəcis olanlardır və onların hamısı birinci cildə “Nəcasətlər” bölməsində qeyd olunmuşdur.

əgər müsəlman şəxsin qoyunu tələf olarsa, həmin müsəlmanın o qoyunun leşinə sahiblənmək hüququ vardır və bu haqqa malik olduğuna görə kimsə onu zor gücünə sahibindən ala bilməz. Həmçinin, müsəlman şəxs ov üçün olmayan sahibsiz itlərdən birini öhdəsinə götürüb sahiblənersə, onun üzərində sahiblik hüququna malik olar.

Məsələ 7: Öncəki məsələdə qeyd edilən sahiblik hüququnu əvəzsiz, qarşılıqsız musaliyə (razılaşma) və bunun kimi məsələlər olmadan başqasına vermək olar. Amma qarşılıq müqabilində bu hüququ başqasına vermək işkallıdır.

Əlbəttə, həmin şəxs pul almaq müqabilində qeyd olunan əşyalar üzərindəki haqqından imtina edə, ondan sonra isə qarşı tərəf onlara sahiblənə və üzərində sahiblik hüququna malik ola bilər.

Pak leşin və nəcis leşin ruhsuz hissələrinin alqı-satqısı

Məsələ 8: Ürf nəzərində ölü balıq və ya ölü ilan kimi pak leşlərin əhəmiyyətli bir halal istifadəsi varsa, onların alqı-satqısı səhih və caizdir. Lakin ehtiyat-müstəhəb budur ki, hər hansı bir qarşılıq müqabilində onu başqasına təhvil verən şəxs həmin əvəzi altıncı məsələdə qeyd edildiyi kimi o leş müqabilində deyil, öz haqqından keçmək müqabilində alsın.

Həmçinin, halal və məntiqli istifadəsi mümkün olduğu surətdə (it və donuzdan başqa) nəcis leşin ruhsuz hissələrinin, o cümlədən, ölmüş heyvanın buynuz və yununun, qoyun və s. əti halal olan heyvanların pak olan idrar və ifrazatının alqı-satqısı caiz və səhihdir.

Məsələ 9: İnsanların nəzərində heyvanları yemləmək kimi işlər üçün pulcuqsuz balıq ətinin satılmasının əhəmiyyətli bir halal faydası (mənfəəti) olarsa, səhihdir.¹

Nəcis olmuş əşyaların alqı-satqısı

Məsələ 10: Xalça və qab kimi paklanması mümkün olan nəcis olmuş pak şeyin alqı-satqısı səhih və caizdir. Şübhəsiz iki şərt daxilində onun nəcis olmasını elan etməlidir:

- a) Qarşı tərəfin bəzi şəri vəzifələrini icra edərkən hər hansı bir problemlə qarşılaşması mümkündürsə, məsələn, nəcis bir şeyi yeyib içməsi və ya

¹ Həmçinin onu halal hesab edən kafirlərə satmağın maneəsi yoxdur.

namaz üçün şərt sayılan qüsl və dəstəmazın batil olması ehtimalı varsa.¹

Lakin əgər şəri hökmlərlə müxalif olmazsa və ya “namaz qılanın paltarının hökmləri” kimi məsələlərlə müxalifliyə səbəb olarsa, ona deməsi lazım deyil.

b) Qarşı tərəfin onun sözlərinə etina etməsini ehtimal verərsə.

Lakin sözlərinə laqeyd yanaşacağını bildiyi halda ona deməsi lazım deyil.

Məsələ 11: Paklanması mümkün olmayan nəcis olmuş pak şeyin ürfi baxımdan əhəmiyyətli halal istifadəsi varsa, hətta bu istifadə həmin əşyanın adi və həqiqi istifadə forması olmasa belə, alqı-satqısına icazə verilir.

Bu səbəbdən, nəcis olmuş benzin və neftin, daxilə qəbulu üçün nəzərdə tutulmayan nəcis dərmanların, həmçinin, xaricə istifadəsi üçün nəzərdə tutulan nəcis olmuş müalicəvi bal və zeytun yağının alqı-satqısı icazəli və doğrudur. ²

Məsələ 12: Paklanması mümkün olmayan nəcis olmuş pak şeyin nəcis olmasına baxmayaraq önəmli bir halal istifadəsi yoxdursa, vacib ehtiyata əsasən, onun alqı-satqısı caiz deyil. Lakin həmin şəxs altıncı məsələdə qeyd olunduğu kimi müəyyən məbləğ müqabilində ondan imtina edə bilər. ³

Nəcis olması şübhəli olan qida məhsullarının alqı-satqısı

Məsələ 13: İstər müsəlman ölkələrdən, istərsə də qeyri-müsəlman ölkələrdən gətirilən müxtəlif növlərdən olan bitki yağlarının, bitkilərdən olan qida məhsullarının, halal içkilərin və bu kimi qidaların nəcis olması məlum olmazsa, alqı-satqısı caiz və düzgündür. Əgər insan onların nəcis olmasından əmin olarsa, onun hökmü 10-12-ci məsələlərdə qeyd olunmuşdur.

Heyvan mənşəli qida və qeyri-qida məhsullarının alqı-satqısı

Məsələ 14: Əgər insan heyvan mənşəli yağların, heyvanın can verməsindən sonra ondan əldə edilən və istihalənin də baş verməsi məlum

¹ Bu xüsusi hökmün şamil olduğu məsələlərlə təfəsilatı ilə xəbərdar olmaq üçün fiqhi kitablara və ya elm sahiblərinə müraciət etmək lazımdır.

² Əlbəttə, bu məsələdə də onuncu məsələdə qeyd olunan iki şərt daxilində qarşı tərəfə onun nəcisliyini elan etmək lazımdır.

³ Həmin

olmayan (bəzi jelatin növləri) ət, piy, dəri və s. kimi qida və qeyri-qida məhsullarının şəri üsullara əsasən kəsilmiş heyvandan alındığından əmin olarsa və ya şəkk edərsə, həmin məhsullar pak hesab olunur və əhəmiyyətli halal istifadəsi olduğu halda alqı-satqısı caizdir.

Lakin əgər onların atıcı qanı olan, şəri üsullara əsasən kəsilməmiş heyvandan alındığından əmin olarsa, nəcis murdar sayılır və vacib ehtiyata əsasən onun alqı-satqısı haram və batildir.

Qeyd etmək lazımdır ki, yuxarıdakı hallarda həmin qida məhsullarının yeyilməsinin hökmü kitabın ikinci cildində “Yeməliklərin və içməliklərin hökmü” fəslində qeyd olunmuşdur.

Məsələ 15: İlanın dərisi kimi atıcı qanı olmayan heyvandan hazırlanan məhsullar pakdır və onların alqı-satqısı caizdir.

Həmçinin heyvan və ya qeyri-heyvan üzvlərindən olması məlum olmayan şeylər, məsələn, təbii ya süni olması məlum olmayan dəri pak, alqı-satqısı caizdir.¹

Qəsb edilmiş əmlakın alqı-satqısı və bununla bağlı məsələlər²

Qəsbi malın alqı-satqısı

Məsələ 16: Qəsbi, həmçinin, qumar və oğurluqla ələ gələn malın alqı-satqısı və ticarəti batil, ondan hər növ istifadə, məsələn, o malı başqasına vermək də haramdır və satıcı alıcıdan aldığı pulu qaytarmalı, alıcı isə malı sahibinə verməlidir.

Əlbəttə, əgər mal sahibi sonradan razı olub baş tutmuş alqı-satqıya icazə verərsə, alqı-satqı doğru sayılır.

Batıl alqı-satqıdan əldə olunan mal

Məsələ 17: Batıl alqı-satqıdan əldə edilən malın hökmü qəsbi malın alqı-satqısının hökmü kimidir. Əlbəttə, əgər insan mal sahibinin alqı-satqısının batıl olmasına baxmayaraq, hələ də onun malından istifadə etməsinə razı olmasından əmin olarsa, ondan istifadə etmək caizdir.

¹ Qeyd olunanlarla qılınan namazın hökmü birinci cildə “Namaz qılanın paltarı” başlığı altında bəyan olunmuşdur.

² Başqasının malının alqı-satqısı ilə bağlı olan məsələlərin böyük qismi “Fuzuli (icazəsiz) alqı-satqının hökmləri” və onunla bağlı məsələlər bölümündə qeyd olunacaqdır.

Pulu ödəməmək niyyəti ilə olan alqı-satqı

Məsələ 18: Əgər alıcının ciddi şəkildə alqı-satqı etmək niyyəti olarsa, lakin aldığı malın pulunu ödəmək istəməzsə, alqı-satqı doğru sayılır. Lakin pulunu satıcıya ödəməsi vacibdir və ödəmədiyi surətdə satıcının alqı-satqını pozmaq haqqı vardır.

Bu hökm satılmış malı təhvil vermək istəməyən satıcı üçün də keçərlidir.

Maliyyə dəyəri olmayan əşyaların satışı

Məsələ 19: Ağıllı şəxslərin nəzərində önəmli bir maliyyə dəyəri olmayan və adətən onun əldə olunması üçün maddi vəsait xərclənməyən şeylərin, məsələn, önəmli bir halal istifadəsi olmayan adi həşəratların alqı-satqısı vacib ehtiyata əsasən batildir.

Məsələ 20: Yeyilməsi haram olan həşəratların, o cümlədən, (it və donuzdan başqa)¹ əti haram olan canlı heyvanların alqı-satqısı ürf baxımından önəmli halal istifadəsi varsa, düzgün və halaldır.

Bu baxımdan, hicamət olunan insanın qanını sovurması məqsədilə, habelə bir sıra xəstəliklərin müalicəsi üçün istifadə olunan zəlinin, o cümlədən baramaqurdunun, zooparkda saxlanan heyvanların alqı-satqısının maneəsi yoxdur.

Məsələ 21: Önəmli halal istifadənin mənası həmin əşyanın bazarda dəyərləndirilməsinə səbəb olan fayda və istifadəsidir. Hərçənd insanların həmin əşyanın bu xüsusda olan istifadəsindən xəbərləri olsun. Bu hökmdə həmin əşyanın bütün insanlar və təkcə bir qrup insan üçün əhəmiyyətli olması arasında fərq yoxdur.

Haram əşyaların satılması və onunla bağlı məsələlər

Haram əşyaların satılması

Məsələ 22: Haram əşya və alətlərin, yəni, adətən haram işlərdə istifadə olunmaq üçün istehsal olunan və o haram istifadə ilə dəyər qazanan əşyaların, o cümlədən, xaç, büt, şahmat və nərd taxtası kimi qumar

¹ İt və donuzun alqı-satqısının hökmü dördüncü məsələdə qeyd olunmuşdur.

alətlərinin, kişilərə məxsus qızıl üzüklərin¹, həmçinin yalnız haram musiqinin icrası üçün istifadə olunan musiqi alətlərinin alqı-satqısı batildir və caiz deyildir.

Halal və haram arasında müştərək istifadəsi olan əşyaların alqı-satqısı

Məsələ 23: Halal və haram arasında müştərək istifadəsi olan əşyaların, yəni həm halal, həm də haram istifadə ilə dəyər tapan əşyaların, o cümlədən, radio, televizor, komputer, tablet, mobil telefon, səs və ya təsviri yazıb yayan hər bir vasitənin alqı-satqısının maneəsi yoxdur.

Həmçinin, insan özünün və ailəsinin onların haram istifadəsindən amanda qalacağını bilərsə, həmin əşyaların saxlanması caizdir.²

Məsələ 24: Halal və haram işlərdə istifadə oluna bilən, lakin haram istifadəsi geniş yayıldığından ürfün nəzərində haram istifadəyə görə dəyər qazanan əşyaların əvvəllər müştərək əşyalardan sayılmasına baxmayaraq, alqı-satqısı haram hesab edilir.

Məsələ 25: Əgər insan halal və haram yolda istifadəsi mümkün olan hər hansı bir malı başqasına satarsa, həmin şəxsin də onu haram yolda işlədəcəyini bilərsə, məsələn, xurma və ya üzümü satdığı adamın ondan şərab hazırlayacağını, yaxud taxta satdığı şəxsin ondan qumar alətləri düzəldəcəyini bilərsə, onun haram istifadəsi üçün alıcı ilə razılaşb sövdələşmə etməzsə, iyirmi doqquzuncu məsələdəki hal istisna olmaqla, bu cür alqı-satqı öz-özlüyündə 3 halaldır. Hərçənd müstəhəb ehtiyata əsasən, tərک olunmalıdır.

Lakin əgər fəsadın yayılması və ya vacib əmrlərdən olan pis işlərdən çəkəndirməyin (nəhy əz munkərin) tərک olunması kimi haram işlər qeyd olunan alqı-satqıya şamil olunarsa, həmin şəxsin vəzifəsi bu işi icra etməkdir.⁴

Deməli, əgər satıcı həmin malı satmayacağı təqdirdə alıcının harama düşməyəcəyinə məntiqli ehtimal verərsə, belə ki, məsələn, ondan başqa

¹ Şahmat oyununa dair hökmlər ikinci cildə, 450-ci məsələdə, kişilərin qızıldan istifadəsi ilə bağlı hökmlərin bir qismi ikinci cildə, 500-504-cü məsələlərdə, digər qismi isə birinci cildə "Namaz qılanın paltarları" fəslində qeyd olunmuşdur.

² Aydın məsələdir ki, bu əşyaların halal istifadəsi caizdir və müsəlmanların əxlaqi və fikri azgınlıqlarına səbəb olan hər hansı bir şeyin hazırlanması, yazılıb yayılması kimi haram yolda işlədilməsi haramdır.

³ Başqa haram işləri və istifadələri nəzərə almadan

⁴ Həmçinin, bu barədə qanun və qaydalar mövcuddursa, onlara qarşı çıxmağa icazə verilmir.

heç kim o malı satışı çıxarmazsa, yaxud həmin malı başqa bir satıcıdan əldə etmək imkanı olmasına baxmayaraq, bu alıcıya satmaqdan imtina etdiyi təqdirdə qarşı tərəf də o malı başqa yerdən almaqdan çəkinərsə, pis işlərdən çəkəndirmək (nəhy əz munkər) məsələsini və onun şərtlərini nəzərə alaraq həmin malı qarşı tərəfə satmamalıdır¹.

Məsələ 26: Satıcı haram və halal istifadəsi mümkün olan əşyanı haram işdə istifadə olunması üçün alıcıya satarsa, alıcı da onu həmin məqsədlə alarsa, başqa sözlə, həmin malın haram işdə istifadəsinə dair, məsələn, taxta ilə qumar aləti düzəltməsi ilə bağlı alıcı və satıcı bir-biri ilə sövdələşərsə, alqı-satqıda şərt qoyulub-qoyulmamasından asılı olmayaraq, belə alqı-satqı haram və batildir.

Məsələ 27: Satıcı haram və halal istifadəsi mümkün olan əşyanı haramda istifadə olunması şərti ilə alıcıya satarsa, o da bu şərti qəbul edərsə, şərt batil, alqı-satqı isə doğrudur.²

Şübhəsiz, o ikisi arasında bağlanan sövdələşmə və razılıq həmin malın haram yolda istifadə edilməsi məqsədilə olarsa, öncəki məsələdə qeyd olunduğu kimi bu cür alqı-satqı batil və haramdır.³

¹ Əlbəttə, əgər satıcı pis işlərdən çəkəndirməyin faydasız olduğunu və alıcının həmin malı başqasından alacağını bilərsə, ehtiyat-vacib budur ki, alıcının nalayiq işini bəyənmədiyini və bu barədə narahatlığını hər cür mümkün vasitə ilə (söz, rəftar, yazı və s.) ona bildirsin.

² Qeyd etmək lazımdır ki, doğru olsa da, haram şərtin mövcud olduğu alqı-satqının həyata keçməsi də haramdır.

³ Buna görə də, bu hallarda (26 və 27-ci məsələlərin şamil olduğu hallarda) alqı-satqının batil olmasının meyarı hər iki tərəfin malın haramda istifadə olunmasına dair yekdil fikrə sahib olması, sövdələşməsi və razılaşmasıdır. Lakin təkcə alqı-satqıda bu cür şərt olarsa, ancaq razılaşma olmazsa, alqı-satqının batil olmasına səbəb olmaz.

Məsələnin təfəsilatı ilə izahı belədir: Bəzən hər iki tərəfin malın haramda istifadə üçün alqı-satqını həyata keçirməsi və (müqavilənin məzmunundan kənarda) bir-biri ilə razılaşması və bu işi (malın haramda istifadəsini) alqı-satqı zamanı şərt qoymaması (nə aşkarda, nə alqı-satqı zamanı, nə də 302-ci məsələdə qeyd olunan hallarda) mümkündür. Məsələn, bəzən satıcının alıcıya o qədər etimadı olur ki, o məsələni alqı-satqıda şərt qoymağı lazım bilmir.

Digər tərəfdən, bəzən mal haram yolda istifadə olunmaq üçün satılır, yəni, tərəflər həmin malın haramda istifadəsinə dair bir-biri ilə razılışıb sövdələşmirlər. Lakin bir yolla onu alqı-satqıda şərt qoyurlar. Məsələn, satıcı öz həmkarlarının və ya ətrafdakıların diqqətini cəlb etmək üçün malın haramda istifadə olunmasını şərt qoysa da, müştərinin ona əməl etməsini gözləmir və ya müştəri o malı almaq üçün ciddi şəkildə şərti qəbul etsə də, ona əməl etmək niyyətində olmur. Bu halda əslində şərt qoymaq və onu qəbul etməklə şərt olunmuş məsələnin həyata keçirilməsinə “öhdəlik və iltizam” yaranır. Halbuki hər iki tərəfin və ya tərəflərdən birinin ona əməl etmək niyyəti yoxdur. Buna görə də şərtin ciddi olmasının (istər şərtin özü, istər qəbulu) tərəflərin ona əməl etməməsi ilə təzadı yoxdur və hər ikisi cəmlənə bilər. Yuxarıdakı məsələnin izahından aydın olur ki, alqı-satqının batil olmasına səbəb hər iki tərəfin bir-biri ilə malın haram yolda istifadə olunması barədə razılaşması və sırf bu məqsədlə alqı-satqını gerçəkləşdirməsidir.

Məsələ 28: Taxta, filiz və onun kimi materialların xaç (məsihiyyətin məşhur əlaməti) və ya büt kimi “küfr nişanələri” düzəldən şəxsə satılması hətta alqı-satqı zamanı hər iki tərəf arasında bu cür istifadə barəsində sövdələşmə olmasa belə, haramdır.

Azdırıcı kitabların nəşri və alqı-satqısı

Məsələ 29: İnsanın özünün və ya başqalarının azmasına (zəlalətə düşməsinə) məntiqi ehtimal verdiyi halda, azdırıcı kitabların alqı-satqısı, o cümlədən, nəşri, saxlanması, oxunması haramdır. Lakin belə bir ehtimal olmazsa və ya onun əksinə daha mühüm məsləhət mövcud olarsa, bu halda maneəsi yoxdur.

Məsələ 30: Öncəki məsələdə qeyd olunan azdırıcı kitablar dedikdə, batil nəzəriyyə etiqadları özündə ehtiva edən, istər din, istərsə də məzhəbə müxalif olan mətn və kitablar nəzərdə tutulur.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu hökm yuxarıdakı mətnlərin kitab, jurnal, qəzet çapı şəklində, habelə virtual aləm və s. vasitəsi ilə yayılmasına da şamil olunur.

Qızıl və gümüş qabların, heykəllərin alqı-satqısı

Məsələ 31: Qızıl və gümüş qabların bəzək əşyası kimi istifadə edilməsi və saxlanması məqsədilə alqı-satqısı caizdir. Əlbəttə, onlardan yemək, içmək, habelə, vacib ehtiyata əsasən, dekor etmək və saxlamaq istisna olmaqla, digər istifadələri (birinci cildə, 254-cü məsələdə qeyd olunduğu kimi) caiz deyildir.

Məsələ 32: Ruhlu varlıqların heykəllərinin alqı-satqısı və saxlanması məkrumdur. Hərçənd vacib ehtiyata əsasən, onların düzəldilməsi işkallıdır.

Tərkibində gəşş (aldatma) olan alqı-satqı

Allah Rəsulu (s) buyurmuşdur: “Müsəlmanlarla alqı-satqı zamanı gəşş edən şəxs bizdən deyil”.¹

Başqa bir hədisdə belə buyurur: “Allah-Taala müsəlman qardaşı ilə alqı-satqı zamanı gəşş edən (aldadan) şəxsin ruzisinin bərəkətini götürər,

¹ Vəsail əş-şiə, c. 17, bab “Təhrim əl gəşş bima yəxfə kuşubul ləbəni bil mai”, bab 86, səh. 283, hədis 10

qazanc yolunu bağlayar və onu öz halına buraxar”.¹

Məsələ 33: Ğəşşin bir neçə növü var:

1. Keyfiyyəti digərindən yaxşı olan iki malı bir-birinə qatıb ən yaxşı mal kimi satmaq; Yüksək keyfiyyətli düyü və ya çayı daha aşağı keyfiyyətli düyü və ya çay ilə qarışdırıb onu yüksək keyfiyyətli düyü və ya çay adı ilə satmaq buna misal ola bilər.
2. Müştərinin almaq istədiyi malı almaq istəmədiyi malla qarışdırıb müştərinin istədiyi mal kimi təqdim etmək. Südü su ilə qarışdırmaq və ya müştərinin almaq niyyətində olmadığı bitki yağı ilə almaq istədiyi heyvan yağını qarışdırmaq buna misal ola bilər.
3. Malın zahirini gözəlləşdirib cilvələndirmək və onda olmayan xüsusiyyətləri həmin mala aid etmək; Köhnə tərəvəzləri təzə göstərmək məqsədilə sulamaq və onu təzə adı ilə satmaq bu qəbildəndir.
4. Bir malı başqa bir mal adı ilə satmaq; dəmir və ya misi qızıl və ya gümüş suyuna salıb onu qızıl və ya gümüş adı ilə satmaq buna misal ola bilər.²
5. Müştərinin ona olan etibarından əmin olduğu halda, satıcıya etimadı səbəbi ilə mala baxmayan, onun sağlam və yaxşı mal olduğunu güman edərək alan alıcıya malın eybi, nöqsanı və ya yaxşı olmaması haqqında məlumat verməmək; burada malın eybli və yaxşı olmamasının malın zahirindən görünməsi, aşkar və gizli olması arasında heç bir fərq yoxdur.

Məsələ 34: Ğəşş haramdır və onun mövcud olduğu alqı-satqı doğru və ya batil olma baxımından iki cür olur:

1. Alqı-satqı olunan şey eyni-şəxsi³ şəklində olduğu halda iki fərziyyə irəli gəlir:
 - a) Ğəşşin həyata keçməsi həqiqi malın yerinə saxtasının satılması ilə baş verir. Qızıl suyuna salınmış malın qızıl adı ilə satılması bu qəbildəndir. Bu halda alqı-satqının əsl batildir və əldə olunan pul satıcıya haramdır.

Qeyd etmək lazımdır ki, malın bir hissəsi həqiqi malın yerinə satılmışdırsa və onun miqdarı məlum olarsa, alqı-satqının o miqdarı batil, həqiqi mal miqdarı isə doğrudur. Təbii ki, müştərinin həqiqi mala aid olan

¹ Həmin, hədis 11

² Belə hallarda məhsulu suya salmaq, rəngləmək və bu kimi işlərlə həqiqətinə və əsl mahiyyətinə zidd olaraq, başqa bir mal kimi göstərilir.

³ Eyni şəxsi və ya zimmədəki kullinin mənası ilə bağlı izahat 81-83-cü məsələlərdə qeyd olunacaqdır.

hissəni də pozmaq¹ səlahiyyəti vardır. ²

- b) Gəşş a bəndində göstəriləndi kimi deyil, məsələn, köhnə tərəvəzə su vurub onu təzə tərəvəz kimi göstərərək satarsa, alqı-satqı doğrudur. Qarşı tərəfin sonradan xəbər tutduğu halda alqı-satqını pozmaq hüququ vardır.
2. Alqı-satqı olunan mal zimmədəki kulli şəklində olarsa və alqı-satqısı olan malı satıcı gəşş ilə təhvil verərsə, alqı-satqı doğrudur, aldadılan şəxs gəşş olan malı qaytarıb gəşşlə olmayan malı təhvil ala bilər.

Məsələ 35: Əgər insan piylə qarışmış yağı xalis yağ adı ilə satarsa, bu halda alqı-satqı bir neçə surətdə ola bilər:

1. Alqı-satqı olunan şey eyni-şəxsi olsun. Məsələn, desin ki, bu beş kiloqram yağı satıram. Bu surətdə üç hal ilə qarşılaşırıq:
 - a) Piyn miqdarı o qədər çox olsun ki, ona daha yağ deyilməsin. Bu halda alqı-satqı batildir.
 - b) Yağla piy qarışdırılıb deyiləcək qədər piyn miqdarı az olarsa və yağ piydən seçilməzsə, bu halda alqı-satqı doğrudur, lakin müştərinin alqı-satqını pozma haqqı vardır.³
 - c) Yağla piy qarışdırılıb deyiləcək qədər piyn miqdarı az olarsa və yağ piydən seçilərsə, bu halda tərkibindəki piy miqdarına münasib olaraq alqı-satqı batildir. Piyə görə aldığı pul müştərinin, piy isə satıcının malıdır. Əlbəttə müştəri ondakı xalis yağın alqı-satqısını da poza bilər.
2. Alqı-satqı zimmədəki külli kimi həyata keçmiş olsun. Məsələn, satıcı öhdəsində olan beş kiloqram yağı satarsa, öhdəsində olan yağ təhvil verən zaman piylə qarışmış yağı alıcıya verərsə, bu halda alqı-satqı doğrudur və müştəri də həmin yağı qaytarıb xalisini tələb edə bilər.

Məsələ 36: Əgər qəssab erkək heyvanın ətinə satarsa, lakin təhvil zamanı qəsdən müştəriyə məlumat vermədən dişi heyvanın ətinə verərsə, günah etmişdir. Əgər alqı-satqı olunan ət eyni-şəxsi olarsa, yəni, “Bu erkək heyvanın ətinə satıram” desə, lakin həmin ət dişi heyvana aid olarsa, müştərinin alqı-satqını pozmaq haqqı vardır.

Amma alqı-satqı olunan şey zimmədəki kulli şəklində olsa, müştəri aldığı ətdən razı olmadığı halda satıcı erkək heyvanın ətinə ona verməlidir.

¹ Bu fəsx (alqı-satqını pozmaq) haqqı “Təbəuzzi səfqəh ixtiyarı” adlanır və onun barəsində 348-ci məsələdə izah veriləcəkdir.

² Bu hissənin misali növbəti məsələnin 1-ci hissəsinin c bəndində qeyd ediləcəkdir.

³ Burada alqı-satqını pozma haqqı “Eyb ixtiyarı”na görədir və onun izahı “Eyb ixtiyarı” mövzusunda qeyd ediləcəkdir.

Həmin hökm satıcının mal ətini dəvə əti adı ilə müştəriyə satmasına da şamil olunur.

Sələm (Riba) alqı-satqısı

Sələmi üç qismə ayırmaq olar:

- a) Alqı-satqıda sələm
- b) Borc zamanı sələm
- c) Gecikmə zamanı sələm

Burada alqı-satqıya aid sələmdən bəhs olunacaqdır¹.

Məsələ 37: Sələmçilik böyük günahlardandır, sələm vermək də almaq kimi haram² sayılır.³ Alqı-satqıda sələm üç növdür:

1. Nağd alqı-satqısında sələm
2. Nisyə alqı-satqısında sələm
3. Sələf alqı-satqısında sələm

Nağd alqı-satqısında sələm

Məsələ 38: Hər iki tərəfi çəki və ölçü ilə satılan məhsullar olan nağd alqı-satqılar (alqı-satqı çəki və ya ölçü ilə satılan hər hansı bir məhsulun başqa bir çəki və ya ölçü ilə satılan məhsula dəyişdirilməsi şəklində olur) iki şərt daxilində sələmli sayılır:⁴

- a) Alqı-satqının hər iki tərəfinin malı malik olduğu xüsusiyyətləri, yaxşı və ya pis, sağlam və ya eybli olması və s. baxımından fərqli olub-olmamasından asılı olmayaraq, eyni cinsdən⁵ olarsa;
- b) Alqı-satqıda birinin malı o birindən çox olarsa; istər bu çoxluq təşkil edən hissə mal ilə eyni cinsdən olsun, istərsə də olmasın.⁶

¹ Borc və onun gecikməsi ilə bağlı sələmə aid olan hökmlər onlara məxsus fəsildə qeyd olunacaqdır.

² Onun haram olması batil sayılan sələmli alqı-satqıya da şamil olunur. İstər onun batil olması sələmli olması səbəbilə, istərsə də başqa səbəblə olsun.

³ Sələm alqı-satqısının doğru və ya batil olması 55 və 56-cı məsələlərdə qeyd olunacaqdır.

⁴ Qeyd olunan şərtlər daxilində, sələmin alqı-satqıda və ya 45-ci məsələdə izah edilən digər muavizə növlərindən birində baş verməsi arasında fərq yoxdur.

⁵ Bəzi məhsulların bir-biri ilə eyni cinsdən olması barədə izahlar 48-50-ci məsələlərdə qeyd olunmuşdur.

⁶ Hətta çoxluq təşkil edən hissə mal və ya pul olmazsa, məsələn, qarşı tərəfin hər hansı bir işi etməsi şərt qoyularsa, belə ki, o əməlin maddi dəyəri olarsa, a bəndində qeyd olunan şərtə əsasən, bu artıq hissə alqı-satqıda sələmin olmasına səbəb olur.

On kiloqram aşağı keyfiyyətli düyünün səkkiz kiloqram yaxşı keyfiyyətli düyü ilə, on qram istifadə olunmuş qızılın səkkiz qram təzə qızılla, yaxud bir litr keyfiyyətli yağın bir litr yarım adi yağla dəyişdirilməsi sələmdir. Həmçinin, qənd və şəkər eyni cinsdən sayıldığı üçün otuz kiloqram şəkərin iyirmi beş kiloqram qənd ilə mübadiləsi də sələm sayılır.

Səkkiz kiloqram yaxşı düyünün səkkiz kiloqram pis düyüyə və iki yüz manat pula və yaxud iyirmi kiloqram qəndin iyirmi kiloqram şəkər və yüz manat pul ilə dəyişdirilməsi də sələm sayılır.

Qeyd olunan bütün hallarda alqı-satqının hər iki tərəfi qiymət baxımından bərabər olsalar belə, sələm hesab olunur.

Məsələ 39: Öncəki məsələdə qeyd olunan sələmin baş vermə şərtlərini nəzərə alaraq, aşağıdakı nağd alış-verişlər sələm sayılmaz və onların maneəsi yoxdur:

- Kitab, xalça, məşin, ev, parça, ev əşyaları və digər çəki və ölçü ilə satılmayan malları qarşılıqlı dəyişdirmək;¹ İstər hər iki tərəfin malı eyni cinsdən olsun, istərsə də başqa cinsdən, istər bir tərəfin malı çox olsun, istərsə də olmasın.
- Eyni cinsdən olmayan malları bir-biri ilə dəyişdirmək; istər iki tərəfdən birinin malı çox olsun, istər olmasın, istərsə də hər ikisi çəki ilə olsun, məsələn, on kiloqram noxud on iki kiloqram mərci ilə dəyişdirilsin və yaxud, biri çəki ilə ölçülən olsun, biri olmasın. Məsələn, on kiloqram qızılı iki ədəd xalça ilə dəyişdirmək.
- Hər iki tərəfin malı eyni miqdarda olduğu halda, iki eyni cinsdən olan və ya çəki, yaxud ölçü ilə olan malı dəyişdirmək. Müəyyən bir növdən olan bir kiloqram çayı başqa növdən olan bir kiloqram çaya dəyişmək bu qəbildəndir.

Nisyə alqı-satqıda sələm

Nisyə alqı-satqıda iki yerdə sələm olur (bəzilərində fətvaya, bəzilərində isə vacib ehtiyata əsasən):

¹ Təbii ki, qeyd olunan bəzi əşyaların müəyyən hallarda çəki ilə də alqı-satqı edilməsi mümkündür. Məsələn, bəzi parçalar topdan satış zamanı çəki ilə satılır və bu iş alqı-satqının həyata keçdiyi şəhərin insanların nəzərində yayılmış olan üsluba diqqət etməklə təyin olunur.

Nisyə alqı-satqıda olan sələmin birinci növü

Məsələ 40: Hər iki tərəfi çəki və ya ölçü ilə satılan məhsulun nisyə alqı-satqısında (alqı-satqı çəki və ya ölçü ilə olan məhsulun başqa bir çəki və ya ölçü ilə olan məhsula nisyə şəklində satılması ilə həyata keçir) tərəflərin malı eyni cinsdən olarsa, bu cür alqı-satqı fətvaya əsasən, sələmdir.

Əlbəttə, hər iki tərəfin malı eyni cinsdən olmasa belə, vacib ehtiyata əsasən sələm sayılır.¹

Nümunə kimi bir neçə misalı qeyd edirik:

- Nağd şəkildə aşağı keyfiyyətli yüz kiloqram tomat pastasını üç aylıq nisyə şəklində yaxşı keyfiyyətli yüz kiloqram tomat pastasına satmaq, yaxud nağd şəkildə iyirmi litr adi benzini beş aylıq nisyə şəklində super markalı benzinə satmaq fətvaya əsasən sələm və haramdır.
- Üç aylıq nisyə şəklində iyirmi kiloqram kişmişi otuz kiloqram yaş xurmanın əvəzində satmaq, beş aylıq nisyə şəklində on litr zeytun yağını əlli litr günəbaxan yağı müqabilində satmaq, yaxud iki aylıq nisyə şəklində otuz kiloqram noxudu iyirmi kiloqram düyü müqabilində satmaq vacib ehtiyata əsasən sələm və haramdır.

Məsələ 41: Öncəki məsələdə qeyd olunan şərtlərə əsasən, hər hansı alqı-satqının sələm sayılmasında malın xüsusiyyətlərinin bir rolu yoxdur və birinin pis, digərinin yaxşı olması önəmli deyil. Bu baxımdan aşağıdakı misallar fətvaya və ya vacib ehtiyata əsasən, sələm sayılır:

- Əgər kimsə güzəşt edərək, nağd şəkildə olan yüksək keyfiyyətli yüz kiloqram buğdanı üç aylıq nisyə şəklində olan yüksək keyfiyyətli yüz kiloqram buğda müqabilində satarsa, yaxud, nağd şəkildə olan iyirmi litr adi benzini beş aylıq nisyə şəklində iyirmi litr adi benzinə satarsa, hər iki tərəfin çəki və ya ölçüsü eyni olmasına baxmayaraq, sələm və haramdır.²
- Əgər nağd şəkildə olan yüz kiloqram buğdanı altı aylıq nisyə şəklində yüz kiloqram düyü müqabilində satarsa, yaxud nağd şəkildə olan iyirmi kiloqramlıq tomat pastasını iki aylıq nisyə şəklində iyirmi

¹ Bu növ alqı-satqının sələm olmasına səbəb, hökmü çoxluq sayılan zamandır. Eyni çoxluğun olması lazım deyil.

² Əlbəttə, bu və bundan sonrakı misalda alqı-satqıların sələm olması hər iki tərəfin dəyişdirmə, satmaq və 45-ci məsələdə qeyd olunan digər alqı-satqıları yerinə yetirmək qəsdinin olması ilə bağlıdır. Amma əgər yüz kiloqram buğdanı bir neçə ay sonra heç bir artım olmadan elə onun kimi yüz kiloqram buğda qarşılığında qərzul-həsənə adı ilə versələr, (nə alqı-satqıda, nə də borcda) sələm sayılmaz.

kiloqram nar doşabı əvəzində satarsa, vacib ehtiyata əsasən, sələm və haramdır.

Nisyə alqı-satqıdakı sələmin ikinci növü

Məsələ 42: Tərəflərinin hər ikisinin malı çəki və ölçü ilə satılan mal olmadığı, məsələn, ədəd və ya metrle satıldığı nisyə alqı-satqı vacib ehtiyata əsasən iki şərtlə haram və sələm sayılır:

- a) Alqı-satqının hər iki tərəfinin malı xüsusiyyətlərinin eyni və ya fərqli olmasından asılı olmayaraq, eyni cinsdən olarsa;
- b) Alqı-satqının bir tərəfinin malı digərinə nisbətdə artıq olarsa. Bu artıq hissənin qiymət və ya mal tərəfindən olması, satılan mal ilə eyni cinsdən və ayrı cinsdən olması arasında fərq yoxdur. Buna görə də aşağıdakılar vacib ehtiyata əsasən, sələm və haramdır:
 - Üç aylıq nisyə şəklində iyirmi metr ağ şifon parçanın müqabilində otuz metr ağ şifon parçanın satışı;
 - Nağd şəklində on ədəd yumurtanın müqabilində iki aylıq nisyə şəklində on beş ədəd yumurtanın satışı (yumurta çəki ilə deyil, ədədlə olarsa);
 - Nağd şəklində on iki ədəd salfetin bir aylıq nisyə şəklində eyni cinsdən olan on ədəd salfet müqabilində satışı;
 - Nağd şəklində on iki ədəd stəkanın iki aylıq nisyə şəklində eyni cinsdən olan iyirmi dörd ədəd stəkan müqabilində satışı;
 - Nağd şəklində on min manatın altı aylıq nisyə şəklində on iki min manat müqabilində satışı.

Lakin eyni cinsdən olmayan pulların qarşılıqlı satışı, məsələn, İran pulunun (tümən) İraq puluna (dinar) satılması kimi müxtəlif valyutaların bir-birinin müqabilində az-çox, nağd və ya nisyə satılmasının işkalı yoxdur.¹

Sələf alqı-satqısında sələm

Məsələ 43: Hər iki tərəfi çəki və ölçü ilə satılan məhsulun sələf alqı-satqısında² (çəki və ölçü ilə satılan bir məhsulun çəki və ölçü ilə satılan

¹ Çek və sadə veksellərin alqı-satqısı “Borc” bölməsində, “Pulun alqı-satqısı” fəslində 266-275-ci məsələlərdə qeyd olunacaqdır.

² Sələfin tərif və xüsusiyyətləri ona məxsus fəsildə ayrıca qeyd olunacaqdır.

digər məhsul müqabilində sələf şəklində satışı) tərəflərin məhsulu eyni cinsdən olarsa, fətvaya əsasən, bu alqı-satqı sələmdir. Əgər hər iki tərəfin malı müxtəlif cinslərdən olarsa, alqı-satqı vacib ehtiyata əsasən, nisyə alqı-satqıda olduğu kimi sələm sayılır¹.

Məsələ 44: Sələf alqı-satqısında hər iki tərəfin malı çəki və ölçü ilə satılan mal olmadıqda, məsələn, metr və ya ədədlə satılan mallar bir-birinə dəyişdirilib satıldıqda, vacib ehtiyata əsasən aşağıdakı şərtlərlə sələm və haram sayılır:

- a) Xüsusiyyətlərinin fərqli olub-olmamasından asılı olmayaraq, alınıb satılan mallar eyni cinsdən olarsa,
- b) Öncədən satılan mal qarşılığına nisbətdə çox olarsa; İstər bu artıqlıq mal ilə eyni cinsdən olsun, istərsə də fərqli. Buna görə də, məsələn, altı aylıq sələf şəklində on iki min manatın nağd olaraq on min manata satılması vacib ehtiyata əsasən, sələm və haramdır.

Sələm alqı-satqısı barədə əlavə məsələlər

Məsələ 45: Sələm (riba) ilə bağlı məsələlər ticarətin alqı-satqı, dəyişdirmə² və razılaşma kimi növlərinə şamil olunur. Bu baxımdan əgər kimsə “Səninlə yüksək keyfiyyətli on kiloqram düyü müqabilində 15 kiloqram orta keyfiyyətli düyüyə razılaşsın” deyərsə, digəri də qəbul edərsə belə razılaşma (müsaliyə) sələmi sayılır.

Lakin əgər mübadilə iki mal deyil, iki iş arasında olarsa, məsələn, biri “mənə on beş kiloqram düyünü bağışlamağın müqabilində sənə on kiloqram düyünü bağışlamağa razılaşsın” deyərsə, qarşı tərəf də qəbul edərsə, bir tərəfin bağışlaması müqabilində digər tərəfin də bağışlaması əməli surətdə həyata keçərsə belə razılaşmanın maneəsi yoxdur.³

Məsələ 46: Çəki və ölçü ilə satılmağın meyarı alqı-satqının baş tutduğu şəhərdir.

¹ Bu növ alqı-satqının sələm olmasına səbəb hökm baxımından çoxluq sayılan zamandır. Eyni (obyektiv) çoxluğun olması lazım deyil.

² Dəyişdirmə (əvəzləmə) risalədəki məsələlərdə iki mənada işlənir. Bəzən dəyişdirmə dedikdə, iki tərəf arasında baş tutan hər növ mübadilə nəzərdə tutulur və mübadilənin olduğu alqı-satqı, razılaşma (müsaliyə) və s. əməliyyatlara da şamil olunur. Bəzən isə alqı-satqı, müsaliyə kimi alqı-satqılar olmadan əvəzləmə və dəyişdirmə nəzərdə tutulur. Bu ikisi arasında fərq 79-cu məsələdə izah olunmuşdur.

³ Bu cür razılaşma zamanı tərəflərdən hər ikisi nəzərdə tutulan malı qarşı tərəfə hədiyyə etməlidir.

Odur ki, insan malın çəki və ölçü ilə deyil, məsələn, ədəd və metrlə satıldığı bir şəhərdə başqa şəhərlərdə həmin malın çəki və ölçü ilə satılmasına baxmayaraq, nağd şəkildə o maldan daha artığı müqabilində sata bilər. Onun nisyə və sələf şəklində satılmasının hökmü 42 və 44-cü məsələlərdə qeyd olundu.

Məsələ 47: Əgər hər hansı bir mal, məsələn, yumurta bir şəhərdə həm ədədlə, həm də çəki və ya ölçü ilə satılarsa, vacib ehtiyata əsasən, onu daha az və ya daha çox mal müqabilində nağd şəkildə sata bilməz.¹ Əgər nisyə və ya sələf şəklində satarsa, onunla bağlı sələmin hökmü vacib ehtiyata əsasən, nisyə və sələf alqı-satqılarında qeyd olunan sələmin hökmü kimidir.

Məsələ 48: Sələm ilə bağlı hökmlərdə aşağıdakı mallar eyni cinsdən sayılır və bu səbəbdən, iki eyni cinsdən olan malın mübadiləsinin sələm və haram sayıldığı yerlərdə onların bir-birinin müqabilində mübadiləsi haram və sələm olacaqdır:

- a) Buğda ilə arpa²
- b) Xurmanın bütün növləri bir-biri ilə
- c) Qoyunla keçi
- d) İnek və camış
- e) Ərəb dəvəsi ilə qeyri-ərəb dəvəsi

Deməli, on kiloqram buğdanın on bir kiloqram arpaya, qırx kiloqram qoyun ətinin əlli kiloqram keçi ətinə satışı sələm və haramdır.

Eləcə də, yüz kiloqram buğdanın altı aylıq nisyə şəklində yüz kiloqram arpaya satılması sələm və haramdır.

Məsələ 49: Sələmə aid olan hökmlərdə aşağıdakı mallar eyni cinsdən sayılmır. Bu səbəbdən fərqli cinslərdən deyil, eyni cinsdən olan malın mübadiləsinin sələm və haram sayıldığı yerlərdə onların bir-birinin müqabilində mübadiləsinin maneəsi yoxdur.

- Buğda, düyü, maş, lobya, noxud, mərci və s. kimi müxtəlif adlarda və fərqli növlərdən olan dənli bitkilər³;
- Vəhşi inəklə əhliləşdirilmiş inək, vəhşi keçi ilə əhliləşdirilmiş keçi kimi vəhşi bir heyvanın həmin növdən olan əhliləşdirilmiş heyvanla;

¹ Buna görə də əgər bir şəhərdə on ədəd kənd yumurtasının on beş ədəd adi yumurtaya dəyişdirilməsi zamanı birinin çəkisi artıq gələrsə, vacib ehtiyata əsasən bu cür alqı-satqı sələm və haramdır.

² Hərçənd buğda və arpa zəkat mövzusunda bir növdən sayılmır və heç birinin nisab həddi digəri ilə tamamlanmır.

³ Öncəki məsələdə qeyd olunan buğda və arpadan qeyrisi.

- Sərçə və göyərçin kimi müxtəlif növ və adlarda olan quşlar;
- Müxtəlif ad və növlərdən olan balıqlar;
- Dəmir, mis, nikel və qurğuşun kimi müxtəlif növ metallar;
- Müxtəlif növ heyvanların əti, südü və yağı¹ (Qoyun və keçidən başqa)

Deməli, üç kiloqram lobyanın iki kiloqram noxuda, yaxud bir kiloqram ağ balığın iki kiloqram qızıl balığa, yaxud iki litr inək südünün bir litr qoyun südünə, bir kiloqram qoyun ətinin bir kilo yarım dana ətinə nağd şəkildə satılmasının maneəsi yoxdur.

Məsələ 50: Fəqihlərin (Allah onlardan razı olsun) məşhur rəyi budur ki, adları fərqli olsa da, hər bir əsas maddə və ondan alınan şeylər eyni cinsdən sayılır. Buğda, çörək və un; süd, pendir və ayran; xurma və xurma doşabı; həmçinin eyni qida növündən alınan iki şey, məsələn, pendir və qatıq bu qəbildəndir.

Lakin bu hökmün süd və kərə yağı, küncüt dənəsi və yağı, xurma və xurma sirkəsi kimi bəzi qidalarda keçərli olması işkallıdır və vacib ehtiyata əsasən, belə yerlərdə ehtiyatı əldən verməmək lazımdır.

Məsələ 51: Yun kimi çəki və ya ölçü ilə satılan malın ondan alınan nə çəki, nə də ölçü ilə satılan mal ilə, məsələn yun paltarla nağd şəkildə az və ya daha çox müqabilində mübadiləsinin maneəsi yoxdur.

Məsələ 52: Bir halda çəki və ya ölçü ilə ölçülən, başqa bir halda isə çəki və ölçü ilə satılmayan mala, məsələn, dərildikdən sonra kilo ilə satılan, lakin ağacda olarkən sadəcə müşahidə olunmaqla satıla bilən meyvəyə birinci halda çəki və ya ölçü ilə satılan, ikinci halda isə çəki və ya ölçü ilə satılmayan malların hökmü şamil olunur.

Məsələ 53: Əgər təzə və qurudulmuş xurma, üzüm və kişmiş, təzə və quru çörək (suxari) kimi bir şeyin həm təzə, həm də qurudulmuş halı mövcuddursa, qurunun təzəyə, məsələn, qurudulmuş xurmanın təzə xurmaya dəyərindən az-çox satılmadan, nağd şəkildə satışı məkrüh olsa da, caizdir.

Lakin onun dəyərindən az və ya çox müqabilində satışı hərçənd ondakı artıq hissəsi quruduğu halda digərindəki quru məhsul miqdarında olsa belə, caiz deyil.

Məsələ 54: Yetişmiş meyvənin kal meyvə müqabilində artığına satışı caiz deyil, artığı olmadan nağd satışı məkrüh, nisyə satışı isə işkallıdır və vacib ehtiyata əsasən, belə yerlərdə ehtiyatı əldən verməmək lazımdır.

¹ Əlbəttə, 192-ci məsələdə qeyd olunduğu kimi, kəsilmiş dana ətinin diri qoyun müqabilində satışı kimi müxtəlif növlərdən olsa belə, kəsilmiş heyvanın diri heyvan müqabilində satılması vacib ehtiyata əsasən, sələmə səbəb olmasa belə caiz deyil.

Sələm olan alqı-satqının batil və ya doğru olmasının hökmləri

Məsələ 55: Sələm ilə olan alqı-satqının iki növü vardır:

- a) Hər iki tərəfin alqı-satqının sələm olmasından xəbəri vardır. Bu halda alqı-satqı batildir.
- b) İki tərəfdən biri sələmin haram olduğunu və ya baş tutmuş alqı-satqının sələm olduğunu bilmir, sonradan başa düşüb tövbə edir. Bu halda, tərəflərdən birinin alqı-satqının baş verdiyi zaman haramdan xəbərdar olub günaha düşməsinə baxmayaraq, tövbə etməsə də, alqı-satqı doğrudur, alınıb satılan mal onların hər birinə halaldır.

Məsələ 56: Öncəki məsələdə qeyd olunan izahda həyata keçmiş sələm alqı-satqısının doğru sayılmasına səbəb olan fərdin xəbərsizliyi aşağıdakı hallara da şamil olunur:¹

- İnsan sələmin haram olduğunu bilməzsə;
- Sələmin haram olduğunu bilərsə, lakin sələmin alqı-satqıya deyil, təkcə borca aid olduğunu güman edərsə;
- İnsan alqı-satqıda sələmin haram olduğunu bilərsə, lakin alqı-satqının sələm olması şərtlərindən və məsələlərindən xəbərsiz olarsa;
- İnsan sələm alqı-satqısı və onun haram olması ilə bağlı məsələləri bilərsə, lakin baş tutan alqı-satqıda səhv edərsə, məsələn, alqı-satqı etdiyi malın və əvəzinin ədədlə olduğunu güman edərsə, lakin sonradan onun çəki ilə olması məlum olarsa.²

Alqı-satqı zamanı sələmdən xilas olmağın şəri yolu

Məsələ 57: Alqı-satqıda sələmdən uzaq olmağın bir neçə yolu vardır, onlardan ikisi "iki alqı-satqını ayrı-ayrılıqda həyata keçirmək" və ya "əlavədən istifadə etmək"dir.

Qızıl bazarında qızıl mübadiləsi zamanı sələmin baş verməsinin bir sıra halları olduğu üçün sələmdən xilas olmağın bəzi tətbiqi yolları nümunə şəklində sonrakı məsələlərdə qeyd olunacaqdır.

¹ Övvəlki üç hal hökmü bilməməzliyə, axırıncısı isə mövzudan xəbərsizliyə aid olur.

² Şübhəsiz, alqı-satqının doğruluğu və satılıb alınan malın halallığı, alqı-satqının başqa cəhətdən batil olmamasından da asılıdır.

Buna görə də əgər, məsələn, qızılın qızıla satışı zamanı sərf alqı-satqısının şərtlərinə riayət olunmazsa ("Sərf" ticarəti bölümündə qeyd olunacaqdır), məsələn, alıcı və satıcı bir-birindən ayrılmamış mal və qiymət təhvil verilməzsə, hər iki tərəfin məsələdən xəbərsiz olmasına və tövbə etməsinə baxmayaraq, alqı-satqı batil sayılır.

Qeyd etmək lazımdır ki, digər malların da mübadiləsində göstərilən çıxış yollarını şərtlərə riayət etməklə tətbiq etmək olar.

Qızıl mağazalarında yayılmış alqı-satqı nümunələrinin araşdırılması

Birinci nümunə

Məsələ 58: Əgər müştəri istifadə olunmuş qızılı təzə qızıla artıq məbləğ ödəmək və ya daha artıq qızıl satmaqla dəyişmək istəyərsə, məsələn, on qram istifadə olunmuş qızılı doqquz qram yarım təzə qızıla və yaxud on qram istifadə olunmuş qızılı və altı yüz manatı, on qram təzə qızıla dəyişmək istəyərsə, qeyd olunan alqı-satqı qiymətləri bərabər olsa da, bir tərəf artıq ödədiyi üçün sələm sayılır.

Həll yolu

Məsələ 59: Qeyd olunan alış-verişin doğru şəkildə həyata keçməsi üçün aşağıda izahı verilmiş iki alqı-satqının ayrılıqda icra olunması lazımdır:

- Müştəri on qram istifadə olunmuş qızılı müəyyən məbləğ müqabilində, məsələn 1200 manat müqabilində pul almadan qızıl satan şəxsə satsın və sonra doqquz qram yarım təzə qızılı satıcıdan alacağı 1200 manat müqabilində alsın.
- Əgər müştərinin seçdiyi təzə qızılın qiyməti istifadə olunmuş qızıldan artıq olarsa və onun qızıldan əlavə bir məbləğ ödəməyə ehtiyacı olarsa, öz qızılını 1200 manata satdıqdan sonra təzə qızılı 1260 manata alsın. Belə ki, onun 1200 manatını satıcıdan alacağı puldan, 60 manatını isə özündən hesablayıb versin¹.

¹ Sələmdən xilas olmağın başqa yolu əlavədən istifadə etməkdir və bu, alqı-satqı zamanı daha az çəki müqabilində mala əlavə etdiyi maddi dəyəri olan bir şey şəklində olur və tərəflərin hər biri onun qarşı tərəfinin çox malı müqabilində olduğunu qəbul edir.

Məsələn, birinci misalda satıcı 9.5 qram qızıl və müəyyən bir kitab müqabilində alıcıdan 10 qram qızılı satın alır və burada hər ikisinin niyyəti budur ki, 9.5 qram təzə qızıl 9.5 qram köhnə qızıl müqabilində, kitab isə qarşı tərəfdə artıq gələn həmin yarım qram müqabilində mübadilə olunur.

Əgər müştəri qızıldan əlavə pul da vermək istəyirsə, (ikinci misal) satıcıdan 10 qram təzə qızıl və müəyyən bir kitabı 10 qram istifadə olunmuş qızıl və 60 manat müqabilində ala bilər. Bu zaman hər iki tərəf bunu niyyət etməlidir ki, 10 qram köhnə qızıl 10 qram təzə qızıl müqabilində, kitab isə 60 azn müqabilində qarşı tərəfə satılır.

Məsələ 60: Xammal formasında olan və ya istifadə olunmuş qızılın təzə və işlənmiş (düzəldilmiş) qızıla dəyişdirilməsi zamanı sələmdən qaçmaq üçün birinci tərəfin artıq malının miqdarının müqabilində qızılın hazırlanmasının ücrətinin alınması kifayət etmir.

Bu baxımdan, on qram istifadə olunmuş qızılın doqquz qram yarım təzə qızıla dəyişdirilməsi zamanı hər iki tərəfin məqsədi artıq olan yarım qram qızılın əvəzi olaraq, qızılın hazırlanma ücrəti nəzərdə tutularsa, qeyd olunan bu hal da sələm sayılır və sələmdən xilas olmağın doğru yolu öncəki məsələdə qeyd etdiyimiz həmin iki üsuldur.

İkinci nümunə

Məsələ 61: Pərakəndə satışla məşğul olan qızıl satıcısı bir kiloqram təzə və düzəldilmiş qızılı topdan satış edən qızıl satıcısından götürsə və əvəzində ona ayın sonunda müştərilərdən topladığı bir kiloqram sınımış və ya istifadə olunmuş qızılla birgə aldığı qızılın düzəltmək ücrəti olaraq, müəyyən məbləğdə zəhmət haqqı verərsə, qeyd olunan alqı-satqının iki işkalı vardır:

Birincisi, Sərf alqı-satqısında (qızıl və ya gümüşün başqa qızıl və ya gümüşlə dəyişdirilməsi) tərəflər bir-birindən ayrılmadan mal və onun əvəzi qarşı tərəfə təhvil verilməlidir. Əks halda alqı-satqı batil sayılacaqdır.¹

İkincisi, bir tərəfin malı digərindən artıq gəldiyi üçün (hazırlanma əlmuzdu, mənfəət və s.) bu alqı-satqı sələm sayılır.

Həll yolu

Məsələ 62: Qeyd olunan alış-verişin doğru şəkildə həyata keçməsi üçün iki həll yolu vardır:

1. Aşağıdakı kimi “Bir nisyə və bir nağd alqı-satqını həyata keçirmək”:

Topdan qızıl satan şəxs bir kiloqram təzə qızılı qırx min manata parakəndə satışı həyata keçirən satıcıya bir aylıq nisyə şəklində atsın. Bir aylıq müddət bitdikdən sonra parakəndə satışla məşğul olan həmin borclu

¹ Daha geniş izah 263-cü məsələdə qeyd olunacaqdır.

satıcı bir kiloqram istifadə olunmuş qızılı həmin şəxsə borclu olduğu qırx min manat müqabilində otuz doqquz min manata nağd şəkildə satsın. Yerdə qalan min manatı nağd şəkildə ona ödəsin.

Qeyd etmək lazımdır ki, qızılın qiymətinin qalxıb-enməsinə nəzərə alaraq, ehtimal olunan zərərdən qaçmaq üçün birinci alqı-satqı zamanı ikinci alqı-satqının da elə bu qiymətə olacağını şərt edə bilirlər.

2. Aşağıdakı kimi “Bir nağd və bir sələf alqı-satqını həyata keçirmək”:

Topdan qızıl satan şəxs bir kiloqram təzə qızılı qırx min manata parakəndə satışı həyata keçirən satıcıya nağd şəkildə satıb pulunu tələb etsin, sonra isə parakəndə satışla məşğul olan satıcı bir kiloqram iyirmi beş qram istifadə olunmuş qızılı borclu olduğu həmin qırx min manat müqabilində bir ay sonra təhvil vermək şərti ilə ona önsatış etsin.¹

Bir ay keçdikdən sonra hesabı ödəmək zamanı gəldikdə, topdan satışı həyata keçirən şəxs həmin bir kiloqram iyirmi beş qram qızılı təhvil ala və ya qarşı tərəfin razılaşması ilə bir kiloqram istifadə olunmuş qızıl və artıq malın miqdarında isə pul ala bilər.²

¹ Sələf alqı-satqısının şərtləri onunla bağlı məsələlərdə qeyd olunacaqdır. Onun şərtlərindən biri budur ki, alqı-satqı zamanı malın xüsusiyyətləri müəyyən olunmalıdır. Lakin bu cür hallarda adətən, istifadə olunmuş qızıl topdan qızıl satışı edən şəxsə əridilməsi üçün verildiyinə görə, xüsusiyyətləri nəzərə almadan elə qızılın əsas maddəsi alqı-satqı olunarsa, kifayət edər.

² Bəzi qızıl satanlar belə alqı-satqıda “Qərzul-həsənə və borcun satılması” üslubundan istifadə edirlər. Belə ki, topdan satan bir kiloqram təzə qızılı şərt qoymadan parakəndə qızıl satana qərzul-həsənə kimi verir. Bir ay keçdikdən sonra topdan satışı həyata keçirən satıcı, alacaq olduğu bir kiloqram təzə qızılı parakəndə satışı həyata keçirən satıcıya həmin günün məzənnəsinə uyğun olaraq, nağd şəkildə qırx min manata satır. Sonra hər iki tərəfin razılaşması ilə parakəndə satışla məşğul olan satıcı borclu olduğu otuz doqquz min manat müqabilində ya bir kiloqram istifadə olunmuş qızıl verib yerdə qalan məbləği ödəyir, ya da bütün borcunun müqabilində istifadə olunmuş qızıl verir.

Amma qeyd etmək lazımdır ki, bu həll yolu yalnız borc verilən qızılın misli olması, yəni, insanların onun kimi qızıla rəğbət və meylləri fərqli olan, həmçinin məhsulun tələb və təklifində təsiri böyük olan xüsusiyyətlərin olmasıdır. Onun izahı 1502-ci məsələdə bəyan olunacaqdır.

Lakin bu günlərdə istifadə edilən yeni zinət əşyalarının bir çoxunun qızılın materialı və mənşəyi misli, tərkibi, keyfiyyəti və konstruksiya forması qiyməti (qiymətlə ölçülən) olduğundan, parakəndə satışla məşğul olan şəxsin ikinci müraciəti zamanı iki şey öhdəsinə düşür:

1. Bir kiloqram ağırlığında orijinal qızıl material;

2. Təzə qızılın borc verilən günə olan məzənnəsi ilə forma və istehsal şəklinin qiyməti;

Buna görə də hesablaşma zamanı topdan satışla məşğul olan satıcı alacağı bir kiloqram qızıl materialının müqabilində bir kiloqram xam və ya istifadə olunmuş qızıl ala və yaxud qarşı

Üçüncü nümunə

Məsələ 63: İnsan zərgərə müəyyən miqdarda külçə və ya digər formada olan qızıl verib ondan zinət əşyalarını düzəltməsini istəməsi və qarşılığında zəhmət haqqı olaraq ona müəyyən məbləğ ödəməsi bir neçə cür həyata keçə bilər. Bu hallar aşağıdakılardır:

Halların araşdırılması və həll yolu

Birinci hal: Alqı-satqıda şərt edilir ki, zərgər həmin şəxsin qızıllarını öz qızılları və ya başqa heç bir qızilla qarışdırmadan əridib elə həmin maddədən zinət əşyaları hazırlasın, zərgərin aldığı pul isə həmin qızılların işlənməsinin əlmuzdu və zəhmət haqqı olaraq təyin olunur.

Bu halda baş tutan alqı-satqı doğru və caizdir.¹

İkinci hal: Zərgər sahiblərinin icazəsi ilə ixtiyarına qoyulan həmin şəxsin və başqa şəxslərin qızıllarını əridib həmin zinət əşyalarından eyni formada qızıl düzəldir. Sonra isə bütün qızıl sahiblərinin (sözügedən zinət əşyalarında şərik olanlar) icazəsi ilə hər kəsin payını ayırıb təhvil verir və bunun müqabilində zəhmət haqqı alır.

Bu halda baş tutan alqı-satqı doğru və caizdir.²

Üçüncü hal: İnsan, müqabilində ona düzəldilmiş qızılı təhvil verməsi və bir miqdar zəhmət haqqı və ya əlmuzdu alması üçün sözügedən qızılı istehsalçıya satır.

Bu hökmdə insanın təhvil aldığı qızılın onun öncədən sahib olduğu və ya başqa qızıl olmasının, yaxud hər ikisinin qarışığından ibarət olmasının fərqi yoxdur.

Belə alqı-satqının 61-ci məsələdə qeyd olunan iki işkalı var və onun həll yolu 59-cu məsələdə qeyd olunduğu kimi bir-birindən ayrı iki alqı-satqını həyata keçirməkdir.

tərəfin razılığı ilə borcunu sata və qızılın qiymətini günün məzənnəsinə (və ya istənilən razılaşdırılmış qiymətə) uyğun olaraq əldə edə bilər.

Həmçinin istehsal formasına görə də pul ala və ya qarşı tərəfin razılığı ilə bu işin müqabilində artıq qızıl əldə edə bilər.

Zinət əşyaları və digər malların misli və qiyməti olması ilə bağlı geniş izah “Qəsb və zəminlik gətirən digər hallar” mövzusunda 1523-cü məsələdə qeyd olunacaqdır.

¹ Yuxarıdakı alqı-satqı hər iki tərəfin niyyətinə uyğun olaraq, icarə və ya cüalə ola bilər. Onların hər birinin hökmü müvafiq fəsillərdə qeyd olunacaqdır.

² Həmin

Sələmin haram olmadığı hallar

Məsələ 64: Üç yerdə sələm alıb-vermək haram deyil, səhih və caiz hesab olunur:

- a) Ata və övladı arasında: övladın oğul və ya qız olmasının, bülüğ həddinə çatıb-çatmamasının fərqi yoxdur. Lakin ana və övlad arasında sələm caiz deyil.
- b) Baba (ata və ya ana tərəfədən olmasının fərqi yoxdur) ilə nəvəsi arasında
- c) Ər və arvad arasında: istər daimi, istər müvəqqəti əqd olsun.

Məsələ 65: Bir halda isə sələm almaq caiz, vermək isə caiz deyildir. Bu, müsəlmanın zimmi olmayan kafirdən sələm almasıdır. Lakin müsəlmanın belə bir kafirə sələm verməsi haramdır. Həmçinin zimmi kafirə həm sələm vermək, həm də ondan sələm almaq haramdır.

Əlbəttə, axırıncı halda əgər müsəlman şəxs harama düşüb zimmi kafirlə sələm alqı-satqısı edərsə, onun şəriətində sələm vermək caiz sayılarsa, ondan artıq olan miqdarı ala bilər.

Məsələ 66: 64 və 65-ci məsələlərdə qeyd olunan istisna halların hər biri sələmin hər üç növünə (alqı-satqı, borc, gecikdirmə) şamil olunur.

Qeyd etmək lazımdır ki, yuxarıdakı hallarda sələm hesab olunan artıq hissə əgər əqd zamanı şərt qoyulmuşdursa, borcla nəticələnməyən şərt olacağı halda doğru sayılır.

Buna görə də, alqı-satqı və ya borc əqdi zamanı borclu şəxsin və ya müştərinin müəyyən məbləği qarşılıqsız¹ şəkildə ödəməsinin şərt qoyulması düzgündür². Lakin artıq miqdarının borclu olması şərt qoyulması doğru deyildir.³

Məsələ 67: Müvəqqəti əqddə ər-arvad arasında sələm borcu və ya alqı-satqı gerçəkləşdikdə, artıq hissənin ödəniş vaxtının əqdin bitməsindən sonra olmasının maneəsi yoxdur və onu yerinə yetirmək lazımdır.

¹ Bu növ şərtlərə fəel şərti deyilir.

² Eləcə də, əgər borclu və ya müştərinin müəyyən bir əşyasının (eyni-şəxsi) məsələ, nəqliyyat vasitəsinin onun olmasını şərt edərsə, sözügedən şərt doğrudur və o şeyi təhvil verməklə satıcı və ya borc verən o şeyin sahibinə çevrilir və daha ayrı bir hədiyyəyə ehtiyac qalmır.

³ Nəticə şərti ilə fəel şərtinin fərqləri haqqında daha geniş izah 299 və 300-cü məsələdə qeyd olunmuşdur.

Haram alqı-satqılara dair əlavə məsələlər

Alqı-satqıda mövcud olan iki haram əməli burada qeyd edirik:

Nəcş

Məsələ 68: Bəzən satıcıdan malı almaq üzrə olarkən, başqa bir nəfər satıcıdan həmin malı almaq niyyəti olmadan (müşərinin satıcının malına daha yüksək miqdarda ödəniş etməsi üçün) alqı-satqıya daxil olur və təklif olunan mala daha yüksək qiymət verir. Qiyməti qaldırmaq üçün olan bu əmələ *nəcş* deyilir.

Nəcş hətta müşərinin aldadılmasına səbəb olmayan, məsələn, müşərinin məhsulu faktiki qiymətindən artıq qiymətə satın almasına səbəb olmadığı hallarda da haramdır. Onun haram olmasında həmin şəxsin mal sahibi ilə sövdələşib-sövdələşməməsinin heç bir fərqi yoxdur.

Möhtəkirlik

Məsələ 69: Məhsulun saxlanılması və satışından imtina olunmasına *möhtəkirlik* deyilir. Hər hansı bir şəxsin müsəlmanların və ya canı dəyərli olan hər bir şəxsin ehtiyacı olan və kifayət qədər ümumi insanların ixtiyarında olmayan ərzaqı saxlayaraq qiymətini bahalaşdırmaq məqsədilə möhtəkirlik etməsi haramdır.

Burada ərzaqda məqsəd həmin şəhər əhalisinin üstünlük verdiyi qida məhsullarıdır və bu, hər şəhərdə fərqli təzahür edir.

Qeyd etmək lazımdır ki, sözügedən hökm yeməyi hazırlamaq üçün lazım olan hər bir şeyə, məsələn, yanacaq, mətbəx ləvazimatları, həmçinin duz, yağ və s. şamil olunur.

Məsələ 70: Müstəhəb ehtiyat budur ki, qeyri-ərzaq məhsullarından əlavə, insanların ehtiyac duyduğu ev, nəqliyyat vasitələri, geyim, ev əşyaları, dərman kimi məhsullarda da möhtəkirlik tərک olunsun.¹

¹ Təbii ki, bəzən insanların ehtiyacları zərurət və təxirəsalınmazlıq həddinə çatdıqda onlar üçün xüsusi icbari hökmlər mövcuddur. Bu hökmlərin bəziləri "Nəfəqələr" bölümündə "Təxirəsalınmaz nəfəqə" fəslində qeyd olunmuşdur. Həmçinin, əgər bu barədə dövlət qanunu varsa, ona qarşı çıxmaq icazəli deyildir.

Alqı-satqıda və ticarətdə müstəhəb və məkrüh olan işlər

Məsələ 71: Alqı-satqıda müstəhəb sayılan işlər aşağıdakılardır:

- Fəqirlik, dindarlıq, təqva və s. kimi xüsusiyyətlər istisna olmaqla, satıcı müştərilər arasında qiymətdə fərq qoymasın.
- Satdığı şeyi artıq versin, aldığı isə az alsın.¹
- Onunla alqı-satqı edən şəxs peşman olub alqı-satqını pozmaq istədikdə, onun istəyini qəbul etsin.² Rəvayətdə qeyd olunur ki, “Hər kəs peşman olmuş müsəlman şəxsin alqı-satqını pozmaq istəyini qəbul edərsə, Allah da Qiyamət günü onun təqsirindən keçər”.³
- Maddi ziyana düşmək⁴ halı istisna olmaqla, qiymət təyini zamanı sərt olmasın.
- Namazı ilk vaxtda qılmağa və Allah-Taalanı xatırlamağa diqqət yetirsin.

İmam Rza (ə) buyurur: “Ticarət edərkən namaz vaxtı gəlib çatdıqda ticarətin səni namazdan saxlamasın. Çünki Allah bir dəstə insanı belə mədh edib tərifləyir:

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

*“Heç bir ticarət və alış-verişin Allahı yad etməkdən, namaz qılmaqdan və zəkat verməkdən yayındırmadığı kişilər. Onlar ürəklərin və gözlərin pərişan və fərqli olacağı gündən qorxarlar”.*⁵

Bu insanlar ticarətçi idilər, lakin namaz vaxtı yetişdiyi zaman ticarəti saxlayır, namaza dururdular. Onların savabı ticarətlə məşğul olmayan digər namaz qılanlardan çoxdur”.⁶

¹ Başqa sözlə, çəki, metr və s. ilə məhsul satan satıcının çəkidi, metrdə və s. qərarlaşdırdıqları miqdardan artıq təhvil verməsi müstəhəbdir. Həmçinin çəki, metr və s. ilə məhsul alan müştərinin təyin olunan miqdardan az alması, yerdə qalan miqdarından imtina etməsi müstəhəbdir.

² Qeyd etmək lazımdır ki, baş tutmuş alqı-satqıda qarşı tərəfdə sonrakı məsələlərdə deyiləcək “İxtiyarlar”ın növlərindən biri müəyyən edilərsə, o şəxsin alqı-satqını pozmaq haqqı vardır. Alqı-satqının pozulmasından sonra burada qarşı tərəfin onu qəbul-edib etməməsinin fərqi yoxdur və alqı-satqı tərəflərindən hər biri ixtiyarlarında olan malı və onun əvəzini bir-birinə qaytarmalıdır.

³ Furu əl-kafi, “Adabut-ticarət” babı, c. 5, səh. 53, hədis 16

⁴ Onunla bağlı hökmlərin izahı 321 və ondan sonrakı məsələlərdə qeyd ediləcəkdir.

⁵ Nur surəsi, ayə 37

⁶ Mustədrək əl-vəsail və Mustənbət əl-məsail, c. 13, Kitab ət-ticarət, Əbvabü muqəddimatihə, bab 2, səh. 10, hədis 2

- Ticarətə başladığı zaman şəhadəteyni, alqı-satqı etdiyi zaman təkbir (Allahu əkbər) desin.
- Satıcı bazara daxil olan zaman, iş yerində oturduqda, ticarət üçün mal alanda və başqa bu cür hallarda oxunulması tövsiyə olunan duaları oxusun.¹

¹ «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَخَيْرِ أَهْلِهَا» Bazara daxil olduğu zaman desin:

“Allahummə inni əsəlukə min xayrihə və xayri əhlihə”

Furu-i-Kafi, c. 5, Kitab əl-Məişət, “Min zikrilləhi Taala fis-suq” babı, səh. 155, hədis 1

Yaxud belə dua etsin:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَخَيْرِ أَهْلِهَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أَظْلَمَ أَوْ أُبْغِيَ أَوْ يُبْغِيَ عَلَيَّ أَوْ أُعْتَدَى أَوْ يُعْتَدَى عَلَيَّ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ إِبْلِيسَ وَجُنُودِهِ وَشَرِّ فِسْقَةِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ وَحَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

“Allahummə inni əsəlukə min xayrihə və xayri əhlihə və əuzu bikə min şərrihə və şərri əhlihə. Allahummə inni əuzu bikə min ən əzlimə əv uzləmə əv əbgə əv yubgə ələyyə əv ətədi əv yutədi ələyyə. Allahummə inni əuzu bikə min şərri iblisə və cunudihi və şərri fəşəqatıl ərəbi vəl əcəmi və həşbiyəllahu lə iləhə illə huve ələyhi təvəkkəltu və huve rabbul ərşil əzim”.

Həmin, səh 156, hədis 2

Yaxud belə desin:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Subhənəllahi vəlhəmdulilləhi və lə iləhə illəllahu vəhdəhu lə şərikə ləh, ləhul mulku və ləhul həmd, yuhyi və yumitu və huve həyyun lə yəmut biyədihil xayru və huve ələ kulli şeyin qadir”.

Vəsail əş-şia, c. 17, Əbvabü adabit-ticarət, bab 19, səh. 409, hədis 3

-Məkanında ticarət üçün oturduğu zaman desin:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ خَلَالًا طَيِّبًا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أَظْلَمَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ صَفْقَةٍ خَاسِرَةٍ وَيَمِينٍ كَاذِبَةٍ

“Əşhədu əllə iləhə illəllahu vəhdəhu lə şərikə ləh və əşhədu ənnə Muhəmmədən əbduhu və rasuluh. Allahummə inni əsəlukə min fəzlikə hələlən tayyibən və əuzu bikə min ən əzlimə əv uzləmə və əuzu bikə min safqatin xasiratin və yəminin kəzibəh.

Furu əl-Kafi, c. 5, Kitab əl-məişət, “Min zikrilləhi Taala fis suq” babı, səh. 156, hədis 1

-Bir mal almaq istədikdə belə desin:

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا دَائِمُ يَا رَوْوْفُ يَا رَحِيمُ أَسْأَلُكَ بِعِزَّتِكَ وَفُؤَدَتِكَ وَمَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ أَنْ تَقْسِمَ لِي مِنَ التِّجَارَةِ الْيَوْمَ أَعْظَمَهَا رِزْقًا وَأَوْسَعَهَا فَضْلًا وَخَيْرَهَا عَاقِبَةً فَإِنَّهُ لَا خَيْرَ فِيمَا لَا عَاقِبَةَ لَهُ

“Ya Həyyu ya Qayyumu ya Daimu ya Rəufu ya Rahim əsəlukə biizzətikə və qudrətikə və mə əhəta bihi ilmukə ən təqsimə li minət ticarətil yəumə əəzəməhə rizqan və əvsəəhə fəzlən və xayrahə əqibətən fəinnəhu lə xayra fimə lə əqibətə ləh”.

Həmin, “Əl-qəvlu ində mə yəştəri lit-ticarət” babı, səh. 157, hədis 3

-Malı aldığı zaman təkbir deyib sonra üç dəfə dua etsin:

اللَّهُمَّ إِنِّي اشْتَرَيْتُهُ أَلْتَمِسُ فِيهِ مِنْ فَضْلِكَ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ فَاجْعَلْ لِي فِيهِ فَضْلًا اللَّهُمَّ إِنِّي اشْتَرَيْتُهُ أَلْتَمِسُ فِيهِ مِنْ رِزْقِكَ اللَّهُمَّ فَاجْعَلْ لِي فِيهِ رِزْقًا

“Allahummə inniştəryətəhu əltəmisu fihi min fəzlikə fəsalli ələ Muhəmmədin və ali Muhəmməd. Allahummə fəcəl li fihi fəzlən. Allahummə inniştəryətəhu əltəmisu fihi min rizqik. Allahummə fəcəl li fihi rizqan”.

Həmin, səh. 156, hədis 1

Məsələ 72: Alqı-satqıda məkrüh sayılan işlər:

- Satıcının öz malını tərifləməsi;
- Alıcının almaq istədiyi malı pisləməsi;
- Alqı-satqı zamanı and içmək. Şübhəsiz, əgər yalandan and içərsə, günaha da düşmüş olar.
- Satıcının malın eybini deməməsi və ya malın eybinin görünmədiyi məsələn, qaranlıq yerdə satması. Təbii olaraq, bu işlərdən hər biri ürfün nəzərində gəşş sayılarsa, haramdır.¹
- Mömin bir malı almaq istədikdə, onların alqı-satqısının baş tutmasına ümid varsa², başqa bir şəxsin o malı almaq üçün alqı-satqıya qoşulması məkrühdür. Əksinə, bu iş müstəhəb ehtiyata əsasən, tərək olunsa yaxşıdır.³ Lakin alqı-satqının iki tərəfindən biri (satıcı və ya alıcı) öz fikrindən dönərsə və ya insan onların arasındakı alqı-satqının baş tutmayacağını bilərsə, belə alqı-satqıya daxil olmaq məkrüh deyil.

Qeyd etmək lazımdır ki, burada qeyd olunan məkrühlük malın hərraca çıxarıldığı, bir nəfərin onu baha, digərinin isə ucuz qiymətə almaq niyyətində olduğu sövdələşmələrə şamil olunmur.

- Alqı-satqı baş tutduqdan sonra alıcının qiyməti aşağı salmaq istəməsi. Təbii ki, satıcı razı olmazsa, alıcı alqı-satqı zamanı təyin olunan qiyməti ödəməlidir.
- Şəhər əhalisindən olan şəxsin alqı-satqı işində tanımadığı və gəlmə təciirlərin vəkili olması. Bu iş müstəhəb ehtiyata əsasən, tərək edilməlidir.
- Mömin şəxsdən ehtiyacından artıq mənfəət əldə etməsi.
- Alqı-satqıda ona yaxşılıq və xeyirxahlıq edəcəyinə söz vermiş şəxsdən mənfəət əldə etməsi.
- Başqa bir mülk almayacağı təqdirdə öz mülkünü satması. Deməli, bir mülkü almaq üçün digərini (torpaq sahəsi, ev, bağ, bostan) satmaq məkrüh deyil.

Qeyd etmək lazımdır ki, rəvayətlərdə təkid olunan bu duaların bir çoxu bir növ istixarə (xeyir tələb etmək) duası və Allahdan xeyir istəmək sayılır.

¹ Alqı-satqıda gəşş və onun bəzi hökmləri 33-36-cı məsələlərdə qeyd olundu.

² Şübhəsiz, əgər insan almaq niyyəti olmadan sadəcə mälə yuxarı qiymət təklifi verərək onun qiymətini qaldırmaq məqsədilə alqı-satqıya daxil olarsa, bu əməl fətvaya və ya vacib ehtiyata əsasən, haramdır və onun izahı 68-ci məsələdə qeyd olunmuşdur.

³ Məsələn, alıcı ilə satıcı alqı-satqının baş tutmasına ümid ediləcək şəkildə danışığı apardığı və malın qiymətini müəyyən etdikləri halda, başqası daha yüksək qiymət təklif etməklə, o möminin satıcı ilə alqı-satqı etməsinə mane olur. Yaxud alıcı və satıcının danışığı apardığı sözügedən alqı-satqıda üçüncü şəxs alıcıya başqa bir məhsul təklif edərək, həyata keçməkdə olan alqı-satqının baş tutmamasına səbəb olur.

- Xeyir və yaxşılığın uzaq olduğu rəzil və alçaq şəxslərlə alqı-satqı etmək
- Sübh azanından günəş çıxana kimi alqı-satqı ilə məşğul olmaq.
- Başqa tacirlərdən əvvəl bazara daxil olmaq.

Məkrüh peşələr

Məsələ 73: Aşağıdakı peşələrlə məşğul olmaq məkrüh sayılır (onların məkrüh olması şəxsin bu işləri özünə sənət və peşə kimi seçməsi halındadır):

- Qəssablıq;
- Kəfən satmaq;
- Yemək satmaq;
- Başqalarını həcəmət etmək;
- Sərf alqı-satqısı (qızıl və ya gümüşün qızıl və gümüşə satılması).¹

¹ Onun izahı “Sərf alqı-satqısı” bəhsində qeyd olunacaqdır.

Şəri müqavilələr

Şəri müqavilələrin əhəmiyyəti

Məsələ 74: Şəri müqavilələrin bir neçə növü, hər növün də özünə-məxsus hökmləri və təsirləri vardır.

- Bəzi hallarda insanların sövdələşmə niyyəti və məqsədi iki və ya daha çox müqavilə ilə həyata keçirilə bilər. Aydın ki, hər birini seçməklə insanlar müvafiq müqavilənin şərtlərinə əməl etməlidirlər;

Məsələn, heç bir əvəz almadan bir malı başqa birinin mülkiyyətinə keçirmək istəyən şəxs əgər hibə (bağışlama) müqaviləsindən istifadə edərsə, həmin malı qarşı tərəfə təhvil verməyincə o şəxs sahiblik hüququ qazanmaz. Lakin müsaliyə (razılaşma) müqaviləsindən istifadə edərsə, bu halda müqavilə bağlandıqdan sonra qarşı tərəfə təhvil verməzdən öncə də sözügedən mal həmin şəxsin mülkü hesab olunur.

- Bəzi hallarda insanın öz məqsədinə çatması üçün istifadə etdiyi müqavilələrin haram və batil olması mümkündür. Halbuki o, həmin yerdə başqa müqavilədən istifadə edərsə, alqı-satqısı doğru və caiz sayılacaqdır.

Bu baxımdan müqavilənin şərtləri və hökmlərindən xəbərdar olmağın çox böyük əhəmiyyəti vardır.

Şəri müqavilələrin növləri

Məsələ 75: Şəri alqı-satqı və müqavilələr iki ümumi qismə ayrılır:

- a) Həyata keçirilməsi üçün qarşı tərəfin qəbulunu zəruri bilən müqavilələr: alqı-satqı, icarə, müsaliyə, müzaribə, vəkillik, ariyə və vədiyə kimi.

Belə müqavilələrə *əqd* deyilir və onlar adətən ikitərəfli olur. Lakin bəzən əqd üç nəfər arasında bağlanan həvalə müqaviləsi kimi ikidən artıq şəxs arasında da bağlana bilər.

- b) Həyata keçirilməsi üçün qarşı tərəfin qəbuluna ehtiyac olmayan bir-tərəfli müqavilələr. Bunlara **iqə** deyilir¹ və cüalə müqaviləsi² də bu növdəndir.

Məsələ 76: Şəri əqdlər iki növə ayrılır:

- a) **Lazım əqd:** Şəri baxımdan alqı-satqını pozma haqqı kimi bəzi hallar istisna olmaqla, iki və ya daha çox müqavilə bağlayan tərəflərdən heç birinin digər tərəfin və ya tərəflərin razılığını almadan öz istəyi ilə alqı-satqını poza bilməyəcəyi əqd mənasındadır.
- b) **Caiz əqd:** Hər iki və ya bir neçə tərəfin və ya onlardan birinin öz istəyi ilə ləğv edə biləcəyi müqavilə mənasındadır. Vəkalət, hibə (bağışlama)³ və ariyə bu qəbildəndir.

Mövzunun davamında hər bir müqavilənin şərtləri və hökmləri ayrı-ayrı fəsillərdə müzakirə olunacaqdır.

¹ Eləcə də, borclunun borcunun silinməsi iqə növlərindən biri sayılır və borclunun onu qəbul etməsinə ehtiyac yoxdur.

² Cüalənin izahı ona aid olan fəsildə qeyd olunacaqdır.

³ Bəzi vəkalət və hibəyə aid olan məqamlarda əqd lazım olur, onlarla bağlı izah öz fəsillərində qeyd olunacaqdır.

Alqı-satqı (bey müqaviləsi)

Alqı-satqının tərfi və onunla bağlı məsələlər

Məsələ 77: Yayılmış ticarət növlərindən biri də alqı-satqıdır və bu zaman mal hər hansı bir əvəz müqabilində başqa birinin mülkiyyətinə ötürülür.

Alqı-satqıda öz malını müəyyən miqdar pul müqabilində başqasına verən və satan şəxsə *saticı*, qarşı tərəfə isə *alıcı* deyilir.

Satılmış mala ərəbcə məbii, muəvvəz, musmən və onun əvəzinə isə (məhsulun qiymət və dəyərində) səmən deyilir.¹

Məsələ 78: Alış verişin alqı-satqı adını alması və hökmlərinə şamil olması üçün həmin alqı-satqıda bir tərəfin malının satılan şey (məbii), digər tərəfin malının isə onun əvəzi və qiyməti (səmən) olması lazımdır.

Əksər alqı-satqılarda satılan şey (məbii) məhsul və onun qiyməti və ya əvəzi (səmən) puldur². Bu baxımdan satıcı və alıcı məlum olur.

Məsələ 79: Əgər alqı-satqının hər iki tərəfi məhsul və ya pul olarsa,³ bu halda alqı-satqı edən tərəflər o şeylərdən birini satılan məhsul (məbii), digərini isə onun əvəzi və qiyməti (səmən) olaraq nəzərdə tutsalar, məsələn, avtomobili qızıl müqabilində alqı-satqı etmək istəyən şəxslər qızıl avtomobilin dəyəri müqabilində olmasını niyyət etsələr, belə bir ticarət alqı-satqı adlanır.

Lakin iki tərəf mübadilə olunan məhsulun bir-birinin qiymət (səmən) və əvəzi (məbii) olduğunu nəzərdə tutmazlarsa, adətən, bu cür hallara məhsulların mübadilə olunması və ya dəyişdirilməsi deyilir. Bu alqı-satqının doğru olmasına, alqı-satqıların və mübadilələrin ümumi hökmlərinin ona şamil olunmasına baxmayaraq, alqı-satqı (bey müqaviləsi)

¹ Satışa *bey*, alışa isə *şərri* deyilir.

² Çox nadir hallarda pul məbii, məhsul isə onun əvəzi qismində ola bilər. Məsələn, yeni pul almaq üçün əvəzində qarşı tərəfə alqı-satqının qiyməti olaraq məhsul verməsi mümkündür.

³ Hər iki tərəfin pul olmasına misal olaraq, dinarın riala və ya köhnə pulun təzə pula dəyişdirilməsini göstərmək olar.

hesab edilmir və ona aid olunan (məclis ixtiyarı və heyvan ixtiyarı¹ kimi) hökmlər burada icra olunmur.

Alqı-satqının növ və qisimləri

Məsələ 80: Alqı-satqının müxtəlif qisimləri vardır. Onlardan ən mühümləri isə aşağıdakılardır:

a) Alqı-satqı müqaviləsinin məhsul (məbii) və ya onun əvəzinin (səmən) hər birinin müddətli və ya nağd olması baxımından növlərə ayrılması; Bu barədə izah və məsələlər “Məhsul və onun qiymətinin təhvil” , eləcə də “Nağd, nisyə, sələf və s.” kimi fəsillərdə qeyd olunacaqdır.

b) “Şərtli və ya şərtsiz” olması baxımından alqı-satqı müqaviləsinin növlərə ayrılması; Bu barədə izah və məsələlər “İxtiyarlar” bölməsində (şərt ixtiyarı və şərtədən qaçma ixtiyarı) qeyd olunacaqdır.

c) Alqı-satqı müqaviləsinin mal (məbii) və onun qiymətinin (səmən) hər birinin eyni-şəxsi və ya zimmədəki külli olması baxımından növlərə ayrılması.

Alqı-satqı və digər ticarətlərdə məhsul və onun qiymətinin hər birinin iki şəkildə alınıb satılması mümkündür:

a) Eyni-şəxsi

b) Zimmədəki külli

Bir çox məsələlərdə istifadə olunan bu iki terminin izahı növbəti bir neçə məsələdə nümunə şəklində izah olunacaqdır.

Eyni-şəxsi və ya zimmədəki külli məhsul

Məsələ 81: Müştəri məsələni, müəyyən xüsusiyyətlərə malik on kiloqram düyü alır. Sonra satıcı öz seçimi ilə sözügedən düyünü götürüb ona təhvil verir.² Əslində, satıcının öhdəsində olan müəyyən bir kisə düyü alqı-satqıya çıxmış, alqı-satqının baş verməsi ilə o, alıcıya qeyd olunan xüsusiyyətlərə malik bir kisə düyü borclu olmuşdur.

¹ Məclis ixtiyarı və heyvan ixtiyarı haqqında “Alqı-satqının pozula biləcəyi hallar” fəslində geniş izah veriləcəkdir

² Sözügedən məhsulun satıcının yanında olub-olmamasının və ya məhsulu elə alqı-satqı anında və ya bir neçə dəqiqə sonra təhvil verməsinin fərqi yoxdur.

Bu cür hallarda alınıb satılan məhsula “satıcının zimməsində olan kulli¹” deyilir.

Lakin əgər alqı-satqı zamanı əvvəl düyü kisəsi seçilib müəyyən olunarsa və alqı-satqı da həmin kisə üzərində həyata keçərsə, alınıb satılan məhsula “eyni-şəxsi” deyilir.

Məsələ 82: Öncəki məsələdə qeyd olunan misaldakı kimi bir çox məhsulların alqı-satqısı satıcının zimmədəki kulli və ya eyni-şəxsi şəklində həyata keçə bilər və misalda da qeyd olunan izaha əsasən, tərəflər arasındakı alqı-satqının keyfiyyəti bu iki qismi təyin edir².

Lakin ev və ikinci əl əşyalar kimi bəzi mallar adətən eyni-şəxsi olaraq alınıb satılır.

Zimmədəki kulli və ya eyni şəxsi şəklində olan qiymət

Məsələ 83: 81-ci məsələdə qeyd olunan bölgü qiymət haqqında da keçərlidir. Belə ki, əgər alqı-satqı zamanı məhsulun qiyməti pul və ya müəyyən bir məhsul şəklində olarsa, məsələn, müştəri alqı-satqıdan əvvəl satıcıya 10 minlik əskinas verib “malı həmin pula aldım” deyərsə, bu hala “qiymət eyni-şəxsidir” deyilir.

Lakin əgər müştəri məsələn, məhsulu min manata alarsa, sonra min manatı da cibindən çıxarıb satıcıya verərsə (əslində alqı-satqının həyata keçməsi ilə alıcı satıcıya min manat borclu olmuşdur), müəyyən bir pul üzərindən alqı-satqı həyata keçmədiyi üçün belə qiymətə “zimmədəki külli” deyilir. Burada müştərinin nəzərində hər hansı bir müəyyən pulu nəzərdə tutub-tutmaması, eləcə də pulu alqı- satqı zamanı və ondan bir neçə an sonra ödəyib-ödəməməsinin arasında heç bir fərq yoxdur.^{3 4}

¹ Burada kulli sözünün mənası məhsulun topdan və çox miqdarda satışı deyil, əksinə, zimmədəki kulli “eyni şəxsi”nin müqabilində işlənir və onun izahı mətnə qeyd olunmuşdur.

² Bu bölgüdəki “zimmədəki kulli”dən məqsəd alqı-satqının baş tutması ilə şəxsin öhdəsinə gələn borcdur. Lakin əgər alqı-satqıdan öncə şəxsin borcu olarsa və bu borcu satmaq istəyərsə, məsələn, birindən alacağı olan şəxs onu özünə və ya üçüncü bir şəxsə satmaq istəyərsə, “Borc” fəslində “Borcun satılması” bəhsində qeyd olunan özünəməxsus hökmlər ona şamil olunur.

³ Nəgd alqı-satqı zamanı satıcının razılığı ilə alıcının bir müddət sonra pulu ödəməsi və ya nisyə alqı-satqılar buna misal ola bilər.

Qeyd etmək lazımdır ki, nisyə alqı-satqı zamanı həmişə qiymət zimmədəki kulli şəklində olur və sələf alqı-satqısındakı məhsul da həmişə zimmədəki kulli sayılır. Alqı-satqıda qiymət və ya malın təhvilinin gecikdirilməsi ilə bağlı mövzular 194 və 195-ci məsələlərdə qeyd olunmuşdur.

⁴ Müştəri məhsulu aldıqdan sonra onun pulunu kartla ödəyərsə (post terminalla) bu halda, məhsul eyni-şəxsi deyil, zimmədəki kulli hesab olunur.

Müəyyən olunmuş kulli şəkildə olan qiymət və ya məhsul

Məsələ 84: Bəzən məhsulun alqı-satqısı müəyyən olunmuş kulli şəkildə həyata keçirilir və bu, o deməkdir ki, mövcud olan müəyyən bir məhsulun (eyni-şəxsi) bir hissəsi alınıb satılır.

Məsələn, müştəri marketdəki müəyyən bir düyü kisəsindən sadəcə üç kilosunu alarsa, bu halda kisədəki düyüdən dəqiq hansı üç kilonu alması məlum olmasa da, alqı-satqı müəyyən bir malın bir hissəsinə şamil olunur, qızıl mağazasında mövcud olan eyni şəkili beş sikkə qızıldan birini əvvəlcədən müəyyən etmədən satın alması da bu qəbildəndir. Bu izah eynilə qiymət haqqında da keçərlidir.

Əksər hallarda sonrakı məsələlərdəki müəyyən olunmuş kulli eyni-şəxsi hökmündədir.

Alış-verişin doğruluğu

Alış-verişin doğru şəkildə həyata keçməsi üçün bir sıra şərtlərə riayət olunmalıdır ki, onlardan bəziləri sırf alqı-satqının özü ilə, bəziləri alıcı və satıcı ilə, bəziləri isə satılan mal və onun qiyməti ilə bağlıdır və onların hər birinin hökmü sonrakı məsələlərdə qeyd olunacaqdır.

Sırf alqı-satqı ilə bağlı hökmlər (Satış müqaviləsi)

Məsələ 85: Alqı-satqının özü (satış müqaviləsi və ya əqdi) aşağıdakı şərtlərə malik olmalıdır:

- Təklif və qəbul həyata keçməlidir;
- Təklif və qəbul arasında zaman baxımından fasiləsizliyə (muvalat) riayət olunmalıdır;
- Təklif və qəbul arasında uyğunluq olmalıdır;
- Alqı-satqı hələ baş verməmiş və ya naməlum olan hər hansı bir hadisədən asılı olmamalıdır.
- Alqı-satqı müddətli və müvəqqəti olmamalıdır.

Sonrakı məsələlərdə onların izahı veriləcəkdir.

1. Təklif və qəbul həyata keçməlidir;

Məsələ 86: Alqı-satqı (satış müqaviləsi) təklif və qəbullarla həyata keçir. Təklif və qəbulun mənası bəhsin davamında misal şəkildə qeyd

olunacaqdır.¹

Təklif və qəbul iki şəkildə həyata keçir: sözlə (ləfzi) və əməli şəkildə. Sonrakı məsələlərdə onlar barəsində izah veriləcəkdir.

a) Ləfzi təklif və qəbul

Məsələ 87: Məqsədi bildirən hər hansı bir sözlə ləfzi təklif və qəbul həyata keçir. Məsələn, satıcı malını satmaq niyyəti ilə “satdım” və ya “sənin mülkünə keçirdim”, yaxud “mübadilə etdim” deyərsə, bu halda satmaq məqsədi ilə təklif həyata keçmişdir və alıcı alış niyyəti ilə “aldım”, “qəbul etdim” və ya “öz mülkümə keçirdim” deyərsə, bununla da qəbul baş tutmuş sayılır.

Bu və bu kimi sözlər *alqı-satqı siğəsi* adlanır.

Məsələ 88: Əgər əvvəl müştəri almaq məqsədilə “aldım” deyərsə, sonra isə satıcı “qəbul etdim” və ya “satdım” deyərsə, bunun maneəsi yoxdur, təklif və qəbul doğru şəkildə həyata keçmişdir.

Məsələ 89: Öncəki məsələlərdəki izahdan da məlum olduğu kimi, alqı-satqı siğəsinin ərəbcə oxunması zəruri deyil və onu hər hansı bir dildə oxumaq kifayət edir.

b) Əməli təklif və qəbul

Alqı-satqı siğəsi dilə gətirilmədən alqı-satqıda baş tutan əməli təklif və qəbulun müxtəlif növləri vardır. Onlardan bəziləri sonrakı bəhslərdə bəyan olunacaqdır.

Məhsul və onun qiymətinin (muatət) mübadiləsi yolu ilə təklif və qəbulun həyata keçməsi

Məsələ 90: Alqı-satqının hər iki tərəfi alıb satmaq niyyəti ilə məhsul və onun qiymətini və ya onlardan birini mübadilə etməklə alqı-satqını həyata keçirə bilər və ona Muatət alqı-satqısı və ya satışı deyilir.

Muatət alqı-satqısı üç cür həyata keçə bilər:

1. Satıcı satış məqsədi ilə məhsulu alıcıya verdikdə, müştəri onu alış məqsədi ilə alarsa, burada məhsulun mübadiləsi ilə alqı-satqı həyata keçmiş sayılır və alıcı onun qiymətini ödəməlidir.²

¹ Sadə dillə desək, alqı-satqı müqaviləsində təklif və qəbulun həyata keçməsinin mənası alıcı və satıcının alış-veriş həyata keçirmək üçün alqı-satqını bildirən hər hansı bir sözü işlətməsi və ya işi həyata keçirməsidir.

² Məhsul və ya onun qiymətinin nağd və ya müddətli olması başqa bir məsələdir və onun izahı məhsul və onun əvəzinin ödəmə zamanı kimi növbəti bəhslərdə qeyd olunacaqdır.

2. Alıcı malın əvəzini məsələn, pulu, alış məqsədilə satıcıya verdikdə satıcı da elə bu məqsədlə onu qəbul edərsə, bu pulun mübadiləsi ilə alqı-satqı baş tutmuşdur və satıcı məhsulu müştəriyə təhvil verməlidir.
3. Satıcı satış məqsədilə məhsulu alıcıya verərsə və alıcı da alış məqsədilə satıcıya pul ödəyərsə, burada hər ikisinin (məhsul və onun qiymətinin) mübadiləsindən sonra alqı-satqı həyata keçmiş sayılır.¹

Təklif və qəbulun yazılı şəkildə olması

Məsələ 91: Satıcı və alıcı mətn yazmaqla, məsələn, 87-ci məsələdə qeyd olunan alqı-satqı siğəsinin mətnini yazmaqla və ya alqı-satqı mətnini imzalamaqla alqı-satqını gerçəkləşdirə bilərlər və burada yazılan mətnin rəsmi və qeyri-rəsmi olması arasında heç bir fərq yoxdur. Təbii ki, bu, alqı-satqı niyyəti ilə edilməlidir.

Təklif və qəbul haqqında əlavə məsələlər

Məsələ 92: Əməli sövdələşmə hökmləri ləfzi alqı-satqı hökmləri ilə eynidir, öncəki və sonrakı məsələlərin hər biri onların hər ikisinə şamildir.

Məsələ 93: Təklif və qəbulun eyni məkanda aparılması zəruri deyil. Bu baxımdan alqı-satqının iş və ya mobil telefonla, ləfzi şəkildə və ya mətni göndərməklə, yaxud internet vasitəsilə, hətta məktub yazmaqla və s. həyata keçməsi doğrudur. Təbii ki, alqı-satqının şərtlərinə o cümlədən, 97-

¹ Daha dəqiq desək, birinci bənddə müştəriyə malın verilməsi təklif, müştərinin onu alması isə qəbul sayılır. Deməli, müştəri məhsulu almaqla onun sahibi olur və əgər onun əvəzi (səmən) öhdəsində olarsa, adətən, bu kimi hallarda belədir, satıcıya o məbləğdə borclu olacaqdır. İkinci bənddə malın qiymətinin satıcıya ödənilməsi təklif, onu almaq isə qəbul sayılır. Odur ki, satıcı pulu (səmən) götürməklə, onun sahibi olur və bundan sonra məhsul eyni-şəxsidirsə, müştəri onun sahibi olur, əgər zimmədəki kulli olarsa, satıcı malın qiymətini almaqla, alıcıya məhsul borcu olur.

Üçüncü bənddə onlardan (məhsul və ya onun qiyməti) birinin mübadiləsi ilə alqı-satqı hələ tamamlanmamış sayılır, Satıcı və alıcıdan heç biri məhsul və onun qiymətinin sahibi olmurlar. Əlbəttə, bəzi hallarda təklif və qəbuldan başqa, alqı-satqının hər iki tərəfinin malik olması ilə bağlı başqa şərtlər də mövcuddur. Məsələn, sərf (qızılın və ya gümüşün qızıl və ya gümüşə dəyişdirilməsi) alqı-satqısı zamanı məhsul və onun qiyməti tərəflər bir- birindən ayrılmamış təhvil verilməlidir. Onun izahı öz bəhsində qeyd olunacaqdır.

ci məsələdə qeyd olunan muvalata riayət olunmalıdır.¹

Məsələ 94: Sövdələşmənin ləfzi, əməli təklif və qəbulun birləşməsi ilə həyata keçməsinin maneəsi yoxdur.

Deməli, əgər satıcı qarşı tərəfə “filan məhsulu filan miqdar müqabilində satdım” deyərsə, o da alış məqsədilə həmin məhsulu öz yerindən götürərsə və ya alış niyyəti ilə satıcıya pul verərsə, bu halda alqı-satqı doğru sayılır.

Məsələ 95: Əgər müştəri məhsulu sifariş verərsə, məsələni, satıcı topdan satışla məşğul olan şəxsə “filan qiymətə olan filan maldan 100 ədəd mənim üçün göndər” deyərsə və sifariş verməkdə məqsəd almaq, satıcının isə onu qəbul etməkdə məqsədi satmaq olarsa, sifariş verilməsi və onun qəbulu ilə alqı-satqı baş tutmuş sayılır.²

Lakin sifarişdə məqsəd alış olmazsa, məsələni, məhsulu təhvil zamanı pulla və ya başqa vasitə ilə alqı-satqı etmək istəyərsə, bu halda sifariş verməklə alqı-satqı gərçəkləşmiş sayılır.

Məsələ 96: Rəsmi və hüquqi qeydiyyat alqı-satqının doğru sayılması üçün şərt deyil və əgər iki nəfər arasında şəri müqavilə bağlansa, hətta şifahi və qeyri-rəsmi olsa belə doğrudur və məsuliyyəti vardır.

2. Təklif və qəbul arasında zaman baxımından fasiləsizliyə riayət olunmalıdır

Məsələ 97: Alqı-satqı zamanı təklif və qəbul arasında zaman baxımından fasiləsizliyə riayət olunmalıdır. Yəni, satıcı fikrindən dönməmiş alıcı onu qəbul etməlidir. Bu səbəbdən, əgər satıcı məsələni, “satdım” deyərsə, alıcı satıcı fikrindən dönənədək qəbul etdiyini elan etməzsə və sonra “aldım” deyərsə, bu halda alqı-satqı baş tutmamışdır.

Lakin əgər satıcı alıcı “aldım” deyənədək öz fikrindən dönməyib onun qəbul etməsini gözləyərsə, alqı-satqı doğru sayılır.

¹ Bu bölmədə qeyd olunan alqı-satqının düzgünlüyünün ümumi hökmlərinə riayət etməklə yanaşı, nisyə alqı-satqı, sələf satışı, sərf satışı kimi bəzi xüsusi hökmlərə də riayət etmək lazımdır və onların hər birinin hökmü müvafiq bəhsdə qeyd olunmuşdur.

² Şübhəsiz, alqı-satqının doğru olması üçün onun digər şərtlərinə də riayət olunmalıdır. Deməli, əgər məhsul və onun qiymətinin hər ikisi öhdəlikdə və müddətli olarsa, 195-ci məsələdə qeyd olunduğu kimi alqı-satqı batil sayılır. Lakin əgər alqı-satqı nağd olarsa və tərəflər bir-birinin razılığı ilə məhsul və pulu təxirlə təhvil verərsə bunun maneəsi yoxdur. Təbii ki, sərf alqı-satqısının xüsusi hökmü vardır və 263-cü məsələdə buna işarə olunmuşdur.

3. Təklif və qəbul arasında uyğunluq olmalıdır

Məsələ 98: Alqı-satqı zamanı alıcının qəbulu, əmtəənin qiyməti və xüsusiyyətləri, həmçinin alqı-satqının digər şərtləri baxımından satıcının təklifi ilə uyğunluq təşkil etməlidir. Bu baxımdan, aşağıdakı kimi hallarda alqı-satqı doğru deyil:

- Satıcı "Bu **çadra** parçasını sənə yüz manata satıram" deyərsə, alıcı isə "Bu **köynək** parçasını səndən yüz manata alıram" deyərsə;
- Satıcı "Bu çadra parçasını sənə **yüz** manata satıram" deyərsə, alıcı isə "Bu çadra parçasını səndən **doxsan** manata alıram" deyərsə;
- Satıcı "Bu evi beş yüz min manata bu şərtlə satıram ki, evin sənədləşdirilməsi kimi əlavə xərclər alıcının öhdəsində olsun" deyərsə, ancaq alıcı isə "Bu mənzili beş yüz min manata bu şərtsiz alıram" və ya "Bu mənzili bu şərtlə beş yüz min manata alıram ki, bütün əlavə xərclər evi satanın öhdəsində olsun" deyərsə.¹

Məsələ 99: Əgər müştəri satıcının təklif zamanı və ya alqı-satqıda qeyd etdiyi bəzi şərtlər və xüsusiyyətləri təkcə formal və zahiri baxımdan qəbul edərsə, bu zaman onun niyyəti ciddi olmazsa, alqı-satqı baş tutmamış sayılır. Mal və onun qiyməti heç bir tərəfin mülkiyyətinə keçmir və müştərinin özünü o malın sahibi hesab etmək haqqı yoxdur.²

Sözsüz, müştərinin niyyətindən xəbərdar olmayan satıcı onun alqı-satqının ciddi və həqiqi olmasından xəbər verən sözünün və ya əməlinin zahirinə əsasən, alqı-satqını düzgün hesab edə bilər.

Eləcə də, alıcı əgər alqı-satqı bitdikdən sonra hər şeyin formal xarakterli olduğunu iddia edərsə, satıcı onun sözünə inanmadığı halda, alqı-satqının zahiri baxımdan ciddi olmasını nəzərə alaraq, alqı-satqını doğru hesab edə bilər.

4. Alqı-satqı hələ baş verməmiş bir işdən və ya naməlum bir şeydən asılı olmasın

Məsələ 100: Alqı-satqı zamanı alqı-satqının hələ baş verməmiş hadisədən asılı olması doğru deyil.

Burada alqı-satqı zamanı hansısa bir işin gələcəkdə baş verməsinin

¹ Bu barədə geniş izah "Minhac əs-salehin" kitabının 2-ci cildində, məsələ 54-də qeyd olunmuşdur.

² Hərçənd mülkiyyəti təsdiqləyən qanuni sənədi olsa belə.

məlum olması ilə, məsələn, satıcının “ayın əvvəli gəlib çatdıqda bu malı sənə sataram” deməsi ilə hansısa bir işin baş verməsinin məlum olmaması, məsələn, satıcının “nə vaxt oğlum olsa, bu qız uşağına aid olan geyimləri sənə sataram” deməsi arasında heç bir fərq yoxdur.¹

Məsələ 101: Alqı-satqının alış-veriş zamanı hələ baş verməsi məlum olmayan hər hansı bir şeydən asılı olması doğru deyil.

Bu səbəbdən əgər satıcı satış məqsədi ilə “Əgər evdə bu kitabdan varsa, onu sənə satıram” deyərsə və bu halda onun evdə həmin kitabdan olub-olmamasından xəbəri olmazsa, alqı-satqı doğru sayılmaz.

Alqı-satqı müddətli və müvəqqəti olmasın

Məsələ 102: Əgər satıcı malı yalnız müvəqqəti olaraq satarsa, belə ki, bir müddətdən sonra alıcı artıq onun sahibi olmazsa, belə alqı-satqı batildir. Şübhəsiz, satıcı müəyyən müddətə bağlı olmadan məhsulu satarsa və satış zamanı alqı-satqını müəyyən vaxtda pozmaq haqqına malik olmağı və ya müəyyən vaxtda malı yenidən almaq (dərbaz) üçün vəkil olmağı şərt qoyarsa, alqı-satqı doğru sayılır.

Məsələ 103: Ticarət mərkəzləri və ya yaşayış obyektləri və bu kimi məkanlar əgər ilin müəyyən fəslə, məsələn, bahar fəslə üçün satılırsa, belə ki, hər iki tərəfin məqsədi bu yerlərin hər il başqa fəsillərdə deyil,² yalnız bahar fəslində alıcının malı sayılırsa, alqı-satqı müddətli satış hesab olunur və batildir.³

Satıcı və alıcının şərtləri

Məsələ 104: Alqı-satqı zamanı satıcı və alıcıda aşağıdakı şərtlər olmalıdır:

1. Alqı-satqını öz ixtiyarı ilə etməlidirlər.

¹ Təbii ki, əgər alqı-satqının özü də ciddi olub asılı olmazsa, lakin alqı-satqı zamanı bəzi şərtlər qoyularsa, “şərtin xüsusiyyətləri” bölümündə qeyd olunan izahla alqı-satqı doğru sayılır.

² Bu mənada ki, həmin mülk satıcının öz malı sayılsın və ya həmin şəxs onu əvvəllər digər fəsillər üçün başqalarına satmış və ya satmaq niyyətində olsun.

³ Qeyd etmək lazımdır ki, bu hədəfin həyata keçməsinin şəri yolu budur: satıcı həmin məkanı dörd nəfərə şərik olaraq satsın və şərt qoysun ki, filan fəsildən başqa digər fəsillərdə mülkü başqasının ixtiyarına qoysun və ya satış zamanı onların hər biri üçün mülkün istifadəsində bir-biri ilə razılaşmağı şərt qoysun. Şəriклиyin mənası budur ki, həmin şey iki və ya daha artıq nəfərə aid olur və burada hər kəsin payı ayrı və başqalarından fərqlidir.

2. Satıcı malın, alıcı isə malın qiymətinin sahibi olmalı və ya onların alqı-satqısını icra etmək icazəsi olmalıdır.
 3. Məhcur (öz malından istifadəsi qadağan olunan şəxs) olmamalıdır.
 4. Alqı-satqı etmək fikrində olmalıdırlar.
- Bu şərtlərin hər birinin hökmləri gələcək məsələlərdə qeyd olunacaqdır.

1. Alqı-satqını öz ixtiyarı ilə etməlidirlər

Məsələ 105: Alqı-satqının düzgün olması üçün alıcı və satıcı öz istək və ixtiyarları ilə alqı-satqı etməli, heç kəs onlardan birini və ya hər ikisini alqı-satqı etməyə məcbur etməməlidir. Buna görə də, alqı-satqını yerinə yetirməyə məcbur olan şəxsin alqı-satqısı batildir.

Burada məcbur etmək və məcbur etmək hökmündə olmağın mənası budur: Bir şəxs digərinə elə alış və ya satış əmri verir ki, həmin şəxs buna qarşı çıxıb alqı-satqı etmədiyi təqdirdə əmr edənə və ya digərinin onun canına, mənəviyyatına, malına və nüfuzuna haqsız yerə zərər vürməsindən qorxur. İstər həmin şəxsin əmri təhdid, hədə-qorxu, xəbərdarlıq və bu kimi şeylərlə yanaşı olsun, istərsə də yox.

Bu barədə geniş izah sonrakı məsələlərdə qeyd olunacaqdır.

Məsələ 106: Öncəki məsələdə qeyd olunan məcbur etmək və məcbur etmək hökmündə olmaqla bağlı iki nöqtəyə diqqət etmək lazımdır:

a) **Zərər və ziyan adi insanın dözə biləcəyi həddə olmasın**¹. Belə ki, məntiqi olaraq, onu alqı-satqı etməyə məcbur olan şəxs hesab etsinlər.

Şübhəsiz, zərər və ziyanın yetişəcəyindən qorxmaq dedikdə, başqası tərəfindən yalnız həmin (əmr olunan) şəxsə zərər yetişməsinə şamil olunmur. Belə ki, başqasının ona əmr etdiyi alqı-satqını yerinə yetirmədiyi təqdirdə, onun üçün önəmli olan digər yaxınlarına qarşı tədbir görəcəyindən də qorxarsa, yenə də qeyd olunanları nəzərə alaraq icbar halı və icbar hökmündə olan hallar baş vermiş sayılır.

İnsanı alqı-satqı etməyə əmr edən şəxsin və ya digərinin onun ailə üzvlərindən birinə zərər verəcəyindən və ya övladını ondan ayıracağından qorxarsa, ona (əmr olunan şəxsə) maddi ziyan dəyməsə belə, psixoloji ziyan (övladdan ayrılıq və ya ona zərər vurmaq) dəyməsi nəzərə alınmalıdır və adətən, bu, dözülməz zərərlərdəndir.

¹ Bu, zərər və ziyan şiddət və zəiflik, həmçinin şəxslərin dözümlülük səviyyəsi baxımından fərqlənir.

b) **Zərər və ziyandan qorxmaq insanın alqı-satqı etməsində təsirli olsun.** Buna görə də, əgər insan alqı-satqını yerinə yetirmədiyi surətdə başqasının ona zərər verməsindən qorxarsa, lakin bununla yanaşı həmin şəxsin alqı-satqı etməkdə başqa məqsədi olarsa və qorxu üzündən o alqı-satqını gerçəkləşdirməzsə, bu halda alqı-satqı icbari sayılmaz.

Məsələ 107: Məcburiyyət və bu hökmdə olan digər işlər o zaman baş tutur ki, kömək almaq, qaçmaq, alqı-satqı etməmək üçün tövriyyə etmək kimi çıxış yolu olmasın və ya bu iş həddən ziyadə məşəqqətli və adətən dözülməz olan çətin işlərdən olsun.

Odur ki, alqı-satqı zamanı qəti məqsəd olmazsa, məcburilik reallaşmır.¹

Məsələ 108: Əgər insan başqa bir şəxsin ona zərər vuracağından, məsələn, heysiyyətinə xələl gətirəcəyindən qorxaraq qarşı tərəfin və ya digər şəxsin əmr və icbari olmadan alqı-satqı edərsə, belə alqı-satqı icbari deyil və alqı-satqının digər şərtlərinin mövcudluğu ilə doğru hesab olunur.

Eynilə, yoxsulluq kimi çıxılmaz şərait səbəbilə alış və ya satış etməyə məcbur olarsa, qeyd olunan alqı-satqı hərçənd həmin malın satışı bazar qiymətindən bir az aşağı və ya alış bazar qiymətindən artıq olsa belə, səhihdir.

Məsələ 109: Əgər insan bir nəfərin ona zərər vurmasından qorxaraq alış və ya satış edərsə, lakin şəri baxımdan o zərərin həmin şəxsə vurulması onun cəzasıdırsa, yerinə yetirilmiş alqı-satqı icbari deyil və alqı-satqının digər şərtlərinin mövcudluğu ilə doğru hesab edilir.

Deməli, məsələn, qisas olunmalı insana öldürülənin vəlisi “bu alqı-satqını yerinə yetir, yoxsa səndən qisas alaram” desə və ya şəri baxımdan haqqını tələb etmək iqtidarında olan borc sahibi borclu şəxsə “bu alqı-satqını etməsən, borcunu tələb edəcəyəm” desə, insan qisas olunmağın və ya borcun tələb olunmasının qorxusu ilə alqı-satqı edərsə, belə alqı-satqı icbari sayılmaz.

Məsələ 110: Əgər insana bir alqı-satqını etmək vacibdirsə, lakin o, bu alqı-satqını etməkdən imtina edirsə, onu alqı-satqıya məcbur etdikləri təqdirdə alqı-satqı icbari olmaz və alqı-satqının digər şərtlərinin mövcudluğu ilə düzgün sayılır.

Məsələn, insana müəyyən əqd zamanı qoyulan şərtə görə məhsulu

¹ Narahatlıq, qorxu, qəflət və ya xəbərsizlik və cahillik kimi amillərin bu yollardan istifadə edilməsinə mane olması istisnadır və bu halda digər şərtlərlə icbarilik reallaşır.

satmaq vacibdirsə və o, həmin məhsulu satmaq istəməzsə, belə hallarda onu satmağa məcbur etmək olar.

Məsələ 111: Əgər satıcı və ya alıcını haqsız yerə alqı-satqı etməyə məcbur edərlərsə, lakin alqı-satqıdan sonra öz ixtiyarı ilə razı olarsa, məsələn, “razı oldum” deyərsə, alqı-satqı doğrudur. Hərçənd müstəhəb ehtiyat budur ki, alqı-satqını yenidən icra etsinlər.

2. Mal və onun əvəzinin sahibi və ya sahibinin hökmündə olsunlar

Məsələ 112: Eyni-şəxsi¹ alqı-satqısında alıcı və satıcının şərtlərindən biri də budur ki, onlardan hər biri mübadilə etmək istədikləri mala (məhsul və onun qiymətinə) nisbətdə aşağıdakı üç haldan birində olsun:

- a) Özünü onun sahibi olsun².
- b) Sahibin şəri vəlisi olsun. Yetkinlik yaşına çatmamış övladının əmlakına nisbətdə atanın qəyyumluğu kimi.
- c) Alqı-satqı zamanı sahibin vəkili olsun və ya sahib ona alqı-satqı etmək icazəsini³ vermiş olsun.

Bundan başqa hallarda baş tutan alqı-satqı füzuli alqı-satqı sayılır və onun bəzi hökmləri sonradan qeyd olunacaqdır.

Məsələ 113: Malın və onun əvəzinin zimmədəki külli olduğu alqı-satqının düzgünlük şərtlərindən biri də budur ki, öhdəsindəki alqı-satqını başqası üçün icra edən şəxsin onu yerinə yetirməsi üçün həmin sahib tərəfdən icazəsi və ya vəkilliyi olmalı və ya həmin şəxsin şəri vəlisi olmalıdır. Əks halda sonrakı səhifələrdə qeyd olunduğu kimi alqı-satqı füzuli alqı-satqısı hökmündə olacaqdır.

Füzuli alqı-satqısı və onun hökmləri

Başqasının malının eyni-şəxsi kimi satılması

Məsələ 114: Əgər insan başqasının malını füzuli⁴ şəkildə satarsa,⁵ mal

¹ Alqı-satqıda eyni-şəxsinin mənası və onun zimmədəki kulli ilə fərqi 81-83-cü məsələlərdə qeyd olunmuşdur.

² Aydındır ki, alqı-satqının doğru olması üçün digər şərtlər, məsələn, hər iki tərəfin məhcur olmamasına (üçüncü şərt) da riayət olunsun.

³ Sonrakı məsələlərdə də izah olunduğu kimi bəzi hallarda sahibin razı olduğundan əmin olmaq alqı-satqının icazəli olması üçün kifayət edir.

⁴ İzahı 112-ci məsələdə qeyd olunmuşdur.

⁵ Qeyd etmək lazımdır ki, müzaribə və şəriklik müqaviləsində alqı-satqının füzuli olmasının xüsusi hökmü vardır və “Müzaribə” və “Şəriklik” bəhsində bəyan olunacaqdır.

sahibi¹ onun satılmasına razı olmadığı və alqı-satqıdan sonra ona icazə də vermədiyi surətdə alqı-satqı batil sayılır. Lakin əgər razı olub icazə verərsə, alqı-satqı səhihdir.²

Məsələ 115: Əmlak sahibinin füzuli alqı-satqıya icazə verdiyi hallarda alqı-satqının düzgünlüyü mülk sahibinin icazə verdiyi vaxtdan deyil, alqı-satqının reallaşdığı vaxtdan hesablanır.

Deməli, bir baş qoyunun alqı-satqısından bir ay sonra sahibi bu alqı-satqıya razı olarsa, qoyunun bu müddətdəki süd və yunu müştəriyə məxsusdur, eləcə də əgər onun əvəzi məhsuldursa, bu halda ondan gələn mənfəət də alqı-satqı zamanından etibarən, qarşı tərəfə aiddir.

Məsələ 116: Mülk sahibinin (füzuli olaraq malı satılan şəxs) alqı-satqıdan sonra icazə və ya imtinası iki şəkildə ola bilər:

- a) Əvvəlcə alqı-satqıya icazə verir, sonradan peşman olub ondan imtina edərsə, bu cür imtina təsirsizdir və alqı-satqı düzgündür.
- b) Əvvəlcə alqı-satqıya icazə verməyib, sonradan peşman olub icazə verərsə, məşhur nəzərə əsasən, bu cür alqı-satqı təsirsizdir. Lakin bu hökm işkalsız deyil və vacib ehtiyata əsasən, burada ehtiyat tərk olunmamalıdır.

Məsələ 117: Fərdin dilinə gətirmədiyi halda qəlbinin razı olması icazə sayılmaz. Buna görə də:

- a) Əgər füzuli alqı-satqı baş tutarsa və sahibi xəbərdar olduqdan sonra razı olarsa, lakin bunu dilinə gətirməzsə, onun bu razılığı alqı-satqının düzgünlüyü üçün kifayət deyil.
- b) Əgər insan sahibin bu alqı-satqıya razı olduğunu bilərsə, amma ondan icazə almamış malını satarsa, bu da füzuli alqı-satqı sayılır.

Məsələ 118: Füzuli alqı-satqıda razılığın aşağıdakı şəkildə göstərilməsi kifayət edir:

- a) Açıq şəkildə sözlərində razı olduğunu bildirsin. Məsələn, sahib “alqı-satqıya icazə verdim”, “razı oldum”, “imzalayıram” desin.
- b) Üstüörtülü şəkildə razı olduğunu bildirsin. Məsələn, alqı-satqını imzalamamışdan əvvəl sahib “Allah sənə bərəkət versin” desin.
- c) Əməli şəkildə bildirsin. Məsələn, sahib füzuli alqı-satqının baş verdiyini bildiyi halda onun pulunu alıb xərcləsin.

¹ Sahibin məhcur olduğu hallarda şəri hakimin icazəsi meyar götürülür.

² Bu bölümdə qeyd olunan başqasının malının füzuli şəkildə satılması məhsulun zimmədəki kulli şəkildə deyil, eyni-şəxsi şəkildə satılması hallarına aiddir. Alqı-satqıdakı eyni-şəxsi və zimmədəki kullinin mənası 81-83-cü məsələlərdə qeyd olunmuşdur.

Məsələ 119: Əgər insan pulunu özünə götürmək məqsədilə başqasının malını füzuli şəkildə satarsa, mal sahibi onun özü üçün satışa icazə verdiyi təqdirdə alqı-satqı doğrudur və pul da onun mülkü hesab olunur, özü üçün (mal sahibi) alqı-satqı etməyə icazə verdikdə isə pul mülkiyyətçinin mülkü sayılır.

Bu hökmdə şəxsin həmin malı özünə aid bilib satması ilə onu başqasının malı olmasını bilə-bilə satması arasında heç bir fərq yoxdur.¹

Məsələ 120: Başqasının malını satmaq istəyən şəxsin məqsədi iki cür ola bilər:

- a) Malı özü üçün (satıcı) satmaq istəyir. Məsələn, Əli Hüseynin malını satın pulunu özünə götürür. Əgər alqı-satqı zamanı Əli mal sahibinin onun pulu özünə götürməsinə razı olduğunu bilərsə, bu halda alqı-satqı səhihdir və icazə almağa ehtiyac yoxdur.²
- b) Malı onun sahibi üçün satmaq istəyir. Bu halda 117-ci məsələdə qeyd olunduğu kimi qəlbi razılıqdan əmin olmaq kifayət etmir və alqı-satqı üçün ondan icazə alması şərtidir, əks halda alqı-satqı füzuli hesab olunacaqdır.

Məsələ 121: Əgər insan başqası ilə bir malda şərikdirsə, özünün və şərikinin hissəsini onun icazəsi olmadan alqı-satqıda satmaq istəyirsə, öz malının alqı-satqısı doğru, şərikinin alqı-satqısı isə füzuli hesab olunur. Şəriki icazə vermədiyi halda müştəri alqı-satqının qalan hissəsini də pozmaq (fəsx etmək) haqqına malikdir.³

Məsələ 122: Əgər insan bir malı füzuli şəkildə satdıqdan sonra həmin malın sahibi onu başqa birinə satarsa, hətta hər iki alqı-satqı baş tutduqdan sonra mal sahibi xəbərdar olub icazə versə belə, füzuli alqı-satqı batıl, mülkiyyətçinin alqı-satqısı isə doğrudur. Bu kimi hallarda sonradan icazənin heç bir təsiri yoxdur.

Məsələ 123: Əgər insan başqasının malını füzuli şəkildə satdıqdan sonra sahibinin izni olmadan o malın sahibi olarsa, məsələn, insan qardaşının malını onun icazəsi olmadan satarsa, qardaşı öldükdən sonra həmin mal miras olaraq onun mülkiyyətinə keçərsə və ya sonradan o malı qardaşından alarsa, bu halda baş tutmuş füzuli alqı-satqı batildir və

¹ Bu məsələdə bir istisna hal vardır və sonrakı məsələdə qeyd olunacaqdır.

² Burada meyar mal sahibinin qəlbi razılığıdır və bu halda razılıqdan əmin olmaq kifayət edir. Əlbəttə bu əminlik məntiqi yollarla hasil olmalıdır.

³ Buradakı fəsx “Təbəuuzu səfqə və yaxud şirkət ixtiyarı” adlanır və onun izahı “ixtiyarlar” bölümündə bəyan olunacaqdır.

sonradan verilən icazə təsirsizdir.¹

Məsələ 124: Əgər insan başqasının malını füzuli şəkildə satarsa və həmin şəxs (mal sahibi) bu alqı-satqıya icazə verməzdən və ya ondan imtina etməzdən öncə ölərsə, bu halda alqı-satqı batildir və onun varislərinin icazəsinin bir təsiri yoxdur.

Malı zimmədəki kulli şəkildə satmaq

Məsələ 125: Əgər insan öhdəliyində olan malı satarsa², məsələn, öhdəsindəki on kiloqram buğdanı başqasına satarsa, təhvil zamanı başqasına aid olan on kiloqram buğdanı mal sahibinin icazəsi olmadan və ya onun razılığından əmin olaraq alıcıya verərsə, alqı-satqı doğrudur və füzuli hesab olunmur.

Buna görə də satıcı əldə etdiyi malın əvəzinin (səməni) sahibi olur. Lakin buğda sahibindən icazə alanadək alıcıya on kiloqram buğda borclu sayılır.³

Başqasının pulu ilə almaq

Məsələ 126: Başqasının pulu ilə özü üçün hər hansı bir malı almaq istəyən şəxs əgər alqı-satqının qiyməti eyni-şəxsi şəkildə olarsa⁴ və alqı-satqı zamanı pul sahibinin bu cür alqı-satqıya razı olduğunu bilərsə, alqı-satqı doğrudur və ondan icazə almaq lazım deyil.

Lakin əgər alqı-satqının qiyməti zimmədəki kulli şəkildə olarsa, hər bir halda alqı-satqı doğrudur və alıcı satıcıya olan borcunu başqasının pulundan yalnız sahibinin razı olduğunu bildiyi halda verə bilər.

¹ Buna görə də, həmin şəxs o malın sahibi olduqdan sonra həmin malı füzuli şəkildə satdığı şəxsə sata və ya ona satmaqdan imtina edə bilər.

² Əgər insan öz öhdəliyində olan hər hansı bir malı başqasından icazə və razılıq almadan zimmədəki kulli şəkildə satarsa, məsələn, qardaşının öhdəliyində olan on kiloqram düyünü başqasına satarsa, bu o deməkdir ki, alqı-satqı bitdikdən sonra qardaşı alıcıya on kiloqram düyü borcludur. Bu tip alqı-satqılar füzuli alqı-satqı hökmündədir.

³ Buna görə də ya buğda sahibindən öz borcunu onun malından ödəmək üçün icazə almalı, ya da on kiloqram buğdanı öz malından alıcıya təhvil verib əvvəlki buğdaları sahibinə qaytarmalıdır.

Qeyd etmək lazımdır ki, buğdalar istifadə olunub aradan getmişdirsə, buğda sahibinin öz malını kimdən tələb etməsi barədə məsələlər “Qəsb və zəminlik tələb edən digər işlər” bölümündə bəyan olunacaqdır.

⁴ 83-cü məsələdə şəxsi qiymət və zimmədəki qiymətin mənası izah olundu.

Məsələ 127: İnsanın icazə almadan və ya razılığından əmin olmadan başqasının pulu ilə özü üçün bir məhsul alması¹ iki şəkildə ola bilər:

- a. Pul ilə alqı-satqı 83-cü məsələdə deyilən mənada eyni-şəxsi şəkildə yerinə yetərsə, məsələn, satıcıya “məhsulu bu pulla alıram” deyərsə, bu halda alqı-satqı pul baxımından füzuli hesab olunur və 114-125-ci məsələlər ona şamil olunur.
- b. Alqı-satqı öhdəliyində olan pulla aparılırsa, məsələn, hər hansı bir məhsulu özü üçün öhdəsində olan on manata alarsa, sonra başqasına aid olan on manatı satıcıya ödəyərsə, bu halda baş tutmuş alqı-satqı doğrudur və alıcı mal sahibi hesab olunur, lakin pul sahibindən icazə alana kimi alqı-satqının əvəzi olaraq satıcıya borclu sayılır.²

3. Məhcur (maldan istifadəsi qadağan olunan şəxs) olmasın

Məsələ 128: Alıcı və satıcının şərtlərindən biri budur ki, onlara şəri cəhətdən alqı-satqı etmək qadağan olmasın.³ Məhcur şəxslər aşağıdakılardır:

1. Büluğ həddinə çatmayanlar;
2. Dəli
3. Səfeh şəxslər, yəni öz mallarını bihudə yerlərə sərf edən şəxslər;
4. Şəri hakimin öz malından istifadəni qadağan etdiyi iqtisadi müflis şəxslər;
5. Ölüm-cül xəstəliyi olan şəxslər. Əlbəttə belə bir şəxsə alqı-satqı etməyin qadağan olması bazar qiymətindən aşağı və ya pulsuz şəkildə verdiyi, malının üçdə birindən çox olan alqı-satqılara xasdır.⁴

Büluğ həddinə çatmayanlarla alqı-satqı

Məsələ 129: Büluğ həddinə çatmayan müməyyiz⁵ şəxsin istər vəlisi, istərsə də başqa şəxs (məhcur olmayan) üçün alqı-satqısı, vəlisinin və ya

¹ Qeyd olunduğu kimi, əgər insan pul sahibini onun özü üçün nəsə almasından razı olduğundan əmindirsə, bu əminlik kifayət edir və icazəyə ehtiyac yoxdur.

² Buna görə də ya pul sahibindən borcunu onun pulundan ödəyə bilməsi üçün icazə almalı, ya alqı-satqının pulunu öz malından verib əvvəlki pulu sahibinə qaytarmalıdır.

³ Mətnə bəyan edilən şəxslər “məhcur” adlanır və “Həcr” fəslində qeyd olunduğu kimi alqı-satqı və mallarından bəzi istifadələr üçün məhdudiyyətləri vardır və əksər hallarda bu şəxslərə zimmədəki kulli alqı-satqısı da qadağandır.

⁴ Bu cür şəxslər, alqı-satqı və ondan başqa hallarda onlar üçün mövcud olan məhdudiyyətlər barədə əlavə məsələlər “Həcr” mövzusunda bəyan olunacaqdır.

⁵ Birinci cildin 4-cü məsələsində müməyyizin mənası qeyd olunmuşdur.

onun (yetkin şəxsin) icazəsi və vəkaləti ilə doğrudur və burada başqasının malı ilə yaxud zimmədəki kulli ilə alqı-satqı olunmasının fərqi yoxdur.¹

Odur ki, yetkin şəxsin bülüğ həddinə çatmayan müməyyiz uşağı vəkil təyin etməsi, ona yetkin şəxsin pulu ilə onun üçün məhsul almasına (pul eyni-şəxsidir), yaxud (yetkin şəxsin) öhdəsində olan məbləğ müqabilində hər hansı bir məhsulu onun üçün satın almasına icazə verməsi doğrudur. Burada alqı-satqının nağd olması ilə qiymətinin həmin vaxt və ya sonradan yetkin şəxsin malından ödənilməsi və yaxud nisyə olması arasında heç bir fərq yoxdur.

Eləcə də, məhsulun növünün, xüsusiyyətlərinin və məbləğinin yetkin şəxs tərəfindən təyin olunması zəruri deyil, hətta əgər bülüğ həddinə çatmamış şəxs yuxarıdakı məsələləri özündə olan vəkillik və ya icazə əsasında təyin etməkdə müstəqil olarsa, yenə də alqı-satqı doğru sayılır.

Məsələ 130: Öncəki məsələni nəzərə alaraq, əgər mağaza sahibi (qeyri-məhcur) bülüğ həddinə çatmayan müməyyiz şəxsi öz tərəfindən məhsul satması üçün vəkil təyin edərsə, bülüğ həddinə çatmamış şəxsin etdiyi alqı-satqı doğrudur.

Məsələ 131: Azyaşlılarla alqı-satqı edilməsi adi hal olan az dəyərli əşyaların, məsələn, qiyməti aşağı olan yüngül qəlyanaltıların (çərəz, şirniyyat və s.) satışı kimi hallarda bülüğ həddinə çatmayan müməyyiz şəxslərin öz malı ilə alqı-satqı etməsi şəri vəlisinin icazəsi ilə doğrudur.²

Burada bülüğ həddinə çatmayan şəxsin məhsulun növü, xüsusiyyətləri və məbləği kimi alqı-satqının hədlərini təyin etməkdə müstəqil və ya ixtiyar sahibi olub-olmamasının fərqi yoxdur.

Təbii ki, bu hökm bülüğ həddinə çatmayan şəxsin malının üzərində aparılan alqı-satqının eyni-şəxsi olduğu hala şamil edilir və vacib ehtiyata əsasən, bu hökm zimmədəki kulli şəklində olan alqı-satqıya tətbiq edilmir.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu kimi hallarda (qiyməti az olan əşyaların alqı-satqısı) əgər qarşı tərəf bülüğa çatmamış şəxsin əlində və ixtiyarında olan malın şəri yolla onun ixtiyarına qoyulub-qoyulmamasında şəkk edərsə, onun şəri yolla ixtiyarında olmasına hökm verməlidir.

Məsələ 132: Əgər bülüğa çatmamış şəxs öz malı ilə alqı-satqı etmək, məsələn, öz pulu ilə bir məhsul almaq istəyərsə, alqı-satqıda müstəqil olmadığı, yəni, məhsulun növü, xüsusiyyətləri və qiyməti kimi alqı-

¹ Eyni-şəxsi və zimmədəki kulli alqı-satqısının izahı 81-83-cü məsələlərdə qeyd olunmuşdur.

² Sözsüz, bülüğ həddinə çatmamış uşağın vəlisi icazə verdikdə “Həcr” fəslində qeyd olunan izahla alqı-satqının “fəsadi olmamaq” və “məsləhətli olmaq” kimi halları nəzərə almalıdır.

satqının hüduqları onun vəlisi tərəfindən həyata keçirildiyi və bülüğa çatmamış şəxsin yalnız alqı-satqı siğəsinin icraçısı olduğu təqdirdə alqı-satqı doğru sayılır.¹ Alqı-satqının az dəyərli əşyalarda olub-olmamasının fərqi yoxdur².

Lakin bülüğa çatmamış şəxs öz malı ilə alqı-satqı etməkdə müstəqil olarsa, öncəki məsələdə qeyd olunduğu kimi dəyəri az olan əşyaların alqı-satqısından başqa, digər hallarda hətta vəlisinin icazəsi ilə olsa belə³ alqı-satqı doğru deyil.

Məsələ 133: Əgər yetkin iki şəxs bir-biri ilə alqı-satqı edərsə və müməyyiz olub-olmamasından asılı olmayaraq, bülüğ həddinə çatmamış şəxs sadəcə pulun satıcıya və ya məhsulun isə alıcıya verilməsində vasitə və əlaqə rolunu oynayarsa, həqiqətdə iki yetkin insan arasında baş tutmuş bu alqı-satqı doğrudur.

Məsələ 134: Əgər insan bülüğ həddinə çatmamış şəxslə alqı-satqının doğru olmadığı məqamlarda ondan nəsə alarsa və ya ona nəsə satarsa, ondan aldığı məhsulu və ya pulu onun öz malı olduğu təqdirdə vəlisinə, başqasının malı olduğu təqdirdə isə mal sahibinə verməli və ya sahibindən o malı özündə saxlamaq və ondan istifadə etmək üçün razılıq almalıdır və malı bülüğ həddinə çatmamış şəxsə qaytarmamalıdır.⁴

Lakin əgər mal sahibini tanımırsa, hətta araşdırma və tədqiqlə də onu tanımaq mümkün deyilsə, ya ondan aldığı şeyi mal sahibi tərəfindən rəddi məzalim qismində fəqirə verməli, ya onu satmalı, ya da ona qiymət təyin etməli və pulunu fəqirə ödəməlidir. Lazım ehtiyat budur ki, bu işdə⁵ şəri hakimdən icazə alınsın.

Qeyd etmək lazımdır ki, mal aradan getdiyi halda, bu hökmlər onun əvəzi haqqında keçərli olur.

Məsələ 135: İnsanın bülüğ həddinə çatmamış şəxslə alqı-satqının doğru olmadığı hallarda alqı-satqı etdikdə, mal və ya pulun ona təhvil

¹ Həmin

² Buna görə də əgər bülüğ yaşına çatmamış şəxs qiymətin təyini, məhsulun xüsusiyyətləri və s. baxımından öz vəlisinin nəzarəti ilə hər hansı bir məhsulu alar və ya satarsa, onun alqı-satqısı doğru sayılır.

³ Qeyd etmək lazımdır ki, "Həcr" fəslində bəyan olunan izahla bülüğa çatmamış şəxsin vəlisi onun malı ilə alqı-satqı edə bilsə də, lakin yuxarıdakı halda bülüğ həddinə çatmamış şəxsin vəlisinin tərəfindən vəkilliyi doğru deyil. Bu o deməkdir ki, bülüğ həddinə çatmamış şəxs öz vəlisinin vəkaləti ilə də malını alıb sata bilməz.

⁴ Vəlisinin icazəsi ilə malı bülüğ həddinə çatmamış şəxsə verməyin maneəsi yoxdur. Eləcə də, əgər indi bülüğa çatıb yetkin olmuşdursa, onun özünə verilməlidir.

⁵ Yəni, həmin şeyin özünü və ya onu satıb qiymətini sadəqə vermək

verildikdən sonra aradan getməsi üç şəkildə ola bilər:

1. Uşaq müməyyiz olub özü onu aradan aparmışdır. Məsələn, mal qida məhsulu olmuş və onu yemişdir.

Bu halda, həmin şəxs uşağın malı vələsinin ixtiyarında olduğu halda, malının əvəzini vələdən ala və ya bülüğ həddinə çatdıqdan sonra onun özündən tələb edə bilər.

2. Uşaq müməyyiz olsa da, malı özü aradan aparmamışdır, əksinə, mal onun yanında aradan getmişdir. Burada malın aradan getməsində uşağın səhlənkarlıq edib-etməməsinin fərqi yoxdur.

3. Uşaq müməyyiz deyil.

Son iki halda həmin şəxs malın əvəzini uşağın vələsindən və ya bülüğə çatdıqdan sonra özündən tələb edə bilməz.

Məsələ 136: Əgər insan bülüğ yaşına çatmamış şəxslə alqı-satqının doğru olmaması səbəbindən (öncəki iki məsələni nəzərə alaraq) ona mal borcu olsa və həm də ondan tələbkar olarsa, bəzi yerlərdə təhatur və təqas hökmləri icra olunur ki, onların da izahı “Borc” və “Təqas (ödəşmə)” fəslində bəyan olunmuşdur.

Uşaqların alış-verişi üçün münasib yol

Məsələ 137: 129-cu məsələdə qeyd olunan izaha əsasən, müməyyiz uşaqların vasitəsilə alışın doğru şəkildə həyata keçirilməsinin münasib şəri yolu məhcur olmayan (qəyyum və ya qəyyum olmayan) şəxsin malı ilə vəkalət vasitəsilə almaqdır və bu, müxtəlif hallarda icra olunur. Belə alqı-satqı aşağıdakı bütün hallarda düzgündür:

- Alqı-satqının az dəyərli, yaxud qiymətli və əhəmiyyətli əşyalar üzərində həyata keçməsi;
- Yetkinlik yaşına çatmayan şəxsin məhsulun növünü, qiymətini və başqa alqı-satqı xüsusiyyətlərini təyin etməkdə müstəqil olub-olmaması;
- Alqı-satqının qiymətinin eyni-şəxsi və ya zimmədəki kulli¹ olması;
- Məhsulun yetkinlik yaşına çatmayan şəxsin özünün və ya pul sahibinin istifadəsində olması.

Məsələn, əgər ata² yetkinlik yaşına çatmayan övladına öz seçimi ilə

¹ Burada məqsəd yetkinlik yaşına çatmayan şəxsə vəkillik verən şəxsin öhdəliyi nəzərdə tutulur.

² Yaxud hər bir yetkinlik və bülüğ həddinə çatmış şəxs

ehtiyacı olan hər hansı bir məhsulu almaq üçün pul vermək istəsə, öz pulunu¹ ona verib deyə bilər: “Bu pulla öz seçiminlə mənim üçün istədiyini məhsulu ala bilərsiniz və aldıqdan sonra onun istifadəsi sizin ixtiyarındadır. Bundan əlavə, ondan hər cür istifadə edə, hətta başqalarına verə və ya bağışlaya bilərsiniz”.

Eynilə, yetkinlik yaşına çatmayan müməyyiz şəxs yuxarıdakı izahla atasının və ya hər hansı məhcur olmayan şəxsin vəkaləti ilə ev, mağaza və bu kimi şeylər üçün lazım olan hər bir məhsulu almağı öhdəsinə götürə bilər.

Bülüğ həddinə çatmayan şəxsin, səfeh və dəlinin malının alqı-satqısında qəyyumluq

Məsələ 138: Aşağıdakı şəxslər qeyd olunan şərtlərlə бүлүğ həddinə çatmayan şəxsin, səfeh və ya dəlinin malını səfeh və dəli halda бүлүğə çatdıqları surətdə, sata və onların malı ilə hər hansı bir məhsulu onlar üçün ala bilər:²

1. Ata və atanın atası. Alqı-satqının ziyanlı olmaması şərtidir.
2. Ata və onun atasının olmadığı halda, onların vəsisi. Burada alqı-satqının məsləhətli olması şərtidir. Vəsi dedikdə, ata və ya ata tərəfdən babasının sözügedən şəxsin (yetkin olmayan, səfeh və ya dəli) malının qorunmasını vəsiyyət etdiyi şəxs nəzərdə tutulur.
3. Ədalətli müctəhid, onun vəkili, onları tapmaq mümkün olmadığı halda ədalətli mömin. Burada vilayət əvvəlki iki şəxsin olmadığı halda keçərlidir və onun şərti alqı-satqının məsləhətli olmasıdır. Əlbəttə, müstəhəb ehtiyat budur ki, şəri hakim, onun vəkili və ya ədalətli mömin şəxs təkcə alqı-satqının zərərli və fəsada səbəb olmadığı halda alqı-satqı etsinlər.³

4. Alqı-satqı etmək niyyətində olsunlar

Məsələ 139: Əgər alqı-satqının hər iki tərəfi və ya onlardan biri alqı-satqını icra etməkdə məqsədi ciddi olmazsa, məsələn, zarafatla “Malımı filan məbləğə satdım” deyərsə, digəri də qəbul edərsə, bu halda alqı-satqı doğru deyil.

¹ Yaxud istifadəsinin icazəli olduğu başqasının pulunu

² Və ya icarəyə vermək, muzaribə və ya şəriklik kimi digər istifadələri edə bilər.

³ Məhcur şəxslər və onların üzərində vilayət, o cümlədən бүлүğ həddinə çatdıqdan sonra dəli və ya səfeh olan şəxslərin barəsindəki hökmlər, həmçinin məsləhət və fəsadın mənası “Həcr” fəslində geniş izah olunacaqdır.

Təbii ki, əgər tərəflərdən heç biri digərinin niyyətindən xəbərdar olmazsa və ya onlardan biri alqı-satqı bitdikdən sonra, onun sadəcə formal xarakterli olduğunu iddia edərsə, 99-cu məsələdəki hökm burada da tətbiq olunur.

Məhsulun və onun qiymətinin şərtləri

Məsələ 140: Satılan mal və qarşılığında əldə edilən əvəz batil və haram alqı-satqılarda¹ qeyd olunanlardan əlavə, aşağıdakı şərtlərə də cavab verməlidir:

1. Satılan mal haqq, mənfəət və ya iş deyil, malın özü (eyni) olmalıdır.
2. Onların çəki, ölçü, ədəd və ya metr və s. ilə miqdarı bəlli olmalıdır.
3. Qiymətlərin müxtəlifliyinə səbəb olan xüsusiyyətlər məlum olmalıdır.
4. Başqasının o mülkdə haqqı olmamalı və onun müstəqil mülkü olmasıdır.
5. Təhvil verilə bilən olmalıdır.

Bu şərtlərin hökmləri sonrakı məsələlərdə qeyd olunacaqdır.

1. Satılan mal eyn olsun (məhsulun özü satılsın)

Məsələ 141: Satılan şey mənfəət, hər hansı bir iş və ya haqq deyil², məhsulun özü olmalıdır (istər eyni şəxsi, istərsə də zimmədəki kulli şəklində olsun)³.

Buna görə də, evin bir illik mənfəətini və ya dərzilik, bənnalıq və bu kimi fəaliyyətləri satmaq doğru deyil. Həmçinin vacib ehtiyata əsasən, təhcir⁴ haqqı⁵ kimi haqları satmaq da düzgün deyil.⁶

¹ Qısa şəkildə qeyd etsək, buraya əvvəlki məsələlərdə geniş izahı verilən nəcis əşyaların, qəsbə malın, bazar dəyəri olmayan əşyaların, haram əşyaların, gəşli və sələm alqı-satqıları daxildir.

² Haqqın satılmasının doğru olmaması vacib ehtiyata əsasəndir.

³ Alqı-satqıdakı eyni-şəxsi və zimmədəki kullinin mənası 81-82-ci məsələlərdə qeyd olunmuşdur və satılan məhsulun zimmədəki kulli olmasında satıcının və ya ona borclu olan digər şəxsin öhdəliyində olmasının fərqi yoxdur.

⁴ Ölü torpağın bir hissəsini diriltmək üçün əlamətlər qoyulmasına təhcir deyilir. Şiə fəqihlərinin nəzərinə görə, əlamət qoyan şəxs burada üstünlük haqqına sahib olur-tərc.

⁵ Şübhəsiz, şəxs tərəfindən təhcir olunan və üzərində təhcir haqqı olan ölü torpağın satılması bu haqqı nəzərə alaraq doğrudur və bu hökmlər xərac torpaqları üçün də keçərlidir. Təhcir haqqı və xərac torpaqlarının dəqiq mənası 1350 və 1356-cı məsələlərdə qeyd olunmuşdur.

⁶ Haqdan məqsəd şəri cəhətdən daşına və ötürülə bilən haqdır və bu, İxtiyar haqqı, şufə haqqı kimi ötürülə bilməyən və daşınmayan haqlara şamil edilmir. Başqasına ötürülə bilməyən

Qeyd etmək lazımdır ki, mənfəət və ya işin tapşırılması, ötürülməsi üçün icarə və musaliyə kimi müqavilələrdən, eləcə də hüququn başqasına verilməsi üçün musaliyə və ya muavizədən istifadə etmək olar.¹

Məsələ 142: Proqram təminatı, veb-sayt, şəkil, film və bu kimi əsər və məzmunların istehsalı ilə məşğul olan şəxs müəyyən məbləğ müqabilində onu başqasına təhvil vermək istədikdə bir sıra yollardan, o cümlədən, aşağıdakı iki üsuldən istifadə edə bilər:

- a. Sözügedən işi ehtiva edən avadanlıqları satmaq. Məsələn, sözügedən əsəri daşıyan fləş-kart və ya CD diskini proqram təminatının qiymətinə bərabər və ya ondan aşağı və ya yuxarı qiymətə (tərəflərin razılığı ilə) satmaq.
- b. Sözügedən əsəri təhvil verməsi və ya ondan əlini çəkməsi qarşılığında müəyyən bir məbləğ almaq. 7-ci məsələdəki mənimləmə hüququnun təhvil verilməsi buna misal ola bilər.

Qeyd etmək lazımdır ki, sözügedən əşyaların növbəti dəfələrdə satışı zamanı da yuxarıdakı yollara riayət oluna bilər.

Məsələ 143: Alqı-satqı zamanı məhsulun qiyməti qismində mənfəət, iş və hüquq² iştirak edə bilər. Bu səbəbdən, əgər alıcı müəyyən bir şeyi pul və ona bənzər şeylər müqabilində almaq yerinə, məsələn, evinin illik mənfəəti və ya mağazasının sərqufli haqqının müqabilində alarsa, alqı-satqı doğru sayılır.³

Hüququn ləğv edilməsinin⁴ alqı-satqının qiyməti kimi təyin olun-

hüquqların alqı-satqısı fətveyə əsasən, batildir. Hüquqların növləri "Müsaliyə" fəslində 863-cü məsələdə qeyd olunacaqdır.

¹ Mətnin izahına əsasən, ticarət obyektlərinin sərqufli hüququ (icarədarın sahibə ödədiyi və ona icarədə üstünlük haqqı verən pul, onun izahı 609-610-cu məsələlərdə qeyd olunacaqdır), vəqf torpaqlarının qəbulu və bağışlanması hüququ (şəxs əvəzini ödəməklə burada mənfəət haqqına və mülkdən istifadə hüququna malik olur) kimi hüquqların ixtiyarına alınması və başqasına ötürülməsi hallarında və ya şəri cəhətdən başqasına ötürülə bilən digər hüquqları musaliyə və ya muavizə ilə həyata keçirmək olar. Lakin qeyd olunan hüquqların satılması problemlidir və qeyd olunan məsələ ehtiyata əsaslandığı üçün digər elmi camius şərait müctəhidə müraciət etmək olar. Əlbəttə, bu cür alqı-satqıların əksəriyyətini ürfi baxımdan bir növ müavizə (barter) də hesab edib onu doğru bilmək olar. Qeyd etmək lazımdır ki, əvvəldən ölü olan və ya sonradan ölü torpağa çevrilən ərazilərin mülkiyyəti və başqasının sərəncamına verilməsinin hökmü "Ölü torpaqların dirçəldilməsi" fəslində qeyd olunacaqdır.

² Yəni, ötürülüb təhvil verilə bilən hüquq olsun. Hüquqların bölgüsü "Müsaliyə" fəslində 863-cü məsələdə qeyd olunmuşdur.

³ Əlbəttə, hüquq məsələsində insan haqqın aid olduğu şeyi də haqqa aid olması baxımından (insanın ölü torpaqları təhcir etməsi kimi) alqı-satqının qiymət və əvəzi təyin edə bilər.

⁴ Ləğv edilən hökmün təhcir kimi başqasına ötürülə bilməsi ilə qisas kimi ötürülə bilməməsi arasında fərq yoxdur.

masının işkalı yoxdur. Eynilə, insan başqasına müəyyən bir malı verərək öz haqqından əl çəkməsini və ya imtina etməsini istəyə bilər. 6 və 7-ci məsələlərdəki sahiblənmək hüququ bu qəbildəndir.

2. Məhsulun və onun qiymətinin miqdarı məlum olmalıdır

Məsələ 144: Əgər alqı-satqı zamanı satılan əşyanın və ya onun qiymətinin miqdarı çəki, ölçü, metr və ona bənzər şeylər baxımından tərəflərdən heç biri üçün müəyyən olmazsa, bu halda alqı-satqı batildir.

Deməli, əgər satıcı məsələn, “Bu paltardan nə qədər anbarda varsa, hamısını filan məbləğə satdım” və ya “Bu kisədə nə qədər parça varsa¹, hamısını filan məbləğə satdım” deyərsə, alqı-satqı batildir. İstər satıcının məhsulun miqdarından xəbəri olsun, istərsə də müştəri kimi onun da bu işdən xəbəri olmasın.

Şübhəsiz, alqı-satqıda müşahidənin adi hal olduğu surətdə (ağac üstündəki meyvələrin satışı kimi) onların bu şəkildə alqı-satqısı doğrudur.

Məsələ 145: Hər bir məhsulun miqdarının müəyyən olunmasının meyarı insanlar arasında yayılan adi üsullardır. Odur ki, əgər hər hansı bir məhsulun satışı adətən, yalnız çəki ilə həyata keçirsə, onun alqı-satqısı zamanı qablaşdırma ilə kifayətlənmək və ya digər ölçü meyarlarından istifadə etmək olmaz.

Məsələ 146: Əgər hər hansı bir məhsulun qiymətindən xəbərdar olmağın yayılmış iki yolu olarsa, məsələn, hər hansı bir məhsul bəzən çəki ilə ölçülürsə və bəzən də onun miqdarından xəbərdar olmaq üçün qablaşdırmaya baxmaq lazım gəlsə, bu iki üsuldan hər biri ilə alqı-satqı etmək caiz və doğrudur.

Məsələ 147: Əgər bir şəhərdə bir məhsulun ölçülməsi çəki ilə, digərində ölçü ilə, başqa birində isə ədədlə ölçülürsə, bu zaman meyar alqı-satqının baş tutduğu şəhər sayılır.

Eləcə də, məhsulun müxtəlif hallarda ölçülməsi fərqli olarsa, məsələn, meyvə topdan satış zamanı və çox miqdarda satıldıqda həm çəki, həm də ölçü ilə (meyvələrə məxsus yeşikləri müşahidə etməklə), az miqdarda satıldıqda isə yalnız çəki ilə satılarsa, bu zaman məhsulun miqdarı satıldığı hala uyğun olan yayılmış üsulla təyin olunmalıdır.

Məsələ 148: Əgər məhsul bir şəhərdə adətən, yalnız çəki və ya ölçü ilə

¹ Sonrakı bəhisdə qeyd olunan məhsulun miqdarından xəbərdar olmaq üçün müşahidə ilə kifayətlənməyin adət olması halı istisnadır.

satılırsa, digər şəhərdə isə ölçülmədən müşahidə etməklə satılırsa, alqı-satqı birinci şəhərdə baş tutduğu surətdə məhsulun miqdarı çəki və ya ölçü ilə olmalıdır və ikinci şəhərdə alqı-satqı olunduqda isə, onu müşahidə ilə yerinə yetirmək olar.

Məsələ 149: Çəki ilə satılan şeyi çəkisi müəyyən olan ölçü ilə də satmaq olar. Məsələn, on kiloqram buğda satmaq istəyən şəxs bir kiloqram tutan ölçü ilə on ölçü qabı buğda verə bilər.

Məsələ 150: Alınan malın miqdarından xəbərdar olmaq üçün ədalətli olub-olmamasından asılı olmayaraq, satıcının xəbər verməsi kifayət edir. Sözsüz, bu məsələnin kifayət etməsinin şərti vacib ehtiyata əsasən, satıcının sözlərinin alıcıda yəqin və xatircəmlik yaratmasıdır.¹

Miqdarı müəyyən olmayan malın alqı-satqısında həll yolu

Məsələ 151: Əgər tərəflər 145-ci məsələdə qeyd olunan meyarla malın dəqiq miqdarını bilmədikləri halda alqı-satqı etmək istəsələr, məsələn, kisinin içindəki paltarların sayından xəbərdar olmadıqları halda, onu min manata satmaq istəsələr, bu zaman aşağıdakı yollardan hər hansı birindən istifadə edə bilərlər:

1. Alqı-satqı əvəzində musalihə müqaviləsindən istifadə etsinlər, məsələn, həmin şəxs "bu paltarları beş yüz manata müsalihə edirəm" desin və qarşı tərəf də onu qəbul etsin.
2. Satıcı öhdəliyi altında olan məhsulun müəyyən miqdarını satsın. Məsələn, nümunəsini müşahidə etdiyi yüz ədəd paltar öz öhdəsində ona beş yüz manata satsın, sonra alıcının razılığı ilə borclu olduğu yüz ədəd paltar kəsədə mövcud olan, lakin sayını bilmədiyi paltarlarla müsalihə etsin və qarşı tərəf də onu qəbul etsin.
3. Satıcı məhsulu kəsədə olmasından əmin olduğu ən az miqdarda satışa çıxarsın. Məsələn, əlli ədəd paltar beş yüz manata satıb sonra desin: "Paltarlar çox olarsa, qalanını sənə hədiyyə edirəm" və qarşı tərəf də bunu qəbul edib təhvil alsın.

Məsələ 152: Məhsulun qiymətini bilməyən alıcı, satıcıyı münasib miqdar təyin olunduqdan sonra, onun (alıcının) pulu ilə məhsulu satın alıb təhvil verməsi üçün vəkil edə bilər.

Məsələn, yumurtanın qiymətini bilməyən müştəri satıcıya 10 manat verib "bu məbləğdə mənə yumurta ver və özün də mənim tərəfimdən alqı-

¹ Aydın məsələdir ki, bu məsələ məhsulun zimmədəki kulli deyil, eyni-şəxsi olduğu hala aiddir. Onların hər birinin mənası 81-82-ci məsələlərdə qeyd olunmuşdur.

satqını qəbul et” dedikdə, satıcı bu işi yerinə yetirərsə, alqı-satqı doğru şəkildə reallaşmış sayılır və müştəri çəkisini bilməsə belə, təhvil aldığı yumurtaların sahibi olur.

Məhsulun alqı-satqı olunan miqdardan artıq və ya əksik olması

Məsələ 153: Əgər alqı-satqıdan sonra məhsulun miqdarının¹ təyin olunandan əksik olması məlum olarsa, məsələn, yüz kvadrat metrlik müəyyən ərazi on min manata satılırsa, lakin sonradan onun doxsan beş kvadrat metr olması məlum olarsa, alıcı alqı-satqını poza, bütün qiyməti geri ala və ya alqı-satqıya razı ola bilər. Sonuncu halda əksik miqdar qiymətdən azaldılmalı, alıcıya qaytarılmalıdır.

Bu səbəbdən qeyd olunan misalda alıcı razı olduğu halda, satıcıdan beş yüz manat almalıdır.

Məsələ 154: Əgər alqı-satqıdan sonra məhsulun miqdarının təyin olunandan artıq olması məlum olarsa, artıq miqdar satıcının malıdır və alıcı alqı-satqını pozmaq və ya alqı-satqıda qeyd olunan məbləğə razı olmaqda ixtiyar sahibidir.

Deməli, əgər sahəsi yüz kvadrat metr olan müəyyən ərazi on min manata satıldıqdan sonra, onun yüz on kvadrat metr olması məlum olarsa, alıcı alqı-satqıya razı olduğu surətdə satıcı ilə şərik olur və on kvadrat metr ərazi şərikli şəkildə satıcıya da aid olur.

Məsələ 155: Əgər məhsul eyni-şəxsi deyil, zimmədəki kulli şəklində satılırsa, satıcı təyin olunmuş miqdardan əksik verdikdə, qalan miqdarını borclu olur və o miqdarı alıcıya ödəməlidir.²

Lakin əgər təyin olunan miqdardan artığını təhvil verərsə, bu halda artıq olan miqdar satıcıya aiddir.

3. Məhsul və onun qiymətinin xüsusiyyətləri müəyyən olmalıdır

Məsələ 156: Məhsulun, həmçinin onun əvəzinin rəng, dad, keyfiyyətli və ya keyfiyyətsiz olması, davamlı olub-olmaması və s. kimi sifət və

¹ Bu və bundan sonrakı məsələ məhsulun eyni-şəxsi olduğu hallara aiddir.

² Əlbəttə, əgər satıcı məhsulu təhvil verməli olduğu halda, borcunun bir hissəsini verməzsə, müştəri bu üç haldan birini seçə bilər:

a. Satıcının qalan malı toplaması üçün səbr etmək;

b. Bütün məhsulun alqı-satqısını pozmaq;

c. Alqı-satqının yalnız yerdə qalan miqdarını pozmaq. Bu halda satıcının da təhvil verilən miqdarda baş tutan alqı-satqını pozmaq haqqı var.

xüsusiyyətlərdən xəbərdar olmaq ürfü baxımdan alqı-satqı zamanı əhəmiyyətli olarsa (adətən belə xüsusiyyətlər malın qiymətində önəmli fərqlərə səbəb olur), bu halda həmin xüsusiyyətlər alqı-satqı zamanı məlum olmalıdır.¹

Məhsulun xüsusiyyətlərinin məlum olması gah onu vəsf etməklə, gah da müşahidə ilə gerçəkləşir.

Məsələ 157: Əgər öncəki məsələdə də qeyd etdiyimiz kimi ürfən əhəmiyyətli olan sifət və xüsusiyyətlər alqı-satqı zamanı hər iki tərəf və ya onlardan biri üçün məlum olmazsa, alqı-satqı batil olar və bu xüsusiyyətlər hər məhsulda və hər bir alqı-satqıda fərqlidir.

Məsələn, müəyyən bir avtomobilin alınması zamanı onun təkərlərinin materialı və ya növü, avtomobilin maqintafonu kimi xüsusiyyətlər ürfü baxımdan əhəmiyyətli olmaya bilər, lakin ayrıca bir təkər və ya maqintafonun alışı zamanı onların materialını və növünü bilmək zəruridir.²

Məsələ 158: Əgər bəzi məhsulların satışı zamanı məhsulun rəngi kimi bəzi xüsusiyyətlərdən xəbərdar olmaq 156-157-ci məsələlərdə qeyd olunan izaha əsasən, ürfi cəhətdən əhəmiyyətli olmazsa, lakin bəzi şəxslər rənglərdən bir qisminə daha çox rəğbət etdikləri halda digərlərinə qarşı meylsiz olarlarsa, yenə də alqı-satqı zamanı bu xüsusiyyətləri bilmək zəruri deyil.

Məsələ 159: Əgər müştəri məhsulda müəyyən sifət və xüsusiyyətlərin olmasını şərt edərsə, hətta alqı-satqı zamanı onda bu xüsusiyyətlərin olmasından əmin olmasa belə alqı-satqı doğrudur³ və bu cür hallarda xüsusiyyətlərdən xəbərdar olmaq alqı-satqının doğru olması üçün şərt deyil.⁴

4. Malda və ya onun qiymətində haqqı olmasın və mal tilq olsun

Məsələ 160: Əgər satılan malda və ya onun qiymətində sahibdən başqasının şəri haqqı olarsa, (belə ki, həmin malın sahibin mülkiyyətindən xaric olması ilə o şəxsin haqqı aradan gedərsə) bu halda sahib onu alıb sata bilməz.

¹ 159-cu məsələ və 345-ci məsələnin 6-cı bəndi istisnadır.

² Qeyd etmək lazımdır ki, səhm formasında və ya başqa şəkildə birjada və birjadankənar alqı-satqılarda satılanların xüsusiyyətlərinin məlum olma şəkli dördüncü cildə "Birja" fəslində qeyd olunacaqdır.

³ Alqı-satqıdan sonra məhsulda şərt qoyulan xüsusiyyətlərin olmadığı məlum olarsa, şərtə xilaf çıxma ixtiyarına əsasən müştərinin alqı-satqını pozmaq haqqı vardır.

⁴ Alqı-satqı zamanı xüsusiyyətlərdən xəbərdar olmağın zəruri olması qaydasında istisna olan başqa bir məqam da 345-ci məsələnin altıncı bəndində qeyd olunmuşdur.

Məsələn, insan girovsaxlayan şəxsin yanında şəri girov kimi qoyulan malı alıb sata bilməz. Ya girov qoyduğu şəxsdən icazə almalı, ya da malını girovdan çıxarmalıdır.

Məsələ 161: Başqasına icarəyə verilən mülkün alqı-satqısının maneəsi yoxdur. Lakin icarə müddətində o mülkdən fayda və istifadə hüququ icarəyə götürən şəxsə aiddir. Əgər alıcı o mülkün icarəyə verildiyini bilməzsə, xəbərdar olduqdan sonra alqı-satqını poza bilər.

Bu hökm satıcının icarə müddətinin az qalması sözünə inanaraq, mülkü aldığı və sonradan müddətin çox qaldığını başa düşdüyü halda da keçərlidir.

Məsələ 162: Vəqf olunmuş mal tilq¹ sayılmadığı üçün alqı-satqısı batildir. Burada bir sıra istisnalar da vardır ki, sonrakı məsələlərdə qeyd olunacaqdır.

Məsələ 163: Əgər vəqf olunmuş mallar, məsələn, həsir və ya xalça istifadə olunmayacaq həddə xarab olubsa və ya xarab olmaq üzrədirsə, bu halda onun vəqfin müdiri və ya onun hökmündə olan şəxsin tərəfindən satılmasının maneəsi yoxdur. Lakin hələ bu həddə çatmayıbsa, onu satmaq caiz deyil.²

Məsələ 164: Əgər bir malı vəqf edən zaman vəqf edən şəxs mənfəətin azalması, sökülmə planına düşməsi, vəqf olunan şəxslər arasında ixtilaf yaranması və yaxud onun daha yaxşısına dəyişdirilməsi kimi qarşıya çıxan hallarda satıla bilməsini şərt qoyarsa, satışının maneəsi yoxdur və qeyd olunan hadisələr baş verdikdə, onu satmaq caizdir.

Məsələ 165: Fəqihlərdən bir dəstəsi (Allah onlardan razı olsun) buyurur: “Malın vəqf olunduğu şəxslər arasında şiddətli şəkildə ixtilaf düşərsə, belə ki, vəqf malını satmadıqları surətdə malın və ya canın tələf olmaq qorxusu varsa, vəqf olunmuş malın satılması və vəqf edənin məqsədlərinə uyğun məsrəf olunması caizdir”.

Lakin bu hökm mübahisəlidir və vacib ehtiyata əsasən, bu barədə ehtiyat əldən verilməməlidir. Əgər vəqf edən şəxs vəqf zamanı o malın satılmasının məsləhətli olduğu zaman onu satmağı şərt qoyarsa, qeyd olunduğu kimi onu satmağın maneəsi yoxdur.

Məsələ 166: Öncəki məsələdə qeyd olunan vəqfin satılmasında istisna

¹ Tilq - sahibinin mütləq mülkiyyətində olan və hər cür istifadəsi satış, bağışlama, müsaliyə, icarə, ariyə və s. doğru olan mala deyilir. Lakin girov qoyulan və ya vəqf olunan mallar belə olmadıqları üçün qeyri-tilq mülkləri sayılır.

² Vəqf olunmuş malın xarab olmasının və onun satış pulunun xərclənməsinin caiz olmasının hökmləri barəsində izahlar dördüncü cildə, “Vəqf” fəslində qeyd olunacaqdır.

hallar məscid ərazisinə (müsəlla torpağına) şamil olunmur və məscidlərin satışı heç bir vəchlə caiz deyildir.¹

5. Məhsul və onun qiyməti təhvil verilə bilsin

Məsələ 167: Satıcı satdığı məhsulu və alıcı isə aldığı məhsulun dəyərini istihqaq zamanı² qarşı tərəfə təhvil versin. Əlbəttə əgər başqasına təhvil verə bilməzsə, qarşı tərəf onu ixtiyarına ala bilirsə, bu halda alqı-satqı doğru sayılır. Məsələn, əgər insan torpağını qəsb olunduğu üçün qəsb edən şəxsdən alıb təhvil verə bilmirsə, onu həmin şəxsdən geri ala bilən alıcıya satarsa, alqı-satqı doğru sayılır.

Lakin ümumiyyətlə malı qarşı tərəfə vermək mümkün deyilsə, alqı-satqı batildir. Önəmli maddi dəyəri olan və təhvil verilməsi mümkün olan başqa bir əşya ilə yanaşı halda alqı-satqı edilməsi istisnadır və belə alqı-satqı doğrudur.

Qeyd etmək lazımdır ki, qeyd olunan şərt (təhvil verilməsi mümkün olmaq)³ məhsulun və ya onun qiymətinin eyni-şəxsi, müəyyənləşdirilmiş kulli və ya müqavilədən əvvəlki borc⁴ şəklində olmasına şamil edilir. Bundan başqa hallarda məsələnin müxtəlif surətləri vardır ki, onların hər birinin hökmü öz fəslində qeyd olunacaqdır.⁵

Məsələ 168: Əgər insan satdığı malı istihqaq zamanında təhvil verə bilməzsə, məsələn, qanuni cəhətdən problemi olduğu üçün təhvil verilə

¹ Məscid və onun əşyalarının satılmasının bəzi hökmləri birinci cildə “Məscidin və onun əşyalarının zəruri hökmləri” fəslində qeyd olundu və bəziləri isə dördüncü cildə “Vəqf” fəslində bəyan olunacaqdır.

² İstihqaq zamanı dedikdə, müddətli alqı-satqıda ödəniş vaxtı, müddətsiz alqı-satqıda isə alqı-satqıdan sonrakı zaman nəzərdə tutulur. Məhsulun və ya onun qiymətinin hansı hallarda müddətli alqı-satqı edilə bilməsinin izahı “Məhsulun və onun əvəzinin təhvihi” fəslində (194-dən sonrakı məsələlərdə) qeyd olunacaqdır.

³ Burada və sonrakı üç məsələdə

⁴ İnsanın başqasından alacağı borcu üçüncü şəxsə alqı-satqının digər şərtlərinə riayət etməklə nağd şəkildə satması bu qəbildəndir.

⁵ Qısa izah versək, alqı-satqının nağd olduğu, məhsul və ya onun əvəzinin həmin şəxsin zimməsindəki kulli olduğu hallarda, yəni, mal və ya onun qiymətinin alqı-satqı müqaviləsinin bağlanması ilə həmin şəxsin öhdəsində borc kimi qaldığı (nəinki alqı-satqıdan əvvəl üçüncü şəxsin öhdəsində olan və onu alqı-satqı obyektinə qərar verən borc kimi), məsələn, insanın bir məhsulu öhdəsindəki on min manata alması halında burada təhvil verilə bilən olması alqı-satqının doğruluq şərti deyildir. Əlbəttə alqı-satqıdakı məhsul və ya onun qiymətini istihqaq zamanında təhvil verməzsə, 200-cü məsələdə qeyd olunduğu kimi qarşı tərəfin alqı-satqını pozmaq haqqı vardır.

Nisyə alqı-satqıda təslim etməyə qadir olmağın hökmü 224-cü məsələdə, sələf alqı-satqısında isə 244-cü məsələdə qeyd olunmuşdur.

bilməyən torpağı satarsa, lakin sonradan onu təhvil verə bilməsi məlum olarsa, bu halda alqı-satqı doğru sayılır.

Əlbəttə, qarşı tərəfin malı ixtiyarına götürməyə haqqı çatdığı, lakin satıcının onu təhvil verə bilmədiyi müddət, göz yumulması mümkün olmayan həddə uzun müddətli olarsa və müştərinin malın təhvil verilə bilməməsindən xəbəri olmazsa, alqı-satqını pozmaq haqqı vardır.

Məsələ 169: Əgər satıcı məhsulu alıcıya istihqaq zamanında təhvil verə bilməsi gümanı ilə satarsa, sonradan səhv etdiyi və 167-ci məsələdə qeyd olunduğu kimi təhvil verilməsinin mümkün olmadığı məlum olarsa, alqı-satqı batil sayılır.

Lakin məhsulu təhvil verməkdə aciz olduğunu güman etdiyi halda onu satarsa, sonradan isə səhv etdiyi və təhvil vermək qüdrətində olduğu məlum olarsa, bu halda alqı-satqı doğrudur¹ və bu hökm alqı-satqının qiyməti üçün də keçərlidir.

Məsələ 170: Əgər alqı-satqı sahibin vəkili vasitəsi ilə həyata keçərsə, həmin şəxs təkcə təklif və ya qəbul üçün deyil, alqı-satqının bütün işləri üçün vəkil olarsa, mülkiyyətçi və ya vəkildən hər birinin malı təhvil verməyə qadir olması kifayətdir. Lakin əgər təkcə təklif və qəbul üçün vəkil olarsa, qüdrət meyarı mülkiyyətçinin özüdür.

Şərtlərə riayət olunmadığı üçün batil olan alqı-satqının hökmü

Məsələ 171: Əgər alqı-satqı onun şərtlərinə riayət olunmaması səbəbilə batil olarsa, tərəflərdən hər ikisi və ya onlardan biri qarşı tərəfin hətta alqı-satqının batil olması halında belə (ondan xəbərdar olmasını fərz etməklə), onun malından istifadə etməyə razı olduğundan əmin olarsa, onun razılığı əsasında həmin maldan istifadə icazəli² sayılır³ və zəmin deyil.

Buna görə də, həmin şəxsin mal sahibinin razılığı əsasında yuxarıdakı izahla o malı öz məişətində istifadə edib aradan aparması, onu özü üçün satması və ya onunla borcunu ödəməsi doğrudur və mülkiyyətçi sonradan peşman olduğu halda, öz malını və ya əvəzində hər hansı bir şeyi tələb edə bilməz.

¹ Bu səbəbdən, təhvil vermək qüdrətində meyar realıqdır.

² Şübhəsiz, bu hökm sahibin razılığının maldan istifadənin caiz olmasında kifayət etməsi halında keçərlidir. Lakin bundan başqa hallarda, məsələn, məhcur şəxslərə aid olan və ya vəqf olunmuş mallara gəldikdə isə, onlarla bağlı xüsusi hökmlərinə riayət etmək lazımdır.

³ Çünki alqı-satqı batil olduğu halda, alınıb satılmış mal (istər məhsul, istərsə də onun qiyməti) əvvəlki sahibinə (alqı-satqıdan) məxsus olur və ondan istifadə başqasının malından istifadə hökmündədir.

Məsələ 172: İnsanın etdiyi alqı-satqı batil olarsa və həmin şəxs qarşı tərəfin (mal sahibinin), (öncəki məsələdə qeyd olunan izah əsasında) onun malından istifadə etməsinə razılığından əmin olmazsa, ondan aldığı malı qaytarması vacibdir.

Lakin malı qaytarmadığı surətdə onu başqasına satarsa, alqı-satqı füzuli¹ hesab olunur. Əgər onun yanında olarkən tələf olarsa, qəsbi malın² tələf olması hökmündədir və zəmin olmağa səbəb olur.³

Təbii ki, mal sahibi mütləq şəkildə malından istifadəyə (hər bir şəkildə və hər zamanda) razı olarsa və bir müddət sonra insan onun razılığından dönüb-dönmədiyinə şəkk edərsə, onun razı olmasına hökm verib malından istifadə edə bilər.

Alqı-satqının doğru və ya batil olmasına şəkk etməyin hökmü

Məsələ 173: Əgər iki nəfər arasında alqı-satqı baş tutduqdan sonra satıcı və ya alıcı alqı-satqının doğru və ya batil olmasında şəkk edərsə,⁴ alqı-satqının doğruluq şərtlərinə riayət olunmasına məntiqli ehtimal verirsə, bu halda alqı-satqı doğru sayılır.

Bu hökm təkcə alqı-satqıya məxsus deyil, başqa alqı-satqı hökmlərinə də şamil olunur.

Ağac üzərindəki meyvənin alqı-satqısının özünəməxsus hökmü

Məsələ 174: Çiçəyi tökülmüş, toxumu bağlanmış meyvənin zərər görüb-görməməsi məlumdursa, belə ki, məhsulun miqdarını təxmini şəkil-

¹ Onun hökmləri "Füzuli alqı-satqı" fəslində 114-dən sonrakı məsələlərdə qeyd olunmuşdur.

² Qəsbi malın hökmləri "Qəsb" fəslində bəyan olunacaqdır.

³ Malik məhcur olduğu halda bəzi hallarda mal onun şəri qəyyumuna qaytarılmalıdır. Bu mövzuya 134 və 136-cı, eləcə də 1496-cı məsələdə işarə olunmuşdur.

⁴ Burada şəkk dedikdə tematik (mövzuya aid) şübhə nəzərdə tutulur. Lakin hökmdə şəkk edən şəxs birinci məsələdə qeyd olunduğu kimi, ya camius şərait müctəhidə təqlid etməli, ya da ehtiyata əməl etməlidir.

Deməli, əgər məhsul nisyə şəkildə satılırsa, bir müddət sonra alıcı və ya satıcı yaxud hər ikisi alqı-satqı zamanı tam və ya hissə-hissə ödənişinin vaxtının düzgün təyin edilib-edilməməsinə şəkk edərsə, alqı-satqı doğrudur.

Amma insan alqı-satqının xüsusiyyətlərini bildiyi, lakin onun şəri hökmündən xəbərdar olmadığı halda, məsələn, çəki ilə aldığı malı təhvil almazdan öncə başqasına daha artıq məbləğə satarsa və bu işin doğru olub-olmadığını bilməzsə, bu halda onun doğru olmasına hökm edə bilməz. Bu zaman məlumat əldə etmək üçün camius-şərait müctəhidə müraciət etməli, əks halda, ehtiyata əməl etməlidir.

də bilmək olursa, bu halda onun yığımdan əvvəl satılması düzgündür. Hətta ziyan edib-etməyəcəyi məlum olmasa belə, aşağıdakı hallarda alqı-satqı doğrudur:

1. (Ağacın bar verməsindən sonra) İki illik və ya iki ildən artıq (keçmiş olan) meyvə satıldıqda;
2. Hal-hazırda yetişmiş miqdar satıldıqda. Bu şərtlə ki, onun önəmli maddi dəyəri olsun.
3. Onunla yanaşı, başqa bir şey də satıldıqda. Yanaşı satılan şeyin şərtləri 176-cı məsələdə qeyd olunacaqdır.

Bundan başqa hallarda, onun satılması mübahisəlidir və vacib ehtiyata əsasən, burada ehtiyat tərki olunmamalıdır.

Məsələ 175: Ağacın meyvəsini çiçəyi tökülüb toxum bağlamamış satmaq doğru deyil.¹ Ancaq onun üstündə bir şey satılması və ya bar verməsindən bir ildən artıq müddət keçən ağacın meyvəsinin satılması halı istisnadır.

Məsələ 176: 174-175-ci məsələlərdə qeyd olunan əlavədə aşağıdakı şərtlər olmalıdır:

1. Alqı-satqı olunan məhsulun şərtlərinə² malik olsun.
2. Əlavə meyvənin sahibinə aid olub onun mülkiyyətində olsun.³
3. Meyvə və onun əlavəsi üçün nəzərdə tutulmuş qiymət (alqı-satqının qiyməti) şərikli şəkildə onların hər ikisinə aid olsun, nəinki qiymətin müəyyən və ayrılmış bir hissəsi meyvəyə, digər hissəsi isə onun əlavəsinə aid olsun.
4. Lazım ehtiyata əsasən, əlavənin miqdarı o qədər olmalıdır ki, dənələr meyvəyə dönmədikdə alıcının sərmayəsi zərərə düşməsin.

Məsələ 177: Əgər bağdakı meyvələrin bəziləri çiçəyini töküb dənə bağlamışdırsa, belə ki, onların artıq xarab olub-olmaması məlum olmuş, bəzilərinin isə hələ mövcud olmayıb sonradan yetişəcəyi gözlənilirsə, insan o il ərzində sonradan yetişən meyvələri o biri meyvələrin əlavəsi hesab edə bilər.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu əlavə də 176-cı məsələdə qeyd olunan şərtlərə malik olmalıdır, bu meyvələrin eyni və fərqli növdən olmaları, həmçinin eyni və müxtəlif bağların məhsulu olmaları arasında heç bir fərq yoxdur.

¹Təbii ki, onun müsaliyəsi “Müsaliyə” fəslində 885-ci məsələdə qeyd olunanlara əsasən, doğrudur.

² 141-ci və sonrakı məsələlərdə qeyd olunan şərtlər

³ Bu şərt 112-113-cü məsələlərdə qeyd olunan alıcı və satıcının ümumi şərtlərinin ikinci şərtindən fərqlidir və əlavə ilə satışa aiddir.

Məsələ 178: Bir ildə iki dəfə bar verən ağacın bir illik meyvələrinin hamısını çiçəyini töküüb dənə bağlamazdan əvvəl bir alqı-satqıda sata bilər və burada əlavəyə ehtiyac yoxdur.

Məsələ 179: Ağac üzərindəki meyvələri alan şəxs yığımdan öncə onu başqasına sata bilər və burada meyvələri təhvil alıb-almamasının, satış qiymətinin alışı qiymətindən az, çox və ya ona bərabər olmasının fərqi yoxdur.

Məsələ 180: İnsan ağac üzərində olan meyvələri başqa meyvə müqabilində də¹ sata bilər və burada meyvələrin növlərinin (satılan və onun əvəzi) eyni və ya müxtəlif olmasının fərqi yoxdur.

Əlbəttə, meyvələrin qiymətini həmin ağacın üzərindəki meyvələr qərar verə bilməz.²

Qeyd etmək lazımdır ki, xurmanın ağac üzərində satılmasının hökmü fərqlidir və sonrakı iki məsələdə qeyd olunacaqdır.

Məsələ 181: Əgər ağac üzərində olan xurmanı³ başqa bir xurma müqabilində satmaq istəsələr, alqı-satqının qiymətinin meyarı olaraq quru xurmanı (təmr)⁴ qərar verə bilməzlər və sonrakı məsələdə qeyd edilənlər istisna olmaqla, burada alqı-satqının qiymətinin eyni-şəxsi və zimmədəki kulli şəkildə olmasının fərqi yoxdur. Lakin xurmanın qiymətini yetişmiş və ya kal xurma təyin etmələrinin maneəsi yoxdur.⁵

Məsələ 182: Başqasının həyətinə xurma ağacı olan və həmin ağaca qulluq etmək onun üçün çətin olan şəxs xurmanın miqdarını hələ qurumamış təxmini hesablayıb onu ev sahibinə satarsa və qiymətini həmin təxmin etdiyi miqdarın quru xurma qiyməti qərar verərsə, bu işin maneəsi yoxdur.

Məsələ 183: Əgər satılmış meyvələr təhvil verilməzdən öncə tələf olarsa və ya oğurlanarsa, 206-208-ci məsələlərdəki tələf və oğurlanma hallarının hökmü ona da tətbiq edilir.

Məsələ 184: Əgər bağ sahibi ağacların üstündəki bəzi meyvələri çıxmaq şərti ilə, qalanlarını satmaq istəyirsə, bu işi aşağıdakı üç yoldan biri ilə görə bilər:

a. Ağacları müəyyənləşdirib ondan başqa bütün meyvələri satmaq;

¹ Əlbəttə, burada alqı-satqıda sələmin hökmlərinə riayət etmək lazımdır.

² Məsələn, insan ağacları üzərindəki meyvələri çıxmaqla satır, sonra isə ağacın üzərindəki meyvələri müştəriyə məxsus olacaq sonrakı illərin meyvələri müqabilində alqı-satqı edir.

³ Ağacdakı xurmanın quru (təmr) yaxud yetişməmiş (busr), təzə və s. olmasının fərqi yoxdur.

⁴ Sözügedən alqı-satqı "muzabinə" deyilir.

⁵ Şübhəsiz, alqı-satqıda sələmin hökmlərinə riayət etmək lazımdır.

- b. Bir miqdarını şərikli olaraq (faiz və ya kəsrlə) istisna etmək. Məsələn, desin: “Bütün meyvələri satıram, dördə birindən başqa”.
- c. Müəyyən olunmuş kull¹ şəklində bir miqdarını istisna etmək. Məsələn, desin: “Yüz kiloqramını çıxmaq şərtlə, bütün meyvələri satdım”.

Qeyd etmək lazımdır ki, b və c bəndlərindəki hallarda bağdakı məhsul xarab olduğu surətdə onların hər ikisinin payından azalır.²

Kənd təsərrüfatı məhsullarının, göyərtilərin və bostan məhsullarının³ satışının özünəməxsus hökmləri

Məsələ 185: Vacib ehtiyata əsasən, əkinçilik məhsullarının cücərməmişdən öncə hələ toxum ikən satılması doğru deyil. Lakin insan əkin sahəsini satarsa, orada əkdirdi məhsullar hərçənd cücərməsə belə, onların da həmin sahə ilə birlikdə satışı doğru sayılır.

Məsələ 186: Əkinçilik məhsullarının cücərəndən sonra kökü ilə satılmasının bir neçə şəkli ola bilər:

- a) Alıcı alqı-satqı zamanı şərt edir ki, zəhmət haqqı ilə və ya zəhmət haqqı olmadan yığım vaxtı çatanadək onları torpaqda saxlasın və ya bu iş o qədər yayılmış olsun ki, onu deməyə ehtiyac belə duyulmasın.

Bu halda onları torpaqda saxlaya bilər və zəhmət haqqı təyin olunduğu halda hətta əkinçilik məhsulunu yetişməmiş yığsa belə, onu ödəməlidir.

- b) Ortada belə bir şərt olmadıqda alıcı satıcının icazəsi olmadan onu saxlaya bilməz və əgər saxlayarsa, həmin müddətdə torpaqdan istifadə haqqını ödəməlidir.

Əlbəttə hər iki halda əgər məhsulu saxlasa və cücərsə, cücərmiş soğanaqlar (salxımlar) alıcıya məxsusdur.

Qeyd etmək lazımdır ki, alıcı əkinçilik məhsulu hələ böyüyüb salxım formasına düşməzdən öncə onu təzə cücərmiş şəkildə biçərsə, sonra onun kökləri yenidən cücərib soğanaqları yetişərsə, həmin soğanaqlar alıcıya məxsusdur və köklərin inkişafı və cücərib böyüməsi müddətində torpaq-

¹ Onun mənası 84-cü məsələdə qeyd olunmuşdur.

² “Minhac əs-salihin” kitabının ikinci cildi, məsələ 281-də onların nisbətlərinin ölçülməsi keyfiyyəti izah olunmuşdur.

³ Bahar fəslində və yayın əvvəllərində ilkin işləri görülen, yayda və payızın əvvəllərində məhsul verən əkinçilik növüdür və buraya yemiş, qarpız və s. aiddir.

dan istifadə haqqı ödəmək alıcıya vacib deyil. Sadəcə alqı-satqı zamanı kökləri çıxarmağı şərt etdiyi, alıcının da onu çıxarmadığı hal istisnadır.

Məsələ 187: Əkinçilik məhsullarının kökü istisna olmaqla (kal şəkildə yığılsa) satışı caizdir. Alıcı onu kəsdikdə, köklər inkişaf edib cücəərsə, onun soğanaqları (salxımları) satıcıya məxsusdur.

Lakin alıcı onu kəsməzsə və ondan imtina edərsə, satıcı aşağıdakı işlərdən birini yerinə yetirə bilər:

- a) Alqı-satqını pozmaq
- b) Alıcını onu kəsməyə məcbur etmək və mümkün olmadığı halda özünün onu kəsməsi. Əlbəttə, bu halda şəri hakimdən icazə almalıdır.
- c) Məhsulu saxlayıb torpaqdan istifadə haqqı tələb etmək. Əlbəttə, əgər məhsul böyüyüb soğanaqları çıxarsa, vacib ehtiyata əsasən, soğanaqlar (salxımlar) barəsində müsaliyə olunmalıdır.¹

Məsələ 188: İldə bir neçə dəfə yığılan xiyar, pomidor, badımcın, göyərtili və digər yay tərəvəzlərinin məhsulunun zahirdə, aşkar olduğu və müştərinin il ərzində neçə dəfə yığım edə bilməsi təyin edildiyi təqdirdə satılmasının maneəsi yoxdur.²

Lakin əgər məhsul aşkar görülmək hala gəlməmişdirsə, vacib ehtiyata əsasən onun satılması doğru deyil.³

Məsələ 189: Kartof, turp, yerkökü və s. kimi mövcud olan, lakin torpağın altında qalan bitkilərin elə həmin halda satılması caizdir.

Məsələ 190: Buğdadən başqa digər dənli bitkilərin salxımının elə ondan ayrılan məhsul müqabilində satışı doğru deyil. Lakin onun başqa dənli bitkilər müqabilində satışı düzgündür. Buna görə də salxımın üstündə olan lobyanı başqa lobyalar müqabilində satmaq olar.⁴

Lakin buğda salxımının istər ondan, istərsə də başqa salxımdan alınan buğda müqabilində, istər eyni-şəxsi, istərsə də zimmədəki kulli şəkildə satılması doğru deyil və müstəhəb ehtiyat budur ki, arpa salxımı başqa salxımdan olan arpaya da satılmasın.

¹ Çünki bir tərəfdən soğanağın satıcının malı da olması və yığım vaxtına kimi zəhmət haqqını ödəməyin onun üçün zəruri olması mümkündür və digər tərəfdən də soğanaqların alıcı və satıcının ortaq malı kimi hesablanması da mümkündür.

Qeyd etmək lazımdır ki, məsələdəki sözügedən hökm satış zamanı alıcıya onu kəsməsi şərt qoyulan, lakin alıcının bar verənədək kəsmədiyi xurma ağacı barəsində də keçərlidir.

² Qeyd etmək lazımdır ki, bu halda məhsulun yığım vaxtının meyarı əkinçilərin nəzəridir.

³ Əlbəttə, bitkinin özünün və ya kökünün satılmasının eybi yoxdur və onun məhsulunun görünməsi şərt deyil.

⁴ Şübhəsiz, burada sələm alqı-satqısının hökmlərinə riayət olunmalıdır.

Heyvan alveri ilə bağlı bir neçə məsələ

Məsələ 191: Diri heyvanın bütöv şəkildə satışı doğru olduğu kimi, onun müəyyən hissələrinin şərikli şəkildə, məsələn, yarısı və ya üçdə birinin satışı da doğrudur. Lakin onun müəyyən hissələrinin, məsələn başı, dərisi və ya başının da olduğu yarı hissəsinin satışı heyvanın yalnız kəsilmə və buna bənzər ərafədə olduğu halda doğru sayılır.

Məsələ 192: Kəsilmiş heyvanın istər eyni, istərsə də fərqli cinsdən olan diri heyvana, məsələn, kəsilmiş qoyunun diri qoyuna və ya kəsilmiş qoyunun diri danaya satılması hətta sələmə səbəb olmasa belə, vacib ehtiyata əsasən caiz deyil.

Məsələ 193: Diri heyvanı alan şəxsin üç gün alqı-satqını pozmaq haqqı vardır və buna “Heyvan ixtiyarı” deyilir. Bu ixtiyar haqqında geniş izah 358-363-cü məsələlərdə qeyd olunacaqdır.

Məhsulun və onun qiymətinin təhvil

Təhvil zamanı

Əgər satıcı və ya alıcı, yaxud onların hər ikisi alqı-satqı olunan məhsulu və ya onun qiymətini təxirlə digərinə təhvil vermək istəsələr, bunu sonrakı iki məsələdə izah edilən iki yolla edə bilirlər.¹

Məsələ 194: Əgər alqı-satqı olunan mal eyni-şəxsi² olarsa, onun qiymətinin eyni-şəxsi və ya satıcının zimməsindəki kulli olmasından asılı olmayaraq, məsələn, insanın öz məşinini başqasının cəvahiratı müqabilində satması, yaxud insanın öz evini satıcının öhdəliyində olan yüz min manata satması kimi hallarda satıcı və ya alıcı, yaxud hər ikisi alqı-satqı zamanı məhsul və ya onun qiymətini, yaxud hər ikisini bir-birlərinə təxirlə təhvil verməyi şərt edə bilirlər.³

Məsələ 195: Alqı-satqı olunan malın satıcının öhdəsində⁴ olması,

¹ Qeyd etmək lazımdır ki, 263-cü məsələdə bəyan olunduğu kimi Sərf alqı-satqısında təhvilin xüsusi hökmü vardır.

² Eyni-şəxsi və zimmədəki kullinin mənası 81-82-ci məsələlərdə qeyd olunmuşdur.

³ Təbii ki, müqavilə zamanı qoyulan şərtin doğru olması üçün şərtin qaranlıq və naməlum olmaması kimi digər şərtlər də mövcuddur və onlar “Sadiq qalınması vacib olan şərtin hökmləri” başlığında qeyd olunacaqdır.

⁴ Qeyd etmək lazımdır ki, bu məsələdə qeyd olunan hökm mal və onun qiymətinin müqavilədən əvvəl borc qismində olmadığı hala aiddir. Buna görə də üçüncü şəxsdən alacağı

məsələn, satıcının öhdəsində olan 10 kiloqram düyünün alqı-satqı edilməsi iki şəkildə ola bilər:

a) Məhsulun təxirlə təhvil verilməsi alqı-satqı zamanı şərt qoyulmur;

Bu halda qiymətin eyni-şəxsi və ya zimmədəki kulli olmasından asılı olmayaraq, onun təxirlə ödənməsini şərt edə bilərlər.

b) Məhsulun təhvili üçün ödənişin təxirlə olması şərt qoyulur.

Bu halda alıcının da qiyməti təxirlə ödəməsini şərt edə bilməzlər. Burada qiymətin öhdədəki məhsul kimi olması ilə, məsələn, öhdədəki on kiloqram düyünün bir ay sonra təhvil verilməsi üçün alıcının öhdəsindəki bir aylıq əlli manata satılması ilə onun eyni-şəxsi olması, məsələn, satıcının öhdəsindəki on kiloqram düyünün bir ay sonra təhvil verilməsi üçün alıcının üzüyü müqabilində satılmasının və üzüyü gələn ay təhvil verməsi arasında fərq yoxdur.

Məsələ 196: Məhsulun eyni-şəxsi olduğu və təhvili təxir şərti ilə olan alqı-satqı zamanı satıcının müəyyən olunmuş vaxta kimi ondan istifadə etməsini şərtləndirə bilərlər. Deməli, əgər insan ev və ya maşınını iki ay sonra təhvil verməsi şərti ilə satarsa, o müddətə kimi ondan (alqı-satqıdan sonra artıq alıcının mülkünə çevrilmiş mülkdən) istifadə etməyi şərt edə bilər.

Bu hökm qiymət eyni-şəxsi olduğu halda alıcı üçün də keçərlidir.

Məsələ 197: Qiyməti alıcının öhdəsində olan və təhvildə təxir şərti qoyulan alqı-satqı nisyə adlanır.

Satılan malın satıcının öhdəsində olduğu və təhvildə təxir şərtinin qoyulduğu alqı-satqı "Sələf" alqı-satqısı adlanır.

Sələf və nisyə alqı-satqının xüsusi hökmləri vardır və özünəməxsus fəsildə qeyd olunacaqdır.

Məsələ 198: Alıcı və satıcı məhsulu və yaxud onun qiymətini təxirlə təhvil verəcəklərini şərt etməzlərsə, bu halda onların hər ikisinin alqı-satqıdan sonra məhsul və onun qiymətini təhvil verməsi vacibdir, onlardan heç biri üçün mümkün olan halda qarşı tərəfin razılığını cəlb etmədən təxirlə təhvil vermək caiz deyil və təhvil verilən zaman qarşı tərəfin ondan imtina etmək haqqı yoxdur.

Qeyd etmək lazımdır ki, onlardan biri təhvil verməli olduğu şeyi verməkdən imtina edərsə, digərinə təhvil vermək lazım deyil.

Məsələ 199: Əgər alıcı və satıcı məhsulun və ya onun qiymətinin

olan müddətli borcun mal və ya onun qiyməti qismində iştirak etməsinin xüsusi hökmü vardır və "Borc" fəslində borcun satılması bəhsində bəyan olunacaqdır. Həmçinin, alqı-satqıda sələmin də hökmlərinə riayət etmək lazımdır.

təxirlə təhvil verməsini şərt etməsələr, tərəflərdən biri və ya hər ikisi qarşı tərəfi razı salmaqla təhvil verməyi təxirə sala bilər və burada məhsul və onun qiymətinin eyni-şəxsi və zimmədəki kulli olmasının fərqi yoxdur.¹

Məsələ 200: Əgər tərəflərdən biri alqı-satqıda təyin olunan vaxtda məhsul və ya onun qiymətini istər üzrlü, istərsə də üzrsüz səbəbdən qarşı tərəfə təhvil verməzsə, qarşı tərəfin alqı-satqını pozmaq haqqı vardır.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu hökm alqı-satqının bir sıra növlərinə (nağd, nisyə, sələf və s.) şamil olunur və burada məhsul və onun qiymətinin eyni-şəxsi və ya zimmədəki kulli olmasının fərqi yoxdur.²

Aydın məsələdir ki, insan bu məsələ əsasında yalnız o zaman alqı-satqını poza bilər ki, alqı-satqı zamanı və ya ondan sonra alqı-satqını pozmaq hüququ ondan alınmamış olsun.

Əlbəttə bu alqı-satqını pozma hüququ ürfdə dərhal həyata keçir və bu (fəsx) hüquqa malik olan şəxs heç bir üzr olmadan alqı-satqını pozmazsa, bu hüquq ondan alınır. Lakin əgər üzrlü səbəbdən alqı-satqını pozma (fəsx) haqqından istifadə etməzsə, məsələn, belə bir yerdə alqı-satqını pozma (fəsx) hüququndan və ya onun dərhal həyata keçməsindən xəbərsiz olarsa, yaxud qarşı tərəfin məhsul və ya onun qiymətinin təhvilində təxir etdiyinə diqqət yetirməyib ondan qafil olarsa, alqı-satqını pozma hüququ hələ də qalmış sayılır.

Məsələ 201: Əgər alıcı və ya satıcı təxirlə təhvil verməyi şərt edərsə, digəri öz malını (məhsul və ya onun qiymətini) ödəməkdən imtina etməyə və ya onu təxirlə təhvil verməyə haqqı yoxdur.

Məsələ 202: Əgər alqı-satqı zamanı ödənişin təxirlə olacağı şərt edilərsə, satıcı təyin olunmuş vaxtdan əvvəl qiyməti tələb edə bilməz. Lakin alıcının özünün təyin olunmuş müddətdən əvvəl ödəniş etməsi iki şəkildə ola bilər:

a) Dəlil və sübutlar təyin olunmuş müddətdə satıcının haqlı olduğunu,

¹ Sərf (qızıl və ya gümüşün qızıl və ya gümüş müqabilində satılması) alqı-satqısı istisnadır və burada tərəflər bir-birindən ayrılmamış mal və onun qiymətini bir-birinə təhvil verməlidir.

² Bu hökm məhsul və onun qiymətinin bir hissəsinin təyin olunan zamanda təhvil verilmədiyi halda da aiddir. Əlbəttə, bu halda qarşı tərəf alqı-satqının hamısını və ya bir qismini poza bilər, alqı-satqının bir hissəsini pozduğu halda qarşı tərəf alqı-satqının qalan hissəsini də poza bilər. Odur ki, əgər hər hansı bir torpaq iyirmi min manata satılırsa, müştəri lazım olan zamanda (əgər alqı-satqı nağddırsa və qiymətin təxirlə ödənməsi şərt olunmayıbsa, alqı-satqı baş tutduqdan dərhal sonra) yalnız on min manat ödəyərsə, satıcı bütün alqı-satqını və ya onun yarısını poza bilər və nəticədə torpağın yarısında müştəri ilə şərik ola bilər və təbii olaraq bu halda müştəri də bütün alqı-satqını poza və verdiyi on min manatı geri ala bilər. Bu pozma hüququna “Nisyə”, “Sələf”, “Şərt” mövzularında da işarə olunacaqdır.

məsələn, səfər və sair səbəblərdən məhsulun əvəzinin saxlanması və ya təhvil alınmasının onun üçün çətin olduğunu göstərsə, bu halda satıcı malın əvəzinin qəbulundan imtina edə bilər.

b) Təyin olunan müddət yalnız alıcının haqqı olarsa, bu halda satıcıya ödənişi qəbul etmək zəruridir.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu hökm eynilə məhsulun təxirlə təhvil verilməsi üçün də tətbiq edilir. Odur ki, əgər məhsulun təxirlə təhvili hər iki tərəfin haqqıdırsa, məsələn, məhsulu saxlamaq üçün münasib yeri yoxdursa və bu şərt onun da haqqıdırsa, satıcı malı təyin olunan vaxtdan tez verdikdə alıcı onun qəbulundan imtina edə bilər.

Təhvil üsulu

Məsələ 203: Alıcı və satıcı üçün zəruri sayılan məhsul və ya qiymətin təhvili dedikdə, qarşı tərəfin ondan istifadə edə bilməsi üçün o biri tərəfin ondan əl çəkməsi və maneələri aradan aparması nəzərdə tutulur. Bu mənə müxtəlif yerlərdə fərqli formada təzahür edir.¹

Məsələ 204: Əgər satılmış əmlakda onun tərkibinə daxil olmayan ləvazimatlar və əşyalar mövcuddursa, məsələn, satılmış mağaza və ya evdə satıcının əşyaları qalmışdırsa, əmlakı təhvil verməklə yanaşı, oradakı əşyaları da çıxarmaq satıcıya vacibdir. Burada, açıq şəkildə onun əksini şərt etməsi və ya alqı-satqıdan öncəki anlaşmada deyilməsi və nəticədə, alqı-satqının ona uyğun aparılması və yaxud adətən, yayılmış hal olduğundan deməyə ehtiyac duyulmaması kimi hallar istisnadır.

Odur ki, satılan torpaqda məhsulun yığım vaxtı çatmadığı halda satıcı onun qarşılıqsız və ya zəhmət haqqı ödənilməklə qalmasını şərt qoyarsa və ya alqı-satqıdan əvvəlki anlaşmada bəyan edilib alqı-satqı ona uyğun həyata keçirilərsə və yaxud adətən, belə hallarda əkinin yığım vaxtına qədər saxlayırlarsa, bu halda əkinin qalmasının maneəsi yoxdur. Əks halda, torpaq əkindən təmizlənməlidir.

Məsələ 205: Əgər alıcı satıcıdan satılan məhsulu müəyyən şəxsə verməsini və ya onu başqa bir şəhərə göndərməsini istəyərsə və o da bunu icra edərsə, o halda sanki malı alıcının özünə təhvil vermiş sayılır.

¹ Buna görə də, sərahəti (şərtin açıq şəkildə müqavilədə qeyd olunması), bənayi (tərəflərin razılaşdığı, onun əsasında müqavilə bağladığı, lakin əqd zamanı məndə açıq şəkildə qeyd olunmayan şərt) və irtikazi (malın qüsurlu olmaması və s. kimi alqı-satqılar zamanı zehnlərdə qərar tutan, lakin müqavilə mətnində açıq şəkildə qeyd olunmayan) şərtlər arasında fərq yoxdur.

Həmçinin, bu hökm satıcının alqı-satqıdan sonra onun qiyməti barəsində yuxarıdakı kimi istəyi olduğu hallara da şamil olunur.

Təhvildən öncə tələf

Məsələ 206: Satılmış malın alıcıya təhvil verilməzdən öncə tələf olması və ya aradan getməsi¹ iki şəkildə ola bilər²:

- a) Satıcı və ya başqa bir şəxs (malın əvəzini almaq məqsədilə ona müraciət etmək mümkün olarsa) onu aradan aparıbsa, bu halda alqı-satqı olduğu kimi qüvvədə qalır və malı tələf edən şəxs (satıcı və ya digər şəxs) onun əvəzini verməlidir.³

Əlbəttə, alıcı alqı-satqını pozub pulunu (alqı-satqının əvəzini) geri ala bilər.

- b) Mal təbii hadisələr nəticəsində aradan getmiş olarsa, belə ki, ürfü cəhətdən onun aradan getməsi kiməsə istinad edilməzsə;

- c) Adi halda malın əvəzini almaq üçün malı tələf edən şəxsə müraciət etmək mümkün olmazsa, məsələn, naməlum bir şəxsin onu aradan aparıb qaçması və ya onu tanımağın mümkün olmadığı hal kimi.

Son iki halda (b və c) alqı-satqı öz-özünə pozulur. Belə ki, tələf olmuş mal satıcının sayılır və onun pulu alıcının mülkiyyətinə qayıdır.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu hökmün bənzəri malın əvəzinin (pulunun) aradan gedib tələf olması halına da tətbiq edilir. Lakin bir fərq vardır ki, burada əslində, alıcının malı tələf olmuşdur və satılmış mal satıcının mülkiyyətinə qayıdır.⁴

Məsələ 207: Əgər təhvil verilməzdən öncə satılmış malı əldə etmək mümkün olmazsa, məsələn, əlaməti olmayan mal oğurlanarsa və yaxud balıq dənizə düşərsə və ya vəhşi quş qəfəsdən uçarsa, əvvəlki məsələdəki b və c bəndi burada icra olunur.

Məsələ 208: Əgər bir alqı-satqı ilə satılmış malın bir qismi və ya bəziləri təhvil verməzdən öncə tələf olarsa, alqı-satqı tələf olduğu

¹ Bu və bundan sonrakı məsələlərdə (210-cu məsələyə kimi) qeyd olunan hökmlər satılmış malın zimmədəki kulli deyil, eyni-şəxsi olduğu hala aiddir.

² İki tərəfdən birinin fəsx haqqına malik olduğu alqı-satqılarda mal ixtiyar zamanı aradan gedərsə, bəzi hallarda onun “İxtiyarlar” bəhsində qeyd olunacaq xüsusi hökmü vardır.

³ Malın əvəzini ödəmək dedikdə, o mal misli əşyalardan olduğu təqdirdə, hal-hazırda onun kimisini, qiyməti olduğu təqdirdə tələf olduğu günün qiymətinə uyğun məbləğin qaytarılması nəzərdə tutulur və misli və qiyminin mənası 1504-1505-ci məsələlərdə izah olunacaqdır.

⁴ Bu hökm alqı-satqının əvəzinin zimmədəki kulli deyil, eyni şəxsi olduğu hala aiddir.

miqdarda öz-özünə pozulur və alıcı alqı-satqının qalan miqdarını da poza bilər.

Məsələ 209: Əgər satılmış mal təhvil verilməzdən öncə məhsul versə və ya artsa və sonra isə həmin malın özü tələf olsa, məsələn, satılmış toyuq yumurtlasa, sonra toyuq tələf olsa, yaxud satılmış ağac meyvə verəib sonra aradan getsə, o məhsul və artım alıcıya aiddir və malın özü ilə bağlı alqı-satqının hökmü isə 206 və 207-ci məsələlərdə qeyd olunub.

Məsələ 210: Əgər təhvildən əvvəl malda hər hansı bir eyb yaranarsa, müştəri alqı-satqını pozmaq və ya (qüsursuz malla qüsurlu malın arasındakı) qiymət fərqlərini (ərs) geri almaq haqqına malikdir. Onun izahı 344-cü məsələdə qeyd olunacaqdır.

Təhvildən öncə alınmış malın satılması¹

Məsələ 211: Məhsulu alan şəxsin onu təhvil almazdan öncə hətta çəki və ölçü ilə olsa belə, satıcıya satmasının maneəsi yoxdur.²

Əlbəttə, birinci alqı-satqı sələf olarsa və ikinci alqı-satqının qiyməti (malın əvəzi) birinci alqı-satqıdakı məhsulun əvəzi ilə eyni cinsdəndirsə, məsələn, hər ikisi pul olarsa, vacib ehtiyata əsasən, onun satış qiyməti əvvəlki satışın qiymətindən çox olmamalıdır.³

Məsələ 212: Alınmış məhsulun təhvil almazdan öncə satıcıdan başqasına satılması üç şəkildə baş tuta bilər:

1. Satılmış mal çəki və ölçü ilə satılan əşyalardan olmazsa (maşın, ev, ev əşyaları və s. kimi), bu halda onun təhvil almazdan öncə satılması caizdir.
2. Satılmış mal çəki və ölçü ilə satılan məhsullardan olarsa, (məsələn, düyü, şəkər, dəmir, qızıl və s) və satış qiymətinə və ya ondan daha da aşağı qiymətə (yəni, zərərinə) satılarsa, bu halda alqı-satqı caizdir.

¹ 211 və 212-ci məsələlər alqı-satqının sələm alqı-satqısı olmadığı hala aiddir. Odur ki, əgər məsələn, yüz kiloqram yaxşı keyfiyyətdə olmayan düyünü alan şəxs onu altmış kiloqram keyfiyyətli düyü müqabilində satmaq istəyirsə, alqı-satqı sələm və haramdır. Alqı-satqıda sələm ilə bağlı izahlar "Batıl və haram alqı-satqılar" fəslində qeyd olunmuşdur.

² Bu və sonrakı məsələlərdə birinci və ya ikinci alqı-satqı zamanı satılmış mal və ya onun qiyməti alqı-satqıdan öncəki borc olarsa və insan alacağı məbləği satarsa və ya onu alqı-satqının qiyməti qərar verərsə, bu halda onun xüsusi hökmü vardır və onun izahı "Borc" fəslinin "Borcun satılması" bölümündə bəyan olunacaqdır.

³ Qeyd etmək lazımdır ki, belə alqı-satqının (sələf alqı-satqısı ilə alınan malın təhvil vaxtı çatmazdan öncə satıcıya satılmasının) nisbət şəkildə baş tutması doğru deyil və bu halda alqı-satqı nağd şəkildə həyata keçirilməlidir.

3. Satılmış mal çəki və ya ölçü ilə satılan malın alış qiymətindən baha satılarsa, bu halda təhvil almazdan öncə satıcıdan başqa şəxsə satılması caiz deyil¹. Yalnız meyvə satışı istisnadır.²

Məsələ 213: Əgər insan mehriyyə³ və ya irs kimi satın alınmayan bir malın sahibi olarsa, həmin mal çəki və ölçü ilə satılsa belə, onların təhvil almazdan öncə satışı caizdir.

Məsələ 214: 212-ci məsələnin c bəndində qeyd olunan hökm alqı-satqıya və vacib ehtiyata əsasən, nəticəsi alqı-satqının nəticəsi olan⁴ əvəz müqabilində müsaliyəyə məxsusdur.

Lakin başqa hallara şamil olunmur. Buna görə də malı satın alan, lakin hələ təhvil almayan şəxs onu yoldaşının mehriyyəsi və ya əcir olan şəxsin zəhmət haqqı və s. qərar verə bilər.

Nağd və nisyə

Məsələ 215: Nağd (müddətsiz) alqı-satqıda alıcı və satıcı alqı-satqıdan sonra pul və malı bir-birindən tələb edə və təhvil verə bilərlər.⁵

Məsələ 216: Alqı-satqının nağd olması üçün onun açıq-aşkar nağd şəkildə həyata keçməsinə dilə gətirmələri lazım deyil, çünki qiymətin ödənilməsində təxir şərtinin olmaması nağd hesab olunur.

¹ Qeyd etmək lazımdır ki, təhvilin alıcının özü tərəfindən həyata keçirilməsi zəruri deyil, hətta vəkillə də baş tutması caiz və doğrudur. Buna görə də, çəki və ya ölçü ilə satılan malı, məsələn, bir neçə ton dəmiri alıb satıcının anbarından öz anbarına daşımağdan öncə onu daha baha qiymətə başqasına satmaq istəyən şəxs dəmir satışından sonra alınıb satılan dəmirləri təhvil alması və anbarlarının bir hissəsində saxlaması, sonra isə üçüncü şəxsə satması üçün satıcıya və ya onun işçilərinə vəkalət verə bilər.

Sözügedən alqı-satqının doğru olmasının digər yolu budur ki, satıcı birinci alqı-satqı zamanı aldığı, lakin təhvil verilməyən malla eyni dərəcədə olan məhsulu (təhvil verilməyən məhsulun özünü deyil) öhdəsində nağd şəkildə üçüncü şəxsə satsın, sonra o şəxs həmin malı əldə etmək üçün həvalə şərtlərinə riayət etməklə, birinci satıcıya həvalə etsin. Şübhəsiz, qeyd edildiyi kimi alqı-satqının qiymətinin nağd olması zəruridir, nisyə və müddətli satış doğru deyil.

² Bostan bitkilərinin, məsələn, yemiş, qarpız, kartof, soğan, xiyar və pomidorun meyvə hökmünə aid olması işkalıdır və müqəllidlər ələmlik ardıcılığına riayət etməklə camius-şərait müctəhidə müraciət edə bilərlər.

³ Qadının mehriyyəsinin müəyyən bir ev olması və o evi təhvil almamış satması da bu qəbildəndir. Lakin əgər mehriyyə tələbində olarsa, məsələn, onun mehriyyəsi zimmədəki kulli olaraq 20 sikkə təşkil edirsə, onun hökmü borcun satılması hökmü kimidir və “Borc” fəslində bu barədə izah olunacaqdır.

⁴ İnsanın bir ton düyünü əlli min manata alması və təhvil almazdan öncə onu əlli beş min manata başqası ilə razılaşması bu qəbildəndir.

⁵ Təhvil üsulu və onunla bağlı hökmlər “Təhvil” başlığı altında 203-205-ci məsələlərdə izah olunmuşdur.

Məsələ 217: Malın təyin olunan nağd qiymətinin onun satış qiyməti ilə hər hansı dərəcədə uyğun olması lazım deyil və iki tərəfin razılığı əsasında təyin olunur.¹

Məsələ 218: Bazar qiymətlərindən xəbərdar olmayan alıcıya onu zərərə salacaq halda bazar qiymətindən baha (məsələn, bir neçə dəfə baha) məhsul satılması satıcının əməl və ya sözdə məhsulu normal qiymətə və ya ona uyğun satılmasına işarə etdiyi təqdirdə haram, digər hallarda isə bəyənilməyən iş sayılır.

Məsələ 219: 197-ci məsələdə qeyd olunduğu kimi qiyməti alıcının zimməsindəki kulli olan² müddətli alqı-satqıya, hərçənd onun ödənilməsi üçün nəzərdə tutulan müddət çox qısa, bir neçə saat və ya daha az olsa belə “nisyə” deyilir.

Məsələ 220: Nisyə alqı-satqıda alqı-satqı üçün qeyd olunan zimmədəki kullinin şərtlərindən³ əlavə, həm də qiymətin ödənilməsi zamanı da (istər birdəfəlik, istərsə də kreditlə) məlum olmalıdır.

Əlbəttə, alqı-satqı zamanı maksimum müddət, məsələn, növbəti üç ay ərzində alqı-satqının qiymətinin ödənilməsinin nəzərdə tutulması kifayətdir.

Buna görə də, nisyə satılan hər hansı bir malın ödəniş müddətinin təyin olunması gələcəyə saxlanılarsa və ya aydın olmazsa, alqı-satqı batıl sayılır.

Məsələ 221: Əgər alqı-satqının qiymətinin nisyə və hissə-hissə ödənilməsi nəzərdə tutulmuşdursa, alqı-satqı zamanı hər dəfə nə qədər ödənilməsi məlum olmalıdır və hər taksitdə ödəniləcək məbləği bilmədən təkcə qiymətin hamısını təyin etmək kifayət deyil.

Məsələ 222: Əgər alqı-satqıdan əvvəlki danışıqlar zamanı müəyyən bir məbləğ nağd və digər məbləğ isə nisyə satış üçün nəzərdə tutularsa,

¹ Qeyd etmək lazımdır ki, satıcı alqı-satqı zamanı alıcıya malı müəyyən edilmiş məzənnəyə başqasına satmağı şərt qoyarsa, alıcının o şərtə əməl etməsi zəruridir. İstehsalçı şirkətlərin aptekə satdığı dərman və ya dövlətin çörəkçilərə satdığı un bu qəbildəndir və bu zaman alqı-satqıda dərman, un və ya çörəyi qanunda təyin olunmuş qiymətdən baha satmamaları şərt olunur və alıcının şərtə əməl etməsi lazımdır.

² Lakin alqı-satqının qiyməti alqı-satqıdan əvvəlki borc və ya müddətli borc olarsa, alıcı üçüncü şəxsdən alacağı pulu alqı-satqının qiyməti təyin etmək istəyərsə, sözügedən alqı-satqı terminoloji olaraq nisyə alqı-satqı hesab edilmir və nisyə alqı-satqının bəzi hökmləri ona şamil olunmur. Onun xüsusi hökmü vardır ki, onlardan bəziləri “Borc”, digər qismi isə “Borcun satılması” fəslində bəyan olunacaqdır.

³ Əvvəlki məsələlərdə qeyd olunan zimmədəki kullinin şərtlərindən biri də qiymətin alqı-satqı zamanı bəlli olmasıdır. Bu səbəbdən, əgər alqı-satqı nisyə şəkildə baş tutarsa və məbləğin təyini gələcəyə qalarsa, bu halda alqı-satqı doğru deyil.

məsələn, satıcı: “Məhsulu nağd qiymətə filan miqdarda, nisyə şəklində isə filan miqdarda satıram” və ya “Məhsulun nağd qiyməti filan qədər, nisyə qiyməti isə ondan 10% bahadır” deyərsə, sonra müştəri onlardan birini seçib alqı-satqını ona uyğun apararsa, bu halda alqı-satqı səhihdir.¹

Məsələ 223: Əvvəlki məsələnin hökmü nisyə alqı-satqıda xüsusi zamana kimi bir məbləğ, müəyyən zamana kimi isə daha artıq məbləğ təyin edilməsi hallarına da şamildir.

Bu səbəbdən, əgər satıcı alqı-satqıdan əvvəl “Məhsulun qiyməti bir aylıq nisyə müqabilində on min, iki aylıq isə on dörd min manatdır” deyərsə, müştəri o ikisindən birini seçib alqı-satqı edərsə, alqı-satqı doğrudur.

Lakin alqı-satqını o ikisindən birini seçmək əsasında yerinə yetirmədikdə, bu işdə hədəfləri müştərinin bir aya ödəyə bildiyi halda, nisyənin bir aylıq, əks halda isə iki aylıq olmasıdır, bu halda alqı-satqı doğru deyil və belə hallarda 227-ci məsələnin sonunda qeyd olunan üsuldan istifadə edə bilər.

Məsələ 224: Əgər qiymətin ödənilməsi üçün təyin olunan vaxt çatdıqda alıcı pulu ödəyə bilməzsə, alqı-satqı batil olmaz², lakin satıcı alqı-satqını pozub mal mövcud olduğu halda onu geri ala bilər, mal mövcud olmadıqda isə onun əvəzini³ alıb alqı-satqını pozmayaraq səbr edib alıcının ödəniş etməsini gözləyə bilər.⁴

Şübhəsiz, sözügedən alqı-satqını pozma (fəsx etmə) haqqı alqı-satqı zamanı və ya ondan sonra aradan getmədiyi hallarda mövcuddur.

Qeyd etmək lazımdır ki, alqı-satqını pozma hüququ ürfi baxımdan dərhal həyata keçməlidir və əgər satıcı heç bir üzr olmadan alqı-satqını pozmazsa, alqı-satqını pozma hüququ qüvvədən düşür. Lakin əgər üzürlü səbəbdən pozma haqqından istifadə etməzsə, məsələn, belə bir yerdə alqı-satqını pozma hüququndan və ya onun dərhal həyata keçməsindən xəbərsiz olarsa, yaxud qarşı tərəfin qiymətin təhvilində təxir etdiyinə

¹ Əgər alqı-satqının nağd və ya nisyə olduğunu təyin etmədən satıcı alqı-satqını icra etmək üçün (təklif) “Bu məhsulu nağd şəkildə beş yüz manata və bir aylıq nisyə şəklində beş yüz əlli manata satdım” deyərsə və müştəri də onu qəbul edərsə, bu halda məsələnin hökmünün iki ehtimalı var: a) Alqı-satqı batil sayılır. b) Alqı-satqı nisyə, lakin az məbləğə (misaldakı beş yüz manata) baş tutur. Bu səbəbdən məsələ işkallıdır və ehtiyat tərək olunmamalıdır.

² Buna görə də qiymətin ödənilməsi iqtidarında olmaq alqı-satqının doğru sayılması şərtlərindən sayılır.

³ Malın əvəzinin ödənilməsinin mənası budur ki, əşya misli olduqda, onun kimisini, qiyməti olduqda isə tələf olan günün məzənnəsinə uyğun olaraq qiyməti qaytarılsın. Misli və qiymətinin mənasının izahı 1504-1505-ci məsələlərdə qeyd olunacaqdır.

⁴ 200-cü məsələdə qeyd olunduğu kimi əgər satıcı qadir olduğu halda malı təhvil verməkdən imtina edərsə, yenə də alıcının fəsx haqqı qüvvədə qalır.

diqqət yetirməyib ondan xəbərsiz olarsa, alqı-satqını pozma hüququ hələ də qüvvədə qalmış sayılır.

Məsələ 225: Əgər müştəri nisyə alqı-satqıda ödəniş üçün müəyyən olunan vaxtda pulu hazır edə bilməzsə və müddətin artırılmasını istəyərsə, satıcı da ona möhlət verərsə, qeyd olunan möhlət bitdikdən sonra müştəri yenə də ödəniş edə bilməzsə, satıcı alqı-satqını poza bilər.

Lakin müştəri möhlət istəmədiyi halda satıcı üzrsüz olaraq alqı-satqını pozmazsa, öncəki məsələdə qeyd olunan şəkildə alqı-satqını pozma hüququ qüvvədən düşür.

Məsələ 226: Nisyə alqı-satqı zamanı alıcı təyin olunmuş vaxtda pulun müəyyən miqdarını təhvil verməkdə aciz olarsa, satıcı üç işdən birini görməkdə ixtiyar sahibidir:

- a) Səbr edib alıcının pulun qalan qismini toplamasını gözləmək;
- b) Alqı-satqını bütöv halda pozub malını geri almaq;
- c) Alqı-satqını pulun geri qalan qismi qədər pozmaq.

Deməli, əgər insan müəyyən bir torpaq sahəsini yüz min manata bir illik nisyə şəklində satarsa, alıcı təyin olunmuş zamanda qiymətin iyirmi min manatını toplaya bilməzsə, satıcı alqı-satqının həmin miqdarını poza bilər və bu zaman torpaq sahəsinin beşdə biri şəriqli şəkildə ona qayıdır.¹ Sözsüz, bu surətdə alıcının alqı-satqının qalan beşdə dörd hissəsini də pozmaq haqqı vardır.

Məsələ 227: Alqı-satqı nağd şəkildə həyata keçirildikdən sonra alıcının borclu qaldığı məbləğin və ya onun bir hissəsinin ödənişinin təxirlə həyata keçdiyi təqdirdə əlavə mənfəət təyin edilərsə, bu iş sələm və haramdır.

Eləcə də, nisyə şəkildə həyata keçən alqı-satqıda təyin olunmuş vaxtdan gecikdiyi halda əlavə ödəniş nəzərdə tutularsa, yenə də sələm və haram sayılır.

Lakin alqı-satqını müəyyən bir müddətə qədər nisyə şəkildə həyata keçirərlərsə, alıcının ödənişi həmin zamandan daha tez etdiyi təqdirdə, satıcının ondan müəyyən məbləği azaltmasına dair razılaşırlarsa,² bu iş doğrudur.

¹ Bu səbəbdən hər iki tərəf torpağın beşdə dördü və beşdə birində şəriqli olurlar.

² Məsələn, müştəri hər hansı bir malı iki ay müddətinə yüz iyirmi manata alır və alqı-satqıdan sonra satıcı ilə razılaşır ki, pulu bir ay tez hazır etdiyi təqdirdə satıcı məbləğdən iyirmi manat azaltsın.

Buna görə də əgər müştəri pulu bir aya hazır edərsə, satıcı alacağı puldan iyirmi manat azaldıb ona bağışlayır.

Qeyd etmək lazımdır ki, yuxarıdakı şərtə əsasən, qiymətin aşağı salınması məcburi olsun deyə, verilən izahla qiymətin azaldılmasını alqı-satqı zamanı şərtləndirə və ya alıcı alqı-satqı zamanı yuxarıdakı şərtlərlə bir aya ödənişi hazır etdiyi təqdirdə, özünün həmin məbləği (iyirmi manat) borcundan azaltması üçün satıcıdan vəkalət ala bilər.

Məsələ 228: Məhsulun nisyə satışı üçün təyin olunan qiymətin onun nağd qiyməti ilə eyni olması zəruri deyil və onun təyini iki tərəfin razılığı əsasında həyata keçir.¹

Məsələ 229: Nisyə alqı-satqıda qiymət alıcının satıcıya olan borcudur.

Bu səbəbdən borcun bütün hökmləri onun barəsində keçərlidir, o cümlədən, borclu şəxs (alıcının) təyin olunmuş vaxtda ödəniş etməyə imkanı yoxdursa, “Borc” fəslində qeyd olunan izaha əsasən, gecikməyə görə əlavə ödəniş tələb etmədən, borc sahibi ona möhlət verməlidir.

Eyni şeyin satılması

Məsələ 230: Malı nisyə şəkildə alan şəxs təyin olunmuş ödəniş vaxtı çatmamış və ya çatdıqdan sonra həmin malı satıcıya sata bilər və burada ikinci alqı-satqıdakı qiymətin birincidəki ilə eyni cinsdən olub-olmamasının, nağd və ya nisyə olmasının, satış qiymətindən az-çox olmasının fərqi yoxdur.

Təbii ki, əgər nisyə alqı-satqı zamanı həmin malın nağd alışda daha ucuz satılmasını (və ya birinci alqı-satqını nağd şəkildə yerinə yetirən zaman onun nisyə şəkildə daha baha qiymətə qarşı tərəfə satılmasını) şərt qoysalar, hər iki alqı-satqı və onların şərti batildir. Bu müqavilə “eyni şeyin satılması” adlanır.²

Qeyd etmək lazımdır ki, eyni şeyin satılması zamanı şərtin satıcı və ya alıcı tərəfindən qoyulmasının fərqi yoxdur və bu barədə hədəflər fərqlidir, eləcə də, şərtin alqı-satqı zamanı və ya açıq-aşkar şəkildə olmasının da fərqi yoxdur. Həmçinin eyni şeyin satılmasının hər bir şəklinə həmin hökm şamil olunur.³

¹ Qeyd etmək lazımdır ki, əgər satıcı alıcı ilə malı təyin edilmiş məzənnəyə başqalarına satmağı şərtləndirərsə, alıcıya o şərtə əməl etmək zəruri olar.

² Qeyd etmək lazımdır ki, nağd və nisyə alqı-satqının hər ikisinin həyata keçməsi borcdə sələmdən xilas olmağın yollarından biridir. Məsələn, nağd pula ehtiyacı olan şəxs maşınını əlli min manata başqasına nağd şəkildə satsın, sonra isə onu bir illik nisyə şəkildə almış min manata alsın və ya əvvəlcə qarşı tərəfin maşınını bir illik nisyə şəklində almış min manata alıb, onu nağd şəkildə əlli min manata həmin şəxsə satsın.

Məndə verilən izaha əsasən, əgər ikinci alqı-satqı birinci alqı-satqı zamanı şərtləndirilməzsə, yəni, birinci alqı-satqı zamanı tərəflərin ikinci alqı-satqının həyata keçirmək öhdəliyi olmazsa, yuxarıdakı həll yolu doğrudur.

³ Məsələn, əgər insan malını iki aylıq nisyə şəklində satsa və alıcı alqı-satqı zamanı satıcının həmin malı bir aylıq və ya daha az müddətə almağı şərtləndirərsə (yaxud, insan malı bir aylıq nisyə şəklində satdıqda alıcı alqı-satqı zamanı satıcının onu yenidən həmin malı ondan iki aydan artıq müddətə almasını şərt qoyarsa) belə alqı-satqılar doğru deyil.

Məsələ 231: Əgər insan satıcının sonradan onu həmin qiymətə və ya daha bahasına nağd şəkildə alması şərti ilə müəyyən bir malı nağd şəkildə ondan satın alarsa, birinci və ikinci alqı-satqının hər biri doğrudur.¹

Sələf alqı-satqısı və onun şərtləri

Məsələ 232: 197-ci məsələdə qeyd olunduğu kimi sələf alqı-satqısı qiymətin nağd, satılan malın (eyni-şəxsi deyil,) satıcının zimməsindəki kullı olduğu² müddətli alqı-satqıdır və bu, nisyə alqı-satqının əksidir.

Məsələn, alıcı beş yüz manatı satıcıya nağd şəkildə verib qarşılığında satıcının öhdəsində olan, altı ay sonra təhvil verə biləcəyi yüz kiloqram düyünü alır.

Məsələ 233: Sələf alqı-satqısında hər iki tərəf (mal və onun qiyməti) natura şəkildə olarsa, alqı-satqı müddətli olduğu üçün iki nöqtəyə diqqət etmək lazımdır:

- a) Qızıl və ya gümüşün qızıl və ya gümüşə sələf şəkildə alqı-satqısı batildir.³
- b) Alqı-satqı sələmə səbəb olacaq şəkildə olmamalıdır.

Məsələ 234: Müstəhəb ehtiyat budur ki, sələf alqı-satqısında qiymət natura deyil, pul olsun.

Sələf alqı-satqısının şərtləri

Sələf alqı-satqısının sonrakı məsələlərdə bəyan olunacaq yeddi şərti vardır:⁴

¹ Borcun (tələbin) daha az qiymətə borc sahibinə və ya üçüncü şəxsə satışı, borcla bağlı digər hökmlər "Borc" fəslində qeyd olunacaqdır.

² Lakin satılmış mal alqı-satqıdan əvvəlki borc və müddətli borc olarsa, insan üçüncü şəxsə borclu olduğu sözügedən müddətli borcunu nağd qiymətə alıcıya satarsa, belə alqı-satqı terminoloji olaraq sələf alqı-satqısından sayılmır. Bu səbəbdən sələf alqı-satqısının bəzi hökmləri ona şamil olunmur. Onların xüsusi hökmü vardır, bəziləri "Borc" , bəziləri isə "Borcun satılması" fəslində bəyan olunacaqdır.

³ Çünki qızıl və ya gümüşün qızıl və ya gümüşə satışı zamanı mal və onun qiymətinin hamısı alqı-satqının tərəfləri bir-birindən ayrılmadan təhvil verilməlidir.

⁴ Birinci, altıncı və yeddinci şərtlər digər alqı-satqıların da şərtlərindən sayılır. Lakin sələf alqı-satqısında mal alqı-satqı zamanı təhvil verilmədiyinə görə, bu üç şərt burada yenidən qeyd olunmuşdur.

Birinci şərt: Malın xüsusiyyətləri məlum olmalıdır

Məsələ 235: Sələf alqı-satqısında malın xüsusiyyətləri müəyyən olmalıdır və onların ürfi cəhətdən “xüsusiyyətləri məlumdur” deyiləcək həddə təyin olunması kifayətdir.

Məsələ 236: Sifət və xüsusiyyətlərini yalnız malı görməklə bilmək mümkün olan mallarda sələf alqı-satqısı doğru deyil. Buna görə də bir çox qiymətli daşların və cəvahirələrin alqı-satqı zamanı (müşahidə etmək və xüsusiyyətlərindən xəbərdar olmaq üçün) oxşarının mövcud olmadığına görə sələf şəklində həyata keçməsi doğru sayılır.

İkinci şərt: Qiymət alıcı və satıcı bir-birindən ayrılmadan öncə təhvil verilməlidir

Məsələ 237: Sələf alqı-satqısında tərəflər bir-birindən ayrılmamış alıcı qiymətin hamısını satıcıya ödəməlidir, əks halda alqı-satqı batildir.¹

Məsələ 238: Satıcının alıcıya aldığı malın qiyməti qədər nağd və ya müddətli borcu olarsa və ödənişin vaxtı gəlib çatarsa, alıcı aldığı malın qiymətini borcdan silmək istəsə və satıcı da buna razı olsa alqı-satqı doğrudur.

Məsələ 239: Alıcı satıcıdan ayrılmazdan öncə qiymətin yalnız bir hissəsini ödəyərsə, təkcə o qiymət miqdarında alqı-satqı doğrudur və bu surətdə, satıcının alqı-satqının həmin doğru olan miqdarını da pozma hüququ vardır.

Məsələ 240: Çeklə ödəmə, üzərindəki tarixin həmin günə aid olmasına baxmayaraq, qiymətin (malın əvəzinin qəbzinin) təhvil verilməsi hök-mündə deyil. Təbii ki, alıcı, çeki nağd pula dəyişdikdən və bankdan pul aldıqdan sonra məhsulu sələf kimi satması, sonra isə, alıcı tərəfdən alqı-satqını qəbul etməsi üçün satıcını vəkil edə bilər.

Həmçinin, alqı-satqının qiymətinin təkcə alıcının hesabından satıcının hesabına Banklararası Hesablaşmalar sistemi (ölkəmizdə XÖKHS, AZİPS, S.W.I.F.T., KÖMİS - *tərc.*) vasitəsilə köçürülməsi təhvilin həyata keçməsi üçün kafi sayılır.

Qeyd etmək lazımdır ki, yuxarıdakı məqsəd üçün sələf alqı-satqısının yerinə müsaliyə (razılaşma) müqaviləsindən istifadə etmək olar. Belə ki, müsaliyə müqaviləsi tənzimləndən sonra, (razılaşan) şəxs öhdəliyində

¹ Terminoloji olaraq qeyd olunur ki, tərəflər bir-birindən ayrılmamış alqı-satqının qiyməti təhvil verilib “Qəbz” olunsun.

olan müəyyən bir malı müddətli və müəyyən bir məbləğ müqabilində, nağd və ya nisyə şəkildə digərinin (razılaşmanı qəbul edənin) öhdəsində olan məbləğə alqı-satqı etdikdə nisyənin müddəti məlum olarsa, qarşı tərəf də bunu qəbul edərsə, eybi yoxdur. Bu surətdə qarşı tərəf (razılaşmanı qəbul edən) borclu olur və borcunu ödəmək üçün çek verə və ya alqı-satqının qiymətini ödəmək üçün kartdan karta köçürmək üsulundan istifadə edə bilər.

Üçüncü şərt: Alqı-satqının müddəti müəyyən olsun

Məsələ 241: Sələf alqı-satqısında malın təhvil vaxtı məlum olmalıdır. Deməli, əgər satıcı “gələn ilin ilk üç ayının günlərindən birində malı təhvil verəcəyəm” və ya “məhsulu biçim və ya üyüdülmə zamanı təhvil verəcəyəm” deyərsə, əgər bu halda biçim və üyüdülmənin vaxtı məlum olmazsa, alqı-satqı batıl sayılır.

Əlbəttə, alqı-satqı zamanı maksimum müddətin məlum olması, məsələn, məhsulun ən gec 3 ay ərzində çatdırılacağına müəyyən edilməsi (nisyə alqı-satqının qiyməti haqqında qeyd olunanlar kimi) kifayətdir.

Dördüncü şərt: Malın təhvil verilmə məkanı müəyyən edilməlidir

Məsələ 242: Vacib ehtiyata əsasən, sələf alqı-satqısında adətən, tərəflərə məlum olan yer malın çatdırılma yeri olaraq müəyyən edilməlidir.

Məsələn, əgər çatdırılmanın mağazadan və anbardan olması daşınma haqqına əsasən, adətən, tərəflər üçün əhəmiyyət daşıyırsa, vacib ehtiyata görə, məkanı təyin etməlidirlər. Təbii ki, məkan hər iki tərəfə məlumdursa, oranın adını çəkmək lazım deyil.

Məsələ 243: Sələf alqı-satqısında məhsulun şəhərdə və ya hər hansı bir məntəqədə təhvil verilməsinə dair heç bir qeyd və şərt olmazsa, həmçinin bu iş üçün heç bir dəlil və kontekst də mövcud deyildirsə, malın çatdırılması alqı-satqının baş tutduğu şəhərdə yerinə yetirilməlidir. Yalnız tərəflərin öz razılığı ilə hər hansı bir məkanı təyin etməsi istisnadır.

Beşinci şərt: Təyin olunmuş zamanda satıcı malı təhvil vermək iqtidarında olsun

Məsələ 244: Sələf alqı-satqısında satıcı mütləq təyin olunmuş zamanda (və təyin olunmuş şəhərdə, əgər xüsusi bir şəhərdə təhvil verilməsi şərtləndirilibsə) malı təhvil vermək iqtidarında olmalıdır, istər bu məhsul

az tapılan olsun, istərsə də çox.

Lakin hətta ilkin şərtləri təmin etsə belə, nə satıcının özü təyin olunmuş vaxtda malı təhvil vermək iqtidarındadırsa, nə də başqasının vasitəsi ilə malı təhvil vermə imkanı varsa, məsələn, həbsdədirsə və ümumiyyətlə, məhsulu təhvil verməyə qadir deyilsə, bu halda alqı-satqı batildir.

Qeyd etmək lazımdır ki, malı təhvil vermə qüdrətinin meyarı budur ki, ürfə görə alqı-satqı zamanı təyin olunan vaxtda öncədən satışı edilmiş malın təhvilinin mümkün olması təsdiq edilsin. Təbii ki, əvvəldən təhvil verməyə qadir olması barəsində əmin olmaq lazım deyil, təhvil üçün imkan və zəmin olması kifayət edir.¹

Məsələ 245: Əgər insan təyin olunmuş zamanda təhvil vermə iqtidarında olmasını güman edərək önsatış edərsə, sonradan elə həmin alqı-satqı zamanı məhsulun təyin olunmuş vaxtda təhvil verilməsinin ürf nəzərində qeyri-mümkün olduğunu bilərsə, alqı-satqı batildir.²

Altıncı şərt: Malın miqdarı müəyyən olmalıdır

Məsələ 246: Sələf alqı-satqısında malın miqdarı çəki, ölçü, ədəd və s. ilə müəyyənləşdirilməlidir və adətən, yalnız müşahidə ilə miqdarı məlum olan malların sələf alqı-satqısı ilə satılmasının maneəsi yoxdur.

Odur ki, adətən, məsələn, məhsulun qablaşdırılmasına baxmaqla miqdarı müəyyən olunursa, bu halda o mala oxşar bir və ya bir neçə bağlamalı alqı-satqı edə bilərlər. Belə ki, bu zaman alqı-satqı olunan hər bir bağlamanın ölçüsü müşahidə edilən bağlamalarla eyni olmalıdır. Təbii ki, satılmış məhsul (bir çox dənli bitki növləri kimi) elə olmalıdır ki, onların hər bir dənəsi digərindən fərqlənməsin və əgər fərqlənərsə, fərq o qədər az olsun ki, insanlar ona əhəmiyyət verməsin.

Yeddinci şərt: Sələmli alqı-satqı olmasının

Məsələ 247: Sələf alqı-satqısı sələmli olmamalıdır və sələmli alqı-satqının izahı 43-44-cü məsələlərdə qeyd olunmuşdur. Deməli, əgər yüz kiloqram düyü sələf şəklində satılarsa, bu alqı-satqı onun qiyməti doxsan

¹ Buna görə də, əgər ürfən təhvil verilməsinin mümkün olmaması deyilən malı kimsə önsatış edərsə, alqı-satqı batildir.

² Qeyd etmək lazımdır ki, məhsulun alqı-satqı zamanı ürfün nəzərində təhvil verilməsinin mümkünlüyü məlum olarsa, lakin satıcı təyin olunan vaxtda malı təhvil verə bilməzsə, bu halda onun hökmü 253-cü məsələdə izah olunan kimidir.

kiloqram düyü olduğu təqdirdə fətveyə əsasən, doxsan kiloqram noxud olduğu təqdirdə isə vacib ehtiyata əsasən, səlām alqı-satqısıdır.

Sələf şəkildə alınan malın satılması

Məsələ 248: İnsan sələf şəkildə satın aldığı malı müddəti bitməzdən əvvəl nağd şəkildə və müddət tamam olandan sonra isə həm nağd, həm də nisyə şəkildə həmin satıcıya sata bilər və hər iki halda iki nöqtəyə riayət etmək lazımdır:

1. Yeddinci şərtə qeyd olunan kimi, səlāmli alqı-satqı olmasın.
2. Alqı-satqının əvəzi əvvəlki alqı-satqının əvəzi ilə eyni cinsdən olarsa, məsələn, hər ikisi pul olarsa vacib ehtiyata əsasən, satış qiyməti alış qiymətindən çox olmamalıdır. Lakin əgər malın əvəzi əvvəlki alqı-satqıdakından fərqli olaraq başqa cinsdəndirsə, bu halda həmin şərtə əməl etmək lazım deyil.

Məsələ 249: İnsan sələf alqı-satqısı ilə aldığı malı müddət bitməmiş satıcıdan başqa şəxsə sata bilməz və bu halda nəticəsi satış ilə eyni olan əvəz müqabilində müsaliyə (razılaşma) da vacib ehtiyata əsasən, doğru deyil.

Lakin müddəti bitəndən sonra, hətta onu təhvil almasa belə, başqasına satmasının və ya müsaliyə (razılaşma) etməsinin maneəsi yoxdur və burada alqı-satqının əvəzinin əvvəlki ilə eyni olub-olmamasının, alış qiymətindən az və ya eyni, yaxud çox olmasının fərqi yoxdur. Yalnız sonrakı məsələ istisnadır.

Məsələ 250: Meyvədən başqa çəki və ya ölçü ilə satılan məhsulları təhvil almazdan öncə satıcıdan başqasına satmaq caiz deyil. Burada alış qiymətinə və ya ondan daha az qiymətə satması halı istisnadır və onun hökmü 212-ci məsələnin 2-ci bəndindəki kimidir.

Malın təhvili zamanı pozuntu halları

Məsələ 251: Sələf alqı-satqısı zamanı təyin olunmuş vaxtda satıcı malı təhvil verdikdə alıcı onu qəbul etməlidir. Lakin daha pisini və ya vəd ediləndən daha fərqli xüsusiyyətlərə malik olan malı verərsə, hətta vəd ediləndən daha yaxşı olsa belə, müştərinin qəbul etməsi zəruri deyil.

Əlbəttə, bəzən mal üçün bir xüsusiyyətin təyin olunması onun ən az miqdarının təyini üçün lazımdır. Bu səbəbdən, əgər satıcı daha yaxşı xüsusiyyətlərə malik malı təhvil verərsə, müştəri onu qəbul etməlidir.

Məsələ 252: Əgər sələf alqı-satqısında satıcı qərarlaşdırılan maldan fərqli malı təhvil verərsə, müştəri də buna razı olarsa, maneəsi yoxdur.

Məsələ 253: Sələf alqı-satqısı ilə satılan malın müddəti gəlib çatdığı zaman satıcı onu təhvil verə bilməzsə,¹ bu halda müştəri alqı-satqını pozub əvəzi mövcuddursa, əvəzini geri ala bilər və əgər əvəzi mövcud deyilsə, onun əvəzini heç bir azaltma-çoxaltma olmadan əldə edə, alqı-satqını pozmaya və səbr edib satıcının malı hazırlamasını gözləyə bilər.²

Qeyd etmək lazımdır ki, vacib ehtiyata əsasən, alıcı satıcıdan tələb etdiyi malı ona daha baha qiymətə sata bilməz. Sözsüz, bu hökm hər iki alqı-satqının əvəzinin eyni cinsdən, məsələn, pul olmasından asılıdır və onun izahı “Təhvildən öncə alınmış məhsulun satılması” bəhsində bəyan olunmuşdur.

Məsələ 254: Əgər satıcı təyin olunmuş zamanda malın bir hissəsini təhvil verməkdə aciz olarsa, alıcı üç işdən birini seçməkdə ixtiyar sahibidir:

- a) Səbr edib satıcının malın hamısını hazırlamasını gözləmək
- b) Bütün mala aid olan alqı-satqını pozmaq
- c) Sadəcə qalan miqdarında alqı-satqını pozmaq. Bu halda satıcının da alqı-satqını təhvil verilə biləcək miqdarda pozmaq haqqı vardır.

Sələf alqı-satqısı şəklində olunması doğru olmayan geniş yayılmış bəzi alqı-satqıların araşdırılması

Birinci nümunə: Avtomobil istehsalçısı şirkətində qeydiyyatdan keçərək avtomobil almaq

Bəzi hallarda avtomobil istehsalçısı olan şirkətlərin avtomobil satışı aşağıdakı şərtlərlə həyata keçir:

¹ Satıcının ürfü baxımdan alqı-satqı zamanı ilkin şərtləri təmin etməklə, malı təyin olunmuş zamanda təhvil vermək iqtidarında olması, lakin ilkin şərtləri hazırlamaqda gecikməsi (təqsirli olub-olmamasının fərqi yoxdur) nəticəsində alqı-satqıdan sonra və ya vaxtı çatdıqda təhvil vermə qüdrətini itirməsi buna misaldır.

² 311-ci məsələdə qeyd olunduğu kimi, satıcı qadir olduğu halda malı təhvil verməkdən imtina edərsə, yenə də pozma hüququ alıcı üçün qüvvədə qalır.

Aydın məsələdir ki, sözügedən hüquq yalnız alqı-satqı zamanı və ya ondan sonra xitam hüququ alıcıdan alınmadığı halda qüvvədə qalır. Eynilə bu pozma hüququ ürfi baxımdan dərhal həyata keçdiyi üçün pozma hüququna malik olan şəxs heç bir üzr olmadan alqı-satqıya xitam verməzsə, bu hüquq ondan alınır. Lakin əgər üzürlü səbəbdən pozma haqqından istifadə etməzsə, məsələn, belə bir yerdə pozma hüququndan və ya onun dərhal həyata keçməsindən xəbərsiz olarsa, yaxud qarşı tərəfin məhsulu təhvil verməsini gecikdirməsinə diqqət yetirməyib ondan xəbərsiz olarsa, alqı-satqını pozmaq hüququ hələ də qüvvədə qalmış sayılır.

- Qeydiyyat zamanı maşının qiymətinin bir hissəsi nağd şəkildə ödənilir.
- Maşının təhvil gələcəkdə baş verir.
- Maşının qiyməti təhvil vaxtı həmin zamanın sərbəst bazar məzənnəsinə uyğun olaraq xüsusi endirimlə təyin olunur.
- Müştəri nağd ödədiyi pula görə müəyyən miqdarda mənfəət əldə edir.

Məsələ 255: Yuxarıdakı nümunədə qeydiyyat zamanı bütün qiymət ödənilmədiyi¹ və eləcə də, qiyməti dəqiq məlum olmadığı² üçün qeydiyyat zamanı sələf alqı-satqısı kimi satılması həyata keçə bilməz.

Bu şərtlərlə maşın alveri üçün iki doğru yol vardır:

- a) Müsaliyə (razılaşma) və satış kimi iki müqavilədən istifadə etmək

Bu halda müştəri müəyyən məbləğə nağd şəkildə qarşı tərəflə (avtomobil istehsalçı şirkəti ilə) bu şərtlə razılaşır (müsaliyə edir) ki, o, müəyyən xüsusiyyətlərə malik olan³, ən gec filan tarixə kimi təhvil gününün məzənnəsinə uyğun sərbəst bazar qiymətinə aşağıdakı iki endirimi nəzərə almaqla avtomobili ona satsın:

Birincisi, nağd şəkildə razılaşdırılan pul avtomobilin qiymətindən azalsın.

İkincisi, müəyyən miqdarda faiz, məsələn, hər ay üçün ödədiyi pulun 5%-i təhvil gününə kimi hesablanıb, avtomobilin qiymətindən azaldılsın.

Deməli, əgər əlli min manat nağd şəkildə ödənilibsə və avtomobil altı ay sonra təhvil veriləcəksə, təhvil günü onun bazar qiyməti iki yüz min manat olarsa, o zaman avtomobil həmin tarixdə yüz otuz beş minə satılmalıdır.⁴

- b) Müştəri müəyyən bir məbləği nağd şəkildə qarşı tərəfə verib onu vəkil edir ki, onun pulunu avtomobil istehsalında şərikli şəkildə xərcləsin və avtomobil şirkəti də ən gec filan tarixə kimi avtomobili sərbəst bazar qiymətinə uyğun razılaşma müqaviləsi ilə onun mülkiyyətinə keçirməsi qərarını alır. Belə ki, razılaşmanın əvəzi, onun pulu ilə istehsal olunmuş avtomobillərdən həmin şərikli payı, həmçinin o şəxsin sözügedən avtomobillərin satış qiymətindən şərikli payı və ondan

¹ Sələf alqı-satqısının ikinci şərtinə riayət olunmaması, bu barədə 239-cu məsələdə qeyd olunmuşdur.

² Alqı-satqının qiymətinin ümumi şərtlərindən ikincisinə riayət olunmaması.

³ Bu cür müqavilədə maşının növünü seçməyi də təhvil gününə saxlamaq olar.

⁴ Qeyd etmək lazımdır ki, müsaliyənin məzmunu və şərtləri avtomobilin satılma keyfiyyətinə uyğun tənzimlənir. Məsələn, alıcıya qeyd olunan endirimlərdən əlavə, digər bir xüsusi endirim etmək də nəzərdə tutula bilər və müsaliyə zamanı bu şərt səhihdir.

əlavə, avtomobilin təhvil günü və ya başqa vaxtda əldə etdiyi avtomobilin qalan qiymətidir.

Bundan əlavə, şəxsin avtomobillərdən və onların satış qiymətindən şərikli payının dəyərinin müəyyən edilməsi bu şəkildədir: həmin pay qeydiyyat zamanı ödənilən məbləğin miqdarından əlavə, həm də müəyyən faizlə, məsələn, hər ay üçün həmin məbləğin 5%-i hesablanır və qiymət qoyulur.

Məsələ 256: Avtomobili istehsalçı şirkətlərində qeydiyyat yolu ilə önsatışla təhvil alan və pulunu ödəyən şəxs etdiyi alqı-satqının doğruluq şərtlərinə cavab vermədiyi üçün alqı-satqının batil olmasını başa düşərsə, onu düzəltmək üçün avtomobili aldığı şirkətin nümayəndəliyinə müraciət etməklə öncədən ödədiyi məbləğ müqabilində nağd şəkildə alqı-satqı edə və bununla da avtomobilin sahibi ola bilər.

Təbii ki, bu iş avtomobil istehsalçısı şirkətinin nümayəndəliyinin sözügedən nağd alqı-satqını icra etmək üçün vəkalətə malik olduğu hala aiddir.

Eynilə, əgər avtomobil istehsalçısı dövlət şirkəti olarsa, (onun əmlakı sahibi məchul olan mülk hökmündə olduğu üçün) həmin şəxs avtomobilin mülkiyyətinə keçirilməsi məqsədilə şəri hakimə müraciət edə bilər.

İkinci nümunə: Mənzillərin¹ önsatışla alınması

Bir çox hallarda binadakı mənzillərin satıcıları qiymətin bir miqdarını nağd şəkildə əldə edərək, onların tikilməsi və təhvili gələcəkdə baş verməsinə baxmayaraq, mənzilləri önsatışa çıxarır, alqı-satqının qiymətinin qalanını isə ya kreditlə, ya da təhvil zamanı əldə edirlər.

Məsələ 257: Qeyd olunan şərtlərlə mənzilin bütün qiyməti alqı-satqı zamanı (alıcı və satıcı bir-birindən ayrılmadan) ödənilmədiyi üçün alqı-satqı sələf şəkildə həyata keçə bilməz.

Binadakı mənzillərin satışının doğru şəkildə həyata keçməsi üçün sələf alqı-satqısı əvəzinə müsaliyə (razılaşma) müqaviləsindən istifadə etmək lazımdır.

Belə ki, müsaliyə edən (binanı satışa çıxaran) şəxs binadakı müəyyən xüsusiyyətlərə malik olan mənzillərdən birini müddətli, zimmədəki kulli şəklində müəyyən nağd və ya nisyə (müddəti müəyyən olmalıdır) məbləğ

¹ Binadakı mənzillərin şərikli şəkildə tikilməsinin doğru üsullarına dair və ona oxşar məsələlər “Şəriklik” fəslində, 762-763-cü məsələlərdə qeyd olunmuşdur.

müqabilində müsaliyə etməli (razılaşmalı), qarşı tərəf (razılaşdırılan) də onu qəbul etməlidir və əgər tərəflərin hər hansı şərti varsa, razılaşma müqaviləsi zamanı onu bəyan edə, şərtləndirə bilər.

Məsələ 258: Əgər yaşayış binasının torpağı olarsa və bu, satıcının mülkü olub orada bina tikilməzsə, torpağa münasibətdə alqı-satqı sələf hesab olunmur və sələf alqı-satqısının şərtlərinə cavab verməsi lazım deyil.

Buna görə də, alıcının müddətli və nisyə şəklində ödəməli olduğu məbləği torpaq üçün, (alıcı və satıcı bir-birindən ayrılmadan) ödənilən nağd məbləği isə gələcəkdə tikiləcək olan binadakı mənzilin (zimmədəki kulli olan mənzilin) önsatışı üçün hesab edə bilərlər.

Həmçinin, satıcı torpağın hamısını və ya bir hissəsini şərikli şəkildə mənzilin qiymətinə uyğun miqdarda nisyə, nağd və nisyə şəklində ona sata bilər. Bu şərtlə ki, alıcı sonradan onunla alqı-satqı müqaviləsi bağlasın.

Sonra satıcı müəyyən xüsusiyyətlərə malik və təyin olunmuş zamanda zimmədəki kulli şəklində binanın mənzillərindən birini alıcıya önsatış edərək alqı-satqının qiymətini sözügedən torpaq¹ (önsatış edilmiş mənzilin sahəsinin payı) istisna olmaqla, təyin etsin. Bu halda da alqı-satqı doğrudur.²

Məsələ 259: Əgər yaşayış binasının torpağı olarsa və bu alıcının mülkü olub orada bina tikilməzsə, satıcının həmin mülkdə tikiliyə başlaması, məsələn, iki mənzili alıcı, ikisini isə özü üçün tikməyi qərarlaşdırırsa, satıcı müəyyən xüsusiyyətlərə malik, təhvil zamanı təyin olunan iki mənzili zimməsindəki kulli şəklində alıcının torpağının yarısından şərikli istifadə müqabilində³ ona qabaqcadan sata bilər.

Sərf alqı-satqısı, yəni, qızıl və gümüşün qızıl və gümüş müqabilində satışı

Məsələ 260: Qızılın qızıl və ya gümüş müqabilində, gümüşün isə gümüş və ya qızıl müqabilində satışına “Sərf” alqı-satqısı deyilir.

Bu növdən olan alqı-satqının bu bölümdə bəyan olunacaq xüsusi hökm və şərtləri vardır .

¹ Burada məqsəd, öncədən alıcıya satdığı miqdarda torpaq sahəsidir.

² Yaxud, alıcı onun mənzilinin sahəsi qədər olan torpaq sahəsini şərikli şəkildə satın ala və inşaatçı ilə torpaqda şərik ola bilər. Bu şərtlə ki, tərəflər həmin torpaqda şərikli şəkildə mənzillərin tikintisi ilə məşğul olsun, sonra isə həmin mənzillər hər iki tərəfin tikintiyə qoyduğu pulla şərikli şəkildə hər bir şərikin payını nəzərə alaraq tikilsin, tikintidən sonra hər bir şərikin mənzillərdən payı ayrılıb bölüşdürülsün.

³ Alqı-satqının qiyməti kimi

Məsələ 261: İstər sikkə, istərsə də başqa şəkildə qızıl müqabilində qızıl, gümüş müqabilində gümüş satılarsa, onlardan birinin çəkisi ağır olduğu halda alqı-satqı sələm və haramdır.¹

Məsələ 262: Qızıl gümüşə və ya gümüş qızıla nağd şəkildə satılarsa, alqı-satqı doğrudur və bu halda onların çəkisinin eyni olması lazım deyil. Lakin müddətli alqı-satqı doğru deyil və onun sələm olmasının hökmü nisyə sələmdə bəyan olundu.

Məsələ 263: Sərf alqı-satqısında alıcı və satıcı bir-birindən ayrılmazdan öncə satılmış malı və onun əvəzini bir-birinə təhvil verməlidir, əks halda alqı-satqı batildir.

Təbii ki, əgər mal və onun əvəzinin bir hissəsini bir-birindən ayrılmazdan öncə təhvil verərlərsə, alqı-satqının sadəcə o miqdarı doğrudur.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu hökm alqı-satqıda icra olunur, müsaliyə və bu kimi müqavilələrə şamil edilmir. Buna görə də əgər insan qızılı qızıla və ya gümüşə, gümüşü də qızıla və ya gümüşə (sələm olmayacaq şəkildə) müsaliyə edərsə, bu müsaliyə səhihdir və bu zaman mal və onun əvəzinin alıcı və satıcı bir-birindən ayrılmazdan öncə təhvil verilməsi zəruri deyil.

Məsələ 264: Əgər satıcı və ya alıcı malın və ya onun əvəzinin hamısını təhvil verdikdə, digəri onun bir miqdarını təhvil versə və bir-birindən ayrılıbsalar, alqı-satqı təhvil verilmiş miqdarda doğrudur, lakin bütün malı əldə etməyən şəxs alqı-satqını poza bilər.

Məsələ 265: Əgər mədən gümüşünün torpağı xalis gümüşə və ya mədən qızılının torpağı xalis qızıla nağd şəkildə satılarsa,² belə alqı-satqı sələmdir. Lakin torpağın gümüşünün miqdarının xalis gümüşlə, torpağın qızılının miqdarının xalis qızılla eyni olması məlum olması halı istisnadır. Lakin torpağın gümüşünün qızıla, torpağın qızılının gümüşə 263-cü məsələdə qeyd olunduğu şəkildə satışının maneəsi yoxdur.

¹ Sələm alqı-satqısının izahı və onun haram olması, sələmdən xilas olmağın yolları “Haram və batil alqı-satqılar” fəslində qeyd olunmuşdur.

² Nisyə alqı-satqıda qızılın torpağı nisyə şəkildə qızıla və ya gümüşün torpağı nisyə şəkildə gümüşə satılmasının iki işkalı vardır: birincisi budur ki, sərf alqı-satqısında mal və onun əvəzi tərəflər bir-birindən ayrılmamış təhvil verilməlidir, əks halda alqı-satqı batildir. İkincisi, sözügedən alqı-satqı hətta torpağın gümüşünün miqdarı xalis gümüşlə, torpağın qızılının miqdarı xalis qızılla eyni olsa belə, sələmdir və onun izahı nisyə sələm bəhsində bəyan olunmuşdur.

Pul və valyutanın satılması

Pul¹ və valyutanın alqı-satqısının müxtəlif hökmləri vardır ki, onlardan bəziləri aşağıdakı məsələlərdə qeyd olunur:

Məsələ 266: Eyni və fərqli valyutaların alqı-satqısı doğrudur və maneəsi yoxdur.²

Xarici ölkələrə səfər edən, xarici valyutaya ehtiyacı olan şəxslərin riyalın dinara və ya riyalın avroya dəyişdirməsi, yaxud təzə pula ehtiyacı olan şəxslərin köhnə pulu yenisi ilə dəyişməsi və ya xırda pulların böyük pullara dəyişdirilməsi bu qəbildəndir.

Məsələ 267: Fərqli valyutaların hətta alqı-satqının əvəzinin normal bazar qiymətindən daha çox miqdarına nisyə alqı-satqısı doğrudur və maneəsi yoxdur. Məsələn, normal bazar qiyməti iki min manat olan yüz dinarı alıcıya satır və onun qiymətini alıcıya altı aylıq müddətinə üç min manata verir.

Məsələ 268: Eyni valyutanın tərəflərdən birində digərindən çox olduğu halda nisyə satılması işkallıdır və vacib ehtiyata əsasən, sələm sayılır. İnsanın müəyyən olunmuş on min manat pulu alıcıya altı ay müddətinə on beş min manat müqabilində satması buna misaldır.

Məsələ 269: Fərqli valyutaların sələf şəklində satışının maneəsi yoxdur və doğrudur. Satıcının zimməsindəki kulli şəklində olan yüz İraq dinarını altı ay müddətinə min beş yüz manata nağd şəkildə satılması bu qəbildəndir.

Məsələ 270: Satılan pulun əvəzindən çox olduğu təqdirdə eyni valyutanın sələf şəklində alqı-satqısı işkallıdır və vacib ehtiyata əsasən, sələm sayılır.

Məsələn, insanın 10 min manatı zimmədəki kulli şəklində üç aylıq və müddətli şəkildə qiyməti nağd olan 9 min manat müqabilində önsatış etməsi, hətta sələf alqı-satqısının digər şərtlərinə riayət edilsə belə, işkallıdır və vacib ehtiyata əsasən sələm sayılır.

Məsələ 271: Zimmədəki kulli şəklində olan pulun müddətli şəkildə digər zimmədəki kulli şəklində olan pula müddətli şəkildə satılması

¹ Pul dedikdə, müasir dövrdə yayılmış pullar, məsələn, ədədlə hesablanan əşyalardan sayılan əskinaslar nəzərdə tutulur.

² Sonrakı məsələdə bu və digər məsələlərin hökmləri qeyd olunacaqdır.

batildir, pulun eyni və fərqli valyutalardan olmasının fərqi yoxdur.¹

Məsələ 272: Bitcoin kimi rəqəmsal valyutaların və ya kriptovalyutaların (virtual pul) alqı-satqısı və fəaliyyəti barədə rəy yoxdur və mükəlləf şəxs “ələmlik ardıcılığı”na riayət edərək, digər cameüş-şərait ələm müctəhidə müraciət edə bilər, sözügedən valyutaların hədiyyə və borc verilməsi də doğru deyil.²

Məsələ 273: Əgər valyuta alqı-satqısında valyutanın özü satılmazsa³, təkcə valyuta qiymətlərinin dəyişikliyi və artımı razılaşdırılıb satılarsa, virtual əməliyyat olan valyuta cütlükləri kimi⁴ belə alqı-satqılar da caiz deyil və batildir.⁵

Məsələ 274: Forex bazarında normal və rəqəmsal valyutalarla (virtual pul və ya kriptovalyutaların), həmçinin, qeyri-valyutalarla⁶ bağlı rəy yoxdur və mükəlləf şəxs bu barədə “ələmlik ardıcılığı” qaydasına riayət

¹ Borcun borca satılması qismində olan pul və valyutanın alqı-satqısının hökmləri “Borc” fəslində, “Borcun satılması” bəhsində izah olunacaqdır.

² Həmçinin, əgər kriptovalyutanın alqı-satqısı və hasilatı sahəsində hər hansı bir qanun varsa, o qanuna qarşı çıxmaq yolverilməzdir, habelə, rəqəmsal valyutanın çıxarılması üçün elektrik enerjisinin paylanmasıdan icazəsiz istifadə maddi baxımdan zəminliyə səbəb olur.

³ Virtual valyuta əməliyyatı

⁴ Belə ki, əməliyyat üçün valyuta cütlüyü seçilir, alqı-satqı üçün sərmayənin məbləği, zaman və razılaşdırılmış (ödənilməli miqdar) mənfəət müəyyənləşdirilir. Bu mənfəətin valyutanın məzənnəsinin qiymətindən bir neçə dəfə artıq olması da mümkündür.

Məsələn, əgər yüz dolların qiyməti səksən avroya bərabərdirsə, treyder (alqı-satqı edən) bir günlük (iyirmi dörd saatlıq) yüz dolların səksən dollara satışını açır (yəni, alqı-satqı iyirmi dörd saat sonra bağlanır), bu alqı-satqı üçün səksən avro yatırım edir və proqnoz verir ki, növbəti iyirmi dörd saat ərzində avronun dollara nisbətə qiyməti artacaqdır. Razılaşdırılır ki, onun proqnozu bazarın vəziyyətinə görə doğrudursa, sərmayəsinin doxsan faizi qədərində mənfəət əldə etsin, əgər doğru olmazsa, bütün sərmayəsini itirsin.

Buna görə də, əgər iyirmi dörd saat sonra yüz dolların qiyməti səksən avrodan yuxarı olarsa, treyder qalib olub mənfəət əldə edir, yəni, sərmayəsinin doxsan faizi qayıtdığı üçün yetmiş iki avro xalis mənfəət əldə edir və iyirmi dörd saat müddətində yüz dolların qiyməti səksən avrodan aşağı olduğu halda isə, treyder uduzmuş, zərər etmiş və yatırım etdiyi pulu, yəni səksən avronu itirmiş olur (Əlbəttə, bu, treyderin maliyyə levericindən istifadə etmədiyi hallara aiddir, əks halda, onun zərər və mənfəəti bir neçə dəfə artıq olacaqdır).

Bəzən bu alqı-satqılar zamanı razılaşdırılmış mənfəət əvvəlcədən müəyyən edilmir. Məsələn, seçilmiş valyuta cütlüyü dollar və avro olduğu təqdirdə, investisiya məbləği yüz əlli min dollar müqabilində yüz min avro olduqda, tərəflər (virtual alıcı və satıcı) qərara gəlir ki, iş gününün sonunda valyuta cütlüyünün məzənnəsindəki dəyişikliklərə uyğun olaraq, nağd şəkildə hesablaşsınlar. Avronun qiyməti, məsələn, 10% qalxdığı təqdirdə, avro satıcısı həmin miqdarı alıcıya, avronun qiyməti aşağı olduğu, məsələn 10% düşdüyü təqdirdə isə avronun alıcısı həmin miqdarı satıcıya ödəyir.

⁵ Bu əməliyyat ürf baxımından bir növ qarşılıqlı mərc və “Qumar, maddi qazan və zərər”, həmçinin “Batıl yolla malı mənimsəmək” sayılır.

⁶ Neft, qızıl və s. kimi əsas sərvətlərlə

edərək, başqa bir müctehidə müraciət edə bilər.

Əlbəttə, yuxarıda qeyd olunanlar Forex bazarından başqa, digər hallarda alqı-satqının doğruluq şərtlərinə riayət etməyin zəruriliyinin nəzərə alınmadığı haldadır və onun izahı sonrakı məsələdə bəyan ediləcəkdir.

Məsələ 275: Müqavilə və sövdələşmələrdə, ümumiyyətlə, alqı-satqının şəri şərtlərinə riayət olunması lazım olduğu üçün forex bazarında və bunun kimi digər bazarlarda fəaliyyət sələm borcu, qumar, maddi udub-uduzma və bu kimi hallara səbəb olarsa, bu fəaliyyətlər haramdır.

Həmçinin, bu fəaliyyətlər borcun borca satılması¹, və ya nisyənin nisyəyə satılmasına² şamil olarsa, hətta alqı-satqıda məbləğ və onun müddəti tamamilə müəyyənləşdirilsə belə, yaxud çəki və ya ölçü ilə satılan məhsul³ satın alınıb təqdim edilməzdən öncə mənfəətlə satılarsa alqı-satqı batildir.⁴

Bütün bu hallarda bu cür əməliyyatlara giriş sisteminin Forex bazarı olub-olmamasının fərqi yoxdur.⁵

Alqı-satqının pozula biləcəyi hallar (İxtiyarlar)

Məsələ 276: Alqı-satqını fəsx etməyə (pozmağa) “İxtiyar” deyilir və onun aşağıdakı növləri vardır:

- a. Məclis ixtiyarı
- b. Şərt ixtiyarı
- c. Şərtə xilaf çıxma ixtiyarı
- d. Gecikdirmə ixtiyarı

¹ Məsələn, əgər Əli yüz dolları Həsənə səksən avroya nağd şəkildə satarsa, bir-birindən tələbkar olurlar, yəni, yüz dollar səksən avroya satılır və onlar bir-birinə borclu olurlar. Digər tərəfdən Həsən də həmin alqı-satqının oxşarını Səidlə icra edərsə, yəni, yüz dolları səksən avroya satarsa, bir-birinə borcu olurlar. Əgər dolların avroya nisbətində qiymətinin artacağını təxmin edən Əli Həsəndən alacağı səksən avronu Səidin Həsəndən alacağı yüz dollara satarsa, hətta nağd şəkildə olsa belə, borcun borca satışı batildir. Bu barədə geniş izah “Borc” fəslində, “Borcun satışı” mövzusunda qeyd olunacaqdır.

² Yəni, zimmədəki kulli şəkildə olan malın müddətli şəkildə zimmədəki kulli şəkildə olan qiymətə müddətli şəkildə satışı.

³ Çəki ilə satılan qızıl və litrlə satılan neft kimi

⁴ Borcun borca satılması kimi qeyd olunan mövzulardan hər birinin izahı öz fəslində bəyan olunmuşdur.

⁵ Fətveyə əsasən bütün alqı-satqılarda riayət edilməsi lazım olan mövzuları nəzərə almasaq, qeyd olunduğu kimi 274-cü məsələdəki izaha əsasən, bu böyük müctehid bu cür bazarlardakı fəaliyyətlərə izin və icazə vermir.

- e. Zıyan ixtiyarı
- f. Eyb ixtiyarı
- g. Təbəuuzu səfqəh ixtiyarı
- h. Görmə ixtiyarı
- i. Tədlis (saxtakarlıq) ixtiyarı
- j. Heyvan ixtiyarı
- k. Təəzzuru təslim ixtiyarı

İxtiyarların hər birinin izahı növbəti məsələlərdə qeyd olunacaqdır.

1. Məclis ixtiyarı

Məsələ 277: Alıcı və satıcı alqı-satqıdan sonra, hətta alqı-satqı məkanını tərk etsələr belə, bir-birindən ayrılmamış alqı-satqını poza bilərlər.

Bu fəsx etmə (pozma) hüququna “Məclis ixtiyarı” deyilir və ürfü baxımdan bir-birindən ayrılmış sayılarsa, bu halda məclis ixtiyarı aradan qalxmış sayılır.¹

Məsələ 278: Telefonla baş tutan alqı-satqıda da məclis ixtiyarı qüvvədədir. Bu səbəbdən də nə qədər ki, telefon əlaqəsi kəsilməyib, tərəflər alqı-satqını poza bilərlər.

Məsələ 279: Alqı-satqı tərəflərinin hər ikisi və ya birinin mülkiyyətçi tərəfindən o alqı-satqının bütün məsələlərinə dair vəkil, digərinin isə əsas tərəf olduğu alqı-satqıda məclis ixtiyarı mövcuddur.

Lakin əgər bir nəfər onların hər ikisinin tərəfindən alqı-satqının bütün işlərini icra etməkdə vəkil və ya şəri vəli təyin olunarsa, bu halda məclis ixtiyarı qüvvədən düşür.

Məsələ 280: Əgər məhsul alıcıya təhvil verilərsə, alqı-satqıdan sonra alıcı və satıcı bir-birindən ayrılmadığı müddətdə məclis ixtiyarı qüvvədədir, məhsul tələf olduğu təqdirdə isə alıcının malı tələf olmuş sayılır.

Buna görə də, iki tərəfdən biri alqı-satqını pozduğu təqdirdə alıcı malın əvəzini satıcıya verməlidir.

Məsələ 281: Məclis ixtiyarı alqı-satqıya aiddir və müsaliyə, müavizə və icarə kimi digər alqı-satqılara şamil olunmur.

Məsələ 282: Əgər alqı-satqıdan sonra alıcı, satıcı və ya hər ikisi alqı-satqını pozma haqqını əldən versələr, yaxud alqı-satqı zamanı fəsx haqqının olmamasını şərt etsələr, bu halda məclis ixtiyarı qüvvədən düşür.

¹ Əlbəttə, heyvan alqı-satqısında hətta tərəflər üç gün bir-birindən ayrılmasalar da, alıcının heyvan ixtiyarı qüvvədən düşür, lakin satıcının bu ixtiyarı qüvvədə qalmış olur.

2. Şərt ixtiyarı

Məsələ 283: Əgər alıcı və satıcı alqı-satqı zamanı müəyyən müddətə kimi onların hər ikisinin, onlardan birinin və ya başqa bir şəxsin alqı-satqını pozma hüququna malik olmasını şərtləndirərsə, belə şərt və qərar doğrudur və buna “Şərt ixtiyarı” deyilir.

Məsələ 284: Alqı-satqı tərəflərinin hər biri şərt ixtiyarının vaxtını istədikləri müddətə kimi uzunmüddətli və ya qısamüddətli qərar verə bilirlər. Həmçinin şərt ixtiyarının başlama zamanını alqı-satqı zamanından və ya ondan sonra olmasını təyin edə bilirlər.

Lakin onun başlanmasını və müddətini müəyyən etmək lazımdır. Hərçənd ömür boyu müddətində olsa belə.

Buna görə də şərt ixtiyarını başlanğıc və ya sonunun naməlum və qeyri-müəyyən olduğu zaman üçün qərarlaşdırılması, məsələn, alqı-satqı zamanı “hələ ki, bir neçə ay (məchul) ixtiyar mövcud olsun” deyilməsi halında alqı-satqı səhih olsa da, şərt ixtiyarı batil və təsirsizdir.

Məsələ 285: Şərt ixtiyarı üçün əslində məlum olan müəyyən bir müddəti nəzərdə tutsalar, lakin alıcı və satıcının ondan xəbəri olmazsa, məsələn, dəqiq vaxtını bilmədən Qədir-Xum gününə kimi fəsx hüquqlarının olmasını qərarlaşdırsalar, yəni, neçə gün, neçə ay sonra Qədir-Xum gününün olmasını bilməsələr, bu halda şərt ixtiyarı, o cümlədən alqı-satqının özü də işkallıdır və burada ehtiyata uyğun əməl olunmalıdır.

Məsələ 286: Əgər başlanğıc zamanını açıq şəkildə demədən, şərt ixtiyarının bir aylıq olmasını müəyyənləşdirsələr, belə nəticə alınır ki, onun başlanğıcı alqı-satqı zamanından hesablanır. Eləcə də, bu hökm şərt ixtiyarını bir həftə, bir il və s. təyin etdikləri hala da şamil olunur.

Lakin şərt ixtiyarının müddətini bir ay qərar versələr, bu ayın ilin hansı ayı olması bilinməzsə, belə alqı-satqının özü doğru olsa da, şərt ixtiyarının zamanı bəlli olmadığı üçün bu ixtiyar batildir.

Məsələ 287: Bütün “Lazım əqdlər”də¹, hətta “Lazım hibə (bağışlama)”² haqqında şərt ixtiyarı icra olunur və bu hökmdə aşağıdakılar istisnadır:

- a) Şərt ixtiyarı nigah əqdində qoyulmur;
- b) Şərt ixtiyarının “Borcun ötürülməsinə zəmanət”də³ və sədəqədə təyin olunması işkallıdır və burada ehtiyata uyğun əməl olunmalıdır.

¹ Lazım və caiz əqdlərin mənası 76-ci məsələdə qeyd olundu.

² Lazım hibə “Hibə” fəslində 1290-cı məsələdə qeyd olunacaqdır.

³ Borcun ötürülməsinə zəmanətin izahı 1072-ci məsələdə qeyd olunacaqdır.

Şərt ixtiyarının vədiə (əmanət) və ariyə kimi “caiz əqdlər”də qoyulması doğru deyil.¹

Peşmanlıq şərti

Məsələ 288: Bəzən alqı-satqının pozulması üçün kompensasiya kimi bir məbləğ qoyulur ki, buna bazar camaatı arasında buna “curmi-zəban” deyirlər.

Onun doğru yollarından biri budur ki, alqı-satqı zamanı şərt olunur ki, hər kəs, məsələn, müqavilə bağlandıqdan bir ay sonraya kimi müqavilədən peşman olarsa, qarşı tərəfə filan qədər məbləğ verməklə alqı-satqını poza bilər. Bu halda tərəflərdən biri təyin olunmuş məbləği ödəməklə fəsx haqqına malik olur və məbləği ödəmədən alqı-satqını pozmaq olmaz.²

Məsələ 289: Əgər peşmanlıq və fikrindən dönmə şərti ümumi şəkildə olarsa, yəni, alqı-satqı zamanı ona bu haqqın verildiyi şəxs istədiyi vaxt kompensasiya ödəməklə alqı-satqını poza bilərsə, bu halda sözügedən şərt və müqavilənin özü doğrudur.

Lakin peşmanlıq şərti qeyri-müəyyən olarsa, yəni, müəyyən olunmamış zamanda kompensasiya ödəyərək fəsx hüququna malik olması şərt qoyulursa, bu şərt batildir, təkcə müqavilə doğrudur.

Əlbəttə, sözügedən şərt müəyyən bir hədlə, məsələn, sənədin tənzimlənmə zamanı ilə məhdudlaşsın³, lakin onun zamanı tərəflər üçün aydın deyilsə, müqavilənin və şərtin doğruluğu işkallıdır.

Alqı satqı müqaviləsi və şərt

Məsələ 290: “Alqı-satqı və şərt” müqaviləsi budur ki, insan müəyyən bir malı ciddi şəkildə hər hansı bir şəxsə satır və alqı-satqı zamanı

¹ Birtərəfli əqd sayılan borc sahibinin borcundan imtina etməsində şərt ixtiyarı təyin olunmur. Eləcə də, dördüncü cildə “Talaq” fəslindəki izaha əsasən, boşanmada şərt ixtiyarı doğru deyil. Bəzi hallarda iddə günlərində kişinin həyat yoldaşına qayıtmaq haqqı vardır.

² Qeyd etmək lazımdır ki, bu üsulda əgər alqı-satqı zamanı tərəflər məbləği ödədikdən sonra pozma haqqının olmasını şərtləndirərsələr, bu halda alqı-satqını pozmaq istəyən şəxs sözügedən məbləği qarşı tərəfə ödədikdən sonra fəsx etməlidir, lakin şərt mətnində qeyd olunan kimi olarsa, qarşı tərəfə məbləği fəsx niyyəti ilə verdiyi zaman alqı-satqı pozulmuş sayılır.

Digər yaxşı üsul budur: Alqı-satqı zamanı şərt edilir ki, filan tarixə kimi peşman olan tərəf alqı-satqını pozmaq istədiyi surətdə filan məbləğ ödəməlidir və burada tərəflərin fəsx haqqı həmin məbləği ödəməkdən asılı deyil, belə ki, onların hər birinin müəyyən zamana kimi fəsx etmə haqqı var. Təbii ki, fəsxdən sonra həmin məbləğ də ödənilməlidir.

³ 302-ci məsələdə qeyd olduğu kimi istər alqı-satqı zamanı, istərsə də alqı-satqıdan öncəki söhbətlərdə açıq şəkildə həmin hədd deyilmiş və onun əsasında alqı-satqı bağlanmış olsun.

müəyyən olunmuş vaxta kimi alqı-satqının əvəzini (qiymətini) ödədiyi təqdirdə¹ alqı-satqını fəsx etmək hüququna malik olmasını və satılmış malı geri almasını şərt qoyur.²

Məsələn, təcili pula ehtiyacı olan şəxs əlli min manatlıq avtomobilini otuz min manata bu şərtlə satır ki, altı ay müddətində otuz min manatı hazır etdiyi surətdə, alıcı maşını ona qaytarsın.

Yuxarıdakı izaha əsasən, satıcı təyin olunmuş vaxtda pulu hazır edə bilmədiyi surətdə unutmazlıq və ya digər səbəblərdən alqı-satqını pozmazsa, ondan sonra alqı-satqını fəsx etmək və məhsulu geri qaytarmasını istəməyə haqqı yoxdur.³

Məsələ 291: Alqı-satqı və şərt müqaviləsində ixtiyar müddətində maldan istifadə hüququ alıcıya məxsusdur, lakin onu tələf edər, habelə, satmaq, bağışlamaq və s. kimi əməliyyatlarla digərinə ötürə bilməz.

Əlbəttə, əgər alıcı qeyd olunan müddətdə malı satış, bağışlamaq və bu kimi yollarla başqasının mülkiyyətinə ötürərsə, günah etmişdir, lakin yerinə yetirdiyi alqı-satqı doğrudur, satıcı qeyd olunan müddətdə alqı-satqını pozduğu təqdirdə malın əvəzini ona verməlidir, yəni, misli əşyalardanırsa, onun mislini verməli, qiyməti əşyalardanırsa, qiymətini ödəməlidir.⁴

Məsələ 292: Əgər alıcı alqı-satqı və şərtlə aldığı müəyyən bir malı ixtiyar müddətində tələf edərsə,⁵ özü ona zamin olar.

Buna görə də satıcı qiyməti hazırlamaqla alqı-satqını pozarsa, alıcı malın əvəzini ona ödəməlidir, yəni, misli əşyalardanırsa, onun mislini verməli, qiyməti əşyalardanırsa, qiymətini ödəməlidir.⁶

¹ Bu mənada ki, əgər qiymətin özü mövcuddursa, onun özünü, özü mövcud deyilsə (adətən malın əvəzi pul olduqda belə olur) onun əvəzini qaytarmalıdır. Buna görə də, satıcı malın qiyməti mövcud olduğu halda onun əvəzini ödəməklə alqı-satqını fəsx etməyi şərtləndirə bilməz.

² Alqı-satqı və şərt müqaviləsində və eləcə də, əvvəlki mövzuda (məndə qeyd olunduğu kimi peşmanlıq şərtində) alqı-satqı zamanı şərtlənən (şərt ixtiyarı) fəsx hüququ bir sıra şərtlərlə məhdudlaşır.

³ Təbii ki, əgər alıcı alqı-satqını pozmağa razı olarsa və hər iki tərəfin razılığı ilə alqı-satqı ləğv edilsə, heç bir maneəsi yoxdur. Odur ki, alqı-satqı və şərt müqaviləsində satıcı hətta təyin olunmuş müddətdə malı hazırlaya bilmədiyi halda, yenə də alıcının alqı-satqını pozmağa və malını geri qaytarmağa razı olduğundan əmin olarsa, alqı-satqı doğrudur.

⁴ Misli və qiyminin mənası 1504-1505-ci məsələlərdə qeyd olunacaqdır və bundan əlavə, 292-ci məsələnin ikinci haşiyəsində qeyd olunan istisna burada da icra olunur.

⁵ Malın tələf olmasına misal olaraq, onun təbii hadisələr və s. nəticəsində aradan getməsinə göstərmək olar.

⁶ Əlbəttə, əgər alqı-satqı zamanı yalnız malın özünün mövcud olduğu halda fəsx haqqına malik olmağı şərt etsələr, (adətən belə deyil) malın tələf olması ilə fəsx haqqı da aradan gedir.

Məsələ 293: Alıcı da satıcı kimi şərt edə bilər ki, təyin olunmuş müddətə kimi mal və ya onun əvəzini satıcıya qaytardığı surətdə alqı-satqını pozmaq haqqına malik olsun. Qeyd etmək lazımdır ki, alıcı malın özü mövcud olduğu halda onun əvəzində başqa bir malı verməklə alqı-satqını pozmaq haqqına malik olmağı şərt edə bilməz.¹

Məsələ 294: Alqı-satqı və şərt müqaviləsində fəsx haqqına malik olan şəxs alqı-satqıdan sonra öz ixtiyar haqqını itirərsə, fəsx haqqı qüvvədən düşmüş olur.

3. Şərtə xilaf çıxma ixtiyarı

Məsələ 295: Alıcı və ya satıcı alqı-satqı zamanı qarşı tərəfin müəyyən bir işi görməsini şərt edərsə, qarşı tərəf bunu yerinə yetirməsə, şərt edən tərəf alqı-satqını poza bilər.

Eləcə də, digərinə verilən malın müəyyən bir xüsusiyyətlərə malik olması² şərtləndirilibsə, həmin mal qeyd olunan xüsusiyyətlərə malik olmadığı halda şərt qoyan alqı-satqını fəsx edə bilər.

Bu kimi yerlərdə fəsx etmə hüququ “Şərtə xilaf çıxma ixtiyarı” adlanır.

Misal 1: Alıcı satıcı ilə şərt edir ki, ona satdığı evi ən gec altı ay müddətində onun adına sənədləşdirsin.

Misal 2: Müştəri rəngi solmayan parça istədikdə, parça satan şəxs hər hansı bir parçanı bu xüsusiyyətə malik olması adı ilə ona satır.

Birinci misalda qarşı tərəf altı ay müddətində evi onun adına keçirmədikdə, ikinci misalda isə rəngi gedən parça satdıqda alıcı alqı-satqını poza bilər.

Məsələ 296: Şərtə xilaf çıxma ixtiyarı dərhal həyata keçməlidir. Bu o deməkdir ki, onun icrası üzürsüz səbəbdən adi haldan daha artıq təxirə salınmamalıdır. Əks halda, həmin ixtiyar qüvvədən düşür və bu məsələ müxtəlif hallarda və yerlərdə fərqli şəkildə təzahür edir.³

¹ Satıcı üçün bu şərtin oxşarı 290-cı məsələnin birinci haşiyəsində qeyd olunmuşdur.

² Məsələnin bu hissəsi eyni-şəxsi şəkildə satılan mala aiddir. Lakin zimmədəki kulli şəkildə olan malın alqı-satqısı zamanı həmin malın müəyyən xüsusiyyətlərə malik olması şərt edilərsə, satıcı o xüsusiyyətlərin olmadığı malı verərsə, bu halda alıcı onun qəbulundan imtina edə, həmin xüsusiyyətlərə malik malı tələb edə bilər, bu cəhətdən alqı-satqını pozmağa haqqı yoxdur. Şübhəsiz, əgər satıcı təyin olunmuş xüsusiyyətlərə malik malı təhvil verməyə hazır olmasa və ondan imtina etsə, alıcının bu cəhətdən fəsx etmə haqqı vardır. Alqı-satqıda zimmədəki kulli və eyni-şəxsinin mənası 81-83-cü məsələlərdə qeyd olunub.

³ Əlbəttə, vəqf himayəçisi (mutəvəlli) üçün şərtə xilaf çıxma ixtiyarı mövcuddursa və ürfi cəhətdən onun dərhal həyata keçməsi lazımdırsa, vəqfin və ya vəqf olunanların məsləhətinin

Lakin əgər insan üzrlü səbəbdən alqı-satqını pozmaq ixtiyarından istifadə etməzsə, məsələn, bu kimi yerlərdə fəsx haqqının olmasından və ya onun dərhal həyata keçməsindən xəbərsiz olarsa və ya şərtə xilaf çıxılmasına diqqət etməzsə və ondan xəbərsiz olarsa, alqı-satqını fəsx etmək hüququ qüvvədə qalır.

Şərtlə bağlı bəzi hökmlər¹

Məsələ 297: İstər lazım, istərsə də caiz əqd zamanı qoyulan şərtə əməl etmək vacibdir. Bu səbəbdən, insan ev aldıqda alqı-satqı zamanı satıcının evi sənədləşdirməsini şərt qoyarsa, bu halda satıcıya həmin şərtə əməl etmək vacibdir.

Təbii olaraq, tərəflərin niyyəti bu olmalıdır ki, əqd qüvvədə qaldığı və fəsx olmadığı surətdə qarşı tərəf şərtinə əməl etməlidir. Məsələn, əgər insan başqasına evini icarəyə verməsi şərti ilə mal satar və ya hədiyyə edərsə, əqd (misaldakı satış və ya hədiyyə) pozulduğu halda, şərtə əməl etmək vacib deyil.²

Eynilə, lehinə şərt qoyulmuş şəxs öz haqqından imtina edərək şərti qüvvədən salarsa, qarşı tərəfin artıq o şərtə əməl etməsi vacib deyildir.

Qeyd etmək lazımdır ki, 295 və 311-ci məsələlərdə qeyd olunduğu kimi lazım əqddə şərt qoyulmuş şəxs ona əməl etmədikdə əqdin digər tərəfinin fəsx etmə hüququ vardır.³

Sadiq qalınması vacib olan şərtin xüsusiyyətləri

Şərtə sadiq qalınması o zaman vacibdir ki, onda bəzi sifət və xüsusiyyətlər mövcud olsun. O xüsusiyyətlər və şərtlər sonrakı məsələlərdə qeyd olunmuşdur.

əksinə olaraq, ixtiyar haqqından istifadə etmədikdə bir növ xəyanət etmiş sayılır. Əmanətdar bir şəxsin ona qoşulması və ya onun vəzifədən alınub, başqasının onun yerinə təyin olunması (dördüncü cildə, "Vəqf" fəslində işarə olunanlara uyğun olaraq) zamanına kimi ixtiyar zamanının davam etməsi heç də uzaq ehtimal deyil.

¹ Qeyd olunan şərtlər təkcə alqı-satqıya aid deyil, müsaliyə, icarə və digər əqdlər zamanı qoyulan şərtlərə də şamil olunur. Əlbəttə, bəzi yerlərdə daha da incəliklərinə kimi bəzi məsələlər mövcuddur ki, öz fəslində ona işarə olunmuşdur. Bircə əqdi zamanı qoyulan şərtləri, eləcə də digər əqdlər zamanı malın borc verilməsi şərtini buna misal göstərmək olar.

² Eləcə də, aydın məsələdir ki, şərtin məzmunu və mətni yalnız əqd müddətində qarşı tərəfin şərtə əməl etməsindən ibarət olarsa, məsələn, öz kitabını bir aylıq başqasına ariyəyə verən şəxs ariyə əqdi zamanı qarşı tərəfin bu müddət ərzində hər gün onun atasının ruhuna fatihə oxumasını şərt edərsə, müddət bitdikdən sonra fatihə oxumaq vacib deyil.

³ Lazım və caiz əqdin mənası 76-cı məsələdə qeyd olundu.

Şərt 1: Şəri hökmün ziddinə olmasının

Məsələ 298: Şərt şəri hökmün ziddinə olmamalıdır. Məsələn, əqd zamanı qarşı tərəfin şərab içməsi, yaxud borcun gecikməsi halında (istər həmin alqı-satqıda, istərsə də qeyrisində) cərimə ödəməsi, mübarək Ramazan ayının orucunu tutmaması, həyat yoldaşının boşanma siğəsi oxumadan boşanmış qadın olması, varislərin irs aparmaması və s.¹

Şəri hökmlə müxalif olan şərt batildir, lakin alqı-satqının özü doğrudur.

Məsələ 299: Əgər alqı-satqı zamanı qarşı tərəfin malından müəyyən bir şeyin təmənnasız onun olmasını şərt edərsə,² məsələn, insan malı müəyyən bir qiymətə alıcının mülkiyyətində olan filan kitabın onun mülkiyyətinə keçməsi şərtilə satarsa, belə alqı-satqı və onun şərti doğrudur. Bu alqı-satqını icra etməklə və kitabı satıcıya verməklə,³ kitab onun mülkiyyətinə keçir.

Əlbəttə, qeyd olunan şərtə əsasən, əşyaya sahiblik tamamlanmazsa və sonradan baş verəcək hadisəyə bağlı olarsa, düzgün deyil. Yuxarıdakı misalda alıcının qalan pulu təyin olunmuş vaxtda ödəniş etdiyi təqdirdə kitabə sahib olması buna misaldır.⁴

Eynilə, alqı-satqı zamanı qarşı tərəfin müstəqil ianə (hibə) etməklə əmlakından birini təmənnasız şəkildə digərinin mülkiyyətinə keçirməsi⁵

¹ Əlbəttə, şərt edilən şey qarşı tərəfin halal və caiz işi yerinə yetirməsi olarsa, məsələn, alqı-satqı zamanı varislərdən birinə “onun ölümündən sonra irs tələb etməməsi və onu başqa vərəsələrə verməsi”, yaxud bütün varislərə “İrs tələb etməməsi və mirası onun nəzərdə tutduğu yerlərə sərf etməsi”ni şərt qoyarsa, bu şərt doğrudur və əgər alqı-satqı bu şərtlə həyata keçərsə, o şərtə əməl etmək vacibdir.

² “Nəticə şərti” şəklində, yəni sövdələşmədə müstəqil və ayrıca ianə olmadan, qarşı tərəfin mülkiyyətində olan təmənnasız hibənin nəticəsi nəzərdə tutulur.

³ Əgər alqı-satqı zamanı kitab satıcıda olarsa, alıb yenidən onu təhvil vermək lazım deyil. Eləcə də, yetkinlik yaşına çatmamış şəxsin himayədarı ixtiyarında (şəri cəhətdən himayədarın) olan kitabın yetkinlik yaşına çatmayan şəxsin malı olmasını şərt edərsə, bu zaman kitabı bülüq yaşına çatmamış şəxsə təhvil vermək şərt deyil. Belə hallarda alqı-satqının baş tutması ilə kitab da qarşı tərəfin mülkiyyətinə keçir.

⁴ Yaxud məsələn, insan hər hansı bir mənzili icarə olaraq qarşı tərəfə sahiblənmək şərti ilə verərsə və əqd zamanı icarə müddəti başa çatdıqdan sonra icarəçisinin ödənişlərini tam şəkildə etdiyi təqdirdə, mənzilin öz-özünə, heç bir yeni əqdə ehtiyac olmadan icarəçisinin mülkiyyətinə keçməsinə şərt edərsə, bu cür nəticəli şərt doğru deyil.

⁵ Bu cür hallara terminde “fel şərti” deyilir, yəni, alqı-satqı zamanı hibə sırf alqı-satqının nəticəsi deyil, qarşı tərəf vasitəsilə həyata keçir.

Diqqət etmək lazımdır ki, nəticə və təsir baxımından fel şərti ilə nəticə şərti arasında bir sıra fərqlər vardır, onların bir qismi 248-ci səhifədə qeyd olunacaqdır.

şərt edilərsə, məsələn, qarşı tərəfin ona min manat hədiyyə etməsi¹ şərti ilə malı müəyyən məbləğə satarsa, bu halda alqı-satqı və şərt doğrudur və əleyhinə şərt qoyulan şəxs həmin malı qarşı tərəfə ianə etməlidir. Nə qədər ki, ianə olunmayıb, mal həmin şəxsin mülkiyyətinə keçmir.

Məsələ 300: Əgər alqı-satqı zamanı tərəflərdən birinin borc, nisyə alqı-satqı, borclu razılaşma kimi borc gətirən müqavilələrdən heç birini icra etmədən digərinə borclu olmasını şərt etsələr, belə şərt batildir.² Məsələn, insan malını müəyyən məbləğə bu şərtlə satır ki, (alqı-satqı məbləğindən əlavə) ona min manat borclu olsun. Bu halda alqı-satqının özünün və malın satışının doğru olmasına baxmayaraq, şərt batildir.

Amma bu işin (iki tərəfdən birinin borclu olmasının) şəri müqavilələrdən birinin vasitəsilə həyata keçməsi şərt olunarsa, məsələn, insan “mən filan malı bu şərtlə satıram ki, mənə on min manat borc verəsən” deyərsə, belə şərt³ doğrudur və qarşı tərəfə malı borc vermək vacibdir, lakin borc verməyənədək tələb və borc mövcud olmur.

Qeyd etmək lazımdır ki, yuxarıdakı misalda malın alqı-satqısı bazar qiymətlərindən aşağı olduğu və alqı-satqı zamanı borc şərti olduğu surətdə, belə alqı-satqı vacib ehtiyata əsasən, sələm sayılır və caiz deyil.⁴

Şərt 2: Əqdin tələbi ilə ziddiyyət təşkil etməsin

Məsələ 301: Şərt əqdin əsas quruluşu ilə uyğunsuz olmamalı və ziddiyyət təşkil etməməlidir. İnsanın hər hansı bir malı alqı-satqının qiymət və əvəzinin olmaması şərti ilə alması buna misaldır, bu halda alqı-satqının özü və şərti batildir.

Şərt 3: Şərt əqd zamanı nəzərdə tutulsun.

Məsələ 302: Əqd zamanı şərt qoymaq iki şəkildə ola bilər:

- a. Şərt əqd zamanı açıq şəkildə deyilsin.

Misal 1: Yazılı şəkildə olan və müqaviləni imzalamaqla baş tutan alqı-satqıda nəzərdə tutulan şərt bəndlərdən birində, yaxud mətnə yazılsın.

¹ Yaxud qarşı tərəf özünün mövcud və müəyyən olan əmlakından birini ona hibə edib bağışlasın.

² Nəticə şərti şəklində

³ Həqiqətdə, burada alqı-satqı zamanı sırf onun nəticəsi deyil, qarşı tərəfin borc feli şərt olunur.

⁴ Bu misalın oxşarı 514-cü məsələdə (borc şərti ilə icarə) qeyd olunacaqdır.

Misal 2: Alqı-satqı zamanı şərt aydın şəkildə deyilsin. Məsələn, şifahi şəkildə həyata keçən alqı-satqı zamanı müştəri “Bu əşyanı bu şərtlə alıram ki, onun quraşdırılması satıcının öhdəsində olsun” desin və satıcı da qəbul etsin.

- b. Şərt açıq şəkildə qeyd olunmasa da, alqı-satqı onun əsasında aparılsın.¹ Məsələn, alqı-satqıdan əvvəlki söhbətdə əşyanın quraşdırılmasının satıcı tərəfindən olmasına razılaşırlar, sonra isə alqı-satqı ona əsasən həyata keçir. (istər alqı-satqı yazılı, istər şifahi, istərsə də əməli şəkildə həyata keçsin)

Əlbəttə, bəzi hallarda bir sıra şərtlər hətta alqı-satqıdan əvvəlki söhbətlərdə ondan söz açılmasa belə ürfü cəhətdən nəzərə alınır və alqı-satqı onun əsasında həyata keçirilir (zehni şərt). Alıcı və satıcının malı və onun qiymətini təhvil verməkdə gecikməməsi buna misaldır.

Lakin əgər alqı-satqı heç bir şərt olmadan baş tutarsa, məsələn, satıcı heç bir şərt olmadan malı alıcıya satdıqda alıcı da onu qəbul edərsə, ondan sonra satıcı və ya alıcı öz lehinə alqı-satqıda şərt qoya və qarşı tərəfi ona qəbul etməkdə məcbur edə bilməzlər. Bu cür şərtə əməl etmək öz-özlüyündə vacib deyil.

Məsələ 303: Cüalə və ya boşanma kimi birtərəfli müqavilələr zamanı şərt etmək doğru deyil. Buna görə də, ona sadıq olub yerinə yetirmək öz-özlüyündə vacib deyil.²

Şərt 4: Üçüncü şəxsin əleyhinə olmasının.

Məsələ 304: Əgər əqd zamanı əqdin tərəflərindən sayılmayan başqa bir şəxsin (üçüncü şəxsin) öhdəsinə müəyyən işi yerinə yetirilməsi³ qoyularsa, məsələn, satıcı “Bu malı o şərtlə satıram ki, qardaşın mənim maşınımı təmir etsin”-deyərsə və alıcı da bunu qəbul edərsə, belə şərt batildir və o (üçüncü) şəxsin boynunda heç bir vəzifə və öhdəlik yoxdur, onun haqqında batil şərtin hökmləri icra olunur.

¹ Bu şərtə “bənai-şərt və ya zemni şərt” deyilir.

² Əlbəttə, birtərəfli müqavilələrdən sayılan vəqf zamanı, məsələn, vəqf edən şəxs “bu məkanı övladlarıma bu şərtlə vəqf edirəm ki, ədalətli və ya fəqir olsunlar” deyərsə, sözügedən xüsusiyyətlər qeyd hesab olunur və bu misalda vəqf olunanları məhdudlaşdırır. Yəni, vəqf olunanlar övladların hamısı deyil, sadəcə ədalətli və ya fəqir olanlardır. Qeyd hesab olunan və vəqf olunanların və ya vəqflə bağlı digər məsələlərin dairəsini məhdudlaşdıran bu cür şərtlərin qoyulmasının iradə yoxdur və doğrudur.

³ Və ya tərk etməsi

Əlbəttə, əgər satıcı "Qardaşını mənim maşınımı təmir etməyə razı sal" deyərsə və alıcı da qəbul edərsə, şərtin məzmunu (nəzərdə tutulan şəxsi razı etmək) alıcı tərəfindən həyata keçirdiyi və üçüncü şəxsin əleyhinə olmadığı üçün qeyd olunan şərt doğrudur.

Şərt 5: Onu yerinə yetirmək imkanı və ehtimalı mövcud olsun

Məsələ 305: Əgər alqı-satqı zamanı hər iki tərəf şərtə əməl etməli olan şəxsin onu yerinə yetirmək imkanının olmamasına inanırsa, şərt batildir¹ və onu yerinə yetirməmək ixtiyarın mövcudluğuna (fəsx ixtiyarına) səbəb olmaz.

Amma əgər hər iki tərəf və ya şərtə əməl etməli olan şəxs həmin şərti icra edəcəyinə inanırsa, məsələn, alıcı satıcının malın eybini aradan aparmasını şərt qoyarsa və satıcı da həmin eybi aradan apara biləcəyini güman edərək şərti qəbul edib məhsulu satarsa, hətta sonradan onun şərtə əməl edə bilməyəcəyi məlum olarsa və ya alqı-satqıdan sonra şərtin icrası üçün maneə yaranarsa, şərt doğru sayılır².

Əlbəttə, şərt edənin inamına görə o işin icrası mümkün, qarşı tərəfin inamına görə isə qeyri-mümkün olarsa, belə bir şərtin düzgünlüyü işkalıdır və burada ehtiyat tərk olunmamalıdır.

Şərt 6: Naməlum və qeyri-müəyyən olmasın

Məsələ 306: Şərt alqı-satqı tərəflərinə (alıcı və satıcı) məlum olmalıdır³ və əgər şərt naməlum və qeyri-müəyyən olarsa, belə ki, şərtin tərəflərin hər ikisinə və ya birinə aydın olmamasından əlavə, əslində müəyyən həddi də olmazsa, məsələn, malın alqı-satqısı zamanı qarşı tərəfin bir müddət nəqliyyat vasitəsini onun ixtiyarında qoymasını şərt qoyarsa, lakin onun müddətini müəyyən etməzsə, şərt batildir, lakin alqı-satqı doğrudur.

Məsələ 307: Əgər şərtin həddi əslində məlum olarsa, lakin alıcı və satıcı və ya onlardan biri ondan xəbərsiz olarsa, məsələn, satıcı maşın satışı

¹ Əlbəttə şərtin yerinə yetirilməsinə məntiqi ehtimal kifayətdir və ondan yəqin və əminlik lazım deyil.

² Buna görə də alqı-satqı zamanı şərt üçün qeyd olunan təsirlər, şərtə xilaf çıxma zamanı fəsx haqqı kimi burada da mövcuddur.

³ Təbii ki, əgər alqı-satqı vəkil tərəfindən həyata keçirilirsə, belə ki, vəkil alqı-satqını məsələn, rəsmi şəhadətnamədə mövcud olan və ya özünün məsləhət bildiyi şərtlərlə həyata keçirərsə, vəkilin şərtlərin məzmunundan məlumatlı olması kifayətdir və müvəkkilin ondan xəbərdar olması lazım deyil.

zamanı alıcı ilə maşına aid olan cərimələri ödəməsini şərt edərsə və onlar cərimələrin məbləğindən xəbərsiz olarsa, bu halda alqı-satqının və onun şərtinin doğru olması işkallıdır və ehtiyat tərk olunmamalıdır.

Əlbəttə, şərtin aydın olmaması malın və ya onun qiymətinin aydın olmamasına səbəb olduqda həm şərt, həm də alqı-satqı batildir. Məsələn, alqı-satqı zamanı məhsulun filan kağızda yazılan xüsusiyyətlərə malik olmasını şərt etdikdə, hər iki tərəfin və ya onlardan birinin o kağızda yazılanlardan xəbərsiz olması və sonradan ondan xəbərdar olmalarına baxmayaraq, alqı-satqı zamanı qeyd olunan malın hansı sifət və xüsusiyyətlərə malik olmasının məlum olmaması kimi.

Məsələ 308: Əgər alqı-satqı zamanı şərt ürfü baxımdan məlum və aydın olarsa, məsələn, malın alışı zamanı onun müəyyən müddətə kimi xarab və qüsurlu olduğu təqdirdə satıcının onu təmənnəsiz şəkildə təmir etməsi və ya onun kimi başqa bir məhsulla dəyişməsi şərt edilərsə, hətta həmin müddətə kimi malın qüsurlu və xarab olması məlum olmazsa belə, alqı-satqı və onun şərti doğrudur.¹

Şərtin digər hökmləri

Batıl şərt

Məsələ 309: Şərtin batıl olması həmin şərt əsasında baş tutan alqı-satqının da batıl olmasına səbəb olmaz. Lakin alqı-satqının bir sıra şərtlərinin aradan getməsinə səbəb olması halı istisnadır.²

Qeyd etmək lazımdır ki, şərtin lehinə olduğu şəxs, alqı-satqı zamanı qoyulan şərtin batıl olduğu, lakin alqı-satqının özünün doğru sayıldığı halda alqı-satqını poza bilər.

¹ Qeyd etmək lazımdır ki, şərtin alqı-satqı olunan mala və ya qeyrisinə aid olması mümkündür. Odur ki, insan “Mən bu kitabı o şərtlə alıram ki, bir il müddətində maşınım xarab olduqda onu təmir edəsən” deyərsə, təmirin xüsusiyyətləri və növü müəyyən olduğu halda maneəsi yoxdur. Eynilə, əgər “bu məhsulu o şərtlə alıram ki, altı ay müddətində istədiyim zaman evimi rəngləyəsən” deyərsə, bu müddət ərzində alıcının belə bir ehtiyacının olub-olmaması məlum olmasa belə, rəngləmənin miqdar və keyfiyyəti müəyyən olarsa, iradı yoxdur.

Həmçinin əgər “Malını bu şərtlə alıram ki, gələn ayın ticarətindən gəlirinin yarısını mənə verəsən” deyərsə, hətta şəxsin gələcəkdə mövcud olacaq gəlirinin miqdarı məlum olmasa da, bu şərt doğru sayılır.

Ümumiyyətlə, alqı-satqı zamanı qoyulan şərtin xüsusiyyət və hədlərinin məlum olduğu belə hallarda alqı-satqı və şərtin hər ikisi doğrudur.

² Şərtin batıl olması ilə alqı-satqının da batıl olub-olmaması ayrılıqda keçən şərtlərin hər birində bəhs olundu.

Məsələn, Əli qardaşı Həsənlə atasından irs almamağı şərt qoyub müəyyən bir malı onunla müsaliyə edərsə və ya aşağı qiymətə satarsa, 297-ci məsələdə qeyd olunduğu kimi bu şərt batildir və Əli alqı-satqını poza bilər.

Tamamilə və ya bir hissəsi batil olan alqı-satqı əsnasında qoyulan şərt

Məsələ 310: Alqı-satqı batil olduqda, onda qoyulan şərtə əməl etmək vacib deyil və alqı-satqının bir hissəsi batil olduqda isə, şərt qüvvədədir. Deməli, insan satıcının müəyyən əməli görməsi, məsələn, nəqliyyat vasitəsini yarı qiymətə ona satması şərtilə, onun torpaq sahəsini alarsa, torpaq sahəsinin bir hissəsinin alqı-satqısının batil olması məlum olduqda təbəuuzu səfqəh ixtiyarından istifadə olunmazsa və alqı-satqı qüvvədə qalarsa, satıcı şərtə əməl etməli və işi yerinə yetirməlidir.

Əlbəttə, şərtin bir qismi alqı-satqının doğru olan miqdarına aiddirsə, məsələn, insan torpaq sahəsini satıcının onun hər kvadrat metrində alıcı üçün ağac əkməsi şərtilə alarsa, sonradan torpaq sahəsinin şərq tərəfinin yarısının başqasına aid olması və onun alqı-satqısının batil olması məlum olarsa, təbəuuzu səfqəh ixtiyarından istifadə etmədikləri halda satıcı yalnız alqı-satqısı doğru olan, torpağın qərb tərəfində ağac əkməlidir.¹

Şərtə əməl etməmək

Məsələ 311: İnsan alqı-satqı zamanı öhdəsinə qoyulan şərtə əməl edə bilməzsə, qarşı tərəf alqı-satqını poza bilər, əgər qadir olduğu halda imtina edərsə, qarşı tərəf onu şərtə əməl etməyə məcbur edə və ya alqı-satqını poza bilər.

Qeyd etmək lazımdır ki, hər iki halda insan qarşı tərəfin şərtə əməl etməməsi səbəbilə şərtin dəyərində nəsə tələb edə bilməz.

Əlbəttə, qarşı tərəfin razılığı ilə ondan fəsx haqqından keçməsi və ixtiyar haqqından istifadə etməməsi qarşılığında müəyyən məbləği tələb etməsinin işkalı yoxdur.

¹ Eləcə də, əgər bütün torpağın onun adına sənədləşməsinə şərt edibsə, alqı-satqısı doğru olan hissənin adına sənədləşdirməsi lazımdır.

4. Gecikdirmə ixtiyarı

Məsələ 312: Əgər satıcı nağd alqı-satqı zamanı alqı-satqının qiymətinin təhvil verilməsi üçün alıcıya möhlət verərsə, lakin onun neçə gün olmasını təyin etməzsə,¹ alıcının üç gün ərzində məbləği hazır etmədiyi təqdirdə satıcının alqı-satqını pozma haqqı vardır, üç gündən əvvəl poza bilməz.

Əlbəttə, bu hökm satıcının müştəri qiyməti gətirənədək malı təhvil vermədiyi hala şamil olunur.

Bu fəsx hüququna fiqhi termin olaraq gecikdirmə ixtiyarı deyilir və sadəcə alqı-satqıya məxsusdur, digər alqı-satqı növlərində keçərli deyil.

Məsələ 313: Əgər satıcı alqı-satqının qiymətini ödəmək üçün alıcıya müəyyən müddət təyin edərsə, o müddətdən əvvəl alqı-satqını pozmağa haqqı yoxdur, ondan sonra isə müştəri məbləği hazır etmədiyi təqdirdə alqı-satqını poza bilər.

Məsələ 314: Əgər alqı-satqının qiymətini təxirlə ödəmək üçün müştəriyə möhlət verilməzsə, müştəri ödənişi gecikdirdiyi surətdə satıcı alqı-satqını poza bilər və üç gün gözləməsi lazım deyil. Eynilə, təyin olunmuş zamanda məhsulun təxirlə təhvilə zamanı müştərinin alqı-satqını fəsx etmə haqqı vardır.²

Məsələ 315: 312-ci məsələdə izah olunan fiqhi termin, gecikdirmə ixtiyarının hökmü həm malın zimmədəki kulli, həm də eyni şəxsi olduğu alqı-satqılara şamil olunur. Hərçənd zimmədəki kulli barəsində müstəhəb ehtiyat budur ki, satıcı alıcının razılığı olmadan üç gün keçməmiş alqı-satqını pozmasın.

Məsələ 316: Satılmış məhsul üç gündən əvvəl xarab olan meyvə və ya tərəvəz olduğu halda gecikdirmə ixtiyarının müddəti üç gündən az olacaqdır. ³ Təbii ki, bu hökm məhsulun zimmədəki kulli deyil, yalnız

¹ Qeyd etmək lazımdır ki, bu məsələnin (312) hökmü alqı-satqıdan sonra qeyri-müəyyən müddətin təyin olduğu halda keçərlidir. Lakin əgər bu qeyri-müəyyən möhlət alqı-satqı zamanı şərt qoyularsa, onun hökmü 306 və 307-ci məsələlərdən başa düşülür. Odur ki, alqı-satqı nisyə şəkildə həyata keçirsə, alıcının öhdəsində olan alqı-satqı qiymətinin ödəniş vaxtı aydın və məlum olmazsa, alqı-satqı batildir.

² Bu iki məsələnin (313 və 314) hökmü təkcə alqı-satqıya məxsus deyil, digər alqı-satqılara da şamil olunur, məhsul və onun qiymətinin təhvilə ilə bağlı hökmlər “Malın və onun qiymətinin təhvilə”, bəzi hökmləri isə “Nağd və nisyə alqı-satqılar”, bəziləri isə “Sələf alqı-satqısı” bölümündə qeyd olunmuşdur.

Ümumiyyətlə, satıcı və müştərinin hər birinin fəsx etmə hökmü (fiqhi termin olan gecikdirmə ixtiyarından əlavə) digər bəhslərdə, 200, 224, 226 və 253-cü məsələlərdə qeyd olunmuşdur.

³ Bu zamanın müddəti məhsulun növünə görə fərqlənir.

eyni-şəxsi kimi satıldığı hala aiddir.

Məsələ 317: Gecikdirmə ixtiyarında alıcı qiymətin təkcə bir hissəsini ödəyərsə və ya satıcı malın bir hissəsini təhvil verərsə, burada sanki təhvil baş tutmamışdır. Buna görə də digər şərtləri nəzərə alaraq, satıcının ixtiyarı qüvvədədir.

Məsələ 318: Əgər satıcı istər üç gündən əvvəl, istərsə də sonra fəsx hüququnu (gecikdirmə ixtiyarını) itirərsə, yaxud alqı-satqı zamanı onun fəsx hüququnun olmaması şərt olunarsa, fəsx hüququ qüvvədən düşür.

Məsələ 319: Aşağıdakı iki halda gecikdirmə ixtiyarı aradan getmir:

- a. Alıcı üç gün keçəndən sonra və satıcının fəsx etməsindən əvvəl məbləği hazır etdikdə
- b. Satıcı malın qiymətini alıcıdan tələb etdikdə

Əlbəttə, satıcı imza və təsdiq qismində alıcıdan həmin məbləği aldıqda fəsx hüququnu itirmiş olur.

Məsələ 320: Gecikdirmə ixtiyarının dərhal həyata keçməsi lazım deyil. Bu səbəbdən satıcının ixtiyar haqqına sahib olduğu vaxtdan etibarən, hətta qəsdən bir müddət alqı-satqını pozmağı təxirə salmasının iradə yoxdur.

5. Zıyan (ğəbn) ixtiyarı

Məsələ 321: Alıcı malı normal qiymətindən baha alarsa, yaxud satıcı malı qiymətindən aşağı satarsa, sonradan qeyd olunan şərtlərlə alqı-satqını poza bilərlər.

Bu fəsx hüququna ziyan ixtiyarı və zərərə düşən şəxsə isə məğbun (zərərçəkmiş)" deyilir.¹

Şərt 1: Qiymət fərqi nəzərə çatacaq həddə olsun

Məsələ 322: Bu ixtiyar o halda qüvvədədir ki, ürfün nəzərində ғəbn baş tutmuş olsun. Yəni, alqı-satqının baş tutduğu qiymətlə malın öz qiyməti arasında fərq nəzərə çarpacaq qədər olsun, belə ki, insanların çoxu bu miqdarda qiymət fərqinə göz yummasın. Bu fərq müxtəlif alqı-satqılarda fərqli olur. ²

¹ 218-ci məsələdə ziyanın (ғəbn) hökmü qeyd olundu.

² Alqı-satqı olunan malın bəzən topdan və ya parakəndə satılması, qiymətinin az və ya çox olması və digər amillər də ғəbn adının ürfü cəhətdən ona aid olub-olmamasında təsirlidir.

Məsələn, malın qiymətinə diqqətlə və ciddi nəzarət edilən¹ ticarətin bəzi növlərində qiymətin iyirmidə biri qədər və ya ondan daha az fərqin olması ziyan ixtiyarının mövcud olmasına səbəb olur. Lakin bəzi normal ticarətlərdə, xüsusilə, dəyəri az olan malların alqı-satqısında belə ixtiyarın qüvvədə olması üçün qiymət fərqi çox olmalıdır. Hər bir halda mükəlləf şəxs ürfə müraciət etməklə onu müəyyən edə bilər.

Məsələ 323: Öncəki məsələdə mənası izah olunan ziyan ixtiyarı üçün qiymət təyinində təsirli olan, alqı-satqı zamanı qoyulan şərtlər kimi bütün amillər nəzərə alınmalıdır.

Məsələn, mümkündür ki, məhsulun qiyməti min manat olsun, lakin satıcı onu satışdan sonra bəzi xidmətləri yerinə yetirməsi (məsələn, müxtəlif növ zəmanətlər) şərti ilə daha baha qiymətə satsın.

Şərt 2: Qiymət fərqlərini nəzərə almadan alqı-satqı edilməsin

Məsələ 324: İnsan alqı-satqı zamanı qiymət fərqlərindən xəbərdar olarsa və ya ödədiyi məbləğin müqabilində verilən malın daha aşağı səviyyədə olub-olmamasının² onun üçün fərqi yoxdursa, bu halda alqı-satqı etdikdə, ziyan ixtiyarı ilə alqı-satqını fəsx edə bilməz.

Şərt 3: Fəsx zamanı gəbn qalmış olsun (vacib ehtiyata əsasən)

Məsələ 325: Əgər zərərə səbəb olan qiymət fəsx olunmazdan öncə aradan gedərsə, məsələn, baha qiymətə aldığı malın qiyməti bahalaşarsa, bu halda ziyan ixtiyarının qüvvədə qalması işkallıdır və bu barədə ehtiyata əməl etmək tərk olunmamalıdır.

Şərt 4: Alqı-satqı olunan yerin ürfündə zərərin (gəbnin) əvəzini ödəmək üçün başqa bir üsul olmasın

Məsələ 326: Əgər alqı-satqı həyata keçən yerdə zərərlə baş tutan bütün və ya bəzi alqı-satqılar zamanı məğbunun (zərərcəkmişin) əvvəl qiymət

¹ Qızıl bazarındakı alqı-satqılar və ya pərakəndə satışla məşğul olan şəxsin topdan satış edən şəxslə etdiyi alqı-satqılar kimidir. Belə ki, normal qiymətindən daha baha satın alındıqda, daha ticarəti rəvnəqli olmayacaq və onu müştərilərə sata bilməyəcəkdir.

² Alqı-satqı zamanı təkcə sözügedən malı əldə etməyin onun üçün əhəmiyyət daşıdığı, hətta nəzərə çarpacaq dərəcədə qiymət fərqlinin olması onun üçün əhəmiyyətsiz olduğu və ona göz yuman sərvətli şəxs buna misaldır.

fərqlərini tələb etməsi və mümkün olmadığı halda isə, alqı-satqını pozması adət halını almış və yayılmış üsuldursa və tərəflər adətən, alqı-satqı zamanı bu üsulu nəzərə alırsa, o üsula riayət edilməlidir və əvvəldən alqı-satqını pozmaq olmaz.

Ziyan ixtiyarının qüvvədən düşməsi

Məsələ 327: Aşağıdakı hallarda ziyan ixtiyarı qüvvədən düşür və aradan gedir:

- a. Alqı-satqı zamanı onun qüvvədən salınması şərt olunubsa.
- b. Məğbun (zərərçəkmiş) alqı-satqıdan sonra onu aradan apararsa.
- c. Məğbun (zərərçəkmiş) maldan onun alqı-satqıya bağlı olduğunu göstərəcək şəkildə istifadə edərsə və həmin istifadədən onun alqı-satqını fəsx etmək istəmədiyi məlum olarsa.¹

Məsələ 328: İnsanın gəbnin müəyyən bir miqdarını təsəvvür etməklə, məsələn, min manatlıq alqı-satqıda məbləğin iyirmidə biri qədər zərərə düşməsinə güman edərək, ziyan ixtiyarını aradan aparması, sonradan isə zərərinin ondan daha artıq olmasının məlum olması iki şəkildə ola bilər:

- a. İnsan hətta açıq şəkildə bunu bildirməsə belə, ixtiyar haqqını qüvvədən salmağı zərərin müəyyən miqdarına bağlayır və bu ixtiyarın belə bir yerdə aradan aparılması ürfi baxımdan da adətən bundan artıq miqdarda zərərə şamil olunmur.

Bu surətdə (bəlkə də demək olar ki, bir çox hallarda belədir) onun fəsx haqqı qüvvədədir.

- b. İnsan öz ixtiyar haqqını hər hansı bir zərər həddi ilə məhdudlaşdırmadan aradan aparır.

Bu surətdə, zərərin ondan artıq olmadığını təsəvvür etdiyi üçün xüsusi bir qeyd və hədd olmadan haqqını qüvvədən salmasına baxmayaraq, şəxsin fəsx hüququ yoxdur.

Bu məsələnin hökmü alqı-satqı zamanı ixtiyarın itirilməsi şərtini qəbul edən şəxs üçün də keçərlidir.

Məsələ 329: Zərərçəkmiş mülkiyyətinə keçən əmlakdan istifadə edərsə və bu istifadə 327-ci məsələnin c bəndində qeyd olunduğu kimi onun alqı-satqıya sadıq olmasını göstərməzsə, zərərçəkmişin istifadəsi malın tələf

¹ Məsələn, müştəri məğbun olduğunu bildiyi halda məhsulu satarsa və ya aldığı parçanın alqı-satqısında ziyan düşdüyünü bildikdən sonra onu kəsərsə, ürfən belə başa düşülür ki, o, alqı-satqını qəbul etmişdir.

olması və ya onun başqasına ötürülməsinə səbəb olsa da, onun ixtiyar haqqı qüvvədən düşmür,

Qeyd etmək lazımdır ki, bir çox hallarda insanın zərərdən xəbərdar olmazdan öncə etdiyi istifadələr bu qəbildəndir və ixtiyarın itirilməsinə səbəb olmur.

Ziyan ixtiyarının digər hökmləri

Məsələ 330: Zərərçəkən şəxs fəsx haqqının olduğunu bildiyi vaxtdan etibarən, alqı-satqını pozmağı adi haldan artıq təxirə saldıqda, bu haqqını itirmiş olur və gecikmənin miqdarı müxtəlif yerlərdə fərqli olur.

Məsələn, əgər alqı-satqını pozub-pozmamaq haqqında məşvərət etmək üçün bu işi ürfən səhlənkarlıq hesab olunmayacaq qədər təxirə salarsa, bu halda onun fəsx hüququ qüvvədə qalmış sayılır.

Məsələ 331: Zərərçəkən şəxs (məğbun) zərərə düşməsindən və ya məsələn, belə bir yerdə fəsx hüququna malik olmasından və ya onun dərhal həyata keçirməli olmasından xəbərsizliyi səbəbilə alqı-satqını pozmazsa, alqı-satqını pozmaq hüququ hələ də qüvvədə qalmış sayılır. Lakin ondan sonra alqı-satqını pozmaq istədikdə, onu adi haldan daha artıq təxirə salmamalıdır.

Məsələ 332: Zərərə görə alqı-satqının pozulması halında həm satılmış mal, həm də onun qiyməti mövcud olarsa, onların özü (eyni) qarşı tərəfə qaytarılmalı, onlardan biri tələf olduqda isə onun əvəzi¹ qarşı tərəfə verilməlidir.

Bu səbəbdən, müəyyən xüsusiyyətlərə malik beş kiloqram düyünü alan şəxs onu istifadə etdikdən sonra zərər etdiyini başa düşərsə, alqı-satqını pozmaq istədiyi surətdə həmin düyüdən beş kiloqram alıb satıcıya verməli və pulunu geri almalıdır.

Məsələ 333: Alqı-satqı olunan mal satış, bağışlama və s. kimi işlərlə insanın mülkiyyətindən çıxmışdırsa, əvvəlki məsələdə qeyd olunduğu kimi tələf hökmündə sayılır.

Odur ki, əgər A şəxsi, evini B şəxsinə satdığı zaman zərər etmişdirsə, alqı-satqını pozmaq istədikdə, B şəxsi onu başqa bir şəxsə (C) satdığı surətdə evin C şəxsinə satış qiymətinin nə qədər olması nəzərə alınmalı və

¹ Malın əvəzinin qaytarılması dedikdə, həmin şey misli əşyalardan olarsa, onun mislini, qiyməti əşyalardan olarsa, onun tələf olan günə uyğun qiymətini qaytarmaq nəzərdə tutulur və onların hər birinin izahı 1504 və 1505-ci məsələlərdə qeyd olunacaqdır.

bu zaman B şəxsi həmin miqdarı ona qaytarmalıdır.

Məsələ 334: Zıyan ixtiyarı alqı-satqıdan əlavə icarə, müzariə, musaqat, cüalə kimi digər alqı-satqılarda da keçərlidir.

Yalnız hər iki tərəfin maddi dəyərinin az və ya çox olmasına göz yumub razılaşdığı alqı-satqılar istisnadır. Məsələn, iki tərəf arasındakı dava və ixtilafın sonlandırılması üçün razılaşma müqaviləsi bağlandıqda¹, zıyan ixtiyarı icra olunmur.

6. Eyb ixtiyarı

Məsələ 335: Əgər insan alqı-satqıdan sonra ona ötürülən müəyyən bir malın (zimmədəki kulli deyil, eyni-şəxsinin) eybli olmasını başa düşərsə, (istər alıcı olsun, istərsə də satıcı) alqı-satqını pozmaq ixtiyarı vardır və buna "Eyb ixtiyarı" deyilir.

Əlbəttə, (341-ci məsələdə qeyd olunan hal kimi) bəzən insanın fəsx etmək hüququ olmur, lakin qüsurun əvəzində müəyyən bir məbləğ ala bilər və o məbləğə *ərs* deyilir.

Qeyd etmək lazımdır ki, 345-ci məsələdə qeyd olunduğu kimi, bir neçə halda həm eyb ixtiyarının, həm ərsin itirilməsi mümkündür.

Məsələ 336: Alqı-satqı olunan mal eyni şəxsi deyil, zimmədəki kulli şəklində olarsa, məsələn, müştəri nümunəsini müşahidə etdiyi, onun üçün vəsf etmək və s. vasitələrlə xüsusiyyətlərinin məlum olduğu, satıcıdan malı qiymətini ödəməklə alarsa, lakin ondan sonra satıcının ona təhvil verdiyi mal qüsurlu olarsa, alıcının aldığı malı qaytarmaq və qüsursuz malı tələb etmək haqqı vardır.

Əlbəttə, satıcı müqavilədə qeyd olunan xüsusiyyətlərə malik olan malı verməyə hazır olmazsa və bundan imtina edərsə, alıcının bu baxımdan alqı-satqını pozmaq haqqı vardır.

Məsələ 337: Hər hansı bir malın alışı zamanı bir-biri ilə şərik olan iki nəfərdən biri malın qüsurlu olması səbəbilə yalnız öz payı miqdarında alqı-satqını pozarsa, satıcının da digər şəriklə olan alqı-satqını pozma haqqı vardır.

Məsələ 338: İnsanın alqı-satqı zamanı aldığı məhsulun bir hissəsi qüsurlu olduqda, məsələn, aldığı bir kiloqram almanın bəziləri qüsurlu və çürük olduqda, alqı-satqının hamısını poza və bütün məhsulu qaytara, yaxud alqı-satqının ancaq qüsurlu olan miqdarını poza bilər.

¹ Müsaliyə (razılaşma) fəslində məsələ 883-ə müraciət edin.

Təbii ki, bu surətdə satıcının da qüsursuz olan miqdarın alqı-satqısını pozmaq haqqı vardır.¹

Məsələ 339: Eyb ixtiyarına malik olan şəxs alqı-satqıya sadıq qalarsa, məsələn, maldan istifadə tərzini onun alqı-satqıya sadıq qaldığını göstərsə və o istifadədən şəxsin alqı-satqını pozmaq istəməməsi anlaşılsa, fəsx hüququnu itirmiş olar.²

Məsələ 340: Eyb ixtiyarına malik olan şəxs alqı-satqını pozmaqda səhlənkarlıq edib onu təxirə salarsa (330-cu məsələdə ziyan ixtiyarı barəsində qeyd edildiyi kimi), fəsx hüququ qüvvədən düşür.

Həmçinin eybdən, belə hallarda fəsx hüququnun olmasından və ya onun dərhal həyata keçməsindən xəbərdar olmamaq və s. səbəblərə görə alqı-satqını pozmazsa, onun hökmü 331-ci məsələdəki ziyan ixtiyarı kimidir.

Ərşlə (qiymət fərqi) bağlı xüsusi hökmlər

Məsələ 341: Bir neçə halda mal qüsurlu olduğu halda insan alqı-satqını poza bilməz, amma əvəzində qiymət fərqi tələb edə bilər:

1. Qüsurlu mal tələf olduqda;
2. Qüsurlu mal satış, bağışlama, müsaliyə və s. vasitəsilə şəxsin mülkündən çıxdıqda;
3. Maldan onu dəyişdirəcək şəkildə istifadə etdikdə, məsələn, parçanı kəsdiyi və ya tikdiyi halda;
4. Maldan onu qarşı tərəfə qaytarmaq mümkün olmayan şəkildə istifadə etdikdə, məsələn, malı icarəyə verdiyi, şəri rəhn və girov qoyduğu və ya vəqf etdiyi halda;
5. Malı təhvil aldıqdan sonra onda digər eyb yarandıqda.

Əlbəttə, əgər alıcının eyb ixtiyarından başqa (heyvan ixtiyarı kimi) digər bir ixtiyarı olarsa və o ixtiyar müddətində malda hər hansı qüsurlar yaranarsa da alıcının fəsx haqqı hələ də qüvvədə qalır.

Məsələ 342: Ərşin (malın qüsurlu olması müqabilində alınan məbləğ) hesablanması üçün məhsulun sağlam və eybli olduğu hallarda qiyməti hesablanmalı, sonra alqı-satqı olunan məbləği çıxaraq, artıq miqdar ona qaytarılmalıdır.

¹ “Təbəuuzu səfəh ixtiyarı” fəslində bu barədə əlavə məsələlər qeyd olunacaqdır.

² Eynilə, müştərinin qüsurdan xəbərdar olduğu halda, malı satışa çıxarmasından ürfü cəhətdən onun alqı-satqıya sadıq qalması başa düşülür.

Məsələn, əgər aldığı malın qiyməti sağlam halında yüz manat, qüsurlu halında isə səksən manat olarsa, sağlam və qüsurlu malın qiyməti pulun beşdə biri olduğu üçün alıcı verdiyi pulun beşdə birini geri ala bilər. Odur ki, malı yüz manata almışdırsa, iyirmi manatını, əgər doxsan manata alıbsa, on səkkiz manatını geri almalıdır.

Məsələ 343: Əgər malın qiyməti tərəflərə məlum olmazsa və bunun üçün qiymət qoymaqda mütəxəssis və mahir olan şəxslərə müraciət edərlərsə, həmin mütəxəssis doğru danışan və etimad edilən şəxs olmalıdır. Bir neçə mütəxəssisin nəzərində ixtilaf olarsa, daha bacarıqlı olan mütəxəssisin nəzəri öndədir, əgər onların ixtisas və bacarıqları bir-birinə yaxın olarsa, onların qiymət barəsindəki nəzərinin orta həddi götürülməlidir.

Fəsx və ərşin digər hökmləri

Məsələ 344: Əgər alqı-satqıdan sonra malda qüsurlu yaranarsa, burada fəsx və ya qiymət fərqini tələb etmək hüququ mövcud deyil. Yalnız təhvidən öncə qüsurlu olması istisnadır, bu halda insan eyb ixtiyarı ilə alqı-satqını poza, fəsx mümkün olmadıqda isə (341-ci məsələdəki hallar) ərş tələb edə bilər.

Təbii ki, qüsurlu şəxsin özü vasitəsilə yaranıbsa, malı qaytara bilməz.

Məsələ 345: Aşağıdakı hallarda insan nə alqı-satqını poza bilər, nə də ərş tələb edə bilər:

1. Alqı-satqı zamanı malın qüsurlu olmasından xəbərdar olduqda;
2. Alqı-satqıdan sonra həmin qüsurlu mala razı olduqda;
3. Qüsurlu alqı-satqıdan və malın təhvilindən sonra yarandıqda;
4. Alqı-satqı zamanı öz haqqını (ərş və ya fəsx) itirdikdə¹, məsələn, alqı-satqı zamanı "Malda hər hansı bir eyb olarsa alqı-satqını pozmayacağam, qiymət fərqini tələb etməyəcəyəm" dedikdə;
5. Alqı-satqıdan sonra hüququnu (ərş və ya fəsx) itirdikdə;

¹ Bu və sonrakı məsələdəki haqqın itirilməsi insanın fəsx haqqının olduğu halda fəsx etməməsi, qiymət fərqini tələb edə bildiyi halda (341-ci məsələ) ərş haqqını qüvvədən salmasıdır.

Qeyd etmək lazımdır ki, 341-ci məsələdə qeyd olunanlar bu məsələdəkilərdən (345) birinin həyata keçməsindən sonra baş verərsə, məsələn, insan malı aldıqdan sonra "Mal qüsurlu olarsa alqı-satqını pozmayacağam" deyərsə, ondan sonra malı icarəyə verərsə, sonradan onun qüsurlu olduğunu başa düşərsə, bu halda onun ərş almağa haqqı yoxdur. Çünki ərş eyb ixtiyarına malik olduğu halda insanın malı təhvil verməkdə maneə ilə rastlaşdığı zaman icra olunur və ixtiyarın əvvəldən itirildiyi yerdə ərş də mövcud ola bilməz.

6. Alqı-satqı zamanı qarşı tərəf qüsurlara qarşı özünə bəraət qazandırdıqda, məsələn, satıcı “Bu məhsulu malik olduğu hər bir qüsurla satıram” deyərsə, əgər qüsurlarını müəyyən edərsə, məsələn, “Mali bu qüsurla satıram” deyərsə, sonradan onun başqa qüsurlarının da olması məlum olarsa, alıcı alqı-satqını poza bilər, poza bilmədiyi hallarda (341-ci məsələ) ərs ala bilər.

Məsələ 346: Əgər bəzi mallarda mövcud olan bir sıra eyblər adi hal olarsa, belə ki, adətən, həmin mallarda bu eyb müşahidə olunursa, eyb ixtiyarı və ərs hökmü burada icra olunmur.

Bu hökm bəzi malların nöqsanının davamlı olduğu hallarda da tətbiq olunur. Məsələn, əgər insan on kiloqram alma alarsa, onun içində bir neçə almanın qüsurlu və çürük olması adi haldırsa, həmin adi hal miqdarında alqı-satqını poza bilməz.¹

Məsələ 347: Malın eybli olması insana məlum olmasından öncə həmin eyb aradan gedərsə, alqı-satqının pozma haqqının, habelə, qiymət fərqi (ərsin) tələb etmək haqqının olması işkallıdır və ehtiyat tərk olunmamalıdır.

7. Təbəuuzu səfqəh ixtiyarı

Məsələ 348: Əgər alqı-satqı zamanı bir və ya bir neçə mal satılırsa, satılmış malın bir qismi batil olması səbəbilə alıcının mülkiyyətinə keçməzsə, müştəri alqı-satqının doğru qismini də fəsx edib bütün qiyməti geri ala bilər.²

Nümunə üçün bir neçə misal qeyd edirik:³

- İnsanın müştəriyə satdığı torpağın bir hissəsinin vəqf torpağı⁴ olması;
- Satılmış malların bəzilərinin haram mal olması, məsələn, satıcının bir alqı-satqıda iki qızıl üzüyü, biri kişilər üçün, digəri qadınlar üçün satmış olması;
- İnsan özünün və digərinin malını onun razılığı olmadan satması (alqı-satqının bir hissəsi füzuli olarsa) və həmin şəxs alqı-satqıdan sonra da icazə verməməsi.

Bu halda müştəri alqı-satqının doğru hissəsinə razı ola bilər və ya razı olmayıb alqı-satqını poza bilər.

¹ Əlbəttə, alqı-satqı zamanı malın hətta bu adi hal qədər qüsurlu olmaması şərt edilərsə, satıcı bu şərtə əməl etmədiyi halda onun üçün şərtə xilaf çıxmağın hökmü icra olunur.

² Əgər bu şərt alqı-satqının qiyməti ilə bağlı olarsa, satıcının təbəuuzu səfqəh ixtiyarı vardır.

³ Qeyd olunmuş misallarda satışı bir alqı-satqıda baş tutması fərz olunmuşdur.

⁴ Vəqfi malın satılmasının caiz olmadığı hallarda.

Həmçinin, tərəflərdən birinin satılmış malın bir hissəsinə dair fəsx etmə hüququ varsa, məsələn, müştəri malın eybli olması səbəbilə eyb ixtiyarına malikdirsə, o haqqından istifadə etməklə alqı-satqının bir hissəsini fəsx etdikdə, qarşı tərəf də alqı-satqını bütövlükdə poza bilər.

Bu kimi hallarda mövcud olan fəsx hüququna təbəuuzu səfqəh ixtiyarı deyilir.

Məsələ 349: Əgər insan təbəuuzu səfqəh ixtiyarından istifadə etməzsə, məsələn, sonradan bir hissəsinin vəqf torpağı olması məlum olan torpaq sahəsini almaq üçün yüz iyirmi min manat ödəyən şəxs alqı-satqının geri qalan miqdarını pozmaq istəmədikdə, ona qaytarılması lazım olan pulun miqdarını təyin etmək üçün ilk başda vəqf torpağının qiyməti ilə bütün torpağın qiyməti barədə nəzərlər öyrənilir¹, sonra həmin ödədiyi puldan o miqdar çıxılıb alıcıya qaytarılır.

Deməli, əgər vəqf torpağının qiyməti əlli min manat olarsa və qalan torpağa yüz min manat qiymət qoyularsa, qırx min manat ona qaytarılır.²

Məsələ 350: İnsan zimmədəki kulli şəklində alqı-satqı edərsə, məsələn, müəyyən xüsusiyyətlərə və ölçüyə malik düyü və yağı bir alqı-satqıda zimmədəki kulli şəklində satarsa, sonra düyünü öz malından, yağı isə başqasının malından sahibinin icazəsi və razılığı olmadan müştəriyə verərsə, bu halda müştərinin təbəuuzu səfqəh ixtiyarı yoxdur, o, aldığı yağ miqdarını tələb edə bilər və satıcının onu halal maldan müştəriyə verməsi vacibdir.³

Təbii ki, satıcı təyin olunan zamanda satdığı malın təhvil verilməsini gecikdirdiyi halda, müştəri 200-cü məsələdə qeyd olunduğu kimi alqı-satqını təxir səbəbilə poza bilər.

8. Görmə ixtiyarı

Məsələ 351: İnsan müəyyən bir malı (eyni-şəxsi) satıcının onu vəsf etməsi və ya özünün keçmişdə müşahidə etməsi səbəbilə onda filan

¹ Alqı-satqı olunan malın qiyməti məlum olmadıqda, qiymət qoymaqda bacarıqlı və mütəxəssis olan şəxslərə müraciət etmək olar və qiymət qoyma mütəxəssisinin qiyməti təyin etmə forması 343-cü məsələdə qeyd olunan izahdan məlum olur.

² Bəzən o hissələrdən hər birinin (ya iki malın) alqı-satqısının bir hissəsi doğru hesab olunur, birlikdə olduqda daha bəha qiymətə və ya ayrılıqda isə aşağı qiymətə satılır, bu cür satış halında nisbətən təyin olunması "Minhac- əs salihin" kitabının ikinci cildinin 83-cü məsələsində qeyd olunmuşdur.

³ Başqasının mülki olan yağın sahibinə qaytarılması və ya tələf olduğu halda zəminliyə səbəb olmasının hökmü "Qəsb" fəslində bəyan olunacaqdır.

xüsusiyyətin¹ olması gümanı ilə aldıqdan sonra həmin xüsusiyyətə malik olmadığını başa düşərsə, alqı-satqını poza bilər və bu cür fəsx ixtiyarına “Görmə ixtiyarı” deyilir.

Məsələn, satıcının alqı-satqı məkanında olmayan, qutuda və yaxud qablaşdırılmış şəkildə olan, müştərinin müşahidə etmədiyi məhsulun haqqında onun filan rəng və ya xüsusiyyətlərə sahib olması, yaxud alıcının müşahidə etdiyi məhsul barəsində onun istehsal məkanı, daxili hissələrinin keyfiyyəti, davamlılığı və s. haqqında dediklərinin sonradan belə olmadığı məlum olduqda, müştərinin alqı-satqını pozma haqqı vardır.

Məsələ 352: Əgər satıcı alqı-satqının qiymətinin fikirləşdiyi xüsusiyyətlərə malik olmamasını başa düşərsə, öncəki məsələdə qeyd olunan izaha əsasən, onun görmə ixtiyarı vardır.

Eynilə, əgər satıcının satdığı malın xüsusiyyətlərindən xəbəri olmazsa, alıcının və ya başqa şəxslərin onu vəsf etmələrinə əsasən satdıqdan sonra belə olmadığını başa düşərsə, bu halda görmə ixtiyarı vardır.

Məsələ 353: Qeyd olunduğu kimi görmə ixtiyarı eyni şəxsiyə aiddir. Amma alqı-satqıda zimmədəki kulli üçün görmə ixtiyarına aid şərait yaranarsa, məsələn, müştəri məhsulu satıcının vəsf etməsi ilə zimmədəki kulli ²şəklində alarsa, lakin satıcı bu xüsusiyyətlərə malik olmayan malı alıcıya təhvil verərsə, burada müştərinin görmə ixtiyarı haqqı yoxdur. Sözügedən malı geri qaytara və həmin xüsusiyyətlərə malik olan malı ondan tələb edə bilər.³

Məsələ 354: Görmə ixtiyarına malik olan şəxsin ərşi (qiymət fərqi)ni tələb etməyə haqqı yoxdur, qarşı tərəf ərs və ya verilmiş malın yerinə qeyd olunan xüsusiyyətlərə malik olan mal verdikdə ondan imtina edib alqı-satqını poza bilər.⁴

Təbii ki, malın dəyişdirilməsi üçün müsalihənin baş tutmasının və ya bir müsalihə əsnasında müştərinin qiymət fərqi almaq üçün fəsx hüququnu qüvvədən salmasının maneəsi yoxdur.

¹ Bu xüsusiyyətin məhsulun qiymətinə təsir edib-etməməsinin fərqi yoxdur.

² Alqı-satqı olunan məhsul müəyyən bir məcmuənin daxilində ümumi bir şəkildə mövcuddursa, (xüsusi bir xırmandan bir kiloqram buğda alması kimi) burada digər şərtlərin mövcudluğu ilə görmə ixtiyarı icra olunur və eyni-şəxsi, zimmədəki kulli və müəyyən olunmuş kullinin mənası 81-84-cü məsələlərdə qeyd olunmuşdur.

³ Satıcı təyin olunmuş xüsusiyyətlərə malik olan malı təhvil verməyə hazır olmazsa və ondan imtina edərsə, müştəri bu cəhətdən alqı-satqını pozmaq haqqına malikdir.

⁴ Nəzərdə tutulan xüsusiyyətlərin olmaması ürfü cəhətdən eyb sayılırsa, onun barəsində eyb ixtiyarının hökmləri icra olunur.

Məsələ 355: Görmə ixtiyarına malik olan şəxs alqı-satqını pozmaqda səhlənkarlıq və təxir edərsə, 330-cu məsələdə ziyan ixtiyarı haqqında qeyd edilən izahdakı kimi onun fəsx hüququ aradan gedir.

Məsələ 356: Aşağıdakı hallarda görmə ixtiyarı aradan gedir və itirilir:

- a) Alqı-satqı əsnasında görmə ixtiyarının olmaması şərt edilərsə;
- b) İnsan alqı-satqıdan sonra, malı görməzdən əvvəl və ya sonra, fəsx hüququnu qüvvədən salmış olarsa;
- c) İnsanın maldan istifadəsi onun alqı-satqıya sadıq qaldığını göstərsə və bu istifadədən onun alqı-satqını pozmaq istəmədiyi məlum olarsa¹.

9. Tədlis (saxtakarlıq) ixtiyarı

Məsələ 357: Tərəflərdən biri alqı-satqı əsnasında malını olduğundan daha yaxşı göstərsə və bu iş ilə müştərinin mala olan rəğbətinin daha da artmasına səbəb olarsa, məsələn, malın zahirini yaxşılaşdırıb gözəlləşdirərsə, yaxud mala onda olmayan xüsusiyyəti nisbət verərsə, (köhnə meyvəyə parıldadıcı maddə vuraraq onu təzə və bəyənən şəkllə salması kimi) bu halda qarşı tərəfin tədlis (saxtakarlıq) ixtiyarı² ilə alqı-satqını pozma haqqı vardır.

10. Heyvan ixtiyarı

Məsələ 358: Diri heyvanı satın alan şəxs üç gün müddətində alqı-satqını poza bilər və bu fəsx hüququna heyvan ixtiyarı deyilir.³

Məsələ 359: Heyvan ixtiyarının vaxtı alqı-satqının baş tutduğu zamandan etibarən başlayır və heyvan ixtiyarının hesablanma forması belədir: Əgər alqı-satqı gündüz vaxtı, məsələn, şənbə günü saat 10:00-da baş tutmuşdursa, həmin günün hesablanması dördüncü gündən başlayır, deməli, bu misalda çərşənbə axşamı günü saat 10:00-da üç günlük möhlət sona çatır.

Lakin alqı-satqı gecə (sübh namazından əvvəl), məsələn, şənbə günü

¹ Eynilə, müştərinin malı gördükdən sonra onun qüsurlu olmasından xəbərdar olmasına rəğmən satışa çıxarmasından onun ürfü baxımdan alqı-satqıya sadıq olmasının başa düşülməsi də mümkündür.

² Tədlis bir növ alqı-satqıda gəşş (aldatma) sayılır, bəzi hallarda gəşş alqı-satqının da batıl olmasına səbəb olur. Onun hökmlərinin izahı "Batıl və haram alqı-satqılar" fəslində, həmçinin 34-cü məsələdə qeyd olunmuşdur.

³ Alqı-satqının qiyməti heyvan olduğu halda satıcı bu ixtiyara malik olur.

saat 22:00-da baş tutmuşdursa, hesablama bazar gününün səhər azanından başlayır¹ və misaldakı heyvan ixtiyarının müddəti çərşənbə gününün sonuna kimi² davam edir və üçüncü günün sona çatması ilə heyvan ixtiyarının müddəti bitir.

Məsələ 360: Aşağıdakı hallarda heyvan ixtiyarı aradan gedir və itirilir:

- a) Alqı-satqı əsnasında heyvan ixtiyarının itirilməsi şərt edildikdə;
- b) Alıcı alqı-satqıdan sonra öz ixtiyarını qüvvədən saldıqda;
- c) Alıcının heyvandan istifadəsi onun alqı-satqıya sadıq olduğunu göstərdikdə və bu istifadədən onun alqı-satqını pozmaq istəmədiyi başa düşüldükdə;
- d) Alıcının heyvandan istifadəsi onda dəyişiklik olunmasına səbəb olduqda, məsələn, heyvanın yununu qırxdıqda, yaxud nalladıqda.

Məsələ 361: Əgər heyvan təhvildən əvvəl və ya sonra heyvan ixtiyarı müddətində tələf olarsa, alqı-satqı öz-özünə pozulur və heyvanın tələf olması satıcının malından sayılır. Buna görə də, alıcı ona pul verdiyi halda geri ala bilər.

Məsələ 362: Əgər bu ixtiyar müddətində heyvanda bir eyb yaranarsa, alıcının fəsx hüququ qüvvədədir və alıcının səhlənkarlığı üzündən eyb yaranmışdırsa, alıcının fəsx haqqı itirilmiş sayılır.

Məsələ 363: Heyvan ixtiyarı alqı-satqıya məxsusdur və müsaliyə, müavizə və icarə kimi başqa ticarət növlərinə şamil edilmir.

11. Təəzzuru təslim ixtiyarı

Məsələ 364: Satıcının malı təhvil verə bilməməsi üç şəkildə ola bilər:

- a) Satıcı alqı-satqı vaxtı malı təhvil verməyə qadir deyil.
- b) Satılmış mal təhvildən əvvəl tələf olub aradan getmişdir və ya onu əldə etmək ürfü cəhətdən qeyri-mümkündür.

Birinci halın hökmü 167-170-ci məsələlərdə, ikinci halın hökmü isə 206-208-ci məsələlərdə qeyd olunmuşdur.

- c) Satıcı alqı-satqıdan sonra, ikinci haldan başqa, satdığı malı təhvil verməkdə acizdir, məsələn, satdığı avtomobil oğurlanmışdır, amma onun tapılması mümkündür.

¹ Hərçənd şənbə günü gecə vaxtında səhər namazından əvvəl heyvan ixtiyarı ilə alqı-satqını pozmaq doğrudur.

² Günün sonunun günəşin batması (qürub) yaxud məğrib vaxtı olması işkallı məsələdir və burada ehtiyat tərki olunmamalıdır.

Bu halda (üçüncü hal) müştəri alqı-satqını pozub ödədiyi məbləği geri ala bilər. Bu fəsx hüququna təəzzuru təslim ixtiyarı deyildir.

İxtiyarın irs olaraq ötürülməsi

Məsələ 365: Alqı-satqıda mövcud olan ixtiyarlar bir növ şəri haqq sayılır və irs aparıla bilər. Bu səbəbdən, ixtiyara malik olan şəxs öldükdə onun ixtiyar hüququ şəri irs təbəqələrinə riayət etməklə varisinə ötürülmüş olur.

Əlbəttə, şəri cəhətdən əmlakdan irs almaqdan məhrum edən küfr və qətl¹ kimi səbəblər ixtiyarlardan da irs almaqdan məhrum olmağa səbəb olur.

Məsələ 366: İxtiyarın sabit olduğu alqı-satqı vərəsələrin bəzilərinin irs almadığı, məsələn, vəfat etmiş şəxsin irs almadığı mülkün torpağı və ya vəfat edənin böyük oğluna malik olan əşyalar (həbvə)² kimi maldan olarsa, həmin maldan irs almaqdan məhrum olan varis o mal ilə bağlı ixtiyardan məhrum olmur və ixtiyar haqqı bütün vərəsələrə ötürülür.

Məsələn, əgər bir şəxsin satdığı və ya aldığı mülkün torpağında ixtiyar haqqı varsa, vəfat etdikdə onun daimi arvadı da digər vərəsələr kimi bu ixtiyar hüququnu irs alır.

Məsələ 367: İxtiyar haqqını irs alanlar iki və ya daha artıq şəxs olduqda, onların hamısı razı olduğu surətdə, ixtiyar haqqından istifadə edərək alqı-satqını fəsx edə bilərlər.

Buna görə də, digərlərinin razılığı olmadan vərəsələrdən yalnız bəzilərinin alqı-satqının fəsx olunmasına razı olmalarının təsiri yoxdur, hətta fəsx edənin payına uyğun olan miqdarda da alqı-satqı fəsx olunmur, yalnız alqı-satqının digər tərəfinin həmin varisin (fəsx etmək istəyən) payı qədər miqdarda alqı-satqının fəsx olunmasına razılıq verməsi halı istisnadır və bu halda fəsx yalnız sözügedən şəxsin payı barəsində səhihdir.

Məsələ 368: İxtiyar haqqına malik olan vərəsələrin hamısı yekdil şəkildə alqı-satqını pozmağa qərar verib onu fəsx etsələr, alqı-satqının qiyməti mövcud olduğu surətdə onu alıcıya geri qaytarmaları lazımdır, tələf olduğu və ya tələf hökmündə olduğu halda³ vəfat edənin digər borcları kimi onun mülkündən ödənilir.

¹ İrsin maneələrinin izahı dördüncü cildə “İrs” fəslində bəyan olunacaqdır.

² Həbvənin və ona aid olan məsələlərin izahı dördüncü cildə “İrs” fəslində bəyan olunacaqdır.

³ Onun mülkiyyət hüququ satış, bağışlama və s. ilə digərinə ötürüldükdə.

Bu hökm satılmış mala da aid edilir.

Məsələ 369: Satıcı və ya alıcı alqı-satqı əsnasında özü üçün müəyyən müddətə kimi alqı-satqını fəsx etmə haqqı təyin etdikdə (şərt ixtiyarı), şərt ixtiyarından istifadə etmədən vəfat edərsə, iki hal ola bilər:

- a) Onun üçün bu ixtiyarın təyin olunmasında məqsəd təkcə onun özünün alqı-satqını fəsx edə bilməsi və ya yalnız onun nəzərinə əsasən alqı-satqının fəsx olunmasıdır. Onun ölümü ilə bu ixtiyar varislərə ötürülmür.
- b) Ümumi şəkildə onun üçün fəsx hüququ təyin edilir. Bu halda ixtiyar haqqı onun varisinə ötürülür, varis bir nəfər olduqda özü alqı-satqını fəsx edə bilər, birdən çox varis olduqda isə 367-ci məsələdə qeyd olunan izahla alqı-satqı fəsx edilə bilər.

Məsələ 370: Əqd zamanı ixtiyar haqqı nəzərdə tutulan üçüncü şəxs (alıcı və satıcıdan başqası) vəfat etdikdə öncəki məsələdə bəyan olunan hökm burada da icra olunur.

Məsələ 371: Əgər insan mənzilini müəyyən bir şəxsə ölümündən sonra onun üçün Həcc, qəza namazı, qəza orucu və bu kimi vacib əməlləri yerinə yetirməsi və ya onu satın pulu ilə yuxarıda sadalanan işləri yerinə yetirməsi şərti ilə satarsa¹ və ya müsaliyə edərsə,² bu müqavilə doğrudur və onun vəfatından sonra həmin şəxsin əqd zamanı olunan şərtə əməl etməsi vacibdir.

Buna görə də şərtə əməl etməkdən boyun qaçırırsa, vəfat edənin şəri vəlisi (vəsi və ya şəri hakim) onu şərtə əməl etməyə məcbur edə, həmçinin vəfat edənin məsləhətinə uyğun olaraq³ alqı-satqı və ya müsaliyəni poza bilər.⁴

Əlbəttə, alqı-satqı pozulduğu halda mal vəfat edənin mülkünə qayıdır və borclu olduğu və ya əmlakının üçdə birini vəsiyyət etdiyi halda⁵ onun

¹ Bazar qiymətindən aşağı qiymətə olsa belə

² Hətta təmənnasız şəkildə

³ Hərçənd vəfat edən şəxsin şəri vəlisi alqı-satqının fəsx olunduğu və malın vəfat edənin mülkünə qayıtdığı zaman vərəşələrin (məhcur olmayan) həmin malı vəfat edən şəxsə xərc-ləmələrinə razılıq verməsindən əmin olarsa və ya alqı-satqı və ya müsaliyə zamanı qoyulan şərt xeyir və müstəhəb işlərdən olduqda, lakin vəfat edən şəxs insanlara borclu olduqda və ya vacib Həcc ziyarəti boynunda olduqda şəri vəli alqı-satqını pozmaqla onun borclarını ödəyə və ya vacib Həccini yerinə yetirə bilər. Buna görə də bu kimi hallar müxtəlifdir və məsləhətin təyin olunması şəri vəlinin öhdəsindədir.

⁴ Şərtə xilaf çıxma ixtiyarı vərəşənin deyil, vəfat edənin şəri vəlisinin haqqıdır.

⁵ Belə ki, vəfat edən şəxs həmin şəxsin şərtə əməl etməkdən boyun qaçırması və alqı-satqının fəsx olunması halında fəsx olunan malın Həcc, qəza namazı və orucu və s. kimi işlərə sərf olunmasını vəsiyyət edir. Təbii ki, vəfat edənin vəsiyyəti onun malının üçdə birindən çox

borclarının ödənilməsi və ya vəsiyyətinə əməl olunması lazımdır. İrsin qaydalarına uyğun olaraq artıq qalan miqdar vərəsəyə irs çatır.

Qeyd etmək lazımdır ki, müsaliəni fəsx etmək vəfat edənin məsləhətində olmazsa, onun şəri vəlisi (hətta ədalətli məhkəmə orqanlarına müraciət etməklə olsa belə) sözügedən şəxsi şərtə əməl etməyə məcbur etməlidir. Lakin bu işdə zərər etməsindən qorxması və ya onu yerinə yetirməyin adətən dözülməz həddə məşəqqətli olduğunu bildiyi hal istisnadır.

İxtiyarlar haqqında digər məsələlər

İxtiyar zamanı satılmış malın tələf olması

Satılmış malın təhvil verildikdən sonra¹ ixtiyar müddətində tələf olması üç şəkildə ola bilər:

- a) Fəsx hüququ alıcıya məxsusdur.
- b) Fəsx hüququ satıcıya məxsusdur.
- c) Fəsx hüququ hər ikisinə məxsusdur.

Bu barədə bəzi hökmlər sonrakı məsələlərdə qeyd olunacaqdır.²

Məsələ 372: Satılmış malın təhvil verildikdən sonra alıcının ixtiyar haqqı müddətində tələf olmasının hökmü ixtiyarların hər birində müxtəlifdir:

- Heyvan və şərt ixtiyarlarında alqı-satqı öz-özünə pozulur, malın tələf olması və aradan getməsi satıcının mülkündən hesablanır. Buna görə də müştəri alqı-satqının qiymətini geri ala bilər.

Misal: Müştəri müəyyən bir qabı aldığı zaman özü üçün bir həftəlik ixtiyar haqqı təyin edir, bu müddət ərzində həmin mal təbii hadisə nəticəsində sınıb aradan gedərsə, bu halda müştəri verdiyi pulu geri ala bilər və satıcıya xəsarət üçün pul verməsi lazım deyil.

- Eyb ixtiyarında məhsulun tələf olması ilə (341-ci məsələdə qeyd olunduğu kimi) müştərinin fəsx haqqı qüvvədən düşür və o qiymət fərqini (ərs) satıcıdan tələb edə bilər.

olarsa, vəsiyyətə əməl olunması üçün məhcur olmayan vərəsədən artıq olan hissənin icazəsini almaq lazımdır, lakin bu artıq hissə məhcur şəxslərin payından hesablanmamalıdır.

¹ Təhvildən əvvəl malın tələf olmasının hökmü 206-207-ci məsələlərdə qeyd olundu.

² Qeyd etmək lazımdır ki, burada bəhs olunan hökmlər məhsulun tələf olması, məsələn, təbii hadisə nəticəsində malın tələf olması ilə bağlıdır. Lakin mal alıcı, satıcı və ya üçüncü şəxs tərəfindən tələf olarsa, bu halda bəzən qeyd edilənlərdən fərqli hökmlərə malik olur.

- Şərtə xilaf çıxma, ziyan, təbəuuzzu səfqəh və rəyət ixtiyarlarında müştəri alqı-satqını fəsx etdiyi halda satıcıya onun əvəzini verməlidir.

Misal: Peşəsi paltar alveri olan tacir malları min manata aldıqdan və pulu ödədikdən sonra satıcının dediyi xüsusiyyətlərin o malda olmadığını başa düşür və alqı-satqını fəsx etməzdən öncə ixtiyar zamanında heç kəsin təqsirkar olmadığı yanğın nəticəsində parçalar tələf olur. Bu halda tacir alqı-satqını fəsx etmək istədikdə yanan parçalar qiymi¹ və səkkiz yüz manat dəyərində olarsa, həmin tacir satıcıya səkkiz yüz manat borclu və ondan min manat tələbkar olur.²

Məsələ 373: Əgər satılmış məhsul təhvil verildikdən sonra satıcının ixtiyar haqqı müddətində tələf olarsa, alqı-satqı və ixtiyar haqqı qüvvədə qalır, satıcı fəsx haqqından istifadə etdiyi surətdə alıcı malın əvəzini ona verməlidir.

Deməli, əgər insan öz zinət əşyalarını³ nağd şəkildə on min manata satıb özünə altı aylıq fəsx hüququ təyin edərsə, ondan sonra alqı-satqıda məğbun olduğunu başa düşərsə və onun ziyan ixtiyarı haqqı olarsa, həmin zinət əşyaları təbii hadisə nəticəsində tələf olarsa və həmin anda onların qiyməti on iki min manat olarsa, alqı-satqını fəsx etdiyi halda alıcıya on min manat, alıcı isə ona on iki min manat borclu olur.⁴

Məsələ 374: Əgər satılmış mal təhvildən sonra alıcı və satıcı arasında ortaq şəkildə mövcud olan şəriklik ixtiyarı zamanı tələf olarsa, alqı-satqı qüvvədə qalır. Odur ki, satıcı alqı-satqını fəsx etdiyi surətdə alıcı malın əvəzini ona qaytarmalıdır.

Bu hökm hər iki tərəfin şərt ixtiyarına malik olduğu zaman da keçərlidir.

Məsələ 375: Alıcı satılmış malı ixtiyar müddətində satış, bağışlama və s. ilə öz mülkiyyətindən xaric edərsə və bu iş hələ ixtiyar zaman baş vermişdirsə, alqı-satqı pozulduğu halda malın əvəzini satıcıya verməlidir.

Deməli, satıcı evin doxsan min manata satışı zamanı özü üçün iki aya kimi fəsx haqqı təyin edərsə, alıcı bir ay keçdikdən sonra evi satarsa,⁵

¹ Qiymi və mislinin mənalrı 1504 və 1505-ci məsələlərdə qeyd olunacaqdır.

² Hər iki borcun silinməsi və hesablanmasının hökmləri 964 və 965-ci məsələdə qeyd olunacaqdır.

³ Yaxud qiymi əşyalardan hər hansı birini.

⁴ Hər iki borcun silinməsi və hesablanmasının hökmləri 964 və 965-ci məsələdə qeyd olunacaqdır.

⁵ Təbii ki, 291-ci məsələdə qeyd olunduğu kimi, alqı-satqı və şərt zamanı alıcının vəzifə hökmü baxımından ixtiyar haqqı müddətində aldığı malı mülkiyyətindən çıxarmaq haqqı yoxdur.

birinci satıcı alqı-satqını pozduğu halda, birinci alıcı evin ikinci alıcıya satışı zamanı bazar qiymətlərinə uyğun qiymətini satıcıya ödəməlidir. Buna görə də əgər ikinci alıcıya satış zamanı evin qiyməti yüz min manat olarsa, bu halda o birinci satıcıya yüz min manat borclu, ondan isə doxsan min manat tələbkardır.¹

Məsələ 376: İxtiyar müddətində malın bir qismi aradan getdiyi halda, qeyd olunan məsələlər həmin tələf olmuş hissədə icra olunur.²

Məsələ 377: Alıcının aldığı malın mənfəətini ixtiyar müddətində başqasına ötürməsi halında alqı-satqı pozularsa, məsələn, insan bir evi alıb onu bir illik icarəyə verərsə, ondan sonra satıcı alıcının alqı-satqının qiymətini ödəməyi gecikdirdiyinə görə alqı-satqını pozarsa, bu halda icarə də fəsx olunmur, ev icarə müddətində mənfəətsiz şəkildə satıcıya qayıdır və alıcı mənfəətsiz olduğuna görə ona pul ödəməlidir.³

İxtiyar zamanı malın məhsul verməsi və artımı

Məsələ 378: İxtiyar zamanı malın verdiyi məhsul və artımı alıcıya, qiymətin məhsul və artımı isə satıcıya məxsusdur.

Deməli, insan özü üçün bir illik ixtiyar təyin edərək, bir bağ alarsa, bu müddət ərzində yetişən meyvələr hətta bir il sonra alqı-satqı fəsx olsa belə, alıcıya aiddir.

Alıcını malın şərikli olmasından xəbərdar etməmək

Məsələ 379: Şərikli maldan öz payını satan şəxs malın şərikli və ortaqlı olmasını alıcıya xəbər vermədiyi təqdirdə, alıcının alqı-satqını pozmaq haqqı vardır.

Odur ki, insan yüz kvadrat metrlik torpaq sahəsini satdıqdan sonra alıcı həmin torpağın satıcının qardaşı ilə şərik olduğu iki yüz kvadrat

¹ Hər iki borcun silinməsi və təhatur edilməsinin hökmləri 964 və 965-ci məsələdə qeyd olunacaqdır.

² Əlbəttə bəzi hallarda ixtiyar haqqına malik olan şəxs alqı-satqının bir hissəsini pozarsa, yaxud alqı-satqının bir qismi öz-özünə fəsx olarsa, bu halda öncədən də qeyd olunan izahla qarşı tərəfin təbəuuzzu səfqəh ixtiyarı yaranır və ona əsasən, o, alqı-satqının qalan qismini də fəsx edə bilər.

³ Deməli, əgər alqı-satqı məsələ, beş ay sonra fəsx olarsa və həmin vaxt onun qiyməti yüz min manat olarsa, lakin daha yeddi ay icarədə olduğu üçün onun bazar qiymətindən beş min azalarsa, yəni, evi almaq istəyən şəxs onu yeddi ay sonra təhvil alacaqsas, bu səbəbdən ona doxsan beş min manat verərsə, aradakı qiymət fərqi birinci alıcı satıcıya geri ödəməlidir.

metrlik torpağın yarısı olmasını başa düşərsə, alqı-satqıdan sonra satılmış yüz kvadrat metr torpaq alıcının mülkiyyətinə keçsə də, amma satıcının qardaşı ilə şərik olduğuna görə alqı-satqını poza bilər.

Öncəki qiyməti nəzərə alaraq alqı-satqı etmək

Məsələ 380: Alıcı və satıcı arasında alqı-satqı bəzən malın satıcıya başa gələn qiyməti və alış qiyməti əsasında, bəzən də bunlar nəzərə alınmadan baş tutur.

Ümumiyyətlə, alqı-satqı zamanı malın qiymətinin maya dəyərinə uyğun baş tutması lazım deyil və satıcı müştəriyə alış qiymətini, yaxud ona neçəyə başa gəlməsini, mənfəət və zərərinə demədən mal üçün satış qiyməti təyin edə bilər.¹

Lakin iki tərəf arasındakı alqı-satqı malın alış qiyməti və ya maya dəyəri nəzərə alınaraq aparıldıqda, onun sonrakı məsələlərdə qeyd olunan xüsusi hökmləri vardır.

Məsələ 381: Əgər alıcı və satıcı arasında alqı-satqı məhsulun alış qiyməti və maya dəyəri əsasında baş tutursa, o zaman satıcı tədlişdən qaçmaq üçün malın qiymətinin artıb-azalmasına səbəb olan, alıcının malı alması üçün əhəmiyyət daşıyan, demədiyi zaman alıcı üçün məxfi qalan hər bir incəliyi, məsələn, malı nağd yoxsa nisyə, topdan ya pərakəndə almasını alıcıya deməlidir.²

Bu hökmdə satıcının malı yuxarı qiymətə mənfəətlə və ya elə alış qiymətinə və ya daha az satmaq istəməsinin fərqi yoxdur.

Məsələ 382: İnsan nisyə alınmış malını satmaq istədiyi zaman alıcı və satıcı arasındakı alqı-satqının məhsulun qiyməti və maya dəyərinə uyğun olaraq aparıldığı ikinci alqı-satqıda malın nisyə olduğunu alıcıya deməzsə, ikinci alqı-satqının hökmü iki şəkildə ola bilər:

- a. İkinci alqı-satqı öncəki alış qiymətindən daha bahasına satıldıqda, məsələn, üç aylıq nisyə şəklində beş min manata olan malı beş min beş yüz manata nağd şəkildə satarsa, müştəri malın nisyə olmasından xəbərdar olduğdan sonra alqı-satqını poza və ya pozmayıb həmin qiymətin (beş min beş yüz manat) ödənişini həmin müddətdə

¹ Satıcının özü üçün təyin etdiyi mənfəətin miqdarının hökmü 217-ci məsələdə qeyd olundu.

² Çünki bu kimi hallarda alıcı elə təəvvür edir ki, hazırkı alqı-satqı əvvəlki ilə müəyyən cəhətlər və xüsusiyyətlər baxımından uyğunluq təşkil edir və hər ikisi eynidir. Onu deməmək bir növ tədliş və alıcını aldatmaq hesab olunur.

(misaldakı üç ay müddətində) gecikdirə bilər.

- b. Alqı-satqı öncəki alış qiymətinə və ya daha ucuz qiymətə (zərərinə) baş tutduqda müştəri alqı-satqını fəsx edə bilər, lakin ödənişi gecikdirməyə haqqı yoxdur.

Məsələ 383: Öncəki alış qiyməti və maya dəyərinə görə tənzimlənən alqı-satqı zamanı satıcı qiyməti elan edərkən müştərisinə yalan deyərsə, məsələn, doxsan manata aldığı malı “Yüz manata almışam, yüz on manata satıram” deyərsə, müştərinin alqı-satqını pozmaq hüququ vardır. Lakin fəsx etmədiyi halda alqı-satqıda təyin olunan pulun hamısını, misalda göstərilən yüz on manatı, ödəməlidir.¹

Bu məsələnin hökmündə ikinci alqı-satqının mənfəət və ya zərərli olub-olmamasının fərqi yoxdur. Odur ki, insan səksən manata aldığı malı yetmiş manata satmaq istədikdə yalandan malın alış qiymətinin doxsan manat olmasını deyərsə, bu halda müştərinin alqı-satqını pozma haqqı vardır.

Məsələ 384: Satıcı malın alış qiymətindən əlavə, onun qiymətinin artması üçün üzərində bəzi işlər görmüşdürsə, məsələn yüz manata aldığı üzüyün üzərində olunan işləmələr üçün əlavə olaraq əlli manat ödəmişdirsə, bu halda satış zamanı alıcıya üzüyün ona yüz əlli manata başa gəlməsini deməlidir.

Lakin əgər üzüyün üzərindəki işləmələri özü etmişdirsə, o zaman deyə bilər ki, üzüyü filan qiymətə almışam və üzərində filan məbləğdə, məsələn, əlli manatlıq işləmələr etmişəm, onu otuz manat mənfəətlə yüz səksən manata sənə satıram. Lakin bu halda üzüyün qiymətinin ona yüz əlli manata başa gəldiyini və ya onu yüz əlli manata aldığı deyə bilməz.

Məsələ 385: İnsan aldığı malın alqı-satqıdan sonra qüsurlu olduğunu başa düşərsə və satıcıdan qiymət fərqi (ərs) tələb edərsə,² malın alış qiyməti və maya dəyərinin nəzərə alındığı alqı-satqıda malın qiyməti ərs də nəzərə alınaraq hesablanmalıdır.

Məsələn, min manata eybli malı alan şəxs ərs vasitəsi ilə üç yüz manat əldə edərsə, həmin malın satışı zamanı onun qiymətini yeddi yüz manata başa gəldiyini qeyd etməlidir, müştəriyə onun min manata başa gəldiyini deyə bilməz.

Məsələ 386: İnsan malı müəyyən qiymətə alarsa və alqı-satqı bitdikdən

¹ Əlbəttə, fəsx hüququndan və ixtiyarından istifadə etməməsi müqabilində qarşı tərəfdən müəyyən məbləği tələb etməyin iradəsi yoxdur.

² Ərsi tələb etməyin caiz olduğu hallarda

sonra satıcı malın satış qiymətinin bir hissəsini endirim, ehsan və s. edərsə və həmin miqdarı alıcıdan almazsa, satış qiyməti və maya dəyəri müqavilədə təyin olunan məbləğ hesab olunur.

Buna görə də məhsulun alışı qiyməti və maya dəyəri nəzərə alınan alqı-satqıda alıcıya qiymət elan olunan zaman qiymətdə olunan endirimi demək lazım deyil.

Bianə

Bianə bazar ürfündə yayılmış anlayışdır və onun bir neçə növü vardır ki, onlardan ikisi aşağıda qeyd olunmuşdur:

- a) Bəzi hallarda bianə alıcının satıcıya gələcəkdə onunla alqı-satqı etməsini öhdəsinə götürməsi üçün, məsələn, almaq istədiyi məhsulu saxlayıb başqasına satmaması, alqı-satqı baş tutduğu halda həmin məbləğin ümumi qiymətdən azaldılması, baş tutmadıqda isə onu geri almaması məqsədilə verdiyi ilkin ödəniş və ya behdir.
- b) Bəzi hallarda isə bianə tərəflər arasında baş tutmuş alqı-satqı zamanı alıcının müqaviləyə bağlı olduğunu və satıcının da alqı-satqının bitmiş olduğunu göstərmək üçün satıcıya ödədiyi alqı-satqı qiymətinin bir hissəsidir. (Depozit)

Yuxarıdakı hər iki növ bianəni almağın şəri həll yolu sonrakı məsələlərdə qeyd olunacaqdır.

Məsələ 387: Birinci növdən olan bianəni əldə etməyin şəri həll yolu budur ki, alıcı¹ öz öhdəsində olan müəyyən bir məbləği satıcıdan gələcəkdə müəyyən olunmuş zamana kimi istədiyi vaxt onunla alqı-satqı etməsi, məsələn, almaq istədiyi malı gələn həftəyə kimi onun üçün saxlayıb başqasına satmaması məqsədilə müsaliyə etsin², satıcı³ da onu qəbul etsin və alıcı razılaşma zamanı alqı-satqının baş tutduğu surətdə, satıcının həmin məbləği alqı-satqının qiymətindən azaldıb endirim etməsini şərt etsin.

Bu halda, satıcı müəyyən olunmuş müddətdə öhdəliyinə əsasən alıcı ilə alqı-satqı etmək üçün hazır olduğunu bildirərsə, lakin alıcı alqı-satqı etmək istəməzsə və müddət bitərsə, bu halda satıcı malını başqa bir şəxsə sata bilər və alıcının beh məbləğini geri almağa haqqı yoxdur.

¹ Razılaşan (musaliyə)

² Alıcı müsaliyədən sonra borclu olduğu bianə məbləğini satıcıya əldən verə və ya bank hesabına köçürə bilər

³ Razılaşmanı qəbul edən (mutəsaliyə)

Məsələ 388: B bəndindəki bianə üçün münasib yol budur ki, alqı-satqı həyata keçdiyi zaman¹ (alqı-satqı əsnasında) satıcı alıcı tərəfindən müəyyən müddətə kimi alıcının peşman olması, alıcı və satıcıdan hər hansı birinin tərəfindən alqı-satqının fəsx olunması və ya iqaləsi halında bianə məbləği mövcud olduqda, satıcının onu özü ilə təmənnasız müsaliyə etməsi üçün, məbləği xərclədiyi halda isə borcdan azad etməsi üçün vəkil olmağı şərt edir.

İqalə

Məsələ 389: Fəsx haqqına malik olmayan alqı-satqı tərəflərindən birinin fəsx etmək istəyini qarşı tərəfin qəbul etməsi və alqı-satqını pozması müstəhəbdir. Hər iki tərəfin razılığı ilə alqı-satqının bu cür pozulması iqalə adlanır.

Məsələ 390: İqalə iki cür həyata keçə bilər:

- a) Ləfzi (Sözlə): Hətta ərəbcə olmasa belə, hər hansı bir təbirlə məqsədini çatdırmaqla.
- b) Əməli: Məsələn, alıcı alqı-satqını pozmaq üçün xahiş etsə və satıcı da onun istəyinə əməl etmək üçün alqı-satqı məbləğini ona geri qaytararsa, bu iş iqalə sayılır və alıcı da satıcının malını ona geri verməlidir.

Məsələ 391: İqalənin alqı-satqı qiymətindən ucuz və baha olması doğru deyil. Odur ki, satıcı alıcının fəsx istəyi müqabilində min manata satılmış mal üçün “qiymətin doqquz yüz manatını verib malımı geri alıram” deyə bilməz.

Eynilə, satıcı alqı-satqını fəsx etmək istədiyi zaman alıcı bunun qarşılığında alqı-satqı qiymətindən artığını tələb edə bilməz.

Bu hökm mal haqqında da keçərlidir. Məsələn, alıcı “alqı-satqını pozub pulumu geri alıram və malın yalnız doxsan faizini qaytarıram” deyə bilməz.

Qeyd etmək lazımdır ki, doğru yol alıcı və satıcının vasitəsi ilə olan iqalənin digər tərəfin qiymət və ya maldan əlavə, qarşı tərəfə müəyyən mal verməsi və ya onun üçün müəyyən iş görməsi şərti ilə, elə həmin alqı-satqı

¹ Əlbəttə, sələf alqı-satqısında satıcı müəyyən müddətdə təhvil verməsi üçün malı zimmədəki kulli şəkildə önsatış edərsə, alıcı isə yalnız qiymətin bir qismini bianə şəkildə ödəyərsə və qiymətin qalan hissəsinin ödənişi başqa zamana qalarsa, qeyd olunan alqı-satqı bianə miqdarında səhih, alıcı və satıcının bir-birindən ayrılmadan ödəmədiyi hissəsi isə batildir və bu halda tərəflərin “Təbəuuzzu səfqəh ixtiyarı” vardır.

Lakin alqı-satqı müsaliyə kimi həyata keçərsə, bu müsaliyə doğrudur və onun izahı 240-cı məsələdə qeyd olundu.

qiymətinə olmasındır.¹

Məsələ 392: İnsan qarşı tərəfin razılığı ilə alqı-satqı olunan malın bir hissəsi ilə də iqalə edə bilər.

Buna görə də məsələ, on kiloqramlıq doqquz kisə düyünü altı yüz manata satan şəxs alıcının istəyi və onunla razılaşmaqla üç kisəni iqalə edib geri ala və qiymətin üçdə birini, yəni iki yüz manatı alıcıya geri qaytara bilər.

Məsələ 393: İki və ya daha artıq şəxs müəyyən bir malı şərikli olaraq aldıqları zaman onlardan hər biri öz payı qədər iqalə edə bilər və digər şərik və ya şəriklərin razılığı şərt deyil.

Məsələ 394: Mal və ya onun qiyməti, yaxud onlardan hər ikisinin və ya müəyyən qisminin alqı-satqıdan sonra tələf olması halında iqalə etmək səhihdir və bu halda tələf olmuş mal və ya onun bir hissəsinin əvəzi² qarşı tərəfə verilməlidir.

Qeyd etmək lazımdır ki, insanın mülkiyyətindən satış, bağışlama və bu kimi vasitələrlə çıxan mal tələf olmuş mal hökmündədir.

Məsələ 395: Alqı-satqı olunan mal qüsurlu olarsa, onu iqalə etmək səhihdir və eyb üçün ərs³ (qiymət fərqi) əldə edilir.

Məsələ 396: Bütün lazım əqdlərdə⁴, hətta lazım hibədə⁵ iqalə icra oluna bilər və bu hökmdə aşağıdakılar istisnadır:

1. Evlilik əqdində iqalə icra olunmur;
2. Borcun ötürülməsinə zəminlikdə⁶, sədəqədə iqalə işkallıdır və burada ehtiyat tərk olunmamalıdır.^{7,8}

Məsələ 397: İqaləni fəsx etmək olmaz. Bu səbəbdən, iqalə ilə fəsx olan alqı-satqıda qayıdış yolu yoxdur, lakin malı yenidən alqı-satqı edə bilərlər.

¹ Digər yol budur ki, alqı-satqını pozmayıb əvvəlki alqı-satqı qiymətindən ucuz və ya baha qiymətə yeni bir alqı-satqı həyata keçirsinlər.

² Malın əvəzi dedikdə, həmin əşya misli olduğu halda onun misli, qiyməti olduğu halda isə tələf olduğu günə uyğun qiyməti qaytarılmalıdır. Misli və qiymətinin mənasının izahı 1504-1505-ci məsələlərdə qeyd olunacaqdır.

³ Ərşin hesablanma qaydası 342-ci məsələdə qeyd olundu.

⁴ Lazım əqdin mənası 76-cı məsələdə qeyd olundu.

⁵ Lazım hibənin mənası “Hibə” fəslində, 1290-cı məsələdə qeyd olunacaqdır.

⁶ Borcun ötürülməsinə zəmanətin izahı 1072-ci məsələdə qeyd olunacaqdır.

⁷ Ortaqların paylarının bölünməsindəki “Bölgülər”in iqaləsinin hökmü 783-cü məsələdə qeyd olunacaqdır.

⁸ Birtərəfli müqavilələrdən sayılan borc sahibinin borcu silməsində iqalə icra olunmur, həmçinin boşanmada da iqalə doğru deyil. Əlbəttə, dördüncü cildə “Talaq” fəslində qeyd olunduğu kimi, bəzi hallarda iddä müddətində kişinin öz boşanmış yoldaşına qayıtmaq haqqı vardır.

Şufə haqqı

Şufənin tərifı və o haqqı əldə etməyin şərtləri

Məsələ 398: İki şərikdən biri öz payını üçüncü şəxsə satarsa, məsələn, Əli Həsənlə bir evə şərikli şəkildə sahib olarsa, Əli şərikli payını Hüseyn adlı şəxsə yüz min manata satarsa, onun şərikli Həsənin sonradan deyiləcək şərtlərlə o payı həmin məbləği (yüz min manatı) ödəyərək alıb öz mülkiyyətinə keçirmək haqqı vardır.

Bu haqq şufə adlanır və şufə haqqına sahib olan şəxsə (misaldakı Həsən) Şəfii deyilir.

Məsələ 399: Alqı-satqıda olduğu kimi, şufə haqqı onunla eyni nəticə verən barter razılaşdırılması və ya qarşılıqlı dəyişdirilmə şəkildə olan hibə və bağışlamaya da şamil olunur.

Lakin bundan başqa hallarda, məsələn, insanın şərikli payını mehriyyə və ya xul tələqının əvəzi olaraq təyin etdiyi halda, digər şərikin şufə haqqı yoxdur.

Şufə haqqının olduğu yerlər

Məsələ 400: Aşağıdakı bütün hallara şufə haqqı şamil olunur:

- Bölünə bilən daşınmaz əmlaka: evin torpağı, mağaza, bağ və s.
- Bölünə bilməyən daşınmaz əmlaka: çay, balaca quyu, nazik yol və s.
- Daşına bilən əmlaka: alət, ev əşyaları, geyim, heyvan, nəqliyyat vasitələri və s.

İkinci və üçüncü halda müstəhəb ehtiyat budur ki, şərik alıcının razılığı olmadan şufə haqqından istifadə etməsin.

Məsələ 401: Bir nəfərin sahib olduğu iki və ya daha artıq mənzil müştərək yolda yerləşərsə, sahiblərdən biri yoldan olan payını və evini satarsa, başqalarının o ev və yola nisbətdə şufə haqqı vardır.

Qeyd etmək lazımdır ki, sözügedən hökm ortaq yol və evə aiddir,

lakin (evdən başqa) digər əmlakda isə, hər bir şəxsin mülkləri başqasından ayırıdırsa və yalnız ortaq yolda yerləşirsə, bu halda insan mülkünü, məsələn, mağazasını yolda şərik olduğu payla birgə satmaq istəyərsə, başqalarının həmin mağaza və müştərək yol ilə bağlı şufə haqqına malik olması işkallıdır və burada ehtiyat tərk olunmamalıdır.

Məsələ 402: Ticarət mərkəzləri üçün verilən sərqufli haqqı, vəqf olunmuş torpaqların qəbuletmə və ya öncüllük haqqı üçün də şufə haqqı yoxdur. Buna görə də əgər iki şərik ortaq şəkildə mağazanın sərquflisinin (mağazanın özünün yox) şərikli sahibi olsalar, onlardan biri sərquflidən olan öz payını başqasına vermək istədikdə digər şərikin şufə haqqı yoxdur.

Məsələ 403: Əgər insan şərikli malda olan ortaq payını başqa bir malı ilə birlikdə bir alqı-satqıda satarsa, məsələn, şərikli əmlakın bir hissəsi öncədən bölünmüşdürsə, insan bölünmüş və bölünməmiş payını bir alqı-satqıda satarsa, digər şərikin sadəcə şərikli paya nisbətdə şufə haqqı vardır.¹

Qeyd etmək lazımdır ki, 401-ci məsələdə qeyd olunanlar bu hökmə aid edilmir.

Məsələ 404: Şufə haqqı təkcə şəriklərin sayı iki nəfər olduğu halda keçərlidir. Odur ki, əgər iki və ya daha artıq şəxs şərik olarsa, onlardan biri və ya ikisi öz payını satdıqda, digərləri üçün şufə haqqı mövcud olmur.

Təbii ki, 401-ci məsələdə qeyd olunanlar bu şərtə aid edilmir.

Məsələ 405: Şərikli malın bir hissəsi mülk, digər hissəsi isə vəqf olarsa, mülk olan hissə satıldığı zaman vəqf olunan şəxslər hətta bir nəfər olsa belə, şufə haqqına malik deyil.

Lakin istisna hallarda satılmasının şəri cəhətdən icazəli olduğu² vəqf satıldıqda, (şərtlərə riayət etməklə) şərik üçün şufə haqqı vardır.

Şərikli malın bir hissəsində şufə

Məsələ 406: İki şərikdən biri öz payının bir hissəsini başqa bir şəxsə satarsa, şərikinin həmin miqdarda şufə haqqı vardır.

Məsələ 407: Əgər iki şərikdən biri öz payını iki və ya daha artıq şəxsə satarsa, digər şərik üçün şufə haqqı vardır. Belə ki, əgər həmin payın hamısı bir alqı-satqıda satılırsa, digər şərikin təkcə satılmış malın hamısına

¹ Buna görə də, malın şərikli hissəsi ümumi mala nisbətdə ölçülür, şəfii ona uyğun olaraq alqı-satqının qiymətini ödəyərək ortaq mala sahiblənə bilər.

² Vəqfin satılmasının icazəli olduğu hallar 163-165-ci məsələlərdə qeyd olunmuşdur.

nisbətdə şufə haqqı vardır, lakin əgər pay təcridlə, bir neçə alqı-satqıda satılarsa, digər şərik haqqını alqı-satqılardan bəziləri və ya hamısında (istədiyi birində) şufə haqqından istifadə edə bilər.

Məsələ 408: Satılmış malın bir hissəsi ilə bağlı şufə haqqından istifadə etməyin dəlili yoxdur. Odur ki, şərik öncəki məsələdə qeyd edilən məqam istisna olmaqla, təkcə satılan payların hamısını şufə haqqından istifadə etməklə ala bilər.

Şufə haqqı ilə malın alınması qaydası

Məsələ 409: Şufə haqqı vasitəsi ilə malın alınması iqa¹ (birtərəfli müqavilə) sayılır. Buna görə də, qarşı tərəfin qəbul etməsinə ehtiyac yoxdur və şəfiinin “Malı əvəzini ödəməklə götürdüm” deməsi kifayətdir.

Həmçinin, bir söz demədən şufə haqqından istifadə edərək qiyməti satıcıya ödəyib malı götürməsi kifayət edir. (Muatat²)

Şufənin əvəz və qiyməti

Məsələ 410: Şufə haqqına sahib olan şəxsin satılmış şərikli payı almaq üçün ödədiyi məbləğ həmin alqı-satqının³ qiyməti qədər olmalıdır, istər o miqdar bazar qiymətlərinə uyğun olsun, istərsə də ondan ucuz və ya baha olsun.

Məsələ 411: Əgər alqı-satqının qiyməti mislidirsə⁴ (pul kimi), şəfi onun mislini ödəməlidir.⁵

Lakin əgər alqı-satqının əvəzi (səmən) qiyməti olarsa, məsələn, şərikin payı qiymətli cəvahirələr və daşlarla mübadilə olunarsa, şəfiinin alqı-satqı zamanı cəvahirələrin qiymətini ödəməklə şufə haqqına malik olması iradlıdır və burada ehtiyat tərki olunmamalıdır.⁶

Məsələ 412: Şəfiinin alıcının dəllala, yaxud maklərə və b. işlərə

¹ Onun mənası 75-ci məsələdə qeyd olundu.

² Muatat xüsusi bir əqd siğəsi olmadan həyata keçən mübadilədir-tərc.

³ Əgər baş tutmuş alqı-satqı alqı-satqı deyilsə (məsələn, verilən əvəz müqabilində müsaliyə, hibə və s. olarsa), şərikli payın əvəzində ödədiyi miqdar meyar götürülür.

⁴ Misli və qiyminin mənası 1504 və 1505-ci məsələlərdə qeyd olunacaqdır.

⁵ Təbii ki, əgər şəfi üçün qiymətin eynisini hazırlamaq mümkündürsə, onu ödəmək də kifayət edir.

⁶ Buna görə də, vacib ehtiyata əsasən, şərik (şəfi) alıcının razılığı olmadan şufə haqqından istifadə etməməlidir, istifadə etdiyi halda isə vacib ehtiyata əsasən, alıcı onu qəbul etməlidir.

xərclədiyi və ya təmannasız olaraq satıcıya verdiyi malı ona ödəməsi lazım deyil.

Məsələ 413: Satıcının alqı-satqıdan sonra qiymətdən azaldıb alıcıya endirim etməsi halında şəfiinin həmin miqdarı məbləğdən çıxmağa haqqı yoxdur və alqı-satqının qiymətini tam şəkildə ödəməlidir.

Məsələ 414: Şəfi şufə haqqından istifadə etmək üçün qiymət və əvəzi alıcıya ödəməlidir. Bu səbəbdən, əgər “şufə haqqımdan istifadə etdim” və ya “malı sahibləndim” deyərsə, lakin qiyməti ödəməzsə, yaxud onu ödəməkdə səhlənkarlıq edərsə və ya ödəməkdə aciz olarsa, bu halda heç vaxt şərikinin payı onun mülkiyyətinə keçməz. Yalnız sonrakı məsələdə deyilən hal istisnadır.

Məsələ 415: Alqı-satqının qiyməti nisyə və müddətli olduğu halda şəfi də şufə haqqından istifadə etmək üçün onu müddətli şəkildə alıcıya ödəyə bilər. Məsələn, alqı-satqının qiyməti beş ay müddətində ödənilməsi nəzərdə tutulan on min manat olarsa, o da həmin məbləği beş ay müddətinə alıcıya ödəyə bilər.¹

Məsələ 416: Öncəki məsələdə şufə haqqına malik olan şəxsin alqı-satqının qiyməti müddətli olmasına baxmayaraq, onu alıcıya nağd ödəmək qarşılığında şufə haqqından istifadə etməsinin iki şəkli var:

- a. Alqı-satqının müddətli olması yalnız alıcının xeyrinə satıcının öhdəsində olsun. Bu halda hərçənd alıcı razı olmasa da, şəfi alqı-satqının qiymətini nağd ödəyə və şufə haqqından istifadə edə bilər.
- b. Alqı-satqının müddətli olması yalnız satıcının və ya həm satıcının, həm də alıcının xeyrinə olsun. Bu halda alıcı alqı-satqı qiymətini nağd şəkildə əldə etməyə razıdırsa, şəfi həmin ödənişi nağd şəkildə ödəməklə şufə haqqından istifadə edə bilər.

Şəfiinin şərtləri

Məsələ 417: Alıcı müsəlman olduğu halda şəfi də müsəlman olmalıdır. Bu səbəbdən, kafirin müsəlmana nisbətdə şufə haqqı yoxdur.

Məsələ 418: Şufə haqqına sahib olan şəxs bülüğ həddinə çatmayan,

¹ Əlbəttə bu halda şufə haqqına sahib olan şəxsi kəfil gətirməyə məcbur etmək lazımdır. Kəfil sözünün mənası 1127-ci məsələdə qeyd olunacaqdır.

səfeh və ya dəli olduğu halda, onun şəri vəlisi¹ şufə haqqından istifadə edərək malı onun üçün ala bilər. Səfeh də şəri vəlisinin icazəsi ilə özü şufə haqqından istifadə edərək malı ala bilər.

Qeyd etmək lazımdır ki, şəri vəli səhlənkarlıq üzündən şufə haqqından istifadə etməzsə, həmin şəxsin özü yetkin olandan və əqli baxımdan inkişaf edəndən sonra öz haqqını tələb edə bilər.²

Məsələ 419: Muflis (iqtisadi cəhətdən iflasa uğramış şəxs)³ şufə haqqından bu şərtlə istifadə edə bilər ki, alıcı borcun onun öhdəsində qalmasına razı olsun və ya borclular ona qiyməti ödəməsi üçün icazə versinlər və ya məhcur olduqdan sonra hərçənd hədiyyəni qəbul etməklə və ya borc almaqla əldə etdiyi müəyyən bir mal ilə qiyməti ödəsin.

Məsələ 420: Şəfi qiyəti ödəməyə qadir olmalıdır. Əks halda, hətta malı girov qoymaq və ya zəmin gətirməklə də olsa, şufə haqqı yoxdur. Yalnız alıcının razı olduğu hal istisnadır. Əlbəttə, növbəti məsələdəki hala bu hökm şamil olunmur.

Məsələ 421: Əgər şəfi malın mövcud olduğunu, lakin yanında olmadığını iddia edərsə, ona üç gün möhlət verilir⁴, malın başqa şəhərdə olmasını iddia edərsə, bu zaman üç gündən əlavə, mal onun əlinə gəlib çatması üçün lazım olan müddətdə möhlət verilir və ondan sonra artıq şufə haqqı aradan gedir.

Əlbəttə, bu qədər müddətdə möhlət verilməsi alıcıya önəmli bir zərər vurarsa və ya başqa şəhərdən o malın gətirilməsi adətən, yayılmış və adi müddətdən çox çəkərsə, şufə haqqı itirilmiş olur.

Məsələ 422: Alqı-satqı əsnasında şərik alqı-satqının baş tutduğu şəhərdə olmazsa və bu səbəbdən onun baş tutmasından xəbərsiz olarsa, yoxluğu uzun çəksə də, məsələn, əsir və ya həbsdə olsa da, şəhərdə olduğu və hadisədən xəbər tutduğu andan etibarən şufə haqqı vardır.

Lakin əgər sözügedən şərik şəhərdə olmasa da, sövdələşmənin baş tutmasından xəbərdar olduqda hərçənd vəkil tutmaqla da olsa, şufə haqqından istifadə edə bildiyi halda səhlənkarlıq edərsə və ondan istifadə

¹ Əgər şəri vəli ata və ya onun atası olarsa, şufə haqqından istifadə zamanı zərərin olmaması kifayət edir, lakin əgər vəsi və şəri hakimdirsə, şufə haqqından istifadə zamanı məsləhətə malik olması kafidir. Bu barədə 138-ci məsələdə, həmçinin "Həcr" fəslində geniş izah veriləcəkdir.

² Bu hökm səfeh və dəlinin inkişaf edib ağıllı olduğu zaman da keçərlidir.

³ Burada iqtisadi cəhətdən iflasa uğramış və şəri hakimin malından istifadə etməyi qadağan etdiyi şəxs nəzərdə tutulur.

⁴ Üç günün əvvəli alqı-satqı baş verən zamandan deyil, şufə haqqına sahib olandan sonra başlayır.

etməzsə, onun şufə haqqı aradan getmiş sayılır.

Şufə haqqı ilə bağlı digər məsələlər

Məsələ 423: Şufə haqqından dərhal istifadə olunmalıdır¹ və insan onu yerinə yetirməkdə səhlənkarlıq edərsə və üzrsüz səbəbdən onu təxirə salarsa, bu haqqı qüvvədən düşür.

Lakin üzrlü səbəbdən şufə haqqından istifadə etməyi gecikdirərsə, məsələn, alqı-satqıdan və ya burada şufə haqqının olmasından və ya onun dərhal həyata keçirilməsinin zəruriliyindən xəbərdar olmazsa, yaxud, müştərinin başqa biri olmasını güman edərək bu haqdan istifadə etməzsə, onun şufə haqqı qüvvədə qalır.

Məsələ 424: Şəfiinin öz şufə haqqından istifadə etməsindən öncə alıcı o malı başqasına satarsa, bu haqq qüvvədən düşməz və şəfii ikinci alqı-satqıya razı olub ona icazə verə və ondan sonra ikinci alıcıya ödəniş edib malı geri ala və ya ikinci alqı-satqıya icazə verməyib birinci sövdələşmənin məbləğini birinci alıcıya ödəməklə malı geri ala bilər. Bu zaman icazə vermədiyi ikinci sövdələşmə batildir və ikinci alıcı öz pulunu birinci alıcıdan geri almalıdır.²

Məsələ 425: Alıcı maldan şufə haqqının keçərli olmadığı şəkildə istifadə edərsə, məsələn, onu vəqf edərsə və ya təmənnasız olaraq başqasına bağışlayarsa, alqı-satqının özündə şəfiinin şufə haqqı vardır və bu halda alıcının vəqf və ya bağışlama kimi istifadəsi batil olur.

Məsələ 426: Birinci şərik vasitəsilə baş tutan sövdələşmədən sonra şufə haqqına sahib olan digər şərik öz şufə haqqından keçərsə və ya təmənnasız şəkildə, yaxud hər hansı bir əvəz müqabilində onu qüvvədən salarsa, onun bu haqqı aradan gedir və daha şufə haqqına sahib olmur³, lakin şufə haqqını alqı-satqıdan əvvəl qüvvədən salmaq olmaz.

Məsələ 427: Şufə haqqına malik olan şərik öz payını satarsa, xüsusilə

¹ Burada dərhal dedikdə, ürfi və yayılmış şəkildə təcili həyata keçməsi nəzərdə tutulur.

² Bu hökm satılmış malın üzərində bir neçə dəfə alqı-satqı aparıldığı, yəni, bir neçə dəfə əldən-ələ satıldığı alqı-satqılarda da keçərlidir və şəfii alqı-satqılardan hər hansı birinə razılıq verib ödəniş edə və şufə haqqından istifadə edə bilər. Buna görə də, əgər o alqı-satqı baş tutmuş ilk alqı-satqıdırsa, bu halda sonrakılar batildir və axırıncı alqı-satqıdırsa, ondan əvvəlkilər doğrudur, ortadakı alqı-satqılardan biridirsə, ondan əvvəlkilər doğru, sonrakılar isə batildir.

³ Şübhəsiz, şufə haqqının aradan getməsi onun qüvvədən salınmasından sonra olur. Odur ki, həmin şəxs haqqından əl çəkməsi üçün hər hansı bir mal alarsa, lakin haqqını qüvvədən salmamış, yəni, məsələn, “Şufə haqqımı qüvvədən salıram” deməmiş, haqqı hələ də qalmış sayılır. Təbii ki, bu işi görməzsə, haqqından əl çəkməsi üçün əldə etdiyi mal halal deyil.

də, onun satışı şufə haqqının olmasından xəbərdar olandan sonra olarsa, onun şufə haqqı qüvvədən düşür.

Məsələ 428: Şufə haqqından istifadə etməzdən öncə bütün mal tələf olarsa, şufə haqqı da qüvvədən düşür.

Lakin şufə haqqından istifadə etməzdən öncə malın bir hissəsi tələf olarsa, bu haqq qüvvədə qalır. Şəfii də qalan hissəni almaq üçün alqı-satqının qiymətinin hamısını ödəməlidir, müştəri tələf olmuş hissəyə zəmin deyil.

Məsələ 429: Şufə haqqından istifadə etdikdən sonra mal aradan gedərsə, tələf olma alıcının işidirsə, ona zəmindir. Həmçinin malın tələf olması alıcının işi deyilsə, lakin şəfiinin tələbinə baxmayaraq, ixtiyarında olan sözügedən malın təhvil verilməsində səhlənkarlıq etmişdirsə, bu halda da alıcı zəmin sayılır.

Məsələ 430: Şəfii şufə haqqını istifadə etməzdən öncə alıcı və satıcı birbirinin razılığı ilə alqı-satqını iqalə edərsə,¹ iqalə doğrudur və şufə haqqı qüvvədən düşür, ondan sonra artıq şəfiinin şufə haqqı yoxdur.

Lakin şəfii şufə haqqını istifadə etdikdən sonra iqalə baş tutarsa, şufə və iqalənin hər ikisi doğrudur, bu halda alıcı malın əvəzini satıcıya, satıcı isə aldığı məbləği geri qaytarmalıdır.

Məsələ 431: İnsan şufə haqqını başqasına ötürə bilməz, ümumiyyətlə, bu haqq başqasına ötürə bilən haqq deyil və onun vəərəsəyə ötürülməsi də işkallıdır, bu barədə ehtiyat tərklənməməlidir.²

¹ İqalənin mənası 389-cu məsələdə qeyd olundu.

² Əlbəttə, bu haqqın irs qalmasının doğru olduğu fərz olunsaydı, yenə də vəərəsələrdən bəziləri digərlərinin razılığı olmadan ondan istifadə edə bilməzlər.

İcarə

İcarənin növləri

Məsələ 432: İcarənin iki növü vardır:

1. Əşya və ya heyvanların icarəsi (Əyan icarəsi): mənzil, kitab və s.
2. Şəxslərin hər hansı bir əməl və ya mənfəət üçün icarəsi: evin və ya hər hansı bir əşyanın təmiri üçün əcir tutulması kimi.

Birinci növ icarə: Əyan icarəsi

Məsələ 433: Bu icarə növündə insan hər hansı bir şeydən (əşya və ya heyvan) olan mənfəəti əvəz müqabilində başqasının mülkiyyətinə keçirir.

Əkinçilik üçün olan torpaq, yaşayış üçün nəzərdə tutulan ev, ticarət üçün mağaza, istifadə üçün nəzərdə tutulan kitab və ya geyim kimi digər əşyalar, həmçinin yük daşımaq və minik üçün istifadə olunan heyvan və ya nəqliyyat vasitələrinin icarəsi bu qəbildəndir.

İcarəyə verən şəxsə mucir, icarədar şəxsə isə müstəcir deyilir.

İcarənin şərtləri

Məsələ 434: İcarə müqaviləsi əqd sayılır və onun həyata keçməsi üçün təklif və qəbul şərtidir.¹

Məsələ 435: Alqı-satqıda olduğu kimi icarədə də təklif və qəbul iki şəkildə, əməli və ləfzi şəkildə həyata keçir:

Ləfzi təklif və qəbul:² Məsələn, icarəyə verən icarə məqsədilə qarşı

¹ Sadə dillə desək, icarə müqaviləsində təklif və qəbul dedikdə, icarə verən və icarəyə götürənin bu işin həyata keçməsi üçün işlətdiyi icarəyə verilməsini göstərən sözün deyilməsi və ya əməlin yetirilməsidir. Əlbəttə alqı-satqıda qeyd olunan digər şərtlərə də (son şərti çıxmaq şərti ilə) riayət etməklə təklif və qəbul həyata keçməlidir.

² Danışa bilməyən şəxs işarə ilə nəyisə icarəyə verdiyini və ya götürdüyünü başa salsın, kifayət edər.

tərəfə deyir: “Evimi filan məbləğə və filan müddətə sənə icarəyə verirəm”, icarədar da onu qəbul etmək məqsədilə “Qəbul etdim” deyir və yaxud icarədar icarəyə götürmək məqsədilə “Evini filan məbləğə və filan müddətə icarəyə götürürəm” deyir və icarəyə verən onu qəbul etmək üçün “Qəbul etdim” deyir.

Əməli təklif və qəbul: Məsələn, icarəyə verən şəxs icarə məqsədilə evinin açarını icarədara verir və evini onun ixtiyarında qoyur, o da icarə məqsədilə onu ixtiyarına götürür və ya yazılı şəkildə olan müqaviləni hər iki tərəf icarə məqsədilə imzalayır.

İcarə edən və icarədarın şərtləri

Məsələ 436: İcarə verən və icarədar kirayəni məqsədli və ixtiyarlı şəkildə həyata keçirməlidir.

Eynilə, o ikisindən hər biri icarə ilə başqasının mülkiyyətinə keçirdikləri malın ya sahibi olmalı, ya da sahib hökmündə (vəkil və ya şəri vəli) olmalıdır.

Bundan əlavə, yetkin yaşına çatmayan, səfeh, muflis kimi şəri baxımdan məhcur şəxslərdən olmamalıdırlar.¹

Məsələ 437: Büluğ həddinə çatmayan müməyyiz uşağın vəkilliyinin doğru olduğunu nəzərə alaraq, əgər büluğ həddinə çatmayan uşağı icarə götürmək və ya icarəyə vermək üçün vəkil etsələr, bu barədə alqı-satqı fəslində 129-137-ci məsələlərdə qeyd olunan hökmlərdəki kimi rəftar edə bilərlər.

Məsələ 438: İcarədə malın mənfəətinin (evdə bir illik sakin olmaq kimi) icarəyə götürənin mülkiyyətinə keçdiyini nəzərə alaraq, icarənin doğruluğu üçün icarə verənin malın (məsələn, evin) öz sahibi olması lazım deyil, elə malın mənfəətinin sahibi olsa (məsələn, evi icarəyə götürmüş şəxsin həmin evi icarəyə verməsi) kifayətdir.²

Məsələ 439: Əgər insan malı füzuli şəkildə, yəni, özü malın mənfəətinin sahibi və ya sahibinin hökmündə (vəkil və ya şəri vəli kimi) olmadığı və ya həmin malı icarəyə vermək üçün izni olmadığı halda icarəyə verərsə, “Alqı-satqı” fəslində füzuli alqı-satqı üçün qeyd olunan hökmlər onun

¹ Məhcur şəxslər şəri baxımdan mallarından istifadədə məhdudiyyətə malik olan şəxslərdir. Bu insanlarla bağlı hökmlərin şərhini “Həcr” fəslində qeyd olunacaqdır.

² Əlbəttə icarə olunmuş malın icarəyə verilməsi ilə bağlı şərtlər və izahlar 501-511-ci məsələlərdə qeyd ediləcəkdir.

barəsində də icra olunur.

Məsələn, məhcur olmayan sahib sonradan icarəyə icazə verdikdə, icarə səhih sayılır.¹

Məsələ 440: Büluğ həddinə çatmayan uşağın şəri vəlisi onun malını icarəyə verə bilər² və icarə müddətində uşaq büluğ həddinə çatarsa, büluğdan sonra icazə verdiyi müddətdə icarə doğru, icazə vermədiyi müddətdə isə icarə batil olur. Hərçənd şəri vəlisi uşağın büluğ həddinə çatmasından sonrakı zamanın bir hissəsini icarə müddəti qərar verməyə idi, onun istəyinə zidd olardı.

Əlbəttə, əgər büluğdan sonra müəyyən müddətə kimi icarəyə vermək riayət olunması lazım olan bir məsləhətə görədirsə, belə ki, müqəddəs şəriətin də onu tərک etməyə razı olmadığı məlum olarsa, icarə şəri hakimnin icazəsi ilə həyata keçirdiyi halda uşaq büluğa çatdıqdan sonra icarəni poza bilməz.

Məsələ 441: Müəyyən bir malı (məsələn, evi) iki və ya daha artıq şəxs icarəyə götürsələr, evin özündə şərik olan adamlar kimi, onlar da evin mənfəətində şərikdirlər.

İcarəyə verilən malın qisimləri və şərtləri

İcarə olunan malın qisimləri

Məsələ 442: Mal aşağıdakı hallardan hər hansı biri şəklində icarəyə verilə bilər:

- Eyni şəxsi şəklində: Müəyyən bir evin icarəyə verilməsi kimi.
- Zimmədəki kulli şəklində: İcarəyə verənin öhdəsində olan nümunələri görünən müəyyən sayda qabların icarəyə verilməsi kimi.
- Müəyyən (təyin) olunmuş kulli: Bir neçə oxşar yemək zalı olan restoran sahibinin “Filan tarixdə istifadə etməyiniz üçün bu zallardan birini sizə icarəyə verirəm” deməsi və ya bir neçə oxşar nəqliyyat vasitəsinə malik olan şəxsin “Müəyyən zamanda onlardan birini yükda-

¹ Başqasının malını füzuli şəkildə icarəyə verən şəxs həmin malın sahibi bu işə icazə verməzdən öncə özü o malın sahibi olarsa, məsələn, qardaşının malını icarəyə verərsə, sonradan qardaşının ölümü səbəbilə mal irs yolu ilə ona ötürülərsə, yaxud sonradan o malı qardaşından satın alarsa, füzuli olan icarə batildir və sonradan olan icazənin bir təsiri yoxdur.

² Əlbəttə, burada şəri vəli icarənin büluğ həddinə çatmayan şəxs üçün zərərli olmaması və ya bəzi hallarda isə məsləhətli olmasını nəzərə almalıdır və onun izahı 137-ci məsələdə, həmçinin “Həcr” fəslində qeyd olunmuşdur.

şımağın üçün sənə icarəyə verirəm” deməsi kimi.

Öksər hallarda icarə eyni şəxsi şəklində olur və eyni-şəxsi, zimmədəki kulli və müəyyən olunmuş kullinin mənası “Alqı-satqı” fəslində 81-84-cü məsələlərdə məlum oldu.

İcarə olunan malın şərtləri

Məsələ 443: İcarəyə verilən malda aşağıdakı şərtlər olmalıdır:

1. Qeyri-müəyyən və naməlum olmasın.
 2. Sifət və xüsusiyyətləri məlum olsun.
 3. Təhvil verilə bilən olsun.
 4. İstifadə olunmaqla aradan getməsin.
 5. İcarə olunduğu məqsəd üçün istifadə oluna bilsin.
- Onların hər birinin hökmü bəhsin davamında qeyd olunacaqdır.

1. Qeyri-müəyyən və naməlum olmasın.

Məsələ 444: İcarəyə verilən mal qeyri-müəyyən olarsa, məsələn, iki evi olan şəxs “Evlərimdən birini icarəyə verdim” deyərsə, icarə doğru sayılmaz.

Əlbəttə, icarə zimmədəki kulli və ya müəyyən olunmuş kulli şəklində olarsa, hərçənd bu kimi hallarda icarə olunan şey tam dəqiqliklə müəyyən olunmasa da, (442-ci məsələdə qeyd olunan misallar kimi (b və c)) icarə səhihdir və iradı yoxdur.

Qeyd etmək lazımdır ki, icarəyə verən şəxs “Filan binanın mənzillərindən birini icarəyə verdim” deyərsə, həmin mənzillər 445-446-cı məsələlərdə izah edilən xüsusiyyətlər baxımından bir-birindən fərqli olarsa, icarə doğru şəkildə baş tutmamışdır.¹

2. Sifət və xüsusiyyətləri məlum olsun

Məsələ 445: İcarəyə verilən malın sifət və xüsusiyyətlərindən xəbərdar olmaq həmin malın icarəyə verilməsi üçün əhəmiyyət daşıyırsa və bu xüsusiyyətlər insanların icarəni istəyib-istəməməklərinə səbəb olarsa, (adətən, bu cür sifətlər icarəyə verilən malın qiymətinin önəmli dərəcədə fərqlənməyinə səbəb olur) həmin xüsusiyyətlər icarə zamanı məlum olmalıdır.

Xüsusiyyətlərin məlum olması bəzən malın və ya onun nümunəsinin müşahidəsi ilə, bəzən də vəsf etmək və bu kimi işlərlə həyata keçir.

Məsələ 446: İcarə zamanı təyin olunan sifət və xüsusiyyətlər (öncəki

¹ Müəyyən olunmuş kulli şəklində icarənin doğru olması üçün icarəyə verilən malların xüsusiyyətləri ürfü baxımdan oxşar olmalıdır.

məsələdə qeyd olunduğu kimi) ürfi baxımdandır və bu iş icarə olunan əşyaya görə dəyir.

Məsələn, anbar üçün icarəyə götürülən evin üzü cənuba və ya şimala olması, evə düşən işıqın miqdarı, istilik və soyuqluğu təmin edən avadanlığın növü və ya evin digər imkanlarının keyfiyyətindən xəbərdar olmağın ürfi baxımdan əhəmiyyəti yoxdur. Lakin yaşayış üçün icarə olunan zaman ürf baxımından bu kimi xüsusiyyətlər əhəmiyyət daşıyır və bu səbəbdən onun məlum olması lazımdır.

3. Təhvil verilə bilən olsun

Məsələ 447: İcarə verən şəxs icarəyə verdiyi malı təhvil verməkdə aciz olarsa, icarəyə götürən özü onu təhvil ala bilirsə, (məsələn, vaxtı tamam olmuş əvvəlki icarədardan mağazanı geri ala bilməyən şəxs onu şəri cəhətdən öhdəsinə götürməyi bacaran şəxsə icarəyə verə bilər) icarə səhihdir.

Əks halda, (hətta vacib ehtiyata əsasən, təhvil verilə bilən digər malı onun kənarında verməklə də olsa) icarə batildir.¹

4. İstifadə olunmaqla aradan getməsin.

Məsələ 448: İstifadəsi ilə aradan gedən şeyin icarəyə verilməsi doğru deyil. Buna görə də, çörək, meyvə və digər qidaları yemək üçün, benzin və nefti yanacaq üçün icarəyə vermək batildir.

Məsələ 449: Qızılın istifadə ilə aradan getmədiyi və geri qaytarılması mümkün olan müəyyən bir iş üçün icarəyə verilməsinin işkalı yoxdur. Qızıldan olan zinət əşyalarının müəyyən bir müddətə və məbləğə zinətlənmək üçün icarəyə verilməsi bu qəbildəndir.

Məsələ 450: Satmaq, alqı-satqı etmək və alqı-satqının gəlirini götürmək məqsədilə qızılın icarəyə verilməsi batildir, bu iş üçün başqa üsüldan² istifadə etmək olar və onu aşağıdakı misalda izah edirik:

Tutaq ki, qızılın hər qramının qiyməti yüz iyirmi manat və bir kiloqramlıq qızılın illik bazar mənfəəti isə iki yüz səksən səkkiz min manat olacaqdır. Bir kiloqram qızılı olan və bu yolla aylıq mənfəət əldə etmək istəyən şəxs aşağıda qeyd olunan üsuldən istifadə edə bilər:

Əvvəlcə investor bir kiloqram qızılını nağd şəkildə (müddətsiz) yüz iyirmi min manata zərgərə satır, nəticədə, zərgər öhdəliyində nağd şəkildə olan bu məbləği borclu qalır, sonra zərgər bir kiloqram iki yüz qırx qram

¹ Əlbəttə vacib ehtiyata əsasən icarənin işkalı olduğu hallarda ehtiyata riayət etmək tərk olunmamalıdır.

² Bir nağd və bir sələf alqı-satqısını yerinə yetirmək

qızılı sələf şəklində növbəti on iki ay müddətində (ilk on bir ayda aylıq iyirmi qram və on ikinci ayda isə bir kiloqram iyirmi qram)¹ təhvil vermək şərtlə ona (investora) nağd şəkildə yüz iyirmi min manata önsatış edir və alıcı onun pulunu zərgərin öhdəsində ona olan nağd borcundan hesablayır.

Bu səbəbdən, sələf və nağd alqı-satqıdan təşkil olunmuş müqavilə bağlandıqdan sonra investor hər ay iyirmi qram qızılı zərgərdən təhvil alır və o, hər ay təhvil zamanı aldığı qızılın yerinə qarşı tərəfin razılığı ilə onun pulunu və ya razılaşdıqları hər hansı bir məbləği əldə edə bilər, on ikinci ay isə iyirmi qram qızıldan və ya onun pulundan əlavə bir kiloqram qızılı ondan almalıdır.²

Qeyd etmək lazımdır ki, investor müqavilə müddətinin sonunda zərgərdən birdəfəlik mənfəət əldə etmək istəyirsə, ikinci alqı-satqıda, yəni, sələf alqı-satqısında alınmış qızılın təhvil zamanını on iki ay sonra təyin etməlidir.

Məsələ 451: Heyvanların ipini ona bağlamaq, paltar asmaq, üzərindəki meyvə və ya yarpaqlardan istifadə etmək, sonradan yetişəcək meyvə və yarpaqlarından istifadə etmək məqsədilə ağacın və istirahət məqsədilə bağın icarəsi caizdir.

Eləcə də, mövcud südümdən və ya sonradan verdiyi süddən istifadə üçün heyvanın icarəsi, həmçinin, sudan istifadə edilməsi məqsədilə quyunun icarəsi də səhihdir.

5. *İcarə olunduğu məqsəd üçün işlədilə bilsin*

Məsələ 452: Əgər icarə olunmuş mal icarə olunduğu məqsəd üçün istifadəyə yararlı olmazsa (məsələn, kifayət qədər yağış yağmadığı, yaxud çay, quyu və ya başqa vasitə ilə suvarmağın mümkün olmadığı halda əkinçilik etmək üçün torpağ icarəyə verilərsə) belə icarə batildir.

¹ Qızıl borcunun ödənilmə vaxtının hesabı məlum olmalıdır. Məsələn, ilk on bir ayda iyirmi qram qızıl, ayın axıncı günü, on ikinci ay bir kiloqram iyirmi qram qızılın pulu ayın axıncı günü (müqavilə müddətinin sonu) ödəniləcək.

² Əgər qızılın müqavilə müddətində qiymətinin dəyişməsi ehtimalını verərək, aylıq mənfəətin müəyyən miqdar qızıl deyil, müəyyən sabit məbləğ olmasını istəsələr, ikinci alqı-satqı (sələf alqı-satqısı) zamanı (yuxarıdakı misalda) zərgərin vəkili olmasını, qızılın qiymətinin artması halında aylıq ödəməli olduğu iyirmi qram qızılın ödəniş vaxtı çatdıqda müəyyən olunmuş iki min dörd yüz manatı müsaliyə etməsini və qarşı tərəfin vəkili olaraq müsaliyəni qəbul etməyi və qızıl yerinə pul verməsini şərt edə bilərlər.

Eləcə də, qarşı tərəf də vəkili olur ki, qızılın qiyməti azaldığı halda borclu olduğu iyirmi qram qızılı təhvil verdiyi zaman iki min dörd yüz manatla müsaliyə etsin və qarşı tərəfin vəkili olaraq onu qəbul edib qızıl əvəzinə pul alsın.

İcarə olunmuş malın istifadə qabiliyyətini itirməsi

Məsələ 453: İcarə müqaviləsi bağlandıqdan sonra və icarə müddəti başlamazdan öncə və ya müddət başladıqdan dərhal sonra icarə olunmuş mal icarə olunduğu məqsəd üçün istifadə qabiliyyətini itirərsə, məsələn, yaşayış üçün icarə olunan ev tamamilə xarab olarsa, icarə batildir.

Məsələ 454: İcarə olunmuş mal icarə müddəti ərzində icarə olunduğu məqsəd üçün istifadə qabiliyyətini itirərsə, məsələn, üç min altı yüz manat məbləğində bir illik icarə olunan ev altı ay keçdikdən sonra tamamilə xarab olarsa, qalan müddətin icarəsi batil olur, icarəyə verənin onunla bağlı haqqı yoxdur və icarədardan nəsə tələb edə bilməz.

Lakin keçən müddətə nisbətdə icarədar iki işdən birini görə bilər:

1. İcarəni fəsx edə və orada keçirdiyi müddətin icarə haqqını normal və bazar qiymətinə (ücrətül-misl) uyğun verə bilər. Məsələn, əgər altı aylıq məskunlaşmağın normal bazar qiyməti min dörd yüz manatdırsa, icarə fəsx olunduqdan sonra icarə verənə min dörd yüz manat ödəməlidir.¹
2. İcarəni fəsx etməyib icarə müddətindən keçən zamana uyğun olaraq, həmin məbləği müqavilədə təyin olunan icarə haqqından icarə verən şəxsə ödəyə bilər. Buna görə də, yuxarıdakı misalda icarə verənə min səkkiz yüz manat ödəməlidir.²

Məsələ 455: İcarə olunmuş evin bir qismi xarab olarsa, belə ki, onu yenidən normal və adi qaydada düzəltdikdə əvvəlki tikilidən fərqlənərsə, ürfi baxımdan öncəki binadan fərqli tikili hesab olunarsa,³ onun hökmü 453 və 454-cü məsələlərdəki kimidir.

Məsələ 456: Əvvəlki məsələdən başqa hallarda, icarə olunan evin bir

¹ Buna görə də, məsələn, əgər keçən altı ay üçün min səkkiz yüz manat ödəmişdirsə, onun dörd yüz manatını geri almalıdır.

² Qeyd etmək lazımdır ki, bir çox hallarda evdən qısamüddətli istifadə üçün nəzərdə tutulan bazar qiyməti ilə uzunmüddətli istifadə üçün nəzərdə tutulan qiymət arasında fərq olması mümkündür. Məsələn, evdən bir illik istifadənin bazar qiymətinin üç min altı yüz manat (aylıq üç yüz manat), bir aylıq istifadənin isə üç yüz əlli manat olması mümkündür.

Bu kimi hallarda bazar qiymətini hesablamaq üçün icarə olunan malın istifadə müddətinin bazar qiyməti meyar götürülür və maldan istifadə müddətinin uzanması ilə ölçülür. Lakin müqavilədə qeyd olunmuş qiymətin bir hissəsini hesablayarkən həmin müddətin məbləği ümumi məbləğə nisbətdə götürülüb hesablanır. Məsələn, illik icarəsi iki min dörd yüz olan malın aylıq icarəsi müqaviləyə əsasən, iki yüz manat olur.

³ Məsələn, əvvəlki şəkildə tikmək üçün qanuni baxımdan icazə verilmir və tikili yenidənqurma və təmirdən sonra ürfi baxımdan əvvəlki binadan fərqli olur.

hissəsi xarab olduqda¹ icarəyə verən şəxs onu dərhal təmir edərsə, belə ki, ürfi baxımdan evin faydalarından hər hansı biri aradan getməzsə, icarə qüvvədə qalır və icarədarın alqı-satqını pozmağa haqqı yoxdur.

Lakin əgər təmir zamanının uzanması və yaxud icarə verənin bir iş görməməsi səbəbilə evin bəzi faydaları aradan gedərsə, icarədarın icarəni fəsx etmək haqqı vardır.

İcarədar müqavilədə təyin olunan icarənin bütün pulunu icarə verəndən almalı, evin ixtiyarında olduğu müddətin bazar qiymətinə uyğun məbləğini icarədara verməlidir.

Lakin icarəni fəsx etmək istəməzsə, iki şəkildə ola bilər:

- a) İcarəyə verən şəxs bacardığı halda (qeyd olunan şəkildə) təmir etməyə başlamamışdır; bu halda icarədar onu dərhal təmir etməyə məcbur edə, təmir etmədiyi təqdirdə aradan gedən mənfəətin məbləği qədərini ondan tələb edə bilər.
- b) İcarəyə verənin təmir etmə imkanı (belə ki, ürfü baxımdan evin mənafeyindən nəşə əskilməsə) olmazsa, bu halda icarə xarab olan zamana nisbətə batildir.²

Məsələ 457: İcarəyə verilən mal icarədara təhvil verildikdən sonra qəsb olunarsa, yaxud zalım şəxs maldan istifadə etməyə və ya onu təhvilinə mane olarsa, icarə qüvvədə qalır və icarədar qəsb müddəti üçün müvafiq icarə haqqını qəsb edən şəxsdən və ya zalımdan almalıdır.

Lakin icarədara təhvil verməzdən öncə qəsb olunarsa, həmin şəxs icarəni fəsx edə bilər. Beləliklə, pulunu ödədiyi halda onu geri almalı və fəsx etmək istəmədiyi halda isə, qəsb müddəti üçün müvafiq icarə haqqını qəsb edəndən almalıdır.³

¹ Məsələn, divarın bir hissəsi və ya tavan xarab olarsa

² Qeyd etmək lazımdır ki, yuxarıdakı halların hər birində əgər qeyd edilənlərdən fərqli olaraq, icarə müqaviləsi bağlanan zaman düzgün şərt (şərtin növlərinin hər biri 302-ci məsələdə izah olundu) mövcud olarsa, ona uyğun əməl etmək lazımdır.

Məsələn, icarədar şəxslə şərt edilir ki, icarə olunan evin hər hansı bir hissəsinin təmirə ehtiyacı olarsa, icarədar öz malından onu təmir etməlidir və ya icarədar icarə verənin tərəfindən təmirə başlamalı, icarə müddəti bitdikdən sonra icarə verən onun xərcini ödəməlidir. Bu halda şərtə əməl olunduqda icarə qüvvədə qalır və icarədarın icarə verən şəxsin təmir etməməsinə görə icarəni fəsx etməyə haqqı yoxdur.

³ Buna görə də onun ücreti müqavilə ücretindən çox olduğu halda, əməli baxımdan onun ücretini zalım və ya qəsbkardan almaq mümkün olduqda, icarədar icarəni fəsx etməzsə, bu, onun üçün daha artıq maddi mənfəətə səbəb olar.

Eləcə də, malın qısamüddətli icarəsinin qiyməti uzunmüddətli icarə haqqından daha baha olur, bu halda da hərçənd bu əşya kimi icarənin bütün müddəti üçün nəzərdə tutulan ücreti müqavilədə qeyd olunan ücretdən çox olarsa, lakin malın qəsb olunması icarə müddətinin bir

İcarəyə götürənin icarə olunmuş maldan istifadə etməməsi

Məsələ 458: İcarə verən şəxs müəyyən bir malı başqasına icarəyə verərsə, lakin o, həmin malı təhvil almazsa və ya təhvil alarsa, amma hər bir halda ixtiyarında olduğu bütün icarə müddətində və ya həmin müddətin bir hissəsində ondan istifadə etməzsə və müddət bitərsə, (məsələn, evi bir illik icarəyə götürərsə, lakin orada məskunlaşmazsa və ya altı aydan sonra evi boşaldarsa) yenə də icarədar üçün icarə müddətinin hamısının pulunu ödəmək zəruridir.

Məsələ 459: İcarədarın hər hansı bir maneə və problem səbəbilə bütün icarə müddəti ərzində icarə etdiyi maldan istifadə edə bilməməsi iki şəkildə ola bilər:

1. O maneə ümumi deyil, yalnız icarəyə götürənə aiddir. Məsələn, səfərə çıxmaq üçün bir neçə günlük maşın icarə edən şəxs xəstəlik və xəstəxanada yatması səbəbilə icarə müddətində səfərə çıxmaqda acizdir. Bu halda icarə qüvvədə qalır.¹
2. Çətinlik və problem ümumi olarsa, məsələn, öncəki misalda hava şəraitinə görə maşınla səfər etmək mümkün olmadığı halda icarə batıl sayılır.

Məsələ 460: İcarədar icarə müddətinin bir hissəsində ümumi olmayan maneə mövcudluğu səbəbi ilə maldan istifadə edə bilməzsə, məsələn, icarə etdiyi nəqliyyat vasitəsindən xəstəlik səbəbi ilə icarə müddətinin bir hissəsində istifadə edə bilməzsə, bu halda onun hökmü öncəki məsələnin birinci bəndindəki kimidir.

Lakin əgər öncəki məsələnin ikinci bəndindəki kimi ümumi problem yaranarsa, həmin müddətin icarəsinin səhih olması işkallıdır və vacib ehtiyata əsasən, icarəyə verən və icarədar bir-biri ilə müsaliyə etməlidirlər.

qismində baş verdiyi üçün yenə də fəsx etməmək icarədarın xeyrinə tamamlanacaqdır. Məsələn, bir aylıq icarə iki min manat, bir günlük icarəsi isə iki yüz manatdır və bu, malın qəsb olunmasının məsələni, bir gün baş verməsi halındadır.

¹ Qeyd etmək lazımdır ki, həmin maldan istifadə (məsələn onu başqasına icarəyə vermək və bu kimi işlər) icarədar üçün mümkün olmadığı hallarda, məsələn, icarə zamanı yalnız icarədarın ondan istifadəsi şərt edildiyi halda, onun icarəni fəsx etmək haqqı vardır. Əlbəttə, burada fəsx haqqına sahib olmaq üçün icarəyə götürənin öz vəziyyəti haqqında icarə verənə elan etməsi lazımdır və bu elanın vaxtı ürfə bağlıdır.

İcarə olunmuş malı tələf etmək¹

İcarəyə verilmiş malın icarə verən şəxs, icarədar və ya başqa biri tərəfindən aradan getməsinin və yaxud onlardan birinin vasitəsilə daha onu əldə etməyin ürfən qeyri-mümkün olmasının üç forması vardır² və sonrakı üç məsələdə qeyd olunacaqdır.

Məsələ 461: İcarədar malı tələf edərsə, müqavilədə təyin olunan məbləği ödəməlidir və malı təhvil alıb-almamasının fərqi yoxdur. Deməli, əgər icarə etdiyi avadanlığı xarab edərsə, müqavilədəki icarə haqqını ödəməlidir.

Məsələ 462: İcarə verənin özü icarəyə verilən malı aradan apararsa, icarədar icarəni fəsx edə və nəticədə, icarənin qiymətini ödədiyi halda onu geri ala³ və ya fəsx etməyib tələf olan müddətdən icarə müddətinin sonunadək olan zaman üçün onun ücretül-mislini icarə verəndən tələb edə bilər.

Məsələn, ücretül-misli beş yüz, icarə müqaviləsinin ücreti isə dörd yüz manat olarsa, icarədar maldan istifadə etməmiş icarə verən onu tələf edərsə, icarədar fəsx etmədiyi halda icarə verən sonda ona yüz manat borclu olur.

Məsələ 463: İcarə verən və götürəndən başqa bir şəxs icarə olunan malı tələf edərsə, icarədara mal təhvil verilməzdən öncə tələf etdiyi surətdə, öncəki məsələdə qeyd olunduğu kimi icarədar icarəni fəsx edə və ya fəsx etməyib onun ücretül-mislini həmin malı tələf edən şəxsdən ala bilər.

Lakin təhvildən sonra aradan apardığı halda icarə qüvvədə qalır və icarədar tələf müddətindən icarə müddətinin sonuna kimi olan zaman üçün onun ücretül- mislini həmin tələf edən şəxsdən alır.

İcarəyə verilən malın mənfəətinin şərtləri

Məsələ 464: İcarəyə verilən malın mənfəətinin aşağıdakı şərtləri vardır:

1. Onun növü (istifadə növü) məlum olmalıdır.

¹ Bu bölmədə qeyd olunan məsələlər icarənin düzgün olub- olmaması və aradan gedən mənfəətin hökmləri ilə bağlıdır və icarəyə verənin malının zəminlik hökmü "icarə olunmuş malın zəminliyi" bəhsində 495-ci məsələdə qeyd olunmuşdur.

² Təbii hadisələr kimi səbəblər nəticəsində tələf olan malın hökmü 453-cü məsələdə "icarəyə verilən malın istifadə qabiliyyətini itirməsi" başlığı ilə qeyd olunmuşdur.

³ Əlbəttə, bu halda tələf olan mal bir müddət icarədarın öhdəliyində olmuşdursa, həmin müddətin icarə haqqını icarə verənə ödəməlidir.

2. Maddi dəyərə malik olmalıdır (vacib ehtiyata əsasən).
 3. Haram olmamalıdır.
 4. Onun miqdarı (maldan istifadə miqdarı) məlum olmalıdır.
- Bu şərtlərin izahı sonrakı məsələlərdə qeyd olunacaqdır.

1. Onun növü (istifadə növü) məlum olmalıdır

Məsələ 465: Əgər icarə verilən malın müxtəlif mənfəət qabiliyyətləri olarsa, məsələn, icarə olunan tikili həm yaşayış, həm ticarət, həm də anbar üçün istifadə oluna bilirsə və o tikilinin yalnız bəzi mənfəətləri icarəyə verilərsə, icarə zamanı istifadə və mənfəət müəyyən olmalıdır.

Lakin əgər icarə olunan mal bütün mənfəətlər üçün icarə olunarsa, səhihdir. Mənfəət və bəhrələnmək növünü seçmək icarədarın ixtiyarındadır.

Məsələ 466: İstismar növü müəyyən edilmədən icarə həyata keçirilərsə, müqavilə əmlakın bütün adi istifadə və faydalarını özündə ehtiva edərsə, belə ki, istismar növlərinin bəzilərinin müqavilə mətnində qeyd olunmaması halında icarə ürfi baxımdan bütün istismar növlərinə şamil edilərsə, onların hamısının icarəsi doğrudur, əks halda icarə batil sayılır.

Məsələ 467: Maşın yük daşımaq üçün icarə olunduqda, icarədarın seçimi ilə bağlı hər növ yükdaşıma nəzərdə tutularsa və yaxud yüklərinin növlərinin fərqli olması ürfü baxımdan o qədər də əhəmiyyətli olmazsa, bu halda yükün növünü təyin etmək lazım deyil.¹

2. Maddi dəyəri olsun (vacib ehtiyata görə)

Məsələ 468: Malın icarə olunduğu məqsəd üzrə istifadəsi və mənfəətinin maddi dəyəri olmazsa, belə ki, onun müqabilində pul vermək ağılsızlıq (səfehlik) sayılarsa, vacib ehtiyata əsasən, icarə batildir.

3. Haram olmasın

Məsələ 469: Haram musiqi alətləri, əxlaqsız CD-lər kimi malların yalnız haram istifadəsi varsa, onların icarəsi batildir.

¹ Deməli, bir hektar torpaq sahəsini şumlamaq üçün icarə olunan traktorun hansı növ torpaq sahəsini şumlamasının müəyyənləşdirilməsinin əhəmiyyətli olub-olmamasının hökmü mətnə maşının yükdaşıma üçün icarəsinin hökmünə oxşardır.

Məsələ 470: Halal yolda istifadə edilmə potensialı olan malı insan başqasına icarəyə verdiyi surətdə onu haram yolda istifadə edəcəyini bilirsə, məsələn, zal və ya şadlıq evini orada haram musiqi icrası, qarışıq qadın-kişi məclisi kimi haram yolda istifadə edəcəyini bilərsə, iki şərtlə icarə doğru olar:

- a) onun haram faydaları icarə olunmasın
- b) icarədarla onu haram yolda işlətməsi üçün razılaşmasın.

Bu səbəbdən, bu iki şərtə əsasən, icarə öz-özlüyündə düzgündür, hərçənd müstəhəb ehtiyata əsasən, tərək olunsa yaxşıdır.

Əlbəttə, bəzi hallarda fəsadın yayılması, vacib hökmlərdən olan pis işlərdən çəkəndirmək (nəhy əz münkər) kimi işlərə zidd olması cəhətdən icarə haram sayıla bilər.¹

Məsələ 471: İnsan haram və halal yolda istifadə edilmə qabiliyyətinə malik olan əşyanı haramda istifadə olunması üçün icarəyə verərsə, icarədar da bu adla onu icarəyə götürərsə, başqa sözlə, icarə verən və icarədar onun haramda istifadə olunması üçün razılaşıb anlaşırsalar və alqı-satqı bu məqsədin həyata keçməsi məqsədilə baş tutarsa, bu işin icarədə şərt olub-olmamasından asılı olmayaraq, icarə haram və batildir.

Məsələn, yuxarıdakı izahla tərəflər icarəyə verilən zalın haram musiqi konserti və ya qumar oyunları üçün istifadə olunması, yaxud icarəyə verilən mağazada şərab satılması, saxlanması və ya icarə olunan məşinin şərab daşınması üçün istifadə olunmasına dair razılığa gəlir.

Eynilə, icarə malın haramda istifadəsi qeydi ilə yanaşı olarsa, yəni, malın haram istifadə və mənfəətləri icarə olunarsa, (halal faydaları və ya mütləq şəkildə istismarı deyil), bu halda da icarə haram və batildir.

Məsələ 472: İcarə verən şəxs halal və haram yolda işlədilə bilən bir malı haram yolda istifadə olunması şərti ilə icarədarı icarəyə verərsə, o da bu şərti qəbul edərsə, bu halda şərt batildir, amma icarə doğru sayılır.²

Əlbəttə, o ikisi malın haramda istifadə olunması üçün razılaşıb qərarlaşırsalar, yaxud onun yalnız haramda istifadə olunması qeyd olarsa, əvvəlki məsələdə bəyan olunduğu kimi, belə icarə haram və batildir.³

¹ Həmçinin, belə bir icarə müqaviləsinin bağlanması qanun və qaydalara zidd olarsa, bu səbəbdən də icazəsi yoxdur və izn verilmir.

² Qeyd etmək lazımdır ki, haram şərt olan alqı-satqının bağlanması da haramdır, hərçənd öz-özlüyündə o alqı-satqı səhih olsa belə.

³ Buna görə də, həm halal, həm də haram mənfəətə malik icarə olunan malın bu kimi hallarda icarəsinin haram olmasının meyarı iki şeydir və onlardan hər birinin varlığı ilə icarə batil

İcarədə qeyd və şərtin mənası növbəti məsələdə izah olunacaqdır.

Məsələ 473: İcarədə qeyd və şərtin arasındakı fərq aşağıdakı kimidir:

Qeydli icarədə mütləq şəkildə faydalar deyil, sadəcə malın faydalarından bir hissəsi və xüsusi qismi icarəyə verilir. Məsələn, əgər icarədə malın haram yolda istifadəsi qeyd olunmuşdursa, həqiqətdə malın bütün istifadə və mənfəətləri arasından onun tək-cə haram istifadəsi icarəyə verilir və halal faydalar heç də icarə olunmur.

Şərtli icarədə isə xüsusi fayda icarə olunmur, əksinə malın bütün istifadə və mənfəət növləri icarəyə verilir, lakin tərəflər icarənin özündən əlavə, başqa bir işi (şərt) də öhdəsinə götürürlər. Məsələn, malın haram yolda istifadə olunmasının şərt edildiyi icarədə (tək-cə haram istifadələr deyil) bütün mənfəətlər icarəyə götürülür və icarə verən şəxs icarəyə bağlılığını icarə götürənin onu haram yolda istifadəsinə bağlayır.

Əslində, qeydli icarədə tərəflərin bir öhdəliyi var və o da icarə olunan məhdud malın icarəsinə bağlılıqdır. Lakin şərtli icarədə iki öhdəlik var: onlardan biri icarənin özünə bağlılıq, ikincisi isə malın müəyyən olunmuş yerdə istifadəsinə bağlılıqdır.

4. Maldan istifadə miqdarı məlum olsun

Məsələ 474: İcarə zamanı icarə olunan maldə istifadə miqdarı məlum olmalıdır¹ və bu da aşağıdakı vasitələrdən biri ilə həyata keçə bilər:

- a) Müddətin təyin olunması: məsələn, ev, mağaza, avtomobil və ya digər əşyaların bir illik, bir aylıq və digər müddətlərdə icarə olunması və burada həmin zaman müddətinin uzun və ya qısa olmasının fərqi yoxdur.
- b) Məsafənin təyini: məsələn, yüz kilometr məsafəni getmək üçün, yaxud müəyyən edilmiş yolla Məşhəddən Qum şəhərinə getmək üçün maşın icarəyə verilməsi kimi.²

sayılır: a) İcarənin haramda istifadəsi qeyd olarsa. b) Tərəflər malın haram yolda istifadə edilməsinə dair razılaşırsalar.

Qeyd etmək lazımdır ki, öncəki fəsillərdə qeyd olunduğu kimi malın haram yolda istifadə edilməsi üçün razılaşmaq ilə malın haram yolda istifadə edilməsini şərt etmək arasında fərq vardır.

¹ Daha dəqiq desək, icarə ilə icarədara verilən mənfəətin miqdarı məlum olmalıdır, istər icarədar bu mənfəətin hamısını istifadə etmək istəsin, istərsə də yox.

² Əlbəttə, bəzi hallarda maldan istifadənin miqdarının təyini başqa cür də həyata keçə bilər. Məsələn, hər hansı bir əşyanı ondan bir dəfə istifadə etməsi üçün, yaxud yazı avadanlığını

Məsələ 475: Öncəki məsələdə qeyd olunan hər bir halda icarə olunan malın istifadə müddəti təyin edilməlidir. Buna görə də, a bəndində (müddətin təyini) bir illik icarəyə verilən evin illik icarəsinin başlanması və bitməsi tarixi müəyyən olunmazsa, icarə batildir və b bəndində (məsafənin təyini) Məşhəd şəhərindən Qum şəhərinə getmək üçün maşın icarə olunarsa, vaxtın zilqədə və ya zilhiccə ayında olması gələcəkdə təyin olunarsa, icarə düzgün şəkildə baş tutmamış sayılır.

Əlbəttə, qeyd edilən misalda icarə müddəti iki ay təyin olunarsa, belə ki, icarədar bu iki ay ərzində istədiyi zaman qeyd olunan məsafəni gedərsə, işkalı yoxdur.¹

Məsələ 476: İcarə zamanının başlanğıc və ya bitmə zamanı naməlum və qeyri-müəyyən olarsa, icarə batildir.

Bu səbəbdən də, əgər insan yaşadığı evi bir illik icarəyə verərsə və “bir ilin başlanğıcı öz yaşayışım üçün başqa bir ev tapdığım zamandan etibarən başlayır” deyərsə və onun nə vaxt ev tapacağı məlum deyilsə, düzgün icarə bağlanmamışdır.

Məsələ 477: İcarə müddətinin əvvəlinin icarə müqaviləsindən müəyyən müddət sonra təyin edilməsinin iradı yoxdur. Hərçənd müqavilə bağlanan zaman o mal başqasının icarəsində olsa belə.

Məsələn, icarə verən icarədar sakit olan və bir aylıq icarəsi qalan evini bir illik başqa bir icarədara icarəyə verir və müddətin başlanğıcını müqavilədən bir ay sonraya təyin edir.

Məsələ 478: Bağlanmış icarə müqaviləsində icarə müddətinin əvvəli qeyd edilməzsə, onun xüsusi bir zamandan başlanmasını göstərəcək əlamət və nişanə də olmazsa, bu halda onun başlanğıcı müqavilə bağlandıqandan sonradır.²

Məsələ 479: Müqavilə bağlanan zaman icarə müddətinin bir hissəsi qəti və məlum olarsa, lakin müddətin çoxu icarədarın sonrakı seçiminə buraxılırsa, məsələn, icarə verən şəxs icarədara “Evi sənə aylıq min manata icarəyə verdim” və ya “Evi sənə bir aylıq min manata icarəyə verirəm və bundan sonra nə qədər qalsan, icarəsi aylıq min manat

mətnin yalnız yüz səhifəsini yazması üçün icarəyə verə bilər. Hərçənd sonrakı məsələdə deyiləcək şəkildə malın istifadə olunduğu zamanın da müddəti müəyyən olmalıdır.

¹ Eləcə də, əgər insan avtomobili iki aylıq məsafə təyin edilmədən icarə edərsə, belə ki, istədiyi məsafəni getməkdə icazəli olarsa, (əslində, avtomobilin bütün minik faydalarının tapşırıldığı bu müddətdə) icarə səhihdir (belə misallar öncəki məsələnin a bəndinə aid edilir).

² Əlbəttə 485-ci məsələdə qeyd edildiyi kimi, icarə müqaviləsi bağlanan zaman onun müddətinin gələcəkdə təyin olunması nəzərdə tutularsa, icarə müqaviləsi düzgün deyil.

olacaqdır” deyərsə və icarənin başlanğıc müddəti də məlum olarsa, birinci ayın icarəsi doğru, sonrakı aylarınki isə batildir.

Məsələ 480: Şəhərdə neçə müddət qalması məlum olmayan müsafir və ya zəvvar hotel, mehmanxana və ya mənzil sahibi ilə gecəsi yüz manatdan razılaşırsa, lakin onun birinci gecədən sonra orada qalıb qalmayacağı məlum olmazsa, qarşı tərəfin razılığı ilə o məkandan istifadə etməyin onun üçün iradı yoxdur. Amma müddəti müəyyən etmədikləri üçün icarə adı ilə bağlanmış müqavilə birinci gecədən sonra düzgün deyil.

Bu kimi hallarda doğru şəkildə müqavilə bağlasalar və onun əsasında müsafir hətta günü yüz manat ödəməklə məkanda günlük qalmaq istəsə, aşağıdakı iki üsuldən birindən istifadə edə bilərlər:

- a) Ev sahibi cüalə¹ müqaviləsi adı ilə müsafirə desin: “Əgər yüz manat versən, evin bu gecəlik mənfəətini sənə verəcəyəm və digər gecələrdə də, hər gecə yüz manat verdikdə evin həmin gecəlik mənfəətini sənə verəcəyəm”.²
- b) Ev sahibi müsafirə desin: “Evdən hər istifadə etdiyin gün üçün mənə yüz manat ödəsən, istifadə etməyi sənin üçün caiz və mübah qərar verərəm (əvəz ödəmək müqabilində qeydli mübah)

Məsələ 481: Öncəki məsələdə qeyd olunan ibahə və cüalə müqaviləsində ev sahibi hər gün həmin günün pulu ödənilməzdən öncə ümumiyyətlə, öz ibahə və cüaləsindən dönə bilər.

Buna görə də, bu cəhətdən xatircəm olmaları üçün öhdəlik gətirən müqavilədən istifadə edə bilərlər. Məsələn, müsafir həmin evi bir aylıq üç min manata icarə edib özü üçün fəsx haqqı qərar verərək fəsxin icrasının keçən günlərə deyil, yalnız gələcək günlər üçün keçərli olduğunu aydın şəkildə bəyan etsin. (bu barədə daha geniş izah 528-ci məsələdə qeyd olunacaqdır).

Məsələ 482: Qeyd olunan hökm 479 və 480-ci məsələlərdə oxşar hallarda, həmçinin, aşağıdakı misallarda icra olunur:

- Günlük beş manat müqabilində başqasının ixtiyarına verilən kitab və ya başqa əşyalar;
- Saati bir manat müqabilində sürücülərin ixtiyarına verilən park etmə sahəsi;

¹ Onun izahı öz fəslində qeyd olunacaqdır.

² Və ya müsafir cüalə müqaviləsi adı ilə ev sahibinə desin: “Əgər evinin bir gecəlik mənfəətini mənə tapşırırsan, onun əvəzində sənə yüz manat verərəm və digər gecələrdə də hər gecə evinin mənfəətini mənə tapşırmağının müqabilində sənə yüz manat verəcəyəm” .

- Saati beş manat müqabilində insanların ixtiyarına verilən idman avadanlıqları.

İcarənin ilkin hissəsi (ilk saat və ya ilk gün) istisna olmaqla, şəxslərin istifadə müddətinin əvvəlcədən məlum olmadığı və ondan sonra istifadə müddətinə uyğun olaraq, elan edilmiş məbləğə əsasən, qeyd olunan müddətin dəyər və ücreti hesablanaraq alınır, yuxarıda qeyd edilən bütün hallarda icarə əvəzinə 480-ci məsələdə qeyd olunan üsullardan istifadə etmək olar.

İcarə haqqı

İcarə haqqının növləri

Məsələ 483: Aşağıdakılardan hər birini icarə haqqı kimi hesab etmək olar:

a) Eyni şəxsi; məsələn, ev bir illik müddətinə müəyyən olan bir parça qızıl müqabilində icarəyə verilir. ¹

b) Zimmədəki kulli;² məsələn, ev bir illik müddətinə iki min dörd yüz manat müqabilində icarəyə verilir.

c) İş; məsələn, əkinçi əkinçilik üçün nəzərdə tutulmuş torpağı icarə müddəti ərzində torpaq sahibinin digər torpaq sahəsindəki məhsullarına qulluq etməsi əvəzində bir il müddətinə icarə edir.

d) Mənfəət; məsələn, hər hansı bir şəxs mağazasını bir il müddətinə digər bir şəxsə (məsələn, Əliyə) həmin müddət ərzində onun (Əlinin) evinin mənfəətindən istifadə etməsi müqabilində icarəyə verir.

e) Başqasına ötürülə bilən haqqın qəbulu;³ məsələn, təhcir haqqı

Qeyd etmək lazımdır ki, bir çox hallarda icarə haqqı zimmədəki kulli şəklindədir.

¹ Eləcə də, icarə haqqını müəyyən olunmuş kulli də təyin etmək olar.

² Eyni şəxsi, zimmədəki kulli və müəyyən olunmuş kullinin mənası 81-84-cü məsələlərdə qeyd olunmuşdur.

³ Haqqın qisimlərinin izahı 863-cü məsələdə, təhcir haqqının mənası 1356-cı məsələdə bəyan olunmuşdur.

İcarə haqqının şərtləri¹

Məsələ 484: İcarə haqqı növ (öncəki məsələdə qeyd olunan hallar) baxımından, miqdar, eləcə də onda olan sifət və xüsusiyyət baxımından müəyyən və aydın olmalıdır.

Məsələn, icarə haqqı pul şəklində olduqda onun miqdarı, mal şəklində olduqda onun çəki və ya ölçüsü yaxud müşahidə ilə olan (malın ölçülməsi üçün yayılmış hər bir üsul) ölçüsü, həmçinin sifət və xüsusiyyətləri, iş olduqda isə onun müddət və keyfiyyəti, mənfəət olduqda müddəti və mənfəət növü, haqq olduqda isə haqqın növü və müddəti² müəyyən və məlum olmalıdır.

Malın məlum olmasının daha geniş izahı öncəki məsələlərdəki bəhslərdən aydındır.

Məsələ 485: Əgər insan məsələn, Məşhəd şəhərindən Qum şəhərinə getmək üçün müəyyən məbləğə, məsələn, səkkiz yüz manata avtomobil icarəyə götürüb, icarə verənlə onu filan saata kimi gedəcəyi yerə çatdırdığı təqdirdə, səkkiz yüz manatdan əlavə, iki yüz manat da ödəməsini və ya əksinə qeyd olunan saata kimi çatdırmadığı halda, ona altı yüz manat verməsini şərt edib iki yüz manatı verməzsə icarə və onun şərti doğrudur və şərtə uyğun əməl etmək lazımdır.

Lakin icarə haqqı müəyyən olmazsa, o zaman icarə batil olar.

“Bu maşını icarə edirəm və onun qiyməti məqsədə çatdıracağı müddətə bağlıdır. Əgər məni filan saatda məqsədə çatdırsan, icarə haqqı səkkiz yüz manat, əgər filan saatdan daha tez çatdırsan, min manat olacaq” və ya “əgər filan saata kimi məni gedəcəyim yerə çatdırsan səkkiz yüz manat, ondan gec çatdırsan, altı yüz manat ödəyəcəyəm” deməsi bu qəbildəndir.

Qeyd etmək lazımdır ki, əgər sözügedən qərar cüalə şəklində olarsa, doğrudur. Məsələn, desin: “Əgər məni filan saatda gedəcəyim yerə çatdırsan, səkkiz yüz manat, əgər o saatdan tez çatdırsan, min manat zəhmət haqqı ödəyəcəyəm”, yaxud “məni filan saatda məqsədə çatdırsan, səkkiz yüz manat, ondan gec çatdırsan, altı yüz manat zəhmət haqqı ödəyəcəyəm”.

¹ Qeyd etmək lazımdır ki, bu bölümdə mövcud olan şərtlərdən əlavə, İcarə haqqını ödəmək qüdrətinin olması, onun azad mülk olması kimi şərtlər də (alqı-satqı fəslində qeyd olunan məsələlərin oxşar izahı ilə) icarə haqqında şərtir.

² Məsələn, sözügedən haqq daimidir yoxsa müvəqqəti? Müvəqqəti olduğu halda onun müddəti nə qədərdir?

Məsələ 486: Əgər icarə zamanı icarə haqqını və ya onun bir hissəsini (istər birdəfəlik, istərsə də hissə-hissə) təxirlə ödəməyi qərarlaşdırıb şərt qoysalar, hətta maksimum müddəti nəzərdə tutsalar belə, onun ödəniş zamanı məlum olmalıdır. Məsələn, birdəfəlik ödənilməsi nəzərdə tutulan icarə verilən malın maksimum üç ay ərzində ödənilməsini söyləmək lazımdır.

Eləcə də, icarənin pulu hissə-hissə ödənilərsə, ödəniləcək hər hissənin miqdarı müəyyən olmalıdır.

Məsələ 487: İcarə zamanı icarənin qiymətini şərab, qəsbi mal kimi ticarət etməyin haram olduğu şey qərar verərlərsə, icarə batil olar.

Əlbəttə, icarə haqqı zimmədəki kulli şəkildə¹ olarsa və icarədar onu haram maldan ödəmək istəyərsə, yaxud bu məqsədi olmadan onu haram maldan ödəyərsə, bu halda icarə səhihdir, lakin haramı ödəməklə onun icarə verənə olan borcu silinmir, gərək onu halal maldan versin.²

Məsələ 488: Əkinçilik torpağının icarəsi zamanı onun qiyməti həmin torpaqda yetişən məhsul qərar verilsə, icarə batildir. İstər icarə haqqı şərikli olsun, məsələn, növbəti məhsulun yarısı və ya üçdə biri, istərsə də şərikli olmasın, məsələn, həmin torpağın verdiyi buğda məhsulundan yüz kiloqramı və ya icarədarın həmin torpağın məhsulundan olan yüz kiloqram buğda qərar versinlər.

Əlbəttə, icarə haqqı kimi verilən məhsul əgər icarə zamanı mövcud olarsa, iradı yoxdur.³

Məsələ 489: İnsan müəyyən bir torpaq sahəsini icarədarə orada təyin olunmuş keyfiyyətlərə və ölçülərə uyğun bir bina tikməsi, yaxud müəyyən keyfiyyət və ölçüdə ağaclar əkmək, çay axını yaratmaq, quyu qazmaq və b. kimi işlər müqabilində icarəyə verə bilər.⁴

¹ Ticarətin haram olmadığı şeylərdən olmasını fərz etməklə, məsələn, icarə pulu zimmədəki kulli şəkildə olan pul məbləğidir.

² Əlbəttə, icarə verən xümsün şamil olduğu və icarədarın xümsunu çıxartmadan icarə verənə verdiyi məbləğin on iki imam şiası olduqda sahibi olur, hərçənd icarədar günaha düşsə və icarə haqqının xümsü boynunda qalsa belə, onun icarə verilən mal üçün icarə verənə olan borcu silinir.

³ Məsələn, torpağın və onun üzərindəki məhsulların sahibi həmin torpağı başqasına satır, sonra o torpağı həmin adamdan icarəyə götürür və icarə pulunu üzərindəki məhsul olaraq hesablayır.

⁴ Buna görə də, torpağın icarə müddətində mənfəətləri icarədarə aiddir və onlar icarə zamanı icarədarın bu müddət boyunca icarə verən üçün tikilən bina və imkanlardan da istifadə etməyi şərt edə bilərlər.

İcarə edilən malın və icarə haqqının mənfəətinin təhvil və tələb edilməsi

Tələb etmək

Məsələ 490: İcarə müqavilə bağlanması ilə icarədar icarə olunmuş malın, icarə verən isə icarə haqqının sahibi olur.

Onlardan hər birinin (müqavilə ilə sahibi olduğu) bu malı digərindən tələb etmə zamanı iki cürdür:

- a. İcarə müqaviləsi zamanı icarə haqqının ödənilməsi və ya icarə olunan malın mənfəətinin sahiblənilməsi üçün xüsusi bir zaman nəzərdə tutub şərt edirlər. İstər onu açıq şəkildə deməklə olsun və ya onun adətən yayılmış və normal hal olması və ya icarədən əvvəlki söhbətdə bəyan olunması və b. səbəblə müqavilə baş tutmuş sayılsın.¹

Məsələn, mənzilin bir illik icarəsində icarə haqqının hissə-hissə hər ayın sonunda ödənilməsini şərt edirlər və ya mağazanın iki illik icarəsi zamanı hər ilin icarə pulunu həmin ilin əvvəlində, öncədən ödənilməsini şərt edirlər.

Bu surətdə müqaviləyə əsasən əməl olunmalıdır.

- b. İcarə zamanı belə bir şərt olunmazsa.

Bu halda nə icarədarın icarə pulunu vermədən icarə malının mənfəətini, nə də icarə verənin malı icarədarə vermədən icarənin qiymətini tələb etmək haqqı vardır.

Təhvil

Məsələ 491: İcarə verənə vacibdir ki, icarə olunan malın mənfəətini icarə müqaviləsinin tələb etdiyi zamanda icarədarə versin və bu zaman müqavilənin şərtlərinə görə fərqlənir. Eləcə də, icarədar icarə haqqını belə bir zamanda icarə verənə təhvil verməlidir.

Əlbəttə, icarə verən və icarədarın hər biri onlara vacib olan zamanda təhvil verməkdən imtina edərsə, digərinə təhvil vermək vacib deyil.

Məsələ 492: İcarə verənin vasitəsilə icarəyə verilən malın icarədarə verilməsinin zəruri olub-olmamasının hökmü iki cür ola bilər:

- a. İcarə olunan malın icarə verilən şəxsə təhvil verilməsi şərt qoyula

¹ Şərtin qisimlərindən hər biri 302-ci məsələdə bəyan olundu.

bilər. İstər bu şərt açıq şəkildə deyilsin, istərsə də onun normal və yayılmış hal olması və ya icarədən öncəki danışıqlar zamanı bəyan olunması səbəbilə müqavilə onun əsasında baş tutsun.

- b. Belə bir şərt yoxdur, lakin o maldan istifadə yalnız onu təhvil almaqla baş tuta bilər. Məsələn, qab, kitab və bu kimi əşyaların icarəsi kimi.

Bu iki halda (a və b bəndi) icarə verən şəxs malı icarədara təhvil verməlidir.

- c. Təhvil verilməsi şərt qoyulmayıb, lakin təhvil almadan da ondan istifadə etmək mümkündür.

Bu halda (c bəndi) icarə verənə malı təhvil verməsi lazım deyil.

Məsələn, əşyaları daşımaq üçün maşın icarə olunarsa, təhvil verilməsi şərt qoyulmadığı halda icarə verən şəxs yük daşınması zamanı özü də maşında olsun və maşını icarə edənə təhvil verməsin.

Məsələ 493: 491 və 492-ci məsələlərdə qeyd olunduğu kimi, icarə verən təhvil verməyin vacib olduğu zamanda imtina edərsə və ya təhvildən sonra onu icarədən alarsa, icarədar aşağıdakı işlərdən hər hansı birini yerinə yetirə bilər:

- a. İcarəni fəsx etməyib icarə verəni təhvil verməyə məcbur etmək. (yalnız icarə verənin təhvil verməkdə aciz olduğu hal istisnadır)
- b. İcarəni fəsx etməyib müqavilədə nəzərdə tutulan bütün icarə pulunu ödəsin, lakin icarəyə götürdüyü malı təhvil vermədiyi müddətin ücretini ondan tələb etsin.
- c. İcarəni fəsx etsin və bu halda onun hökmü 528-ci məsələdəki kimi olacaqdır.

Məsələ 494: İcarədar icarə haqqını təyin olunmuş zamanda ödəmədiyi halda, icarəyə verən şəxs iki haldan birini seçməkdə ixtiyar sahibidir:

- a. İcarəni fəsx etməyib icarədarı pulu ödəməyə məcbur edə bilər. Burada onun ödəməkdə aciz olduğu hal istisnadır.

Əgər borc kimi icarədarın öhdəsindədirsə, icarə haqqının vaxtında ödənilməməsinə görə əlavə məbləğ almaq qətiyyəən icazəli deyil.¹

- b. İcarəni fəsx etsin və fəsx etdiyi surətdə onun hökmü 528-ci məsələdəki kimi olacaqdır.

¹ Adətən, məskən və əmlak icarələrinin əksəriyyətində olduğu kimi, icarənin qiyməti icarədarın öhdəliyində olarsa, bu cür icarə haqqı bir növ borc sayıldığı üçün borc almaqla bağlı bütün hökmlər ona şamil olunur, o cümlədən, borcunun (icarədarın) borcunu vaxtında ödəmək qüdrəti olmadıqda "Borc" fəslində izah edildiyi kimi borc sahibi borc gecikdirməsi üçün ona möhlət verməlidir ki, maliyyə imkanlarına malik olsun.

**İcarə verilən mala zəminlik
(tələf və ya qüsurlu-icazəli olmayan istifadə)¹**

Məsələ 495: İcarəyə verilən mal icarə müddətində icarədarın əlində bir növ əmanət hesab olunur.

Odur ki, onu saxlamaqda səhlənkarlıq etmək və ya ondan həddən artıq istifadə etmək səbəbi ilə, məsələn, nəqliyyat vasitəsinə həddən artıq yükləməsi səbəbi ilə aradan getdikdə və ya onda qüsurlu yarandıqda, zəmindir,² əks halda zəmin sayılmır.³

Qeyd etmək lazımdır ki, bu hökm batil icarə haqqında da keçərlidir.

Əlbəttə, icarə verənin doğru icarə zamanı icarədarı dəymiş xəsarətin əvəzini ödəməsinə və ya ona zəmin olmasını şərt etməsinin hökmü 497-ci məsələdə qeyd olunacaqdır.

Məsələ 496: Öncəki məsələni nəzərə alsaq, evlə birgə icarəyə verilən kondisioner, kombi, lampa və bu kimi avadanlıq və vasitələr (icarədarın səhlənkarlığı üzündən olmadan və ya ondan həddən artıq istifadə etmədən) xarab olduqda, icarədar ona zəmin deyil.

Qeyd etmək lazımdır ki, zəminlik şərti və ya dəymiş xəsarətin əvəzini ödəməyin hökmü növbəti məsələdə qeyd olunacaqdır, eləcə də, onların icarə verən şəxs tərəfindən dərhal təmir olunmasının zərurəti və onunla bağlı hökmlər 456-cı məsələdən anlaşılır.

Məsələ 497: İcarə verən şəxs icarə zamanı (hətta onu qorumaqda səhlənkarlıq etməsə və ya ondan həddən artıq istifadə etməzsə belə) icarə olunan malın tələf olduğu və ya onda qüsurlu yarandığı halda icarədarın onun əvəzini təmənnasız şəkildə ödəməsi, onun kimisini və ya onun qiymətini və ya onun azalmış qiymətini ödəməyi şərt edərsə, bu şərt

¹ Bu bölmədə bəyan olunan məsələlər malın tələf olması, onda qüsurlu yaranması və ya icazə verilməyən istifadələrin edilməsi halında zəminlik hökmü barəsindədir. İcarənin doğru olmaması və onun tələf olmuş mənfəəti ilə bağlı hökmlər 453-cü məsələdən sonrakı məsələlərdə qeyd olundu.

² İnsanın mala zəmin olmasının mənası budur ki,

a. Mal tələf olduğu halda onun əvəzini və ya onun kimisi həmin şəxsin öhdəsində qalır, yəni mal misli əşyalardan olduqda, onun kimisini, qiymətli əşyalardan olarsa, qiymətini ödəməlidir.

b. Məhdud qüsurlu yarandıqda sağlam və qüsurlu malın arasındakı qiymət fərqi (ərs) onun öhdəsindədir.

Misli və qiymətinin mənasının izahı 1504-1505-ci məsələlərdə qeyd olunacaq, ərsin hesablanması şəkli isə 342-343-cü məsələlərdə izah olunmuşdur.

³ Zəminliyə səbəb olan malın saxlanılmasında səhlənkarlıq və maldan icazə olmayan şəkildə istifadənin mənası “Vədiə (əmanət)” fəslində, 1212-1216-cı məsələlərdən daha yaxşı başa düşülür.

doğrudur və ona əməl etmək lazımdır.

Lakin icarə verən şəxs (hətta onu saxlamaqda səhlənkarlıq etməsə və ya ondan həddən artıq istifadə etməzsə belə) tələf olan və ya qüsurlu yaranan halda icarədarın onun kimisini və ya onun qiymətini və ya onun azalmış qiymətini borclu olmasını şərt edərsə, bu şərt doğru sayılır.¹

Məsələ 498: Nəqliyyat vasitəsini mal daşımaq üçün icarə edən şəxs icarədə şərt olunan miqdardan artıq və ya malın miqdarı təyin olunmadığı halda adi haldan artıq yük daşıyarsa, bu halda müqavilədə qeyd olunan bütün məbləğdən əlavə, həmin artıq miqdarda olan yükün daşınmasının ücretini də ödəməlidir.

Eləcə də, o vasitə tələf olarsa və ya onda qüsurlu yaranarsa, (tələf olduğu halda) onun mislini və ya qiymətini, (qüsurlu yarandığı halda) onun qiymətinin azalmasını ödəməyə zəmindir.

Həmin hökm nəqliyyat vasitəsini müəyyən məsafəyə qədər aparmaq üçün icarə etdiyi, lakin ondan artıq məsafə qət etdiyi hal üçün də keçərlidir.

Məsələ 499: İcarədar icarə olunmuş malı icarə etdiyi məqsəddən ayrı bir yerə istifadə edərsə, məsələn, ailəsini müəyyən bir yerə aparmaq üçün nəqliyyat vasitəsini icarəyə götürərsə, lakin bunun əvəzində onunla yük daşıyarsa, bütün icarə haqqını ödəməli, ondan əlavə, yükün daşınması üçün ona bərabər tutulan maşınla qiymət fərqi olarsa, həmin qiymət

¹ Qeyd etmək lazımdır ki, ikinci şərt nəticə şərti, birinci şərt isə fel şərti şəklindədir və onların hər biri 299-300-cü məsələlərdə izah olundu.

Yuxarıdakı halda nəticə və fel şərti arasında fərq bundan ibarətdir : ikinci halda (nəticə şərti) icarə verən şərt edir ki, mal hətta səhlənkarlıq və ya həddən artıq istifadə səbəbilə olmasa belə, tələf və ya qüsurlu olduqda, icarədar onun əvəzini və ya azalan qiymətini ödəməyə borclu olsun, bu halda borclu olmağın bütün halları ona şamil olunur, məsələn, onun vəfatı zamanı əvvəlcə onun borcu hesablanır, sonra isə irs bölünür və insanların borclu olmasının şəri baxımdan xüsusi səbəb və amilləri olduğu, ariyədə zəminlik (onun izahı öz fəslində qeyd ediləcəkdir) kimi xüsusi hallar istisna olmaqla, başqası üçün şərt etmədən maliyyə borcu yaratmaq mümkün olmadığına görə, icarədə sözügedən şərt batildir, lakin icarə əqdi düzgündür.

Lakin birinci halda (fel şərti) şərt şəri borclanma olmadan başqasının müəyyən əməli yerinə yetirməsini vacib edir. Yəni, şərtin məzmunu belədir: “Mal tələf olduğu və ya onda qüsurlu yarandığı halda hətta icarədarın səhlənkarlığı və ya həddən artıq istifadəsi nəticəsində olmasa belə, malın əvəzini və ya məbləğini borclu olmur, lakin (şəri vəzifə baxımından) malı qarşı tərəfə verməsi vacibdir. Bu halda şəxs şərtə əməl etməzsə, günahkardır, lakin borclu sayılmır, məsələn, onun varislərinə malının üçdə birindən ödənilməsinə vəsiyyəti etməsi halı istisna etmək, həmin məbləği mirasdan azaltmaq vacib deyil.

Bu kimi hallarda icarə verənin icarədar şərt olunan məbləği ödəmədiyi halda şərtə əməl etmədiyinə görə icarəni fəsx etmə haqqı vardır.

fərqini də ödəniş etməlidir.

Məsələ 500: İnsan hotel və ya onun kimi yerlərdən otaq icarə götürüb təhvil alarsa, lakin qəsdən və ya səhvən başqa otaqdan istifadə edərsə, icarə olunmuş otağın müqavilədəki icarə haqqını ödəməkdən əlavə, həm də digər otaqdan istifadə üçün də onun eyni qiyməti qədər ödəniş etməlidir.

İcarəyə götürülmüş malın icarəyə verilməsi

Məsələ 501: İcarədar icarəyə götürdüyü malı başqasına icarəyə vermək istədikdə, icarədə icarədarın onu başqasına verməməsi və ya yalnız özünün istifadə etməsi barədə şərt və ya qeyd mövcuddursa, bu zaman onun razılaşmaya əməl etməsi lazımdır. Əks halda, 504-cü məsələdə deyilən şərtlərlə onu icarəyə verə bilər.

İcarədarın onu başqasına icarəyə verməməsinin və ya yalnız özünün istifadə etməsinin qeyd və ya şərt olunduğu icarənin hökmü növbəti iki məsələdə bəyan olunacaqdır.

Məsələ 502: İcarə verən şəxs malı yalnız icarədarın özünün istifadə etməsi üçün icarəyə verərsə, belə ki, “icarədarın özünün istifadəsi” sözü icarənin qeydi olarsa,¹ məsələn, övladının yanında yaşamasını istəyən ata evinin bir mərtəbəsini deyilən qaydada ona icarəyə verdikdə, icarədar (övlad) onu başqasına icarəyə verərsə, ikinci icarə batildir.²

Buna görə də, ikinci icarədar bu məsələdən xəbərdar olduğu halda evdən istifadə edərsə günahkardır və hər bir halda, birinci icarədar icarəyə verənlə ilk icarədə razılaşdırdığı icarə haqqını ona ödəməlidir, ikinci icarədarın o evdən istifadə müddətinin normal bazar qiyməti birinci icarə müqaviləsindəki icarə haqqından artıq olarsa, birinci icarədar qiymət fərqini icarədara ödəməlidir.

Qeyd etmək lazımdır ki, birinci icarədara nisbətdə ikinci icarədarın zəminliyi (istər bu işdən xəbərdar olsun, istərsə də yox) işkallıdır və bu barədə ehtiyat tərk olunmamalıdır.

¹ Qeydli icarənin və onun sonrakı məsələdə bəhs olunan şərtlə icarə ilə fərqinin izahı 473-cü məsələdə izah olundu.

² Əlbəttə, icarədarın bu qeydə riayət edərək onu başqasına icarəyə verməsinin iradə yoxdur. Məsələn, qadın evi özünün istifadə etməsi üçün icarəyə götürdükdən sonra ailə qurarsa, dördüncü cildə “Nəfəqə” fəslində, “Qadının nəfəqəsi” bəhsində qeyd olunan izaha əsasən, qadını məskənlə təmin etmək kişiye vacib olduğu üçün (hərçənd qadının öz evi olsa da) qadın o evi öz istifadəsi üçün yoldaşına icarəyə verə bilər.

Məsələ 503: İcarəyə verən şəxs icarə əsnasında icarədarın icarə olunan malı başqasına icarəyə verməməsi və ya yalnız özünün ondan istifadə etməsini şərt qoyarsa, (istər bu şərt açıq şəkildə deyilsin, istərsə də onun adi hal alması və ya icarədən əvvəlki söhbətlərdə deyilməsi səbəbilə müqavilə onun əsasında baş tutsun) icarədar şərtin ziddinə əməl edərək onu icarə verərsə günah etmişdir¹, lakin ikinci icarə də birinci kimi doğrudur.

Əlbəttə, birinci icarə verən birinci icarədarla icarəni fəsx edə də bilər və onun hökmü 528-ci məsələdə qeyd olunacaqdır.

Məsələ 504: Əgər icarədarın malı başqasına icarəyə verməsi icazəli olarsa,² onun digərinə icarə verməsi bir neçə şəkildə ola bilər:

1. İcarədar onu icarə etdiyi qiymətə və ya ondan daha ucuz qiymətə icarə verir.

Bu halda ikinci icarə doğrudur.

2. İcarədar onu icarə haqqından daha baha qiymətə icarəyə verir (istər hər iki icarədə icarə haqqı eyni cinsdən olsun, istər fərqli) məsələn, biri rial, digəri isə dinar və ya natura şəklində olsun.

Bu halda iki fərz mövcuddur:

- a) İcarədar icarə etdiyi malda hərçənd onun qorunması və ya təmizliyi məqsədilə olsa belə, təmir, şəkil çəkmə, ağartma və s. kimi dəyişikliklər görmüş və ya ona dəyən xəsarət və ziyanlar üçün təzminat ödəmişdir.

Bu halda icarə səhihdir, təbii ki, vacib ehtiyata əsasən, icarə haqqının artıq miqdarı o xəsarət və ya dəyişiklərə uyğun olmalıdır.

- b) Heç bir dəyişiklik və təzminat olmamışdır.

Bu halda, icarə olunan mal ev, mağaza və ya gəmi olduqda, onu icarə vermək fətvaya əsasən, onlardan başqa şeylərdə isə vacib ehtiyata əsasən, caiz deyil.

Məsələ 505: Öncəki məsələdə qeyd edilən dəyişikliklərin “icarə verilmiş əmlakda daimi işlərin yaradılması” olması lazım deyil. Odur ki, insan mənzili icarə etdikdən sonra orada soyuducu, qızdırıcı, konsidioner, xalça və yataq kimi əşyalar qoyub onu yuxarı məbləğə başqasına icarə vermək istəyərsə, icarə haqqından artıq olan miqdar bu dəyişikliklərlə uyğun olarsa, bu işin iradı yoxdur.

¹ Lakin birinci icarənin şərtinə riayət etməklə (öncəki haşiyədə qeyd olunan icarədən sonra evlənən qadının məsələsi kimi) onu icarəyə verməsinin iradı yoxdur.

² Yəni, icarədə “İcarədar malı başqasına icarə verməsin” deyərək qeyd və ya şərt olmazsa.

Məsələ 506: 504-cü məsələnin b bəndindəki kimi icarə olunan malın icarə haqqından artıq qiymətə icarəyə verilməsinin caiz olmadığı yerlərdə icarədar onu artıq məbləğə icarəyə verərsə, ikinci icarə batildir¹ və ikinci icarədar ondan istifadənin ücretül-mislini birinci icarədarə ödəməlidir.

Əlbəttə, qeyd olunan ücretül-misl birinci icarə müqaviləsində təyin olunan icarə haqqından artıq olarsa, birinci icarədar ikinci icarəçidən ilk icarə haqqından artıq məbləğ ala bilməz.

Deməli, evi iki min manata icarəyə götürən şəxs onda heç bir dəyişiklik və kompensasiya olmadan onu başqasına dörd min manata icarəyə verdikdə, onun istifadə müddətinin ücretül-misli min manat olarsa, təkcə min manatın sahibidir, lakin yuxarıdakı misalda bazar qiyməti iki min manat olduğu halda, birinci icarədarın ilk icarə haqqından artıq miqdarını (iki min manat) götürməyə haqqı yoxdur.

Məsələ 507: İcarəyə götürülmüş malın icarəyə verilməsinin səhih olduğu hallarda, insan icarə olunmuş malın bir hissəsini icarə haqqından az və ya bütün icarə haqqı məbləğində icarəyə verərsə, hətta malda heç bir dəyişiklik və kompensasiya olmadığıda belə icarə doğrudur.

Məsələ, villanı illik iyirmi min manata icarəyə götürən şəxs onun bir hissəsini iyirmi min manata və ya daha ucuz qiymətə icarəyə verə bilər.²

Məsələ 508: 504-cü məsələnin hökmündə insanlar arasında (icarə haqqının azalmasına səbəb olan) davamlı girov (rəhn) sayılan məbləğin ödənilib-ödənilməməsinin fərqi yoxdur. Bu haqda qısa izah 509-510-cü məsələlərdə qeyd olunacaqdır.

Məsələ 509: 504 və 508-ci məsələlərdə qeyd olunanlara əsasən, məsələ, mənzilin icarəsi aylıq iki min manata olarsa, əlli min manat rəhn (borc)³ ödəməsi səbəbi ilə icarə haqqını yüz min manat qərarlaşdırsalar, icarədar icarə olunan mənzildə dəyişiklik etməyibse, təzminat ödəmədiyi halda, hətta ikinci icarədə rəhnin məbləği daha az olsa və ya icarə rəhnsiz və xalis icarə şəklində olsa və icarə məbləği bazar qiymətindən artıq

¹ Bu hökm fətveyə əsasən ev, mağaza və gəmiyə, vacib ehtiyata əsasən isə, digər əşyalara aiddir.

² Təbii ki, ilk icarə bir müqavilə şəklində bağlansa da, ürfü baxımdan bir neçə icarədən təşkil olunmuşdursa, məsələ, insan on ayrı mənzili olan binanı illik yüz min manata icarə edərsə və bu cür icarələr adətən, insanların nəzərində hər mənzilin illik on min manata icarəsi sayılırsa, bu halda icarədar bütün mənzilləri icarə verməyə belə, icarə verdiyi mənzillərin hamısının qiyməti yüz min manatdan artıq olmasa da, orada heç bir dəyişiklik aparmadan və təzminat ödəmədən hər mənzili illik on min manatdan artıq məbləğə icarəyə verə bilməz.

³ İcarə müqaviləsində rəhn məbləğinin alınması sonrakı bölmədə (icarə və rəhn) qeyd olunacaqdır.

olmasa da, evi yüz min manatdan artıq məbləğə başqasına icarə verə bilməz.

Məsələ 510: 508-ci məsələdə qeyd olunduğu kimi insan mənzili min manata xalis icarə edib davamlı rəhn (borc)¹ kimi müəyyən bir məbləğ əldə etməklə (dəyişiklik və təzminat olmadan) onu min manata və ya daha az məbləğə icarə vermək istəyərsə, rəhn pulunun maliyə dəyəri baxımından ikinci icarə birinci icarədən baha olsa da, icarə səhihdir.²

Məsələ 511: İcarədarın malı başqasına verməyə haqqı olduğu hallarda malı ikinci icarədarə təhvil vermək üçün vacib ehtiyata əsasən, icarə sahibindən icazə almalıdır və ya açıq şəkildə də olmasa, onun razılığı icarədarə məlum olmalıdır.³

Rəhn (depozit) və icarə

İnsanlar arasında mənzilin rəhni⁴ və ya icarə rəhni⁵ və bu kimi adlarla yayılmış məsələ bir neçə şəkildə ola bilər və onun izahı sonrakı məsələdə qeyd olunacaqdır.

1. İcarə şərti ilə borc

Məsələ 512: Mənzildən istifadə etmək istəyən şəxs müəyyən məbləği təyin olunan müddətə kimi ev sahibinə onun mənzilindən istifadə edə bilməsi şərti ilə borc verir⁶ və bu işə razılaşırlar. Borc əqdi doğru olsa da,

¹ İcarə müqaviləsində rəhn məbləğinin alınması sonrakı bölmədə (icarə və rəhn) qeyd olunacaqdır.

² Bu hökm (icarənin düzgünlüyü) onların hər ikisinin icarə və rəhn müqaviləsi olması və ikinci icarə məbləğinin birinci icarə məbləği ilə eyni və ya daha az məbləğə olması halında da keçərlidir və burada ikinci icarə müqaviləsinin rəhninin birinci ilə eyni, az və ya çox olmasının fərqi yoxdur.

³ Lakin icarə olunmuş malı ikinci icarədarə təhvil vermək istəsələr, məsələn, müəyyən bir məkana getmək üçün avtomobil icarə olunan zaman avtomobili təhvil verməyib özü də icarədarla birlikdə getmək istədikdə bu halda mülkiyyətçidən icazə almaq lazım deyil.

⁴ Burada qeyd olunan məsələlər təkcə evə məxsus deyil, mağaza, ticarət məkanları və s. də şamil olunur.

⁵ Qeyd etmək lazımdır ki, bu kimi hallarda əldə edilən məbləğ hökmləri “Rəhn” fəslində qeyd olunan şərti rəhn (girov) sayılmaz və bu kimi yerlərdə rəhn və ya vədiə adının istifadə edilməsi ürfi təsamuhla birgədir. (ürfi təsamuh- ürfün mühakiməsinə ehtiyac duyulan məsələlərin araşdırılmasında kiçik və az əhəmiyyətli məsələlərə məhəl qoymamaqdır- tərc.)

⁶ “Borc” fəslində qeyd olunan borc verməyin şərtlərinə riayət etməklə

belə bir borc sələm borcu və haram, qeyd olunan şərt batildir.¹

2. Tam rəhn

Məsələ 513: Evdən istifadə etmək istəyən şəxs ev sahibinə müəyyən məbləğdə təyin olunmuş müddətə kimi evindən təmənnasız istifadə etmək şərti ilə borc verir və bu işə razılaşırlar. Borc əqdinin özü səhih olsa da, belə bir borc sələm borcu və haram, qeyd olunan şərt isə batildir.

3. Borc şərti ilə icarə

Məsələ 514: Ev sahibi öz evini müəyyən müddətə icarədarın ona müəyyən məbləğdə borc verməsi şərti ilə ücrətül-mislindən aşağı² icarəyə verərsə, bu müqavilə borca bağlı olmasa da, yenə də vacib ehtiyata əsasən, icazəli deyil və sələm sayılır.

Təbii ki, bu hökm vacib ehtiyata əsaslandığı üçün vacib ehtiyatın digər məsələləri kimi bu məsələdə də “Ələmlik ardıcılığı”na riayət etməklə camiüş şərəit müctəhidə müraciət etmək olar.³

Müqavilənin uzadılması

Məsələ 515: İcarə müqaviləsi öncəki məsələdə qeyd olunan şəkildə (vacib ehtiyat hökmünə riayət edərək başqa müctəhidə müraciət etməklə borc vermə şərti ilə icarə) bağlanarsa, hər iki tərəf pul alıb vermədən onun müddətini uzatmaq istədikdə ev sahibi “Evi daha bir il ərzində aylıq filan məbləğdə pula (ücrətül- misldən daha az) bu şərtlə icarə verirəm ki, borclu olduğum məbləği bir il müddətində məndən istəməyəsən və onu ödəməkdə mənə möhlət verəsən” deyərsə, öncəki məsələdə də qeyd olunduğu kimi belə bir müqavilə vacib ehtiyata əsasən, caiz deyil və sələm sayılır.

¹ Sələm borcu şəri baxımdan haram olsa da, lakin verilən borc özü səhihdir və bu barədə izah 1017-ci məsələdə qeyd olunacaqdır.

² Burada ücrətül-misl dedikdə, rəhnsiz (borc vermə) baş tutan icarə olunan mənzilin normal bazar qiyməti nəzərdə tutulur.

³ Qeyd etmək lazımdır, tərəflər bu məsələdə başqa müctəhidə müraciət etdikdən sonra müqavilələrini borc vermə şərti ilə icarə kimi bağlamaq istəsələr, evi şəri rəhn (girov) kimi təyin edə bilərlər, bu, o deməkdir ki, müqavilə müddətinin sonunda ev sahibi pulu hazır etmədiyi halda icarədarın evi ona təhvil verməmək haqqı olsun, lakin icarə müddəti bitdikdən sonra ev sahibinin icazəsi olmadan ondan istifadə edə bilməz.

Buna görə də, yuxarıdakı məsələdə¹ digər camiuş-şərait müctəhidə müraciət etməklə, öncəki izahla qeyd olunan müqaviləni yuxarıdakı üsulla uzada bilərlər.

Razılaşma və müqavilələri əksinə olarsa, yəni, icarə şərti ilə ev sahibinə möhlət verilərsə, məsələn, icarədar ev sahibinə “Mənə borclu olduğun məbləğin ödəniş müddətini bu şərtlə uzadıram ki, bu müddət ərzində evinin məbləğinin ücretül mislindən aşağı məbləğə icarəyə verəsən” deyərsə, fətveyə əsasən, belə bir müqavilə haram və sələmlidir.

4. İki müqavilənin - borc vermə və icarə müqaviləsinin bağlanması

Məsələ 516: Əgər bir müqavilədə ücretül-misldən aşağı qiymətə icarə və borc vermək yanaşı qərarlaşdırıldıqda, məsələn, müqavilə mətnində “1. Əli öz evini filan məbləğə bir illik Hüseynə icarəyə verdi. 2. Hüseyn bir il müddətinə filan məbləği Əliyə borc verdi” yazılır, sonra isə hər iki tərəf o iki işdən hər birini təklif və qəbul etməklərini imzalayırlar.

Bu halda, tərəflərdən hər biri öz tərəfindən müqavilənin yerinə yetirilməsini qarşı tərəfin başqa bir müqaviləni yerinə yetirməsi ilə şərtləndirərsə, hətta bu şərti açıq şəkildə dilə gətirməsələr də, birinci (icarə şərti ilə borc vermək), yaxud üçüncü (borc vermək şərti ilə icarə etmək) növlərin hökmü onun barəsində də keçərlidir.

Təbii ki, borc vermə və icarə iki ayrı və müstəqil müqavilə olarsa və bir-biri ilə şərtlənməzsə, iradə yoxdur. Məsələn, Hüseyn müəyyən bir məbləği Əliyə onunla evini icarəyə verməsini şərt etmədən qərzul-həsənə şəklində verir (hətta müqavilədən əvvəl edilən, lakin müqavilə mətnində qeyd edilməyən şərt olsa belə), sonra Əli Hüseynədən aldığı borcun mükafatı olaraq ücretül-misldən daha az qiymətə evini ona icarəyə verir.²

Qeyd etmək lazımdır ki, Hüseynin borc verən zaman Əlinin öz mənzilini ona icarə verməsini bildiyi halda borc verməkdə məqsədi mənzil icarəsi olarsa, iradə yoxdur. Lakin qeyd olunduğu kimi bu işi borc vermə zamanı şərt edə bilməz və Əlinin evi ona verib-verməməkdə azad olması lazımdır.

¹ Borc ödəmə müddətinin uzadılması şərti ilə icarə

² Və yaxud Əli borc verməsini şərt etmədən (hətta müqavilədən əvvəl edilən, lakin müqavilə mətnində qeyd edilməyən şərt olsa belə) mənzilini normal bazar qiymətindən daha ucuz qiymətə Hüseynə icarəyə versin, sonra isə Hüseyn istədiyi məbləğdə ona borc versin.

Bu növ müqavilənin uzadılması

Məsələ 517: Əgər tərəflər öncəki məsələnin sonunda qeyd olunduğu kimi icarə və borc müqaviləsini şərtsiz və azad şəkildə bağlasalar və bir il bitdikdən sonra hər iki müqaviləni yenidən bağlamaq istəsələr, məsələ, Əli “Mənzilimi yenidən bir il müddətinə filan məbləğə icarəyə verirəm” desə və Hüseyn də onu qəbul edərsə və Hüseyn “Mənə borclu və geri ödəməli olduğun məbləğin ödənişi üçün sənə bir il möhlət verirəm” deyərsə, bu iki müqavilə bir-birinə bağlı və şərtləndirilmiş olmazsa (hətta müqavilədən əvvəl edilən, lakin müqavilə mətnində qeyd edilməyən şərt olsa belə), iradı yoxdur.

Mənzil və onun kimi digər əmlakın icarə və rəhninin doğru olması yolları

Yuxarıda qeyd olunan üçüncü və dördüncü növlərdən başqa, digər yollar da mövcuddur:¹

1. Alqı-satqı və şərt-icarə

Məsələ 518: Öncəki məsələlərdə izah edilən² insanlar arasında yayılmış icarə və rəhnin düzgün olmasının yollarından biri də alqı-satqı və şərt-icarə müqaviləsinin bağlanmasıdır.

Məsələ, mənzilini on min manat rəhn (depozit) alaraq aylıq min manata icarə vermək istəyən şəxs aşağıdakı kimi etməlidir: İlk öncə insan mənzilin bir hissəsini (məsələn, ümumi əmlakın dördə birini) alqı-satqı və şərt şəklində yüz min manata satır, yəni, ümumi evin dördə birini satarkən şərt qoyur ki, bir il keçəndən sonra təyin olunan zamanda yüz min manat məbləği alıcıya verdiyi zaman alqı-satqını fəsx edə və mənzili geri ala bilsin.³ Ondan sonra evin qalan dördə üç hissəsini aylıq min manata bir il müddətinə icarədarə icarə verir.

¹ Burada qeyd olunan məsələlər təkcə mənzilə aid deyil, mağaza, ticarət məkanları və s. də şamil olunur.

² Alqı-satqı və şərt məsələlərinin tam şəkildə izahı “Alqı-satqı” fəslində 290-294-cü məsələlərdə qeyd olundu.

³ Bundan əlavə, alıcının mənzilin qalan hissəsini aylıq min manat müqabilində icarə etməsini şərt etsin. Həmçinin, alıcı da evin dördə birinin satışı zamanı ev sahibi ilə qalan dördə üçünü icarə verməsini şərt edə bilər.

Bu alqı-satqını yerinə yetirməklə, bir il keçdikdən sonra icarədarın vəzifəsi ev sahibi bütün pulu ödəyib alqı-satqını pozduqda evin dördüdə birini ona geri verməkdir, nəticədə bütün mənzil ev sahibinə geri qaydır.¹

Yuxarıdakı müqavilənin uzadılması

Məsələ 519: Alqı-satqı və şərt – icarə şəklində bağlanan müqavilədən sonra tərəflər müddət bitdikdən, məsələn, bir il keçdikdən sonra pul hazır etmədən həmin üsulla müddəti uzatmaq istəsələr, qarşılıqlı razılaşma ilə keçənlik alqı-satqını (alqı-satqı və şərt) poza bilər,² sonra yenidən həmin müqaviləyə oxşar həmin məbləğ, yaxud ondan daha az və ya çox məbləğ qarşılığında müqavilə bağlaya bilərlər.

Məsələn, alqı-satqının həmin məbləğlə yerinə yetməsinə istədikləri zaman satıcı (icarə verən) deyir: Mənzilimin ümumi sahəsinin dördüdə birini borclu olduğum həmin məbləğ müqabilində sizə bu şərtlə satıram ki, bir ildən sonra müəyyən olunmuş zamanda həmin yüz min manatı sizə (alıcıya) qaytaranda alqı-satqını pozmaq və mənzilimi geri almaq haqqım olsun” və alıcı (icarədar) da onu qəbul edir.³

Sonra isə icarədar evin qalan dördüdə üç hissəsini razılaşdırılan məbləğə ev sahibindən icarəyə götürür.

2. Əmtənin icarə və bu kimi şərtlərlə sələf şəklində müsaliyə olunması

Məsələ 520: İnsanlar arasında yayılmış davamlı rəhnin (depozitin) digər əvəzləyici üsulu icarə şərti ilə sikkə, valyuta və ya hətta digər əşyaların əmtəə müsaliyəsidir.

¹ Qeyd etmək lazımdır ki, icarədar evi icarə etmədən kamil şəkildə rəhn vermək istəsə, qeyd olunan izahla, evin dördüdə birini aldığı zaman ev sahibinin evin dördüdə üçünü təmənnaşız şəkildə ona verməyini, həmin müddət ərzində evin mənfəətlərini müsaliyə və onun kimi əməliyyatlarla təmənnaşız şəkildə onun mülkiyyətinə keçirməsini şərt edə bilər.

² Qarşı tərəfin razılığı olmadan insan üçün fəsx haqqının olmadığı və fəsxin hər iki tərəfin razılaşması ilə həyata keçiyi belə hallara terminaloji olaraq, alqı-satqının “iqalə” olduğu deyilir.

³ Öncəki məbləği, məsələn, yüz min manatı artırmaq istədikdə icarə verən (mənzil sahibi) deməlidir: “Evimin ümumi sahəsinin dördüdə birini yüz on min manat (onun yüz min manatı borclu olduğum, on min isə öhdənizdə olan sonradan nağd şəkildə ödəyəcəyiniz məbləğdir) müqabilində sizə bu şərtlə satıram ki, bir ildən sonra müəyyən olunmuş vaxtda yüz on min manatı sizə (alıcıya) geri ödədiyim surətdə alqı-satqını poza bilib evimi geri ala bilim”. Ondan sonra alıcı alqı-satqını qəbul edir və nağd şəkildə əlavə on min manat ona ödəyir.

Məsələn, evin rəhnini (depozitini) yüz min manat, icarə haqqını isə yüz manat qərar vermək istədikdə, müqavilə zamanı yüz min manat on sikkə qızıla bərabər olarsa, aşağıdakı kimi əməl etməlidirlər:

Ev sahibi özündə olan on sikkə qızılı növbəti bir il ərzində qarşı tərəfə yüz min manat nağd pul müqabilində təhvil verməsi üçün müsaliyə edir¹ və icarədar müsaliyə zamanı şərt edir ki, ev sahibi mənzilini aylıq min manat müqabilində ona icarəyə versin.

Qeyd etmək lazımdır ki, qızılın qiymətində dəyişikliyin vuracağı zərər ehtimalının qarşısını almaq üçün ev sahibi müsaliyə zamanı icarədarın növbəti il ərzində sikkənin qiymətinin qalxdığı zaman borclu olduğu sikkələri maya məbləği olan yüz min manatla müsaliyə edib icarədarə təhvil verməsi üçün vəkillik ala bilər. Eynilə, icarədar da alqı-satqı zamanı ev sahibindən qızılın qiyməti gələn il düşdüyü halda alacağı sikkələrin maya dəyərində, yüz min manatla müsaliyə etməsi və onu ev sahibindən alması üçün vəkillik ala bilər.

İnsan icazəsiz olaraq evi tam rəhn etmək istədikdə, sikkənin yuxarıdakı kimi² müsaliyə edilməsi yerinə, icarə şərti əvəzinə ev sahibinin öz mənzilini bir illik təmənnasız şəkildə onun ixtiyarına qoymasını və ya onun bu müddətdə olan mənfəətlərini təmənnasız və əvəzsiz müsaliyə (razılaşma) şəklində onun mülkiyyətinə keçirməsini şərt edə bilər.

3. Əmtənin nisyə şəklində icarə və bu kimi şərtlərlə satılması

Məsələ 521: İnsanlar arasında yayılmış davamlı rəhnin (depozitin) digər əvəzləyici üsulu sikkə, valyuta kimi əmtəələrin mənzilin ücretl-misindən daha aşağı məbləğə icarəsi şərti ilə satılmasıdır.

Məsələn, evin depozitini yüz min manat, icarə haqqını isə min manat qərarlaşdırmaq istədikdə, müqavilə bağlanan zaman yüz min manat on sikkə qızıla bərabər olarsa, aşağıdakı kimi əməl etməlidirlər:

İcarədar öz pulunu sikəyə dəyişir, ondan sonra sikkələri yüz min manat müqabilində bir illik nisyə şəklində qarşı tərəfə satır və alqı-satqı

¹ Sələf şəklində müsaliyə yerinə, sələf alqı-satqısından (ön satış) da istifadə etmək olar. Belə ki, ev sahibi özündə olan on sikkə qızılı növbəti bir il ərzində qarşı tərəfə yüz min manat nağd pul müqabilində təhvil verməsi üçün önsatış edir, lakin bu halda 237-ci məsələdə də qeyd olunduğu kimi alıcı alqı-satqının qiymətini satıcıdan ayrılmazdan öncə ödəməli və onun mülkiyyətinə keçirməlidir. Bu bərdə daha geniş izah 237-240-cı məsələlərdə qeyd olunmuşdur.

² Yaxud, qeyd olunan izahla sikkənin ön satışı (sələf alqı-satqısı) şəklində.

əsnasında şərt edir ki, ev sahibi öz mənzilini aylıq min manat müqabilində ona icarəyə versin.¹

Qeyd etmək lazımdır ki, insan evi icarəsiz şəkildə kamil rəhn etmək istəsə, yuxarıdakı şəkildə sikkənin nisyə satılması zamanı icarə şərti əvəzinə, ev sahibinin bir il müddətinə mənzili təmənnasız şəkildə ona verməsini və ya o evin mənfəətlərini təmənnasız və əvəzsiz şəkildə onun mülkiyyətinə keçirməsini şərt edə bilər.

Yuxarıdakı (2 və 3) müqavilələrin uzadılması

Məsələ 522: Ev sahibi və icarədar arasında 520 və 521-ci məsələlərdə qeyd olunan şəkildə müqavilə bağlanarsa, müddət bitdikdən sonra pul alıb vermədən onun müddətini artırmaq istədikdə, öncəki alqı-satqını fəsx edə və bir müsaliyə müqaviləsi bağlamaqla bu işi yerinə yetirə bilərlər.

Məsələn, 521-ci məsələdəki misalda öz müqavilələrini əvvəlki rəhn və icarə məbləğinə bir illik uzatmaq istədikdə aşağıdakı kimi etməlidirlər:

Əvvəlcə, keçən ilki sikkə satışı ilə olan müqaviləni razılaşma yolu ilə ləğv edirlər² və nəticədə, icarədarın on sikkə qızıl alacağı olur, sonra həmin alacağı sikkələri ev sahibi ilə yüz min manat müqabilində bir il müddətinə nisyə şəklində, yenidən bir il müddətinə öz evini ona aylıq min manata icarəyə verməsi şərti ilə müsaliyə edir.³

İcarənin ləğv edilməsi (fəsx olunması)

Məsələ 523: İcarə lazım əqdlərdən sayılır. Buna görə də, sonrakı məsələdə qeyd ediləcək ixtiyar halları istisna olmaqla, iki tərəfdən biri digərinin razılığı olmadan onu fəsx edə bilməz.

Qeyd etmək lazımdır ki, burada icarə müqaviləsinin sözlə və ya əməllə, yazılı və ya şifahi şəkildə həyata keçməsinin heç bir fərqi yoxdur.

¹ İcarədar pulunu sikkəyə dəyişmək istədikdə, öz öhdəliyində nağd şəkildə mövcud olan on sikkə qızılı bir il müddətinə yüz min manat müqabilində nisyə şəklində sata və ya müsaliyə edə bilər (məsələn, satıcı öhdəliyində olan on kiloqram düyünü müştəriyə satır, sonra isə on kiloqram düyünü çəkib ona verir). Ondan sonra icarədar qarşı tərəfin razılığı ilə nağd şəkildə borclu olduğu sikkələrin əvəzində ona pul ödəyir.

² Alqı-satqı tərəflərin razılığı ilə iqlalə olur.

³ Mənzilə tam rəhn vermək istəsələr, mənzilin bir illik təmənnasız şəkildə onun ixtiyarına qoyulmasını və ya onun mənfəətlərinin təmənnasız və əvəzsiz müsaliyə ilə onun mülkiyyətinə keçirməsini şərt edə bilər.

Məsələ 524: “Alqı-satqı” fəslində fəsx ixtiyarı adı ilə qeyd olunan ixtiyarlar bir neçəsi istisna olmaqla, icarə üçün də keçərlidir. Onun təfəsilatı belədir:

“**Məclis ixtiyarı**” və “**Heyvan ixtiyarı**” icarədə keçərli deyil.

“**Gecikdirmə ixtiyarı**” 312-ci məsələdə qeyd olunan şəkildə icarədə icra olunmur.

Amma tərəflərdən hər biri təhvil¹ vacib olduğu zamanda² adi haldan artıq təxirə salarsa, bu halda qarşı tərəfin icarəni fəsx etmək haqqı vardır.

“Alqı-satqı” fəslində qeyd olunan digər ixtiyarlar icarəyə də aid edilir.³

Nümunə üçün iki misal qeyd olunur:

Misal 1: İcarədar icarədən sonra malı normal qiymətdən daha baha qiymətə icarə etdiyini başa düşərsə və ya icarə verən malının icarə haqqının icarədarla razılaşdığı məbləğdən artıq olduğunu başa düşərsə, belə ki, “Alqı-satqı” fəslində (ğəbn ixtiyarı) qeyd olunduğu kimi, zərər-çəkən şəxs icarəni poza bilər.

Misal 2: İcarə verən şəxs evini icarəyə verdiyi zaman icarədarın onun hicaba düzgün riayət etməyən qonağı qəbul etməməsi şərtini irəli sürərsə, icarədarın şərtə əməl etməməsi və ya icarəyə verən şəxs hicaba düzgün riayət etməyən şəxslərin evə gediş-gəlişini gördüyü halda özü üçün fəsx haqqı qərar verərsə, belə bir halla qarşılaşdıqda icarəni fəsx edə bilər (birinci halda şərtə xilaf çıxma, ikinci halda isə şərt ixtiyarına görə).⁴

Qeyd etmək lazımdır ki, icarədarın yuxarıdakı halların hər birində ödəməli olduğu keçən bu müddətin ücretinin miqdarı 528-ci məsələdən aydın olur.

Qüsurlu mal haqqında bir neçə məsələ

Məsələ 525: İcarədar (zimmədəki kulli şəkildə deyil, eyni-şəxsi şəkildə) icarə etdiyi malın qüsurlu olduğunu, icarə zamanı ondan xəbərsiz

¹ Təhvil dedikdə, icarə verənin icarə olunan malı, icarədarın isə icarə haqqını qarşı tərəfə verməsi nəzərdə tutulur.

² Bu zaman 490-491-ci məsələlərdə qeyd olundu.

³ Buna görə də zərər, qüsurlu, şərt, şərtə xilaf çıxma (istər açıq şərt olsun, istər bənai və ya zehni şərt) təbəuuzu səfəh, təzzuru təslim və tədlis ixtiyarı da icarə icra olunur.

⁴ Əgər tərəflər və ya onlardan hər hansı biri (icarə verən və ya icarədar) icarə müqaviləsində fəsx ixtiyarını icarədən sonra qüvvədən salarsa, yaxud icarə zamanı onun belə bir ixtiyara malik olmaması şərt edilərsə, ixtiyar qüvvədən düşür. Bəzən bu, bütün ixtiyarlara, bəzən isə onlardan bəzilərinə şamil olunur.

olmasını başa düşərsə, belə ki, onun qüsurlu olması malın bir hissəsinin heç cür istifadə olunmamasına səbəb olarsa, məsələn, otaqlardan biri nə yaşamaq üçün, nə də anbar edilməsi və bu kimi məqsədlər üçün istifadəsi əlverişli olmayacaq qədər rütubətli və xarab olarsa, icarədar icarəni poza bilər.

Əlbəttə, icarəni fəsx etmədiyi halda, qüsurlu səbəbi ilə əldən getmiş mənfəətlərin dəyəri (faizə) malın bütün mənfəətinin dəyəri ilə ölçülür, həmin miqdar ümumi icarə haqqından çıxılır.

Məsələn, əgər qüsursuz evin normal icarə haqqı (ücrətul-misli) min manatdırsa, qeyd olunan qüsura görə səkkiz yüz manat olarsa, evin qüsurlu hissəsinin əldən çıxmış mənfəətinin dəyəri iki yüz manatdır və bu, evin ümumi məbləğinin beşdə birini təşkil edir. Buna görə də icarə haqqının beşdə biri azaldılır.

Məsələ 526: İcarədar icarə etdiyi malın (eyni şəxsi) qüsurlu olduğunu və icarə zamanı bundan xəbərsiz olmasını başa düşərsə, lakin o malın hamısı və ya bir hissəsi həmin eyb səbəbilə istifadəsiz qalarsa, icarədar aşağıdakı iki halda icarəni fəsx edə bilər, lakin qiymət fərqi (ərs) almaq ixtiyarı yoxdur:

a) Qüsurlu, mənfəətin və maldan istifadənin azalmasına səbəb olur.

Məsələn, icarə olunmuş maşın qüsurlu səbəbilə yavaş hərəkət edir, yaxud mənzili icarə etdikdən sonra aydın olur ki, onun qonşuluğunda sənətkarlıq işləri səbəbindən və səs-küy olduğundan, bəzi saatlarda istirahət, mütləq və bu kimi işlərin mümkün deyil.

b) Qüsurlu, sadəcə icarə haqqının azalmasına səbəb olur. Məsələn, icarə olunmuş avtomobilin qəzalılı olması və zahirinin münasib olmamasını başa düşərsə.

Lakin əgər qüsurlu mənfəətin və icarə haqqının azalmasına səbəb olmazsa, bu halda icarə haqqından nəşə azaldılmır və icarədarın fəsx haqqı da yoxdur.

Məsələ 527: Əgər insanın icarə etdiyi mal zimmədəki kulli şəklində olarsa, məsələn, əşyaların daşınması üçün müəyyən tutuma malik yük-dəşimə maşını zimmədəki kulli şəklində icarə edərsə, yaxud qab, oturacaq və onun kimi müəyyən xüsusiyyətlərə malik digər əşyalar icarə edilərsə, lakin icarə verən şəxs qüsurlu malı ona verərsə, icarə haqqından heç nə azalmır və icarədarın icarəni fəsx etmək haqqı yoxdur.

İcarə verən qüsursuz malı icarədarə təhvil verməlidir. Təbii olaraq, sağlam malı təhvil verilməsi icarə verən şəxs üçün mümkün olmazsa,

yaxud onun təhvilini həddən artıq gecikdirərsə, bu halda icarədar alqı-satqını poza bilər.

Fəsxdən öncəki dövr üçün icarə haqqının miqdarının hökmü

Məsələ 528: İcarə müqaviləsinin icarə müddətində fəsx olunması iki cür ola bilər:

- a) Fəsx haqqı adətən, şərt ixtiyarında olduğu kimi keçən zamana deyil, qalan zaman müddətinə uyğun olaraq təyin olunur.

Bu halda icarədar keçən zaman müddətinə uyğun olaraq, həmin nisbətdə müqavilə haqqını ödəməlidir.

Məsələn, insan normal bazar qiyməti aylıq min beş yüz manat olan evi onun bazar qiymətindən xəbərdar olmaqla, aylıq iki min manata icarə edir və ilin ortasında başqa bir evə gedəcəyini, həmin şəhərdən köçəcəyini və ya digər səbəbləri ehtimal verərək icarə verənlə şərt edir ki, alqı-satqını istədiyi zaman icarə müddətinin sonuna kimi qalan vaxta nisbətdə fəsx edə bilsin, bu halda altı ay sonra icarəni fəsx edərsə, həmin şəxsin icarə haqqından borcu toplam olaraq, müqavilədəki icarə haqqı (on iki min manat) qədərdir.

- b) Bundan başqa hallarda (icarədarın zərər çəkdiyi və ya qüsurlu olduğu halda icarəni fəsx etməsi) fəsx bütün müddətə nisbətdə nəzərdə tutulur. Buna görə də, müqavilənin bütün qiyməti icarədar qayıdır və o, keçən müddətin bazar qiymətinə uyğun haqqını borclu olur.

Məsələn, insan müəyyən bir əşyanı bir il müddətinə aylıq iki min manata icarə edərsə və iki ay keçdikdən sonra həmin əşyanın qüsurlu olduğunu başa düşərsə və bu səbəbdən alqı-satqını pozmaq istəyərsə, keçən iki ay üçün sözügedən əşyadan istifadənin (qüsurlu olduğu halda) bazar qiymətini ödəməsi kifayətdir.

Deməli, əgər bazar qiyməti aylıq min manatdırsa və icarədar öncədən iki aylıq dörd min manat ödəmişdirsə, müqavilənin fəsx olunması ilə icarə verəndən iki min manat tələbi olur.

Birinci növ icarə (əyan icarəsi) ilə bağlı müxtəlif məsələlər

İcarə verən şəxsin və ya icarədarın vəfatı

Məsələ 529: İcarədarın və ya icarəyə verən şəxsin vəfatı ilə icarə batil olmaz. İcarədar vəfat etdikdə qalan müddətin mənfəəti meyitin malından sayılır, icarə verən şəxs öldükdə isə icarə haqqı və ya onun bir hissəsi

ödənmədiyi halda meyitin alacağı borclardan sayılır.¹

Əlbəttə, məsələn, evin icarəsi zamanı yalnız icarəçinin məskunlaşmağı qeyd olunarsa, belə ki, yalnız onun məskunlaşmağı üçün icarə olunmuşdursa, onun vəfatı ilə icarə də batil olur.²

Məsələ 530: Mülkiyyətçi icarə müddəti ərzində icarə olunan malı satarsa, icarə qüvvədə qalır və həmin mal alıcının mülkiyyətinə keçir, lakin icarə müddətinin sonuna kimi ondan faydalanmaq icarədara məxsusdur və onun müddətin axırına kimi icarədən istifadə etmək haqqı vardır.³

Təbii ki, alıcı icarədən xəbərdar olmadığı və ya müddətinin az olduğunu güman etdiyi, lakin sonradan onun müddətinin uzun olmasını başa düşdüyü halda alqı-satqını poza bilər və bu səbəblə təzminat tələb etməyə haqqı yoxdur.⁴

Məsələ 531: Öncəki məsələnin hökmündə malın icarədarın özünə və ya başqasına satılmasının arasında fərq yoxdur.

Buna görə də, mülkiyyətçi məsələn, evin bir illik icarəsindən yeddi ay keçdikdən sonra onu icarədara satarsa, alıcının qalan beş ay ərzində evin mənfəətlərinə sahibliyi malın əsas mülkiyyət hüququ ilə deyil, icarə ilə bağlıdır.

Buna əsasən, satışdan sonra icarə fəsx amillərindən biri ilə pozularsa, malın qalan müddətdə mənfəəti (misaldakı beş ay müddəti) satıcıya aiddir, alqı-satqı müqaviləsi pozulduqda isə o müddətin mənfəəti icarədara aiddir.

Vəqf olunmuş malın icarəsi

Məsələ 532: Vəqf edilmiş malın mənfəəti bir-birinin ardınca gələn bir neçə nəslin (ardıcıl (tərtibi) vəqf) mülkü olduqda, bir nəslin zamanında

¹ Qeyd etmək lazımdır ki, icarə verən şəxs malın öz maliki olmadığıda, həyatda olduğu zaman yalnız onun mənfəətinin sahibi olduqda, məsələn, kimsə “filankəs həyatda olduğu müddətdə evin mənfəəti onun malıdır” deyərək vəsiyyət edərsə, bu halda vəsiyyət edən şəxsin vəfatından sonra onun üçün vəsiyyət olunan şəxs həmin evi icarə verərsə və icarə müddəti bitməzdən öncə o da vəfat edərsə icarə verən şəxsin vəfatından sonra icarə füzuli sayılır, evin hazırkı sahibi icarəni imza etdikdən sonra doğru sayıla bilər və icarə haqqı bundan sonra ona məxsusdur.

² Lakin onun məskunlaşmağı müqavilənin qeydi deyil, şərti olarsa, icarədarın vəfatı ilə icarə qüvvədə qalır və icarəyə verən şəxsin fəsx haqqı vardır. Qeyd və şərt arasındakı fərq 473-cü məsələdə izah olunmuşdur.

³ Qeyd etmək lazımdır ki, bu müddət ərzində hər hansı bir dəlilə görə müqavilə fəsx olarsa, məsələn, icarə verən şəxs və ya icarədar malik olduğu fəsx haqqından istifadə edərək təyin olunmuş bir illik icarənin sonuna altı ay qalmış müqaviləni pozarsa, qalan altı ay ərzində istifadə haqqı satıcıya (öncəki malikə) məxsusdur.

⁴ Qeyd etmək lazımdır ki, alıcının müəyyən məbləğ müqabilində fəsx hüququnu qüvvədən salmağa hazır olmasının iradı yoxdur.

icarə verildiyi surətdə, icarə müddəti bitməzdən öncə həmin nəslin bütün nümayəndələri vəfat edərsə, bu halda vəqf olunmuş malın digər nəslə ötürülməsinin iki şəkli ola bilər: ¹

a) Birinci nəsil onu icarəyə vermişdir:²

Bu halda onun icarəsi ikinci nəslə nisbətdə füzuli şəkliyədir. Odur ki, ikinci nəsil icazə vermədiyi halda icarənin qalan müddəti batil olur, icarədar icarə haqqının hamısını ödədiyi təqdirdə pulunun qalan hissəsini birinci nəslin irsindən geri ala bilər.

b) Nəslin və ya nəsillərin məsləhətini nəzərə alaraq, vəqf olunmuş mal şəri vələsinin³ tərəfindən icarəyə verilmişdir. (Vəlinin vilayətinin mövcud nəsillə məhdudlaşmaması, gələcək nəsillərə də vilayətinin olması və ya icarənin vəqf olunmuş mal üçün məsləhətli olması halında)

Bu surətdə, icarə qüvvədə qalır və sonrakı nəsil qalan müddətin ücretinin sahibi olur.

Məsələn, əgər vəli vəqf olunmuş torpağı iyirmi il müddətinə illik yüz min manat müqabilində icarəyə verərsə, on il sonra birinci nəslin bütün nümayəndələri dünyadan köçərsə, qalan on ilin icarə haqqı (bir milyon manat) ikinci nəslə aiddir.⁴

İkinci növ icarə: Əcir olmaq

İkinci növ icarənin tərfi və qisimləri

Məsələ 533: Bu növ icarədə insan öz iş və ya mənfəətini mizd (ücrət) qarşılığında başqasının mülkiyyətinə keçirir.

Məsələn, insan tikinti və ya təmir işlərini, bərbərlik, sürücülük, ofis və onun kimi xidmətləri yerinə yetirmək, tədris, təlim, xəstə müalicəsi, aşpazlıq, dərzilik və ya hər hansı müəyyən olunmuş işin icrası üçün müqaviləyə əsasən, mizd (ücrət) alır.

İş və ya mənfəətini başqasına ötürən şəxsə əcir, iş və ya mənfəətin tapşırıldığı (mülkiyyətinə keçirilən) şəxsə isə müstəcir deyilir.

¹ Vəqf olunanlar baxımından vəqf olunmuş malın icarəyə verilməsinin hökmləri gələcəkdə dördüncü cildə, Vəqf fəslində 900-902-ci məsələlərdə qeyd olunacaqdır.

² Bu məsələ birinci nəslin özünün şəri baxımdan vəqf olunmuş malı icarə vermək və onun mənfəətlərini başqasına vermək icazəsinin olduğu hala aiddir.

³ Vəli istər birinci nəslin nümayəndəsi olsun, istərsə də başqa nəslin

⁴ Təbii ki, bu hökm onların da bu il ərzində vəfat etmədikləri hala aiddir. Əks halda, növbə üçüncü nəslə çatır.

Məsələ 534: Əcirin icarəsinin iki şəkildə olması mümkündür:

- a) İcarə əşya və heyvanların (əyan) icarəsi kimi, fərdin mənfəət və ya mənfəətlərinə (şəxsin bacarığına) əsaslanır.

Yəni, necə ki, əyan icarəsində məsələn, avtomobil minmək, yük daşımaq və ya bütün mənfəətlərindən istifadə etmək üçün icarəyə verildirsə, burada da insan yazıçılıq və başqa bacarıqları üçün müəyyən müddətə əcir olur.

Buna görə də, müəyyən müddətə kimi iş gördürənin ixtiyarında olması və onun tələb etdiyi işləri həyat keçirməsi üçün əcir olmuş şəxsin fəhləlik müqaviləsi də bu qismə aiddir.

b) İcarə- əcirin öhdəliyində olan bir işlə həyata keçir. Yəni, əcir muzd müqabilində müəyyən bir işi yerinə yetirməyi öhdəsinə götürür. İcarə olunan bir sıra hallar, o cümlədən, müctəcir üçün köynək tikməsi məqsədilə əcir tutulması bu qəbildəndir.

İkinci növ icarədə, icarə müqaviləsini bağlamaqla maliyyə borcları və digər borclar əcirin öhdəliyinə gəlir.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu iki növ gələcəkdə qeyd olunan bəzi məsələlərdə bir-birindən fərqlənir və onlara növbəti məsələlərin mətnində işarə olunacaqdır.

İcarə, əcir və müstəcirin şərtləri

Məsələ 535: Əcir icarəsində icarənin baş tutması və təklif və qəbulun (ləfzi və ya əməli şəkildə) yerinə yetirilməsi əşyaların icarəsində olduğu kimidir¹.

Odur ki, insan qarşı tərəfin razılığı ilə icarə məqsədilə nəzərdə tutulmuş işi yerinə yetirərsə, icarə (əməli təklif və qəbulla) həyata keçmiş sayılır.

Eləcə də, əcir və müstəcirin şərtləri əşyaların icarəsindəki icarə verən şəxs (mucir) və icarədarın şərtləri kimidir.²

Məsələn, yetkinlik yaşına çatmayan uşaq usta köməkçisi və onun kimi işlər üçün əcir olmaq istədikdə, bu icarə onun şəri vələsinin vasitəsilə həyata keçməlidir. Təbii ki, şəri vəli 1613-cü və ondan sonrakı məsələlərdə qeyd olunan şərtlərlə bu işi görə bilər.³

¹ 434-435-ci məsələlərə müraciət olunsun.

² 436-cı məsələyə müraciət olunsun.

³ Şəri vələnin vilayətinin hüduqları müxtəsər formada 138-ci məsələdə qeyd olundu.

Məsələ 536: Muflis (iqtisadi baxımdan iflasa uğrayan şəxs) borclu olduğu şəxslərin icazəsi olmadan əcir ola bilər.

Məsələ 537: İnsan iki və ya daha artıq şəxsi bir müqavilə ilə, onların öhdəsinə qoyulan bir işin icrası üçün, məsələnin yükdaşıma məqsədilə əcir edə bilər və bu halda mizd əcirlər arasında müştərək şəkildə olur və onlar öhdələrinə götürdükləri işi ortaq şəkildə yerinə yetirməlidirlər.

Məsələ 538: Başqasının müstəhəb ibadətlərini yerinə yetirmək üçün bəluğ həddinə çatmış uşağı¹ əcir tutmaq mümkün olduğu kimi, bəluğ yaşına çatmamış müəyyiz uşağı da əcir tutmaq doğru və caizdir.²

İcarə olunan iş və faydanın şərtləri

Məsələ 539: İcarə olunan iş və faydada aşağıdakı şərtlər olmalıdır:

1. İcarə olunan işin növü məlum olmalıdır.
2. İcarə olunan işin maliyyə dəyəri olmalıdır (vacib ehtiyata əsasən).
3. Haram olmamalıdır.
4. İcarə olunan işin miqdarı məlum olmalıdır.
5. Şəri baxımdan yerinə yetirilməsi qarşılığında mizd alınması icazəli olmayan işlərdən olmamalıdır.

1. İcarə olunan işin növü məlum olmalıdır

Məsələ 540: İcarə olunan şey əcirin öhdəliyinə qoyulan bir iş olarsa (əcirin icarəsi barədə 534-cü məsələdəki b bəndi kimi) işin növü məlum olmalıdır.

Eləcə də, icarə olunan şey mənfəət icarəsi olduqda (534-cü məsələdə a bəndi) əcir müxtəlif bacarıqlara sahib olduğu halda, məsələnin, həm məktəbdə tədris etmək, həm idarəçilik bacarığı olarsa, iş növünün seçilməsi əcir tutan şəxsin (müstəcir) ixtiyarına buraxıldıqda, (əslində şəxsin bütün bacarıqları və ya onlardan müəyyən sayda icarə olunur) icarə doğrudur, lakin onun yalnız bəzi bacarıqları məlum və aydın olmayan şəkildə icarə olunduqda icarə doğru deyil.

Məsələ 541: İşin növünün (əvvəlki məsələdəki hər iki halda) ürfün

¹ Birinci cildə 2139-cu məsələdə qeyd olunan ibadətlər

² Lakin yetkinlik yaşına çatmayan uşağın vəfat etmiş şəxsin vacib namazının qəzası və ya vacib Həcc üçün əcir olunması iradlıdır və onun izahı birinci cildə, 2143-cü məsələdə və ikinci cildə 348-ci məsələdə qeyd olundu.

diqqət etdiyi qədər məlum olması icarə müqaviləsinin doğruluğu üçün kifayətdir.¹

2. İcarə olunan işin maliyyə dəyəri olmalıdır (vacib ehtiyata əsasən)

Məsələ 542: Vacib ehtiyata əsasən, maliyyə dəyəri olmayan və əqli cəhətdən, müqabilində muzd ödənilməyən işi yerinə yetirmək üçün əcir olmaq doğru deyil.

3. Haram olmasının

Məsələ 543: Haram bir işi yerinə yetirmək üçün icarə etmək doğru deyil. Buna görə də, haram musiqi bəsləmək, sələm kimi haram alqı-satqıları icra etmək, pozğunluq və əxlaqsızlığı yaymaq, möminin abırını aparmaq, istisna hal olmadan qeybət etmək, qəsb malla əşya düzəltmək üçün olunan icarə haram və batildir.

Eynilə, saqqalı qırmaq, insan və heyvan heykəlləri düzəltmək kimi vacib ehtiyata əsasən haram sayılan işlər üçün də əcir olmaq iradlıdır, vacib ehtiyata görə tərk olunmalıdır.

Məsələ 544: Şərab satılması və ya onun istehsalı, restoranlarda qonaqlara və müştərilərə hətta onun halal bilən şəxslərdən olsa belə (məsihi və yəhudilər kimi) təqdim edilməsi məqsədilə əcir olmaq caiz deyil.

Həmçinin, şərab içilmək üçün müqəddimə işlər hesab olunan şərab bulaşmış qabları, butulkaları, qədəhləri yumaq üçün əcir olmaq caiz deyil.²

Məsələ 545: Dırnaq əkmək və bu kimi işlərlə məşğul olan dırnaq ustasının bu işi haram işlərdən sayılırsa, (məsələn, mükəlləf qadın üçün dəstəmaz zamanı onu qopartmağın mümkün olmadığı dırnaq əkmək) belə işlər üçün əcir olmaq (işə girmək) bəzən fətveyə əsasən, bəzən də vacib ehtiyata əsasən, icazəli deyil.³

Məsələ 546: Əgər qadın müəyyən bir müddətdə iş üçün əcir olduqdan sonra ailə qurarsa, hətta o iş ərin haqqı ilə uyğun gəlməsə belə, icarə

¹ Odur ki, məsələn, tikintidəki adi bir fəhlənin gördüyü işlər ürfü baxımdan adətən məlumdursa, onun bu həddə məlum olması hər iki tərəf üçün kifayətdir və onun cüziyyatının dəqiqliklə təyin olunması lazım deyil.

² Ümumiyyətlə, şərabxorluq sahəsində onun üçün zəmin yaradan heç bir şey caiz deyil.

³ Dırnaq əkməklə və onun kimi işlərlə bağlı fətva və vacib ehtiyat hökmləri birinci cildə 328-ci məsələdə qeyd olunmuşdur.

Qeyd etmək lazımdır ki, vacib ehtiyata əsasən, dırnaq əkmək və bu kimi işlərin caiz olmadığı yerlərdə əcir olmaq işkallıdır və vacib ehtiyat budur ki, tərk olunsun.

qüvvədə qalır. ¹ Lakin evlilikdən sonra ərin haqqı ilə uyğun olmayan işin icrası üçün əcir olmağın düzgünlüyü ərin razılığına bağlıdır.

Lakin ərin haqqı ilə ziddiyyət təşkil etməyən işlərdə əcir olması onun icazəsi olmadan da düzgündür.

Məsələ 547: Qadın uşağa süd vermək üçün müəyyən müddət əcir ola bilər və bu işdə ərin icazəsi lazım deyil. Lakin onun haqqının aradan getməsi halı istisnadır.

Məsələ 548: İnsan halal və haram istifadəsi olan bir yerin tikintisi və ya təmiri üçün əcir olarsa və müstəcirin onu haram yolda istifadə edəcəyini bilərsə, icarə öz-özlüyündə² doğru və caizdir.

Lakin fəsadın yayılması, vacib göstərişlərdən olan pisliklərdən çəkinməyin tərk olunması əcirin işinə bağlı olarsa, bu halda həmin şəxsin belə bir iş üçün əcir olmağa haqqı yoxdur.³

Odur ki, məsələn, əgər insan sözügedən əşyanın təmir olunmaması və ya hazırlanmaması halında qarşı tərəfin harama düşməyəcəyinə dair məntiqi ehtimal verirsə, məsələn, o əcirdən başqa kimsə onu təmir edə və ya hazırlaya bilmirsə, müstəcirin də o əşyanı və ya onun oxşarını düzəltmək və ya təmir etmək qabiliyyəti yoxdursa, yaxud başqasının onu təmir etmək və ya düzəltməsinin mümkün olmasına baxmayaraq, bu şəxsin təmir etməyəcəyi halda qarşı tərəfin onu təmir etmək və ya oxşarını tapmaq fikrindən dönəcəyini bilərsə, bu halda həmin işi görmək üçün əcir olmaq caiz deyil.⁴

Qeyd etmək lazımdır ki, bu hökm oxşar məsələlərdə də keçərlidir, o cümlədən, gözəllik ustasının (vizajistin) bəzənmiş üzünü naməhrəmlərə göstərəcəyini bilən qadının üzünü makyaj etməsi (bəzəməsi)⁵ üçün əcir

¹ Ərin öz həyat yoldaşının boynunda olan vacib haqları dördüncü cildə, “Evlilik” fəslində bəyan olunacaqdır. Deməli, əgər qadın məktəbdə tədris etmək üçün (icarə əqdinin düzgünlük şərtlərinə riayət etməklə) işə götürülsə və yoldaşı evlilikdən sonra ona bu iş üçün evdən çıxmağa icazə verməzsə, icarə müqaviləsi evlənməzdən öncə bağlandığı üçün icarə qüvvədə qalır və qadın yoldaşının icazəsi olmadan məktəbdə tədris etmək üçün evdən çıxmağa bilər.

² Yəni, davamında misalları qeyd olunan haram işləri nəzərə almasaq

³ Həmçinin, bu zəmində mövcud olan qayda və qanunlarla müxalifliyə icazə verilmir.

⁴ Eləcə də, insan onun əmr və qadağasının heç bir təsirinin olmadığını bilirsə, vacib ehtiyata görə onun ləyaqətsiz, bəyənilməz işinə olan öz narazılığı və rəğbətsizliyini hər bir mümkün olan vasitə ilə (söz, rəftar, yazı və s) bildirməlidir.

⁵ Əlbəttə, ehram halı və ya vəfat iddəsi müddəti kimi, qadının zینətlənməsi naməhrəmə göstərilmədiyi hallarda da haram olarsa, onun hökmü 543-cü məsələ kimidir.

olması da bu qəbildəndir.¹

4. İcarə olunan işin miqdarı məlum olmalıdır

Məsələ 549: İcarə olunan işin miqdarı məlum olmalıdır. Məsələn, insan dərzilik məqsədilə əcir etdiyi şəxs üçün tikilən paltarı və tikmə keyfiyyətini, sürücülük məqsədilə əcir etdiyi şəxs üçün yolu və gedəcəyi məsafəni müəyyən etməlidir. Məsələn, deməlidir: "Səni Məşhəd şəhərindən Qum şəhərinə müəyyən olunmuş yolla sürmək məqsədi ilə əcir etdim".

Təbii ki, icarə 534-cü məsələdə qeyd olunan a bəndindəki növdən olarsa, məsələn, hər hansı bir şəxsi müəyyən saatda zavodda dərzi işləməsi və ona verilən istənilən parçanı ondan tələb edilən keyfiyyətdə tikməsi üçün əcir edərlərsə, onun miqdar və ya xırdalıqlarının məlum olması lazım deyil.

Məsələ 550: Əgər icarə olunan şeyin müəyyən bir zamanda yerinə yetməsi həmin şəxslər üçün önəm daşıyırsa, icarə zamanı onu müəyyən etməli, məsələn, deməlidirlər: "Bir həftə müddətində köynəyi tik".

Əks halda, zamanı təyin etmək lazım deyil, müstəcir istədiyi vaxt əcir o işi yerinə yetirməlidir.

Məsələ 551: İcarədə işin icrası üçün müddət təyin olunduqda, (əşyaların icarəsində qeyd olunduğu kimi) o müddəti icarə müqaviləsi bağlandıqdan dərhal sonra başlada və ya onun başlanğıcını müqavilə bağlanandan bir müddət sonraya kimi təxirə sala bilərlər.

Qeyd etmək lazımdır ki, işin icrası üçün zaman təyin olunduqda, lakin müddətin əvvəli qeyd olunmadıqda və onun xüsusi bir zamanda başlamasını nəzərdə tutduqlarını bildirən əlamət və nişanə də mövcud olmadıqda, onun başlanğıcı müqavilə bağladıqdan sonradır.²

5. Şəri baxımdan yerinə yetirilməsi qarşılığında muzzd alınması icazəli olmayan işlərdən olmamalıdır

Məsələ 552: Şəri baxımdan əvəz qarşılığında deyil, təmənnasız olaraq yerinə yetirilməli olan işlər üçün əcir olmaq doğru deyil və o əməlin vacib və ya müstəhəb, eyni və ya kifai, təəbbudi və ya təvəssülü³ olmasının fərqi yoxdur.

¹ Bu hökm vizajistin (və ya gözəllik ustasının) aradan aparılması mümkün olan, lakin həmin insanın onu vacib namaz üçün aradan aparmayacağını bildiyi şəxsin dəstəmaz üzvlərində lak və ya zər kimi maneələrdən istifadə etməsinə də şamil olunur.

² Lakin məqsədləri işin icra zamanını sonradan təyin etmək olarsa, bu halda icarə düzgün deyil.

³ Eyni vacib dedikdə, mükəlləflərin hər birinə vacib olan gündəlik namazlar, kifai vacib dedikdə, bəzi insanlar tərəfindən yerinə yetirildiyi halda, digərlərinin öhdəliyindən götürülən qəyyumu olmayan meyiti qüsl, kəfən etmək kimi işlər, təəbbudi işlər dedikdə, qürbət qəsdi ilə

O yerlərdən bəziləri aşağıdakılardır:

- İnsanın öz vacib namazlarını, gecə-gündüzün nafilələrini, mübarək Ramazan ayının vacib orucu və vacib Həccini yerinə yetirməsi;

Buna görə də, məsələn, ata övladının vacib namazlarını qılması üçün təşviq etmək məqsədilə, öz namazlarını müəyyən bir məbləğ qarşılığında qılmaqdan ötrü onu əcir edərsə, bu icarə doğru deyil.

- İxtilaf və davaları həll etmək məqsədi ilə şəriət məhkəməsində şəri hakim tərəfindən mühakimə olunması.
- Namaz üçün azan demək.
- Meyitə qüsl vermək, hənutlamaq, kəfənləmək, onun üçün namaz qılıb, onu dəfn etmək.¹
- Vacib ehtiyata əsasən, adətən, ehtiyac duyulan və tez-tez rastlanan lazımlı (vacib və ya haram) məsələləri başqalarına öyrətmək.

Son üç halda icarənin səhih olması işkallıdır və burada ehtiyata riayət olunmalıdır.

Məsələ 553: Hətta vacib və ya müstəhəb işlərdən olsa belə, şəri baxımdan təmənnasız olaraq yerinə yetirilməsi lazım olmayan işlər üçün əcir olmaq doğrudur. Nümunə üçün bəzilərini qeyd edirik:

- Naibliyin doğru olduğu hallarda başqaları tərəfindən onların namazlarını qılıb və oruclarını tutmaq²
- Xəstələrin müalicəsi: istər dərman təyin etməklə, istər cərrahiyyə əməliyyatı, istər sargı, istərsə də inyeksiya və s. ilə olsun.
- İnsan cəmiyyətinin nizamının qorunması üçün lazım olan əkinçilik, sənət, həkimlik kimi peşələrin təlimi.
- Müstəhəblər, məkruhlər kimi zəruri olmayan, eləcə də, tez-tez rast gəlinməyən və ehtiyac duyulmayan zəruri olan şəri hökmlərin öyrədilməsi.
- Quran təlimi (vacib namazlarda lazım olan yerlərdən başqa).

Məsələ 554: İnsan həzrət Seyyiduş-şühədanın (ə) və digər məsumların (ə) müsibətinin zikri, Əhli-beytin (ə) fəzilətlərinin bəyanı, nəsihət və onun kimi möhtəvası olan xütbələrin (məntiqli faydası olan dini və dünyəvi

yerinə yetirilən namaz və oruclar, təvəssüli işlər dedikdə isə yerinə yetirilməsi üçün qürbət qəsdı lazım olmayan nəcis şeyin suya çəkilməsi kimi işlər nəzərdə tutulur.

¹ Əlbəttə, insan xüsusi bir ölçüdə və ya xüsusi bir üsulla qəbir qazması üçün əcir olarsa, ücret ala bilər. Eləcə də, vacib olmayan işlər üçün, məsələn təmizlik üçün qüsuldan əvvəl meytin bədənini yumaq kimi ilkin işlər üçün mızd almağın iradı yoxdur.

² Naibliyin doğru olduğu yerlər birinci cildə, 2136-2139-cü məsələlərdə bəyan olunmuşdur.

işlərin) müqabilində muzd (ücrət) ala bilər.¹

Məsələ 555: İmam camaata ücrət ödəmək və onu camaat namazı üçün müqəddimə sayılan gediş-gəliş, təyin olunmuş zamanda camaat namazı qılınan məkanda hazır olmaq kimi işlər üçün qəbul etməyin iradəsi yoxdur, hərçənd bu iş üçün ücrət almamaq bəyənilsə də, camaat namazının qılınması üçün də ücrət almaq öz-özlüyündə caizdir.²

Ücrətin şərtləri

Məsələ 556: Əcirin muzdunun (ücrətinin) şərt və növləri 484-cü və ondan sonrakı məsələlərdə qeyd olunan əşyaların icarəsindəki icarə haqqının hökmü kimidir.

Məsələ 557: Əgər dərziyə cüalə məqsədilə “paltarımı bu gün tiksən sənə yüz manat, sabah tiksən yetmiş manat verəcəyəm” deyərsə, doğrudur, icarə məqsədilə deyərsə, batildir.³

Məsələ 558: İnsan məsələni, fəhləni bir günlük hər hansı bir işi görmək üçün əcir edib ona “sabahdan etibarən işlədiyini hər gün üçün işinin muzdu filan qədərdir” deyərsə, birinci gündən başqa, qalan günlər üçün icarə həyata keçmir, lakin sonrakı günlər üçün bu müqaviləni həmin keyfiyyətdə cüalə şəklində bağlaya bilərlər.

Məsələ 559: Bəzən bir şəxsin əmək haqqı iş xərclərinin faizi ilə verilir, bu halda xərclərin məbləği müqavilə bağlanarkən məlumdursa, icarə düzgündür;

Əks halda, müqaviləni cüalə və ya müsaliyə şəklində bağlaya bilərlər. Məsələni, iş sahibi memarla cüalə müqaviləsi bağlayır və onun əmək haqqını işin xərclərinin (fəhlənin muzdu, materialların dəyəri və s.) on faizi qərarlaşdırır, işin icrası ilə cüalə bağlayan şəxs qeyd olunan məbləği

¹ Lakin bəzən bu iş insanların zöhd və təqva məzhəri hesab etdikləri Əhli-beyt (ə) zakirləri, təbliğçiləri və xidmətçilərinin şəninə uyğun olmaya bilər. Ən yaxşısı, axirət savablarına və əcrinə ən yaxın olan yol budur ki, bir növ dini ayınlərə ehtiram, dinin yayılması və təbliği hesab olunan bu işləri təmənasız şəkildə yerinə yetirsinlər və məclisi təşkil edənlər öz razılığı ilə müəyyən bir mal və ya pulu onlara hədiyyə etsinlər.

² Əlbəttə, möhtərəm təşkilatçıların yuxarıdakı halda bir miqdar pul imam camaata hədiyyə verməsi daha yaxşıdır.

³ Bu işi doğru şəkildə icarə olunmasını istəsələr, ücrət və zamanı təyin etməli və dərzinin filan zamandan daha tez müddətdə paltarını tikdiyi halda ücrətdən əlavə filan məbləğ ödəməyi və ya filan günə kimi paltarını tikmədiyi halda icarə verən şəxsin özünü məbləğin filan miqdarından azad etməsi üçün vəkil etməsini şərt edirlər.

ödəməlidir.¹

Zəhmət haqqı təyin etmədən iş görülməsini istəmək

Məsələ 560: Əgər insan başqasından zəhmət haqqı müqabilində bir iş görməsini istəyərsə, lakin onun miqdarını təyin etməzsə, bu halda icarə baş tutmamış sayılır və belə iş (zəhmət haqqı tələb etmədən iş görməsini istəmək) məkrühdür və bu halda, həmin işi gördüyü təqdirdə o işin ücretül-mislini ona borclu olur.²

Məsələ 561: İnsan digər şəxsi müəyyən bir malı satması üçün əcir edib

¹ Əlbəttə, bu müqavilədə nəzərdə tutulan zəhmət haqqı cüalə edənin layihə üçün xərclədiyi materialların və istehsal xərclərinin məbləğindən ayrılır.

Qeyd etmək lazımdır ki, əgər müqavilədə materialların və istehlak mallarının hazırlanmasının memarın öhdəsində olması nəzərdə tutulmuşdursa, işəgötürən müsaliyə müqaviləsi əsnasında, mətnə qeyd edildiyi kimi, memarı istədiyi materialları satın alması və onu binada istifadə etməsi üçün vəkil edə bilər (istər əvvəlcədən işəgötürəndən o pulu almış olsun, istərsə də öz hesabından xərcləyib sonra isə hesablaşib ondan almış olsun) və ya memar materialları əvvəlcə özü üçün alırsa, qeyd olunan müsaliyə zamanı şərt qoyurlar ki, memar həmin materialları binada istifadə edərkən və ya işin sonunda işin sahibinin mülkiyyətinə keçirməlidir, təbii ki, bu halda işin sahibi bu mülkiyyət hüququnu şifahi və ya əməli surətdə qəbul etməsi və onun təhvil verməsi ilə həmin materialların maliki olur.

Təbii ki, belə hallarda materialların və istehlak mallarının mülkiyyət hüququ müxtəlif yollarla işəgötürənə keçə bilər ki, yuxarıda göstərilən üsul bunun nümunələrindən biri idi və digər üsullardan bəziləri "İstehsal sifariş" bölməsində qeyd olunacaqdır.

² Süleyman ibn Cəfər nəql edir: İmam Rza (ə) ilə bir iş görmək üçün getmişdik. Evimə qayıtmaq istədikdə İmam (ə) buyurdu: "Mənimlə gəl, bu gecə bizim evimizdə qal". O Həzrət (ə) birlikdə getdim və o, günəş batan zaman evə daxil oldu. Qullar palçıq hazırlamaqla və tövlə divarını tikməklə məşğul idilər. Onların arasında tanış olmayan qara bir qulam da işləyirdi.

İmam Rza (ə) öz qulamlarına buyurdu: "Bu qulamın burada nə işi var?"

Dedilər: O, bizə kömək edir, biz də işinin müqabilində ona bir şeylər veririk.

İmam (ə) buyurdu: İşin əvvəlində zəhmət haqqını təyin etmisinizmi? Dedilər: Xeyr, bu qulam ona verdiyimiz hər şeyə razıdır."

Həzrət (ə) onların mizd təyin etməməsindən narahat oldu.

Süleyman ibn Cəfər deyir: İmam Rzadan (ə) soruşdum: Siz niyə bu qədər narahat oldunuz?

Həzrət (ə) buyurdu: Mən dəfələrlə bu qulamları fəhlənin mizdunu təyin etməməkdən çəkindirmişəm və təkid etmişəm ki, iş üçün gətirdiyiniz hər bir fəhlə ilə zəhmət haqqı barədə müqavilə bağlayın.

Ondan sonra İmam Rza (ə) buyurdu: Bunu bil ki, zəhmət haqqısı təyin olunmayan fəhlə sənin üçün işlədikdə ona mizdunun üç bərabərini də versən, yenə də elə bilər ki, haqqını az vermişən, lakin əgər işin əvvəlində zəhmət haqqını təyin edib dəqiqləşdirsən, axırda həmin məbləği verdikdə zəhmət haqqını tam ödədiyin üçün sənə təşəkkür edəcəkdir, qərarlaşdırdığın məbləğdən zərrə qədər (az miqdarda) artığını ödəsən, sənin qədrini biləcək və sənin onun zəhmət haqqını artırdığına inanacaqdır.

Vəsail əş-şə, c. 19, Kitab ət-ticarət, bab 3, səh. 104-105, 1-ci hədis.

ona “Malı bu qiymətə sat, nə qədər artıq miqdara satsan, o sənin işinin (satış) zəhmət haqqı olsun” deyərsə, icarə zəhmət haqqının məbləği təyin olunmadığı üçün batil sayılır və həmin şəxs o malı sahibi üçün satdığı təqdirdə, bütün satış qiyməti mülkiyyətçiyə aiddir və satıcı sadəcə əməlinin ücretul-mislini ondan ala bilər¹, lakin bu iş cüalə şəklində baş tutarsa, iradə yoxdur.²

Məsələ 562: İnsanın başqasından bir işi etməsini istəməsi zəhmət haqqı baxımından üç şəkildə ola bilər:

1. İş görməsi istənilən şəxs onu təmənnasız olması niyyəti ilə həyata keçirir.

Bu halda, hətta qarşı tərəf işin yerinə yetirilməsi müqabilində zəhmət haqqı verməyi nəzərdə tutsa belə, onun zəhmət haqqı almağa haqqı yoxdur.

2. İşin zahirindən onun təmənnasız olması görünsün, yəni, ortada işin icrasının təmənnasız olaraq yerinə yetirilməsinin istənildiyini göstərən nişanə və əlamət olsun, adətən, zəhmət haqqı olmadan görülən işlər və ya işin icrası tələb olunan şəxsin məqam və şəninə görə zəhmət haqqı müqabilində işləməməsi bu qəbildəndir.

Bu halda da, zəhmət haqqı tələb edə bilməz.

3. Zəhiri əlamət və nişanə mövcud olmasın və işgörməni onu təmənnasız olması məqsədilə icra etməmiş olsun.

Bu surətdə, hətta sonradan qarşı tərəfin (işgördürənin) işin icrasını istədiyi zaman niyyətinin onun təmənnasız yerinə yetirilməsi olması məlum olsa da, həmin şəxsin zəhmət haqqı almaq hüququ vardır.

Təhvil

Məsələ 563: İcarə müqaviləsi bağlanmaqla, müstəcir əcirin öhdəliyində olan icarə olunan işin və ya onun mənfəətinin maliki olur³ və əcir isə zəhmət haqqının maliki olur, əşyaların icarəsində 490-cı məsələdə qeyd olunan izahlar əcirin işi və zəhmət haqqısına da şamil olunur.

Odur ki, məsələnin, fəhlənin icarəsi zamanı onun zəhmət haqqını günün

¹ 606-cı məsələdə deyilənlərə riayət etməklə.

² Məsələnin, cüalə adı ilə o şəxsə “Bu malı filan qiymətdən bəha satsan, artıq olan miqdar sənə olsun” desin. Çünki cüalə zamanı zəhmət haqqının tamamilə məlum olması lazım deyil. Bu məsələnin izahı 637-ci məsələdə qeyd olunacaqdır.

³ Hər iki qismin izahı 534-cü məsələdə qeyd olundu.

sonunda və həmin günün işini icra etdikdən sonra ona verilməsini qərarlaşdırsalar,¹ o cür də əməl etməlidirlər.

Lakin zəhmət haqqı ödənilmə zamanı təyin olunmamışdırsa və əmək haqqının ödənilməsi üçün normal bir vaxt yoxdursa (belə ki, müqavilə həmin normal hal əsasında bağlanır) əcirin təyin olunan vaxta işi yerinə yetirməsi zəruridir və işi icra edib qurtarmadan əmək haqqı tələb etmək haqqı yoxdur.

Qeyd etmək lazımdır ki, hər bir halda tərəflərdən hər birinin təyin olunan zamanda öhdəliklərinin² yerinə yetirilməsindən imtina etməsi ilə digəri də öhdəliyə əməl etməkdən imtina edə bilər.

Məsələ 564: Əcirin tərəfindən işin təhvil verilməsi və ya qarşı tərəfin ixtiyarında qoyulması, iş icarə edənin əmlakı üzərində görüldüyü və həmin əmlak əcirin sərəncamına verildiyi hallarda, işin kamil şəkildə icra olunması və təhvil verilməsi ilə həyata keçir. Məsələn, icarə edənin paltarını tikmək üçün əcir olan dərzi paltarı tikib təhvil verməklə işini yerinə yetirmiş olur.³

Əks halda, məsələn, tədris üçün əcir olan müəllim işini tam şəkildə yerinə yetirdiyi halda təhvil həyata keçmiş olur.

İş ləvazimatlarının hazırlanması

Məsələ 565: Rəssamlıq və ya dərzilik və s. kimi işlər üçün əcir olan şəxsin rəng, sap və s. vasitələrə ehtiyacı olarsa,

- a) Müqavilə bağlanarkən o vasitələrin təminatının əcirin və ya əcir tutanın əmlakından olması nəzərdə tutularsa (istər açıq şəkildə deyilsin, istərsə də normal və yayılmış hal olması və ya icarədən əvvəlki danışıqlarda qeyd olunması səbəbi ilə müqavilə onun əsasında bağlansın⁴), məsələn, müqavilə bağlanarkən, adətən, normal halda binanın rənglənməsi üçün rəngsaz əcir tutulan zaman rəng əcirin deyil, icarə edənin, yaxud dərzinin əcir tutulduğu zaman sap əcirin öhdəsində olarsa, bu halda ona əsasən əməl etməlidirlər.

¹ Yaxud, məsələn, insan Həcc əmələrini yerinə yetirmək üçün əcir olan şəxsin zəhmət haqqının öncədən verilməsi adət olarsa, (davamında qeyd olunan izahlarla) elə həmin şəkildə də əməl olunması lazımdır.

² Öhdəlik dedikdə, təyin olunan zamanda əcirin işi yerinə yetirməsi və ya təhvil verməsi, icarə edənin də zəhmət haqqını ödəməsi nəzərdə tutulur.

³ Təbii ki, mal tələf olduğu hallarda, sonradan deyilən məsələlər onun barəsində icra olunur.

⁴ Şərtin qisimləri 302-ci məsələdə qeyd olundu.

- b) Belə bir şərt mövcud deyil¹; bu halda onun əldə olunması əcirin öhdəliyindədir.²

İstehsal sifarişi

Məsələ 566: İstehsal sifarişi olan hallarda (məsələn, dülgərdən müəyyən bir əşyanın hazırlanmasını istədikləri zaman) sifarişin müxtəlif şəkillərdə həyata keçməsi mümkündür. O cümlədən:

- a) Dülgər öz ləvazimatları və taxtası ilə əşyanı düzəldir və onun müqabilində pul alır. Başqa sözlə, dülgər əşyanı özü üçün düzəldikdən sonra onu qarşı tərəfə satır.³
- b) Sifarişçi dülgəri müəyyən qiymətə uyğun və ya dülgərin məsləhət bildiyi qiymətə taxta alıb, ondan sonra əşyanı müəyyən zəhmət haqqı qarşılığında onun üçün düzəltməsi üçün vəkil edir.⁴
- c) Sifarişçi müəyyən zəhmət haqqı qarşılığında istər dülgərin artıq malik olduğu, istərsə də o əşyanı düzəltmək üçün aldığı taxtalarla nəzərdə tutulan əşyanı düzəltməsini istəyir.

Əslində, dülgər taxta və ilkin xammal materialları üçün bir məbləğ və düzəltməsi üçün isə başqa bir məbləğ alır və burada iki alqı-satqı baş tutur: biri əşyanın düzəldilməsi üçün icarə və ya cüalə, digəri isə taxta və digər xammal materiallarının satış və ya müsaliyə və b. yollarla malikiyyəti üçün satış və ya müsaliyə alqı-satqısı.

Məsələ 567: Öncəki məsələdə qeyd olunan hallar (bəzi vaxtlar paltar tikilməsi və s. kimi, bir-biri ilə qarışıq olan hallar) təhvildən öncə xammal materiallarının malikiyyəti, düzəldilmiş məhsulun sahiblənmə zamanı və s. kimi cəhətlərə görə bir-birindən fərqlənir və bu da, bəzi hallarda onların hər birinin məsələlərinin və təsirlərinin müxtəlifliyinə səbəb olur.

¹ İcarə əqdi bu cəhətdən mütləqdir.

² Qeyd etmək lazımdır ki, əcir tutanın işlədilmiş ləvazimatların maliki olması üçün, əcirin qeyd olunan əşyaları (düymə və ya sap kimi) əvvəlcədən elə əcir tutanın özü üçün alması və ya əcirin onlardan imtina etməsi və əcir tutanın da həmin ləvazimatları öz mülkiyyətinə keçirməsi kifayətdir.

Dülgərlik sifarişləri zamanı taxta və ya istehsalda istifadə olunan bəzi ilkin materiallar kimi bəzi əşyaların başqa müqavilələr ilə də əcirin mülkiyyətinə ötürülməsi mümkündür və onların izahı sonrakı məsələdə qeyd olunacaqdır.

³ Və ya başqa bir müqavilə ilə, məsələn müsaliyə müqaviləsi ilə onu qarşı tərəfin mülkiyyətinə keçirir.

⁴ Bu halda iki tərəfin razılaşmasını nəzərə alaraq, sifariş qəbul edən şəxsin ilkin xammal materiallarını alması üçün də zəhmət haqqı tələb etməsi mümkündür.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu halların hər birinin həyata keçməsi iki tərəf arasındakı razılaşma və qərarın növü, həmçinin onların məqsədləri ilə bağlıdır və qeyd olunan formalardan hər birinin həyata keçirildiyi müqavilələrin (icarə, alqı-satqı, müsaliyə, müavizə, cüalə və s. kimi) düzgünlük şərtləri mövcud olmalıdır.

İcarə olunan işin yerinə yetməməsi

İcarənin baş tutduğu, lakin icarə olunmuş işin yerinə yetirilməməsinin sonrakı məsələlərdə izah olunacaq bir neçə qismi vardır.

Əciri işlətməmək

Məsələ 568: İnsan müəyyən bir iş üçün əcir tutarsa, əcirin iş görməyə hazır olmasına baxmayaraq, onu öz istəyi ilə işlətməzsə, məsələn, fəhləni mənzilində otaq düzəltməsi üçün əcir tutarsa, fəhlə tələb olunan işi görməyə hazır olduğu zaman əcir tutan şəxs işin icrası üçün hazırlanması zəruri olan şərait və ləvazimatları hazır etməzsə, icarə üçün müəyyən zaman təyin olduğu halda o zamanın bitməsi ilə, təyin olunmadıqda isə (zaman təyin etmədən icarənin səhih olduğu hallarda)¹ işin icrası üçün lazım olan zaman müddətinin keçməsi ilə zəhmət haqqı tam şəkildə ödənilməsi icarə götürənin öhdəsinə düşür.²

¹ Onların izahı 550-ci məsələdə qeyd olundu. Qeyd etmək lazımdır ki, işin yerinə yetirilməsi üçün zaman təyin olunmayan hallarda, sözügedən məsələdə də bəyan olunduğu kimi, icarə götürən şəxs istədiyi zaman əcir o işi yerinə yetirməlidir.

² Diqqət etmək lazımdır ki, hərçənd icarə müqaviləsini bağlamaqla əcir zəhmət haqqının maliki olub 563-cü məsələdə qeyd olunan zamanda onu tələb edə bilsə də, lakin onun zəhmət haqqı üzərində mülkiyyətinin sabitləşib qərarlaşması qeyd olunan müddət keçdikdən sonra baş tutur. Çünki müqavilədən sonra icarənin batıl və ya fəsx olduğu bəzi hallarda əcirin qərarlaşdırılmış icarə haqqının tam və ya bəzi hissələrinin maliki olmadığı məlum olur. Hərçənd bəzi hallarda yerinə yetirdiyi işin miqdarı qədər ücretul-misl alır. Onların izahı özlərinə məxsus məsələlərdə qeyd olundu.

Buna görə də, bəzən əcirin əmək haqqı ilə müqayisədə "sahiblik" vaxtı və onun icarəçinin öhdəsində sabitləşmə vaxtı və əcirin əmək haqqını "tələb edə" biləcəyi vaxt fərqli ola bilər, məsələn, əgər əcir müəyyən həftənin bir günü mustəcir üçün işləyərsə, işin görülməsi və əmək haqqının ödənilməsi vaxtı məlum deyilsə, icarə müqaviləsi bağlandıqdan sonra əcir əmək haqqının sahibi olur, bir gün keçdikdən sonra isə əmək haqqının icarəçinin öhdəsinə düşür; lakin əcirin işi görmədən müstəcirdən mizd tələb etmək haqqı yoxdur, yalnız bir həftə müddəti keçdikdən və icarə götürənin öz istəyi ilə onu işlətmədiyi hal istisnadır.

İşin başqası tərəfindən icrası

Məsələ 569: Müstəcir əcirin o işi yerinə yetirməsindən və onun yerinə yetirmə zamanının bitməsindən (zaman təyin olunan halda) öncə özü o işi yerinə yetirərsə, yaxud onu başqasına tapşırırsa və həmin şəxs bu işi icra edərsə, istər yeni bir icarə müqaviləsi ilə olsun, istərsə də müqaviləsiz, əgər (birinci) əcirin görməsi üçün bir iş qalmazsa, zəhmət haqqını tam şəkildə ona (birinci əcirə) ödəməlidir.¹

İkinci şəxs də icarə müqaviləsi əsasında işi yerinə yetirdiyi halda ikinci icarədə təyin olunan ücreti almalıdır, lakin şəxsin istəyi ilə, icarə müqaviləsi bağlanmadan işi yerinə yetirmişdirsə, bu halda işinin ücretul-mislini almalıdır.

Məsələ 570: Əcirin işi yerinə yetirməsindən öncə başqa bir nəfər müstəcirin istəyi olmadan həmin işi yerinə yetirərsə və nəticədə, əcirin görə biləcəyi bir iş qalmasa, bu işin müstəcirə istinad verilmədiyi halda icarə batildir.

Odur ki, məsələn, əgər insan müəyyən bir yerdə olan qarı toplamaq üçün əcir olarsa və bu işi icra etməzdən öncə başqası onu yerinə yetirərsə, yaxud qar əriyərsə, bu halda icarə batildir.

Əcirin vəfatı

Məsələ 571: Özünün və ya onun vasitəsi ilə başqasının bir işi yerinə yetirməsi üçün əcir olan şəxs həmin işi yerinə yetirməzdən və ya bu iş üçün başqasını işlətməzdən öncə vəfat edərsə, fürsəti və qüdrəti olduğu halda qəsdən onu təxirə salarsa, müstəcir icarəni fəsx edə, zəhmət haqqı ödədiyi halda onu geri ala və ya icarəni fəsx etməyib işin müqavilədəki haqqını verib ücretul-mislini vərəsələrdən tələb edə bilər.

Lakin əcirin həyatda olduğu müddətdə hətta başqasını işlətməklə də həmin işi görmək iqtidarında olmadığı hallarda icarə batil olur.

Qeyd etmək lazımdır ki, sözügedən hökm əcirin yalnız özünün işi yerinə yetirməsi üçün əcir olduğu hala da şamil olunur, bu fərqlə ki, burada meyar işin onun başqası tərəfindən deyil, öz tərəfindən icra olunmasının mümkünlüyüdür.

Məsələ 572: Əcir işin icrasına görə, o işi istər özü, istərsə də işə

¹ Bu halda əməli əldən vermək müstəcirə istinad verilir, müstəcirə istinad verilmədiyi halda onun hökmü sonrakı məsələdə qeyd olunacaqdır.

götürdüyü və ya başqa şəxsin¹ yerinə yetirməsi üçün məsuliyyət daşıyarsa, vəfat etdikdən sonra icarə qüvvədə qalır və işin icra olunması onun digər borcları kimidir. Buna görə də, onun malından ayrılan pulla bir şəxs işi yerinə yetirməsi üçün əcir olunur.

Əcirin aciz olması

Məsələ 573: Əcir icarə olunduğu əməli yerinə yetirməkdə aciz olarsa, məsələn, özünün müəyyən bir işi görməsi üçün əcir olan şəxs² xəstəlik kimi üzürlü bir səbəbdən³, o işi icra etməkdə aciz olarsa, aciz olmazdan öncə də onun işi yerinə yetirməsi mümkün deyildisə, bu zaman icarə batildir.

Əks halda, onun haqqında 571-ci məsələdəki kimi hökm icra olunacaqdır.

Qeyd etmək lazımdır ki, sözügedən hökm ümumi üzürlərə, məsələn, təyin olunmuş gündə dam örtüyünün izolyasiyası üçün əcir olan şəxs hava şəraiti səbəbilə həmin işi görməsinin mümkün olmaması, yaxud müəyyən bir şəxsi təyin olunmuş zamanda məqsədə çatdırması üçün əcir tutulan şəxs yolun sıradan çıxması səbəbilə bu işi yerinə yetirə bilməməsi kimi üzürlərə də şamil olunur.

Məsələ 574: Məhsulun müəyyən zamanda təyin olunmuş məkana daşınması üçün əcir olan şəxs yolda maneə ilə qarşılaşarsa və onu təyin olunmuş zamanda təyinat yerinə çatdırı bilməzsə, qalan yolun icarəsi batil olur və gedilən yol üçün yükdaşıma haqqı barədə məsələ iki cür ola bilər:

a) İcarə obyektini malın təyinat yerinə çatdırılmasıdır.

Bu halda həmin şəxsə heç bir zəhmət haqqı düşmür.

b) İcarə obyektini məhsulun yol boyunca aparılıb daşınması və məqsədə çatdırılmasıdır. Belə ki, gedilən hər məsafə müstəcir üçün arzuolunan olsun.

Bu halda əcirin qət etdiyi məsafəyə münasib olaraq müqavilədə təyin olunan əmək haqqının bir hissəsini almaq hüququ vardır.

¹ Əslində ümumi icarə baş tutmuşdur.

² Burada işə nəzarət etmək nəzərdə tutulur.

³ Qeyd olunan misalda insanın işi yerinə yetirməkdə aciz olması aşağıdakı fərzlərdən hər hansı biri şəkildə təsəvvür oluna bilər:

a) İşin icarəsi müəyyən müddətə aiddir və həmin müddət ərzində əcirin xəstəliyi davam edir.

b) İcarə olunan işin müddəti yoxdur, lakin əcir elə bir haldadır ki, bundan sonra o işi icra etməyə qadir deyil.

**Əmlakın (icarəyə götürülmüş işin üzərində yerinə
yetirilməli olduğu əmlak) tələf olması**

Məsələ 575: Əcir tutulmuş şəxsin üzərində iş görəcəyi mal¹ işi yerinə yetirməzdən və həmin işin görüldü qurtarması üçün lazım olan müddətin keçməsindən öncə tələf olarsa, məsələn, rənglənməsi üçün əcir olduğu divar dağılırsa, yaxud paltar tikilməsi üçün əcir olduğu parça oğurlanarsa,² və ya əcir və müstəcirdən başqa bir şəxs o malı tələf edərsə, icarə batildir.

Məsələ 576: Əcir tutulmuş şəxsin üzərində iş görəcəyi mal işin bir hissəsi icra olunduqdan və işin icra olunub bitməsi üçün nəzərdə tutulan müddətin bir hissəsi keçdikdən sonra tələf olarsa, yaxud, başqası onu aradan apararsa, icarənin qalan miqdarı batil, yerinə yetən miqdarı isə doğrudur.

Deməli, bitkiləri sulamaq və ya heyvanların qayğısına qalmaq üçün müəyyən günlərdə əcir olan şəxs bir neçə gün işlədikdən sonra təbii hadisələr nəticəsində bitkilər quruyarsa və ya heyvanlar tələf olarsa, əcirin gördüyü işlərin zəhmət haqqını almaq hüququ vardır.

Təbii ki, icarə obyektini işin müəyyən hissəsinin deyil, bütövlükdə yerinə yetirilməsi olduqda, məsələn, avtomobilin qüsurlu aradan aparmaq və onu düzəltmək üçün mexanik əcir olarsa, həmin qüsurun düzəldilməsi iki gün çəkdiyi halda bir gündən sonra avtomobil oğurlanarsa, bu halda əcir üçün heç bir zəhmət haqqı yoxdur.

Məsələ 577: Əcir tutulmuş şəxsin üzərində iş görəcəyi mal əcir tutanın özünün vasitəsilə tələf olarsa, (məsələn, qoyunlara baxmaq üçün müəyyən müddətə əcir tutularsa və müstəcir özü qoyunları kəsərsə) və ya müstəcir onların tələf olunması hökmündə olan hər hansı bir işi görərsə, (məsələn, qoyunları satarsa, yaxud hədiyyə verərsə və onları əcirin idarəsindən xaric edərsə) bu halda o, müqavilədə nəzərdə tutulan zəhmət haqqını tam şəkildə əcirə ödəməlidir.

Məsələ 578: Əcir tutulmuş şəxsin üzərində iş görəcəyi mal onun (əcirin) vasitəsilə tələf olarsa, müstəcir icarəni fəsx edə bilər və bu halda əcir işin bir hissəsini yerinə yetirmişdirsə, işlədiyi miqdarın zəhmət haq-

¹ Burada məqsəd müqavilədə əcirin üzərində iş görməsi nəzərdə tutulduğu eyni şəxsdir.

² Tələf əcirin işi və ya onu qorumaqda səhlənkarlığı və yaxud da icazəli olmayan istifadəsi səbəbilə baş vermişdirsə, onun zəmin olub-olmamasının hökmü sonrakı məsələlərdə (əcirin zəminliyi) qeyd olunacaqdır.

qının hökmü 576-cı məsələdə qeyd olunduğu kimi¹ ala bilər və ya müstəcir icarəni pozmayıb icarə olunan işin ücretul-mislini əcirdən tələb edə bilər.

Buna görə də əgər məsələ, müqavilədəki icarə haqqı yüz manat, ücretul- misl isə yüz əlli manat olarsa, müstəcir icarəni fəsx etmədiyi halda əcir ona əlli manat borcludur.

İşin fərqli şəkildə icrası (icarənin baş tutduğu şeylər)²

Məsələ 579: İcarə zamanı əcirin gördüyü işin özəl xüsusiyyətlərə sahib olması, məsələn, xüsusi bir zamanda və ya məkanda, yaxud xüsusi avadanlıqlarla və ya müəyyən olunmuş keyfiyyətdə icra olunması qeyd edilərsə və icarə edən yalnız o xüsusiyyətlərə malik olan əməli icra etməsini əcirdən istəyirsə və belə bir əməli icarə obyektini təyin edərsə, əcir işi bu keyfiyyətlərə uyğun görmədikdə yerinə yetirdiyi işin zəhmət haqqı yoxdur və baş tutan icarənin iki şəkli vardır:

a) Əcir işi yenidən qeyd edilən xüsusiyyətlərə uyğun həyata keçirə bilər.

Məsələn, hərəmdə və ya məsciddə Cəfəri-Təyyar namazı qılması üçün əcir olan şəxs onu evdə qılır, yaxud avtomobili xüsusi hissələrdən istifadə edərək təmir etməsi üçün əcir olan şəxs başqa hissələrdən istifadə edir, və ya parçanı təbii rənglə rəngləməsi üçün əcir olan şəxs onu başqa bir şeylə rəngləyir və bu halda, onu yenidən təbii rənglə rəngləmək mümkündür.

Bu kimi hallarda əcir icarə edənin istədiyi şəkildə yenidən işi icra etməlidir.

b) İşin yenidən icrası mümkün deyil. Məsələn, həmin ilin şaban ayının on beşinə kimi oruc olması üçün əcir olan şəxs şaban ayının axırında oruc tutur və yaxud müstəcirin parçasından xüsusi tərzdə köynək tikməsi üçün əcir olan şəxs onu başqa şəkildə tikir.

Bu hallarda müstəcir:

1. İcarəni fəsx edə və əcirə heç nə verməyə bilər.
2. İcarəni fəsx etmir, bu halda əcirə müqavilədəki məbləği borclu olur və müstəcir də icarə obyektini olan əməlin ücretul-mislini əcirdən tələb edə

¹ Təbii ki, icarə obyektini, işin bir hissəsinin deyil bütövlükdə icrası olarsa, bu halda əcirin gördüyü işin miqdarında heç bir zəhmət haqqı yoxdur.

² Bu hissədə icarənin doğruluq hökmləri, fəsx yerləri və b. məsələlər bəyan olunur, lakin müstəcirin malının əcirin vasitəsilə tələf olması və ya zərər görməsi halında zəmin olub-olmamasının hökmləri “Əcirin zəminliyi” bəhsində qeyd olunacaqdır.

bilər. Buna görə də, əgər müstəcirin istədiyi tərzdə köynəyin tikilməsinin ücretul-misli yüz manat, müqavilədəki haqqı isə səksən manat olduqda, müstəcir icarəni pozmadığı halda ümumi olaraq iyirmi manat əcirdən alacağı olur.

Məsələ 580: Əcir icarə olunan işin yerinə başqa bir iş icra edərsə, məsələn, pencək tikmək üçün əcir olan şəxs şalvar tikərsə (istər qəsdən olsun, istərsə də səhvən), öncəki məsələdəki hökm ona da şamil olunur.

Məsələ 581: Müstəcir icarə müqaviləsi bağlanarkən əcirlə icarə obyektini olan işi xüsusi tərzdə yerinə yetirməsini şərt edərsə¹, məsələn, telefonunu təmir etməsi məqsədilə hər hansı bir şəxsi əcir tutduğu zaman üç gün ərzində təmir etməsini şərt qoyarsa, (istər bu şərti açıq şəkildə desin, istərsə də icarədən əvvəlki danışıqlarda qeyd edilsin və icarə onun əsasında baş tutsun) əcir icarə olunan işi yerinə yetirdiyi, lakin şərtə xilaf çıxdığı halda, məsələn, yuxarıdakı misalda qeyd olunan telefonu beş günə təmir edib təhvil verdikdə, müstəcirin icarəni pozmaq haqqı vardır.

Qeyd etmək lazımdır ki, icarə pozulduğu halda əcir sadəcə gördüyü işin ücretul-mislini² əldə edir.³

Müstəcir icarəni pozmadığı halda, müqavilədəki icarə haqqını əcirə ödəməlidir və şərtə xilaf çıxdığına görə onun zəhmət haqqından heç nə azaldılmır.

Məsələ 582: İcarə edən şəxs icarə müqaviləsi bağlanarkən əcirlə icarə obyektini olan işi xüsusi bir tərzdə həyata keçirməsi barədə razılaşırsa, belə ki, zəhmət haqqının bir hissəsi həmin tərzdə icranın müqabilində nəzərdə tutulmuş olarsa, məsələn, insan sürücünü Ərbəin (İmam Hüseynin (ə) qırxı) günü onu Kərbəla şəhərinə çatdırması üçün yüz manata əcir edərsə, belə ki, bu zəhmət haqqının iyirmi manatı onun Ərbəin günündə Kərbəlaya çatdırması müqabilində nəzərdə tutulmuşdursa, yaxud, dərzini iki yüz manata onun üçün paltar tikməsi və onu tikən zaman təbərrük olaraq Quran oxuması üçün əcir tutarsa, belə ki, həmin zəhmət haqqının əlli manatı onun Quran tilavəti üçün nəzərdə tutulmuşdursa, əcirin həmin işləri nəzərdə tutulan keyfiyyətlər olmadan icra etməsinin iki şəkli vardır:

1. Qeyd olunan işlər normal halda əcirin yerinə yetirə biləcəyi işlərdir, lakin o, xilaf çıxmışdır. Məsələn, sürücü onu Ərbəin günündən sonra

¹ Qeyd və şərtin fərqi 473-cü məsələdə izah olundu.

² Təbii ki, işin ücretul-misli müqavilədəki məbləğdən çox olduğu hallarda, 605-ci məsələdə qeyd olunan məqama fikir vermək lazımdır.

³ Diqqət etmək lazımdır ki, əcir öz malından olan yeni hissələri telefonun üzərinə quraşdırarsa, əcir onların sahibidir və onların müstəcirə ötürülməsi üçün sahibliyə ehtiyac vardır.

Kərbəlaya çatdırır və ya dərzi paltarı Quranı tilavət etmədən tikir. Bu halda müstəcir iki iş arasında ixtiyar sahibidir:

- a) İcarəni fəsx edir və bu halda əcirin sadəcə gördüyü işin ücretul mislini¹ almaq haqqı vardır.²
 - b) İcarəni fəsx etmir, bu halda şərtə xilaf çıxdığı halın ücretul-mislini³ ondan tələb edir.
2. Nəzərdə tutulan tərzdə əməlin icrası əcir üçün mümkün deyil. Sürücü misalında yolun sıradan çıxması, izdiham və ya sıxlıq səbəbi ilə müstəcirin Ərbəin günü Kərbəlaya çatdırılmasının mümkünsüzlüyünün məlum olması.

Bu halda, icarənin əcirin qadir olmadığı hissəsi batildir və müstəcir doğru olan hissəyə münasibətdə iki iş arasında ixtiyar sahibidir:

- a) İcarəni fəsx edə bilər və bu halda əcirin sadəcə gördüyü işin ücretul-mislini⁴ almaq haqqı vardır.
- b) İcarəni pozmayıb həmin sözügedən hissə üçün nəzərdə tutulan zəhmət haqqını müqavilədəki icarə haqqından azalda bilər.

Məsələ 583: İnsan Quran xətmə üçün əcir olduğu halda, onun qiraəti üçün xüsusi bir qeyd və şərt nəzərdə tutulmamışdırsa, onu normal şəkildə və yayılmış üslubda yerinə yetirməlidir.

Buna görə də, surələrin, surədəki ayələrin, ayədəki sözlərin ardıcılığına riayət etməlidir. Quran xətmindən və ya surə bitəndən sonra bəzi kəlmələri səhv oxuduğunu başa düşərsə, səhvləri adi səhvlər olduğu təqdirdə zəhmət haqqından heç nə azalmır.

Lakin adi haldan artıq səhv oxuduqda, yalnız həmin hissəni yenidən düzgün şəkildə oxumaq kifayətdir, hərçənd müstəhəb ehtiyata görə, səhv oxuduğu yerdən surənin sonuna kimi oxumalıdır.

Məsələ 584: Misal üçün, naib olaraq, Hüseynin qəza namazlarını qılmaq üçün əcir olan şəxs səhvən Əlinin qəza namazları niyyəti ilə qılarsa, əgər məqsədi qəza namazlarını qılmaq üçün əcir olduğu müəyyən ölmüş şəxsin qəza namazlarını qılmaq idisə və onun Əli olduğunu güman edirdisə, bu halda Hüseyn üçün qıldığı namazlar doğrudur və zəhmət

¹ Təbii ki, işin ücretul-misli müqavilədəki məbləğdən çox olduğu hallarda, 605-ci məsələdə qeyd olunan məqama fikir vermək lazımdır.

² Təbii ki, icarənin yalnız əldən gedən hissəsi fəsx olunduğu halda, həmin sözügedən hissə üçün nəzərdə tutulan zəhmət haqqını müqavilədəki icarə haqqından azalda bilər.

³ Yerinə yetirməmək səbəbilə əldən verilən hissənin qiymət və ya əvəzi.

⁴ Təbii ki, işin ücretul-misli müqavilədəki məbləğdən çox olduğu hallarda, 605-ci məsələdə qeyd olunan məqama fikir vermək lazımdır.

haqqı almaq haqqına da malikdir.

Əks halda, namaz Hüseyn üçün qılınmış sayılmır və zəhmət haqqı almaq hüququna da malik deyil.

Müstəcirdən başqası üçün iş görmək

Məsələ 585: Əgər bir şəxsi onun ixtiyarında olması, ondan istədiyi xüsusi işləri yerinə yetirməsi üçün əcir etsələr,¹ məsələn, müəyyən saatlarda işəgötürənin ixtiyarında olması və ondan tələb olunan işləri icra etməsi üçün əcir tutulan fəhlə həmin vaxtlarda özü və digəri üçün iş görərsə, məsələnin hökmü bir neçə şəkildə ola bilər:

- a) Əcir icarə müqaviləsində nəzərdə tutulan işi özü və ya başqası üçün təmənnasız şəkildə icra edir.

Bu halda əcir tutan şəxs icarəni fəsx edə bilər və ona zəhmət haqqı ödəmişdirsə, hamısını geri ala və ya fəsx etməyib müqavilədə nəzərdə tutulan zəhmət haqqını ona verə, lakin özü və ya başqası üçün gördüyü işin ücretul-mislini əcirdən ala bilər.²

- b) Əcir icarə olunan işi başqası üçün əvəz əldə etməsi müqabilində (icarə və ya cüalə adı ilə) icra edir

Bu halda öncəki surətdə qeyd olunan işlərdən əlavə, ikinci müqaviləni (və ya cüaləni) imzalaya və ya onun bütün haqqını özü üçün tələb edə bilər. Təbii ki, bu halda, əcir ilə bağladığı müqaviləsində nəzərdə tutulan icarə haqqını ona ödəməlidir.³

¹ Əcirin icarəsi barədə 534-cü məsələdə qeyd olunan a bəndi (mənafelelərin icarəsi)

² Əlbəttə, əcir işi başqasının istəyi ilə onun üçün təmənnasız şəkildə icra etdikdə, müstəcir fəsx haqqından istifadə etmədikdə, əməlin ücretul-mislini əcirin özündən və ya əcirin iş gördüyü şəxsdən tələb edə bilər.

³ Məsələn, binada rəngsazlıq işinin bir günlük qiyməti yeddi yüz manat olarsa, və rəngsaz bir günlük iş üçün beş yüz manat müqabilində (534-cü məsələdəki a bəndində qeyd olunduğu kimi) əcir olarsa, həmin gün başqası üçün min manat müqabilində əcir olduğu halda müstəcir üç işdən birini görməkdə ixtiyar sahibidir:

Birincisi, müqaviləni poza və əcirə heç bir şey verməyə bilər.

İkincisi, müqaviləsini pozmaya və müqavilədə nəzərdə tutulan məbləği ona ödəyə, rəngsazlığın bir günlük ücretül- mislini əcirdən və ya ikinci icarəçidən ala bilər və bu halda iki yüz manat onun xeyrinə olur.

Üçüncüsü, müqaviləsini pozmaya və müqavilədə nəzərdə tutulan məbləği ona ödəyə, ikinci icarəyə icazə verib onun ücretini tələb edə bilər, yəni, bu halda beş yüz manat mənfəət qazanır. Birinci icarədə rəngsazlıq mənfəətini icarədarə tapşırıran əcir, ikinci icarədə sürücülük və ya bənnalıq üçün əcir olarsa (həmin məsələdə c bəndi), bu halda əcir tutan şəxs yalnız birinci və ikinci halları seçə bilər.

- c) Əcir icarə müddətində başqa bir işi (əcir olduğu işdən qeyrisini daha icarə olunduğu işi icra edə bilməyəcəyi şəkildə) özü və ya digəri üçün yerinə yetirir.

Bu halda müstəcir icarəni poza və zəhmət haqqı ödədiyi təqdirdə onu geri ala bilər və ya pozmayıb müqavilədə nəzərdə tutulan bütün zəhmət haqqını ona ödəyə və əcirin yerinə yetirmədiyi işin ücretul-mislini tələb edə bilər.

Məsələn, sözügedən fəhlənin gündəlik əmək haqqı müqavilədə iyirmi manat təyin olunmuşdursa və onu ücretul-misli iyirmi beş manatdırsa, əcir həmin gün ondan istənilən işləri icra etmədikdə və icarə olunan işlə ziddiyyət təşkil edən şəxsi işləri ilə məşğul olduqda, işəgötürən müqaviləni pozmadığı halda əcir ona beş manat borclu olur.

Qeyd etmək lazımdır ki, bütün hallarda müstəcir müqaviləni pozduğu təqdirdə, əcir icarə obyektini olan işin bir qismini yerinə yetirdiyi halda, həmin işin ücretul-mislini ondan tələb etmək haqqı vardır.¹

Məsələ 586: Öhdəliyində olan işi müəyyən müddətdə icra etməsi üçün əcir olan şəxs² icarədə işin həmin şəxs tərəfindən yerinə yetirilməsi şərt və ya qeyd olunduğu halda ³ icarə obyektini olan işlə zidd olan başqa bir iş görə bilməz,⁴ istər bu işi özü üçün, istər başqası üçün ücret qarşılığında və ya təmənnasız görmüş olsun.

Amma belə bir iş gördüyü və icarə obyektini olan işi yerinə yetirə bilmədiyi halda, məsələn, həmin gün həm özü, həm də başqası üçün köynək tikməsinin və sonra iş gününün bitməsinin və yaxud həmin gün səfərə getməsi və səfərdə olduğu üçün həmin işi (köynək tikmək) yerinə yetirə bilməməsinin iki halı ola bilər:

- a) İşin əcirin özü vasitəsilə icra olunması qeyd edilmişdir. Bu halda

Qeyd olunan izahlara əsasən, müəyyən zamana kimi xəstəxanada xəstələrin müalicəsi üçün əcir olan, lakin boyun qaçıdırıb öz şəxsi klinikasında bu işlə məşğul olan həkim b bəndi üçün digər misal ola bilər.

¹ Burada işin icra olunan hissəsinin müstəcirin əqd zamanı istədiyinin heç bir hissəsini təşkil etməməsi 605-ci məsələdə qeyd olunduğu kimi istisnadır. Həmçinin, işin ücretul-misli müqavilədəki məbləğdən çox olduğu hallarda, 605-ci məsələdə qeyd olunan məqama fikir vermək lazımdır.

² 534-cü məsələdə qeyd olunan əcirin icarəsinin ikinci növü

³ Müqavilədə qeyd olan halda, icarə obyektini olan əməl əcirin özünün yerinə yetirməli olduğu, amma şərt olan halda, əməlin özünün icrası (əcirin və ya başqasının vasitəsilə icra olunmasını nəzərə almadan) nəzərdə tutulur və ondan əlavə, əcirdən başqa bir işi (yəni, işin onun özünün vasitəsilə icrası) öhdəsinə götürməsi də istənilir.

Şərt və qeyd arasında daha geniş izah 43-cü məsələdə qeyd olunmuşdur.

⁴ Belə ki, o işi icra etdikdə icarə olunduğu işi yerinə yetirə bilməsin.

müstəcir öncəki məsələnin c bəndində olduğu kimi icarəni fəsx edə, müqavilədəki zəhmət haqqını ödədiyi halda, onu geri ala və ya müqaviləni pozmayıb müqavilədəki zəhmət haqqını tam şəkildə ona ödəyə, amma əcirin yerinə yetirmədiyi icarə obyektı olan işin (köynək tikilməsinin) ücretul-mislini ondan tələb edə bilər.¹

Qeyd etmək lazımdır ki, əcirin icarə müddətində gördüyü iş onun başqası ilə olan müqaviləsi əsasında olarsa, məsələn, təyin olunan müddətdə köynək tikmək üçün əcır olan şəxs həmin müddətdə başqası üçün köynək tikməsi və ya birinci icarədar üçün köynək tikməsi ilə təzad olan başqa bir iş görməsi üçün əcır olarsa, ikinci müqavilə batildir və əcır müqavilədə təyin olunan məbləği deyil, gördüyü işin ücretul-mislini tələb edə bilər.²

b) İşin əcirin vasitəsilə təyin olunan zamanda icra olunması şərt olunmuşdur. Məsələn, təyin olunmuş müddətdə köynək tikmək üçün əcır olan şəxs həmin gün səfərə getdiyi üçün özü bu işi yerinə yetirə bilmədikdə, müstəcir alqı-satqını poza, müqavilədəki zəhmət haqqını ödədiyi halda onu geri ala bilər və müqaviləni pozmadıqda isə əcır gərək işi başqası vasitəsilə icra etsin və müstəcir də müqavilədə nəzərdə tutulan zəhmət haqqını tam şəkildə ödəsin.

Qeyd etmək lazımdır ki, icarə müddətində əcirin başqası ilə bağladığı müqavilə əsasında icarə olunduğu işi yerinə yetirdiyi halda ikinci müqavilə doğrudur.

Məsələ 587: İnsan təbii sərvətlərdən sayılan mədən hasilatı, tərəvəz, dərman bitkilərinin yığımını və bu kimi işlər üçün əcır olarsa, icarə 534-cü məsələdə bəyan olunan iki icarə növündən birincisi şəkildə baş tutduğu halda (yəni, əcır icarə müqaviləsi ilə nəzərdə tutulan əşyaları müəyyən müddətdə çıxarmaq və ya toplanması üçün bacarığını müstəcirin işinə sərf edir)³ icarədar əcirin topladığı mallara sahiblənmək niyyətində olarsa,

¹ Məsələn, binanın 100 m² rənglənməsinin ücretul-misli beş yüz manat olarsa, insan müəyyən bir gündə 534-cü məsələnin b bəndində qeyd olunduğu şəkildə 100 m² sahəni dörd yüz manata rəngləmək üçün əcır olduğu halda, bu işdən boyun qaçırıb həmin işi icra etməzsə, (istər başqası üçün işləsin, istərsə də yox (başqası üçün işlədiyi halda onun başqa bir müqavilə ilə işləyib-ışləməməsinin fərqi yoxdur)) (birinci) müstəcir iki iş arasında ixtiyar sahibidir:

a. Müqaviləsini pozub əcırə heç bir şey ödəməmək; b. Müqaviləni pozmayıb müəyyən olunan zəhmət haqqını ödəmək və onunla yanaşı icarə obyektı olan işin ücretul-mislini tələb etmək. Yəni, toplam olaraq, əcır ona yüz manat borclu olur.

² Təbii ki, işin ücretul-misli müqavilədəki məbləğdən çox olduğu hallarda, 605-ci məsələdə qeyd olunan məqama fikir vermək lazımdır.

³ Yaxud müəyyən müddət ərzində bütün bacarıqlarını icarədarın öhdəsinə qoyur.

(istər əcir onları özü üçün, istərsə də başqası üçün toplamış olsun) həmin müddətdə onun topladığı bütün malların sahibi olur.¹

Məsələ 588: Təbii sərvətləri toplamaq üçün əcir olan şəxsin icarəsi 534-cü məsələdə bəyan olunan iki icarə növündən ikincisi şəklində baş tutduqda, yəni, məsələn, əcirin müqavilə ilə müstəcir üçün bitkiləri toplamasını öhdəliyinə götürməsinin iki شکli ola bilər:

- a) Əcirin topladığı şeylər icarə olunduğu işin yerinə yetirilməsi və müstəcirin niyyəti də həmin mallara sahib olmaqdır. Bu halda sözügedən mallar müstəcirindir.
- b) Topladıklarını özü üçün götürür. Bu halda topladığı malların sahibi olur və müstəcir bu surətdə icarəni poza və zəhmət haqqı ödədiyi təqdirdə onu geri ala bilər və ya pozmayıb müqavilədə nəzərdə tutulan bütün zəhmət haqqını ona ödəyə və əcirin yerinə yetirmədiyi işin ücretul-mislini tələb edə bilər.

Əcirin (icarə olunduğu işin icrası üçün) əcir tutması

Məsələ 589: İcarə müqaviləsində əcirin icarə obyektı olan işi özünün yerinə yetirməsi şərt olmadıqda,² əcir icarə müqaviləsi ilə birinci icarənin qiymətinə uyğun və ya daha baha qiymətə həmin işin yerinə yetirilməsini başqasına tapşıra bilər.

Məsələ 590: İcarə müqaviləsində əcirin icarə obyektı olan işi özünün yerinə yetirməsi şərt olmadıqda,³ əcir başqasını birinci icarənin qiymətindən daha aşağı qiymətə əcir tutmaq istəsə, ikinci icarə hətta az miqdarda olsa belə, işin bir qismini özü yerinə yetirdiyi halda doğru sayıla bilər.

Buna görə də, məsələn, qeyd olunan izahlara əsasən, icarə əqdi əsasında təyin olunan məkanın yüz manat müqabilində qazılmasını öhdəsinə götürən podratçı hətta az olsa belə, işin bir hissəsini yerinə yetirdikdən sonra qalan qazıntı işləri üçün başqasını səksən manat və ya daha aşağı məbləğ qarşılığında əcir edə bilər.

Təbii ki, icarə ürfü baxımdan bir neçə icarədən təşkil olunmuş icarə

¹ Müstəcirin maliklik məqsədi olmazsa, toplanmış mallar üzərində sahiblik baxımından başqalarından daha çox üstünlüyə malikdir.

² İstər şərt açıq şəkildə qeyd olunsun, istərsə də onun normal olması və ya icarədən əvvəlki danışıqlarda bəyan olunması səbəbi ilə icarə onun əsasında baş tutmuş olsun. Buna görə də, məsələ şərtin heç bir növünün müqavilədə nəzərdə tutulmadığı hala aiddir.

³ Həmin

sayılırsa,¹ (məsələn, insanın min beş yüz manat müqabilində otuz gün oruc tutmaq üçün əcir olduğu müqavilə əslində əlli manat müqabilində otuz ədəd bir günlük icarə müqaviləsi sayılır) bu halda əcir bir və ya bir neçə gün oruc tutduqdan sonra qalan günlər üçün aşağı qiymətə başqasını əcir edə bilməz.

Məsələ 591: Əşyanın təmiri üçün əcir olan zaman həmin şəxsin özünün icarə obyektı olan işi yerinə yetirməsi şərt edilmədikdə, əcirin düzgünlük şərtlərinə riayət edərək, sözügedən əşyanın təmiri üçün üçüncü bir şəxsi əcir edərək, müstəcirin malını ikinci əcirə tapşırmaq istədikdə vacib ehtiyata əsasən, müstəcirdən icazə almalı və ya onun razılığı məlum olmalıdır.

Məsələ 592: İş sahibinin işini yerinə yetirmək üçün bənnanın fəhlə götürməsinin iki şəkli vardır:

- a) İş sahibi bənnanı bina tikmək üçün əcir edir. İstər özü tiksın, istər başqalarına tapşırırsın.

Bu halda, məsələnin hökmü 590-cı məsələdə olduğu kimidir.

- b) İş sahibi və bənnanın arasında müqavilə belədir: iş nəzarət, binanın layihəsinin hazırlanması, əsas qərarlar kimi bəzi işlərin icrasını bənnanın özü yerinə yetirməlidir, qalan işlərin icrası üçün fəhlə tuta bilər.

Bu halda, bənnanın işinin (nəzarət və bu kimi işlər, işlətmə) müqabilində zəhmət haqqı alır² və fəhlənin zəhmət haqqının bənnadan az olmasının iradə yoxdur.³

Əciri icarəyə vermək

Məsələ 593: 534-cü məsələdə qeyd olunan icarə növlərindən birincisi şəklində baş tutan icarədə əcir icarədarla yalnız onun özü üçün işləməsinə və müstəcirin onu başqasına icarəyə verməməsinə şərt etməzsə, müstəcir onu başqasına icarəyə verə bilər, lakin ikinci icarənin zəhmət haqqı

¹ Buna görə də, hətta bir icarə sığəsi oxunsada, qeyd olunan icarələr bir neçə icarəyə bölünür və bir icarə əqdi sayılır.

² Əslində, bənnaya tapşırılan iş fəhlənin işindən fərqlidir.

³ Qeyd etmək lazımdır ki, bu surətdə də bənnanın əcir tutma növü, icarə məbləği və digər xüsusiyyətlər baxımından müqavilədə nəzərdə tutulduğu kimi rəftar etməlidir. Məsələn, iş sahibi üçün fəhlə götürməsi məqsədilə əcir olan bənnanın zəhmət haqqı da təyin olunduğu halda həmin şəkildə əməl etməlidir və fəhlə üçün nəzərdə tutulan puldan özünə heç nə götürə bilməz.

birincidən çox ola bilməz.¹

Əcirin zəminliyi

Məsələ 594: İnsan müstəcirə aid olan əşya və ya vasitənin üzərində iş görülməsi (məsələn, maşınını təmir etmək, verdiyi parçadan paltar tikmək) üçün əcir olduqda, ixtiyarına qoyulan əşyalar onun əlində əmanət sayılır.

Buna görə də, onun qorunmasında səhlənkarlıq etməsi və ya ondan icazə verilməyən şəkildə istifadə etməsi səbəbi ilə tələf olduqda və ya onda qüsurlu yarandıqda, onun tələf və ya qüsurlu olmasına zəmindir.²³

Əks halda, zəmin deyil və onun mislini, qiymətini və azalan qiymət fərqini ödəmək ona vacib olmur.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu məsələdə bəhs olunan hökm batil icarəyə də şamil olunur.

Əlbəttə, müstəcirin doğru müqavilə bağlanarkən xəsarət zamanı dəyən ziyanı əcirin ödəməsi və ya zəmin olmasını şərt etməsinin hökmü sonrakı məsələdə qeyd olunacaqdır.

Eləcə də tələf və ya xəsarət əcirin işidirsə, onun barəsində 598-ci məsələdəki hökm icra olunur.

Məsələ 595: Müstəcir icarə zamanı əcirin əlində olan malın tələf olması və ya onda qüsurlu yaranması zamanı hətta malın qorunmasında səhlənkarlıq etmədiyi və ondan icazə olmayan şəkildə istifadə etmədiyi halda belə mala dəyən ziyanın əvəzini, yaxud mislini və ya azalan qiymətini təmənnəsiz şəkildə ödəməsini şərt edərsə, belə bir şərt düzgündür və ona uyğun əməl olunmalıdır.⁴

¹ Həmçinin, ikinci növ icarədəki (işin müddəti və növü kimi) xüsusiyyətlər birincidəkindən fərqli ola bilməz.

² İnsanın mala zəmin olmasının mənası budur ki:

a. Mal tələf olduğu halda onun əvəzi və ya onun kimisi həmin şəxsin öhdəsindədir. Yəni əgər əşya misli əşyalardan olarsa, onun mislini, qiyməti əşyalardan olduqda isə onun qiymətini ödəməlidir.

b. Malda qüsurlu yarandıqda, sağlam və qüsurlu malın qiymət fərqi, yəni, ərş, şəxsin öhdəsindədir.

misli və qiymətinin mənasının izahı 1504-1505-ci məsələlərdə, ərşin hesablama qaydası isə 342-343-cü məsələlərdə qeyd olunmuşdur.

³ Fərdin zəminliyinə səbəb olan əşyanın qorunmasında səhlənkarlıq və ya icazəli olmayan istifadə barədə geniş izah "Vədiə" fəslində 1212-1216-cı məsələlərdə qeyd olunmuşdur.

⁴ Bu kimi yerlərdə mövcud olan şərtə fəel şərti deyirlər.

Lakin əcirin əlində olan malın tələf olması və ya onda qüsurlaşması zamanı hətta malın qorunmasında səhlənkarlıq etmədiyi və ondan icazə olmayan şəkildə istifadə etmədiyi halda belə mala dəyən ziyanın əvəzini, yaxud mislini və ya azalan qiymətini borclu olmasını şərt edərsə, belə bir şərt düzgün deyil.¹

Məsələ 596: İnsanın qoruması üçün əcir tutulduğu mal oğurlanarsa, bu işdə səhlənkarlıq etmədiyi halda zəmin deyil², zəminlik və xəsarətin təminatı müqavilə zamanı şərt olunduğu halda öncəki məsələnin hökmü tətbiq edilir.

Qeyd etmək lazımdır ki, mal oğurlandığı surətdə, əcir normal şəkildə mühafizə etmək və qorumaqda səhlənkarlıq etməmişdirsə, zəhmət haqqını almaq hüququ vardır. Əlbəttə, malın oğurlanması halında zəhmət haqqını bağışlaması şərt olunmuşdursa, bu halda onun şərtə əməl etməsi lazımdır.

Məsələ 597: Başqasının malı üçün bir iş görməsi məqsədilə əcir tutulan şəxsin vasitəsilə həmin mala xəsarət dəyməsi və ya tələf olması iki cür ola bilər:

- a) İcarədə işin icra olunması nəzərdə tutulmuş və onu icra etmə şəkli əcirin öhdəsinə qoyulmuşdur.

Bu halda əcir hətta malı tələf etmək qəsdı olmasa belə, zəmindir. Hərçənd mahir usta olsa və işi tam dəqiqlik və diqqətlə yerinə yetirdiyi halda mala xəsarət yetirərsə və ya onu tələf edərsə belə, yenə də zəmindir³ və yalnız sonrakı məsələdə qeyd olunan “zəmin olmamaq” şərti istisnadır.

- b) Müstəcir işin icra şəklini və xüsusiyyətini özü təyin etmişdir, məsələn, mexanikə “Maşında filan parçanı istifadə et” deyir.

Bu halda əcir işi ondan istənilən tərzdə həyata keçirmiş və bu səbəblə (nəzərdə tutulan parçanı işlətməklə) mala ziyan dəyib və ya aradan getmişdirsə, bu halda zəmin deyil, lakin təyin olunan xüsusiyyətlərdən kənar əməl etmişdirsə, zəmin sayılır.

Məsələ 598: Əgər öncəki məsələdə əcir müstəcirdən zəmin olmaması barədə söz alarsa, yəni, onu hər hansı bir əməlinə görə mala ziyan dəydiyi

¹ Belə yerlərdə mövcud olan şərtə nəticə şərti deyilir və onların izahı 299-300-cü məsələlərdə qeyd olunmuşdur.

² Diqqət etmək lazımdır ki, mühafizəçinin yuxuya getməsi və malın oğurlanması halında, zahir budur ki, mühafizəçi oyaq qalmaqda çalışır, lakin qəflətən ixtiyarsız yuxuya gedib, səhlənkarlıq etməmişdir, amma öz ixtiyarı ilə yatdığı halda müqəssirdir.

³ Buna görə də, dərzi düz kəsmədiyinə görə müstəcirin parçasını korlayarsa, yaxud təmirçi səhv təmir etməsi nəticəsində maşının xarab olmasına və ya müstəcirin malına ziyan dəyməsinə səbəb olarsa, yaxud həkkək əqiq daşın üstündə yazı həkk olunsun deyə vurduğu zərbə nəticəsində daş parçalanarsa, yuxarıdakı izaha əsasən zəmindir.

və ya tələf olduğu halda zamin olmamasını şərt edərsə və o da qəbul edərsə¹, öz işində mahir olmasına, tam şəkildə ehtiyat və diqqətindən istifadə edərək işi görməsinə baxmayaraq, mala ziyan dəyərsə və ya mal tələf olarsa, zamin deyil.

Həmçinin, əcir özünün zamin olduğu hallarda müstəcirin xəsarət və s. ilə bağlı tələblərini bağışlaması və onu öhdəlikdən azad etməsini şərt edərsə, müstəcirə şərtinə əməl etmək lazımdır.

Məsələ 599: Müstəcir dərziyə “Bu parçanın ölçüsü mənim üçün köynək tikməyə kifayət edirsə, onu kəs” deyərsə, dərzi onun kafi olduğunu güman edərək kəsdikdən sonra onun kifayət edəcək qədər olmadığı məlum olarsa, zamindir.

Lakin əgər əvvəldə: “Bu parçanın ölçüsü mənim üçün köynək tikməyə kifayət edərmidi?” deyə soruşarsa və dərzi onun kifayət qədər olduğuna inanaraq müsbət cavab verərsə, sonra isə özü dərziyə istəyib “Onu kəs” deyərsə, bu halda kəsdikdən sonra onun kifayət qədər olmadığı məlum olarsa, zamin deyil.

Məsələ 600: Yükdaşıyan yükü daşıyan zaman bürəyərsə və başı üzərində və ya əlində, yaxud kürəyində daşdığı mal düşüb tələf olarsa və ya ona ziyan dəyərsə, bu hadisənin baş verməsində ürfü baxımdan müqəssir olmadığı (səhlənkarlıq və məsuliyyətsizlik etmədiyi) halda zamin deyil.²

Əks halda, məsələn, yükdaşıma zamanı tələsik və normal olmayan sürətdə yeridikdə, yaxud yükdaşıma üçün münasib yol mövcud olduğu halda onu yoxuşlu və sürüşkən yolla apardıqda və ya yükü möhkəm bağlamadıqda və ya adətən, o ağırlıqda yükü bir neçə dəfəyə daşıdıqları halda o, həmin yükü bir dəfəyə daşımaq istədikdə, zamindir.

Məsələ 601: Nəqliyyat vasitəsi ilə daşması üçün əcir tutduğu mal oğurlanarsa və ya onda hər hansı bir qüsurlanarsa, əcirin məsuliyyətsizliyi və səhlənkarlığı səbəbilə xəsarət dəymiş olarsa, (məsələn, sürücülük zamanı diqqətsizlik və ehtiyatla davranmadığı üçün yükə zərər dəyərsə) zamindir. Əks halda, zamin deyil.³

Eləcə də, mal daşıyan heyvanın bürəməsi malın tələf olmasına səbəb

¹ İstər bu şərt açıq şəkildə, istər müqavilədən əvvəlki danışıqlarda bəyan olunsun və icarə ona əsasən baş tutmuş olsun.

² Malın saxlanılmasında səhlənkarlıq, əmanətə xəyanət və icazəli olmayan istifadə səbəbilə əcirin əminlikdən zəminliyə keçməsi məsələsinin izahı 1212-1216-cı məsələlərdə qeyd olunacaqdır.

³ Həmin

olarsa, onun büdrəməsi sahibinin səhlənkarlığı, (məsələn normal miqdarda yük yükləməməsi, yaxud artıq yükləməsi, yükü möhkəm bağlamaması) səbəbilə olarsa, zamindir, əks halda, zamin sayılmaz.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu və bundan əvvəlki məsələdə müstəcir əcirlə malın tələf olduğu və ya onda qüsurlar yarandığı halda dəyən ziyanın təmənnasız əvəzini çıxmasını, onun qiymətini, və ya əvəzini, yaxud azalan qiymətini ödəməsini şərt edərsə, belə şərt doğrudur və ona əməl olunmalıdır.¹

Məsələ 602: Qəssab istər təmənnasız, istərsə də əcir olduğu üçün heyvanın başını qeyri-şəri üsulla kəsib onu haram edərsə, zamindir.²

Fəsx

Məsələ 603: Əcirin icarəsinin pozulmasının hökmü 523-524-cü məsələlərdə qeyd olunan əşyaların icarəsinin (əyan) fəsx olunmasının hökmü kimidir. Məsələnin aydınlaşması üçün iki nümunənin qeyd olunması kifayətdir.

Misal 1: Əcir icarədən sonra əməyi müqabilində icarə haqqının icarədarla bağladığı müqavilədə təyin olunan məbləğdən çox olduğunu başa düşərsə və ya müstəcir bazar qiymətindən daha baha əcir tutduğunu anlayarsa, (alqı-satqı mövzusunda (zərər ixtiyarı hissəsində) qeyd olunduğu kimi) zərərçəkən şəxs müqaviləni poza bilər (zərər ixtiyarı).

Misal 2: İş sahibi icarə zamanı əcirlə işin xüsusi bir şəkildə icra olunmasını şərt edərsə, əcirin şərtə əməl etmədiyi halda onun icarəni pozmaq hüququ vardır (şərtə xilaf çıxma ixtiyarı).³

Məsələ 604: Əcir və ya müstəcir sahib olduğu fəsx haqqına görə icarəni pozarsa, (məsələn, onlardan biri zərərçəkən şəxs olduğunu başa düşüb icarəni fəsx edərsə) fəsx işin icrasından əvvəl baş verdiyi halda, əcirə heç bir ücret aid olmur.

Lakin işin tam şəkildə icrasından sonra və ya işin ortasında icarə fəsx

¹ Burada şərt fel şərti kimi nəzərdə tutulub və onun izahı 497-ci məsələnin ilk növbəndə qeyd olundu.

² Qeyd etmək lazımdır ki, həkimliklə bağlı bəzi "həkim zəminliyi" məsələləri dördüncü cildə, "Tibbi məsələlər" fəslində qeyd olunacaqdır.

³ İcarə müqaviləsində tərəflərin hər ikisi və ya onlardan biri (əcir və ya müstəcir) fəsx haqqını (ixtiyarını) icarədən sonra qüvvədən saldıqı və ya icarə zamanı fəsx ixtiyarına malik olmamağı şərt olunduğu halda bu ixtiyar qüvvədən düşür və bu iş bəzən bütün ixtiyarlara, bəzən isə bəzi ixtiyarlara şamil olunur.

olunduğu halda, əcirin sonrakı məsələdən başqa hallarda yerinə yetirdiyi işin miqdarı qədər ücretul-misl almağa haqqı vardır¹.

Təbii ki, işin hissələri deyil, ümumi bir iş icarə olunduqda, (məsələn, insan bir günlük oruc tutmaq üçün icarə olunduqda) işin ortasında fəsx baş verdiyi halda əcir üçün heç bir zəhmət haqqı yoxdur.

Məsələ 605: Əcir icarə müqaviləsi bağlanarkən müqavilədə nəzərdə tutulan zəhmət haqqının bazar qiymətindən aşağı olduğunu bildiyi və ya ona məntiqli ehtimal verdiyi halda, az zəhmət haqqısı olan müqaviləni bağlayarsa, iş yerinə yetirildikdən sonra icarə müqaviləsi fəsx olunduğu halda o yalnız müqavilədə nəzərdə tutulan miqdarı tələb edə bilər.

Əyan icarəsi ilə əcir icarəsi arasında müştərək məsələlər

Məsələ 606: Müqavilə müddəti bitdikdən sonra icarənin batil olduğu məlum olduqda, müstəcir müqavilədə nəzərdə tutulan məbləği və ya zəhmət haqqını deyil, işin ücretul-mislini borclu olur.

Təbii ki, mülkiyyətçi (əşyaların icarəsində)² və ya əcir (əcir icarəsində) icarə zamanı ücretul-mislidən xəbərdar olduğuna baxmayaraq, daha az məbləğə müqavilə bağlayarsa, icarə batil olduğu halda sadəcə müqavilədə nəzərdə tutulan ücreti tələb edə bilər. Həmçinin, bu hökm icarə müqaviləsi bağlanan zaman onun icarədə nəzərdə tutulan məbləğin ücretul-mislidən az olmasına məntiqli ehtimal verməsi və buna baxmayaraq, icarə müqaviləsi bağlaması zamanı da keçərlidir.

Qeyd etmək lazımdır ki, icarənin batil olduğu bəzi hallarda insanın ücretul- misl də almağa haqqı yoxdur.

471-ci məsələdə izah olunduğu kimi, icarə olunan malın şərtlərindən üçüncüsündə qeyd olunan misallar, o cümlədən, insan qəsbi taxtadan əşya düzəltməsi üçün əcir olunan zaman onun qəsbi olduğunu bilməsi, yaxud icarə malın yalnız haram istifadəsi şərti ilə olması, yəni, təkcə onun haram

¹ Qeyd etmək lazımdır ki, 528-ci məsələdə qeyd olunduğu kimi, fəsx haqqının adətən şərt ixtiyarında olduğu kimi işin görülən miqdarına deyil, qalan miqdarına nisbətə icra olunması nəzərdə tutulduğu halda, müstəcir əcirin gördüyü işin miqdarına mütənasib olaraq müqavilədəki zəhmət haqqını ona ödəməlidir.

² Əşyaların icarəsində bu hökm mülkiyyətçinin məhcur olmadığı, özünün və ya vəkiliinin icarə haqqını təyin etməkdə tam ixtiyar sahibi olduğu halda onu icarəyə verməsi, əcir icarəsində isə əcirin özünün (qeyri-məhcur olan) və ya vəkiliinin tam ixtiyarı ilə müqaviləni bağladığı və məhcur şəxsin şəri vələsinin və ya vələlinin vəkiliinin vasitəsilə "Həcr" fəslində bəyan olunacaq şərtlərə riayət etməklə icarənin reallaşdığı zamana aiddir.

faydaları icarə olunması, yaxud tərəflərin icarədarın malın haram istifadəsi barəsində razılaşıb qərarlaşması bu qəbildəndir.

Məsələ 607: Müqavilə müddəti ərzində icarənin batil olduğu məlum olduqda, o zamana kimi keçən müddət üçün öncəki məsələnin hökmü icra olunur.

Təbii ki, 604-cü məsələnin sonunda qeyd olunduğu kimi, iş təkcə tam şəkildə icarə olunduğu zaman əcirin işin bir hissəsini yerinə yetirməsinə görə ücret alma hüququ yoxdur.

Məsələ 608: İcarə müqaviləsinin batil olması səbəbi ilə mülkiyyətçi və ya əcir üçün ücretul-misl sabit olduğu bütün hallarda onların icarənin batil olmasından xəbərdar olub-olmamalarının fərqi yoxdur.

Sərqufli

(obyekti icarəyə götürməkdə birincilik hüququ)

İnsanlar arasında yayılmış alqı-satqı növlərindən biri də sərqulidir. Sərqulinin müxtəlif növləri vardır, onlardan bəziləri bu bölümə qeyd olunacaqdır.

Məsələ 609: Bəzən ticarət obyektinin sahibi¹ onu müəyyən müddətə, məsələn, bir il müddətinə başqasına icarəyə verir və bu zaman icarə əsnasında tərəflər arasında aşağıdakılar şərt qoyulur:

- İcarədar və ya onun (birbaşa, yaxud dolay yolla) təyin etdiyi şəxs daimi olaraq, ticarət obyektindən faydalanma haqqına və istifadə hüququna malik olsun.²
- İcarədar sözügedən haqqa görə müəyyən bir məbləği sərqulinin əvəzi adı ilə icarə verənə ödəsin.
- İcarədar və ya onun birbaşa, yaxud dolay yolla təyin etdiyi şəxs illik müəyyən məbləği dəyişməz şəkildə və ya hər il sərqulisi həvalə olunmuş məkanların normal qiyməti ilə münasib olan artımla qarşı tərəfə (ticarət obyektinin sahibinə) ödəsin.

Qeyd olunan şərtlərlə yuxarıdakı müqavilə doğrudur.³

Məsələ 610: Daimi olaraq ticarət obyektindən faydalanma və istifadə hüququ⁴ mənasında olan sərqulfi haqqının tapşırılması öncəki məsələdə

¹ Burada ticarət obyektinin sahibi misal olaraq qeyd olunmuşdur.

² Bu bənddə sözügedən şərt fel şərti deyil, nəticə şərtidir və fel şərti ilə nəticə şərti arasındakı fərq 299-300-cü məsələlərdə izah olunmuşdur.

Nəticə şərti ilə fel şərtinin yaratdığı nəticələr arasında fərqlər mövcuddur, o cümlədən, onu 612-ci və 615-ci məsələlərin müqayisəsindən başa düşmək olar.

³ Eləcə də, istədikləri halda sonrakı məsələdə qeyd olunan şərtlər kimi digər şərtləri də onların yerinə və onların sırasına əlavə edə bilərlər.

⁴ Öncəki məsələdə qeyd olunduğu kimi, sözügedən şərtlər sadəcə nümunə üçündür və tərəflər digər şərtləri də onların yerinə və ya onların sırasına əlavə edə bilərlər. Məsələn, ticarət obyektinin sahibi qarşı tərəf sərqulini barter (müavizə) və ya müsaliyə ilə üçüncü bir şəxsə həvalə etmək istədikdə, sonrakı həvalə zamanı sahib olan şəxsə (istər özü sahib olsun, istərsə də irs, müsaliyə və b. yollarla sahibliyi başqasına ötürülmüş olsun) “sahiblik haqqı” kimi

qeyd olunan şəkildə icra olunduğu kimi (icarə əsnasında şərt), azad şəkildə razılaşma (müsaliyə) və ya barter (müavizə) yolu ilə də həyata keçə bilər.

Buna görə də, ticarət obyektinin sahibi öz mülkünün sərəqflisini daimi şəkildə, məsələn, yüz min manat müqabilində başqası ilə, illik müəyyən məbləği dəyişməz şəkildə və ya hər il sərəqflisi həvalə olunmuş məkanların normal qiyməti ilə münasib olan qədər artımla ödəməsi şərti ilə müsaliyə edə və qarşı tərəf də onu qəbul edə bilər.¹

Məsələ 611: Sərəqflinin (istər 609-cü məsələdəki şəkildə, istərsə də 610-cü məsələdəki şəkildə) sahibi olan şəxsin bu haqqını ödədiyi məbləğlə eyni, ondan daha az və ya daha çox məbləğ müqabilində başqasına ötürməsi caizdir. Təbii ki, sərəqfli sahibinin bu haqqını başqasına həvalə etməsi müqabilində mülk sahibi ona sahiblik haqqını² ödəməsini şərt qoyarsa, şərtə əməl etmək vacibdir.

Məsələ 612: 609-610-cu məsələlərdə ticarət obyektinin sahibi şərtə uyğun olaraq təyin olunmuş illik məbləğinə kifayətlənməyib onun əksinə olaraq, daha yüksək məbləğ istəyərsə, sərəqfli sahibinin şərtə əsasən illik ödəməli olduğu məbləği ödəməsi kifayətdir və hətta sahibi onu qəbul

müəyyən məbləğ ödəməsini şərt edə bilər. Eləcə də, mülkün sahibi mülkiyyətçi ilə danışmadan və onun razılığı olmadan sərəqfli sahibinin məkanın istifadə şəklini və fəaliyyət növünü dəyişdirməməsini şərt edə bilər.

Həmçinin, sərəqfli sahibi illik məbləği ödəmədiyi və ya istifadə şəklini dəyişdiyi zaman məkan sahibi həmin şəxsi müəyyən məbləğ (həmin günün sərəqflisinin qiyməti və ya onun yarısını) əldə etmək müqabilində müsaliyə, müavizə və ya onun kimi başqa bir əməliyyatla sərəqflini (mülk sahibinə) qaytarmağa və məkanı boşaltmağa məcbur etmək kimi haqqının olmasını da şərt edə bilər.

Bundan əlavə, sərəqflinin əldən-ələ keçməsi və sonrakı transferlərdə də onun yuxarıda qeyd edilən haqqının mövcud olması məqsədilə şərt edir ki, sərəqfli sahibi onu başqasına həvalə etmək istədikdə, sərəqflinin başqasına tapşırılması əqdi zamanı qeyd olunan şərtlər məkan sahibinin xeyrinə nəzərdə tutulsun.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu şərtlərin və ona oxşar halların nəzərə alınması 302-ci məsələdəki müxtəlif şəkillərdə həyata keçə bilər. Odur ki, istər birinci əldə, istərsə də sonrakı əllərdə yuxarıdakı şərtlərin bəzilərinin və ya hamısının zehni şəkildə mövcud olduğu hər bir ötürmədə müqavilədə onu açıq şəkildə bəyan etməyə ehtiyac yoxdur. Təbii ki, şərtin doğruluğu üçün "Şərtin hökmləri" mövzusunda qeyd olunan nöqtələrə riayət etmək lazımdır.

¹ Qeyd etmək lazımdır ki, sahib faydalanma və məkandan istifadə etmək hüququnun əvəzində, həmin şərtlərlə müsaliyə və ya onun kimi digər əməliyyatlarla mülkünün mənfəətlərini başqasına həvalə edə bilər və bundan sonrakı məsələlərdə sərəqflinin həvalə olunması üçün qeyd olunan hökmlər onun haqqında da keçərlidir. Başqa sözlə, 614, 615 və 618-ci məsələlərdən başqa, sərəqfli haqqında qeyd olunan bütün məsələlər bu növ həvalədə (yuxarıdakı şərtlərlə mənafeəlin həvalə olunması) keçərlidir.

² Maliklik haqqının daha geniş izahı 610-cü məsələnin ikinci haşiyəsində qeyd olundu.

etməkdən imtina etsə belə, sərqufli və məkandan istifadə hüququ qüvvədə qalır.

Məsələ 613: Ticarət obyektinin sahibi və 609-610-cu məsələlərdə qeyd olunan şəkildə öz mülkünün sərqufli haqqını həvalə edən şəxs sərqufli sahibinin razılığı olmadan onu məkanı boşaltmağa və sərquflini geri qaytarmağa məcbur edə bilməz.¹ Buna görə də, sərqufli sahibi məkanı boşaltmaq və məkanı təhvil vermək üçün malikdən sərqufli müqabilində müəyyən bir məbləğ ala bilər.²

Məsələ 614: Əgər mülkiyyətçi ticarət obyektini başqasına müəyyən bir müddətə, məsələn bir illik icarəyə verərsə və bu zaman icarədə aşağıdakılar şərt edilərsə:

- Müddət başa çatdıqdan sonra icarə verən şəxs icarəni öncəki icarə haqqına və ya sərquflisi həvalə olunmuş məkanların normal qiyməti ilə münasib olan qədər artım ilə icarədarla və ya onun birbaşa yaxud dolayı yolla təklif etdiyi şəxslə yeniləsin. İcarənin bu cür yenilənməyi davamlı və daimi olsun;³
- İcarədar yuxarıdakı işin (icarənin davamlı şəkildə yenilənməsinin zəruriliyi) müqabilində müəyyən məbləği, məsələn, yüz min manatı icarə verən şəxsə versin.

Qeyd olunan şərtlərlə yuxarıdakı müqavilə doğrudur.

Buna görə də, hər bir mərhələdə icarə müddəti bitdikdən sonra mülkiyyətçi şərtə əməl etməli və məkanın icarəsini yeniləməlidir.⁴

Qeyd etmək lazımdır ki, yuxarıdakı müqavilə ilə sərquflinin sahibi olan icarədar da başqasından (mülkiyyətçiyə ödədiyi məbləğlə eyni, və ya ondan az yaxud da daha çox) müəyyən məbləğ əldə etmək müqabilində, o şəxsin xeyrinə öz haqqından keçə bilər və bu zaman məkan sahibinə sözügedən şəxslə icarə müqaviləsini ilk icarədarla bağladığı şəkildə yeniləməsi vacibdir. Təbii ki, sərquflinin həvalə olunması zamanı mül-

¹ Özü üçün fəsx haqqı təyin etdiyi və ya müqavilədə mövcud olan digər şərtlərə əsasən, bu işi görməyin icazəli olması halı istisnadır.

² Məsələn, müsaliyə və ya müavizə yolu ilə.

³ Qeyd olunan şərt nəticə şərti deyil, fel şərtidir, fel şərti ilə nəticə şərti arasındakı fərq 299-300-cü məsələlərdə izah olundu.

Nəticə şərti ilə fel şərtinin yaratdığı nəticələr arasında müəyyən fərqlər mövcuddur, o cümlədən, 612 və 615-ci iki məsələnin müqayisəsindən başa düşülənləri qeyd etmək olar.

⁴ Təbii ki, bu iş müsaliyə yolu ilə icarə şərti ilə də həyata keçə bilər, məsələn, insan yüz min manata mülk sahibi ilə bu şərtlə müsaliyə edir ki, mülkiyyətçi öz mülkünü müəyyən olunmuş məbləğə həmin şəxsə icarəyə versin və bu icarə hər il həmin məbləğə yaxud sərquflisi həvalə olunmuş məkanların normal qiyməti qədər artımı ilə yenilənsin.

kiyyətçiyə sahiblik haqqının ödənilməsinin nəzərdə tutulması şərt olunduğu halda, ona uyğun əməl etmək lazımdır.

Məsələ 615: Öncəki məsələdə, icarə verən şəxs şərtə əməl etməkdən imtina edib icarəni yeniləmədikdə, icarədar şəri hakimə və ya digər şəxsə müraciət etməklə, onu şərtə əməl etməyə məcbur edə bilər, lakin hər hansı bir səbəbdən onu şərtə əməl etməyə vadar edə bilməzsə, mülkiyyətçinin icazəsi olmadan məkanda qalıb ondan istifadə etmək caiz deyildir.

Məsələ 616: Ticarət obyektinin sahibi 614-cü məsələdə qeyd olunan sərquflinin həvaləsi zamanı qarşı tərəfin sərqufli haqqını üçüncü şəxsə həvalə etməməsini və bu haqqın (sərqufli haqqının) yalnız ona məxsus olmasını şərt edərsə, sərqufli sahibi üçüncü şəxsdən müəyyən məbləğ almaq qarşılığında onun xeyrinə öz haqqından keçə və məkanı boşalda bilər.

Lakin bununla üçüncü şəxs sərqufli sahibi olmur,¹ məkanın istifadəsinə görə mülkiyyətçi ilə razılaşmalıdır.

Məsələ 617: Ticarət obyektinin sahibi öz mülkünün sərquflisini daimi olaraq həvalə etmək haqqı olduğu kimi, həm də onu müvəqqəti olaraq, məsələn, beş illik həvalə etmək haqqı vardır və qeyd olunan müddət bitdikdən sonra mülkdən istifadə və faydalanmaq, icarə müqaviləsini yeniləmək onun öz ixtiyarındadır.

Eləcə də, istər daimi, istərsə də müvəqqəti olaraq mülkün sərquflisi təhvil verilmiş şəxslə istifadə və sərəncam vermə hüququnun başqasına verilməməsi şərti olunmadığı halda sahib olduğu müddət ərzində məkandan istifadə və faydalanmaq hüququnu müəyyən məbləğ əldə etmək müqabilində, hər bir halda şəri şərtlərə riayət etməklə, icarə, müsaliyə və bu kimi əməliyyatlar yolu ilə üçüncü şəxsə təhvil verə bilər.²

Buna görə də, əgər məsələ, birinci şəxs (məkan sahibi) sərquflini beş il müddətinə təhvil verərsə, ikinci şəxs də bu müddət ərzində onu üçüncü bir şəxsə tapşırırsa, sərquflinin verilməsindən beş il bitdikdən sonra üçüncü şəxsin mülkiyyətçinin razılığı olmadan o məkanda qalmağa icazəsi yoxdur və məkanı boşaltmaq qarşılığında mülkiyyətçidən sərqufli ala bilməz.

¹ Buna görə də, sözügedən məbləğ sərqufli haqqının həvalə edilməsi üçün deyil, sadəcə sərqufli sahibinin öz haqqından keçməsi və məkanı boşaltması müqabilində ödənilir.

² Təbii ki, sərqufli haqqının həvalə edilməsi və ya üçüncü bir şəxsə icarəyə verilməsi müqabilində ona "maliklik haqqı"nı ödəməsi şərti qoyulduqda, şərtə əməl etmək vacibdir. Eynilə, sərqufli 614-cü məsələdəki şəkildə həvalə olunduqda, sərqufli sahibi mülkiyyətçi ilə bağladığı icarənin müddəti bitdikdən sonra və onunla yeni icarə müqaviləsi bağlanmazdan əvvəl məkanı başqasına icarəyə verə bilməz.

Məsələ 618: Mülkü müəyyən müddətə icarə edən, sərquflini ödəməyən, icarə müqaviləsində müddət bitdikdən sonra icarənin yenilənməsi şərti olunmayan şəxs müddət bitdikdən sonra mülk sahibinin icazəsi olmadan orada qala, mülkiyyətçinin mülkündən istifadə etmək hüququna mane ola və oranı boşaltmaqdan imtina edə bilməz.

Bu hökmdə icarə müddətinin qısa və ya uzun olmasının, icarə müddətində mülkün dəyərinin qalxıb-qalxmamasının, icarədarın məkanı tərk etməsinin onun zərərinə olub-olmamasının fərqi yoxdur.

Odur ki, icarədarın bir yerdə uzun müddət qalması, ticarət və biznesini genişləndirməsi ona həmin məkanda qalması üçün heç bir şəri haqq qazandırmır və onun məkanı icarə etməsində heç bir şəri üstünlüyə səbəb olmur və müddət bitdikdən sonra ona məkanı boşaltmaq və sahibinə təhvil vermək vacib olur.

Bu izahlardan məlum olur ki, icarədarın (mülkiyyətçinin icarədarı məkanı boşaltmağa məcbur etməsini qadağan edən) “Peşə fəaliyyəti və sahibkarlıq hüququ” kimi dövlət qanunundan istifadə edərək, məkanı boşaltmaqdan imtina etməsi haram işdir, mülkiyyətçinin razılığı olmadan onun mülkündən istifadəsi qəsbə şəkildədir və zəminliyə səbəb olur.

Həmçinin, o məkanı icarə vermək füzuli sayılır və mülkiyyətçinin icazəsi olmadan batildir, razılıq olmadan “Peşə fəaliyyəti və sahibkarlıq” adı ilə aldığı məbləğ haramdır.

Cüalə

Cüalənin tərif və qisimləri

Məsələ 619: Cüalə insanın başqasının gördüyü iş müqabilində əvəz (mükafat)¹ ödəməsini² öhdəsinə alması və məsuliyyət daşmasıdır və “Mənim filan itmiş əşyamı tapan şəxsə yüz min manat verəcəyəm” deməsi buna misal ola bilər.

Bu işi öhdəsinə götürən şəxsə cail, işi görən şəxsə isə amil, iş müqabilində təyin olunan mükafata isə cuul deyilir.

Məsələ 620: Cüalə iki şəkildə baş tuta bilər:

- a) **Ümumi:** Ümumi cüalə zamanı cail xüsusi fərd və ya fərdlər üçün mükafat ödənilməsini nəzərdə tutmur, “Kitabımı tapan şəxsə on manat verəcəyəm” deməsi bu qəbildəndir.
- b) **Xüsusi:** Xüsusi cüalə zamanı cail xüsusi fərd və ya fərdlər üçün əvəz ödənilməsini nəzərdə tutur, məsələn, övladına “Əgər kitabımı tapsan, sənə on manat verəcəyəm” deyir.

Məsələ 621: Alqı-satqı və icarə kimi cüalənin də baş tutması yazılı şəkildə də həyata keçir. Bu səbəbdən cail elan və bu kimi mətnlər yazaraq onu başqalarının görə biləcəyi yerə qoymaqla cüaləni həyata keçirə bilər.

¹ İş və onun mükafatının sonrakı məsələlərdə qeyd olunacaq müəyyən şərtləri vardır.

² Qeyd etmək lazımdır ki, insan başqasının gördüyü işin müqabilində əvəz ödəməyi öhdəsinə götürməyə, lakin işi təmənnasız yerinə yetirənə mal hədiyyə edəcəyinə vədə verərsə, cüalə baş tutmamış sayılır və burada artıq söz verməyin hökmləri ona şamil olunur. Bu kimi yerlərdə müəyyənləşdirmə meyarı insanların məqsədidir.

Odur ki, məsələn, “Vəqiə surəsinə əzbərləyən şəxsə beş yüz manat verəcəyəm” dedikdə, məqsədi surəni əzbərləməsi müqabilində müəyyən məbləğ təyin etmək olduqda, cüalə baş tutmuş sayılır, lakin qeyd olunan məbləği və ya onun ödənilməsini işin mükafatı olaraq qərar verməzsə və sadəcə surəni əzbərləməklə məşğul olan şəxsə mal hədiyyə verilməsini söz vermiş olarsa, cüalə baş tutmamışdır, hərçənd vacib ehtiyata əsasən, söz verən şəxs öz vədəsinə əməl etməli olsa da, o, surəni əzbərləyən şəxsə borclu sayılır.

Cüalə və əcir icarəsinin müqayisəsi

Məsələ 622: Cüalə, insanın iş müqabilində əvəz ödəməsini öhdəsinə götürməsi baxımından əcir icarəsi kimidir. Odur ki, icarə fəslində qeyd olunan,¹ yerinə yetirilməsi üçün icarə müqaviləsi vasitəsi ilə əcir tutulan işlərin cüalə vasitəsilə də həyata keçməsi mümkündür.

Məsələ 623: Bəzi xüsusiyyətlər və şərtlərdə cüalə və əcirin icarəsi arasında fərqlər mövcuddur, o cümlədən, aşağıdakı iki fərqi göstərmək olar:

- a. Cüalə iqadır, lakin icarə əqddir.² Odur ki, cüalə cail tərəfindən təklif irəli sürülən andan etibarən qüvvəyə minir və qarşı tərəfin onu qəbul etməsinə ehtiyac yoxdur. Eləcə də, icarə əqdi zamanı ona əməl etmək vacib olduğu halda, şərtin nəzərdə tutulması doğrudur və amma cüalə iqa olduğu üçün həyata keçən zaman burada şərt olunması potensialı mövcud deyil.³
- b. “İcarə” fəslində qeyd olunduğu kimi, icarədə müqavilənin həyata keçməsi ilə (təklif və qəbul) əcirin işi yerinə yetirməsi vacib olur və ücretin ödənilməsi isə icarə edən şəxsin öhdəsindədir. Amma cüalədə işi yerinə yetirmək amilə vacib deyil və amil işi yerinə yetirmədiyi halda cail öhdəlik daşımır.⁴

Cail və amilin şərtləri

Məsələ 624: Cüaləni yerinə yetirən şəxs onu ixtiyarlı və məqsədli şəkildə yerinə yetirməlidir. Eləcə də, cüalə vasitəsi ilə başqasının mülkiyyətinə keçirdiyi malın sahibi və ya (məsələn, mülkiyyətçinin vəkili və

¹ 533-cü məsələdə əməllərin icarəsi bölümündə onunla bağlı misallar qeyd olunmuşdur.

² İqa və əqdin mənasının izahı “Şəri müqavilələr” fəslində 75-ci məsələdə qeyd olundu.

³ Buna görə də, cail və ya amil və yaxud tərəflərin hər ikisi cüalədə ona əməl olunması zəruri olsun deyə şərt qoymaq istədikdə, cüaləni müsaliyə şəklinə həyata keçirə bilərlər. Məsələn, müsaliyə edən qarşı tərəfə deyir: “Müsaliyə edirəm, bir il müddətində sənə verdiyim sərmayə ilə ticarət etdiyin halda mənfəətin yarısı sənənin zəhmət haqqın (cuul) təyin olunsun və şərt edirəm:

Birincisi, icarət mallarının alışı filan yerdən həyata keçirilsin.

İkincisi, alqı-satqıda zərər etdiyin halda sərmayə aradan gedərsə, onun əvəzini öz malından təmənnasız şəkildə ödəyib mənə hədiyyə edəsən”.

Eləcə də, tərəflər nəzərdə tutduğu digər şərtləri də qeyd edə bilər və qarşı tərəf müsaliyəni qəbul etdiyi halda, sözügedən şərtlərə əməl etmək ona vacib olur.

⁴ İcarə və cüalə arasındakı digər fərqlər sonrakı məsələlərdən məlum olacaqdır.

ya şəri vəlisi kimi) sahibi hökmündə olmalıdır.

Bundan əlavə, bülüğ həddinə çatmayan, səfeh, müflis kimi şəri baxımdan məhcur¹ olmamalıdır.

Deməli, bülüğ həddinə çatmayan şəxsin vasitəsilə həyata keçən cüalə doğru deyil². Təbii ki, bülüğ həddinə çatmayan şəxs cüaləni başqası tərəfindən (rəşid yetkin şəxs) vəkil olmaqla və ya onun icazəsi ilə həyata keçirərsə, bu iş doğru sayılır.³

Məsələ 625: Amilin təyin olunan mükafatı (cuul-cailin işin icrası əvəzində təyin etdiyi mal) alması üçün xüsusi şərtə malik olması lazım deyil, cüalədə qeyd olunan işin müməyyiz olub-olmamasından, qəyyumunun icazəsi ilə icra edib-etməməsindən asılı olmayaraq, bülüğ həddinə çatmayan şəxs kimi məhcur şəxslər vasitəsilə həyata keçməsi kifayət edir və o mükafatı almaq haqqına sahibdir.

Məsələ 626: Amil cüalə müqaviləsindən öncə işi yerinə yetirdiyi və ya ondan sonra muzd almadan icra etdiyi təqdirdə muzd almağa haqqı yoxdur.

Cüalədə görülməli işin şərtləri

Məsələ 627: Cüalədə yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulan işdə aşağıdakı şərtlər mövcud olmalıdır:

1. Halal olsun;
2. Şəri cəhətdən müqabilində muzd almağın caiz olmadığı işlərdən olmasın;
3. Məntiqi olsun və faydasız olmasın.

Yuxarıdakıların izahı sonrakı məsələlərdə qeyd olunacaqdır.

1. Halal olsun

Məsələ 628: Haram musiqi bəstələnməsi, şərab istehsalı, sələmli alqı-satqının həyata keçirilməsi və s. digər haram işlərin icrası üçün bağlanan

¹ Məhcur şəxslər öz mallarından və öhdəliyində olanlardan istifadə etmələri məhdud olan şəxslərdir və bu kimi şəxslərin hökmü “Həcr” fəslində bəyan olunacaqdır.

² Cüalənin həyata keçməsində müstəqil olmaması, məsələn, cüalənin xüsusiyyətləri və onun əvəzinin təyininin şərtlərinə riayət etməklə, həmin şəxsin şəri qəyyumunun vasitəsilə reallaşması halı istisnadır.

³ “Alqı-satqı” fəslində 129-130-cü məsələlərdə qeyd olunanlara oxşardır.

cüalə müqaviləsi batildir və bu barədə geniş izah “İcarə” fəslində¹ qeyd olundu.

Məsələ 629: Cüalə icrasında nəzərdə tutulan işin amilin harama düşməsi vasitəsilə həyata keçməsi iki şəkildə ola bilər:

- a. Cail cüaləni yalnız həmin iş üçün nəzərdə tutmuşdur. Məsələn, “Kim cənabətli və ya heyzli halda məscidi süpürsə, ona filan malı verəcəyəm” deyərsə, bu halda cüalə doğru deyil və bu kimi hallarda ücrətül-mislin olması da işkallıdır.
- b. Cail cüaləni yalnız həmin iş üçün nəzərdə tutmamışdır. Məsələn, “Kim məscidi süpürsə, ona filan malı verəcəyəm” dedikdə, heyzli qadın və ya cənabətli şəxs bu işi yerinə yetirərsə, bu halda cüalə doğrudur və amil günaha düşsə də, mükafatı (cuul) əldə etmək haqqı vardır.

2. Şəri cəhətdən müqabilində muzzd almağın caiz olmadığı işlərdən olmasın.

Məsələ 630: Mühakimə etmək kimi şəri baxımdan əvəz müqabilində deyil, təmənnasız olaraq görülməli olan işlərdə cüalə doğru deyil və bu barədə daha geniş izah “İcarə” fəslində 552-555-ci məsələlərdə qeyd edildi.

Məsələ 631: İnsanın ixtiyarında olan digər şəxsin malı iki cür ola bilər:

- a. Bəzən onu sahibinin əlinə çatdırması lazımdır.
- b. Mal sahibinin onu ixtiyarına alması üçün maneələri aradan aparmaq kifayətdir və onu sahibinə çatdırması lazım deyil.²

Yuxarıdakı iki məsələni nəzərə alaraq,

- a. Cail “Hər kəs malı mənə çatdırsa, ona filan məbləğ verəcəyəm” deyərsə, b bəndindəki mal əlində olan şəxs, (məsələn, başqasının malının insanın evində qalması kimi) malı ona çatdırması üçün cüalədə nəzərdə tutulan zəhmət haqqını (əvəzi) ondan tələb edə bilər.

Lakin a bəndində, məsələn, insanın başqasının malını qəsb etməsi kimi hallarda malı sahibinə çatdırmaq üçün təyin olunmuş mükafatı tələb edə bilməz, çünki onu əvəz almadan yerinə yetirməsi vacibdir.

- b. Cail “Hər kəs mənim itirdiyim əşyadan xəbər versə, ona filan qədər məbləğ verəcəyəm” deyərsə, istər a bəndində, istərsə də b bəndində

¹ İcarə fəslə (İkinci növ icarə: Şəxslərin icarəsi), “İcarə olunan mənfəət və işlərin şərtləri” mövzusu, üçüncü şərt.

² Bu iki qismin hər birinin təfəsilatı ilə izahı digər bəhlələrdə, məsələn, “Vədiə” (əmanət) fəslində qeyd olunacaqdır.

bu işin təmənnasız yerinə yetirilməsi vacib olduğu mal əlində olan şəxs zəhmət haqqı (əvəz) ala bilməz.

3. Məntiqli olsun və faydasız olmasın

Məsələ 632: Ağillı insanların faydasız saydığı işlərdə cüalə doğru deyil. Odur ki, insan məntiqli hədəfi olmadan "Hər kəs filan qaranlıq yerə getsə və ya filan qədər böyük həcmdə yemək yesə,¹ ona filan məbləğ verəcəyəm" deyərsə, cüalə doğru deyil.

Cüalədə təyin olunan işin şərtləri barədə bir neçə məsələ

Məsələ 633: Cüalədə nəzərdə tutulan işin xüsusiyyət və sifətlərinin məlum olması zəruri deyil və bu, əcir icarəsi ilə cüalə arasında olan fərqlərdən biridir. Odur ki, aşağıdakı hallarda cüalə doğrudur:²

- a. Cail deyir: "Hər kəs mənim evimi nəzərdə tutduğum rəngdə rəngləsə, ona filan məbləğ verəcəyəm", hərçənd işin çətin və ya asan olması, işin icrasının müddətinə təsir edən evin xüsusiyyət və ölçülərini müəyyən etməsin.
- b. Cüalə olunan iş iki və ya daha artıq işdən biri olsun və amil onlardan birini seçməkdə ixtiyar sahibi olsun, məsələn, cail desin: "Hər kəs evimi müəyyən keyfiyyətlə rəngləsə və ya divar kağızı vursa, ona filan məbləğ verəcəyəm". Burada işin əvəzinin eyni və ya fərqli qiymətlərə malik olmasının fərqi yoxdur.

Bu hökmdən sonrakı iki məsələ istisnadır.

Məsələ 634: Əgər cüalədə təyin olunan iş amilin onu məlum olmaması səbəbindən icra edə bilməyəcəyi qədər qaranlıq qalarsa, cüalə batildir. Odur ki, cail "İtmiş heyvanımı mənə çatdıran hər kəsə filan qədər məbləğ verəcəyəm" deyərsə, lakin o heyvanın quşlardan, dördəayaqlılardan və ya digər heyvan növlərindən olmasını müəyyən etməsə, bu iş üçün dəlil və əlamət də mövcud olmazsa, cüalə doğru sayılmaz.

Məsələ 635: Cüalədə təyin olunan işin cailin mənfəətinə olması zəruri

¹ Əlbəttə, ikinci cildə "Yeməli və içməlilərin hökmü" fəslində qeyd olunduğu kimi, bu işlərin israf sayıldığı və ya insana mühüm zərər vura biləcəyi hallarda onların icrası həm də haram sayılır.

² "İcarə" fəslində icarə olunan iş və mənfəətin icarəsinin (əcir icarəsi) birinci və dördüncü şərtlərindəki misallara (orada icarənin batil olması) oxşar hallarda cüalə vasitəsilə hədəfə çatmaq olar.

deyil. Odur ki, cail “Filankəsi müalicə edənə filan qədər məbləğ verəcəyəm” deyərsə, hətta o insanın cailə heç bir əlaqəsi olmasa belə, cüalə doğru sayılır.

Amilə xeyri olan işin də cüaləsi doğrudur. Məsələn, ona desin: “Özün üçün paltar tixsən, sənə filan məbləği verəcəyəm”.

Təbii ki, başqasının malından istifadə etmək kimi, yerinə yetirilməsində başqasının razılığı lazım olan işlərdə, işin şəri və halal olması üçün həmin şəxsin razılığı ilə yerinə yetirməlidir, əks halda, cüalə doğru sayılmaz.

Əvəz (Cuul)

Məsələ 636: Zəhmət haqqı və əvəz müxtəlif şəkillərdə, məsələn, “on min manat pul” kimi malın özü¹ və ya məsələn, cailin “filan işi görənlə şəxs üçün bir paltar tixəcəyəm” deməsi kimi iş şəklində təyin olunması mümkündür.

Məsələ 637: Malın əvəzi (zəhmət haqqı) kimi təyin olunan şeyin tam şəkildə məlum olması zəruri deyil və amilin onu yerinə yetirməsi ağılsızlıq və səfehlik sayılmazsa, kafidir.

Deməli, cail “Mənim məhsulumu yüz manatdan artıq məbləğə satdığın zaman, artıq olan miqdar öz payındır” və ya “İtmiş cüzdanımı tapan şəxsə ondakı pulların yarısını verəcəyəm”, yaxud “Ona yüz kiloqram düyü verəcəyəm” deyərsə (amma düyününü növünü təyin etməzsə), cüalə doğrudur.

Məsələ 638: Cail “İtmiş atımı tapan şəxsə pul (və ya bir şey) verəcəyəm” deyərsə, amilin tamamilə naməlum miqdarda olan pul müqabilində atı axtarmağa başlaması ağılsızlıq və səfehlik sayılarsa, cüalə batildir və işi yerinə yetirənin ücrətul-misl almağa haqqı vardır.

Məsələ 639: İşin xərclərinin faizindən işin yerinə yetirilməsinin zəhmət haqqının (mükafatı) təyin olunmasının, məsələn, iş sahibi memarla cüalə müqaviləsi bağladığında, onun zəhmət haqqını fəhlənin muzdu və s. kimi işə xərclənən miqdarın on faizinin təyin olunmasının maneəsi yoxdur.

¹ İstər eyni-şəxsi şəkildə olsun, məsələn, cail “Cümə surəsini əzbərləyən adama bu qələmi verəcəyəm” desin, istər zimmədəki kulli şəkildə olsun, məsələn, cail “İtirdiyimi tapana on manat verəcəyəm” desin, istərsə də müəyyən olunmuş kulli şəkildə olsun, məsələn, desin: “Filan kitabı oxuyan şəxsə bu kitablardan birini verəcəyəm”.

Cüalədən imtina etmək

Məsələ 640: Cail amil işə başlamadan öncə cüaləni poza bilər, lakin iş amil vasitəsi ilə icra olunmağa başladıqdan sonra cüaləni pozmaq işkallıdır və burada ehtiyat tərək edilməməlidir, yalnız amil ilə razılaşması halı istisnadır.

Məsələ 641: Amil cüalədə nəzərdə tutulan işi yarımçıq qoya bilər¹. Təbii ki, bəzən başladığı işi digər cəhətdən, məsələn, işin yarımçıq qoyulması cail üçün və ya iş görülen şəxs üçün zərərlə tamamlandığı halda bitirmək ona vacib olur.

Məsələn, əgər kimsə “Gözümü əməliyyat edən şəxsə filan məbləğ ödəyəcəyəm” deyərsə, cərrah həkim onu əməliyyat etməyə başlayarsa, əgər əməliyyatı bitirmədiyinə görə gözdə qüsurlar yaranarsa, bu zaman əməliyyatı başa çatdırmalıdır.

İşin tamamilə və ya bir hissəsinin başqası tərəfindən icra olunması

Məsələ 642: Cail cüaləni xüsusi bir şəxs üçün təyin edərsə (xas cüalə), təyin olunan işin amil tərəfindən deyil, başqası tərəfindən yerinə yetirilməsi iki şəkildə ola bilər:

- a. Cail işin yalnız nəzərdə tutduğu şəxsin vasitəsilə yerinə yetirilməsini istədiyi halda, iş başqası tərəfindən həyata keçirildikdə cüalə baş tutmuş sayılmır və bu halda nə iş görən şəxs, nə də nəzərdə tutulan amilin mizd istəmək haqqı vardır.
- b. Cail işin nəzərdə tutulan şəxsin tərəfindən (istər özü yerinə yetirsin, istərsə də başqasına tapşırınsın) yerinə yetirilməsini istədiyi halda işgörən şəxs işi nəzərdə tutulan şəxs tərəfindən və onun istəyi ilə yerinə yetirərsə,² bu halda nəzərdə tutulan şəxsin mizd almaq haqqı vardır.

Məsələ 643: Cail cüaləni xüsusi bir şəxs üçün təyin edərsə, lakin həmin şəxs cüalə obyektı olan əməli başqası ilə birgə yerinə yetirərsə, öncəki məsələnin a bəndindəki kimi olarsa, nəzərdə tutulan şəxs sadəcə yerinə yetirdiyi işin miqdarına münasib olaraq əvəzin bir hissəsini almaq haqqı

¹ Əvəz alma haqqının olub-olmamasının hökmü 645-ci məsələdə qeyd olundu.

² İşin başqasına tapşırılmasının mizdla və ya təmənnasız şəkildə, başqa bir icarə, cüalə və ya digər əməliyyatlarla həyata keçməsinin fərqi yoxdur. Təbii ki, başqa bir cüalə və ya icarə ilə olduğu halda 644-cü məsələdə qeyd olunanlara riayət olunmalıdır.

vardır¹ və digərinin isə heç bir mizd almaq haqqı yoxdur, ikinci şəkildə olduğu halda isə o şəxsin bütün mizdu almağa haqqı çatır.

Məsələ 644: Cüalədə nəzərdə tutulan şəxsin yalnız özünün işi yerinə yetirməsi nəzərdə tutulmadığı halda o, işin icrasını başqa bir icarə və ya cüalə ilə başqasına tapşırı bilər, lakin vacib-ehtiyata əsasən, ikinci cüalədəki (yaxud sonrakı icarədəki) əvəz birincidə nəzərdə tutulan əvəz-dən çox olmamalıdır.

Lakin işi ondan aşağı məbləğ müqabilində başqasına tapşırmaq istədikdə, ikinci cüalə (və ya sonrakı icarə) o zaman doğru olar ki, nəzərdə tutulan şəxs hərçənd az da olsa, işin bir miqdarını özü yerinə yetirmiş olsun.

Əlbəttə, ürfi baxımdan bir neçə cüalədən təşkil olunmuş bir cüalə olduğu halda birinci şəxs (birinci amil) vacib ehtiyata əsasən, işin bir miqdarını yerinə yetirdikdən sonra onu aşağı qiymətə başqasına tapşırı bilər.²

Məsələ 645: Cüalə kitabdan qeyd aparmaq və yazmaq kimi işlərin yerinə yetirilməsi üçün nəzərdə tutulduqda, amilin işin bir hissəsini görüb onu yarımçıq saxlaması iki şəkildə ola bilər:

- a. Cüalədə işin tam şəkildə icrası nəzərdə tutulmuşdur; məsələn, yuxarıdakı misalda kitabın tam şəkildə nüsxəsinin yazılması nəzərdə tutulduqda amilin heç bir mizd almaq haqqı yoxdur.
- b. İşin hər yerinə yetirilən hissəsi (yuxarıdakı misalda, kitabın hər yazılan miqdarı) cüalə obyektinə və cailin istədiyi olarsa, bu halda cailin yerinə yetirdiyi işin miqdarına münasib olaraq əvəzin bir hissəsini almaq haqqı vardır.

Cüalədə nəzərdə tutulan işin bir neçə nəfər tərəfindən yerinə yetirilməsi

Məsələ 646: Əgər cail bir işin icrası üçün ücret təyin edərsə, məsələn, evinin təmiri üçün on min manat zəhmət haqqı təyin edərsə, iki və ya daha artıq şəxs bir-birinin köməyi ilə onun evini təmir etdikdə, on min manat gördükləri işə münasib olaraq onlar arasında bölünür.

¹ Burada cailin bütün işi yalnız nəzərdə tutulan şəxsin icra etməsini istəməsi halı istisnadır. Belə ki, bu zaman onun təkcə işin bir hissəsini yerinə yetirməsi (hətta işin digər qisminin başqası tərəfindən yerinə yetirilməsi halında belə) cüalə obyektinə olmasa, bu halda nəzərdə tutulan şəxsin heç bir əvəz almaq haqqı yoxdur.

² Ərlə bağlı məsələlərin geniş izahı "İcarə" fəslində, 589-592-ci məsələlərdən aydın olur.

Məsələ 647: Cail nəzərdə tutduğu işini yerinə yetirən hər kəs üçün əvəz təyin edərsə, məsələn, "Mənim tərəfimdən ziyarət edən hər bir şəxsə filan məbləğ ödəyəcəyəm" və ya "İmtahanda tam qiymət alan şəxsə filan məbləğ verəcəyəm"¹ deyərsə, iki və ya daha artıq şəxs bu işi icra etdiyi halda, yaxud bir neçə nəfər imtahanda tam qiymət aldığı halda təyin olunan əvəzi tam şəkildə onların hər birinə verməlidir.

Bağlanmamış cüalədən xəbər verməyin hökmü

Məsələ 648: Əgər kimsə səhvən və ya yalandan başqasının cüalə bağladığını, məsələn, "Filankəs itirilmiş əşyasını tapan şəxsə filan qədər məbləğ verəcəyini deyib" (həlbuki belə deməmişdir) deyərsə, onun sözlərinə etimad edərək işi yerinə yetirən şəxsin nə mal sahibindən, nə də xəbər verəndən alacağı yoxdur.

Təbii ki, amil üçün onun sözləri şəri höccət olduğu, yaxud onun üçün yəqinlik və əminlik yaratdığı halda, xəbər verən şəxs amilin işinin ücrətlənməsinə ödəməlidir.

Marketing və ya şəbəkə marketingi (network marketing)

Məsələ 649: Cüalə və ya digər doğru müqavilələr çərçivəsində marketing və müştəri cəlb etmək üçün əvəz, yaxud zəhmət haqqı təyin etmək caizdir.

Lakin hətta vasitəçi şəxs öz idarəçiliyində olan insanlar üçün təlim və ondan başqa digər işləri təşkil etsə belə, (vasitə ilə müştəri cəlb edən şəxslər üçün məbləğ təyin edən) şəbəkə marketingi² icazəli deyil və bu barədə rəy yoxdur³.

¹ Məsələnin fərziyyəsi ondan ibarətdir ki, şəxsin bu cümlədən məqsədi cüalə müqaviləsinin bağlanmasıdır və o, qeyd olunan məbləği işin görülməsinin müqabilində təyin edir.

² "Network marketing", bəzən də "multilevel marketing" (çoxsəviyyəli marketing) nəzərdə tutulur.

³ Qeyd etmək lazımdır ki, bu hökmdə (məsələnin hökmü barəsində bir söz deyilməməsi və icazəli olmaması) mənfəət əldə etmə üsullarının (plans-eng.) arasında fərq yoxdur, həmçinin, ödənilən zəhmət haqqının müştərinin alışından əldə edilən faiz, hədiyyə, mükafat, idarəçiliyində olanlara təlim müqabilində zəhmət haqqı və ya digər adlarla verilməsinin, onun təminatının şirkətin kreditlərindən və ya müştərinin tərəfindən məhsulun qiymətindən, faizlə və ya dəyişməz məbləğ olmasının fərqi yoxdur. Həmçinin bu hökm qanuni icazəsi olan şirkətlərə də aid olunur və təkcə termin olaraq, "piramida" adlanan şirkətlərə məxsus hökm deyil.

Lakin bu məsələdə “Ələmlik ardıcılığı” qaydası ilə, başqa bir camiuş-şərait müctəhidə müraciət oluna bilər.¹

Məsələ 650: Öncəki məsələnin hökmü məhsulun alqı-satqısına məxsus deyil, sığorta, rəqəmsal valyutanın həvalə olunması və bu kimi fəaliyyətlər üçün müştəri cəlb etmək baxımından şəbəkəli marketinqə də həmin hökm şamil olunur.

¹ Bir sonrakı ələm müctəhidə müraciət etmək o halda icazəli olar ki, sözügedən fəaliyyət şəbəkə olmaqdan başqa, alqı-satqıların digər ümumi şərtlərinə cavab vermiş olsun. Odur ki, qeyd olunan fəaliyyətdə məhsul alqı-satqısı həyata keçirilərsə, bu fəaliyyətin doğru olması üçün onu icazəli bilən ələm mərcəyi təqlid olan müctəhidə müraciət etdikdə malın növünə görə alqı-satqı şərtləri, pulun miqdarı, mal və pulun təhvil zamanı və bu risalədə “Alqı-satqı” fəslində qeyd olunan digər hökmlərə riayət olunmalıdır.

Eləcə də, zəhmət haqqı və ya şərikliyə görə faiz əldə etmək üçün icarə və ya cüalə kimi müqavilə növləri məlum olmalı və ona riayət olunmalıdır. Odur ki, bu məsələdə, hökmün olmaması və digər ələm müctəhidə müraciət etməyin caiz olması qeyd olunan fəaliyyət şəbəkəsinin strukturu və onunla bağlı məsələlərdədir. Digər şərtlərə riayət olunmadığı halda, sözügedən fəaliyyət fətva və ya ehtiyata əsasən batil və haramdır.

Misal üçün, əgər şəbəkə marketinqində malın əldə olunması zamanı dəqiq şəkildə məlum olmazsa və ya şəbəkə marketinqi xidmətlərin satışı (xidmətlərin alqı-satqısı) ilə bağlıdırsa, sözügedən alqı-satqı və müqavilənin bəzi yerlərində müştəri tanıtımı üçün zəhmət haqqı almaq doğru deyil. Eynilə, alqı-satqı olunan məhsul şahmat, nərd taxtası, haram musiqi alətləri kimi alqı-satqısı haram olan mallardan olarsa, yaxud zimmədəki kulli şəkildə satılan məhsulun təhvil verilməsində gecikdirilmə üçün gecikmə təzminatı təyin olunarsa, belə alqı-satqı haramdır və bu kimi hallarda digər təqlid müctəhidinə müraciət etməklə məsələni səhihləşdirmək olmur.

Müzaribə

Müzaribənin tərif və qisimləri

Məsələ 651: Müzaribə iki tərəf arasında bağlanan, tərəflərdən birinin digərinə ticarət etməsi (alqı-satqı kimi) üçün sərmayə verdiyi və hər ikisinin təyin etdikləri nisbətdə mənfəətdə şərik olduğu müqavilədir.

Sərmayə verən şəxs malik, alqı-satqı və ticarət işlərini həyata keçirən şəxs isə amil adlanır.

Məsələ 652: Müzaribə iki növdür:

1. **İcazəli müzaribə:** Bu növ müzaribədə mülkiyyətçi amilin ticarət və alış-veriş etməsinə icazə və izn verir ki, müzaribə kapitalı ilə (sonradan qeyd olunacaq izahlarla) əldə edilən müzaribə mənfəətində şərik olsun.

Bu müzaribə növü fiqhi terminologiyada nəzərdə tutulan müzaribədir, onun izahı bu fəsildə bəyan olunacaqdır.

2. **Müavizi müzaribə:** Bu növ müzaribə elə bir müqavilədir ki, onun əsnasında məlum müddətdə amilin öhdəsində olan biznes və kommersiya fəaliyyəti ilə həmin müddətdə amil üçün müzaribə mənfəətindən (faizlə və ya kəsrlə) təyin edilmiş pay qarşılığında müavizə (barter) baş verir.

Buna görə də, müavizi müzaribədə amil kapital sahibinə söz verib öhdəsinə götürür ki, müzaribə kapitalı ilə təyin olunmuş müddətdə kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul olsun. Digər tərəfdən sərmayə sahibi də amilə söz verib öhdəsinə götürür ki, onun təyin olunan müddətdə müzaribə kapitalı ilə kommersiya fəaliyyətlərini həyata keçirmək hüququ vardır və sözügedən kapitalı ondan almasın və müzaribə mənfəətinin bir hissəsi də amilin payı sayılsın.

Qeyd etmək lazımdır ki, müzaribənin bu növünün hökmləri icazəli müzaribədən fərqlənir, o cümlədən, müavizi müzaribədə onun müddəti məlum olmalıdır, lakin izni (icazəli) müzaribədə müddətin məlum olması

zəruri deyil və iki tərəfdən biri öz müqaviləsindən dönənə kimi müzaribə qüvvədə qalır.

Məsələ 653: İcazəli müzaribə caiz əqddir.¹

Bu səbəbdən, mülkiyyətçi amilə malından istifadə üçün verdiyi icazədən dönə bilər və amilin də mülkiyyətinin sərmayəsi ilə işi davam etdirməsi kimi öhdəliyi yoxdur. İstədiyi zaman, istər işə başlamazdan öncə, istər başladıqdan sonra, istər müzaribə üçün zaman təyin olunduqda, istərsə də xüsusi bir müddət nəzərdə tutulmadıqda işdən əl çəkə bilər.

Təbii ki, əgər onu müəyyən zamana kimi fəsx etməməyi şərt etsələr, şərt doğrudur və ona əməl etmək vacibdir. Buna baxmayaraq, iki tərəfdən biri fəsx etdiyi halda şərtə xilaf çıxmaqla günah etsə də, müzaribə pozulur.

Məsələ 654: Müavizi müzaribə lazım əqdlərdəndir, amil və mülkiyyətinin heç birinin müqavilədə təyin olunan zamandan öncə müzaribəni fəsx etməyə haqqı yoxdur və amil də təyin olunan müddətə kimi işi yerinə yetirmək və onu mülkiyyətinin kapitalı ilə davam etdirmək öhdəliyini daşıyır.

Burada amil və ya mülkiyyətinin müqavilə zamanı özü üçün fəsx hüququ qərar verməsi, şəri cəhətdən amil və ya mülkiyyətçi üçün ziyan ixtiyarı, şərtə xilaf çıxma ixtiyarı və digər ixtیارların mövcud olması, qarşılıqlı razılaşma ilə müzaribə müqaviləsini iqalə etmələri istisnadır.

Müzaribənin özünə aid olan şərtlər

Məsələ 655: Müzaribə müqaviləsi əqddir² və onun həyata keçməsi üçün təklif və qəbulun həyata keçməsi lazımdır.

Məsələ 656: Alqı-satqıda olduğu kimi, müzaribədə də təklif və qəbul iki şəkildə, ləfzi və əməli formada həyata keçə bilər:

Ləfzi təklif və qəbul: Məsələn, mülkiyyətçi müzaribə məqsədilə “Bu pulla ticarət et, onun mənfəəti yarı-yarıya aramızda bölünəcək”, amil də müzaribəni qəbul etmək məqsədilə “Qəbul etdim” desin.

Əməli təklif və qəbul: Mülkiyyətçi müzaribə və onun mənfəətinin yarıya bölünməsi məqsədilə mal və sərmayəni amilə versin, o da, həmin məqsədlə onları götürsün. Eləcə də, müqavilədəkiləri yazılı şəkildə qeyd edə və hər iki tərəf müzaribəni yerinə yetirmək məqsədilə onu imzalaya bilərlər.

¹ Caiz əqdin mənası 76-cı məsələdə qeyd olundu.

² Əqdin mənasının izahı 75-ci məsələdə qeyd olundu.

Kapital sahibi və amilin şərtləri

Məsələ 657: Müzaribədə malik və amil bülüğ həddinə çatmalı, həmçinin, dəli olmamalı, onu məqsədli və ixtiyarlı şəkildə yerinə yetirməlidirlər. Malı müzaribə üçün amilə verən şəxs mülkiyyətçi və ya mülkiyyətçi hökmündə (mülkiyyətçinin vəkili və ya şəri qəyyumu kimi) olmalıdır, həmçinin malından istifadəsi qadağan olunmuş şəxslərdən¹ (səfeh və muflis kimi) olmamalıdır.

Məsələ 658: Səfeh, eləcə də, muflis olan şəxs borc sahiblərinin icazəsi olmadan müzaribə üçün amil ola bilər, yalnız müzaribənin onların öz mallarından istifadəsinə səbəb olduğu hal istisnadır.²

Məsələ 659: Müzaribə müqaviləsində yalnız amilin özünün kommersiya fəaliyyəti göstərməsi qeyd edilərsə, belə ki, onun özünün vasitəsi ilə ticarətin aparılması müzaribə obyektı olarsa, amil ticarət etməkdə aciz olduğu zaman müzaribə batildir.

Məsələ 660: Müzaribə müqaviləsində yalnız amilin özünün kommersiya fəaliyyəti göstərməsi qeyd deyil, şərt edilərsə,³ amilin özü müzaribə etməkdə aciz olarsa, bu halda müzaribə doğrudur, lakin mülkiyyətçinin fəsx etmə hüququ vardır.

Məsələ 661: Amilin özünün vasitəsilə ticarətin həyata keçməsi nə müzaribə qeydi, nə də müzaribə şərti olarsa, amilin tamamilə (istər özü, istərsə də başqalarından kömək almaq vasitəsilə) ticarətdə aciz olduğu halda müzaribə batil sayılır.

Bu məsələ və 659-cu məsələdə müzaribənin batil olması haqqında qeyd etmək lazımdır ki, müqavilədən bir müddət keçdikdən sonra amildə acizlik halı yarandıqda, həmin gündən etibarən müqavilə batil olur.

Məsələ 662: İnsan başqasının malı ilə icazə, vəkillik və qəyyumluq olmadan müzaribə edərsə, məsələn, əmanət və başqa adla ixtiyarında olan pulu müzaribə kimi pul sahibi tərəfindən ticarət etməsi üçün amilə verərsə, o da qəbul edərsə, belə müzaribə füzuli sayılır və başqasının malının füzuli şəkildə satılmasına dair hökmlər burada da keçərlidir. Pul sahibi sonradan ona icazə verdiyi halda, müzaribə və amilin yerinə yetirdiyi bütün alqı-satqı növləri doğrudur.

¹ Bu şəxslər haqqında izah "Həcr" fəslində qeyd olunacaqdır.

² Müflisin malları dedikdə, şəri hakimin onda sərəncam verməsini qadağan etdiyi əmlak nəzərdə tutulur.

³ Şərt və qeyd arasında fərq 473-cü məsələdəki izahlardan məlum olur.

Bu hökm müzaribənin amil tərəfindən füzuli şəkildə bağlandığı hal üçün də keçərlidir.

Məsələ 663: İnsan başqasının pulu ilə onun icazəsini, vəkilliyini və ya qəyyumluğunu almadan, yaxud onun razılığını əldə etmədən özü üçün müzaribə bağlayarsa, pul sahibi onun üçün və ya özü üçün (pul sahibi) müzaribəyə razılıq verə bilər və heç birinə icazə vermədiyi halda müzaribə batildir.¹

Məsələ 664: Müzaribə zamanı amil və ya mülkiyyətçinin bir nəfər olması zəruri deyil, mülkiyyətçi bir nəfər, amil isə iki və ya daha artıq şəxs olarsa, mal da bir və bir neçə ədəd olarsa, hər bir amil üçün təyin olunan mənfəətin miqdarı da eyni yaxud fərqli² olarsa, müzaribə düzgündür.

Məsələ 665: Öncəki məsələdə qeyd olunduğu kimi, sərmayə sahibinin bir nəfər olması zəruri deyil. Deməli, malikin iki və ya daha artıq nəfər olmasının, məsələn, mal iki və daha artıq şəxs arasında şərikli olduğu zaman onu bir nəfərə müzaribəyə verməyin iradəsi yoxdur, bu surətdə təyin olunan mənfəətin miqdarının hər birinin kapitalına uyğun olması lazım deyil.

Sərmayənin şərtləri

Məsələ 666: Müzaribə sərmayəsində aşağıdakı şərtlər olmalıdır:

1. Pul olmalıdır;
2. Eyn (nə mənfəət, nə vacib ehtiyata əsasən, borc, nə də zimmədəki kulli) olmalıdır;
3. Kapitalın miqdar və xüsusiyyətləri məlum olmalıdır.

Bu şərtlərin hökmü sonradan qeyd olunacaqdır.

1. Müzaribə sərmayəsi pul olmalıdır

Məsələ 667: Sərmayə alqı-satqısı adətən, alqı-satqının həyata keçdiyi pullardan olmalıdır.³ Buna görə də, məhsulu (qızıl, gümüş, parça, düyü və yağ) müzaribə sərmayəsi kimi təyin etmək olmaz.

¹ Bu və bundan öncəki məsələdə malik müzaribəni rədd etdiyi halda və bu imtina amilin onun malı ilə alqı-satqılar həyata keçirdiyi zaman olarsa, bu halda baş tutmuş alqı-satqılara nisbətdə füzuli alqı-satqının hökmü icra olunur və mülkiyyətçi müzaribənin özündən imtina etdiyi halda, digər alqı-satqıları da rədd edə və ya onlara icazə verə bilər.

² Hərçənd amillərdən hər biri üçün təyin olunan işin miqdarı bir-biri ilə bərabər olarsa.

³ Keçmişdə alqı-satqıda pul əvəzinə qızıl və gümüş sikkələrdən istifadə geniş yayılmışdı və indiki zamanda hazırkı pullar onları əvəz edir.

2. Müzaribə sərmayəsi eyn (nə mənfəət, nə vacib ehtiyata əsasən, borc, nə də zimmədəki kulli) olmalıdır

Məsələ 668: Müzaribə kapitalı kimi təyin olunan pul bir neçə şəkildə ola bilər, onlardan bəzilərinə müzaribə doğru, bəzilərinə isə batidir:

- a) **Eyn pul:** Mülkiyyətçinin müəyyən məbləğdə pulu, məsələn, min avronu müzaribə sərmayəsi qərar verməsi buna misaldır.
- b) **Müəyyən olunmuş kulli:** Mülkiyyətçinin on min avrodan min avro ayıraraq təyin etmədən müzaribə sərmayəsi qərar verməsi bu qəbildəndir.

Bu iki halda müzaribə doğrudur.

c) Mülkiyyətçinin öhdəliyindəki kulli¹

d) Borc

Bu iki bənddəki hökm sonrakı iki məsələdə qeyd olunacaqdır.

Məsələ 669: Müzaribənin sərmayəsi bütünlükdə mülkiyyətçinin öhdəsində olarsa, yəni, mülkiyyətçi müzaribə müqaviləsi bağlanarkən müəyyən bir məbləği müzaribə sərmayəsi olaraq öhdəsinə götürərsə (istər müzaribə müqaviləsi bağlandıqdan sonra öz bank hesabından (kartdan çəkməklə və s.) qarşı tərəfin hesabına ötürsün, istər müəyyən məbləği başqasından alıb amilə versin, istər yanında olan və ya başqa yerdə saxladığı puldan ödəniş etsin, istərsə də başqa yolla o sərmayəni təmin etsin), bu halda hətta mülkiyyətçinin qeyd olunan məbləği müqavilə bağlandıqdan dərhal sonra amilə verməsi qərarlaşdırılsa belə, müzaribə müqavilə bağlanarkən pulun özü ilə həyata keçmədiyi üçün batildir.

Məsələ 670: Əgər mülkiyyətçinin müzaribə müqaviləsi bağlamazdan əvvəl fiziki şəxsdən, yaxud bankdan, kredit-maliyyə təşkilatından və ya başqalarından tələbi olarsa və onların borclu olduqları məbləği geri almazdan öncə müzaribə sərmayəsi qərar verərsə, belə bir müzaribənin doğruluğu işkallıdır² və burada ehtiyata əməl olunması tərk olunmamalıdır. İstər borclu şəxs amilin özü olsun, istərsə də başqası.

Buna görə də, cari bank hesabı və əmanət (depozit) hesabı bir növ banka borc vermək xarakteri daşıyırsa, mülkiyyətçi müzaribə müqaviləsi bağlanarkən, öz cari və ya əmanət (depozit) hesabından (şəri cəhətdən

¹ Burada məqsəd müzaribə əqdi ilə sərmayədarın öhdəsində olan borcdur.

² Mənfəətlə olan müzaribənin hökmü borc ilə olan müzaribənin hökmü kimidir. Məsələn, icarəyə verilmiş qonaq evinin mənfəətinin sərmayə təyin edilməsi işkallıdır və burada ehtiyat tərk edilməməlidir.

bankdan tələbkar olduğu) vəsaitləri, çek verməklə və ya çeksiz, müzaribə sərmayəsi təyin etmək istəyərsə, vacib ehtiyata əsasən, bu müzaribə doğru deyil.¹

Əlbəttə, mülkiyyətçi amili bankdan məbləği əldə etdikdən sonra (inkasso və bank hesabından əldə edilən pul vəsaitinin özünü) müzaribə sərmayəsi ilə onun tərəfindən özü ilə müzaribə müqaviləsini yerinə yetirməsi üçün vəkil edərsə, müzaribə doğrudur. Buna görə də, amil müzaribənin təklif edilməsində mülkiyyətçinin vəkili sayılır.²

Məsələ 671: Əgər insanın malı əmanət və digər şəkildə başqasında olarsa, həmin malla onunla müzaribə müqaviləsi bağlaya bilər. Təbii ki, öncəki məsələlərdə də qeyd olunduğu kimi bu mal eyni-şəxsi şəkildə olmalıdır.

Məsələ 672: Müzaribənin düzgünlüyü üçün müzaribə sərmayəsinin amilin əlində olması zəruri deyil. Odur ki, müzaribə sərmayəsi mülkiyyətçinin əlində olarsa, amil də alqı-satqı və ticarət işlərini öhdəsinə götürərsə, müzaribə düzgündür.

3. Sərmayənin miqdar və xüsusiyyətləri məlum olmalıdır

Məsələ 673: Müzaribə sərmayəsi məbləğin miqdarı və eləcə də, pulun növü (rial, avro, dinar və s.) baxımından məlum olmalıdır, əks halda, müzaribə batildir.

İşin şərti (mənfəət gətirmə şəkli)

Mənfəət ticarətdən əldə olunmalıdır

Məsələ 674: Müzaribədə mənfəətin ticarətdən (alqı-satqı kimi) əldə olunması lazımdır. Bu səbəbdən, mülkiyyətçi pul və sərmayəsini başqasına

¹ Çünki bu halda insanın cari və ya qərzul-həsənə kimi əmanət hesablarındakı pulu onun tələbi (alacağı pul) hesab olunur. Eləcə də, insanın mülkiyyətində olan pul borc əqdinin şərtlərinə riayət etmədən bankın ixtiyarına qoyularsa və bank da onu sərf edib istifadə edərsə, bu halda bank zamindir (təzminat və ya tələf zəmanəti) və həmin şəxs bankdan tələbkar hesab olunur, belə bir tələbin müzaribə sərmayəsi qərar verilməsi işkallıdır.

² Sözügedən şərti (sərmayənin ikinci şərti) nəzərə alsaq, hal-hazırda bir çox hallarda xüsusilə də, yüksək məbləğlərdə, pulun insanların ixtiyarında olmadığına və adətən, alqı-satqıların çek ödəməklə və ya elektron ödəmələr (pul köçürmələri) vasitəsilə bank hesablarında həyata keçdiyinə və pul fiziki formada çatdırılmadığına görə daha münasib yol budur ki, müzaribə yerinə digər müqavilələrdən istifadə olunsun və onlardan bəziləri 714-cü məsələdə qeyd olunacaqdır.

əkinçilik etməsi və ya bağbanlıqda, heyvandarlıqda, quşçuluq yaxud balıqçılıqda və bu kimi digər sahələrdə sərf etməsi üçün verərsə, müzaribə doğru sayılır.

Həmçinin aşpazlıq, çörəkçilik, boyama, dərzilik, geyim istehsalı, tikinti kimi xidmət və istehsalat işlərində müzaribə doğru deyil və bu işlər üçün digər oxşar şəri müqavilələrdən istifadə etmək lazımdır.¹

Müzaribə mənfəətində mülkiyyətçi və amilin payının şərtləri

Mülkiyyətçi və amilin payının sonradan qeyd ediləcək bir sıra şərtlərə malik olması lazımdır.

a) Onların payı müəyyən olmalıdır

Məsələ 675: Müzaribə müqaviləsi bağlanan zaman amil və mülkiyyətçinin hər birinin mənfəətdən olan payı məlum olmazsa və onun sonrakı razılaşmada təyin olması nəzərdə tutularsa, müzaribə batildir.

Əlbəttə, bazar camaatı arasında yayılan bəzi ticarət növlərində mülkiyyətçi və amilin payı məlum olarsa, belə ki, dilə gətirməyə ehtiyac yoxdursa, onu açıq şəkildə demək lazım deyil.

b) Mənfəətin bölüşdürülməsi mülkiyyətçi və amil arasında olmalıdır

Məsələ 676: Müzaribədə mənfəət yalnız mülkiyyətçi və işgörmənin arasında bölünməlidir. Əgər mənfəətin bir miqdarının başqa bir şəxsə verilməsi şərt olunarsa, müzaribə batildir. Lakin onun bir iş görməsi şərt olunarsa və bu işin müzaribə müqaviləsində nəzərdə tutulan ticarətlə bağlı olması halı istisnadır.

c) Onların payı sərmayənin özü deyil, mənfəətin bir hissəsi və ya faizi şəklində olmalıdır

Məsələ 677: Mülkiyyətçi və işgörmənin hər birinin mənfəətdən olan payının təyin olması, müəyyən məbləğ şəklində, məsələn, aylıq bir milyon manat olduqda düzgün deyil. Həmçinin, mülkiyyətçi və ya işgörmənin payının müzaribə müqaviləsindəki sərmayənin bir hissəsi və ya müəyyən bir faizinin, məsələn, bütün sərmayənin 5%-nin təyin olunması da doğru deyil.

Bu səbəbdən, onların mənfəətdən olan payı faizlə (və ya kəsrlə) hesablanmalıdır, məsələn, tərəflərin hər biri üçün mənfəətin beş faizi və ya mənfəətin üçdə biri amil üçün, üçdə ikisi isə sərmayə sahibi üçün təyin olunmalıdır.

¹ 714-cü məsələdə qeyd olunanlar kimi

Məsələ 678: Hər iki tərəf mülkiyyətçinin mənfəətini dəyişməz bir məbləğ təyin etmək istəsələr, məsələn, mülkiyyətçi amilə ticarət etməsi və aylıq ona (mülkiyyətçiyə) iki min manat ödəməsi üçün bir il müddətinə əlli min manat verərsə, öncəki məsələdə qeyd olunduğu kimi mənfəəti faiz və ya kəsr şəklində təyin etdikdən sonra aşağıdakı iki üsuldan hər hansı birinə əməl edə bilərlər:

- a. Mülkiyyətçi müzaribə zamanı şərt edir ki, amil aylıq iki min manatı əl-əhesab¹ şəklində ona ödəsin və sonda hesablaşma zamanı əl-əhesab şəklində olan mənfəəti onun həqiqi mənfəəti ilə tərəflərin razılığı əsasında müsaliyə etsin və ya mülkiyyətçinin payı çox olduğu halda onu mülkiyyətçiyə ödəsin.

Eləcə də, mənfəət əldə edilmədiyi halda amilin onu (mülkiyyətçini) əl-əhesab məbləğinin geri ödənişindən azad etməsini şərt edə bilər.²

- b. Müzaribə zamanı malik amillə şərt edir ki, hər ay mənfəət əldə etdiyi halda mülkiyyətçinin mənfəətdən payını³ öhdəsində olan iki min manata nağd şəkildə müsaliyə etsin, ondan sonra sözügedən məbləği onun məsələn, bank hesabına keçirsin.

Eləcə də, şərt edir ki, aylıq mənfəət olmadığı halda, iki min manatı ona təmənnəsiz şəkildə hədiyyə və ya müsaliyə etsin.⁴

Məsələ 679: Müzaribə üçün əldə edilən mənfəətdə mülkiyyətçi və amil müqavilədə təyin olunan paya uyğun şərikdirlər və mövcud malın nağd olması və ya onu bölüşdürmələri lazım deyil.

Deməli, məsələn, sərmayə iyirmi min manat olarsa, müzaribə müqaviləsində onların hər birinin təyin olunmuş payı mənfəətin əlli faizi olarsa, bu sərmayə satıldığı zaman on min manat mənfəət əldə edildiyi halda mövcud malın (istər pul, istər alacağı borc, istərsə də natura şəklində olsun) altıda beşi (iyirmi beş min manat) mülkiyyətçiyə, altıda biri (beş

¹ Əl-əhesab, mənfəətin sahibliyinin dəqiq olmaması, dəyişkən və qeyri-sabit olmasıdır və mülkiyyətin sabitliyi müzaribə müddətinin sona yetməsi, yaxud fəsx olunması və yaxud da ondan əvvəl xəsarət və ziyanın dəyməməsi ilə hasil olur.-tərc.

² Mülkiyyətçi müzaribə zamanı amildən mənfəət almadığı halda, özünü ödənişdən azad etmək üçün vəkillik ala bilər.

³ Burada məqsəd, müzaribədə gəlir və ona aid olan mənfəətlərdən (sərmayənin özündən deyil) faiz və ya kəsr şəklində təyin olunmuş real mənfəətdir. İstər o mənfəətin miqdarı hesablanıb məlum olsun, istərsə də hələ də hesablanmamış və məlum olmasın.

⁴ Qeyd etmək lazımdır ki, mülkiyyətçi və ya işgörmə müzaribə əsnasında sözügedən hallara nisbətə özlərinin hədiyyə və ya müsaliyəni həyata keçirməsi üçün özünə vəkalət ala bilər. Bundan əlavə, tərəflər müzaribə əvəzində 714-cü məsələdə qeyd olunan digər müqavilədən istifadə edə bilərlər.

min manat) amilə məxsusdur.

Məsələ 680: Müzaribə müddəti ərzində mənfəət əldə edildikdən sonra amil və ya mülkiyyətçi mənfəətin bölüşdürülməsini istəyərsə, digər tərəf də razı olduğu halda onun bölünməsinin iradə yoxdur, lakin tərəflərdən biri razı olmadığı halda, qarşı tərəf onu bölgüyə məcbur edə bilməz.

Əlbəttə, bölüşdürülməni istəyən tərəfin fəsx haqqı olarsa, fəşxdən sonra bəzi hallarda qarşı tərəfi bölgüyə məcbur edə bilər və onun hökmləri “Şəriklik” fəslində qeyd olunacaqdır.

Müzaribə malına xəsarət dəyməsi və ya malın tələfi

Məsələ 681: Müzaribə malı müzaribə müddəti ərzində amilin əlində əmanət sayılır.

Odur ki, işgören müqavilə çərçivəsindən kənara çıxdığı və ya müzaribədə onun üçün təyin olunan vəzifələri yerinə yetirmədiyi, yaxud malın saxlanılmasında səhlənkarlıq etdiyi üçün sərmayənin və ya sərmayədarın mənfəətdən olan payının aradan getməsi, qüsurlu yaranması, tələf olması və yaxud da hər hansı zərər və ya xəsarət dəyməsi halları baş verərsə, zəmin¹, əks halda zəmin sayılmaz.

Məsələ 682: Öncəki məsələni nəzərə alaraq, sərmayəyə dəyən ziyan amilin (müqaviləyə) xilaf çıxması, səhlənkarlığı və təqsiri səbəbilə olmazsa, təkcə mülkiyyətçiyə (sərmayədar) aiddir, onun dəyən xəsarət və təzminatını amilin öhdəsinə qoymaq istəməsi bir neçə şəkildə ola bilər:

- a. Mülkiyyətçi müzaribə zamanı şərt edir ki, amil onunla mənfəətdə şərik olduğu kimi, zərər zamanı da şərik olsun. Sözügedən şərt batil olsa da, ancaq müzaribə müqaviləsinin özü doğrudur. Odur ki, bütün dəyən xəsarətlər mülkiyyətçinin öhdəsindədir.
- b. Mülkiyyətçi müzaribə bağlanarkən şərt edir ki, bütün dəyən xəsarətlər və tələf olma amilin öhdəsində olsun. Belə bir şərt doğrudur, lakin bu halda mənfəətin hamısı da amilə aid olur və mülkiyyətçinin mənfəət-

¹Malın saxlanılmasında səhlənkarlıq, insanın zəminliyinə səbəb olan maldan icazəli olmayan istifadəsi barədə təfəsilatı ilə məlumatlar “Vədiə” fəslində 1212-1216-cı məsələlərdən bəyan olunacaqdır.

İnsanın mala nisbətə zəmin olmasının mənası budur ki, mal tələf olarsa, misli əşyalardan olduqda onun mislini, qiyməti əşyalardan olduqda isə onun qiymətini, qüsurlu olduğu halda ərşi (qiymət azalmasını) borclu olur. Misli və qiyməti əşyaların izahı 1504-1505-ci məsələlərdə qeyd olunacaqdır.

dən bir payı olmayacaqdır.¹

- c. Mülkiyyətçi müzaribə müqaviləsi və ya digər əqd zamanı şərt edir ki, müzaribə sərmayəsi tələf və ya xəsarət halları ilə qarşılaşdığı zaman amil onun hamısının və ya bir hissəsinin təmənnasız şəkildə əvəzini versin, yəni, həmin miqdarı mülkiyyətçiyə hibə etsin (bağışlasın) və ya əvəzsiz müsaliyə etsin. Bu halda sözügedən şərt doğrudur və amil ona əməl etməlidir.^{2,3}

Məsələ 683: Müzaribə alqı-satqısı qüvvədə qaldığı halda, müzaribə sərmayəsinə dəyən hər bir ziyan və xəsarət (məsələn, alqı-satqıda zərər edilməsi, yanmaq, oğruluq və s.) ondan əldə edilən mənfəətlə ödənilməlidir, istər bu mənfəət xəsarətdən öncə olsun, istərsə də sonra. Buna görə də, əvvəlcə zərər və xəsarətin mənfəətlə əvəzi ödənilir, sonra isə müqavilədə nəzərdə tutulduğu kimi mülkiyyətçi və amil arasında bölünür.

Deməli, müzaribə sərmayəsi on min manatdırsa və mənfəətli alqı-satqılardan sonra altı min manat da mənfəət əldə edilərsə, lakin müzaribə sonradan ziyan görərsə, bundan sonra və ya fəsx zamanı təkcə səkkiz min manat əldə qalarsa,⁴ amilin ilkin mənfəətdə (altı min manat) payı yoxdur.⁵

Təbii ki, müzaribə müqaviləsi bağlanarkən amil mülkiyyətçi ilə ziyanın əvvəlki və ya sonrakı mənfəətdən hesablanmamasını şərt qoyarsa, şərt doğrudur və ona əməl olunması lazımdır.

Məsələ 684: Öncəki məsələni nəzərə alaraq, tərəflərin müzaribə

¹ Buna görə də, bu halda mənfəətin tərəflər arasında faiz və kəsrlə bölüşdürülməsi doğru deyil.

² B bəndi nəticə şərti, c bəndi isə fel şərti şəklindədir. Fel və nəticə şərti arasındakı fərq 299-300-cü məsələlərdən, həmçinin, 497-ci məsələnin qeydində bəyan olunmuş izahdan aydın olur.

³ Təbii ki, yuxarıda qeyd edilən hədəfə (amilin hər bir halda sərmayəyə dəyən ziyana və onun tələf olunmasına zəminliyi) çatmaq üçün başqa yollar da mövcuddur. Məsələn, mülkiyyətçi məhsulu (hətta az qiymətli) amillə onun öhdəsində olan bütün sərmayə müqabilində müsaliyə edir ki, amil həmin məbləği borclu olsun və amil də müsaliyə zamanı şərt edir ki, kənarlaşdırılması mümkün olmayan vəkil olsun. Belə ki, mala xəsarət və ya ziyan dəymədiyi halda özünü müsaliyə olunan məbləğdən azad etsin. Xəsarət və ya ziyan dəydiyi surətdə isə, müsaliyədən olan borcu xəsarət və yaxud tələf miqdarından çox olarsa, yalnız artıq qalan məbləğ miqdarında özünü borcudan azad edə bilər.

⁴ Bu misalda, müzaribə sərmayəsinə iki min manat ziyan dəymişdir, amma sonra ziyan etdiyi alqı-satqılar sərmayənin özünə zərər vurmazsa, məsələn, qeyd edilən misalda ilkin alqı-satqılardan sonra altı min manat əldə edərək müzaribə malı on altı min manata yüksələrsə və ondan sonrakı ziyanlı alqı-satqılarda müzaribə malı yenidən on min manat azalarsa, bu halda müzaribə bitdikdə və ya fəsx olunduqda, on min manat tam sərmayə olaraq mülkiyyətçiyə qayıdır və burada amil üçün heç bir mənfəət nəzərdə tutulmur.

⁵ Buna görə də, amilin mənfəətdən olan payına nisbətə malikliyi dəyən xəsarətə və ya tələf olmağa bağlıdır və yalnız müzaribə müddəti bitdikdə, yaxud fəsx olunduqda dəqiqləşir.

müddətində mənfəəti aralarında böldüyü hallarda, mənfəətin bölüşdürülməsi əl-əl-hesab¹ sayılır və müzaribənin sonunda mövcud sərmayənin bölüşdürülmüş əvvəlki mənfəətlərlə birlikdə miqdarının azaldığı, əvvəlki sərmayə miqdarında və ya ondan daha da az miqdarda qaldığı hallarda əmil aldığı əvvəlki mənfəətləri geri qaytarmalıdır.

Eynilə, əgər müzaribənin sonunda onun ilkin sərmayəyə nisbətə mənfəət əldə olunmasına və artmasına baxmayaraq, əminin öncələr əldə etdiyi mənfəətlərin müzaribədən ümumi payının yekun mənfəətlərindən çox olması məlum olarsa, bu hallarda da əmil artıq miqdarı geri qaytarmalıdır.

Məsələ 685: Əgər ticarətə başlamazdan öncə bütün müzaribə sərmayəsi aradan gedərsə, müzaribə batil olur. Lakin şəri cəhətdən malın tələf olmasının əvəzinin ödənilməsi başqasının öhdəsində olduğu halda, həmin şəxsin sərmayənin əvəzini ödəməsi halı istisnadır və müzaribə batil olmur.²

Məsələ 686: Əminin ilkin mənfəəti əldə etdikdən və onu məsrəf etdikdən sonra əslindəki payının həmin miqdardan az olmasını başa düşməsi misal şəklində izah edilir:

Fərz edin ki, müzaribə sərmayəsi on min manatdır, mənfəətin mülkiyyətçi və əmil arasında yarı-yarıya bölüşdürülməsi qərarlaşdırılır.

Əminin ticarəti ilə iki min manat mənfəət əldə edilib, tərəflər arasında bölünüb və əmil öz payını (min manatı) üçüncü bir şəxsə bağışlayıb, ona təhvil verib və ya onunla əvəzsiz şəkildə müsaliyə edib yaxud əlli min dinar qarşılığında satıb.

Müzaribə malı tələf olduğu və ya ona hər hansı bir xəsarət dəydiyi üçün müzaribə sərmayəsi səkkiz min manata düşməsinin və ondan sonra da müzaribə müddətinin sonuna kimi mənfəət əldə olunmamasının iki şəkli vardır:

- a) Sözügedən istifadə forması (bağışlama, müsaliyə və ya satış) mülkiyyətçinin razılığı ilə olmamışdır. Bu halda, qeyd edilən istifadə forması doğru deyil.³
- b) Sözügedən istifadə forması mülkiyyətçinin razılığı ilə olmuşdur. Bu

¹ Əl-əl-hesab, mənfəətin mülkiyyətinin dəqiq olmaması, dəyişkən və qeyri-sabit olmasıdır və mülkiyyətin sabitliyi müzaribə müddətinin sona yetməsi, yaxud fəsx olunması və yaxud da ondan əvvəl xəsarət və ziyanın dəyməməsi ilə hasil olur.

² Malın əminin və ya digər şəxsin təqsiri və ya səhlənkarlığı üzündən aradan getməsi və o şəxsin onun əvəzini çıxması bu qəbildəndir.

³ Mülkiyyətçinin sonradan icazə verməsi istisnadır.

halda qeyd edilən istifadə forması doğrudur. Lakin mülkiyyətçinin razılığı bu qeydlə yanaşı olmuşdur ki, amil xəsarət və tələf olma kimi hallarda yuxarıdakı misalda qeyd olunan min manatı öz malından ödəsin. Amil bu işi yerinə yetirərsə, bu halda onun istifadəsi doğrudur, əks halda, batil sayılır.¹

Qeyd etmək lazımdır ki, amil alqı-satqını zimmədəki külli şəkildə edərsə, məsələn, zimməsindəki kulli şəkildə olan qiymətlə mal alarsa, ondan sonra satıcıya olan borcunu müzaribə mənfəətindən olan payından ödəyərsə, sözügedən alqı-satqı hər bir halda doğrudur, lakin borcun qaytarılması əməliyyatı haqqında əvvəlki hökm icra olunur.²

Amilin vəzifələri (amillə bağlı hökmlər)

Alqı-satqıların növ və forması

Məsələ 687: Amil müzaribədə məhsul növünün, alqı-satqı yerinin, ticarət olunan tərəfin və digər məsələlərin seçilməsini öz məsləhətinə uyğun həyata keçirə bilər.

Yalnız mülkiyyətçinin onun müəyyən bir növü almamasını və ya yalnız təyin olunan növü almasını, yaxud xüsusi bir şəxsdən mal almamasını, müəyyən bir qiymətə uyğun mal almasını, yaxud müəyyən olunmuş şəhərdən və ya bazardan almasını şərt etməsi halı istisnadır³ və bu halda amilin mülkiyyətçi ilə müxaliflik etməyə haqqı yoxdur.

Məsələ 688: Öncəki məsələdə amil şərtə əməl etməkdən boyun qaçırdığı halda alqı-satqı doğrudur. Deməli, alqı-satqıdan mənfəət əldə edildikdə, müzaribə müqaviləsində nəzərdə tutulan şəkildə mənfəətdə şərik sayılırlar, zərər və ya malı tələf etdikdə isə amil xəsarət və tələfə zəmindir.

Məsələ 689: Amil alqı-satqıları nağd və ya nisyə şəkildə yerinə yetirə bilər. Lakin mülkiyyətçinin onunla alqı-satqını nağd şəkildə yerinə yetirməsini istəməsi, yaxud alqı-satqının nisyə şəkildə yerinə yetirməsinin adi və yayılmış hal olmaması, belə ki, müzaribənin ürfi baxımdan nisyə

¹ Həmin

² Qeyd etmək lazımdır ki, bu məsələ haqqında daha çox və daha geniş izah “Minhac əs-salihin” kitabının ikinci cildində, səhifə 658-də qeyd olunmuşdur.

³ Bu şərtin açıq şəkildə qeyd olunub-olunmamasının fərqi yoxdur və onun izahı 302-ci məsələdə veriləcəkdir.

alqı-satqılara şamil olunmaması halları istisnadır və bu surətdə, amilin mülkiyyətçinin izni olmadan nisyə alqı-satqı etməyə haqqı yoxdur.

Məsələ 690: Amil mülkiyyətçinin icazəsi olmadan nisyə alqı-satqı edə bilmədiyi yerlərdə mülkiyyətçinin əksinə əməl edərsə və onunla razılaşdırmadan müzaribə sərmayəsi ilə nisyə alqı-satqı yerinə yetirərsə, mülkiyyətçinin bu işdən xəbərdar olmasından öncə alqı-satqının əvəzini¹ alıcıdan əldə etdiyi halda alqı-satqı düzgündür.

Lakin mülkiyyətçi malın əvəzinin alıcıdan əldə olunmasından öncə xəbərdar olduqda, alqı-satqı füzuli² sayılır, yəni, ona razı olub icazə verdiyi surətdə alqı-satqı səhihdir, əks halda alqı-satqı batil sayılır.

Müzaribə ilə bağlı (alqı-satqıdan başqa) işlər və onların xərcləri

Məsələ 691: Amil ticarət növü və onun digər xüsusiyyətlərini, məsələn, zaman və məkanını nəzərə alaraq, həmin ticarətdə adətən, görülən işləri icra etməlidir. Bu mənada ki, bir tacir adətən öz malı ilə necə iş görürsə amil də o cür etməlidir.

Odur ki, alınmış mal əgər xüsusi bir yerdə saxlanılırsa, yaxud onun saxlanması üçün xüsusi şəxslər və ya avadanlıqlara ehtiyac varsa, yaxud alınmış malın satılması üçün məkan icarə etmək lazımdırsa, bu işlər (ticarətdə adi və normal olan şeylərə uyğun olaraq) müvafiq qaydada yerinə yetirilməlidir.

Məsələ 692: Öncəki məsələdə qeyd edilən müzaribə ilə bağlı işlərin xərclərinin ödənilməsi iki şəkildə ola bilər:

a. Adətən müzaribə amilinin özünün yerinə yetirdiyi adi və normal işlər

Bu yerdə amil həmin işləri ücret müqabilində başqasına tapşırıdığı halda, zəhmət haqqını öz malından ödəməlidir.³

b. İcrasının muezd müqabilində başqasına tapşırılması adi və yayılmış haldır. Məsələn, malın daşınması.

Bu kimi yerlərdə, amilin işi özü yerinə yetirdiyi halda, onun təmənnasız olması məqsədi yoxdursa, zəhmət haqqını müzaribə malından götürə bilər.⁴

¹ Alqı-satqının qiymətidir və adətən pul şəklində olur.

² Füzuli sözünün mənası və onun barəsində izahlar 114-124-cü məsələlərdə qeyd olundu.

³ Təbii ki, o işin başqasına tapşırılmaması və onun özünün icra etməsi şərt olunduğu surətdə onu başqasına tapşırmağa haqqı yoxdur.

⁴ Təbii ki, bu barədə xüsusi bir şərt olarsa, amil şərtə uyğun əməl etməlidir.

Müzaribə malının qeyri-müzaribə işlərində istifadəsi

Məsələ 693: Amil müzaribə malını müzaribə olmayan işlərdə, məsələn, ailə-məişət məsələləri, maşın təmiri, mağaza alışı, iş avadanlıqları və ya borc ödənilməsi və s. kimi yerlərdə hətta sonradan öz malından onun yerinə qoymaq məqsədilə olsa belə, xərcləyə bilməz.

Müzaribə malını başqa malla qarışdırmaq

Məsələ 694: Mülkiyyətçinin icazəsi olmadan amil sərmayəni öz malı ilə və ya başqasının malı ilə qarışdırma bilməz. Bu işi yerinə yetirdikdə müzaribə malı aradan gedərsə, zamindir, lakin müzaribənin özü düzgündür və mənfəət müqavilə əsasında onların hər ikisinə aiddir.

Qeyd etmək lazımdır ki, amilin malın qarışdırılmasına dair hətta ümumi şəkildə olsa belə, icazəsi olarsa, iradı yoxdur. Buna misal olaraq, mülkiyyətçinin amilə “Müzaribə malına dair nə məsləhət bilirsənsə, elə davran” deməsini misal göstərmək olar.

Müzaribə malı ilə ticarətdə təxir

Məsələ 695: Amil müzaribə malını əldə etdikdən sonra onunla ticarət etməlidir və ürfün nəzərində səhlənkarlıq sayılan müddət qədər onu döviyyədən çıxarmaq və sabit saxlamaq haqqı yoxdur. Belə etdiyi halda mal tələf olarsa, zamindir.

Təbii ki, bu halda mülkiyyətçi sadəcə sərmayənin özünü tələb edə bilər və (amilin işlədiyi halda əldə edə biləcəyi) fərz olunan mənfəətləri tələb edə bilməz.

Müzaribə malı ilə səfərə çıxmaq

Məsələ 696: Amil müzaribə malını o halda ticarət üçün başqa şəhərə apara bilər ki, mülkiyyətçinin icazəsi olsun və ya belə bir iş (hərçənd müzaribə malının cinsinə nisbətdə) adi və yayılmış hal olsun, belə ki, müzaribə müqaviləsi ürfi baxımdan elə bu məsələyə şamil olunsun.

Məsələ 697: Amilin müzaribə malını başqa yerə daşımalarının icazəli olmadığı surətdə o, belə bir iş görərsə və mal tələf olarsa və ya ona hər hansı bir xəsarət dəyərsə, zamindir. Lakin əldə edilən mənfəətdə müqaviləyə əsasən amil və mülkiyyətçi şərikdir.

Həmin hökm, malı xüsusi bir şəhərə aparılmasının icazəli olması, lakin amilin onu başqa bir şəhərə aparmasına da şamil olunur.

Məsələ 698: Amilin müzaribə üçün səfərə çıxmasının icazəli olduğu hallarda, səfər xərclərini öz malından ödənilməsi şərt olmadığı halda onu müzaribə malından təmin edə bilər. Deməli, əgər mənfəət əldə edilərsə, səfər xərci həmin mənfəətdən hesablanır, əldə edilmədiyi halda isə sərmayədən götürülür.

Təbii ki, ondan sonra mənfəət əldə edilərsə, mülkiyyətçinin sərmayəsindən götürülə hissə onunla əvəzlənir, sonra isə mənfəətdən artıq qaldığı halda, o ikisi arasında bölünür.

Məsələ 699: Öncəki məsələdə qeyd edilən səfər xərclərinə amilin (şəninə uyğun, orta həddi gözləməklə) yolda ehtiyac duyduğu yol, məskən, yemək, içmək və s. kirayəsi kimi xərclər aid edilir. Bu baxımdan əgər israf və artıq xərc edərsə, bu halda məbləğin artığını öz büdcəsindən ödəməlidir.

Məsələ 700: Amil səfərdə xəstələnərsə, xəstəliyin onu müzaribə fəaliyyətindən saxlamadığı halda səfər xərclərini müzaribə malından götürə bilər. Təbii ki, müalicə, dərman və xəstəliyinin yaxşılaşması üçün lazım olan hər bir şeyin xərcini müzaribə malından hesablama bilməz.

Lakin xəstəliyin onu müzaribə fəaliyyətindən saxladığı halda, vacib ehtiyata əsasən, səfər xərclərini müzaribə malından götürə bilməz.

Məsələ 701: Amil səfər xərcləri baxımından özünə əziyyət verib icazə verilən miqdardan az xərcləyərsə, yaxud səfər etdiyi şəhərdə qidalanma, məskən və digər məsələlərdə başqasının qonağı olarsa, bu halda xərclərin normal miqdarını müzaribə xərclərindən hesablama bilməz.

Eləcə də, amil öz şəhərində ticarət etdiyi zaman öz xərcləri üçün müzaribə malından nəşə götürə bilməz.

Məsələ 702: Amil səfər zamanı müzaribə müqaviləsini pozduğu halda və ya müzaribə hər hansı bir səbəbdən batil olduqda qayıtma xərcləri amilin öz öhdəsindədir və onu müzaribə malından hesablama bilməz.

Məsələ 703: Amil mülkiyyətçinin icazəsi ilə müzaribə etmək üçün getdiyi səfərin bitməsindən, sərmayənin bir hissəsini o səfərdə öz xərclərini təmin etmək üçün xərcləməsindən sonra müzaribəni fəsx edərsə, onun məsrəf olunmuş xərclərə zəmin olması işkallıdır. Bu səbəbdən, burada ehtiyata riayət olunmalıdır.

Batıl müzaribə

Məsələ 704: Əgər amil bir sıra şərtlərin mövcud olmaması ilə əlaqədar müzaribənin batıl olması halında müzaribə sərmayəsi ilə ticarət edərsə, mülkiyyətçinin icazəsi batıl müzaribəyə də şamil olunduğu surətdə¹ amilin mülkiyyətçi üçün yerinə yetirdiyi alqı-satqılar doğrudur və ondan gələn mənfəətin hamısı mülkiyyətçiyə aiddir².

Lakin mülkiyyətçinin icazəsi yalnız düzgün müzaribə şərcivəsində olan alqı-satqılara aid olarsa, yerinə yetirilmiş alqı-satqılar füzuli³ hökmündədir. Buna görə də, mülkiyyətçi ona sonradan icazə verərsə, alqı-satqılar düzgün sayılır, icazə verməzsə isə batıl olacaqdır.

Amilin batıl müzaribədəki zəhmət haqqının hökmü sonrakı məsələdə qeyd olunacaqdır.

Məsələ 705: Öncəki məsələdəki məqamların hər birində amilin zəhmət haqqısının hökmü aşağıdakı kimidir:

- a. Amilin mənfəətdən payı (misal üçün, müzaribə düzgün olduqda) işinin ücretul-mislindən (həmin işin adi və normal bazar qiymətindən) artıq olarsa;

Bu halda amilin yalnız ücretul-misl qədər tələb etmək hüququ vardır.

- b. Amilin mənfəətdən payı (misal üçün, müzaribə düzgün olduqda) onun işinin ücretul-mislindən az olarsa və amil müzaribə müqaviləsi bağlanarkən böyük ehtimalla onun üçün müqavilədə təyin olunan ücretin işinin ücretul-mislindən az olmasına diqqət yetirmişdirsə;

Bu halda, təkcə müzaribə müqaviləsində təyin olunan mənfəətdən olan payı miqdarında tələb etmək hüququ vardır.⁴

- c. Amilin mənfəətdən payı (misal üçün, müzaribə düzgün olduqda) onun işinin ücretul-mislindən az olarsa və amil müzaribə müqaviləsi bağlanarkən böyük ehtimalla onun üçün müqavilədə təyin olunan ücretin işinin ücretul-mislindən az olmasına diqqət yetirməmişdirsə, Bu halda amilin işinin ücretul-mislini tələb etmək hüququ vardır.

¹ Bu mənada ki, mülkiyyətçi müzaribənin düzgün və batıl olmasından asılı olmayaraq, amilə alqı-satqıları onun üçün yerinə yetirməsinə icazə vermişdir.

² Bu hökm amilin alqı-satqıları mülkiyyətçi üçün yerinə yetirdiyi hala aiddir və məsələdə fərz olunan digər hallar sonrakı məsələlərdə qeyd olunacaqdır.

³ Füzuli sözünün mənası və onunla bağlı izahlar 115-125-ci məsələlərdə qeyd olunmuşdur.

⁴ Odur ki, bu surətdə mənfəət əldə olunmadıqda, amilin bir şey tələb etmə hüququ yoxdur. Həmçinin müzaribə müqaviləsində bütün mənfəət mülkiyyətçiyə aid edilərsə (belə bir müzaribə batildir), amilin heç bir ücret almağa haqqı yoxdur.

Amil və ya mülkiyyətçinin ölümü ilə bağlı müzaribənin hökmü

Məsələ 706: İzni müzaribə¹ amil və mülkiyyətçidən hər hansı birinin ölümü ilə batil olur.

Məsələ 707: Müavizi müzaribə mülkiyyətçinin ölümü ilə batil olmur və vərəsələri onun canişini olurlar, lakin amilin vəfat etməsinin hökmü aşağıdakı kimidir:

- a. Müzaribədə amilin özü vasitəsilə ticarət edilməsi qeydi mövcud olarsa, yəni, mülkiyyətçi ticarətin yalnız amil tərəfindən yerinə yetirilməsini müzaribə obyektı qərar verərsə, bu halda müzaribə onun vəfatı ilə batil olur.
- b. Müzaribədə amilin özünün ticarət etməsi şərti mövcud olarsa², bu halda müzaribə düzgündür və mülkiyyətçi amilin vərəsəsi kimi təyin olunan şəxsin işi icra etməsinə razı ola, həmçinin müzaribəni fəsx edə bilər.
- c. Müzaribədə belə bir qeyd və şərt mövcud olmazsa, bu halda müzaribə düzgündür. Təbii ki, amilin vərəsəsi hətta başqalarından kömək almaqla olsa belə, işi icra etmək iqtidarında olmasa, müzaribə batil olar.

Müzaribənin fəsx olunma şərtləri və müzaribə zamanı şərtlərin hökmləri

Məsələ 708: Amil işə başladıqdan sonra fəsx haqqına malik olan tərəflərdən biri müzaribəni pozarsa və ya müzaribə öz-özünə pozularsa³, onun hökmü aşağıdakı kimi olar:

- a. Fəsx mənfəət əldə etməzdən öncə olarsa. Bu halda amilin yerinə yetirdiyi ticarət üçün zəhmət haqqı almaq hüququ yoxdur və mülkiyyətçinin icazəsi olmadan müzaribə malından istifadə edə bilməz. Digər tərəfdən, müzaribə malını natura formasına dəyişdikdə, mülkiyyətçi amili onu satmaq və nağd pula çevirmək üçün məcbur edə bilməz.
- b. Mənfəət əldə etdikdən sonra fəsx olarsa. Bu halda məhsul nağd şəkildə olarsa, mənfəət müzaribə müqaviləsindəki kimi bölünəcəkdir,

¹ İzni və müavizi müzaribənin mənası 652-ci məsələdə qeyd ediləcək.

² Qeyd və şərt arasındakı fərq və onların izahı 473-cü məsələdə qeyd olundu.

³ Müzaribə malının kimsə zəmin olmadan tələf olması buna misaldır.

məhsul nağd şəkildə olmazsa, amil və mülkiyyətçi məhsulda şərikdir.

Buna görə də, hər iki tərəf razı olduqda, məhsulu bölə və ya bir-biri ilə razılaşa, satış zamanına kimi səbr edib nağd formasına keçirdikdən sonra hər biri öz payını götürə bilər, tərəflərdən biri bölgünün tərəfdarı, digəri isə onun əleyhinə olarsa, bəzi hallarda bölgünün tərəfdarı digərini məcbur edə bilər, onun hökmü “Şəriklik” fəslində, “Bölgü” mövzusunda qeyd olunacaqdır.

Məsələ 709: Mülkiyyətçi və amilin bir-birinin razılığı ilə müzaribənin ortasında sərmayə və bütün gəliri aralarında böldüyü zaman müzaribə həmin an sona çatır və hərçənd əvvəldə müzaribə üçün təyin etdikləri zaman bitməsə də öz-özünə fəsx olur.

Məsələ 710: Müzaribə malının bir miqdarı başqalarının ödəyəcəyi borc olduğu halda müzaribə fəsx olunarsa, mülkiyyətçi amildən tələbi olan pulu almasını istəyərsə, amilə bu işi icra etməsi lazımdır.

Məsələ 711: Müzaribə fəsx olunduqdan sonra amilin mülkiyyətçinin malını onun ona çatdırması lazım deyil. Mülkiyyətçinin onu əldə etməsi üçün amilin maneələri aradan aparması kifayət edir.¹

Əlbəttə, amil malı başqa bir şəhərə göndərmişdirsə, mülkiyyətçinin malın həmin şəhərdə qalmasına razı olması halı istisna olmaqla, digər hallarda onu mülkiyyətçinin şəhərinə geri qaytarmalıdır.

Məsələ 712: Amil və mülkiyyətçinin hər biri müqavilə zamanı digəri üçün mal verilməsi, iş görməsi və ya alqı-satqı, icarə, müsaliyə, hibə, vəkillik və bu kimi müqavilələri bağlamağı şərt edə bilər və bu zaman mənfəətin əldə olunub-olunmamasından asılı olmayaraq, şərtə əməl olunması vacibdir.

Əlbəttə, əgər tərəflərin məqsədi müzaribə əqdi qüvvədə qaldığı və fəsx olunmadığı halda qarşı tərəfin o şərtləri icra etməsi olarsa, müzaribə fəsx olunduğu halda şərtə əməl etmək vacib deyil.²

Kəsrlə olmayan müəyyən məbləği əldə etmək

Məsələ 713: İnsanın ticarət və qazanc əldə etmək istəyən bir şəxsə bir məbləğ verib müqabilində ondan aylıq müəyyən bir məbləğ, yaxud öz

¹ Qeyd etmək lazımdır ki, müzaribə müqaviləsi əsnasında bu zəmində hər hansı bir şərt olunmuşdursa, ona əməl etmək lazımdır.

² Aydın məsələdir ki, şərtin məzmunu və mahiyyəti müzaribə müddətində qarşı tərəfin şərtə əməl etməsi olarsa, məsələn, tərəflərdən biri digər şəxsin hər gün onun atası üçün Fatihə oxumasını şərt edərsə, müddət bitdikdən sonra Fatihə oxumaq ona vacib deyil.

məsləhətinə uyğun mənfəət adı ilə ona ödəniş etməsini istəməsinin bir neçə şəkli var ki, onlardan ikisi aşağıdakı kimidir:

- a. Şərt edilmiş mənfəətin müəyyən və ya qeyri-müəyyən bir məbləğ olmasından asılı olmayaraq, ilkin məbləğ borc olarsa, “Borc” fəslində qeyd edilən izahlara əsasən, borcun özü düzgün olsa da, bu iş sələm və haram sayılır.
- b. Ödənilən məbləğ müzaribədir və digər şəxs (amil) sərmayədar tərəfindən ticarət etməyi öhdəsinə götürür.

Bu halda, amilin mənfəətdən payının miqdarı təyin olunmadığı və ya (mənfəətdən nə kəsrlə, nə də faizlə) müəyyən məbləğ (məsələn, aylıq min manat) təyin olduğu halda batil müzaribə hökmündədir və onun hökmü 704-705-ci məsələlərdə qeyd olundu.

Lakin amilin payının miqdarı mənfəətdən müəyyən bir kəsrlə və ya faizlə təyin olunarsa, yaxud digər müzaribə şərtləri riayət olunarsa və sabit mənfəət və ya müsalihənin baş tutması üçün öz məsləhətinə uyğun əl-əhesab şəklinə ödənilərsə, düzgün müzaribə hökmündədir.¹

Müzaribənin alternativ müqaviləsi

Məsələ 714: Sərmayə sahibi müzaribənin şərtlərinə və məhdudiyyətlərinə riayət etmədən müzaribənin nəticəsinin (mənfəətin amil və mülkiyyətçi arasında bölünməsi) hasil olması üçün sərmayəsini başqası vasitəsilə dövrüyyəyə salmaq istəyərsə, bu halda cüalə və b. müqavilələrdən istifadə edə bilər.

Odur ki, məsələn, malı başqasının ixtiyarında qərar verib, deyir: “Bu malı ticarətdə və ya hər bir halal mənfəət gətirən işdə² istifadə etdiyən surətdə, mənfəət əldə etsən, həmin mənfəətin yarısı zəhmət haqqın (cuul) olsun”.

Bu halda sərmayənin pul olması zəruri deyil, borc (öhdəlik), natura və ya mənfəət də ola bilər.³

¹ Mənfəətin müəyyən məbləğini əldə etmək üçün həll yolu 687-ci məsələdə qeyd olundu.

² İstehsalat, xidməti, heyvandarlıq, əkinçilik, tikinti kimi fəaliyyətlər buna misal ola bilər.

³ Qeyd etmək lazımdır ki, dördüncü cildə, “Sələmdən xilas olmağın yolları” fəslində, “Sələmli borcdan qaçmağın yolları” mövzusunda mənfəətin və ya artıq məbləğin əldə edilməsinin müxtəlif yolları bəyan olunmuşdur.

Şəriklik

Şərikliyin tərif və qisimləri

Məsələ 715: Şəriklik termini iki mənada işlənir və onların hər birinin özünəməxsus hökmləri vardır.

Onun birinci mənası budur ki, bir şey ortaq şəkildə iki və ya daha artıq¹ şəxsə məxsusdur və heç bir şəxsin payı digərlərindən fərqli deyil.²

İkinci mənası iki və ya daha artıq şəxsin arasında bağlanan elə müqavilədir ki, burada onlar ticarət və malları ilə həyata keçirdikləri digər fəaliyyətlərdən əldə edilən mənfəətdə şərik olurlar. Bu şərikliyin özünün də iki qismi vardır: İzni və Müavizi şəriklik.

Şərikliyin hər iki mənasının izahı və onunla bağlı məsələlər sonrakı məsələlərdə qeyd olunacaqdır.

Birinci mənada şəriklik

Şərikliyin həyata keçdiyi yerlər

Məsələ 716: Birinci mənada şəriklik aşağıdakı yerlərdə həyata keçə bilər:

- a. **Malın özündə:** Məsələn, evdə, torpaq sahəsində, mağazada, maşın, ev əşyaları, iş avadanlığı, məhsul və sairədə ortaqlıq şəklində şəriklik;³

¹ Sözügedən şəxslərə şərik və ya şəriklər deyilir.

² Bu kimi yerlərdə deyilir ki, həmin şeyə nisbətə şəxslərin mülkiyyəti ortaqlıq və onların mal üzərində şərikliyi “işə” şəklindədir.

³ Qeyd etmək lazımdır ki, bir nəfərin malın bir qisminə nisbətə malikliyinə özəl (başqasının şərikliyi olmadan), digər qisminə nisbətə isə ortaq şəkildə (başqasının şərikliyi ilə) olması mümkündür. Yaşayış binasına şərikli şəkildə sahib olan şəxslərin öz mənzillərinə malikyyətlərinin xüsusi olması və koridor, pilləkən, damın üstü və ya torpağına ortaq şəkildə sahib olmasını misal göstərmək olar.

- b. **Mənfəətdə:** Məsələn, evin və ya mağazanın mənfəətində ortaq şəkildə şəriklik;
- c. **Hüquqda:** Məsələn, mağazanın sərquflisi və ya təhcir¹ haqqında ortaq şəkildə şəriklik;
- d. **Borcdə:** Başqalarının borclu olduğu məbləğdə iki nəfərin ortaq şəkildə şərikliyi.

Məsələ 717: Öncəki məsələdə şərikliyin həyata keçidiyi hallar iki səbəbdən yarana bilər:

- a. **İrs**
- b. **Şəri alqı-satqının icrası.** Misal üçün aşağıdakıları göstərmək olar:
 - İki nəfər bir alqı-satqı ilə bir malı aldıqda (eyndə şəriklik)
 - İki nəfər bir müqavilə ilə bir evi icarəyə götürdükdə (mənfəətdə şəriklik)
 - Mağazanın sərquflisi bir müsaliyə ilə iki nəfərə ötürüldükdə (hüquqda şəriklik)
 - İki nəfər müştərək malını digərinə borc verdikdə (borcdə şəriklik)

Məsələ 718: Eyndə şəriklik öncəki məsələdə qeyd edilən iki səbəbdən əlavə, digər üç səbəbdən də yarana bilər:

- a. **Əhya (abadlaşdırmaq):** Məsələn, iki nəfərin quyu qazması, yaxud su axarı yaratması və ya su kəməri çəkməsi ilə quyuya, su yoluna yaxud kəməre sahib olması.²
- b. **Hiyazət:** Məsələn, iki nəfərin birlikdə vəhşi heyvanı ovlaması və ya balıq tutması³
- c. **İmtizac:** məsələn, iki və ya daha artıq şəxsin malının bir-birinə qarışması. (qarışıq)

Məsələ 719: İki və ya bir neçə şəxsin malının bir-birinə qarışması müxtəlif şəkillərdə ola bilər. Belə ki, onlardan bəziləri şəxslərin qarışıq malda şərik olmasına səbəb olur. (Məsələn, bir nəfərin südünün başqasının bir miqdar südünə, birinin zeytun yağının digərinin zeytun yağına, birinin

¹ Təhcir haqqının mənası 1356-cı məsələdə qeyd olundu.

² “Əhya” sözünün daha geniş izahı və onunla bağlı bəhlələr “Ölü torpaqların abadlaşdırılması” fəslində qeyd olunacaqdır.

³ Hi yazatın mənası daşınan və ya onun hökmündə olan mubahatı ixtiyarına almaq və ondan istifadə etməkdir. Bu mubahatda məqsəd xüsusi bir sahibi olmayan, bütün insanların ondan istifadədə ortaq hüquqa malik olduğu, onlardan bəhrələnmək və istifadə etmək üçün heç bir şəri qadağanın mövcud olmadığı təbii sərvətlərdir. Dənizdən balığın tutulması, ümumi çaylardan su götürmək, sahıbsız torpaqlardan odun və ot toplamaq və s. buna misal ola bilər. Maliklik məqsədilə təbii sərvətlərin hi yazatı (ixtiyarına götürülməsi) onların mülkiyyətinə səbəb olur.

ununun digərinin ununa qarışması). Bu kimi hallarda həmin iki nəfər qarışmanın ixtiyarlı və ya ixtiyarsızlıqdan baş verməsindən asılı olmayaraq, südlərdə, zeytun yağlarında və unlarda bir-biri ilə şərik olurlar¹.

Lakin bir nəfərin heyvanlarının digərinin heyvanları ilə, bir nəfərin qozunun digərinki ilə, yaxud birinin almalarının başqalarının alması ilə, birinin buğdasının digərinin buğda və ya arpası ilə, birinin pulunun digərinin pulu ilə qarışması işəə və şərikliyin yaranmasına səbəb olmaz və onlar barəsində ortaq malın hökmləri icra olunmur.²

Müştərək malın istifadəsi

Məsələ 720: Əgər insan başqası ilə bir mala ortaq şəkildə şərik olarsa, aşağıdakı iki haldan birində ortaq maldan istifadə edə bilər:

- a. Şərik və ya şəriklərinin onun maldan istifadəsinə qəlbən razı olmaları yəqinlik və əminliyə³ malik olsun.
- b. Qəlbən razı olmaları məlum olmasa belə, şərik və ya şərikləri onun istifadəsinə icazə vermiş olsunlar.⁴

Məsələ 721: Ümumiyyətlə, bəzi və ya bütün istifadə hallarında mal sahibinin icazəsinin⁵ iki surətdə həyata keçməsi mümkündür:

- a. Açıq və şifahi şəkildə icazə vermiş olsun.
- b. Belə bir icazənin olduğunu göstərən əməli yerinə yetirsin. Məsələn, evin açarını məskunlaşması üçün digər bir şəxsə versin.

Bu iki halın hər birində insan icazə çərçivəsində və yalnız icazə verilən miqdarda istifadə haqqına malikdir, ondan artığına deyil.

Təbii ki, malik qeyd-şərtsiz bir işin icazəsini verdikdə, bu icazə ürfü baxımdan həmin iş üçün gərəkli olan digər istifadələrə də şamil olunur⁶ və bu, müxtəlif hallarda fərqli şəkildə ola bilər. Məsələn, malik bir şəxsə öz mülkündə məskunlaşması üçün icazə verdikdə bu iş ürfü baxımdan həmin məkanda onun ailəsi və övladlarının məskunlaşması, dost və qonaqların

¹ Təbii ki, hər iki nəfərin süd, zeytun yağı və ya unu bir-birindən fərqli olarsa, xüsusi hökmə aid olunur və bu hökm “Minhac əs-salihin” kitabı, c. 2, 575-ci məsələdə qeyd olunmuşdur.

² Bu məsələlərin tam izahı “Minhac əs-salihin kitabı”, c. 2, 575-ci məsələdə qeyd olunmuşdur.

³ Yaxud digər şəri dəlilə

⁴ Təbii ki, insanın şəriki məhcur şəxslərdən olduqda, müştərək maldan istifadə onun şəri vələsinin icazəsi ilə həyata keçməlidir. Bundan əlavə, tək cə şəri vələsinin qəlbən razı olmağını bilmək kifayət etmir bu razılığın zahir olunması lazımdır.

⁵ İstər həmin şəxs insanın şəriki olsun, istərsə də qeyrisi.

⁶ Hərçənd onun bu hallarda razılığı şübhəlidir.

gəlib-getməsi kimi məsələlərə də şamil olunarsa, bu işlər üçün ayrıca icazə almağa ehtiyac yoxdur.

Aydın məsələdir ki, bu icazə əmlak sahibinin qeyd edilən məsələləri və ya onlardan bəzilərini qadağan etmədiyi hala aiddir.

Məsələ 722: Ortaq malın istifadəsiz qalması onun tələf olmasına və ya qüsurlaşmasına səbəb olacaq şəkildə olarsa, (buna misal olaraq, qida məhsullarının qorunması və saxlanılması üçün ondan istifadənin şərt olduğu əşyaları göstərmək olar) iki şərikdən biri digər şərikə istifadə icazəsi vermədikdə və malın bölünməsinə də razı olmadıqda,¹ digər şərik şəri hakimə müraciət edə və onun nəzərinə əsasən əməl edə bilər.

Məsələ 723: İki şərikdən biri ortaqlıq malın istifadəsində razılaşa bilməyə və onlardan biri digərinə maldan istifadə etməyə icazə verməyə, belə ki, bu, onun zərərinə olarsa, həmin şərik ən münasib istifadə formasına icazə verməsi üçün şəri hakimə müraciət edə bilər.

Məsələ 724: İki şərikdən biri müştərək əmlakı satmaq istəyində olarsa, belə ki, həmin malın bölünməsi onda qüsurlaşmasına və ya ürfü baxımdan göz yumulmayacaq həddə əmlakın dəyər və ya qiymətinin azalmasına səbəb olarsa, (məsələn, müştərək ev və ya torpaq sahəsi yerləşdiyi məkana və ya sahəsinin azlığı səbəbindən bölündükdə hər bir payın dəyərində çoxlu miqdarda azalma olarsa) digər şərikin malın satılmasına razılaşması vacibdir. Əks halda, onu məcbur etmək olar.

Təbii ki, fərdin təkcə öz payını zərər etmədən satmasının mümkün olduğu halda, digər şəriki ümumi malın bütövlükdə satılmasına məcbur edə bilməz.

İkinci mənada şəriklik

Müqaviləli şərikliyin növləri

Məsələ 725: 715-ci məsələdə qeyd olunduğu kimi, düzgün müqaviləli şəriklikdə² iki və ya daha artıq şəxs öz malları ilə ticarət və ya qazanc əldə etmələri və əldə olunan mənfəətə ortaqlıq olmaları üçün qərara gəlirlər. Bu müqavilə iki şəkildə yerinə yetirilə bilər:

- a. **İcazəli (İzn) şəriklik:** Bu növ şəriklikdə şəriklərin hər biri hazırda şərik olduqları və ya sonradan şərik olacaqları mal və ya sərmayə ilə

¹ Malın bölünməsi ilə bağlı izahlar “Bölgü” mövzusunda qeyd olunacaqdır.

² Mövzunun davamında bir sıra batil şəriklik növləri qeyd olunacaqdır.

ticarət edib qazanc əldə etmələri, mənfəət və ya zərərdə şərik olmaları üçün razılaşırlar.

- b. **Mübadilə (Müavizi) şərikliyi:** Ticarət və qazanc fəaliyyətləri üçün təyin olunmuş forma və şərtlər əsasında, müəyyən olunmuş vaxtda bir tərəfin ümumi malının bir hissəsi ilə digər tərəfin ümumi malının bir hissəsi arasında mübadilənin olduğu müqavilədir.

İcazəli və mübadilə şərikliyinin fərqi

Sərmayədə şəriklik forması

Məsələ 726: Mübadilə (müavizi) şərikliyində ayrıca malı olan iki və ya daha artıq şəxs şəriklik müqaviləsini bağlamaqla sərmayədə ortaq şəkildə şərik olurlar.

Deməli, birinin on min manat, digərinin isə iyirmi min manat pulu olarsa, müavizi şəriklik müqaviləsi bağladığında öz paylarına uyğun olaraq mənfəət və zərərdə şərik olmaq istəyərlərsə, bu müqavilə ilə ümumilikdə otuz min manat sərmayəyə üçdə biri və üçdə ikisi qədər şərik olurlar.

Məsələ 727: İcazəli şəriklikdə, müqavilədən əvvəl və ya sonra sərmayədə ortaq şəkildə şəriklik ayrılıqda olmalıdır (717-719-cü məsələlərdə qeyd olunan irs və s. kimi şəriklik amillərinin təsiri ilə) və təkcə müqavilənin özü ilə sərmayədə ortaq şəkildə şəriklik yaranmır.

Qeyd etmək lazımdır ki, iki tərəfin müştərək malı olmadıqda, müsalihə və bu kimi əməliyyatlarla sərmayədə şəriklik (ortaq şəkildə) yarada bilərlər ki, həmin müştərək mala icazəli şəriklik müqaviləsi şamil ola bilsin.

Şəriklik müddətinin təyini

Məsələ 728: Mübadilə (müavizi) şərikliyində müddət müəyyən olunmalıdır, lakin icazəli şəriklikdə müddətin müəyyən olunması lazım deyil və iki tərəfdən birinin şəriklik müqaviləsindən imtina etmədiyi zamanadək şəriklik qüvvədədir.

Müqavilənin lazım və ya caiz olması

Məsələ 729: İcazəli şəriklik caiz əqd¹dir. Buna görə də, şəriklərin hər biri öz malının istifadəsi ilə bağlı verdiyi icazəni ləğv edə və işə

¹ Caiz və lazım əqdin mənası 76-cı məsələdə qeyd olunmuşdur.

başlamazdan, mənəfətin yaranmasından öncə və ya sonra olmasına, bu müqavilə üçün müddətin təyin olunmasına və ya xüsusi bir zamanın nəzərdə tutulmamasına baxmayaraq, şəriklik müqaviləsini öz sərmayəsinə uyğun miqdarda fəsx edə bilər.

Qeyd etmək lazımdır ki, hər bir halda şəriklik müqaviləsinin pozulması hər iki tərəfin ortaq şəkildə malik olduqları və ya yaratdıqları sərmayənin aradan getməsinə səbəb olmaz.

Məsələ 730: Şəriklik müqaviləsi və ya digər müqavilə bağlanan zaman icazəli şərikliyin müəyyən zamana kimi pozulmamasını şərt etdikləri təqdirdə, şərt düzgündür və ona əməl etmək vacibdir.

Lakin buna baxmayaraq, tərəflərdən biri şərikliyi fəsx etdiyi zaman sözüənə əməl etmədiyi üçün günah etsə də, şəriklik pozulmuş sayılır.

Məsələ 731: Mübadilə şərikliyi lazım əqddir və əqd zamanı şərt ixtiyarı, şərtə xilaf çıxma ixtiyarı və ya digər ixtiyarlarla bağlı şərikliyi fəsx etmə hüququna malik olması halı istisna olmaqla, digər hallarda şəriklərdən heç birinin digərlərinin razılığı olmadan müqavilə müddətinin sonuna kimi ona xitam vermək hüququ yoxdur.

Şəriklərdən birinin vəfatı

Məsələ 732: İcazəli şəriklikdə şəriklərdən biri öldükdə, dəli, səfeh, müflis (iqtisadi baxımdan müflislik)¹ bihuş olduqda və ya komaya düşdükdə, malda şərikliyin özü qalsa belə, icazəli şəriklik həmin an sona çatır.²

Lakin qeyd olunan məqamlar mübadilə şərikliyində baş verərsə, şəriklik müqaviləsi qüvvədə qalır.

İcazəli və mübadilə şərikliyinin müştərək şərtləri

Şərikliyin özü ilə bağlı şərtlər

Məsələ 733: Şəriklik müaviləsi əqddir³ və onun həyata keçməsi üçün təklif və qəbulun həyata keçməsi lazımdır.

¹ İqtisadi baxımdan müflislik dedikdə, şəri hakimin malından istifadəni qadağan etməsi və onun hərər hökmü sabit olması nəzərdə tutulur.

² Başqa sözlə, şəriklik öz-özünə fəsx olunur.

³ Əqdin mənası 75-ci məsələdə izah olunmuşdur.

Məsələ 734: Alqı-satqı olduğu kimi, şəriklikdə də təklif və qəbul iki şəkildə - ləfzi və əməli formada həyata keçirilir.

Deməli, əgər bir və ya iki nəfərin şəriklik müqaviləsini bağlamaq məqsədilə “Şərik olaq” deməsi və digərinin də onu qəbul etmək məqsədilə “qəbul etdim” söyləməsi, yaxud müqaviləni yazılı şəkildə yazması və hər iki tərəfin onu şərikliyin yerinə yetirməsi məqsədilə imzalaması, şəriklik əqdinin digər düzgünlük şərtlərinin həyata keçməsi ilə bu müqavilə baş tutmuş sayılır.

Şəriklərin şərtləri

Məsələ 735: Aralarında şəriklik müqaviləsi bağlanan şəxslər (şəriklər) şərikliyi ixtiyarlı və məqsədli şəkildə yerinə yetirməlidirlər.

Eynilə, onlardan hər biri şəriklik müqaviləsinin onun əsasında həyata keçdiyi mala nisbətdə mülkiyyətçi və ya mülkiyyətçi hökmündə (mülkiyyətçinin vəkil və ya şəri vəlisi) olmalıdır. Bundan əlavə, bəluğ həddinə çatmayan, səfeh və müflis şəxslər kimi şəri baxımdan məhcur¹ sayılan şəxslərdən olmamalıdırlar.

Sərmayə və işin şərtləri

Məsələ 736: Şəriklik sərmayəsini pulun müxtəlif formalarında (rial, dinar, avro kimi) və ya naturanın müxtəlif formalarında (qızıl, gümüş, parça, düyü, yağ kimi) təyin etmək olar.

Məsələ 737: Şəriklik əqdi təkcə alqı-satqı yolu ilə mənfəət əldə etməyə məxsus deyil və tikinti, geyim və paltar, ev əşyaları, iş avadanlıqları kimi istehsalat işlərindəki şəriklik kimi digər iqtisadi fəaliyyətlərə də aid edilir.²

Şəriklərin mənfəət və ziyanda payı

Məsələ 738: Şəriklik müqaviləsində hər bir şərikin mənfəət və ziyandan olan payı barədə heç bir şərt olunmadıqda, hər kəs öz payına uyğun olaraq, sərmayədən mənfəət və ya zərər götürür.

¹ Məhcur şəxslər öz əmlakından istifadədə şəri baxımdan məhdudiyyətlərə sahib olan şəxslərdir. Bu şəxslərlə bağlı hökmlərin şəri “Həcr” fəslində qeyd olunacaqdır.

² Yalnız alqı-satqıya aid olunan müzaribə əqdinin əksinə olaraq. Onun izahı 674-cü məsələdə qeyd olundu.

Buna görə də, iki şərikin¹ sərmayəsi bərabər olduqda, bərabər şəkildə mənfəət və ya ziyan götürürlər, məsələn, iki şərikdən birinin payı digərinin iki misli qədər olarsa, onun mənfəət və ziyanı da digərindən iki dəfə çox olacaqdır.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu hökmdə o ikisinin və ya onlardan birinin işləməsinin, onların hər ikisinin eyni dərəcədə işləməsinin və ya onlardan birinin işinin digərindən çox olmasının, yaxud daha əhəmiyyətli olmasının fərqi yoxdur.

Məsələ 739: Şəriklər mənfəət və ziyandan olan paylarının onların sərmayəsinin miqdarından fərqli olmasını istədikdə, bunu müqavilə bağlanan zaman şərt etməlidirlər. Bu halda, hər bir şərikin mənfəət və ziyandan payının onların yatırım etdiyi investisiya ilə və ya onların gördüyü hər bir iş və fəaliyyət ilə uyğun olması zəruri deyil.

Deməli, şəriklik əqdi zamanı işləyən şəxsin və ya başqa şərikdən daha çox işləyən şərikin, yaxud işi digərindən daha əhəmiyyətli olan şərikin daha çox mənfəət əldə etməsini şərt etsələr, yaxud işləməyən, az işləyən, işinin dəyəri az olan şəxsin güzəşt və ya digər məntiqli səbəbdən daha çox mənfəət əldə etməsini şərt edərlərsə, bu şərt düzgündür və ona əməl olunmalıdır.

Məsələ 740: Əgər bütün mənfəətin bir şərikə aid olmasını və ya bütün ziyanın bir şərikə məxsus olmasını şərt etsələr (nəticə şərti şəklində), belə bir şəriklik müqaviləsinin düzgünlüyü işkallıdır və burada ehtiyatı tərک etməmək lazımdır.

Əlbəttə, şəriklərdən birinin malik olduğu bütün mənfəəti əldə etdikdən sonra onu digərinə bağışlamasını (hibə) və ya təmənnasız şəkildə müsalihə etməsini, yaxud digərinə dəyən ziyan miqdarına uyğun miqdarda öz malından ona bağışlamasını və ya təmənnasız şəkildə müsalihə etməsini (fel şərti şəklində) şərt etmələri düzgündür.²

Məsələ 741: Şəriklərin mənfəət və ziyanlarının təyininin faiz və ya kəsrlə, məsələn, yarı-yarıya olması, mənfəətin üçdə birinin şəriklərdən birinə, üçdə ikisinin isə digərinə məxsus olması və s. zəruri deyil.

Buna görə də, məsələn, əgər ortaqlığın gözlənilən aylıq mənfəətinin min manat və ya daha artıq olması təxmin edilirsə, iki şərik şəriklik əqdi

¹ Bu və bundan sonrakı məsələdə qeyd olunan hökmlərdə şərikliyin iki və ya daha artıq şəxsin arasında olmasının fərqi yoxdur və qeyd olunan məsələlər sadəcə nümunə xarakterlidir.

² Bu iki formanın (nəticə şərti ilə fel şərti) fərqi 299-300-cü məsələlərdən, həmçinin, 497-ci məsələnin qeydində bəyan olunmuş izahdan aydın olur.

zamanı razılaşa bilərlər ki, aylıq mənfəətin beş yüz manatı birinci şərikin, qalanı sözügedən miqdardan nə qədər çox əldə olunarsa, ikinci şərikin olsun.

O cümlədən, birinci şərikin ortaqlıq şəriklik sərmayəsindən payı məsələni, on min manat olarsa, onun şəriklik əqdi zamanı sərmayəyə dəyən zərər və ziyanın səkkiz min manata kimi olan miqdarının ikinci şərikin öhdəliyində olmasını şərt etməsinin iradəsi yoxdur.

Məsələ 742: Əgər bir neçə nəfər öz müştərək mallarından təmin etdiyi sərmayə ilə şirkət təsis edərsə və onlardan hər biri şəriklik müqaviləsi zamanı digər pay sahibləri ilə, onun malının və ya özünün başına bədbəxt bir hadisə gəldiyi halda (onun növünü müəyyən etməlidir) ona dəyən ziyanın əvəzinin şirkətin sərmayəsi və ya mənfəətindən ödənilməsinə şərt edərsə, müqavilə qüvvədə olduğu zamanadək sözügedən şərtə əməl olunmalıdır.

Şərikli alqı-satqılar

Məsələ 743: Şəriklik müqaviləsində alqı-satqını şəriklərin hər ikisinin birlikdə və ya hər birinin ayrı-ayrılıqda həyata keçirməsi və ya onlardan yalnız birinin alqı-satqı etməsi, başqa bir şəxsin alqı-satqı etmək üçün işə götürülməsi və ya əcir tutulması şərt edilərsə, bu kimi şərtlər düzgündür və onlara uyğun əməl olunmalıdır.

Məsələ 744: Alqı-satqını kimin yerinə yetirməsini müəyyən etməsələr, izni şəriklikdə onlardan heç biri digər şərik və ya şəriklərin icazəsi olmadan şirkətin ortaqlıq sərmayəsi ilə alqı-satqı və ya digər istifadələri edə bilməz.

Lakin mübadilə şərikliyində şəriklik müqaviləsi bu cəhətdən qeyd-şərtsiz olarsa, onlardan hər biri şərikliyə zərər vurmayacaq şəkildə alqı-satqı edə bilər.

Məsələ 745: Şərikliyin alqı-satqısının ixtiyarı əlinə verilmiş şəxsin əlində olan mal bir növ əmanət sayılır.¹

Deməli, aradan getdikdə, qüsurlu olduqda və ya ona hər hansı ziyan və ya xəsarət dəydikdə, müqavilədən kənara çıxdıqda, ticarətdə və ya iqtisadi fəaliyyətdəki vəzifələrindən boyun qaçırdıqda, yaxud malın

¹ İşgören şəriklərdən başqa bir şəxs olduqda, bütün şəriklərin payı onun əlində əmanət sayılır, amil şəriklərdən biri olduqda isə özündən başqa, digər şəriklərin payı onun əlində əmanət sayılır.

saxlanılmasında səhlənkarlıq etdikdə, zamindir.¹ Əks halda, zamin sayılır.

Məsələ 746: Şərikli alqı-satqı ixtiyarı verilmiş şəxs tam şəkildə müqaviləyə və şəriklik şərtlərinə uyğun əməl etməlidir. Məsələn, əgər onunla nisyə satmaması və ya nisyə müqabilində sənəd alması, yaxud alışın yalnız nisyə formada olması, məhsulu xüsusi bir yerdən alması, filan şirkət və müəssisədən satın almaması barədə qərarlaşsalar, həmin müqaviləyə və şərtlərə uyğun rəftar etməlidir.

Onunla qərarlaşmadıqları halda, öz malqı-satqılarını adi və yayılmış şəkildə yerinə yetirməli və ticarət etməlidir.

Məsələ 747: Şərikli alqı-satqı ixtiyarı verilmiş şəxs öncəki məsələdə qeyd olunan vəzifəsinin əksinə alqı-satqı etdikdə alqı-satqısı doğrudur və mənfəət əldə olunduğu təqdirdə, şəriklik müqaviləsinə əsasən, bütün şəriklərə aid edilir.

Əlbəttə, onun alqı-satqısı ziyanə düşməyə səbəb olduqda və ya bu səbəblə şərikli malın bir hissəsi aradan getdikdə zamin sayılır.

Batıl olması sonradan məlum olan şərikliyin hökmü

Məsələ 748: Şəriklərin biri tərəfindən həyata keçirilən alqı-satqıdan sonra müqavilə zamanı və ya müqavilənin sonunda şəriklik müqaviləsinin müəyyən cəhətdən batıl olması məlum olarsa, digər şəriklərin ticarətlə bağlı icazəsinin batıl şərikliyə də şamil olunduğu hallarda yerinə yetirilmiş alqı-satqılar düzgündür və ondan əldə edilən mənfəət bütün şəriklərə aiddir.

Lakin şəriklərin icazəsi yalnız düzgün şəriklik çərçivəsində həyata keçən alqı-satqılara şamil olunarsa, həyata keçmiş alqı-satqılar digər şəriklərin payına nisbətə füzuli hökmündədir.

Deməli, onlar alqı-satqıdan sonra icazə versələr, düzgündür və mənfəət onların hamısına aiddir, əks halda, batildir.

¹ Fərdin zaminliyinə səbəb olan maldan icazə verilməyən istifadə növü və onun qorunmasındakı səhlənkarlıqla bağlı məlumat "Əmanət (Vədiə)" fəslində 1212-1216-cı məsələlərdə bəyan olunacaqdır.

Şəxsin zamin olmasının mənası budur ki, həmin mal tələf olduğu halda, misli əşyalardan olduqda onun mislini, qiyməti əşyalardan olduqda isə onun qiymətini, qüsurlu olduğu halda ərş (qiymət azalmasını) borclu olur. Misli və qiyməti əşyaların izahı 1504-1505-ci məsələlərdə qeyd olunacaqdır.

Məsələ 749: Müəyyən cəhətdən batil olması sonradan məlum olan şəriklikdə şəriklərdən hər biri müəyyən bir işi icra edərsə, işi təmənnasız şəkildə yerinə yetirmədiyi təqdirdə¹ şəriklərin payına nisbətdə gördüyü işlərin ücretül-mislini onlardan tələb edə bilər.

Təbii ki, şəriklik müqaviləsi bağlanarkən bu əqdə (onun səhih olması fərz olunduğu halda) onun üçün təyin olunan mənfəətin işin ücretül-misлиндən az olması ehtimalını verərsə, bu halda müqavilədə müəyyən olunan miqdarı² almağa haqqı çatır və ona daha artıq məbləğ ödəmək vacib deyil.

Batil şərikliyin növləri

Aşağıdakı məsələlərdə batil şərikliyin bəzi növləri və alternativ yolları qeyd olunacaqdır.

İş və əməkdə (fərdi əməkdə) şəriklik

Məsələ 750: İş və əməkdə (fərdi əməkdə) şəriklik dedikdə, iki və ya bir neçə nəfərin (məsələn, iki fəhlənin) hər birinin ayrılıqda gördüyü işə görə aldığı mizd və zəhmət haqqında şərik olmasına razılaşması nəzərdə tutulur və belə bir şəriklik doğru deyil, hər kəs öz zəhmət haqqına bütövlükdə sahibdir.

Bu işdə onların işlərinin eyni (məsələn, iki bərbər, iki işçi) və ya müxtəlif (məsələn, birinin bəna, digərinin rəssam) olmasının fərqi yoxdur.

Məsələ 751: İki və ya bir neçə nəfər, məsələn iki balıqçı balıq tutmaq, hiyazat və ya toplamaqla sahib olduqları şeylərdə şərik olmağı qərara alsalar, onların şərikliyi batildir və hər kəs ovladığı və ya hiyazat³ etdiyi şeyin sahibidir.

Alternativ üsul

Məsələ 752: İki və ya bir neçə nəfər, məsələn, iki bərbər gördükləri işin mizd və zəhmət haqqında şərik olmaq istədikdə, aşağıdakı üsuldən istifadə edə bilərlər:

¹ Məsələn, sözügedən şərik şərikliyin işlərini müqavilədə onun üçün müəyyən olunan payından daha artıq mənfəət əldə etmək məqsədilə yerinə yetirsin.

² Ücrətül-misldən daha az miqdarı

³ Hiyazatın mənası 718-ci məsələdə qeyd olundu.

Bərbərlərdən biri öz qazancının yarısını müəyyən bir müddətə digər bərbərin qazancının yarısına həmin müddətə müsaliyə edir və digər tərəf də bunu qəbul edir. Bu halda, onlardan hər biri digərinin bərbərlik zəhmət haqqının yarısına şərik olur.

Bu hökm 751-ci məsələyə də şamil olunur.

Eləcə də, onlardan hər birinin məsələ, bərbərliyin zəhmət haqqının və ya tutduqları balıqların yarısını müəyyən müddətədək ona hibə edib bağışlaması barədə müsaliyə etsələr, şərik sayılmasalar da, müsaliyənin hökmlərinə əməl etmək vacibdir.¹

Məsələ 753: İki nəfər bir icarə müqaviləsində bir işin müəyyən bir zəhmət haqqı müqabilində yerinə yetirilməsi üçün əcir olarsa (məsələn, iki fəhlə bir müqavilə ilə yüz manat müqabilində divar tikmələri üçün əcir olsalar), bu halda yerinə yetirdikləri işə münasib olaraq zəhmət haqqında şərikdirlər və onlardan hər hansı birinin gördüyü işin miqdarı məlum olmazsa, vacib ehtiyata əsasən, müsaliyə etməlidirlər.

Qeyd etmək lazımdır ki, sözügedən hal batil şəriklik növlərindən biri olan fərdi işdə şəriklik hallarından sayılır.

Həmin hökm mübah bir şeyi birlikdə hiyazət edən, məsələn, birlikdə bir ağac və ya bitkini yerdən çıxaran iki nəfərə də şamil olunur.

Məbləğdə şəriklik

Məsələ 754: Məbləğdə şəriklik² budur ki, iki nəfər, məsələn, iki tacir müstəqil şəkildə məhsulu nisyə və münasib qiymətə alıb satıcıya borclu qalır, sonra isə onu daha baha qiymətə satmaqla öz borclarını qaytararaq həmin yolla əldə etdikləri mənfəətdə şərik olurlar. Belə şəriklik batildir.

Alternativ üsul

Məsələ 755: Öncəki məsələdə məhsulu onların hər ikisi üçün müəyyən olunmuş nisbətdə (məsələn, yarı-yarıya) ortaq şəkildə nisyə alması üçün iki nəfərdən birinin digərini vəkil etməsi³ doğrudur və onlar satın alınmış

¹ İki nəfər müsaliyə əqdi zamanı belə bir şərti irəli sürdüləri zaman (fel şərti) da hökm belədir və bu zaman şərtə əməl olunması lazımdır.

² Bu növ şəriklikdə iki nəfər öz cəmiyyətdəki hörmət və məqamından istifadə edir, malı olmasa da bazaradakı etibarına görə məhsulun nisyə alışı həyata keçirir.

³ Satın alınmış malın hansı miqdarının onlardan hər birinə aid olmasına gəlincə, digər şəxsən icazəsi ilə alış zamanı şərikin niyyəti bunu təyin edir.

malda şərik olurlar. Nəticədə onlardan hər biri məhsulun qiymətinin yarısının borcunu öz öhdəsinə götürmüş olur və onu daha baha qiymətə satdıqda, əldə olunan mənfəətdə şərik olurlar.

Müfavizə şərikliyi

Məsələ 756: Müfavizə şərikliyi budur ki, iki nəfər əldə etdikləri hər bir mal və mənfəətdə (istər ticarət, əkinçilik və bu kimi işlərlə, istərsə də işin muzdu, irs, vəsiyyə və bu kimi işlərlə olsun) və eləcə də, onlara dəyən hər bir ziyanda şərik olmağa razılaşırlar. Bu növ müqavilə və şəriklik də batil sayılır.

Alternativ üsul

Məsələ 757: İki nəfərdən hər birinin əldə etdikləri mal və mənfəətlərin yarısını digərinə hibə etməsi (bağışlaması), onlardan birinə xəsarət dəydikdə isə onun yarısını öz malından ödəməsi və əvəzini çıxması barədə müsalihə etsələr, bu halda şərik olmasalar belə, müsalihənin hökmlərinə uyğun əməl etmək lazımdır.¹

İnsanlar arasında yayılan bəzi müqavilələrin düzgün üsulu

Maşının iş üçün sürücüyə tapşırılması

Məsələ 758: Avtomobil sahibi öz maşınını sürücüyə işləməsi və əldə etdiyi mənfəətdə şərik olması məqsədilə vermək istədikdə, onunla cüalə müqaviləsi bağlaya bilər. Belə ki, avtomobil sahibi sürücüyə desin: “Filan müddətə kimi bu maşınla mənim üçün sənişin daşıma işlərini yerinə yetirsən, qazancının (zəhmət haqqı, sənişinlərdən aldığı yol pulu) yarısı sənin olsun”.

Bu halda sürücü sənişin daşımadan əldə etdiyi zəhmət haqqının yarısını özünə götürür və digər yarısını isə avtomobil sahibinə verir.²

¹Həmçinin, hökm budur ki, iki nəfərin müsalihə əqdi bağlanarkən belə bir şərti irəli sürdükləri zaman şərtə əməl olunması lazımdır və belə şərt “fel şərti” adlanır və onun nəticə şərti ilə fərqi 299-300-cü məsələlərdən həmçinin, 497-ci məsələnin haşiyəsində qeyd olunmuş izahdan aydın olur.

² Qeyd etmək lazımdır ki, sürücünün avtomobil sahibinə ödədiyi məbləğ dəyişməz məbləğ olarsa, maşın sahibi bu məqsədin həyata keçməsi üçün maşınını müəyyən müddətə və təyin olunmuş məbləğ qarşılığında icarəyə verə bilər.

Məsələ 759: Avtomobil sahibi olan şəxs sürücüyə “Maşınla özün üçün işlə, əldə etdiyin mənfəətdə yarı-yarıya şərik olaq”¹ deyərsə, belə bir müqavilə və şəriklik batildir. Bu halda əldə edilən bütün zəhmət haqqı sürücüyə məxsusdur. Həmçinin avtomobil sahibinin yalnız sürücünün ixtiyarında olduğu müddətə uyğun olaraq, maşının mənfəətlərinin ücrətul-mislini almağa haqqı vardır.²

Qazanc əldə etməsi üçün mağazanı tacirə vermək

Məsələ 760: Mağaza sahibinin öz mağazasını tacirə öz sərmayəsi ilə orada ticarətlə məşğul olması və əldə olunan gəlirdə (məsələn, yarı-yarıya) şərik olması məqsədilə verməsi üçün iki üsul təklif olunur:

a. Sərmayə sahibi mağaza sahibi ilə cüalə müqaviləsi bağlasın. Belə ki, desin: “Əgər müəyyən olunmuş müddətdə, məsələn bir il ərzində, kommersiya fəaliyyətləri üçün mağazanın mənfəətini mənə versən, bu müddət ərzində sərmayəmdən əldə etdiyim mənfəətin yarısı zəhmət haqqı (cuul) olaraq sənə olsun”.

Belə bir cüalə düzgündür və bu halda tərəflər əldə olunan mənfəətdə bir-biri ilə şərik olurlar.³

b. Mağazanın mənfəəti (icarə haqqı) bir il ərzində yüz min manat olarsa, sözügedən sərmayə isə iki yüz min manat kimi dəyərləndirilsə, mağaza sahibinin şəriklik müqaviləsini ortağ sərmayə ilə bağlaması şərtilə, mağazanın bir illik mənfəətini ümumi sərmayənin bir hissəsi ilə (məsələn, yarısını) müsaliyə edərsə, ondan sonra ümumi sərmayə əsasında şəriklik müqaviləsi bağlamaqla, əldə edilmiş mənfəətdə yarı-yarıya şərik olurlar.⁴

¹ Başqa sözlə, “İşləmək səndən, maşın məndən”.

² İndiyə kimi bu üsuldan istifadə etdikləri halda, onu düzəltmək üçün heç kimin boynunda borc qalmaması məqsədilə hər biri digərini borcundan azad edə və ya başqa bir şəkildə müsaliyə edə bilərlər. Əlbəttə, 965-ci məsələdə qeyd olunacaq qəhri təhatur (fərqli mənsələlərə malik olsalar belə, növ, xüsusiyyətlər, həmçinin ödəniş vaxtı və yeri baxımından eyni olduğu halda, iki tərəfin razılığına ehtiyac olmadan borcun qarşılıqlı şəkildə silinməsi baş verir – tər.) şərtlərinə sahib olduqda, bir-birinə olan borclarına münasib şəkildə öz-özünə hesablaşma baş verir. Həmçinin maşın sahibinin sürücüdən aldığı ücrətin özü mövcud olduğu halda, sürücü onu həmin şəxsə bağışlaya bilər.

³ Qeyd etmək lazımdır ki, mağaza sahibinin sərmayə sahibindən məsələn, aylıq almaq istədiyi məbləğ dəyişməz olduqda, mağaza sahibi öz məqsədini həyata keçirmək üçün mağazasını müəyyən müddətə və təyin olunmuş məbləğ qarşılığında sərmayə sahibinə icarəyə verə bilər.

⁴ Müsaliyə olunan azalmış hissə məsələn, dördüdə biri olduqda, mağaza sahibi və tacir sərmayənin münasib olaraq dördüdə biri və dördüdə üçündə şərik olsalar və ondan gələn mənfəəti

Təbii ki, tacir də sözügedən müsaliyə zamanı şərt edir ki, bir ilin sonunda mənfəət bölüşdürüldükdən sonra mağaza sahibi sərmayənin özündən olan həmin hissəni onunla təmənnəsiz şəkildə müsaliyə etsin və o, belə bir mülkiyyətin ötürülməsində vəkil kimi çıxış etsin.

Məsələ 761: Mağaza sahibi sərmayə sahibinə “Öz sərmayə ilə ticarət edib əldə etdiyini mənfəətdə yarı-yarıya şərik olmağımız üçün mağazam sənə ixtiyarındadır” deyərsə, belə şəriklik batildir və bu halda bütün əldə edilən mənfəətlər sərmayə sahibinin mülküdür və mağaza sahibinin mağazanın təkcə sərmayə sahibinin ixtiyarında olduğu müddətdə mənafeətinin ücretül-mislini almaq haqqı vardır.¹

Yaşayış binasının tikintisində² şəriklik

Məsələ 762: Əgər iki nəfər özlərinə məxsus olan sərmayə ilə (məsələn, hər biri on milyon manat) müəyyən edilmiş xüsusiyyətlərə və özəlliklərə məxsus yaşayış binası tikmək və onların hər biri müəyyən nisbətdə ortaq şəkildə (məsələn, yarı-yarıya) binanın mənzillərində şərik olmaq istəsələr, aşağıdakı kimi əməl edə bilərlər:

Torpaq sahəsi, avadanlıq və materiallar hər iki şərik üçün ortaq şəkildə (yuxarıdakı misalda, yarı-yarıya) alınır, bununla da, hər iki şərik alqı-satqının qiymətinə olan borcunu öhdəsinə götürmüş olur və onlardan biri digərinin icazəsi ilə alqı-satqının bütün qiymətini ödədiyi halda, qarşı tərəf ona həmin qədər³ borclu olur.⁴

Həmçinin, tikinti üçün nəzərdə tutulmuş fəhlə və digər şəxsləri şəriklərin hər biri üçün əcir edirlər, belə ki, razılaşmaya⁵ müvafiq olaraq, həmin iki şərik fəhlələrin zəhmət haqqını verməli olur və digər xərclər də bu qayda ilə hesablanır.

yarı-yarıya bölmək istəsələr, mağaza sahibi şərikli əqdi bağlayarkən bu işi öz xeyrinə şərt edə bilər

¹ İndiyədək bu üsuldən istifadə etdikləri halda, 760-cı məsələnin haşiyəsində bəyan olunanlar kimi əməl edə bilər.

² Yaşayış binasının mənzillərinin sələf şəklində pul müqabilində və ya alıcının torpaq sahəsinin bir hissəsi müqabilində satışı haqqında məsələlər “Alqı-satqı” fəslində 257-259-cü məsələlərdə qeyd olundu.

³ Yəni, yuxarıdakı misalda alış qiymətinin

⁴ İki şərikin bir-birinə olan borcu 965-ci məsələdə qeyd olunacaq qəhri təhatur şərtlərinə sahib olduqda, bir-birinə olan borclarına mütənəşib şəkildə öz-özünə hesablaşma baş verir, əks halda hesablaşma üçün qəddi təhatura ehtiyac yaranacaqdır və bu hökm işçilərin əmək haqqı və digər xərclərə dair borclara da şamil olunur.

⁵ Yuxarıdakı misalda yarı yarıya

Bu izahlara əsasən, tərəflər ortaq şəkildə tikilmiş mənzillərdə şərik olurlar.

Qeyd etmək lazımdır ki, yuxarıdakı öhdəliklərin zəruriliyi üçün müsaliyə müqaviləsindən¹ istifadə etmək olar.

Yuxarıdakı müsaliyənin məzmunu budur ki, hər kəs sözügedən öhdəliklərinə əməl etməli və şərtləri olduğu halda, məsələn, hər bir şərikin hansı işləri öhdələrinə götürməsi, sözügedən binanın maksimum bir il ərzində başa çatması, yaxud ehtiyac duyulan məbləğin müəyyən zamanlarda tərəflər vasitəsilə sərmayədən və ya tikintinin inkişaf mərhələlərinə uyğun təmin edilməsi kimi məsələləri müsaliyə əqdi zamanı şərt etməlidirlər.

Məsələ 763: İki nəfər özlərinə aid olan sərmayə ilə müəyyən xüsusiyyət və özəlliklərə malik bina tikmək istədikdə, onların payı işin sonunda hər bir şəxsin xərclədiyi məbləğlə tikilmiş mənzilin son qiyməti arasındakı nisbət əsasında² müəyyən olarsa, öz məqsədlərinin həyata keçməsi üçün aşağıdakı kimi əməl edə bilirlər:

İlk öncə hər biri təxmin və gümanla binanın tikintisi üçün ayıra biləcəkləri məbləği (məsələn, minimum beş milyon manat, maksimum on milyon manat) müəyyən edib onların torpaq sahəsi, materiallar, avadanlıq və s. xərclər baxımından paylarının bölgüsünü (məsələn, öncəki məsələdəki izahla yarı-yarıya) müəyyənləşdirə, sonra isə müsaliyə müqaviləsindən istifadə edə bilirlər.³

Bu surətdə müsaliyə edən tərəflərin hər biri bina tikintisi üçün qeyd olunan öhdəliklərə uyğun əməl edib⁴ müsaliyə zamanı şərt edirlər ki, bu nisbət⁵ iki nəfərin xərclərinin nisbəti ilə fərqli olduqda, məsələn, şəriklərdən biri beş milyon manat, digəri on milyon manat xərclədikdə, son xərclərin nisbətini meyar qərar verməli, az xərcləyən şəxs öz tikinti

¹ “Yaşayış binasının tikilməsinə dair razılaşma”

² Yaşayış binasının tikintisində şəriklər arasında ixtilafın qarşısını almaq üçün “işin başa çatdırılması” mənası da müəyyən edilməlidir.

³ “Yaşayış binasının tikilməsinə dair razılaşma”

⁴ Bu öhdəliklərin şərhə öncəki məsələdəki kimidir. Məsələn, torpaq sahəsi, ehtiyac duyulan materiallar və avadanlıqlar şəriklərin hər ikisi üçün ortaq şəkildə (yuxarıdakı misalda yarı-yarıya) alınır və bu o deməkdir ki, şəriklərdən hər biri alqı-satqının qiymətinin yarısını borclu olur və şəriklərdən biri digərinin icazəsi ilə alqı-satqının qiymətinin ödənişini tam şəkildə etdikdə, şəriki həmin qədərini ona borclu olur.

⁵ Yəni, yuxarıdakı misalda yarı yarıya

payından ümumi hissəni digər şərikin ondan olan tələbi müqabilində¹ ona verib müsaliyə etməlidir ki, işin sonunda paylar hər iki şərikin xərclərinə uyğun olsun² və müsaliyə zamanı sözügedən mülkiyyət ötürülməsində bir-birini vəkil edə bilərlər.

Bölgü

Bölgünün mənası

Məsələ 764: Bəzən hər hansı bir malda ortaq şəkildə şərik olan iki və ya daha artıq şəxs öz paylarını həmin malda müəyyən etmək, başqa sözlə, payların ayırmaq istəyirlər.

Bölgü adlanan belə bir əməl³ müstəqil müqavilədir (nə alqı-satqı, nə də müavizədir⁴) və sonradan bəyan olunacaq özünəməxsus hökmlərə malikdir.

Bölgünün növləri və uyğunlaşdırılması

Məsələ 765: Əmlak bölgüsünün düzgün aparılması üçün fiziki şəxslərin payları maliyyə dəyərinə diqqət etməklə, hər bir fərdin payının miqdarı ilə uyğunlaşdırılmalıdır. Bu uyğunlaşdırılma və bölgünün üç şəkildə həyata keçməsi mümkündür:

¹ Yuxarıdakı misalda bu borc iki milyon beş yüz min manat, yəni, digər şərikin artıq ödədiyi və bu səbəblə ondan tələb etdiyi borcdur.

² Başqa sözlə, birinci şərik xərclərin üçdə birini, ikinci şərik isə üçdə ikisini ödəyərsə, yaşayış binası yarı-yarıya onların ikisinə aid olduğu halda, birinci şərik binadan olan öz payının üçdə birini (bütün binanın altıda bir hissəsi) ona olan borcunun qarşılığı olaraq müsaliyə edib mülkiyyətinə keçirməlidir ki, binanın tikintisində beş milyon manat xərcləyən şəxsin mülkiyyəti binanın üçdə biri, on milyon pul xərcləyən şəxsin payı isə üçdə iki hissəsi olsun.

Təbii ki, bu mülkiyyətə keçirməni satışdan sonra da həyata keçirə bilərlər. Məsələn, binanı otuz milyon manata satdıqda, binada yarı-yarıya şərik olduqlarına görə hər bir mülkiyyətçiye on beş milyon manat çatır və birinci şərik gərək beş milyon manatı ikinci şərikə versin (iki milyon yarım ona olan borcuna görə, iki milyon yarım da son sahiblik nisbətinə uyğun olaraq şəriki ilə müsaliyə edib mülkiyyətinə keçirir) və mənzil qırx beş milyon manata satıldıqda isə, birinci şərik digərinə ümumilikdə yeddi milyon beş yüz min manat verir.

³ Bəzi yerlərdə bölgüdən sonra şəriklik və ortaqlıq demək olar ki, tamamilə aradan gedir və bəzi hallarda isə şərikliyin əhatəsi azalır. Məsələn, dörd nəfər arasında müştərək olan əmlak ikiyə bölündükdə hər iki nəfər onun bir hissəsində şərik olur.

⁴ Təbii ki, bölgü növlərindən biri olan “Rədd bölgüsü”ndə bölgü zamanı müştərək malın bir hissəsi başqasının malı ilə dəyişdirilir, bu dəyişdirilmə müsaliyə kimi müqavilələrdən birinin vasitəsilə həyata keçir.

İfraz, tədil və rədd bölgüləri. Onların hər birinin izahı bəhsin davamında bəyan olunacaqdır.

1. İfraz bölgüsü

Məsələ 766: Ortaq malın kəmiyyət və miqdar (çəki, ölçü, ədəd, sahə və s.) baxımından bölgüsünə ifraz bölgüsü deyilir.

Bu bölgü növü bir-biri ilə bərabər şəkildə kiçik paylara bölünən zaman hər bir payın dəyərinin digəri ilə eyni olduğu əmlak üzərində aparılır¹. Buna misal olaraq, bir növdən olan dənli bitkiləri, süd, yağ, fabrik və ya zavod məhsullarını, həmçinin, müxtəlif hissələrinin dəyəri eyni olan geniş torpaq sahəsini və s. göstərmək olar.

Deməli, əgər iki nəfər on beş kiloqram düyüdə ortaqlıq şəkildə bir-biri ilə şərik olsalar, birinin payı digərindən iki dəfə artıq olarsa, bu zaman onu iki hissəyə, on kiloqram və beş kiloqrama bölürlər, əgər üç nəfər altı köynəkdə bərabər və ortaqlıq şəkildə şərik olsalar, hər bölgüyə iki köynək düşəcəkdir.

Məsələ 767: Aşağıdakı yerlərdə ifraz bölgüsü həyata keçirilmir:

- a. Nəzərdə tutulan malın hissələrinin birlikdə və vahid şəkildə olması onun qiymətində təsirlidir. Belə ki, onun bölünməsi aradan getməsinə və şəriklərə zərər dəyməsinə səbəb olur. Buna misal olaraq, bir ədəd xalçanı, maşını, bölündüyü halda tikinti üçün yararlı olmayan kiçik torpaq sahəsini göstərmək olar.
- b. Şəriklərin payının ifraz bölgüsünün izahında qeyd edilən qaydalarla bölünməsi mümkün deyildir. Buna misal olaraq, payları bərabər olan üç şərikin iki ədəd eyni köynəyə müştərək şəkildə sahib olmasıdır.

2. Tədil bölgüsü

Məsələ 768: Bu növ uyğunlaşdırmada bölgüdən sonra hamının və ya bəzi şəriklərin payı bir və ya bir neçə müxtəlif şeyə şamil olunur.

Şərikli əmlak maliyyə və dəyər baxımından bərabər olmayan müxtəlif əşyalara şamil olunduğu halda bu növ bölgü həyata keçirilir. Məsələn, iki nəfər üç kitaba şərikli şəkildə sahib olsalar, onlardan birinin qiyməti digər iki kitabın qiymətinə bərabər olduğu halda, bölgü zamanı həmin kitab bir pay, digər iki kitab isə bir pay sayılır.

¹ Sonrakı məsələdə qeyd edilənlər istisnadır.

Eləcə də, iki nəfərin şərikli malının bir mağaza, bir maşın, bir qoyun, bir inək və bir xalçadan ibarət olması və onlardan ikisinin qiymətinin qalan bütün əmlakın birlikdə qiymətinə bərabər olması da bu qəbildəndir.

Təbii ki, müştərək əşyaların qiyməti, onları qiymət əsasında nəzərdə tutulan paylara bölməyin mümkün olmadığı şəkildə olarsa, burada növbəti məsələdə bəyan olunacaq rədd bölgüsündən istifadə olunacaqdır.

3. Rədd bölgüsü

Məsələ 769: Bu növ uyğunlaşdırmada bölünən əşyaların hər bir fərdin şərikli payı ilə bərabər olması üçün bir və ya bir neçə tərəfə bir miqdar mal (müştərək maldan əlavə) əlavə olunması lazımdır.

Məsələn, iki nəfər bərabər və ortaq şəkildə iki avtomobilə sahib olarsa, onlardan birinin qiyməti on beş min manat, digərinin isə qiyməti iyirmi min manat olarsa, iyirmi min manatlıq avtomobilin verildiyi şəxs digər şərikə iki min beş yüz manat ödəməlidir.

Məsələ 770: Şəriklərin payını nəzərə almaqla, müştərək mal, bölgünün hər üç növü və ya iki növü ilə bölünmək qabiliyyətinə malikdirsə, şəriklərin razılığı ilə həyata keçən hər növ bölgü düzgündür.

Məsələn, iki nəfər bərabər və ortaq şəkildə aşağıdakı məhsullara sahibdir: Otuz manatlıq on kiloqram düyü, iyirmi manatlıq on kiloqram lobyə, əlli manatlıq iyirmi kiloqram noxud. Bu halda razılıq əsasında aşağıdakı üsullardan biri ilə bölgünü həyata keçirə bilərlər:

1. İfraz payı: Bu üsulla məhsulların hər birini yarıya bölməlidirlər.

2. Tədil payı: Bu üsulla on kiloqram düyü və on kiloqram lobyə bir nəfərə, iyirmi kiloqram noxud isə digər şəxsə verilir.

3. Rədd payı: Bu halda on kiloqram lobyə və iyirmi kiloqram noxud bir tərəfə, on kiloqram düyü isə digər tərəfə verilir və bu zaman birinci tərəf digər şəxsə iyirmi manat ödəməlidir.

Məsələ 771: Bəzən malın dəqiq çəkisindən və ya miqdarından xəbərdar olmadan onu bölmək mümkündür. Məsələn, miqdarı məlum olmayan düyünü çəkisi məlum olmayan qab və ya ölçü ilə nəzərdə tutulan paylara bölmək olar və şəriklərin payı əsasında malın miqdarını bilmədən aparılan belə bölgülər zamanı malın miqdarını bilmək lazım deyil.

Bölgü xahişi

Məsələ 772: İki şərikdən biri ifraz bölgüsünün aparılmasını istədiyi zaman belə bir bölgünün qarşı tərəfə heç bir ziyanı¹ dəymədiyi halda, digər şəxsin bu bölgüdən imtina etməyə haqqı yoxdur və imtina etdiyi halda onu məcbur etmək olar və burada ifrazdan başqa digər bölgülərin mümkün olub-olmamasının fərqi yoxdur.

Deməli, qiyməti bərabər olan bir torpaq sahəsi və bir mağazaya iki nəfər ortaq şəkildə şərik olarsa, ifraz və tədil bölgüsünün heç biri şəriklərə zərər dəyməsinə səbəb olmasa, birinci şərik ifraz bölgüsünün (mağaza və torpaq sahəsinin yarıya bölünməsinə), ikinci şərik isə tədil bölgüsünün (birinə mağaza, digərinə torpaq sahəsinin verilməsi) olmasını istəyərsə, ikinci şərik ifraz bölgüsünü qəbul etməlidir.

Məsələ 773: Şərik tədil bölgüsünün olmasını istədikdə, ifraz bölgüsü mümkün olmazsa və ya bu bölgü zərərə səbəb olarsa, tədil bölgüsünün mümkün olduğu və heç bir ziyana səbəb olmadığı halda, digər şərikin imtina etmək haqqı yoxdur və onu bu bölgüyə məcbur etmək olar.

Deməli, iki nəfər qiyməti bərabər olan bir mağaza və bir torpaq sahəsində bərabər və ortaq şəkildə şərik olarsa, tədil bölgüsünün aparılması mümkündürsə, şəriklərdən biri tədil bölgüsü olunmasını, belə ki, torpaq sahəsinin birinə, mağazanın isə digərinə verilməsini istədikdə, mağaza və torpaq sahəsinin kiçik olması və bu kimi səbəblərdən ifraz bölgüsünün zərərə səbəb olacağı, lakin tədil bölgüsünün zərərli olmayacağı halda digər şəxsin tədil bölgüsü aparmağa razılaşması lazımdır. Əks halda, razılaşması zəruri deyil.

Məsələ 774: Şəriklərdən biri rədd bölgüsü istədikdə, hətta belə bir bölgünün ona zərər gəlməsinə səbəb olmamasına baxmayaraq, digəri onu qəbul etməkdən imtina edə bilər və belə bir bölgü şəriklərin razılığı əsasında həyata keçməlidir.

Məsələ 775: Malın bölgüsü iki şərikdən birinin zərərinə olarsa, (məsələn, iki şərikdən birinin evdən payı digərinin əksinə olaraq, yaşamağa yararlı olmayacaq qədər az olarsa) bu halda payı az olan şəxs zərərə baxmayaraq, digər cəhətdən² bölgü xahişi edərsə, o biri şərik onu qəbul etməlidir.

Lakin payı çox olan şəxs bölgü xahişi etdiyi zaman digər şəxsə onu qəbul etmək zəruri deyil.

¹ Bu kimi hallarda zərərin mənası 776-cı məsələdə qeyd olunacaq.

² Məntiqli məqsədlə

Məsələ 776: Zərər dedikdə (onun mövcudluğuna görə şəriki mal bölgüsünə məcbur etmək olmur), malın bölgüsünün malın özünə, yaxud onun dəyər və qiymətinə xələl gəlməsinə səbəb olması, bu nöqsan və xələlin adətən göz yumulması miqdarda olmaması nəzərdə tutulur.

Odur ki, əgər hər hansı bir torpaq sahəsinin yerləşmə məkanı və ya sahəsi bölündüyü zaman ondan bəhrələnmək mümkün olsa da, lakin hər bir payın və ya bəzilərinin qiyməti ürfü baxımdan göz yumulmayacaq qədər azalarsa, payının dəyəri azalan şəxs bölgünü qəbul etməyə məcbur deyil.¹

Payların təyini

Məsələ 777: Malın uyğunlaşdırılması qeyd olunan izahlarla bölgünün növlərindən hər hansı biri əsasında, nəzərdə tutulan səhmlərin miqdarı qədər həyata keçdikdə, o şəxslər şəriklərin razılığı olmadan nəzərdə tutduqları payı istədiyi kimi seçə bilməz, hər bir şəxsin payının təyini püşklə həyata keçir.

Təbii ki, şəriklərdən hər biri bölgü növlərindən biri əsasında malın uyğunlaşdırılmasından sonra bir-birinin razılığı ilə hər bir şərikin payını müəyyən etsələr, kifayətdir. Hərçənd vacib ehtiyata əsasən, bu şəkildə də püşkdən istifadə etməlidirlər.

Qeyd etmək lazımdır ki, payların uyğunlaşdırılması və püşk atılması qaydası növbəti məsələlərdə misalla bəyan olunacaqdır.

Məsələ 778: Malın müəyyən payların miqdarında uyğunlaşdırılması belədir: Şəriklərin payı bərabər olduqda, məsələn, iki nəfər şərik olduqda və onların payı bərabər şəkildə olduqda, mal iki hissəyə bölünür, şəriklər dörd nəfər olduqda, onların hər biri ümumi malın dördə bir hissəsinə malik olduqda, mal dörd bərabər hissəyə bölünür (öncəki məsələdə qeyd edildiyi kimi) və hər bir paya onu başqasından fərqləndirən əlamət qoyulur.

Misal üçün, müxtəlif hissələrinin dəyəri eyni olan torpaq sahəsində dörd nəfər (Məhəmməd, Əli, Həsən, Hüseyn) bərabər şəkildə şərik olduqda, dörd hissəyə bölünür, hər dörd hissənin sahəsi bərabər olur və onların hər biri müəyyən əlamətlərlə, məsələn, şimal, cənub, şərq, qərb hissəsi kimi fərqləndirilir.

¹ 774-cü məsələdə qeyd edildiyi kimi, bu kimi hallarda iki şərikdən biri malın satılması və qiymətinin bölüşdürülməsini xahiş edərsə, qarşı tərəf onu qəbul etməlidir.

Lakin şəriklərin payı fərqli olduqda, məsələn üç nəfər (Əli, Həsən və Hüseyin) arasında müştərək olan malın altıda biri Əlinin, üçdə biri Həsənin və yarısı isə Hüseynin payı olarsa, payların ən azının əsasında payların sayının bölgüsü aparılır. Odur ki, sözügedən mal müxtəlif hissələrinin dəyəri eyni olan torpaq sahəsi olduqda, altı paya bölünür və qeyd edildiyi kimi onların hər birinə əlamətlər qoyulur. Məsələn, bir nömrəli sahə, iki nömrəli sahə və altı nömrəli sahəyə kimi davam edir.

Bu tərtiblə, şəriklərin payında püşk atmaq olur.

Qeyd etmək lazımdır ki, payların məntiqli məqsədlərlə müxtəlif şəkillərdə uyğunlaşdırılması, məsələn, torpaq sahəsi misalında onu kvadrat, düzbucaqlı, üçbucaq və romb kimi həndəsi şəkillərə bölünməsi də mümkündür. Buna görə də, şəriklər xüsusi bir növə razı olsalar, paylar ona uyğun olaraq bölünəcəkdir, əks halda, bölgünün növü də püşklə müəyyənləşir.

Məsələ 779: Püşkatmanın xüsusi bir qaydası yoxdur və o, pay sahibləri ilə bölgünü aparan şəxsin (püşkatmanı icra etməyin tapşırıldığı şəxs) arasında razılaşmadan asılıdır. Lakin bölgünü aparan şəxs və səhmdarlar payların müəyyənləşməsinin məxluqun istək və iradəsindən asılı olmadığını bilməli və işi Mütəal Allaha tapşırmağıdır¹. Püşk atmanın sadə şəkildə və kağız üzərinə yazmaqla və ya taxta üzərində əlamət qoymaq və bu kimi işlərlə, yaxud da püşkatmaya məxsus olan top və təkərlərdən istifadə etməklə həyata keçirməsinin fərqi yoxdur.

Məsələ 780: Səhmdarların payı bərabər şəkildə olduqda püşkatma qaydası aşağıdakı kimi olur:

Kağız parçaların üzərində səhmdarların adı yazılır, məsələn, 778-ci məsələnin birinci misalında dörd parça kağız hazırlanıb hər birinin üzərinə şəriklərdən birinin (Məhəmməd, Əli, Həsən, Hüseyin) və ya payların adı (şimal, cənub, şərq, qərb hissəsi kimi) yazılır.

Ondan sonra kağızlar qarışdırılır və gizlədilir, kağızları görməyən bir şəxsdən onları bir-bir çəkməsi istənilir. Belə ki, şəriklərin adı oraya yazıldıqda səhmdarların razılığı ilə bir pay (məsələn, şərq hissəsi) müəyyənləşdirilir və həmin pay üçün bu məqsədlə kağız çıxarılır ki, kimin adı çıxsa, həmin şəxs şərq hissəsinin sahibi olsun.

Bu işi iki dəfə də təkrar edirlər və axırncı hissə son qalan şəxsə məxsus olur.

¹ Buna görə də, kağız və digər yollarla həyata keçən püşkatma zamanı onun məzmunu püşk və bölgü işini həyata keçirəndən məxfi qalmalıdır, kontekst və dəlillərlə onu təxmin etmək mümkün olmamalıdır.

Lakin əgər payların adı (məsələn, torpaq sahəsinin hissələri) kağız üzərində yazılırsa, pay sahiblərinin razılığı ilə şəriklərdən biri (məsələn, Məhəmməd) müəyyən edilir və kağız bu məqsədlə çıxarılır ki, üzərində yazılmış hissə onun malı olsun və püşkatma beləcə davam edir.

Məsələ 781: Səhmdarların payı müxtəlif olduqda (778-ci məsələdəki ikinci misalda payların sayı onların ən azı əsasında, yəni altıda biri qədər nəzərdə tutulur), püşk atma qaydası aşağıdakı kimidir:

Şəriklərin və pay sahiblərinin¹ sayı qədər kağız hazırlanır və hər birinin üzərində şəriklərdən birinin adı (Əli, Həsən, Hüseyn) yazılır.

Sözügedən misalda torpağın 1-dən 6-ya kimi nömrələnmiş paylara bölgüsü pay sahiblərinin razılaşması ilə bir pay, məsələn bir nömrəli sahə müəyyən edilir, kağızlar qarışdırılıb gizlədilir və onları görməyən şəxsdən kağızlardan birini, adı çıxan şəxsin sözügedən payın (məsələn, bir nömrəli sahənin) və hissəsi təkmil olana kimi ondan sonrakı payların həmin şəxsə malik olması məqsədilə çıxarması istənilir. Deməli, yarı hissəyə sahib olan şəxsin adı püşkdə çıxdıqda, bir, iki və üç nömrəli sahə onun malı olur.

Ondan sonra razılaşma ilə digərinin payı, məsələn dörd nömrəli sahə müəyyən edilir və kağızlardan biri adı çıxan şəxsin sözügedən payın (məsələn, dörd nömrəli sahənin) və hissəsi təkmil olana kimi ondan sonrakı payların həmin şəxsə malik olması məqsədilə çıxarılır. Bu baxımdan, üçdə bir hissəyə malik olan şəxsin adı çıxarıldıqda, dörd və beş nömrəli sahə onun mülkü olur və qalan pay - altı nömrəli sahə, altıda bir hissənin sahibinin olur.

Amma ilk çıxarılan kağızın üzərində altıda bir hissəyə malik olan şəxsin adı çıxarsa, bir nömrəli torpaq sahəsi onundur, ondan sonra digər pay məsələn, iki nömrəli sahə müəyyən edilir və kağızlardan birini yuxarıdakı məqsədlə çıxarırlar. Üçdə bir hissəyə malik şəxsin adı kağız üzərində olduqda, iki və üç nömrəli sahə onun malı olur və qalan paylar dörd, beş və altı nömrəli sahələr yarı hissəyə malik olan şəxsin olur və üçüncü kağızı çıxarmağa ehtiyac yoxdur.

Digər hallar da qeyd edilən misaldakı kimidir.

Məsələ 782: Şərikli malda şəriklərin payı (şərtlərə riayət etməklə) bir-birindən ayrıldıqdan və onların hər biri üçün püşk atıldıqdan² sonra mal bölgüsü sona çatmış sayılır. Odur ki, hər bir fərdin malı təyin olunmuş hissə ilə məhdudlaşır və daha ondan sonra təyin olunmuş mal üçün bir-

¹ Yuxarıdakı misalda üç parça

² Püşk atılmasına ehtiyac olan hallarda.

birini razı etmələri lazım deyil.

Sözsüz, rədd bölgüsünün həyata keçməsi üçün müsaliyə və ya onun kimi əməliyyatlardan birinin həyata keçməsi lazımdır.

Məsələ 783: Mal bölgüsü fəsx və iqalə oluna bilmə xüsusiyyətinə malik deyil. Buna görə də, şərtlərə riayət etməklə şəriklərin pay bölgüsü təkmilləşəndən sonra heç kəsin (hətta başqalarının razılığı ilə olsa belə) bölgünü fəsx və ya batil etməyə haqqı yoxdur.¹

Bu məsələni nəzərə almaqla, bölünmüş əmlak və paylarda dəyişiklik və ya dəyişdirmə etmək istədikdə, bu işi müsaliyə, müavizə və ya alqı-satqı kimi yeni bir alqı-satqı vasitəsilə yerinə yetirə bilirlər.

Şəriklərin bölgü olmadan şərikli maldan istifadə etməsi

Məsələ 784: Şəriklərdən biri digərindən şərikli malın öncəki məsələdə qeyd edilən şərtlərlə bölgüsü aparılmadan razılaşma əsasında ondan istifadə etməyi, məsələn, onlardan birinin evin bir hissəsində, digərinin isə o biri hissəsində məskunlaşmağını və ya evin hər il növbə ilə birinin ixtiyarında olmasını istəyərsə, digər şəxsə bu istəyi qəbul etmək vacib deyil, qəbul etdiyi halda sonradan öz razılığından dönə bilər.²

Mənfəət bölgüsü

Məsələ 785: Bölgü üçün qeyd olunan hökmlər mənfəət şərikliyinə şamil olunmur.

Deməli, məsələn, iki nəfər bir mağazanı bir illik müddətə bir müqavilədə icarəyə götürsələr, o iki nəfər mağazanın mənfəətində şərik olurlar və bir-birinin razılığı ilə ondan istifadə edə bilirlər və mənfəəti bölmək istədikdə, məsələn, ilk altı ayın mənfəətinin birinə, sonrakı altı ayın mənfəətinin isə digərinə məxsus olması barədə razılaşa bilirlər. Hərçənd bu bölgüyə baxmayaraq, onlardan hər biri öz razılığından dönə bilər.³

¹ Burada fəsx və iqalə şəri baxımdan doğru deyil.

² Təbii ki, şəri hakim şəriklər arasındakı mübahisə və ixtilafı həll etmək üçün onun istifadə forması barədə hökm verdikdə, şəri hakimin verdiyi hökmə uyğun əməl etməlidirlər və razı olmayan şərik də ona əməl etməyə məcburdur.

³ Həmin

Borcların bölünməsi

Bir neçə nəfərin borcunda olan şəriklik

Məsələ 786: Şərikli borc geri ödənmədən öncə bölgüsü aparıla bilməz. Buna görə də, Əlidən min manat, Hüseyndən də min manat alacağı olan şəxs vəfat etdikdə onun alacağı məbləğ vərəsələrinə çatır, Əli və Hüseyndən olan alacaqlarında şərik olan bu iki vərəsə alacaqlarını bölüşdürmək istəsələr (Əlinin borcunu birinə, Hüseynin borcunu isə digərinə məxsus şəkildə), belə bir bölgü batildir və borclulardan hər hansı biri öz borcunu qaytardıqda hər iki vərəsənin onda payı vardır.

Qeyd etmək lazımdır ki, belə bir hədəfə çatmaq üçün sələm və digər şəri cəhətdən iradı olmayan yerlərdə müsaliyədən istifadə edə bilərlər. Məsələn, onlardan biri digərinə “Əlidən alacağımız məbləğdən olan payımı Hüseyndən alacağımız məbləğdən olan payınla müsaliyə etdim” desin və qarşı tərəf də onu qəbul etsin.¹

Bir nəfərin borcunda olan şəriklik

Məsələ 787: İki nəfərin bir borclu şəxsdən alacağı olduğu halda, onlardan biri borcdan olan payını geri alarsa (belə ki, borclu şəxs bu şərikə verdiyi məbləğin onun müştərək borcdan olan payı olmasını qəsd edərsə, o da həmin malı bu məqsədlə qəbul edərsə və borcluda qalan borc onun şərikinə aid olarsa) borcun bu cür razılaşma əsasında olan bölgüsü işkallıdır və bu barədə ehtiyata əməl olunmalıdır. Bu hədəfin həyata keçməsi üçün növbəti məsələdə qeyd ediləcək iki alternativ üsul vardır.

Məsələ 788: Öncəki məsələdə qeyd olunan hədəfə (iki və daha artıq borc sahibinin bir borcludan alacağının bölüşdürülməsinin alternativ yolu) çatmaq üçün iki üsul təklif olunur:

- a. Borc sahiblərindən hər biri digərini vəkil edir ki, müştərək borcun bir hissəsini hər ikisi tərəfindən qəbul etsin, təhvil aldıqdan sonra şərikinin borcdan olan payını onun tərəfindən vəkil olmaqla özünə qərzul-həsənə versin və sonradan isə iki şərik hesablaşsın.²
- b. Öz payını almaq niyyətində olan borc sahibi onu borclu şəxsə nağd şəkildə satıb, qiymətini əldə edə bilər.³

¹ Borcun müsaliyəsi barədə daha geniş izah “Müsaliyə” fəslində qeyd olunacaqdır.

² Əlbəttə, bəzən hesablaşma qəhri şəkildə həyata keçir, onun hökmü “Borc” fəslində 965-ci məsələdə qeyd olunacaqdır.

³ Borcun satılmasının düzgünlük şərtləri “Borc” fəslində qeyd olunacaqdır.

Borcların bölüşdürülməsi

Məsələ 789: Borcun (öhdəliyin) bölüşdürülməsi düzgün deyil, iki və ya bir neçə nəfər ortaq şəkildə iki və daha artıq şəxsə borclu olduğu halda, bu borcun da bölüşdürülməsi düzgün deyil.

Buna görə də, iki nəfər malları alqı-satqılarda şərik olaraq (müxtəlif və ya bir şəxsdən) nisyə şəklində alarsa, o ikisi alqı-satqının qiymətini borclu olur, borcların bir hissəsini ikisindən birinə, digər hissəsinin isə o birinə aid olmasını qərarlaşdırdıqları halda, məsələn, ödəniş vaxtı çatan çeklərin birinə, ödəniş vaxtı çatmayan çeklərin isə digərinə aid olmasını qərarlaşdırsalar, belə ki, onlardan hər biri digərində olan çeklərə nisbətdə borclu olmasa, belə bir qərarlaşma borcun bölgüsünə səbəb olmaz və borc elə müştərək və ortaq şəkildə qalmış olur.

Bu hədəf üçün alternativ yol sonrakı məsələdə qeyd olunacaqdır.

Məsələ 790: Öncəki məsələdə qeyd olunan borc bölgüsünün alternativ yolu "Borcun ötürülməsinin şəri zəminliyi"¹ yoludur. Belə ki, şəriklərdən hər biri digərinin borcunun bir hissəsinə zəmin olur və bunu borc sahiblərinin də qəbul etməsi lazımdır.

Misal üçün, əgər Əli və Məhəmməd şərik olub Həsən və Hüseyndən şərikli şəkildə məhsul alsalar və bu səbəblə onlara borclu qalsalar, Həsənə olan borcun tamamilə Əlinin və Hüseynə olan borcun tamamilə Məhəmmədin öhdəsində olması üçün aşağıdakı kimi əməl edə bilərlər:

Əli Məhəmmədin Həsənə olan borcdan payına, Məhəmməd də Əlinin Hüseynə olan borcdan payına zəmin olur, borc sahibləri (Həsən və Hüseyn) də onu qəbul edir və bu zamanətlə, Həsənə olan bütün borc Əlinin, Hüseynə olan bütün borc Məhəmmədin öhdəsində olur və hər kəs öz bölgüsünə düşən borcu ödəmək vəzifəsini daşıyır.

Vəqf olunmuş malın bölgüsü

Məsələ 791: Ümumi sahəsinin bir hissəsi vəqf olunmuş malı (sahibinin ümumi hissəsinin yarısını vəqf etdiyi torpaq sahəsi kimi) vəqf olunmayan hissəsinin bölgüsü ilə ayırmaq olar.

Həmin hökm iki müxtəlif vəqfə də şamil olunur. İki nəfərin bir əmlakda ortaq şəkildə şərik olduğu zaman hər birinin öz payını öz nəslinə vəqf etməsi bu qəbildəndir.²

¹ Borc transferinin zamanətinin tərifi 1072-ci məsələdə qeyd ediləcəkdir.

² Bu barədə daha geniş izah dördüncü cildə, "Vəqf" fəslində qeyd olunacaqdır.

Müzariə

Müzariənin tərifi və növləri

Məsələ 792: Müzariə torpaq sahibi¹ ilə əkinçi arasında bağlanan, tarlada əkinçilik edilməsi məqsədilə əkinçinin ixtiyarına verilən və hər ikisinin əldə edilən məhsulda təyin olunmuş pay əsasında şərik olduğu müqavilədir. Onun izahı sonrakı məsələdə qeyd olunacaqdır.

Məsələ 793: Müzariənin iki növü vardır:

a. Mübadilə müzariəsi: Müzariənin bu növü mübadilənin aşağıdakı kimi həyata keçdiyi müqavilədir:

- Toxum əkinçiyə məxsusdursa, mülkiyyətçi müəyyən müddətdə əkinçilik fəaliyyətini öhdəsinə götürməsi müqabilində tarlanı əkinçinin ixtiyarına verir və məhsulun müəyyən bir hissəsi ona aid olur.
- Toxum mülkiyyətçiyə məxsus olarsa, əkinçi mülkiyyətçinin tarlanı onun ixtiyarına verməsi, əldə olunan məhsulun müəyyən bir hissəsinin əkinçiyə məxsus olması və onun məhsuldan olan öz payını təyin olunan müddət bitənə kimi qoruması və yetişdirməsi hüququna malik olması müqabilində müəyyən müddətə əkinçilik fəaliyyətini öhdəsinə götürür.

Buna görə də, mübadilə müzariəsində əkinçi torpaq sahibinin qarşısında müzariə üçün təyin olunmuş müddətdə əkinçilik fəaliyyəti ilə məşğul olması ilə bağlı öhdəlik götürür, digər tərəfdən isə torpaq sahibi əkinçinin müqabilində müəyyən olunmuş müddətə onun mülkiyyətçinin tarlasında məhsuldan olan öz payını əkmək, qoruyub saxlamaq hüququna malik olması ilə bağlı öhdəlik götürür.

Müzariənin bu növü fiqhi terminologiyada istifadə olunan müzariə sayılır və onunla bağlı hökmlərin izahı bu fəsildə bəyan olunacaqdır.

b. İcazəli müzariə: Bu növ müzariədə torpaq sahibi əkinçiyə onun

¹ Və ya icarə və b. kimi yollarda torpaqdan istifadə hüququna malik olan şəxs

tarlasında əkinçiliklə məşğul olması üçün icazə verir, əldə olunan məhsulda təyin olunmuş miqdarda, məsələn, yarı-yarıya, şərik olurlar və bu, mübadilə növlərinə şamil olunmur.

Məsələ 794: İcazəli müzariənin bəzi hökmləri ilə mübadilə müzariəsinin hökmləri fərqlidir. O cümlədən, icazə əsasında olan müzariədə müddəti təyin etmək lazım deyil və iki tərəfdən biri öz müqaviləsindən imtina etmədikcə, müzariə qüvvədə qalır. Lakin mübadilə müzariəsində əkinçilik müddəti müəyyən olunmalıdır və onun izahı 803-cü məsələdə veriləcəkdir. İcazəli müzariə mülkiyyətçi və ya əkinçinin vəfatı ilə batil olur.¹

Məsələ 795: Mübadilə müzariəsi lazım əqddir, mülkiyyətçi və əkinçinin heç birinin müddət bitməzdən öncə müqaviləni pozmaq haqqı yoxdur və əkinçi də bu müddət ərzində iş görməyə borcludur.

Lakin mülkiyyətçi və ya əkinçinin müzariə müqaviləsi bağlanarkən özləri üçün fəsx haqqı təyin etməsi, yaxud şərtə xilaf çıxma və bu kimi digər ixtiyarlar səbəbilə şəri baxımdan mülkiyyətçi və ya əkinçi üçün fəsx hüququ yaranması, yaxud qarşılıqlı razılaşma ilə müqaviləni iqalə etməsi kimi hallar istisnadır.

Məsələ 796: İcazəli müzariə caiz əqddir². Deməli, mülkiyyətçi əkinçiyə tarlasından istifadə ilə bağlı verdiyi icazəni ləğv edə bilər, bu zaman əkinçi işi davam etdirməyə məcbur deyil və istədiyi zaman işdən əl çəkə bilər. Burada müzariə üçün müəyyən və xas bir zamanın nəzərdə tutulub-tutulmamasının fərqi yoxdur.

Təbii ki, müzariənin müəyyən müddətə kimi pozulmamasını şərt qoyduqları halda, bu şərt doğrudur və ona əməl etmək vacibdir. Buna baxmayaraq, onlardan biri müqaviləni fəsx etdiyi halda, şərtə xilaf çıxmaqla günah etməsinə rəğmən, müzariə pozulur.

Müzariənin özü ilə bağlı şərtlər

Məsələ 797: Müzariə müqaviləsi əqddir³ və onun həyata keçməsi üçün təklif və qəbulun olması lazımdır.

Məsələ 798: Alqı-satqıda olduğu kimi müzariədə də təklif və qəbul iki şəkildə - ləfzi və əməli formada, həyata keçir;

¹ Mübadilə müzariəsində mülkiyyətçi və ya əkinçinin vəfatı ilə bağlı hökm “mülkiyyətçi və ya əkinçinin vəfatı” başlığı altında bəhs olunacaqdır.

² Caiz əqdin mənası 76-cı məsələdə qeyd olunmuşdur.

³ Əqdin mənası 75-ci məsələdə izah olunmuşdur.

Torpaq sahibinin müzariə¹ məqsədilə əkinçiyə “tarlanı əkinçilik etməyin üçün sənə tapşırdım”, əkinçinin də “qəbul etdim” deməsi və ya heç bir söz demədən tarlanı əkinçilik etməsi məqsədilə əkinçinin ixtiyarına verməsi və əkinçinin də onu qəbul etməsi bu qəbildəndir. (Muatat² müzariəsi)

Eləcə də, müqaviləni yazılı şəkildə hazırlaya, iki tərəfin hər biri onu müzariə etmək məqsədilə imzalaya bilər.

Torpaq sahibi və əkinçinin şərtləri

Məsələ 799: Müzariədə mülkiyyətçi və əkinçinin hər biri bülüğ həddinə çatmalı, dəli və səfeh olmamalı, müzariəni məqsədli və ixtiyarlı şəkildə həyata keçirməlidirlər.

Eləcə də, torpağını əkinçilik üçün verən şəxs digər şəxsin öhdəsinə verdiyi əmlakın³ ya sahibi, ya da sahibinin hökmündə (mülkiyyətçi və ya mütəvəllinin şəri qəyyum və ya vəkili) olmalı, həmçinin öz mallarından istifadəsi qadağan olmuş⁴ şəxslərdən (müflis kimi)⁵ olmamalıdır.

Məsələ 800: Əkinçinin müflis olmasının iradı yoxdur və o, borc sahiblərinin icazəsi olmadan əkinçilik edə bilər, lakin onun əkinçiliyinin öz malından istifadəyə səbəb olması halı istisnadır.⁶

Müzariənin düzgünlük şərtləri

Məsələ 801: Müzariənin doğru şəkildə həyata keçməsi üçün aşağıdakı şərtlərə riayət olunmalıdır:

1. Əkinçilik obyektı məlum olmalıdır;
2. Müzariə müddəti məlum olmalıdır;
3. Əkinçilik edilən torpaq məlum olmalıdır;
4. Torpaq əkinçiliyə yararlı olmalıdır;

¹ Düzgünlük şərtlərinə riayət etməklə

² Muatat xüsusi bir əqd siğəsi olmadan həyata keçən mübadilədir-tərc.

³ Öncədən də qeyd edildiyi kimi, mülkiyyətçinin torpağın mənfəətinin və ya özünün sahibi olması lazım deyil, onun icarə və bu kimi əməliyyatlarla torpaqdan istifadə hüququna malik olması kifayətdir.

⁴ Bu şəxslərlə bağlı izahlar “Həcr” fəslində qeyd olunacaqdır.

⁵ Burada məqsəd iqtisadi baxımdan iflasa uğrayan və şəri hakimin həmin şəxsin öz malından istifadə etməsini qadağan etdiyi şəxsdir.

⁶ Burada şəri hakimin istifadəsini qadağan etdiyi əmlak nəzərdə tutulur.

5. Hər birinin öhdəsində olan xərclər məlum olmalıdır;
6. Əkinçi və mülkiyyətçinin hər biri üçün məhsuldan müəyyən qədər pay təyin olunmalıdır;
7. Əkinçi və mülkiyyətçinin hər birinin məhsuldan payı kəsir və ya faizlə təyin olunmalıdır.

1. Əkinçilik obyektı məlum olmalıdır

Məsələ 802: Əkinçilik üçün müəyyən bir məhsulu nəzərdə tutduqları halda onu müzariə zamanı müəyyənləşdirməlidirlər. Məsələn, əkilən məhsulun düyü və ya buğda olmasını, düyü olduğu halda hansı növdən olmasını müəyyən etməlidirlər. Lakin müəyyən bir məhsulu əkmək nəzərdə tutulmayıbsa, onun təyin edilməsi lazım deyil və bu iş əkinçinin ixtiyarındadır.

Eləcə də, nəzərdə tutduqları əkinçilik məhsulu məlum olduğu halda onu dilə gətirmək lazım deyil.

2. Müzariə müddəti məlum olmalıdır

Məsələ 803: Müzariə müddəti müqavilənin hər iki tərəfi üçün məlum olmalıdır və aşağıdakı iki haldan hər biri ilə müzariə zamanının təyin olunması səhihdir:

- a. Onun əvvəlini müəyyən edib sonunu məhsulun əldə olunma zamanı qərar versinlər.
- b. Zaman müddətini ay, fəsil, il və s. ilə təyin etsinlər. Təbii olaraq, təyin olunan zaman müddəti ürfü baxımdan kifayət qədər uzun olmalıdır ki, bu müddət ərzində məhsul əldə etmək mümkün olsun, qeyd olunan müddət daha az olduğu halda müzariə batildir.

Məsələ 804: Adətən məhsulun yetişdiyi zamanı nəzərə alıb müzariə üçün müddət təyin etsələr, lakin təsadüfən müddətin bitməsinə baxmayaraq, məhsul yetişməsə, əgər müddətin təyini zamanı tərəflərin məqsədi hətta təsadüfən məhsul yetişməsə də müzariənin başa çatmasını nəzərdə tutmaq olmuşdursa, bu halda tərəflərin razılığı ilə əkinçiliyin qüvvədə qalmasının iradəsi yoxdur.

Lakin mülkiyyətçi razı olmasa, əkinçini məhsulu yığmağa məcbur edə bilər və erkən yığım səbəbilə əkinçiyə ziyan dəyərsə, həmin zərərin əvəzini ona ödəmək lazım deyil. Amma əkinçi ücretini ödəməyə hazır olsa belə, mülkiyyətçini məcbur edə bilməz ki, məhsul onun torpağında qalsın.

3. Əkinçilik edilən torpaq məlum olmalıdır;

Məsələ 805: Mülkiyyətçinin müxtəlif növ əkinçilik etmək üçün bir neçə torpaq sahəsi olduqda, müzariə zamanı onu müəyyən etməlidir, amma onlar arasında heç bir fərq olmasa, təyin edilməsi lazım deyil və mülkiyyətçi torpaq sahələrindən istədiyi birini əkinçiyə verə bilər.

4. Torpaq əkinçiliyə yararlı olmalıdır;

Məsələ 806: Torpaqda əkinçilik etmək mümkün olmadıqda, məsələn, soran torpaq olduqda və orada məhsul əkilməsi heç cür mümkün olmadıqda, quyu qazmaq, su kəməri ilə kəhrizə və ya çaya birləşdirməklə əkinçilik zamanı ehtiyac duyulan suyu təmin etmək mümkün olmadıqda, müzariə batil olur.

Həmçinin, hər hansı bir hadisə səbəbilə əkinçilik mümkün olmasa, məsələn, torpaqda su kəsilərsə və ya əkinçilik etmək üçün başqa yolla da su tapmaq mümkün olmasa, bu halda müzariə batildir.

Məsələ 807: Hazırda torpaqda əkinçiliklə məşğul olmaq mümkün olmazsa, lakin əkinçiliyə yararlı olması üçün bir iş görmək mümkündürsə (məsələn, torpaqda su olmazsa, quyu qazmaq və ya onu bulaq yaxud kəhrizə birləşdirməklə əkinçilikdə ehtiyac duyulan suyun təmin edilməsi mümkündürsə), müzariə doğrudur.

Qeyd etmək lazımdır ki, əkinçinin bundan xəbəri olmazsa və müzariə müqaviləsində torpaq təhvil verilən zaman onun su ehtiyatına malik olması şərt olunmuşdursa, bu halda əkinçi müqaviləni poza bilər.

Məsələ 808: Əkinçi üzürsüz səbəbdən əkinçiliklə məşğul olmazsa, torpağın onun ixtiyarında olduğu, mülkiyyətçi isə torpaqdan istifadə etmədiyi halda, əkinçi torpaqdan istifadə edilməsinin ücretül-mislini mülkiyyətçiyə verməlidir.

5. Hər birinin öhdəsində olan xərclər məlum olmalıdır;

Məsələ 809: Müzariə zamanı hər iki tərəfin öhdəliyinə götürdüyü xərclər, o cümlədən, toxum, gübrə, əkinçilik ləvazimatları və s. müəyyən olunmalıdır, lakin hər birinin öhdəliyində olan xərclər adətən məlumdursa, onu açıq şəkildə qeyd etmək lazım deyil.

6. Əkinçi və mülkiyyətçinin hər biri üçün məhsuldan müəyyən qədər pay təyin olunmalıdır;

Məsələ 810: Müzariə müqaviləsi zamanı torpaq sahibi və əkinçi üçün məhsuldan pay ayrılmalı və hər bir şəxsin payı da məlum olmalıdır.

Təbii ki, əkinçi və mülkiyyətçinin payı məlum olarsa və ürfdə bunu qeyd etməyə ehtiyac olmazsa, aşkar deyilməsi lazım deyil.

Məsələ 811: Mənfəətdən olan payın təyini sonraya saxlasalar, yaxud məsələn, iki tərəfdən biri üçün torpağın məhsulundan pay ayırmaq yerinə pul məbləği təyin etsələr, müzariə batil olar.

7. Əkinçi və mülkiyyətçinin hər birinin məhsuldan payı kəsr və ya faizlə təyin olunmalıdır.

Məsələ 812: Mülkiyyətçi və əkinçinin məhsuldan olan payının kəsr olmayan, sabit şəkildə, məsələn, yüz kiloqram təyin olunması düzgün deyil, onların məhsulda olan payı kəsrlə və ya faizlə təyin olunmalıdır. Məsələn, məhsulun üçdə biri əkinçinin, üçdə ikisi isə mülkiyyətçinin payı olur və ya hər biri üçün məhsulun əlli faizi təyin olunur.

Təbii ki, təyin olunmuş kəsr və ya faizin torpağın məhsulunun hamısından ümumi şəkildə olması zəruri deyil. Buna görə də, müzariə müqaviləsində əkinçi və mülkiyyətçinin hər birinin payı məhsulun yarısı miqdarında təyin edilmişdirsə, əkinçinin payı olan bütün məhsulun yarısının torpağın şimal hissəsində olmasına razılaşırsalar, müzariə səhihdir.

Məsələ 813: Mülkiyyətçi əkinçi ilə məhsulun müəyyən hissəsinin, məsələn, buğdanın beş tonunun onlardan birinə aid olması, qalanının isə müəyyən nisbətdə o ikisi arasında bölünməsinə qərara alsalar, hətta sözügedən payın götürülməsindən sonra o ikisi arasında bölünməsi üçün bir miqdar məhsulun qalmasını bilsələr belə, müzariə batildir.

Əlbəttə, əkilmiş toxumların miqdarı qədər və ya dövlətin məhsuldan aldığı vergi miqdarının azaldılmasını (və toxumun sahibinə və ya vergi ödəyən şəxsə verilməsini), qalan miqdarın isə tərəflər arasında kəsr və ya faizlə bölünməsinə qərarlaşdırsalar, bu halda müzariə səhihdir.

Məsələ 814: Əkinçi və mülkiyyətçinin məhsulda şəriklik forması o ikisi arasında bağlanan müqavilədən asılıdır.

Bəzən müzariə müqaviləsi zamanı buğda əkinində ilkin böyümə və cücərməsi zamanından yarı-yarıya şərik olması ilə bağlı razılaşırlar.

Bu halda onlar bütün məhsullarda, o cümlədən, buğda, saman, kəpək və bu kimi digər məhsullarda da şərik sayılırlar.

Bəzən də müqavilə zamanı yalnız buğda taxılının qeyd olunmuş nisbətdə bölgüsündə şərik olması ilə bağlı razılaşırlar. Bu halda saman və bu kimi şeylər taxıl sahibinə məxsusdur.

Qeyd etmək lazımdır ki, müzaribə müqaviləsində mülkiyyətçi və əkinçi arasında şərikliyin forması dəqiqləşdirilmədikdə və müqavilə qeyd-şərtsiz bağlandıqda, mülkiyyətçi və əkinçi bütün məhsulda təyin olunmuş kəslə şərikdirlər.

Məsələ 815: Məhsul yığımı və müzariə müddəti bitdikdən sonra əkinin kökləri torpaqda qalarsa və növbəti il yenidən böyüyüb məhsul verərsə, kökdə də şərik olmağı şərt etməmişdirlərsə, ikinci ilin məhsulu toxum sahibinə aiddir.

Mülkiyyətçi və ya əkinçinin vəfatı zamanı müzariənin hökmü

Məsələ 816: Mübadilə müzariəsinin¹ müqaviləsi bağlandıqdan sonra, mülkiyyətçi və ya əkinçi vəfat edərsə, müzariə pozulmur və bu iş vərəşlərə keçir.

Təbii ki, müzariədə əkinçinin özünün əkinçilik etməsi qeyd edilmiş olarsa, belə ki, əkinçinin şəxsən özü müzariə müqaviləsinin obyektı olarsa, onun vəfatı ilə müzariə batıl olur.

Məsələ 817: Müzariədə əkinçinin şəxsən özünün əkinçilik etməsi (qeyd deyil) şərt edilərsə,² bu halda o vəfat etdikdə, müzariə səhihdir və mülkiyyətçi əkinçinin vərəşəsi təyin olunan şəxsin işi icra etməsinə razılıq verə və həmçinin müzariəni fəsx edə bilər.

Məsələ 818: Müzariə əqdinə əsasən, əkinçinin istər qeyd, istərsə də şərt şəklində öhdəliyində olan bilavasitə özünün yerinə yetirməli olduğu işlər onun ölümü zamanı icra olunmuşdursa, müzariə səhihdir. Hərçənd məhsulun yığım zamanı çatmamışdırsa, bu halda əkinçinin vərəşəsi onun məhsuldan olan payını irs alır və onlar əkinçilikdən olan paylarının müzariə müddəti bitənə kimi torpaqda qalması üçün mülkiyyətçini məcbur edə bilərlər.

¹ Mübadilə müzariəsinin mənası 793-cü məsələdə qeyd olundu.

² Qeyd və şərtin fərqi 473-cü məsələ bəyan edildi.

Batıl müzariə

Məsələ 819: Əkindən sonra müzariənin batıl olmasını başa düşsələr, toxum torpaq sahibinə məxsus olduğu halda əldə edilən məhsul ona aiddir və əkinçinin zəhmət haqqısını (ücrətül-mislini), etdiyi xərcləri, əkinçinin həmin torpaq sahəsində işlətdiyi özünə məxsus olan avadanlıq və ləvazimatların ücrətül-mislini ona ödəməlidir.

Lakin əkinçi toxumun sahibi olarsa, məhsul ona məxsusdur və mülkiyyətçinin torpaq sahəsinin, həmin torpaqda onun əkinçilik məqsədilə istifadə etdiyi avadanlıq və ləvazimatlarının ücrətül-mislini və mülkiyyətçinin əkinçilik üçün xərclədiyi məbləği ona ödəməlidir.

Qeyd etmək lazımdır ki, hər iki halda müzariə müqaviləsi bağlanarkən, mülkiyyətçi və ya əkinçi müzariə əqdində onun üçün təyin olunan payın (onun düzgün olması halında) torpaq, avadanlıq və ya zəhmət haqqı (ücrətül-misl), habelə, çəkilmiş xərclər baxımından daha az olması ehtimalına diqqət yetirmişdisə, bu surətdə onun müqavilədə¹ təyin olunan miqdarı almağa haqqı çatır və ona daha artığını ödənilməsi vacib deyil.

Məsələ 820: Toxumun əkinçiyə məxsus olduğu halda, əkinçilikdən sonra müzariənin batıl olduğunu başa düşsələr, mülkiyyətçi və əkinçinin əkinin ücrətli və ya ücrətsiz şəkildə həmin torpaqda qalmasına razı olmasının iradə yoxdur və mülkiyyətçinin razı olmadığı halda, əkinçini (yığım vaxtı çatmasa belə) məhsulunu biçməyə məcbur etməklə bağlı haqqının olub-olmaması işkallıdır və ehtiyat tərk olunmamalıdır.

Təbii ki, əkinçinin özünün əkini torpaqdan yığmaq məqsədi olarsa, mülkiyyətçi əkinçini (ücrətli və ya ücrət almadan) əkini tarlada saxlamağa məcbur edə bilməz.

¹ Ücrətül-misdən daha az

Musaqat (Suvarmaq) və Muğarisə (ağac əkmək)

Musaqatın tərif və növləri

Məsələ 821: Musaqat- meyvə ağaclarının və bu kimi ağacların sahibi olan şəxsin¹ onları qulluq edilməsi (suvarıb yetişdirilməsi) üçün müəyyən bir müddətə digərinin (bağbanın) ixtiyarına qoyması və hər ikisinin əldə edilən məhsulda təyin edilmiş pay nisbətində şərik olması üçün bağlanan müqavilədir.

Məsələ 822: Musaqat iki növdür:

- a) **Mübadilə musaqatı:** Bu musaqat növü təyin olunmuş müddətdə bağbanın öhdəsində olan bağbanlıq fəaliyyəti, meyvə ağacları və bu kimi ağacların qorunması və yetişdirilməsi müqabilində sonradan qeyd ediləcək izahla məhsuldan ayrılan müəyyən olunmuş payın mübadilə olunduğu və bağbanın təyin olunan zamanın sonuna kimi məhsuldan olan payını qorumaq və yetişdirmək haqqının olduğu müqavilədir.

Buna görə də, mübadilə musaqatında bağban ağacların sahibinin qarşısında öhdəlik götürür ki, musaqat üçün təyin olunmuş müddət ərzində bağbanlıq fəaliyyəti, ağacların, həmçinin onların məhsullarının qorunması və yetişdirilməsi ilə məşğul olacaqdır, digər tərəfdən isə ağac sahibi də öhdəliyinə götürür ki, musaqat üçün təyin olunmuş zaman müddətində bağban məhsuldan olan müəyyən edilmiş payını bağda yetişdirmək və qorunmaq haqqına malik olsun.

Musaqatın bu növü fiqhi terminologiyada istifadə olunan musaqatdır və onun hökmləri bu fəsildə bəyan olunacaqdır.

- b) **İcazəli musaqat:** Bu musaqat növündə meyvə ağacları və bu kimi kimi ağacların sahibi bağbana bağbanlıq fəaliyyətləri, onların qorunması və

¹ Yaxud icarə və bu kimi əməliyyatlarla ağaclardan istifadə ixtiyarına malik olan şəxs

yetişdirilməsi ilə məşğul olması və əldə edilən məhsulda müəyyən nisbətdə, məsələn, yarı-yarıya şərik olmaları üçün icazə verir və bu, a bəndində qeyd olunan mübadilə növünə şamil edilmir.

Qeyd etmək lazımdır ki, musaqatın bu növünün bəzi hökmləri mübadilə musaqatı ilə fərqlənir. O cümlədən, icazəli musaqatda müddəti müəyyən etmək lazım deyil, iki nəfərdən biri müqaviləni pozmayınca musaqat qüvvədə qalır. Amma mübadilə musaqatında 834-cü məsələdə qeyd ediləcək izaha əsasən, müddət təyin olunmalıdır və həmçinin, icazəli musaqat mülkiyyətçi və ya bağbanın vəfatı ilə batil olur.¹

Məsələ 823: Mübadilə musaqatı lazım əqddir, mülkiyyətçi və bağbanın heç birinin müddət bitməzdən öncə müqaviləni pozmağa haqqı yoxdur və bağban da bu müddət ərzində iş görməyə borcludur.

Lakin mülkiyyətçi və ya bağbanın musaqat müqaviləsi bağlanarkən özləri üçün fəsx haqqı təyin etməsi, yaxud şərtə xilaf çıxma və bu kimi digər ixtiyarlar səbəbilə şəri baxımdan mülkiyyətçi və ya bağban üçün fəsx hüququ yaranması və ya qarşılıqlı razılaşma ilə müqaviləni iqalə etməsi kimi hallar istisnadır.

Məsələ 824: İcazəli musaqat caiz əqddir². Deməli, mülkiyyətçi bağbana verdiyi ağacların qorunması və onlardan istifadə ilə bağlı icazəni ləğv edə bilər, bu zaman bağban işi davam etdirməyə məcbur deyil və istədiyi zaman işdən əl çəkə bilər. Burada musaqat üçün müəyyən və xas bir zamanın nəzərdə tutulub-tutulmamasının fərqi yoxdur.

Təbii ki, musaqatın müəyyən müddətə kimi pozulmamasını şərt qoyduqları halda, bu şərt doğrudur və ona əməl etmək vacibdir. Buna baxmayaraq, onlardan biri müqaviləni fəsx etdiyi halda şərtə xilaf çıxmaqla günah etməsinə rəğmən, musaqat pozulur.

Musaqatın özü ilə bağlı şərtlər

Məsələ 825: Musaqat müqaviləsi əqddir³ və onun həyata keçməsi üçün təklif və qəbulun olması lazımdır.

Məsələ 826: Alqı-satqıda olduğu kimi musaqatda da təklif və qəbul iki şəkildə - ləfzi və əməli formada həyata keçir;

¹ Mübadilə musaqatında mülkiyyətçi və ya bağbanın vəfatı ilə bağlı musaqatın hökmü "Mülkiyyətçi, yaxud bağbanın vəfatı zamanı musaqatın hökmü" başlığı altında qeyd olunacaqdır.

² Caiz əqdin mənası 76-cı məsələdə qeyd olunmuşdur.

³ Əqdin mənası 75-ci məsələdə izah olunmuşdur.

Ləfzi təklif və qəbul budur ki, ağacların sahibi musaqat məqsədilə bağbana “Ağacları suvarmağı və yetişdirməyi sənə tapşırıram” və o da “Qəbul etdim” demiş olsun.

Əməli təklif və qəbul budur ki, mülkiyyətçi ağacları musaqat məqsədilə digərinə tapşırır və o da bunu qəbul edir.

Eləcə də, müqaviləni yazılı şəkildə hazırlaya, iki tərəfin hər biri onu musaqatı həyata keçirmək məqsədilə imzalaya bilər.

Musaqatda tərəflərin hökmləri

Məsələ 827: Alqı-satqı tərəflərinin hər biri bülüğ həddinə çatmalı, dəli və səfeh olmamalı, musaqatı məqsədli və ixtiyarlı şəkildə həyata keçirməlidirlər.

Məsələ 828: Ağaclarını suvarmaq üçün bağbana verən şəxs digər şəxsin öhdəsinə verdiyi əmlakın¹ ya sahibi, ya da sahibinin hökmündə (mülkiyyətçi və ya mütəvəllinin şəri qəyyum və ya vəkili) olmalı, həmçinin, öz mallarından istifadəsi qadağan olunan² şəxslərdən (müflis kimi)³ olmamalıdır.

Məsələ 829: Bağbanın müflis olmasının iradə yoxdur və o, borc sahiblərinin icazəsi olmadan bağbanlıq edə bilər, lakin musaqatın onun malından istifadəyə səbəb olması halı istisnadır.⁴

Musaqatın düzgünlük şərtləri

Məsələ 830: Musaqatın doğru şəkildə həyata keçməsi üçün aşağıdakı şərtlərə riayət olunmalıdır:

1. Musaqat meyvə ağacları və bitkilərə aid olmalıdır;
2. Musaqat olunan ağac və bitkilər müəyyən və məlum olmalıdır;
3. Musaqatın müddəti məlum olmalıdır;
4. İş məhsul əldə etmək, onu çoxaltmaq və ya daha da yaxşılaşdırmaq, yaxud zərərdən qorumaq üçün olmalıdır;

¹ Öncədən də qeyd edildiyi kimi, mülkiyyətinin torpağın mənfəətinin və ya özünün sahibi olması lazım deyil, onun icarə və bu kimi əməliyyatlarla torpaqdan istifadə hüququna malik olması kifayətdir.

² Bu şəxslərlə bağlı izahlar “Həcr” fəslində qeyd olunacaqdır.

³ Burada məqsəd iqtisadi baxımdan iflasa uğrayan və şəri hakimin həmin şəxsin öz malından istifadə etməsini qadağan etdiyi şəxsdir.

⁴ Burada şəri hakimin istifadəsini qadağan etdiyi əmlak nəzərdə tutulur.

5. Tərəflərdən hər biri üçün meyvə və bitki məhsullarından ayrılan pay müəyyən edilməlidir;
6. Hər iki tərəfin məhsuldan payı kəsir və ya faizlə olmalıdır. Yuxarıdakıların izahı növbəti məsələlərdə qeyd olunacaqdır.

1. Musaqqat meyvə ağacları və bitkilərə aid olmalıdır

Məsələ 831: Musaqqat təkcə meyvə ağaclarına və bu kimi ağaclara şamil olunur. Təbii ki, meyvə verməyən, lakin yarpaq və ya gül kimi etina ediləsi dəyəri olan başqa bir məhsul verən ağaclarda da musaqqat səhihdir. Yarpağından istifadə olunan xına ağacını buna misal göstərmək olar.

Məsələ 832: Yemiş, qarpız, pomidor, xiyar və s. kimi məhsulların kol-larında musaqqat düzgündür.

2. Müsaqqat olunan ağac və bitkilər müəyyən və məlum olmalıdır

Məsələ 833: Musaqqat əqdində musaqqat olunması lazım olan meyvə ağacları və bitkilər müqavilə tərəflərindən hər biri üçün məlum və müəyyən olmalıdır.

3. Musaqqatın müddəti məlum olmalıdır

Məsələ 834: Müqavilə tərəfləri üçün musaqqatın müddəti məlum olmalıdır və musaqqat müddətinin təyini aşağıdakı iki yolun hər biri ilə həyata keçsə, düzgündür:

- a. Onun başlanğıcını müəyyən edib sonunu məhsul vermə vaxtı qərar versinlər.
- b. Zaman müddətini ay, fəsil, il və s. ilə təyin etsinlər. Təbii olaraq, təyin olunan zaman müddəti ürfü baxımdan kifayət qədər uzun olmalıdır ki, bu müddət ərzində məhsul əldə etmək mümkün olsun. Qeyd olunan müddət daha az olduğu halda musaqqat batildir.

4. İş məhsul əldə etmək, onu çoxaltmaq və ya daha da yaxşılaşdırmaq, yaxud zərərdən qorumaq üçün olmalıdır.

Məsələ 835: Məhsulun zahir olmasından öncə musaqqat müqaviləsinin bağlanması zəruri deyil, məhsul zahir olduqdan sonra da (və yetişməzdən

öncə) müqavilə bağlaya bilərlər. Belə ki, məhsulun çoxaldılması, yaxşılaşdırılması və ya artırılması və yaxud da onun zərərdən amanda qalması üçün görülməli bir iş qalmışdırsa, bu halda musaqat səhihdir.

Lakin əgər belə bir iş qalmamışdırsa, hərçənd ağacın yetişdirilməsi və ya meyvənin yığılımı və yaxud da onun qorunması üçün görülməli başqa bir iş qalmışdırsa, bu halda musaqat müqaviləsinin doğruluğu işkallıdır və burada ehtiyat tərklənməlidir.

Məsələ 836: Yağış suyundan və yerin rütubətindən istifadə edən, suvarmağa ehtiyac olmayan ağac və ya bitkinin öncəki məsələdə qeyd edilən işlərə ehtiyacı varsa, musaqat doğrudur.

5. Tərəflərdən hər biri üçün meyvə və bitki məhsullarından ayrılan pay müəyyən edilməlidir.

Məsələ 837: Musaqat müqaviləsi bağlanarkən tərəflərdən hər biri üçün məhsuldan pay ayrılmalı və hər kəsin payı məlum olmalıdır.

Təbii ki, mülkiyyətçi və bağbanın payı ürfi baxımdan qeyd edilməsinə ehtiyac olmayacaq həddə məlum olarsa, onu dilə gətirmək lazım deyil.

Buna görə də, mənfəətdən olan payın təyini sonraya saxlasalar, yaxud məsələni, iki tərəfdən biri üçün ağac və bitkilərin məhsulundan pay ayırmaq əvəzinə pul məbləği təyin etsələr, musaqat batil olar.

6. Hər iki tərəfin məhsuldan payı kəsir və ya faizlə olmalıdır.

Məsələ 838: Mülkiyyətçi və bağbanın məhsuldan olan payının kəsir olmayan, sabit şəkildə, məsələn, yüz kiloqram təyin olunması düzgün deyil, onların məhsulda olan payı kəsirlə və ya faizlə təyin olunmalıdır. Məsələn, məhsulun üçdə biri bağbanın, üçdə ikisi isə mülkiyyətçinin payı olur və ya hər biri üçün məhsulun əlli faizi təyin olunur.

Məsələ 839: Bağda xurma, alma, üzüm kimi müxtəlif növ ağaclar olarsa, hər bir növdən olan ağac sayının təfəsilatı ilə məlum olması lazım deyil, onları müşahidə etmək və bu kimi işlərlə ümumi məlumat əldə edilməsi kifayət edir.

Məsələ 840: Musaqat olunan bağda müxtəlif növ ağaclar varsa, hər iki tərəf üçün təyin olunan kəsir nisbətinin bütün məhsullar üçün eyni olması lazım deyil, fərqli də ola bilər.

Hər bir tərəf üçün xurma ağacının məhsulunun yarısının, alma

ağacının üçdə birinin bağban, üçdə ikisinin isə mülkiyyətçi, üzüm ağacının isə dördə birinin bağban, dördə üçünün isə mülkiyyətçi üçün təyin olunması bu qəbildəndir.

Mülkiyyətçi və ya bağbanın vəfatı zamanı musaqatın hökmü

Məsələ 841: Mübadilə musaqatının¹ müqaviləsi bağlandıqdan sonra, mülkiyyətçi və ya bağban vəfat edərsə, musaqat pozulmur və bu iş vərə-sələrə keçir.

Təbii ki, musaqatda bağbanın özünün ağaclara bağbanlıq etməsi “qeyd” edilmiş olarsa, belə ki, bağbanın şəxsən özü musaqat müqaviləsinin obyektı olarsa, onun vəfatı ilə musaqat öz-özünə pozulur.

Məsələ 842: Musaqatda bağbanın şəxsən özünün bağbanlıq etməsi və ağacları qoruması şərt edilərsə,² bağban vəfat etdiyi halda musaqat səhihdir və ağacların sahibi bağbanın vərəsəsi təyin olunan şəxsin işi icra etməsinə razılıq verə və həmçinin musaqatı fəsx edə bilər.

Məsələ 843: Musaqat əqdinə əsasən, bağbanın istər qeyd, istərsə də şərt şəklində özünün yerinə yetirməli olduğu öhdəsindəki işlər onun ölümü zamanı icra olunmuşdursa, musaqat səhihdir. Hərçənd məhsulun yığım zamanı çatmamışdırsa, bu halda bağbanın vərəsəsi onun məhsuldan olan payını irs alır və onlar bağbanlıq işindən olan paylarının musaqat müddəti bitənə kimi torpaqda qalması üçün mülkiyyətçini məcbur edə bilərlər.

Məsələ 844: Musaqat zamanı bağbanlıq və ağacların yetişdirilməsi işlərini bağbanın şəxsən özünün yerinə yetirməsi qeyd və ya şərt olunmazsa və bağban vəfat edərsə, onun varisi işin qalanını davam etdirməzsə və onun üçün əcir tutmazsa, şəri hakim işin qalan qisminin yerinə yetirilməsi məqsədilə əcir tutulması üçün vəfat edənin malından götürə və məhsulu mülkiyyətçi və malik arasında bölə bilər.

Batıl musaqat

Məsələ 845: Musaqat müqaviləsində bütün məhsulun mülkiyyətçiyə məxsus olmasını şərt etsələr, belə musaqat batildir, lakin buna baxmayaraq, məhsul mülkiyyətçiyə məxsusdur və işləyən şəxs (bağban)

¹ Mübadilə musaqatının mənası 822-ci məsələdə qeyd olundu.

² Qeyd və şərtin fərqi 473-cü məsələdən məlum olur.

ondan ücrət tələb edə bilməz.¹

Amma musaqat başqa səbəbə görə batil olarsa, bütün məhsullar mülkiyyətçiyə məxsus olsa da, o, qorumaq, suvarmaq və digər bu kimi işlərin muzdunu bağbana normal bazar qiymətinə uyğun olaraq (ücrətül-mislini) ödəməlidir.

Təbii ki, əgər bağban musaqat müqaviləsi bağlanarkən, bu müqavilədə (onun düzgün olması halında) onun üçün təyin olunan payın işinin ücrətül-mislindən az olması ehtimalı verərsə, bu halda yalnız müqavilədə təyin olunmuş miqdarda² pay almasına haqqı vardır və ona daha artıq miqdarda ödəmək vacib deyil.

Müğarisə (ağac əkmək)

Məsələ 846: Müğarisə, əldə edilən məhsulda hər iki tərəfin şərik olması³ məqsədilə bir şəxsin torpaq sahəsini fidan əkmək üçün digərinə verdiyi, iki nəfər arasında bağlanan müqavilədir və burada fidanların torpaq sahibinə, onları əkənə və ya hər ikisinə aid olmasının arasında fərq yoxdur.

Belə bir müqavilə doğrudur, hərçənd müstəhəb ehtiyata əsasən, tərk olunsa yaxşıdır.

Məsələ 847: Müğarisə nəticəsinə⁴ çatmaq üçün başqa müqavilələrdən də istifadə etmək olar.

Öncəki məsələdə qeyd olunanları müsəlihə edər, yaxud fidanlarda şərik ola bilərlər.⁵ Ondan sonra isə torpaq sahibi qarşı tərəfi müəyyən müddət ərzində fidan əkməsi, qoruması və ona qulluq etməsi üçün torpağın həmin dövrdəki mənfəətinin yarısı müqabilində əcir edə bilər.

¹ Çünki əslində, onun özü mülkiyyətçi üçün təmənnəsiz işləməyə başlamışdır.

² Ücrətül-misldən daha az

³ Belə ki, ağaclarda müəyyən nisbət kəsri ilə şərik olsunlar.

⁴ Öncəki məsələnin müstəhəb ehtiyatına riayət etmək istəyən və müğarisə müqaviləsindən istifadə etmək istəməyən şəxslər üçün

⁵ 717-718-ci məsələlərdə bəyan olunduğu kimi “Şəriklik” fəslində malda şəriklik yaradılması üçün qeyd olunan izahlarla

Sülh (müsaliyə)

Müsaliyənin tərif və əsasları

Məsələ 848: Müsaliyə, əsası sövdələşmə olan müstəqil müqavilədir və onun iki növü vardır: əvəz müqabilində və təmənnasız.

Əvəz müqabilində müsaliyənin mənası insanın malını, mənfəətini və yaxud maldan faydalanmasını başqasının ixtiyarına verməsi və ya tələb etdiyi borcu bağışlaması və haqqından keçməsi, yaxud qarşı tərəfin yuxarıdakı sadalananlardan hər hansı birini yerinə yetirməsi müqabilində müəyyən işi görməsi üçün sövdələşməsidir.

Təmənnasız müsaliyənin mənası isə insanın yuxarıda sadalanan işləri təmənnasız yerinə yetirməsi üçün sövdələşməsidir.

Müsaliyə edən tərəfə müsaliyə, müsaliyəni qəbul edən şəxsə isə mütəsaliyə deyilir.

Məsələ 849: Müsaliyə müqaviləsi (istər əvəz müqabilində, istərsə də təmənnasız) əqddir və onun həyata keçməsi üçün "Alqı-satqı" fəslində qeyd olunan şərt və izahlarla təklif və qəbulun gerçəkləşməsi lazımdır.

Məsələ 850: Alqı-satqıda olduğu kimi, müsaliyədə də "Təklif və Qəbul" iki şəkildə - ləfzi və əməli şəkildə həyata keçir:

Ləfzi müsaliyə, bir şəxsin müsaliyə etmək üçün digərinə: "Filan məhsul müqabilində bu evi sənənlə müsaliyə etdim", qarşı tərəfin "qəbul etdim"- deməsidir.

Əməli müsaliyədə isə, insan evinin açarını (əvəz müqabilində və ya əvəzsiz) müsaliyə etmək məqsədilə qarşı tərəfə verir və o da həmin məqsədlə onu qəbul edir və ya müqavilə yazılı şəkildə hazırlanır və hər iki tərəf müsaliyə niyyəti ilə onu imzalayırlar.

Məsələ 851: Qarşı tərəfin qəbuluna ehtiyac duyulmayan ibra¹ kimi iqanın² müsaliyə yolu həyata keçməsi hətta əvəzsiz müsaliyə yolu ilə olsa

¹ Öhdəliklərin aradan getməsi və borclu tərəfin öhdəliyinin silinməsinə ibra deyilir – tərc.

² İqanın mənası və onun əqd ilə fərqi 75-ci məsələdə qeyd olundu.

belə, qarşı tərəfin qəbulu ilə yanaşı olmalıdır.¹

Deməli, əgər insan ona borcu olan şəxsə “Səninlə mənə olan borcunun silinməsi və borcdan azad olmağın üçün müsaliyə etdim” dedikdə, qarşı tərəf onu qəbul etməyincə onun öhdəsində olan borc silinmir. Lakin bu işi müsaliyə olmadan həyata keçirdikdə, elə borcun silinməsi məqsədilə “Borcunu sildim” deməklə borcunun öhdəsindəki borc silinir.²

Eləcə də, müsaliyə əqd və iqanın yerinə yetirilməsi ilə bağlı olarsa, qarşı tərəf (mütəsali) müsaliyəni qəbul etmədən onları yerinə yetirmək müsaliyə edən şəxsə (müsali) vacib olmur. Buna görə də, əgər insan malı hibə etməsi (bağışlaması) və ya borcunun borcunu silməsi üçün müsaliyə edərsə, bu halda, qarşı tərəf qəbul etməyə nə qədər müsaliyə (müsaliyə edən şəxsə) malını bağışlamaq və ya borcunun borcunu silmək vacib deyil və bu iş qarşı tərəfin müsaliyəni qəbul etməsi ilə vacib olur. Lakin müsaliyə edən şəxs malı bağışlamayana kimi sözügedən mal qarşı tərəfin mülkiyyətinə keçmir və borcunu silməyə nədək borc həmin şəxsin öhdəliyində qalır.

Müsaliyə edən (müsali) və müsaliyəni qəbul edən (mütəsali) şəxslərin şərtləri

Məsələ 852: Hər iki tərəf (müsali və mütəsali) ağıllı və bülüğ həddinə çatmış şəxslər olmalı və müsaliyəni ciddi məqsədlə, öz ixtiyarları ilə həyata keçirməlidir.

Eləcə də, müsaliyənin həyata keçməsi və ya qəbulu insanların malından istifadəsinə səbəb olduğu halda, qeyd olunan şərtlərdən əlavə, həm də onun mülkiyyətçi və ya mülkiyyətçi hökmündə biri (sahibin vəkili və ya şəri qəyyumu) olması lazımdır, həmçinin, malından istifadə etmələri qadağan olunan şəxslərdən³ (müflis kimi) olmamalıdır.

Məsələ 853: Başqasının vəkili və ya şəri vəlisi olmayan şəxs onun

¹ Qeyd etmək lazımdır ki, sözügedən müsaliyə zamanı şərt müqaviləsinin bağlanması da iradə yoxdur. Deməli, məsələ, mehriyyə olaraq həyat yoldaşından əlli “Bahar Azadi” qızıl sikkəsi tələbi olan qadın sözügedən mehriyyəni yoldaşının ona olan borcunun ibrası və silinməsi üçün onunla müsaliyə edərsə, bu müsaliyə zamanı yoldaşının ikinci dəfə evlənməyəcəyini şərt qoya bilər və ərin müsaliyəni qəbul etməsi ilə mehriyyə boynundan götürülür və şərtə vəfa etmək lazımdır.

² Bu halda sözügedən borcun qüvvədən düşməsi iqa sayılır və borclu şəxsin qəbuluna ehtiyac yoxdur.

³ Bu şəxslərlə bağlı məsələlərin izahı “Həcr” fəslində qeyd olunacaqdır.

malını icazəsi və razılığı olmadan müsaliyə edərsə, füzuli alqı-satqının hökmlərinə bənzər hökm ona da şamil olunur.

Deməli, müsaliyə yolu ilə bir malı başqasının mülkünə füzuli şəkildə keçirərsə, (şəri baxımdan malından istifadəsi qadağan olunmayan şəxslərdən olan) mal sahibi sonradan müsaliyəyə razılıq verdiyi halda, müsaliyə müqaviləsi səhihdir.

Məsələ 854: Hərçənd müsaliyə olunan məsələ öz-özlüyündə və müsaliyə müqaviləsinin xaricində yerinə yetirildiyi zaman füzuli hökmünün ona şamil olunmadığı işlərdən olsa belə, müsaliyədə fuzulinin hökmləri ümumi şəkildə icra olunur.

Məsələn, əgər kimsə (borc sahibindən başqa biri) vəkaləti, vəliliyi və icazəsi olmadan borclu şəxsi borcdan azad edib onun borcunu silərsə, hətta borc sahibi başqası vasitəsilə icra olunan ibra və borc silinməsindən xəbər tutduqdan sonra icazə versə də¹, belə bir silinmə və ibra batildir.

Amma insan başqasının borcunu əvəz müqabilində və ya təmənnasız şəkildə borclu ilə müsaliyə edərsə, borclu şəxs də bunu qəbul edərsə, sonradan borc sahibi xəbərdar olub müsaliyəyə icazə verdiyi halda bu iş düzgündür və borclunun borcu silinmişdir.

Müsaliyə olunan şeyin şərtləri

Məsələ 855: Müsaliyə müqaviləsi təkcə mübahisə və dava kimi hallara məxsus deyil, həm də hazırda ixtilafli olmayan, hətta onunla bağlı gələcəkdə də ixtilaf və dava yaranması ehtimalı olmayan yerlərdə də icra olunur.

Məsələ 856: Alqı-satqı fəslində 298-ci məsələdə izah olunan şəriətin ziddinə olan işlərdən başqa, hər bir iş üçün bağlanan müsaliyə müqaviləsi doğrudur.

Bu səbəbdən, yuxarıdakı şərtlər və sonradan qeyd ediləcək nöqtələrə riayət etməklə, aşağıdakıların hər biri üçün bağlanan müsaliyə müqaviləsi doğrudur:

Eyn (malın özü), malın mənfəəti, maldan faydalanma, borc, haqq, işin icrası.

Burada müsaliyənin əvəz müqabilində, əvəzinin isə yuxarıda sadalananlardan biri olması və yaxud da əvəzsiz olmasının fərqi yoxdur.

¹ Təbii ki, borc sahibinin özü borcu ibra edə və silə bilər, sözügedən icazədən məqsəd elə bu mənə olduğu halda, yəni, bu icazə ilə borcları silmə niyyətində olması kifayətdir. Bu hökmün oxşarı dördüncü cildə "Vəsiyyə" fəslində 1095-ci məsələdə qeyd olunacaqdır.

Eyn (malın özü), malın mənfəəti, maldan faydalanma

Məsələ 857: İnsan pul, torpaq sahəsi və digər məhsullar kimi malın özünü (eyn), yaxud bir illik məskunlaşmaq üçün evi başqasına vermək kimi malın mənfəətini əvəz almaq müqabilində və ya əvəzsiz müsaliyə etdikdə, qarşı tərəf müsaliyəni qəbul etməsi ilə həmin eyn və ya mənfəətin maliki olur.

Məsələ 858: Mənzil, mağaza və bu kimi əmlakın daimi və ya müvəqqəti olaraq, məsələn, iyirmi illik və ya həyatda olduğu müddətə kimi müsaliyə edilməsi düzgündür. Bu səbəbdən, kimsə mənzilin mənfəətini həyat yoldaşının həyatda olduğu müddətə kimi onunla müsaliyə edərsə, yoldaşı həyatda olduğu müddətə kimi müsaliyə qüvvədə qalır və müsaliyə edən vəfatı ilə müsaliyə batil olmur.¹

Məsələ 859: İnsan başqasının onun malından əvəz müqabilində və ya əvəzsiz bəhrələnib istifadə etməsi üçün onunla müsaliyə edə bilər. İnsanın qonşusunun damının dəmir dirəklərini evinin divarına söykəməsi və ya onun ağaclarının həmin şəxsin mülkünün fəzasında olması ilə bağlı müsaliyə etməsi bu qəbildəndir.²

Məsələ 860: Mənfəət müsaliyəsi ilə faydalanma müsaliyəsi arasındakı fərqlərdən biri aşağıdakı misalda qeyd olunur:

Əgər bağ sahibi bağının və oradakı ağacların mənfəətini iki illik müddətə başqası ilə müsaliyə edərsə, bu dövr ərzində bağın və onun ağaclarının mənfəətinin müsaliyəsi qəbul edən malı olmasına əsasən, bu dövrdə ağaclar meyvə verdiyi zaman meyvələr də onun malı olur.

Bu səbəbdən, müqavilənin müddəti (iki il) başa çatdığı zaman meyvələrdən bəziləri və ya hamısı ağac üzərində olarsa, bu meyvələr müsaliyəni qəbul edən şəxsə məxsusdur.

Lakin bu bağdan və onun ağaclarından iki il ərzində faydalanmaq müsaliyə müqaviləsi ilə sözügedən şəxsə tapşırıldığı halda, müsaliyəni qəbul edən şəxs mənfəətin maliki olmadığından bu müddətdə əldə edilən meyvələr müsaliyəni qəbul edən mülkiyyətinə daxil edilmir və bağ sahibinə aiddir. Əlbəttə, icra olunan müsaliyəyə görə müddət ərzində meyvələrdən istifadə edə bilər.

¹ Hərçənd malın özü müsaliyə edən vəfatı ilə onun varislərinə ötürülür, lakin malın mənfəəti müsaliyəni qəbul edən şəxsin həyatda olduğu müddətə kimi onun mülkü sayılır və irs olmur.

² Mənfəət və faydalanmanın həvalə edilməsi arasında bir sıra fərqlər vardır və onların izahı növbəti məsələdə qeyd olunacaqdır.

Buna görə də, müsaliyə müqaviləsinin müddəti sona çatan gün ağacların üzərində qalan meyvələrin bağ sahibinin malı olduğunu nəzərə alaraq, müsaliyəni qəbul edən şəxs onun icazəsi olmadan həmin meyvələrdən istifadə edə bilməz.

Borc

Məsələ 861: İnsan başqasından olan borcunu onunla təmənnasız şəkildə müsaliyə edərsə və bu zaman niyyəti borcunun borcunun silinməsi və məsuliyyətdən azad edilməsi olarsa, belə müsaliyə düzgündür, borclu şəxsin borcunun silinməsinə və öhdəlikdən azad edilməsinə səbəb olur.

Məsələ 862: İnsan digər şəxsdən tələb etdiyi məbləği, borclu şəxsdən qeyrisi ilə müsaliyə edə bilər və bu işlə həmin şəxs borc sahibi sayılır.

Haqq

Məsələ 863: İnsanın öz haqqını başqası ilə müsaliyə etməsinin üç şəkli vardır:

- a) **O haqq ötürülə bilən haqq olsun.** Təhcir haqqı,¹ sərqufli haqqı (burada məqsəd əvəz ödəməklə, ticarət obyektindən istifadə və faydalanma hüququna malik olmaqdır)².

Belə bir haqqın müsaliyəsi düzgündür və müsaliyənin icrası ilə bu haqq qarşı tərəfə ötürülür.

- b) **O haqq başqasına ötürülə bilməyən və fərdin özünə məxsus olan lakin, qüvvədən salınması mümkün olan haqq olsun.** Şufə haqqı buna misal ola bilər.

Belə yerlərdə haqqın qüvvədən düşməsi məqsədilə olan müsaliyə düzgündür. Buna görə də şərik malik olduğu öz şufə haqqını qüvvədən salması məqsədilə alıcı ilə əvəz qarşılığında və ya təmənnasız şəkildə müsaliyə edərsə və mütəsalih (müsaliyəni qəbul edən şəxs) də onu qəbul edərsə, sözügedən müsaliyə doğrudur.

- c) **O haqq ötürülə bilən və ləğv edilə bilən haqlardan olmasın.** Valideynin övladının malik olduğu həzanət haqqını³ qüvvədən salıb

¹ Təhcir adının mənası 1356-cı məsələdə qeyd olunacaqdır.

² Bu barədə daha geniş izah 609-611-ci məsələlərdə qeyd olundu.

³ Fiqhi terminologiyada "Həzanət haqqı" insanın övladın vilayəti və onun tərbiyəsində ixtiyar sahibi olması, onun qorunması, tərbiyəsi, təmizliyi və s. kimi onun xeyrinə olan işlərin yerinə yetirməsidir-tərc.

onu başqasına ötürmək istəməsi bu qəbildəndir.¹ (digər hallar da) Belə hallarda müsaliyə doğru deyil.

İşin icrası

Məsələ 864: İnsan müsaliyə müqaviləsi vasitəsilə müəyyən bir işin icrasını özü və ya digəri, yaxud hər ikisi üçün zəruri edə bilər. Məsələn, digər şəxsə əvəz müqabilində və ya təmənnasız müəyyən bir dərsi tədris etməsini və ya onun üçün bənnalıq, yaxud dərzilik etməsini öhdəsinə götürməsi üçün müsaliyə edə bilər.

Alqı-satqının yerinə yetirilməsi və müəyyən bir müqavilənin bağlanması da bu qəbildəndir. Deməli, əgər insan başqası ilə malını ona satması və ya bağışlaması (hibə etməsi) üçün müsaliyə edərsə və qarşı tərəf də bu razılaşmanı qəbul edərsə, bu müsaliyənin həyata keçməsi ilə həmin satış və ya bağışlanmanın reallaşdırılması zəruri olur.²

Digər alqı-satqıların alternativi olaraq müsaliyə müqaviləsindən istifadə etmək

Digər alqı-satqılara nisbətdə müsaliyədəki məhdudiyyətlərin daha az olması

Məsələ 865: Müsaliyə müqaviləsi bəzi hallarda alqı-satqı, icarə və bağışlama kimi digər müqavilələrlə eyni nəticəyə malik olur və digər müqavilələrə nisbətdə daha az şərt və məhdudiyyətlərə malik olduğundan bir çox yerlərdə nəzərdə tutulan məqsədə çatmaq və işin asanlaşdırılması üçün başqa müqavilələrin yerinə bu müqavilədən (müsaliyə) istifadə etmək olar. Bu barədə bir neçə nümunəni qeyd edirik:

1. İnsanın “öz malını əvəz müqabilində başqasının mülkiyyətinə keçirməsi və ona həvalə etməsi”³ üçün etdiyi müsaliyə alqı-satqının nəticəsinə malikdir, lakin burada alqı-satqıya məxsus olan şərtlərə riayət olunması zəruri deyil. Deməli, müsaliyənin iki tərəfinin miqdarı

¹ Onun izahı dördüncü cildə “Övladla bağlı bir sıra hökmlər” fəslində “Övladın qorunması və qəyyumluq haqqı” mövzusunda 405-ci məsələdə qeyd olunacaqdır.

² Bu barədə daha geniş izah 851-ci məsələdə qeyd olunacaqdır.

³ Məsələn, insan digərinə xitab edərək deyir: “Avtomobilimi əlli min manat müqabilində sizinlə müsaliyə etdim” və qarşı tərəf də bunu qəbul edir.

(alqı-satqının zəruri şərtlərindən olduğu kimi) məlum olmazsa, müsaliyə doğrudur.

2. İnsanın "öz malını təmənnasız şəkildə başqasının mülkiyyətinə keçirməsi və ona həvalə etməsi"¹ üçün etdiyi müsaliyə hibənin (bağışlanma) nəticəsinə malikdir. Lakin (hibənin düzgünlük şərtlərindən olan) təhvil və qəbz müsaliyənin doğruluq şərtlərindən sayılmır və mal təhvil verilməzdən öncə də qarşı tərəfin mülkiyyətinə keçir.
3. İnsan icarə müqaviləsi ilə əvəz müqabilində iş görməyi öhdəsinə götürdükdə o işin yerinə yetirilmə forması, miqdarı və görülməyi müddət (öz fəslində qeyd olunan izahlarla) məlum olmalıdır, lakin bu iş müsaliyə müqaviləsi ilə həyata keçirdiyi zaman bu işlərin hər birinin dəqiq şəkildə təyin olunması zəruri deyil.

Bu hallar, o cümlədən digər nümunələr haqqında izah növbəti məsələlərdə daha çox misal şəklində qeyd olunacaqdır.

Alqı-satqı obyektı olan malın məlum olmadığı hallarda müsaliyə müqaviləsindən istifadə

Məsələ 866: Müsaliyə olunan hər hansı bir şeyin, hətta ondan xəbərdar olmaq tərəflər üçün mümkün olsa belə, onun hər iki tərəf üçün məlum olması zəruri deyil.

Bu məsələ üçün (alqı-satqılar mövzusunda çox işlədilən) bir çox nümunələr mövcuddur, lakin burada ikisini qeyd etməklə kifayətlənirik:

- Əgər insan müəyyən bir cəhətdən malının hamısını və ya müəyyən faizini başqası ilə müsaliyə etmək istəyirsə, müsaliyə tərəflərinin hər ikisi, yaxud biri üçün əmlakın və ya onun miqdarının məlum olmamasının iradə yoxdur.
- Əgər insan keyfiyyət və kəmiyyəti məlum olmayan mağazanın, anbarın, maşının yükünün və s. məbləğinin hamısını və ya müəyyən faizini müsaliyə edərsə, belə bir müsaliyə doğrudur.

Məsələ 867: İnsanın malı başqasının malına qarışarsa, hətta o ikisinin həqiqi malını müsaliyə olmadan da ayırmaq mümkün olsa belə, qarşı tərəfin razılığı əsasında aşağıdakı üsullardan hər biri ilə sələmə səbəb olmadan onunla müsaliyə edə bilər:

- a) Qarışmış malda bərabər şəkildə, az və ya daha çox miqdarda şərik

¹ Məsələn, insan digərinə xitab edərək deyir: "Avtomobilimi təmənnasız olaraq sizinlə müsaliyə etdim" və qarşı tərəf də bunu qəbul edir.

olmaqlarına dair müsalihə etsinlər.¹

- b) Qarışmış malın bərabər şəkildə, az və ya daha çox miqdarda bölünməsinə dair müsalihə etsinlər.
- c) Qarşı tərəfə başqa mal verib əvəzində bütün qarışmış malın onun olması üçün müsalihə etsinlər.

Məsələ 868: İnsan borcunun miqdarını bilərsə, lakin borc sahibinin onun miqdarından xəbəri olmazsa, borc sahibi öz pulunu onun həqiqi miqdarından daha azı müqabilində müsalihə edərsə, məsələn, on min manat alacağı olduğu halda, onu yeddi min manata müsalihə edərsə, bu halda həmin şəxs pulun qalan miqdarına (üç min manat) olan borcu qüvvədə qalır.

Lakin borc sahibinin hətta borcunun miqdarından xəbərdar olduqda belə, yenə də həmin müsalihəyə razı olacağını bilməsi halı istisnadır. Təbii ki, müsalihə elə yerinə yetirilməlidir ki, sələmə səbəb olmasın.

Eləcə də, borclu şəxs borcunun dəqiq miqdarını bilməzsə, lakin borc sahibinin ondan xəbəri olarsa və onu borc miqdarından daha çoxuna müsalihə edərsə, həmin artıq miqdar ona halal olmur. Yalnız öncəki paraqrafda qeyd etdiyimiz hal istisnadır.

Məsələ 869: Öncəki məsələnin hökmü borc üçün keçərli olduğu kimi (pul, torpaq və ya məhsul kimi) malın özü barəsində də keçərlidir. Deməli, əgər kimsə məsələn, çox deyil, sadəcə qarışmış malın üçdə birinin ona aid olmasını bilərsə, malın yarısının onun olmasına dair müsalihə edə bilməz, amma öncəki məsələdə qeyd olunan hal istisnadır.

Vəsiyyət, vəqf və bu kimi işlər üçün alternativ kimi müsalihədən istifadə etmək

Məsələ 870: İnsan öz malını digər şəxslə müsalihə edə və onun əsnasında ölümündən əvvəl və ya sonra həmin malı müəyyən cəhətə sərf etməsini, yaxud onun üçün şəri bir əməli icra etməsini şərt edə bilər.²

Müəyyən cəhətdə vəqf etməsi (istər xas vəqf olsun və onun mənfəəti müsalihə edənə çıatsın, istərsə də digər xas vəqf və ya ümumi vəqf olsun)

¹ Əlbəttə, qarışmaq malda şərikliyə səbəb olarsa, belə ki, məsələn, birinin iki litr günəbaxan yağı digərinin iki litr günəbaxan yağına qarışarsa, tərəflər malda yarı-yarıya şərik olurlar və şərikliyin reallaşması üçün müsalihəyə ehtiyac yoxdur.

² Müsalihənin yerinə yetirilməsi ilə mal müsalihə edən mülkiyyətindən çıxıb qarşı tərəfin (mütəsəlihin) mülkiyyətinə keçir və artıq müsalihə edən şəxsin sərvətindən sayıldığı üçün irs olaraq keçmir. Əlbəttə, müsalihə əvəz müqabilində həyata keçdiyi halda sözügedən əvəz onun mülkündən sayılacaqdır.

şerti ilə evini əvəz müqabilində və ya təmənnasız şəkildə başqası ilə müsaliyə etməsi və ya müəyyən bir şeyi digər şəxslə ölümündən sonra onun qəza orucunu tutması və namazını qılması, yaxud onun tərəfindən Həcc əməllərini yerinə yetirməsi və s. şərti ilə müsaliyə etməsi bu qəbildəndir.

Qarşı tərəf də bu müsaliyəni müqavilə bağlanarkən şərt edilənlərlə birlikdə qəbul edir.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu hökmdə müsaliyə olunan malın onun əmlakının üçdə birindən çox, az və ya ona bərabər şəkildə olmasının arasında fərq yoxdur¹, lakin müsaliyənin başqa amildən asılı şəkildə deyil, qəti şəkildə həyata keçməsi lazımdır. Bu barədə izah növbəti məsələdə qeyd olunacaqdır.

Məsələ 871: Əgər insan malını digər şəxsə vəfat etməsinə bağlı olması ilə müsaliyə edərsə, məsələn, “vəfatımdan sonra evimin sahibi olması üçün onu filankəs ilə müsaliyə etdim” deyərsə, belə bir müsaliyə batildir.

Məsələ 872: İnsan malın özünü (mənzil, ev əşyaları, kitab, bağ və ya mağaza kimi) başqası ilə müsaliyə edərsə, lakin həmin şeyin mənfəət və faydalarını həyatda olduğu müddətdə və ya müəyyən müddətdə, misal üçün, otuz il üçün bu müsaliyədən istisna edərsə, belə müsaliyəyə “mənfəətləri ləğv edən müsaliyə” deyilir.

Məsələn, müsaliyə edən şəxs deyir: “Evimi həyat yoldaşım ilə bu şərtlə müsaliyə edirəm ki, həyatda olduğum müddətədək məsləhət bildiyim şəkildə onun mənfəət və faydalanma hüququ mənə aid olsun” və yoldaşı (mütəsaliyə) da sözügedən müsaliyəni müqavilədə bəyan olunan şərtlərlə qəbul edir.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu hökmdə müsaliyə olunan malın onun əmlakının üçdə birindən çox, az və ya ona bərabər şəkildə olmasının arasında fərq yoxdur², lakin müsaliyənin qəti şəkildə həyata keçməsi lazımdır. Bu barədə izah öncəki məsələdə qeyd olundu.

Maliyyə davasının sonlandırılması üçün icra olunan müsaliyə müqaviləsi

Məsələ 873: İki nəfərin borc, müəyyən bir mal və ya malın mənfəəti barədə ixtilaf və mübahisəsi olduqda (hətta tərəflərdən biri iddiaçı, digəri

¹ Əlbəttə, “Ölümçül xəstəlik” zamanı əmlak müsaliyəsinin xüsusi hökmü vardır, “Həcr” fəslində bu barədə qeyd olunacaqdır.

² Əlbəttə, “Ölümçül xəstəlik” zamanı əmlak müsaliyəsinin xüsusi hökmü vardır, “Həcr” fəslində bu barədə qeyd olunacaqdır.

isə inkar edən olarsa), inkar edən şəxs iddia olunan malın və ya digər malın bir hissəsini iddiaçıya bağışlamalı və o da, əvəzində mübahisəni bitirməlidir.

Belə bir müsəlihənin təsiri ondan ibrətdir ki, iddiaçının məhkəməyə və şəriət məhkəməsinə müraciət etmək hüququ, habelə onun şəri hakimlərin yanında təkzibçiyə nisbətdə and vermək hüququnu itirməyinə səbəb olur.

Buna görə də bu cür müsəlihə zahiri baxımdan münaqişənin sonlanması sayılır, lakin haqqı çatmayan malın halal olmasına səbəb olmur. Odur ki, biri digərindən tələbi olduğunu iddia edərsə və həmin şəxs də onu təkzib edərsə, iddiaçı şəxsin məbləğin yarısını və ya iddia olunan şeyi ondan almaqla müsəlihə etməsinin iki şəkli ola bilər:

a) **İddiaçı haqlıdır.** Bu halda haqqının yarısını almışdır və digər yarısı isə təkzib edənin boynundadır.

Burada iddiaçının müsəlihənin icrası ilə malın hamısını və öz həqiqi haqqını əldə etməkdən imtina etməsi, həmin miqdara qəlbən razı olması və onunla kifayətlənməsi halı istisnadır. Bu halda təkzib edənin öhdəliyində bir şey yoxdur.

b) **İddiaçı haqlı deyil.** Bu halda iddiaçının aldığı pul və ya əşya haramdır, lakin təkzib edən tərəfin müsəlihə əsasında qarşı tərəfə verdiyi malı ona halal etməsi, bu işdən razılığı və bu işi iddiaçının yalançı iddiasından xilas olmaq üçün icbari şəkildə deyil, razılıqla yerinə yetirməsi halı istisnadır.

Müsəlihə müqaviləsində sələm

Məsələ 874: Əgər iki nəfərin bir-birinin yanında malı olarsa, yaxud o ikisindən birinin digərindən alacağı olarsa və həmin mal və ya borc daha artıqna və azına mübadilə olunduqda sələm sayılarsa, o iki mal və ya borcdan birinin digərindən artıq olduğunu bilsələr, onların bir-biri ilə etdiyi müsəlihə də sələm sayılır, bir tərəfin malının artıq olmasına ehtimal versələr, bu hökm vacib ehtiyata əsasən icra olunur.

Nümunə üçün, iki tərəfdən birində qarşı tərəfin düzəldilmiş qızılı varsa və həmin şəxsin də bunun yanında qırıq qızılı olarsa, bu şəxslərdən birinin qızılının digərindən çox olduğunu bildikləri halda onları bir-birinin müqabilində müsəlihə edə bilməzlər.

Eləcə də, vacib ehtiyata əsasən, birinin qızılının digərindən çox olmasına məntiqi ehtimal verdikdə də hökm belədir.

Qeyd etmək lazımdır ki, sələmdən xilas olmaq üçün tərəflər başqasının malı əlində olan şəxslərin onları təmənnasız olaraq bağışlaması və ya hibə etməsi, digərindən olan borcunu ona bağışlaması və onu borcu ödəməkdən azad etməsi barəsində bir-biri ilə müsalihə edə bilirlər. Sözügedən müsalihənin həyata keçməsi ilə tərəflərə malı bağışlamaq və ya borcu silmək vacib olur və hər kəs öz öhdəliyinə götürdüyü vəzifəsinə uyğun əməl etməlidir.

İki borcun bir-biri ilə müsalihəsi

Məsələ 875: İki nəfərin hər birinin üçüncü şəxsdən alacağı olarsa, müsalihənin sələmə və başqa bir şəri irada səbəb olmadığı halda, bu borcları bir-biri ilə müsalihə edə bilirlər. Məsələn, Əlinin yüz kiloqram düyü, Həsənin isə on min manat pul Səiddən alacağı olarsa, Əli və Həsən alacaqlarını müsalihə etdikdən sonra Səid Həsənə yüz kiloqram düyü, Əliyə isə on min manat borclu olur.

Tələblərin (borcların) müsalihəsi bəzən sələm, bəzən də şəri irada görə doğru olmur, bu barədə izah növbəti məsələdə qeyd olunacaqdır.

Məsələ 876: Öncəki məsələdə qeyd edilən borc sələf alqı-satqısına şamil edildikdə, sələf vaxtı çatmadan onun müsalihəsi, vacib ehtiyata əsasən, düzgün deyil, lakin vaxt çatdıqdan sonra iradı yoxdur.¹

Eynilə, sözügedən borc çəki və ölçü ilə satılan (meyvələrdən başqa) əşyalardan olduqda, borc sahibinin qəbz və təhvildən öncə onu başqa bir borc sahibinin mənfəəti ilə müsalihə etməsi, vacib ehtiyata əsasən, düzgün deyil, təhvil aldıqdan sonra isə iradı yoxdur.²

Həmçinin, borc sahiblərindən birinin müəyyən növdən olan yüz kiloqram düyü, digərinin isə başqa növdən olan yüz əlli kiloqram düyü tələbi olarsa, onların mübadiləsi sələmə səbəb olduğu üçün onları bir-biri ilə müsalihə bilməzlər.

Məsələ 877: Əgər iki nəfərin hər birinin digər iki nəfərdən alacaqları olarsa, 875-ci məsələdə qeyd edilən tələblərin müsalihəsinin hökmü buna da şamil olunur və onların müsalihəsi sələm və digər şəri iradı olmazsa, düzgündür.

Məsələn, Əlinin Səiddən on min manat, Hüseynin Həmiddən beş yüz manat alacağı olarsa və hər iki borcun ödəmə vaxtı çatmışdırsa, Əli və

¹ Bu hökmün izahı 249-cü məsələdə qeyd edildi.

² Bu hökmün izahı 212-ci məsələdə qeyd edildi.

Hüseyn tələbləri müsaliyə etdiyi zaman, Həmidin Əliyə beş yüz manat, Səidin Hüseynə on min manat borcu olacaqdır.

Müddətli borcu müsaliyə yolu ilə nağda çevirmək

Məsələ 878: Əgər bir şəxsin digərindən müddətli şəkildə, müəyyən miqdarda çəki və ya ölçü ilə satılan əşyalardan alacağı olarsa, (məsələn, altı ay müddətinə on qram qızıl) onu daha aşağı miqdarına (məsələn, doqquz qrama) borclu şəxslə müsaliyə ilə nağdlaşdırmaq istədiyi zaman tələbi olduğu bir qram qızılı həmin şəxsə bağışlaması və borclunun isə qalan miqdarın pulunu ödəməsi barəsində müsaliyə edə bilər.¹

Lakin çəki və ölçü ilə satılmayan mallarda (pul kimi) borclu şəxsin borcunu ondan aşağı məbləğə müsaliyə yolu ilə nağda çevirməyin işkali yoxdur. Məsələn, “Mənə altı ay müddətində ödəməli olduğun on min manatı doqquz min manata nağda şəkildə səninlə müsaliyə edirəm” desin və qarşı tərəf də onu qəbul etsin.

Məsələ 879: Başqasından müddətli şəkildə çəki və ölçü ilə satılan müəyyən bir miqdarda məhsul, məsələn, altı aya on qram qızıl alacağı (tələbi) olan və onu (borclu şəxsdən qeyrisinə) üçüncü şəxsə həmin maldan az miqdarına, məsələn, doqquz qram qızıla nağdlaşdırmaq istəyən şəxs sözügedən tələbi qeyd olunan şəxsə təmənnasız şəkildə müsaliyə edə və müsaliyə zamanı qarşı tərəfin ona doqquz qram qızıl bağışlamasını (hibə etməsini) və ya onunla təmənnasız şəkildə müsaliyə etməsini şərt edə bilər. Müsaliyə müqaviləsinin bağlanması ilə müsaliyəni qəbul edən şəxsə şərtə əməl etmək vacib olur.

Lakin çəki və ölçü ilə satılmayan (pul kimi) məhsullarda borcun üçüncü şəxsə daha az məbləğə müsaliyə ilə nağdlaşdırılmasının iradə yoxdur.

Müsaliyənin fəsx olunması

Məsələ 880: Müsaliyə hətta əvəzsiz olsa belə, lazım əqdərdir. Buna görə də tərəflərdən heç biri qarşı tərəfin razılığı olmadan onu poza bilməz. Lakin müsaliyə müqaviləsi bağlanarkən fəsx haqqını təyin etmələri və ya 883-cü məsələdə qeyd olunan ixtiyarlardan birinə malik olmaları kimi hallar istisnadır.

¹ Lakin borc sahibi öz borcunu, məsələn, on qram qızılı borclunun doqquz qram qızılı ilə müsaliyə edərsə, bu, sələm sayılır.

Məsələ 881: İnsan öz malını təmənnəsiz şəkildə başqası ilə müsalihə etdikdə, öz müsalihəsində qürbət qəsdı edərsə, belə bir müsalihə zamanı fərdin özü üçün fəsx hüququ təyin etməsi işkallıdır və burada ehtiyat tərک olunmamalıdır.

Məsələ 882: İnsan məsələn, həyat yoldaşı və ya övladlarının, yaxud digər şəxsin onun ölümündən sonra himayəsiz qalmamaları üçün mənzilini həyatda olduğu müddətdə və ya müəyyən zamana kimi fəsx hüququna sahib olması şərti ilə yoldaşı, övladı və ya digər şəxslə müsalihə edərsə, belə bir ixtiyara malik olmasında məqsədi təkcə özünün müsalihəni fəsx etməsi və ya fəsxin yalnız onun nəzəri ilə həyata keçməsi olarsa, belə bir ixtiyar onun vəfatından sonra vərəsələrinə ötürülmür.¹

Məsələ 883: Alqı-satqı fəslində qeyd edilən bir sıra ixtiyarlar müsalihə müqaviləsinə də şamil olunur. Məsələnin izahı aşağıdakı kimidir:

- Məclis və heyvan ixtiyarı müsalihədə icra olunmur.
- Zıyan ixtiyarı, fətvaya əsasən, mübahisə və ixtilafın sonlandırılması üçün yerinə yetirilən müsalihə zamanı mövcud deyil, lakin digər hallarda da işkallıdır və burada ehtiyata əməl etmək tərک olunmalıdır.
- 312-ci məsələdə qeyd edilən təxir ixtiyarı termini alqı-satqıya məxsusdur və müsalihəyə aid edilmir, lakin 200-cü məsələdə qeyd olunan yerlərdə insan müsalihə olunan malın təhvilində təxir etdiyi zaman qarşı tərəfin onu fəsx etmə haqqı vardır.
- Alqı-satqıda qeyd olunan digər ixtiyarlar isə müsalihəyə də şamil olunur.

Məsələ 884: Müsalihə ilə digərinə verilən malın qüsurlu olması məlum olarsa, (öncəki məsələdən aydın olduğu kimi) həmin şəxs eyb ixtiyarından istifadə edərək müsalihəni poza bilər.

Təbii ki, insanın eyb ixtiyarından istifadə edərək şəri baxımdan alqı-satqını poza bilmədiyi hallarda (341-ci məsələdə qeyd olunduğu kimi) ərs (qiymət fərqi) alması da işkallıdır və ehtiyat tərک edilməməlidir.

İki fərqli məsələ

Məsələ 885: İnsanın meyvə ağacını gülünü töküb dənə bağlamazdan öncə başqası ilə müsalihə etməsinin iradı yoxdur. Hərçənd 175-ci məsələdə

¹ Bu barədə daha geniş izah “Alqı-satqı” fəslində “İxtiyarların irs olaraq ötürülməsi” mövzusunda qeyd olundu.

qeyd edildiyi kimi onun bir yaşdan öncə yanında əlavəsi olmadan satılması düzgün deyil.

Habelə, əkin və tərəvəzlərin aşkar olmazdan öncə müsaliyə olunmasının da eybi yoxdur.

Məsələ 886: Qoyunların sahibi bir il müddətində qoyunların südünü almaq müqabilində onları otarması və qoruması üçün çobanla müsaliyə edərsə və müsaliyə müddəti ərzində qoyunların həmin südlərinin yağından müəyyən bir miqdarını və ya digər yağı onların sahiblərinə verməsini şərt edərsə, belə bir müsaliyə düzgündür.

Bir il müddətinə qoyunları çobana onların südündən istifadə etməsi üçün icarəyə verərsə və əvəzində ondan müəyyən miqdarda yağ verməsini istəyərsə, lakin o yağın mütləq həmin qoyunların südündən alınmasını qeyd etməzsə, icarə doğrudur.

Borc¹

Borc və borcu ödəməyin əhəmiyyəti

Əbi Səməmə belə nəql edir: "İmam Cavada (ə) dedim: Məkkə və Mədinədə məskunlaşmaq qərarına gəlmişəm, lakin camaata bir miqdar borcum var. Sizin bu barədə nəzəriniz nədir? Həzrət (ə) buyurdu: Borclarını ödəyəne kimi öz şəhərinə qayıt və diqqət et ki, Rəbbin ilə görüşdüyn zaman (ölüm vaxtı) kimsəyə borclu olmayasan. Çünki imanlı şəxs xəyanət etməz".²

Allah Rəsulundan (s) belə bir hədis nəql edilir: "İmkanı çatan şəxsin borcunu (ödəməyi) gecikdirməsi zülmdür".³

İmam Sadiq (ə) öz əzəmətli babası Rəsuləllahın (ə) belə buyurduğunu nəql edir: "Başqasının haqqını ödəmək iqtidarında olan və onu gecikdirən şəxsə hər keçən gün üçün bac alan (camaatdan zümlə vergi toplayan) şəxsin günahı yazılır".⁴

Həmçinin İmam Sadiq (ə) öz əzəmətli babası Rəsuləllahın (ə) belə buyurduğunu nəql edir: "Allah müsəlman qardaşının malından bir şeyi saxlayıb ona qaytarmayan şəxsə ruzisinin bərəkətini haram edər, tövbə etməsi istisnadır..."⁵

İmam Sadiq (ə) buyurur: "Mütəal Allah tərəfindən ayrılan iki qoruyucu mələk borclu olub borcunu qaytarmaq niyyətində olan şəxsə borcunu ödəməkdə kömək edərlər. Odur ki, niyyət və məqsədində nə qədər borcu qaytarmaqda süstlük və ya səhlənkarlıq edərsə, iki ilahi qoruyucu mələk də ona borcu ödəmək üçün olan kömək və yardımını həmin miqdarda azaldarlar".⁶

¹ Bu fəsildə işlədilən borc sözü ərəbcə "dəyn" sözünün tərcüməsi olub insanın üzərində olan borc və öhdəliklər mənasını daşıyır və nisyə alqı-satqı, icarə, mehriyyə, daimi həyat yoldaşının nəfəqəsi kimi işlər onun yaramasına səbəb olur.-tərc.

² Mən lə yəhzuruhul fəqih, c. 3, Kitab əl-məişə, bab əd-deyn vəl qərz, səh. 183, hədis 3686

³ Vəsail əş-şiə, c. 18, Əvvab əd-deyn vəl qərz, bab 8, səh. 333, hədis 3

⁴ Həmin, hədis 2

⁵ Həmin, c. 27, Kitab əş-şəhadət, bab 9, səh. 325, hədis 5

⁶ Mən lə yəhzuruhul fəqih, c. 3, Kitab əl-məişə, bab əd-deyn vəl qərz, səh. 183, hədis 3687

Əbu Həmzə Somali İmam Baqirdən (ə) belə nəql edir: “Müsəlman qardaşının borcunu ödəməyə imkanı çatan, lakin onu yoxsulluqdan qorxması səbəbi ilə ödəməyib saxlayan şəxs (bilməlidir ki,) Allah onu fəqir etməyə və həmin haqqı ondan almağa, onun öz ehtiyacsızlığını başqalarının haqqını saxlayıb verməməsi ilə təmin etməsini istəməsindən daha qüdrətlidir”.¹

Hədisdə Allah Peyğəmbərinin (s) belə buyurduğu nəql edilir: “Elə bir borc sahibi yoxdur ki, borclunun yanından razılıq ilə ayrıldığı zaman yerdəki heyvanlar, dənizlərdəki balıqlar onun üçün dua etməsin və elə bir borclu yoxdur ki, borcunu ödəmək imkanı olduğu halda borc sahibi ondan qəzəblə ayrıldığı zaman Allah onun camaatın haqqını verməyib saxladığı hər gün və ya hər gecə üçün zülm günahını yazmamış olsun”.²

Əbdurrahman ibn Səyyabə nəql edir: “Atam Səyyabə dünyadan köçdükdən sonra dostlarından biri evimizin qapısını döydü, ona tərəf getdim, mənə başsağlığı verdi. Sonra soruşdu: “Atanız sizə bir şeyi irs buraxmışdır mı?” dedim: “Xeyr”. İçində min dinar olan bir kisəni mənə verib dedi: “Onu yaxşı qoru (və onunla ticarət et) və ondan əldə etdiyin gəliri özün üçün xərclə”. Mən sevinib anamın yanına qayıtdım və onu bu hadisədən xəbərdar etdim.

Günün sonunda atamın dostlarından birinin yanına getdim (ki, mənim üçün ticarət etməyə şərait hazırlasın). O, mənim üçün sərmayə olaraq, “Sabiri³ paltarları”ndan aldı, bir mağazada oturub ticarətlə məşğul oldum.

Allah-Taala mənə ticarətdə çoxlu xeyir nəsib etdi. Həcc vaxtı yetişdi, qəlbimə gəldi ki, Həccə gedim. Anamın yanına gedib bu hadisədən onu agah etdim. Anam dedi: O kişinin min dirhəmini qaytar.

O kişinin pulunu hazırlayıb ona geri ödədim. Mənə dedi: Sənə verdiyim pul bəlkə də az idi, onunla ticarət edə bilmədin. İstəyirsən, sənə daha artıq pul verim? Dedim: Xeyr, Həccə gedirəm, sizin pulunuzu qaytarmaq istəyirdim.

Məkkəyə gedib Həcc əməllərini yerinə yetirdim, Mədinəyə getdim, ümumi icazə verdikləri zaman camaatla birgə İmam Sadiqin (ə) hüzuruna getmək şərəfinə nail oldum. Cavan və tanınmamış biri olduğum üçün məclisin axırında oturdum. Camaat suallarını soruşur, Həzrət (ə) də onlara cavab verirdi. Suallarını soruşduqdan sonra getdilər, cəmiyyət azaldı.

¹ Həmin, səh. 184, hədis 3691

² Həmin, səh. 185, hədis 3694

³ İpəkdən hazırlanan nazik və bahalı geyimdir-tərc.

İmam Sadiq (ə) mənə tərəf işarə edərək buyurdu: “Bir istəyin varmı?” Dedim: “Sizə fəda olum, mən Əbdurrəhman ibn Səyyabəyəm”. Atamın halını soruşdu. Dedim: “Dünyadan köçüb”. İmam kədərlənib qəmləndi. Buyurdu: “Allah ona rəhmət etsin”.

Həzrət İmam Sadiq (ə) buyurdu: Atan özündən sonra mal qoymuşdu? Dedim: Xeyr.

Buyurdu: Bəs necə Həccə gələ bildin?

Həmin kişinin mənə min dirhəm pul verməsi hadisəsini danışmağa başladım. İmam (ə) hadisəni bitirməyə icazə verməyib soruşdu: Həccə gəlmisən, bəs o kişinin min dirhəmini nə etdin? Dedim: Sahibinə qaytardım. Buyurdu: Afərin sənə!

Sonra buyurdu: Sənə bir tövsiyə etməyimi və nəsihət verməyimi istəyirsənmi? Ərz etdim: Bəli, sizə fəda olum. İmam sadiq (ə) buyurdu:

“Doğru danışmağa və əmənatdarlığa əhəmiyyət ver ki, insanların malında şərik ola biləsən. Bu halda Həzrət (ə) iki əlinin barmaqlarını bir-birinə keçirib buyurdu: Bu cür (insanların malında şərik olarsan).

Mən İmamın (ə) bu vəsiyyətini qorudum (və ona əməl etdim) və o qədər mal əldə etdim ki, zəkatımı üç yüz min dirhəm ödədim”.¹

Borc yükünün yüngülləşməsinə dair tövsiyələr

İmam Sadiq (ə) atası İmam Baqirdən (ə) Rəsuləllahın (s) belə buyurduğunu nəql edir: “Borc yükünün altına girməyin, çünki borc gecənin qəm-qüssəsini və gündüzün xarlığını özü ilə gətirər”.²

Əmirəlmömininin (ə) belə buyurduğu rəvayət olunur: “Çox borclu olmaq doğru danışanı yalançı, əhdə vəfa edəni sözündə vəfalı olmayan birinə çevirər”.³

İmam Sadiqdən (ə) belə bir hədis nəql olunur: “Az borc alın, az borc insanın ömrünü uzadar..”⁴

¹ Furu əl-kafi, c. 5, Kitab əl-məişə, Babu ədail-əmanət, səh. 134, hədis 9

² İləl əş-şərai, c.2, bab 312, səh. 527, hədis 1

³ Təsnifi qurər əl-hikəm və durər əl-kəlim, Beşinci bölmə, İkinci bab, əl-fəslus sabiu zəmmid dəyni və asarihi, səh. 362, hədis 8214

⁴ Vəsail əş-şiə, c. 5, Əbvabu əhkam əl-mələbis, bab 32, səh 61, hədis 6

Borcu yazmaq və şahid tutmaq barədə tövsiyələr

Qurani-kərimdə bu barədə belə buyurulur:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ¹...

“Ey iman gətirənlər, (borc almaq və ya alver etməklə) müəyyən müddətə qədər bir-birinizə borclu olduğda, onu yazın”.

Hədisdə İmam Sadiqin (ə) belə buyurduğu nəql edilir: “Dörd dəstənin duası qəbul olmaz, onlardan biri malı olub, şahid tutmadan heç bir dəlil olmadan borc verən (həmin borclu şəxsin də borcunu vermədiyi və inkar etdiyi) şəxsdir. Allah ona buyurar: “Məgər mən sənə demədimmi ki, borc verdikdə şahid tut?!”²

İmam Sadiqdən (ə) Rəsuləllahın (s) belə buyurduğu nəql edilir: “Bir neçə dəstənin duası müstəcəb olmaz, o cümlədən, müddətli şəkildə başqasına borc verən, borclu şəxsdən borcu aldığına dair sənəd almayan və onun üçün şahid tutmayan şəxsdir”.³

Borcu ödəyə bilməyən borcluya möhlət vermək

Qurani-kərim borcunu ödəyə bilməyən borcluya möhlət verməyin vacibliyi barədə buyurur:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Əgər (borclu şəxs) sıxıntı və ehtiyac içində olsa, onda imkanı olana kimi ona möhlət vermək (sizin öhdənizədir). Və sədəqə verməyiniz (borcu bağışlamaq) sizin üçün daha xeyirlidir, əgər bilsəydiniz!”

İmam Sadiqin (ə) belə buyurduğu nəql olunur: “Öz müsəlman qardaşlarınızdan biri yoxsul yaşadığı halda sizə borclu olduğu malı geri almaq üçün ona təzyiq etməkdən çəkinin. Çünki böyük cəddimiz Allahın Rəsulu (s) buyurardı: “Bir müsəlmanın digər müsəlmanı təzyiq altında və sıxıntıda saxlamağa haqqı yoxdur, Allah-Taala yoxsul borcluya möhlət verən şəxsə Onun kölgəsindən başqa heç bir kölgəliyin olmayacağı gündə

¹ Bəqərə, 282

² Vəsail əş-şia, c.18, Əbvab əd-deyn vəl qərz, bab 10, səh. 338, hədis 1

³ Həmin, c. 7, Əbvab əd-dua, bab 50, səh. 126-127, hədis 7

öz ərşinin kölgəsində yer verər”.¹

Bir hədisdə Peyğəmbərin (s) belə buyurduğu nəql olunur: “Min dirhəmi iki dəfə borc verməyi onu bir dəfəyə sədəqə verməkdən daha çox sevirəm, sənə borclu olan şəxsin borcu ödəməyə imkanı çatdığı halda səhlənkərləşməyə haqqı olmadığı kimi, sən də onun yoxsul olduğunu bildiyin halda (borcunu almaq üçün) onu sıxıntı və təzyiq altında saxlamağın caiz deyil”.²

İmam Sadiqdən (ə) nəql olunur ki, Allahın Rəsulu (s) bir gün minbəərə çıxıb Allaha həmd-səna etdikdən sonra buyurdu: “Ey camaat, burada olanlar olmayanlara çatdırınsınlar. Bilin ki, kim yoxsul olan borcluya möhlət verərsə, borcunu geri alana kimi ondan olan borcun müqabilində hər gün üçün sədəqənin savabının yazılması Allahın öhdəsində olar”.³

İmam Sadiq (ə) belə buyurur: “Hər kəs Allahın kölgəsindən başqa heç bir kölgənin olmadığı gündə Allahın onu Öz ərşinin kölgəsində qərar verməsini istəyirsə, sıxıntıda olan borcluya möhlət versin və ya öz haqqından keçsin”.⁴

İmam Baqir (ə) buyurur: “Mütəal Allah Qiyamət günü ilahi ərşin altından elə bir dəstəni məbus edər ki, onların çöhrələri, libasları və zinətləri nurdandır, nurdan olan kürsülərdə otururlar, Mütəal Allah onları insanlara göstərər və insanlar deyərlər: Onlar Peyğəmbərlərdir (s). Bu zaman bir nida edən ilahi ərşin altından nida edər: Bunlar Peyğəmbər deyillər. Camaat deyər: Bunlar şəhidlərdir. Nida edən ilahi ərşin altından nida edər: Bunlar şəhidlər deyil, onlar möminlərə asanlıq yaradan və ödəməyə imkanı çatmayan borclulara imkanı olana kimi möhlət verən şəxslərdir”.⁵

Borcun tərifi və qisimləri

Məsələ 887: “Borc” zimmədəki kulli⁶ şəklində insanın öhdəsində şəri baxımdan sabit olan maldan ibarətdir.

¹ Vəsail əş-şiə, c. 18, Əbvab əd-deyn vəl qərz, bab 25, səh. 366, hədis 1

² Həmin, bab 25, səh 366, hədis 2

³ Vəsail əş-şiə, c. 16, Əbvab fəl əl- mərəf, bab 12, səh. 320-321, hədis 4

⁴ Həmin, c. 18, Əbvab əd-deyn vəl qərz, bab 25, səh. 367, hədis 4

⁵ Mustədrək əl-vəsail və mustənbət əl-məsail, c. 12, Əbvab fəl əl-mərəf, bab 12, səh. 365, hədis 1

⁶ Zimmədəki kullinin izahı 81-83-cü məsələlərdə zimmədəki kulli şəklində olan mal və onun qiyməti mövzusunda məlum olur.

Borculunun öhdəsindəki borca səbəb olan işlər borc almaq, nişyə alqı-satqı, sələf, icarə, mehriyyə¹, daimi həyat yoldaşının nəfəqəsi, malı tələf edib aradan aparmaq və s. ibarətdir.

Şəri baxımdan ödənilməsi vacib olan, lakin şəri borc sayılmayan işlər aşağıdakı qəbildəndir:²

- Əqd zamanı şərt olunan ödənilməsi lazım olan məbləğ
- Nəfəqə verən şəxsə vacib olan valideyn və övladın nəfəqəsi
- Kəffarə
- Nəzir və bu kimi işlər³

Məsələ 888: Borc iki cürdür:

- a) Müddətsiz borc: yəni, müddəti olmayan və ya müddəti olduqda, müddəti bitən borc
- b) Müddətli borc

Borcun qisimlərinin hər birini tələb etmək

Məsələ 889: Borc müddətsiz (hall) olduğu zaman borc sahibi onu tələb edə bilər və borcun tələb edilməsi halında⁴ borclu şəxsin borcunu ödəmək imkanı varsa, onu dərhal ödəməlidir.

Məsələ 890: Borc müddətli olduğu halda, borc sahibinin ödəniş zamanı çatmadan borcunu tələb etməyə haqqı yoxdur və borclu şəxsə də vaxtı çatmadan borcunu ödəmək vacib deyil.⁵

Əlbəttə, müddətin təyin olunması təkcə borc sahibinin xeyrinə olan

¹ Əlbəttə, mehriyyə və icarə haqqı eyni şəxsi (81-83-cü məsələlərdə izah edildi) şəkildə müəyyən olunduğu halda, borc sayılır.

² Borc və borc olmayan, lakin şəri baxımdan ödənilməsi vacib olan malın arasında olan fərq 299-300-cü məsələlərdən, o cümlədən şərt feli ilə nəticə feli arasındakı fərqdən məlum olur.

³ Sələmli borcvermə, gecikmə faizi və borcun ödənilməsinin gecikməsinin xəsarəti kimi borc sayılmayan haram işlər əqd zamanı şərt olunsada, belə bir şərt batildir və sözügedən məbləği əldə etmək caiz deyil.

⁴ Qeyd etmək lazımdır ki, borc sahibi tələb etməsə belə, müddətsiz borcu bəzi hallarda, məsələn, xüms və zəkatı verilməli olan malı onları ödəmədən istifadə olunduğu halda və ya haram yolda xərclənən gəlirin xümsünü dərhal ödəmək lazımdır. Həmçinin bu hökm qəsbkarın qəsb etdiyi və onun əlində tələf olan və ya tələf etdiyi malın da hökmü eynidir, lakin qəsbkarın kreditorun borcun ödəməsində təxir etməsinə razı olduğunu bilməsi istisnadır.

⁵ Borcun müddətli olması bəzən borc sahibi və borclunun öz aralarında bağladığı müqavilənin növü və şərtlərindən asılı olur, nişyə alqı-satqı, sələf və ya icarə müqaviləsində icarə haqqının hissələrə bölünməsi buna misaldır. Bəzən də borc sahibi və borclu müddət təyin etmədən şəri baxımdan borc üçün müddət təyin olunur, buna misal olaraq, şəri hakimin borcu hissə-hissə ödəməsinə müəyyən etməsini göstərmək olar.

haqq olarsa, bu halda o, təyin olunmuş müddət çatmamış ödənişi tələb edə bilər¹ və borclu şəxsə də onu ödəmək vacibdir, lakin əksər borclar bu qəbildən deyil və müddətin təyin olunması borclunun xeyrinə və ya onların arasında müştərək qərar verilmiş bir haqdır.

Borcun hər bir qisminin ödəniş vaxtı

Məsələ 891: Borclu şəxs borcunu ödəmək istədikdə, borc sahibi qəbul etməlidir, yalnız müqavilə zamanı təyin olunan müddətin borc sahibinin də xeyrinə olan bir haqq olması və ya yalnız borc sahibinin xeyrinə olması² istisnadır. Bu halda borc sahibi müddət tamam olmazdan öncə borcu almaqdan imtina edə bilər.

Məsələ 892: Lazım və ya caiz bir əqdlə müddət təyin olunmayan borc müddətli borc hesab olunmur.

Məsələn, insan başqasına onun üçün bir müddət təyin etmədən bir malı borc verərsə və sonradan borclu həmin məhsulu borc sahibinə bazar qiymətinə satarsa və bu satış zamanı borcu üç ay müddətinə qaytarmağı şərt edərsə, bu halda borc sahibi müddət çatmazdan öncə öz haqqını tələb edə bilməz.

Lakin məhsulun satışı fəsx və ya iqalə olduqda, onun əsnasında olunan şərtin qüvvədən düşməsi halı istisnadır.

Məsələ 893: Əgər kişi arvadını boşayarsa və onun mehriyyəsi müddətli olarsa, lakin onun müddətli olması evliliyinin qüvvədə qalmasına məxsus olarsa, yəni, evlilik boşanma və bu kimi işlərlə pozulduqda mehriyyə müddətsiz (hall) borca çevrilirsə, bu halda sözügedən işin yerinə yetməsi ilə qadın ilkin mərhələnin çatmasından əvvəl onu tələb edə bilər.

Qeyd etmək lazımdır ki, müddətli borcun müddətsiz (hall) borca çevrilməsi hallarından biri də vəfat edənin borcudur, onun izahı isə 943-cü məsələdə qeyd ediləcəkdir.

Borcun əmlakın satılması və ya ticarətlə ödənilməsinin zəruriliyi

Məsələ 894: Borc sahibi borcunu tələb etdikdə, borc müddətsiz olarsa və ya borcu ödəmək vaxtı çatmışdırsa, borclu öz borcunu ödəməyə imkanı

¹ Məsələn, borc verən şəxs malları saxlamaq üçün münasib məkanının olmaması və malların təhlükəyə düşməsi səbəbilə borc verdiyi şəxslə şərt edir ki, müəyyən müddətə kimi malları ona qaytarmasın.

² Həmin

çatırsa, onu dərhal ödəməlidir.

Hərçənd bu iş üçün ticarət malı, əlavə torpaq sahəsi, məskunlaşmadığı evi¹ kimi öz əmlakını satması və yaxud şəri cəhətdən öz tələbini borcludan tələb edə bilirsə, tələb etməsi, öz əmlakını icarəyə verməsi və yaxud da qərzul-həsənədən mal götürməsi lazım gəlsin.

Buna görə də, borclu şəxsə öz borcunu qaytarması üçün yuxarıda sadalanan işlərdən hər birini (adətən, dözülməsi mümkün olmayan) ağır çətinliyə düşmədiyi halda yerinə yetirməsi vacibdir. Əks halda, günahkar sayılacaqdır.

Məsələ 895: İnsanın müddətsiz (hall) borcu olarsa və borc sahibi öz borcunu tələb edərsə, sözügedən borcun ödənilməsi özünün və ailəsinin, ziyarət və istirahət səfərləri üçün təyin olunan əlavə nəfəqələrə, yaxud xeyriyyə və ya ehtiyacı insanlara maliyyə dəstəyi kimi malın müstəhəb və ya mubah işlərə sərf olunmasına öncüllük təşkil edir.

Təbii ki, bəlanın uzaqlaşması, ruzinin artması və bu kimi işlər üçün az miqdarda sədəqə verməyin eybi yoxdur.

Məsələ 896: Borcunu ödəyə bilməyən borclu üçün işləmək və ticarət etmək asan iş olarsa, yaxud işi və ya peşəsi olarsa, işləməsi və borcunu ödəməsi lazımdır.

Habelə, bu iki haldan başqa hallarda da şəninə uyğun bir işdə işləyə bilirsə və bu işin onun üçün hədsiz əziyyəti yoxdursa, vacib ehtiyata əsasən, işləyib borcunu verməlidir.

Məsələ 897: Borclu öz borcunu ödəməkdən qaçmaq məqsədilə əmlakı ilə əvəzsiz müsaliyə və ya hibə əməliyyatları yerinə yetirərsə, onların doğruluğu işkallıdır və burada ehtiyata riayət olunmalıdır. Xüsusilə də, əgər onun borclarını ödəmək üçün başqa bir malı əldə etməyə ümidi yoxdursa.

Borclunu borc sahibindən xilas etmək

Məsələ 898: İnsan zor gücünə və ya hiylə ilə borclunu borc sahibinin əlindən xilas edərsə, belə ki, borc sahibi artıq şəri cəhətdən haqqı çatdığı borcunu almaq üçün onu tapa bilməzsə, borclunu uzaqlaşdıran şəxs onu borc sahibinin yanına gətirməli və ya həmin şəxsin borcunu ödəməlidir.

¹ Bu hökm qanuni sənədi formal olaraq başqasının adına qeydiyyatda olan, lakin borclunun şəri mülkü sayılan əmlaka da şamil olunur.

İmkanı çatmayan borcludan borcu tələb etmək

Məsələ 899: Borclu şəxs 894-896-cı məsələlərdə qeyd olunan izaha əsasən borcunu ödəyə bilməzsə, borc sahibinə öz borcunu tələb etmək haramdır, borcu ödəməyə imkanı çatdığı zamana kimi borcluya möhlət verməlidir.

Qeyd etmək lazımdır ki, borclunun da imkanı olduğu zaman borcunu ödəmək məqsədi olmalıdır.

Borcdə istisna olanlar və əlavə məsələlər

Məsələ 900: Kreditor (borc sahibi) borclu şəxsdən borcdə istisna olanları borcunun əvəzi olaraq saxlaya və ondan ala, yaxud onu satmağa məcbur edə bilməz, onları saxladığı təqdirdə borclunun razılığı olmadan ondan istifadə etmək qəsbkarlıqdır və onun satışı isə füzuli alqı-satqı sayılır. Buna görə də, borclu o alqı-satqıya icazə verməzsə, alqı-satqı batildir.

Məsələ 901: Borcdə istisna olanlar məskunlaşdığı ev, ehtiyac duyulan geyim (hətta zinət paltarları olsa belə), ev əşyaları və avadanlıqları, kitab, nəqliyyat vasitəsi və s. kimi sonradan izah ediləcək digər ehtiyac duyulan mallardan ibarətdir.

Ümumiyyətlə, borcdə istisna olanların meyarı (istər yuxarıda sadalananlarda, istərsə də ondan qeyrilərində) fərdin hal və şəsinə uyğun olaraq ona ehtiyac duyduğu mallardır, belə ki, onları satdığı təqdirdə, dözülsə həddə olmayan çətinlik və zəhmətə düşəcəkdir, yaxud onlara malik olmamaq ürfi baxımdan onun şəsinin azalmasına və nüfuzuna zərər dəyməsinə səbəb olacaqdır.

Əlbəttə, növbəti məsələdə qeyd edilənlər vacib ehtiyata əsasən, borcdə istisna olanlardan sayılır.

Məsələ 902: İnsan başqasının malını (məsələn, pulunu) qəsb etməsi səbəbilə ona borclu olarsa, ondan sonra həmin pulla ehtiyac duyduğu malın qiymətini ödəyib onun sahibi olarsa, məsələn, zimmədəki kulli şəklində evi alıb pulunu həmin qəsbə malla ödəyərsə, sözügedən evin borcdə istisna olanlardan olması işkallıdır, burada ehtiyat tərک olunmamalıdır.

Məsələ 903: İnsan müəyyən bir məbləği və nağd pulu borcdə istisna

olanlardan birini almaq üçün nəzərdə tutarsa,¹ belə ki, onu borcunu ödəməyə sərf etdiyi halda sözügedən malı almaq mümkün olmazsa, həmin şəxsin o pulu borcunu ödəməyə sərf etməsi vacib deyil.

Məsələ 904: Borclu şəxsin özünün və ailəsinin məskunlaşması üçün vəziyyət və şəninə uyğun olaraq iki evə ehtiyacı olarsa, belə ki, onu satması ilə adətən dözülməsi həddə olmayan çətinliyə düşərsə və ya onun camaat içində şəninə aşağı düşməsinə səbəb olarsa, onların hər ikisi borcda istisna olanlardan sayılır.

Məsələ 905: Əgər borclu şəxs öz yaşadığı evini, yaxud mağazasını, nəqliyyat vasitəsini və ya digər əşyanı (ürfü baxımdan şəninə uyğun və ehtiyac miqdarında) daha aşağı qiymətə olan biri ilə dəyişib artıq qalan pul ilə borcunu ödəyə bilərsə², bu işi görmək ona vacibdir.

Məsələ 906: Borclunun borcda istisna olanlardan əlavə əmlakı olarsa, lakin onları satmaqla borcunu ödəmək istədikdə³ dəyərindən daha aşağı qiymətə satmağa məcbur olarsa, bu işi görməsi vacibdir və satışda başqa bir müştərinin gəlib ədalətli qiymət verməsini gözləməklə təxir etməsi caiz deyil.

Əlbəttə, iki qiymət arasındakı fərq əqli baxımdan yalnız məcburiyyət və zərurət halında, belə qiymətə satılacaq qədər çox olarsa, onun satılması vacib deyil.

Məsələ 907: Hər vaxt borclu şəxs borcda istisna olanlardan sayılan hər hansı bir mülkünü və ya yaşadığı evini öz razılığı ilə və heç bir ikrah hissi olmadan satarsa və onunla öz borcunu ödəmək istəyərsə, borc sahibinə bu pulu almaq caizdir, hərçənd daha yaxşısı budur ki, borc sahibi evin satılmasına razı olmasın.⁴

¹ 901-ci məsələdə qeyd olunan izahla

² Burada məqsəd borclunun dərhal ödəməsi zəruri olan borcdur və onun izahı 889-890-cı məsələlərdə qeyd olundu.

³ Həmin

⁴ Bir nəfər İmam Sadiq (ə) ərz etdi: Bir nəfərin mənə borcu var və o, evini satıb mənim borcumu vermək istəyir. Həzrət İmam Sadiq (ə) iki dəfə buyurdu:

أَعِيذُكَ بِاللَّهِ أَنْ تُخْرِجَهُ مِنْ ظِلِّ رَأْسِهِ

Onu sığındığı yerdən çölə çıxarmaqdan Allaha pənah apar!

Təhziib əl-Əhkam, c. 6, bab 81, Əd-Duyun və əhkəmiha, səh. 187, hədis 15

İbn Əbi Ümeyr parça satan idi, bir müddət sonra iflasa uğradı, malı tələf oldu və özü də fəqir oldu. Onun bir nəfərdən on min dirhəm tələbi var idi. Həmin şəxs İbn Əbu Ümeyrin vəziyyətindən xəbərdar olduqdan sonra yaşadığı evini on min dirhəmə satdı və malı İbn Əbi Ümeyrin evinə gətirdi. O soruşdu: Bu nədir? Dedi: Borcumun müqabilində sənə ödəmək istədiyim maldır.

Borcludan icraat haqqı və bu kimi xərclərin tələb edilməsi

Məsələ 908: Borclu şəxs borcunu ödəməyə imkanı çatdığı halda heç bir şəri üzrü olmadan ödənişdən imtina edərsə, borc sahibi borcunu almaq üçün məhkəməyə və bu kimi orqanlara müraciət etdikdə, borclu şəxs möhürün açılması, qovluq, məhkəmə rüsumu, mütəxəssisə ödənilən məbləğ və vəkalət haqqı kimi xərclərə şəri baxımdan zəmin deyil.

Lakin kreditorun borcunun ödənişində təxir etməklə günaha düşməsi və onun haqqını zay etməsi səbəbilə bu xərcləri ödəməklə borc sahibindən halallıq ala bilər.

Təbii ki, növbəti məsələdəki izaha əsasən, yuxarıda sadalanan xərclərin hər birinin ödənilməsini borcluya vacib edə bilərlər.

Məsələ 909: Nisyə alqı-satqısı kimi digər əqdlər zamanı (sonradan insanın üzərinə gələn borcdan başqa) borclu şəxsin maddi imkanı çatdığı halda borcunu ödəmədiyi təqdirdə, borc sahibinin borcunu alması məqsədilə məhkəməyə müraciət etdikdə məhkəmə xərcləri və bunun üçün sərf olunan xərclərin borclu şəxsin tərəfindən ödənilməsi və sözügedən məbləğin eyni miqdarını həmin şəxsə təmənnasız bağışlaması şərt edilərsə, şərtə əməl etmək vacibdir.¹ Lakin iltizam və borcun qaytarılmasında (gecikmə faizi) ödənişin təxirə düşməsi səbəbilə dəyən ziyanın ödənilməsini şərt etmək hər bir halda səlām sayılır və caiz deyildir.

İbn Əbi Ümeyr dedi: Sənə irs çatmışdır mı? Kişi dedi: Xeyr. Dedi: Kimsə sənə bağışlayıb? Dedi: Xeyr. Dedi: Torpaq sahəsi satmışan? Dedi: Xeyr. Soruşdu: Bəs bu mal nədir? Kişi dedi: Yaşadığım evi satdım ki, borcumu ödəyəm. İbn Əbi Ümeyr dedi: Zərih Mehrabi İmam Sadiqdən (ə) mənə belə bir hədis nəql etmişdi: Heç kəs borcuna görə yaşadığı evdən çıxarılmamalıdır. Pulunu götür, mənim ona ehtiyacım yoxdur, baxmayaraq ki, mənim indiki halımda bir dirhəmə belə ehtiyacım var, lakin mən bu puldan hətta bir dirhəmə belə evimə daxil etmərəm.

Vəsail əş-şia, 18-ci cild, “Əbvab əd-deyn və əl-qarz”, 11-ci fəsil, səh.341, hədis 5.

¹ Belə bir şərt fel şərti adlanır və onun nəticə şərti ilə fərqi 299-300-cü məsələlərdən, habelə 497-ci məsələnin haşiyəsindən başa düşülür.

Borcun ödənilməsi müddətində malın qiymətinin artması və ya azalması¹

Məsələ 910: Borclunun öhdəsində olan borc misli mallardan² (puldan başqa) olduqda, borclu şəxs onun mislinə zəmin olur və dəyərinin artdığı və ya azaldığı halda, onun mislini ödəmək kifayət edir.

Deməli, arvadının mehriyyəsi və ya başqasına borc verdiyi mal bir neçə sikkə qızıl olarsa, istər sikkənin qiyməti artmış olsun, istərsə də azalmış olsun, onun borcu əvvəlki miqdardadır.

Lakin pul şəklində olan borcun dəyərinin azalmasının və ya ümumiyyətlə, dəyərdən düşməsinin (devalvasiya) hökmü növbəti üç məsələdə qeyd olunacaqdır.

Məsələ 911: İnsan başqasından müəyyən bir məbləğdə borc alarsa, yaxud nisyə alqı-satqının qiyməti, icarə haqqı və onun kimi digər haqlar, həyat yoldaşının mehriyyəsi pul və borc şəklində borclunun öhdəsində olarsa, borclu öz borcunu ödəmək istədiyi zaman pulun dəyəri azalarsa, elə əvvəlki miqdarda ödəməsi kifayətdir.

Pulun dəyərinin həddən artıq aşağı düşməsi halı istisnadır. Məsələn, pulun dəyəri ilkin dəyərinin iyirmidə biri qədər olduqda, vacib ehtiyata əsasən, onun ilkin məbləğini ödəmək kifayət etmir, ehtiyata əsasən, borc sahibinə daha artıq məbləğ ödəməklə onunla müsalihə etməsi lazımdır.^{3 4}

Məsələ 912: Borclunun şəri cəhətdən borcunu ödəmək haqqına malik olduğu zamanda borcunu ödəmək istədikdə borc sahibi heç bir şəri üzrü olmadan borcu almaqdan imtina edərsə və bundan sonra pulun dəyəri həddən artıq aşağı düşərsə, bu halda borclu şəxsin ilkin məbləği ödəməsi kafidir.

¹ Bu bəhsdə borclunun borcunun misli olduğu və onun qiymətinin artması və ya azalması hallarında borcun ödənilməsinin forması haqqında (borcun (deyn mənasında-tərc.) bütün növləri) bir neçə məsələ qeyd olunacaqdır və borcla bağlı bəzi hökmlər isə “Borc (qərz)”, “Diyə”, “Qəsb və zəminliyə səbəb olan digər işlər” mövzularında və b. mövzularda müzakirə olunacaqdır.

² Misli malların izahı 1504-cü məsələdə qeyd ediləcəkdir.

³ Növbəti məsələdə qeyd edilən məsələ istisnadır.

⁴ Təbii ki, müsalihə olunan məbləğ hər iki tərəfin razılığı ilə baş tutur, məzənnəni və pulun alışı gücünü və onun dəyərinin azalmasını hesablamaq üçün xüsusi malların qiymətini (məsələn, torpaq, ev, qızıl və ya qoyunun) və ya xüsusi istifadə üçün təyin olunan xidmətlər (məsələn, yaşayış yerinin icarə haqqı, su, işıq, qaz, telefon kimi kommunal xidmətlər və ya nəqliyyat və daşıma, müalicə və sağlamlıq xidmətləri) meyar deyil və tərəflərin müsalihədə ümumi malların və xidmətlərin alışı qüdrətinin nisbi şəkildə azalmasını nəzərə almaları daha münasibdir.

Habelə, borcun qaytarılması üçün olduqca uzun müddət təyin edilmişdirsə, borc sahibinin də müddəti təyin etdiyi zaman borcun qaytarılması müddətinə kimi məzənnənin dəyişməsi və pulun dəyərinin həddən artıq aşağı düşməsindən xəbəri vardırırsa, yaxud məntiqli ehtimal verdiyinə baxmayaraq, öz ixtiyarı ilə bu işi görmüş və əvvəlki məbləğin qaytarılmasına razı olmuşdursa, bu halda (öz əleyhinə zərərli qərar verdiyi üçün) öncəki məbləğin ödənilməsi kifayətdir.

Məsələ 913: Dövlət xüsusi bir pul vahidini etibardan salarsa və ya ölkənin valyutasını dəyişdirərsə, borclu şəxs əvvəlki valyutanın son etibar tarixindəki dəyərini nəzərə alaraq onunla eyni miqdarda olan məbləği yeni valyuta ilə ödəməlidir.

Təbii ki, istər pul vahidinin dəyişməsindən əvvəl, istərsə də sonra zamanın keçməsi ilə pulun dəyərinin və alış gücünün azalması həddən artıq çox olarsa, onun hökmü 911-ci məsələdə bəyan olunduğu kimidir.

Borc və tələbin bölüşdürülməsi

Məsələ 914: Şəriklik fəslində 786-787-ci məsələlərdə izah olunduğu kimi, müştərək borcun ödənişdən əvvəl iki və ya daha artıq şərikin arasında bölüşdürülməsi fətva və ya vacib ehtiyata əsasən, doğru deyil.

Eləcə də, iki və ya daha artıq şərikin müştərək şəkildə başqalarına olan borclarını öz aralarında bölüşdürmələri də doğru deyil və onun izahı həmin fəslin 789-cu məsələsində qeyd edildi.¹

Borcun bağışlanması və borclunun borcdan azad edilməsi

Məsələ 915: Borc sahibinin borcludan olan öz tələbini² silməsi və onu borcdan azad etməsi səhihdir və borclunun onu qəbul etməsi lazım deyil³, bu halda borclu şəxs borcdan azad olmuş sayılır və borc sahibinin daha sözündən geri dönmək və peşman olmağa haqqı yoxdur.⁴

Məsələn, yoldaşından əlli bahar azadi qızıl sikkəsi mehriyyə tələbi olan qadının heç bir icbar və məcburiyyət olmadan mehriyyəsini qüvvədən

¹ Qeyd etmək lazımdır ki, onların hər biri üçün alternativ yollar da həmin fəsildə qeyd olunmuşdur.

² Məsələn, borc (qərz), nisyə alqı-satqının qiyməti, işin muzdu, qadınların mehriyyəsi.

³ İstər ibra borclunun xəbərdar olduğu halda həyata keçsin, istərsə də xəbəri olmasın.

⁴ Əgər borclu şəxsin borcdan azad olması üçün müəyyən bir işi görməsi şərt və ya qeyd edilərsə, onun hökmü dördüncü cildə "Evlilik" fəslində, "Mehriyyə" mövzusunda, 237-ci məsələdə qeyd olunacaqdır.

salıb onu yoldaşına bağışlaması (onu borcdan azad etməsi) səhihdir və hətta əri onun nəbəbi qohumlarından olmasa belə, daha peşman olub sözündən dönmək hüququ yoxdur.¹

Əlbəttə, növbəti məsələdə insanın azad olduğu borc yenidən onun öhdəsinə qayıtması barədə qeyd olunacaq.

Məsələ 916: İnsan mübadilədə, məsələn, alqı-satqı və ya müavizəyə oxşar hər hansı bir əməliyyatda (xul və ya mubarat təlaqı kimi) borclu şəxsdən tələb etdiyi malı əvəz olaraq qərar verdikdən sonra müavizə fəsx olarsa və ya mübadiləyə oxşar hər hansı bir əməliyyat ləğv edilərsə, bu halda qüvvədən düşən borc yenidən onun öhdəliyinə qaydır.

Məsələn, kreditor borclu şəxsdən müəyyən bir malı satın alıb həmin şəxsin ona olan borcunu onun əvəzi olaraq qərar verərsə, ondan sonra müəyyən səbəbdən alqı-satqı fəsx olunduqda borc yenidən borclu şəxsin öhdəsinə qaydır.

Eləcə də, ərinin öhdəsində olan mehriyyəsini və ya müəyyən bir şeyi tələb edən qadın onu xul və ya mübarat təlaqı adı ilə bağışlayıb təlaq aldıqda, xul və ya mubarat təlaqının iddə müddəti sona çatmamış bağışlama fikrindən dönmək mümkün olduğundan, bu iş baş tutduğu (bağışlamaqdan imtina etdiyi) halda kişi yenidən mehriyyə və ya tələb olunan əşyanı borclu olur, həmçinin, kişi artıq iddə müddətində həyat yoldaşına rucu etmək haqqına malik olur.

Başqasının borcunu ödəmək

Məsələ 917: İnsan başqasının borcunu onun diri olması və ya vəfat etməsindən asılı olmayaraq, təmənnasız şəkildə ödəyə bilər və bu ödənişlə borclu şəxsin borcunun həmin miqdarı ödənməmiş sayılır, burada borcun qarşılıqsız şəkildə ödənməsinin borclu şəxsin icazə və razılığı ilə olmasının, onun icazəsi olmadan həyata keçməsinin, borclunun ona bu işi qadağan edib-etməməsinin fərqi yoxdur.

Borcla bağlı şəkk

Məsələ 918: Borclu şəxs öz borcunu ödəyib-ödəməməkdə şəkk etdikdə, elə borclu hesab olunur, lakin mötəbər² bir dəlillə onun borcunu

¹ Borcun bağışlanması ilə bağlı 1276-cı məsələyə, borcun təmənnasız olaraq qüvvədən salınması və ibra olunması məqsədilə müsaliyə olunması ilə bağlı 861-ci məsələyə müraciət olunsun.

² Məsələn, iki adi şəxs onun borcu ödəməsinə şəhadət verərsə.

ödəməsinin isbat olunması və yaxud borc sahibinin onu borcdan azad etməsinin məlum olması istisnadır.

Amma insan boynunda maddi baxımdan haqqun-nasın olub-olmamasına şəkk edərsə, bu halda mötəbər dəlili də olmazsa, borclu sayılmaz.

Təbii ki, bu barədə araşdırma etmək asan olarsa, vacib ehtiyata əsasən, araşdırmalıdır.

Deməli, insan əmlak borcunun olub-olmamasına dair dövlət idarələrindən asanlıqla məlumat əldə edə bilərsə, yaxud malik olduğu nəqliyyat vasitəsinin digər nəqliyyat vasitəsi ilə qəza törətməsi halında ona zərər dəyib-dəyməməsini¹ asanlıqla təyin edə bilirsə, bu halda vacib-ehtiyata əsasən, araşdırma aparmalıdır.

Məsələ 919: İnsan maddi baxımdan kiminsə haqqının boynunda olmasını bilirsə, lakin onun miqdarı barədə şəkkə düşərsə və etibarlı bir dəlillə də onun miqdarı müəyyən olmazsa, mövcudluğuna əmin olduğu minimum məbləği ödəməsi kifayətdir.

Təbii ki, insan bu işdə təqsirli olarsa, məsələn, əvvəllər onun miqdarını bilirdisə, yaxud ondan xəbərdar olmaq imkanı asanlıqla mövcud idisə, lakin onun ardınca getməkdə, yaxud onu qeyd edib yazmaqda səhlənkarlıq göstərmiş və indi isə onun miqdarını unutmuşdursa, vacib ehtiyata əsasən, minimum məbləği ödəməklə kifayətlənə bilməz, ehtimal verdiyi maksimum məbləği ödəməli və ya müsalihə və bu kimi digər əməliyyatlarla özünün borcdan azad olmasına çalışmalıdır. ²

¹ Qarşı tərəfin nəqliyyat vasitəsinə vurduğu ziyanın maddi cəhətdən zəminliyə səbəb olmasına məntiqli ehtimal versin.

² (Borclunun təqsirli olduğu halda) qalan borcun minimum və maksimum məbləğini ödəmək vacib ehtiyata əsasən olduğu üçün, borc sahibi də şəkk etdiyi halda vacib ehtiyata əsasən, bəhsin davamında qeyd olunanlara riayət etmədən özünü həmin miqdarın sahibi hesab edə və onu ala bilməz.

Buna görə də, əgər borc sahibi yuxarıdakı vacib ehtiyata görə növbəti ələm müctehidə müraciət edərsə və həmin müctehid də mətndə qeyd olunan şərtlərlə borc sahibinin artıq miqdara sahibliyi haqqında fətva verərsə, ona həmin məbləği qəbul etmək halaldır. Eləcə də, borclu şəxs özünün borcdan azad olmasından əmin olmaq məqsədilə yuxarıdakı ehtiyata əməl edərək öz razılığı əsasında, səmimi qəlbdən daha çox məbləğ ödəyərsə, borc sahibi o məbləği qəbul edə bilər. Həmçinin, tərəflərin razılığı əsasında borc sahibinin artıq məbləği və ya onun bir hissəsini müsalihə və bu kimi əməliyyatlarla borcluya verdikdə onu qəbul etməyin iradi yoxdur.

Aydın məsələdir ki, borclu şəxs sözügedən vacib ehtiyatda növbəti ələm müctehidə müraciət etdiyi halda, həmin müctehid artıq məbləğin ödənilməsinin vacib olmadığına dair fətva verərsə, bu halda onu ödəmək vacib deyil.

Əlbəttə, bu hökm borc sahibinin də borcun miqdarına dair şəkkə düşdüyü hala aiddir, ümumiyyətlə, əgər yuxarıdakı məsələ ilə bağlı tərəflər arasında münaqişə və ixtilaf düşdüyü

Məsələ 920: Borclu şəxs əvvəllər borcunu ödəmək üçün müəyyən bir məbləği ödəmişdirsə, lakin borcun nə qədərini ödədiyini bilməzsə, borc qalığının miqdarı onun üçün məlum olmazsa, bu halda borcunu tam ödəməsindən əmin olduğu miqdarı borc sahibinə verməlidir.

Məsələn, insan bir nəfərə on min manat borclu olduğunu bilir, lakin o məbləğin altı min manatını və ya daha çoxunu ödədiyini bilmirsə, dörd min manat ödəməlidir.

Borcun ödənilmə şəkli və onun icrası

Borcun təhvil və onun forması

Məsələ 921: Borclu şəxs borcunun bir miqdarını qaytarmaq məqsədilə malından ayıraraq kənara qoyarsa, yaxud özünün müəyyən bir bank hesabına köçürərsə, həmin miqdar borc sahibi və ya borc sahibi hökmündə olan onun vəkili, şəri vəlisi kimi şəxslər tərəfindən təhvil alınıb əldə edilməyənə kimi sözügedən mal borclu şəxsin mülkü sayılır, tələf olduğu halda isə həmin şəxs borclu olaraq qalır.¹

Məsələ 922: Borclunun borcunu ödəməsi üçün onun borcunu ödəmək, borc sahibinin də borcu qəbul etmək niyyətində olması lazımdır. Buna görə də, borclu şəxs öz borcunu imkan daxilində borc sahibinə xəbər verərək ödəməlidir.

Deməli, əgər kimsə başqasından on min manat qərzul-həsənə alarsa, sözügedən məbləği borcun ödənilməsi məqsədilə borc sahibi ilə razı-

zaman şəri hakimə müraciət edərlərsə, şəri hakim necə hökm etsə, ona tabe olaraq əməl etməlidirlər.

¹ Buna görə də, borclu şəxs borcunu qaytarmaq üçün malı borc sahibinə və ya onun vəkilinə, şəri vəlisinə təhvil verməlidir. Lakin borcun qaytarılmasının təhvil və qəbzə ehtiyac duyulmayan “Müsaliyə”, “Həvalə” müqavilələri vasitəsilə baş tutması halları istisnadır.

Deməli, misal üçün, Əli Həsənə olan borcunu özünün müəyyən malı (məsələn, nəqliyyat vasitəsi) və ya Həsənin ona borclu olduğu məbləğ müqabilində “Müsaliyə” fəslində qeyd edilən izahla onunla müsaliyə edə bilər. Bu müsaliyənin yerinə yetməsi ilə (Həsənin tərəfindən qəbul olunması ilə) sözügedən borc ödəmiş sayılır, məbləğin təhvil və qəbzə ehtiyac yoxdur. Əlbəttə, əgər yuxarıdakı misalda nəqliyyat vasitəsi kimi mal müqabilində müsaliyə edilmişdirsə, həmin mal müsaliyədən sonra Həsənin mülkünə keçir.

Eləcə də, Əli Həsənə borclu olarsa, Banklararası Hesablaşmalar sistemi vasitəsilə öz əmanət hesabından qarşı tərəfin əmanət hesabına borclu olduğu məbləği göndərməsi ilə borcunu ödəmiş sayılır. Çünki bu iş ilə Əli öz tələbkarını (Həsəni) ona borclu olana (banka) həvalə etmişdir və bankın da sözügedən həvaləsini qəbul etmişdir, həvalənin həyata keçməsi ilə Əli Həsənə olan borcundan azad olur.

laşdırılmadan onun hesabına köçürərək borcunu götürməyi üçün banka həvalə etməsi,¹ yaxud borc sahibinə aid olan kassa və sandığa qoyması borcun ödənilməsi sayılmaz.

Şübhəsiz, borc sahibi sonradan xəbərdar olduqda, sözügedən həvaləni qəbul etməsi, yaxud kassa və ya sandığında qoyduğu məbləği borcun qaytarılması kimi qəbul etməsi, yaxud əldə edilən məbləğə razılıq verib borclunu borcdan azad etməsi kifayətdir.

Məsələ 923: Borcun ödənməsi üçün borclunun adının və borc səbəbinin məlum olması lazım deyil. Buna görə də, borclu şəxs borcun ödənilməsi zamanı özünü tanıtməsi və ya borc alma səbəbini açıqlamasının ziyanı olacağından qorxduqda² (borclu şəxsin adını və borc alma səbəbini qeyd etmədən) borcunu qaytarmaq məqsədilə malı borc sahibinə çatdırması³ üçün əmin bir vasitəçiyə verə bilər və borc sahibinin onu qəbul etməsi ilə həmin şəxsin borcu ödənməmiş sayılır.⁴

Lakin heç bir vəchlə borcunu ödəməsi məqsədilə (zərəri olmadan) malı borc sahibinə çatdırma bilməzsə, onun vəkilinə və ya şəri hakimə təhvil verə bilər. Bu halda onun qəbul etməsi və alması ilə borclu şəxs borcdan azad olur və şəri hakim məsləhət bildiyi şəkildə onu borc sahibinə çatdıracaqdır.

Borcun ödənilməsi üçün başqasının ixtiyarında qoyulan maldan icazəli olmayan istifadə

Məsələ 924: Borclu şəxs müəyyən bir malı borcunu ödəmək məqsədilə borc sahibinə çatdırması üçün bir şəxsə verərsə, lakin həmin şəxs qəflət üzündən və ya qəsdən maldan icazə verilmədiyi halda istifadə edib malı tələf edərsə, zəmindir. Məsələn, onu özü üçün xərcləyərsə, bu halda⁵ borc sahibi üçün deyil, borclu üçün zəmin olur. İcazə verilməyən istifadəyə görə, borc sahibindən halallıq almaq və ya borclunun borcunu başqa

¹ Həvalə füzuli şəkildə həyata keçmişdir.

² Məsələn, insan keçmişdə mülkiyyətçinin razılığı və xəbəri olmadan bir malı tələf etmişdir, onun keçmiş hadisələri izah etməsi və ya özünü tanıtməsi nüfuzuna zərər gəlməsinə və ya ona zərər dəyməsinə səbəb olur.

³ Məsələn, ona desinlər: “Bu, sənə borclu olan bir Allah bəndəsinin puludur” lakin onun adını söyləməsin, həmin şəxs də qəbul etsin.

⁴ Eləcə də, başqa bir məntiqli yolla, məsələn ad və ünvanı qeyd etmədən, bu malın borca görə olduğunu qeyd etməklə (borcun səbəbini yazmadan) poçt vasitəsilə borc sahibinə çatdırılmasından və onun qəbul etməsindən əmin olmaq kifayətdir.

⁵ Misli əşyalarda onun mislini, qiyməti əşyalarda isə onun qiymətini zəmin olur.

maldan ödəmək onun borcdan azad olmasına səbəb olmaz, borcunu borclu şəxsin özünə ödəməlidir. Lakin borcludan halallıq alması və onun həmin şəxsi (vasitəçini) borcdan azad etməsi istisnadır.

Təbii ki, sözügedən şəxs borc sahibi tərəfindən vəkil təyin olunmuşdursa və vəkil olaraq malı borcun qaytarılması məqsədilə qəbul və qəbz etmişdirsə,¹ sözügedən mal borc sahibinin mülkü sayılır və icazə verilmədiyi halda ondan istifadə edib malı tələf etdikdə, borclu qarşısında deyil, borc sahibi qarşısında zəmin olur.

Bu hökm başqasına hədiyyə verməsi, xanımı və övladlarına nəfəqə ödəməsi, kəffərə olaraq ehtiyacı insanlara yemək verməsi və bu kimi digər işləri yerinə yetirməsi üçün insanın başqasına verdiyi mala da şamil olunur.

Əlaqə yaradılması mümkün olmayan borc sahibinə borcun ödənilməsi

Məsələ 925: Borc sahibi² ilə onun orada olmaması, həbsdə olması və digər səbəblərdən əlaqə yaratmaq mümkün olmaması, yaxud olunla əlaqə saxlamaq insanın dözə bilməyəcəyi həddə çətinliyə düşməsinə səbəb olması iki cür ola bilər:

- a) Borclu şəxs onu axtarmasına və barəsində tədqiqat aparmasına baxmayaraq, borc sahibini (vəfat etdiyi halda onun varisini) tapmaqdan ümidini üzmüşdür.

Bu halda borclu şəxs öz borcunu rəddi məzalim kimi haqqı çatan fəqirlərə³ ödəməlidir və vacib ehtiyata əsasən, bu işi şəri hakimin və ya onun nümayəndəsinin icazəsi ilə yerinə yetirməli və ya fəqirlərin vəlisi qismində onu rəddi məzalim niyyəti ilə şəri hakimə və ya onun nümayəndəsinə təhvil verməlidir.

- b) Borclu borc sahibini (vəfat etdiyi halda onun varisini) tapmasına ümidvardır (məntiqli ehtimal verir).

Bu halda gözləməli, onu axtarmalı, tapmadığı halda yenə də onu tapmasına dair ümidli olarsa, vəfatından sonra borc sahibi (vəfat etdiyi halda isə onun varisinin) tapıldığı halda malından onun tələbinin ayrılmasını vəsiyyəət etməlidir, hər bir halda borc sahibinə borcunu

¹ Təhvil almışdır

² Yaxud onun vəkili, şəri vəlisi

³ İstihqaqın şərtləri 931- ci və ondan sonrakı məsələlərdə qeyd ediləcəkdir.

ödəməyə nə kimi borcdan azad olunmur.

Qeyd etmək lazımdır ki, b bəndində borclu şəxs özünü boynunda olan borcdan azad etmək istədikdə borcunu şəri hakimə və ya onun nümayəndəsinə təhvil verə bilər və onun “qeybdə olanın vəlisi” adı ilə qəbul edib alması ilə borclu şəxs borcdan azad olur, ondan sonra isə şəri hakim özü məsləhət bildiyi şəkildə əməl edir.

Məsələ 926: Borc sahibi itkin düşdükdə, onun diri və ya ölü olmasına dair heç bir xəbər olmadıqda, varisi olduğu təqdirdə, borc sahibinin itkin düşməsindən on qəməri ili keçdikdən sonra¹ borclu şəxsə borcunu onun varisinə verməsi vacibdir.

Qeyd etmək lazımdır ki, borc sahibinin itkin düşməsindən dörd qəməri ili keçdikdən sonra da borclu şəxs borcunu onun varisinə verə bilər, bu şərtlə ki, bu müddətdə borc sahibini axtarmaq üçün şəri hakimin icazəsi ilə lazımi tədqiqat və araşdırma² aparmış olsun.

Məsələ 927: Dövlət idarələrinin malını xarab etməsi səbəbilə borclu olan şəxs şəri hakimin icazəsi ilə öz borcunu həmin idarəyə ödəyə bilər, bu iş mümkün olmadıqda və qanuna əsasən, beytul-mal sayılan xarab olmuş malların dövlətin ümumi xəzinəsinə ödənilməsi nəzərdə tutulduqda, həmin məbləğin bu iş üçün təqdim olunmuş hesab nömrəsinə köçürməsi kifayətdir.

Qeyd etmək lazımdır ki, belə bir iş nəzərdə tutulmadıqda və ya bu yolla ödəniş mümkün olmadıqda isə sözügedən borcu istihqaq şərtin³ malik olan fəqirə ödəməsi kafidir.

Borc sahibinin borcunu almaqdan imtina etməsi

Məsələ 928: Borclu şəxs 891-ci məsələdə izah olunduğu kimi, borcunu ödəməyə imkanı çatdığı zaman ödəmək istədikdə, borc sahibinin onu qəbul etməsi lazımdır, borc sahibi borcu qəbul etməkdən imtina edərsə, borclunun xahişi ilə şəri hakim onu borcu qəbul etməyə məcbur edə bilər.

Əlbəttə, onu məcbur etmək qeyri-mümkün olduqda və ya dözülməyəcək həddə çətinliyə (hərəc) səbəb olduqda borclu şəxs borcunu şəri hakimə və ya o şəxsin vəkilinə təhvil verə bilər, imtina edən şəxsin (borc

¹ Bu halda borc sahibinin ölməsinə fərz olunur, onunla bağlı izah dördüncü cildə “İrs” fəslində, “İtkin düşmüş şəxsin irsinin hökmü” başlığı altında 1316-cı məsələdə qeyd olunmuşdur.

² Onun izahı dördüncü cildə, “Talaq” fəslində 671-ci məsələdə qeyd olunacaqdır.

³ İstihqaq şərtləri 931-ci və ondan sonrakı məsələdə qeyd olunacaqdır.

sahibinin) vəlisi qismində onu qəbul etməsi və alması ilə borclu şəxs borcdan azad olur.

Ondan sonra şəri hakim və ya onun nümayəndəsi sözügedən malı sahibinə çatdırması üçün öz məsləhətinə uyğun əməl edəcəkdir.¹

Borc sahibinin məlum olmaması

Məsələ 929: Öhdəsində maddi haqqın və borcun olduğu şəxs borc sahibini tanımırsa, onun araşdırma və tədqiqat aparmaqla tanımağın mümkün olmasına dair ağıllı ehtimal verirsə, bu halda borc sahibini (vəfat etdiyi surətdə onun varisini) araşdırıb tapmalı və borcunu şəriət qaydalarına uyğun olaraq borc sahibinə verməlidir.²

Məsələ 930: Borclu şəxs məhsur³ şəxslərdən birinin (məsələn, müəyyən olan beş nəfərdən biri) ondan tələbi olmasını bilirsə, lakin onlardan hansı birinin olduğunu bilmirsə, vacib ehtiyata əsasən, imkan daxilində (hətta onlara öz malından müəyyən məbləğ ödəməklə də olsa) onların hamısından razılıq almalı⁴ razılıq almaq mümkün olmadıqda isə püşk⁵ atmalıdır.⁶

Lakin borc sahibi qeyri-məhsur şəxslər arasında (məsələn, yüz nəfər arasında) naməlum və tərəddüddə olarsa, borclu şəxs hətta gələcəkdə belə o şəxsi (yaxud vəfat etdiyi halda onun varisini) tapmaqdan məyus və ümitsiz olarsa, sözügedən borcu bacardığı qədər tez müddətdə⁷ həqiqi borc sahibi tərəfindən “rəddi məzalim” ünvanı ilə istihqaq⁸ şərtinə malik olan fəqirlərə sədaqə verməlidir. Vacib ehtiyata əsasən, bu iş şəri hakimin

¹ Məsələn, şəri hakim borclu şəxsi və ya digərini sözügedən malı onun sahibinə (borc sahibi) verməsi üçün vəkil edir, ondan sonra mal tələf olarsa, kimsə ona zəmin deyil və yaxud əmanətdar bir şəxsin yanında malı problem aradan gedənə və mal sahibi onu qəbul edəne kimi əmanət qoyur.

² Daha kamil izah 925-ci məsələdə qeyd olundu.

³ Məhsur sözü qeyri-məhsur sözünün müqabilində işlənir, burada qeyri-məhsur şəxslərdən məqsəd budur ki, insanların sayı o həddədir ki, onların hər biri nəzərə alındıqda, borcun ona məxsus olması ehtimalı kiçik bir ehtimal sayılır, belə ki, həmin ehtimal ürfü baxımdan bir xəyal sayılır. Buna misal olaraq yüz nəfər arasından birinin olması ehtimalını göstərmək olar.

⁴ Əlbəttə, həmin şəxslərdən bəziləri ondan bir alacağının olmadığını iqrar etdikləri halda, onların razılığını əldə etmək lazım deyil.

⁵ Püşk atma şəkli 1458-ci məsələdə bəyan olunacaqdır.

⁶ Eləcə də, onlardan razılıq almaq adətən dözülməyəcək həddə məşəqqətli olarsa (hərəc), püşkatma ilə borc sahibini təyin edə bilər.

⁷ Ürfü baxımdan dərhal həyata keçməsinə riayət etməklə.

⁸ Fəqirlərin istihqaq şərtləri bəhsin davamında qeyd olunacaqdır.

və ya onun nümayəndəsinin icazəsi ilə olmalıdır.¹

Rəddi məzalim almağa haqqı olan şəxslərin şərtləri

Məsələ 931: Rəddi məzalim almağa haqqı olan fəqirdə məqsəd ikinci cilddə 807-ci məsələdə və ondan sonrakı məsələlərdə bəyan olunan şəxsdir, həmçinin rəddi məzalim verilən şəxsin müsəlman, o cümlədən, on iki imam şiaisi olması lazımdır.

Məsələ 932: (İkinci cildə, "Zəkat" fəslində, 994 və sonrakı məsələlərdə qeyd olunan izaha əsasən) Rəddi məzalimi nəfəqəsi rəddi-məzalim verənə vacib olan şəxsə (ata-ana, övlad və daimi həyat yoldaşı) vermək olmaz.

Məsələ 933: İnsan öldüyü zaman rəddi məzalim borcu olarsa, həyatda olduğu zaman nəfəqəsi vacib olan şəxslər fəqir olarsa, sözügedən rəddi məzalimi (istihqaqın digər şərtlərinə riayət etməklə) onlara ödəmək olar.

Məsələ 934: Rəddi məzalim almağa hüququ çatan fəqirin ədalətli olması lazım deyil. Lakin vacib ehtiyata əsasən, rəddi məzalim namazı tərک edən, şərəb içən, fəsadla məşğul olan və aşkarda günah edən şəxsə veril-məməlidir.

Məsələ 935: Rəddi məzalimi günah yolunda sərf edən şəxsə veril-məməlidir, həmçinin vacib ehtiyata əsasən, rəddi məzalimin ödənilməsi onun günah etməsinə, qəbahətli və bəyənilməz işlərə təşviq olunmasına kömək hesab olunmasın.

Məsələ 936: Seyid olmayan şəxs rəddi məzalimini seyyid fəqirə ödəyə bilər, lakin müstəhəb ehtiyata əsasən, onu qeyri-seyidə verməlidir.

Məsələ 937: Rəddi məzalimi fəqir olmayan şəxsə mübarək ziyarətlərə, məscidlərə, hüseydiyyələrə, dini heyətlərə və əzadarlıq məclislərinə sərf olunması kimi məsələlər üçün verməsi kafi deyil və şəxsi məsuliyyətdən azad etmir.

Məsələ 938: Borclunun vəzifəsi rəddi məzalim adı ilə fəqirə sədəqə vermək olarsa, sədəqə verdikdən sonra borc sahibi tapılırsa və sədəqə ilə razı olmazsa, borclu şəxs vacib ehtiyata əsasən zəmin sayılır.²

Məsələ 939: Rəddi məzalim ödəməli olan şəxsin özü fəqir olarsa, onu

¹ Əgər insan şəri hakim və ya onun nümayəndəsinin icazəsi olmadan bu işi edərsə, o işin düzəlməsi üçün şəri hakimə və ya onun nümayəndəsinə müraciət edə bilər.

² Təbii ki, borc sahibinin onu əldə etməsi 919-cu məsələnin haşiyəsində qeyd olunanlara riayət etməklə caizdir.

özünə sərf edə bilməz, rəddi məzalimi istihqaq şərtlərinə malik olan digər fəqirə verməlidir.

Bülüğ həddinə çatmayan uşağa borclu olmaqdan xilas olmaq

Məsələ 940: Bülüğ həddinə çatmayan uşağın malını aradan aparan, bu səbəblə də diyə və ya onun kimi digər vasitələrlə borclu olan və sözügedən haqqun-nasdan xilas olmaq istəyən şəxs (xüsusilə də, onu ödəmək imkanı yoxdursa) бүлүг həddinə çatmayan şəxsin vəlisinə müraciət etməklə və onun razılığını almaqla aşağıdakı kimi əməl edə bilər:

Uşağın şəri qəyyumu sözügedən borcu “Borcun ötürülməsinə zəmanət”¹ verir və özü də şəxsən onu öhdəsinə götürür və бүлүг həddinə çatmayan uşağın vəlisi qismində zəminliyi qəbul edir. Bu işi yerinə yetirməklə, sözügedən borc zəminin (uşağın vəlisinin) öhdəsinə keçir, vəlinin zəminliyi təmənnasız olduqda sözügedən şəxsdən heç bir tələbi yoxdur, əks halda, tələbkər olacaqdır.²

Ondan sonra özünün malı olan³, бүлүг həddinə çatmamış uşağın nəfəqəsinin təmini onun vəlisinə vacib olmadığından, o, (vəli) uşağın nəfəqələrini təmin etdiyi zaman onu uşağın tələbindən hesablaya və öz borcunun miqdarından azalda bilər. Məsələn, paltar, ayaqqabı, məktəb ləvazimatları, oyuncaqlar və s. öz malından təmənnasız şəkildə satın almayıb onu öz övladına olan borcundan hesablasın.

Borcun başqa növdən verilməsi

Məsələ 941: Borclu şəxs borc sahibinin razılığı ilə borcunu başqa növdən olan malla qaytara bilər. Məsələn, mehriyyə səbəbilə yoldaşından bir neçə sikkə qızıl tələbi olan qadına yoldaşının borcunu ödəmək məqsədilə sikkələrin pulunu verməsinin və qadının da onu qəbul etməsinin iradəsi yoxdur.

Məsələ 942: Borc sahibi borclu şəxsin razılığı ilə ona olan borcunu öhdəliyində olan başqa növə dəyişə bilər. Məsələn, başqasından on min manat alacağı olan şəxs borclunun borcunu ödəmək vaxtı çatdıqda onu

¹ “Borcun ötürülməsinə zəmanət” 1072-ci məsələdə qeyd ediləcəkdir.

² Əlbəttə, бүлүг həddinə çatmayan uşağın vəlisi (zəmin) sözügedən şəxsdən (zəmanətini verdiyi şəxsdən) borcun hamısını və ya bir hissəsini almayıb onu borcdan azad edə bilər.

³ Qeyd etmək lazımdır ki, uşağın öz qəyyumundan olan həmin tələbi mal sayılır.

müddətsiz şəkildə İraq dinarına dəyişdirmək istədikdə, borclu şəxsə “mənə olan borcunu İraq dinarı ilə dəyiş” deyərsə və o şəxs də qəbul edərsə, səhihdir və burada onun pulu dəyişmədən sonra əldə etməsi ilə borclunun öhdəsində qalması arasında heç bir fərq yoxdur.

Qeyd etmək lazımdır ki, belə bir dəyişmə müavizə olduğu üçün onun şərtlərinə, o cümlədən, miqdarının məlum olmasına riayət edilməlidir.

Buna görə də, yuxarıdakı misalda dəyişmə zamanı on min manatın neçə dinar olması məlum olmalıdır. Deməli, on min manat həmin zaman beş yüz min dinara bərabər olarsa, həmin şəxsin borcu beş yüz min dinara dəyişilir, hərçənd onu on min manatın məsələn, iki yüz əlli min dinar olduğu zaman əldə etmiş olsun.

Vəfat edən şəxsin borcu və alacaqları

Borclu şəxsin vəfat etməsi

Məsələ 943: Borclu şəxs öldüyü zaman onun borclarının malının özündən ödənilməsi vacibdir¹ və onun müddətli borcları müddətsiz borca (hall) çevrilir, borc sahibləri öz borclarını vədə vaxtı çatmamış tələb edə bilərlər.

Yuxarıdakı halda, vəfat edən şəxsin borclarını hətta borcda istisna olanlardan² sayılan əmlakın satılması ilə də olsa, onun əmlakından³ ödəmək vacibdir. Buna görə də, yaşayış üçün ehtiyacı olan ev kimi borcda istisna olanlar yalnız borcalan şəxsin həyatda olduğu zamana aiddir və onun vəfatından sonraya şamil olunmur.⁴

Qeyd etmək lazımdır ki, bu hökm vəfatdan sonra hasil olan, lakin vəfat etmiş şəxsin malı sayılan əmlaka da şamil olunur. Buna görə də, əgər kimsə qətlə yetirilərsə, şəri baxımdan onun diyəsi həmin şəxsin var-dövləti hökmündədir və borcları oradan ödənilir. Habelə, insan öz sağlığında ov üçün tələ qurarsa, vəfatından sonra balıq və ya hər hansı vəhşi heyvan,

¹ Borclarının malının üçdə birindən ödənilməsini vəsiyyəət etməsi istisnadır, bu halda malının üçdə biri kifayət etmədiyi surətdə borcun qalan hissəsi malın özündən götürülür.

² “Borcda istisnalar” ın mənası 901-ci məsələdə qeyd edildi.

³ Vəfat etmiş borclu şəxsin borcunun həmin şəxsin həyatda olduğu zaman təhcir edib abadlaşdırmadığı, lakin rəsmi olaraq adına qeydiyyatla alındığı “ölü torpaqlar”dan verməyin xüsusi hökmü vardır ki, 1368-ci məsələdə qeyd olunacaqdır.

⁴ Bir malı başqasına borc verməsi və ya satması səbəbi ilə qarşı tərəfdən alacağı olan şəxsin malının özü həmin şəxs vəfat etdikdən sonra onun özündən sonra qoyduqlarının (miras) içindədirsə, onun hökmü “Həcr” fəslində 1684-cü məsələdə qeyd ediləcəkdir.

məsələn, ceyran həmin tələyə düşərsə, hökm eynidir.¹

Borc sahibinin ölümü ilə bağlı borcların hökmü

Məsələ 944: Borc sahibi vəfat edərsə, onun müddətli borclarının hamısı qüvvədədir və varisinin vaxtı çatmazdan öncə borcu tələb etmək haqqı yoxdur.

Vəfat edən şəxsin borcu olmasına rəğmən əmlakını icarəyə vermək

Məsələ 945: Vəfat edən şəxsin camaata borcu olarsa və onun vərəsələri məsələn, evini və ya mağazasını icarə vermək istəyərsə,² vəfat edən şəxsin borclarının ödənilməsi ilə ziddiyyəti olmazsa, iradı yoxdur və bu halda icarə haqqı vərəsələrə məxsusdur³ və borc sahiblərinin onda heç bir haqqı yoxdur.

Lakin icarə vermək vəfat edən şəxsin borcunun ödənməsi ilə ziddiyyət təşkil edirsə, borc sahiblərinin icazəsi olmadan bu iş düzgün deyil. Məsələn, vəfat edən şəxsin borcları onun əmlak və var-dövləti qədər olması, icarə verməklə icarə olunan malların dəyər və qiymətinin azalması, bu səbəbdən onların borcunu ödəmək üçün kifayət etməməsi bu qəbiləndir.

Həyat yoldaşlarından birinin ölümü ilə mehriyyənin tələb edilməsi

Məsələ 946: Qadının mehriyyəsi müddətli olarsa, onun vəfatı ilə varisinin müddət başa çatmamış mehriyyəni tələb etməyə haqqı yoxdur.

Amma mehriyyə vaxtı bitməmiş ər vəfat edərsə, bu halda həyat yoldaşının mehriyyəsini tələb etmək haqqı vardır.

¹ Dördüncü cildə “Vəsiyyət” fəslinə, məsələ 1047-ci məsələyə, və “Diyələr” fəslə, 1363 və 1437-ci məsələlərə müraciət olunsun.

² Hibə, bağışlama və ya əmlakın normal qiymətdən daha aşağı satılması kimi digər işlərin də hökmü eynidir.

³ Təbii ki, vəfat edənin arvadı vərəsələrdən biri olarsa, sözügedən icarə malında payı yoxdur, onun izahı dördüncü cildə, “İrs” fəslində, “Qadın və kişinin irsi” mövzusunda qeyd olunacaqdır.

Hər bir vərəsənin vəfat edən borclu şəxslə bağlı vəzifəsi

Məsələ 947: Borcu olan şəxs vəfat etdikdə vərəsələrdən bəziləri günah edib onun borcunu ödəməkdən imtina edərlərsə və onun əmlakı vərəsələr arasında bölünərsə,¹ digər varislərə ixtiyarlarında olan maldan vəfat edən şəxsin bütün borclarını ödəmək vacib deyil.

Vəfat edənin borcunun onun bütün əmlakı ilə nisbətini müəyyən etməli, həmin nisbətə uyğun olaraq ixtiyarlarında olan malla borcu ödəməlidirlər.²

Məsələn, əgər vəfat edənin əmlakının dəyəri əlli min manatdırsa, onun digər şəxslərə borcu isə on min manat təşkil edərsə, vərəsələrdən hər birinin ixtiyarlarına keçən malın təkcə beşdə birini borcun ödənilməsi üçün verməsi lazımdır.

Vəfat edənin borcları ilə digər vaciblərin qarşılıdırması

Məsələ 948: Vəfat edənin borclarının ödənilməsi vəsiyyəət və irsə nisbətdə öncüllük təşkil edir. Buna görə də, vəfat edən şəxsin əmlakı onun borcları qədər və ya ondan az olarsa, bu halda əmlakını borclarının ödənilməsinə sərf etməlidir və varislərinə heç bir irs çatmır.³

Məsələ 949: Kəfənin vacib və ya müstəhəb həddə, digər xərclərin vəfat edənin şənini nəzərə almaqla⁴ normal həddə təmin olunması borcun ödənilməsinə, vəsiyyəətə əməl olunması və mirasın bölünməsinə öncüllük təşkil edir.

Məsələ 950: Dünyadan köçən şəxsin başqasının yanında şəri girov

¹ Əlbəttə, vəfat edən şəxsin şəri vəlisinə (vəsi) vacibdir ki, hətta məhkəmə orqanlarına müraciət etməklə olsa belə, varisləri irs bölünməzdən öncə vəfat edən şəxsin borcunun ödənilməsinə məcbur etsin. Bu işin onun üçün mümkün olmaması, zərərə yaxud adətən dözülməyəcək həddə olan məşəqqətə düşməyə səbəb olması halı istisnadır.

² Hərçənd müstəhəb ehtiyat budur ki, borcdan olan payını ödəyən varis bütün borc ödənilməzdən əvvəl onun borcu ilə ziddiyyət təşkil edən hər cür istifadədən, hətta öz payını istifadə etməkdən çəkinsin. Sözügedən fərzdə, borcun ödənilməsindən imtina edən digər varislərin payına nisbətdə vəfat edənin borcu qüvvədə qalır, sözügedən varislər günaha düşmüşdür və onların vəzifəsi vəfat edən şəxsin borcunu ödəməkdir, istifadə olunan malda da zəmindirlər.

³ Təbii ki, varislər onun borcunu öz mallarından ödəyə bilərlər, borcun vəfat edənin malından ödənilməsi zəruri deyil.

⁴ Malın özündən götürülən normal həddə və şəninə uyğun təchiz edilmə xərcləri barədə daha geniş izah birinci cildə, "Ölülərin hökmləri" fəslində, 764-770-ci məsələlərdə qeyd olunmuşdur.

kimi qoyduğu malı olarsa, kəfən və digər dəfn işlərinin təmin olunması üçün başqa bir malı olmazsa, sözügedən mal başqa bir şəxsin borcunun müqabilində rəhn (şəri girov) kimi qoyulduğu halda, girov qoyulan malı vəfat edənin kəfənləmə və dəfn işləri üçün sərf etmək olmaz.

Lakin girov qoyulan mal vəfat edənin öz borcuna görə olarsa, həmin mal vəfat edən şəxsin kəfənlənməsi və digər dəfn xərclərinin normal həddə, yayılmış qaydada vəfat edənin şənini nəzərə almaqla¹ xərclənə bilər.

Məsələ 951: Vəfat edən şəxsin camaata borcu olarsa və boynuna Həcc ziyarəti gəlmişdirsə, malının xüms və zəkatını da borclu olarsa, özünün və ya başqasının borcuna görə kreditorun yanında girov qoymuşdursa, namaz, oruc, kəffarələr, nəzirləri ilə bağlı da vəsiyyəet edərsə, həmçinin onun kəfənlənməsi və bu kimi digər işlərin görülməsi üçün xərcə ehtiyac varsa, lakin onun var-dövləti bunların hamısı üçün kifayət etmirsə, öncüllük aşağıdakı ardıcılığa² riayət edilməsindədir:

- a) Özü mövcud olan malın (yəni, xüms və zəkat verilməsi lazım olan mal mövcud olarsa) xüms və zəkatı;
- b) Vəfat edənin kəfən və dəfn xərcləri;³
- c) Camaatdan aldığı borclar;
- d) Həccin yerinə yetirilməsi;
- e) Boynunda olan xüms və zəkatın verilməsi (yəni, xüms və ya zəkat verilməsi vacib olan mal işlənilib, yaxud aradan gedib və ya dəstgərdanla (əl dəyişmə), müsaliyə və b. yollarla insanın öhdəliyinə keçmişdir)
- f) Şəxsin vəsiyyəet etdiyi namaz, oruc, kəffarə, nəzir. (Onların izahı vəsiyyəet hökmlərində qeyd olunacaqdır)

Qeyd etmək lazımdır ki, xümsə gəlincə, vəfat edən xüms vermək əqidəsində deyildisə, yaxud əqidəsi olmasına baxmayaraq, qəsdən və ya səhlənkarlıq və məsuliyyətsizlik səbəbilə ödəmirdisə, xüms ödənilməsi

¹ Həmin

² Öncəki mərhələ mövcud olduğu halda növbətinin sırası çatmır.

³ Vəfat edən şəxs həyatda olduğu müddətdə öz malını başqasının borcuna görə girov (şəri rəhn) qoyarsa, borc sahibinin rəhn haqqı “b” bəndindən əvvəl və ikinci mərhələdə gəlir. Bu o deməkdir ki, onunla yanaşı xüms və zəkat malı olmazsa və borclu şəxs borcunu qaytarmazsa, həmin maldan borc sahibinin haqqını (girov məsələlərinə riayət etməklə) götürmək üçün istifadə olunur və məndə qeyd edilən sonrakı bəndə növbə çatmır. Lakin vəfat edən şəxs həyatda olduğu müddətdə öz borcuna görə borc sahibinin yanına girov (şəri rəhn) qoyarsa, həmin halda girovluq haqqı c bəndindən öncə, b bəndindən sonra gəlir. Bu barədə daha geniş izah 950-ci məsələdə qeyd olundu.

barəsində vəsiyyəət də etməmişdirsə, onun on iki imam şiaəsi olan varisinin vacib olan xümsü ödəməsi zəruri deyil. (İzahı ikinci cilddə, 589-cu məsələdə qeyd olundu).

Borcun satılması

Borcun satılmasının¹ bir sıra yolları vardır, onlardan hər birinin hökmləri növbəti məsələlərdə qeyd olunacaqdır.

Borcun eyni-şəxsi müqabilində satılması

Məsələ 952: Borc sahibi öz tələbini eyni-şəxsi şəkildə² olan müəyyən bir mal müqabilində, sözügedən malın tələbdən daha aşağı dəyərə malik olmasına baxmayaraq, sata bilər. Bir şərtlə ki, alqı-satqıda sələmə və ya digər şəri işkala malik olmasın.

Buna görə də, əgər insanın başqasından üç ay müddətinə min manat alacağı olarsa, onu nağd şəkildə eyni mövcud olan doqquz yüz manata satmasının eybi yoxdur, lakin insanın başqasından min kiloqram düyü alacağı varsa, onu digər şəxsə mövcud olan doqquz yüz kiloqram düyüyə satması sələmə və haramdır.³

Müddətli borcu daha az məbləğ müqabilində nağdlaşdırmaq

Məsələ 953: Borc sahibi borclu şəxsin razılığı ilə onun müddətli borcunun bir hissəsini nağd şəkildə ala və onu borcun qalan miqdarından azad edə bilər.

Məsələn, başqasından altı ay müddətinə on min manat alacağı olan şəxs borclu şəxsin razılığı ilə səkkiz min manatı nağd şəkildə alıb borcun qalan hissəsini ona bağışlaya və onu borcdan azad edə bilər.⁴

¹ 960-cı məsələdə qeyd ediləcək həqiqi çəkin satılmasının hökmü əslində borcun satılmasının növlərindən sayılır.

² Eyni şəxsinin mənası 81-83-cü məsələlərin izahından məlum olur.

³ Onun hökmü "Batil və haram alqı-satqılar" mövzusunda qeyd olundu.

⁴ Qeyd etmək lazımdır ki, borc sahibi sələmə səbəb olmaması şərti ilə bu işi öz borcunu daha az məbləğə satmaqla da görə bilər. Həmçinin, qiymət də alıcının bu alqı-satqıdan öncə borclu olduğu məbləğ olmamalıdır (əqddən əvvəlki borc) məsələn, əgər Əlinin Hüseyndən on min manat müddətsiz (və ya vaxtı gəlib çatmış) alacağı varsa, Hüseynin isə ondan on iki min manat müddətli alacağı varsa, Hüseyn Əlidən olan on iki min manat tələbini Əliyə olan on min manat borcuna sata bilməz.

Borcun borclu şəxsdən başqasına nağd və ya nisyə şəklində satılması

Məsələ 954: Başqasından alacağı olan şəxs onun müddətli və ya müddətsiz olmasından asılı olmayaraq, digər bir şəxsə zimməsindəki kulli qiymətinə^{1 2} nağd şəklində (hall) sələm və digər şəri iradə olmaması³ şərti ilə sata bilər. Lakin sözügedən tələbin həmin şəxsin zimməsindəki kulli şəklində müddətli olaraq (nisyə) satılması doğru deyil.⁴

Məsələn, Əlinin əlli min manat başqasından alacağı vardır, onu yüz min manata zimməsindəki kulli şəklində Həsənə satması düzgün deyil.⁵

Lakin sözügedən qiymət hall və müddətsiz şəklində alıcının zimməsindəki kulli olarsa, alqı-satqı doğrudur, şərti isə budur ki, sələmə və hər hansı bir şəri işkala səbəb olmasın.

Borcun qarşı tərəfin üçüncü şəxsdən olan borcu müqabilində satılması

Məsələ 955: Borc sahibi öz borcunu başqa bir şəxsə satarsa, alqı-satqının qiyməti ikinci şəxsin (borcu alanın) başqa birindən alacağı borc olarsa, sözügedən alqı-satqı batildir.⁶

Qeyd etmək lazımdır ki, belə alqı-satqının batil olmasında hər iki borcun müddətli, müddətsiz və ya fərqli şəklində olmasının fərqi yoxdur. Lakin sözügedən alqı-satqını müsaliyə şəklində yerinə yetirdikləri halda, sələm və digər şəri işaklı olmadığı surətdə iradə yoxdur.

Məsələn, əgər Əlinin başqasından beş yüz min dinar, Həsənin də on min manat başqasından alacağı varsa, Əli öz borcunu (beş yüz min dinar) Həsənin borcu (on min manat) müqabilində sata bilməz, lakin sözügedən alqı-satqını müsaliyə şəklində yerinə yetirə bilərlər.

Məsələ 956: 167-170-ci məsələlərdə təhvil verilmə qabiliyyətinə malik

¹ Hərçənd daha aşağı qiymətə

² Bu fərziyyədə, alqı-satqı müqaviləsinin bağlanması ilə qiymətlə bağlı alıcının öhdəliyində olan borc reallaşır və alqı-satqının qiyməti müqavilədən öncəki borc deyil.

³ Məsələn, müəyyən bir malı (sələf alqı-satqısı ilə) öncədən alan və bu səbəbdən tələbkar sayılan şəxs təhvil vaxtı hələ çatmamış bu müddətli borcu üçüncü şəxsə satarsa, 249-cü məsələdə qeyd edildiyi kimi, sözügedən alqı-satqı batildir.

⁴ Həmin borcun alıcının üçüncü şəxsdən olan alacağı müqabilində satılmasının (əqddən öncəki borc) hökmü sonrakı məsələdə qeyd ediləcəkdir.

⁵ Sələmə və digər şəri işkala səbəb olmadığı halda (249-cu məsələdə qeyd edilən) sözügedən alqı-satqını müsaliyə şəklində yerinə yetirmələrinin işkalı yoxdur.

⁶ Belə alqı-satqı “Borcun borca satılması” adlanır.

olan malların qeyd olunmuş hökmləri insanın başqasından olan borcunu üçüncü bir şəxsə satmasına da şamil olunur.

Buna görə də, satıcı başqasından olan borcunu üçüncü şəxsə satmaq istədikdə, sözügedən borcun vaxtı çatdıqda alıcıya təhvil verməsi lazımdır, onu borcun alıcısına təhvil verə bilmədiyi surətdə alıcı özü onu ala bilərsə, alqı-satqı doğrudur.

Borcun qarşı tərəfə təhvil verilməsi ümumiyyətlə mümkün olmadıqda, alqı-satqı batil olur, lakin onu etina ediləsi maddi dəyərə malik olan və təhvil verilə bilən şeylə yanaşı alqı-satqı etmələri istisnadır, bu halda alqı-satqı düzgündür.

Məsələ 957: Öncəki məsələdə borcun satılması alqı-satqısının doğruluq meyarı satıcının borcu təhvil vermək qüdrətində olması və ya alıcının onu toplaya bilməsidir, burada borclu şəxsin qüdrətinin çatmamasının ona heç bir təsiri yoxdur.

Buna görə də, borcun ödənilməsi vaxtı çatdıqda, borclu şəxs müflis olarsa və üçüncü şəxsə (iflasa uğraması və bu kimi səbəblərdən) borcunu ödəmək qüdrətində olmazsa, lakin borcun satıcısı borclu şəxsin borcunu şəri yolla alıcıya (üçüncü şəxsə) çatdıra bilərsə, alqı-satqı səhihdir.

Odur ki, hətta alıcıya olan borcunu ödəyə bilməsi üçün öz malından borclu şəxsə həmin məbləği verməklə, yaxud borclunun icazəsi ilə təmənnasız şəkildə olmadığı halda onun borcunu ödəməli olsa belə, borcu ödəmək vaxtı çatdıqda alıcının tələb etdiyi surətdə, borcun ödənilməsinə şərait yaratmaq satıcıya vacibdir.

Malın zimmədəki kulli şəkildə alqı-satqısı

Alqı-satqı olunan malın insanın zimməsindəki kulli şəkildə olmasının hökmləri bəhsin davamında qeyd olunacaqdır.

Alqı-satqının hər iki tərəfi müddətli zimmədəki kullidir

Məsələ 958: İnsan öhdəliyində müddətli şəkildə olan malı qarşı tərəfin zimməsindəki kulli və müddətli şəkildə olan malının müqabilində satarsa,¹ bu müqavilə batildir. Belə bir alqı-satqı nisyənin (kali) nisyəyə satılması

¹ Bu fərziyyə ilə mal və onun qiyməti ilə bağlı yaranan borc alqı-satqının baş tutması ilə tərəflərin öhdəliyinə keçir və əqdən əvvəlki borc deyil. Müqavilədən əvvəlki borcun müqavilədən əvvəlki borc müqabilində satılmasının hökmü 955-ci məsələdə qeyd olundu.

adlanır.¹

Məsələn, Əli öz zimməsindəki kulli şəklində bir ilə təhvil verilməsi qərarı ilə müəyyən xüsusiyyətlərə malik olan bir avtomobili yüz əlli min manata birdəfəlik və ya iki il müddətinə hissə-hissə ödənilməsi müqabilində satarsa, sözügedən alqı-satqı batildir.

Bir tərəfi müddətli və zimmədəki kulli şəklində, digəri isə hall (müddətsiz)

Məsələ 959: İnsanın zimmədəki kulli şəklində olan malını qarşı tərəfin zimməsindəki kulli şəklində olan malı müqabilində satması, hər ikisi hall (müddətsiz) olduğu və ya onlardan biri müddətsiz, digəri müddətli olduğu təqdirdə, alqı-satqı doğrudur. Bu şərtlə ki, sələm və başqa bir şəri işkalı² olmasın.

Məsələn, əgər satıcının zimməsindəki kulli şəklində olan müəyyən xüsusiyyətlərə malik avtomobilin bir ay sonra təhvil verilməsi kimi müddətli şəkildə, alıcının zimməsindəki kulli şəklində olan hall (müddətsiz) surətində yüz min manata satılırsa, belə bir alqı-satqı sələf alqı-satqısıdır.

Yaxud satıcının zimməsindəki kulli olan sözügedən avtomobil hall (müddətsiz) şəklində alıcının zimməsindəki kulli şəklində mövcud olan yüz əlli min manata iki il müddətinə satılırsa (nisyə alqı-satqı), sözügedən hər iki alqı-satqı doğrudur.

Təbii ki, birinci misalda (sələf alqı-satqısı) alqı-satqının qiyməti alıcı və satıcı bir-birindən ayrılmamış satıcıya təhvil verilməlidir.³

Çek və sadə veksellərin alqı-satqısı

Məsələ 960: Çek və ya sadə veksəl iki qisimdir:

- a) Həqiqi çek və ya həqiqi sadə veksəl: Borclu şəxs onu borcunun müqabilində kreditora verir.

Borcun nisyə alqı-satqı, qərzul-həsənə, işin ücrəti və maaş, başqalarının

¹ “Kali” sözü “kələ” sözündən alınmış gözləmək mənasını ifadə edir, belə ki, bu cür alqı-satqılarda tərəflər gələcəkdə bir-birindən mal və onun qiymətini almağı gözləyirlər. Hazırda bu cür alqı-satqı məşhur “sabah” alqı-satqıların (müamilate-fərdayi) növlərindən biri sayılır.

² Məsələn, alqı-satqı sələf olarsa, insan müddətli və zimməsində kulli şəklində olan malı üçüncü şəxsə hall şəklində satmaq istəyərsə, lakin sözügedən qiymət satıcı və alıcı bir-birindən ayrılmamış təhvil verilməzsə, bu halda sözügedən alqı-satqı (337-ci məsələdə qeyd olunduğu kimi) batildir.

³ 237-240-cı məsələlərə müraciət olunsun.

malını tələf etmək səbəbilə yaranması mümkündür.

Bu qisimdən olan çek və sadə veksellər borc sənədi timsalındadır və özünün üzərində dərc olunmuş məbləğ qədər maliyyə etibarı yoxdur. Bu səbəbdən, bir şəxsin çeki təhvil verməsi müqabilində aldığı məbləğin özü ilə alqı-satqı həyata keçmir. O, borclunun öhdəsində olan borcunu və onun əlaməti olan çek və ya sadə vekseli başqasına satır.

- b) Formal və ya dostcasına olan çek və ya sadə veksellər borc və tələb əvəzində verilmir. Məsələn, insan bankdan tələbkar olmadan, yaxud bir alqı-satqı aparmadan bir il müddətinə bir milyon manatlıq çek kağızı dərc etdirir.

Hər ikisi ilə bağlı hökmlər növbəti məsələlərdə qeyd olunacaqdır.

Məsələ 961: Həqiqi çek¹ əlində olan və digərindən borc tələbi olan şəxsin öz borcunu çekdə göstəriləndən daha az məbləğə üçüncü şəxsə satmaq istəməsinin bir neçə şəkli ola bilər:

- a. Alqı-satqının qiyməti eyni-şəxsidir.²
- b. Qiymət alıcının zimməsindəki kulli nağd şəklindədir (hall və müddətsiz).

Borcun bu iki surətdə (a və b) satılması doğrudur.

- c. Qiymət alıcının zimməsindəki kulli və müddətli şəkildədir (nisyə).
- d. Qiymət alıcının üçüncü şəxsdən alacağı hall və ya müddətli borcudur.³

Borcun bu iki surətdə (c və d) satılması batildir.⁴

Buna görə də, çek (borc) on min manata altı ay müddətinə olarsa, həmin şəxs bu borcu üçüncü şəxsə doqquz min manata nağd şəkildə satarsa, belə bir satış düzgündür, lakin onun nisyə satışı batildir.

Məsələ 962: Əlində həqiqi çeki və başqasından tələbi olan şəxs öz borcunu çeki aldığı borcluya çek üzərində yazılan məbləğdən daha az məbləğə satmaq istədikdə, borclu şəxsin razılığı ilə müddətli borcunun bir miqdarını nağd şəkildə ala və onu borcun qalan miqdarından azad edə bilər.

Eləcə də, sözügedən borcu öncəki məsələdə qeyd olunan iki şəkildə (a və b bəndi) sata bilər. Məsələn, həmin şəxsin borcu (çek) altı ay müddətinə on min manatdırsa, onu yeddi min manat nağd pula sata bilər. Həmçinin borclu şəxsdən yeddi min manatı nağd şəkildə alıb onu qalan üç min

¹ Həqiqi çekin satışı həqiqətdə borcun satılmasıdır ki, onun izahı öncəki məsələlərdə qeyd olundu. Burada da onlardan bəziləri bəyan ediləcəkdir.

² Eyni-şəxsi və zimmədəki kullinin mənası 81-83-cü məsələlərin izahında məlum oldu.

³ Qiymətin alqı-satqının əvvəlki borc olması haqqında 955-ci məsələdə daha çox izah olundu.

⁴ Çekin aşağı qiymətə nağdlaşdırılması "Çek endirimi" də adlanır.

manatdan azad edə bilər.

Məsələ 963: Formal çek və ya formal sadə vekselin daha az nağd məbləğə satılmasının bir neçə şəkli vardır:

- a) Burada məqsəd insanın müəyyən bir məbləği zimmədəki kulli şəkildə və müddətli olaraq satması və onun əvəzini də pul təyin etməsidir (sələf alqı-satqısı).

Bu hökm “Alqı-satqı” fəslində, “Pulun alqı-satqısı” mövzusunda 269-27-ci məsələlərdən qeyd olundu.

- b) Formal çek və ya formal sadə vekselin alınmasında məqsəd elə borcvermədir. Yəni, başqasına müəyyən məbləğdə pul verən və əvəzində bir formal çek kağızı alan şəxsin məqsədi sözügedən məbləği borc verməsidir.

Bu surətdə onun barəsində borcun hökmləri icra olunur, onun hökmlərinin izahı “Borc” fəslində qeyd olunacaqdır. Məsələn, əgər insan yuxarıdakı izahla borclunun altı ay müddətinə on min manatlıq çek verməsi şərtlə, yeddi min manatı nağd şəkildə borc verərsə, sözügedən borc artıq məbləğ ödənilməsi ilə şərtləndirildiyi üçün sələm və haramdır.

- c) Alqı-satqıda məqsəd maliyyə dəyəri olmayan həmin çekin və ya sadə vekselin özüdür.

Belə bir alqı-satqı doğru deyil. ¹

Borcların təhaturu (borcların qüvvədən düşməsi və silinməsi)

Məsələ 964: Bir-birinə borclu olan iki nəfərin öz borclarını bir-birinə bağışlaması və bir-birini borcdan azad etməsi üçün razılığa gəlməsi qəsdli təhatur sayılır.

Lakin bəzi hallarda bir-birinə borclu olan iki tərəf barəsində öz-özünə hesablaşma baş verir, belə ki, onların öhdəsində olan iki borc öz-özünə və hesablaşma qəsdli olmadan qüvvədən düşür. Buna qəhri təhatur deyilir.

Məsələ 965: Hər iki tərəfin borcunun qəhri təhaturunun həyata keçmə şərtləri aşağıdakılardır:

1. Borcların hər ikisi cins baxımından eyni olsun, məsələn, hər ikisi cari pul növlərindən olsun. Lakin borclardan biri məsələn, qızıl sikkəsi, digəri pul olarsa, qəhri təhatur həyata keçməz.

¹ Formal çeklərin düzgün istifadəsi üçün dördüncü cildə “Sələmdən xilas olmağın yolları” fəslində, “Borcdan sələmdən xilas olma üsulları” mövzusunda 1547-1549-cü məsələlərdə qeyd olunan yollarından istifadə etmək olar.

Əlbəttə, borcların hər ikisi cins baxımından eyni, miqdar baxımından isə fərqli olduqda, məsələn, onlardan biri qarşı tərəfə on min manat, digəri altı min manat borclu olarsa, digər şərtlərə riayət etməklə, az miqdarın (altı min manat) təhaturu həyata keçir.

2. Hər iki nəfərin öz borcunu ödəməyə qüdrəti çatır və ya hər ikisinin borcu ödəməyə imkanı çatmır.

Odur ki, hər iki borc bütün cəhətlərdən eyni olarsa, lakin onlardan birinin öz borcunu ödəməyə imkanı çatırsa, lakin digərinin buna imkanı yoxdursa, qəhri təhatur icra olunmur.

3. Borcların hər biri müddətsiz olsun, onlardan birinin və ya hər ikisinin müddətli olduğu surətdə müddət başa çatmış olsun.

Məsələn, Həsənin Hüseyndən alacağı borcu üç aylıq müddətinə və on min manat, Hüseynin Həsəndən alacağı borc isə altı ay müddətinə və on min manat olarsa, qəhri təhatur icra olunmaz. Lakin Hüseynin borcunu ödəməsinin onun Həsəndən olan tələbinin vaxtı çatana kimi təxirə düşməsi halı istisnadır, bu halda digər şərtlərin də mövcudluğu ilə qəhri təhatur həyata keçir.

4. İki borcdan heç birinə aid olmayan, üçüncü şəxsin haqqı təhatura mane olsun.

Məsələn, Əlinin Həsəndən on min manat alacağı olarsa, ondan sonra müflis olması səbəbilə şəri hakim onu məhcur elan edərsə, sonra isə Həsənin şəri səbəblərdən biri ilə Əlidən on min manat alacağı olarsa, bu halda Əlinin Həsənə nisbətdə borc sahibi olması "həcr hökmü verildiyi zaman borc sahiblərinin haqqı"na aid olduğu üçün sözügedən iki borc arasında təhatur baş tutmur.

Rəhn¹ (girov)

Rəhnin tərifı və onunla bağlı şərtlər

Məsələ 966: Rəhn insanın zəmanət verdiyi malı və ya borcu qaytarmadığı surətdə, girovsaxlayanın onun əvəzini girov qoyulan maldan götürməsi məqsədilə zəmin olduğu² borc³ və ya müəyyən bir mal (eyni-şəxsi)⁴ müqabilində başqasının yanında hər hansı bir malı girov qoymasıdır.

Məsələ 967: Şəri rəhn əqddir⁵ və onun həyata keçməsi üçün təklif və qəbulun ləfzi və ya əməli surətdə həyata keçməsi lazımdır.

Buna görə də, elə girovqoyan şəxsin öz malını girov qoymaq məqsədilə girovsaxlayan şəxsə verməsi və onun da həmin məqsədlə qəbul etməsi kifayət edir (Muatə⁶ girovu).

Məsələ 968: Şəri rəhn reallaşdıqdan sonra girovsaxlayan şəxs onu fəsx edə bilər, lakin rəhn qoyan şəxs onu rəhn götürənin icazəsi olmadan poza bilməz. Girovsaxlayanın girovda olan haqqını qüvvədən salması və ya girovqoyanın borcunun ödənməsi, yaxud başqa yolla onun borcdan azad olması kimi hallar istisnadır və bu surətdə, girov qoyulan mal girovdan çıxmış sayılır.

Məsələ 969: Borcla bağlı girov qoymaq girovqoyan şəxsin girov-

¹ Qeyd etmək lazımdır ki, hazırda insanlar arasında rəhn adı ilə məşhur olan ev, mağaza və s. üçün öncədən ödənen pul şəri rəhn sayılmır, burada insan ev sahibinə bir miqdar pul borc verir və onun müqabilində evdə məskunlaşmaqdan istifadə edir və onun hökmü 1027-ci məsələnin d bəndində qeyd olunacaqdır. Həmçinin rəhn və icarə ilə bağlı hökmlər geniş izahla “İcarə” fəslində 512-517-ci məsələlərdə qeyd olundu. Bundan əlavə, onun alternativ yolları 518-522-ci məsələlərdə qeyd olundu.

² Onun izahı 971-ci məsələdə qeyd olundu.

³ Hətta sözügedən borc 970-ci məsələdə qeyd ediləcək borclu şəxsin yerinə yetirməli olduğu əməl olsa belə

⁴ Eyni-şəxsinin mənası 81-83-cü məsələlərin izahından məlum olur.

⁵ Əqdin mənası 75-ci məsələdə qeyd olundu.

⁶ Muatə xüsusi bir əqd siğəsi olmadan həyata keçən mübadilədir-tərc.

saxlayana borclu olduğu halda doğrudur. Buna görə də, girovqoyan şəxsdən borc, nisyə alqı-satqı kimi səbəblərdən borclu qalmadan girov alınması doğru deyil.¹

Odur ki, əgər kimsə borc verməzdən və ya nisyə alqı-satqıdan öncə hər hansı bir malı girov olaraq qarşı tərəfdən almaq istəsə, bu halda girov götürmək düzgün olmadığından, başqa bir şəri alqı-satqı ilə (alqı-satqı və ya müsaliyə, yaxud hibə) qarşı tərəfdən sonradan baş tutacaq nisyə alqı-satqı və ya borc vermədən olan borcunu ödəyə bilmədikdə, öz borcunu həmin girovdan çıxması üçün (hətta onu satmaqla da olsa) vəkalət ala bilər.

Məsələn, borc verən şəxs deyir: “Bu qələmi beş manata bu şərtlə satdım² ki, sizə sonradan verəcəyim borcun vaxtı çatdıqda onu ödəmədiyiniz surətdə öz alacağımı girovu satmaqla əldə etməyim üçün vəkil olum³” və qarşı tərəf də bunu qəbul edir.

Məsələ 970: Əcirin müstəcirdə (əcir tutan şəxs) olan borcu üçün girov alması düzgün olduğu kimi, əcir turan şəxsin əcirin öhdəsində olan əməl üçün girov alması da düzgündür.

Məsələ 971: Qəsb edilmiş mal və ya ariyəyə götürülmüş qızıl və ya gümüş zinət əşyalarında olduğu kimi, zəmin olduğu əşya üçün də girov qərar vermək doğrudur.

Odur ki, qəsbkarın qəsb etdiyi şəxsin malını qaytarmaq məqsədilə nəqliyyat vasitəsini girov qoyması və ya ariyə alan şəxsin ariyəyə götürdüyü qızıl və gümüş zinət əşyalarının əvəzində iş ləvazimatlarını girov qoymasının iradə yoxdur.

Amma əmanət (vədiə) kimi zəmin olmadığı əşyalar üçün girov qoymaq düzgün deyil. Buna misal olaraq, əmanətdar şəxsin yanında olan əmanətə görə əmanət qoyan şəxsə öz üzüyünü verməsini göstərmək olar.

Məsələ 972: Əgər insan aldığı mallardan alqı-satqının və ya alqı-

¹ Qeyd etmək lazımdır ki, hal-hazırda banklar və digər maliyyə-kredit təşkilatları tərəfindən verilən əksər kreditlərdə və güzəştli vəsaitlərdə (dövriyyə kapitalına ehtiyacı olan şirkətə kömək etmək üçün bank və maliyyə-kredit təşkilatı tərəfindən təqdim edilən rəsmi maliyyə yardımı proqramıdır. İslam bankçılığında oraya qarzul-həsənə, hüquqi şəriklik, müzaribə, sələf alqı-satqısı, ipoteka, mülkiyyət hüququ şərti ilə olan icarə, cüalə, müzaribə, musaqat və s. daxildir-tərc.) girov əvvəlcədən alınır. Buna görə də, sözügedən girov şəri girov adlanmır, onun düzəldilməsi üçün girov əqdinin hətta vəkalətlə olsa belə, borc götürüldükdən sonra icra olunması və ya növbəti məsələdə qeyd olunan üsullardan istifadə edilməsi lazımdır.

² Yaxud desin: “Onu təmənnəsiz olaraq sizə bağışladım” və ya onu müsaliyə etsin.

³ Sözügedən vəkalət nəticə şərtidir. Nəticə şərti ilə fel şərti arasındakı fərq 299-300-cü məsələlərdən, həmçinin 497-ci məsələnin haşiyəsindən başa düşülür.

satqının qiymətinə, ücrətə və ya müsalihənin əvəzinə və s. görə, sonradan sözügedən malın başqasının malı olduğu üçün onun mülkiyyətinə keçməməsi, yaxud başqasının onda haqqının olması məlum olduqda, öz maliyyə haqqını ondan hesablaması üçün girov götürərsə, belə bir girov almağın doğruluğu iradlıdır və burada ehtiyata əməl etmək lazımdır.

Eləcə də, əqddə mövcud olan maliyyə şərtlərinə sadıq qalmaq üçün də girov almağın doğruluğu işkallıdır və burada ehtiyat tərk olunmamalıdır.

Odur ki, insan hər hansı bir malı hədiyyə alan şəxsin onun banka olan borcunu ödəməsi şərtilə hibə edərsə (bağışlayarsa), həmin şəxs hədiyyəni alan şəxsdən onun mağazasını belə bir şərtə əməl etməsi şərti ilə girov götürərsə, bu girov işkallıdır.¹

Məsələ 973: Girovun doğru olması üçün girov götürülmüş malın girovsaxlayan şəxsə təhvil verilməsi zəruri deyil, hərçənd onun təhvil verilməsi və qəbz müstəhəb ehtiyata əsasəndir.

Həmçinin, girov müqaviləsində girov qoyulan malın üçüncü bir şəxsin və ya girov qoyanın ixtiyarında olması şərt² edilərsə, borcun ödənilməsi üçün sadə veksəl olması ilə ziddiyyət təşkil etmirsə, şərtə uyğun əməl edilməlidir.

Buna görə də, mənzil, mağaza və ya başqa bir mülk girov qoyan şəxsin və ya üçüncü şəxsin öhdəsində olarsa və yalnız onun rəsmi sənədi girovsaxlayana təhvil verilərsə, yaxud şərt edilmədən, sonradan belə bir razılığa gəlsələr, iradı yoxdur.

Lakin girov müqaviləsinin bu cəhətdən qeyd və ya şərti olmazsa, girov qoyulan mal girovgötürənin ixtiyarında olmalıdır.

Girovqoyan və girovsaxlayanın şərtləri

Məsələ 974: Girovqoyan və girovsaxlayan şəxslər dəli və bəluğ həddinə çatmayan şəxslərdən olmamalı, girovqoymanı məqsədli və ixtiyarlı şəkildə reallaşdırmalıdırlar. Girovqoyan şəxs qoyulan malın sahibi və ya sahibinin hökmündə (mülkiyyətçinin vəkili və ya şəri vəlisi) olmalı, həmçinin, malından istifadə etmələri qadağan olunmuş şəxslərdən³ (müflis və səfeh kimi) olmamalıdır.

¹ Qeyd etmək lazımdır ki, hər iki halda 969-cu məsələdə qeyd edilən üsuldan istifadə etmək olar.

² İstər şərt aşkar olsun, istərsə də 302-ci məsələdə qeyd olunan digər şəkillərdə, girov müqaviləsi ona uyğun bağlanılır.

³ Bu şəxslərlə bağlı izah “Həcr” fəslində qeyd olunacaqdır.

Əlbəttə, müflisin girov qoyduğu mal istifadəsi qadağan olunmuş mallardan olmamalıdır¹, başqasının malını onun icazəsi ilə girov qoymasının iradəsi yoxdur.

Girov qoyulan malın şərtləri

1. Girov qoyulan mal eyni-şəxsi olsun

Məsələ 975: Girov qoyulan mal eyni-şəxsi² olmalıdır. Buna misal olaraq, insanın mənzilini, mağazasını, hər hansı bir qızıl sikkəsini girov qoymasını göstərmək olar.³

Lakin borcu onun təhvil və qəbzindən öncə girov qoymaq səhih deyil. Odur ki, insan başqasından olan borcun müqabilində aldığı çeki girov qoya bilməz. Habelə, əmanət hesabında olan pulunu öz kredit kartını təhvil verməklə (hesabdakı pulu əldə etmədən və qəbz olunmadan) girov qoymaq istəyərsə, belə girov doğru deyil.⁴

Həmçinin, mənfəəti, məsələn, icarə verdiyi, vəsiyyə olunan və ya müsaliyə ilə ixtiyarına keçən malın maliyyə mənfəətini girov qoymaq düzgün deyil. Habelə, ticarət obyektlərinin sərəqfli haqqı, vəqf olunmuş torpaqların öncüllük haqqı və ya qəbul etmə haqqı⁵ kimi hüquqları da girov qoymaq olmaz.⁶

Məsələ 976: Girov qoyulan malın borclu şəxsin malı olması zəruri deyil, üçüncü bir şəxsin borclunun kreditora olan borcunu ödəməsi üçün malını girov qoyması, hərçənd bu iş borclu şəxsin icazəsi olmadan və ya borclu şəxsin bu işdən çəkilməsinə rəğmən həyata keçsə belə, səhihdir.

Eləcə də, borclu şəxs girov qoymaq üçün müəyyən bir malı başqasından ariyə götürə və borcu müqabilində onu borclu şəxsin yanında girov qoya bilər. Bu halda, sözügedən şəxs ariyəni poza, malını girov saxlayandan ala bilməz. Borc müddətli olduqda, müddətin başa çatma-

¹ Həcr hökmü elan olunduqdan sonra əldə edilən mal kimi.

² Eyni-şəxsinin mənası 81-83-cü məsələlərdən məlum oldu.

³ Qeyd etmək lazımdır ki, qiymətini öhdəsinə götürdüyü şəkildə (məsələn, nisyə) satın alarsa, həmin malı qiymətini ödənilməsi üçün girov qoya bilər.

⁴ Bu məqsədlə, həmin şəxs ilk öncə şəri bir alqı-satqıda (alqı-satqı, müsaliyə, hibə kimi) qarşı tərəfdən vəkalət alır ki, təyin olunmuş vaxtda borcunu ödəmədikdə, öz borcunu çek və ya kredit kartı vasitəsilə əldə etsin. 969-cu məsələdə qeyd olunanlarla oxşardır.

⁵ Sərəqfli haqqı, vəqf olunmuş torpaqların qəbul etmə haqqı və ya öncüllük haqqı kimi hüquqlar barəsində növbəti səhifələrdə qeyd olunacaqdır.

⁶ Qeyd etmək lazımdır ki, bu halda 969-cu məsələdə qeyd olunan üsuldən istifadə etmək olar.

sından öncə girov qoyandan onu girovdan xaric etməsini istəyə bilməz¹, borclu şəxs borcunu ödəmədiyi surətdə girovsaxlayan şəxs (986-987-ci məsələlərdə qeyd edilən izahla) sözügedən ariyəni sata və onun satış pulundan öz borcuna görə götürə bilər. Bu halda, ariyə normal bazar qiymətinə və ya daha baha satıldıqda, girovqoyan şəxs ariyənin satıldığı həmin pul üçün onun malikinə zamindir, lakin bazar qiymətindən aşağı satıldığı halda isə, onun sahibi üçün normal bazar qiymətinə zamindir.

2. Şəri baxımdan girov qoyulan maldan istifadə icazəli olsun

Məsələ 977: İnsanın şəri baxımdan istifadə etməsi caiz olmayan malı (buna misal olaraq, insanın öncədən başqasının yanında girov qoyduğu və hələ girovdan azad olunmayan malı göstərmək olar) girov qoyması doğru deyil.

Lakin əgər insan borcuna görə, borc sahibinin yanında bir əşya qoyarsa, ondan sonra girovsaxlayan şəxsdən yenidən borc alarsa və ya ondan nişyə şəkildə mal aldığı üçün ona borclu olarsa, razılaşma ilə ikinci borcu üçün həmin əşyanı girov qoyması icazəlidir. Bu halda həmin mal hər iki borc üçün girov qoyulmuş sayılır və bu işin girovqoyan şəxsin girovsaxlayan şəxsə yenidən borclanması ilə təkrarlanmasının da işkalı yoxdur, girov qoyulan mal bütün borclar üçün hesablanır.

Həmçinin, əgər insan borcuna görə malını borc sahibinin yanında girov qoyarsa, başqa bir şəxsin malını həmin borca görə kreditörün yanında girov qoyması düzgündür və bu halda, girov qoyulan hər iki mal sözgüdən borc üçün rəhn sayılır.

3. Girov qoyulan malın alqı-satqısı və mübadiləsi (müavizə) mümkün olsun

Məsələ 978: Şərab, haram musiqiyə məxsus alətlər, qumar alətləri kimi şəri baxımdan alınıb satıla bilməyən şeylərin, girov qoyulması doğru deyil.

Eləcə də, vəqf olunmuş malın (hətta xas vəqf kimi² vəqf topraqlarının) girov qoyulması doğru deyil, lakin vəqfin satılmasına icazə verən amillərdən birinin mövcudluğu və girov qoymaq üçün başqa şəri məneənin olmaması halı istisnadır.

¹ Girovdan azad etsin.

² Övlad və nəslə üçün vəqf

Həmçinin, xərac torpaqlarında¹ olan tikili və ya ağacların özünün müstəqil şəkildə girov qoyulmasının iradı yoxdur, lakin xərac torpağının da hətta tikili və ağaclarla birlikdə qeyri-müstəqil (asılı) şəkildə girov qoyulması səhih deyildir.

Məsələ 979: Pasport, şəxsiyyət vəsiqəsi və tanınmaq üçün lazım olan digər mötəbər sənədlərin şəri rəhn olaraq girov qoyulması doğru deyil.

Odur ki, insan borc verdiyi zaman misal üçün, şəxsiyyət vəsiqəsi və ya pasportu girov alarsa, şəri girov reallaşmamış sayılır.

Lakin borc (qərz) əqdi zamanı şərt² edilməsinin iradı yoxdur. Belə ki, borc verən şəxs borcvermə zamanı borcalanın şəxsiyyət vəsiqəsinin borcunu qaytarana kimi onun yanında əmanət olaraq qalmasını şərt edir. Bu halda o, borcun tam şəkildə ödənilməsinə kimi şəxsiyyət vəsiqəsini verməkdən imtina edə bilər.

4. Girov qoyulan mal qeyri-müəyyən olmasın

Məsələ 980: Girov qoyulan mal müəyyən olmazsa, məsələn, insan "Mənzilimi və ya nəqliyyat vasitəmi girov qoyuram" deyərsə və onlardan hansı birini girov qoyduğunu müəyyən etməzsə, girov düzgün deyil.

Amma insanın müəyyən olunmuş kullini³ (məsələn, insanın on ədəd bir-birinin eynisi olan bahar azadi sikkəsindən birini) girov qoymasının işkalı yoxdur.

Girov qoyulan malın mənfəəti

Məsələ 981: Girov qoyulan malın mənfəəti onun sahibinə məxsusdur, istər malik girov qoyanın özü olsun, istərsə də başqası.

Girov qoyulan mala dəyən zərər və ondan istifadə

Məsələ 982: Girov qoyulan mal girovsaxlayan şəxsin yanında əmanət sayılır. Buna görə də, aradan gedərsə və ya qüsurlu olarsa, o, həmin şeyin saxlanılmasında səhlənkarlıq etdiyi və ya ondan icazə verilməyən şəkildə

¹ Xərac torpaqları dedikdə, 1350-ci məsələdə qeyd olunan əvvəlcə abad olub, sonradan xarab olan torpaqların üçüncü qismi nəzərdə tutulur.

² Öz-özlüyündə və başqa başlıqlardan asılı olmayaraq

³ Müəyyən olunmuş kullinin mənası 84-cü məsələdə qeyd edildi.

istifadə etdiyi surətdə zamindir, əks halda, zamin deyil.¹

Məsələ 983: Girovsaxlayan şəxs girov qoyulan maldan onun sahibinin (istər girovqoyan şəxs olsun, istərsə də başqası) icazəsi olmadan istifadə edə bilməz. Odur ki, onun mənfəətlərindən istifadə edərsə (1498-ci məsələdə qeyd olunan izahla), ücretül-mislini mülkiyyətçiyə ödəməlidir.

Girovqoyan şəxsin (istər borc sahibinin özü olsun, istərsə də başqa şəxs) girovsaxlayan şəxsin haqqı ilə ziddiyyət təşkil edən bir iş görməyə haqqı yoxdur. Girov qoyulan malı aradan aparmaq, onu satmaq, hibə etmək və ya dəyərini aşağı salacaq hər hansı bir işi görmək buna misal ola bilər.²

Amma girovsaxlayanın haqqı ilə ziddiyyət təşkil etməyən istifadələrin, məsələn, girov qoyulan və mülkiyyət sənədi girovsaxlayanın ixtiyarında olan evdə məskunlaşmaq kimi istifadə növlərinin iradı yoxdur.

Girov qoyulan malın satılması

Məsələ 984: Girov qoyulan malın sahibinin onu girovsaxlayan şəxsin icazəsi olmadan öz mülkiyyətindən çıxarmağa, məsələn, başqasına bağışlamağa və ya satmağa ixtiyarı yoxdur, onu başqasına satdığı və ya bağışladığı halda sözügedən istifadə füzuli sayılır, mülkiyyətçi ona icazə verməzsə, batildir.

Məsələ 985: Girovsaxlayan şəxs girov qoyulan şeyi onun sahibinin icazəsi ilə satarsa, hətta sözügedən icazə onun satışından sonra olsa belə, malın satış qiyməti (pul) girov sayılmaz və rəhn batil olur.

Əlbəttə, girov qoyulan malın sahibi girovsaxlayan şəxsə onu satmağa icazə verərsə, lakin onun icazəsində satış pulunun girov qoyulması qeyd olarsa, girov saxlayan şəxs satışdan sonra belə etmədiyi surətdə alqı-satqı füzuli sayılır, girovsaxlayan şəxs sonradan icazə verdiyi halda isə doğrudur.

Məsələ 986: Borcalan şəxs borcunu ödəməsi lazım olan vaxtda kreditörün tələb etməsinə baxmayaraq onu ödəməzsə, borc sahibi həm həmin malı satmaq üçün, həm də öz borcunu oradan götürmək üçün mal

¹ Qeyd etmək lazımdır ki, bu barədə şərt olunarsa, onun hökmü 497-ci məsələdə qeyd edilmişdir.

² Onun maliyyə dəyərinin azalması ondan girovsaxlayanın haqqı ilə zidd olan istifadə etməsi və ya onu üçüncü bir şəxsə icarəyə verməsi baxımından ola bilər.

sahibi¹ tərəfindən icazə və ya vəkaləti² olduğu surətdə girov qoyulan malı sata və borcunu oradan götürə bilər.

Əks halda, malın sahibindən³ icazə və ya vəkalət alması lazımdır, həmin şəxsi tapmaq mümkün olmadıqda isə, vacib ehtiyata əsasən, şəri hakimdən icazə alınmalıdır.

Təbii olaraq, onun satış qiyməti borcdan çox olduğu halda artıq hissə sahibinə⁴ verilməlidir.

Məsələ 987: Borc sahibinin girov qoyulan malın satılması və borcun o məbləğdən çıxılması barədə vəkaləti olmazsa, borclu şəxs də borcunu ödəməli olduğu vaxtda borcunu ödəməzsə və girovun satılmasına icazə verməkdən də imtina edərsə, kreditor borclu şəxsi borcunu ödəməsi və ya girov qoyulan əşyanı satmağa məcbur etməsi üçün şəri hakimə müraciət edə bilər.

Təbii ki, onu məcbur etmək mümkün olmadıqda, şəri hakimin və ya onun vəkiliyin həmin malı satmaq icazəsi vardır və bu surətdə şəri hakim girovsaxlayanın özünü satış üçün vəkil edə bilər.

Məsələ 988: Girov qoyulmuş malın bir qismini satmaq borcun ödənməsi üçün kifayətdirsə, girovsaxlayan şəxs (986-987-ci məsələlərdə qeyd olunan şərtlərə riayət etməklə) həmin miqdarı satmaqla kifayətlənməlidir və qalan miqdar onun yanında əmanət sayılır. Lakin onun bir qisminin satışının mümkün olmaması istisnadır. Buna misal olaraq, kimsənin onun bir hissəsini almağa razı olmamasını və ya həmin əmlakın bir hissəsinin satışının mülkiyyətçinin zərərinə olmasını göstərmək olar.

Məsələ 989: Borclu şəxsin borc sahibinin yanında qoyduğu girov yaşamaq üçün ehtiyac duyduğu yaşayış evi və ev əşyaları kimi borcda istisna olanlardan⁵ olduğu halda, borc sahibi öncəki məsələlərdə (986 və 987) qeyd edilənlərə riayət etməklə, onu sata və borcunu oradan götürə bilər.

¹ Yaxud mülkiyyətçi hökmündə olan şəxslərə, məsələn, onun vəkili və ya şəri vəlisinə

² Əgər girov müqaviləsi bağlanarkən girovsaxlayan və ya üçüncü şəxs borcun ödənmədiyi surətdə girov qoyulan malı satıb oradan borc sahibinin borcunu ödəməsi üçün vəkil olarsa, girov əqdinin və vəkilliyin nəticə şərti surətində həyata keçməsi ilə vəkalət lazımı vəkalət sayılır və onun vəkillikdən alınması ölüm, dəlilik kimi batil olma səbəblərindən birinin mövcudluğu istisna olmaqla, mümkün deyil. Onunla bağlı izah 1184-1185-ci məsələlərdə, vəkilliyin nəticə şərti isə 1183-cü məsələdə izah olunacaqdır.

³ Yaxud mülkiyyətçi hökmündə olan şəxslərə, məsələn, onun vəkili və ya şəri vəlisinə

⁴ Yaxud mülkiyyətçi hökmündə olan şəxslərə, məsələn, onun vəkili və ya şəri vəlisinə

⁵ Borcda istisna olanların izahı "Borc" fəslində, "Borcda olan istisnalar və onlarla bağlı hökmlər" mövzusunda qeyd edildi.

Məsələ 990: Borclu şəxs malını borc sahibinin yanında girov qoyarsa və vəfat etdiyi surətdə malını satıb borcunu oradan götürməsinə vəsiyyəət edərsə, sözügedən vəsiyyəət doğrudur və onun varisləri borc sahibini girov qoyulan malı təhvil verməyə və vəfat edənin borcunu onun digər əmlakından hesablamağa məcbur edə bilməz.

Məsələ 991: Girovsaxlayan şəxs borcu müqabilində borclu şəxsdən girov mal almışdırsa, lakin öz borcunu isbat etmək üçün qəbul olunması bir dəlili yoxdursa, borclu şəxs də borcunu ödəməzsə, məhkəmədə malın girova qoyulmuş olduğunu iqrar etdiyi surətdə borclu şəxsin borcundan xəbərdar olmasına baxmayaraq, onu inkar etməsindən və iqrar etdiyinə görə girov qoyulan malın ondan alınmasından, borcu üçün dəlil və şahid gətirməsini istəməklərindən qorxarsa, bu halda (vacib ehtiyata əsasən, şəri hakimdən icazə almaqla) girov qoyulan malı satması icazəlidir. Malını girov qoyan borclunun vəfat etməsi və borclu şəxsin vərəsələrinin yuxarıda izah olunduğu kimi borcu qəsdən inkar etməsindən qorxmasının da hökmü eynilə belədir.

Məsələ 992: Müqavilədə şərt edilən və girov qoyanın (borc sahibinin) borcunu alması üçün girov qoyulan malı sata bilməsə də, gecikmə faizi, borcun ödənməsinin gecikməsinə görə dəyən xəsarəti müqabilində təzminat alması sələm və haramdır.

Girovdan çıxma və girov qoyulmuş malın rəhndən azad olunması

Məsələ 993: Girovqoyan şəxsin bütün borcları ödənildikdə, yaxud borc sahibi borcunu bağışladıqda və onu borcdan azad etdikdə, girov qoyulmuş mal girovdan azad edilir.

Lakin girovqoyanın borcunun bir hissəsi ödənildikdə, yaxud həmin hissəsindən azad edildikdə, girov qoyulan mal elə girov kimi qüvvədə qalır.

Amma girov müqaviləsi zamanı hər ödənilən borc müqabilində girov qoyulan əmlakın onunla münasib bir hissəsinin girovdan xaric olmasının və ya borclu şəxsin borcunun müəyyən miqdarından azad olması ilə girov qoyulan malın tamamilə girovdan azad olunması kimi halların şərt edilməsi istisnadır.

Məsələ 994: İnsan hər hansı bir şəxsdən yüz min manat borc alıb onun müqabilində kreditorun yanında girov qoyarsa, ondan sonra yenidən həmin şəxsdən yüz min manat almasına baxmayaraq öncəki girovu və ya

başqa bir malı borcunun müqabilində girov təyin etməzsə, kreditorun yüz min manat borcunu ödədiyi zaman razılaşma ilə onun hansı borc olması (girov müqabilində verilmiş borc və ya girovsuz borc) məlum olarsa, ona uyğun əməl edilməlidir. Deməli, girov müqabilində verilmiş borc olarsa, girov borcdan azad edilir və girovsaxlayan şəxs onu geri qaytarmalıdır, girovsuz borc müqabilində olduğu zaman isə girov qüvvədə qalır.

Lakin tərəflər arasında sözügedən borcun ödənilməsinin o ikisindən hansı birinə şamil olması məlum olmazsa, borclu şəxs yüz min manatı kreditora verdikdə o da qəbul edərsə, borclunun ödənişi girovsuz borcdan sayılır və girov qoyulmuş mal digər borc üçün qüvvədə qalır.

Girovqoyanın və ya girovsaxlayanın vəfatı ilə bağlı hökmlər

Məsələ 995: Girovqoyanın və ya girovsaxlayanın vəfatı ilə girov batıl olmur, girovsaxlayanın vəfatı ilə girovqoyan şəxs malının onun varisinin yanında qalmasından imtina edərsə, qarşılıqlı razılaşma ilə onu başqa bir əmanətdar şəxsin yanına qoya bilərlər. Razılaşmadıqları halda isə, şəri hakim o malı əmanətdar bir şəxsə təhvil verə bilər.

Qab və bu kimi əşyaların qaytarılması üçün girov olaraq müəyyən məbləğin alınması

Məsələ 996: Satıcının alqı-satqı zamanı malı qab ilə¹ müştəriyə təhvil verdiyi, qabı qaytarması üçün alqı-satqının qiymətindən əlavə bir məbləğ almaq istədiyi surətdə, satıcının qabı qaytarana kimi həmin məbləği xərcləməməsi qərarlaşdırılırsa, sözügedən məbləği şəri rəhn və girov² kimi qoya bilərlər.

Lakin satıcının onu xərcləməsinin icazəli olmasını istəsələr, bunun doğru yolu budur ki, əvvəlcədən mal daha baha qiymətə qabla birgə satılsın və alıcının müəyyən müddətə kimi qabı razılaşdıqları məbləğ müqabilində satıcıya satması və ona təhvil verməsi şərt edilsin.

Malı girov qoymaq müqabilində pul almaq

Məsələ 997: Borclu şəxsin başqa bir şəxsin malını onun razılığı ilə

¹ Yaxud yeşik və bu kimi digər vasitələrlə

² Girovun şərtlərinə riayət etməklə

kreditörün yanında girov qoymasının (öncəki məsələlərdə qeyd edildiyi kimi) iradı yoxdur.

Bu kimi hallarda, girovqoyan şəxs borclu şəxsin razılığı ilə malını girov qoyması müqabilində ondan müəyyən məbləğ ala bilər.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu məsələdə sözügedən məbləğin (girov qoymaq müqabilində) ödənilməsinin ilzami olması üçün aşağıdakı iki üsuldan birini seçə bilərlər:

- **Müsalihə müqaviləsindən istifadə etmək:** Məsələn, borclu şəxs müsalihə edən şəxs olaraq desin: “Borclu olduğum şəxsin yanında malını girov qoymağının qarşılığında filan məbləği sənəmlə müsalihə edirəm” və girovqoyan şəxs mütləq qismində müsalihəni qəbul etsin.

Bu halda, müsalihəni qəbul edən şəxsə malını girov qoyması zəruri olur və müsalihə edən isə həmin məbləği ona borclu olur.

- **Cüalədən istifadə etmək:** Məsələn, borclu şəxs girovqoyan şəxsə deyir: “Malını borclu olduğum şəxsin yanında girov qoysan, filan məbləği zəhmət haqqı olaraq (cuul) sənə verərəm”.

Bu halda, malı girov qoyduqdan sonra borclu şəxs sözügedən məbləği ona ödəməlidir.

Borc¹

Qərzul-həsənənin fəziləti

Möminlərə, xüsusilə də ehtiyaclılara borc vermək müstəhəb işlərdəndir, Qurani-Kərimdə və məsumlardan nəql olunan rəvayətlərdə bu barədə bir çox tövsiyələr vardır.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Allaha borc – (xalis niyyətlə malının ən yaxşısından ən möhtac yerə) gözəl borc (Qərzul-həsənə) verən varmı ki, Allah da onu, onun üçün neçə qat artırsın və (axirətdə) ona çox dəyərli və bəyənələn bir mükafat versin?”²

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Kim Allaha gözəl bir borc (Qərzul-həsənə) verməyə hazırdır ki, Allah (da) onu (qaytararkən) onun üçün neçə qat artırsın? (Ruzini) azaldan da, çoxaldan da Allahdır. Ona tərəf qaytarılacaqsınız”³

İmam Sadiqdən (ə) Rəsuli-Əkrəmin (s) belə buyurduğu nəql olunur: “Öz mömin qardaşına borc verən və ona imkanı çatdığı zamana kimi borcunu qaytarması üçün möhlət verən şəxsin malı çoxalar, borcunu geri

¹ Bu fəsildə işlədilən borc sözü ərəbcə “qərz” sözünün tərcüməsi olub sonradan insanın üzərinə gələn borc mənasını daşıyır. Öncəki fəsildə qeyd olunan borcun (deyn) əhatə dairəsi çox genişdir və onun bu fəsildə işlədilən borc anlayışı ilə bəzi fərqləri vardır:

a) Əgər bir şəxs kredit alıb və onu ödəməyibsə, bu şəxs borc alan deyil, borclu hesab olunur.

b) Başqasına zərər vurmuş şəxs, borc (qərz) almış sayılmır, lakin dəymiş zərərin məbləğini borcludur.

c) Qadının mehriyyəsi ümumi şəkildə təyin olunmuşdursa, kişi borc alan deyil, borclu sayılır. -tərc.

² Hədid surəsi, ayə 11

³ Bəqərə surəsi, ayə 245

alana kimi mələklər ona rəhmət nazil edər”.¹

İmam Sadiqin (ə) belə buyurduğu nəql olunur: “Hər bir müsəlman digər müsəlmana qüribət qəddi ilə borc verərsə, Allah borcunu geri alana kimi onun üçün sədəqə savabını yazar”.²

Rəsuli-Əkrəmdən (s) belə bir hədis nəql olunur: “Hər kəs ehtiyacı və sıxıntıda olan qəmgin şəxsə borc verərsə və qaytarılması ilə bağlı onun vəziyyətini nəzərə alarsa, (günahları bağışlanar və) əməlini yenidən başlasın, Allah-Taala hər bir dirhəminin qarşılığında ona behiştədən min qintar³ bağışlayar”.⁴

Əmirəl-mömin Əlinin (ə) belə buyurduğu nəql olunur: “Sübhən olan Allah buyurmuşdur: Əgər Allaha yardım etsəniz, Allah da sizə yardım edər və qədəmlərinizi möhkəmlədən, buyurur: “Allaha gözəl şəkildə borc vermək istəyən şəxs kimdir ki, Allah da onu neçə bərabər artıqlaması ilə qaytarsın və ona dəyərli və bəyənən mükafat versin?!” Lakin o, sizdən acizlik və xarlıq üzündən kömək, fəqirlik üzündən sizdən borc istəməmişdir. Sizdən elə halda kömək istəmişdir ki, yerin və göyün qoşunları onun ixtiyarındadır və o, qüdrətli və hikmətlidir. O, sizdən borc istəmişdir, halbuki yerin və səmaların xəzinələri ona məxsusdur və o, ehtiyacsız və həmdə layiqdir. Əslində o, sizi imtahan edir ki, hansınız yaxşı əməl edəcəksiniz”.⁵

Borc almağın hökmləri

Məsələ 998: İnsanın ehtiyacı olmadığı halda borc alması məkrühdür, lakin ehtiyac yarandığı zaman onun məkrühlüyü azalır və ehtiyac nə qədər şiddətli olarsa, bir o qədər də məkrühlük azalır ta ki, ehtiyacın şiddətindən (çoxluğuna görə) tamamilə aradan gedir. Bəzən isə borc almaq vacibdir. Buna misal olaraq, insanın daimi həyat yoldaşı və övladlarının nəfəqəsini ödəməsi üçün borc almağa məcbur olmasını göstərmək olar.

Məsələ 999: İnsanın borcunu verə biləcəyi bir malı olmazsa və belə bir malın əldə edilməsinə ehtimal belə vermirsə və ümidi yoxdursa, vacib ehtiyata əsasən, zərurət və iztirar halı olmadıqca borc almamalıdır, borc verən şəxsi öz hal və vəziyyətindən agah etməsi halı istisnadır.

¹ Vəsail əş-şie, c. 18, Kitab əl-qərz, bab 6, səh. 330, hədis 3

² Həmin, hədis 2

³ Bu, bir növ çəki vahididir və ya çox sərvətə işarədir.

⁴ Vəsail əş-şie, c. 16, Kitab əl-əmru bil mərəfə və nəhyi ənil munkər, Əbvabü fi il mərəf, bab 22, səh. 344, hədis 6

⁵ Nəhcül-bəlağə, xütbə 182

Borcun tərifi və borcun özü ilə bağlı olan şərtlər

Məsələ 1000: Borc insanın hər hansı bir malı başqasının mülkiyyətinə keçirməsidir. Belə ki, qarşı tərəf həmin mala zəmin olur. Yəni, sözügedən mal misli əşyalardan olduqda onun mislini, qiyməti ¹əşyalardan olduqda isə onun qiymətini borc sahibinə borclu olur.

Məsələ 1001: Borc əqddir² və həyata keçməsi üçün təklif və qəbulun ləfzi və ya əməli surətdə baş tutması lazımdır.

Odur ki, əgər insan hər hansı bir malı borc niyyəti ilə başqasına verərsə və o da bu niyyətlə onu qəbul edərsə, borcvermə həyata keçmiş sayılır (Muatət³ borcverməsi).

Borcun düzgünlük şərti (təhvil)

Məsələ 1002: Borc yalnız nəzərdə tutulan malın qarşı tərəfə təhvil verilməsi ilə düzgün şəkildə həyata keçmiş sayılır. Əks halda, o, malın sahibi sayılır.

Təhvil (qəbz) dedikdə, malın şəxsin ixtiyar və sərəncamına verilməsi nəzərdə tutulur və onun müxtəlif hallarda həyata keçmə şəkli fərqlidir.⁴

Borcverən və borcalan şəxslərin şərtləri

Məsələ 1003: Borcun doğru şəkildə həyata keçməsi üçün borcverən və borcalanın hər birinin bəluğ həddinə çatması, dəli və səfeh olmaması, borc vermək və borc almağın ixtiyarlı və məqsədli şəkildə həyata keçməsi lazımdır.

Eləcə də, borcverən şəxs borc verdiyi malın sahibi və sahibinin hökmündə (məsələn, mülkiyyətçinin vəkili və ya şəəri vəlisi) olmalı və

¹ Misli və qiymətinin tərifi 1504-1505-ci məsələlərdə izah olunacaqdır.

² Əqdin mənası 75-ci məsələdə izah edildi.

³ Muatət xüsusi bir əqd siğəsi olmadan həyata keçən mübadilədir-tərc.

⁴ Qeyd etmək lazımdır ki, banklararası hesablaşmalar şəbəkəsi və bu kimi digər vasitələrlə elektron pulun qarşı tərəfin əmanət hesabına göndərilməsi "Qəbz və təhvil" sayılır. Bundan əlavə, 1004 və 1005-ci məsələlərdə bəyan olunacaq izahə əsasən, elektron pulun və kreditin borc verilməsi batildir.

Əlbəttə, əgər borcverən şəxs qarşı tərəfi pul köçürməsindən sonra onu qəbz və əldə etməsi, həmin məbləği borcverən tərəfindən özünə borc verməsi üçün vəkil edə bilər. Bu işin həyata keçməsi ilə borcvermə reallaşmış sayılır.

malından istifadəsi qadağan olunan¹ digər şəxslərdən (müflis kimi) olmalıdır.

Borc verilən malın xüsusiyyətləri

1. Eyni-şəxsi olmalıdır.

Məsələ 1004: Borc verilən mal eyni-şəxsi² olmalıdır. Buna görə də, insan başqasının ona borclu olduğu malı (başqasının zimməsindəki kulli) əldə etməzdən və hesablaşmazdan öncə başqasına borc verə bilməz.³

Əlbəttə, kreditin borc verilməsi kimi sözügedən hədəfə çatmaq üçün insan borc vermək istədiyi şəxsi borclu şəxsdən borcunu alması və sonra isə onu borcverən şəxs tərəfindən özünə borc verməsi üçün vəkil edə bilər.⁴

Məsələ 1005: Elektron pul və virtual pul vahidinin⁵ borc verilməsi səhih deyil.

Məsələ 1006: Müəyyən olunmuş kullini⁶ borc vermək isə düzgündür. İnsanın müəyyən sayda olan yüz min manatlıq əskinasların arasından birini borc verməsi buna misaldır.

¹ Bu şəxslərlə bağlı izah “Həcr” fəslində qeyd ediləcəkdir.

² Eyni-şəxsinin mənası 81-83-cü məsələlərin izahından başa düşülür.

³ Buna görə də, əmanət hesabında mövcud olan məbləğin borc verilməsi (əmanət bankının hesabının əslində borcvermə adı ilə olması fərzində) həmin depozitin pul şəklində əldə edilmədiyi vaxtadək fərdin bankdan (fond və s.) olan kreditinin borc verilməsi sayılır və doğru deyil.

Sözügedən hədəfə çatmağın alternativ yolu müsaliyə (razılaşma) müqaviləsidir. Belə ki, altı aylıq müddətə on min manat borc götürmək istəyən şəxs qarşı tərəfə deyir: “Öhdəliyimə götürdüyüm on min manatı altı aylıq müddətə sənə ilə müsaliyə edirəm, əvəzində mənim hesabıma on min manat göndərməyin və ondan istifadə etməyi mənim üçün mubah etməyin lazımdır” və qarşı tərəf də razılaşmanı qəbul edir.

Qeyd etmək lazımdır ki, belə bir müsaliyə müqaviləsi bağlamaqla insan öz subsidiyasını (əvəzsiz verilən maliyyə vəsaiti) da sözügedən məqsədlə başqasına verə bilər.

⁴ Əgər kimsə bu məsələdə və 1002-ci məsələdə qeyd olunan cəhətlərə (tələbin (alacağın) borc verilməsinin doğru olmaması və ya borc verilən malın təhvil alınmaması) baxmayaraq, müəyyən bir məbləği pul köçürməsi şəklində borc verərsə, belə bir borc batildir, lakin həmin məbləğin borcalan tərəfindən xərclənməsi halında, sözügedən məbləği borcverən şəxsə borclu olur (bu borcluluq malın tələf olmasına zəminlik səbəbilədir).

Deməli, borcun nəticəsi olan “fərdin borclu olması” hasil olur. Əlbəttə, sözügedən batil borcda müəyyən şərtlər olarsa, məsələn, borcalanın öz borcunu altı ay sonra ödəməsi şərt edilməşdirsə, belə bir şərt də batil və təsirsizdir, qarşı tərəf tələb etdiyi surətdə maliyyə imkanı çatdığı zaman dərhal borcunu ödəməlidir.

⁵ Məsələnin rəqəmsal valyutanı borc vermək (valyutanın kodunu)

⁶ Müəyyən olunmuş kullinin mənası 84-cü məsələdə qeyd edildi.

Məsələ 1007: Ev və ya mağazanın mənfəəti kimi eyni-şəxsi əmlakın mənfəətinin borc verilməsi doğru deyil. Əlbəttə, malın mənfəətini bir müddətlik başqasının ixtiyarına qoymaq istəyən şəxs icarədən başqa müsalihə və ya ariyə kimi əməliyyatlardan onların şərtlərinə riayət etməklə istifadə edə bilər.

2. Qeyri-müəyyən olmasın

Məsələ 1008: Qeyri-müəyyən şeyi borc vermək (məsələn, insan “iki malımdan birini sənə borc verirəm” deyərsə və onun hansı biri olmasını təyin etməzsə) doğru deyil. Əlbəttə, 1006-cı məsələdə qeyd edilən müəyyən olunmuş kullini borc vermək doğrudur.

3. Şəri baxımdan sahiblənmə mümkün olsun

Məsələ 1009: Borc verilən malın şəri baxımdan mülkiyyətə keçirilməsi mümkün olmalıdır. Buna görə də, şərabın, donuzun, haram musiqi alətlərinin və ya qumar alətlərinin borc verilməsi düzgün deyil.

Miqdar və ya xüsusiyyəti məlum olmayan malın borc verilməsinin doğruluğu

Məsələ 1010: Borc verilmə zamanı borc verilən malın miqdarının təyin olunması zəruri deyil. Deməli, əgər insan miqdarını bilmədiyi bir dəstə əskinası başqasına borc verərsə, o da qəbul edib alarsa, borcvermə doğru şəkildə həyata keçmiş sayılır.

Eləcə də, borc verilən şey misli mallardan olduqda (düyü, buğda və arpa kimi), onların maliyyə baxımdan qiymət fərqinə səbəb olacaq xüsusiyyətlərini təyin etmək lazım deyil, həmçinin, qiyməti əşyalarda malın qiymət və dəyərinin də təyin olunması şərt deyil. Deməli, hər iki tərəfin çəki və qiymətini bilmədiyi qızıl parçasının borc verilməsi düzgündür.

Əlbəttə, bəzən borc alan şəxsin öz borcunun miqdar və növündən xəbərdar olması üçün borc aldığı malın miqdar və xüsusiyyətlərini araşdırması lazımdır.¹

¹ Borcunu ödəməyin müqəddiməsi olaraq.

Borcu geri qaytarmaq

Misli və qiymli əşyaların geri qaytarılma şəkli

Məsələ 1011: Borc verilmiş mal misli əşyalardan olarsa (pul, düyü, buğda, arpa kimi) və onun qiyməti artıb yaxud azalarsa, borc alan şəxsin onun mislini¹(istər sifət və xüsusiyyətlər baxımından, istərsə də miqdar baxımından) borc sahibinə qaytarması lazımdır və o, hətta qiyməti dəyişsə belə, həmin malın qəbulundan imtina edə bilməz.²

Məsələ 1012: Borc verilmiş mal qiymli əşyalardan olarsa (at, qiymətli əşyalar kimi)³ borc alan şəxs həmin malın qiymətini borc aldığı günün məzənnəsinə uyğun olaraq,⁴ cari pul növlərinin biri ilə ödəməlidir və borcverən şəxs borcun qəbulundan imtina edə bilməz.⁵

Əlbəttə, bu və bundan əvvəlki məsələdə, borclu və kreditor qeyd edilənlərdən savayı ayrı bir şeydə (məsələn, pul və ya başqa növdən olan mala) borcun ödənilməsinə görə razılığa gələ bilirlər.

Borcu tələb etməyin zamanı

Məsələ 1013: Borc müqaviləsi zamanı borc üçün zaman təyin olunmazsa, borc sahibi istədiyi vaxt borcunu tələb edə bilər və borclu şəxsin imkanı olduğu halda onu ödəməsi vacibdir, onun üçün müddət təyin olunduqda isə hökmü 890-cu məsələdə qeyd olundu.

Borc verilmiş malın özünün geri qaytarılması və ya geri alınması

Məsələ 1014: Borc verən şəxs öz borcunu tələb etdiyi zaman borc verilən malın özü mövcud olarsa və o da həmin malı tələb edərsə, borcalana həmin malın özünü qaytarmaq vacib deyil.

Məsələ 1015: Borc verilmiş mal qiymli olduğu halda, borclu şəxs öz borcunu ödəmək məqsədilə borc aldığı malın özünü qaytarmaq istədikdə, borcverən onu qəbul etməyə bilər.

¹ Misli malların izahı 1504-cü məsələdə qeyd ediləcəkdir.

² Borc verilmiş pulun qaytarılma zamanı dəyərinin həddən artıq aşağı düşməsi və ya devalvasiyasının hökmü "Borc" fəslində 911-913-cü məsələlərdə qeyd olundu.

³ Qiymli əşyaların izahı 1505-ci məsələdə qeyd ediləcəkdir.

⁴ Burada məqsəd malın borcalana təhvil verildiyi və onun qəbul etdiyi vaxtdır.

⁵ Əlbəttə, cari pul növünün dəyər və etibarlılığı qiymli malın borc verilməsi zamanından borcun qaytarılmasına qədər aşağı düşərsə, vacib ehtiyat budur ki, onunla bağlı müsaliyə edilsin.

Borcdə sələm

Sələmli borcun tərifi, haramlıq hökmü və borcun özünün mülkiyyəti

“Batil və haram alqı-satqılar” fəslində qeyd olunduğu kimi, sələm üç qisimdir, bu fəsildə isə onun ikinci qismi (borcdə sələm) haqqında danışılaçaqdır.

Məsələ 1016: Borcdə sələm borcverən şəxsin borcvermə əqdi zamanı borcalanın öhdəsinə (maliyyə dəyəri olan) borcdan əlavə məbləğ şərt qoyması deməkdir. Məsələn, ondan borc aldığı məbləğdən artığını ona qaytarmasını ondan istəyir. Onun izahı təfəsilatı ilə növbəti məsələlərdə qeyd olunacaqdır.

Məsələ 1017: Sələmçilik böyük günahlardandır və sələm yeyənlər haqqında Qurani-Kərim və rəvayətlərdə qeyd olunan məzəmmət sadəcə bəzi günahlar barədə deyilib.

Sələm vermək də sələm almaq kimi haramdır, lakin borcun özü səhihdir¹ və malı sələmli şəkildə borc alan şəxs onun sahibi olur və ondan istifadə etmək hüququna malikdir.²

Məsələ 1018: Sələmli borc müqaviləsinin bağlanması və onda olan şərtin qəbul edilməsi haram olduğu kimi, sələmin şərtinə əməl etmək adı ilə həmin artıq olan miqdarı vermək və həmçinin onu almaq da haramdır.

Sələmli borcun məhsulunun mülkiyyəti

Məsələ 1019: Sələmli şəkildə borc alınan mal düyü, buğda və ya onun kimi digər şeylər olarsa və borcalan şəxs onunla əkinçilik işi görərsə, o, günaha düçar olsa da, əldə etdiyi məhsulun sahibi olur.³

Sələmli borcun artığının mülkiyyəti

Məsələ 1020: Borc verən şəxs aldığı artıq hissənin sahibi olmur, ondan istifadə haramdır və zəminliyə səbəb olur.

¹Öncədən qeyd olunan borcvermə müqaviləsinin doğruluq şərtlərinə riayət olunduğu surətdə.

² Əlbəttə, bu hökm borcalan şəxsin digər fiziki şəxslərdən və ya özəl sektorlardan sələmli borc aldığı halda tətbiq edilir, lakin əgər borcalan şəxs dövlət sektorlarından, məsələn, dövlət banklarından və ya ümumi sektorlardan sələmli borc götürərsə, haram olmaqla yanaşı, həm də borcun özü də batil olur və borc götürdüyü şeyin də sahibi sayılmaz.

Onun hökmü təfəsilatı ilə dördüncü cildə, “Bankların, maliyyə və kredit təşkilatlarının hökmləri” fəslində bəyan olunacaqdır.

³ Həmin

Əlbəttə, borcverən şəxs borcunanın borcdan əlavə verdiyi məbləğə etdiyi şərtinin batil olması və onun borcun artıq olan miqdarına sahib olmamasını bildiyi halda, yenə də borcverənin əlavə verdiyi məbləği istifadə etməsinə istifadə etməsinə razılıq verdiyini bilərsə¹, bu halda istifadəsi caizdir və zəminliyə səbəb olmaz.

Sələmin artıq olan hissəsi ilə mal almaq

Məsələ 1021: İnsan bir malı zimmədəki kulli² şəklində aldığı zaman borcunu sələm pulundan (sələmdə olan artıq hissədən) verərsə, aldığı şeyin sahibi olur, lakin satıcıya ödədiyi haram mal miqdarında borcunu ödəməmiş sayılır.³

Buna görə də, aldığı şey paltar olarsa, onu geyinmək, onunla namaz qılmaq, təvaf etmək və paltarın mubah olması (qəsb olmaması) şərt edilən digər əməlləri yerinə yetirməsinin iradə yoxdur.

Məsələ 1022: İnsan aldığı malın qiymətini sələmli puldan (sələmdə artıq olan hissə) verərsə, məsələn, satıcıya “Paltar bu pulla alacağam” deyərsə, belə bir alqı-satqı füzuli sayılır və şəxs aldığı paltarın sahibi olmur.⁴

Buna görə də sözügedən mal paltar olarsa, onu sahibinin icazəsi olmadan geyinmək caiz deyil və onunla namaz qılmağın və təvaf etməyin hökmü qəsb paltarda namaz qılmaq və təvaf etməyin hökmü kimidir.

Məsələni bilməməzlik səbəbilə sələm almaq

Məsələ 1023: Məsələni bilməməzlik səbəbilə, başqasından sələm alan şəxs xəbərdar olduqdan sonra ciddi şəkildə tövbə edərsə, bu halda həmin vaxt aldığı ona halal olur və ondan sonra sələm almağı tərk etməlidir.

Qeyd etmək lazımdır ki, burada hökmü bilməməklə, mövzunu bilməməyin (məsələn, sələm götürməyin haram olmasını bilmir və ya

¹ Başqa sözlə, borcunanın razılığı borcdan əlavə verdiyi məbləğin alınmasının doğruluğu qeydi ilə yanaşı olan razılığı deyil, mütləq razılığı olmalıdır.

² Zimmədəki kulli və ya eyni-şəxsi (sonrakı məsələdə qeyd ediləcək) qismində olan qiymətin mənasının izahı 83-cü məsələdə bəyan olundu.

³ 1020-ci məsələdə qeyd edilən hal istisnadır.

⁴ Əlbəttə, həmin şəxs sözügedən malı (məsələn, paltar) özü üçün aldığı surətdə 1020-ci məsələdə qeyd olunan istisna halında (qeydli razılığın deyil, mütləq razılığın olması) alqı-satqı düzgündür və bu halda ondan hər cür istifadə edilməsinin işkalı yoxdur.

əlavə haqq almaq şərt ilə borc almağın sələm olduğunu bilmir) arasında fərq yoxdur, eləcə də, qarşı tərəfin agah olub-olmamasının sözgedən hökmə təsiri yoxdur.¹

Əlbəttə, bu hökm (yuxarıdakı şərtlərlə məsələni bilmədiyi vaxt aldığılarının halal olması) başqa səbəbdən batil olan sələm borcuna şamil edilmir. Məsələn, borc obyektı kredit və ya virtual pul vahidi olarsa, 1004-1005-ci məsələlərdə qeyd olunan izahlara əsasən, belə bir borc batildir.²

Sələmli maldan irs almaq

Məsələ 1024: İnsan sələmli malı irs alarsa, halal mala qarışması və onu halal maldan ayırmağın mümkün olmaması halında varis heç bir cavabdehlik daşımır. Lakin sələmli malın məlum və müəyyən olduğu, həmçinin, malın sahibini tanıdığı surətdə onu sahibinə qaytarmalıdır, sahibi məlum olmadıqda isə "Sahibi məchul olan mal" hökmündə sayılır, 1456-1457-ci məsələlərdə bu barədə izah veriləcəkdir.

Sələmli borcda artıqlıq şərti və artıq hissənin növləri

Məsələ 1025: Borcun sələmli sayılması üçün borcalanın öhdəliyində şərt olunan artıq hissənin həmin malla eyni növdən olub-olmamasının fərqi yoxdur.

Həmçinin, sələmli borcda borc verilmiş malın çəki və ya ölçü ilə satılması şərt deyil, çəki və ölçü ilə satılmayan əşyalarda, məsələn, ədədlə satılan əşyalarda da sələmli borc reallaşa bilər.

Məsələ 1026: Borc müqaviləsi zamanı olunan şərt dedikdə, tərəflərin razılaşdıqları borc verənin öhdəlik qoyması və borcalanın isə öhdəlik götürməsi nəzərdə tutulur.

Borcun artıq şəkildə qaytarılmasının haram olmasının şərtinin müqavilə zamanı açıq şəkildə qeyd olunan şərt və 302-ci məsələdə qeyd

¹ Borc müqaviləsi bağlanarkən insan sələmin hökm və ya mövzusu barədə biliyi olmazsa, lakin sonradan sələmin hökm və mövzusundan xəbərdar olub tövbə edərsə, təkcə mövzu və hökmdən xəbərdar olmamışdan əvvəl alıb qəbul etdiyi mənfəətlər halaldır, amma sələmin mövzu və hökmündən xəbərdar olduqdan sonra hərçənd onunla bağlı çəki öncədən almış olsa belə, mənfəət olaraq heç bir məbləğ ala bilməz.

² Məsələnin izahı budur ki, borcun batil olmasını fərz etsək, insanın istifadə etdiyi məbləğin əvəzini borclu olması və məsuliyyət daşması "Tələf zəmanəti" baxımındandır və ödənilən faiz sələmli borca aid olmadığına görə, şəxsin mövzu və ya hökmü bilməməsi və tövbə etməsi onun halal olmasına səbəb olmaz.

olunan borcun ona əsasən baş tutduğu digər şəkillərdə olmasının fərqi yoxdur.

Məsələ 1027: Borc müqaviləsi zamanı sələmə səbəb olan borcdan əlavə məbləğin şərt edilməsinin qisimləri aşağıdakılardan ibarətdir:

1. **Eyni (əşya) əlavə:** Borcverən şəxs şərt edir ki, borcalan borcunun özünü ödəməklə yanaşı, əlavə ödəniş də etməlidir. Burada verilən malın çəki, ölçü və ya ədədlə və s. satılmasının, eyni və ya müxtəlif növlərdən olmasının fərqi yoxdur.

Misal 1: Borcverən şəxs min yüz manat qaytarması şərti ilə min manat borc verir.

Misal 2: Borcverən şəxs həmin növdən on bir kiloqram düyü qaytarması şərti ilə on kiloqram düyü borc verir.

Misal 3: Borcverən borcalan şəxsin aldığı puldan əlavə, ona bir miqdar düyü də verməsini şərt edir.

Misal 4: Borcverən şəxs on stəkan borc verib onun kimi on bir stəkan qaytarmasını şərt edir.

2. **Əlavəni işlə qaytarmaq:** Borcverən şəxsin borcalanın maliyyə dəyərində malik olan bir əməli onun üçün yerinə yetirməsini şərt etməsidir. 2. Əlavəni işlə qaytarmağın da iki növü vardır:

A) **İbadət sayılmayan əməllər üçün əlavə iş tələbi:** Buna misal olaraq, borcverənin digər şəxsə min manat pulu borc verməsini, əvəzində borcalanın maşını təmənnəsiz olaraq təmir etməsini və ya onun üçün təmənnəsiz paltar tikməsini şərt etməsini göstərmək olar.

B) **İbadət sayılan əməllər üçün əlavə iş tələbi:** Buna misal olaraq, borcverənin on min manat borc verib qarşı tərəfdən vəfat etmiş atasının bir aylıq qəza orucunu tutmasını və ya onun bir illik qəza namazını qılmasını, yaxud vəfat edən yaxınları üçün bir Quran xətm etməsi şərtini göstərmək olar.

Əlbəttə, ürfü baxımdan iş maliyyə dəyərinə deyil, sırf savab dəyərinə malik olarsa, sələm sayılmaz. Buna misal olaraq, insan qarşı tərəfə borc verdikdə, həmin şəxsdən vəfat etmiş atası üçün Həmd və Surə oxumasını və ya ona bir salavat hədiyyə etməyini istəməsini göstərmək olar.

3.Xüsusiyyətlərə görə əlavə tələbi

Misal 1: Borcverən şəxs bir miqdar sınıq qızıl verir və həmin çəkiddə düzəldilmiş qızıl (üzük, qolbaq və s.) qaytarılmasını şərt edir.

Misal 2: Borcverən şəxs on kiloqram aşağı keyfiyyətli düyü borc verib daha keyfiyyətli və qiyməti daha artıq olan on kiloqram düyü qaytarılmasını şərt edir.

4.Mənfəət və faydalanmaq üçün əlavə dəyəri

Misal 1: Borcverən şəxs bir məbləği borc verib borcalanın evində bir illik təmənnasız məskunlaşmasını şərt edir.

Buna görə də, mənzilin, binanın, mağazanın və ticarət məkanlarının xalis rəhni yuxarıda qeyd olunduğu şəkildə həyata keçərsə, sələmdir. Hərçənd ürfü baxımdan sözügedən məbləğə əmanət (vədiə), depozit və ya rəhn deyilir.

Təbii ki, tərəflər sözügedən hədəfə çatmaq üçün digər müqavilələrdən (şərtlə borc müqaviləsindən başqa) istifadə edə bilərlər, bununla bağlı "İcarə" fəslində "İcarə və Rəhn" mövzusunda geniş izah verilmişdir.

Misal 2: Borcverən şəxs müəyyən bir məbləği borc verib borcalanın avtomobilini ariyə şəklində bir ay müddətinə onun ixtiyarına qoymasını şərt edir.

5.Qanuna əsasən əlavə tələb

Misal 1: Borc şərti ilə borc vermək: İnsan qarşı tərəfə üç aylıq on min manatı bu şərtlə borc verir ki, ehtiyacı olan vaxtda qarşı tərəf də ona üç ay müddətinə on min manat borc versin.

Buna görə də, bəzi banklarda və qərzul-həsənə fondlarında qayda belədir ki, kredit almaq üçün müraciət edən şəxs istədiyi kredit məbləğinin misal üçün, üçdə birini həmin bankda və ya fondda bir neçə ay əvvəldən əmanət qoymalıdır ki, ona kredit verilsin. Belə ki, kredit almaq istəyən şəxs hesab açdığı zaman (ilk borc) bank və ya fondla ona bir müddət sonra kredit vermələrini şərt edərsə, birinci borc sələm və haramdır.¹

Misal 2: Sabit üzvlük haqqını ödəmək şərtlə borc: Qərzul-həsənə fondu fondun maliyyəsini artırmaq, daha çox borc vermək və ya daha çox insana kredit vermək üçün kredit almaq məqsədilə müraciət edən şəxsin sabit üzvlük haqqını ödəməsini şərt edir.

¹ Sözügedən sələmdən xilas olmağın yollarından biri budur ki, kredit almaq istəyən şəxs ilkin əmanət hesabı (və ya ilk borc) açdığı zaman kredit verilməsini şərt etməsin, bank və ya fondun kredit verməyə məcbur etməsin. Hərçənd bu hesabın açılması ilə bank və ya fondun qanunlara uyğun olaraq, ona kredit verməsini bilsin. Bu bərdə daha geniş izah dördüncü cildə, "Bankların və maliyyə-kredit müəssisələrinin hökmləri" fəslində qeyd olunacaqdır.

Belə ki, müraciət edən şəxsə kredit düşürsə (püşklə və ya püşksüz), ona kredit verildikdə, borcun məbləğindən əlavə, sabit üzvlük haqqı qismində bir məbləğ ödəməsi və bu üzvlük haqqının onun fondan olan tələbindən sayılması şərt edilir.

Misal 3: Hesabın bloklanması şərtlə borc: Bank, maliyyə-kredit təşkilatı və ya fond borcalan şəxsə bu şərtlə əlli min manat verir ki, onun bundan əvvəl açdığı hesabındakı on min manat məbləğ bloklandsın və borcalanın borcunun axırını kreditini ödəməyə kimi öz hesabından pul götürməyə haqqı yoxdur.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu qisim ürfü baxımdan əlavə sayılmasa da, şəri və fiqhi baxımdan bir növ borcdan əlavə sayılır.

Məsələ 1028: Bank və ya insanlara kredit verən qərzul-həsənə fondu öncədən şərt qoyub məsələni, kredit üçün müraciət edən şəxsin hesabı bloklanmadan kredit alması üçün istədiyi kredit məbləğinin üçdə birini bir neçə aylıq qərzul-həsənə şəklində depozit qoymalı olduğunu elan edərsə, bu cəhətdən belə bir kredit (ikinci borc) səlām sayılır.¹

Lakin öncəki məsələdə qeyd olunduğu kimi, əmanət hesabı açan şəxs depozit qoyan zaman (birinci borc) bank və ya fondan kredit almasını şərt etməməlidir.

Məsələ 1029: Borcun səlāmli olmasının haram olmasında borcverənin şərt qoyduğu artıq olan hissənin onun özünə və ya digər şəxsə çatmasının fərqi yoxdur.

Məsələni, borc verən şəxs “Sənə bu şərtlə on min manat borc verirəm ki, yüz manat fəqirlərə sədəqə verəsən və ya məscidə, hüseyniyyəyə yaxud imam Hüseyin (ə) məclislərində xərcləyəsən” deyərsə, caiz deyil.

O cümlədən, borcalana məscidi təmir etməsini, əzadarlıq məclisi, matəm məclisi keçirməsini, yaxud digər maliyyə dəyəri olan işləri görməsini şərt etməsinin də hökmü eynidir.

Odur ki, bank, müəssisə və ya fondun hesabın bloklanması şərtlə verdiyi borc haramdır, hərçənd hesabın bloklanmasının bank, müəssisə və ya fond üçün heç bir faydası olmasın və onun mənfəəti kredit üçün müraciət olunan şəxslərə çatsın və bloklan pulun hamısı onlara borc verilsin.

¹ Çünki sözügedən fəziyyədə, bank və ya fondun vasitəsilə borc verilməsi vədəsi kredit üçün müraciət edən şəxsin əmanət hesabı açması ilə şərtləndirilir, belə bir vədənin haram olması isbat olunmamışdır və həmin şəxsin kredit növbəsi çatdığı zaman bank və ya fondun müraciət edən şəxsə verdiyi kredit şərtsizdir.

Məsələ 1030: İnsanın hər hansı bir malı, məhsulunu ona bazar qiymətindən ucuz satması və ya mülkünü normal qiymətindən daha aşağı qiymətə icarəyə verməsi üçün qarşı tərəfə borc verməsi sələm sayılır.

Həmçinin, insanın qarşı tərəfin müəyyən bir məbləği borc verməsi şərtlə malını ona bazar qiymətindən aşağı satması və ya mülkünü normal qiymətindən daha aşağı icarəyə verməsi də vacib ehtiyata əsasən, sələm sayılır.

Qeyd etmək lazımdır ki, insanın ev və ya mağaza sahibinə məbləği doğru şəkildə ödəməsi və onları bazar qiymətindən (ücrətül-misl) daha aşağı icarə edə bilməsi üçün “İcarə” fəslində “İcarə və rəhn” mövzusunda qeyd edilən üsullardan istifadə edə bilər.

Məsələ 1031: Borcverən şəxs borc müqaviləsi zamanı istər açıq şəkildə, istər üstüörtülü¹ və onun kimi şəkillərdə borcdan əlavə məbləğin qaytarılmasını şərt etməzsə, lakin onun borc verməkdə məqsədi artıq qaytarması olarsa, belə bir borc sələm sayılmır.

Misal üçün, Həsən və Hüseynin on min manata ehtiyacı vardır, Əli onlardan birinə borc vermək istədikdə, əvvəlki təcrübəsinə əsasən, Həsənin borcunu geri qaytarmasından əlavə, həm də müəyyən bir məbləği təmənnasız şəkildə ehsan olaraq ona ödəyəcəyini bilirsə, yaxud ehtimal verirsə, bu məqsədlə Həsənə heç bir şərt etmədən borc verdikdə, belə borc sələmli borc sayılmır.

Qeyd etmək lazımdır ki, borcverən şəxs borcvermə zamanı onu artıq şəkildə qaytarmasını şərt etmədikdə, borc alan şəxsin aldığı borcun miqdarından artığını ödəməsi müstəhəbdir, baxmayaraq ki, borcverənin belə bir artıq məbləği qəbul etməsi, xüsusilə də, həmin niyyətə borc vermişdirsə, məkrühdür.

Məsələ 1032: Başqasına pul verib daha artıq məbləğ əldə etmək istəyən şəxs borc alqı-satqısı yerinə valyuta alqı-satqısı (müxtəlif valyutaların) həyata keçirə bilər, məsələn, bir milyon manat nağd şəkildə mövcud olan pulu bir aylıq nisyə şəklində almış İraq dinarına sata bilər. Baxmayaraq ki, hətta almış min dinarın dəyəri bir milyon manatdan artıqdır.²

Məsələ 1033: Borc alan şəxsin borc müqaviləsi zamanı artıq olan hissəni öz xeyrinə şərt etməsinin, məsələn, borcverənin təmənnasız olaraq, onun avtomobilini təmir etməsi və ya başqa bir xidməti yerinə yetirməsi şərti ilə on min manat borc almasının işkalı yoxdur.

¹ Şərtin qisimlərinin izahı 302-ci məsələdə qeyd olundu.

² Pulun alqı-satqısının hökmü “Pul və valyutanın alqı-satqısı” bəhsində qeyd olundu.

Həmçinin, on min manat borc alıb səkkiz min manat qaytarmasını, borcverənin onu borcun qalan iki min manatdan azad etməsini şərt etməsinin işkalı yoxdur.

Sələmin haram olmadığı hallar

Məsələ 1034: Bir neçə yerdə, o cümlədən, ata və oğul, baba və nəvə, ər və arvad arasında sələm vermək haram deyil. Onun təfsilatı ilə izahı “Batil və haram alqı-satqılar” fəslində 64-67-ci məsələlərdə qeyd olunmuşdur.

Borc müqaviləsində qeyd olunması icazəli olan şərtlər

Məsələ 1035: Borcverən şəxsin qarşı tərəflə (borc alan) borc müqaviləsində qoya biləcəyi şərtlər aşağıdakılardan ibarətdir:

- 1) **Ürfü baxımdan maliyyə dəyəri olmayan, lakin savab qazandıran şərt:** Məsələn, insan qarşı tərəfə min manatı bu şərtlə borc verir ki, onun üçün və ya başqa bir şəxs üçün xeyirli dua etsin, yaxud su içdiyi zaman imam Hüseynə (ə) salam versin və yaxud da sübh namazından günəş çıxana kimi yatmasın.¹
- 2) **Borcalan şəxsə eyni-vacib olan işlərin yerinə yetirilməsini şərt etmək:** Məsələn, insan qarşı tərəfə müəyyən məbləği bu şərtlə borc verir ki, vacib sübh namazını qılsın.
Eləcə də, borcverən şəxsin borcalanın günaha düşməməsini, məsələn, qeybət etməməsini, yalan danışmamasını və ya sələm yeməməsini şərt etməsinin də hökmü belədir.
- 3) **Şəri girov və rəhni almaq şərti:** Yəni, borcverən şəxs borc müqaviləsi zamanı qarşı tərəfin müəyyən bir malı girov qoymasını şərt edə bilər, təbii ki, girov aldığı şeydən faydalanmamalıdır (istifadə etmək).
- 4) **Zəminlik şərti:** Bu mənada ki, borc, borcalan şəxsin bir nəfəri (və ya müəyyən şəxsi) zəmin qismində tanıtması ilə şərtləndirilir.
- 5) **Kəfilin tanınması şərti:** Kəfalətin mənası “Kəfalət” fəslində qeyd olunacaqdır.
- 6) **Çek və ya sadə vekselin borc zamanı mötəbər sənəd olaraq ödənilməsi şərti.**

¹ Lakin borc verən şəxsin maliyyə dəyərində malik olan bir şeyi, məsələn, borc alanın on manat sədəqə verməsini, vəfat etmiş şəxs tərəfindən gecə namazının nafiləsini qılmasını, müstəhəb oruc tutmasını, yaxud borcverən və ya digər şəxs tərəfindən Şəhidlər sərvərinin (ə) Ərbəin ziyarətinə getməsini şərt etməsi caiz deyil.

- 7) **Zaman şərti:** Yəni, borcverən şəxs deyir: "Filan məbləği sənə bu şərtlə borc verirəm ki, bir ay sonra borcumu mənə qaytarasan", bu işin borcverən üçün faydasının olub-olmamasının fərqi yoxdur.
- 8) **Məkan şərti:** Yəni, borcverən şəxs malı məsələn, Tehran şəhərində borc verir və borcalanla şərt edir ki, borcunu Məşhəd şəhərində ona qaytarsın.

Məsələ 1036: İnsanın başqa bir şəhərdə adı çəkilən şəxsdən və ya onun vəkilindən daha az məbləğini geri qaytarması üçün müəyyən məbləğdə pulu qarşı tərəfə borc verməsinin və ondan borcunu əldə etdiyinə dair etibarlı sənəd (həvalə və ya köçürmə vekseli (tratta)¹) təqdim etməsini istəməsinin işkalı yoxdur və bu iş "Köçürmə vekselinin istifadə olunması" və ya "Həvalənin nağdlaşdırılması" adlanır.

Lakin borcalanın borcverilən malın əvəzinin başqa şəhərdə ondan və ya onun vəkilindən daha çox almasını şərt etməsi sələm və haramdır.

Borcun muzdu

Məsələ 1037: Borcverən şəxs öz malından istər vasitəsiz, istərsə də müəyyən bir şəxsin vasitəsilə borc vermək istədiyi zaman borc üçün zəhmət haqqı və mizd alınmasının xüsusi hökmü vardır, burada onun səkkiz şəkli bəyan olunacaqdır:

1. Borcverən şəxs şərt edir ki, borcalan şəxs hətta az olsa belə (məsələn, bir faiz), ona zəhmət haqqı qismində müəyyən bir məbləği ödəsin. Bu, sələm və haramdır.
2. Borcverən şəxs işi üçün mizd istəmir, borcalan cüalə şəklində borcverənə deyir: "Mənə borc versən, borcun zəhmət haqqı (cuul) olaraq müəyyən bir məbləği sənə ödəyəcəyəm". Burada zəhmət haqqı borcun müqabilində verilir. Bu hal da işkalıdır və ehtiyat tərki olunmamalıdır.
3. Borcverən şəxs öz əmlakından müəyyən bir məbləği digərinə borc vermək üçün bir nəfəri əcir tutur və ya cüalədə amil təyin edir, onun üçün zəhmət haqqı müəyyənləşdirir, onu da özü ödəyir və borcalandan heç nə alınmır. Bu halda iradə yoxdur.
4. Borcverən şəxs öz əmlakından müəyyən bir məbləği digərinə borc vermək üçün bir nəfəri əcir tutur və ya cüalədə amil təyin edir və ona

¹ Veksel məbləğinin üçüncü tərəfə ödənilməsi barəsində veksel verən (trassant) tərəfindən ödəyiciyə (trassata) təqdim olunan yazılı tapşırığı əks etdirir.-tərc.

deyir: “Borc müqaviləsi zamanı borcalan şəxslə şərt et ki, (əcir şəxsin və ya vasitəçinin borcverən şəxsdən tələbkar olduğu) sənin öz zəhmət haqqını o ödəsin”. Bu hal səlām və haramdır.

5. Borcalan şəxs bir nəfəri əcir tutur və ya cüalədə əmil təyin edir ki, onun üçün zəhmət haqqı olmadan borc alsın və bu əməl müqabilində onun (əcir və ya əmil) üçün ücrət və ya zəhmət haqqı müəyyən edir. Borcverənin borcalanla heç bir şeyi şərt etmədiyi surətdə, işkalı yoxdur.
6. Kredit istəyən şəxs (məsələn, Hüseyn) başqasının (Əlinin) yanında nağd pulu əmanət olaraq qoyan şəxsə (məsələn, Həsənə) deyir: “Əgər Əlini yanında əmanət qoyduğun məbləğin bir miqdarını ona müraciət etdiyim zaman mənə qərzul-həsənə şəklində verməsi üçün vəkil etsən, filan məbləği sənə işin muzdu (cuul) olaraq verərəm”.

Yaxud deyir: “Filan məbləğdə pulumu səninlə müsaliyə etdim ki, əvəzində Əlini yanında əmanət qoyduğun məbləğin bir miqdarını ona müraciət etdiyim zaman mənə qərzul-həsənə şəklində verməsi üçün vəkil edəsen”.

Bu surətdə iradə yoxdur, çünki zəhmət haqqı birbaşa borc müqabilində deyil, nəzərdə tutulan şəxsin (Əlinin) onun¹ malından borc verməsi üçün vəkil təyin olunması müqabilindədir.²

7. Bir şəxs həm borcverən şəxs tərəfindən onun əmlakından müəyyən bir məbləği (eyni-şəxsi) digər şəxsə borc verməsi üçün əcir olur, həm də borcalan tərəfindən onun üçün həmin müəyyən məbləği əvvəlki şəxsdən borc alması məqsədilə əcir olur və hər ikisindən zəhmət haqqı alır. Bu fərziyyədə, ilk bağlanan icarə səhihdir, lakin ikincisi batildir.³
8. Bir şəxs cüalədə həm borcverən şəxs tərəfindən onun əmlakından müəyyən bir məbləği digər şəxsə borc verməsi üçün, həm də borcalan

¹ Bu üsuldən istifadə Həsənin sözügedən məbləği Əlidən tələbkar olduğu halda da mümkündür: Həsən Əlidən ilk öncə borcunu ödəməsinə və özünün Həsən tərəfdən vəkil olaraq onu qəbul və qəbz etməsinə istəsin. Bundan sonra ona vəkalət verdiyindən mövcud malı (eyni-şəxsi) Hüseynə qərzul-həsənə versin. Öncədən də bəyan olunduğu kimi, zəhmət haqqı almaq borc müqabilində deyil, vəkalət vermək müqabilində olsun.

² Belə ki, sözügedən şəxs (Həsən) ona kredit üçün müraciət olunmasından əvvəl həmin şəxsi (Əlini) əmlakından başqalarına borc verməsi üçün vəkil edir, vəkalət əvvəl baş verdiyi üçün yuxarıdakı üsulla zəhmət haqqı almaq doğru deyil.

³ Çünki vasitəçi şəxs birinci şəxsin əciri olarsa, yerinə yetirdiyi əməl birinci şəxsə aiddir. Bu səbəbdən, eyni əmələ görə başqası üçün əcir olmağa haqqı yoxdur.

Buna görə də, ilk öncə borc verən şəxs üçün əcir olmuşdursa, zəhmət haqqı olaraq ondan tələbi vardır, əvvəlcə borcalan üçün əcir olduqda isə, borcunu ondan tələb etməlidir.

tərəfindən onun üçün həmin müəyyən məbləği əvvəlki şəxsdən borc alması məqsədilə amil olur və hər ikisindən zəhmət haqqı alır. Bunun işkalı yoxdur.

Məsələ 1038: Öncəki məsələdə qeyd edilən işləri nəzərə alaraq, fiziki şəxslərdən borc almaq üçün zəhmət haqqının münasib alternativ üsulları aşağıdakı iki variantdır:

- a) Kredit istəyən şəxs (məsələn, Hüseyn) müəyyən bir məbləğdə pulu öz tanışlarından birinə (Əli) onun başqasından (məsələn, Həsən) zəhmət haqqı olmadan kredit alması üçün ilkin şərtləri hazırlaması şərtlə hədiyyə verir və bağışlayır. Əli hibəni qəbul edib pulu təhvil alır, ondan sonra isə Həsənə müraciət edib ona deyir: “Malımdan müəyyən bir məbləği sənə bu şərtlə hədiyyə və hibə edirəm ki, Hüseynə zəhmət haqqı olmadan borc verəsən”, o da şərtlə hibəni qəbul edib qəbz edir.
- b) Kredit istəyən şəxs (məsələn, Hüseyn) öz tanışlarından birinə, (məsələn, Əliyə) deyir: “Əgər Həsəndən mənim üçün zəhmət haqqı olmadan borc alsan, filan məbləği (borcun zəhmət haqqı ilə eyni məbləği) zəhmət haqqın olaraq, sənə verərəm”.¹

Ondan sonra Əli Həsənə müraciət edib deyir: “Əgər zəhmət haqqı olmadan filan məbləğdə pulu Hüseynə borc versən, öz malımdan filan məbləği (zəhmət haqqı məbləğində) sənə verərəm”. Bu iki cüalənin yerinə yetməsi və onun həyata keçməsi ilə² Əli Hüseynədən (zəhmət haqqı ilə eyni məbləği), Həsən isə Əlidən müəyyən bir məbləğ tələbkər olur və Əli borc sahibini (Həsəni) borcunu alması üçün Hüseynə həvalə edə bilər, o həvaləni qəbul edib öz borcunu geri qaytardıqda, həmin məbləği də Həsənə ödəyə bilər.

Məsələ 1039: Borcverən qismində Qərzul-həsənə müəssisəsi və ya fondu çıxış edərsə və ya başqalarının əmlakının kredit istəyən şəxslərə borc verilməsi üçün vasitəçi olarsa, müəssisə və ya fondun mütəvəlliləri tərəfindən zəhmət haqqının alınması hökmü 1037-ci məsələdə qeyd edilən

¹ Bu cüalənin mövzusu budur ki, Əli Həsənə müraciət edib xahiş etməklə Hüseynin kredit alması üçün şərait hazırlayır, belə ki, Əlinin işi axırda borcun verilməsi ilə nəticələnir. Burada Həsənin borcu birbaşa Hüseynə verməsi ilə, Əlinin Hüseynin vəkili olaraq almasının fərqi yoxdur. Buna görə də, əgər Əlinin işi kreditin götürülməsi ilə nəticələnməzsə, cüalənin mövzusu reallaşmamış sayılır.

Əlbəttə, cüalənin mövzusu borc almaq üçün şərait yaratmaq deyil, borcun özü olarsa, yəni, Hüseyn Əliyə: “Əgər Həsəndən zəhmət haqqı olmadan mənim üçün borc alsan, sənə filan məbləğdə pul verərəm” deməsinin də işkalı yoxdur.

² Qeyd etmək lazımdır ki, birinci cüalədə cail Hüseyn, amil Əli, ikinci cüalədə isə cail Əli, amil Həsəndir.

borc verən və ya borcda vasitəçi şəxsin fiziki şəxs olması hökmü kimidir.

Buna görə də, yuxarıdakı məsələdəki formalardan bəzilərinə zəhmət haqqı hökmü aşağıdakı kimi şərh olunur:

1. Müəssisə və ya fond kredit üçün müraciət edən şəxslərə borc vermək üçün şərt edir ki, az olsa belə, (məsələn bir faiz) müəyyən bir məbləği zəhmət haqqı olaraq ödəsinlər. Bu halda, 1037-ci məsələnin 1-ci bəndində qeyd olunduğu kimi, sələm və haramdır.
2. Borcverən müəssisə və ya fondun özüdür və borcvermə müəssisənin və ya fondun öz əmlakından verilir, borc vermək üçün zəhmət haqqı şərti¹ nəzərdə tutulmayıb və borcalan cüalə şəklində müəssisə və ya fondun işçisinə deyir: “Əgər mənim kredit almağım üçün ilkin şərtləri hazırlasan, mən zəhmət haqqı (cuul) olaraq sizə müəyyən bir məbləğ ödəyərəm.” Bu işin iradı yoxdur.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu surətdə zəhmət haqqı (cuul) borcun müqabilində deyil, əslində, borc almaq üçün ilkin şərtlərin hazırlanması məqsədilə verilmişdir.

Lakin borcalan şəxsin “Mənə qərzul-həsənə versəniz, mən müəyyən bir məbləği zəhmət haqqı olaraq sizə ödəyərəm ki, cuul elə borcun müqabilində verilmiş sayılsın” deməsi iradlıdır və vacib ehtiyata əsasən, bu iş tərk olunmalıdır.

3. Müəssisə və ya fondun əmanət hesabları vəkalət hesablarıdır, yəni, müəssisə və ya fondun qəyyumları hesab sahiblərinin təmənnasız və muzdsuz vəkilləri və onların mallarını kredit istəyən şəxslərə borc verən vasitəçilərdir, hesab sahibləri müraciət edənlərdən əmlaklarını borc vermələri qarşılığında zəhmət haqqı almaları üçün müəssisə və ya fondla heç bir şərt etməmişdir.

Bu surətdə müəssisə və ya fond qəyyumları 1037-ci məsələnin 5-ci bəndində qeyd edildiyi kimi, kreditin ilkin şərtlərini hazırlamaq qarşılığında müraciət edənlərdən zəhmət haqqı ala bilərlər.²

4. Müəssisə və ya fond kredit almaq istəyən şəxslərə zəhmət haqqı olmadan borc vermək üçün onlardan etibarlı zəmin gətirməsini istəyir və zəminliyin qəbul olunması üçün zamindən müəyyən məbləğ

¹ Hərçənd “Zemni” (müqavilə mətnində qeyd olunmayan şərt) və ya “Bənai” şərt (müqavilədən əvvəl tərəflərin razılığa gəldiyi, lakin müqavilədə qeyd olunmayan şərt- tərəf.) şəklində olsun.

² Aydın məsələdir ki, kredit istəyən şəxs əvvəllər müəyyən məbləğ köçürməklə hesab açan hesab sahiblərində biri olduqda, müəssisə və ya fondun qəyyumları onun öz malını özünə borc verə bilməzlər.

(zəhmət haqqı məbləğində) tələb olunur.

Bu məbləğ borcun müqabilində deyil, zəminliyin qəbul olunması müqabilində alındığı üçün işkalı yoxdur.

Əlbəttə, kredit almaq istəyən şəxs krediti almazdan öncə borcuna zəmin duran şəxsə cümlə şəklində deyə bilər: "Mənim kreditimə zəmin qalsan, sənə filan məbləğ (zəhmət haqqı miqdarında) verərəm".

5. Kredit almaq istəyən şəxs müəyyən bir məbləği (zəhmət haqqı ilə eyni və ya daha artıq) başqasına bu şərtlə hibə edib hədiyyə¹ verir ki, o, nəzərdə tutulan müəssisə və ya fonda müraciət etməklə zəhmət haqqı olmadan kreditin ilkin şərtlərini hazırlasın, həmin şəxs hibəni qəbul edib qəbz edir, ondan sonra sözügedən şəxs müəssisə və ya fonda müraciət edir və öz malından (zəhmət haqqı miqdarında) hədiyyə edib bağışlamaqla, müəssisə və ya fondun qəyyumları ilə şərt edir ki, kredit almaq istəyən şəxsə zəhmət haqqı şərti olmadan borc verilsin.

Əlbəttə, yuxarıdakı üsul müəssisə və ya fondun işçilərinin sözügedən hibəni qəbul etmək və kredit almaq istəyən şəxs üçün zəhmət haqqını ləğv etmək ixtiyarına malik olduğu hala şamil edilir.

Qeyd etmək lazımdır ki, ən yaxşısı, savab və əcri daha çox olan və qərzul-həsənə fondu və ya müəssisəsinin qəyyumlarının xeyirxahlıq niyyəti ilə müvafiq olan, kredit və borcverənlərin niyyətinin paklığını daha çox cümləndirən və möminlərə kömək sayılan yol budur ki, bu cür qərzul-həsənə fondlarını təsis edən uğurlu insanlar, borc alan şəxslərdən (hətta az olsa belə) xərc və ya zəhmət haqqı tələb etməsin və Quranda nəzərdə tutulan qərzul-həsənəni dirçəltsinlər.

Ondan sonra müraciət edənlər istədikləri halda və heç bir məcburiyyət olmadan müəyyən bir məbləği təmənnəsiz şəkildə fondun xərc və büdcəsi üçün hədiyyə etsinlər.

Bundan əlavə, müəssisə və fondların qəyyumları şəri müddəaları ni-zamnaməyə daxil etməklə, müəssisə və ya fondun, yaxud hesab sahib-lərinin əmlakının müəyyən faizini borc verməyib fondun xərclərini təmin etmək üçün şəri üsullarla investisiya qoya, yaxud elə təsis olunduğu zamandan etibarən, fondun xərclərinin təmin olunması məqsədilə mağaza, ticarət obyektləri kimi cari əmlak növlərini ala və ya vəqf² edə bilərlər.

¹ Yaxud zəhmət haqqı ilə eyni və ya ondan artıq olan məbləği eyni-şəxsi və ya zimmədəki kulli şəkildə başqa bir şəxslə məsələnin mətnində qeyd olunan şərtlə müsaliyə etsin və qarşı tərəf razılaşmanı qəbul etsin.

² Dördüncü cildə "Vəqf" fəslində qeyd olunan vəqfin düzgünlük şərtlərinə riayət etməklə

Gecikmə faizi

“Haram və batil alqı-satqılar” fəslində qeyd olunduğu kimi, sələmin üç növü vardır, bu fəsildə onun üçüncü növü (gecikmə faizi) haqqında danışacağıq.

Gecikmə faizinin tərfi və onun ümumi növləri

Məsələ 1040: Borc verənin borcun (tələbin)¹ gecikdirilməsi müqabilində borcludan tələb etdiyi pul məbləği və ya maliyyə dəyərində malik olan hər hansı bir şeyə gecikmə faizi deyilir.

Məsələ 1041: Borcun ödənişinin gecikdirilməsi müqabilində borc sahibi² tərəfindən hətta borcalanın razılığı ilə olsa belə, heç bir cərimənin təyin edilməsinə icazə verilmir.

Bu cərimə 1027-ci məsələdə qeyd olunan hər növ əlavə alınmasına şamil edilir.

Buna görə də, sözügedən cərimənin malın özü, məsələn, pul olmasının, əməl və ya mənfəət və bu kimi digər maliyyə dəyərində malik olan şeylərin olmasının, habelə yuxarıdakı cərimənin müqavilə zamanı şərt edilib-edilməməsinin³ fərqi yoxdur və adının “Ödənişin gecikməsinə görə

¹ Borcdan məqsəd şəxsın şəri baxımdan boynunda olan maldır, onunla bəli izah 887-ci məsələdə qeyd edildi. İcarə və b. əməliyyatlarla fərdin öhdəliyində yaranan əməli şəkildə olan borcun hökmü 1047-ci məsələdə bəyan olunacaqdır.

² Borc sahibi bu barədə heç bir şərt etməzsə və borcalan cualə şəkildə “Borcumu ödəməyim üçün mənə möhlət versən və onun zamanını uzatsan, sənə filan məbləği verərəm və ya maliyyə dəyərində malik olan bir əməli sənin üçün yerinə yetirərəm” deyərsə, vacib ehtiyata əsasən, bu iş caiz deyil.

³ Qeyd etmək lazımdır ki, sözügedən hökmdə cərimənin nəticə şərti və ya fəl şərti qismində olmasının fərqi yoxdur, fəl şərti ilə nəticə şərtinin arasındakı fərq 299-300-cü məsələlərdən, eləcə də 497-ci məsələnin haşiyəsindən başa düşülür.

Buna görə də, insanın mənzili müəyyən müddətə nisyə şəkildə satdıqda alqı-satqı zamanı alıcı ilə mənzilin qiymətinin ödənişinin gecikməsi halında filan məbləği ödəməsinə (fəl şərti) və ya borclu olmasını (nəticə şərti) şərt etməsi caiz deyil.

xəsarət" və ya "depozit" kimi adlara dəyişdirilməsi onun halal olmasına təsiri yoxdur.

Eləcə də, borclu şəxsin borcunun nisyə, sələf alqı-satqısı, qərzul-həsənə müqaviləsi, işin muzdu və başqa səbəblərdən yaranmasının fərqi yoxdur.

Gecikmə faizinin bəzi nümunələri

Sələf alqı-satqısında nisyə qiymət və ya malın gecikmə faizi

Məsələ 1042: Nisyə alqı-satqıda alıcı alqı-satqının qiymətini¹ təyin olunmuş zamanda ödəyə bilməzsə, alıcının borcunu təxirə salması müqabilində satıcının ondan əlavə məbləğ tələb etməyə haqqı yoxdur.

Eləcə də, nisyə alqı-satqının müddətinin bitməsinə məsələn, bir ay qaldıqda, satıcı sözügedən müddəti üç aya kimi artırıb əvəzində alıcıdan hər hansı bir məbləği tələb edə bilməz.

Bu hökm sələf alqı-satqısı şəklində satılan məhsulun təhvil verilməsinin gecikdirilməsinə² də şamil olunur.

Çeki təzələmək

Məsələ 1043: Öncəki məsələdə qeyd edilənləri nəzərə almaqla, (borc ilə bağlı olan) çeki artıq məbləğə yeniləmək sələm və haramdır, borc sahibinin ilkin çekdən daha artıq məbləğ almağa haqqı yoxdur.

Borcun bir hissəsinin təyin olunmuş zamandan əvvəl qaytarılması müqabilində möhlət vermək

Məsələ 1044: Borc sahibinin təyin olunmuş zamandan əvvəl öz borcunun bir hissəsinin qaytarılması müqabilində borcun qalan hissəsinin ödənişi üçün borclu şəxsə möhlət verməyə haqqı yoxdur.

Deməli, məsələn, məhsul altı ay müddətə nisyə şəklində satılarsa, müqavilənin bağlanması dörd ay keçdikdən sonra alıcı təyin olunmuş zamanda borcunun hamısını ödəməyə imkanının çatmayacağını bilərək, daha artıq möhlət istəyərsə, satıcının ona: "Borcun bir qisminin müddətini

¹ Nisyə alqı-satqıda qiymət alıcının zimməsindəki kulli şəklində olur və borc sayılır.

² Sələf alqı-satqısında sözügedən mal satıcının zimməsindəki kulli şəklində olub, borc sayılır.

bu şərtlə uzadıram ki, siz (alıcı) qiymətin bir hissəsini nağd şəkildə (ilkin təyin olunmuş vaxtdan iki ay əvvəl) ödəyəsınız”-deməsi caiz deyildir.¹

Əlbəttə, sözügedən qərarın dostcasına, tərəflərin razılığı ilə və heç bir şərt, öhdəlik qoyma və öhdəlik götürmə olmadan yerinə yetirilməsinin maneəsi yoxdur.

Borcvermə şərti ilə möhlət vermək

Məsələ 1045: Borc sahibinin gələn aylardan birində ona iki aylıq müddətə on min manat borc verməsi şərti ilə borclu şəxsin on min manatlıq borcunu iki ay uzatması kimi əməllər caiz deyil.

Əlbəttə, sözügedən qərarın tərəflərin razılığı ilə və heç bir şərt, öhdəlik qoyma və öhdəlik götürmə olmadan yerinə yetirilməsinin maneəsi yoxdur.

Təklifi şərtin təxirə düşməsi qarşılığında gecikmə faizi

Məsələ 1046: Ümumi (kulli) şəkildə² əqd, yaxud əqd zamanı olunan şərt səbəbi ilə bir şeyi ödəmək insana vəzifə olaraq vacib olarsa (boynunda borc olmadan), əqd zamanı ödənişinin gecikməsi müqabilində həmin şəxsin müəyyən məbləğ ödəməsi şərt edilərsə, belə bir şərt işkallıdır və vacib ehtiyata əsasən, tərk olunmalıdır.³

Məsələn, insan hər hansı bir məhsulu bir şəxsə bağışlayır və hibe zamanı qarşı tərəflə şərt edir ki, o da, müəyyən olunmuş zamanda hədiyyə verən şəxsə min manat ödəsin. Habelə, min manatı ödəməyi gecikdirdiyi

¹ Qeyd etmək lazımdır ki, hər iki halda borcun bir hissəsinin təyin olunmuş vaxtdan əvvəl ödənilməsi müqabilində onun ödənişinin təxirə düşməsi zamanı möhlət verilməsində aparılan hesablamaların “Çeklərin uzlaşdırılması” formulu əsasında təyin olunub-olunmamasının fərqi yoxdur. Həmçinin sözügedən hökm tək cə nisyə alqı-satqılara aid deyil, digər alqı-satqılarda da icra olunur.

² Nə eyni-şəxsi, nə də fərdin özünün və ya başqa şəxsin öhdəliyində borc sayılan zimmədəki kulli şəkildə olsun. Borcun gecikməsi müqabilində müəyyən məbləği almağın hökmü 1040-1041-ci məsələlərdə, eyni-şəxsinin təhvil verilməsinin gecikdirilməsinin hökmü 1047-ci məsələdə qeyd olunacaqdır. Eyni-şəxsinin mənasının izahı isə 81-83-cü məsələlərdə qeyd olunub.

³ Bu hökm sözügedən gecikmə faizinin əqd zamanı “Fel şərti” kimi qeyd olunmasına şamil edilir. Lakin əgər əqd zamanı “Gecikdiyi halda, hər gün müqabilində filan məbləğ borclu olursan” deyərək şərt edilərsə, belə bir şərt “Nəticə şərti” adlanır və fətvaya əsasən, doğru deyil. Fel və nəticə şərtləri arasında fərq 299-300-cü məsələlərdən, habelə 497-ci məsələnin haşiyəsindən başa düşülür.

zaman hər gün müqabilində beş manat gecikmə faizi ödəməsini şərt edir.¹

Yaxud, sığorta şirkəti sığorta müqaviləsi zamanı borc sayılmaması üçün məbləği hissə-hissə ödəməyi sığortalanan şəxsin öhdəsinə qoyur və təyin olunmuş hissənin ödənişinin gecikməsi müqabilində ödəməli olduğu gecikmə faizi təyin edir.

Gecikmə faizini almağın caiz olduğu hallar

1.Müəyyən (eyni-şəxsi) malın təhvil verilməsinin gecikdirilməsi müqabilində gecikmə faizi

Məsələ 1047: Eyni-şəxsi² şəklində olan və şəxsin müəyyən olunmuş zamanda təhvil verməli olduğu mal üçün müqavilə bağlanarkən gecikmə halı olduqda gecikmə cəriməsinin təyin olunmasının işkalı yoxdur. Əlbəttə, bu hökm gecikmə cəriməsinin fel şərti şəklində müqavilədə qeyd olunduğu hala şamil olunur.³

Buna görə də, əgər insan mənzil və ya mağazasını satarsa və alıcı onunla satıcının filan tarixdə mənzil və ya mağazasını təhvil vermədiyi halda, hər gecikdirilən gün üçün filan məbləğ ödəməsini şərt edərsə, belə bir şərtin iradı yoxdur.

Amma “Filan tarixdə satıcı mənzil və ya mağazasını təhvil vermədiyi surətdə, hər gecikən gün üçün filan məbləğ borclu olur” şərti edilərsə, 300-cü məsələdə qeyd edildiyi kimi, belə şərt doğru deyil.

Eləcə də, kitab ariyə verilərkən, ariyə götürənin kitabın müəyyən olunmuş vaxtda kitabxanaya təhvil verilməsini gecikdirdiyi surətdə, hər gün üçün müəyyən məbləğ ödəməsini şərt etmələrinin işkalı yoxdur.

Lakin ariyə verən şəxs “Müəyyən olunmuş tarixdə kitabı təhvil verməyi gecikdirsən, hər gecikdirilən gün müqabilində filan məbləğ borclu olursan” deyərsə, 300-cü məsələdə qeyd edildiyi kimi, belə bir şərt doğru deyil.

¹ Yaxud məsələ, insan hər hansı bir malı bir şəxsə müəyyən qiymətə nağd şəkildə satır və alıcı ilə alqı-satqı zamanı artıq məbləğ ödəməsini, həmçinin, sözügedən məbləğin ödənişi gecikdikdə, hər gecikən ay müqabilində filan məbləği “gecikmə faizi” olaraq ödəməsini şərt edir.

² Eyni-şəxsinin mənası, onun borc və zimmədəki kulli ilə fərqi 81-83-cü məsələlərdən başa düşülür.

³ Lakin əqd əsnasında “Hər gecikən gün müqabilində filan məbləğ borclu olursan” şərti qoyularsa, nəticə şərti adlanan belə şərt fətvaya əsasən doğru deyil. Fel və nəticə şərtləri arasında fərq 299-300-cü məsələlərdən, habelə 497-ci məsələnin haşiyəsindən başa düşülür.

2. Əməlin yerinə yetirilməsində təxir müqabilində gecikmə faizi

Məsələ 1048: Mülkün qeydiyyatı salınması, bənnalıq, bina tikintisi kimi müqavilə ilə müəyyən edilmiş müddətdə yerinə yetirilməsi fərdə vacib olan əməlin icrasının gecikməsi müqabilində gecikmə cəriməsi almağın işkalı yoxdur. Təbii ki, burada sözügedən gecikmə faizi fel şərti şəklində müqavilədə qeyd olunmalıdır.¹

Buna görə də, insan mənzil və ya mağazanı aldıqda, satıcı ilə alqı-satqı zamanı müəyyən olunmuş vaxtda alınan əmlakın onun adına keçməsinə, əmlakın onun adına qeydiyyatı alınmasını təxirə saldığı surətdə hər gün üçün filan məbləği gecikmə faizi olaraq ödəməsinə şərt edərsə, bu şərtin işkalı yoxdur, amma hər gecikən gün üçün filan məbləği borclu olmasını² şərt edərsə, doğru deyil.

Həmçinin, əgər insan məsələ, bənnanı evini altı aya tikməsi üçün əcir edərsə³ və müqavilə zamanı bənnanın evin tikintisi və qurulmasını təyin olunmuş müddətdən təxirə saldıqda hər gecikdirilən gün üçün filan məbləği ödəməsinə şərt qoyarsa, belə şərt doğrudur. Amma hər gecikən gün üçün filan məbləği borclu olmasını⁴ şərt edərsə, doğru deyil.

¹ Həmin.

² 300-cü məsələdə qeyd edildiyi kimi

³ “İcarə” fəslində, 40-cı məsələdə qeyd olunan iki şəkildən biri ilə

⁴ 300-cü məsələdə qeyd edildiyi kimi

Təqas

Təqasın tərif və şərtləri

Məsələ 1049: İnsanın başqasının malını onun icazəsi olmadan öz malı müqabilində (məsələn, ondan olan alacağı) sahiblənməsinə “Təqas” deyilir.

Məsələ 1050: Borc sahibi aşağıdakı şərtlərlə borclu şəxsin razılığı və icazəsini almadan öz borcunu onun malı ilə təqas edə bilər:

1. Borclu şəxs borc sahibinə olan borcundan xəbərdardır.
2. Borclunun borc sahibinə olan borcunu ödəməyə maddi imkanı çatır¹, lakin borc sahibinin tələb etməsinə baxmayaraq, onu ödəməkdən imtina edir və ya yubadır.²
3. Sözügedən borc müddətsizdir (hall) və ya müddəti başa çatmışdır.
4. Təqas olunan malda üçüncü şəxsin haqqı yoxdur ki, təqasa mane olsun. Buna görə də, borclunun girov və şəri rəhn şəklində qoyduğu malı təqas etmək caiz deyil.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu şərtlərlə (hətta şəri hakimin icazəsi olmadan), təqas olunan mal onun alacağı (borcu) ilə eyni növdən olmasa belə, borc sahibi borclu şəxsin malını təqas edə bilər.³

¹ 894-cü məsələdə qeyd edilən izahlara əsasən

² Buna görə də, borclu şəxsin (901-ci məsələdə qeyd olunan) borcda olan istisnalardan başqa bir malı olmazsa, müflis sayılır və borc sahibi borcdaolan istisnalardan sayılan mülkü təqas edə bilməz.

³ Əlbəttə, 1066-cı məsələdə qeyd olunan halda vacib ehtiyat budur ki, malın satılması şəri hakimin icazəsi ilə olsun.

Təqasa aid məsələlər

Borcunu tələb etməyə xəcalət çəkməsi və bu kimi səbəblərlə təqas etmək

Məsələ 1051: İnsan xəcalət çəkməsi, dostluq, qohumluq və bu kimi səbəblərlə borcunu tələb etməkdən çəkinərsə, borclu şəxsin razılığı olmadan təqas edə bilməz.

Qeyri-şəri borcun təqası

Məsələ 1052: Borc səlām mənfəəti, gecikmə faizi və borcun ödənilməsinin təxirə düşməsinin təzminatı kimi qeyri-şəri borc olarsa, bu kimi hallarda qarşı tərəf şəri baxımdan borc sahibi sayılmır və onun təqas haqqı yoxdur.

Alqı-satqı pozulduqda təqasın hökmü

Məsələ 1053: İnsan hər hansı bir malı başqasına nişyə şəkildə satarsa, müştəri alqı-satqının qiymətinin ödənilməsi üçün təyin olunan vaxtda ödəniş etməkdən imtina edərsə, satıcı alqı-satqını fəsx edə bilər, həmin satılmış mal (malın özü), hətta borcda olan istisnalardan olsa və alıcının borcunu ödəməyə maddi imkanı çatmasa belə, onu geri ala bilər.

Lakin qeyd olunan məhsul aradan getdiyi və ya başqa birinin mülkiyyətinə keçdiyi halda borclu şəxs, misli əşyalarda onun mislini, qiyməti əşyalarda isə onun qiymətini borc sahibinə ödəməlidir, borcu ödəməkdən imtina etdiyi surətdə, borc sahibi 1050-ci məsələdə qeyd olunan şərtlərlə onun malını təqas edə bilər.

Mənfəət, haqq və malın özünün təqası

Məsələ 1054: 1050-ci məsələdə qeyd olunan şərtlərlə borcların təqas olunması caiz olduğu kimi, malın özünün, mənfəətin və şəri baxımdan maliyyə dəyərinə malik olan haqqın da həmin şərtlərə riayət olunmaqla təqas edilməsi caizdir və yuxarıdakı hallardan hər biri misal formasında növbəti üç məsələdə qeyd olunacaqdır.

Məsələ 1055: Əgər kimsə başqasının torpağını, maşınını və ya malını qəsb etmişdirsə və onu geri qaytarmaqdan imtina edərsə, malın özünü geri almaq mümkün olmazsa, 1050-ci məsələdə qeyd edilən şərtlərə riayət

etməklə, onun əmlakında təqas etməsi caizdir və bu, malın özünün təqası sayılır.

Məsələ 1056: Əgər kimsə öz evini və ya mağazasını başqasına icarə verərsə, lakin onu təhvil verməzsə və ya təhvil verdikdən sonra onu istifadə etməyə mane olarsa, bu halda icarə edilən mağaza və ya evin (icarədara məxsus olan) mənfəətini ona vermədiyi üçün icarədar 1050-ci məsələdə qeyd olunan şərtlərə riayət etməklə, onun müqabilində həmin mənfəət miqdarında icarə verənin malından təqas edə bilər.

Habelə, icarə verən şəxsdən başqa birinin icarə olunan malı icarə-dardan qəsb edib işlətdiyi halda da hökm eynidir.

Bu cür misallar mənfəətin təqas olunması hallarından sayılır.

Məsələ 1057: Əgər kimsə sərqufli haqqı,¹ öncüllük haqqı və ya şəri baxımdan başqalarına məxsus olan vəqf torpaqlarının öncüllük (və ya qəbul etmə) hüququ² kimi haqları³ insana verməzsə, yaxud ondan alıb qəsb edərsə və haqq sahibinin onu geri alması mümkün olmazsa, 1050-ci məsələdə qeyd edilən şərtlərə riayət etməklə, qəsbkarın malını təqas edə bilər.

Bu cür hallarda haqların təqas edilməsi baş tutmuşdur.

Malın özünü təqas etmək mümkün olduğu halda başqa əmlakdan təqas etmək

Məsələ 1058: Əgər kimsə heç bir şəri üzrü olmadan başqasının malını geri qaytarmaqdan imtina edərsə (məsələn, qəsb etdiyi və ya yanında əmanət olaraq saxladığı malı sahibi istəməsinə baxmayaraq ona verməzsə), həmin malın özünü geri almaq şəri baxımdan xilaf sayılan bir işə və ya adətən dözüləsi həddə olmayan məşəqqətə düşməsinə səbəb olmazsa, onun başqa əmlakından təqas etmək caiz deyil.

¹ Sərqufli hüququ dedikdə, əvəz ödəməyə maliki olduğu, ticarət obyektindən faydalanmaq və istifadə etmək hüququ nəzərdə tutulur. Onun izahı 609-610-cu məsələlərdə qeyd olunmuşdur.

² Bəzən vəqf mütəvəllisi şəri qaydalara və vəqfin hökmlərinə riayət etməklə, müəyyən məbləğ qarşılığında vəqf olunmuş torpaqları digər şəxslərə verir və onlar tikinti işləri aparmaq, mütəvəllidən mülk icarə etmək və digər yayılmış istifadə növləri barəsində onunla razılaşmaqla öncüllük əldə edirlər ki, ürfün nəzərində bu hüquqa "Öncüllük hüququ" və ya "Qəbul etmə hüququ" deyilir.

³ Burada məqsəd qəsb edilməsi maliyyə baxımından zəminliyə səbəb olan hüquqlardır.

Əqd zamanı edilən şərt barəsində təqas

Məsələ 1059: Əqd zamanı edilən şərt əsasında müəyyən bir malı ödəmək insana vacib olarsa,¹ şərtə əməl etməkdən boyun qaçırdıqda, xeyrinə şərt olunan şəxs qarşı tərəfin malını təqas edə bilər.²

Əlbəttə, bu kimi hallarda insan şəri hakimdən qarşı tərəfi əqd zamanı edilən şərtə əməl etməsi üçün məcbur etməsini istəyə bilər, onun şəri hakim tərəfindən məcbur edilməsi mümkün olmadıqda, hər bir şəri yolla qarşı tərəfi şərtə əməl etməyə məcbur edə bilər, onu məcbur etmək mümkün olmadıqda isə, şəri hakimin icazəsi ilə şəri yolla həmin malı mülkiyyətinə keçirə bilər.

Əmanət qoyulan malın təqası

Məsələ 1060: Borc sahibi borclu şəxsə məxsus olan və onu əmanət olaraq yanında qoyduğu malı şərtlərə riayət etməklə təqas edə bilər.

Həmçinin, borcluya məxsus olan və üçüncü şəxsin (borc sahibindən başqasının) yanında əmanət qoyduğu maldan da (təqasın şərtlərinə riayət etməklə) təqas etmək caizdir.

Əlbəttə, əmanəti qəbul edən şəxs (əmanətdar) təqas şərtlərinin mövcudluğundan əmin olması halı istisna olmaqla, malı borc sahibinə verə bilməz.

Şərikli malın təqası

Məsələ 1061: Borclu şəxslə onun şəriki (üçüncü şəxs) arasında ortaq olan malı şərikin icazəsi olmadan təqas etmək doğru deyil. Lakin başqasının malından istifadə etməklə günaha düşsə də, digər şərtlərə riayət olunmaqla baş tutan təqas səhihdir.

Qeyd etmək lazımdır ki, təqas olunan mal borc sahibinin borcu qədər və ya ondan aşağı olduğu surətdə, borc sahibi üçüncü şəxslə şərik olur, çox olduqda isə borc sahibi onların hər ikisi (borclu və onun şəriki) ilə şərik olur.

¹ Məsələ, icarə əqdi zamanı şərt edilir ki, icarə verən şəxs müəyyən bir malı icarədarın mülkiyyətinə keçirsin.

² Çünki sözügedən şərt ona əməl edilməsi vacib olsa da, borc yaratmır (bu halda əməlin yerinə yetməsi nəticə şərti kimi deyil, fel şərti şəklində insana vacib olur. Bu ikisi arasında fərqi izahı 299-300-cü məsələlərdən, habelə 497-ci məsələnin haşiyəsindən məlum olur.

Mənfəətin təqası

Məsələ 1062: Başqasından alacağı olan şəxs (təqasın şərtlərinə riayət etməklə) onun malının mənfəətini təqas edə bilər.

Məsələn, şəri baxımdan ev sahibindən alacağı olan icarədar ev sahibi üzrsüz səbəbdən borcunu ödəməkdən imtina etdikdə, icarə müddəti bitdikdən sonra təqasın şərtlərinə riayət etməklə, mənzilin mənfəətini borcu miqdarında təqas kimi istifadə edə bilər.¹

Məsələ 1063: Ortaq şəkildə torpaq sahəsində şərik olan iki nəfərdən biri digər şərikinin icazəsi olmadan torpağın bir hissəsini istifadə və qəsb edərsə, digər şərikin öz haqqını almağa başqa yolu olmadıqda, şərikinin icazəsi olmadan həmin miqdarda torpaqdan istifadə edə bilər.

Şəri qadağası olan təqas

Məsələ 1064: Təqas etmək istəyən şəxsin borclu şəxsin evinə və ya mağazasına icazəsiz daxil olmaq, qıfıl və ya kassasını sındırmaq kimi şəriətə zidd olan işləri görməsi caiz deyil.

Lakin hər bir halda, belə bir əməli görməklə qarşı tərəfin malını əldə edərsə, onu 1050-ci məsələdə qeyd olunan şərtlərə riayət etməklə təqas edə bilər.

Əlbəttə, qarşı tərəfin malı onun vasitəsilə aradan getdikdə və ya qüsurlu olduqda, məsələn, kassanın açarını sındırdıqda, ona zamindir.

Qanunlara zidd olan yerlərdə təqas

Məsələ 1065: Təqasın şəri baxımdan doğru olduğu, lakin qanuni baxımdan məhkəmə vasitəsilə həyata keçməli olduğu hallarda insan 1050-ci məsələdə qeyd edilən şərtlərə riayət etməklə təqas edərsə, doğrudur və o malın sahibi olur.

Lakin onun bu işi qanuna zidd olduğu üçün, vəzifə baxımından

¹ Sözügedən fərzdə, təqas qismində mənzilin istifadə müddəti ev sahibinin icarədara borclu olduğu məbləğin ücrətül-misli qədərdir və evin ücrətül misli isə, icarədarın ev sahibindən olan tələbini nəzərə almadan evin normal icarə haqqıdır və sözügedən borca görə mənzilin normal qiymətindən heç nə azalmır.

Qeyd etmək lazımdır ki, icarədar borcunun qarşılığında evin mənfəətindən təqas etdiyi halda, həmin miqdarda onun tələbindən azalır və həmin miqdarı sonradan ev sahibindən tələb etmək haqqı yoxdur.

işkallıdır və insan bu barədə “Ələmlik ardıcılığı” qaydasına riayət etməklə, digər camiuş-şərait müctəhidə müraciət edə bilər.

Borcdan artıq dəyəri olan malın təqası

Məsələ 1066: Təqas olunan malın qiyməti borcdan çox olduqda, borc sahibi yalnız öz tələbi miqdarında təqas qismində həmin maldan payını götürə bilər, öz payını götürmək üçün malı satması lazım olduğu halda, onu sata, satdıqdan sonra isə öz borcunun miqdarında ondan götürə və malın qiymətinin qalan hissəsini sahibinə geri verə bilər.

Əlbəttə, vacib ehtiyata əsasən, malın satılması üçün şəri hakimdən icazə almalıdır.

Borclu şəxsdən başqasının malının təqası

Məsələ 1067: Borc sahibi öz tələbinin miqdarını borclu şəxsə borcu olan üçüncü şəxsin malı ilə təqas edə bilməz.

Məsələn, əgər Həsənin Əlidən iyirmi min manat alacağı varsa, digər tərəfdən də Hüseyn də Əliyə iyirmi min manat borcludursa, Həsən öz borcunu miqdarını Hüseynin malı ilə təqas edə bilməz.

Buna görə də, əgər Hüseyn öz borcunu Əlinin icazəsi olmadan təqas qismində Həsənə ödəyərsə, onun Əliyə olan borcu qüvvədə qalır.

Qeyd etmək lazımdır ki, əgər Əli borcunu Hüseyndən alması üçün başqa bir şəxsə vəkalət verərsə, həmin şəxs borcu təhvil alıb qəbz etdikdən sonra Hüseyn Əliyə olan borcundan azad olur. Bu surətdə, Həsən Əlinin sözügedən vəkili vasitəsilə əldə etdiyi və onun mülkündən hesab olunan məbləğdən digər şərtlərə riayət etməklə, öz borcu miqdarında təqas edə bilər.

Borclu şəxsə borcu olan kreditorun təqası

Məsələ 1068: Kreditorun özünün borclu şəxsə borcu olarsa, təqasın şərtlərinə riayət etməklə, ona olan borcdan öhdəsində olan borcunu hesablayıb özünü borcdan azad edə bilər.

Məsələn, əgər Həsənin Hüseyndən min manat alacağı varsa, Hüseyn öz borcunu qaytarmaqdan imtina edərsə, digər tərəfdən Hüseynin də Həsəndən dörd yüz kiloqram şəkər (təqribən min manat dəyərində)

alacağı varsa, Həsən öz borcunu borclu olduğu şəkər miqdarının əvəzində hesablaya, yuxarıda qeyd edilən şərtlərlə təqas edə və dörd yüz kiloqram şəkər borcundan özünü azad edə bilər.

Qeyd etmək lazımdır ki, hər iki tərəfin borcu 965-ci məsələdə qeyd olunan “Qəhri təhatur” şərtlərinə malik olduqda təqasa ehtiyac yoxdur, tərəflər bir-birinə borclu olduqları miqdarda borcdan azad olunurlar.

Borclu şəxsin borcunu təkzib etməsinə görə and içməsi

Məsələ 1069: Borclu şəxs borcundan xəbərdar olmasına rəğmən, borcunu inkar edərsə, borclu şəxs borclu olmadığına dair and içsə belə, borc sahibi təqasın digər şərtlərə riayət etməklə, onun malını təqas edə bilər.

Əlbəttə, tərəflər münaqişə və ixtilafın həll olunub sonlanması məqsədilə şəri hakimə müraciət etdikdə, şəri hakim borclu şəxsdən borclu olmamasına dair and içməsinə istədikdə, onun and içməsi ilə xeyrinə hökm olunur və borc sahibinin onun malından təqas etmək haqqı yoxdur.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu hökm hər hansı bir malı qəsb edən və qəsb etmədiyinə dair and içən şəxsə də şamil olunur.

Təqas duası

Məsələ 1070: İnsanın təqas zamanı bu duanı oxuması müstəhəbdir:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَخَذُ هَذَا الْمَالَ مَكَانَ مَالِي الَّذِي أَخَذَهُ مِنِّي وَإِنِّي لَمْ أَخَذِ الَّذِي أَخَذْتُهُ خِيَانَةً وَلَا ظُلْمًا¹

Oxunuşu: “**Əllahummə inni axizu həzəl malə məkənə maliyə-l-ləzi əxəzəhu minni və inni ləm axizul-ləzi əxəztuhu xiyənətən və lə zülmən**”.

Tərcüməsi: “*İlahi, mən bu malı onun məndən aldığı malın müqabilində götürürəm və götürdüyüm şey, xəyanət və zülm səbəbindən deyil*”.

¹ Vəsail əş-şia, c. 17, səh. 274, bab 83, Əbvabü ma yəktəsibu bih, hədis 5

Zaminlik

Zaminliyin tərfi və qisimləri

Məsələ 1071: Zaminlik aşağıdakı iki şəkildə həyata keçən ikitərəfli müqavilədir:

1. Borcun köçürülməsinə zaminlik
2. Ödəniş zaminliyi

Zaminliyin hər iki növünün mənası sonrakı iki məsələdə qeyd olunacaqdır.

Məsələ 1072: Birinci növ zaminlikdə (borcun köçürülməsinə zaminlik) şəxs borclunun öhdəliyində olan kreditörün borcunu (tələbini) öz öhdəliyinə köçürür və bu növ zaminlik baş tutduqdan sonra zamin kreditora borclu olur.¹

Buna görə də, borcunu ödəmədən vəfat etdiyi halda, bu borc onun digər borcları hökmündədir və onu ödəmək vəsiyyəyə əməl edilməsinə və irsin bölünməsinə öncüllük təşkil edir.

Qeyd etmək lazımdır ki, adətən fəqihlər zaminlik dedikdə, bu mənanı nəzərdə tuturlar.

Məsələ 1073: İkinci növ zaminlikdə (ödəniş zaminliyi) insan müəyyən bir malı (sonradan izah ediləcək izahla) başqasına ödəməyi öhdəsinə götürür. Məsələn, öhdəsinə götürür ki, borclunun borcunu ödəsin.

Bu növ zaminlik borcda reallaşdıqda² borcun borclu şəxsin öhdəliyindən zamin öhdəliyinə keçməsinə səbəb olmur və borclunun borcu qüvvədə qalır, zamin kreditora borclu sayılır, demək olar ki, borcu ödəmək vəzifə olaraq ona vacib olur.

Buna görə də, zamin borcu ödəmədən vəfat edərsə, zaminlik etdiyi şey

¹ Nəticədə, kreditörün öz borcunu zamindən tələb etmək hüququ vardır və onun birinci borcludan olan borcu qüvvədən düşür.

² Bu növ zaminlik təkcə borca aid deyil, əşyalara da şamil olunur, onun izahı 1075-ci məsələdə qeyd olunacaqdır.

borc hökmündə deyil və onun malından ödənilmir.

Əlbəttə, malının üçdə birindən onu ödəməklə bağlı vəsiyyəət etdikdə ona əməl etmək lazımdır.

Məsələ 1074: İnsanların öhdəsində olan əməllərə zəminliyin hər iki qismindən biri ilə zəmin olmaq səhihdir.

Buna görə də, insan paltar tikmək, namaz və ya orucun qəzasını tutmaq üçün əcir olarsa və həmin əməli yerinə yetirməyi öhdəliyinə götürərsə, başqa bir şəxs bu iş üçün əcirin zəmini ola bilər.

Əlbəttə, sözügedən hökm icarə əqdində yuxarıdakı işlərin yalnız əcirin tərəfindən (vasitəçi olmadan) yerinə yetirilməsi istənilməyən hala şamil olunur.

Məsələ 1075: Zəmanət olunan şey zimmədəki kulli şəklində (borc) deyil, insanın başqasına təhvil verməli olduğu müəyyən mal (eyni-şəxsi) şəklində olarsa, bu zəminliyin 1073-cü məsələdə qeyd olunan ikinci növü şəklində həyata keçməsi səhihdir.

Deməli, insan hər hansı bir malı başqasından ariyə götürdükdə, digər şəxs sözügedən mala zəmanət verə bilər ki, həmin malın özünü, tələf olduğu surətdə isə onun əvəzini¹ ariyə verən şəxsə təhvil versin.²

Məsələ 1076: Zəmin alıcının satıcıya vermək istədiyi qiymətə (malın qiyməti) 1073-cü məsələdə qeyd olunan zəminliyin ikinci növü ilə zəmanət verə bilər.

Belə ki, sonradan baş tutan alqı-satqının batil olması məlum olduğu surətdə³, zəmin öhdəliyinə götürür ki, (malın qarşılığında) ödənilmiş məbləği, tələf olduğu surətdə isə onun əvəzini⁴ alıcıya geri ödəsin. Lakin onun 1072-ci məsələdə qeyd olunan zəminliyin birinci qismi ilə zəmanət verməsi doğru deyil.

Məsələ 1077: Müştərinin tikinti işlərini həyata keçirmək, ağac əkmək və s. işlər üçün satıcıdan aldığı torpaq sahəsinin başqasının malı olması ehtimalı olarsa, həqiqi mülkiyyətçi xəbərdar olduqdan sonra alqı-satqını fəsx edib bina, ağac və bu kimi şeyləri aradan apararsa, bu halda satıcı

¹ Əvəz dedikdə, misli əşyalardan olduqda onun misli, qiyməti əşyalardan olduqda onun qiyməti nəzərdə tutulur. Misli və qiymətinin mənasının izahı 1504-1505-ci məsələlərdə bəyan olunacaqdır.

² Bu növ zəminlikdə zəmin, zəmanət verilən malın özü mövcud olduğu surətdə onun özünü, tələf olduğu surətdə isə onun əvəzini sahibinə qaytarmağı öhdəsinə götürür. Bu cür zəminliyə "Əşyaların qaytarılmasına zəminlik" deyilir.

³ Məsələn, satıcıdan sonra malın qəsbə olması başa düşülür və malın sahibi o alqı-satqıya icazə vermir.

⁴ Əvəzdən məqsəd misli əşyalarda onun misli, qiyməti əşyalarda isə onun qiymətidir.

alıcının malına dəyən tələfat və onda yaranan qüsurlar üçün təminat ödəməlidir.

Sözəgədən surətdə, digər şəxs yuxarıdakı işlər baş verməmiş satıcının ehtimal verilən borcuna dair alıcıya zəmanət vermək istəyərsə, belə bir zəmanəti 1073-cü məsələdə qeyd olunan ödəniş zəmanəti şəklində həyata keçməsi doğrudur, lakin onun 1072-ci məsələdə bəyan olunan borcun köçürülməsinə zəmanətlik şəklində olması işkallıdır və ehtiyat tərk edilməməlidir.

Zəmanətin özü ilə bağlı şərtləri

Məsələ 1078: Zəmanətlik əqd¹ və həyata keçməsi üçün zəmanın təklifinin, xeyrinə zəmanətlik olunan şəxsin isə qəbulunun ləfzi və ya əməli surətdə² reallaşması lazımdır.

Buna görə də, əgər məsələ, Həsən Hüseynə borclu olarsa, Əli Həsənin borcuna zəmanət verərsə, Həsən (borclu) “Məzmunun ənh”, Hüseyn (borc sahibi) “Məzmunun ləh”, Əli zəmanət olur.

Məsələ 1079: Zəmanətin doğru şəkildə həyata keçməsi üçün zəmanət olunan şəxsin (borclu) onu qəbul etməsi və ya ona razı olması zəruri deyil.

Zəmanət və zəmanətlik edilən şəxsin şərtləri

Məsələ 1080: Zəmanət və xeyrinə zəmanətlik olunan şəxs (kreditor) ağıllı, bülüq həddinə çatmış olmalı, səfeh olmamalı, zəmanətlik və onun qəbulunu məqsədli və ixtiyarlı şəkildə yerinə yetirməlidir.

Bundan əlavə, xeyrinə zəmanətlik edilən şəxs (kreditor) malından istifadəsi qadağan edilmiş şəxslərdən (müflis kimi)³ olmamalıdır.

Məsələ 1081: Öncəki məsələdə qeyd olunan şərtlərdən heç birinin zəmanın zəmanətlik etdiyi şəxsə (borclu şəxs) olması şərt deyil, odur ki, insanın bülüq həddinə çatmayan, dəli, səfeh kimi şəxslərin borcunu ödəməsi üçün zəmanət olması doğrudur.

¹ Əqdin mənası 75-ci məsələdə qeyd olundu.

² Hərçənd əqd tərəfləri onu mətn şəklində yazmaqla zəmanətlik və onun qəbul edilməsi məqsədlə imza etsinlər.

³ Kreditor (borc sahibi) məhcur şəxslərdən (bülüq həddinə çatmayan, səfeh və ya məcnun) olduqda, şəri vəlisi “Həcr” fəslində qeyd olunan şərtlərə riayət etməklə, onun üçün zəmanəti qəbul edə bilər.

Zaminliklə bağlı digər şərtlər

1. Zaminlik (birinci növ) başqa bir işdən asılı və ona bağlı olmasın

Məsələ 1082: 1072-ci məsələdə qeyd olunan zaminliyin iki növündən birincisində, insan zamin olmasını başqa işlə şərtləndirərsə, məsələn, "Borclu borcunu ödəməzsə, onun borcu mənim öhdəliyimə keçir və mən borclu olacağam" deyərsə, zaminliyin doğruluğu işkallıdır və ehtiyat tərkl olunmamalıdır.

Məsələ 1083: 1073-cü məsələdə qeyd olunan zaminliyin ikinci qismində zaminliyin şərtli və qeydli olmasının iradə yoxdur.¹

Odur ki, əgər zamin "Borclu təyin edilmiş vaxtda borcunu ödəməzsə, mən ödəyərəm" deyərsə, zaminlik səhihdir.

Buna görə də, kreditorun ilk başdan borcu öhdəliyinə götürən zaminə müraciət etməyə haqqı yoxdur. Borclu şəxs təyin olunmuş vaxt çatdıqda borcunu ödəməkdən imtina edərsə, bu zaman tələbini zamindən almağa haqqı çatır. Bu surətdə, zəmanət olunan borcun ödənilməsi vəzifə olaraq zaminə vacibdir.

2. Məzmunun ənh zaminlik (birinci növ) zamanı borclu olmalıdır.

Məsələ 1084: 1072-ci məsələdə qeyd olunan birinci növ zaminlik o zaman doğru olar ki, məzmunun ənh (insanın borcuna zəmanət verdiyi şəxs) zaminlik zamanı borclu olsun.

Buna görə də, borc almaq istəyən şəxs üçün zamin olmaq (borcunu almayana kimi) doğru deyil.

Məsələ 1085: Zaminliyin ikinci növündə məzmunun ənhin (insanın borcuna zəmanət verdiyi şəxs) zaminlik zamanı borclu olması şərt deyil.

Buna görə də, başqasından borc almaq istəyən şəxs üçün borc almamışdan öncə də zamin ola bilər. Məsələn, zamin borcverənə deyir: "Əgər filankəs sizdən sonradan alacağı borcunu ödəməzsə, mən onun ödənişinə zaminəm və öhdəmə götürürəm",

Məsələ 1086: Daimi əqddə olan qadın ərindən keçmiş zamanlardakı nəfəqəsini tələb edərsə, yoldaşının bu nəfəqələrlə bağlı borcuna zəmanət oluna bilər.

Ancaq hələ borc şəklində ərinin öhdəsində olmayan gələcək nəfəqə-

¹ Bu növ zaminliyə "qeydli ödəniş zaminliyi" deyilir.

lərin 1072-ci məsələdə qeyd edilən birinci növ zəmanlik şəklində zəmanəti doğru deyil, lakin 1073-cü məsələdə qeyd olunan ikinci növ zəmanlik şəklində isə doğrudur.

3. Kreditor və borclu şəxs (məzmunun ləh və məzmunun ənh) real olaraq məlum olmalıdır.

Məsələ 1087: Borc sahibi (məzmunun ləh) real olaraq məlum olmazsa, məsələn, iki nəfərin bir şəxsə borcu olarsa, başqa biri “Mən siz iki nəfərdən birinin borcunu ödəməyə zəminəm” deyərsə, kimin borcunu verəcəyini müəyyən etmədiyi üçün onun zəminliyi batildir.

Eləcə də, borclu şəxs (məzmunun ənh) real olaraq məlum olmazsa, məsələn, insanın iki nəfərdən alacağı (borcu) olarsa, digər şəxs “mən bu iki nəfərdən birinin borcunu sizə verməyə zəminəm” deyərsə, kimin borcunu ödədiyini müəyyən etmədiyinə görə, onun zəminliyi batildir.

4. Zəmanət olunan şeyin cinsi, növü və miqdarı real olaraq məlum olmalıdır

Məsələ 1088: Borcun növ, cins və miqdarı real olaraq məlum olmadıqda zəmanlik doğru deyil. Deməli, məsələn, başqasından yüz kiloqram buğda və üç min manat alacağı olan şəxsə digəri “Mən sənə iki borcundan birinə zəminəm” deyərsə, lakin buğdaya yoxsa pula zəmin olmasını müəyyən etməzsə, zəmanlik doğru deyil.

Eləcə də, insan başqasına ariyə verilən iki şeydən birini (məsələn, malın və mobil telefon) ariyə verən şəxsə zəmanət verdikdə,¹maşına yoxsa mobil telefona zəmanət verdiyini müəyyən etməzsə, zəmanlik doğru olmaz.

Məsələ 1089: Borcun növü, cins və miqdarının real olaraq müəyyən olmasına baxmayaraq, zəminin ondan xəbəri olmazsa, məsələn, insan borc sahibinə “Filan şəxsin borcuna zəminəm” deyərsə, lakin onun növ, cins və miqdarı zəmin olan şəxs üçün məlum olmazsa, zəmanlik doğrudur.

Zəminin borcludan tələb etməsi

Məsələ 1090: İnsan borclu şəxsin icazəsi və istəyi olmadan zəmin olduqda və ya zəminliyi təmənnəsiz olması məqsədi daşıdıqda, zəmanlik

¹ 1075-ci məsələdə qeyd olunan əşyaların qaytarılmasına zəmanət şəklində

etdiyi və ödədiyi borcu ondan (borclu şəxsdən) tələb edə bilməz.

Məsələ 1091: Borclu şəxsin icazə və istəyi ilə, heç bir məqsəd olmadan təmənnasız olaraq onun borcunu ödəməyə zəmin olmağın forması vardır:

- a) Zəminliyin birinci növündə¹ zəmin olduğu miqdarı (hətta kreditora ödəməzdən əvvəl) ondan tələb edə bilər.²
- b) Zəminliyin ikinci növündə³ yalnız borcu ödədiyi surətdə onu borclu şəxsdən tələb edə bilər.

Məsələ 1092: Borclu şəxs birinci növdə (1072-ci məsələdə qeyd olundu) zəminin icazəsi olmadan onun kreditora (borc sahibinə) olan borcunu ödəyərsə, ödədiyi məbləği zəmindən tələb edə bilməz.

Məsələ 1093: Zəmin borclu olduğu malın yerinə kreditörün razılığı ilə başqa malı verərsə, verdiyi malı borclu şəxsdən tələb edə bilməz.

Deməli, məsələ, zəmanət verdiyi şey bir neçə ədəd "Bahar azadi" qızıl sikkəsi olarsa, lakin əvəzində borc sahibinə onların pulunu ödəyərsə, zəmin borclu şəxsdən pul tələb edə bilməz, amma borclunun özü pul vermək istəsə, işkalı yoxdur.

Məsələ 1094: Zəminliyin birinci növündə (1072-ci məsələdə qeyd olundu) borc sahibi (kreditör) öz borcunu zəminə bağışladıqda, yəni, onu borcdan azad etdikdə, zəmin zəmanət verdiyi şeyi borclu şəxsdən tələb edə bilməz, borcun bir miqdarından azad etdikdə də həmin miqdarı borcludan tələb edə bilməz.

Amma kreditör borcunun (alacağının) hamısını və ya bir hissəsini öz xüms və ya zəkat borcu, yaxud sədəqə və bu kimi şeylərdən (zəminin şəri baxımdan onu almaq hüququnun olduğunu fərz etsək) hesablayarsa,⁴ zəmin borclu şəxsin istəyi və ya icazəsi ilə zəmanət verdiyi hər bir şeyi ondan ala bilər.

Məsələ 1095: Zəmin zəmanət verdiyi şeyi kreditora ödəyərsə, borc sahibi də onu zəminə hədiyyə verərsə, (bağışlayarsa) zəmin borclu şəxsin istəyi və ya icazəsi ilə zəmanət verdiyi borcu ondan ala bilər. Bu hökmün icrasında birinci və ya ikinci növ zəminliyin fərqi yoxdur.

¹ 1072-ci məsələdə qeyd edildi.

² Əlbəttə, əgər borclu şəxsin zəminliyə icazəsi onun kreditora ödəniş etdikdən sonra zəmanət etdiyi miqdarı tələb etməsi qeydi ilə yanaşı olarsa, zəmin borcunu ödəməzdən əvvəl onu tələb edə bilməz.

³ 1073-cü məsələdə qeyd olundu.

⁴ İcazə lazım olan hallarda şəri hakimdən icazə aldıqdan sonra.

Zəminliyin fəsx edilməsi

Məsələ 1096: 1072-ci məsələdə qeyd olunan birinci növ zəminlik lazım əqddir və həyata keçdikdən sonra zəmin və məzmunun ləh (borc sahibi) onu fəsx edə bilməz.

Lakin 1073-cü məsələdə qeyd olunan ikinci növ zəminlik zəmin baxımından lazım əqddir, lakin məzmunun ləh (borc sahibi) zəmini öhdəsinə götürdüyü vəzifəsinə əməl etməkdən azad edə bilər.

Məsələ 1097: 1072-ci məsələdə qeyd olunan birinci növ zəminlikdə zəmin və ya məzmunun ləh, yaxud hər ikisi üçün fəsx hüququnun qərar verilməsi işkallıdır, hətta zəminliyin iqaləsi (qarşılıqlı razılaşma ilə razılığın pozulması) da işkallıdır və hər iki halda ehtiyat tərki edilməməlidir.

Lakin 1073-cü məsələdə qeyd olunan ikinci növ zəminlikdə zəminliyin fəsxı və ya iqaləsi hüququnun qərar verilməsinin işkalı yoxdur.

Məsələ 1098: Zəmin (1072-ci məsələdə qeyd olunan) birinci növ zəminlikdə zəmanət verdiyi zaman təyin olunmuş müddətdə kreditörün borcunu ödəmək iqtidarında olarsa, hətta zəmin zəmanətindən sonra borcu ödəməkdə aciz olsa belə, borc sahibi onun zəminliyini fəsx edib borcunu birinci borclu şəxsdən tələb edə bilməz.

Məsələ 1099: Zəmin 1072-ci məsələdə qeyd olunan birinci növ zəminlikdə zəmanət verdiyi zaman təyin olunmuş müddətdə kreditörün borcunu ödəmək iqtidarında olmazsa, lakin kreditör bundan xəbərdar olub onun zəminliyinə razılıq verərsə, onun (borc sahibinin) zəminliyi fəsx etməyə haqqı yoxdur.

Hətta xəbərdar olmaması halında da, xüsusilə də, zəminin borc sahibinin xəbəri olmadan borcu ödəmək qüdrəti yarandıqda, onun belə bir haqqının olması işkallıdır.

Zəmindən girov almaq

Məsələ 1100: Əgər borc sahibi borcun köçürülməsinə zəminlik müqaviləsi (1072-ci məsələdə qeyd olundu) zamanı zəminlik baş tutduqdan sonra zəminin hər hansı bir malı onun yanında girov qoymasını şərt edərsə, sözügedən şərt doğrudur və zəminin ona uyğun əməl etməsi lazımdır.

Zəmin şərtə əməl etməkdən imtina etdiyi halda, borc sahibi onu şərtə əməl etməyə məcbur edə bilər. Lakin borc sahibinin şərtə xilaf çıxma ixtiyarına malik olması işkallıdır və ehtiyat tərki olunmamalıdır.

Borcun köçürülməsinə zəminliklə malın girovdan azad edilməsi

Məsələ 1101: Borclu şəxs borcuna görə hər hansı bir malı borc sahibinin yanında girov (şəri rəhn) qoyarsa, 1072-ci məsələdə qeyd olunan birinci növ zəminliklə girov qoyulan mal girovdan azad olunur.

Lakin birinci girovun əqdi zamanı girovsaxlayanın (kreditor) girov-qoyanla zəminlik olduğu surətdə malın girovdan azad edilməməsini şərt etməsi halı istisnadır.

Məbləğ qarşılığında zəminliyi qəbul etmək

Məsələ 1102: Zəmin olan şəxs məzmunun ənhin (borclu şəxsin) razılığı ilə zəminliyi qəbul etmək üçün ondan pul ala bilər.¹

Qeyd etmək lazımdır ki, sözügedən işin həyata keçməsi üçün tərəflər aşağıdakı müqavilələrdən istifadə edə bilərlər:

- **Müsaliyə müqaviləsindən istifadə:** Məsələn, borclu şəxs (məzmunun ənh) müsaliyə edən şəxs (musalih) qismində deyir: "Öhdəmdə olan filan məbləği sözügedən zəminliyi qəbul etməyin müqabilində sənə ilə müsaliyə edirəm" və zəmin də müsaliyəni qəbul edən şəxs qismində müsaliyə müqaviləsini qəbul edir.

Bu halda, müsaliyəni qəbul edən şəxsin zəminliyi qəbul etməsi lazımdır, müsaliyə edən şəxs də müsaliyə edilən məbləği ona borclu olur.

- **Cüalə müqaviləsindən istifadə:** Borclu şəxs (məzmunun ənh) zəminliyin baş tutmasından əvvəl zəminə deyir: "Bu zəminliyi qəbul etsən, sənə filan məbləğ ödəyərəm". Bu halda, zəminliyi qəbul etdikdən sonra borclu şəxs sözügedən məbləği ona borclu olur.

Zəminliyin digər hökmləri

Müddətli və ya müddətsiz zəminlik

Məsələ 1103: Zəmin müddətsiz borca (hall) müddətli şəkildə, müddətli borca müddətsiz şəkildə zəminlik edə bilər.

Həmçinin, zəmin müddətli borca daha az və ya daha çox müddətə

¹ Bu məbləğ (razılaşdıqları halda) zəminliyin qəbulu müqabilində zəminə aid olur, sözügedən məbləğ zəminin məzmunun ənhdən tələb etdiyi 1091-ci məsələdə qeyd edilən mal və ya məbləğdən başqadır.

zəminlik edə bilər və sözügedən hökmdə zəminliyin iki qismi arasında (1072-1073-cü məsələlərdə qeyd olundu) heç bir fərq yoxdur.

Şəri ödənişlərdən borcun ödənilməsinin zəminliyi

Məsələ 1104: Borclu şəxs fəqir olduqda, başqa bir şəxs onun borcunun xüms, zəkat və ya rəddi-məzalim kimi şəri ödənişlərdən borc sahibinə ödənilməsinə zəminlik edərsə, sözügedən zəminlik doğru deyil və bu baxımdan onun öhdəsində heç bir vəzifə yoxdur.

Şəri ödənişlərin edilməsinə zəminlik

Məsələ 1105: Borclunun öhdəsində olan borc xüms və ya zəkat olduqda, başqa bir şəxs şəri hakimin və ya onun vəkili icazəsi olmadan və onlar qəbul etmədən həmin şəxsin borcuna zəminlik edə bilməz. Lakin şəri hakim və ya onun vəkili məsləhət üzündən onun zəminliyini qəbul edərsə, işkalı yoxdur.

Başqasından işin yerinə yetirilməsi istənilədiyi halda zəminlik

Məsələ 1106: İnsan başqasından hər hansı bir işin yerinə yetirilməsini istədikdə, istəyən şəxsin zəhmət haqqına ("İcarə" fəslində qeyd edildiyi kimi) zəmin olması üç şəkildə olur:

a. İş görməsi tələb olunan şəxs işi təmənnasız şəkildə yerinə yetirir.

Bu halda, hətta əvvəldən işi icra etməsi müqabilində ona zəhmət haqqı verməsi qərarında olsa belə, zəminlik edən şəxsin öhdəsində heç nə yoxdur.

b. Zəhiri baxımdan təmənnasız yerinə yetirir, yəni, mövcud əlamət və nişanələrdən, kontekstdən o şəxs tərəfindən həmin işin təmənnasız şəkildə yerinə yetirilməsinin tələb olunması başa düşülür. Məsələn, tələb olunan iş adətən zəhmət haqqı qarşılığında yerinə yetirilməyən işlərdəndir.

Bu halda da həmin şəxs zəmin deyil.

c. Zəhiri nişanə və əlamət yoxdur, həmin şəxs ondan tələb olunan işi təmənnasız yerinə yetirməmişdir.

Bu halda işin icrasını tələb edən şəxsin qəlbi istəyi onun təmənnasız yerinə yetirilməsi olsa belə, tələb edən şəxs zəhmət haqqına zəmindir və

işin icrası tələb olunan şəxsə borclu olur.

Məsələ 1107: Əgər bir şəxs başqasından onun tərəfindən bir malı məsələn, sədəqə verməsini istəyərsə, istəyən şəxsin digər şəxsin verdiyi sədəqənin məbləği müqabilində zəmin olub-olmaması barədə də öncəki məsələdə qeyd olunan formalar icra olunur.

Məsələ 1108: Əgər bir şəxs başqasına məsləhətli və ya məntiqli məqsədlə “Öz malını dənizə at, mən zəminəm” deyərsə, həmin şəxs bu işi yerinə yetirdiyi surətdə həmin şəxs sözügedən mala zəmin və borclu olur, onun əvəzini qarşı tərəfə ödəməlidir.¹

¹ Əvəz dedikdə, misli əşyalardan olduqda onun misli, qiyməti əşyalardan olduqda isə onun qiyməti nəzərdə tutulur. Misli və qiyməti malların izahı 1504-1505-ci məsələlərdə bəyan olunacaqdır.

Həvalə vermək

Həvalənin tərifi və onunla bağlı şərtlər

Məsələ 1109: Həvalə", borclu şəxsin kreditorunu öz borcunu alması məqsədilə başqa bir şəxsə yönləndirdiyi, nəticədə, öhdəsində olan borcun digər şəxsin üzərinə köçürüldüyü və borc sahibinin öz borcunu ondan tələb etdiyi müqavilədir.

Məsələ 1110: Həvalə müqaviləsi üç tərəf vasitəsilə bağlanır: Həvalə verən, həvalə verilən və həvalə edilən şəxs.¹

Həvalə baş tutduqdan sonra həvalə edilən şəxs borclu olur və borc sahibi daha öz borcunu birinci borcludan istəyə bilməz.

Məsələ 1111: Həvalə əqddir² və həyata keçməsi üçün təklifin həvalə verənin (borclu şəxs), qəbulun isə həm həvalə verilən (borc sahibi), həm də həvalə edilən şəxsin tərəfindən həyata keçməsi lazımdır və burada təklif və qəbulun ləfzi və ya əməli surətdə həyata keçməsinin fərqi yoxdur.³

Məsələ 1112: Həvalə edilən şəxsin sərvətli və imkanlı olmasına, həvaləni ödəməkdə də səhlənkarlıq etməməsinə baxmayaraq, borc sahibi həvaləni qəbul etməyə bilər.

Həvalə müqaviləsinin hər üç tərəfinin şərtləri

Məsələ 1113: Həvalənin üç tərəfi (kreditor, borclu və həvalə edilən şəxs) bülüğ həddinə çatmış və ağıllı olmalı, səfeh olmamalı, həvalə və onun qəbul edilməsini məqsədli və ixtiyarlı şəkildə yerinə yetirməlidir.

Bundan əlavə, həvalə verən (borclu şəxs) və həvalə verilən (borc

¹ Həvalə edən şəxsə muhil, həvalə verilən şəxsə muhal və həvalə edilən şəxsə isə muhalun ələyh deyilir.

² Əqdin mənası 75-ci məsələdə izah olundu.

³ Hərçənd həvalə məqsədi ilə imzaladıqları məktubu yazmaqla olsa belə.

sahibi) öz əmlakından istifadəsi qadağan olunan şəxslərdən¹ (müflis kimi) olmamalıdır, həvalə edilən şəxsin həvalə verilən şəxsə borclu olmadığı hal istisnadır, bu halda həvalə verən şəxsin müflis olmasının işkalı yoxdur.

Məsələ 1114: Borcun həvalə edildiyi şəxsin (üçüncü şəxs) müflis olmasının iradı yoxdur.

Əlbəttə, hələ şəri hakimin onun iflasa uğramasına hökm verməsindən əvvəl həvaləni qəbul etdiyi halda, həvalə verilən şəxs (borc sahibi) onun tələbkarlarından (malının aralarında bölünəcəyi şəxslər) sayılır. Lakin həvaləni şəri hakimin hökmünün elan olunmasından sonra qəbul edərsə, həvalə verilmiş şəxs (borc sahibi) sözügedən tələbkarlardan sayılmaz.

Qeyd etmək lazımdır ki, borc sahibi həvalə edilən şəxsin müflis və ya fəqir olmasından xəbərdar olmadığı halda onun hökmü 1124-cü məsələdə qeyd edildiyi kimidir.

Həvalənin şərtləri

Həvalə verənin öhdəsində borc olmalıdır

Məsələ 1115: Həvalə o zaman doğru sayılır ki, onun icrası zamanı həvalə verən şəxs (borclu) şəri baxımdan borclu olsun və borc onun öhdəsinə gəlsin.

Buna görə də, (səbəbi hasil olmasına baxmayaraq) hələ öhdəyə gəlməyən borcun həvaləsi doğru deyil. Bu forma üçün iki misal qeyd olunur:

Misal 1: İnsan müəyyən bir məbləği başqasından borc almaq istəyir. Bu halda, həmin şəxs borc almadıqca,² sözügedən şəxsi sonradan alacağı borcu ondan alması üçün digər şəxsə həvalə edə bilməz.

Misal 2: İnsan başqasına: “Mənim itmiş əşyamı tapsan, sənə filan məbləğ verəcəyəm” deyərsə, bu halda sözügedən şəxsi itmiş əşya tapılmadan başqasına həvalə verməsi doğru deyil.

Məsələ 1116: Həvalə verilən şey həvalə verən şəxsin öhdəsində borc olmalıdır.

Əlbəttə, öhdədə olan borcun mütləq pul olması zəruri deyil, malın da həvalə verilməsi doğrudur, istər buğda və ya düyü kimi fərdin öhdəsində

¹ Belə şəxslərlə bağlı izahlar “Həcr” fəslində qeyd ediləcəkdir.

² O cümlədən, borcun həyata keçməsinin və borc alan şəxsin öhdəliyinin ona məşğul olması şərtlərindən biri də borc verilmiş malın özünün təhvil alınması və qəbz edilməsidir.

zimmədəki kulli şəklində olan əşya, istər mənfəət¹, istərsə də şəxsin öhdəsinə gələn, lakin yalnız onun özünün yerinə yetirməsi şərt edilməyən paltar tikmək, ziyarət etmək, Quran oxumaq kimi əməllərdən olsun.

Məsələ 1117: Öhdəlikdə olan qiymətlə² alqı-satqı baş tutduqda alıcı satıcını alqı-satqının pulunu alması üçün digər şəxsə həvalə edə bilər, sözügedən alqı-satqının batil olması məlum olduqda, həmin həvalə də batil sayılır.

Eləcə də, satıcı borclu olduğu şəxsi (alqı-satqının doğru olmasını fərz etsək, alıcının ona borclu olduğu məbləğə əsasən) alıcıya həvalə edərsə və o da qəbul edərsə, sonradan sözügedən alqı-satqının batil olması və həmin şəxsin artıq borc sahibi olmaması məlum olduqda, həvalə batil sayılır.³

Əlbəttə, alqı-satqı doğru şəkildə baş tutduğu halda ixtیارların mövcudluğu səbəbindən fəsx olunduqda və ya tərəflər qarşılıqlı razılaşma əsasında sövdələşməni iqlal etdikdə, bu iş həvalənin batil olmasına səbəb olmaz.

Həvalənin növ və miqdarı real olaraq müəyyən olmalıdır

Məsələ 1118: Həvalə zamanı həvalə edilən malın real olaraq növ və miqdarı müəyyən olmazsa, həvalə doğru deyil.

Buna görə də, məsələni, əgər digər şəxsə yüz kiloqram düyü və üç min manat pul borclu olan şəxs ona: “Öz borcundan birini filankəsdən al” deyərsə, lakin onu müəyyən etməzsə, həvalə doğru deyil.

Məsələ 1119: Borcun real növ və qiyməti müəyyən olmasına baxmayaraq, həvalə verilən zaman borclu şəxs və borc sahibinin ondan xəbəri olmazsa, məsələni, həmin şəxsin borcu dəftərdə yazılırsa, lakin borclu şəxs dəftəri görmədən və kreditora (borx sahibinə) olan borcunun miqdarı və xüsusiyyətlərindən xəbər tutmadan onu başqasına həvalə etdikdə həmin şəxs qəbul edərsə, həvalə doğrudur.

¹ Məsələni, insan hər hansı bir maşını zimmədəki kulli şəklində (zimmədəki kullinin 81-ci məsələdə qeyd edilən izaha əsasən) müəyyən müddətə müstəcirə icarəyə verir, ondan sonra onu borcu (maşının mənfəəti) ilə bağlı başqa bir şəxsə həvalə edir.

² Öhdədə olan borcun və öhdədə olan qiymətin mənası 81-83-cü məsələlərdən aydın olur.

³ Əslində, məsələnin birinci surətində məlum olur ki, borc mövcud deyil (burada məqsəd həvalənin həyata keçdiyi muhilin borcudur), ikinci surətdə isə borcun mövcud olmadığı məlum olur (burada məqsəd, həvalənin onun əsasında həyata keçdiyi muhalun ələyhin borcudur).

Həvalə verilən şeyin həvalə verəndən tələb edilməsi

Məsələ 1120: Həvalə edilən və həvaləni qəbul edən şəxs (muhalun ələyh) həvalə verən şəxsə (muhil) borclu olmadıqda, hətta həvalə edilən malı kreditora verməzdən əvvəl onu həvalə verən şəxsdən (borclu) tələb edə bilər, lakin həvalə olunan tələbin müddətli olması istisnadır. Bu halda müddət tamam olmadan borcu ödəməsinə rəğmən, həvalə verən şəxsdən onu tələb edə bilməz.

Eləcə də, muhil (borclu şəxs) həvalə zamanı həvalə edilən şəxsin həvalə edilən şeyi ödəməzdən öncə tələb etməməsini şərt qoyduğu halda, şərtə¹ əməl etmək lazımdır.

Məsələ 1121: Borc sahibi öz tələbini həvalə edilən şəxslə (muhalun ələyh) daha az miqdara müsaliyə edərsə və ya borcunun bir qismini ona bağışlayarsa, o, həvalə verən şəxsdən yalnız həmin miqdarı tələb edə bilər.

Məsələ 1122: Həvalə verən şəxs (muhil-borclu) özü borc sahibinin borcunu ödəyərsə, həvalə edilən şəxs (muhalun ələyh) həvalə verənə borclu olarsa² və özü həvalə obyektı olan şeyi ödəməsini xahiş edərsə, həvalə verən şəxs (borclu) ödədiyi məbləği ondan tələb edə bilər.

Lakin ondan xahiş etmədən onun borcunu ödəyərsə, yaxud həvalə verən şəxsə borclu olmazsa³, ondan ödədiyi şeyi tələb edə bilməz.

Məsələ 1123: İnsan öz vəkili və ya güvəndiyi şəxsin yanında (eyni-şəxsi şəkildə) müəyyən bir malını qoyarsa, borc sahibini borcunu həmin maldan ödəməsi üçün o şəxsə həvalə verərsə, vəkil və ya əmanətdar şəxs həvalədən xəbərdar olduqda həmin malı borc sahibinə verməsi vacibdir.

Lakin hər hansı bir səbəbdən onu təhvil verməkdən imtina etdiklərində həvalə verən şəxsin borcu qüvvədə qalır və borc sahibinin ona müraciət etmək haqqı vardır.

¹ İstər bu şərt aşkar deyilmiş olsun, istərsə də 302-ci məsələdə qeyd olunan şəkillərdən biri nəzərdə tutulsun.

² Başqa sözlə, həvalə borclu şəxslə baş tutarsa

³ Başqa sözlə, həvalə borclu olmayan şəxslə baş tutmuş olarsa

Həvalənin pozulması

Məsələ 1124: Həvalə lazım əqddir və baş tutduqdan sonra həvalə verən (muhi-borclu) və həvalə edilən şəxs (muhalun ələyh) həvaləni poza bilməzlər.

Lakin borc sahibinin həvaləni fəsx etməsinin hökmü aşağıdakı şəkillərdə ola bilər:

- a) Həvalə edilən şəxsin həvalə zamanı həvalə edilən şeyi ödəməyə imkanı çatır, lakin sonradan fəqir olub borcunu ödəyə bilmir.
- b) Həvalə edilən şəxsin həvalə müqaviləsi bağlanarkən ödəniş etmək imkanı yoxdur, lakin borc sahibinin bundan xəbəri vardır.

Bu iki surətdə (a və b bəndi) borc sahibi borcunu tələb edə bilməz.

- c) Həvalə edilən şəxsin həvalə müqaviləsi bağlanarkən ödəniş etmək imkanı yoxdur və borc sahibi bundan xəbərsizdir.

Bu halda borc sahibi həvaləni poza və fəsx edə, borcunu həvalə verəndən (borclu) ala bilər. Əlbəttə, borc sahibinin borcunu tələb etməyə haqqı çatdığı zamanda¹ onun borcu ödəməyə imkanı çatarsa fəsx haqqının mövcud olması işkallıdır və burada ehtiyat tərki olunmamalıdır.

Məsələ 1125: Kreditor (borc sahibi), borclu şəxs və ya həvalə edilən şəxsdən hər hansı biri özü üçün fəsx etmə haqqı qərar verərsə, həmin qərara əsasən, həvaləni fəsx edə bilər.

Məbləğ qarşılığında həvaləni qəbul etmək

Məsələ 1126: Həvalə edilən şəxs həvalə verən şəxsin razılaşması ilə həvaləni qəbul etməyin qarşılığında ondan müəyyən bir məbləğ ala bilər.²

Qeyd etmək lazımdır ki, sözügedən işin həyata keçməsi üçün tərəflər aşağıdakı müqavilələrdən istifadə edə bilərlər:

- **Müsaliyə müqaviləsi:** Məsələn, həvalə verən şəxs həvalədən əvvəl müsaliyə edən şəxs qismində deyir: “Öhdəmdə olan filan məbləği sənə ilə müsaliyə edirəm ki, qarşılığında həvaləni qəbul edərsən” və həvalə edilən şəxs mütəsaliyə (müsaliyəni qəbul edən) qismində mü-

¹ Burada haqqa malik olmaq dedikdə, borcun müddətsiz olması və ya müddətli olduğu surətdə ödəniş vaxtının çatması nəzərdə tutulur.

² Bu məbləğ (razılaşdıqları halda) qəbul etməyin müqabilində həvalə edən şəxsə aid olur və sözügedən məbləğ 1120-ci məsələyə əsasən həvalə verən şəxsdən alacağı məbləğdən başqa məbləğdir.

salihə müqaviləsini qəbul edir.

Bu surətdə, mütəsaliyə müsaliyəni qəbul etmək lazım olur və müsaliyə edən şəxs də müsaliyə müqaviləsində qeyd olunan məbləği ona borclu olur.

- **Cüalədən istifadə etmək:** Məsələn, həvalə verən şəxs həvalədən əvvəl həvalə edilən şəxsə deyir: "Bu həvaləni qəbul etsən, sənə filan məbləğ ödəyərəm".

Bu halda, həvaləni qəbul etdikdən sonra həvalə verən şəxs sözügedən məbləği ona borclu olur.

Kəfalət

Kəfalətin tərifı və onunla bağlı şərtlər

Məsələ 1127: Kəfalət fərdin borc sahibi tələb etdiyi zaman öhdəsində haqq (mal və ya qeyri-mal¹) olan digər şəxsi onun yanına gətirməsini öhdəsinə götürməsidir. Məsələn, insan öhdəsinə götürür ki, borc sahibi istədiyi zaman borclu şəxsi onun yanına gətirsin.

Öhdəsində haqq olan şəxsə məkful, kəfalətin xeyrinə olduğu şəxsə məkfulun ləh, öhdəlik götürən şəxsə isə kəfil deyilir.

Məsələ 1128: Başqası üçün kəfalət öz-özlüyündə (digər məsələləri nəzərə almadan) məkruhdur və İmam Sadiqdən (ə) nəql olunan rəvayətə əsasən, kəfalət ziyan, cəza və peşmançılıq mənbəyidir.²

Məsələ 1129: Kəfalət zamanı kəfillik olunan şəxsin (məkful) öhdəliyində mal olduğu (məsələn, müəyyən məbləği borc aldığı, yaxud malı nisyə şəkildə satın aldığı) halda kəfalət doğrudur.

Lakin kəfalət zamanı onun boynunda borcu olmazsa, borcun səbəbi həyata keçərsə, (cüalədə işin yerinə yetirilməsindən əvvəl verilən mükafat (cuul) kimi) belə bir fiziki kəfalət işkallıdır.³

Məsələ 1130: Kəfalət əqddir⁴ və reallaşması üçün təklifin kəfil tərəfindən, qəbulun isə xeyrinə kəfil olunan şəxsin (haqq sahibi) tərəfindən həyata keçməsi lazımdır. Vacib ehtiyata əsasən, bundan əlavə, məkfulun da onu qəbul etməsi lazımdır və burada təklif və qəbulun ləfzi və ya əməli olmasının fərqi yoxdur.⁵

¹ Borc alan şəxsin öhdəsində olan borc məbləği, alıcının borclu olduğu alqı-satqının pulu, qəsbkarın mülkiyyətçiyə geri verməli olduğu malı, yaxud qatilin ondan qisas almaq haqqına malik olan qətlə yetirilən şəxsin yaxınlarının yanına gətirilməsi bu qəbildəndir.

² Mən la yəhzuruhul fəqih, c. 3, “Əl-kəfalət” babı, hədis 3405

³ Lakin maliyyə kəfaləti doğrudur. Bu şəkildə insan zəmin olur ki, cail işin yerinə yetirilməsindən sonra zəhmət haqqı ödəmədiyi halda o özü zəhmət haqqını ödəsin. Bu cür kəfaləti “Ödəniş zəmanəti” adlandırırlar, onun izahı 1073-cü məsələdə qeyd olundu.

⁴ Əqdin mənası 75-ci məsələdə qeyd olundu.

⁵ Hərçənd kəfalət məqsədilə imzalanan məktubu yazmaqla

Kəfalətin hər üç tərəfinin şərtləri

Məsələ 1131: Kəfil və məkfulun ləh, eləcə də məkful¹ bülüğ həddinə çatmış və ağıllı olmalı, kəfalət və onun qəbulunu məqsədli və ixtiyarlı şəkildə yerinə yetirməlidir.

Məsələ 1132: Kəfil öncəki məsələdə qeyd olunan şərtlərdən əlavə, həm də məkfulu gətirmək iqtidarında da olmalıdır. Borclu şəxsi (məkful) gətirmək kəfilin öz malından istifadəsinə səbəb olduğu halda, onun (kəfilin) öz mallarından istifadəsi qadağan olunan şəxslərdən (müflis kimi)² olmaması lazımdır.

Məsələ 1133: Əgər bülüğ həddinə çatmayan uşağın, məcnun və dəli şəxsin başqasının öhdəsində haqqı olarsa, onun şəri vələsinə sözügedən haqq üçün kəfil tutmaq caizdir.³

Məsələ 1134: Şəri şikayət səbəbi ilə şəri hakimin yanına gəlməsi vacib olan⁴ şəxsə kəfil olmaq səhihdir, lakin öhdəsində "Hədd⁵ və ya "Təzir"⁶ olan şəxsin hədd və ya təzirinin həyata keçməsi ilə bağlı kəfil olmaq olmaz.

Kəfalətlə bağlı digər hökmlər

Kəfilin malın miqdarından xəbərsiz olması

Məsələ 1135: Maliyyə haqqı ilə bağlı baş tutan kəfalətdə kəfilin malın miqdarından xəbərdar olması zəruri deyil.

Kəfalətin müddətli və ya müddətsiz olması

Məsələ 1136: Məkfulun öhdəsində olan haqq müddətsiz (hall) olarsa və ya onun müddəti başa çatarsa, müddətli və ya müddətsiz şəkildə kəfalət səhihdir.

¹ Bu şərtlərin məkfula aid olması vacib ehtiyata əsasəndir.

² Bu şəxslərlə bağlı izahlar "Həcr" fəslində qeyd olunacaqdır.

³ Qeyd etmək lazımdır ki, kəfil tutmaq maliyyə xərclərinə səbəb olduğu halda, şəri vələsinin məhcur şəxsin malından istifadə etməsi "Həcr" fəslində qeyd olunan şərtlərlə həyata keçməlidir.

⁴ Başqa sözlə, əleyhinə şəri hakimin hüzuruna gəlmə haqqı mövcud olan şəxs

⁵ Şəriətdə təyin olunmuş cəza növləri-tərc.

⁶ Şəri baxımdan açıq şəkildə cəza növü təyin olunmayan, şəri hakimin qərarına bağlı olan cəza-tərc.

Lakin sözügedən haqq müddətli olduqda, təkcə müddətli şəkildə kəfalət doğrudur və onun müddətinin müəyyən olması lazımdır.

Qeyd etmək lazımdır ki, kəfalətin müddətli olması üçün qeyd və ya şərt mövcud olmadıqda və kəfalət bu baxımdan qeyd və şərtsiz (mütləq şəkildə) bağlandıqda müddətsiz kəfalət sayılır.

Məsələ 1137: Kəfalət müddətsiz olduqda və ya müddətli olub sonra müddəti başa çatmışdırsa, haqq sahibi (məkfulun ləh) kəfildən borc sahibini dərhal gətirməsini istəyə bilər, kəfalət müddətli olduqda isə, müddət bitdikdən sonra belə bir şeyin istənilməsi caizdir.

Məkfulun gətirilməsi və təhvil verilməsi

Məsələ 1138: Kəfalət həyata keçdikdən və haqq sahibinin (məkfulun ləh) istəyindən sonra məkful hazır olduqda, kəfilə onu haqq sahibinə (məkfulun ləh) təslim etmək vacibdir. Onu təhvil verdikdə, borc sahibi tamamilə ona (borclu şəxsə) hakim olarsa, kəfil öz öhdəsində olana əməl etmiş sayılır və daha heç bir vəzifəsi yoxdur.

Lakin kəfalətin məkfulun dəfərlə və müxtəlif zamanlarda gətirilməsinin tələb edilməsinə şamil edilməsi halı istisnadır və burada kəfil, təyin olunmuş müddətdə öz öhdəliyinə uyğun olaraq əməl etməlidir.

Məsələ 1139: Kəfil məkfulu təhvil verməsi vacib olan zamanda onu təhvil verməkdən imtina etdikdə, haqq sahibi şəri hakimə müraciət edər, onun məkfulu gətirməyə hazır olan zamana kimi həbs edilməsini istəyə bilər və məkfulun öhdəliyində olan şey digər cəhətdən ödənilə bilsə (borc kimi), kəfil borclu şəxsin borcunu ödəməklə xilas ola bilər.

Məsələ 1140: Kəfalət baş tutduqdan və haqq sahibi (məkfulun ləh) tələb etdikdən sonra məkful (borclu şəxs) gizlənərsə, yeri məlumdursa və kəfilin onu gətirməsi mümkündürsə, məkfulu gətirmək üçün gedib-gəlməyi miqdarında ona möhlət verilir. Qeyd olunan müddət bitdiyi zaman üzürsüz səbəbdən onu gətirə bilməzsə, öncəki məsələdə qeyd olunan izahla həbs olunur.

Məsələ 1141: Məkful gizli olarsa və yeri də məlum olmazsa, belə ki, ondan heç bir xəbər almaq mümkün deyilsə və tapılmasına da heç bir ümid yoxdursa, kəfilin onu gətirmək vəzifəsi yoxdur və onun borcunu ödəməyə də məcbur deyil.

Lakin bu işin onun səhlənkarlığı səbəbindən olması halı istisnadır. Məsələn, haqq sahibi kəfildən borclu şəxsin gətirilməsini istədikdə, kəfil

onu gətirmək iqtidarında olmasına baxmayaraq, məkful qaçana kimi onu gətirməzsə, bu halda kəfili borcu ödəməyə məcbur etmək olar.

Məsələ 1142: Kəfil məkfulu gətirmək üçün hər bir şəri yol və üsuldan istifadə etməlidir. Bu işə qadir olan hər hansı bir şəxsin və ya orqanın köməyinə ehtiyacı olduqda və onlara müraciət etmək dini baxımdan fəsada səbəb olmadıqda, həmin şəxs və ya orqandan kömək alması lazımdır.

Məsələ 1143: Məkful gizli olduqda onu tapıb gətirmək üçün xərcə ehtiyac olarsa, bu xərclər kəfilin öhdəsinə düşür. Pulu məkfulun istəyinə uyğun xərcləməsi və kəfilin təmənnasız iş görmək məqsədinin olmaması halı istisnadır və bu halda o, həmin xərcləri məkfuldan ala bilər.

Kəfalətin fəxsi və onun pozulması halları

Məsələ 1144: Kəfalət lazım əqddir və onun kəfil tərəfindən fəsx edilməsi caiz deyil. Lakin kəfil üçün fəsx haqqının nəzərdə tutulması və ya iqalənin həyata keçməsi halı istisnadır.

Məsələ 1145: Aşağıdakı beş yerdən hər birində kəfaləti pozmaq olar:

Birinci: Kəfil öz öhdəliyinə əməl edir və məkfulu (öhdəliyində haqq olan şəxsi) məkfulun ləhin (haqq sahibi) yanına (qeyd olunan və kəfalətin ona əsasən baş tutduğu şərtlərlə) gətirir.

İkinci: (Öncədən qeyd edilən izaha əsasən) məkful özü haqq sahibinin yanına gəlir və ya haqq sahibi haqqını ondan alması məqsədilə məkfulu (öz istəyi ilə və ya məcburiyyətlə) ixtiyarına alır.

Üçüncüsü: Haqq sahibinin haqqı ona qaytarılır, məsələn, borcu varsa, ödənilir.

Dördüncüsü: Haqq sahibi öz haqqından keçir (məsələn, borc sahibi borclu şəxsi borcdan azad edir və alacağı məbləği ona qaytarır) və ya onu hər hansı bir şəri yolla (müsalihə, satış və ya həvalə ilə) başqasına köçürür.

Beşincisi: Məkful və ya kəfil vəfat edir. Lakin haqq sahibi öldükdə, kəfalət qüvvədə qalır və haqq sahibinin haqqı onun vərəsəsinə ötürülür.

Altıncısı: Haqq sahibi kəfalətdən əl çəkir və kəfili kəfalətdən azad edir.

Məbləğ müqabilində kəfaləti qəbul etmək

Məsələ 1146: Kəfil olan şəxs məkfulun razılığı ilə kəfaləti qəbul etməsinin əvəzində müəyyən məbləğ ala bilər.

Qeyd etmək lazımdır ki, sözügedən işin həyata keçməsi üçün tərəflər aşağıdakı müqavilələrdən istifadə edə bilər:

- **Müsaliyə müqaviləsindən istifadə:** Məsələn, məkful kafalət həyata keçməsindən əvvəl müsaliy (müsaliyə edən şəxs) qismində deyir: “Öhdəliyimdə olan filan məbləği səninlə müsaliyə edirəm ki, sözügedən kafaləti qəbul edəsən” və kafil adlanan şəxs də, mütəsaliy (razılaşmanı qəbul edən şəxs) qismində müsaliyəni qəbul edir.

Bu halda, mütəsaliyə (müsaliyəni qəbul edən) müsaliyəni qəbul etmək zəruri olur və müsaliyə edən şəxs isə müqavilədəki məbləği ona borclu olur.

- **Cüalədən istifadə etmək:** Məsələn, kafalət həyata keçməsindən öncə məkful kafilə deyir: “Bu kafaləti qəbul etdiyiniz halda sənə filan məbləğ ödəyəcəyəm”. Bu halda kafaləti qəbul etdikdən sonra məkful sözügedən məbləği borclu olur.

Kəfilin öz kafalətini yerinə yetirməməsi qarşılığında məbləğ ödəməsinin şərti

Məsələ 1147: Haqq sahibinin (məkfulun ləh), kafalət əqdi zamanı kəfilin məkfulu təhvil verməsi ilə bağlı öhdəliklərinə əməl etmədiyi halda, ona təyin edilmiş filan məbləğ ödəməli olduğunu şərt etməsinin işkəli yoxdur.¹

¹ Sözügedən məbləğin ödənilməsi kafalət müqaviləsində fəel şərti olaraq nəzərdə tutulur, amma haqq sahibi kafalət əqdi zamanı kəfilə “Kəfil məkfulu təhvil verməsi ilə bağlı öhdəliklərinə əməl etmədiyi halda, ona filan məbləğ borclu olur” deməsi isə nəticə şərti adlanır və doğru deyil. Fəel və nəticə şərtləri arasında fərq 299-300-cü məsələlərdən, habelə 497-ci məsələnin haşiyəsindən başa düşülür.

Vəkalət

Vəkalətin tərifi və onunla bağlı şərtlər

Məsələ 1148: Vəkalət insanın şərtləri növbəti məsələlərdə qeyd olunan alqı-satqılar və onlarla bağlı olan işlərin (mal və ya pulun təhvil verilib-alınması kimi), o cümlədən, vəqf, vəsiyyə, evlilik, boşanma kimi işlərin onun tərəfindən icra olunması üçün başqasına tapşırmasıdır.

Tərəfindən iş görülməyə şəxsə müvəkkil, iş tapşırılan şəxsə isə vəkil deyilir.

Məsələ 1149: Vəkalət müqaviləsi əqddir¹ və həyata keçməsi üçün təklif və qəbulun ləfzi və ya əməli şəkildə reallaşması lazımdır.

Buna görə də, əgər kimsə öz malını başqasına onun tərəfindən satması üçün verərsə, o da həmin malı bu məqsədlə götürərsə, vəkalət həyata keçmiş sayılır. (Muatat² vəkaləti)

Habelə, vəkalətin yazı yolu ilə də həyata keçməsi mümkündür. Vəkil onu qəbul etdiyi zaman digər şəhərdə olmasına və müvəkkilin yazısı əlinə daha gec keçməsinə baxmayaraq, vəkalət reallaşmış sayılır.

Məsələ 1150: İnsan vəkilliyn özünü başqa bir işlə bağlaya və ondan asılı edə bilər. Məsələn, desin: "Filan tarixədək borcunu ödəmədiyim halda, yanında əmanət qoyduğum malımı satın borcunu oradan götürməyə vəkilsən".

Deməli, vəkilliyn nədənsə asılı olması onu batil etmir. Həmçinin vəkalət mövzusunun başqa bir işə bağlı etməyin də eybi yoxdur. Məsələn, insan yoldaşına deyir: "Altı ay müddətində yoxa çıxsam, özünü boşamağa vəkilsən".

¹ Əqdin mənası 75-ci məsələdə qeyd edildi.

² Muatat xüsusi bir əqd siğəsi olmadan həyata keçən mübadilədir-tərc.

Vəkil və müvəkkilin şərtləri

Məsələ 1151: Müvəkkil ağıllı olmalı, ixtiyarlı və məqsədli şəkildə digər şəxsi vəkil tutmalı və vəkalət obyektı olan işi yerinə yetirmək səlahiyyətinə malik olmalıdır.

Deməli, səfeh və ya müflis olması (iflasa uğraması) səbəbilə məhcur olan şəxs¹ digər şəxsi onun malından istifadə etməsi üçün vəkil edə bilməz. Lakin səfeh və ya müflisin yerinə yetirməsinin icazəli olduğu boşanma kimi işlər üçün vəkil tuta bilər.

Məsələ 1152: Büluğ həddinə çatmayan şəxs yalnız özünün həyata keçirməsinin icazəli olduğu işlər üçün vəkil tuta bilər. Buna misal olaraq, 131-ci məsələdə qeyd olunan dəyəri az olan əşyaların alqı-satqısını göstərmək olar.

Məsələ 1153: İnsan yerinə yetirilməsi sonradan caiz olan işlər üçün vəkil tuta bilər. Məsələn, başqasını vəkil edir ki, filan qadının iddəsi tamam olduqda, onu həmin şəxsin əqdinə keçirsin və ya sonradan almaq istədiyi malı onun üçün satsın.

Məsələ 1154: Vəkil ağıllı olmalı, ixtiyarlı və məqsədli şəkildə vəkilliyi qəbul etməli, vəkalət obyektı olan işi yerinə yetirmək imkanına malik olmalı və şəri baxımdan həmin işi icra etməsi icazəli olmalıdır. Deməli, ehramda olan şəxs evlilik siğəsini oxuması üçün vəkil ola bilməz.²

Məsələ 1155: Vəkilin büluğ həddinə çatması vəkilliyin doğru olması üçün şərt deyil və hətta vəlisinin icazəsi olmadan belə, büluğ həddinə çatmamış müməyyiz uşağın vəkil olması doğrudur.³

Məsələ 1156: Vəkil və ya müvəkkilin müsəlman olması zəruri deyil, kafirin (istər mürtəd olsun, istərsə də qeyri-mürtəd, istər müsəlmanın tərəfindən olsun, istərsə də kafirin) vəkilliyi, həmçinin müsəlmanın kafirin vəkili olması da doğrudur.

Məsələ 1157: Səfeh və ya müflis olması səbəbilə məhcur olan və malından istifadəsi qadağan olunan şəxs səfeh və ya müflis olmayan şəxsin tərəfindən vəkil ola bilər. Hərçənd bu vəkalət müvəkkilin maliyyə işləri ilə bağlı olsa belə.

¹ Bu şəxslərlə bağlı izahlar “Həcr” fəslində qeyd olunacaqdır.

² Ehramda olan şəxsin əqd oxuması haramdır.

³ Əlbəttə, büluğ həddinə çatmayan şəxsin vəlisinin vəkili olaraq, öz malı ilə alqı-satqı etməsi, evlilik əqdi və ya boşanma siğəsini oxuması kimi bəzi işlər üçün vəkil olması ilə bağlı izahlar “Alqı-satqı” fəslində 132-ci məsələdə, dördüncü cildə, “Evlilik” fəslində 193-cü məsələdə və “Talaq” fəslində 646-cı məsələdə qeyd olunmuşdur.

Vəkalət obyektı olan işin şərtləri

Məsələ 1158: Vəkalət obyektı olan işin aşağıdakı şərtləri olmalıdır:

1. Yerinə yetirilməsi şəri baxımdan icazəli olmalıdır.
2. Şəxsin bilavasitə icra etməli olduğu işlərdən olmamalıdır.
3. Naməlum olmamalıdır.

Onların hər birinin izahı növbəti məsələlərdə qeyd olunacaqdır.

1. Yerinə yetirilməsi şəri baxımdan icazəli olmalıdır

Məsələ 1159: Vəkalət olunan işin icrası şəriət baxımından icazəli olmalıdır (şəri cəhətdən caiz sayılmalıdır). Buna görə də, sələmli alqı-satqılarda, gəşş (aldatma) şamil olduğu alqı-satqılarda, şərabın və ya donuz ətinin, habelə haram əşyaların alqı-satqısı ("Haram və batil alqı-satqılar" fəslində qeyd olunan izaha əsasən), vəqf olunmuş malın şəri icazə olmadan satışı, şəri şərtlər olmadan boşanma və s. kimi işlərdə vəkalət doğru deyil.

2. Şəxsin bilavasitə icra etməli olduğu işlərdən olmamalıdır.

Məsələ 1160: Şəxsin bilavasitə özü tərəfindən heç bir vasitə olmadan yerinə yetirməli olduğu işlərdə, xüsusilə, hüquqi işlərdə və şəri hakimin yanında münaqişələrdə and içmək, habelə nəzir, əhd, iqrar, lian (lənətləmək) və zihar¹ kimi işlərdə vəkalət doğru deyil.

Məsələ 1161: Hər bir əqdə (istər təklif, istərsə də qəbul üçün) vəkalət doğrudur.

Buna görə də, insan alqı, satqı, müsaliyə, icarə, hibə (bağışlama), ariyə, vədiə (əmanət), müzaribə, müzariə, musaqat, borc (qərz), girov, şəriklik, zəminlik, həvalə, kəfalət, evlilik və hətta vəkalətin özü üçün də vəkil tuta bilər.

Məsələ 1162: Vəsiyyə, vəqf, cüalə, boşanma, ibra (borclunun bağışlanması), şufə hüququ ilə haqqın alınması, şufə haqqının qüvvədən düşməsi, müvəkkilin fəsx hüququna malik olduğu hər bir yerdə, əqdlərdən hər hansı birinin fəsx edilməsi, həmçinin fəsx hüququnun qüvvədən düşməsi kimi işlər üçün vəkalət doğrudur.

¹ "Lian" sözünün izahı dördüncü cildə, "Övladla bağlı bəzi hökmlər" fəslində qeyd olunacaqdır, həmçinin, "Zihar"ın mənası ikinci cildə "Kəffarələr" fəslində qeyd olundu.

Məsələ 1163: İnsan alqı-satqılar zamanı və bu kimi digər hallarda təhvil almaq, təhvil vermək üçün vəkil tuta bilər və burada vəkilin təhvili müvəkkilin təhvili hökmündədir.

Deməli, borc müqaviləsi zamanı kreditörün borc verilən malı borc-alanın borcu almaqda vəkili olan şəxsə verməsi ilə, borcvermə baş tutmuş sayılır.

Məsələ 1164: İnsan (istər orada mövcud olsun, istərsə də yox) öz yoldaşını boşamaq üçün vəkil tuta və hətta qadına özü-özünü və ya hər hansı bir vəkil vasitəsi ilə boşaması üçün vəkalət verə bilər.

3. Vəkalət olunan şey naməlum olmasın

Məsələ 1165: Vəkalət olunan şey müəyyən olmalıdır. Odur ki, insanın digərini öz işlərindən biri üçün vəkil etməsi, lakin o işi müəyyən etməməsi doğru deyil.

Əlbəttə əgər: “Sən mənim üçün ya ev, ya da maşın almaqda vəkilsən, hər hansı birini almaqda ixtiyar sahibisən” deyərsə, iradı yoxdur.

Habelə, insan bir şəxsi 1160-cı məsələdə qeyd olunan işlər istisna olmaqla, bütün işləri üçün vəkil edə bilər.

Vəkilin vəzifə və səlahiyyətləri

Məsələ 1166: Vəkalət müqaviləsi bağlanarkən, vəkilin vəkalətlə bağlı işlərinin və icazə verilən səlahiyyətlərinin əhatəsi bəzən aydın şəkildə bəyan olunur, yaxud vəkalət müqaviləsindən əvvəlki danışıqlarda müəyyən olunur və vəkalətlə bağlı məsələlər barəsində açıq şəkildə heç bir ifadə işlədilmədən müqavilə onun əsasında bağlanır, bəzən isə müqavilə zamanı mövcud olan kontekst, dəlil və nişanələrdən həmin məsələlər məlum olur.

Bəzi hallarda ürfün arasında yayılmış və adi üslublar da vəkalətin əhatə dairəsinin təyin olunması üçün nişanə və dəlil ola bilər.

Məsələn, başqasına məhsul və ya pul verən şəxs onu satış və ya alışda vəkil edir, bu vəkillik qarşı tərəfin pul və ya məhsulu təhvil verdiyi vaxtda, həmin şəxsin pulu və ya məhsulu təhvil verməsinə də şamil olunur.

Amma burada vəkalət, fəsx haqqının mövcud olduğu zaman alqı-satqının fəsx olunmasına şamil olunmur. Lakin vəkalətin ona da şamil olunmasına dair xüsusi nişanə və kontekstin mövcud olması halı is-

tisnadır.¹

Məsələ 1167: Vəkalət müqaviləsi zamanı alqı-satqısı üçün xüsusi bir xüsusiyyət və şərtlər nəzərdə tutulmayan malın satışı ilə bağlı vəkil olan şəxs² alqı-satqını nağd şəkildə, həmin məntəqədə yayılmış pul vahidi ilə və normal bazar qiymətlərinə uyğun aparmalıdır.

Məsələ 1168: Vəkalət müqaviləsi zamanı alqı-satqısı üçün xüsusi bir xüsusiyyət və şərtlər nəzərdə tutulmayan³ malın alışı ilə bağlı vəkil olan şəxs qüsurlu mal almamalı, aldığı mal qüsurlu olduqda isə imkan daxilində onu qaytarmalıdır.⁴

Məsələ 1169: İnsan başqa bir şəxsi malın satışı üçün vəkil etdikdə, vəkilin həmin malı özünə də satmaq haqqının olmasını, yaxud onu yalnız digər şəxslərə sata biləcəyini müəyyən etməzsə, belə bir vəkillikdə məqsədin malın yalnız başqalarına satılmasının olması istisna olmaqla, vəkil həmin malı müvəkkili tərəfindən özünə sata bilər.

Bu hökm müvəkkilin bir şəxsi hər hansı bir məhsulun alışı üçün vəkil etməsi və onun öz malını müvəkkili üçün satın almasına da şamil olunur.

Məsələ 1170: Vəkilin vəkalət müqaviləsində təyin olunanların əksinə hərəkət etməsinin və vəkalətin şamil olunmadığı işi görməsinin iki şəkli ola bilər:

- a. Həmin iş mülkiyyətçinin sonrakı icazəsindən⁵ asılı olan işlərdəndir.⁶ Məsələn, satmalı olduğu mülkü icarəyə verməsi və ya əksinə; satışı, icarə, yaxud nağd və ya nisyə olması kimi digər xüsusiyyətlərlə bağlı təyin olunan məbləğ və bunun kimi şeylərə riayət etməməsi.

Bu halda, vəkilin istifadəsi füzuli sayılır və onun doğru olması müvəkkilin (mülkiyyətçinin)⁷ sonrakı icazəsindən asılıdır. Deməli, bu iş icazə vermədiyi halda batil, icazə verdikdə doğrudur.

- b. Yuxarıda qeyd olunan hallardan başqa, digər hallarda. Bu halda vəkilin əməli batil və təsirsizdir. Məsələn, insan müvəkkili üçün ikinci həyat yoldaşı alması məqsədilə vəkil olunur, lakin vəkil vəkalətin məzmununun əksinə olaraq, müvəkkilin birinci həyat yoldaşını

¹ Qeyd etmək lazımdır ki, hər hansı bir əməlin icrası üçün vəkil olan şəxslə müvəkkilin fihi baxımdan vəkalətlə bağlı mövzuda təqlid etdikləri müctəhidlərin fərqli olmasının hökmü birinci cildə, "Təqlid" fəslində 22-ci məsələdə qeyd edilmişdir.

² 1166-cı məsələdə qeyd edilən izahla

³ Həmin

⁴ Qüsür ixtiyarı və onun hökmləri "Alqı-satqı" fəslində "İxtiyarlar" bəhsində izah olundu.

⁵ Və ya sahib hökmündə olan şəxs, məsələn, mütəvəlli və ya şəri vəli

⁶ Şəri termin olaraq, "Füzuliyət icra olunmuşdur" deyilir.

⁷ Və ya sahib hökmündə olan şəxs, məsələn, mütəvəlli və ya şəri vəli

boşayır. Sözügedən boşama batildir və müvəkkilinin sonradan icazə verməsi ilə doğru olmur.

Vəkilin tərəfindən vəkil tutulması

Məsələ 1171: Vəkil müvəkkilinin işlərini yerinə yetirmək üçün yalnız onun icazəsi ilə vəkil tuta bilər. Müvəkkilin bu işə icazə verməsi iki şəkildə ola bilər:

- a) İkinci vəkil müvəkkilin öz tərəfindən vəkil olur.
- b) İkinci vəkil birinci vəkilin tərəfindən vəkil olur.

Vəkil müvəkkilinin icazəsinin həddinə riayət etməlidir. Odur ki, müvəkkil vəkilə: “Mənim tərəfindən vəkil seç” dedikdə, o, öz tərəfindən deyil, təkcə müvəkkili tərəfindən vəkil seçə bilər. Lakin müvəkkil: “Öz tərəfindən vəkil seç” deyərsə, bu halda o, müvəkkili tərəfindən deyil, yalnız öz tərəfindən vəkil seçə bilər. Vəkilin hər iki işə icazəsi olarsa, bu halda öz məsləhətinə uyğun əməl edə bilər.

Məsələ 1172: İkinci vəkil müvəkkilin özü tərəfindən vəkalətə sahib olduqda, o, birinci vəkillə eyni dərəcədə sayılır. Buna görə də, birinci vəkil onu vəzifəsindən azad edib kənarlaşdırma bilməz¹. Birinci vəkil vəzifəsindən azad edildiyi və ya vəfat etdiyi halda, ikinci vəkilin vəkaləti batil olmur.

Məsələ 1173: İkinci vəkil birinci vəkilin tərəfindən vəkalətə malik olduqda (onun vəkili olduqda), birinci vəkil onu vəzifəsindən azad edə bilər və o, birinci vəkilin vəkalətinə tabedir. Bu səbəbdən, birinci vəkil vəzifəsindən azad edildikdə və ya vəfat etdikdə, ikinci vəkilin də vəkaləti batil olur.

Əlbəttə, müvəkkil birinci vəkili vəzifəsindən azad etmədən ikinci vəkili işindən kənarlaşdırma bilər.

İddia və şikayətlərdə vəkillik

Məsələ 1174: İnsan iddia və məhkəmə zamanı istər iddiaçı olsun, istərsə də əleyhinə iddia olunan, istər özü, istərsə də qəyyumluğunu etdiyi şəxs üçün vəkil tuta bilər və qarşı tərəf onun vəkil tutmasına mane ola bilməz.

Şəxsiyyətli və hörmətli insanların münaqişə və iddialarda, xüsusilə,

¹ Lakin müvəkkil tərəfindən həmin vəkilin vəzifəsindən azad edilməsinə dair icazəyə malik olması istisnadır.

qarşı tərəf danışıq etik normalara riayət etməyən biri olduqda, birbaşa iştirakı məkrumdur.

Məsələ 1175: İddia və şikayətlər zamanı vəkil olan şəxsin öz müvəkkilinin əleyhinə iqrar etməsi qəbul edilmir.

Odur ki, iddiaçının vəkilinin malı aldığı, əleyhinə iddia olunan şəxsin borcunun bağışlandığını, iddiaçının leyhinə şahidlik edənlərin fasiq olduğunu iqrar etməsi və ya əleyhinə iddia irəli sürülən şəxsin vəkili haqqın iddiaçının tərəfində olduğunu deməsi kimi vəkilin iqrarı bu yerlərin heç birində qəbul edilmir, hətta bu iqrar hakimin önündə hökm verilən zaman deyilsə belə, iddia və münaqişə qüvvədə qalır.

Sözsüz, belə bir iqrardan sonra vəkilin vəkaləti batil olur və mühakiməni davam etdirməyə haqqı yoxdur.¹

Məsələ 1176: İddia və şikayətlər zamanı vəkilin bu işə icazəsinin olması istisna olmaqla, öz müvəkkilinin haqqını bağışlaya və ya onunla müsaliyə edə bilməz.

Məsələ 1177: Vəkil iddia və şikayətlər zamanı müvəkkilin iddiasının əsassız olduğunu, onun məhkəməni aldatmaq, saxta və yalan sənədlər və müdafiələr təqdim etməklə, qarşı tərəfi məhkum etmək, əmlakını haqqı çatmadığı halda sahiblənmək və ya onun şəri haqqını aradan aparmaq niyyətində olduğunu bilərsə, belə bir vəkaləti qəbul etməsi caiz deyil.

Qeyd etmək lazımdır ki, insanın yuxarıdakı hallarda başqasının vəkalətini qəbul etməsi də batildir və vəkillik qarşılığında aldığı məbləğin sahibi olmur.

Vəkillik haqqı

Məsələ 1178: Halal iş müqabilində vəkil üçün zəhmət haqqı təyin etmək caizdir və onun hökmləri bağlanan müqaviləyə əsasən müxtəlif olur.

Məsələn, əgər kimsə cüalə şəklində müqavilə bağlayarsa və vəkalət haqqı² alqı-satqı kimi digər işlərin yerinə yetirilməsi müqabilində təyin olunarsa, vəkil vəkalət olunan işin yerinə yetirilməsindən sonra onu almaq haqqına malik olur.

Lakin cüalədə təyin olunan vəkalət haqqı vəkilliyn özünün qəbul edilməsi müqabilində nəzərdə tutulduqda, vəkil vəkaləti qəbul etməklə

¹ Çünki müvəkkilini haqlı bilmir ki, onu müdafiə də etsin.

² Burada məqsəd cuul, zəhmət haqqı və ya vəkilin işinin ücretidir.

onu əldə etməyə və sahiblənməyə haqqı çatır.

İcarə şəklində müqavilə bağlandıqda isə, əcir icarə müqaviləsi bağlanmaqla, ücretin sahibi olur.¹

Vəkilin zəminliyi

Məsələ 1179: Müvəkkilin vəkilin yanında qoyduğu mal əmanət sayılır. Bu səbəbdən, aradan gedərsə və ya onda qüsurlar yaranarsa, vəkil onun saxlanılmasında səhlənkarlıq və ya ondan icazəli olmayan şəkildə istifadə etdiyi halda zəmindir, əks halda zəmin deyil.²

Məsələ 1180: Vəkilin vəkalət obyektini olan maldan icazəsiz istifadəsi nəticəsində vəkilliyi batil olmaz.

Məsələn, evi satmaq üçün vəkil olan şəxs sahibinin icazəsi olmadan bir müddət orada məskunlaşarsa, ondan sonra onu satarsa, günah etsə də, sözügedən satış doğrudur və istifadənin ücretul-mislini müvəkkilinə borcudur.

Məsələ 1181: Müvəkkil vəkilin əlində olan malını tələb etdiyi zaman vəkil imkan daxilində onu təhvil verməlidir. Əks halda, əmanətdar hökümündə deyil və zəmin sayılır.

Vəkalətin batil olması və vəkalətdən uzaqlaşdırılma

Vəkalət əqdinin caiz olması

Məsələ 1182: Vəkalət caiz əqddir³. Bu baxımdan, vəkil müvəkkilin xəbərdar olub-olmamasından aslı olmayaraq vəkalətdən imtina edə və özünü vəzifədən kənarlaşdırma bilər.

Habelə, müvəkkil də vəkili vəzifəsindən kənarlaşdırma bilər.

Sözsüz, vəkilə bu barədə məlumat verdikdə və şəri yolla müvəkkilin onu vəzifədən azad etməsi onun üçün sübuta yetdiyi halda, müvəkkilin vəkili kənarlaşdırması reallaşır.⁴

¹ Bu barədə daha geniş izah 563 və 623-cü məsələdə qeyd olunmuşdur.

² Əmanətdar şəxsin zəminliyi ilə bağlı hökmlər təfəsilatı ilə "Əmanət (vədiə)" fəslində, 1212-ci və ondan sonrakı məsələlərdə bəyan olunacaqdır.

³ Əqdin mənası 75-ci məsələdə qeyd olundu.

⁴ Məsələn, ona çatın xəbərdən işdən çıxarılmasına dair onda yəqinlik və əminlik yaranır və ya bu işlə bağlı iki şahid gətirilir.

Deməli, əgər kimsə boşanma işləri üçün vəkil olarsa, müvəkkil onu vəzifədən azad etdikdə, bu kənarlaşdırılmadan xəbər tutmasından əvvəl vəkil boşanmanı həyata keçirərsə, həyata keçən boşanma doğru və təsirlidir.

Qeyd etmək lazımdır ki, insan digərini vəkil edən zaman həmin şəxs vəkalət müqaviləsində¹ müvəkkilinin onu işdən çıxarmamasını şərt edərsə, onu vəzifəsindən kənarlaşdırmamalıdır. Lakin işdən çıxardığı zaman günah etsə də, işdən çıxarılma reallaşmış sayılır və bu hökm müqavilə zamanı müvəkkilin vəkillə onun özünü vəzifədən azad etməməsini şərt etməsi üçün də keçərlidir.

Digər müqavilələr zamanı edilən şərtlər üçün vəkalət

Məsələ 1183: 297-ci məsələdə qeyd olunduğu kimi, müqavilə zamanı edilən şərtlərə əməl etmək vacibdir.

Buna görə də, vəkalət müqavilə zamanı nəticə şərti şəklində² nəzərdə tutulduqda, məsələn, qadın evlilik və ya digər əqd zamanı boşanmada vəkil olmasını şərt etdikdə əri onu qəbul edərsə, belə bir vəkalətdə vəkil vəzifəsindən kənarlaşdırıla bilməz.³

Lakin vəkalət müqavilə zamanı fel şərti şəklində nəzərdə tutulduqda, məsələn, qadın evlilik və ya digər əqd zamanı ərinin sonradan onu boşanmada vəkil etməsini şərt etdikdə, əri sonradan onu boşanmada vəkil təyin edərsə, belə bir vəkillik caiz əqd sayılır və vəkil vəzifəsindən kənarlaşdırıla bilər.⁴

Müvəkkil və ya vəkilin vəfatı və ya məhcur olması ilə bağlı hökmlər

Məsələ 1184: Vəkil və ya müvəkkil vəfat edərsə, həmişəlik dəli olarsa və ya davamlı bihuşluq halında⁵ olarsa, hətta vəzifədən kənarlaşdırılması

¹ Başqa bir müqavilədə şərt edilən vəkilliğin hökmü növbəti məsələdə qeyd ediləcəkdir.

² Fel və nəticə şərtləri arasında fərq 299-300-cü məsələlərdən, habelə 497-ci məsələnin haşiyəsindən başa düşülür.

³ Təbii ki, sözügedən vəkalət iqalə oluna bilər. Buna görə də tərəflər (vəkil və müvəkkil) qarşılıqlı razılaşma ilə şərt edilən müqavilə qüvvədə qalsa da, vəkaləti poza bilərlər.

⁴ Əlbəttə bu halda, (fel şərti) müqavilə zamanı müvəkkilin vəkili kənarlaşdırmaması şərt edilərsə, müvəkkil şərti qəbul etdiyi halda onu işdən çıxarmamalıdır, işdən çıxardığı halda günah etsə də, işdən azad olunmuş sayılır.

⁵ Məsələn beyin ölümü keçirdikdə və ya daimi komaya girdikdə

mümkün olmayan vəkillikdə, vəkalət batil olur.

Qeyd etmək lazımdır ki, yuxarıdakı işlərdə şəkk edildiyi halda vəkalət qüvvədə qalır.

Məsələ 1185: Vəkil və ya müvəkkil müəyyən müddətli dəli olduqda və ya müvəqqəti olaraq, yaxud bəzi hallarda bihuş olduqda, vəkalətin batil olması işkallıdır və ehtiyata¹ əməl olunmalıdır.²

Məsələ 1186: Müvəkkil vəkalət müqaviləsindən sonra vəkalət olunan əməllə bağlı məhcur olarsa, məsələn, şəri hakim müflis olması səbəbilə malından istifadə etməsini ona qadağan edərsə, müvəkkilin məhcur olduğu zaman vəkilin onun malından istifadə etməsi doğru deyil.

Amma müvəkkilin qadağası götürüldükdən sonra vəkaləti qüvvədə qalır və bu zaman onun istifadəsi doğrudur.

Məsələ 1187: İnsan bir qrup şəxsi hər hansı bir işin icra olunması üçün vəkil tutarsa, onlardan hər biri müstəqil şəkildə işi yerinə yetirmək üçün vəkil olduqda, hər kəs digərlərinin icazəsi olmadan vəkalət olunan işi yerinə yetirə bilər və onlardan biri öldükdə və ya dəli olduqda, qalan vəkillərin vəkaləti qüvvədə qalır.

Lakin onlardan hər birini digərləri (bütün vəkillər) ilə razılaşmaqla işi yerinə yetirməsi üçün vəkil etdikdə, onlardan heç biri digərlərinin icazəsi olmadan vəkalət olunan əməli yerinə yetirə bilməz, onlardan biri öldükdə və ya dəli olduqda digər vəkillərin də vəkaləti batil olur.

Vəkalət obyektinin aradan getməsi

Məsələ 1188: Vəkalət olunan şey aradan gedərsə, məsələn, satışı üçün vəkil olduğu heyvan ölərsə və ya müvəkkil həmin işi özü yerinə yetirərsə, məsələn, satışı üçün vəkalət verdiyi evi özü satarsa və ya vəqf edərsə, vəkalət batil olur.

Məsələ 1189: Əgər vəkil vəkaləti icra etməzdən əvvəl, müvəkkil vəkalətə uyğun olmayan bir iş görərsə, məsələn, satışı üçün vəkalət verdiyi evi vəqf edərsə, vəkalət batil olur.

¹ Məsələn, alqı-satqı üçün vəkil olduqda, müvəkkili bihuş olduğu zaman alqı-satqı etməməli və onu müvəkkilin ayıq vaxtı, yenidən onun vəkalətini almaqla həyata keçirməlidir.

² Əgər müvəkkil və ya vəkil müvəqqəti yaxud daimi alzheimer xəstəliyinə düşər olarsa və yaddaşını itirərsə, bu halda bu və bundan öncəki məsələdə qeyd olunan hökm ona şamil olunur. Bu cür xəstəliklərə malik olan xəstələrin əmlakı haqqında hökmlər “Həcr” fəslinin 1706-1709-cu məsələlərində bəyan olunacaqdır.

Vəkalətlə bağlı fərqli məsələlər

Hər hansı bir işdə vəkalət ilə icazənin fərqi

Məsələ 1190: Bəzən insan hər hansı bir işi görməkdə başqasına vəkalət vermək əvəzində həmin işə icazə verir.

Vəkalətlə icazənin (təkcə, vəkalətsiz) arasında bir sıra fərqlər vardır. Onlardan bəziləri aşağıdakılardır:

1. Vəkalət əqddir və qarşı tərəfin onu qəbul etməsinə ehtiyac vardır, lakin icazə birtərəfli müqavilədir və qarşı tərəfin qəbul etməsinə ehtiyac yoxdur.
2. İcazənin əksinə olaraq, vəkalət vəkilin fəsx etməsi ilə batil olur.¹

Deməli, başqasından onun evini alqı-satqı etməsi üçün icazə alan şəxs bu icazədən imtina edərsə, ev sahibi icazəsini geri götürməyəndək həmin şəxsin o işi yerinə yetirməyə icazəsi vardır.

3. 1182-ci məsələdə qeyd olunduğu kimi, müvəkkil vəkili vəzifəsindən azad edərsə, vəkil vəkalət olunan əməli yerinə yetirdikdən sonra ondan xəbər tutarsa, gördüyü iş səhiv və təsirlidir.

Amma icazə belə deyil. Məsələn, əgər insan satışı barədə icazəsi olan malı satdıqdan sonra sahibinin alqı-satqıdan əvvəl icazəsini geri götürdüyünü başa düşərsə, bu halda reallaşan alqı-satqı füzuli alqı-satqı hökmündədir.²

Müvəkkilin vəkalət olunan işin icrasında və ya onun vəkil tərəfindən yerinə yetirilməsinə şəkk etməsi

Məsələ 1191: Vəkil vəkalət olunan işin yerinə yetirilməsindən, məsələn əqd siğəsinin oxunmasından xəbər verdikdə, müvəkkil ona yəqinlik tapmayana kimi onun xəbəri əsasında davrana bilməz.

Əlbəttə, əgər əqd siğəsinin oxunması onun üçün məlum olarsa, lakin onun doğru və ya səhv oxunmasında şəkk edərsə, bu halda onun doğru olmasına hökm etməlidir.

¹ Təbii ki, əgər müqavilə zamanı vəkalət nəticə şərti şəklində şərt edilərsə onun hökmü 1183-cü məsələdə qeyd edildi.

² Lakin icazəsi olan şəxs mülkiyyətçinin alqı-satqı zamanı icazəsini geri götürüb-götürməməsində şəkk edərsə, alqı-satqı doğrudur.

Alış təmsilçisi və ya agentli ilə bağlı bəzi məsələlər¹

Məsələ 1192: İnsan şirkət, idarə və ya müəssisə tərəfindən həmin yerə ehtiyac duyulan malı almaq üçün vəkil və təmsilçi olarsa (alış agentli və ya təmsilçisi), satıcı həmin vəkildən mallarını müəyyən bir məbləğ müqabilində satın almasını istəyərsə, müəssisə və ya təşkilat müqavilə zamanı vəkilin satıcıdan heç bir məbləğ almamasını şərt etdiyi halda, hətta bu şərt müqavilədə açıq şəkildə bəyan olunmadıqda və 302-ci məsələdə qeyd edilən digər şəkillərdə olduqda belə, həmin məbləği almaq caiz deyil.²

Məsələ 1193: Alqı-satqıda satıcı alış təmsilçisinə (vəkil) endirim edib qiymətin bir hissəsini almazsa, bu endirim həmin müəssisə, şirkət və ya təşkilata (müvəkkil) məxsusdur və sözügedən orqanın icazəsi olmadan təmsilçi onu özünə götürə bilməz.

Məsələ 1194: Təmsilçi malı yalnız bazar qiymətinə uyğun alması üçün vəkil olarsa, daha baha qiymətə satın aldıqda sözügedən alqı-satqı füzuli sayılır və füzuli alqı-satqı ilə bağlı hökmlər onun barəsində icra olunur.

Məsələ 1195: Alış təmsilçisi müəssisə və ya təşkilatın əmanətdarı sayılır və o, öz işində xəyanət etməməlidir. Buna görə də, şirkətin, idarə və ya müəssisənin malından onun müdirinin icazəsi olmadan şəxsi istifadə etməsi caiz deyil və maliyyə baxımından zəminliyə səbəb olur.

Habelə, formal çeqlərin təqdim edilməsi və alış üçün öhdəliyində qoyulmuş malın həqiqətə uyğun olmayan hesabatı və s. kimi işlər caiz deyil.

¹ Bu hissədə bəyan olunan hökmlər təkcə müəssisə, şirkət və təşkilatlara aid deyil, həm də bir şəxsin bir nəfər və ya bir qrup tərəfindən satış təmsilçisi olmasına da şamil edilir.

² Həmçinin bu barədə mövcud olan qanun və qaydalara zidd əməl etməyə icazə verilmir və caiz deyil.

Vədiə (əmanət qoymaq)

Əmanətdarlığın fəziləti

Qurani-Kərim əmanətdarlığın əhəmiyyəti barədə belə buyurur:

...فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...

“...Əgər sizdən kimsə digər birinə inansa (və girov almasa), gərək inanılan şəxs əmanətini (borcunu) qaytarsın və Rəbbi olan Allahdan qorxsun...”¹

Allah Rəsulu (s) belə buyurur: “Əmanətə xəyanət edən kəs bizdən deyil”.²

Başqa bir hədisdə İmam Sadiqin (ə) belə buyurduğu nəql olunur: “Allah doğru danışan, pis və yaxşı əxlaqa malik olan insanların əmanətini qaytarmaq xüsusiyyətinə malik olmayan heç bir şəxsi peyğəmbərliyə seçmədi”.³

Həzrət Loğmanın övladına belə buyurduğu nəql olunur: “Oğlum, əmanəti (sahibinə) qaytar ki, dünya və axirətin salamat olsun. Əmanətdar ol ki, rifahda və ehtiyacsız olasan”.⁴

Əmanətin növləri

Məsələ 1196: Ona verilən mallara nisbətdə əmanətdar hökmündə olan və həmin mala nisbətdə şəri termin olaraq “Əmanətdardır” deyilən şəxsə verilən əmanətin iki növü vardır: “Mülkiyyətçi əmanəti” və “Şəri əmanət”. Onların hər birinin izahı növbəti məsələlərdə qeyd olunacaqdır.

¹ Bəqərə surəsi, ayə 283

² Mustədrək əl-vəsail və mustənbət əl-məsail, c. 14, Əbvabı kitabul vədiə, bab 3, səh. 13, hədis 6

³ Vəsail əş-şiə, c. 19, Kitabul vədiə, bab 2, səh. 73, hədis 7

⁴ Həmin, c. 12, Əbvabı əhkamul əşərə, bab 104, səh. 156, hədis 33

Mülkiyyətçi əmanəti

Məsələ 1197: Mülkiyyətçi əmanəti insanın sahibinin icazəsi ilə əmanətdar hesab etdiyi şəxsə verdiyi maldır.

Burada mülkiyyətçinin öz malını yalnız vədiə kimi saxlaması məqsədlə insana verməsi (bu fəsildə onun hökmləri bəyan olunacaqdır) ilə onu ariyə, müzaribə və ya icarə kimi verməsi arasında heç bir fərq yoxdur.

Qeyd olunan bütün hallarda əslində, mülkiyyətçi malın qorunmasını qarşı tərəfin öhdəsinə qoymuş olur.

Şəri əmanət

Məsələ 1198: Şəri əmanət əslində sahibinin icazəsi olmadan əmanətdar hesab etmədiyi şəxsin əlinə keçən maldır. Lakin bu iş qəsb və buna bənzər şəkildə də həyata keçməmişdir.

Məsələnin aydın olması üçün şəri əmanətin bəzi hallarını misal şəklində bəyan edirik:

- a. Sel, külək kimi təbii hadisələr nəticəsində insanın əldə etdiyi mallar;
- b. Sahibinin özünün verdiyi, lakin hər iki tərəfin ondan xəbərsiz olduğu mal;

Məsən, insan aldığı kassanın içində satıcının hər hansı bir malının olmasını başa düşür, yaxud satıcı və ya alıcı hesablamada səhv edərək, hər hansı bir malı qarşı tərəfə haqqından artıq verir.

- c. Şəri icazə ilə verilən mal.

Buna misal olaraq, icazə verilən hallarda¹ insanın itmiş əşyanı götürməsinə, yaxud onu malı sahibinə çatdırmaq məqsədlə oğru və ya qəsbkardan almasını, uşaq və ya dəlinin əlində tələf olma təhlükəsi olan malı, habelə, başqa hallarda əmlakı ehtirama malik olan şəxsin malını tələf olmaqdan qorumaq məqsədlə götürməsinə göstərmək olar.

Məsələ 1199: İnsan mülkiyyətçi əmanətində olduğu kimi, şəri əmanətin qorunmasında da çalışmalı, (şəri əmanətin) sahibini tanıdığı halda mümkün olan ilk fürsətdə ona, şəri vəlisinə və ya vəkilinə həmin malı çatdırmalı, yaxud sahibinin malını tələb edib-etməməsindən asılı olmayaraq, onları istədikləri vaxt malı qaytarmaq istəməsindən xəbərdar

¹ Burada məqsəd, insanın malı özünə götürməsi haqqına deyil, sahibi üçün qoruma haqqına malik olmasıdır, onun izahı “Tapılmış mallar” fəslində qeyd olunacaqdır.

etməlidir.¹

Lakin malın sahibini tanımadığı halda malın növünü nəzərə alaraq, “Tapılmış mallar” fəslində itmiş və ya sahibi məlum olmayan malın hökm-lərinə əməl etməlidir.

Vədiənin tərfi və onun özü ilə bağlı hökmlər

Məsələ 1200: Vədiə (əmanət qoymaq), insanın hər hansı bir malın² qorunub saxlanılmasını digər şəxsə öhdəsinə qoymasındır.

Məsələ 1201: Vədiə (əmanət qoymaq) əqddir³ və onun həyata keçməsi üçün təklif və qəbulun reallaşması lazımdır.

Buna görə də, məsələn, mal sahibi öz malını qorunması məqsədilə digər şəxsə verərsə, həmin şəxs də onu qorumağı öhdəsinə götürməsinə məlum edəcək şəkildə qəbul edərsə, vədiə həyata keçmiş sayılır. (Muatət⁴ əmanəti)

Əmanət qoyan və əmanətdarın şərtləri⁵

Məsələ 1202: Əmanət qoyan şəxs ağıllı olmalı, səfeh, müflis⁶ olmamalı, malını öz istək və niyyəti ilə əmanət qoymalıdır.

Əlbəttə, müflis məhcur və istifadəsi qadağan olmayan malını əmanət qoya bilər.

Məsələ 1203: Büluğ həddinə çatmamış şəxs malını digər şəxsin yanında əmanət qoymaqda və bu işin icrasında müstəqil olmaq istədikdə, hətta şəri vəlisinin icazəsi ilə bu işi görsə belə, vədiə doğru deyil.

Amma başqasının malını onun icazəsi ilə və ya öz malını şəri vəlisinin icazəsi ilə malın istifadəsində müstəqil olmamaqla əmanət qoyması (132-ci məsələdə qeyd olunduğu kimi) doğrudur.

Məsələ 1204: Büluğ həddinə çatmamış şəxs özünün və ya sahibinin icazəsi olmadan digər şəxsin malını başqa şəxsin yanında əmanət qoymaq

¹ Təbii ki, müstəhəb ehtiyat budur ki, malı həmin insana təhvil versin, onu təkcə xəbərdar etməsi ilə kifayətlənmək olmaz.

² Burada məqsəd zimmədəki kulli şəkildə deyil, eyni-şəxsi şəkildə olan maldır. Eyni şəxsi ilə zimmədəki kullinin mənalının izahı 81-83-cü məsələlərdən aydın olur.

³ Əqdin mənası 75-ci məsələdə qeyd olundu.

⁴ Muatət xüsusi bir əqd siğəsi olmadan həyata keçən mübadilədir-tərc.

⁵ Bu və bundan sonrakı məsələdə əmanətdən məqsəd vədiədir.

⁶ Bu şəxslərlə bağlı izah “Həcr” fəslində qeyd olunacaqdır.

istədikdə, insan onu qəbul etməməlidir.

Lakin malı aldığı halda ona zamindir və onu sahibinə (bülüğ həddinə çatmayan şəxsin öz malı olduqda isə şəri vələsinə) çatdırmalıdır.

Əlbəttə, malın aradan getmə qorxusu olarsa, malı alıb onun sahibinə, malın uşağın özünə aid olduğu halda isə, onun vələsinə verə bilər. Bu halda malın saxlanılmasında səhlənkarlıq və ondan icazəli olmayan istifadə etməmişdirsə, zəmin deyildir.

Məsələ 1205: İnsan hər hansı bir malı бүлүğ həddinə çatmayan mü-məyyiz uşağın yanında əmanət qoyarsa, mal aradan getdiyi və tələf olduğu surətdə¹ və ya uşağın onu aradan aparması (tələf etməsi)² halında həmin uşaq zəmin deyil.

Lakin бүлүğ həddinə çatmamış şəxs mü-məyyiz olarsa, özü malını tələf etdiyi halda³ zamindir, amma mal onun yanında tələf olarsa, hətta o, malın saxlanılmasında səhlənkarlıq və məsuliyyətsizlik etsə belə, zəmin deyil.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu hökm dəli barəsində də keçərlidir.

Məsələ 1206: Malı qorumaq qüdrətində olmayan şəxs əmanəti qəbul etməməlidir, qəbul edərsə, zamindir.

Həmçinin, insan mal sahibinə malı qorumaq iqtidarında olmadığını başa salarsa və malı təhvil almazsa, lakin mal sahibi buna baxmayaraq, malını onun yanında qoyub gedərsə və mal tələf olarsa, həmin şəxs zəmin deyil.⁴

Əmanətdarın vəzifələri

Məsələ 1207: Əmanəti qəbul edən şəxs əmanət olunan malın qorunması üçün istifadə olunan normal və yayılmış qaydadan istifadə etməli, onu elə bir yerdə saxlamalıdır ki, ürfü baxımdan malı qorumaqda səhlənkarlıq və əmanətə xəyanət etmiş sayılsın.⁵

Qeyd etmək lazımdır ki, əmanətdarın bu iş üçün münasib yeri və ya lazımi avadanlıqları olmadıqda, onları əldə etməlidir. Baxmayaraq ki,

¹ Məsələn, əmanət olunan mal qida məhsulu olduğundan, havanın isti olması səbəbilə xarab olur. Habelə, uşağın yanından oğurlanan malın da hökmü belədir.

² Məsələn, qida məhsulu olan həmin malı uşaq yesin və ya malı yerə atıb sındırsın.

³ Həmin

⁴ Hərçənd müstəhəb ehtiyat budur ki, mümkün olduğu qədər sözügedən malı qorumağa çalışsın, onu aldığı halda isə mülkiyyətçi əmanətinin hökmü ona şamil olunur.

⁵ Məsələn, əmanət edilən pulu və ya qiymətli əşyaları ixtiyarında olduğu seyfə qoysun, əmanət olan maşın və ya avtomobili evin parklama zonasında və ya zərər və oğurluqdan amanda olan münasib məkanda saxlasın.

əmanət qoyan şəxs əmanəti qoyduğu zaman əmanətdarın onu qorumaq üçün münasib vəsaitlərə malik olmamasından xəbərdardır.

Məsələ 1208: Əmanəti qəbul edən şəxs onun salamat qalması və aradan getməməsi üçün lazım olan hər bir işi görməlidir. Məsələn, əgər əmanət olunan şey heyvan olarsa, ona ot və su verməli¹, istidə və soyuqda onun qorunması üçün lazımi tədbirləri görməlidir². Bu işlərdə səhlənkarlıq edərsə, zamindir.

Məsələ 1209: Əmanət qoyan şəxs öz malının qorunması üçün hər hansı bir məkanı təyin edərsə və əmanətdara: "Hətta onun burada aradan gedəcəyi ehtimalını versən belə, malı bu məkanda saxla," deyərsə, əmanətdar onu başqa yerə apara bilməz, apardığı halda zamindir.

Lakin əmanət qoyanın təyin etdiyi məkanda malın tələf olacağını bilməsi halı istisnadır. Bu halda onu təhlükəsiz yerə apara bilər, tələf olduğu halda zamin deyil.

Məsələ 1210: Əmanət qoyan şəxs öz malının qorunması üçün hər hansı bir məkanı təyin edərsə, lakin onun sözlərindən və ya mövcud dəlil və nişanələrdən həmin məkanın onun üçün o qədər də əhəmiyyətli olmadığı başa düşülərsə, əmanətdar onu təyin olunan məkandan daha təhlükəsiz və bu kimi digər məkana apara bilər. Tələf olarsa zamin deyil.

Məsələ 1211: Zalım bir şəxs əmanətə xəsarət yetirmək və ya onu almaq istəyərsə (məsələn, oğrunun onu oğurlamaq fikrində olması kimi), zalımın şərini uzaqlaşdırmaq əmanətdarın bədəninə, canına, malı və nüfuzuna zərər gəlməsinə səbəb olarsa, onun belə bir zərəri gözə almağı vacib deyil, hətta bəzi yerlərdə caiz də deyil.

Əlbəttə, belə bir halda malın qorunmasının zərəri cüzi olarsa, belə ki, adətən insanlar həmin miqdarda zərəri gözə alırlarsa, o zaman malın qorunması və zalımın uzaqlaşdırılması üçün hərəkətə keçməlidir. Məsələn, zalımın uzaqlaşdırılması onun əmanətdara ağır söz deməsinə səbəb olur, belə ki, həmin sözlər əmanətdarın müəyyən qədər əziyyət çəkməsinə səbəb olsa da, adətən, onun hörmətdən düşməsinə və nüfuzuna xələl gəlməsinə səbəb olmur.

¹ Əlbəttə, ot və su əmanətdarın xərc çəkməsinə səbəb olarsa, xərcəliklərini o zaman əmanət sahibindən ala bilər ki, xərcəldiyi zaman onun tərəfindən icazəsi olsun və ona müraciət etmək niyyətində olsun. Əmanət qoyan şəxs və ya onun vəkili ilə əlaqə yaratmaq mümkün olmadıqda, şəri hakimə müraciət edə bilər.

² Yaxud, əmanət yun paltar və ya xalça olarsa, onu elə qorumalıdır ki, güvədən amanda qalsın və ya su və rütubətin ona zərər verdiyi əşyalardan olarsa, onu yağış, su və rütubətdən qorusun.

Əmanətdarın zəminliyi

Məsələ 1212: Yanında mal əmanət qoyulan şəxs şəri baxımdan “Əmanətdar”dır.

Buna görə də, əmanət qoyulan mal aradan getdikdə, yaxud onda hər hansı bir qüsurlu yarandıqda (1207-1208-ci məsələlərdə qeyd olunduğu kimi) malın saxlanılmasında səhlənkarlıq etmişdirsə və ya ondan icazəli olmayan istifadə etmişdirsə, belə ki, həmin istifadə əmanətə xəyanət sayılırsa, məsələn, əmanət edilən paltar icazəsiz geyinərsə, əmanət edilən maşına icazəsiz minərsə, zəmindir.¹

Əks halda, zəmin sayılmır.

Məsələ 1213: Əmanətdar maldan xəyanət hesab olunmayacaq şəkildə istifadə edərsə, məsələn, malın içində olduğu kisenin üstünə sahibinin icazəsi olmadan nəşə yazarsa və ya şəkil çəkərsə, günah etməsinə baxmayaraq, zəmin deyil.

Əlbəttə, mal onun icazəli olmayan istifadəsi nəticəsində aradan getdikdə və ya onda qüsurlu yarandıqda zəmin sayılır.

Məsələ 1214: Əmanətdar 1212-ci məsələdə qeyd olunduğu kimi, malın saxlanılmasında səhlənkarlıq və ya ondan icazəli olmayan istifadə edərsə, mal aradan getdiyi və ya onda qüsurlu yarandığı halda (hətta onun səhlənkarlıq etməsinə və ya icazəli olmayan istifadəsinə görə tələf olmazsa və qüsurlu yaramazsa), zəmindir.²

Məsələn, əmanətdar bitkilərin sulanması, gübrələnməsi və qayğısına qalmasında səhlənkarlıq edir, lakin həmin bitkilər gözlənilmədən şaxta vurması nəticəsində tələf olur.

İnsanın səhlənkarlığından və icazəli olmayan istifadəsindən əl çəkəməsinin hökmü növbəti məsələdə qeyd olunacaqdır.

Məsələ 1215: Əmanətdar şəxs bir müddət malın saxlanılmasında səhlənkarlıq edərsə və ya ondan icazəli olmayan istifadə edərsə, lakin mala zərər dəyməsindən öncə öz vəzifələrinə doğru şəkildə əməl edərsə, onun zəminlik hökmü götürülmüş olur.

Məsələ 1216: İnsanın mala nisbətdə zəmin olmasının mənası budur ki:

1. Mal aradan getdikdə, onun əvəzi və qarşılığı fərdin öhdəsinə gəlir.

¹ Əlbəttə, bəzən malın saxlanılması üçün ondan istifadə edilməsi lazım gəlir. Məsələn, paltar və ya xalçanın güvədən amanda qalması üçün sərilib təmizlənməsi lazımdır. Aydın məsələdir ki, bu hallar icazəli olmayan istifadəyə aid edilmir.

² Terminoloji olaraq, onun “Əmanət əli zəminlik əlinə çevrilmişdir” deyirlər.

Yəni, misli əşyalardan olduqda onun mislini, qiyməti əşyalardan olduqda onun qiymətini ödəməlidir.¹

2. Malda qüsür yarandıqda, ərs adlanan sağlam və qüsurlu malın qiymətinin fərqi fərdin öhdəsinə gəlir.²

Məsələ 1217: Əmanətdar əmanət olunan maldan icazəli olmayan istifadə etməsini niyyət edərsə, lakin onu əməl mərhələsində icra etməzsə, belə bir niyyət onun zəmin olmasına səbəb olmaz.

Lakin malı qəsb etmək niyyətində olarsa³ zəmindir, amma öz niyyətindən dönməsi halı istisnadır və bu halda onun zəminliyi öhdəsindən götürülür.

Məsələ 1218: Əmanətdar malın əmanət olmasını inkar edərsə, yaxud əmanət qoyan şəxs malını tələb etdikdə, o, heç bir üzrü olmadan onu qaytarmaqdan imtina edərsə, fərdin həmin imtina və ya inkarı onun zəmin olmasına səbəb olur. Hətta öz inkar və ya imtinasından əl çəkəndə belə, onun zəminliyi aradan getmir.

Məsələ 1219: Əmanətdar əmanət olunan iki şeydən birindən istifadə edərsə və ya icazəli olmayan şəkildə onu istismar edərsə, həmin şeyə zəmin olur.

Məsələ 1220: Hər hansı bir zalım şəxs əmanət olunan malı əmanətdardan zor gücünə alarsa, (istər özü o malı alsın, istərsə də əmanətdarı onu gətirməyə məcbur etsin) əmanətdar zəmin deyil.

Lakin zalımın mala sahiblənməsinə onun özünün səbəb olması halı istisnadır. Belə ki, onu malın yanında olmasından xəbərdar edərsə, yaxud onun malı sahiblənməsi üçün şərait yaradarsa, zalımın xəteri aradan getmədikcə zəmindir.

Qeyd etmək lazımdır ki, əmanətdar zərər və ya çətinliyə düşmədən, şəri üsullardan biri vasitəsilə zalımın əmanət olan malından uzaqlaşdırmağı bacarsa, bu işi görməlidir. Məcbur qaldığı halda əmanəti qorumaq məqsədilə yalan danışmalı, yaxud yalandan and içməlidir və lazım ehtiyat budur ki, mümkün olduğu qədər tövriyə etsin.

¹ Misli və qiymətinin mənasının izahı 1504-1505-ci məsələlərdə qeyd olunacaqdır.

² Bu barədə daha geniş izah "Qəsb" fəslində qeyd olunacaqdır.

³ Qəsbın mənası 1482-ci məsələdə qeyd olunacaqdır.

Vədiənin fəsxı

Məsələ 1221: Vədiə (istər onun üçün müddət təyin olunsun, istərsə də müddətsiz olsun) caiz əqddir, yəni, tərəflərdən hər biri istədikləri vaxtda onu fəsx edə bilərlər.

Qeyd etmək lazımdır ki, vədiə və ya digər əqdlər zamanı müəyyən müddətə kimi onlardan hər ikisi və ya birinin vədiəni fəsx etməməsini şərt etsələr, şərtə əməl etmək vacibdir.

Lakin insan şərtə xilaf əməl edərək vədiəni fəsx edərsə, günah etməsinə baxmayaraq, fəsx düzgündür.

Əmanətdarın dəli və ya bihuş olması, yaxud vəfat etməsi ilə bağlı hökmlər

Məsələ 1222: Əmanətdar davamlı olaraq və həmişəlik dəli və ya bihuş olarsa, malın ixtiyarında olduğu şəxs onu dərhal əmanət qoyana qaytarmalı və ya onu vəziyyətdən xəbərdar etməlidir. Fərdin dəlilik və bihuşluğu davamlı olmazsa, vədiənin batıl olması işkallıdır. Buna görə də ehtiyata əməl olunmalıdır.¹

Malın qaytarılması

Bəzi hallarda əmanətdarın mümkün olduğu qədər ilk fürsətdə əmanət edilən malı sahibinə qaytarması lazımdır, onların izahı növbəti məsələlərdə veriləcəkdir.

1. Mülkiyyətçinin tələb etməsi

Məsələ 1223: İstər müsəlman olsun, istərsə də kafir əmanət qoyan şəxs öz malını tələb etdiyi surətdə, əmanətdar mümkün olan ilk fürsətdə əmanəti sahibinə qaytarmalıdır.² Hətta mal sahibi hərbi kafir³ olsa da,

¹ Əmanətdarın dəli və ya bihuş olması, yaxud vəfat etməsi ilə bağlı hökmlər 1229-1230-cü məsələlərdə qeyd olunacaqdır.

² 1225-ci məsələdə qeyd olunan izahla

³ Hərbi kafir, müsəlmanlarla öhdəlik müqaviləsi bağlamayan, onlara cizyə verməyən müsəlihə, müahidə, mühadinə, təhlükəsizlik müqavilələri ilə İslam dövlətinə və müsəlmanlara pənah gətirməyən şəxsdir.

onun malına xəyanət etmək olmaz.¹

Qeyd etmək lazımdır ki, bu işdə “təcililik” ürfün nəzəri ilə ölçülür. Buna görə də, əmanət istənilədiyi zaman əmanətdarın qaçaraq bu işi etməsi, yeməyi kəsməsi, namazı, hətta müstəhəb namazı saxlaması və bu kimi işlər vacib deyil.

Aydın məsələdir ki, əmanət qoyan şəxsin əmanətdarın malın qaytarılmasını gecikdirməsinə razı olduğu halda, onu dərhal qaytarması vacib deyil.

Məsələ 1224: Əmanət qoyan şəxs öz malını tələb etdikdə, əmanətdar malı qaytarmasına dair şahid tutmaq istəyərsə və bu iş əmanətin qaytarılmasının gecikməsinə səbəb olarsa, mal sahibi yenidən malını əmanətdardan tələb edə bilirsə, bu halda sözügedən təxirin işkalı yoxdur.

Məsələ 1225: Əmanətdarın (əmanət qoyulan) malı sahibinin əlinə verməsi zəruri deyil. Malı qaytarmaqda vəzifəsi mal sahibinin onu götürməsi üçün mövcud olan maneələri aradan qaldırmaqdır.

Deməli, məsələ, əmanət açarlı şkafda və ya seyfdə olarsa, onun açib: “Bu sənin əmanətidir, gəl götür” deməsi kifayətdir.

2. Malın aradan getməsindən qorxmaq

Məsələ 1226: Əmanətdar malı yanında saxladığı halda onun oğurlanmasından, aradan getməsindən və ya onda hər hansı bir qüsurun yaranmasından qorxacağı vəziyyətə düşərsə, əmanəti sahibinə və ya vəkilinə çatdırmalı və ya onu mövcud vəziyyətdən xəbərdar etməlidir.

Lakin bu iş mümkün olmadıqda, onu şəri hakimə çatdırmalı və ya lazımı qərarı əldə etməsi üçün onu vəziyyətdən xəbərdar etməlidir. Şəri hakimi tapmaq mümkün olmadıqda və ya hər hansı səbəbdən malı saxlaya bilmədikdə, onu əmanətdar və etibarlı bir insana tapşırılmalı, imkan daxilində bu iş üçün şəri hakimdən icazə almalıdır.²

¹ Habelə, hərbi kafirin əmanətinə sahiblənmək və ya onu satmaq vacib ehtiyata əsasən doğru deyil.

² Əlbəttə, əmanətdar əmanət qoyan şəxs tərəfindən əmanəti etibarlı bir insana tapşırmasına icazəsi olarsa və ya onun bu işə razılaşacağından əmindirsə, şəri hakimdən icazə almağa ehtiyac yoxdur.

3. Ölüm əlamətlərinin görünməsi anında əmanətdarın vəzifəsi

Məsələ 1227: Əmanətdar şəxs özündə ölüm nişanələrini hiss etdikdə, malı başqasına vermək üçün icazə və vəkaləti yoxdursa, vacib ehtiyata əsasən, onu imkan daxilində sahibinə, sahibinin vəkilinə və ya onun şəri vəlisinə çatdırması yaxud onu bu işdən xəbərdar etməsi lazımdır.

Lakin bu iş mümkün olmazsa, (vəsiyyəət etməklə, vəsiyyəətə şahid tutmaqla, vəsi və şahidini mal sahibinin adı, xüsusiyyətləri və ya ünvanından agah etmək və başqa işlərlə) elə bir iş görməlidir ki, malın ölümündən sonra sahibinə çatmasından əmin olsun.

4. Əmanətdarın vədiəni fəsx etməsi

Məsələ 1228: Əmanətdar vədiəni fəsx etdikdə, əmanət olunan malı dərhal sahibinə və ya onun vəkilinə, yaxud şəri vəlisinə çatdırmalı, yaxud onları bu işdən xəbərdar etməlidir. Bundan başqa hallarda mal tələf olarsa və ya onda hər hansı bir eyb yaranarsa, zamindir.

5. Əmanət qoyanın daimi dəlililik və bihuş olması

Məsələ 1229: Əmanət qoyan şəxs dəli olduqda və ya davamlı olaraq və həmişəlik bihuş olduqda, vədiə batil olur və əmanətdar dərhal malı onun şəri vəlisinə çatdırmalı və ya onu vəziyyətdən agah etməlidir, şəri üzrü olmadan bu işi etmədiyi halda mal aradan gedərsə və ya onda hər hansı bir qüsür yaranarsa, zamindir.

Amma fərdin dəliliyi müvəqqəti (mərhələli) olarsa və ya müvəqqəti olaraq bihuş olmuşdursa, vədiənin batil olması işkallıdır və burada ehtiyata əməl edilməlidir.

6. Əmanətdarın ölümü ilə bağlı hökmlər

Məsələ 1230: Əmanət qoyan şəxs öldükdə vədiə batil olur və əmanət olunan mal varisə ötürülmüşdürsə, (başqasının onda haqqı olmadan) əmanətdar onu varisə və ya onun vəlisinə çatdırmalı, yaxud onları bu işdən agah etməlidir. Şəri üzrü olmadan bu işdə səhlənkarlıq edərsə, zamindir.

Əlbəttə, kimsə əmanət qoyanın varisi olduğunu iddia etdikdə, əmanətdar onun sözlərindən yəqinliyə çatmazsa və bu iş onun üçün isbat olunmazsa, yaxud başqa şəxsin və ya şəxslərin də onun varisi olmasına ağıllı ehtimal verərsə, araşdırmalıdır və bu müddətdə mal heç bir səhlənkarlıq və icazə verilməyən istifadədən tələf olarsa, zəmin deyil.

Məsələ 1231: Mülkiyyətçi (əmanət qoyan şəxs) vəfat etdikdə, malın veriləcəyi şəxslər bir neçə nəfər olarsa, (məsələn, əmanət olunan mal irs kimi bir neçə nəfərə çatarsa)¹əmanətdar əmanəti onların hamısına və ya vəkillərinə verməlidir. Əgər başqalarının icazəsi olmadan onlardan bəzilərinə verərsə, digərlərinin payına zəmindir.

7. Zəruri səfər

Məsələ 1232: Əgər əmanətdar səfərə çıxmalı olarsa, əmanət qoyulan malı özü ilə aparmaq və ya onu başqa bir əmin şəxsə tapşırmaqla bağlı icazəsi olarsa, bu işi yerinə yetirə bilər. Lakin malın saxlanması onun orada olması ilə bağlı olmazsa, səfərə gedə və malı öz ailəsinin yanında qorunduğu yerdə saxlaya bilər.

Əks halda, ya səfəri tərk etməli, ya da malı sahibinə, onun şəri vəlisinə və ya vəkilinə çatdırmalı, onları vəziyyətdən agah etməlidir.

¹ Və ya vəsiyyətə əməl etmək baxımından əmanətin bir hissəsi vəsiyə verilməsi lazım olarsa

Ariyə

Ariyənin tərfi və onunla bağlı şərtlər

Məsələ 1233: Ariyə insanın hər hansı bir malı¹ heç bir əvəz almadan (təmənnasız şəkildə) başqasının verməsidir.

Məsələ 1234: Ariyə əqddir² və onun reallaşması üçün təklif və qəbulun ləfzi və ya əməli formada həyata keçməsi lazımdır.

Odur ki, əgər məsələ, malın sahibi onu ariyə məqsədilə başqasına verərsə, o da həmin məqsədlə qəbul edərsə, ariyə baş tutmuş sayılır. (Muatāt³ ariyəsi)

Ariyə verən və ariyə alan şəxsin şərtləri

Məsələ 1235: Ariyə verən şəxs ariyəyə verdiyi malın mənfəətinin sahibi və ya sahibin hökmündə biri (onun vəkili və ya şəri vəlisi) olmalıdır.

Buna görə də, qəbri malı, habelə insanın öz malı olan, lakin mənfəəti başqasına məxsus olan malı (icarə verilmiş mal kimi) ariyə vermək doğru deyil. Burada mənfəət sahibinin ariyədən əvvəl və ya sonra icazə verməsi istisnadır.

Məsələ 1236: Malın mənfəətinə malik olan, lakin malın özünün sahibi olmayan şəxsin (malı icarə edən şəxs kimi) mal sahibi yalnız onun maldan istifadə etməsini şərt etdiyi surətdə, o malı başqasına ariyə verməyə haqqı yoxdur. İstər şərt aşkar şəkildə deyilsin, istərsə də onun adı və yayılmış hal olmasına görə, yaxud icarədən əvvəlki danışıqlarda qeyd olunsun və müqavilə onun əsasında bağlansın.

Məsələ 1237: Malı icarə edən və yalnız özünün ondan istifadə etməsi

¹ Burada məqsəd zimmədəki kulli şəkildə deyil, eyni şəxsi şəkildə olan maldır. Eyni-şəxsi və zimmədəkili kullinin mənası 81-83-cü məsələlərdən başa düşülür.

² Əqdin mənası 75-ci məsələdə qeyd olundu.

³ Muatāt xüsusi bir əqd siğəsi olmadan həyata keçən mübadilədir-tərc.

şərt edilməyən şəxs onu başqasına ariyəyə verə bilər.

Əlbəttə, vacib ehtiyata əsasən, malı ariyə alana təhvil verməsi üçün mal sahibindən icazəsi olmalıdır və ya aşkar şəkildə icazə verməsə də, onun razı olması hər hansı bir şəkildə həmin şəxsə məlum olmalıdır.¹

Məsələ 1238: Ariyə götürən şəxs ariyə aldığı malı yalnız onun sahibinin icazəsi ilə başqasına ariyə verə bilər. Əslində, bu halda ariyə verən şəxs elə malın sahibidir və birinci ariyə alan şəxs malın ikinci ariyə alana verilməsində onun vəkili sayılır. Buna görə də, birinci ariyə alan şəxs öldükdə və ya həmişəlik dəli olduqda ikinci ariyə batil olmur.

Məsələ 1239: Büluğ həddinə çatmayan muməyyiz uşaq öz malını digərinə ariyə vermək istədikdə, bu işdə müstəqil olarsa, hətta şəri vəlisinin icazəsi ilə olsa belə ariyə səhih deyil.

Lakin ariyənin çərçivəsi, məsələn, malın, ariyə alan şəxsin təyin olunması və onların şərtləri onun şəri vəlisi tərəfindən müəyyən olunarsa, büluğ həddinə çatmayan şəxs malını ariyə verə bilər. Həmçinin onun şəri vəlisi də həmin şəxsin malını ariyə verə bilər.

Qeyd etmək lazımdır ki, şəri vəli "Həcr" fəslində "Büluğ həddinə çatmayan şəxsə vilayət" bəhsində qeyd olunan şərtlərə riayət etməklə, büluğ həddinə çatmayan şəxsin malından istifadə etməlidir. Buna görə də, büluğ həddinə çatmayan şəxsin malından istifadə fəsada səbəb olarsa, məsələn, sözügedən mal tələf olmağa məruz qalarsa, büluğ həddinə çatmayan şəxsin vəlisi onun əmlakını ariyəyə verə bilməz.

Məsələ 1240: Dəli olan şəxsin, habelə səfeh şəxsin şəri vəlisinin icazəsi olmadan, müflisin, borc sahiblərinin malları ilə bağlı icazəsi olmadan halda ariyə verməsi doğru deyil.²

Məsələ 1241: Ariyə götürən şəxs ağıllı və büluğ həddinə çatmış, həmçinin şəri baxımdan ariyə verilən maldan istifadə edə bilən şəxs olmalıdır.

Buna görə də, ariyə götürənin oxumaqla dindən azmaq və zəlalətə düşməyə məruz qalacağı kitabı ariyəyə götürməsi doğru deyil.³

Məsələ 1242: Ariyə götürən şəxs müəyyən olmalıdır. Deməli, əgər ariyə verən şəxs: "Malımı sizin ikinizdən birinə ariyəyə verdim" deyərsə,

¹ Lakin icarə olunmuş malı başqasına təhvil vermək istəmədikdə, məsələn, hər hansı bir məkana getmək üçün maşını ariyə verərkən onun özü də ariyə verənlə birlikdə gedərsə və maşını təhvil verməzsə, mülkiyyətçidən icazə almaq lazım deyil.

² Bu şəxslərlə bağlı izahlar "Həcr" fəslində qeyd olunacaqdır.

³ Yaxud quruda yaşayan vəhşi heyvanları, hətta sonradan əhliləşsə belə, ehramda olan şəxs tərəfindən ariyə götürülməsi səhih deyil. Çünki, ehram halında ondan bəhrələnmək caiz deyil. Bu barədə daha geniş izah "Həcc əməlləri" bölməsində qeyd olunub.

səhih deyil.

Lakin ariyə verən şəxs öz malını bir neçə nəfərə ariyəyə verə bilər, bu halda ariyə götürənlər növbə ilə və ya püşk atmaqla ondan istifadə edə bilərlər.

Məsələ 1243: İnsan öz malını qeyri-məhdud sayda olan şəxslərə ariyə verə, məsələn, “Malımı bütün insanlara ariyə verirəm” deyə bilməz, lakin öz malını hamı üçün ibahə¹ edə bilər.

Ariyə verilən mal və mənfəətin şərtləri

Məsələ 1244: Ariyə verilən mal və mənfəətdə aşağıdakı şərtlər olmalıdır:

- a) Malın özü istifadə ilə aradan getməməlidir.
- b) Haram iş üçün ariyə götürülməməlidir.
- c) Ariyə verilən malın mənfəəti müəyyən olmalıdır.

a) Malın özü istifadə ilə aradan getməməlidir.

Məsələ 1245: Ariyə verilən mal torpaq, ev, mağaza, paltar, kitab, qab, ev əşyaları, zinət əşyaları, dördayaqlılar, maşın və s. kimi aradan getmədən istifadə olunma qabiliyyətinə malik olmalıdır.

Buna görə də, çörək, meyvə və başqa qidaların qidalamaq kimi, benzin və neftin yanacaq kimi istifadə edilməsi, həmçinin pulun ticarət etmək məqsədilə ariyəyə verilməsi doğru deyil.

Məsələ 1246: Süd və yunundan istifadə edilməsi məqsədilə qoyunu, eləcə də, cütləşmək üçün erkək heyvanı ariyə vermək caizdir.

b) Haram iş üçün ariyə götürülməməlidir.

Məsələ 1247: Malın yalnız haram mənfəəti olduqda, (məsələn, haram musiqiyə məxsus olan alətlər, əxlaqsız CD-lər, qumar alətləri kimi) onları ariyə vermək doğru deyil.

Habelə, həm halal, həm də haram istifadəsi olan malların da haram istifadə üçün ariyə verilməsi doğru deyil.²

Buna görə də, qızıl və gümüş qabların yemək və içmək üçün, vacib ehtiyata əsasən, digər istifadələr üçün də ariyəyə verilməsi doğru deyil. Lakin onun dekor kimi ariyəyə verilməsi caizdir.

¹ İbahə bir növ maldan istifadə üçün verilən icazədir və iqadan biri sayılır. İqanın mənası 75-ci məsələdə, icazə ilə bağlı bəzi xüsusiyyətlərin izahı isə 1190-cı məsələdə qeyd olundu.

² Bu barədə daha geniş izah “İcarə” fəslində, malın verilmiş olduğu mənfəətinin şərtlərindən üçüncü şərtəndən aydın olur.

Qeyd etmək lazımdır ki, qoruyucu və ov itinin, habelə cinayətlərin açılması üçün təlim görmüş itlərin ariyəyə verilməsi caizdir.

c) Ariyə verilən malın mənfəəti müəyyən olmalıdır.

Məsələ 1248: Ariyə verilən mal ümumiyyətlə, müxtəlif istifadə imkanlarına malik olarsa, məsələn torpaq sahəsi həm əkinçilik, həm ağac əkmək üçün, yaxud maşın həm yükdaşıma, həm də sərnişin daşımaq imkanına malik olarsa, ondan istifadə növünün təyin olunmasının hökmü iki şəkildə ola bilər:

- a) Faydalanma və bəhrələnmə növünün seçilməsi ariyə götürənə tapşırılır, belə ki, onun istənilən hər bir və ya bir neçə istifadə növündən faydalanması caizdir. Bu halda, heç bir istifadə növü təyin edilmədən verilən ariyə səhihdir.
- b) Mal təkcə istifadə növlərindən bəzilərindən bəhrələnmək üçün ariyə verilir. Bu halda, ariyə verilən zaman ariyədən istifadə növü müəyyən edilməlidir.

Məsələ 1249: Ariyə verildiyi zaman onun üçün heç bir qeyd, şərt və ya istifadə növü haqqında razılaşma olmazsa, (məsələn, "Bu malı sənə ariyəyə verdim" deyərsə və ya qeyd-şərtsiz malı qarşı tərəfə ariyəyə verərsə və o da həmin adla malı qəbul edərsə) ariyə götürənin ondan hər növ halal, normal istifadəsi caizdir.

Əlbəttə, bəzi istifadə növləri elədir ki, ariyə müqaviləsinin qeyd-şərtsiz bağlanmasına baxmayaraq, ariyəni ürfü baxımdan ona şamil etmək olmaz. İnsanın qeyd-şərtsiz ariyəyə götürdüyü torpaqda ölümlərini basdırmaq istəməsi bu qəbildəndir.

Belə hallarda, dəfnin torpaqdan istifadə növlərinə aid olmasına baxmayaraq, ariyənin ona şamil olunması üçün açıq şəkildə bəyan olunması və ya ariyənin ona da şamil olunduğunun məlum olması lazımdır.

Məsələ 1250: Ariyə verilən zaman ariyə verilən malın müəyyən olması zəruri deyil. Deməli, əgər ariyə götürən şəxs: "Paltarlarından birini mənə ver" dedikdə, ariyə verən şəxs ariyəni vermək məqsədilə: "Get, hansı birini istəsən götür!" deyərsə, ariyə doğru şəkildə həyata keçmiş sayılır.

Ariyə götürənin zəminliyi

Məsələ 1251: Ariyə verilən mal ariyə müddətində ariyə götürənin yanında bir növ əmanət sayılır.

Buna görə də, tələf olarsa və ya onda qüsurlar yaranarsa, əgər malın

saxlanılmasında səhlənkarlıq göstərmiş və ya ondan icazəli olmayan istifadə etmişdirsə, zamindir¹, əks halda zamin deyil.²

Əlbəttə, iki yerdə bu hökmdə istisna vardır və onların hər biri növbəti iki məsələdə qeyd olunacaqdır.

Məsələ 1252: Ariyə verilən mal qızıl və ya gümüş olduqda, aradan getdikdə və ya onda qüsurlar yaranıqda, hətta o, malın saxlanılmasında səhlənkarlıq etməsə və ondan icazəli olmayan istifadə etməsə belə, ariyə götürən şəxs zamindir, yalnız ariyə götürənin zamin olmasını şərt etməsi halı istisnadır.

Məsələ 1253: Ariyə verən şəxs ariyə verdiyi zaman malın aradan getdiyi və ya onda hər hansı bir qüsurlar yaranıdığı halda ariyə götürənin zamin olmasını şərt edərsə, hətta o, malın saxlanılmasında səhlənkarlıq etməsə və ondan icazəli olmayan istifadə etməsə belə, şərt doğrudur və ariyə götürən şəxs zamindir.³

Məsələ 1254: Ariyə alan şəxsin ariyə verilən maldan icazə verilən hallarda istifadəsinin keyfiyyət və kəmiyyəti insanlar arasında yayılmış və normal üsul əsasında olmalıdır.

Buna görə də, məsələ, maşını yük daşınması üçün ariyə verdikdə, həmin zaman və məkanda ariyə olunan maşın üçün normal sayılan həddən artıq miqdarda yük daşımaq olmaz.

Məsələ 1255: Ariyə verilən mal ariyə götürən şəxsin istifadəsi nəticəsində aradan gedərsə və ya onda qüsurlar yaranarsa, həmin istifadə icazəli olduğu halda (məsələn, yük daşınması məqsədilə ariyə verilən mal normal həddə yük daşınması nəticəsində tələf olarsa) ariyə götürən zamin deyil,⁴ əks halda, zamindir.

Məsələ 1256: Ariyə götürən şəxs maldan istifadə növü və şəklinə və ya malın sərəncamına xilaf hərəkət etdikdə, 1251-ci məsələdə qeyd olunduğu kimi zamindir, bundan əlavə, 1497-ci məsələdə qeyd olunacaq izah əsasında maldan istifadənin ücretl-mislini (malın normal bazar qiyməti)

¹ Malın saxlanılmasında səhlənkarlıq etmək və şəxsin zamin olmasına səbəb olan icazəli olmayan istifadəsi haqqında daha geniş izah "Vədiə" fəslində, 1212-1216-cı məsələlərdə qeyd olunmuşdur.

² Yəni, əgər o mal tələf olarsa, misli əşyalardan olduğu halda onun mislini, qiyməti əşyalardan olduqda isə onun qiymətini, qüsurlar yaranıdığı halda ərşi (Qiymət fərqi) borclu olur, misli və qiymətinin mənasının izahı 1504-1505-ci məsələdə qeyd ediləcəkdir.

³ Buna görə də, belə bir halda ariyə ilə bağlı fərdin zamin olmasının şərti nəticə şərti şəklində nəzərə alındıqda doğrudur. Nəticə və fərdin zamin olmasının arasındakı fərq habelə 497-ci məsələnin haşiyəsindən başa düşülür.

⁴ 1252 və 1253 - cü məsələlərdə qeyd olunanlar istisnadır.

mətlərinə uyğun icarə haqqını) də ödəməlidir. Məsələnin aydın olması üçün iki misal qeyd edilir:

- a) İnsan maşını yalnız sərnəşin daşınması üçün ariyə götürür, lakin onunla yük daşıyır. Bu halda maşınla yük daşınmasının icarə haqqını kamil şəkildə ariyə verənə ödəməlidir.
- b) İnsan maşını müəyyən məsafəni qət etmək üçün ariyəyə götürür, lakin onunla daha çox məsafə qət edir. Bu halda artıq məsafənin kirayəsinin miqdarını ödəməlidir.

Əlbəttə, əgər insan ariyə verməsini ariyə götürənin təyin olunan miqdardan daha artıq getməməsindən asılı bilərsə, bu halda ariyə alan şəxs bütün məsafənin ücretül-mislini ödəməlidir.

Ariyənin fəsxı

Məsələ 1257: İstər zaman təyin olunsun, istərsə də müddətsiz olsun, ariyə caiz əqddir. Yəni, iki tərəfdən hər biri istədiyi vaxt onu poza bilər.

Qeyd etmək lazımdır ki, ariyə əqdi və ya digər lazım əqd zamanı onlardan hər ikisi və ya birinin müəyyən müddətə kimi ariyəni pozmamasını şərt etsələr, şərtə əməl etmək vacibdir. Lakin insan şərtə xilaf çıxaraq ariyəni pozarsa, günaha düşməsinə baxmayaraq, fəsx etmə doğrudur.

Məsələ 1258: İnsan torpağını əkinçilik etməsi üçün başqasına ariyə verərsə, ürfü zehniyyət və düşüncəni nəzərə alaraq, ariyə əkinçilik başlayan zamandan yığım zamanının sonuna kimi ariyə verənin fəsx etməməsi ilə şərtləndirilir. Buna görə də, o, bu müddətdə ariyəni fəsx etməməlidir, lakin günaha düşərək fəsx edərsə, ariyə fəsx olunmuş sayılır.

Əlbəttə, yuxarıdakı halda fəsx etmə baş verdikdə, vacib ehtiyata əsasən, aşağıdakı iki məsələdə hər iki tərəf müsalihə etməlidir:

- Ariyə verən şəxs istər təzminatla, istərsə də təzminatsız qarşı tərəfi əkini boşaltmağa məcbur etmək istədikdə.
- Ariyə götürən şəxs istər torpağın icarə haqqını ödəməklə, istərsə də ödəmədən öz məhsulunu yığım zamanına kimi torpaqda saxlamaq istədikdə.

Məsələ 1259: İnsan bina tikməsi üçün torpağı başqasına ariyə verərsə, torpaq sahəsində bina tikildikdən sonra (hərçənd yarıtikili şəkildə olsa) ariyənin fəsx edilməsi zamanı öncəki məsələdəki hökm icra olunur.

Məsələ 1260: Ariyə verən şəxs vəfat edərsə və ya dəli, bihuş olarsa, ariyənin batıl olması və ariyə götürən şəxsin vəzifələri ilə bağlı "Vədiə" fəslində 1229-1231-ci məsələlərdə qeyd olunan hökmlər icra olunur.

Ariyə verilən malı qaytarmaq

Məsələ 1261: Ariyə fəsx olunduqda, yaxud müddəti bitdikdə ariyə götürən şəxs malı sahibinə və ya sahibi hökmündə olan şəxsə (vəkil və ya şəri vəlisi kimi) qaytarmalı və ya ona istədiyi vaxt malını qaytaracağı barədə xəbər verməlidir.

Buna görə də, ariyə götürən şəxs malı digər şəxsə¹ verərsə, mülkiyyətçinin ixtiyarında və onun nəzarəti altında olmadan malı götürdüyü yerə qoyarsa və ya o, bu işə icazə vermişdirsə, mal aradan getdikdə və ya onda qüsür yarandıqda, zəmindir.

Məsələ 1262: İnsanın ariyə götürdüyü mal nəcis olarsa, bəzi hallarda onun sahibini malın nəcis olmasından xəbərdar etməlidir, onun izahı birinci cildə 151-ci məsələdə qeyd olunmuşdur.

Qəsbi malın ariyə verilməsi ilə bağlı bəzi hökmlər

Məsələ 1263: İnsan ariyə götürdüyü malın qəsbi olmasını başa düşərsə, onu sahibinə qaytarmalıdır və onu ariyə verən şəxsə qaytarmağa haqqı yoxdur.²

Məsələ 1264: İnsan ev və ya maşın kimi şeyləri qəsb edərək başqasına ariyə verərsə, mal sahibi öz malının əvəzinin mənfəətini³ ariyə verəndən və ya ariyə götürəndən (hansı birindən istəsə) tələb edə bilər.

Əlbəttə, ariyə götürən şəxs malın qəsbi olmasından xəbərdar olmazsa və mal sahibi öz malının əvəzinin mənfəətini ondan alarsa, o, ariyə verənə müraciət edə, ödədiyi məbləği ondan ala bilər.

Məsələ 1265: İnsan qəsb etdiyi malı digərinə ariyəyə verərsə, sözügedən mal aradan getdiyi halda, mal sahibi malının əvəzini onların hər hansı birindən ala bilər.

Əlbəttə, ariyə götürən şəxs malın qəsbi olmasından xəbərdar olmazsa və mal sahibi öz malının əvəzini (tələf olduğu surətdə) ondan alarsa, o, ariyə verənə müraciət edə, ödədiyi məbləği ondan ala bilər. Ancaq 1252-1253-cü məsələlərdə qeyd olunan yerlərdə ariyə verənə müraciət edə bilməz.

¹ Mal sahibindən və ya mal sahibi hökmündə olan şəxsdən başqasına

² Əlbəttə 1235-ci məsələdə qeyd olunduğu kimi, mülkiyyətçinin icazəsi olmayan belə bir ariyə (fuzuli ariyə) doğru deyil.

³ Burada məqsəd 1497-ci məsələdə izah verilən mənfəətdir.

Hibə

Hibənin tərifı və onunla bağlı şərtlər

Məsələ 1266: Hibə (hədiyyə) insanın hər hansı bir malı qarşılığında heç bir əvəz almadan (təmənnasız olaraq) digər şəxsin mülkiyyətinə keçirməsi və ona bağışlamasıdır.

Buna görə də, hədiyyə, bəxşış, caizə, mükafat, ətiyyə adı ilə verilən şeylərin hamısı hibə hesab olunur.¹

Məsələ 1267: Hibə əqddir² və onun həyata keçməsi üçün təklif və qəbulun ləfzi və ya əməli şəkildə həyata keçməsi lazımdır.

Odur ki, əgər məsələ, malın sahibi onu hibə (bəxşış) adı ilə başqasına verdikdə, o şəxs də həmin məqsədlə qəbul edərsə, hibə baş tutmuş sayılır (Muatat³ hibəsi).

Hibə edənin və hibə olunan şəxsin şərtləri

Hibə edənin (bağışlayan şəxsin) şərtləri

Məsələ 1268: Hər hansı bir malı digərinə bağışlayan şəxs mülkiyyətçi və ya mülkiyyətçi hökmündə olan şəxs (mülkiyyətçinin şəri vəlisi və ya vəkili) olmalı, hibəni ixtiyarlı və məqsədli şəkildə həyata keçirməli, habelə şəri baxımdan məhcur və əmlakından istifadəsi qadağan olunmuş şəxslərdən olmamalıdır.

Buna görə də, bülüğ həddinə çatmayan, dəli, səfeh və ya müflis şəxsin öz malını digərinə bağışlaması "Həcr" fəslində qeyd olunan izahlara əsasən, doğru deyil.

Qeyd etmək lazımdır ki, ölümçül xəstəliyə tutulan şəxsin hibə etmə-

¹ Qeyd etmək lazımdır ki, 1321-1322-ci məsələlərdə qeyd olunduğu kimi sədəqənin bəzi növləri də hibə sayılır.

² Əqdin mənası 75-ci məsələdə qeyd olundu.

³ Muatat xüsusi bir əqd siğəsi olmadan həyata keçən mübadilədir-tərc.

sinin hökmü 1688 və 1692-ci məsələlərdə qeyd olunacaqdır.

Məsələ 1269: Yuxarıdakı məsələni nəzərə alaraq, bülüğ həddinə çatmayan muməyyiz şəxsin digərinə, məsələn, müəlliminə, verdiyi hədiyyə iki şəkildə ola bilər:

- a. Mal bülüğ həddinə çatmayan şəxsə məxsusdur və o, həmin malı müstəqil şəkildə hibə edir.

Bu halda, hətta onu şəri vəlisinin icazəsi ilə verməsinə baxmayaraq, hibə doğru deyil.

- b. Mal bülüğ həddinə çatmayan şəxsə məxsusdur və o, həmin malı şəri vəlisinin nəzarəti altında hibə etmək istəyir və onun icra olunmasında müstəqil deyil. Məsələn, uşağın atası hər hansı bir malı seçir və uşaqdan onu filan müəlliminə hədiyyə verməsini istəyir və ya vəlinin özü onu hədiyyə verir.

- c. Sözügedən mal bülüğ həddinə çatmış şəxsə məxsusdur, bülüğ həddinə çatmamış muməyyiz şəxs mal sahibinin icazəsi və ya vəkaləti ilə onu hədiyyə verir.

Bu iki halda (b və c bəndi) hibə doğrudur.

Qeyd etmək lazımdır ki, b bəndində vəlinin bülüğ həddinə çatmayan şəxsin malından istifadəsi zamanı “Həcr” fəslində “Bülüğ həddinə çatmayan şəxslərin vilayəti” mövzusunda qeyd olunan şərtlərə riayət olunmalıdır.¹

Məsələ 1270: Əgər insan öz malını formal olaraq başqasının adına, məsələn, övladı və ya həyat yoldaşının adına rəsmi qeydiyyatdan keçirərsə, lakin sözügedən malları həqiqətən də onların mülkiyyətinə keçirmək qəsdı olmazsa, hibə həyata keçmir və mallar sözügedən fərdin mülkiyyətində qalır.²

Hədiyyə olunan şəxsin şərtləri

Məsələ 1271: Bülüğ həddinə çatmayan və ya dəli olan şəxsə hər hansı bir mal bağışlandıqda onların özü həmin malı qəbul etmək istəyərsə, hibə

¹ Buna görə də, əgər məsələn, ata və ya atanın atası (baba) uşağın malının müəllimə verilməsinin heç bir zərərinin olmamasını müəyyən edərsə, məsələn, sözügedən hədiyyə qarşılığında müəllim uşağa Quran öyrədərsə və ya onun təlim-tərbiyəsi və inkişafına daha artıq diqqət edərsə, belə hibənin işkalı yoxdur.

² Əlbəttə, tərəflər arasında ixtilaf yaranıqda, zahiri baxımdan hibənin ciddi məqsədlə həyata keçməsi görünərsə, sənədin formal xarakter daşdığını iddia edən şəxs öz iddiasını isbat etməlidir.

doğru deyil, lakin qəbul onların şəri vəlisi¹ tərəfindən baş tutarsa doğrudur.

Qeyd etmək lazımdır ki, səfeh, müflis kimi digər məhcur şəxslər hibəni qəbul edə bilirlər.²

Məsələ 1272: Hibənin qəbulu ixtiyarlı və məqsədli şəkildə həyata keçməli, kimsə insanı onu (ikrahla) qəbul etməyə məcbur etməməlidir.

Məsələ 1273: Hər hansı bir malın bağışlandığı şəxs şəri baxımdan ona malik olmaq potensialına malik olmalıdır. Buna görə də, hibə edənin kafir olmasına baxmayaraq, donuz və ya donuz ətinin müsəlmana hibə edilməsi doğru deyil.

Bağışlanan malın şərtləri **Malın özü olmalıdır** **(mənfəət, haqq, əməl və zimmədəki kulli olmamalıdır)**

Məsələ 1274: Bağışlanan şey mənfəət, haqq, əməl və zimmədəki kulli deyil, eyni-şəxsi (malın özü-tərc.) olmalıdır.

Deməli, evin, mağazanın mənfəəti kimi mənfəətlərin, sərqufli, vəqf torpaqlarının öncüllük və ya qəbul etmə haqqı³ kimi hüquqların, habelə şəxsin bir günlük bənnalıq işi kimi əməllərin⁴, həmçinin hibə edənin zimməsindəki kulli şəklində olan malın hibə olunması doğru deyil.⁵

Məsələ 1275: Vəqf olunan torpaqda evi və ya mağazası olan, təkcə torpağın öncüllük və ya qəbuletmə haqqına⁶ və oradakı tikiliyə malik olan şəxs həmin ev və ya mağazanı digərinə hibə edib bağışlayarsa, vəqf torpaqları hibə oluna və başqasına ötürülə bilmədiyinə, həmçinin, öncəki məsələyə əsasən, öncüllük haqqının hibəsi batil olduğuna görə, hibəni alan

¹ Büluğ həddinə çatmayan və ya məcnun şəxsin şəri vəlisi barədə izah "Həcr" fəslində qeyd olunacaqdır.

² Lakin hibənin fərdin məhcur olduğu maldan istifadə etməsinə səbəb olması istisnadır, məsələn, səfeh şəxsə hibə edilən zaman onun da qarşı tərəfə nəsə bağışlaması şərt edilir.

³ Sərqufli, vəqf torpaqlarının öncüllük və ya qəbul etmə haqlarının mənası 1057-ci məsələnin haşiyələrində qeyd olunmuşdur.

⁴ Məsələn, insan: "Sənə yüz manat bağışladım" dedikdə, bağışlayan şəxsin qarşı tərəfə yüz manat borclu olmasını nəzərdə tutarsa, o da qəbul edərsə, belə hibə batildir. Lakin insanın başqasından olan alacağını (borcunu) onun özünə və ya üçüncü şəxsə bağışlamasının hökmü 1276-cı məsələdə qeyd olunacaqdır.

⁵ Əlbəttə, sözügedən hallarda malın digərinə ötürülməsi üçün "Müsalihə" fəslində izah edilən müsalihə müqaviləsindən istifadə etmək olar.

⁶ Vəqf olunmuş torpaqların öncüllük haqqı və ya qəbul etmə hüququnun izahı 1057-ci məsələnin haşiyələrində qeyd olunmuşdur.

şəxs tək-cə mənzil və ya mağazanın binasının sahibi olur.

Qeyd etmək lazımdır ki, sözügedən məqsədin həyata keçirilməsi üçün müsaliyə müqaviləsindən istifadə etmək olar.

Borcun (digər şəxsin öhdəliyində olan borcun) hibə edilməsi

Məsələ 1276: Borcun hibə edilməsinin iki şəkli vardır:

- a. **Onu borclu şəxsdən başqasına hibə edir.** Həmin şəxsin belə bir hibəni qəbul etməsinə ehtiyac vardır. Hibə qəbul edildikdə və bağışlanan mal təhvil alındıqda¹ hibə sayılır.
- b. **Onu borclu şəxsin özünə bağışlayır.** Yəni, borclu şəxsin borcdan azad edilməsi və öhdəliyində olan borcun qüvvədən salınması məqsədilə borcunu ona bağışlayır. İbra adlanan belə bir bağışlama doğrudur və borclu şəxsin onu qəbul etməsinə ehtiyac yoxdur.

Hibənin doğruluq şərti: Təhvil (Qəbz)

Təhvilin mənası və onun hibədə şərt olması

Məsələ 1277: Hibənin doğru olması üçün bağışlanan mal hibə edilən şəxsə təhvil verilməlidir (qəbz), əks halda o, mülkiyyətçi sayılmır.

Təhvilin mənası budur ki, mal qarşı tərəfə verilir və onun nəzarətinə keçir və bu məna müxtəlif yerlərdə fərqli şəkildə olur.

Məsələ 1278: Malın təhvil verilməsi mülkiyyətinin icazəsi ilə olmalıdır. Deməli, məsələn, hibədən sonra malın bağışlandığı şəxsin onu icazəsiz götürməsi kafi deyil.

Məsələ 1279: Təhvilin təkid və qəbulun həyata keçdiyi həmin zaman və məkanda həyata keçməsi zəruri deyil.

Deməli, əgər insan hər hansı bir evi başqasına bağışlayarsa, o da qəbul edərsə, uzun bir müddətdən sonra məsələn, bir neçə il keçdikdən sonra onu təhvil verərsə, bu müddət ərzində hibə fikrindən dönməyibsə, hibə doğru sayılır.

Əlbəttə, mal o zaman qarşı tərəfin mülkiyyətinə keçir ki, təhvil baş vermiş olsun. Buna görə də, bağışlanan malın bu müddət ərzində mövcud olan mənfəəti hibə edənə aiddir.

¹ Bağışlanan malın təhvili və qəbzinin hökmləri növbəti məsələlərdə qeyd olunacaqdır.

Hibə alanın ixtiyarında olan malın təhvili

Məsələ 1280: İnsan başqasının əlində olan malını həmin şəxsə bağışladıqda, malı alıb yenidən təhvil verməsi lazım deyil.

Əlbəttə, vacib ehtiyata əsasən, malın həmin şəxsin əlində qalması üçün hibə edənin icazəsi lazımdır.

Məsələ 1281: Ev sahibi evini onunla yaşayan şəxsə və ya şəxslərə, (məsələn, həyat yoldaşına) hibə edərsə, hibə edilən şəxsin elə həmin evdə məskunlaşması və evin istifadə imkanına malik olması ilə təhvil baş tutmuş sayılır.

Lakin əgər məsələn, otaq və ya başqa bir yer təkcə hibə edənin ixtiyarında olarsa, həmin hissənin təhvili üçün o yerin açarlarını heç olmasa qısa bir müddətə istifadə etməsi üçün nəzərdə tutulan şəxsə verə bilər.

Qeyd etmək lazımdır ki, mağaza, ev kimi əmlak üçün rəsmi notarial qaydada təsdiq edilmiş sənədin verilməsi əmlakın bağışlandığı şəxs orada yaşamasa belə, təhvil (qəbz) hökmündədir.

Büluğ həddinə çatmayan və dəli olan şəxsə hibə olunan malın təhvili

Məsələ 1282: Əgər hər hansı bir mal büluğ həddinə çatmayan və ya dəli olan şəxsə bağışlanarsa, onun qəbul edilməsində olduğu kimi, təhvil alınması da onların şəri vəlisi¹ vasitəsilə həyata keçir. Əgər şəri vəli öz ixtiyarında olan malı onlara bağışlayarsa, yenidən təhvil almağa ehtiyac yoxdur.

Hüseyniyyə və ya məscidə bağışlanan malın təhvili

Məsələ 1283: İnsan hər hansı bir malı məscidə, hüseyniyyəyə və ya onun kimi ümumi vəqf olunmuş yerlərə hibə edərsə, onun qəbul edilməsində olduğu kimi, təhvil alınması da məscidin işlərinin, hüseyniyyə və ya vəqf olunmuş digər yerlərin mütəvəllisi və ya vəkili tərəfindən həyata keçir.

Ümumi malın təhvili

Məsələ 1284: Malın bir hissəsinin müştərək şəkildə bağışlanması doğrudur və malın müştərək şəkildə bağışlandığı şəxs üçün onun təhvil

¹ Büluğ həddinə çatmayan şəxsin və dəlinin şəri vəlisinin şərtləri barədə izah "Həcr" fəslində qeyd olunacaqdır.

alınması aşağıdakı hallardan biri ilə həyata keçir:

- a. Şərikinin icazəsi ilə malın hamısını öz ixtiyarına keçirir.
- b. Şərikinə bütün malın təhvil alınması ilə bağlı vəkalət verir və o da belə edir.
- c. Bütün malı şərikinin icazəsi olmadan təhvil alır (qəbz edir). Bu halda, malın təhvili başqasının malından istifadəyə (və günaha) səbəb olsa da, hibə üçün lazım olan təhvil baş tutmuş sayılır.

Borcun hibəsi zamanı təhvil

Məsələ 1285: Borc sahibinin öz borcunu¹ borclu şəxsə, onun borcdan azad edilməsi və öhdəsində olan borcun silinməsi məqsədilə bağışlaması səhihdir və qəbz edilməyə ehtiyac yoxdur. Bu halda, borc sahibinin peşman olmasının və sözündən dönməsinin heç bir təsiri yoxdur.

Məsələ 1286: İnsan başqasından olan borcunu üçüncü şəxsə hibə edərsə, sözügedən borc onun bağışlandığı şəxsə verilib qəbz edilməyə-nədək hibə doğru sayılır.

Buna görə də, istər hibə edənin, istərsə də borclu şəxsin tərəfindən təkcə borclu şəxsin çəkinin hədiyyə alana ödənilməsi, habelə elektron pulun borclu şəxsin hesabından qarşı tərəfin əmanət hesabına köçürülməsi təhvil və qəbzın reallaşması üçün kafi hesab edilmir.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu işin doğru olması üçün müsalihə müqaviləsindən bu şəkildə istifadə etmək olar: İnsan² başqasından olan borcunu təmənnasız şəkildə qarşı tərəflə müsalihə edir və o³ da qəbul edir. Bu halda onun (müsalihəni qəbul edən şəxsin) vasitəsilə borcun təhvil alınması və qəbz edilməsi lazım deyil.

Elektron köçürmələr şəklində həyata keçən hibə üçün alternativ yol

Məsələ 1287: İnsan təmənnasız şəkildə hər hansı bir məbləği digər şəxsin mülkiyyətinə keçirmək, banklararası hesablaşmalar sistemi və bu kimi vasitələrlə elektron pulu onun hesabına köçürmək istəyərsə, bu növ köçürmə təhvil və qəbz hesab olunmadığına görə, müsalihə müqaviləsindən bu cür istifadə edə bilər: Həmin məbləği köçürməmişdən öncə həmin

¹ Burada məqsəd borclu şəxsin öhdəsində olan borcdur. Buna misal olaraq borc, niyə alqı-satqının qiyməti, işin ücreti və qadınların mehriyyəsini göstərmək olar.

² Müsalihə edən şəxs qismində

³ Müsalihəni qəbul edən şəxs qismində

şəxsə deyir: “Öz öhdəliyimdə olan filan məbləği səninlə müsaliyə edirəm”, qarşı tərəf də müsaliyəni qəbul edir. Bundan sonra müsaliyəni qəbul edən şəxsin hesabına pul köçürməklə, həmin məbləği alması üçün onu banka həvalə edir. Deməli, məbləğin köçürülməsi bu müsaliyə müqaviləsi ilə fərdin öhdəsinə gələn borc qarşı tərəfə ödənilir və o, bankdan tələbkar olur.¹

Əlbəttə, insan hər hansı bir məbləği qarşı tərəfin hesabına köçürərsə və askinas şəklində onu bankdan əldə etdikdən sonra özünə hədiyyə etməsi üçün vəkil edərsə, həmin şəxs bu işi yerinə yetirdiyi surətdə, hibə doğru şəkildə həyata keçmiş sayılır.²

Qeyd etmək lazımdır ki, bu işin batil hibə şəklində yerinə yetməsi (məsələn, hesabdən pul çıxarmamaqla) fərzində, hibə alan şəxsin ondan istifadə etməsi zəmin olmasına səbəb olmaz.

Hibə edənin təhvildən əvvəl vəfat etməsi

Məsələ 1288: Hibə edən şəxs bağışladığı malı təhvil verməzdən əvvəl ölərsə, hibə əqdi batil və fəsx olur, mal o şəxsin varislərinə ötürülür.

Habelə, malın bağışlandığı şəxs təhvil almazdan öncə vəfat edərsə, hibə əqdi batil və fəsx olur. Hər iki halda hibənin həyata keçməsinə istəsələr, hazırkı mülkiyyətçi və ya mülkiyyətçilər onu yenidən hibə etməli, qəbul və təhvil həyata keçməlidir.

Hibəni geri almaq

Məsələ 1289: Həyata keçdikdən sonra hibə əqdi hibə edilənə nisbətdə lazım³, hibə edənə nisbətdə isə caiz əqd hesab olunur və o, (hibə edən) hibə

¹ Çünki müsaliyədən sonra banklararası hesablaşmalar sistemi vasitəsilə baş tutan bu pul köçürməsi bir növ həvalə sayılır. Belə ki, müsaliyə edən şəxs borclu olduğu şəxsi (müsaliyəni qəbul edən) banka həvalə edir və bankın qəbul etdiyi sözügedən həvalə, borcun şəxsə həvalə edilməsinin misdaqlarından sayılır. Əlbəttə, müsaliyə edən şəxsin şəri baxımdan bankdan tələbi olmazsa və məsələn, əmanət hesabından hələ qəbz etmədiyi və mülkiyyətinə keçirmədiyi öz subsidiyasından başqasına müəyyən məbləğ köçürərsə, bu, borclu olmayan şəxsin həvalə edilməsinin nümunələrindən biri sayılır və hər bir halda, sözügedən həvalə səhihdir.

² Eləcə də, əmanət hesabında olan məbləği bankdan tələbkar olan şəxs (məsələn, Əli) onu elektron köçürmə ilə başqasına (məsələn, Həsənə) hibə edərsə, Həsən də onu üçüncü bir şəxsə (Hüseynə) hibə edərsə və ya ondan məhsul alıb həmin pulu köçürməklə onun qiymətini ödəyərsə, Hüseyn pulu bankdan alıb qəbz etdikdə onun qəbz elə Həsənin qəbz etməsi hökmündədir. Buna görə də, qəbzın həyata keçməsindən sonrakı birinci hibə doğrudur.

³ Əlbəttə, malın hibə olunduğu şəxs əgər əqd zamanı özü üçün fəsx haqqı təyin etmişdirsə, hibəni fəsx edə bilər.

etdiyi malı geri ala bilər.

Lakin bir neçə halda mal bağışlandıqdan və təhvil verildikdən sonra, bağışlayan şəxs qarşı tərəfin icazəsi olmadan onu geri ala bilməz və peşman olmasının burada heç bir təsiri yoxdur. Belə yerlərdə hibə, hibə edilənə nisbətdə lazım əqd sayılır və onların izahı növbəti məsələdə qeyd olunacaqdır.

Hibəni geri almağın mümkün olmadığı hallar

Məsələ 1290: Aşağıdakı hallarda hibəni¹ geri almaq mümkün deyil:

1. Qohumlara hibə olunduqda;
2. Hibə olunan mal aradan getdikdə;
3. Hibə olunan malın mülkiyyət hüququ başqasına ötürüldükdə;
4. Hibə olunan mal dəyişdirildikdə;
5. Hibə edən hibədə qürbət-qəsdi niyyəti etdikdə;
6. İki tərəfdən biri vəfat etdikdə;
7. Hibə əvəzli olduqda.

Onların hər birinin izahı bəhsin davamında qeyd olunacaqdır.

1. Qohumlara hibə olunduqda

Məsələ 1291: İnsan hər hansı bir malı ata, ana, baba, nənə, qardaş, bacı, bibi, əmi, dayı, xala, onların övladları kimi nəsəbi qohumlarından birinə bağışlayıb təhvil verərsə, hibə lazım əqd sayılır və qarşı tərəfin razılığı olmadan onu geri ala bilməz.

Məsələ 1292: Öncəki məsələdə qeyd olunan hökm bir-biri ilə nəsəbi qohumluğu olmayan ər-arvad arasında keçərli deyil. Hərçənd müstəhəb ehtiyat budur ki, onlardan biri digərinə bağışladığı malı təhvildən sonra, hətta təhvildən əvvəl ondan geri almasın.

Eləcə də, təkə evlilik səbəbilə insanla bağlılığı yaranan şəxslər (yoldaşın övladları, arvadın ata və anası, ər-in ata və anası, qayın, baldız, əmi arvadı kimi) insanın qohumlarından sayılmır, həmçinin sözügedən hökm süd yemək vasitəsilə insana qohum olan rizayi məhrəmlərə (süd anası, atası bacı və qardaşı kimi) şamil olunmur.

¹ Burada məqsəd doğruluq şərtlərinə riayət etməklə baş tutan hibədir.

2. Hibə olunan mal istifadə olunarsa və ya aradan gedərsə

Məsələ 1293: Bağışlanan mal aradan getdikdə, (məsələn, həmin mal qida məhsulu, benzin kimi yanacaq növündən olub istifadə olunarsa və ya xarab olması və bu kimi digər səbəblərdən aradan gedərsə) hibə lazım əqd olur və hibə edən şəxs bağışlamaq fikrindən dönə və onun əvəzini tələb edə bilməz.

3. Hibə olunan malın mülkiyyət hüququ başqasına ötürüldükdə

Məsələ 1294: Mal bağışlanan şəxs onu təhvil aldıqdan sonra satış, bağışlama, müsaliyə və bunun kimi əməliyyatlarla öz mülkiyyətindən çıxarib başqasının mülkiyyətinə ötürərsə, hibə lazım əqd olur və onun barəsində öncəki məsələnin hökmü icra olunur.¹

4. Hibə olunmuş mal dəyişdikdə

Məsələ 1295: Hibə olunan mal təhvil alındıqdan sonra (istər hibə olunan şəxsin ondan istifadə etməsi səbəbilə, istərsə də bu səbəb olmadan) dəyişikliyə məruz qalarsa, belə ki, malın dəyişikliyi onun öz ilkin şəklində qalmayacaq dərəcədə olarsa, hibə lazım əqdə çevrilir və hibə edən şəxs onu geri ala bilməz.

Məsələn, bağışlanmış buğda una çevrildikdə, yaxud bağışlanmış undan çörək bişirildikdə, hibə olunmuş parçadan köynək tikildikdə, bağışlanmış sapdan paltar toxunduqda, hibə olunmuş heyvan kəsilib bişirilməyə hazırlandıqda, habelə hibə olunmuş cücə toyuğa çevrildikdə, hibə edən onu geri ala bilməz.

Məsələ 1296: Əgər maldan istifadə olunması, zamanın keçməsi və ya digər təbii səbəblər malda öncəki məsələdə qeyd olunan dəyişiklikləri yaratmazsa, (buna misal olaraq, insanın hibə olunan malı geyinməsi, yaxud onu yuması, xalçanı sərməsi, bağışlanmış maşına minməsi, bağışlanan qızılın qiymətinin bir neçə mislinin artmasını göstərmək olar) belə hallar hibənin lazım əqd olmasına və hibəni geri almaq imkanının mövcud olmamasına səbəb olmaz. Bu halda hibə olunan malda qüsurlar yaranarsa, hibə edənin qiymət fərqi (ərs) tələb etməyə haqqı yoxdur.

¹ Qeyd etmək lazımdır ki, bu və bundan əvvəlki məsələdə qeyd olunanlara əsasən, hibə olunan mal pul olduqda, hədiyyə alan şəxs o pulla borcunu borc sahibinə ödəyərsə və ya onunla özü üçün mal alarsa, evlilik və ya səfər və s. xərclərinə sərf edərsə, hibə lazım əqd olur.

5. Hibə edən şəxs hibədə qürbət-qəsdə niyyəti etdikdə

Məsələ 1297: Başqasına hər hansı bir şeyi bağışlayan şəxs öz hədiyyə və bəxşisində Mütəal Allaha yaxınlaşmaq niyyətində olarsa, hibə lazım əqddir və geri alınə bilməz.¹

Məsələ 1298: İnsan öz malını xeyriyyə təşkilatına, məscidə, hüseydiyyə və bu kimi yerlərə, Mütəal Allaha yaxınlaşmaq məqsədilə hibə edərsə və ya hər hansı bir malı Həzrət Əba Əbdilləh Hüseyinin (ə) əzadarlıq məclisi və ya fəqirlərə yemək verilməsi və bu kimi məqsədlərlə hədiyyə verərsə, belə hibə lazım əqd sayılır və onu geri almaq olmaz.

6. İki nəfərdən biri vəfat etdikdə

Məsələ 1299: Hibə edən şəxs onu təhvil verdikdən sonra vəfat edərsə, varislərinin onu geri almağa haqqı yoxdur.

Habelə, malın bağışlandığı şəxs onu təhvil aldıqdan sonra vəfat edərsə, hibə lazım əqd olur və onun özündən sonra qoyduğu maldan sayılır.

7. Hibə əvəzli olduqda.

Məsələ 1300: Əgər mal bağışlanan şəxs hibə edənə bağışlaması müqabilində ona həttə dəyəri az olan bir malı² əvəz olaraq verərsə, o da həmin malı hibənin əvəzi olaraq qəbul edərsə, hibə lazım əqd sayılır və tərəflərdən heç biri hibə olunan malı qarşı tərəfin razılığı olmadan geri ala bilməz.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu hökmdə hibə edənə qarşı tərəfin əvəz ödəməsinə şərt etməsi ilə hibə alanın şərt olunmadan onun əvəzində bir malı hibə edənə verməsinin fərqi yoxdur.

Belə hibə “Əvəzli hibə” adlanır.³

¹ Bu hallarda digər məsələlər də mövcuddur ki, onlar haqqında “Sədəqə” fəslində izah veriləcəkdir.

² Əvəz haqqında daha geniş izah 1304-1305-ci məsələlərdə qeyd olunacaqdır.

³ Deməli, əvəzli hibədə əvəzin ödənilməsinin şərt edilib - edilməməsinin (sözügedən hibə “Şərtli hibə” hesab olunur) fərqi yoxdur. Lakin qarşı tərəf onun hədiyyəsi müqabilində hər hansı bir əvəz ödəyərsə, şərtli hibənin lazım əqd olmasının izahı sonrakı məsələlərdə qeyd olunacaqdır.

Əvəzli hibə ilə bağlı digər hökmlər

Məsələ 1301: Mal bağışlanan şəxslə şərt olunmadıqda, hibə əvəzində hər hansı bir malı verməsi zəruri deyil. Hərçənd müstəhəb ehtiyat budur ki, hibə edənə nisbətdə daha çox ictimai nüfuza malik olan şəxs qarşı tərəfə hər hansı bir əvəz versin.

Hər bir halda, hibə edənin əvəzi qəbul etməsi vacib deyil. Amma qeyd olunduğu kimi, onu qəbul etdiyi halda hibə lazım əqd olur.

Məsələ 1302: Mal bağışlanan zaman malın bağışlandığı şəxsin qarşı tərəfə əvəz ödəməsi şərt olunarsa, o da həmin şərti qəbul edərsə (şərtli hibə) və malı təhvil alarsa, şərtə əməl etməsi və əvəz ödəməsi vacibdir. Lakin ödəyə bilməzsə və ya hər hansı bir dəlilə əsasən, əvəz ödəməkdən imtina edərsə, hətta öncəki məsələlərdə qeyd olunduğu kimi dəyişməsinə, aradan getməsinə, başqasının mülkiyyətinə keçməsinə və ya hibə olunan şəxsin onun nəsəbi qohumlarından olmasına baxmayaraq, hibə edən malını geri ala bilər.

Məsələ 1303: Öncəki məsələdə qeyd olunan şərtli hibədə, qarşı tərəf şərtə əməl etməyənədək hibə edən şəxs müraciət edə və malını geri götürə bilər.

Əlbəttə, şərt Quranın xətm olunması kimi, adətən tədrici yerinə yetirilən işlərdəndirsə, fərdin o işə başlaması halında hibə edən onu geri götürə bilməz. Lakin təyin olunan zamanda və ya¹ şərtə əməl etmək üçün lazım olan normal zaman müddəti başa çatdıqdan sonra əməlin sonlanmaması istisnadır.

Məsələ 1304: Şərtli hibədə əvəz kimi qərar verilən şey hibə zamanı təyin olunarsa və ya sonradan hər iki tərəfin razılığı ilə həmin şey müəyyən olunarsa, ona uyğun əməl edilməlidir.

Amma təyin olunmazsa və ya hər iki tərəfin qarşılıqlı razılaşması ilə heç bir əvəz müəyyən edilməzsə, lazım ehtiyata əsasən, əvəzin dəyəri hibə olunan malın dəyəri ilə eyni olmalıdır.

Lakin əvəzin hər hansı bir miqdarda (hətta az miqdarda) olmasının kifayət etməsi ilə bağlı, ürfi baxımdan normal və yayılmış üslub kimi hər hansı bir nişanə və kontekstin mövcud olması istisnadır.

Məsələ 1305: Əvəzli hibədə (istər şərtli hibə olsun, istərsə də şərtsiz) əvəz qismində təyin olunan şeyin qarşı tərəfin verdiyi hibə olması zəruri deyil. 1300-cü məsələdə qeyd olunan izah əsasında, digər işlər də əvəz

¹ Müəyyən bir müddət təyin olunmadığı surətdə

kimi təyin oluna bilər. Aşağıdakılar buna misal ola bilər:

- Digər müqaviləli alqı-satqıların yerinə yetirilməsi: Məsələn, mal bağışlanan şəxs hər hansı bir malı normal bazar qiymətindən aşağı dəyərdə ona satsın, öz mülkünü bazar qiymətindən aşağı ona icarəyə versin, yaxud hər hansı bir malı və ya hüququ təmənnasız şəkildə və ya bazar qiymətindən aşağı onunla müsaliyə etsin.
- İqalardan birini həyata keçirmək: Məsələn, insan başqasından olan alacağını (borcunu) ona bağışlasın və onu borcdan azad etsin.
- Hətta həmin əməl hibə olunan malın üstündə icra olunsaysa belə, dərzilik, bənnalıq, təmir və s. kimi digər işləri yerinə yetirmək: Məsələn, insan hər hansı bir torpağı başqasına bağışlayır və onunla həmin yerdə məscid və ya mədrəsə tikməsinə şərt edir.

Məsələ 1306: Kişinin ailəsinin evlilikdən öncə qadına verdiyi “Nigah nişanəsi” kimi hədiyyələr ürfün nəzərində qadının sonradan onunla evlənməsi şərti ilə olarsa (zehni şərt)¹, qadın həmin evlilikdən imtina etmədikdə, kişi hədiyyəni geri ala bilməz.

Lakin qadın şərtə əməl etməzsə, kişi hətta qohumlarından olsa belə, hibəni geri ala bilər.

Lazım hibədə fəsx haqqının qərar verilməsi

Məsələ 1307: İnsan hibənin lazım əqd olduğu yerlərdə (onlarla bağlı izah öncəki məsələlərdə qeyd olundu) malını başqasına bağışlaya və bu zaman müəyyən müddətə kimi və ya ömrünün sonuna kimi fəsx haqqına malik olmasını şərt edə bilər. Lakin hibə edənin Allaha yaxınlaşmaq niyyətinə malik olması istisnadır (hibənin lazım əqd olmasının beşinci hal). Belə ki, bu halda fəsx haqqına malik olmaq işkallıdır və ehtiyata əməl olunması tərk edilməməlidir.

Hibəni geri almağın hökmləri

Məsələ 1308: Hibə edənin malını geri almağı mümkün olduğu yerlərdə fikrindən dönməsi aşağıdakı iki haldan biri şəklində həyata keçir:

- a) Ləfzi şəkildə: Məsələn, geri almaq məqsədilə deyir: “Peşman oldum” və ya həmin məqsədlə qarşı tərəfə deyir: “Malımı qaytar”.
- b) Əməli şəkildə: Məsələn, o malı geri almaq məqsədilə qarşı tərəfə

¹ Şərtin növlərinin izahı 302-ci məsələdə qeyd olundu.

müraciət edir və ya malı geri almaq məqsədi ilə müraciət etmədən onu başqa bir şəxsə satır, icarəyə verir və ya girov qoyur.

Qeyd etmək lazımdır ki, hibə olunan malın geri alınmasının caiz olduğu hallarda, hibə edən şəxs mal bağışlanan şəxsin icazəsi olmadan malını geri alarsa (yuxarıdakı izahla), malın qaytarılması baş tutmuş sayılır.

Məsələ 1309: Malın geri alınması üçün onun təhvil verilməsi zəruri deyil. Buna görə də, hibə edən şəxs öncəki məsələdə qeyd olunan hər iki şəkildən biri ilə müraciət etdikdə, hətta təhvil almasa belə, mal onun mülkiyyətinə qaydır.

Məsələ 1310: Malı bağışlayan şəxs hibənin caiz və geri alınması mümkün olan yerlərdə baş tutmuş hibəni nəzərə alaraq, onu başqasına satarsa, bu satış əməli şəkildə geri alınma sayılır.

Lakin satış zamanı hibə etdiyini unudarsa və ya ondan xəbərsiz olarsa, belə bir alqı-satqı ilə malın geri almasının əməli şəkildə həyata keçməsi işkallıdır və bu yerdə ehtiyata əməl edilməlidir.

Məsələ 1311: Əgər, məsələn, satıcı alıcı ilə satış müqaviləsi zamanı ona müəyyən məbləğdə hibə etməsini şərt edərsə,¹ şərtə əməl etmək alıcıya vacib olsa da, sözügedən hibə satış zamanı şərt olunduğu üçün lazım əqd hesab olunmur və həmin hibə öncəki məsələlərdə qeyd olunan lazım əqd sayılmayan hallardan olmazsa, alıcı öz hibəsindən döndüyü halda mal geri alınmış sayılır.

Əlbəttə, bu kimi hallarda alıcının sözügedən hibəsini geri almaması ilə bağlı müqavilədə qeyd olunmayan hər hansı bir şərt mövcud olarsa, belə ki, bir çox hallarda belə bir şərt qoyulursa, alıcı malına müraciət etdiyi surətdə günah etmiş və satıcı üçün şərtə xilaf çıxma ilə bağlı ixtiyar yaranmış olur.

Məsələ 1312: Hibənin caiz və geri alınması mümkün olduğu halda, onun bir hissəsinin də geri alınması səhih və caizdir. Deməli, insan iki mal bağışladığı halda, onlardan biri üçün müraciət edib geri ala bilər, digərini almaya bilər.

Habelə, istər ortaq şəkildə olsun, istərsə də olmasın, bir malın müəyyən bir hissəsini, məsələn, hibə etdiyi evin ümumi hissəsinin yarısını və ya onun müəyyən bir hissəsini, misal üçün, cənub və ya şimal yarısını, bir neçə təyin olunmuş otağı geri istəyə və ala bilər.

¹ Yaxud məsələn, icarə və ya müsaliyə müqaviləsi zamanı hibə edilməsi şərt olunarsa (Fəlsəfi şərti)

Məsələ 1313: Hibə olunan mal təhvildən sonra artıqda və ya malın özündən ayrılmış məhsul verdikdə (heyvanların balaları, süd, meyvə, qırılmış yun kimi) və ya o məhsul və artımın maldan ayrılması mümkün olduqda (məsələn, ağac üstündə olan meyvə, heyvanın üstündə olan, hələ qırılmamış yun kimi) bu artım və məhsul hibə geri alındıqdan sonra hibə edənə qayıtmır və malın bağışlandığı şəxsə aid olur.

Məsələ 1314: Hibə edilən mal təhvil verildikdən sonra bir miqdar davamlı artarsa və bu artım adətən “öz əvvəlki şəkildə qalmışdır” deyiləcək miqdarda olarsa, hibə edən malını geri istəyə bilər və mal geri alındıqdan sonra mövcud olduğu şəkildə hibə edənə aiddir.

Lakin malın artımı bundan çox olarsa, belə ki, mal ürfü baxımdan öz ilkin şəkildə qalmazsa, 1295-ci məsələdə bəyan olunduğu kimi, hibə edən bağışlanan malı geri istəyə bilməz. Bağışlanmış cücənin toyuq olması və ya bitkidən ayrılan kiçik bir hissənin və ya budağın hədiyyə edildikdən sonra ağac şəklinə düşməsi buna misaldır.

Hibənin digər hökmləri

Məsələ 1315: İnsan əmlakından olan evini¹ başqasına bağışlaya, evin mənfəət və faydalarının müəyyən bir müddətə kimi və ya ömrünün sonuna kimi hibədə istisna olmasını, müəyyən bir müddətə kimi mənzilin mənfəətinin ona aid olmasını şərt edə bilər.²

Əlbəttə, sözügedən hibənin həyata keçməsi üçün evi həтта qısa müddətə olsa belə, hibə alan şəxsə təhvil verməsi lazımdır³. Odur ki, mal təhvil zamanından hibə olunan şəxsin mülkiyyətinə keçir, lakin evin mənfəət və ondan istifadə olunma haqqı hibə edən həyatda olduğu müddətdə (və ya müəyyən müddətə kimi) ona məxsusdur və hibə edən vəfat edəndən (təyin olunan müddətdən) sonra hibə edilən şəxsə aid olur.⁴

¹ Bu məsələdə qeyd olunan hökm ev əşyaları və nəqliyyat vasitələri kimi digər əşyalar barədə də keçərlidir. Lakin haqqın bağışlanması 1274-cü məsələdə qeyd olunduğu kimi batil olduğundan, insan mağazanın sərfuflı haqqını, vəqf olunmuş torpaqların öncüllük və ya qəbul etmə haqqını hədiyyə vermək istəsə, sözügedən məqsədin həyata keçməsi üçün müsəlihə müqaviləsindən istifadə edə bilər.

² Sözügedən bəxş “Mənfəətlərin səlb olunduğu hibə” adlanır.

³ Məsələn, malı qısa bir müddətə onun ixtiyarına qoyur və ya rəsmi surətdə evi hibə olunan şəxsin adına notarial qaydada keçirir, yaxud onun vəkaləti ilə özü evi təhvil alır.

⁴ Qeyd etmək lazımdır ki, belə bir hədəfə çatması üçün fərd həyatda olduğu müddətdə evi təhvil vermək istəməzsə, 872-ci məsələdə izah olunan müsəlihə müqaviləsindən istifadə edə bilər.

Əlbəttə, sözügedən hədiyyənin hibə edəninin vəfatına bağlı olmaması, qəti və aydın olması lazımdır. Buna görə də, ata öz mənzilini məsələ, oğluna onun vəfatından sonra mülkünə keçməsi üçün hibə edərsə, sözügedən hibə batildir.

Məsələ 1316: Hibə edən şəxs hibənin lazım əqd olduğu və fəsx haqqına malik olmadığı halda bağışladığı və təhvil verdiyi malı başqasına satarsa, bu alqı-satqı fuzuli¹ alqı-satqısı hökmündədir.

Deməli, malın bağışlandığı şəxs (mal sahibi) icazə verərsə, o alqı-satqı doğru sayılır, əks halda isə batildir.

Məsələ 1317: Qohumlara və Allahın qohumluq əlaqələri saxlamağa əmr etdiyi və onlarla əlaqələri kəsməyi qadağan etdiyi yaxınlara hədiyyə vermək müstəhəbdir.

İmam Baqir (ə) Əmirəl-mömininin (ə) kitabında belə nəql edildiyini buyurur: Üç xislətə malik olan şəxslər onun pis nəticələrini görmədən ölməzlər: zülm, qohumlarla əlaqəni kəsmək, insanın Allahla mübarizəyə qalxması sayılan yalandan and içmək. Bilin ki, qohumlarla əlaqə saxlamağın savabı hər bir əməldən daha tez insana çatır. İnsanlardan bəziləri pis əməl sahibi olsalar da, qohumlarla əlaqə saxlamaları onların maldövləti və sərvətinin artmasına səbəb olur. Əmin olun ki, yalandan and içmək və qohumlarla əlaqəni kəsmək ölkələri quru, susuz, otsuz çöllər kimi viran, əhalisi tərəfindən tərk edilmiş yer kimi edir və nəsillərini kəsir”.²

Qeyd etmək lazımdır ki, Allah-Taalanın yaxşılıq etməyi əmr etdiyi ata-ana ilə əlaqəyə çox təkid olunur³. İmam Sadiqdən (ə) nəql olunur ki, bir kişi Allah Rəsulunun (s) hüzuruna gəlir və ona tövsiyə etməsini istəyir. Həzrət (s) buyurdu: “Hətta odda yandırılıb işkəncə verilsən belə, Allaha bir zərrə də olsa şərik qoşma, yalnız qəlbində imana malik olmağın istisnadır, öz ata-anana itaət et və onlara yaxşılıq elə, istər diri olsunlar, istərsə də vəfat etmiş...”⁴

Bu təkid ana barəsində daha çoxdur, onunla əlaqə və ona yaxşılıq atadan daha çox tövsiyə olunmuşdur.

İmam Sadiqdən (ə) nəql olunur ki, bir kişi Allah Rəsulunun (s) yanına gəlib soruşdu: Ey Allahın Rəsulu (s), kimə yaxşılıq edir? Buyurdu: Anana.

¹ Fuzulinin mənası və onunla bağlı izahlar 114-cü məsələ və ondan sonrakı məsələlərdə qeyd olundu.

² Vəsail əş-şie, c. 21, Əbvabü əhkam əl əvlad, bab 95, səh. 492-493, hədis 1

³ Valideynin hökmləri ilə bağlı bəhslər üçün ikinci cildə, Valideynə itaət mövzusunda, 519-522-ci məsələlərə müraciət edilsin.

⁴ Vəsail əş-şie, c. 21, Əbvabü əhkam əl əvlad, bab 92, səh. 489, hədis 4

Soruşdu: Bəs ondan sonra? Buyurdu: Anana. Yenə soruşdu: Bəs ondan sonra? Buyurdu: Anana. Yenə soruşdu: Bəs ondan sonra? Buyurdu: Atana".¹

Məsələ 1318: Övladların bəzilərini üstün tutmaq, onlar arasında hədiyyə və bəxşişdə fərq qoymaq məkruhdur.

Təbii olaraq, övladlardan bəzilərinin onların başqalarından daha çox diqqət edilməyə layiq olan xüsusiyyətləri olarsa, onları üstün tutmaq nəinki məkruh deyil, hətta ləyaqətli iş sayılır.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu iş fitnə, kin və düşmənçiliyin yaranmasına səbəb olarsa və fəsadla nəticələnərsə, haramdır. Hərçənd yerinə yetmiş bu hibə batil deyil.

Digər tərəfdən, övladlar bilməlidirlər ki, ata və ana öz malları ilə bağlı sərəncam verməkdə və onu digərlərinə bağışlamaqda (şəri məsələlərə riayət etməklə) azaddırlar və bu sahədə övladların onlara maneə törətməyə haqqı yoxdur.²

¹ Həmin, bab 94, səh 491, hədis 1

² Əlbəttə, ölümçül xəstəliyə düşər olan şəxs, o cümlədən alzheimer, səfeh və bu kimi digər şəxslərin sərəncam verməsinin hökmü "Həcr" fəslində, övladın nəfəqəsinin hökmü dördüncü cildin "Nəfəqələr" fəslində qeyd olunacaqdır.

Sədaqə

Sədaqənin əhəmiyyəti

Sədaqə bir çox ayələrin, çoxlu və mütəvatir hədislərin təşviq edib rəğbətləndirdiyi işlərdən biridir.

Rəvayət olunur ki, sədaqə xəstəliyin dərmanıdır, bəlanın (qəti və mütləq baş verməli olduğu halda) uzaqlaşmasına səbəb olur, onun vasitəsi ilə ruzi nazil olur və sədaqə öz arxasınca bərəkət gətirir, borc və öhdəliklər ödənilir, sədaqə vermək malı çoxaldır.

Eləcə də, sədaqə yetmiş növ bəlanın, o cümlədən, pis ölüm, xəstəlik, yanmaq, suda batmaq, cüzam və dəlilik kimi bəlaların uzaqlaşmasına səbəb olur.

Gecə və gündüzün əvvəlində sədaqə verməyin müstəhəb olması

Məsələ 1319: Müstəhəbdir ki, insan sübhün əvvəlində sədaqə versin. Çünki bu sədaqə həmin günün şərini insandan uzaqlaşdırır və ilahi rəhmətin cəlb olunmasına səbəb olur. Eləcə də, gecənin əvvəlində sədaqə vermək müstəhəbdir. Çünki o gecənin şərini uzaqlaşdırır və Mütəal Allahın rəhmətinin cəlb olunmasına səbəb olur.

Sədaqənin bəzi nümunələri

Məsələ 1320: İnsanın Mütəal Allaha yaxınlaşmaq məqsədilə ehsan edib bağışladığı şey sədaqə hesab olunur.

İnsanın Allaha yaxınlaşmaq məqsədilə verdiyi, məscidə, huseyniyəyə, xeyriyyə müəssisəsinə Allaha xatir ödədiyi, yaxud fəqirlərə yemək alınması, xəstələrin müalicə olunması məqsədilə Allaha xatir xərclədiyi və ya Allaha yaxınlaşmaq məqsədilə vəqf etdiyi, borcludan olan borcunu Allaha xatir bağışladığı və onu borcundan azad etdiyi malı buna misal

göstərmək olar.¹

Sədəqənin həyata keçməsinin şərtləri

Hibə və ya sədəqənin şamil olduğu növün şərtlərinə riayət etmək

Məsələ 1321: Sədəqənin həyata keçmə şəkli və şərtləri onun hansı növə aid olması ilə bağlıdır. Deməli, sədəqə hibə şəklində olduqda hibənin şərtlərinə, vəqf şəklində olduqda, vəqfin şərtlərinə, eləcə də başqa növdə olduqda onun şərtlərinə riayət edilməlidir. Növbəti məsələlərdə onun bir neçə nümunəsi qeyd olunacaqdır.

Məsələ 1322: İnsan sədəqəni (dövrümüzdə ən geniş yayılmış sədəqə növü belədir) digər şəxsə bağışlamaqla həyata keçirmək istədikdə, Allaha yaxınlaşmaq niyyətindən əlavə, hibənin təklif və qəbulu, onun təhvil (qəbz) kimi şərtlərinə riayət etməlidir.

Lakin insan öz malını əvəz olmadan digər şəxsə müsaliyə ilə sədəqə vermək istədikdə, təhvil verməsi lazım deyil, müsaliyəni təklif və qəbul etməsi kifayət edir.

Habelə, vəqf etməklə malını sədəqə vermək istəyən şəxsin “Vəqf” fəslində qeyd olunduğu kimi xas vəqf istisna olmaqla, təhvil verməsi və qəbz etməsi zəruri deyil.

Məsələ 1323: İnsan sədəqə olaraq hər hansı bir malı başqasına bağışlayarsa (hibə edərsə) və ona təhvil verərsə, hətta o şəxs onun qohumlarından olmasa belə, həmin şeyi ondan geri ala bilməz.²

Məsələ 1324: İnsan başqasından olan borcunu bağışlamaqla (borclunu borcundan azad etməklə) sədəqə vermək istədikdə, Allaha yaxınlaşmaq niyyətində olması, borclu şəxsin borcunun silinməsi və öz borcunu qüvvədən salmasını izhar etməsi kifayətdir. Məsələn, desin: “Filankəsin mənə olan borcunu bağışladım” və 1276 və 1285-ci məsələlərdə qeyd olunduğu kimi, borclu şəxsin onu qəbul etməsi lazım deyil.

Məsələ 1325: İnsan malını öz mülkiyyətindən xaric etmədən onu Allaha yaxınlaşmaq məqsədilə təmənnəsiz olaraq bağışlayıb başqasına

¹ Bu fəsilə qeyd olunan hökmlər (1333 və 1334-cü məsələlər istisna olmaqla) müstəhəb sədəqələrə aiddir və malın zəkati, fitrə zəkati, rəddi-məzalim və kəffarələr kimi vacib sədəqələrin hökmü onlarla bağlı fəsilə qeyd olunmuşdur.

² Belə ki, əgər Allaha yaxınlaşmaq qəddi olmasa idi, 1289 və ondan sonrakı məsələlərdə qeyd olunan bəhslərə əsasən geri alına bilərdi.

verərsə və həmin şəxs də ondan istifadə edərsə, sədəqə baş tutmuş sayılır. Məsələn, insan ehsan verilən yeməyi fəqirin mülkiyyətinə keçirmədən Allaha yaxınlaşmaq məqsədilə ona verir və o da həmin yeməyi yeyir.

Sədəqədə Allaha yaxınlaşmaq niyyətinin zəruriliyi

Məsələ 1326: Sədəqə Allaha yaxınlaşmaq niyyəti olmadan həyata keçmiş sayılmır. Deməli, əgər kimsə Allaha yaxınlaşmaq niyyəti olmadan digərinə hibə və ya vəqf edərsə, yaxud borclunun borcunu bağışlayıb onu borcdan azad edərsə, digər şərtlərin də mövcudluğu ilə hibə, vəqf və ya ibra həyata keçmiş sayılsa da, lakin sədəqə baş tutmamış hesab olunur.

Sədəqədə fəsx hüququ

Məsələ 1327: Sədəqədə fəsx hüququnun olması işkallıdır. Odur ki, əgər insan Allaha yaxınlaşmaq məqsədi ilə hər hansı bir malı digərinə hibə edərsə və ya təmənnasız olaraq müsaliyə edərsə (belə bir hibə və müsaliyə sədəqənin tərifinə əsasən, sədəqə hökmündədir), vacib ehtiyata əsasən, hibə və müsaliyə zamanı özü üçün fəsxetmə haqqı təyin edə bilməz.

Buna görə də, insan hibə və ya müsaliyə müqaviləsində özü üçün fəsx hüququ təyin edərsə, vacib ehtiyata əsasən, onu fəsx etməməli, fəsx etdiyi halda isə vacib ehtiyata əsasən, tərəflər bir-birinin razılığı olmadan maldan istifadə etməməlidirlər.

Nəzir qutularına pul qoymaqla sədəqənin verilməsi

Məsələ 1328: Yoxsullara, yetimlərə yardım etmək, müstəhəb ehsanlar məqsədilə insanların qutuya, daxıla və bu kimi yerlərə atdığı sədəqənin gerçəkləşməsinin bir neçə şəkli vardır:

- a) Sədəqə qutusu hər hansı bir xeyriyyə müəssisəsinə və ya onun kimi təşkilata¹ (ürfün nəzərində müstəhəb sədəqələrin toplanması, yetim və fəqirlərə kömək etmək üçün məsul hesab olunur) aiddir, qutu istər müəssisədə, istər insanların toplaşdığı yerlərdə, küçələrdə, istərsə də insanların evlərində, avtomobillərində və s. olan qutulardan olsun.
- b) Sədəqə qutusu bir neçə ailəyə və ya müxtəlif insanlara məxsusdur.

¹ Bu orqan və ya təşkilatın rəsmi və qanuni şəkildə fəaliyyət göstərib-göstərməməsindən asılı olmayaraq

Məsələn, nəzir qutusu fəqir və yetimlərə sədəqə verilməsi məqsədilə yaşayış binasının bir hissəsində, yaşayış kompleksində və ya idarədə qoyulur, orada məskunlaşan ailələr və ya idarə işçiləri qutuya pul atır, hər hansı bir şəxs və ya şəxslər ürfü baxımdan qeyd olunan şəkildə pulların toplanması və ehtiyacı insanlara çatdırılması üçün məsul olur.

A və b bəndlərində sədəqə və ehsan kimi pul atmaqla, sədəqə verilmiş hesab olunur və pul həmin şəxsin mülkiyyətindən çıxmış sayılır.¹

c) İnsan şəxsi qutu və ya daxilına yoxsul şəxslərə yardım edilməsi məqsədilə pul atır ki, bir müddət sonra yığılmış pulları fəqirə versin.

Bu halda pulu qutu və ya daxilə atmaqla sədəqə gerçəkləşmiş sayılmır, pul fəqirə və ya onu vəkilinə təhvil verilməyənkimi² mal pulun ilkin mülkiyyətçisinin mülkündə qalır.³

¹ Belə hallarda, demək olar ki, pul “xas olan ürfü baxımdan” mülkiyyətə keçir, onun qutuya atılması pulun həmin məqsədə çatması və qəbzün ürfi məsulun vasitəsilə həyata keçməsidir. A bəndində pul, məsələn, “Filan xeyriyyə təşkilatı vasitəsi ilə yoxsullara yardım”, b bəndində “Ailələr və ya onlardan bəziləri tərəfindən yaradılmış təşkilatın vasitəsi ilə yoxsul şəxslərə yardım” adı ilə əldə edilir.

Lakin c bəndində, evdə şəxsi nəzir qutusu və daxil qərar verməklə, müəyyən bir xüsusi istiqamətə yönləndirməyə səbəb olmur. Çünki oraya pul atmaqla hər hansı bir fərdin və ya istiqamətin sahiblənməsi baş vermir.

Qeyd etmək lazımdır ki, insan şəxsən fəqirlər üçün pul və müstəhəb sədəqələrin yığılmasını öhdəsinə götürərsə, başqalarına müraciət etməklə fəqirlər üçün pul yığarsa, o, ürfü baxımdan “Fəqirlərə yardım etmək üçün məsul şəxs” hesab olunur. Belə ki, insanlar öz malını bu məqsədlə sədəqə verdikdə, pulun ona təhvil verilməsi və qəbz (təhvil alma) ilə mal “Fəqirlərə ümumi yardım” olaraq əldə edilir və həmin şəxsin mülkiyyətindən çıxır. (Əslində, təkcə sədəqə toplayan şəxsin bank hesabına elektron pul köçürülməsi qəbzün həyata keçməsi üçün kifayət etmir)

Lakin əgər insanlar malın sözügedən şəxsə verilməsi zamanı malın onların mülkiyyətindən çıxması niyyətində olmazsa və niyyətləri həmin şəxsin sədəqə verməkdə və malı fəqirlərə çatdırmaqda onların vəkili olması olarsa, bu halda vəkil malı fəqirlərə çatdırmayana kimi sədəqə verilməmiş və sözügedən mal müvəkillərin mülkiyyətində qalmış sayılır. Əlbəttə, əgər sözügedən şəxs müəyyən bir fəqirin və ya fəqirlərin tərəfindən sədəqəni qəbul və təhvil almaq üçün vəkil olarsa, onların tərəfindən sədəqəni qəbul və qəbz etməsi kafidir.

Bu hökm digər oxşar hallarda, məsələn, şəxsin Həzrət Əba Əbdilləh Hüseynin (ə) əzadarlığı və ya Ərbəin ziyarətçilərinə yemək verilməsi üçün pul toplanmasını öhdəsinə götürməsi üçün də keçərlidir.

² Əlbəttə, əgər həmin şəxs sədəqəni şəri hakimə və ya onun vəkilinə təhvil verərsə, o da fəqirlərin vəlisi qismində həmin pulu qəbul edərsə, sədəqə verilmiş sayılır. Sədəqə verən şəxsin şəri hakim tərəfindən bu iş üçün vəkaləti olduqda da hökm eynidir.

³ Buna görə də, pulun sahibi puldan istifadə haqqına malikdir. Xüms ili çatmışdırsa, digər şərtlərin də mövcudluğu ilə onun xümsunu da ödəməlidir. Lakin, əgər məsələn, şəxsi daxil və ya qutusundan toplanan pullarını fəqirə sədəqə verməsini nəzir edərsə və nəzir siğəsi nəzirin doğruluq şərtlərinə riayət etməklə oxunarsa, nəzirinə uyğun əməl etməlidir və bu halda,

Sədəqə adı ilə pulu kənara qoymaq

Məsələ 1329: İnsan sədəqə adı ilə pulu kənara qoyarsa, (ayırırsa) bu işlə sədəqə həyata keçməmiş sayılır və öncəki məsələnin c bəndinin hökmündədir.

Əlbəttə, insan məsələni, müəyyən fəqirdən onun tərəfindən sədəqələri qəbul edib təhvil alması, sonradan ona çatdırması üçün vəkalət ala bilər. Bu halda özü də hər hansı bir pulu fəqirin malı niyyəti ilə müəyyən bir yerdə qoya bilər və pulu kənara qoymaqla sədəqə verilmiş sayılır.

Fəqirə borc vermək və onu sədəqə kimi hesablamaq

Məsələ 1330: İnsan müəyyən bir fəqirə hər hansı malı borc verərsə, ondan sonra müstəhəb sədəqə ödəmək vaxtlarında (məsələn, ayların əvvəlində, günün və gecənin əvvəlində, xəstəlik zamanı və s.) fəqirdən olan borcunun bir hissəsini Allaha yaxınlaşmaq məqsədilə ibra edərək ona bağışlayarsa, sədəqə həyata keçmiş sayılır və fəqirə onun borcdan azad edilməsini xəbər vermək lazım deyil.¹

Sədəqə verənin və sədəqə alanın şərtləri

Məsələ 1331: Sədəqə verənin və sədəqə alanın şərtləri sədəqənin şamil olduğu növdən asılıdır və onlar müxtəlifdir.

Buna görə də, əgər insan Allaha yaxınlaşmaq niyyəti ilə malını başqasına hibə etmək istəyərsə, bu halda sədəqə verənin bülüğ həddinə çatmış², ağıllı, rəşid olması, sədəqəni ixtiyarlı və məqsədli şəkildə verməsi, verdiyi mala nisbətdə məhcur olmaması lazımdır.

Əlbəttə, qəməri ili ilə on və ya daha artıq yaşı olan bülüğ həddinə çatmayan oğlan uşağının sədəqə verməsi işkallıdır və ehtiyata əməl edilməlidir.

Məsələ 1332: Şəri vəlinin (ata və ya atanın atası) bülüğ həddinə

sözügedən məbləğ illik qazancından olduqda, xüms ili çatdığı zaman nəzrinə vəfa etməsi məqsədilə onun xümsunu başqa maldan verməsi lazımdır.

¹ Fəqir şəxsdən başqa bir cəhətdən, məsələn, malın ona nisyə satılması cəhətindən tələbinin olması zamanı da bu hökm icra olunur.

² Qeyd etmək lazımdır ki, 1269-cü məsələdə qeyd olunan izaha əsasən, bülüğ həddinə çatmayan şəxsin sədəqə verməsi onun şəri vəlisinin nəzarəti altında olduğu və fərdin sədəqə verməkdə müstəqil olmadığı halda, doğrudur.

çatmayan uşağın malından bəlanın uzaqlaşması üçün sədəqə verməsinin ürfü baxımdan zərəri olmazsa, işkalı yoxdur.

Məsələ 1333: Haşimilərdən (seyid) olan şəxs vacib və ya müstəhəb olmasından asılı olmayaraq, seyidlərə və seyid olmayanlara sədəqə verə bilər. Eləcə də, Haşimi olmayan şəxsin də seyid olmayanlara sədəqə verməsi halal və caizdir.

Məsələ 1334: Seyid olmayan şəxsin seyidlərə üç şəkildə sədəqə verməsi mümkündür:

- a) Sözügedən sədəqə malın zəkəti və ya fitrə zəkətidir. Belə bir sədəqənin ödənilməsi və əldə edilməsi haramdır. Bu ödənişlə fərd zəkətlə bağlı vəzifəsini yerinə yetirmiş sayılır.
- b) Sözügedən sədəqə bəlanı uzaqlaşdırmaq və bu kimi işlər üçün az miqdarda malın ödənilməsidir. Belə ki, onu ödəmək həmin sədəqəni alanın zillət və xarlığını göstərir. Bu cür hallarda həmin şəxslər (seyid) üçün sədəqənin alınmasının caiz olması işkallıdır və ehtiyat tərk edilməməlidir.
- c) Sözügedən mal a və b bəndlərindən başqa hala aiddir. Belə sədəqənin alınması istər kəffarə, rəddi-məzalim, vacib orucun fidiyəsi kimi vacib sədəqə olsun, istərsə də müstəhəb, caizdir.

Məsələ 1335: İnsan müstəhəb sədəqəsini fəqir və ehtiyacı olmayan şəxsə ödəyə bilər. Hərçənd onun fəqir və ehtiyacı şəxslərə ödənilməsi müstəhəbdir. Həmçinin, mömin olmayan və hərbi kafir sayılmayan şəxsə də sədəqə verilməsi caizdir.

Əlbəttə, möminlərin xeyriyyə qutularına və s. atdıqları və ya xeyriyyə müəssisələrinə yoxsul şəxslərə yardım edilməsi məqsədlə verdikləri məbləğlər mömin olan yoxsuldən başqasına verilməməlidir. Lakin sədəqə verənlərin sədəqə verdikləri zaman belə bir icazə və izin verməsinin məlum olması halı istisnadır.

Xeyriyyə müəssisələrinin əldə etdikləri məbləğdən istifadə formaları

Məsələ 1336: İnsanın ixtiyarında hər hansı bir müəssisənin və ya başqa bir istiqamətdə istifadəsi nəzərdə tutulan nəzir qutusu olarsa, sözügedən müəssisə tərəfindən vəkalət və icazəsi olduğu halda (pulu xırdalamaq və ya bütöv pula çevirmək məqsədilə) onu öz pulları ilə əvəz edə bilər.

Məsələ 1337: Yetim və fəqirlərə yardım etmək məqsədilə fəaliyyət göstərən müəssisə və ya ictimai istiqamətlərin mütəvəlliləri müəssisəyə

verilən məbləğləri yalnız o zaman binanın təmiri, işçilərin maaşının verilməsi, müəssisənin su, işıq, qaz, telefon kimi xərclərinə sərf edə bilərlər ki, həmin məbləğ sahiblərinin pullarını verdikləri zaman ondan istifadə növünü müəssisənin ixtiyarına qoymaları və həmin sədəqələrin müəssisənin xərclərinə dəstək xarakterli olmasına da şamil olunması kontekstində və dəlillərlə məlum olsun. Məsələn, sözügedən məbləğ elə bu adla (müəssisənin xərclərinə dəstək) toplanmış olsun.

Həmçinin, rəddi-məzalim, mal və ya fitrə zəkatı, xüms, kəffarələrin alınması və onların ehtiyaclılara çatdırılması zamanı onların hər birinin şəri şərtlərinə (hər birinə aid olan fəsillərdə qeyd olunan şərtlər) riayət olunmalıdır.

Xüsusi bir istiqamətdə xərclənməsi üçün insanlardan pul toplamaq

Məsələ 1338: Xüsusi bir istiqamətdə, məsələn, İmam Hüseyin (ə) Ərbəin zəvvarlarına yemək verilməsi üçün insanlardan pul yığılması bir növ sədəqə (istiqlamətli sədəqə) sayılır və həmin istiqamətdə də sərf olunmalıdır.

Buna görə də, həmin malın bu işin mütəvəllilərinə təhvil verilməsi və qəbzın həyata keçməsi ilə ödəniş edən şəxsin mülkiyyətindən xaric olur, hətta hələ sözügedən istiqamətdə xərclənməsə və məsul şəxslərin ixtiyarında olsa belə, daha onu geri ala bilməz.

Əlbəttə, əgər ödəniş edən şəxs məsul şəxsləri nəzərdə tutulan istiqamətdə malının xərclənməsi üçün vəkil təyin edərsə, həmin məbləğ nəzərdə tutulmuş istiqamətdə xərclənmədən öncə birinci malikin mülkiyyətində qalmış sayılır və o, yaxud vəfat etdiyi halda varisi həmin malı geri ala bilər.¹

Məsələ 1339: Əgər hər hansı bir məbləğ müəyyən istiqamət üzrə, məsələn, İmam Hüseyin (ə) zəvvarlarına yemək verilməsi üçün sədəqə qismində toplanarsa, lakin ehtiyac olmaması və ya digər səbəblərdən məbləğin bir hissəsi və ya hamısı nəzərdə tutulan istiqamətdə xərclənməzsə, vacib ehtiyata əsasən, sözügedən məqsədə yaxın olan bir yerdə xərclənməlidir.

Buna görə də, yuxarıdakı misalda, imkan daxilində vacib ehtiyata əsasən, növbəti ildə Ərbəin ziyarətçilərinə yemək verilməsi məqsədilə

¹ Təbii ki, onun barəsində şəri vəsiyyət etmişdirsə, vəfat etdiyi surətdə vəsiyyətinə uyğun əməl olunmalıdır.

xərclənməsi üçün onu gələn ilə saxlamalı,¹ mümkün olmadıqda isə, vacib ehtiyata əsasən, digər əlamətdar günlərdə İmam Hüseynin (ə) ziyarətçilərinə yemək verilməsi üçün (nəzərdə tutulan məqsədə daha yaxın olduğu üçün) xərclənməlidir.

Məsələ 1340: Əgər belə işlər üçün məsul olan şəxslər malı müəyyən bir istiqamətə, məsələn, Ərbəin ziyarətçilərinə yemək verilməsi məqsədilə xərclənməsi üçün vəkil olsalar,² həmin malın bir hissəsi və ya tamamilə xərclənməsi mümkün olmadıqda, bu zaman hər istifadə növünə görə ödəniş edənlərdən (həmin malların sahiblərindən) icazə almalıdır. Lakin onların həmin malların istifadə olunmasına qəlbən razı olmaları barədə əmin olması halı istisnadır.

Lakin onlarla əlaqə yaratmaq mümkün olmazsa, həmin mal 1454-cü və ondan sonrakı məsələlərdə qeyd olunan “Sahibi məchul olan mal” hök-mündədir.

Sədəqənin digər hökmləri

Məsələ 1341: İnsanın çörək yeyəni (ailəsi) sayılan şəxslərin durumunu yaxşılaşdırması başqalarına müstəhəb sədəqə verməsindən daha üstündür.

Məsələ 1342: Ehtiyacı qohumlara sədəqə vermək başqalarına sədəqə verməkdən daha yaxşıdır, ondan da yaxşısı, insanla düşmənçilik edən və ona kin bəsləyən qohum və yaxınına sədəqə verməkdir.

Məsələ 1343: İnsanın sədəqəni fəqirə çatdırmaqda vasitəçi olması müstəhəbdir.

Cəmil ibn Dərracdan belə bir hədis nəql olunur: “Həzrət İmam Sadiqdən (ə) (ehtiyacıların arasında paylanması üçün) ona dirhəm verilən şəxs haqqında soruşdum. İmam Sadiq (ə) buyurdu: “Sədəqəni verən şəxsin savabından heç bir şey azalmadan, onu paylayan şəxs üçün sədəqə verənin savabı kimi mükafat vardır ”.³

¹ Əlbəttə, sədəqə verilən mal qida məhsulu kimi, gələn ilə saxlanması mümkün olmayan bir şey olarsa, kontekst və nişanələrdən sədəqə verənin məqsədinin sırf həmin qida məhsulu olmaması, məsul şəxslərə onun oxşar mala çevrilməsinə dair icazə verməsi məlum olarsa, vacib ehtiyata əsasən, imkan daxilində onu satmalı və pulunu gələn ilə kimi saxlamalı, növbəti ildə həmin qida məhsullarına oxşar yeməklərlə Ərbəin ziyarətçilərinə ehsan verməlidirlər. Bu iş də mümkün olmadığı halda, vacib ehtiyata əsasən, həmin qida məhsullarını (nəzərdə tutulan məqsədə daha yaxın başqa bir istiqamətdə) xərcləməlidirlər.

² Belə ki, məsul şəxslərə malın ödənilməsi ilə istiqamətli sədəqə həyata keçməmiş olsun.

³ Furu əl-kafi, c. 4, “Sədəqəni bölüşdürən şəxsin sədəqə verənlə savabda şərik olması” babı, səh. 17, hədis 3

Həmçinin İmam Sadiqin (ə) belə buyurduğu nəql olunur: “Əgər xeyirli bir iş səksən əldən keçərək yerinə yetirilərsə, sədəqə sahibinin savabından heç bir şey azalmadan, onların hamısı üçün savab vardır”.¹

Məsələ 1344: İnsan daha yaxşı olar ki, müstəhəb sədəqəsini gizləndə versin, lakin yalnız aşkarda sədəqə verməklə həyata keçən bəzi hədəflər üçün, o cümlədən, töhmətin onun üzərindən götürülməsi, başqalarının rəğbətlənməsi və həvəslənməsi və ya digər işlər üçün sədəqə vermək istisnadır.

Vacib sədəqənin də hökmü bu baxımdan onun vəziyyətindən asılıdır. Belə ki, bəzi şəraitlərdə sədəqənin aşkar, bəzilərinə isə gizli ödənilməsi daha yaxşı olur.

Məsələ 1345: İnsanın fəqirə sədəqə kimi verdiyi hər hansı bir malı ondan satın alması, yaxud onu həmin şəxsdən hədiyyə olaraq alması və ya hər hansı bir yolla mülkiyyətinə keçirməsi məkrühdür və bu ikrah şiddətli ikrahdır.

Təbii ki, belə bir malın irs yolu ilə fəqirdən sədəqə verənə ötürülməsinin işkalı yoxdur.

Məsələ 1346: İnsanın dilənçini (maddi kömək istəyən şəxsi) hətta onun möhtac olmadığını güman etməsinə (və güclü ehtimal verməsinə) baxmayaraq, rədd etməsi məkrühdür. Belə hallarda heç olmasa az miqdarda² ona bir şey verməlidir.

Məsələ 1347: Maddi ehtiyacı olan şəxsin ehtiyacı məcburiyyət həddinə çatmadan başqalarından kömək istəməsi məkrühdür.

Lakin maddi ehtiyacı olmayan şəxsin maliyyə yardımını istəməsi onun özünü ehtiyacı və yoxsul göstərməsi ilə yanaşı olarsa, haramdır, əks halda şiddətli şəkildə məkrühdür.

¹ Həmin, səh. 17-18, hədis 2

² Təbii ki, burada 1334-cü məsələnin b bəndində qeyd olunan qeyri-seyidin seyid şəxsə sədəqə verməsinin hökmünə riayət olunmalıdır.

Ölü torpaqların abadlaşdırılması

Bu fəsildə, insanın qeyd olunan şərtlərə və izahlara riayət etməklə, ölü torpaqları abadlaşdırması (dirçəltməsi), daş düzməsi (təhcir) və onunla bağlı üstünlük haqqı qazanması, yaxud əslində abad olan meşə kimi əraziləri ixtiyarına alması barədə bəhs olunacaqdır.

Ölü torpaqların, meşə və bu kimi yerlərin abadlaşdırılması şərtləri Ölü torpaqlar

“Zatən” ölü torpaqların dirçəldilməsi

Məsələ 1348: Əvvəldən “ölü” olan torpaqlar “Ənfal”¹ və dövrün İmamının (ə.c.) mülkü sayılır.

Təbii olaraq, hər kəs (növbəti məsələdə qeyd olunanlar istisna olmaqla,) bu torpaqları dirçəldə, abadlaşdır və onu abadlaşdırmaqla digər şəxslərə nisbətdə üstünlük hüququna malik ola bilər.

Bu hökmdə abadlaşdıran şəxsin müsəlman və ya qeyri müsəlman olmasının, İslam ölkəsində olub-olmamasının fərqi yoxdur və abadlaşdıran şəxs on iki imam şiaisi olduqda, onun xərac və torpaq pulunu ödəməsi lazım deyil.

Məsələ 1349: Ölü torpaq başqalarının mülkiyyətində olduqda və ya onun abadlaşdırılması ümumi məsləhətə zidd olduqda, (belə ki, Vəliyyəmr onun abadlaşdırılmasını qadağan etdikdə) belə torpaqların bərpası caiz deyil. Habelə, bəzən də başqa, ikinci bir səbəb ölü torpaqların dirçəldilməsinin caiz olmamasına səbəb olur.²

¹ Ənfal, Allah tərəfindən Peyğəmbərə (s) və o Həzrətdən sonra İmamlara (ə) verilmiş daşınan və daşınmaz hədiyyə və qənimətlərdir. Bu söz Ənfal surəsinin birinci ayəsindən götürülmüşdür və müharibələrin seçilmiş qənimətləri, dağ zirvələri, dənizlər, əlverişli torpaqlar, çay yatağı, varissiz mülklər və s. Ənfala aid olan şeylərdəndir.-tərc.

² Ölü torpaqların ictimai mənafeyə uyğun abadlaşdırılması və bərpası üçün qanun və qaydalar mövcud olarsa, səlahiyyətli hüquqi orqanların icazəsi olmadan onların abadlaşdırılmasına icazə

Sonradan ölü torpağa çevrilən torpaqlar

Məsələ 1350: Əvvəl abad olan, lakin sonralar xarab olan və ölü torpağa çevrilən torpaqlar bir neçə qisimdir:

Birinci növ: Əhalisi məhv olan, aradan gedən və ya köç edən torpaqlar zamanın və günlərin keçməsi səbəbilə “sahibsiz mal” hesab olunur. Buna misal olaraq, viran olmuş şəhər və kəndləri, tərk edilmiş, xaraba torpaqları, dağıdılmış köhnə su kəmərləri, nə adı, nə də bir izi qalan öncəki qövm və ümmətlərə məxsus olan və ya yalnız tarixdə adı qalan ümmətlərə xas olan torpaqları misal göstərmək olar.

İkinci növ: İslam fəthləri zamanı zətən abad olan torpaqlar, məsələn, sonradan ölü torpağa çevrilən təbii meşələr.

Birinci və ikinci növ torpaqlar “Ənfal” sayılır və 1348-ci məsələdə qeyd olunan hökm onlara da şamil olunur.

Üçüncü növ: İslam fəthlərində müharibə yolu ilə (qələbə ilə) əldə edilən, əldə edildiyi zaman abad olan, lakin abadlığı zati olmayan və ondan sonra ölü torpağa çevrilən torpaqlar.

Belə torpaqlar istər həmin dövrdə yaşayan, istərsə də o dövrdən sonra dünyaya gələn “müsəlmanların mülkü” sayılır və bu cür torpaqları şəri hakimin icazəsi olmadan istifadə etmək caiz deyil, həmin torpaqlar xarab olub ölü torpağa çevrildikdə də müsəlmanların mülkü sayılır və ona bərpa olunma ilə sahiblənmək mümkün deyil.¹

Sonradan ölü torpağa çevrilən (yuxarıda qeyd olunan üç yerdən başqa) digər torpaqlar üç dəstəyə bölünür:

- a) Mülkiyyətçi və ya mülkiyyətçiləri məchul, bir neçə qeyri-məhsur şəxs² arasında qeyri-müəyyən olan torpaqlar;³
- b) Sahibi məlum və tanınmış şəxs olan torpaqlar;

verilmir. Eləcə də, rəsmi sənədi başqasının adına verilmiş ölü torpaqların bərpası da elə bu fəslin sonunda, 1365-1368-ci məsələlərdə qeyd olunduğu kimi icazəli deyil.

¹ Bu torpaqlar “Xərac torpaqları” da adlanır, şəri baxımdan İslam fəthləri zamanı xərac ərazisi olması isbat olunan torpaq müsəlmanların mülkü hesab olunur və onunla bağlı hökm burada icra olunur. Lakin isbat olunmazsa, məsələn, İslam fəthləri zamanı o torpaqların abad, yoxsa ölü torpaq olması barədə şəkkə düşülsə, onun barəsində ölü torpaqların hökmü icra olunur.

² Məhsur və qeyri-məhsur şəxslərlə bağlı qaydalar 930-cu məsələnin haşiyəsində qeyd edilmişdir.

³ Bu torpaqlar “Sahibsiz mal” sayılmaz, mülkiyyətçi və ya mülkiyyətçilərin mülkü hesab olunur, lakin onların şəxsən kim olduğu məlum deyil. Belə torpaqlar “Sahibi məlum olmayan ərazilər” adlanır.

c) Sahibi bir neçə məhsur şəxsin arasında qeyri-müəyyən olan torpaqlar.

Bu torpaqlar fərqli şəkillərdə ola bilər, aşağıda onların hökmü qeyd edilmişdir:

Birinci hal: Sözügedən torpaqların mülkiyyətçisi ondan imtina edir, onun hissələrinə, məhsullara və içində mövcud olan materiallara sahiblənməyi hamı üçün mubah elan edir.

Bu surətdə, hər kəs belə torpaqları dirçəldə, bərpa edə və abadlaşdırmaqla da həmin torpaqlarda başqalarına nisbətdə üstünlük hüququna malik ola bilər.¹

İkinci hal: Torpaq sahibinin onu yenidən dirçəltmək niyyəti vardır, lakin hal-hazırda (maliyyə imkanlarının mövcud olmaması, qəsb edilərək sahib çıxılması və bu kimi digər səbəblərdən) bu işi icra etmək iqtidarında deyil.

Üçüncü hal: Torpaq sahibinin onu dirçəltmək niyyəti yoxdur, torpağı istifadəsiz saxlayıb onun az olan mənfəətlərindən bəhrələnmək istəyir. Məsələn, oranı heyvanlarının otlağı kimi istifadə etmək, yaxud oranın quru otlarından od qalamaq məqsədilə bəhrələnmək istəyir.

Heç kəs bu torpaqları (ikinci və üçüncü haldakı torpaqları) mülkiyyətçinin və ya mülkiyyətçi hökmündə olan şəxsin (vəkili və ya şəri vəlisi) icazəsi olmadan sahiblənə, dirçəldə və təhçir edə bilməz.

Dördüncü hal: Torpağın sahibinin onu abadlaşdırmaq və ya hazırkı vəziyyəti ilə onu istifadə etmək niyyəti yoxdur. Ona uyğun lazım olan miqdarda çalışmaması, etinasızlıq və onun abadlaşmasına laqeyidlik səbəbi ilə sözügedən torpağı tərk etmişdir. Bu halda, sözügedən ölü torpaq əvvəllər əkinçilik və onun obyektləri olmuşdursa, başqa bir şəxs onu dirçəldə, əkin sahəsinə və ya məhsul götürməyə hazır bağa çevirə bilər və onun abadlaşdırılmasına görə başqaları ilə müqayisədə üstünlük hüququna malikdir.

Əks halda, torpaq sahibi məlum olduqda, lazım ehtiyata əsasən, mülkiyyətçinin izni olmadan heç kim malı sahiblənib onu dirçəldə bilməz. Hətta bir-biri ilə müsaliyə etsələr də, icazəsiz abadlaşdırıldığı surətdə, ehtiyat tərk edilməməlidir.

Lakin sözügedən torpaq "Sahibi məchul olan ərazi"lərdən olduqda,

¹ Qeyd etmək lazımdır ki, rəsmi sənədi başqasının adına olan, yaxud bərpası qanunlara zidd olan torpaqların abadlaşdırılması fəslin sonunda qeyd olunduğu kimi, icazəli deyil.

lazım ehtiyata əsasən, onun mülkiyyətçisi¹ barədə tədqiqat və araşdırma aparmalı, onu tapmaqdan ümitsiz və məyus olduğu zaman sözügedən torpaqla bağlı işlərin və ondan istifadə şəklinin² doğru olması üçün şəri hakimə müraciət etməlidir.³

Abad olan torpaq sahibinin mülkünün ətrafındakı torpaqlara nisbət-də üstünlük haqqının olmaması

Məsələ 1351: Abad torpaq sahibinin mülkünün ətrafında olan ölü torpaqlara nisbətdə üstünlük haqqı yoxdur və öncəki məsələlərdə izah olunduğu kimi, hər kəs onları bərpa edə bilər. Lakin həmin torpaqların qeyd olunan mülkün hərimində⁴ olması halı istisnadır.

Zatən abad olan torpaqların sahiblənilməsi

Məsələ 1352: İnsan zatən abad olan, yəni, kimsənin onu abadlaşdırmadığı meşə, təbii otlaq sahəsi kimi torpaqları ixtiyarına keçirərsə, 1348-1349-cu məsələlərdə qeyd olunan izahlara əsasən, həmin torpaqlara nisbətdə üstünlük haqqı qazanır.⁵

¹ Və ya vəkili və şəri vəlisi kimi mülkiyyətçi hökmündə olan şəxs

² Məsələn, araşdırdıqda, torpaq sahibini tapmaqdan və onunla əlaqə yaratmaqdan ümitsiz və məyus olduqda, onu şəri hakimdən və ya onun vəkilindən bazar qiymətinə uyğun olaraq alır və alqı-satqının məbləğini rəddi məzalim qismində torpaq sahibinin tərəfindən istihqaq şərtlərinə malik olan ehtiyacı fəqirlərə sədəqə verməsi üçün şəri hakimin və ya onun vəkilinin ixtiyarına qoyur və ya özünün bu işi görməsi üçün onlardan icazə alır, yaxud torpağın özünü şəri hakim və ya onun vəkilinin icazəsi ilə sahibi tərəfindən istihqaq şərtlərinə malik olan fəqirə sədəqə verir, fəqirin və ya onun vəkilinin tərəfindən torpaq təhvil alındıqdan və qəbz edildikdən sonra onu müəyyən icarə haqqı qarşılığında icarəyə götürür, yaxud şəri hakim müvəqqəti olaraq torpağı bazar qiymətlərinə uyğun ona icarəyə verir və icarə haqqını torpaq sahibi tərəfindən şəri baxımdan istihqaq şərtlərinə malik olan fəqirə sədəqə verir.

³ Əvvəllər abad olan, sonradan xarabalığa və ölü torpaqlara çevrilən vəqf torpaqlarının hökmü “Minhac əs-salihin” kitabının ikinci cildində “Əhyaul-məvat” fəslində, 894-cu məsələdə qeyd olunmuşdur.

⁴ Hərim sözünün mənası 1354-cü məsələdə qeyd olunacaqdır.

⁵ Sözügedən təbii mənbələrdən dağıtmaqla, istifadə şəklini dəyişməklə, meşə ağaclarını kəsmək və bunun kimi digər şəkillərdə istifadə bir növ ölkənin milli sərvətinə ziyan vurmaq sayıldığı və ictimai mənafeyə, qanun və qaydalara zidd hesab edildiyi üçün icazəli deyil.

Bərpanın miqdarı (bərpanın minimum həddi)

Məsələ 1353: Ölü torpaqların dirçəldilməsində fərdin fəaliyyətləri həmin yerə abad torpaq deyiləcək həddə olmalıdır. (Ev, tarla, bağ, tövlə və ya quyu, su kəməri, çay kimi)

Buna görə də, bərpanın ölçü və meyarı onun predmetinə görə fərqlidir, bərpanın həyata keçməsi şübhəli olarsa, üstünlük haqqı reallaşmır.

Torpağın hərimi

Məsələ 1354: Ölü torpağı dirçəltmiş şəxs həmin torpağa nisbətə üstünlük haqqına sahib olduğu kimi, onun həriminə nisbətə də üstünlük haqqına sahibdir və heç kimin onun razılığı olmadan o torpaqları dirçəltməyə haqqı yoxdur.

Hər bir şeyin hərimi həmin şeydən istifadəsi və istismarı üçün ürfü baxımdan tələb olunan hüdudlardır. Evin, bağın, tarlanın, su quyusunun, bulağın, çayın, kəndin, qəsəbənin, şəhərin hərimi bunlara misaldır.

Məsələ 1355: İnsan başqasına məxsus olan quyunun ətrafında özü üçün quyu qazmaq istədikdə, quyunu elə yerdə qazmalıdır ki, öncəki məsələdə qeyd olunan mənada quyunun həriminə riayət etməklə yanaşı, həmin quyuya ciddi bir zərər dəyməsin.

Buna görə də, onu əvvəlki quyunun suyusunun hamısının və ya bir miqdarının ora axacağı və ya yeraltı suların həmin quyuya axmasına maneə yaradacağı yerdə qazmamalıdır.

Bu hökm su kəməri, bulaq və çay yolunun çəkilişinə də aiddir.

Təhcir

Məsələ 1356: Ölü torpağı şərtlərə riayət etməklə dirçəltmək istəyən şəxs həmin torpağı təhcir etdikdə onun bərpası üçün üstünlük haqqı qazanmış olur və başqa bir şəxs onun razılığı olmadan həmin torpağı dirçəldə bilməz. Dirçəltmeyi halda isə, həmin şəxsin o torpaqda heç bir haqqı yoxdur.

Təhcir dedikdə, fərdin ölü torpağı dirçəltmək niyyətində olduğunu göstərən bir işin icrası nəzərdə tutulur. Buna misal olaraq, daş düzmək, divar çəkmək, torpağın ətrafına çubuqdan və başqa şeylərdən çəpər çəkmək, torpaq götürmək, bünövrə qoymaq kimi işləri göstərmək olar.

Məsələ 1357: Təhcir şəxsin ölü torpaqları dirçəlmək qərarına gəldiyini göstərməkdən əlavə, onun hüddudunu ürfü baxımdan müəyyən etməlidir.

Məsələ 1358: Təhcirin birbaşa həmin şəxs tərəfindən həyata keçirilməsi zəruri deyil, hətta həmin şəxs başqasını təhcir məqsədilə vəkil və ya əcir edərsə, təhcirdən sonra üstünlük haqqı müvəkkil və ya müstəcirə (icarə edən şəxsə) aid olur.¹

Məsələ 1359: Əgər kimsə su kəməri çəkmək məqsədilə ölü torpaqda quyu qazarsa, bu iş su kəməri və kəmərdəki suyun çəkiliş işləri tamamlandıqdan sonra axacağı ölü torpaq üzərində təhcir sayılır və başqasının bu torpaqları bərpa etməyə haqqı yoxdur.

Məsələ 1360: Təhcir edən şəxs fəqirlik və ya lazım olan materialları hətta başqalarından kömək almaqla təmin edə bilməməsi səbəbilə təhcir etdiyi yeri abadlaşdırmaq və dirçəltməkdə aciz olarsa, həmin torpaq üzərində üstünlük hüququ yoxdur və onun müsaliyə, hibə, satış və bu kimi əməliyyatlar vasitəsilə başqasına ötürülməsi də doğru deyil və etibarlı sayılmır.

Buna görə də, başqaları sözügedən torpağı (torpağın dirçəldilməsi üçün lazım olan şərtlərə riayət etməklə) dirçəldib abadlaşdırmağa bilər.

Məsələ 1361: Əgər kimsə ölü torpağı dirçəltmək və abadlaşdırmaq imkanından artıq miqdarda təhcir edərsə, artıq miqdarın təhciri səmərəsizdir və həmin şəxsin orada heç bir haqqı yoxdur.

Məsələ 1362: Əgər insanın səhlənkarlığı və məsuliyyətsizliyi səbəbilə ölü torpağın təhcir olunmasının əlamətləri məhv olub aradan gedərsə, həmin şəxsin üstünlük haqqı aradan gedir. Lakin təhcir nişanələri başqa səbəbdən, məsələn, külək əsməsi, qeyri-ixtiyari səbəblərdən aradan gedərsə, fərdin üstünlük haqqı qüvvədə qalır. Ancaq onun bu işdən xəbərdar olduğu surətdə həmin yeri yenidən təhcir etməməsi halı istisnadır.

Məsələ 1363: Ölü torpağı təhcir edən şəxs onu təhcir etdikdən sonra bərpası ilə məşğul olmalıdır.

Buna görə də, torpağın dirçəldilməsini uzun müddət gecikdirdikdə, onun üçün üstünlük haqqının qüvvədə qalması ışıqalıdır. Lazım ehtiyata əsasən, başqaları onun dirçəldilməsi üçün şəri hakimə və ya onun vəkilinə müraciət etməli, ondan həmin şəxsi torpağı dirçəltmək üçün məcbur etməsini və ya ondan əl çəkməsini istəməlidirlər. Əlbəttə, qane edici

¹ Amma əgər kimsə razılaşdırılma olmadan başqası tərəfindən həmin torpağı təhcir edərsə və xəbər tutduqdan sonra həmin şəxs bu naibliyə icazə verərsə, kafi deyil və bu baxımdan tərəfindən iş icra olunan şəxsin boynunda heç bir haqq yoxdur.

üzürlü səbəb gətirdikdə, həmin miqdarda ona möhlət verilir.¹

Məsələ 1364: Təhcir haqqı ötürülə bilən hüquqlardandır. Deməli, məbləğ qarşılığında onun müavizə və ya müsaliyə olunmasının iradəsi yoxdur. Təhcir haqqına malik olan şəxs vəfat etdiyi zaman sözügedən hüquq onun varislərinə irs çatır və vəfat edənin xanımı ölü torpaqlardan irs almasa da, onun təhcir hüququndan irs ala bilər.

Ölü torpaqlar dirçəldilmədən və təhcir olunmadan rəsmi sənədin verilməsi

Məsələ 1365: Əgər insan üstünlük hüququ əldə etməsinə səbəb olacaq təhcir² edib ölü torpağın bir hissəsini dirçəltmədən, sözügedən torpağın rəsmi sənədini öz adına alarsa və o, qanuni olaraq, həmin torpağın mülkiyyətçisi sayılarsa, başqalarının sənəd sahibinin icazəsi olmadan və onunla razılaşdırılmadan həmin torpağı təhcir etməsi və dirçəltməsinə icazə verilmir.

Məsələ 1366: Ölü torpağın rəsmi sənədinin sahibi sözügedən torpağı təhcir edib dirçəltmədən başqasına ötürmək istədikdə, onu satması doğru deyil. Lakin onu cüalə olaraq aşağıdakı şəkildə başqasına verə bilər:

Torpağı almaq istəyən şəxs cail qismində sənəd sahibinə (amil) desin: “Əgər notariusda hazır olub sənədi qanuni olaraq mənim adıma keçirənsə, zəhmət haqqı olaraq (cuul) sənə filan məbləğ verəcəyəm”.

Bu səbəbdən, rəsmi sənədin cailin adına keçməsi ilə sənəd sahibi həmin şəxsdən qeyd olunan məbləği tələbkər olur və həmin məbləği ondan tələb edib ala bilər.

Məsələ 1367: Ölü torpağın rəsmi sənədinin sahibi torpağı təhcir edib abadlaşdırmadan vəfat edərsə, sözügedən torpaq şəri irs olaraq çatmır, lakin icazə verilir ki, varislər irsin şəri meyarlarına riayət edərək onu aralarında bölsünlər, vəfat edənin xanımı mülk torpaqlarından irs almadığı kimi ölü torpaqlarından da irs almır.

Deməli, əgər vəfat edən şəxsin varisləri bir oğlu, bir qızı və arvadı olarsa, torpağın üçdə ikisi oğluna, üçdə biri isə qızına məxsus olur, vəfat

¹ Şəri hakimlə və ya onun vəkili ilə əlaqə saxlamaq və ya onu bu yolla məcbur etmək mümkün olmadıqda, həmin şəxs torpağın dirçəldilməsini başqalarının onu “istifadəsiz qalmış torpaq” adlandırması qədər təxirə salıb gecikdirsə, təhcir haqqı qüvvədən düşür. Hərçənd müstəhəb ehtiyata əsasən, üç qəməri ilinə kimi onun haqqına riayət edilməsi məqsədəuyğundur.

² Təhcirin mənası 1356-cı məsələdə qeyd olundu.

edənin yoldaşının ölü torpaqdan payı yoxdur.¹

Əlbəttə, bu hökm vəfat edən şəxsin (sənəd sahibinin) borclu olmadığı və üçdə birini vəsiyyəət etmədiyi hala şamil olunur. Vəfat edənin borclu olması və vəsiyyəət etməsinin hökmü növbəti məsələdə qeyd olunacaqdır.

Məsələ 1368: Əgər ölü torpaqların sənədinin sahibi torpağı təhcir edib abadlaşdırmadan əvvəl, borclu olduğu halda vəfat edərsə, belə ki, onun digər sərvətləri borcunu ödəmək üçün kifayət etməzsə, meyitin borclarının ödənilməsi məqsədilə, torpağın normal bazar qiymətlərinə uyğun məbləğini ödəməyə nə kimi varislərə və ya onların rəsmi sənədi adına keçirdiyi şəxsə torpağın dirçəltmək və abadlaşdırmaq icazəsi verilmir.

Həmçinin, vəfat edən şəxs malının üçdə birini vəsiyyəət etdikdə, torpağın bazar qiymətinə uyğun məbləğinin üçdə biri vəfat edənin vəsiyyətinə əməl etmək üçün ödənilməyə nə kimi varislərə və ya onların rəsmi sənədi adına keçirdiyi şəxsə həmin torpağın dirçəldilməsi icazəsi verilmir.

Habelə, vərəsələrdən başqasına torpağın qalan üçdə iki hissəsinin bərpa edilməsi üçün icazə verilmir. Lakin adıçəkilən şəxsin vərəsələrdən olan pay sahiblərindən hər biri ilə razılaşaraq onlardan icazə alması istisnadır.

Mədənlərə sahiblənmə üsulu

Məsələ 1369: Mədən “Ənfal” sayılır və iki növü vardır:

- a) **Yerüstü mədənlər:** Burada duz, bitum və kükürd kimi yer səthində olan mədənlər nəzərdə tutulur.
- b) **Yeraltı mədənlər:** Burada qızıl və gümüş kimi, yerin daxilində olan, çıxarılması üçün qazıntı işlərinə ehtiyac duyulan mədənlər nəzərdə tutulur.

Mədənin xümsunun hökmü ikinci cildə, “Xüms” fəslində, “Mədənlərin xümsü” mövzusunda qeyd olundu. Lakin ona sahiblənmə şəkili aşağıdakı kimidir:

Yerüstü mədənləri hər kəs ixtiyarına götürüb ona sahiblənmək istəsə, onun sahibi olur. Odur ki, insan bir mədəndə az və ya çox miqdarda faydalı qazıntı apardıqda, həmin miqdarın sahibi olur və qalan miqdara haqqı çatmır.

Yeraltı mədənlərin hökmü isə sonrakı məsələdə bəyan olunacaqdır.¹

¹ Lakin öncəki məsələdə izah verildiyi kimi, arvadı notariusə gəlməklə sənədin cüalə şəklində başqasına ötürülməsi üçün zəhmət haqqı (cuul) ala bilər.

Məsələ 1370: Yeraltı mədən fərdin çıxarması və sahib olmaq istəməsi ilə onun mülkiyyətinə keçir.

Təbii ki, bu hökm mədənin yerləşdiyi torpağın o şəxsə (çıxaran şəxs) məxsus olduğu, yaxud ölü torpaqlar, dağın ətəkləri kimi ənfal sayılan, çıxarılması üçün heç bir şəri maneənin olmadığı hala aiddir. Mədənin yerləşdiyi torpaq xərrac torpaqlarından² olduqda, çıxarılan faydalı qazıntılar müsəlmanların şəri vəlisinin icazəsi ilə çıxarıldığı surətdə həmin şəxsin mülkiyyətinə keçir.

Lakin mədən başqa bir şəxsə məxsus torpaqda yerləşərsə, qazıntı sahibinin icazəsi olmadan aparıldıqda vacib ehtiyata əsasən, mülkiyyətçi (və ya mülkiyyətçi hökmündə olan şəxs) və qazıntı aparan şəxs müsalihə etməlidirlər.

Qeyd etmək lazımdır ki, qazıntı aparmaq icazəsi olan şəxs torpaqda bəzi ilkin işlər görərsə, məsələn, mədən torpağının bir hissəsini qazarsa, lakin mədənə çatmazsa, həyata keçən qazıntı təhcir hökmündədir. Buna görə də, faydalı qazıntılarda səhlənkarlıq edib onu boş buraxarsa, şəri hakim və ya onun vəkili həmin şəxsi işini bitirməyə və ya ondan imtina edib əl çəkməyə məcbur edə bilər. Əlbəttə, üzürlü səbəb gətirdikdə, həmin miqdarda ona möhlət verilir, ondan sonra şəri hakim və ya onun vəkili həmin şəxsi bu iki işdən birini seçməyə məcbur edir.

¹ Əgər istər yerüstü, istərsə də yeraltı mədənlər üçün ictimai mənafeyə uyğun olaraq qanun və qaydalar tərtib edilmişdirsə, səlahiyyətli hüquqi orqanların icazəsi olmadan onun çıxarılmasına icazə verilmir.

² Xərrac torpaqlarının mənası 1350-ci məsələdə, sonradan ölü torpağa çevrilən torpaqların üçüncü qismində izah olundu.

Ümumi istifadə

(Bu fəsildə) Ümumi istifadə dedikdə, aşağıdakılar nəzərdə tutulur:

Yollar, küçələr və prospektlər, məscidlər, vəqf olunmuş məktəb və mədrəsələr, sular və mədənlər.

Onlardan hər birinin istifadə və istismarı ilə bağlı izah və bəzi hökmlər bəhsin davamında qeyd olunacaqdır.¹

Yollar, küçələr və prospektlər

Yollar iki növdür:

- a) Prospektlər, yollar, açıq və dalanı olmayan küçələr
- b) Dalan küçə və yollar

Açıq yollar

Məsələ 1371: Açıq yollar giriş-çıxışı² olan və dalanı olmayan yoldur. Buna misal olaraq, bir çox ümumi küçə və xiyabanları göstərmək olar.

Məsələ 1372: İnsanlar arasında ümumi və ortaqlıq istifadə üçün nəzərdə tutulan “Açıq yol” aşağıdakılardan biri vasitəsilə yaranır:

- a) İnsanlar, nəqliyyat vasitələri və s. ölü torpağa çox get-gəl edir, oradan keçirlər. Buna misal olaraq, çöllərdə, səhralarda və şəhərlərin kənarında olan məntəqələrdə bu yolla yaranan, şəhər, kənd və məntəqələri digər şəhərlərə, kənd və məntəqələrə birləşdirən yolları göstərmək olar.
- b) Hər hansı bir şəxs öz torpağını insanların gediş-gəliş etməsi üçün

¹ Qeyd etmək lazımdır ki, “Məscidlər” ilə bağlı bəzi hökmlər birinci cildə, “Məscidlər və müqəddəs ziyarətgahlar” fəslində, “Vəqf olunmuş məktəb və mədrəsələr” ilə bağlı hökmlər dördüncü cildə “Vəqf” fəslində bəyan olunmuşdur və bu fəsildə yollar və sular kimi ümumi istifadə üçün nəzərdə tutulan şeylərin hökmü qeyd olunacaqdır.

² Təbii ki, burada məqsəd insanların giriş-çıxışdır və “açıq yol” adının doğru olması üçün nəqliyyat vasitələrinin oradan keçə biləcəyi şəkildə olması lazım deyil.

ümumi istifadəsinə verir. Bu surətdə, onun özü də bu işdən sonra fikrindən dönə və yolu öz mülkünə qata bilməz.

c) Hər hansı bir şəxs və ya dövlət orqanı¹ ölü torpaqda yol müəyyən edir və onu bütün insanların istifadəsinə verir.

d) Bir dəstə insan ölü torpağı bina (ev və s.) tikmək məqsədilə dirçəldir və evlər arasında giriş-çıxışı olan yolları insanların gediş-gəliş etməsi üçün açıq qoyur. Belə ki, insanların onların bir tərəfindən girib o biri tərəfindən çıxması, digər ümumi yola və ya ölü torpağa çatması mümkün olur.

Məsələ 1373: Açıq yollar ümumi istifadə üçün nəzərdə tutulmuş sayılır, bütün insanlar ondan istifadə etməkdə bərabərdir və kimsənin onun torpağını hətta oradan keçənlərə zərəri olmasa belə, divar tikməklə, su quyusu qazmaqla, arx düzəltməklə, ağac əkməklə və ya mağaza açmaqla istismar etməyə haqqı yoxdur.²

Məsələ 1374: Hər kəs açıq yollarda ürfü baxımdan yolların və ümumi keçidlərin tamamlanması və abadlaşdırılmasının bir hissəsi hesab edilən və orada gediş-gəlişə zərər verməyən şeyləri qurub yarada bilər.

Buna misal olaraq, kanalizasiya, yağış suyunun axıb getməsi üçün arx yaradılması, zibillərin toplanması üçün zibil qutularının yerləşdirilməsi, piyadaların geniş küçələrdən keçməsi üçün elektrik dirəklərinin və estakadaların qurulması, çardaqların quraşdırılması, ağaclar əkilməsi və oradan keçənlərin xeyrinə olan onların hər biri üçün münasib olan məkanlarda digər abadlaşdırma imkanlarının mövcudluğunu göstərmək olar.³

Məsələ 1375: Mülkləri xiyaban kənarında və dalansız küçələrdə yerləşən şəxslər iki şərt daxilində küçə və ya xiyabanın ərazisindən balkon və s. tikmək üçün istifadə edə bilərlər:

a) Heç bir vəchlə oradan keçənlərin zərərinə olmamalıdır.

b) Başqalarının mülkünün istismarına (sahiblərinin razılığı olmadan) səbəb olmamalıdır.

Təbii ki, bu işin qonşuların əmlakına təcavüz olunmasına səbəb olması işkallıdır və ehtiyat tərklənməməlidir.

Məsələ 1376: İstənilən şəxsin öz mülkündə dalan olmayan küçə və yollara tərəf yeni giriş qapısı və ya pəncərə açması, həmçinin, belə yolların

¹ Buna misal olaraq, bu işin icrası üçün icazəsi olan müəssisə və ya təşkilatı göstərmək olar.

² Lakin sonrakı məsələdə qeyd edilənlər istisnadır.

³ Əlbəttə, bu və bundan sonrakı məsələdə ümumi mənafeyi nəzərə alan və şəri qanunlara uyğun olan qanun və qaydalar mövcud olarsa, onlara zidd davranmağa icazə verilmir.

fəzasından navalça, baca quraşdırması, balkon, dam¹, zirzəmi və bu kimi (kifayət qədər möhkəm olan və dağılması baxımından təhlükəsiz olan) şeyləri tikməsi caizdir.

Təbii olaraq, hətta gediş-gəliş yerinin qaranlıq olması həddində olsa belə, oradan keçən şəxslər üçün zərərinin olmamasına riayət olunmalıdır.²

Məsələ 1377: Oturmaq, yatmaq, namaz qılmaq, alış-veriş etmək və s. işlər üçün hər kəs dalansız küçələrdən, yol və xiyabanlardan oradan keçənlərə maneə yaratmamaq həddində (piyadalar üçün keçidləri bağlamamaq və onlara narahatlıq yaratmamaq) istifadə edə bilər və heç kimin başqalarını bu kimi işlərdən çəkəndirməyə haqqı yoxdur.

Məsələ 1378: Hər hansı peşə, alqı-satqı və bu kimi işlər səbəbilə (açıq və dalansız) yolun bir hissəsində oturan şəxs yerindən qalxdığı zaman onun işi ilə bağlı məqsədinin hələ də qüvvədə qalması və oraya qayıtmaq niyyətində olması halında, əgər məhsul, əşya və ya hər hansı bir şeyi olduğu məkanda qoyarsa, başqasının onun yerini tutmağa haqqı yoxdur.

Əlbəttə, belə bir şey onun olduğu məkanda qalmış olarsa, vacib ehtiyata əsasən, o şəxsin yerini tutmaq həmin gün caiz deyil, amma sonrakı günlərdə iradə yoxdur.

Məsələ 1379: Hər hansı bir şəxs yoldan keçənlər üçün maneə yaratmayacaq şəkildə, alqı-satqı və bu kimi işlər məqsədilə yolun bir hissəsində oturarsa, onun məhsullarını qoyması və müştərilərinin dayanması üçün ehtiyac duyduğu qədər ərazidə başqalarının ona narahatçılıq yaratmağa haqqı yoxdur.

Habelə, müştərilərinin onun məhsullarını görə bilməyəcəyi və insanların onun yanına getməsinə mane olacaq şəkildə yolun digər hissələrində oturmamalıdırlar.

Məsələ 1380: Əgər bir şəxs alqı-satqı və bu kimi işlər üçün yolun bir hissəsində oturarsa, yoldan keçənlərə maneə yaratmayacaq şəkildə özü üçün parçadan, həsirdən və s. kölgəlik düzəldə bilər. Lakin dükan kimi binaların tikilməsi icazəli deyil.

Məsələ 1381: Ümumi yol (dalansız) iki və ya daha artıq mülkün arasında yerləşdikdə, hətta həmin yol oradan keçənlər üçün dar olsa belə, mülk sahiblərinə yolu genişləndirmək vacib deyil. Hərçənd imkan daxi-

¹ Təbii olaraq, əgər damın digər tərəfini başqasının divarı üzərində qərar vermək və ya onun mülkünün ərazisindən istifadə etmək istədikdə ondan icazə almalıdır.

² Həmin şəxsin sözügedən işləri görməsi bir tərəfdən zərərli, digər tərəfdən faydalı olarsa, vəliyyə-əmrə müraciət etməli və daha münasib olanını seçməlidir.

lində onu yerinə yetirmək bəyənیلən işdir.

Bağlı küçə (dalanı olan küçələr)

Məsələ 1382: Bağlı küçə üç tərəfində divar və ev yerləşməsi səbəbi ilə yola və ya digər mübah olan yerə çıxışı olmayan qapalı küçədir.

Məsələ 1383: Dalan küçə və yolların istismarı və istifadə hüququ qapıları həmin küçə və ya yola açılan evlərin sahiblərinə məxsusdur.

Sözügedən fərdlərin hər biri orada hərəkət edib keçdikləri həddə bir-biri ilə şərikdirlər. Buna görə də, küçənin başlanğıcı onların hamısının arasında müştərəkdir, küçənin axırına yaxınlaşdıqca, şəriklərin sayı azalır və bəzən haqq sahibi təkcə bir nəfər olur, bu isə, küçənin sonunda yalnız bir qapının olduğu halda baş verir.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu məsələdə qeyd olunan hüquq evinin qapısı dalana açılan evlərə aiddir, divarı dalana tərəf olan evlərə aid deyil.

Məsələ 1384: Evinin qapısı dalana açılan şəxs o qapıdan əvvəldə, küçəyə tərəf başqa bir yerdən qapı açə bilər. İkinci qapı küçənin başlanğıcına daha yaxın olan tərəfdən açılmalıdır.

Amma əvvəlki qapıdan sonra, küçənin sonuna daha yaxın olan yerdən qapı açmaq istədikdə, bu iş həmin yerdə gediş-gəliş haqqının məxsus olduğu ev sahiblərinin icazəsi ilə həyata keçməlidir.

Məsələ 1385: Təkcə evinin divarı dalan küçədə olan şəxs həmin küçədə gediş-gəliş haqqına sahib olan şəxslərin razılığı olmadan gediş-gəliş üçün küçəyə tərəf qapı açmaq, balkon tikmək, küçənin ərazisinə düşən dam və ya navalça quraşdırmaq və yaxud küçənin altında zirzəmi düzəltmək kimi istifadələri həyata keçirməməlidir.

Sözsüz, həmin divarda pəncərə açə bilər. Lakin evin işıqlandırılması və ya havanın dəyişdirilməsi məqsədilə qapının açılması işkallıdır və burada ehtiyat tərk edilməməlidir.

Məsələ 1386: Evinin qapısı dalan küçəyə açılan şəxslərdən hər biri öz haqqının çatdığı çərçivədə¹ gediş-gəliş haqqından əlavə, digərlərinin icazəsi olmadan belə, həmin küçədə oturmaq haqqına malikdir. Bu şərtlə ki, başqalarının gediş-gəlişi üçün maneə yaratmasın.

Hələ, bu küçədən onların hər birinin evinə özünün, ailəsinin, qonaqlarının və onlarla əlaqəsi olan hər bir kəsin gediş-gəlişi cazidir, hətta ev sahiblərinin bəziləri bülüş həddinə çatmayan, dəli və ya səfeh (məhcur)

¹ Bu haqqın izahı öncəki məsələdə qeyd edildi.

şəxslərdən olarsa, mənzil sahiblərinin gediş-gəlişlər üçün bərabərliyə riayət etməsi lazım deyil.

Məsələ 1387: Digər şəxslərin¹ dalan küçələrindən adətən kimsənin qarşısını almadığı normal şəkildə istifadəsi, hərəkəti və ya istismarının işkalı yoxdur. Lakin bundan artıq dərəcədə istifadənin icazəyə və həmin küçədə haqq sahiblərinin razılığından əmin olmağa ehtiyac vardır.

Dövlətin saldıği küçələrin hökmü

Məsələ 1388: Dövlətin sahibləndiyi və yola çevirdiyi insanların şəxsi mülkü olan əmlakda, mağazalarda, mənzillərdə yaradılan xiyabanlarda və piyada keçidlərində, dayanmaq, gediş-gəliş etmək caizdir.

Əlbəttə, əgər kimsə bu yoldan xüsusi bir hissənin dövlətin zor gücünə, mülkiyyətçisini təzminat, xəsarət haqqı və ya onun hökmündə olan bir şey verməyə razı etmədən istismar etdiyini bilərsə, həmin hissə qəsbə yer hökmündədir² və mülkiyyətçisinin razılığına əmin olması halı istisna olmaqla, hətta oradan keçmək kimi heç bir istifadə növü icazəli deyil və mülkiyyətçi azyaşlı, səfeh və ya dəli (məhcur) olduqda, onun şəri vəlisini (atası, atasının atası və ya onların hər ikisi tərəfindən seçilən qəyyum kimi şəxsləri) razı etməlidir.

Bu və bundan sonrakı məsələdə qeyd olunan hökm sözügedən torpaqların hələ xiyaban və s. çevrilməyən hissəsinə də şamil olunur.

Məsələ 1389: Əgər insan dövlətin öncəki məsələdə qeyd olunan yolların müəyyən bir hissəsini mülkiyyətçinin razılığı olmadan sahibləndiyini bilərsə və sahibini tanımazsa, sahibi məchul olan mal hökmündədir, onun istismarı və ya ondan istifadə ilə bağlı şəri hakimə müraciət etməlidir. Həmin hökm sözügedən torpaqların hələ xiyabana və s. Çevrilməyən hissəsinə də şamil olunur.

Məsələ 1390: Yolların üzərində olan məscidlərin, hüseydiyyələrin, qəbiristanlığın və digər ümumi vəqflərin torpaqlarına gediş-gəliş etmək, oturmaq və digər istismar növləri caizdir. Lakin ümumi vəqfdən sayılmayan məktəblər və bu kimi digər məkanların vəqf olunan şəxslərdən başqası üçün yuxarıdakı şəkildə istismarı işkallıdır və vacib ehtiyata əsasən, bu işdən çəkinmək lazımdır.

¹ Öncəki məsələdə haqqa malik olan şəxslərdən başqası

² İnsanın istifadə etdiyi bu yolların bir neçə xüsusi yerindən birinin (qeyri-müəyyən şübhə) qəsbə olmasını bilməsinin də hökmü eynidir.

Məsələ 1391: Xiyaban və piyada yollarının üzərində olan məscidin torpağı vəqf olmaqdan xaric olmur, lakin məscid adı ona şamil edilmir. Buna görə də, onu nəcisləmək haram deyil və nəcis olduğu surətdə paklanması zəruri deyil. Habelə, cənabətli, heyzli və nifaslı şəxsin orada dayanmasının iradəsi yoxdur.

Amma məscidin qalan hissələri məscid adı üzərindən götürülmədikcə, hətta xarab və tərk edilmiş olsa belə, məscid sayılır və məscidlə bağlı bütün hökmlər ona şamil olunur. Lakin məscid adı üzərindən götürülərsə, məsələn, qəsbkar şəxs onu ticarət obyektinə, mənzilə və s. çevirərsə, məscid hökmündə deyil, qəsbkardan başqa şəxslər üçün hər növ halal istifadə və istismar caizdir. Təbii ki, qəsbə təsdiqləyən heç bir iş caiz deyil.

Məsələ 1392: Şəxsi mülkdən və ya ümumi vəqfdən sayılan, küçə və xiyabanlarda, keçidlərdə yerləşən müsəlmanların qəbiristanlığının hökmü 1388 və ondan sonrakı məsələlərdə bəyan olundu. Əlbəttə, gediş-gəliş, dayanmaq, maşını parklamaq və bu kimi işlər həmin məkanda dəfn olunan müsəlman özlərinə hörmətsizlik edilməsinə səbəb olduqda caiz deyil.

Amma yol və xiyabanlarda olan, lakin şəxsi mülk və ya vəqf olmayan qəbiristanlıqda sözügedən işlər hörmətin aradan getməsinə səbəb olmazsa caizdir.

Çayların və s. suları

Məsələ 1393: Əgər Karun, Araz, Kərxə, Dəclə və Fərat kimi böyük çayların, yaxud dağlardan qaynayan və ya ölü torpaqlardan axan bulaqlar, sellər, qarın əriməsi kimi mübah torpaqlara axan çaylar kimi təbii şəkildə yaranan, heç kəsin vasitəsi ilə axar edilməyən çayların sularını insan müsəlman və ya qeyri-müsəlman olmasından asılı olmayaraq, konteyner və ya su çəni vasitəsilə və ya kanal, hovuz qazmaqla ixtiyarına götürüb yığıdığı və ya sahiblənmək istədiyi zaman onun sahibi olur.

Bu hökm yağış suyu kimi təbii şəkildə bir yerə toplanan hər bir suya şamil olunur.¹

Məsələ 1394: Öz-özünə (təbii şəkildə deyil) qazmaq vasitəsilə axar olan quyuların, bulaqların, su kanallarının suyu onu qazanın mülküdür.

Habelə, əgər insan su quyusu, böyük çaylara, kiçik və təbii axarı olan

¹Sözsüz, bu və bundan sonrakı məsələdə ictimai mənafeyə, qayda və qanunların şəri standartları mövcud olduğu halda onlara zidd davranmaq icazəli deyil.

çaylara bitişik qollar qazmaqla, yaxud öncəki məsələdə qeyd edilənlərdən hər hansı biri ilə həmin mübah suyun bir miqdarının sözügedən quyu və ya çaya axması üçün bir iş görərsə, kanal və ya çaya daxil olan su (ona sahiblənmək niyyətindədirsə) onun malı olur və burada həmin kanalı öz torpaq sahəsində, yaxud ölü torpaqda onu dirçəltmək məqsədilə (şərtlərə riayət etməklə) qazmasının fərqi yoxdur.

Məsələ 1395: Müştərək çayda axan suyun hökmü digər ortaqlar mallar kimidir, şəriklərin hər birinin digər şəriklərin icazəsi olmadan və ya onların razılığından əmin olmadan istifadəsi caiz deyil.¹

Məsələ 1396: Əgər şəriklər arasında çayın suyundan istifadə edilməsi ilə bağlı münaqişə və mübahisə olarsa, növbə sisteminə (misal üçün, saat, gün və ya həftə bölgüsü ilə) razı olduqları halda həmin cür rəftar etməlidirlər.

Təbii ki, onlardan hər biri bu bölgüdən sonra fikrindən dönə və sudan istifadə ilə bağlı başqa bir üsuldən istifadə edilməsini istəyə bilər. Lakin çayın suyundan istifadə şəkli ilə bağlı şəriklər arasında şəri müsaliyə müqaviləsi bağlanması halı istisnadır.

Məsələ 1397: Şəriklər sudan istifadə üçün növbəli sistemə razı olmasalar, hərçənd çayın ağzına şəbəkəli klapan qoymaqla suyu hər birinin payı miqdarında onlara məxsus kanala buraxmaqla da olsa, su hissə-hissə onların aralarında bölünməlidir.

Məsələn, üç şərikin hər birinin çaydan payı ardıcılıqla yarısı, üçdə biri və altıda biri olduqda, o zaman həmin klapanda altı bərabər giriş dəliyi açılır, onun üçü birinci, ikisi ikinci və biri isə üçüncü şərikə aid olur.

Qeyd etmək lazımdır ki, bölgü hissələr əsasında aparılır və onun icrası ilə şəriklərin hər birinin sudan olan payı ayrılır, həyata keçdikdən sonra fərdlərin peşman olub imtina etməyə haqqı yoxdur. Onlardan bəzisi bu növ bölgünü istəyib bəziləri imtina edərsə, icbari olaraq belə bir bölgü (icbari bölgü) həyata keçir.

Məsələ 1398: Bulaq, çay, dərə və bu kimi mübah suların yanında torpağı olan şəxslərin hamısının sudan istifadə haqqı vardır və heç birinin su yolunun yuxarısında suyu kəsməklə, kənar kanal və ya çay və s. açmaqla suyun hamısını öz mülkü üçün istifadə etməyə və ya digər torpaqların ehtiyacı olan suyu azaltmağa haqqı yoxdur.

Məsələ 1399: Əgər öncəki məsələdə sözügedən su bütün torpaqları suvarmaq üçün kifayət edəcək həddə olmazsa, torpaqlardan bəzilərinin

¹ Daha geniş izah “Şəriklik” fəslində, “Şərikli malın istismarı” bəhsində qeyd olundu.

digər torpaqlardan əvvəl seçilərək dirçəldilməsi məlum olarsa, həmin torpaq və ya torpaqlar digərlərinə nisbətdə öncüllük təşkil edir.

Amma torpaqlar birlikdə abadlaşdırıldıqda, yaxud birgə abadlaşdırıldığı zaman hansı torpağın və ya torpaqların daha tez bərpa olunması məlum olmazsa, su bulağına və ya çayın özünə daha yaxın olan mülk sudan istifadədə öncüllük təşkil edir.

Bu o deməkdir ki, birinci şəxs suya olan ehtiyacını normal miqdarda təmin edəndən sonra sudan nəsə qalarsa, növbəti şəxsə verilir və beləcə davam edir.

Məsələ 1400: Hər hansı bir şəxs su kanalının sahibinin icazəsi ilə çayın kənarında ağac əkərsə, yaxud balıq yetişdirilməsi üçün hovuz və bu kimi şeylər tikərsə, çayın sahibi üçün ağacların və ya hovuzun sahibinin icazəsi olmadan suyun yolunu dəyişdirməsi, ağac və hovuza verilən suyu kəsməsi caiz deyil.

Heyvanların təbii otlaqları

Məsələ 1401: Heç kəs ümumi otlaqları ayıra bilməz və başqalarının da heyvanlarının orada otlamasının qarşısını ala bilməz.

Əlbəttə, vəliyyə-əmr məsləhət olduğu halda, ümumi otlaqların ayrılmasına və insanların həmin ərazidə heyvan otarmasına mane ola bilər.

Lakin otlaqlar fərdin şəxsi mülkü sayıldığı halda o, başqalarının heyvanlarını orada otarmasının qarşısını ala bilər.

Qonşuluqla bağlı (bəzi) hökmlər

Məsələ 1402: Qonşunun haqqına riayət etmək və qonşularla yaxşı davranmaq bir çox rəvayətlərdə təkid olunmuş, onlara əzab-əziyyət vermək haram sayılmışdır. Qonşular üçün tövsiyə olunan hüquqlara riayət etməyə çalışmaq dünyəvi və axirət savablarının və ilahi mükafatın sərcəşməsidir. Bu barədə bəzi rəvayətlərə işarə edirik:

Rəvayət olunur ki, Əmirəl-möminin (ə) öz axırncı vəsiyyətlərində belə buyurmuşdur: “Allahı, Allahı nəzərə alın, qonşuların haqqına riayət edin ki, bu, sizin Peyğəmbərinizin (s) vəsiyyətidir. Həmişə o qədər qonşularla xoş rəftar etməyi tövsiyə edərdi ki, onlar üçün irsdən pay müəyyən edəcəyini güman edirdik”.¹

İmam Sadiqin (ə) belə buyurduğu nəql olunur: “Yaxşı qonşuluq etmək ruzini çoxaldır”.²

İmam Sadiqdən (ə) belə nəql olunur: “Gözəl qonşuluq ölkələrin abadlaşmasına və ömürlərin uzanmasına səbəb olur”.³

Başqa bir hədisdə o Həzrətdən (ə) belə nəql olunur: “Bilin ki, qonşusu ilə yaxşı keçinməyən şəxs bizdən deyil”.⁴

Əbu-Bəsir deyir: İmam Sadiqin (ə) belə buyurduğunu eşitdim: “Hər kəs qonşusuna əziyyət etməkdən çəkinərsə, Allah-Taala Qiyamət günü onun təqsirindən keçər”.⁵

İmam Kazımdan (ə) belə rəvayət olunur: “Yaxşı qonşuluq təkcə qonşulara əziyyət verməmək deyil, gözəl qonşuluq həm də qonşunun əziyyətinə dözmək və səbr etməkdir”.⁶

İmam Sadiq (ə) atası İmam Baqirdən (ə) o da atalarından, onlar da Əmirəl-möminindən (ə) belə nəql edir: “Bir kişi Allah Rəsulunun (s)

¹ Nəhcül-bəlağə, 47-ci məktub

² Vəsail əş-şiə, c. 12, Əbvabü əhkamil əşərə, bab 87, səh. 128, hədis 2

³ Həmin, hədis 1

⁴ Usul əl-kafi, c. 2, Kitabul-əşərə, “Həqqul civər” babı, səh. 668, hədis 11

⁵ Amali Şeyx Səduq, Məclis əs-sani vəs-səmanun, səh. 52, hədis 4

⁶ Vəsail əş-şiə, c. 12, Əbvabü əhkamil əşərə, bab 85, səh. 122, hədis 2

hüzuruna gəlib soruşdu: Bir ev almaq istəyirəm. Sizcə hansı məhəllədə ev alım? Cuhəynə məhəlləsində, Muzeynədə, Səqifdə yoxsa Qureys məhəlləsində ev alım?

Həzrət (s) (ona hər hansı bir məhəlləni tövsiyə etmədən) buyurdu:

الْجَارُ ثُمَّ الدَّارُ، الرَّفِيقُ ثُمَّ السَّفَرُ

“Əvvəl qonşu, sonra ev. Əvvəl yol yoldaşı, sonra yol”.¹

Nəql olunur ki, Allah Rəsulu (s) səhabələrindən belə soruşdu: “Qonşunun haqqının nə olduğunu bilirsinizmi?” Oradakılar cavab verdi: “Xeyr”. Həzrət (s) buyurdu: “Qonşunun haqqı budur ki, sizdən kömək istədiyi zaman ona kömək edəsiniz, borc istədikdə borc verəsiniz, fəqir və əliboş olduğu zaman əlindən tutasınız, ona müsibət üz verdikdə başsağlığı verəsiniz, ona xeyir yetişdikdə təbrik deyəsiniz, xəstələndiyi zaman görüşünə gedəsiniz, dünyadan köçdüüyü zaman dəfnində hazır olasınız, onun razılığı olmadan evinizin hündürlüyünü küləyin əsməsi və havanın yenilənməsinə mane olacaq həddə artırmayasınız, meyvə aldığınız zaman bir miqdarını ona hədiyyə verəsiniz, bu işi görmək istəmədikdə isə, onu gizlicə evinizə aparasınız və diqqətli olun ki, uşaqlarının görüb istəməsinə səbəb olacağı üçün övladlarınız onu çölə aparmasın, bir miqdarını ona gəndərmədən qazanınızın ətri ilə ona əziyyət verməyəsiniz.”²

İmam Səccad Zeynəl-abidin (ə) belə buyurur:

“Qonşunun haqqı budur ki, o olmadığı halda abırını qoruyasan, hüzurunda isə ona hörmət edəsən, ona zülm edildiyi zaman köməyinə çatasan, eyblərini axtarmaqla məşğul olmayasan, pisliyindən agah olduqda onu örtəsən, nəsihətini qəbul edəcəyini bilsən, onu gizlində nəsihət edəsən, çətinliklər zamanı tək qoymayasan, səhvlərindən keçib günahını bağışlayasan, onunla yaxşılıqla və kəramətlə rəftar edəsən”.³

Məsələ 1403: Əgər insan öz mülkündə qonşusuna önəmli bir zərər dəyməsinə səbəb olan hər hansı bir iş görərsə və ya istismarla məşğul olarsa, bu kimi zərərlər qonşular arasında yayılmış, normal zərərlərdən sayılmazsa, haram iş görmüş sayılır və onu aradan aparması lazımdır.

İnsanın öz evində bağça saldığı zaman toplanan suyun qonşunun

¹ Mustədrək əl-vəsail və mustənbət əl-məsail, c. 8, Əbvabü əhkamil əşərə, bab 75, səh. 429, hədis 1

² Miskinul fuad ində fəqdul əhibbəti vəl ovlad, səh. 114.

³ Vəsail əş-şiə, c. 15, Əbvabü cihadin-nəfs və ma yunasibuhu, bab 3, səh. 177, hədis 1 (İmam Səccadın (ə) Hüquq risaləsi)

divarının nəm çəkməsinə, yaxud kanalizasiya quyusunu qonşunun su quyusunun yanında qazmasının onun suyunun çirkənməsinə, yaşayış məhəlləsində yerləşən evini dəmirçilik və onun kimi digər səs-küylü işlər üçün istifadə etməsi nəticəsində ətrafdakı evlərdə yaşayışın dözülməz olmasına səbəb olmasını buna misal göstərmək olar.

Məsələ 1404: Öncəki məsələdə qeyd olunan insanın qonşusuna ziyan dəyməsinə səbəb olacaq istifadənin haram olması hallarında bu işin tərک olunmasının həmin şəxsin zərərinə olub-olmamasının fərqi yoxdur.

Deməli, kanalizasiya quyusunun qazılması qonşunun su quyusuna zərər vuracaqsə, hətta həmin şəxsə bu quyunun olmaması zərər versə belə, o quyu qazılmamalıdır.

Təbii olaraq, qonşunun su quyusu kanalizasiya quyusundan sonra qazılırsa, məsuliyyət daşımır və qonşunun su quyusuna zərər versə belə, kanalizasiya quyusunu bağlaması zəruri deyil.

Məsələ 1405: İnsanın qonşusunun divarı, onun mənzilinin damı və ya aralarında müştərək olan divar üzərində istismarı, qonşusunun icazəsi ilə və ya onun razılığından əmin olmaqla həyata keçməlidir¹ və 720-ci məsələdə qeyd olunan izahlar onun barəsində də keçərlidir.²

Təbii olaraq, az miqdarda istifadədə, məsələn, divara söykənmək, yaxud divarın üstünə paltar asmaq kimi işlərdə adətən əlamət və dəlillərdən onun razılığının olduğu məlum olur, lakin həmin istifadəni də qonşu qadağan edərsə, yaxud narazılığını bildirərsə, caiz deyil.

Qeyd etmək lazımdır ki, yaşayış komplekslərinin, binaların və bu kimi yerlərin giriş qapısı, dəhlizlər, lift, pilləkənlər kimi ortaq hissələrdən, şəri baxımdan bütün kompleks ərazisində və ya binada yaşayan sakinlərin müstəqil şəkildə ondan faydalanma haqqının olduğu ümumi şöbələrindən normal həddə istifadəsi üçün başqa qonşulardan icazə almaq lazım deyil.³

Lakin bəzi mənzillərə xas olan anbar, ayaqyolu, balkon, çardaq və terraslar kimi xüsusi məkanlardan sahibinin icazəsi olmadan istifadə etmək caiz deyil.

¹ Elan, məhsul və xidmət reklamlarının və s. asılması və ya yapışdırılması yuxarıdakı məsələnin nümunələrindən sayılır.

² Təbii olaraq, bülüğ həddinə çatmayan uşaqlar kimi məhcur şəxslərin mülkündən istifadənin özünəməxsus hökmü vardır və "Həcr" fəslində qeyd olunacaqdır.

³ Adətən, binadakı və ya kompleksdəki mənzillərin mülkiyyətə keçirilməsi zamanı bir növ şərt (302-ci məsələdə qeyd edilən açıq, müqavilədən əvvəlki danışıqlarda olub lakin qeyd edilməyən və ya zəhni şərt növlərindən) edilir ki, onların sakinləri normal həddə sözügedən məkanlardan istifadə haqqına malikdir və digər şəriklərin icazəsinə və onların razılığının alınmasına ehtiyac yoxdur.

Məsələ 1406: Bir şəxsin evinin dəmir dirəyi (tiri) qonşunun evinin divarının üzərində yerləşərsə, bu işin şəriətə uyğun olub-olmadığı məlum olmazsa, (belə ki, şəri baxımdan onun orada qalmasına fərdin haqqı vardır) zahiri baxımdan¹ onun haqqının çatdığına və şəri şəkildə həyata keçməsinə hökm olunur, əksinin isbat olması halı istisnadır.

Buna görə də, qonşu onu götürməyə məcbur edə bilməz, binanın yenilənməsi zamanı da onun bu haqqı qüvvədə qalmış sayılır.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu hökm hər hansı bir şəxsin binası başqa mülkdə olduqda, bir şəxsin navalça və yaxud su kanalı başqa bir mülkdə yerləşdikdə və səbəbi məlum olmadıqda da icra olunur.

Məsələ 1407: Əgər bir şəxsin ağacının budağı şəri baxımdan istihqaqa malik olmadan² başqasının mülkünün həyətinə düşərsə, o ağac sahibindən budaqları mülkündən çıxarmasını və ya onun mülkü ərazisinə düşənləri kəsməsini istəyə bilər, imtina etdiyi surətdə şəri hakimin icazəsi ilə budaqları mülkündən çıxara, mümkün olmadıqda isə kəsə bilər.

Məsələ 1408: Yaşayış və ticarət komplekslərində, yaşayış binaları kimi yerlərdə binanın ümumi hissələrinin, məsələn, pilləkənlər, parklama zonaları, liftlər kimi yerlərin təmiri və təmizlənməsi kimi işlər üçün xərclərin təmin edilməsinin forması insanlar arasında bağlanan müqavilə və ya razılaşmadan asılıdır.

Məsələn, əgər yaşayış binasında mənzillərin satışı və ya icarəsi zamanı alıcı və icarədarla satış, icarə və digər müqavilələr əsnasında onun aylıq olaraq yuxarıdakı işlər üçün binanın müdiriyyətinə müəyyən məbləğ ödəməsi və ya bina müdiriyyətinin qərara aldığı şəri işləri yerinə yetirməsi şərt edilərsə,³ onun şərtə əməl etməsi vacibdir.

¹ Əlbəttə, tərəflərdən hər biri və ya ikisi işin baş verməsindən (istihqaqın olub-olmaması) xəbərdar olarsa, əsl vəzifələrinə uyğun əməl etməlidirlər.

² Şəri istihqaq, lazım əqd zamanı ağacın budaqlarının başqasının mülkündə qalmasının şərt edilməsidir.

³ Baxmayaraq ki, bu şərt müqavilə zamanı açıq şəkildə deyil, 302-ci məsələdə qeyd olunan başqa şəkillərdə göstərilmiş olsun.

Tapılmış mal

Kimsənin əlində olmayan və sahibinin itirdiyi malı tapan şəxs üçün xüsusi hökmlər mövcuddur, bu fəsildə onlar haqqında bəhlələr bəyan olunacaqdır.

İtmiş malın¹ iki qismi var: Heyvan² və qeyri-heyvan.³

Birinci qisim: Heyvan

Abadlıq olmayan yerdə heyvanı tapmağın hökmü

Məsələ 1409: Sahibi olan və mülkiyyətçisinin itirdiyi heyvanı abadlıq olmayan yerdə (səhra, çöllük və dağ kimi) tapan şəxsin heyvanın özünü qorumağa, habelə kiçik yırtıcılara, məsələn, canavar, tülkü və s. qarşı özünü müdafiə etməyə gücü çatarsa,⁴ onu götürməyə haqqı yoxdur.

Deməli, onu götürərsə, günahkardır və heyvanı sahibinə qaytarma-yana kimi tələf olarsa və ya onda hər hansı bir eyb və ya qüsurlar yaranarsa, zamindir və heyvanı tapdığı yerə buraxması caiz deyil.

Əlbəttə, sahibinin tapılmasından ümitsiz olduqda, şəri hakimin icazəsi ilə onu sahibi tərəfindən sədəqə verməlidir.⁵

Məsələ 1410: İnsan heyvanı götürmək haqqına malik olmadığı yerlərdə (öncəki məsələdə qeyd olunan yerlər kimi) onu götürərsə, heyvanı yeməklə və qorunması üçün lazım olan hər bir şeylə təmin etməlidir və bu

¹ “İtmiş” sözü barədə daha geniş izah 1422-ci məsələdə qeyd olunacaqdır.

² Fiqhi terminologiyada itmiş heyvana “zallə” deyilir.

³ “Laqit”lə bağlı hökmlər dördüncü cildə “Övladla bağlı bəzi hökmlər” fəslində qeyd olunmuşdur. “Laqit” dedikdə, özünü qorumağa qadir olmayan, xiyabanın kənarında, küçədə, məscid və ya xəstəxanada tapılan və himayəsiz buraxılmış, ata-anası məlum olmayan körpə və kiçik uşaq nəzərdə tutulur.

⁴ Heyvanın belə yırtıcılardan amanda qalması cüssəsinin böyüklüyünə, qaçma sürətinə və yaxud güclü olmasına görə mümkündür.

⁵ Bu surətdə, şəri hakimin icazəsi ilə heyvanı sədəqə verə, həmçinin satıb və ya özü üçün götürüb satış pulunu, yaxud qiymətini sədəqə verə bilər.

xərcləri sonradan mülkiyyətçidən ala bilməz.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu müddət ərzində heyvanın məhsullarından, (məsələn, südü, yunu və s.) istifadə etdikdə onun əvəzini ödəməlidir. Heyvana mindiyi və ya ondan yük daşımaq üçün istifadə etdiyi halda, 1497-ci məsələdə qeyd olunan izaha əsasən, onun məbləğini normal bazar qiymətinə uyğun olaraq ödəməlidir.

Məsələ 1411: İnsan özünü kiçik yırtıcılar qarşısında müdafiə edə bilməyən heyvanı¹ abadlıq olmayan yerdə taparsa, onu götürə bilər.

Odur ki, həmin yerdə müvəqqəti olaraq oturaq salan insanlar olarsa, heyvanın sahibini araşdırmalı, heyvanın tapılmasını 1434-cü məsələdə qeyd olunan şəkildə onlara xəbər verməlidir.

Məsələ 1412: Öncəki məsələdə qeyd edildiyi kimi elandan sonra da heyvanın sahibi tapılmazsa, iki işdən birini görməkdə ixtiyar sahibidir:

a) Heyvanı özünə götürüb (sahibləyib) ondan qidalanma məqsədilə istifadə edə və ya sata bilər.

Bu surətdə, sahibi tapıldıqda ona borclu sayılmasa da, heyvanın qiymətini ona verməlidir.²

b) Sahibini tapmaqdan ümitsiz olmayana kimi heyvanı yanında saxlasın.

Bu surətdə, heyvan onun əlində şəri əmanət sayılır³ və əgər onu saxlamaqda səhlənkarlıq etməməsinə və ya icazəli olmayan şəkildə istifadə etməməsinə rəğmən, aradan gedərsə və ya onda hər hansı bir eyb və qüsurlar yaranarsa, öhdəsində heç nə yoxdur.

Məsələ 1413: Əgər heyvanın sahibi onu səhrada, çöllükdə, yolun ortasında və ya digər yerlərdə buraxarsa, ondan imtina edib sahiblənməsini hamı üçün mübah elan edərsə, həmin heyvan əsl mübahların⁴ hökmündədir və insan onu götürə bilər, ona görə zəmin sayılır.

Məsələ 1414: Əgər heyvanın sahibi onun xərclərini təmin edə bilməməsi, heyvanın xəstəliyini müalicə etdirməyə imkanının çatmaması və ya heyvanın yorulub yolda qalması səbəbilə onu çöllükdə buraxarsa, belə ki, onu özü ilə aparması və ya yanında saxlaması mümkün olmazsa, həmin yerdə su, bitki mövcud olduqda və ya heyvan özünü su və ot olan yerə çatdırıb orada yaşaya bildikdə, heç kimin onu götürməyə haqqı

¹ Qoyun, dəvənin və atın balası, xəstəlik kimi səbəblərlə özünü müdafiə edə bilməyən at və dəvələr.

² Şəri termin olaraq, belə hökmə vəzifə hökmü deyilir.

³ Şəri əmanətin mənası 1198-ci məsələdə qeyd olundu.

⁴ Mülkiyyətçisi, abadlaşdırılması, təhcir edilməsi və s. kimi işlərin tarixçəsi məlum olmayan mülklər

yoxdur, götürdüyü halda isə zamindir.

Lakin o məkan heyvanın aradan gedəcəyi şəraitdə olarsa, istənilən şəxs onu götürə bilər. Sahibi onu müvəqqəti olaraq oraya buraxmış və heyvana bir xətər yetişməsindən əvvəl ora qayıtmaq niyyətindədirsə, bu halda heyvanı götürmək heç kəs üçün caiz deyil.

Abadlıqda heyvanı götürmək

Məsələ 1415: İnsan sahibi olan heyvanı abadlıqda tapdıqda onu götürməyə haqqı yoxdur, onu götürdüyü halda elan etməli, sahibini tapması üçün araşdırmalı və axtarmalıdır.

Bundan əlavə, 1409 və 1410-cü məsələlərdə qeyd olunan hökmlər onun barəsində keçərlidir və heyvan sahibini tapmaqdan ümidini kəsdikdə, şəri hakimin icazəsi ilə vacib ehtiyata əsasən, onu sahibi tərəfindən sədəqə verməlidir.¹

Təbii ki, heyvan xəstəlik kimi səbəblərə görə tələf olmaqdan amanda olmazsa, heyvanın təhlükədən amanda qalması üçün həmin şəxs onu götürə bilər və ona zəmin deyil². Sahibini axtarması və onu tapmaqdan ümitsiz olduğu halda isə yuxarıdakı izah əsasında sədəqə verməlidir.

Məsələ 1416: Öncəki məsələdə qeyd edilən “abadlıq”da məqsəd heyvanın normal şəraitdə yırtıcılardan amanda olduğu yerdir. Məsələn, şəhərlər, kəndlər adətən, heyvanların oraya həmin həddə getməsi normal və adi hal sayılan ətrafdakı yerlər.

Məsələ 1417: Toyuq və ya quzu kimi sahibi məlum olmayan heyvan hər hansı bir şəxsin mülkünə, məsələn, bağına, evinə, tarlasına daxil olduqda, həmin şəxsin onu götürməyə haqqı yoxdur³. Lakin onu mülkündən çıxara bilər və bu surətdə, heyvanın tələf və ya qüsurlu olmasına görə zəmin sayılmaz.⁴

Lakin heyvanı götürərsə, bu halda 1453-cü və ondan sonrakı məsə-

¹ Bu surətdə, (şəri hakimin icazəsi ilə vacib ehtiyata əsasən) heyvanın özünü sədəqə verə, yaxud həmin heyvanı satıb və ya özünə götürüb satış pulunu və ya qiymətini sədəqə verə bilər.

² Bu surətdə, heyvan onun əlində “Şəri əmanət” sayılır. Onu qorumaqda səhlənkarlıq etmədən və ondan icazəli olmayan istifadə etmədən tələf olduğu və ya onda hər hansı bir qüsür yarandığı halda öhdəsində heç nə yoxdur.

³ Təbii olaraq, heyvan “quş” olduqda və uça bildikdə, sahibi məlum olmasa da onu özünə götürə bilər. Onun izahı 1420-ci məsələdə qeyd olunacaqdır.

⁴ Təkcə heyvanın divar və hasarlarının olmasına baxmayaraq, insanın mülkünə daxil olması onun götürülməsi, əldə edilməsinə səbəb olmaz. Buna görə də, heyvanı götürməyə nə kimi öhdəsində onunla bağlı zəminliyi yoxdur.

lələrdə qeyd olunan sahibi məchul olan malın hökmü onun barəsində də keçərlidir.

Tapılmış heyvanla bağlı digər hökmlər

Məsələ 1418: İtmış heyvanı götürən şəxs onun saxlanması üçün lazım olan xərcləri təmin etməlidir.

Əlbəttə, heyvanı götürmək onun üçün şəri baxımdan caiz olduğu hallarda, xərclərin təmin edilməsində “təmənnasızlıq” qəsdı olmazsa və xərcləri təmənnasız şəkildə ödəyən bir şəxs tapılmazsa, o xərcləri sonradan sahibindən ala bilər.

Əks halda, malın sahibinə müraciət etmək haqqı yoxdur.

Məsələ 1419: İnsanın tapdığı heyvanın süd, yun kimi mənfəəti olarsa, şəri baxımdan heyvanı götürmək həmin şəxsə caiz olduğu halda, qiymətlərinə diqqət edərək, həmin mənfəətlərdən xərclədiyi pul və digər vəsaitlərin əvəzində götürə bilər.

Məsələ 1420: Uçmağı bacaran¹ və sahibinin ixtiyarından çıxan göyərçin kimi quşların sahibi məlum olmadıqda, sahibi araşdırıb tədqiqat aparmadan onu özünə götürə və sahiblənə bilər². Lakin sahibi məlum olduqda, onu sahibinə qaytarmalıdır.³

Məsələ 1421: İnsan bir heyvanı aldıqdan sonra onun oğurluq heyvan olduğunu başa düşərsə, sahibini tanıdığı halda onu sahibinə təhvil verməlidir. Əks halda, onunla bağlı 1454 və ondan sonrakı məsələlərdə qeyd olunan “Sahibi məchul olan mal”ın hökmü icra olunur.

Eləcə də, insanın yanında əmanət olaraq qoyulan heyvanın, habelə müalicə üçün baytara tapşırılan, lakin sahibin gəlib təhvil almadığı heyvanın da hökmü belədir.

İkinci qisim: Qeyri-heyvan

Məsələ 1422: Sahibi məlum olmayan malın iki şəkli vardır:

- a) İnsan, sahibinin həmin malı itirməsindən əmindir. Hərçənd bu əminlik dəlil və şahidlər vasitəsilə yaranmışdır. Buna misal olaraq, bir çox

¹ Buna görə də, sözügedən hökm quşların balalarına, lələkləri yolunmuş, həmçinin zədə alması və başqa səbəblərlə uça bilməyən quşlara şamil edilmir.

² Müstəhəb ehtiyata əsasən, itmiş heyvanın (zallə) hökmlərini onun barəsində də icra etsin.

³ Lakin sahibinin imtina etməsi və ona sahiblənməyi başqalarına mübah sayması istisnadır.

hallarda küçə və xiyabanlarda tapılan, mal sahibinin malının yerini bilməməsini, ürfi baxımdan “Mal sahibini öz malını itirmişdir” deyilməsini göstərmək olar.

Belə bir malın barəsində “İtmiş əşya”nın¹ hökmü icra olunur.

- b) Sahibinin itirmədiyi və ya itirdiyi məlum olmayan mal. Buna misal olaraq, təmirçinin yanına təmir edilməsi üçün aparılan əşyalar, tikilməsi üçün dərzinin yanına gətirilən parçalar, quru təmizləmə və ya ütüləmə üçün kimyəvi təmizləyiciyə gətirilən paltarlar, lakin sahiblərinin geri almaq üçün müraciət etmədiyi malı göstərmək olar.

Habelə, inzibati şöbəsində oğrulardan, gömrükdə oradan keçən şəxslərdən alınan və sahibi məlum olmayan mallar, həmçinin səhvən başqasının ayaqqabısını geyinən şəxsin orada qalan ayaqqabısının hökmü eynidir.

Belə mallara “Sahibi məchul olan” mal deyilir.

Hər ikisinə (itmiş və “Sahibi məchul olan mal”) aid hökmlər növbəti məsələlərdə qeyd olunacaqdır.²

a) İtmiş malın hökmü

İnsanın götürdüyü itmiş mal iki şəkildə ola bilər:

- a. Əlamət və nişanələri yoxdur.
- b. Əlamət və nişanələri vardır.

Onların hər biri ilə bağlı hökmlər bəhsin davamında qeyd olunacaqdır.

Məsələ 1423: Əlamət və nişanə dedikdə, malın vəsf edilib tanıtılması və onun digər oxşar mallardan seçilməsi üçün lazım olan sifət və xüsusiyyətlər nəzərdə tutulur. Bu əlamət aşağıdakılardan hər hansı biri ola bilər:

- İstehsal şəkli: dəzgah tərəfindən, vahid və bərabər şəkildə hazırlanmayan qızıl parçaları kimi vəsaitlər
- Əmlak sahibinin istifadəsi, bədbəxt hadisə və ya digər fəaliyyətləri vasitəsilə yaranan xüsusiyyətlər: Məsələn, malın bir hissəsinin aşkar şəkildə qırılması.
- Bir neçə malın bir-birinin yanında olması: cüzdanda bir neçə pul

¹ Ərəb dilində “Luqta” adlanır.

² Qeyd etmək lazımdır ki, bu fəsildə sahibi məchul olan mal dedikdə, fiziki və hüquqi şəxslərə məxsus, sahibləri tanınmayan və məlum olmayan mal nəzərdə tutulur. Amma İslam ölkələrində əmlak sahibi məchul olan mal hökmündə olan dövlət bankları və ya yarı özəl, yarı dövlət bankları kimi dövlət və ya özəl sahələrin xüsusi hökmləri vardır və onlar dördüncü cildə, “Banklar və digər elektron maliyyə müəssisələri” fəslində qeyd olunacaqdır. Bu fəsildə qeyd olunan hökmlər isə onlara şamil olunmur.

əksinasının olması və ya parça və ya plastik torbada olan kitab buna misal ola bilər.

- Digər oxşar hallar.

Nişanəsiz itmiş malın hökmü

Məsələ 1424: İnsanın götürdüyü itmiş malın əlamət və nişanələri olmadıqda (qiymətinin bir dirhəmə¹ bərabər, ondan az və ya çox olmasından asılı olmayaraq), ona sahiblənə bilər. Baxmayaraq ki, müstəhəb ehtiyata əsasən, onu sahibinin tərəfindən sədəqə verməlidir.

Bir dirhəmdən az dəyərə malik olan itmiş və nişanəsi olan malın hökmü

Məsələ 1425: İtmış malın əlamət və nişanələri olduqda, qiyməti bir dirhəmdən az olarsa, sahibini tapmaq üçün elan verib araşdırmaq vacib deyil.

Əlbəttə, onu götürən şəxsin həmin şeyə sahiblənməsi işkallıdır və vacib ehtiyata əsasən, onu sahibinin tərəfindən sədəqə verməlidir.

Məsələ 1426: Dirhəm dedikdə, Məsumların (ə) dövründə yayılmış gümüş sikkə nəzərdə tutulur. Məşhur nəzərə əsasən, onun çəkisi 12,6 noxud gümüş sikkəyə (sikkə gümüş) bərabərdir və bu isə təqribən 2,419 qram miqdarındadır.

Hazırkı dövrdə alqı-satqıda gümüş sikkələrdən istifadə edilmədiyi üçün burada meyar elə gümüşün çəkisidir.²

Məsələ 1427: Tapılmış malın qiymətinin bir dirhəmə (təqribən 2,419 qram gümüş) çatıb-çatmamasının məlum olması üçün həmin malın və gümüşün itmiş əşyanın götürüldüyü yerə uyğun qiyməti həmin günün məzənnəsi əsasında hesablanmalıdır.

Bir dirhəm və ya ondan artıq dəyərə malik olan itmiş və nişanəsi olan malın hökmü

Məsələ 1428: İtmış malın “əlamət və nişanələri olduqda, onu qiyməti bir dirhəmə bərabər və ya ondan çox olarsa, bir il müddətində³ növbəti

¹ Dirhəmin mənası 1426-cı məsələdə qeyd olunacaqdır.

² Hər noxud iyirmi dörd bazar misqalına və hər bazar misqalı isə məşhur rəyə əsasən, 4,608 qrama bərabərdir. Buna görə də, hər noxudun çəkisi 0, 192 qram və ya 192 sut edir. 12,6 noxud gümüş təqribən 2,419 qram olacaqdır. Dirhəm haqqında daha geniş izah dördüncü cildə, “Diyələr” fəslində, “Dinar və dirhəmin şəri ölçüsü” mövzusunda qeyd olunacaqdır.

³ Bir qəməri ili kifayətdir, istisna hal isə 1432-ci məsələdə qeyd olunacaqdır.

məsələlərdə qeyd olunan şəkildə onun barəsində elan verməli, sahibini tapmaq üçün araşdırma və tədqiqat aparmalıdır.

Məsələ 1429: Öncəki məsələdə, insan itmiş mal haqqında bir il müddətinə¹ növbəti məsələlərdə qeyd edilən izah əsasında elan verdikdən sonra onun sahibini tapmağa müvəffəq olmazsa, (mal sahibini tapmaqdan ümidini kəsməsinə baxmayaraq) vacib ehtiyata əsasən, ona sahiblənə bilməz və iki iş arasında ixtiyar sahibidir:

- a. Malı sahibinin tərəfindən (vacib ehtiyata əsasən, şəri hakimin icazəsi ilə) sədəqə versin.²
- b. Sahibini tapmaqdan ümidini üzmədikcə onun malını saxlasın və bu müddət ərzində mal tələf olmadan ondan istifadə etsin, məsələn, tapdığı üzüyü barmağına taxsın.³

Əlbəttə, mal “Məkkə hərəmində” tapıldıqda, vacib ehtiyata əsasən, bir il elandan sonra onu sahibi tərəfindən sədəqə verməlidir.

Mal sahibinin axtarılması və elan verilməsinin hökmləri

Elan vaxtının müddəti

Məsələ 1430: Elan verilməsi lazım olan yerlərdə həmin şəxs tam bir qəməri ili ərzində və vacib ehtiyata əsasən, ardıcıl olaraq bu işi yerinə yetirməlidir. Deməli, məsələn, dörd il müddətinə və hər il üç ay onunla bağlı elan verməsi vacib ehtiyata əsasən, kafi deyil.

Məsələ 1431: Elan vaxtının başlanğıcı mal tapıldıqdan və götürüldükdən dərhal sonra olmalıdır. İnsan üzürsüz səbəbdən elan və malın tanıtılmasını təxirə salarsa, günaha düşmüşdür. Təxir etdiyi surətdə (istər üzürlü, istər üzürsüz) mal sahibinin tapılmasına ümidi varsa, onun barəsində elan verməlidir.

¹ Həmin

² Baxmayaraq ki, mal sahibinin tapılmasından ümitsizdir.

³ Bu surətdə (b bəndi) sözügedən şəxs (sahibinin malını saxlamağı öhdəsinə götürən şəxs) öldüyü halda, onun varisləri mal sahibinin tapılmasından ümidini kəsməyə nə kimi malın saxlanılmasında vəfat edənin nümayəndəsi hesab olunur. Əks halda onu mal sahibi tərəfindən (vacib ehtiyata əsasən, şəri hakimin icazəsi ilə) sədəqə verməlidirlər.

Amma fərd ondan əvvəl (b bəndini seçməzdən öncə) vəfat edərsə, vacib ehtiyata əsasən, onun varisləri həmin mal barəsində sahibi məchul olan mal hökmünü icra etməlidir. Bu barədə daha geniş izah üçün 1456-cı məsələyə müraciət etmək lazımdır.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu hökm fərdin lazımı zamanda elan verməsi, lakin bir müddət onu dayandırması halına da şamil edilir.

Məsələ 1432: İnsan bir ildən artıq müddətə elan verəcəyi halda mal sahibini tapacağını bilərsə, vacib ehtiyata əsasən, malı sədəqə verməməli, elana davam etməlidir.

Elan forması və onun sayı

Məsələ 1433: Elan üçün xüsusi bir formanın və miqdarının nə qədər olması barədə xüsusi bir şərt yoxdur. Əslində, insanlar tərəfindən “fərdin mal barədə il ərzində elan verməsi və onu tanıtməsi, bu barədə səhlənkarlıq etməməsi”nin deyilməsi kifayət edər.

Məsələn, üç gündən bir, yaxud həftədə bir dəfə insanların toplaşdığı ümumi yerdə şifahi şəkildə elan edə və ya nəticə etibarilə eyni olan işlərdən birini, məsələn, yerli qəzetlərdə çap etməklə, xüsusi yerlərdə, insanların toplaşdığı yerin yaxınlığında xüsusi və görünən yerdə elan yapışdırmaqla bu işi görə bilər.

Eləcə də, insan özü elan edə və ya etimad etdiyi digər şəxsə onun tərəfindən elan etməsini tapşırı bilər.

Məsələ 1434: Elan edilən zaman itmiş mal haqqında məlumat verilərkən iki nöqtəyə diqqət edilməlidir:

- a. Elan elə olmalıdır ki, mal sahibi onu eşitdikdə, o malın özünə məxsus olması barədə önəmli bir ehtimal verə bilsin.

Bu məsələnin müxtəlif yerlərdə həyata keçməsi fərqli şəkildə təzahür edir. Bəzən “bir mal tapmışam” deməsi kifayətdir, bəzən isə malın materialını müəyyənləşdirməli, məsələn, deməlidir: “Bir qızıl parçası tapmışam”, bəzən isə onun növünü də müəyyən etməsi lazımdır: “Qızıl sırğa tapmışam”.

- b. Bütün xüsusiyyətlərini qeyd etməməli və mal tamamilə məlum olmalı, onun bir miqdarı gizli qalmalıdır. Müstəhəb ehtiyata əsasən, malı tanıtməq üçün lazım olan və a bəndində izah olunan miqdardan artığını qeyd etməməlidir.

Məsələ 1435: İnsan itmiş malı tapdığı zaman digəri ona “mənim malımdır” deyərsə və malın əlamətlərini qeyd edərsə, malı yalnız ona aid olmasından əmin olduqdan sonra həmin şəxsə verə bilər. Təbii ki, adətən mal sahibinin də diqqət etmədiyi əlamətləri deməsi lazım deyil.

Eləcə də, iki adil şəxs itmiş malın sahibinin filan şəxs olduğuna dair şahidlik etsələr, malı o şəxsə verməsi vacibdir və bu halda, itmiş mal ilə bağlı “Elan vermək” kimi vəzifələri öhdəsindən düşür.

Elan verilən yer

Məsələ 1436: İnsan itmiş malın elanını elə yerdə verməlidir ki, sahibinin ondan xəbərdar olmasına dair güclü ehtimal verilsin. Bu xüsusiyyətə malik olan məkanların sayı çox olarsa, onların hər birində elan vermək mümkün olmadıqda, mal sahibinin xəbərdar olması ehtimalı daha güclü olan yerlər digərlərinə nisbətdə öncüllük təşkil edir.

Məsələ 1437: Öncəki məsələni nəzərə alaraq demək olar ki, həmişə elan verilən yer malın tapıldığı məkan hesab olunmur, əksinə, bəzən də malın tapıldığı yerdə sahibinin tapılması ehtimalı mövcud olmur. Buna misal olaraq, itən mal başqa bir şəhərə səfər edən şəxsə məxsus olduqda, yaxud mal şəhər kənarındakı yollarda və çöllərdə tapıldıqda, həmin məkanda elan verilməsinin nəticəsiz olmasını göstərmək olar.

Bu halda elan şəxsin getdiyi şəhərdə və ya mal sahibinin elandan xəbərdar olacağı yerdə verilməlidir.

Elanla bağlı digər məsələlər

Məsələ 1438: İl ərzində, məsələni elandan üç ay sonra elan və malın tanınması ilə bağlı üzr yaranarsa, üzrü aradan qalxdıqdan sonra, öncəki müddətlə birlikdə bir il tamam olana kimi (misalda doqquz ay) davam edərsə kafidir.

Məsələ 1439: İtmiş malı bir il saxlamaq olmazsa, belə ki, mal sahibini araşdırmaq və tədqiqat aparmaq zamanı mal tələf olmağa məruz qalarsa, yaxud malın bu müddət ərzində saxlanılması onun bəzi xüsusiyyətlərinin itirilməsinə və nəticədə, maliyyə dəyərinin aşağı düşməsinə səbəb olarsa, maksimum müddətə kimi onu saxlamalı və vacib ehtiyata əsasən, bu müddət ərzində elan verməlidir.

Ondan sonra malın qiymətini təyin edə və öhdəliyinə götürə, istədiyi növdə istifadə edə, yaxud malı satıb qiymətini sahibi üçün saxlaya bilər.

Qeyd etmək lazımdır ki, yuxarıdakı hər iki halda bir il tamam olana kimi elan vermək öhdəsindən götürülmür, sahibi tapıldığı zaman malın əvəzini ona verməlidir. Digər hallarda isə 1429-cu məsələdə qeyd olunduğu kimi əməl edə bilər.

Məsələ 1440: Öncəki məsələdəki şəxs malın qiymətini öhdəliyinə götürüb ondan istifadə etmək istəməzsə və onu satmaq da mümkün olmazsa, həmin malı sədəqə verməlidir və ondan sonra elan qüvvədən düşür. Mal sahibi tapıldığı halda isə malın mislini və ya qiymətini ödəmək ona vacib olmur.

Əlbəttə bu və bundan əvvəlki məsələdə vacib ehtiyata əsasən, malın sədəqə verilməsi, satılması, qiymətinin sədəqə verilməsinin müqabilində sahiblənilməsi şəri hakimin icazəsi ilə olmalıdır.

Məsələ 1441: Əgər insan ilin ortasında itmiş malın sahibinin tapılması ilə bağlı ümitsiz və məyus olarsa, ilin sonunadək gözləməməli, malı həmin vaxtda vacib ehtiyata əsasən, şəri hakimin icazəsi ilə sədəqə verməlidir.

Məsələ 1442: İnsan elan və bildirişin faydasız olmasından əmin olarsa, məsələn, mal sahibinin uzaq və ya naməlum yerə səfər etdiyi üçün xəbərin ona çatmadığını bilərsə, elan vermək vəzifəsi qüvvədən düşür.

Eləcə də, insan itmiş malı elan edib tanıtdığı zaman ittiham olunmasından və ya təhlükəyə düşməsindən qorxarsa, elan verməsi lazım deyil.

Məsələ 1443: Öncəki məsələdə, elanın qüvvədən düşməsi halında vacib ehtiyata əsasən, mal sahibinin tapılmasından ümidini üzməyə nə kimi¹ onu sahibi üçün saxlamalı, ümitsiz olduğu vaxtda sahibi tərəfindən sədəqə verməlidir.

Əlbəttə, mal sahibi tapıldığı surətdə sədəqəyə razı olmazsa, malının əvəzini tələb edə bilər.

Məsələ 1444: İnsan elandan əvvəl və ya sonra mal sahibini tanıyarsa, malı ona, vəkilinə və ya vələsinə çatdırma bilməzsə, onunla əlaqə saxlamaq və istifadə üçün icazə almaq (hətta sədəqə verilməsi və ya mülkiyyətçinin yaxınlarına çatdırılması məqsədilə) mümkün olmazsa, malın sahibinə çatmasından ümitsiz və məyus olmayana kimi onun malını həmin şəxs və ya varisləri üçün saxlamalı, ümitsiz olduğu halda isə onu vacib ehtiyata əsasən, şəri hakimin icazəsi ilə sahibi tərəfindən sədəqə verməlidir.

İtmiş mala zəmanət

Məsələ 1445: İnsan itmiş malı icazəli olan hallarda sədəqə verərsə, mal sahibi məlum olduqda, həmin sədəqəyə razılıq verə və ya verməyib tapan şəxsdən malın əvəzini² tələb edə bilər. Bu halda, 1440-cı məsələ istisna olmaqla, onun (tapan şəxsin) malın əvəzini təzminat olaraq ödəməsi

¹ Məsələn, mal sahibinin malını itirməsi barədə elan verməsi və bu yolla əlamətlərin malı tapana çatması ehtimal verilsin.

² Əşya misli əşyalardan olduqda onun mislini, qiyməti əşyalardan olduqda isə onun qiymətini ödəməlidir.

lazımdır.¹

Məsələ 1446: İnsanın tapdığı və götürdüyü itmiş mal bir növ əmanət² hesab olunur. Deməli, aradan gedərsə, vəzifəsində səhlənkarlıq və maldan icazəli olmayan istifadə etmədiyi surətdə zamin deyil, əks halda isə zamindir.³

Odur ki, götürülmüş malı yenidən öz yerinə qaytararsa və ya insanların toplaşdığı yerdə qoyarsa (istər elan zamanı müddətində, istərsə də ondan başqa müddətdə), yaxud elanı üzürsüz səbəbdən təxirə salarsa, zamindir.⁴

Məsələ 1447: Əgər mal elandan və tanınılmazdan öncə və ya elan müddətində aradan gedərsə, tapan şəxs ona zamin hesab olunmadıqda (izahı öncəki məsələdə qeyd olundu) elan etməsi və ya onu ilin axırına kimi davam etdirməsi lazım deyil.

Lakin zamin hesab olunarsa, insanın elan və ya onun davam etdirilməsi ilə bağlı vəzifəsi qüvvədə qalır, mal sahibi tapıldığı zaman onun əvəzini verməlidir.

İtmış malın götürülməsi ilə bağlı bir neçə məsələ

Məsələ 1448: İnsanın itmiş malı götürmədiyi surətdə sahibinin onu axtarıb tapmasına dair ağıllı ehtimal verdiyi halda həmin malı götürməsi məkruhdur və bu iş Məkkə hərəmində tapılan mal barəsində daha şiddətli məkruhdur.

Lakin belə bir ehtimal verilmədiyi halda (malın dəyərinin az olması səbəbilə adətən insanlar ona etina etmir və imtina edirlər) onu götürmək məkruh deyil.

Əlbəttə, itmiş malı tapmaq və götürməklə yanaşı, bu fəsildə bəyan olunan vəzifələrə də əməl etməlidir.

Məsələ 1449: İnsan tapdığı malı götürməzsə itmiş malın hökmlərinə

¹ Bu halda, sədəqənin savabı sədəqə verən şəxsə aid olur.

² Burada məqsəd 1197-ci məsələdə izah edilən “Şəri əmanət”dir.

³ Əlbəttə, itmiş malın sədəqə verilməsinin hökmü öncəki məsələdə qeyd olundu.

⁴ Malın saxlanılmasında səhlənkarlıq və ondan icazəli olmayan istifadə ilə bağlı daha geniş izahlar “Əmanət” fəslində 1212-1216-cı məsələlərdən qeyd olunmuşdur.

Qeyd etmək lazımdır ki, fərdin həmin mala zamin olmasının mənası budur ki, mal tələf olduğu halda misli əşyalardandırsa, onun mislini, qiyməti əşyalardandırsa, onun qiymətini (qəsb fəslində qeyd edilən izaha əsasən), qüsurları yaranmış halda ərşi (qiymət fərqi) sahibinə ödəməlidir. Misli və qiymətinin mənası 1504 və 1505-ci məsələlərdən aydın olur.

əməl etməsi lazım deyil.

Deməli, insan bir şeyi görərsə və digərinə onu götürməsi üçün xəbər verərsə, onu götürən şəxs sözügedən hökmlərə əməl etməlidir.

Məsələ 1450: İnsan malı tapdıqda digər şəxsə malı götürüb ona verməsini əmr edərsə, malı götürən şəxs, onu özü üçün, yaxud ona deyən şəxs üçün götürməsindən, malı ona verib-verməməsindən asılı olmayaraq, itmiş malın hökmlərinə əməl etməlidir.

Bu hökm itmiş malı tapan, başqası ona əmr etmədən onu götürən və başqasına verən şəxs barəsində də keçərlidir.

Məsələ 1451: İnsan malın ona məxsus olmasını güman edərək götürdükdən sonra, onun başqasının malı olduğunu və sahibinin onu itirdiyini başa düşərsə, itmiş malın hökmlərinə əməl etməlidir.

Məsələ 1452: İnsan itmiş malı tapdıqda onu götürmədən və sahiblənmədən öz yerindən uzaqlaşdırsa, yaxud onu kənara qoyarsa, ona itmiş malın tapılmasına aid olan hökmlər şamil olunmur, lakin zamindir.¹

Təbii ki, onu tanıması üçün ayağı, əsası və bu kimi şeylərlə o tərəf-bu tərəfə çevirdikdə zəmin deyil və itmiş əşya hökmündə hesab edilmir.

Məsələ 1453: Dəli və ya bəluğ həddinə çatmayan şəxs bir şeyi tapıb götürərsə, əlamət və nişanələri olmadığı surətdə, şəri vəlisi onun mala sahiblənməsi niyyətini edə bilər, mal əlamət və nişanələrə malik olduğu və qiyməti bir dirhəmə çatdığı halda isə vəli onu ixtiyarına götürmüşdürsə,² öncədən bəyan olunan izahlara əsasən, onu elan edib tanıtmalı, ondan sonra 1429-cu məsələdə qeyd olunan göstərişə əməl etməlidir.

Amma malı ixtiyarına götürməmişdirsə, sözügedən vəzifələrə əməl edə bilər, lakin bu, vacib deyil.

b. Sahibi məchul olan malın hökmü

Məsələ 1454: Sahibi məchul olan mal tələf olmağa məruz qalmazsa, onu götürüb sahiblənmək caiz deyil, götürdüyü halda isə qəsbi mal hökmündədir və ona zamindir.

Lakin mal sahibinin razı olmasından əmin olması, yaxud mülkiyyətçinin öz sözügedən maldan imtina edərək onun istismarını başqaları üçün mübah etməsi istisnadır.³

¹ Buna görə də, bu iş nəticəsində malda qüsurlar yaranarsa və ya tələf olarsa, ona zəmin olmuş sayılır.

² Burada məqsəd itmiş mala “nəzarət və ona hakim olmaq”dır. Baxmayaraq ki, bu iş dəli və bəluğ həddinə çatmayan şəxsin əlindən almaqla baş tutmuşdur.

³ Təbii olaraq, bəluğ həddinə çatmayan şəxslər kimi bir sıra şəxslərin əmlakından istifadə edilməsinin xüsusi hökmləri vardır və onlar “Həcr” fəslində bəyan olunacaqdır.

Məsələ 1455: İnsan sahibi məchul olan mal tələf olmağa məruz qaldıqda, sonrakı məsələdə qeyd ediləcək izah əsasında, onu saxlamaq məqsədilə götürə bilər və bu halda həmin mal şəri əmanət hökmündə olacaqdır.¹

Buna görə də, onu saxlamaqda səhlənkarlıq etmədiyi, həmçinin icazəli olmayan istifadə də etmədiyi halda zəmin deyil.

Məsələ 1456: İnsan sahibi məchul olan malı götürdükdə (istər icazəli, istərsə də icazəli olmayan hallarda), sahibinin tapılmasından ümitsiz olmayana kimi onu axtarmalı və tədqiqat aparmalıdır.

Lakin elə əvvəldən mal sahibinin tapılmasına ümidi olmazsa, yaxud bir müddət keçdikdən sonra ümidini itirərsə, onu sahibinin tərəfindən istihqaq şərtlərinə malik olan fəqirə² sədəqə verməlidir.

Əlbəttə, bu halda sahibi məchul olan malın özünü, yaxud onu satıb və ya özü üçün götürüb satış pulunu və ya qiymətini sahibi tərəfindən sədəqə verə bilər. Vacib ehtiyata əsasən, sədəqə, satış, (malın qiymətini sədəqə vermək qarşılığında) onu öz mülkiyyətinə keçirmək və qiymət təyin etmək kimi işlər şəri hakimin icazəsi ilə olmalıdır.³

Məsələ 1457: Əgər insan hər hansı bir əşyanı təmir edilməsi üçün təmirçiyə tapşırırsa, yaxud parçanı tikməsi üçün dərziyə apararsa, təmirçi malı təmir etdiyi, dərzi həmin parça ilə paltar tikdiyi halda onların sahibləri mallarını geri almaq üçün müraciət etməzsə və onların malı sahibi məchul olan mallardan sayılırsa, təmirçi və ya dərzinin araşdırıb axtarmalarına baxmayaraq, onlarla əlaqə yaratmaqdan ümidlərini kəsdikdən sonra şəri hakimin icazəsi ilə onu sata və tələbi olan miqdarı oradan götürə bilər.

Təbii olaraq, malın qalan qismi ilə bağlı öncəki məsələdə bəyan olunan sahibi məchul olan mallarla bağlı vəzifələrə əməl etməlidir.

Məsələ 1458: İnsan sahibi məchul olan malın mülkiyyətçisinin məhsur şəxslərdən biri (məsələn, müəyyən beş nəfərdən biri⁴) olduğunu bilərsə, lakin onlardan hansı birinə məxsus olmasını başa düşməzsə, onlara xəbər verməlidir. Ondan sonra bir neçə fərziyyə yaranır:

- Onlardan biri: "Bu mal mənimdir", digərləri isə: "Bu mal bizim deyil"

¹ Şəri əmanətin mənası 1198-ci məsələdə qeyd edildi.

² Bu yerdə istihqaq şərtlərinə malik olan fəqirin istihqaq şərtləri rəddi-məzalimin ödənilməsi ilə bağlı şərtlər kimidir və onların izahı "Borc" fəslində 931-939-cu məsələlərdə qeyd olunmuşdur.

³ Əgər insan başqasına borclu olarsa, lakin borclu şəxs də məlum olmazsa sözügedən borcun hökmü "Borc" fəslində "Borc sahibinin məlum olmaması" başlığı altında bəyan olunmuşdur.

⁴ Məhsur və qeyri-məhsurun mənası "Borc" fəslində qeyd olundu.

deyir. Bu halda malı həmin şəxsə verməlidir.

- İki və ikidən artıq şəxs “Bu mal mənimdir” deyir. Bu halda, müsaliyə və bu kimi digər əməliyyatlarla onlar arasında mübahisə həll olmazsa, münaqişənin sonlandırılması üçün şəri hakimə müraciət etmək lazımdır.
- Hamısı xəbərsiz olduğunu iddia edir. Bu surətdə, mümkün olduğu halda müsaliyə etməli, əks halda mal sahibi püşklə müəyyən olunmalıdır və vacib ehtiyata əsasən, püşkün məsuliyyətini şəri hakim və ya onun vəkili öhdəsinə götürməlidir.

Belə hallarda püşk atılma şəkli iki cür ola bilər:

- a) Ehtimal nisbəti hər bir şəxs üçün bərabərdir. Bu halda, püşk atmanı öhdəliyinə götürən şəxs onların hər birinin adını bir kağıza yazır, yazıları gizlətdikdən və kağızları tanına bilməyəcək şəkildə qarışdırdıqdan sonra onlardan birini çıxarır.
- b) Ehtimal nisbəti hər bir şəxs üçün bərabər deyil. Misal üçün, insan malın bu üç şəxsdən birinə (Əli, Həsən və Hüseynə) aid olmasını bilir, lakin malın Həsənə və Hüseynə aid olması ehtimalı 25%, Əliyə aid olması ehtimalı isə 50%-dir. Bu halda dörd parça kağız hazırlanır və onlardan birinə Hüseynin, digərinə Həsənin, qalan iki parça kağıza isə Əlinin adı yazılır və öncəki bənddə olduğu kimi onlardan biri çıxarılır.¹

Məsələ 1459: İnsanın götürdüyü sahibi məchul olan malın sahibini araşdırması və tədqiqat aparması zamanı onu saxlaması malın tələf olmasına səbəb olarsa, yaxud malın bu müddət ərzində bəzi xüsusiyyətlərinin itirilməsinə və nəticədə, maliyyə dəyərinin aşağı düşməsinə səbəb olarsa, araşdırma aparmaq və ya tədqiqatı davam etdirmək lazım deyil.

Belə bir halın aşkarlanması ilə fərd sahibi məchul olan malın özünü, yaxud onu satıb və ya özünə götürüb satış pulunu və qiymətini sahibi tərəfindən sədəqə verməlidir və vacib ehtiyata əsasən, onun sədəqə verilməsi, satışı, mənimlənməsi (malın qiymətini sədəqə vermək qarşılığında) və ona qiymət qoyulması şəri hakimin icazəsi ilə olmalıdır.

Məsələ 1460: İnsan sahibi məchul olan malı və ya onun qiymətini sədəqə verdikdən sonra sahibi tapıldığı və sədəqəyə razı olmadığı halda, vacib ehtiyata əsasən zamindir.

¹ Aydın məsələdir ki, püşkün mütləq kağızla həyata keçməsi zəruri deyil, püşkatmaya məxsus olan top və təkerlərdən də istifadə etmək olar. Şübhəsiz, 779-cu məsələdə qeyd olunduğu kimi fərdin təyin olunmasında məxluqun iradəsinə deyil, Mütəal Allaha tapşırılmalıdır.

Məsələ 1461: İnsan digərindən aldığı malın başqa bir şəxsə məxsus olmasını və qəsbi şəkildə onun (malı aldığı şəxs) ixtiyarına keçməsinə başa düşərsə, həmin mal sahibi məchul olan mal hökmündədir.

Bir neçə fərqli məsələ

Qeyri müsəlman ölkələrində itən mal

Məsələ 1462: Öncəki məsələlərdə bəyan olunan itmiş mal ilə bağlı hökmlər müsəlmanların və müsəlman hökmündə olan şəxslərin¹ əmlakına şamil olunur.

Lakin insan qeyri-İslami ölkələrdə itmiş malı taparsa, həmin malın müsəlman şəxsə və ya müsəlman hökmündə olan şəxsə məxsus olmasına dair ağıllı ehtimal verərsə,² itmiş malın hökmlərinə uyğun olaraq əməl etməlidir.

Amma itmiş malın qeyri-müsəlmana və ya müsəlman hökmündə olmayan şəxsə məxsus olmasından əmin olarsa, ona sahiblənmək caizdir. İnsanın başqa bir cəhətdən bu işi görməsinin icazəli olmadığı hal istisnadır. Məsələn, insan həmin ölkəyə daxil olarkən, həmin ölkənin qayda qanunlarına tabe olacağına söz verir və həmin qanunlardan biri də itmiş mal barəsində elan verilməsi və malın bu iş üçün təyin olunmuş mərkəzlərə təhvil verilməsidir.

Özünün və ya digərinin kassasında, evində bir mal tapılması

Məsələ 1463: İnsan özünə məxsus olan kassada mal taparsa, lakin o malın onun özünə məxsus olub-olmasını bilməzsə, həmin kassada ancaq özü pul və ya mal qoyub götürürsə, bu şübhəli mal onun özünə aid edilir.

Məsələ 1464: İnsan özünə məxsus olan kassada mal taparsa, lakin o malın onun özünə, bəzən oraya mal qoyan digər məhsur şəxslərə və ya onlardan birinə məxsus olmasını bilməzsə, kassa sahibi onları xəbərdar etməlidir. Bu zaman bir neçə hal fərz olunur:

- a) Onların hamısı deyir: "Bizim malımız deyil". Bu halda mal kassa sahibinin malı sayılır.

¹ Məsələn, zimmə əqdi bağlanan əmlakı müsəlmanların əmlakı kimi möhtərəm sayılan zimmi kafir.

² Məsələn, sözügedən mal müsəlmanların məskunlaşdığı ərəzidən tapılsın.

- b) Yalnız onlardan biri malın ona məxsus olmasını iddia edir. Bu halda malı həmin şəxsə verir.
- c) İki və daha artıq şəxs malın onların hər birinə aid olmasını iddia edir. Bu halda müsalihə və digər əməliyyatlarla razılığa gəlmədikdə, münaqişənin həlli üçün şəri hakimə müraciət edilir.
- d) Hər kəs xəbərsiz olduğunu izhar edir və deyirlər: “Bizim malımız olub-olmadığını bilmirik”. Bu zaman imkan daxilində müsalihə etməlidirlər. Əks halda, mal sahibi püşk atma ilə təyin olunur və vacib ehtiyata əsasən, püşkatma şəri hakim və ya onun vəkiliyin tərəfindən icra olunmalıdır.¹

Məsələ 1465: İnsan yaşadığı evdə hər hansı bir malı tapdıqda onun özünün və ya başqasının malı olduğunu bilməzsə, həmin şəxsdən başqa heç kim o evə gedib-gəlmirsə, yaxud az adam oraya daxil olursa, onun öz malı hesab olunur.

Lakin ümumi qonaq evləri kimi çoxlu insanın get-gəl etdiyi yerdirsə, itmiş mal hökmündədir.

Məsələ 1466: Əgər insan başqasının yaşadığı evdə hər hansı bir malı taparsa, həmin insanın ev sahibi, icarədar, ariyə götürən və ya hətta qəsb edən şəxs olmasından asılı olmayaraq, onu məsələdən xəbərdar etməlidir. Əgər malın ona məxsus olmasını iddia edərsə və ya “bilmirəm” deyərsə, malı ona verməlidir². Əgər “mənim deyil” desə, həmin şəxs əlamət və nişanələrdən mal sahibinin onun itirməsini başa düşərsə, itmiş mal hökmündədir. Əks halda, 1456-cı məsələdə qeyd olunan sahibi məchul olan malın hökmü ona şamil olunacaqdır.

İnsanın ayaqqabısının yerinə qalan ayaqqabının hökmü

Məsələ 1467: İnsan ayaqqabısının aparıldığını və onun yerinə başqa bir ayaqqabı qoyulduğunu başa düşərsə, orada qalan ayaqqabının sahibinin razılığından əmin olduğu halda onun razılığı çərçivəsində ayaqqabıdan istifadə edə bilər. Əks halda, məsələnin bir neçə surətdə olması mümkündür:

- a. Orada qalan ayaqqabının sahibinin həmin şəxsin ayaqqabısını qəsdən və nahaq yerə götürməsindən əmindir.
- b. Orada qalan ayaqqabının sahibinin həmin şəxsin ayaqqabısını səhvən götürməsindən, sonradan başa düşdüyü halda səhlənkarlıq və əhə-

¹ Püşkatmanın forması 1458-ci məsələdə qeyd olundu.

² Dəlil və şahid tələb etmədən

miyyət verməməsinə görə qaytarmadığından əmindir.

Bu iki halda, orada qalan ayaqqabının qiyməti öz ayaqqabısının qiymətindən çox olmazsa, onu təqas qismində öz ayaqqabısının yerinə götürə bilər, qiyməti çox olduğu halda isə qiymətin artıq olan miqdarı barəsində 1456-cı məsələdə qeyd olunan sahibi məlum olmayan malın hökmü icra olunur.

- c. Ayaqqabısının oğurlanmasından, qəsb edilməsindən və ya fərdin onu qaytarmaqda səhlənkarlıq etməsindən (ayaqqabını səhvən götürdüyü halda) əmin deyil. Bu surətdə, mal sahibi məchul olan mal hökmündədir.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu hökm təkcə ayaqqabıya məxsus deyil, əba, çadra və bu kimi digər mallara da şamil edilir.

Məktəb və təhsil mərkəzlərində itmiş mallarla bağlı həll yolu

Məsələ 1468: Məktəblərdə və təhsil mərkəzlərində itmiş və sahibi məchul olan mallarla bağlı bütün məsələlərə riayət etmək çox diqqət və vaxt tələb etdiyi üçün, itmiş və qalmış əşyalarla bağlı həmin hökmləri daha müstəqil həyata keçirmək məqsədilə aşağıdakı həll yolundan istifadə etmək olar:

Şagirdlər məktəbin müdiriyyətinə vəkalət verir ki, əşyalarından biri məktəbdə qaldığı surətdə, müdiriyyət və ya onun təyin etdiyi şəxslər onu tapılmış əşyalar üçün nəzərdə tutulan yerə aparmaqda icazəli olsun və məsələn, on gün müddətində onu götürmək üçün müraciət etmədikləri halda, müdiriyyət həmin vəkalətə əsasən, ona sahiblənə və istədiyi hər növ istifadəni edə bilər.

Şagirdlər həmin vəkalətlə yanaşı, müdiriyyəti və onun həmin əşyaların toplanılması üçün təyin etdiyi şəxsləri sözügedən mallarda nöqsan yarandığı və ya tələf olduğu halda zəminlikdən azad etsin.

Qeyd etmək lazımdır ki, sözügedən vəkalət bülüğ həddinə çatmayan və rəşid olmayan şəxslərin şəəri vəlisi tərəfindən alınır¹. Həmçinin bu vəkillik təkcə həmin təhsil ilinə deyil, əvvəlki illərdə məktəbdə qalan

¹ Bülüğ həddinə çatmayan şəxsin malından şəəri vəlisinin istifadəsi “Həcr” fəslində qeyd olunan şərtlərə riayət etməklə olmalıdır.

əşyalara da şamil edilə bilər.¹

Maldan imtina etmək

Məsələ 1469: Əgər insan öz malından imtina edib ondan istifadə etməzsə, bu iş sözügedən malın onun mülkiyyətindən çıxmasına səbəb olmaz.

Əlbəttə, digər şəxslər mülkiyyətçinin razılığına əmin olsalar, ondan istifadə edə bilərlər.²

Qeyd etmək lazımdır ki, mülkiyyətçi öz malından imtina etməkdən əlavə, həm də başqalarının sahiblənməsini mübah bilərsə, digərləri onu götürüb sahiblənmək qəsdilə ona sahib ola bilərlər. İnsanın ehtiyacı olmayan evinin köhnəlmiş və qədimi əşyalarını xiyabanın, yolun, ümumi zibil yerişlərinin içinə qoyması və ondan hər növ istifadəni bütün insanlar üçün mübah etməsi buna misal ola bilər.³

¹ Bu əməli göstəriş orada qalan mallar vəkalət verən şəxslərə aid olduqda icra olunur və onlardan başqasına məxsus olan, məktəbdə, yaxud təhsil mərkəzində qalan mallara şamil edilmir.

² Əlbəttə, bülüğ həddinə çatmayan şəxslər kimi, məhcur şəxslərin malından istifadə ilə bağlı xüsusi hökmlər vardır, “Həcr” fəslində bu hökmlər bəyan olunacaqdır.

³ Bu kimi yerlərdə, mülkiyyətçinin malından imtina etməsi və ondan istifadəni bütün insanlar üçün mübah bilməsinin zahiri baxımdan məlum olması da kafidir. Lakin belə olmadığı halda, mülkiyyətçinin malından imtina etməsi və onu başqaları üçün mübah bilməsinə dair şəkk mövcud olduqda, yaxud mülkiyyətçinin ondan imtina etmədiyi, istifadə və istismarı mübah bilmədiyi məlum olduqda (məsələn, zibil yerişində tapılan qızıl üzük, qolbaq və ya boyunbağının tapıldığı zaman sahibinin onu yalnızlıqla digər zibillərlə birlikdə zibil yerişinə atması məlumdur), bu halda mal “Sahibi məchul olan mal” hökmündədir və 1454 və ondan sonrakı məsələlərdə “Sahibi məchul olan mal” ilə bağlı hökmlər onun barəsində icra olunmalıdır.

Bəzi heyvanlara sahib olmağın şərtləri

Məsələ 1470: İnsan aşağıdakı işlərin hər biri ilə əsli mübahlardan sayılan (və xüsusi sahibi olmayan) vəhşi heyvanların (dördəayaqlılar, quşlar və başqa heyvanlar) sahibi ola bilər:

- a. Heyvanı götürməklə: məsələn, quşu əli ilə götürür.
- b. Heyvanın insanın onu tutması üçün qurduğu tələyə və başqa yerə düşməsi ilə
- c. Ox və ya digər əşyanı heyvana atmaqla. Belə ki, onun nəticəsində heyvan artıq qaça bilmir.

Hər üç halda insan yalnız heyvana sahiblənmək niyyəti olduqda, onun sahibi sayılır.

Məsələ 1471: Vəhşi heyvanı tələyə salmaq üçün istifadə olunan vasitələrin (öncəki məsələdə b bəndi) adətən, heyvanın ovlanması üçün istifadə olunan alətlərdən (balıq ovlanması üçün olan tor və ya tələdən) olmasının, yaxud həmin şəxsin onu başqa üsul ilə, məsələn, heyvanın yolunun üstündə çuxur qazmaq və palçıq yaratmaq, toxum səpmək, heyvanın qaça bilməyəcəyi yerə yönləndirilmək kimi işlərlə tələyə salmasının fərqi yoxdur.

Məsələ 1472: Vəhşi heyvan qaça bilməyəcəyi palçıqlı yerdə və ya çuxurda olarsa, həmin palçıqlı yer, çuxur və bu kimi digər vasitələr vəhşi heyvanı tutmaq məqsədilə yaradılmadığı halda, (1470-ci məsələdən başa düşüldüyü kimi) fərd onun maliki ola bilməz.

Məsələ 1473: Vəhşi quşun insanın evində yuva qurması fərdin onun maliki olmasına səbəb olmaz. Baxmayaraq ki, insan ona sahiblənmək niyyətindədir.

Eləcə də, əgər insan vəhşi quşun yuva qurması və heyvan ovlaya bilməsi üçün müəyyən bir yeri hazırlayarsa, bu iş quşa sahib olmağa səbəb olmaz.

Əlbəttə bu halda, həmin şəxs o quşla bağlı üstünlük haqqına malik

olur¹. Odur ki, quşu tutmaqla ona sahib olmazdan öncə başqa bir şəxs onu götürərsə, həmin şəxs quşun maliki hesab olunmur.

Məsələ 1474: Əgər vəhşi heyvan ov üçün quraşdırılmış tor və ya tələyə düşərsə, lakin heyvan fiziki cəhətdən qüvvətli olması, tor və ya tələnin zəif olması səbəbindən qaçarsa, tələ və ya torun sahibi onun sahibi olmur. Başqa bir şəxs həmin heyvanı ovladığı zaman onun sahibi olur.

Bu hökm heyvanın qaçmaq üçün gücü zəifləmədən, elə həmin torla qaçması halında da keçərlidir. Təbii olaraq, onu ovlayan şəxs toru sahibinə qaytarmalıdır.

Məsələ 1475: Əgər insan vəhşi heyvanı heyvan yorulub dayanana kimi qovarsa, onu tutmayana kimi maliki hesab edilmir. Təbii olaraq, onunla bağlı üstünlük haqqına sahibdir. Başqası onu tutarsa, onun sahibi sayılmaz. Lakin birinci şəxsin ondan imtina etməsi istisnadır.

Məsələ 1476: Əgər insan vəhşi heyvana tərəf ox atarsa və onun nəticəsində heyvan qaçmaqda aciz olmazsa, lakin uçuşu və ya qaçışı çətinləşərsə, belə ki, onu tutmaq üçün sürətlə ardınca getmək lazım olarsa, bu iş onun sahib olmasına səbəb olmaz, amma onun üçün üstünlük haqqı yaranır və ondan imtina etmədikcə, digər şəxs onu sahiblənə bilməz.

Məsələ 1477: Öncəki məsələlərdə qeyd olunan izah əsasında insanın tutduğu və sahibləndiyi vəhşi heyvan qaçarsa və ya heyvanı özü buraxarsa, heyvanın əvvəlki kimi qaçmaq və ya uçmaq qüdrəti olarsa, bu halda heyvan o şəxsin mülkiyyətindən çıxır və başqaları onu tuta bilər.

Əlbəttə, heyvanın qaçma və ya uçma qüdrəti zəifləyərsə və hələ bütün qüdrətini bərpa etməyibsə,² elə həmin şəxsin mülkiyyətində qalır.

Məsələ 1478: Əgər insan vəhşi heyvana onu yaralanmaqla, qanadını sındırmaqla və öncəki məsələdə qeyd olunan digər üsullarla malik olarsa, ondan sonra həmin heyvanı yaxşılaşmazdan öncə, qaçmaq və uçmaq qüdrətini bərpa etməzdən əvvəl buraxarsa və ondan imtina edərsə, sözügedən heyvan təkcə imtina ilə onun mülkiyyətindən xaric olmaz. Lakin ona malik olmağı başqaları üçün azad edərsə və başqa bir şəxs onu sahiblənmək niyyəti ilə götürərsə, onun sahibi olur. Artıq bundan sonra əvvəlki şəxs heyvanı ondan ala bilməz.

Məsələ 1479: İnsanın vəhşi heyvanı görüb onun başqasının mülkü olub-olmamasını (və ya onun üzərində üstünlük haqqının olub-olmama-

¹ Quşun ovlanmasından ümumiyyətlə imtina etməsi istisnadır.

² Buna misal olaraq, heyvanın yaralı olmasına və ya qanadının sınmasına görə qaça bilməməsini göstərmək olar.

sını) bilməməsi iki şəkildə ola bilər:

- a. Hər hansı bir şəxsin ona sahib olması və ya onun üzərində üstünlük haqqına malik olmasına dair bir nişanə vardır. Məsələn, heyvanın boynuna boyunluq və ayağına ip bağlanmış olsun.

Bu halda heyvan başqa bir şəxsə aid hesab olunur və digər şəxs onu ovlamaqla sahiblənə bilmir. Lakin öncəki məsələdə qeyd olunduğu kimi, fərdin sahibliyinin aradan getməsinə səbəb olan işlərin baş verməsi istisnadır.

- b. Heç bir əlamət mövcud deyil. Bu halda heyvan heç kəsə məxsus edilmir və insan ovlamaqla ona sahib olur.

Məsələ 1480: İnsan ovladığı heyvanın sahibinin olduğunu bilərsə, sahibini tanıdığı halda heyvanı ona qaytarmalıdır.

Əks halda, “Tapılmış mallar” fəslində birinci qisimdə, “İtmiş heyvan (Zallə)”¹ bəhsində bəyan olunan hökmlər sözügedən heyvana şamil olunur.²

Məsələ 1481: İnsan heç kəsə aid olmayan ana arını götürüb ona sahib olmaq niyyətində olarsa, o arıdan əlavə, yolda, hərəkət və dayanmada, habelə giriş-çığışda ona tabe olan bütün arılara sahib olur.

¹ Fiqhi terminologiyada itmiş heyvana “zalləh” deyilir.

² Quşlara sahiblik barədə 1420-ci məsələdə xüsusi hökm qeyd olundu.

Qəsb və zaminliyə səbəb olan digər işlər

Qəsb

Qəsbın məzəmmət edilməsi və pislənməsi

Qəsb əql və nəqlin (Quran və rəvayət) çirkinliyi və haram olması barəsində həmfikir olduğu böyük günahlardandır. Bir hədisdə İmam Sadiqdən (ə) belə nəql olunur: “(Atam) İmam Baqir (ə) uca məqamlı atalarından, onlar da Əmirəl-möminindən (ə) belə nəql edir: “Ən böyük günahlardan biri müsəlmanın haqqına nahaq yerə sahiblənməkdir”.¹

İmam Baqirdən (ə) belə nəql olunur: “Hər hansı bir möminin malını haqqı çatmayan halda götürüb qəsb edən şəxs tövbə edib götürdüyü malı sahibinə qaytarana kimi Allah-Taala daim ondan üz çevirər, etdiyi yaxşı və xeyirli əməldən narazı olar və onları yaxşı əməllərindən yazmaz”.²

Bir hədisdə Əmirəl-mömininin (ə) belə buyurduğu nəql olunur: “Müsəlman ürəkdən razı olmadığı halda, onun malını götürmək caiz deyil”.³

Başqa bir hədisdə Əmirəlmöminindən (ə) belə nəql olunur: “Evin binasında bir qəsbə daş onun vıran olmasına səbəb olar”.⁴

İmam Sadiq (ə) «إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ»⁵ ayəsi olan Allah-Taalanın sözü haqqında buyurur: “Mirsad” sirat üzərində bir dayanacaqdır və hər hansı bəndənin boynunda bir zülm olarsa, oradan keçə bilməz”.⁶

Əmir-əlmöminindən (ə) belə rəvayət olunur:

¹ Vəsail əş-şiə, c. 16, Bəqiyyətu əbvabi cihadın nəfs və ma yunasibuhu, bab 77, səh. 50, hədis 14

² Həmin, bab 78, səh 53, hədis 6

³ Mustədrək əl-vəsail və mustənbət əl-məsail, c. 17, Kitabul-ğəsb, bab 1, səh. 88, hədis 3

⁴ Nəhcul bəlağə, 240-cı hikmət

⁵ Fəcr, 14 : “ Həqiqətən də, sən Rəbbin (onlara) nəzarət edir”.

⁶ Vəsail əş-şiə, c. 16, Bəqiyyətu əbvabi cihadın nəfs və ma yunasibuhu, bab 77, səh. 47, hədis 5

“Allaha and olsun, bütün gecəni Sədan tikanları¹ üzərində yatmağım, yaxud zəncir və qandalla o tərəfdən bu tərəfə sürüklənməyim mənim üçün Qiyamət günü bəzi bəndələrə zülm edib quru ot dəstəsi kimi dəyərsiz olan dünya malını qəsb etdiyim halda Allah və Onun Rəsulu (s) ilə görüşməkdən daha sevimlidir. Solmağa və köhnəlməyə doğru gedən, torpaqda uzun müddət qalacaq olan nəfsim üçün necə başqasına zülm edirəm?!”

Allaha and olsun ki, əgər yeddi iqlimi səmaların altında olanlarla birlikdə qarışqadan arpa dənəsini almaqla Allaha itətsizlik etməyim üçün mənə versələr, bunu etmərəm. Bilin ki, sizin bu çirkinliklərə bulaşan dünyanız mənim üçün çəyirtkənin çeynədiyi yarpaqdan daha dəyərsizdir. Əli fani olan nemətləri və müvəqqəti olan ləzzətləri nə etsin?! Allaha ağillərin azalmasından, büdrəmələrin çirkinliyindən pənah aparıram və Ondən kömək diləyirəm”.²

Qəsbın tərifi və onun həyata keçmə şəkli

Qəsbın mənası və onun nəticələri

Məsələ 1482: Qəsb insanın digər şəxsin malına, mənfəətinə və ya haqqına zümlə hakim olmasıdır.

Mənfəətin qəsbinə misal olaraq, icarə verən şəxsin icarə olunan malı haqqı çatmadığı halda icarədarın öhdəsindən çıxarması və icarə müddətində onu öz ixtiyarına götürməsinə göstərmək olar.

Haqqın icarəsinə misal olaraq, insanın başqası tərəfindən təhcir olunan və təhcir haqqına malik olan³ ölü torpağa hakim kəsilməsi və ya başqasına aid olan sərqufli haqqını⁴ zülm edərək nəzarətinə götürməsinə göstərmək olar.

Məsələ 1483: Malı qəsb edən şəxsin günaha düşməsindən əlavə, həmin şeyi sahibinə, onun vəkilinə və məhcur olduğu surətdə isə onun şəri vəlisinə təhvil verməsi vacibdir, həmçinin o mala zəmin sayılır və bu barədə növbəti məsələlərdə izah veriləcəkdir.⁵

¹ Dəvələrin yemi olan və dalayıcı xüsusiyyətə malik üç şöbəli tikan

² Nəhcül-bəlağə, xütbə 224

³ Təhcir haqqı ilə bağlı izahlar “Ölü torpaqların dirçəldilməsi” fəslində bəyan olundu.

⁴ Sərqufli haqqı dedikdə, ticarət məkanlarından faydalanmaq və istifadə etmək haqqı nəzərdə tutulur. Belə ki, insan əvəz ödəməklə onun sahibi olur. Bu barədə izah 609-610-cu məsələlərdə qeyd olunmuşdur.

⁵ Bu növ zəmanət fiqhi terminologiyada “Zəminlik əli” adlanır.

Qəsb olunan şey malın eyni (özü) və ya mənfəəti olduqda, qəsbkar hər bir şeyə zəmin sayılır.

Həmçinin, qəsbkarın hüquqların bəzi növlərində, məsələn, ölü torpaqların təhcir hüququ, öz-özlüyündə nəcis olan əşyaları mənimsəmə hüququ¹, ticarət əmlakının sərəquflisi hüququnda zəminliyi keçərlidir və girov hüququ kimi bəzi hüquqlara isə şamil olunmur.² Bunların təfsilatı ilə izahı daha geniş kitablarda qeyd olunmuşdur.

Məsələ 1484: Qəsbın əsas şərtlərindən biri ürfü baxımdan, qəsbkarın qəsb olunan şeyi nəzarətinə götürməsidir və bu yiyələnmə və sahiblənmə hər bir şeydə xüsusi formada həyata keçir. Onların bəzi nümunələri növbəti məsələlərdə qeyd olunacaqdır.

Daşınan əşyaların qəsb olunması

Məsələ 1485: Mal və qida məhsulları kimi daşına bilən əşyalarda qəsb, onları götürməklə və ya qəsbkarın nəzarəti altında olan məkana, məsələn, onun evinə, mağazasına və ya anbarına aparmaqla həyata keçir.

Baxmayaraq ki, malın daşınması fərdin birbaşa iştirakı olmadan, onun başqa bir şəxsə bu işi əmr etməsi ilə, məsələn, fəhlənin onun əmri ilə yeməyi sahibinin icazəsi olmadan onun evinə daşması və ya məhsulu qəsbkarın anbarına daşması ilə həyata keçmişdir.³

Bəzi heyvanların qəsb olunması

Məsələ 1486: At, qatır və dəvə kimi heyvanların qəsb olunmasının həyata keçməsi üçün fərdin ona minməsi və cilovunu götürməsi kifayətdir.

Qoyun və bu kimi digər heyvanlarda isə qəsb, heyvanı həmin şəxslə

¹ Məsələn, insan 6-cı məsələdə qeyd olunan şəkildə mənimsəmə hüququ başqasına aid olan heyvanı özünə götürür.

² Məsələn, borclu şəxs hər hansı bir malı şəri girov qismində borc sahibinin yanında qoyur, sonra borclu şəxs və ya digər şəxs borc sahibinin icazəsi olmadan həmin girov qoyulan malı onun ixtiyarından çıxarır. Belə ki, o, artıq öz borcunu həmin mal vasitəsilə təmin edə bilmir. Bu halda, qəsbkar günahə düşməsinə və malı geri qaytarmalı olmasına baxmayaraq, kimsə kreditorun girov hüququnun qəsb olunmasına zəmin deyil. Buna görə də, sözügedən mal qəsbkarın əlində tələf olarsa, girovsaxlayan şəxs girov hüququnun aradan getməsinə görə ondan təminat istəyə bilməz. Təbii ki, qəsbkar malın sahibi olmadığı halda, malın sahibi müqabilində həmin mala zəmindir.

³ 1545-ci məsələdə bəyan olunduğu kimi, bu misalda malın ixtiyarına keçdiyi fəhlə də “Zəminlik əli” baxımından zəmin sayılır.

birlikdə hərəkət edəcək şəkildə qovmaq və ixiyarına almaqla (mülkiyyətçi orada olmadığı və ya qəsbkarın onu kənarlaşdırdığı surətdə) həyata keçir.

Daşınmaz əşyalarda qəsbın həyata keçməsi

Məsələ 1487: Ev kimi daşınmaz əmlakın qəsbı, ev sahibinin evdən çıxarılması və ya orada olmaması səbəbilə özünün həmin yerdə məskunlaşması və ya onun əmrini qəbul edən digər şəxsi məskunlaşdırması ilə həyata keçir.

Habelə, evin, mağazanın, divar və ya qapısı olan bağın və ya tarlanın açarını zor gücünə sahibindən alıb onu açdıqda və ora gediş-gəliş etdikdə, qəsb baş tutmuş sayılır.

Lakin qapısı və ya divarı olmayan bağ və tarlanın sahibini kənarlaşdırdıqdan sonra oraya sahib olmaq və o məkandan bəzi istifadələri etmək məqsədilə ora daxil olmaq və orada hərəkət etmək qəsbın reallaşması üçün kafi sayılır.

Məsələ 1488: Əgər insan başqasının evinə daxil olub ev sahibi ilə birlikdə orada məskunlaşarsa, evin sahibinin zəif olduğu və onu evindən çıxarmaq qüdrətində olmadığı surətdə, onun istifadə və hakimliyi evin müəyyən bir qisminə aid olarsa, qəsb təkcə evin o hissəsinə aid edilir və mənzilin digər hissələrini əhatə etmir.

Amma evin bütün hissələrinə hakim olarsa və gediş-gəliş edərsə, qəsb evin bütün sahəsini əhatə edir.

Məsələ 1489: İnsan başqasının evinə daxil olub ev sahibi ilə birlikdə orada məskunlaşdığı halda, evə daxil olan şəxs zəif olarsa və mənzil sahibinə müqavimət göstərə bilməzsə, mənzil sahibi onu istədiyi zaman evindən çıxarmaq qüdrətinə malik olduqda, lakin bu gücə malik olmasına baxmayaraq, onu evindən çıxarmadığı halda qəsb reallaşmış sayılmır.

Təbii olaraq, ev sahibinin icazəsi olmadan mənzildə qaldığı müddətdə mənzilin mənfəətindən istifadə etdiyi miqdara uyğun olaraq evin ücretlənmişini ödəməyə zəmindir.

İki və daha artıq qəsbkarın zəminliyi

Məsələ 1490: İki nəfər birlikdə hər hansı bir malı qəsb edərsə, hər ikisi bütün mala sahib olduqda, onlardan hər biri həmin malın hamısına zəmin sayılır.

Buna görə də, sözügedən mal tələf olduğu halda mülkiyyətçi təzminat almaq üçün onların hər birinə müraciət etmək haqqına malikdir. Baxmayaraq ki, o iki nəfərin təkliddə malı qəsb etmək qüdrəti yoxdur və malı qəsb etmək üçün başqasının köməyinə ehtiyacları vardır.

Bu hökm qəsbkarların ikidən artıq şəxs olduğu hala da şamil edilir.

İnsanın həbsi və onunla bağlı zəminlik

Məsələ 1491: Əgər insan başqa bir şəxsi¹ (istər bülüğ həddinə çatsın, istərsə də çatmasın) ələ keçirib həbs edərsə, bu iş günah və zülm sayılsa da, lakin qəsb olaraq reallaşmır və ona qəsbın hökmlərindən olan “Zəminlik əli” şamil edilmir.

Buna görə də, insan başqa bir şəxsi zindana salarsa və ürfü baxımdan ona dəyən zərər həbs edən şəxs tərəfindən olmazsa, məsələn, qəsb müddətində təbii ölümə vəfat edərsə, həbs edən şəxs zəmin deyil.

Lakin məhbusun ölümündə həbs edən şəxsin əməlinə istinad edilərsə, bu iş qəsb sayılmasa da, həmin şəxs zəmindir.²

Hər hansı bir şəxsi bir evdə həbs etdikdə onun aclıq və susuzluqdan ölməsi, yaxud onun xəstəlikdən qorunması üçün lazım olan vasitələri təmin etməkdə səhlənkarlıq göstərməsi və bu işin onun ölümünə səbəb olması və ya ilan olan məkanda həbs etdiyi üçün ilan sancması nəticəsində vəfat etməsi bu qəbildəndir.

Bu hökm sözügedən işlərin məhbusun müəyyən bir bədən üzvündə qüsurlaşması kimi hallara da şamil edilir.

Məsələ 1492: Başqasını həbs edən şəxs aşağıdakı iki hal istisna olmaqla, qalan hallarda sözügedən şəxsin mənfəətlərinə zəmin deyil:

- a. Həbs olunan şəxs ticarətçi olduqda (istər onun gəliri alqı-satqı yolu ilə olsun, istərsə də başqa yolla) və həbs olunduğu müddətdə ticarətlə məşğul ola bilmədikdə. Bu surətdə həbs edən şəxs onun ücretül-mislinə zəmindir.³

Buna görə də, məsələn, əgər onun kimi birinin ticari fəaliyyətinin ücretül-misli gündəlik üç yüz manat olarsa, həbs edən şəxsə onu ödəməsi lazımdır və bu halda, həbs edilən şəxs həbs edilməsi səbəbi ilə satılmayan ticarət obyektı olan malın ehtimal verdiyi mənfəətini həbs edən şəxsdən

¹ Azad şəxsə (kölə olmayan)

² Bu növ zəminliyə termin olaraq, “Səbəbli zəminlik” deyilir.

³ Bu zəminliyə termin olaraq, “İtkiyə görə zəminlik” deyilir.

istəyə bilməz.

- b. Həbs edilən şəxs başqasının əciri olarsa və həbs edildiyi üçün əcir olduğu işin yerinə yetirilməsində aciz olarsa. Bu surətdə, həbs edən şəxs əcir edən şəxsin aradan gedən mənfəətinə zamindir.

Məsələ 1493: İnsan başqasını hər hansı bir işi görməyə məcbur edərsə, həmin şəxsin yerinə yetirdiyi işin ücretul-mislini ona ödəməlidir.¹

Əlbəttə, sözügedən şəxs tacir olduqda, (istər onun gəliri alqı-satqı yolu ilə olsun, istərsə də başqa yolla) onu ticarətdən başqa bir işdə zor gücünə işlədərsə, ticarətinin ücretul-misli gördüyü həmin işin ücretul-misлиндən çox olarsa, onun ticarət fəaliyyətinin ücretul-mislinə zamindir.

Məsələn, ticarətçinin əsas işinin ücretul misli gündəlik üç yüz manat və görməyə məcbur olduğu işin ücretul-misli isə iki yüz manat olarsa, həmin şəxs üç yüz manata zamindir.

Məsələ 1494: İnsan başqa bir şəxsə onun məsələn, öz evinə daxil olmağı, xalçasının üzərində oturmağı, buraxılmış heyvanını tutmağı, ticarət obyektı olan məhsulunu satmağı sözügedən əmlakı istismar etmədən qadağan edərsə, günah iş görməsinə və zülm etməsinə baxmayaraq, qəsbkar hesab olunmur.

Buna görə də, qadağadan sonra heyvan tələf olduqda, yaxud xalça oğurlandıqda, ev xarab olduqda, və ya məhsul aradan getdikdə qadağan edən şəxs qəsb baxımından zəmin deyil. Bu kimi hallarda dəyən ziyan zalımın qadağasına görə olmazsa, (məsələn, mülkiyyətçinin qadağan edilib-edilməməsi hadisənin baş verməsinə təsiri olmadan ev zəlzələ nəticəsində dağılarsa, heyvan təbii ölümə tələf olarsa) qadağan edən şəxs zəmin deyil.

Lakin dəymiş xəsarət ürfü baxımdan ona nisbət verilərsə, “İtkiyə zəmanət” baxımından zəmin sayılır. Buna misal olaraq, sözügedən heyvanın zəif olmasını və ya onun olduğu məkanda yırtıcının mövcudluğunu, zəif olması və ya yırtıcının mövcud olması baxımından qorunmağa ehtiyacı olduğu halda, həmin şəxsin onun qorunmasına mane olmasını və bu işin heyvanın tələf olması ilə nəticələnməsini göstərmək olar.

Qeyd etmək lazımdır ki, fərdin şəxsi ticarət obyektı olan malının satışını qadağan etməsi onun qiymətinin aşağı düşməsinə səbəb olarsa, qadağan edən şəxs günah etsə də, qiymətin aşağı düşməsi ilə bağlı zəmin deyil.

¹ Bu zəminliyə termin olaraq “Haqqın tamamilə alınmasına görə zəminlik” deyilir.

Qəsbkarın vəzifələri (və qəsbkarın zəminliyi ilə bağlı daha geniş izah)

Qəsb olunan malı əldə etmək mümkün olduğu surətdə qəsbkarın vəzifəsi

Malın özünü qaytarmağın zəruriliyi

Məsələ 1495: Qəsbkar şəxsin qəsb olunmuş malı onun sahibinə, onun vəkiliyə və məhcur olduğu surətdə, onun şəri vəlisinə qaytarması vacibdir¹, baxmayaraq ki, malın qaytarılması qəsbkarın xərcə düşməsinə və ya ona zərər dəyməsinə səbəb olur. Nümunə olaraq, bir neçə misalı qeyd edirik:

- Qəsbkar sütunu qəsb edib öz evinin tikintisində istifadə etdikdə, (mülkiyyətçi tələb etdiyi surətdə) hətta tikilinin xarab olması ilə nəticələnsə belə, onu söküb çıxarması lazımdır.
- Qəsb olunmuş taxtanı öz gəmisinin tikintisində işlədən şəxsin dərhal onu çıxarması vacibdir. Lakin onun sökülməsinin canı möhtərəm olan şəxsin (müsəlman şəxs kimi) suda boğulmasına və ya malının zay olmasına səbəb olması halı istisnadır.
- Qəsbi sapla paltar tikən şəxsi hətta paltarın xarab olmasına səbəb olsa belə, sapın sahibi sapları çıxarib qaytarması üçün məcbur edə bilər.

Qeyd etmək lazımdır ki, yuxarıdakı misalda taxtadan olan sütunda, taxtada və ya sapda (çıxarılması və sökülməsi səbəbilə) qüsurlu və nöqsan yaranarsa, qəsbkar şəxsə həmin eyb və nöqsanın əvəzini ödəmək vacibdir.²

Əlbəttə, qəsb olunmuş mal söküldükdən sonra dəyərsiz bir şey hesab olunarsa, qəsbkar onun əvəzini sahibinə verməlidir və bu halda qəsb olunmuş mal qəsbkara aid olur. Hərçənd mülkiyyətçi malının əvəzini almaqdan imtina edib qəsbkar şəxsi malın özünü qaytarması üçün məcbur edə bilər.

Məhcur şəxsin malının qaytarılması

Məsələ 1496: Qəsbkar şəxs məhcura (bülüğ həddinə çatmayan, dəli və ya səfeh şəxs) məxsus olan şeyi qəsb etdiyi halda həmin şeyi (həmin şey

¹ Qəsb olunmuş malın tələf olması və ya onun əldə etməyin mümkün olmaması ilə bağlı hökmlər bəhsin davamında qeyd olunacaqdır.

² Yəni, həmin nöqsan səbəbilə yaranan qiymət fərqi (ərs) ödəməsi lazımdır.

tələf olduqda isə onun əvəzini) o şəxsin şəri vələsinə verməlidir və malı onların özünə verməsi kifayət etmir və hələ də mala zəmin hesab olunur.

Qəsb olunmuş malın mənfəətinin əvəzinin ödənilməsi

Məsələ 1497: Əgər insan məsələ, evi qəsb edərsə, hətta evdə məskunlaşmasa və ya ondan istifadə etməsə belə, qəsb müddəti ilə uyğun olaraq evin ücrətul-mislini sahibinə ödəməlidir.

Eləcə də, qab, kitab və ya digər ləvazimatların qəsbdən əvvəl kirayə verildiyi, ondan istifadə əvəzində icarə haqqı və əvəz alındığı halda, məsələ, sahibi yuxarıdakı şeyləri başqasına kirayə verdiyi halda, qəsbkar şəxsin ondan istifadə edib-etməməsindən asılı olmayaraq, ondan istifadənin ücrətini ödəməsi lazımdır.

Amma qəsb müddətində mülkiyyətçinin şəxsi istifadəsində olan, başqalarına icarə və s. məqsədlə verilməyən qab və digər əşyalardan istifadə etmədiyi halda, qəsbkar şəxsin onların ücrətul-mislini ödəməsi lazım deyil. Lakin istifadə etdiyi halda onun ücrətul-mislini ödəməlidir.

Qeyd etmək lazımdır ki, ürfü baxımdan əvəzində mal ödənilməyən işlər üçün, məsələ, qəsb olunmuş evin çöl divarına söykənmək, onun kölgəsindən istifadə etmək zəminliyə səbəb olmaz və qəsbkarın onlardan istifadə etdiyi surətdə nəə ödəməsi lazım deyil.¹

Məsələ 1498: Qəsbkar şəxsin qəsb etdiyi malın bir-biri ilə qiymət baxımından fərqli olan bir sıra mənfəətləri olarsa, həmin şəxs onun cari mənfəət növünə zəmindir.

Məsələ, evi bir həftə müddətinə qəsb edən şəxs o evdən ticarət obyektini kimi də istifadə olunması mümkün olduğu, hətta evin ticarət obyektini kimi icarəsinin qiymətinin daha çox olduğu halda, həmin evdə bir

¹ Başqa sözlə, qəsb olunmuş malın mənfəətləri iki cürdür:

Birinci növ: Qəsbkarın istifadə etdiyi mənfəətlər (Müstəfat mənfəətlər): Qəsbkar şəxs belə mənfəətlərə görə zəmindir. Bu hökm adətən, müqabilində heç bir əvəz ödənilməyən istifadələrə (evin çöl divarına söykənmək kimi) şamil edilmir.

İkinci növ: Qəsbkarın istifadə etmədiyi mənfəətlər (Qeyri-müstəfat mənfəətlər): Bu mənfəətlər də iki hissəyə ayrılır:

a. "Müfəvvitə" mənfəətlər: Buna misal olaraq, evdə məskunlaşmağı göstərmək olar. Belə ki, hətta ondan istifadə etməsə, məsələ, evdə yaşamasa belə, qəsbkar şəxs bu növ mənfəətə zəmindir.

b. "Faitə" mənfəətlər: Buna misal olaraq, mülkiyyətçinin kirayə verməsi və ondan istifadə müqabilində əvəz alması üçün nəzərdə tutulmayan şəxsi kitablarının mənfəətini göstərmək olar. Qəsbkar şəxs belə yerlərdə, (ondan istifadə baş tutmadığı hallarda) mənfəətə zəmin deyil.

həftəlik məskunlaşma üçün nəzərdə tutulan icarə haqqına zamindir.

Lakin əgər iki və ya daha artıq mənfəət birlikdə malın cari mənfəətinin bir hissəsi olarsa, məsələn, bir həftə müddətinə qəsb etdiyi məşindən həm sərnəşin, həm də yük daşınması üçün istifadə olunarsa, qəsbkar şəxs dəyəri daha artıq olan mənfəətə zamindir. Baxmayaraq ki, o, dəyəri daha az olan mənfəətdən yararlanmışdır.¹

Məsələ 1499: Qəsb olunan şeydən əldə edilən mənfəət, məsələn, qəsb olunan qoyundan doğulan quzu, yaxud əldə olunan süd, yun və ya qəsb olunan ağacın verdiyi meyvə mal sahibinə məxsusdur və qəsb edən şəxs onu həmin şəxsə təhvil verməlidir.

Qəsb olunan malı dəyişməsi ilə bağlı qəsbkar şəxsin vəzifəsi

Məsələ 1500: Qəsbkar şəxs qəsb etdiyi malı başqa bir mal ilə qarışdırarsa, məsələn, qəsb etdiyi buğdanı arpa ilə qarışdırarsa, onları ayırmaq (hətta məşəqqətli olsa belə) mümkün olduğu halda, onları ayırmalı və sahibinə qaytarmalıdır.

Məsələ 1501: Qəsbkar şəxs qəsb olunan malda dəyişiklik etmədən onun özündə qiymətinin artımına səbəb olacaq bir dəyişiklik yaranarsa, ondan sonra sözügedən dəyişiklik aradan gedərsə və həmin dəyişikliyin aradan getməsi səbəbi ilə qəsb olunan malın qiyməti aşağı düşərsə, qəsbkar şəxs hətta malı qəsbdən əvvəlki şəkildə sahibinə təhvil versə belə, ona zamindir.

Məsələ 1502: Qəsb olunan malda qüsurlu və nöqsan yarandıqda, qəsbkar şəxsin malın özü ilə yanaşı, onun sağlam və qüsurlu şəkli arasında olan qiymət fərqi (ərs) sahibinə verməsi vacibdir və mülkiyyətçi qəsbkar şəxsi qüsurlu malı özünə götürüb malın sağlam şəkildə olan qiymətini tamamilə ödəməsi və ya onun kimisini bazardan alıb mülkiyyətçiyə təhvil verməyə məcbur edə bilməz.

Məsələ 1503: Qəsb olunan mal qüsurlu və nöqsansız olarsa, lakin onun bazar qiyməti aşağı düşərsə, qəsb edən şəxs onu sahibinə qaytarmalıdır və onun qiymətinin azalmasına zəmin deyil.²

¹ Qeyd etmək lazımdır ki, öncəki məsələdə qeyd olunduğu kimi, qəsbkar şəxs qəsb olunan malın mənfəətlərindən istifadə etmədiyi halda, həmin mənfəətlər öncəki məsələnin haşiyəsinin ə bəndində qeyd olunan növdən olduqda (müfəvvitə” mənfəətlər) zəmin sayılır.

² Təbii ki, sözügedən şey pul olduqda, 1511-ci məsələdə qeyd olunan hökm burada icra olunacaqdır.

Qəsb olunan mal aradan getdiyi halda qəsbkarın vəzifəsi

Qəsb olunan mal aradan getdikdə və ya əldə edilməsi qeyri-mümkün olduqda, malın əslinin misli və ya qiyməti olmasını nəzərə almaqla, qaytarılması ilə bağlı qəsb edən şəxsin vəzifəsi fərqlidir. Onun izahı növbəti məsələlərdə qeyd olunacaqdır.

Misli və qiymətinin tərfi

Məsələ 1504: Misli mal və ya şey, hissələri və fərqləri eyni və bərabər xüsusiyyətlərə malik olan, adətən qiymətlərinin bərabər olduğu, onun hissə və fərqlərinin misli və oxşarı (tələb, təklif və ağıllı şəxslərin rəğbətini cəlb etməkdə təsirli olan xüsusiyyət baxımından) çox olan maldır.¹

Buğda, düyü, dənli bitkilər, xalçaların bir çoxu, parçalar, dəzgahlarla eyni şəkildə və bir-birinə oxşar istehsal olunan qablar və digər əşyalar bu qəbildəndir.

Məsələ 1505: Qiyməti şey və ya mal dedikdə, fərqlərinin xüsusiyyətlərinin fərqliliyi (tələb, təklif və ağıllı şəxslərin rəğbətini cəlb etməkdə təsirli olan xüsusiyyət baxımından) səbəbindən adətən qiymət baxımından oxşar və digər əşyalarla fərqli olan mal nəzərdə tutulur.

Buna misal olaraq, at kimi bir çox heyvanları, əqiq, firuzə, yaqut kimi qiymətli daşları (daşların gövhərini), həmçinin istifadə olunmuş (ikinci əl və işlənmiş) bir çox əşyaları göstərmək olar. Baxmayaraq ki, onların ilkin istehsalı dəzgah vasitəsilə eyni və bir-birinə oxşar şəkildə olmuşdur.²

Qəsb olunmuş misli əşyanın aradan getməsi

Məsələ 1506: Qəsbkar şəxsin qəsb etdiyi mal aradan gedərsə, misli əşyalardan olduğu halda, həmin malın mislini onun sahibinə verməlidir.³

¹ Məsələn, mətndə qeyd olunan izahlara əsasən, bir növdən olan buğdanın hər bir dənəsi həmin növdən olan digər buğdanın dənələri kimidir. Buna görə də, bir növdən olan bir kiloqram buğda kimisi və onun oxşarı çoxdur, ondan çox tapıla bilər. Habelə, maşınla toxunan xalçaların çoxu xəritə, sap, rəng, ölçü və mətnə qeyd olunan xüsusiyyətlər baxımından eynidirlər və onun kimiləri çoxdur. Bu baxımdan, həmin növ buğda, o xalça və bəhsin davamında qeyd olunan digər misallar misli hesab olunur.

² Məsələn, əqiq daşının hər bir parçası mətnə qeyd olunan xüsusiyyətlər (rəng, şəffaflıq, daşda mövcud olan damarlar) baxımından başqa əqiq daşlarından fərqlənir. Odur ki, əqiq daşının hər bir parçası qiyməti şey sayılır. Lakin əgər bu daşlar sənaye üsulları ilə düzəldilib dəzgahla eyni və bərabər şəkildə istehsal olunarsa, bu zaman öncəki məsələdəki tərif ona şamil olacaqdır.

³ Əlbəttə sözügedən mal pul olarsa, 1511-ci məsələdə qeyd olunan hökm burada icra olunacaqdır və bu barədə daha geniş izah "Borc" fəslində 911-913-cü məsələlərdə qeyd olunmuşdur.

Buna görə də, yüksək keyfiyyətli düyünü qəsb etdiyi halda, aşağı keyfiyyətli düyünü verməsi kifayət etmir.

Məsələ 1507: Aradan gedən qəsb olunmuş mal misli əşyalardan olarsa, lakin bir müddət sonra onun misli az tapılırsa, belə ki, onu əldə etmək mümkün olmazsa, qəsbkar şəxs onun qiymətinə zəmin olur.

Qeyd etmək lazımdır ki, malın qiyməti müxtəlif zamanlarda dəyişərsə, artıb-azalarsa, qəsbkar onu sahibinə ödədiyi günün qiymətinə zəmindir.¹

Buna görə də, əgər qəsb etdiyi şeyin qəsb olunan gün qiyməti iki min manat idisə və həmin şey qəsbkarın əlində tələf olduğu zaman onun qiyməti üç min manat olarsa, sözügedən şey bir müddət sonra bazarda az tapılırsa və onu əldə etmək qeyri-mümkün olarsa, onun qiyməti nadir tapılan əşyalardan olduqdan sonra beş min manat olarsa, qəsbkar onun az tapılan əşyalardan olduqdan bir müddət sonra qiymətini sahibinə vermək istədikdə, həmin zaman o əşyanın qiyməti on min manat olarsa, həmin əşyanın sahibinə on min manat ödəməsi lazımdır.

Məsələ 1508: Öncəki məsələdə izahı verilən malın az tapılan olmasının meyarı həmin malın o şəhərdə və həmin misli şeyin sözügedən şəhərə gətirildiyi ətraf şəhərlərdə tapılmamasıdır.

Məsələ 1509: Misli əşyada, qəsb olunmuş malın misli bazarda mövcud olarsa, lakin onun real qiymətindən daha baha qiymətə² satılırsa, onun əldə edilib sahibinə qaytarılması lazımdır.

Lakin qiymət fərqi onun real qiyməti ilə müqayisədə həddən artıq yüksək olarsa, belə ki, o malın mislini əldə etmək adətən, qeyri-mümkün və üzürlü sayılırsa, bu iş vacib deyil və burada 1507-ci məsələnin hökmü icra olunur.

Məsələ 1510: Misli əşyada, qəsb olunmuş malın misli bazarda mövcud olarsa, lakin onun qiyməti real qiymətindən daha aşağı olarsa, malın mislini (puldan başqa şeylərin qəsbində) təhvil verməsi kafidir və mülkiyyətçi qiymətin azalmasına görə qəsb edən şəxsdən hər hansı bir məbləği tələb edə bilməz.

Məsələn, əgər bir ton düyünü onun bir kiloqramı beş manata olan vaxtda qəsb edib onu aradan apararsa, malın qiyməti aşağı düşənə və qiyməti üç manat olana kimi həmin malın mislini mülkiyyətçiyə verməzsə, həmin növdən olan düyüdən bir ton ödəməsi kafidir. Qəsb edən şəxs bu

¹ İstər sözügedən qiymət artsın, istər azalsın.

² Mislin qiyməti

işi gecikdirməyi baxımından təqsirli olmasına baxmayaraq, mülkiyyətçi əvvəlki qiyməti tələb edə bilməz və ya bir ton düyünü almaqdan əlavə, qiymətinin azalması səbəbi ilə ondan hər hansı bir məbləğ istəyə bilməz.

Həmçinin, borcun ödənilməsinin təxirə düşməsinə görə, ödənişin təxirə düşməsinin təzminatını və ya gecikdirmə faizinin cəriməsini ödənilməsinə və s. tələb edə bilməz.

Qeyd etmək lazımdır ki, yuxarıdakı fərzdə, qəsb edən şəxs borcunu ödəmək niyyətində olarsa, malın sahibi düyünün qiymətinin əvvəlki vəziyyətinə qayıtdığı zamana kimi malı almaqdan imtina edə bilməz.

Məsələ 1511: Qəsb olunan və aradan gedən mal pul olarsa, qəsb edən şəxs onu sahibinə qaytarmaq niyyətində olduğu zaman pulun dəyəri aşağı düşərsə, ilkin miqdarı ödəməsi kafidir.

Sözünədən azalma həddən artıq çox olarsa, məsələn, pulun dəyəri əvvəlki məbləğin iyirmidə biri qədər olarsa, bu surətdə, vacib ehtiyata əsasən, həmin məbləğin ödənişi kafi deyil. Ehtiyata əsasən, daha yüksək məbləğ ödəməklə mülkiyyətçi ilə müsaliyə etməsi lazımdır.¹

Məsələ 1512: Misli mallardan sayılan mal zamanın keçməsi və ya məkanın dəyişməsi ilə, ümumiyyətlə dəyərdən düşərsə, qəsbkar şəxs mülkiyyətçini onun mislini almağa məcbur edə bilməz.

Misal üçün, əgər bir tikə buzu yayda qəsb edib istifadə edərsə, onun mislinin qışda qaytarılması kafi deyil və mülkiyyətçi onu almaqdan imtina edə bilər. Bu hökm insanın çöllükdə suyu qəsb edib içməsi və onu çay kənarında su sahibinə təhvil verməsi zamanı da eynidir.

Qeyd etmək lazımdır ki, yuxarıdakı fərzdə, mülkiyyətçi və qəsbkar razılığa gələ, malın mislinin dəyər qazana biləcəyi zaman və məkana kimi gözləyə bilirlər.

Əks halda, qəsbkarın malın qiymətini mülkiyyətçiyə ödəməsi lazımdır və mülkiyyətçinin ondan imtina etməyə haqqı yoxdur. Onun qiymətinin təyin edilməsinə gəlincə, qəsbın baş verdiyi zaman və ya məkan, onun aradan getdiyi zaman və məkan, həmin müddətdə malın malik olduğu ən aşağı qiymət² barəsində vacib ehtiyata əsasən bir-biri ilə müsaliyə etməlidirlər.

¹ Bu məsələ ilə bağlı daha geniş izah "Borc" fəslində 911-913-cü məsələlərdə qeyd olunmuşdur.

² Adətən ən aşağı qiymət (yuxarıdakı misalda) qəsb malın maddi dəyərdən və qiymətdən düşdüyü ən axırıncı zamanda olur.

Qəsb olunmuş qiyməti malın aradan getməsi

Məsələ 1513: İnsanın qəsb etdiyi və aradan gedən mal qiyməti əşyalardan¹ olarsa, onun qiymətini ödəməlidir.

Təbii olaraq, malın bazar qiyməti tələb və təklif baxımından fərqli olduqda, məsələn, qəsb zamanındakı qiymət, tələf olan zamandakı qiymət, ödəniş zamanı olan qiymət və onlar arasındakı zaman fasiləsində mövcud olan qiymət fərqli olarsa, qəsb edən şəxs qəsb olunmuş şeyin aradan getdiyi müddətdə olan qiymətini ödəməlidir. Hərçənd müstəhəb ehtiyata əsasən, qiymətlərin fərqi ilə bağlı olaraq mülkiyyətçi ilə müsalihə etməlidir.

Məsələ 1514: Qiyməti əşyanı qəsb edən şəxs onun qiymətini cari pul vahidi ilə ödəməlidir.

Qeyd etmək lazımdır ki, əgər müxtəlif məkanlarda olan pul vahidi fərqli olarsa, malın qəsb olunduğu şəhərlə, aradan getdiyi şəhərin və qəsbkar şəxsin borcunu ödəmək istədiyi şəhərin pul vahidi fərqli olarsa, qəsb edən şəxsin vəzifəsi borcunu malın aradan getdiyi şəhərin pul vahidinə uyğun olaraq ödəməkdir.

Misal üçün, əgər qəsbkar şəxs Hindistanda əqiq daşını qəsb edərsə, onu İraqa gətirdikdən sonra, həmin daş orada aradan gedərsə və qəsb edən şəxs borcunu İranda ödəmək istəyərsə, bu zaman həmin şəxs borcunu İraq dinarı ilə ödəməlidir.

Məsələ 1515: Qəsb olunmuş mal qiyməti əşyalardan olarsa və qiyməti müxtəlif məkanlarda fərqli olarsa, məsələn, həmin şeyin qiyməti qəsb olunmuş yerdə iki yüz manat, aradan getdiyi yerdə yüz əlli manat, qiymətin mülkiyyətçiyə ödənilməsi vaxt yüz manata olarsa, həmin malın qiymətinin meyarı onun tələf olduğu məkandır. Hərçənd müstəhəb ehtiyata əsasən, qiymətlərin fərqi ilə bağlı olaraq mülkiyyətçi ilə müsalihə etməlidir.

Məsələ 1516: 1513-cü məsələdə cari pul vahidinin zamanla dəyişikliyə məruz qalması iki cür ola bilər:

- a. Baş verən dəyişiklik pulun növü ilə bağlıdır.
- b. Baş verən dəyişiklik pulun dəyəri ilə bağlıdır.

Hər iki şəklə hökmü növbəti iki məsələdə qeyd olunacaqdır.

Məsələ 1517: Qəsbkarın yanında qiyməti əşyanın tələf olması səbəbilə ödəməli olduğu cari pul, zamanın keçməsi ilə dəyişikliyə məruz qalarsa və

¹ Qiyməti şey və malın mənasının izahı 1505-ci məsələdə qeyd olundu.

bu iş pulun növünün dəyişməsinə səbəb olarsa, məsələn, qiyməti əşya aradan getdikdə qəsbkarın onun cari qiymətinə zəmin olmasından sonra, həmin cari pul tamamilə qüvvədən düşərsə və onun əvəzləyicisi yeni pul vahidi olarsa, qəsb edən şəxsin vəzifəsi mülkiyyətçiyə ödəniş edilən vaxtın cari pul vahidindən istifadə etməkdir.

Deməli, qiyməti əşya qəsbkarın əlində aradan getdiyi zaman on min əfqani (Əfqanıstan ölkəsinin pul vahidi) dəyərində olarsa, ondan sonra əvvəlki pulla min əfqaniyə bərabər yeni pul vahidi (yeni əfqani) yayılırsa, qəsb edən şəxs həmin mala görə mülkiyyətçiyə on əfqani ödəməlidir və burada həmin malın ödənilməsi zamanı dəyərinin on əfqani, ondan az və ya çox olmasının fərqi yoxdur.

Təbii olaraq, məbləğ ödənilməsi vaxt pulun dəyərinin, məsələn, infilyasiya ilə bağlı olaraq azalmasının hökmü növbəti məsələdə qeyd olunacaqdır.

Məsələ 1518: Qəsbkarın yanında qiyməti əşyanın tələf olması səbəbilə ödəməli olduğu cari pul, zamanın keçməsi ilə dəyişikliyə məruz qalarsa və yaranan bu dəyişiklik pulun maliyyə dəyəri ilə bağlı olarsa, məsələn, "İnfilyasiya və alıcı gücünün zəifləməsi" nəticəsində ödəniş günü pulun dəyəri malın aradan getdiyi günə nisbətdə az olarsa, bu halda qəsbkar qəsb edilmiş malın tələf olan gündəki qiymətindən əlavə, sözügedən pulun dəyərinin azalan hissəsini də cari pul ilə ödəməlidir.

Məsələn, əgər insan qiyməti əşyalardan hesab olunan nəqliyyat vasitəsini qəsb edərsə və sözügedən mal hər hansı bir qəza nəticəsində aradan gedərsə, tələf olan gün onun qiyməti əlli min manat olarsa, lakin bir neçə il keçdikdən sonra cari pulun dəyəri azalıb əvvəlki dəyərinin yarısı qədər olarsa, bu halda qəsb edən şəxs mülkiyyətçiyə yüz min manat ödəməlidir. Sözügedən nəqliyyat vasitəsinin qiyməti ödəniş günü yüz min manatdan çox olarsa, qəsbkar artıq olan hissə ilə bağlı zəmin deyil.

Lakin ödəniş günü pulun maliyyə dəyəri qəsb olunmuş malın aradan getdiyi gündən daha artıq olarsa, məsələn, ödəniş zamanı pulun dəyəri malın aradan getdiyi gündən iki qat artıq olarsa, vacib ehtiyata əsasən, qəsb edən şəxs mülkiyyətçi ilə bu fərqlə bağlı müsalihə etməlidir.

Məsələ 1519: Qəsb olunmuş qiyməti mal aradan gedərsə, qəsb edən şəxsin yanında olarkən onun bəzi sifət və xüsusiyyətləri dəyişərsə, ondan sonra mal tələf olarsa və bu xüsusiyyət dəyişikliyi (qəsb olunmasından tələf olan vaxta kimi) malın qiymətinin dəyişməsinə səbəb olarsa, qəsbkar şəxs (qəsb olunmasından tələf olan vaxta kimi) ən yuxarı qiymətə zəmindir.

Buna görə də, məsələn, qəsbkar kök heyvanı qəsb edərsə, ondan sonra həmin heyvan qəsb edən şəxsin yanında arıqlayarsa və bu səbəbdən qiyməti aşağı düşərsə və bu halda da ölərsə, qəsb edən şəxs onun kök olan zamanının qiymətinə zamindir.

Həmçinin, qəsbkar şəxs arıq heyvanı qəsb edərsə, ondan sonra həmin heyvan qəsb edən şəxsin yanında kökələrsə və bu səbəbdən onun qiyməti yüksələrsə və bu halda da ölərsə, qəsb edən şəxs onun kök olan zamanının qiymətinə zamindir.¹

Məsələ 1520: Qəsb olunmuş qiyməti malda, qəsb edən şəxsin yanında olarkən onun qiymətinin yüksəlməsinə səbəb olacaq bəzi sifət və xüsusiyyətlər yaranarsa, ondan sonra həmin xüsusiyyət aradan gedib qiyməti əvvəlki vəziyyətinə qaydırsa,² ondan sonra qəsb olunmuş mal aradan gedərsə, qəsbkar şəxsin həmin xüsusiyyətin yaranmasında bir rolu olmamışdırsa, malın sözügedən xüsusiyyətə malik olduğu qiymətinə zamindir.

Məsələn, əgər qəsb olunan heyvan xəstə olarsa, ondan sonra qəsbkarın yanında sağalarsa və yenidən xəstələnərsə, o, onun sağlamlığı zamanı malik olduğu qiymətə zamindir.

Lakin əgər həmin xüsusiyyət qəsb edən şəxsin onun qayğısına qalması nəticəsində hasil olubsa, məsələn, qəsb edilmiş heyvanı münasib qida ilə bəsləyib kökəldərsə, ondan sonra ölərsə, bu qiymət yüksəkliyini ödəmək lazım deyil. Hərçənd müstəhəb ehtiyata əsasən, onun kök olduğu zamanın qiymətini ödəməlidir.

Qəsb edən şəxsin əlindən çıxan qəsbi mal

Məsələ 1521: Qəsb olunmuş malın sahibinə qaytarılması adi yolla mümkün olmadığı halda, adətən aradan getmiş və ya tələf olmuş hesab edilirsə, (yəni, sahıbsız mal sayılırsa) məsələn, vəhşi quş qəfəsdən uçarsa, balıq suya düşərsə onun üzərində aradan getmiş malın hökmü icra olunur.

Buna görə də, qəsbkar şəxsin onun əvəzini (misli olduqda mislini, qiyməti olduqda isə onun qiymətini) mülkiyyətçiyə ödəməsi lazımdır.³

¹ Deməli, qiymətin təyin edilmə meyarı “Ən yüksək qiymət və ən yaxşı vəziyyət”dir.

² Qəsb zamanında və tələf vaxtı qiymətin fərqli olduğu öncəki məsələnin əksinə olaraq, bu məsələdə malın qəsb olunan zamanda qiyməti onun tələf olunan zamanda olan qiymətinə bərabərdir və onlar arasında bir fərq yoxdur.

³ Habelə, öncəki məsələlərdə bəyan olunan qəsb edilmiş misli və qiyməti əşyaların aradan getməsi ilə bağlı hökmlər burada da icra olunur. Buna görə də, qəsb olunmuş mal qiyməti

Məsələ 1522: Qəsb olunmuş malın sahibinə qaytarılması adi yolla mümkün olmadığı halda, həmin mal adətən tələf olmuş mal sayılmazsa (qəsb olmuş mal oğurlanmış və itmiş olarsa, onun yerindən xəbəri olmazsa, yaxud satılırsa və onu müştəridən geri almaq və qaytarmaq imkanı mövcud olmazsa), bu halda onu əldə etməkdən ümitsizdirsə, qəsbkar şəxsin belə olduğu zamana kimi həmin malın əvəzinə (misli olduqda mislini, qiyməti olduqda isə onun qiymətini) mülkiyyətçiyə ödəməsi lazımdır.¹

Qeyd etmək lazımdır ki, qəsb olunmuş malı əldə etmək mümkün olmayana kimi mal sahibi müvəqqəti olaraq, onun əvəzinin sahibi olur və qəsb olunmuş mal da müvəqqəti olaraq, qəsb edən şəxsin malı hesab edilir.

Odur ki, mülkiyyətçinin əlində olan müddətdə malın əvəzinin malik olduğu artım və ya mənfəət mülkiyyətçiyə məxsusdur, habelə, həmin dövrdə qəsb edilən malın verdiyi məhsul və artım da qəsb edən şəxsə məxsusdur.

Əlbəttə, əgər malın əsl sözügedən artımla birlikdə olarsa (heyvanın köklüyü kimi) qəsb edən şəxs malı əldə etdiyi halda onu sahibinə təhvil verməlidir və sözügedən artım üçün mülkiyyətçidən bir qarşılıq tələb edə bilməz.

Qəsb edilmiş qiyməti və ya misli mal ilə bağlı digər məsələlər

Məsələ 1523: Metallardan və faydalı qazıntılardan düzəldilən əşyaların misli və ya qiyməti olması bir neçə şəkildə ola bilər:

- a. Onların hazırlanmasında işlədilmiş sənət və hünər ağıllı insanların nəzərə aldığı və ona rəğbət bəslədiyi dəyər və əhəmiyyətə malikdir (buna misal olaraq, qədim tarixi dövrlərə məxsus olan qədim və əntiq əşyaları, yeni ixtiraları, nadir və misilsiz olan yeni sənət əsərlərini göstərmək olar). Bu halda onunla bağlı qiyməti əşyanın hökmü icra olunur.
- b. Onun hazırlanmasında istifadə olunan sənətkarlıq və hünər a bəndində qeyd edilən kimi deyil. Bu surətdə, fabriklərdə istehsal olunan qab və mallar kimi, onun misli və oxşarı xeyli çox olarsa, (1504-cü

olduqda, 1518-ci məsələdə qeyd olunan qəsb olunan gündən ödəniş edilən günə kimi pulun maliyyə dəyərinin azalması və artması ilə bağlı hökmlər bu barədə icra olunur.

¹ Bu əvəzə termin olaraq, "Həylulə əvəz" deyilir.

məsələdə izah olundu) onunla bağlı misli əşyaların hökmü icra olunur.

- c. Qəsb olunmuş malın dəyəri yalnız onda istifadə olunan materialla bağlıdır, onun forma və şəkli qətiyyəən maliyyə dəyərində malik deyil. Belə hallarda qəsbkar yalnız işlədilmiş materialın mislinə zamindir.
- d. Qəsb olunmuş mal əvvəlki hallardan heç biri deyil. Bu surətdə, qəsb olunmuş mal materialına görə misli, forma və quruluşuna görə isə qiyməti sayılır. Buna misal olaraq, yeni (birinci əl, işlədilməmiş və ya sınımış) gümüş və qızıl zinət əşyalarının bir çox növlərini göstərmək olar.

Misal üçün, əgər bir şəxs d bəndinə aid olan, çəkisi iki misqal olan qızıl boyunbağını qəsb edərsə, aradan getdiyi halda iki misqal qızıla, ondan əlavə isə onun forma və quruluşunun qiymətini (yəni, sözügedən boyunbağının və işlənilmiş qızılın qiymətinin arasındakı qiymət fərqi) zəmin olur.

Məsələ 1524: İnsan sırğa, qolbaq kimi düzəldilmiş qızıl parçasını qəsb edərsə və onun yanında ikən düzəldilmiş forma və quruluşu aradan gedərsə, lakin onun əsl qalarsa, məsələn, sırğa və ya qolbağı sındıraraq əridərsə, onu sahibinə verməlidir, orada işlədilmiş forma və şəklə maliyyə dəyərində malik olduğu halda isə ona zamindir və onun qiymətinin azaldığı miqdarı mülkiyyətçiyə ödəməlidir.

Qeyd etmək lazımdır ki, mülkiyyətçi qəsb edən şəxsi onu əvvəlki şəkildə düzəltməyə məcbur edə bilməz və qəsbkar şəxs qiymət fərqi ödəməmək üçün onu ilkin şəkildə düzəltməyə hazır olarsa, mülkiyyətçi onu qəbul etməyə məcbur deyil.

Məsələ 1525: Qəsb olunmuş mal misli əşyalardan olarsa, üzərindəki sənətkarlıq işi və forma haram olduqda (məsələn, məsihilərin məşhur nişanəsi olan xaç kimi), malın ilkin şəklə qəsb edən şəxsin yanında aradan getdikdə, yalnız onun materialı qaldıqda, həmin qalan materialı mülkiyyətçiyə qaytarması vacibdir, üzərində işlədilmiş sənətkarlıq və formasına görə zəmin deyil.

Buna görə də, sözügedən xaç qızıldan olarsa, qəsb edən şəxsin yanında sınıb qırıqlarsa, həmin sınımış qızılı qaytarması kafidir.

Qeyd etmək lazımdır ki, həmin şey qəsb edən şəxsin yanında olarkən tamamilə aradan gedib tələf olarsa, onun həmin şeydə istifadə olunan maddəni mülkiyyətçiyə verməsi vacibdir, onun forma və sənətkarlıq işinə zəmin deyil.

Məsələ 1526: İnsan məsələn, iki hissədən təşkil olunan, hər birinin

ayrılıqdakı qiyməti birlikdə olan qiymətindən az olan şeyi (darvazanın iki tayı kimi) qəsb edərsə və onlardan biri qəsbkar şəxsin yanında tələf olarsa, həmin şey misli olduqda onun mislini mülkiyyətçiyə qaytarmalıdır.

Lakin əgər sözügedən mal qiyməti əşyalardan olarsa,¹ məsələn, qiymətli əşyalardan sayılan darvazanın hər iki tayı birlikdə on min manat, hər bir tayının qiyməti isə təkbaşına üç min manat olarsa və onlardan biri onun yanında tələf olarsa, qəsb edən şəxsə qapının qalan bir tayı ilə birlikdə yeddi min manatı mülkiyyətçiyə verməsi lazımdır.

Qeyd olunan hökm darvazanın yalnız bir tayının qəsb edilməsi həmin tayının onun yanında tələf olması halına da şamil olunur.

Qəsbkar şəxsin yanında malın dəyərinin artması

Məsələ 1527: Qəsb olunmuş malın dəyərinin qəsb edən şəxsin onun üzərində işləməsi nəticəsində artması üç şəkildə ola bilər:

- a) Malın dəyərinin artması qəsb edən şəxsin onda heç bir şey əlavə etmədən yaratdığı dəyişikliklərlə bağlıdır. Məsələn, qəsbi buğdanı un edir, yaxud qəsbi dəzgahla paltar toxuyur və ya qəsb edilmiş qızıl ilə sırğa düzəldir.
- b) Malın dəyərinin artması qəsbkar şəxsin orada istifadə etdiyi şeylə bağlıdır. Məsələn, qəsbi torpaqda ağac əkir və ya bina tikir.
- c) Malın dəyərinin artması qəsb edən şəxsin qəsb olunmuş malı başqa bir şey ilə qarışdırması ilə bağlıdır. Məsələn, qəsbi paltarı və ya əşyanı rəngləyir.

Bu qisimlərdən hər biri ilə bağlı hökmlər növbəti məsələlərdə qeyd olunacaqdır.

Məsələ 1528: Qəsb olunmuş malın öncəki məsələnin a bəndinə aid olması, məsələn, qəsb etdiyi qızıldan sırğa düzəltməsi iki şəkildə ola bilər:

- a) Mal sahibi deyir: “Malımı elə həmin şəkildə qaytar”. Bu surətdə, malı elə hazırkı şəkildə verməlidir və çəkdiyi zəhmətlərin ücrətul-mislini ala bilməz və onu mülkiyyətçinin icazəsi olmadan əvvəlki vəziyyətinə qaytarmağa haqqı yoxdur.

Lakin qəsb edən şəxs mülkiyyətçinin icazəsi olmadan onu ilkin vəziyyətinə qaytardığı və ya başqa bir formaya saldığı halda, onun bu iki vəziyyətin arasında olan qiymət fərqinin zəmin olması işkallıdır və onun barəsində ehtiyata əməl edilməsi tərک olunmamalıdır.

¹ Yaxud tapılmayan və onun onun kimisini hazır etmək mümkün olmayan

b) Mal sahibi deyir: “Onu əvvəlki şəkildə qaytarmalısan!” Bu halda onun bu istəkdə hər hansı bir məqsədi olduqda, qəsbkar şəxs onu ilkin formasına qaytarmalıdır və bu surətdə, o, üzərində işlənmiş sənətkarlıq və quruluşuna görə zəmin deyil.

Lakin həmin şeyin qiyməti onun birinci vəziyyətinə qayıtması nəticəsində ilkin qiymətindən az olarsa, qəsb edən şəxs həmin qiymət fərqi onun sahibinə ödəməlidir.

Məsələ 1529: Əgər qəsb olunmuş mal 1527-ci məsələnin b bəndinə aid olarsa, məsələ, qəsbkar şəxs qəsb etdiyi torpaqda ağac əkərsə, həmin ağac və onun meyvələri qəsbkarın öz malıdır. Torpaq sahibi ağacın orada qalmasına razı olmadığı halda (istər təmənnasız olaraq, istərsə də məbləğ qarşılığında) qəsb edən şəxs zərərinə olsa belə, öz malını dərhal torpaqdan çıxarmalıdır.

Ondan əlavə, torpağın qəsb müddətində icarə haqqını¹ sahibinə ödəməli, torpaqda yaranan xarabalıqları, məsələn, ağacların yerini doldurmaldır. Əgər bu işlər səbəbilə torpağın qiyməti əvvəlkindən aşağı düşərsə, onun qiymət fərqi də torpaq sahibinə ödəməlidir.

Qeyd etmək lazımdır ki, qəsb edən şəxs mülkiyyətçini torpağını ona satması və ya icarə verməsinə, habelə, torpaq sahibi qəsb edən şəxsi həmin ağacı ona satmasına məcbur edə bilməz.

Məsələ 1530: Əgər öncəki məsələdə mülkiyyətçi məsələ, ağacın onun torpağında qalmasına razı olarsa, qəsb edən şəxsin ağacı çıxarması lazım deyil, lakin qəsb etdiyi vaxtdan mülk sahibi razı olan zamana kimi həmin torpağın icarə haqqını² mülkiyyətçiyə ödəməlidir.

Qeyd etmək lazımdır ki, torpaq sahibi ağacın torpaqda qalmasına təmənnasız olaraq razı olarsa, qəsb edən şəxsin icarə haqqı ödəməsi lazım deyil. Lakin mülkiyyətçinin razılığı icarə müqaviləsinin bağlanmasından və ağacın orada qalması üçün ücrətül-misl ödəməsindən asılı olarsa, qəsbkar şəxs mülkiyyətçi ilə razılaşdırılan qaydada əməl etməlidir.

Məsələ 1531: Əgər qəsb olunmuş mal 1527-ci məsələnin c bəndinə aid olarsa, məsələ, qəsb etdiyi parçanı rəngləyərsə, onun üçün istifadə olunan rəngin yağıllığı olmazsa, (adətən paltar və parçaları rəngləmək üçün belə rənglərdən istifadə olunur) parçanı həmin vəziyyətdə qaytarmalıdır, boyama haqqını və rəngin pulunu almağa haqqı yoxdur.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu surətdə qəsb edən şəxsin mülkiyyətçinin

¹ Ücrətül-misl

² Ücrətül-misl

razılığı olmadan parçanın rəngini aradan aparmağa haqqı yoxdur, lakin mülkiyyətçi nəzərdə tutduğu hər hansı bir məqsədlə onu boyanın çıxarılması üçün məcbur edə bilər və bu işin nəticəsində parçaya dəyən ziyanın təminatını mülkiyyətçiyə ödəməlidir və rənglədiyi üçün qiyməti aşağı düşərsə, qəsb edən şəxs qiymət fərqlərini (ərş) mülkiyyətçiyə ödəməlidir.

Qəsb edilmiş malın inkişafı və məhsul verməsi, ondan əldə edilən mənfəət

Məsələ 1532: İnsan qəsb etdiyi toxumu əkib ondan məhsul əldə edərsə, toxum sahibinin əkini və ya toxumunun əvəzini qəsb edən şəxsdən almağa haqqı çatır və toxumun əvəzini aldığı halda, əkin qəsb edən şəxsin malı olur.

Eləcə də, insanın qəsb etdiyi yumurtadan cücə çıxarsa, yumurta sahibi cücəni ala və ya yumurtanın əvəzini tələb edə bilər və yumurtanın əvəzini aldığı halda, cücə qəsb edən şəxsin malı olur.

Həmçinin, insanın qəsb etdiyi üzüm suyu şəraba, ondan sonra sirkəyə çevrilərsə, mal sahibi sirkəni almaq və üzüm suyunun əvəzinin tələbi arasında seçim etməkdə ixtiyar sahibidir.

Məsələ 1533: Əgər insan erkək heyvanı qəsb edib ondan diş heyvanın mayalanması məqsədilə istifadə edərsə və bu işin nəticəsində bala heyvan doğularsa, sözügedən bala diş heyvan sahibinə məxsusdur və qəsb edən şəxsin erkək heyvanın mayalanma üçün istifadə edilməsinin haqqını onun sahibinə ödəməsi vacibdir.

Qəsbkar şəxsdən malın qəsb olunması

Məsələ 1534: Qəsb olunmuş mal bir və ya daha artıq qəsbkar tərəfindən əldən-ələ ötürülərsə,¹ məsələn, qəsbkar şəxs hər hansı bir malı qəsb edərsə və başqa bir qəsbkar onu həmin şəxsdən qəsb edərsə, ondan sonra üçüncü qəsbkar onu ikincidən qəsb edərsə, ondan sonra başqa bir şəxs onu üçüncü qəsbkardan qəsb edərsə və sözügedən mal dördüncü qəsbkarın yanında tələf olarsa,² onların hamısı zamindir və mülkiyyətçi

¹ Bu işə şəri termin olaraq, "Təaqubi-əyadî" deyilir.

² Qeyd etmək lazımdır ki, qəsb olunmuş mal tələf olmadıqda və onun əldə edilməsi mümkün olduqda, mal sahibi qəsb edən şəxslərin hər birinə müraciət edə və onları malını qaytarmaları üçün məcbur edə bilər.

onlardan hər birinə malının əvəzini (öncəki məsələlərdə izah edildiyi kimi, misli və ya qiymətini) almaq üçün müraciət edə bilər.

Həmçinin onların hər dördünə, üçünə və ya ikisinə müraciət edə, bərabər və ya fərqli bölgü ilə qəsb olunmuş malını onlardan tələb edə bilər.

Məsələ 1535: Mülkiyyətçinin qəsb edən şəxslərə müraciətinin hökmü öncəki məsələdə qeyd olundu. Lakin qəsbkar şəxslərin bir-birinə müraciət etmələri bir neçə şəkildə ola bilər:

- a) Mülkiyyətçi öz malının əvəzini malının yanında tələf olduğu dördüncü qəsbkardan (öncəki məsələdəki misalda) tələb edir. Bu halda o, digər qəsb edən şəxslərə müraciət edə bilməz.
- b) Mülkiyyətçi öz malının əvəzini həmin malın yanında tələf olduğu qəsbkardan başqasından əldə edir. Həmin qəsbkar təzminat almaq üçün özündən sonrakı şəxsə və ya malın yanında tələf olduğu dördüncü şəxsə müraciət edə bilər.¹

Qəsb malın alınması

Məsələ 1536: İnsan malın qəsb olmasından xəbərsiz olduğu halda həmin malı satın alıb təhvil alarsa, mülkiyyətçi öz malını, həmçinin onun mənfəətlərini almaq üçün 1497-ci məsələdə qeyd olunduğu kimi alıcıya müraciət edə bilər və alıcı da təzminat ödəməsi surətində, qəsb edən şəxsə müraciət edə bilər.

Lakin alıcı malın qəsb olduğunu bildiyi halda mülkiyyətçiyə ödədiyi təzminatı almaq üçün qəsb edən şəxsə müraciət edə bilməz.

Əlbəttə, hər bir halda alıcı da satıcıya (qəsb edən şəxsə) verdiyi pulu ondan geri istəyə bilər.

Misal: İnsan qəsb edildiyindən xəbərsiz olaraq qəsb maşını yüz min manat qarşılığında satın və təhvil alarsa, ondan bir ay sonra həmin maşın oğurlanarsa, belə ki, onu tapmaq mümkün olmazsa (tələf hökmündə) və bu, qiymli şey sayılan sözügedən maşının oğurlandığı zaman qiymətinin yüz iyirmi min manat, ondan bir aylıq istifadə haqqının min manat olduğu vaxta təsadüf edərsə, bu halda mülkiyyətçi alıcıya müraciət edib yüz iyirmi min manat təzminat alarsa, alıcı qəsb edən şəxsə verdiyi yüz min manatdan əlavə, ondan mülkiyyətçiyə təzminat olaraq ödədiyi yüz iyirmi bir min manatın əvəzini də ondan tələb edə bilər.

¹ Bu məsələdə və bundan əvvəlki məsələdə qeyd olunan bu hökm qəsb edən şəxslərin bundan artıq və ya əksik olduğu hallara da şamil edilir.

Lakin maşının qəsb olmasından xəbərdar idisə, mülkiyyətçiyə ödədiyi yüz iyirmi bir min manatın əvəzini ondan ala bilməz və yalnız satıcıya (qəsb edən şəxsə) ödədiyi yüz min manatı ondan tələb edə bilər.

Vəqfi malın qəsb edilməsi

Məsələ 1537: Qəsb edilən mal vəqf edilmiş mal olduqda və vəqf olunma obyektı fəqirlərə və ya onlara yemək verilməsi kimi “Ümumi” və ya “Xüsusi” olarsa,¹ qəsb edən şəxs onu vəqflərin mütəvəllisinə və ya onun vəkilinə, xüsusi mütəvəllisi olmadığı halda isə onu şəri hakimə təhvil verməlidir.

Buna görə də, onu vəqf olunan şəxslərin bəzilərinə verməsi, məsələn, malı fəqirlərdən birinə təhvil verməsi kafi deyil və zəmin olaraq qalır.

Əlbəttə, məscid, xiyaban, körpü və bu kimi şeylər qəsb olunduqda, qəsb edən şəxsin öz qəsbindən əl çəkməsi və onu ümumi istifadəsi üçün açıq qoyması kafidir.

Amma dini hövzə və ya universitet tələbələri üçün vəqf olunan hövzə və universitetlər qəsb olduğu halda, lazım ehtiyata əsasən, qəsb edən şəxs onu xüsusi mütəvəllisinə və ya vəkilinə, mütəvəllisi olmadığı halda isə şəri hakimə təhvil verməlidir. Təkcə həmin yerdən əl çəkməsi, məkan orada məskunlaşan, vəqf olunan şəxslərdən sayılan və təhvil zamanı da sözügedən məkandan istifadə haqqına malik olan tələbələr üçün boşaltması işkallıdır.

Məsələ 1538: Əgər qəsb olunmuş mal xüsusi və ümumi vəqf olunan şeylərdən (məsciddən başqa) olarsa, vəqfi olmayan başqa şeylərin qəsb edilməsinə dair bütün hökmlər ona şamil olunur.

Amma məscidi qəsb edən şəxs böyük günaha düşsə də, tövbə etməli və qəsb etməkdən əl çəkməlidir. Lakin məscidin əsas sahəsinin mülkünü² aid olan torpaqlarla bağlı zəmin deyil.

Buna görə də, qəsb müddətində ona (məscidin əsas sahəsi) dəyən zərərlərə zəmin deyil. Həmçinin həmin torpaqların o müddətdə ücrətlü mislinə də zəmin deyil.

Lakin məscidin əsas sahəsindən başqa torpaqlara, o cümlədən məs-

¹ Vəqfin qisimlərinin vəqf olunanlar baxımından izahı dördüncü cildə, “Vəqf” fəslində, 764-768-ci məsələlərdə qeyd olunacaqdır.

² Məscidin əsas sahəsinin mülkünə aid olan torpaqlarla bağlı daha geniş izah dördüncü cildə, “Vəqf” fəslində qeyd olunmuşdur.

cidin binasına və digər hissələrinə vəqf olunmuş şeylərin qəsbinə dair bütün hökmlər şamil olunur.

Qeyd etmək lazımdır ki, mütəvəllinin icazəsi ilə vəqf olunmuş torpaqlarda (Astan Qüds Rəzəvi kimi vəqflər) tikilən məscidlər şəri məscid hökmündə deyil və qəsb olunduğu surətdə, digər vəqf olunanların qəsbinə dair hökmlər ona da şamil olunur.

Məsələ 1539: Məsciddə özü üçün yer tutan şəxsi başqası həmin yerdən çıxarsa və oradan istifadə etməsinə mane olarsa, onun haqqını qəsb etməsinə və günahkar sayılmasına baxmayaraq, ona görə zəmin deyil və həmin məkanda qıldığı namaz səhihdir.¹

Girov qoyulan malın qəsb edilməsi

Məsələ 1540: Girovqoyan və girovsaxlayan şəxslər girov qoyulan malın girovsaxlayanın və ya üçüncü şəxsin yanında qalması qərarına gəlsələr, girovqoyan şəxs onun borcunu ödəməzdən əvvəl həmin şeyi onun razılığı olmadan geri ala bilməz, geri aldığı surətdə onu dərhal qaytarmalıdır.

Həmçinin, bir şəxsin yanında girov qoyulan malı başqası qəsb edərsə, mal sahibi və girovsaxlayan şəxslərdən hər biri həmin malı ondan tələb edə bilər. Həmin malı ondan aldığı surətdə, həmin mal yenidən girov sayılır.

Ərazi islahatı² və buna bənzər islahatlarla bağlı qərar

Ərazi islahatı əmlakını birbaşa ixtiyarına almış şəxsin istismarı

Məsələ 1541: Əkinçi və digər zümrədən olan şəxslər (torpaq islahatlarına aid olan torpaqlar kimi) müsəlman mülkiyyətçilərinin razılığı olmadan birbaşa ixtiyarlarına keçən torpaqla bağlı istifadə, satış və digər mülkiyyətçiliklə bağlı istismar növlərini həyata keçirməsi məqsədilə mülkiyyətçinin (vəfat etdiyi halda isə varisinin) razılığını kəsb etmək üçün

¹ Birinci cildə 1108-ci məsələdə qeyd edilmişdir. Məsciddə yer tutmaq ilə bağlı hökmlərin təfəsilatı həmin cildə, 1177-ci və ondan sonrakı məsələlərdə qeyd olunmuşdur.

² Burada torpaq islahatı dedikdə, torpaq və bağın və s. böyük sahiblərdən və ya keçmiş feodallardan alınıb əkinçiyə, kiçik mülkiyyətçiyə verilməsi nəzərdə tutulur. Yəni, xanların torpaq və bağların maliki, əkinçilərin isə təhkimli fəhlə olması əvəzinə, mülkiyyət müxtəlif yollarla əkinçiyə verilir ki, o, öz torpağının sahibi olsun –tərc.

müsaliyə və s. istifadə etməlidirlər.¹

Qeyd etmək lazımdır ki, torpağın şəri mülkiyyətçisi ilə əlaqə yaratmaq (hətta araşdırma və tədqiqatla) mümkün olmadıqda və insan onun sahibini tapmaqdan ümitsiz olduqda, sözügedən torpaq sahibi məchul olan mal hökmündədir, onunla bağlı işlərin islahı üçün şəri hakimə müraciət etmək lazımdır.²

Ərazi islahatları ilə bağlı olan əmlakın vasitəsiz alışı

Məsələ 1542: Ərazi islahatlarına aid olan torpaqlar (onun müsəlman mülkiyyətçisinin razılığı olmadan fərdin ixtiyarına keçdiyi) kimi mülklərin, həmin torpaqların birbaşa ixtiyarına keçdiyi şəxslərdən satın alınması³ bu surətdə caiz ola bilər ki, alıcı satıcının torpağı mülkiyyətinə keçirməsində onun həqiqi sahibinin razılığını cəlb etməsindən əmin olub yəqinliyə çatsın və ya iki adil şəxs bu işə şahidlik etsin.⁴

Lakin bu işdə şəkkə düşərsə, onu alıb sahiblənmək caiz deyil⁵, həqiqi sahibinin razılığı alınmadan onu aldığı halda, bundan öncəki məsələnin hökmü onun barəsində icra olunur.

Ərazi islahatları ilə bağlı olan əmlakın vasitəli alışı

Məsələ 1543: Torpaq islahatlarına aid olan torpaqlar kimi torpaqların onların müsəlman mülkiyyətçilərinin razılığı olmadan ixtiyarlarına keçən şəxslərin tərəfindən alınmasının hökmü bir nümunə şəklində izah olunur:

Fərz edin ki, torpaq Məhəmmədin ixtiyarındadır və Əli onu Məhəmməddən satın alır. Hüseyn həmin torpağı Əlidən almaq istədikdə, onun torpağı satın almamışdan əvvəl araşdırması və özünün torpağa malik

¹ Burada qəsbə bağlı bütün hökmlər icra olunur.

² Bu barədə 1350-ci məsələnin haşiyəsinə müraciət edilsin.

³ Bu hökm həm bu məsələdə, həm də bundan iki məsələ sonra müsaliyə və hibə kimi başqa müqavilələr yolu ilə (alqı-satqıdan başqa və onların doğruluq şərtlərinə riayət etməklə) sözügedən mülklərin sahiblənilməsinin də haqqında keçərlidir.

⁴ “Yəd” (əl) qaydası burada icra olunmur və qəsb edən şəxsin torpaq sahibinin razılığını almaq və “Qəsbkar əli”nin “mülkiyyətçi əli”nə çevirmək iddiası mötəbər yolla isbat olunması halı istisna olmaqla, qəbul edilmir.

⁵ 1544-cü məsələ istisnadır.

olmasına, mülkiyyətçinin razılığını cəlb etməsinə¹ dair məntiqli bir ehtimal verdiyi surətdə birinci alıcını (Əli) mülkiyyətçi bilib torpağı ondan satın ala bilər. Bu barədə sual və tədqiqat lazım deyil, onun əksi sabit olanadək barəsində mülkiyyət hökmləri icra olunur.

Lakin yuxarıdakı misalda mülkiyyətçinin razılığının izah olunduğu şəkildə cəlb olunmamasına dair Hüseynə yəqinlik və əminlik hasil olarsa, həmin torpağı almağa haqqı yoxdur. Sonrakı məsələ isə istisnadır.

Doğru təqlid əsasında özünü torpaq islahatlarının mülkiyyətçisi sayan şəxsdən almaq

Məsələ 1544: Ona təqlid edilməsi şəri baxımdan caiz olan fəqih (fəqih və camiuş-şərait müctehid) şəri qaydalara uyğun olaraq, ərazi islahatlarına aid olan torpaqlar kimi mülklərin əkinçilər və digər zümrədən olan şəxslərin tərəfindən xüsusi şərtlərlə sahiblənilməsinin doğruluğuna dair hökm verərsə, satıcı həmin müctehidə təqlid etdiyi, həmin hökm əsasında, onunla bağlı şərt və qaydalara riayət etməklə torpağı sahibləndiyi halda, həmin müctehidin müqəllidi olmayan alıcı da onu mülkiyyətçi hesab edə və torpağı ondan satın ala bilər.

Təbii ki, bu hökm alıcının sözügedən müctehidin həmin mülklərə sahiblənməyin doğruluğu ilə bağlı verdiyi hökmün şəri qaydalara uyğun olmasına dair ağıllı ehtimal verdiyi hala aiddir.

Zaminliyə səbəb olan işlər² Zaminlik əli

Məsələ 1545: Zaminliyə səbəb olan işlərdən biri başqasının əmlakının nahaq yerə (bəhsin davamında qeyd olunacaq izahla) insanın ixtiyarı və istismarı altında olmasıdır. Bu kimi hallarda zaminlik, termin olaraq, “Zaminlik əli” adlanır.

Bu zaminlik təkcə qəsb bəhsinə aid deyil, başqa hallara da şamil olunur.

İnsanın başqasının ayaqqabısını öz ayaqqabısı olduğunu güman

¹ Ümumiyyətlə, burada meyar budur ki, Hüseyn ağıllı ehtimal verir ki, Əlinin əvvəldən torpağa sahiblənməsi mülkiyyət şəklində (qeyri-qəsb) və doğru olmuşdur və bu halda “Yəd” (Əl) qaydası icra olunur.

² Bu bölümdə zaminliyə səbəb olan bəzi işlərə işarə olunacaqdır və bu işlərdən bəziləri və onların misdaqlarına (nümunələrinə) isə “Alqı-satqı”, “İcarə”, “Vədiə”, “Ariyə” və “Diyələr” bəhslərində toxunulmuşdur.

edərək geyindikdən sonra onun başqasının ayaqqabısı olmasını və ondan istifadə edilməsinə icazəsinin olmamasını bilməsi, yaxud başqasından hər hansı bir malı ariyəyə götürdükdən sonra həmin malın qəsbi olmasının məlum olması, yaxud malı aldıqdan sonra alqı-satqının düzgünlük şərtlərinə malik olmaması və batil olmasını başa düşməsi bu qəbildəndir.¹

Həmçinin, bəzi hallarda şəri yolla insanın ixtiyarında olan mal ilə bağlı ondan icazəli olmayan istifadə və ya malın qorunmasında səhlənkarlıq baxımından “Zaminlik əli” mövcud olur. Buna misal olaraq, “Əmanət” bəhsində 1214-ci məsələni, “Ariyə” fəslində 1251-ci məsələdə qeyd olunanları göstərmək olar.

Qeyd etmək lazımdır ki, “Zaminlik əli” fərdin hər bir halda öz təyin olunmuş şəri vəzifəsinə əməl etdiyi “Şəri əmanətlər” və “Mülkiyyətçi əmanətləri”nə şamil olunmur. Lakin istisna hallar mövcuddur və onlara öz yerində işarə olunacaqdır. Buna misal olaraq, 1252 və 1253-cü məsələlərdə qızıl və ya gümüş ariyəsini, zaminlik şərti olan ariyəni göstərmək olar.

Məsələ 1546: İki nəfər arasında həyata keçən batil alqı-satqı zamanı tərəflərdən hər biri həmin alqı-satqı vasitəsilə ixtiyarında olan mala (mal və onun əvəzinə) zamindir və alqı-satqının batil olmasından xəbərsiz olmalarına baxmayaraq, qəsbi mal barəsində qeyd olunan vəzifələr onun barəsində də icra olunur.

Əlbəttə, iki tərəfdən hər biri qarşı tərəfin (hətta alqı-satqının batil olmasından xəbərdar olmasını fərz etsək) onun istismarından razı olmasına əmin olduqda maldan istifadə edə bilər və zamin sayılır. Bu barədə daha geniş izah 171-ci məsələdə qeyd edildi.

Məsələ 1547: Öncəki məsələdə qeyd edilən hökm alqı-satqıdan əlavə, batil olan əvəzli əqdlərdə² və ona oxşar müqavilələrdə, o cümlədən, aşağıdakı hallarda icra olunur:

- a) Əcir tutulan şəxsin batil icarədə aldığı ücrət
- b) Qadının batil evlilikdə aldığı mehriyyə
- c) Batil xul təlaqında (boşanmada) kişinin aldığı fidiyə
- d) Amilin batil cüalədə aldığı zəhmət haqqı (cuul)

Əlbəttə, batil olan əvəzli əqdlərdə qarşı tərəfin ixtiyarında olan məsələ, batil icarədə icarə olunan, yaxud əcir tutulan şəxsin üzərində iş görməsi lazım olan mal kimi şeylər əmanət hökmündə olarsa, (iki əvəzdən biri qismində digərinə verilməmiş olsun) aradan getdiyi (tələf olduğu) və

¹ Batil alqı-satqılarda “Zaminlik əli”nin izahı növbəti məsələdə qeyd olunacaqdır.

² Əvəzli əqdlər dedikdə, təmənnasız olmayan əvəzli müqavilə və əqdlər nəzərdə tutulur.

ya onda qüsurlu yarandığı halda qarşı tərəf onun saxlanılmasında səhlənkarlıq etməmiş və ondan icazəli olmayan şəkildə istifadə etməmişdirsə, zəmin deyil.¹

Məsələ 1548: Məhcur olmayan şəxsin² öz malını³ əvəzli olmayan batil əqd (batil hibə əqdi kimi) yolu ilə başqasına verməsi həmin şəxsin zəminliyinə səbəb olmaz.

Misal üçün, insan öz evinin mənfəətlərini bir müddətlik başqasına hibə edərsə, mənfəətlərin hibəsinin batil olmasına baxmayaraq, hibəni alan şəxs evin mənfəətindən istifadə müddətinə zəmin deyil.

Həmçinin sərəqflı sahibi olan şəxs öz sərəqflı haqqını başqasına hibə edərsə, sözügedən hibə batildir, lakin zəminliyə səbəb olmaz.⁴

Məsələ 1549: İnsan satıcıdan aldığı malı gördükdə və ya onun xüsusiyyətlərindən xəbərdar olması və bəyəndiyi halda alması məqsədilə bir müddət yanında saxladıqda həmin mal tələf olarsa, belə bir halda alıcının zəmin olması işkallıdır və onun barəsində ehtiyat tərk olunmamalıdır.

Tələf etmə (itki) zəminliyi

Tələf etmə (itki) zəminliyinin tərfi və onun növləri

Məsələ 1550: Zəminliyə səbəb olan işlərdən biri də başqalarının malını tələf etmək və sahiblərinin icazəsi və razılığı olmadan onlara xəsarət yetirməkdir. Belə hallarda zəminliyə fiqhi termin olaraq, “Tələf etmə zəminliyi” deyilir.

Məsələ 1551: İtki aşağıdakı iki halda ola bilər:

- a) **Birbaşa və vasitəsiz:** İnsanın başqasının qabını sındırması, malını yandırması, sahibinin icazəsi olmadan heyvanın başını kəsməsi və ya

¹ Zəminliyə səbəb olan malın saxlanılmasında səhlənkarlıq və ondan icazəli olmayan istifadə haqqında daha geniş izah “Əmanət” fəslində 1214-1218-i məsələlərdə qeyd olunmuşdur.

² Əgər məhcur şəxs (bülüğ həddinə çatmayan uşaq və ya səfeh kimi) öz malını hibənin düzgünlük şərtlərinə riayət etmədən hər hansı bir şəxsə bağışlayarsa və ona təhvil verərsə, sözügedən hibə səhih deyil və onu əldə edən şəxsin zəminliyinə səbəb olur.

³ Əgər insan başqasının malını onun icazəsi olmadan hər hansı bir şəxsə hibə edib təhvil verərsə, həmin hibə füzuli sayılır və o şəxs bağışlanmış mala zəmindir.

⁴ Əgər insan hər hansı bir məbləği hibə qismində banklararası hesablaşmalar sistemi vasitəsilə elektron köçürmələrlə başqa bir şəxsin hesabına köçürərsə və o, məbləği bankdan almadan onu xərcləyərsə, qəbz (təhvil alma) həyata keçmədiyi üçün həmin hibə batil olsa da, hibə alan şəxs ona zəmin deyil.

oxla vurması bu qəbildəndir.

b) **Səbəb, vasitə ilə və dolaylı yolla:** Məsələn, insan aşağıdakılardan birini yerinə yetirir:

1. Gediş-gəliş yolunun üstündə çuxur qazır, insan və ya heyvan¹ oraya düşüb xəsarət alır.
2. Başqalarının gediş-gəliş etdiyi yolun üstündə titrək və ya ucu iti əşyalar qoyur və onun vasitəsilə insan və ya heyvana zərər dəyir.
3. Qaçmaq və özünü müdafiə etmək qüdrətində olmayan zəif heyvanı yırtıcıların olduğu yerdə saxlayır və yırtıcı onu tələf edir.
4. Heyvanın ayağına bağlanan ip və ya kəndiri açır və heyvan qaçır.
5. Quşun qəfəsinin qapısını açır və quş uçub uzaqlaşır.

Tələf etmə zəminliyinin şərtləri və nümunələri bir neçə misalda

1. Hər hansı bir şəxsə məxsus olan heyvanın başqasının malına və ya canına zərər yetirməsi

Məsələ 1552: Başqasının əkinini yeyən və ya tarlasını dağdan heyvanın sahibi də yanında olarsa, zəmindir.

Lakin sahibi heyvanla birlikdə olmadığı halda (məsələn, heyvan saxlanıldığı yerdən qaçdıqda), əgər bu hadisə adətən, tarla sahibinin vəzifəsi öz əkinini qorumalı olduğu müddətdə baş vermişdirsə, heyvan sahibi zəmin deyil.

Lakin ondan başqa vaxtda hadisə baş verdikdə heyvanın sahibi zəmin hesab olunur.

Məsələ 1553: Əgər hər hansı bir heyvan insana, başqa bir heyvana və ya başqasının mülkünə ziyan vurarsa, heyvan sahibi onu saxlamaqda səhlənkarlıq etdiyi surətdə (məsələn, adətən başqasına zərər verməməsi üçün bağlanan heyvanı bağlamadığı) zəmindir.

Məsələ 1554: Çobanın, mühafizəçinin, ariyə götürən şəxsin və ya icarədarın ixtiyarında olan heyvan başqalarının mülkünə zərər vurduğu halda, heyvan sahibi, ariyə verən və ya icarə verən şəxs deyil, sözügedən şəxslər zəmin hesab olunur.

¹ Bu və bundan sonrakı misallarda məqsəd sahibi olan heyvanlardır.

2. Oğurluqda həmkarlıq və bu kimi işlər

Məsələ 1555: Əgər insan başqasının mənzilinin, məşinin, kassasının qapısını açarsa, lakin ev, məşin və kassa başqasının tərəfindən oğurlanarsa, adətən oğurluq qapının açıq qoyulması ilə əlaqələndirilsə, həmin şəxsin oğru ilə həmkarlıq niyyətində olub-olmamasından asılı olmayaraq, zəmin hesab olunur.¹

Məsələ 1556: Xarab olan divar qonşunun üstünə düşərsə, yaxud yolda, küçədə oradan keçənlərin, kiminsə malının və ya heyvanın üstünə aşarsa, divarın sökülməyə məruz qaldığı və bu divarın sahibinin ondan xəbərdar olmasına baxmayaraq, onun düzəldilib təmir etmədiyi halda zəmindir.

Təbii ki, üzərinə divar aşan şəxs, mal sahibi və ya heyvan sahibi divarın sökülüb aşağı biləcəyindən xəbərdar olduqları halda, həmin divara söykənib istirahət edərsə, yaxud mal və ya heyvanını orada qoyarsa, divar sahibi zəmin hesab olunmur.

Məsələ 1557: İnsanın divarın və ya damın üstündə qoyduğu düşməkdə olan hər hansı bir əşya bir şəxsin və ya əşyanın üzərinə düşüb ona ziyan vurarsa, zəmindir. Lakin ürfü baxımdan düşməkdə olan əşya sayılmazsa, təsadüfən qəza nəticəsində düşərsə, həmin şəxs zəmin deyil.

Məsələ 1558: İnsan öz mülkündə od qalayarsa və od başqasının mülkünə keçib digər şəxsə və ya onun malına zərər vurarsa, od ürfü baxımdan sirayət edəcək şəkildədirsə, həmin şəxs zəmindir.

Lakin həmin od ürfü baxımdan yayılası şəkildə olmazsa, qəflətən külək əsməsi və bu kimi şeylər nəticəsində yayılırsa, zəmin sayılmır.

Məsələ 1559: İnsan öz torpağı, bağ və tarlasına su buraxarsa, onun həcm və təzyiqi qonşu mülkə keçəcək həddə olarsa və su həmin mülkə keçərək xəsarət vurarsa həmin şəxs zəmindir. Əks halda, zəmin hesab olunmur.

3. Xəsarət və ziyanın yaranmasına iki və daha artıq şəxsin səbəb olması

Məsələ 1560: Başqa bir şəxsə və ya başqasının malına xəsarət dəyməsinə iki şəxs səbəb olduğu halda onların hər ikisi zəminlikdə şərikdirlər.

¹ Aydın məsələdir ki, belə hallarda, oğrunun özü də zəmin sayılır. Bu məsələni nəzərə alaraq, oğrunu tapmaq mümkün olmadığı halda, mülkiyyətçi öz malının əvəzini evinin və s. qapısını açıq saxlayan şəxsdən tələb edə bilər.

Məsələn, bir nəfər insanların keçdiyi yerdə çuxur qazarsa, digəri isə onun yaxınlığına daş qoyursa və ona diqqət etməyən yoldan keçən şəxsin ayağı daşa ilişib çuxura düşərsə, belə yerlərdə zəminlik hər iki şəxsin öhdəsində olur.

Məsələ 1561: İnsanlara və başqasının malına zərər dəyməsinə səbəb olan hadisədə iki nəfərin rolu olarsa, onlardan birinin rolu birbaşa, digərinin rolu isə dolayı yolla olduğu halda, məsələn, onlardan biri çuxur qazdığı, digəri isə, çuxurdan xəbərdar olduğu halda hər hansı bir şəxsi və ya başqasının malını ora atdığı halda yalnız ikinci şəxs (hadisənin baş verməsində birbaşa təsiri olan şəxs) zəmindir.

Təbii ki, birinci şəxsin rolu ikincidən daha artıq olarsa, bu surətdə birinci fərd zəmin hesab olunur.

Misal üçün, əgər insan sınması mümkün olan məhsulu yatmış şəxsin yanına qoyarsa, o şəxs də yuxuda olduğu halda ayağını uzadıb malın sınmasına səbəb olarsa, yatan şəxs deyil, həmin malı yatan şəxsin ayağının yanına qoyan şəxs zəmindir.

Həmçinin, insan yolun nəqliyyat vasitələrinin hərəkət hissəsinin üstündə hər hansı bir malı qoyarsa və sürücü ona diqqət etmədən və ixtiyarsız şəkildə həmin malın üstündən keçib o şeyin tələf olmasına səbəb olarsa, birinci şəxs zəmindir və sürücü zəmin hesab edilmir.

4. Sürücülük qəzalarında zəmanətin miqdarı

Məsələ 1562: Sürücülük qəzası nəticəsində fərdin nəqliyyat vasitəsi xəsarət aldıqda və qiyməti azaldıqda, təqsirli şəxs¹ qəza nəticəsində aşağı düşən qiymət fərqinə zəmindir.

Qeyd etmək lazımdır ki, nəqliyyat vasitəsinin düşən qiymətinin məbləği onun təmir xərclərindən çox olarsa, təkcə təmir məbləğinin ödənilməsi zəminliyin aradan getməsi üçün kafi deyil.

Məsələn, qəza nəticəsində avtomobilin qiyməti on min manat aşağı düşərsə, lakin onun təmir və düzəldilməsi xərcləri beş min manat olarsa, təkcə beş min manat ödəmək kafi sayılmır və müqəssir şəxs ondan əlavə, beş min manat da ödəməlidir. Lakin qarşı tərəfin təmir və düzəltmə işlərinə görə xərclərin təmin olunmasına razı olması və qalan miqdarı silib bağışlaması kimi hallar istisnadır.

¹ Günahkar şəxsin təyin edilməsinin meyarı barədə 1564-cü məsələdə izah verilmişdir.

Məsələ 1563: Əgər insan avtomobil qəzası zamanı ayrılıqda maliyyə dəyərinə malik olan (ışığı və ya aynalar kimi) nəqliyyat vasitəsinin bir hissəsini tələf edərsə, yaxud ona zərər vurarsa, lakin nəqliyyat vasitəsinin qiyməti ümumilikdə azalmazsa, həmin itkiyə və ya yaranan qüsura zamindir.¹

Məsələ 1564: Avtomobil qəzasının müqəssirinin təyin olunması meyarı yol hərəkət qaydaları və sürücülük qanunları deyil, ürfdür. Buna görə də, qəzanın ürfün nəzərində kimin təqsiri olması nəzərə alınmalıdır və qanuni səlahiyyətli şəxsin müqəssirin təyin olunmasında rəyi ürfə uyğun olduğu zaman mötəbər sayılır.

Məsələ 1565: Ürfü baxımdan hər iki tərəf qəzanın törədilməsi və nəqliyyat vasitəsinə xəsarət dəyməsində təqsirli bilindiği halda, məsələ müxtəlif şəkillərdə ola bilər. Onların hökmü misal qəlibində izah edilir:

Avtomobil baş yolda sürətlə hərəkət edən zaman motosikl ikinci dərəcəli yoldan sürətlə gəlib baş yola daxil olduqda qəza baş verərsə, xəsarət dəymiş həmin maşınla bağlı bir neçə halı təsəvvür etmək olar:

1. Ürfü istinadla, hər iki tərəfin təqsiri bərabərdir (50%-50%). Bu halda motosikl idarə edən şəxs maşına dəyən xəsarətin yarısına zamindir.
2. Ürfü istinadla, hadisə 70% motosikl idarə edənin, 30% maşın sürücüsünün təqsiridir. Bu halda motosikl sürücüsü fətvaya əsasən, təkcə 50% zamindir.

Lakin onun digər 20%-ə olan zəminliyi işkallıdır və ehtiyata əsasən, hər iki tərəf müsalihə etməlidir, “Ədalət və insaf” qanununa əsasən, müsalihənin onun yarısının miqdarı ilə həyata keçməsi daha münasibdir. Bu hesabla, motosikl sürücüsü təkcə 60% -ni ödəyir və qalan 40%-ə zəmin sayılır.

3. Ürfü istinadla, hadisə 30% motosikl idarə edənin, 70% maşın sürücüsünün təqsiridir. Motosikl sürücüsü təkcə 30% xəsarətə zamindir, qalan 20%² ilə bağlı zəminliyi işkallıdır və ehtiyata əsasən, hər iki tərəf müsalihə etməlidir. “Ədalət və insaf” qanununa əsasən, müsalihənin

¹ Təbii ki, təyin olunmuş xəsarətin miqdarını təyin etmək üçün qəza zamanı həmin hissələrin keyfiyyətini də nəzərə almaq lazımdır. Buna görə də, zərər dəyən hissə işlənmiş və istifadə edilmiş olarsa, qəza törədən şəxs həmin hissənin təzəsinə deyil, təkcə işlənmişinə zamindir. Hər bir halda, həmin hissə misli əşyalardan olduqda onun mislini, qiyməti əşyalardan olduqda isə onun qiymətini ödəməlidir. Misli və qiyməti bəzəsində öncəki məsələlərdə izah verilmişdir.

² Qeyd etmək lazımdır ki, belə hallarda fəqihlərin bir qrupunun ittifaqına görə, hər iki tərəf müqəssir olduğu halda onların təqsirinin birinin digərindən çox olmasına baxmayaraq, hər bir tərəf xəsarətin 50 %-nə zamindir. Lakin bu rəy işkallıdır və vacib ehtiyata əsasən, mətndə qeyd olunanlara uyğun əməl olunmalıdır.

onun yarısının miqdarı ilə həyata keçməsi daha münasibdir. Bu hesabla, motosikl sürücüsü təkcə 40% -ni ödəyir.

Qeyd olunan hallar motosikla xəsarət dəydiyi zaman da icra olunur və maşın sürücüsünün onunla bağlı zəminliyinə hökmü yuxarıdakı izahlardan aydın olur.¹

5. Başqasını malı tələf etməyə məcbur etmək

Məsələ 1566: Əgər insan başqasını digər şəxsin malını tələf etməyə məcbur edərsə, belə ki, həmin icbar və ikrahın mövcudluğu ilə, onun bu işi görməsi (başqasının malını aradan aparmaq) şəri baxımdan caiz sayılırsa, onu məcbur edən şəxs zəmindir və malı tələf edən şəxs zəmin sayılır.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu hökm tələf olunan malın onu tələf edən şəxsin ixtiyarında və istismarında olmadığı və ya ixtiyarında olan malın əmanət hökmündə olduğu², məsələn, həmin malın vədiə qismində ona tapşırıldığı hala aiddir.

Əks halda,³ (fərdin malı qəsb etdiyi və başqasının onu həmin malı aradan aparmağa məcbur etdiyi halda) hər iki nəfər zəmin sayılır və onlarla bağlı 1534-cü məsələ icra olunur.

6. Qəsbi yeməyin digəri şəxsə yeməsi üçün təqdim edilməsi

Məsələ 1567: İnsan qəsb etdiyi yeməyi başqasına onu yeməsi məqsədi ilə təqdim edərsə və o, həmin yeməyin qəsbi olmasından xəbərsiz şəkildə onu yeyərsə, hər iki nəfər (həm yeyən, həm qəsb edən) zəmindir və mal sahibi hər iki nəfərə müraciət edə bilər.

Əlbəttə, əgər mal sahibi təzminat olaraq, onun əvəzini qəsb edən şəxsdən alarsa, qəsb edən şəxs yeməyi yeyən şəxsə bu təzminata bağlı müraciət edə bilməz. Lakin təzminatı yeməyi yeyən şəxsdən aldıqda, o, mal sahibinə təzminat olaraq ödədiyi əvəzi qəsbkar şəxsdən tələb edə bilər.

¹ Qeyd etmək lazımdır ki, tərəflərdən hər birinin qarşı tərəfə borclu olduğu yerlərdə, borcların silinməsi və qüvvədən salınması baş verir və onun izahı 964-9665-ci məsələlərdə qeyd olunmuşdur.

² Yəni, mala nisbətə "Zəminlik əli" nə deyil, "Əmanət əli" nə malik olsun.

³ Yəni mala nisbətə "Zəminlik əli" nə malik olduğu halda

7. Qəsb olunmuş yeməyin öz sahibinə yemək üçün təqdim edilməsi

Məsələ 1568: Əgər insan yeməyi qəsb edərsə və həmin yeməyi onun öz malı olmasından xəbəri olmadığı halda həmin malın sahibinə təqdim edərsə və mal sahibi onu yeyərsə, qəsb edən şəxs zəmindir.¹

Əlbəttə, əgər mülkiyyətçi qəsbkar şəxsin evinə daxil olub yeməyi görərsə, yeməyin qəsb edən şəxsin malı olmasına əmin olduqdan sonra ev sahibinin istəyi və təklifi olmadan yeyərsə, ondan sonra öz yeməyini yediyni başa düşərsə, qəsb edən şəxs zəmin hesab olunmur və həmin yeməyə nisbətə zəmanət əli ləğv edilir.

Mülkiyyətçinin öz haqqını almaq və xərclərini qaytarmaq üçün gördüyü işlər

Məsələ 1569: Malı qəsb edilən və ya başqaları tərəfindən aradan aparılan və əvəzini tələb edən şəxs, malını və ya onun əvəzini əldə etmək üçün bir yolu yoxdursa və şəriət hakimindən başqasına müraciət etməyə məcbur olarsa, onun bu işi görməsi caizdir.

Məsələ 1570: Mülkiyyətçi qəsb edən şəxsdən və ya nahaq yerə onun malını tələf edən şəxsdən öz haqqını geri almaq üçün xərc çəkərsə (məhkəmə xərcləri, mütəxəssis və vəkalət xərcləri kimi), qəsb edən şəxs şəri baxımdan bu xərclərə zəmin olmasa da, qəsb səbəbi ilə günah etdiyinə və başqasının haqqını zay etdiyinə görə xərcləri təmin etməklə, ondan halallıq almasının işkalı yoxdur.

¹ Eləcə də, qoyunu qəsb edən şəxs onun mülkiyyətçisindən qoyunun başını kəsməsini istəyərsə, qoyunun sahibi onun öz qoyunu olmasından xəbərdar olmadan başını kəsərsə, qəsb edən şəxs zəmin sayılır.

İqrar

İqrarın tərifi

Məsələ 1571: İqrar fərdin öhdəliyində hər hansı bir haqqın olmasını və ya xeyrinə olan haqqın ona aid olmamasını etiraf etməsidir.¹

Buna misal olaraq, fərdin digər şəxsə müəyyən məbləği borclu olmasını, müəyyən bir alətin düzəldilib təhvil verilməsini öhdəsinə götürməsinə etiraf etməsini, yaxud filan malın ona məxsus olmadığını iqrar etməsini göstərmək olar. Məsələn həmin şəxs deyir: "Filan şəxsin borcunu silib onu borcdan azad etmişəm" yaxud "Alqı-satqını fəsx etmək haqqım yox idi" və ya "Alqı-satqıda olan fəsx haqqımı qüvvədən salmışam".

İqrarın baş vermə şəkli

Məsələ 1572: İqrar ləfzi şəkildə və sözlə həyata keçdiyi kimi, əməli şəkildə, yazılı formada həyata keçir. Həmçinin işarə ilə də, onun mənasını başa sala bilər.

Məsələ 1573: İqrarda xüsusi bir siğə şərt deyil və onun reallaşması təkcə ləfzi dəlalətlə² məhdudlaşmır, fərdin iqrarının açıq-aşkar şəkildə olması zəruri deyil və üstüörtülü də iqrar etsə kifayətdir. Daha doğrusu, əgər insanın sözlərində öhdəliyində olan bir haqq barədə etirafı və ya onun xeyrinə olan bir haqqın rədd edilməsini ehtiva edən bir "Tələb" olarsa, o bu barədə məlumat vermək niyyətində olmasa da, yaxud həmin tələblə bağlı diqqətsiz və məlumatsız olsa da, iqrar həyata keçmiş sayılır.

Məsələn, Əlinin "Məskunlaşdığım evi Hüseyndən almışam" deməsi, evin əvvəl ona (Əliyə) məxsus olmaması və evin Hüseynin vasitəsilə onun mülkiyyətinə ötürülməsini iddia etməsi onun iqrarı sayılır.

¹ Öz zərərinə, başqasının xeyrinə iqrar edən şəxsə "muqir", xeyrinə iqrar olunan şəxsə isə "Muqarrun ləh", iqrar olunan şeyə isə (iqrarın mövzusu) "Muqarrun bih" deyilir.

² Onun üç növünə: uyğun, qismən uyğun və implikativ

Yaxud başqa bir şəxsdən alacağı olduğunu iddia etdikdə, o şəxs “borcunu verdim” deyərsə, onun bu sözü həmin şəxsin əvvəllər iddiaçıya borclu olmasının iqrarındır. Buna görə də, borcunu ödədiyini iddiaçıya (borclu şəxsə) isbat etməlidir.

Habelə, bir mal üstündə mübahisəsi olan iki nəfərdən birinin digərinə “Onu mənə sat” deməsi, həmin şəxsin o malın mülkiyyətçi olmadığına iqrarındır.

Kişinin “həyat yoldaşımı boşamışam” deməsi o qadının əvvəllər bu kişinin xanımı olmasının iqrarındır.

Məsələ 1574: İqrar fərdin yəqinlik və əminlikdə bəyan etdiyi kəlamla reallaşır. Buna görə də, insanın “Mümkündür ki, yaxud, elə güman edirəm ki, sizin məndən müəyyən bir məbləğdə alacağınız var”, “Ola bilsin, spirtli içki qəbul etmişəm”, “Bəlkə də, filankəs mənim arvadımdır” deməsi kafi sayılır.

Məsələ 1575: İqrar zahiri dəlil sayılır, onun doğru və düzgün olmağına dair ağıllı ehtimal verildiyi halda mötəbərdir. Odur ki, əgər insanın onun yalan və səhv olmasına dair məlumatı varsa, iqrarın heç bir təsiri yoxdur və onun əsasında qərar vermək caiz deyil. Məsələn, əgər kimsə digər şəxsə borclu olduğunu iqrar edərsə, halbuki həmin şəxs ona borclu olmadığını bilərsə, bu halda sözügedən şəxs etiraf edən şəxsi iqrar olunan borcu ödəməyə məcbur edə bilməz.

Eləcə də, onun dəlil olması şəri hakimin yanında iqrar etməsi və onun tərəfindən hökm verilməsinə məxsus deyil. Doğrudur, hədlərin (şəri cəzalar) icrası lazım olan bəzi yerlərdə şəri hakimin yanında iqrar xüsusi şəkildə həyata keçir ki, onlarla bağlı hökmlər və şərtlər daha geniş kitablarda qeyd olunmuşdur.

İqrar edən və xeyrinə iqrar olunan şəxslərin şərtləri

Məsələ 1576: İqrar edən şəxs bülüğ həddinə çatmalı, ağıllı olmalı, dediyi sözü və etdiyi əməli məqsədli və ixtiyarlı şəkildə yerinə yetirməlidir. Buna görə də, bülüğ həddinə çatmamış, dəli, sərxoş, zarafatla, yuxulu şəkildə və hipnoz altında söz deyən və ya söz deməyə məcbur edilən¹ şəxslərin və ya bu işi etməkdən başqa çarəsi olmayan¹ şəxslərin

¹ Məsələn, əzab-əziyyət, işgəncə, zülm vermək və vurmaqla hər hansı bir işi etiraf edir.

iqrarı səhih deyil.

Doğrudur, bülüğ həddinə çatmayan fərdin şəri baxımdan icrasına haqqı çatdığı öz malı ilə dəyəri az olan şeylərin alqı-satqısı² kimi işlər barədə iqrarı səhihdir.

Qeyd etmək lazımdır ki, səfeh şəxsin iqrarının hökmü "Həcr" fəslində, 1655-1656-cı məsələlərdə, Ölümçül xəstəliyə düşər olmuş xəstənin iqrarının hökmü 1694-1695-ci məsələlərdə qeyd olunacaqdır.

Məsələ 1577: İflas etmiş şəxsin³ məhcur olduğu malı ilə bağlı iqrarı səhih deyil. Lakin onun həmin mallardan qeyrisi, məsələn məskunlaşdığı evi, ev əşyaları və "Borc" fəslində qeyd olunan "Borcdə olan istisnalar"⁴ a aid olan mallar ilə bağlı iqrarı doğrudur.

Məsələ 1578: İflas etmiş şəxs hər hansı bir şəxsə borclu olmasını iqrar etdikdə, səhihdir, lakin onun iqrarı "Həcr" hökmünün verilməsindən sonra olarsa, xeyrinə iqrar olunan şəxs "Həcr" müddətində onun tələbkarlarından sayılan şəxslərlə müflisin əmlakının bölünməsində şərik olmur.

Məsələ 1579: Xeyrinə iqrar olunan şəxs⁴ bülüğ həddinə çatmayan, səfeh, dəli, ölümçül xəstəliyə tutulmuş şəxs, müflis, bihuş və bu kimi şəxslər ola bilər və onların iqrar olunan şeyə haqqının çatması kifayətdir.

Şəxslərin xeyrinə iqrar etmək səhih və təsirli olduğu kimi, məscid, hüseyniyyə, dini mədrəsə, müqəddəs ziyarətgahlar, vəqflər barəsində də doğru və təsirlidir.

İqrar olunan şeyin qisimləri

Məsələ 1580: İqrar olunan şey⁵ zina, şərab içmək kimi⁶ Allahın haqqından, müəyyən bir şəxsə borclu olmaq kimi insanların haqqına aid ola bilər.

¹ Məsələn, əgər insan aclıq və susuzluğun şiddətindən həlak olmaq üzrədirsə, suyu olan şəxsdən su istədikdə həmin şəxs imtina edib "Evini mənə satmağınla əlaqədar iqrar etsən, sənə su verərəm" deyir və fərd çarəsizlik səbəbilə onu qəbul edir.

² Bülüğ həddinə çatmamış uşağın öz malı ilə alqı-satqı etməsinin hökmü 131-132-ci məsələlərdə qeyd olundu.

³ Burada məqsəd, şəri hakimin malından istifadəni qadağan etdiyi və onunla bağlı həcr hökmünü çıxardığı iqtisadi baxımdan iflas edən şəxs nəzərdə tutulur.

⁴ Muqarrun ləh

⁵ İqrar mövzusu və ya Muqarrun ləh

⁶ Əlbəttə, həddin icrasına səbəb olan iqrarın (zina həddi və şərab içmək həddi kimi) xüsusi hökm və şəkli var, daha geniş kitablarda bu barədə bəhs olunmuşdur.

İqrar olunan şey malın özü (eyn), mənfəəti, maldan faydalanmaq, borc, haqq, işin icrası, əqd, iqa, evlilik, boşanma və bu kimi şeylər barəsində ola bilər.

İqrar olunan şeyin şərtləri

Məsələ 1581: İqrar olunan şey,¹ etiraf edən o işi şəri baxımdan yerinə yetirməsinə sövq olunması mümkün olan iş olmalıdır, əks halda, iqrarının bir təsiri yoxdur.

Məsələn, əgər insan digər şəxsdən şərab və ya donuz əti alması səbəbi ilə ona borclu olmasını iqrar edərsə, sözügedən iqrar təsirli deyil.²

Habelə, insan yoxsula yüz manat pul verməsini, yaxud fəqir üçün qış geyimi almasını nəzir etməsini iqrar edərsə, fəqir onu sözügedən iqrara görə yüz manat sədəqə verməyə və ya özü üçün qış geyimi almağa məcbur edə bilməz.³

Məsələ 1582: Əgər insan öhdəliyində haqqın olmasını iqrar edərsə, ondan sonra bu haqqın batil səbəbə görə öhdəsinə gəldiyini iddia edərsə, onun haqq ilə bağlı iqrarı qəbul olunur və onun səbəbin batilliyi barəsində iddiası qəbul edilmir. Məsələn, “Mənim filan şəxsə bir milyon manat borcum var” dedikdən sonra həmin borcun şərab və ya donuz ətinin qiyməti olduğunu iddia edir.

İnsanın öz haqqını inkar etməsinin, ondan sonra həmin haqqın inkarının batil səbəblə olmasını iddia etməsinin də hökmü eynidir. Buna misal olaraq, insanın “Filan şəxsdən olan borcumu ona bağışlamış, onu borcdan azad etmişəm” dedikdən sonra, borcun silinməsinə məhcur olduğu zamanda, məsələn, bülüğ həddinə çatmadığı vaxtda yerinə yetirməsini iddia etməsini göstərmək olar.⁴

Məsələ 1583: İnsan öz zərərinə olan bir şeyi etiraf edərsə, onun iqrarı səhihdir, lakin onun iqrarı öz xeyrinə və ya başqasının zərərinə olduqda isə, qarşı tərəfin onu təsdiqləməsi istisna olmaqla, səhih deyil.

¹ İqrar mövzusu və ya Muqarrun ləh

² Çünki xeyrinə iqrar olunan şəxsin şəri baxımdan həmin qiyməti iqrar edən şəxsdən tələb etmək haqqı yoxdur.

³ Çünki xeyrinə nəzir olunan şəxs üçün haqq müəyyən etmədən Allah-Taala üçün edilən nəzirə vəfa etmək vacibdir.

⁴ Lakin elə əvvəlcədən donuz əti və şərabın qiymətini ödəmədiyi üçün filankəsə borclu olduğunu, borcalanın borcunu bülüğ həddinə çatmadığı zaman silməsini iqrar edərsə, sözügedən iqrar təsirli deyil.

Buna görə də, əgər kimsə filan xanımın onun daimi arvadı olmasını iqrar edərsə, lakin o qadın onun sözlərini təsdiqləməzsə, həmin qadının anası ilə evlənməyin haram olması barədə iqrarı doğrudur, lakin bu iqrar sayəsində qadının evlilik vəzifələrinə riayət etməsi lazım deyil.

Məsələ 1584: İnsanın aydın olmayan bir iş ilə bağlı iqrarı doğrudur və xeyrinə etiraf olunan şəxs onu aydın olmayan məsələni açıqlamağa və qaranlıq nöqtələri aradan qaldırmağa məcbur edə bilər. Onun iqrarını açıqlaması ürfü və lüğəvi baxımdan uyğun olarsa və etirafın doğru olmasına ehtimal verilərsə, bu halda iqrar qəbul edilir. Buna misal olaraq, insanın müəyyən şəxsə bir miqdar pul borclu olduğunu və ya fərdin əmlakından bir malı aradan apardığını etiraf etməsini göstərmək olar.

Məsələ 1585: İnsanın etirafı az və çox miqdar arasında tərəddüdlü olarsa, məsələn, bir milyon manat, yaxud iki milyon manat borclu olduğunu iqrar edərsə, bu halda xeyrinə iqrar olunan şəxsə daha az miqdarı borclu olması qeyd olunur.

İqrarın təsir və nəticələri

Məsələ 1586: İnsan əvvəlcə müəyyən bir şəxsə borclu olduğunu iqrar edərsə, sonradan onu inkar edib borclu olmadığını bildirərsə, yaxud əvvəl müəyyən şəxsə on min manat borclu olduğunu iqrar edib, sonradan “Mənim filankəsə olan borcum on min deyil, min manatdır” deyərsə, onun ilk iqrarı qüvvədə qalır.

Qeyd etmək lazımdır ki, fərd iqrarının doğruluq şərtlərinə malik olmadığını, məsələn, ikrah və ya çarəsizlik, sərxoşluq və ağlıni itirməsi səbəbi ilə olduğunu iddia edərsə, bu iddiasını mötəbər şəri yollarla isbat etməlidir.

Məsələ 1587: İnsan ixtiyarında olan müəyyən bir malın, məsələn, nəqliyyat vasitəsinin filan şəxsə məxsus olmasını iqrar etdikdən sonra həmin malın başqa birinə məxsus olmasını iqrar edərsə, sözügedən mal birinci şəxsə məxsusdur, bundan əlavə, iqrar edən şəxs onun əvəzini ikinci şəxsə¹ ödəməlidir.

Məsələ 1588: İnsan ixtiyarında olan mənzil barəsində “Bu mənzil həyətin kənarında tikilən otaq istisna olmaqla, Hüseynindir” deyərsə, bu söz evin bütün hissəsinin deyil, həmin otaqdan başqa qalan hissəsinin

¹ Burada əvəz dedikdə, həmin malın misli əşyalarda misli, qiymli əşyalarda isə qiyməti nəzərdə tutulur. Onların barəsində izah 1504 və 1505-ci məsələlərdə qeyd edilmişdir.

Hüseynin olmasına dair iqrardır və sözügedən istisnanın qeyd olunması cümlənin qalan hissəsi ilə ziddiyyət təşkil etmir. Eləcə də, əgər “Bu mənzil həyətin kənarında tikilən otaq istisna olmaqla, Hüseynin deyil” deyərsə, bu söz də evin tamamilə deyil, sadəcə həmin hissəsinin Hüseynə aid olduğuna dair iqrardır.

Həmçinin həmin şəxs “Bu mənzil həyətin kənarında tikilən otaq istisna olmaqla, mənimdir” dedikdə, bu sözü ilə həmin otağın onun mülkünə daxil olmadığını iqrar edir və sözügedən istisnanın qeyd olunması cümlənin qalan hissəsi ilə ziddiyyət təşkil etmir. “Bu mənzil həyətin kənarında tikilən otaq istisna olmaqla, mənim deyil” deyərsə, bu söz təkcə həmin otağın onun mülkü olması və mənzilin qalan hissəsinin onun olmamasına dair iqrardır.

Qeyd etmək lazımdır ki, yuxarıdakı bütün hallarda, iqrar doğruluq şərtlərinə riayət olunmaqla həyata keçdikdə, etiraf edən şəxs ondan sonra iqrarını inkar etsə də, qəbul olunmur.

Məsələ 1589: İnsan başqa bir şəxsə müddətli borcunun olduğunu iqrar etdikdə, məsələn, “Filankəsə altı aylıq müddətə bir milyon manat borcluyam” dedikdə, bu iqrar doğru və təsirli hesab edilir və xeyrinə iqrar olunan şəxsin mötəbər yolla borcunun müddətli olmadığını isbat etməsi istisna olmaqla, vaxtı çatmamış borcunu tələb edə bilməz.¹

Məsələ 1590: İnsan bir şeyə iqrar etdiyi zaman xeyrinə iqrar olunan şəxs onu təsdiqləyərsə və ya “Bilmirəm” deyərsə, sözügedən iqrar doğru və təsirlidir. Lakin xeyrinə iqrar olunan şəxs onu inkar edərsə həmin etirafın bir təsiri yoxdur. Bu hökmdə borc və əşya barəsində olan iqrar arasında heç bir fərq yoxdur.

Təbii ki, həmin hökm zahiri hökm sayılır və iqrar edən şəxs həqiqətən də sözügedən şəxsə borclu olduğunu və ya müəyyən bir malın (eyni-şəxsi) şəri baxımdan onun mülkü olduğunu bilərsə, borcunu şəri üsulla sil-dirməli², yaxud sözügedən malı sahibinin ixtiyarına və istismarına

¹ Təbii olaraq, (hall) müddətsiz borcun tələb edilməsi borcalanın maddi baxımdan borcunu ödəmək qüdrətində olduğu halda caizdir.

² Məsələn, inkar edən şəxsdən onu borcdan azad etməsini istəməlidir, həmin şəxs nə iqrar edən borcunun silinməsinə, nə də borcunu almağa hazır olarsa və onu qəbul etməkdən imtina edərsə, borcalan şəxs borcunu şəri hakimə və ya onun vəkilinə verə bilər. Bu halda, onun imtina edən şəxsin (kreditor) vəlisi olaraq, qəbul etməsi ilə borcalan şəxs borcdan azad edilir. Ondan sonra şəri hakim və ya onun nümayəndəsi həmin malın sahibinə çatdırılması üçün öz məsləhətinə uyğun əməl edirlər. Buna oxşar hal “Borc” fəslində 928-ci məsələdə qeyd edildi.

verməlidir¹. Xeyrinə iqrar olunan şəxs inkarından əl çəkdiyi halda, iqrar edən şəxs hələ də öz iqrarında qalmışdırsa, bu halda onu borcunu ödəməyə və ya malı geri verməyə məcbur edə bilər.

Məsələ 1591: Əgər insan ixtiyarında olan malların hamısının və ya bəzilərinin filan şəxsə aid olmasını və ya başqasına müəyyən məbləğdə borcunun olmasını (müttəhim olmasına baxmayaraq) iqrar edərsə,² iqrarı qəbul edilir³. Doğrudur, bu iqrar ölümlə sonlanan xəstədə olarsa, onun hökmü 1694-1695-ci məsələlərdə qeyd olunacaqdır.

Məsələ 1592: Varislərdən bəziləri vəfat etmiş şəxsin müəyyən bir şəxsə borclu olmasını, malının zəkati, rəddi-məzalim və bu kimi haqların boynunda olmasını, yaxud vəfat edənin mallarının arasında olan müəyyən bir əşyanın digər şəxsə aid olmasını iqrar edərsə, lakin digər varislər bu işi inkar edərsə, iqrar edənlərin iddiasını iki adil şəxsin şahidlik etməsi (o iki nəfərin varislərdən olmasına baxmayaraq) kimi şəri yollarla isbat olunarsa, ona uyğun əməl edilməlidir.

Əks halda, iqrar edən şəxs vəfat etmiş şəxsin borcunu onun əmlakından öz payına uyğun olaraq ödəməlidir.

Məsələn, meyitin varisləri bir oğlu və iki qızı olarsa, onlardan biri atasının qırx min manat borcunun olduğunu iqrar, digərləri isə onu inkar edərsə, iqrar edən şəxsin irsdən payı meyitin malının dördə biri olduğundan, onun borcun dördə birini (on min manat) ödəməsi lazımdır.

¹ Həmin malı sahibinin (borc sahibinin) ixtiyarına və istismarına verdikdən sonra mal tələf olarsa, borcalanın öhdəsində heç bir zəminlik yoxdur. Eləcə də, inkar edən şəxsdən həmin malı ona bağışlamasını istədikdə, o da qəbul edib malı hədiyyə edərsə, kifayətdir.

² Məsələn, sözügedən malı onunla müsaliyə etməsini və ya ona şəri hibə etməsini iqrar edir.

³ Bu iqrarın şifahi, yazılı və ya başqa şəkildə olmasının, vəsiyyətnamədə və yaxud başqa mətndə yazılmasının fərqi yoxdur.

İqrar və müstəsna əvəzləmə qaydası

İlkin izahat

Məsələ 1593: Bəzən şiələr müqavilələrdə, alqı-satqılarda, hüquqi işlərdə, evlilikdə və s. şiə olmayanlarla qarşılıqlı əlaqədə olurlar. İslam məzhəblərinin fəqihlərinin nəzərləri bəzi hallarda bir-birindən fərqli olduğuna görə, bəzi şiə fəqihləri ixtilafli məsələlərlə qarşılaşan fərdin vəzifəsinin aydın olması üçün “İlzam qaydası”ndan¹ istifadə edirlər.

Lakin bu qayda mötəbər yolla sabit olmadığı üçün bu məsələlərə “İlzam qaydası”nın əvəzləyicisi olan “Müstəsna əvəzləmə qaydası”², yaxud “İqrar qaydası”nı³ tətbiq etmək və onların hökmünü bəyan etmək olar. Bu əsasla ,bəhsin davamında tez-tez rast gəlinən bir neçə məsələ qeyd olunacaqdır.

Əvvəllər şahid tutmadan evlənən qadınla evlilik

Məsələ 1594: İmamıyyə (on iki imam şiəsi) məzhəbinin fiqhinə əsasən, evlilik əqdi şahid tutmadan da doğrudur, lakin əhli-sünnə bu barədə fərqli nəzərlərə malikdir. Onlardan bəziləri şiənin nəzəri ilə müvafiqdir, Hənəfilər, Şafeilər və Hənbəliyə kimi başqa məzhəblər isə şahid tutmadan olan evliliyi batil hesab edirlər. Malikilər də gizli evliliyi batil hesab edirlər.

Lakin evliliyi batil hesab edənlər də iki dəstəyə ayrılır:

Malikilər və Hənbəliyənin çoxunun doğru və batil olması Əhli-sünnə fəqihləri arasında fikir ayrılığına səbəb olan belə evliliklər barəsində

¹ Yəni, şiə olmayan məzhəbə məxsus olan şəxsləri öz məzhəblərinə aid olan hökmlərə riayət etməyə məcbur etmək.

² Bu qaydanın məzmunu budur ki, şiə olmayan məzhəbin davamçıları öz qayda-qanunlarına və dini hökmlərinə uyğun olaraq haqlarınızı sizdən aldığı kimi, siz də haqqınızı onların dini hökm və qanunlarına uyğun olaraq onlardan ala bilərsiniz.

³ Bu qaydanın məzmunu budur ki, on iki imam şiəsi olmayan şəxslərin iqrarına əsasən, onların məzhəbinin hökmlərinə müraciət edib o şəxsi həmin hökmü icra etməyə məcbur etmək olar.

etiqađı budur ki, adına evlilik əqdi olan kişı həmin qadını boşamayana və ya onun evliliyi fəsx etməyənə kimi heç kəsin həmin qadınla evlənməyə haqqı yoxdur.

Buna görə də, əgər (Əhli-sünnədən olan) ər bu iki məzhəbin ardıcıl-larından olarsa, həmin qadını boşamayana və ya onunla evliliyini poz-mayana kimi o qadınla evlənmək olmaz.

Şafeilər və Hənəfilərin belə evliliklər barədə etiqađı budur ki, belə qadınla evlənmək olar və daha boşanma və evliliyin pozulmasına ehtiyac yoxdur. Buna görə də, həmin qadının əri bu iki məzhəbdən birinin davam-çısı olduqda, "İqrar qaydası"na¹ əsasən, o qadınla evlənmək caizdir. Təbii ki, həmin qadın onların nəzərində iddə saxlamalı olan qadınlardan hesab edilərsə, sözügedən evlilik iddə müddəti bitdikdən sonra həyata keç-məlidir.

Həmçinin qadın şiə, əri isə bu iki məzhəbdən birinin ardıcılı olduqda onların nəzərində qadın iddə saxlamalıdırsa, iddə müddəti bitdikdən sonra qadının evlənməsi caizdir.

Lakin hər iki halda ehtiyata riayət etmək üçün daha yaxşı olar ki, ər arvadını boşamaqdan imtina etdikdə, onun təlaqını (hətta şəri hakimdən də olsa) alsın.

Bibi ilə qardaş övladı və ya xala ilə bacının övladının cəm evliliyi

Məsələ 1595: Əhli-sünnənin nəzərinə əsasən, bibinin qardaşının övladı ilə, yaxud xalanın bacısının övladı ilə bir evlilikdə olması caiz deyil. Bu o deməkdir ki, onlardan hər ikisini eyni anda bir nəfərlə evləndirsələr, hər iki əqd batildir və onlardan birinin evliliyi o birindən sonra olarsa, ikinci evlilik batildir.

Lakin İmamiyyə fiqhinə əsasən, bibinin qardaşı qızından sonra, yaxud xalanın bacısı qızından sonra evlənməsi mütləq şəkildə doğrudur, həm-çinin bacının qızının bibidən sonra, bacı qızının xaladan sonra evlənməsi də doğrudur, lakin şərti budur ki, kəbindən əvvəl həmin qadının bibi və xalası bu işə razılıq verməlidir və əqddən sonra da razılıq verdikdə doğru-dur.²

Deməli, Əhli-sünnədən olan bibi qardaşı qızı ilə, xala bacısı qızı ilə bir

¹ Ərin öz məzhəbinə olan iqrarı

² Bu məsələnin izahı dördüncü cildə, "Evlilik" fəslində, 84-85-ci məsələlərdə qeyd olunmuşdur.

evliliklə cəmlənərsə, onların evliliyi eyni anda olduqda, məzhəbinə görə hər iki evlilik batil olduğu üçün İmamıyyə məzhəbinin ardıcılı olan şəxsın onlardan biri ilə, bibi və ya xalanın razılığı olduğu halda isə onların hər ikisi ilə evlənməsi caizdir.

Lakin onların evliliyi eyni vaxtda olmadıqda, ikinci qadının evliliyi onların məzhəbinə görə batildir və həmin qadın, birinci arvadın qardaşı və ya bacısı qızı olmasına və onların (bibi və ya xala) razılığı ilə evliliyin həyata keçməsinə baxmayaraq, şiə olan kişi o qadınla evlənə bilər.

Bu hökm o iki qadından biri on iki imam şiəsi, yoldaşı isə Əhli-sünnədən olduqda da keçərlidir.

Boşanmış postmenopozal (yaisə) qadınlarla və ya azyaşlı qadınla evlənmək

Məsələ 1596: İmamıyyə məzhəbinə əsasən, boşanmış yaisə və azyaşlı qadınların (hətta cinsi əlaqə olduğu surətdə)¹ iddəsi yoxdur, lakin Əhli-sünnə məzhəblərinə görə (azyaşlı qadının iddəsinin şərtləri ilə bağlı ixtilafları var) onların iddə saxlaması vacibdir.

Buna görə də, kişi Əhli-sünnə məzhəblərindən olarsa, öz yaisə və azyaşlı arvadını (iddənin lazımlı olmasına etiqad bəsləyərək) boşayarsa, “İqrar qaydası”na əsasən, öz məzhəbinin qaydalarına riayət etməyə məcburdur (buna misal olaraq, iddə müddətində boşadığı arvadının bacısı ilə evlənməyin batil olması və ya iddə müddətində olan boşanmış arvadı ilə bir evlilikdə cəmlənməsi haram olan qadınlarla evlənməyin haram olması kimi məsələləri göstərmək olar).

Əlbəttə, lazım ehtiyata əsasən, şiə kişi həmin qadınla iddə müddəti bitmədən evlənməməli, həmin qadın şiə olduğu və ya sonradan şiəliyi qəbul etdiyi halda lazım ehtiyata əsasən iddənin sonuna kimi ailə qurmalıdır.

Həmçinin lazım ehtiyata əsasən, iddə müddətində hətta ərinin məzhəbində nəfəqə ödəmək vacib olsa da, ondan nəfəqə almamalıdır. “Müstəsna əvəzləmə qaydası”nı icra etmək (şərtləri mövcud olduğu surətdə) baxımından nəfəqə alması istisnadır.

¹ Təbii ki, yetkinlik yaşına çatmayan qadınla daimi və ya müvəqqəti evlilik olmasından asılı olmayaraq cinsi əlaqədə olmaq haramdır .

(Şiə fiqhində) Boşanma şərtləri olmadan boşanan qadınla evlənmək

Məsələ 1597: İmamıyyə fiqhinin nəzərinə əsasən, boşanmanın malik olduğu şərtlərin heç biri və ya bəziləri digər İslam məzhəblərində boşanmanın doğruluq şərti sayılmır. Buna görə də, İmamıyyə şiiəsi olmayan şəxs öz yoldaşını öz məzhəbində doğru, İmamıyyə məzhəbində batil sayılan şəkildə boşayarsa, İmamıyyə məzhəbinin ardıcılı olan şəxsin (ərin “İqrar qaydası” ilə öz məzhəbinin qanunlarına tabe olması baxımından) həmin qadının iddəsi bitdikdən sonra onunla evlənməsi (qadının qeyri-imamıyyə məzhəblərinin ikisinin nəzərinə əsasən iddəsi olan qadınlardan olduğu surətdə) caizdir.

Həmçinin, boşanmış qadın İmamıyyə şiiəsi olduqda, (qadının qeyri-imamıyyə məzhəblərinin ikisinin nəzərinə əsasən, iddəsi olan qadınlardan olduğu surətdə) iddə müddəti bitdikdən sonra həmin qadın başqası ilə evlənə bilər.

İxtilafli yerlərdə “Görmə ixtiyarı”ndan istifadə edilməsi

Məsələ 1598: Şafei məzhəbinə əsasən, hər hansı bir məhsulu sadəcə vəsf etməklə müşahidə etmədən alarsa və alqı-satqıdan sonra malı görərsə, malın sözügedən xüsusiyyətlərə malik olmasına baxmayaraq, “Görmə ixtiyarı”ndan istifadə edə bilər. Halbuki İmamıyyə məzhəbinə əsasən, alıcı bu ixtiyardan istifadə edə bilməz.

Deməli, Şafeilərin İmamıyyəyə üstünlük təşkil etdiyi mühitdə, Şafei məzhəbində olan müştəri belə hallarda İmamıyyə məzhəbindən olan satıcıya qarşı bu ixtiyardan istifadə edərsə, İmamıyyə məzhəbində olan müştəri də Şafei məzhəbində olan satıcıya qarşı “Müstəsna əvəzləmə qaydası”ndan istifadə edə və alqı-satqını poza bilər.

İxtilafli hallarda “Ziyan ixtiyarı”ndan istifadə

Məsələ 1599: Hənəfi və Şafei məzhəbinə əsasən, alqı-satqı zamanı ziyana düşmüş şəxsin ziyan ixtiyarı yoxdur, lakin İmamıyyə məzhəbində bu ixtiyar¹ mövcuddur.

Odur ki, İmamıyyə məzhəbinə əsasən ziyan ixtiyarının mövcud olduğu, Əhli-sünnə məzhəblərinə əsasən isə belə bir ixtiyarın olmadığı

¹ “Alqı-satqı” fəslində “İxtiyarlar” mövzusunda qeyd olunan şərtlərlə

hallarda, İmamıyyə məzhəbində olan şəxsin (müstəsna əvəzləmə qaydası əsasında) Əhli-sünnə ardıcılığını ziyan ixtiyarının olmamasına məcbur etməsi bu şərtlə caiz sayılır ki, həmin məntəqədə Əhli-sünnə məzhəbi İmamıyyə məzhəbinə üstünlük təşkil etsin. Bu halda İmamıyyə məzhəbinin ardıcılığı da bu işə məcburdur.

İxtilafli hallarda sələf alqı-satqısı

Məsələ 1600: Hənəfi məzhəbinə əsasən, sələf alqı-satqısının doğruluq şərti malın alqı-satqı zamanı mövcud olmasıdır. Lakin İmamıyyə məzhəbinə əsasən, belə bir şərt lazım deyil.

Buna görə də, Hənəfi məzhəbinin İmamıyyə məzhəbinə nisbətdə üstünlük təşkil etdiyi bir mühitdə Hənəfi müştəri İmamıyyə məzhəbindən olan satıcını müqavilənin batil olmasına dair məcbur edərsə, İmamıyyə məzhəbindən olan müştəri də Hənəfi məzhəbindən olan satıcını (müstəsna əvəzləmə qaydası əsasında) müqavilənin batil olmasına məcbur edə bilər. Sözügedən alqı-satqıdan sonra müştəri İmamıyyə məzhəbini qəbul etdikdə də bu hökm icra olunur.

Ölən şəxsin yaxınlarının (asabə¹) mirasından olan payı

Məsələ 1601: İrs bəhslərində bəzi yaxınların mirasdan olan payı kəsrə müəyyən olunur. Bu kəsrə “Farz”, bu şəkildə irs alan şəxsə isə “Farz sahibi” və ya “Farzı alan”² deyilir.

Əhli-sünnənin nəzərinə görə, farz sahiblərinin mirasdan olan payından artıq qalan mal meyitin yaxınlarına (asabə) (meyitin qardaşına, əmilərinə və bəzi kişi qohumlara) verilir. Lakin İmamıyyə məzhəbinin nəzəri əksinədir. Məsələn, əgər bir kişi ölərsə, yalnız bir qızı və qardaşı qalarsa, İmamıyyənin nəzərinə görə, mirasın yarısı qızına “farz” payı qismində, digər yarısı isə “qaytarma payı” (səhmur-rədd) qismində ödənilir və meyitin qardaşına heç bir pay çatmır.

Əhli-sünnənin nəzərinə görə, bu yerdə meyitin irsinin yarısının onun qardaşına verilməsi lazımdır. Çünki o, meyitin “asabə”sindən sayılır.

¹ Asabə, Əhli-sünnə etiqadına görə, farz sahibləri payını aldıqdan sonra yerdə qalan miras üzərində haqq sahibi olan, farz sahibi olmadıqda isə mirası bütünlükdə alan meyitin ata tərəfdən kişi qohumlarıdır.–tərc.

² Yəni, mirasdan Qurani-Kərimdə açıq şəkildə müəyyən edilmiş bəlli payları olan şəxslər–tərc.

Buna görə də, Əhli-sünnənin hamıya, o cümlədən İmamıyyə məzhəbindən olan varisə üstünlük təşkil etdiyi mühitdə, mirasın farz payından artıq qalan hissəsi İmamıyyə məzhəbindən olan şəxsə deyil, meyitin asəbəsinə ödənilərsə, meyitin asəbəsi on iki imam şiası olduğu halda “Müstəsna əvəzləmə qaydası”na əsasən, Əhli-sünnədən olan varisin farz payının artıq qalan hissəsini götürə bilər.

Qadının ixtilafli hallarda irsi

Məsələ 1602: Əhli-sünnənin nəzərinə görə, arvad ərinin bütün əmlakından, daşınan və daşınmaz (torpaq və s.) irs alır. Lakin İmamıyyə fəqihlərinin məşhur rəyinə əsasən, arvad ərinin mülkünün torpağından (nə torpağın özündən, nə də onun qiymətindən) irs almır və təkcə daşınmaz əmlak sayılan şeylərin özündən deyil, (tikili və ağaclar kimi) qiymətindən irs alır.¹

Bu baxımdan, Əhli-sünnənin hamıya, o cümlədən şialərə üstünlük təşkil etdiyi mühitdə digər varislər İmamıyyə məzhəbindən olduğu halda, Əhli sünnədən olan qadın (vəfat edənin arvadı-tərc.) torpaqdan, binadan və ağaclardan irs aparırsa, belə bir mühitdə qadın İmamıyyə məzhəbindən, digər vərəsələr isə Əhli-sünnədən olarsa, sözügedən qadının “Müstəsna əvəzləmə qaydası”na əsasən, digər Əhli-sünnə məzhəbindən olanlar kimi torpaqdan, tikilidən və ağaclardan ona çatan mirası alması caizdir.

¹ Qadının irsi ilə bağlı hökmlər dördüncü cildə, “Miras” fəslində, “Ər və arvadın irsi” mövzusunda bəyan olunmuşdur.

Həcr

(Malından istifadəsi qadağan olunan şəxslər)

Məsələ 1603: Şəri baxımdan bəzi şəxslərin “öz malları”, “canları”¹, habelə, öhdəlikləri ilə bağlı sərəncam verməkdə məhdudiyyətləri vardır və şəri baxımdan istifadələri qadağandır.

Belə şəxslər “Məhcur” adlanır və onlar arasında ən mühümləri bülüğ yaşına çatmamış şəxslər, dəli, səfeh, müflis və ölümçül xəstəliyə tutulmuş şəxslərdir.

Məhcur şəxslərlə bağlı hökmlər bəhsin davamında bəyan olunacaqdır.

1. Bülüğ həddinə çatmayan şəxs

Bülüğ həddinə çatmayan şəxsin məhcur olduğu istifadələr

Məsələ 1604: Şəri baxımdan bülüğa çatmayan şəxs² aşağıdakı hallarda məhcur sayılır və onun sonrakı məsələdə qeyd edilən izahlara əsasən, aşağıdakı işlər barədə sərəncam verməsi doğru deyil:

“Maliyyə vəsaitlərinin istifadəsi”, “Öhdəliklərin istifadəsi”, “Canın istismarı”. Onların izahı bəhsin davamında bəyan ediləcəkdir.

1. Maliyyə vəsaitlərinin istifadəsi

Məsələ 1605: Bülüğ həddinə çatmayan şəxsin öz malını müstəqil şəkildə³ (alqı, satqı, müsaliyə, bağışlama (hibə), borc vermək, icarə vermək,

¹ Bəhsin davamında daha geniş izah veriləcəkdir.

² Bülüğ həddinin əlamətləri ilə bağlı izah təfəsilatı ilə birinci cildə, məsələ 1-də qeyd olunmuşdur.

³ Bu mənada ki, bülüğ həddinə çatmayan şəxsin özü alqı-satqının çərçivəsini, məsələn, malın növü və xüsusiyyətlərinin, qiymətinin təyini kimi işləri müəyyənləşdirsin.

əmanət vermək, ariyə vermək, müzaribə və digər əməliyyatlarda) idarə etməsi onun tamamilə müməyyiz, rəşid və başa düşən biri olmasına, istifadəsinin sonda xeyir və mənfəətlə nəticələnməsinə baxmayaraq, doğru deyil. Əlbəttə, növbəti məsələdə qeyd edilənlər bu hökmdə istisnalıq təşkil edir.

Qeyd etmək lazımdır ki, vəlinin istər istifadədən əvvəl, istərsə də sonra icazə verməsi sözügedən istifadələrin doğru olmasına səbəb olmur.

Məsələ 1606: Öncəki məsələdə bəzi hallar istisnadır və bülüğ həddinə çatmayan şəxsin burada istifadəsi doğru sayılır, onlardan ikisi aşağıdakılardır:

- a. Bülüğ həddinə çatmayan şəxs üçün normal və yayılmış hal sayılan dəyəri az olan əşyaların alqı-satqısı. Onun izahı 131-ci məsələdə qeyd olundu.
- b. Bülüğ həddinə çatmayan şəxsin bəzi hallarda vəsiyyəti, məsələn, on yaşlı oğlan uşağının qohumları barəsində vəsiyyəti kimi. Bülüğ həddinə çatmayan şəxsin vəsiyyəti ilə bağlı izahlar dördüncü cildə, "Vəsiyyət" fəslində, "Vəsiyyət edənin şərtləri" bəhsində, 1028-1029-cu məsələlərdə qeyd olunmuşdur.

2. Öhdəliklərin istifadəsi

Məsələ 1607: Bülüğ həddinə çatmayan şəxsin öhdəliyində icra etdiyi borc almaq, öhdəlik gətirən alqı-satqı kimi əməllər (məsələn, hər hansı bir malı nisyə şəklində alması və ya sələf şəklində satması, yaxud nağd alqı-satqının əşya ilə deyil¹ öhdəliklə² baş tutması) borcun ödənmə vaxtının bülüğ həddinə çatdıqdan sonra olmasına baxmayaraq, doğru deyil.

3. Canın istismarı

Məsələ 1608: Bülüğ həddinə çatmayan şəxs icarə müqaviləsində özünü digər şəxsin əciri edərsə, yaxud müzaribə, müzariə, musaqat və bu kimi digər əməliyyatlarda özünü amil təyin edərsə, belə müqavilə doğru deyil.

Lakin 625-ci məsələdə qeyd olunduğu kimi, cüalədə qeyd olunan işi

¹ Öhdəlikdə olan və əşya ilə olan alqı-satqının izahı 81-83-cü məsələlərdə qeyd olunmuşdur.

² Əlbəttə, bülüğ həddinə çatmayan uşağın öz öhdəliyində icra etdiyi az dəyəri olan əşyaların alqı-satqısının doğru olmaması vacib ehtiyata əsasəndir. Onun izahı 131-ci məsələdə qeyd olunmuşdur.

yerinə yetirdikdə (amil olduqda), hətta şəri vəlisinin icazəsi olmadan bu işi görmüş olsa belə, zəhmət haqqı almaq haqqı vardır.

Məsələ 1609: Büluğ həddinə çatmayan şəxs xüsusi bir sahibi olmayan, ümumi sərvətlərdən sayılan əşyaları, bitkiləri və heyvanları toplayarsa, məsələn, dərman bitkilərini toplayıb onlara sahiblənmək istəyərsə, şəri vəlisinin icazəsi olmasa belə, onların sahibi sayılır.

Məsələ 1610: Büluğ həddinə çatmayan şəxsin evlənməsi doğru deyil. İstər özü evlənsin, istərsə də başqasını bu iş üçün vəkil təyin etsin və bu iş üçün şəri vəlidən icazə alınıb-alınmamasının fərqi yoxdur.

Təbii ki, büluğ həddinə çatmayan şəxsin nigahının batil olması (fətvaya əsasən) həyat yoldaşı və onun xüsusiyyətlərinin təyinində müstəqil olması halına aiddir. Lakin şəri vəlinin tərəfindən (həyat yoldaşı və onun xüsusiyyətlərinin təyinində deyil) tək cə nigah siğəsinin icrasında vəkil olarsa, belə bir evliliyin doğru olması işkallıdır və burada ehtiyat tərək olunmamalıdır.

Qeyd etmək lazımdır ki, dördüncü cildə¹ izah edildiyi kimi, büluğ həddinə çatmayan uşağın vəlisi onu başqası ilə evləndirə bilər.

Məsələ 1611: Büluğ həddinə çatmayan şəxs öz həyat yoldaşını² boşayarsa, qəməri ili ilə on yaşı tamam olmuşdursa, onu boşaması işkallıdır və belə bir boşanma ilə bağlı ehtiyat tərək olunmamalıdır. On yaşı olmamışdırsa, boşanma batildir.

Büluğ həddinə çatmayan şəxsə vilayət³

a. Ata və atanın atası (ata cəddi)

Məsələ 1612: Büluğ həddinə çatmayan şəxsin atası və ya babası (atanın atası) olduqda, onun vilayəti onların öhdəsindədir. Bu barədə izah növbəti məsələlərdə bəyan olunacaqdır.

Məsələ 1613: Ata və babanın vilayətə malik olması üçün onların adil

¹ Dördüncü cildə “Evlilik” fəslində, “Evlilik işində şəri vəli sayılan şəxslər” bəhsində, 162 və ondan sonrakı məsələlərdə qeyd olunmuşdur.

² Şəri vəli vasitəsilə onun üçün olan evlilikdə

³ Bu hissədə (büluğ həddinə çatmayan şəxsə vilayət) qeyd olunan məsələlər büluğ həddinə çatmayan şəxsin maliyyə işləri ilə bağlıdır, lakin onun qorunması, baxılması və tərbiyəsi ilə bağlı işlər, habelə büluğ həddinə çatmayan şəxsin qorunması və tərbiyəsi ilə bağlı olan işlərlə məşğul olan şəxs və ya şəxslər barədə izahlar dördüncü cildə, “Övladla bağlı bəzi hökmlər” fəslində “”Uşaq saxlamaq və böyütmək” adı ilə qeyd olunmuşdur.

olması şərt deyil. Lakin ağıllı olmalı¹ və bülüğ həddinə çatmayan şəxsin maliyyə işlərinin icrası üçün rəşid² olmalıdırlar. Deməli, ata bülüğ həddinə çatmayan uşağın maliyyə işlərində səfeh olarsa, bu işlərin vilayəti atanın atasına keçir və əgər baba da bülüğ həddinə çatmayan uşağın maliyyə işlərində səfeh olarsa, bu işlərin vilayəti şəri hakimin öhdəsinə düşür.

Eləcə də, kafir atanın müsəlman övladı üzərində vilayəti yoxdur və o uşağın vilayəti babası müsəlman olduğu surətdə ona məxsusdur, həmçinin müsəlman babası olmadığı surətdə, kafir atanın kafir övladı üzərində vilayəti vardır, əks halda, uşağın üzərində vilayət onun müsəlman babasına məxsusdur.

Məsələ 1614: Ata və atanın atasının (babanın) bülüğ həddinə çatmayan şəxslə bağlı yerinə yetirdikləri əməllərin onun üçün zərər və fəsadı olmaması lazımdır, əks halda, onların istifadəsi doğru deyil. Lakin onların istifadəsində məsləhətin mövcudluğu zəruri deyil.

Təbii ki, iki iş görülməsi üçün şərait yarandıqda, onlardan biri daha faydalı və daha yaxşı olarsa, (məsələn, bülüğ həddinə çatmayan uşağın malını almaq üçün iki müştəri mövcud olarsa, onlardan biri malı normal bazar qiymətlərinə uyğun (ücrətul-misl), digəri isə daha baha qiymətə alarsa) digərini seçmək ağıllı insanların nəzərində səhlənkarlıq sayılırsa, daha yaxşı olanı seçmək vacibdir.

Məsələ 1615: Zərərin mövcud olub-olmamasının meyarı ağıllı insanların nəzəridir. Odur ki, şəri vəli öz nəzərində fəsadı olmayan, lakin ağıllı insanların nəzərində fəsadə malik olan bir işi görərsə, yerinə yetirdiyi iş batildir.

Əlbəttə, ağıllı insanların nəzərində, reallaşmış istifadə zərərli olmazsa, lakin sonradan həmin işin zərərli olması məlum olarsa (məsələn, mövcud şəraitə və normal proqnozlara uyğun malın satışının ağıllı insanların nəzərində bir ziyanı olmazsa, lakin satışdan sonra məhsulun qiyməti qəflətən qalxarsa və zərərə səbəb olarsa), istifadə doğrudur.

Məsələ 1616: Ata və baba (atanın atası) üçün mövcud olan vilayət digər ata-babalar üçün də mövcuddur. Buna görə də, bülüğ həddinə çatmayan şəxsin babasının atası, yuxarı təbəqədə olanlar sağdırsa, onların hər birinin vilayəti vardır.

Məsələ 1617: Ata və atanın atasının hər biri bülüğ həddinə çatmayan

¹ Buna görə də, dəli olan ata və babanın vilayəti yoxdur, o ikisindən biri dəli olduğu halda, vilayət o birinə keçir.

² Yəni səfeh olmasın. Səfehin mənası 1646-cı məsələdə qeyd olunacaqdır.

şəxsin üzərində müstəqil vilayətə malikdirlər və onlardan hər birinin istifadəsi digərinin ölümü, həmin yerdə mövcud olmaması, səlahiyyətinin çatmaması və ya icazəsindən asılı deyil. Onlardan hər ikisi mal barədə sərəncam verdikdə, məsələn, onlardan biri malı müəyyən bir şəxs, digəri isə ondan başqa bir şəxsə satdıqda, daha tez həyata keçən sərəncam qüvvədə qalır.

Əlbəttə, bülüğ həddinə çatmayan şəxsin evliliyi barədə onun atası və babası (atasının atası) arasında ixtilaf və mübahisə yaranarsa, onlardan hər biri onu başqası ilə evləndirmək istəyərsə, şəri baxımdan babanın nəzəri və rəyi atadan öndədir və atanın övladını evləndirdiyi surətdə həmin nigah batildir.¹

Məsələ 1618: Ata və ya baba (atanın atası) bülüğ həddinə çatmamış övladını və ya nəvəsini başqası ilə evləndirə bilər.

Eləcə də, nigahın pozulması (evliliyin fəsx edilmə səbəbi mövcud olduğu yerlərdə) və müvəqqəti nigahda evliliyin qalan müddətinin bağışlanması haqqına malikdirlər.

Lakin ata və babanın (ata tərəfdən) boşanmada vilayəti yoxdur², oğlan bülüğ yaşına kimi səbr etməli və bülüğdən sonra³ onun özü qərara gəl-məlidir.

Məsələ 1619: Bülüğ həddinə çatmayan şəxsin atası və ya babası alqı, satqı, icarə, ariyə, əmanət, borc vermək, müzaribə, şəriklik və bu kimi digər əməliyyatları onun malı üzərində icra edə bilər.⁴

Məsələ 1620: Ata və baba öz bülüğ həddinə çatmayan övladı və nəvəsi üçün borc ala, onun tərəfindən hər hansı bir məhsulu nişyə şəklində satın ala və ya sələf şəklində sata bilər və bu hallarda bülüğ həddinə çatmayan şəxs borclu hesab olunur.

Məsələ 1621: Bülüğ həddinə çatmayan şəxsin ata və babası onu başqasının əciri, müzaribə və onun kimi əməliyyatlarda amil təyin edə və ya onu başqasına şagirdlik etməsi üçün verə bilər.

Əlbəttə, bu işlərin yerinə yetirilməsində 1614-cü məsələdə qeyd olunanlardan əlavə, bülüğ həddinə çatmayan şəxsin həzanəti, onun

¹ Dördüncü cildə “Evlilik” fəslində, “Evlilik işində şəri vəli sayılan şəxslər” bəhsində, 164-cü məsələdə qeyd olunmuşdur.

² Bu yerdə vəsi və şəri hakimin də boşanmada vilayəti yoxdur.

³ 1611-ci məsələdə bülüğ həddinə çatmayan şəxsin tələq verməsinin hökmü qeyd olundu.

⁴ Təbii ki, bu və bundan sonrakı məsələlərdə 1613-1614-cü məsələlərdə qeyd olunanlara riayət olunmalıdır.

qorunması və tərbiyəsi ilə¹ bağlı işlərə də riayət etməlidir.

Məsələ 1622: Ata və ya baba bülug həddinə çatmayan şəxsin əmlakı, öhdəlikləri və digər işləri ilə bağlı təsərrüf edərsə, digər şəxslər bu işlərin doğruluğuna hökm etməlidir və onu araşdırmaları lazım deyil.

Əlbəttə, şahid və dəlillərlə onun bülug həddinə çatmayan şəxsə nisbətə həmin istifadələr zamanı ifrat etməsi, ona zərər yetirib zülm etməsi məlum olarsa, öz məsləhət bildiyi yolla onu bu xilaf işdən çəkəndirməsi üçün şəri hakimə müraciət edə bilərlər.²

b. Ata və babanın vəsisi

Məsələ 1623: Bülug həddinə çatmayan şəxsin ata və ya babası vəfatından sonra bülug həddinə çatmayan uşağın vilayətini müəyyən bir şəxsin öhdəsində olmasını vəsiyyəət etsələr (onun üçün qəyyum təyin etsələr), onların vəsiyyəti doğrudur və həmin fərd bülug həddinə çatmayan şəxsin vəlisi hesab olunur.³

Məsələ 1624: Ata və ya babanın qəyyum təyin etmək üçün vəsiyyəti onlardan birinin həyatda olmadığı surətdə doğrudur. Buna görə də, atanın sağ olduğu surətdə babanın vəsiyyətində başqa bir şəxsi qəyyum təyin etməsi, eləcə də, babanın (ata tərəfdən) sağ olduğu halda, atanın vəsiyyətində başqa bir şəxsi qəyyum seçməsi doğru deyil.

Lakin ata və ya baba (ata tərəfdən) hər ikisinin vəfatından sonra bülug həddinə çatmayan şəxs üçün qəyyum və vəsi müəyyən edərsə, belə bir vəsiyyətin doğruluğu işkallıdır və bu hallarda ehtiyat tərki olunmamalıdır.

Məsələ 1625: Vəsinin (bülug həddinə çatmayan şəxsin qəyyumu) vilayətinin doğru olması üçün onun ədalətli olması şərt deyil, lakin etimad ediləsi, ağıllı və rəşid⁴ olmalıdır.⁵

Məsələ 1626: Bülug həddinə çatmayan şəxsin ata və ya babası (ata tərəfdən) qəyyumun (vəsinin) istifadə çərçivəsini xüsusi bir şəkildə müəyyənləşdirmişdirsə, qəyyumun yalnız həmin yerlərdə bülug həddinə çatmayan şəxsin üzərində vilayəti vardır.

Əks halda, bülug həddinə çatmayan uşağın qəyyumu kimi təyin

¹ Bu işlər dördüncü cildə, "Övladla bağlı bəzi hökmlər" fəslində qeyd olunmuşdur.

² Bu hökm ata və babası tərəfindən vəfatından sonra müəyyən olunan qəyyum və vəsi haqqında da keçərlidir. Əlbəttə, əgər ata və baba qəyyumdan əlavə, onun işlərinə nəzarət etməsi üçün başqa bir şəxsi təyin edərsə, sözügedən nəzarətçi ona vəsiyyəət edilənə uyğun əməl etməlidir.

³ Təbii ki, növbəti məsələdə qeyd olunan şərtlərə riayət etməklə.

⁴ Yəni, səfeh olmamalıdır. Səfeh sözünün izahı 1646-cı məsələdə qeyd olunacaqdır.

⁵ Vəsinin şərtləri ilə bağlı daha geniş izah dördüncü cildə, "Vəsiyyəət" fəslində, "Vəsinin hökmləri" mövzusunda qeyd olunmuşdur.

olunan şəxsin vilayəti vəsiyyə tədənin vilayətinin əhatəsi qədərdir (1619-1621-ci məsələlərdə qeyd olunanlar kimi).

Təbii ki, bülüğ həddinə çatmayan şəxsin evliliyi ilə bağlı vəsinin vilayətinin xüsusi hökmləri vardır. Dördüncü cildə, “Evlilik” fəslində, məsələ 168-də qeyd olunmuşdur.

Məsələ 1627: Bülüğ həddinə çatmayan şəxsin işləri ilə bağlı vəsinin yerinə yetirdiyi əməllər onun (bülüğ həddinə çatmayan şəxsin) məsləhətinə uyğun olmalıdır və təkcə zərərin olmaması kifayət etmir. Bu şərtə riayət olunmadığı halda onun etdiyi istifadələr doğru deyil.

Qeyd etmək lazımdır ki, məsləhətə malik olan iki işin görülməsi üçün şərait yarandıqda, onlardan birinin yerinə yetirilməsi daha yaxşı və faydalı olarsa, bu halda vəsi 1614-cü məsələdə qeyd olunduğu kimi əməl etməlidir.

Həmçinin, 1615-ci məsələdə qeyd olunduğu kimi, məsləhət və onun mövcud olub-olmamasının meyarı ağıllı insanların nəzəridir.

c. Şəri hakim

Məsələ 1628: Bülüğ həddinə çatmayan şəxsin ata və ya ata tərəfdən babası olmadığı və onların tərəfindən heç bir qəyyum təyin olunmadığı halda, onun malı, öhdəlikləri və onunla bağlı işlər üzərində vilayət şəri hakimə (ədalətli müctəhidə) məxsusdur.¹

Qeyd etmək lazımdır ki, şəri hakim öz məsləhət bildiyi şəkildə bülüğ həddinə çatmayan şəxsin işlərini öhdəsinə götürə, bununla bağlı vəkil, yaxud qəyyum təyin edə bilər.

Məsələ 1629: Ata və ya ata babası tərəfindən təyin olunan vəsi barəsində qeyd edildiyi kimi, şəri hakimin də istifadəsi bülüğ həddinə çatmayan şəxsin “məsləhəti”nə olmalıdır və təkcə zərərin olmaması kifayət etmir². Hətta müstəhəb ehtiyata görə, şəri hakim tərk edilməsinin zərər və fəsada səbəb olduğu işlərlə kifayətlənməlidir. Bülüğ həddinə çatmayan şəxsin malını satmadığı surətdə onun aradan getməsindən qorxması buna misaldır.

Məsələ 1630: Bülüğ həddinə çatmayan şəxsin ata və ya ata tərəfdən babası onun üçün qəyyum və himayəçi təyin etmədən vəfat edərsə, digər şəxslərin şəri hakimin icazəsi olmadan və onun tərəfindən qəyyum təyin

¹ Şəri hakimin bülüğ həddinə çatmayan uşağın evlilik məsələsində vilayətinin həddi dördüncü cildə, “Nigahda şəri vəli sayılan şəxslər” mövzusunda, 169-cu məsələdə qeyd olunmuşdur və şəri hakimin bülüğ həddinə çatmayan şəxsin boşanması ilə bağlı vilayəti yoxdur.

² Bu yerlərdə hökm 1627-ci məsələdə qeyd olunduğu kimidir.

edilmədən bülüğ həddinə çatmayan şəxsin mal və ya öhdəliklərindən istifadə etmək hüququ yoxdur.

d. Ədalətli möminlər

Məsələ 1631: Bülüğ həddinə çatmayan şəxsin ata və ya ata tərəfdən babası olmadığı, onlar tərəfindən onun üçün hər hansı bir qəyyum təyin olunmadığı və şəri hakimlə əlaqə saxlamaq mümkün olmadığı halda, onun əmlakı üzərində vilayət bülüğ həddinə çatmayan şəxsin məsləhətini nəzərə almaqla əməl edən ədalətli möminlərə aiddir.

Məsləhətin mənası 1627-ci məsələdə qeyd olundu. Əslində, müstəhəb ehtiyata əsasən, yalnız tərkə zərər və fəsada səbəb olan istifadə ilə kifayətlənməlidirlər. Məsələn, mömin şəxs bülüğ həddinə çatmayan şəxsin malını satmadığı halda onun aradan gedəcəyindən qorxur.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu yerdə bir ədalətli mömin də olsa kifayətdir, lakin ədalətli mömini tapmaq mümkün olmadıqda, digər möminlər belə vilayətə malik olur.

Bülüğ həddinə çatmayan şəxslə bağlı digər hökmlər

Bülüğ həddinə çatmayan şəxsin işləri ilə bağlı digər şəxslərin (şəri vəlidən başqası) yeri

Məsələ 1632: Öncəki məsələlərdə vəli qismində ardıcılıqla qeyd olunan şəxslərdən başqa digər şəxslərin, hətta ən yaxın qohumların, məsələn, ana, qardaş, ana tərəfdən baba, əmi, dayı və s. vilayəti yoxdur və onların sözügedən işlərdə istifadəsi¹ doğru deyil və onların şəri vəlidən icazə almasına ehtiyac vardır.

Təbii ki, şəri vəli öz vilayəti çərçivəsində bülüğ həddinə çatmayan şəxslə bağlı bütün və ya bəzi istifadələrin yerinə yetirilməsini etimad etdiyi digər şəxsə tapşırı və onu öz vəkili təyin edə bilər.

Məsələn, ata təlim və təhsil ilə bağlı, məktəbdən qeydiyyatdan keçmək kimi işləri, yaxud öz bülüğ həddinə çatmayan övladlarının malından şəri şərtlərə riayət etməklə istifadə etməyi anaya tapşırı və onu vəkil təyin edə bilər.

Məsələ 1633: Şəri qəyyumdan başqası icazəsiz şəkildə bülüğ həddinə çatmayan şəxsin malı ilə alqı-satqı edərsə, məsələn, digər varislər onlara irs

¹ Öncəki məsələlərdə qeyd olunan yerlərdə

çatan, bülüğ həddinə çatmayan şəxsin malı ilə müştərək olan malı satsalar, icarəyə versələr, onların bu cür istifadəsi yalnız bülüğ həddinə çatmayan uşağın şəri vəlisinə (öncəki məsələlərdə qeyd olunan ardıcılıqla) müraciət etdiyi və onun bülüğ həddinə çatmayan şəxsin məsləhətinə riayət edərək, həmin istifadəni icazəli bildiyi, yaxud bülüğ həddinə çatmayan şəxsin özü bülüğe çatdıqdan və rəşid hesab olunduqdan sonra ona icazə verdiyi halda doğrudur.

Əks halda, bülüğ həddinə çatmayan şəxsin malından istifadə batildir.

Bülüğ həddinə çatmayan şəxsin malı ilə mənfəət əldə etməyin şərtləri

Məsələ 1634: Bülüğ həddinə çatmayan şəxsin şəri vəlisi onun malını digər şəxsin ixtiyarına qoymaq istədikdə, məsələn, müzaribə və digər mənfəətli əməliyyatlar üçün başqasına verdikdə, həmin fərd etimad ediləsi və əmanətdar biri olmalıdır, əks halda zəmin hesab olunur.

Bülüğ həddinə çatmayan şəxsin malından başqalarının istifadə etməsi üçün vəlinin icazəsinin zəruriliyi

Məsələ 1635: Başqaları bülüğ həddinə çatmayan şəxsin malından, məsələn, əşyalarından istifadə etmək istədikdə onun vəlisi tərəfindən icazəyə malik olmalıdır və bu işdə onun qəlbən razı olmasını bilmələri kifayət etmir.

Əlbəttə, vəlinin icazəsinin açıq-aşkar şəkildə olması zəruri deyil, 721-i məsələdə qeyd olunan şəkillərin hər biri ilə həyata keçsə, kafi sayılır. ¹

Bülüğ həddinə çatmayan şəxsə hibə və hədiyyə

Məsələ 1636: Hər hansı bir şəxs bülüğ həddinə çatmayan şəxsə mal bağışladıqda, yalnız vəlisi onu qəbul edib təhvil aldığı zaman onun mülkündən sayılır. ²

¹ Məsələn, demək olar: Bülüğ həddinə çatmayan şəxsin təhsil alması üçün şəri vəlisi tərəfindən məktəbdə qeydiyyatdan keçməsi, ürfü baxımdan məktəblərdə yayılmış işlərdən olan müəllimin onun məktəb və idman ləvazimatlarının daşımасы, həmçinin onun tapşırıqlarını yazması və məsələlərini sinifdə və evdə həll etməsini istəməsinə, şagirdin kitab və ya dəftərinin tapşırıqları yoxlamaq üçün müəllim tərəfindən götürülməsi kimi işlərə bir növ icazəsi sayılır.

² Yəni, mal onun ixtiyarında və idarəsi altında olur.

Büluğ həddinə çatmayan şəxsin xərclərinin onun malından təmin edilməsi

Məsələ 1637: Büluğ həddinə çatmayan şəxsin bir malı olarsa, şəri vəlisi onun xərclərini həmin şəxsin öz malından təmin edə bilər. Təbii olaraq, yemək, geyim kimi məsrəf və xərclərdə onun şəninə uyğun əməl etməli, orta yola riayət etməli və israfdan, lüzumsuz istifadədən¹ və həddindən artıq sərtlikdən çəkinməlidir.

Məsələ 1638: Yetim uşağın vəlisi onun xərclərini öz malından (büluğ həddinə çatmayan yetimin) təmin etmək istədikdə, onu öz ailəsinin üzvlərindən biri hesab edə bilər. Bu baxımdan, yetimə məxsus olan xərclərin miqdarını hesablamaq üçün ailənin bütün xərclərini onların sayına bölməsi kifayət edir.

Təbii ki, bu hökm adətən ailənin şərikli şəkildə istifadə etdiyi yemək və məskən kimi xərclərə məxsusdur. Lakin hər bir fərdə məxsus olan geyim, ayaqqabı və yetimin ehtiyac duyduğu xüsusi əşyalar ayrıca hesablanmalıdır.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu hökm sayı birdən artıq olan yetimlər üçün də keçərlidir.

Yetimlərin evinə gediş-gəliş

Məsələ 1639: İnsan yetimlərin evinə gedib onların xalçaları üzərində oturmaq, yeməklərindən yemək istədikdə, bu iş üçün onun şəri vəlisindən icazə almalıdır.

Lakin şəri vəlidən icazə almaq mümkün olmadıqda, bu işin onlar üçün zərəri olmazsa, (hərçənd yetimlərin istifadə etdiyi malının əvəzini çıxmaqla) işkalı yoxdur. Təbii ki, sözügedən istifadə yetimin məsləhətinə uyğun olduğu surətdə əvəz olmasa da işkalı yoxdur.

Məsələ 1640: Yetimin malından istifadə ilə bağlı öncəki məsələdə qeyd olunan "məsləhət" də məqsəd rəssional məsləhətlərdir, yəni, yetimin malından sözügedən istifadələrin ağıl sahiblərinin yanında "məsləhətli" sayılması səbəbilə işkalı olmayan və məqsədəuyğun hesab edilən məsləhətlər nəzərdə tutulur.

Buna misal olaraq, fərdin yetimlərin mənzilinə baş çəkməsini, işlərini yerinə yetirməsini, dini və ya dünyəvi xidmət göstərməsini, məsələn, on-

¹Malın israfı və ya lüzumsuz istifadəsi ilə bağlı zamindir.

lara dini inancları və məsələləri öyrətməsini, dini əxlaq və ədəb qaydaları ilə tanış etməsini, yetimlərin dostu və yoldaşa, mübah və sağlam istirahətə ehtiyacı olduğu surətdə onların mənzilinə getməklə ona şərait yaratmağı, onları darıxmağa qoymayıb onlarla üns tapmağını göstərmək olar.

Bülüğ həddinə çatmayan şəxsin “Həcr”inin aradan getməsi zamanı

Məsələ 1641: Bülüğ həddinə çatmayan şəxsin məhcurluğu yetkinlik yaşına çatmasından əlavə, həm də rəşid olduğu və 1646-cı məsələdə qeyd edilən mənada səfehlik halından çıxdığı zaman bitir.

Məsələ 1642: Bülüğ həddinə çatmayan şəxsin şəri vəlisi onun rəşid olması ilə bağlı əqli ehtimal verərsə, vacib ehtiyata əsasən, onu bu məsələ ilə bağlı imtahan etməlidir.

Ondan sonra, bülüğ həddinə çatmayan şəxsin rəşid olduğunu gördükdə, büluğa çatdıqdan dərhal sonra onun (vəlinin) həmin uşağın malını ixtiyarına qoyması vacibdir. Büluğdan öncə rəşid olmadığı halda isə, büluğa çatdıqdan sonra onun daha səfeh olmadığına dair əqli ehtimal verdiyi zaman bu işi yerinə yetirməlidir.

2. Dəli (Məcnun)

Məsələ 1643: Bülüğ həddinə çatmayan şəxsin məhcur və istifadəsi qadağan olan yerlərdə dəli (məcnun) şəxsin də istifadəsi doğru deyil və o da bu işlərdə məhcur sayılır. 1606-cı məsələdə olduğu kimi, öncəki məsələlərdə bülüğ həddinə çatmayan şəxsin istifadəsinin icazəli olduğu istisna hallar dəli şəxsə aid edilmir.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu hökmdə fərdin büluğdan əvvəl də dəli olması və həmin halda büluğ həddinə çatması ilə büluğ həddinə çatdıqdan sonra dəli olması arasında bir fərq yoxdur.

Məsələ 1644: Dəli (məcnun) şəxsin üzərində vilayət büluğ həddinə çatmayan şəxsin üzərindəki vilayət kimidir və büluğ həddinə çatmayan şəxsin haqqında qeyd olunan bütün məsələlər dəli haqqında da keçərlidir.

Lakin büluğ həddinə çatdıqdan və rəşid olduqdan¹ sonra dəli olarsa, onun vilayətinin atası və ata babasına, yaxud onların vəsisinə² yoxsa şəri hakimə aid olması işkallıdır, vacib ehtiyata əsasən, istifadə bu iki tərəfin

¹ Onun mənası 1646-cı məsələdə qeyd olunacaqdır.

² Ata və ata tərəfdən olan baba vəfat etdikdə

icazəsi ilə olmalıdır.

Məsələ 1645: Dövri dəlilik keçirən (bəzən ağıllı, bəzən dəli olan) şəxsin ağılı başında olan zaman istifadəsi doğrudur.¹ Dəli olduğu zaman onun malından olunan istifadələr şəri vəlisinin və ya özünün razılığı ilə olmalıdır.

Buna görə də, onun şəri vəlisi həmin şəxsin dəli olduğu günlərdə “məsləhət”² riayət etməklə onun malından istifadə edə bilər.

Məsələn, şəri vəli övladı və arvadının vacib nəfəqələrini ödəyə, vaxtı gəlib çatmış müddətli borcu olduğu və bu vaxt onun dəlilik dövrünə təsadüf etdiyi surətdə borcunu qaytara bilər.

Lakin ağıllı olduğu vaxtda onun belə bir vilayəti yoxdur və sözügedən şəxsin malından istifadə haqqı onun özünə məxsusdur.

3. Səfeh

Məsələ 1646: “Səfeh” termini “Rəşid” termininin müqabilində işlənir.

“Rəşid” şəxs onu malını qorumağa, malı öz ləyaqəti və vəziyyətinə uyğun olaraq sərf etməsinə vadar edən xüsusiyyətə malik olan şəxsdir.

Lakin səfehə belə bir xüsusiyyət yoxdur, əksinə malını yersiz xərcəlayib onu tələf edir, öz alqı-satqılarını zərərlə, zərərə düşməməsini nəzərə almaqla həyata keçirmir, alqı-satqılarda aldadılıb-aldadılmamağa əhəmiyyət vermir, ümumi camaat və ağıllı insanlar onu malın əldə edilməsi və xərcələnməsinin onların öz (ağıl sahibləri) üsullarından fərqli şəkildə olduğunu düşünürlər.

Səfehin məhcur olduğu istifadələr

Məsələ 1647: Səfeh şəri baxımdan məhcur sayılır və bəhsin davamında qeyd olunan izahlara əsasən, onun istifadələri doğru hesab edilmir və bu hökmdə onun bülügdən öncə səfeh olub bu şəkildə bülüq həddinə çatması ilə bülüq həddinə çatdıqdan sonra səfeh olması arasında fərq yoxdur.

Qeyd etmək lazımdır ki, səfehin istifadədən məhrum olması üçün şəri

¹ Lakin başqa cəhətdən məhcur olması, məsələn, bülüq həddinə çatmayan və ya səfeh hesab edilməsi istisnadır.

² Əlbəttə, şəri vəli onun atası və ya ata tərəfdən babası olarsa və dəli şəxs bülüq həddinə çatmayan uşaq olarsa, vəlinin onun malından istifadəsi təkcə zərər və fəsadı olmadığı halda kifayətdir. 1614-cü məsələdə qeyd olunanlar bu məsələyə oxşardır.

hakimin hökmünə ehtiyac yoxdur.

Məsələ 1648: Səfehın öz malından istifadəsi doğru deyil. Bu səbəbdən, onun alqı, satqı, müsaliyə, icarə, borc (qərz), ariyə, əmanət kimi əməliyyatlarda öz malından istifadəsi doğru deyil.

Eləcə də, səfehın, məsələn, öhdəlik gətirən alqı-satqı, borc almaq və zəmin olmaq kimi öhdəliyində həyata keçirdiyi istifadə formaları batildir və həmçinin o, özünü müzaribədə, müzariədə və bu kimi əməliyyatlarda əcır və ya əmil təyin edə bilməz.

Məsələ 1649: Öncəki məsələdə qeyd olunan istifadələri səfeh şəri vələsinin icazəsi ilə həyata keçirərsə (icazə istər istifadədən əvvəl olsun, istərsə də sonra) bu iş alqı-satqının doğruluğuna səbəb olar.¹

Hələ, rəşid olduğdan sonra, səfeh ikən yerinə yetirdiyi alqı-satqıya icazə verərsə, (vəlinin icazəsində olduğu kimi) alqı-satqının doğru olmasına səbəb olar.

Məsələ 1650: Əgər şəri vəli səfeh şəxsin hər hansı bir malı satın almasında və ya satmasından xəbərdar olub ona icazə verməzsə, alqı-satqı batildir. Mal və onun qiyməti tərəflərə təhvil verildiyi surətdə, vəli malı geri alıb səfeh şəxs üçün qoruyur və səfehın yanında olan malı alıb sahibinə qaytarır. Səfeh malı tələf etdiyi (aradan apardığı) surətdə isə zəmindir, mal özü onun yanında tələf olduqda isə, onun qorunmasında səhlənkarlıq etsə də, zəmin hesab olunmur. Lakin səfehın malı sahibinin icazəsi olmadan götürməsi və ya icazəli götürdüyü halda sahibinin onun səfeh olmasında xəbərdar olmaması halı istisnadır, bu halda səfeh zəmindir.

Bu hökm digər oxşar hallarda, məsələn, səfeh malı borc aldıqda və ya əmanət olaraq hər hansı bir malı qəbul etdikdə də icra olunur.

Məsələ 1651: Öncəki məsələdə səfehın məhcur olması ilə bağlı qeyd olunan hökmlər onun özünün etdiyi istifadələrə aiddir.

Lakin başqasının onu alqı, satqı, icarə, hibə (bağışlama) və s. üçün vəkil təyin etməsinin işkalı yoxdur. Hərçənd onu təkcə alqı-satqı siğəsinin icrası üçün deyil, həmçinin alqı-satqının hədlərini, məsələn, məhsulun növü və qiymətini və s. üçün də vəkil təyin etmiş və ona ixtiyar və vəkalət vermiş olsun.

Məsələ 1652: Səfeh qadının şəri vələsinin icazəsi olmadan evlənməsi

¹ Təbii ki, bu, "Fuzuli" olmadığı hala aiddir, bu yerdə vəlinin sonradan verdiyi icazənin təsirli olması işkallıdır. Buna misal olaraq, səfeh şəxsin borclunun ona olan borcunu silməsini göstərmək olar.

fətvaya əsasən, səfeh kişinin şəri vəlisinin icazəsi olmadan evlənməsi isə vacib ehtiyata əsasən doğru deyil.

Evlilik icazəsiz baş tutduğu halda, füzuli hesab olunur, şəri vəli niğahdan sonra ona icazə verərsə, doğrudur.

Qeyd etmək lazımdır ki, sözügedən hökm maliyyə işlərində səfeh olmayan, lakin evlilik və onun xüsusiyyətləri, məsələn, həyat yoldaşı seçimi və mehriyyənin təyini ilə bağlı səfeh olan şəxsə də şamil olunur.¹

Məsələ 1653: Səfehin öz həyat yoldaşını boşaması (hətta həmin boşanma xul təlaqi olsa da) səhih sayılır.

Məsələ 1654: Səfehin qeyri-maliyyə işləri ilə bağlı vəsiyyəti, məsələn, onu dəfn xərclərinin lazım olmadığı məkanda, ailə qəbiristanlığında dəfn edilməsini və ya onun dəfninin təxirə salınmaması və həmin gün dəfn edilməsi ilə bağlı vəsiyyəti səhihdir.

Səfehin iqrarının təsirli olub-olmaması

Məsələ 1655: Səfeh mal ilə bağlı olmayan işləri barəsində iqrar etdikdə, məsələn, yoldaşını boşadığını və ya ondan qisas alınması ilə nəticələnən işi yerinə yetirdiyini etiraf etdikdə onun iqrarı qəbul olunur və həmin mal ilə bağlı olmayan işlərinin maddi nəticələri və öhdəlikləri olarsa, həmin nəticələrə tabe olur.

Odur ki, filan şəxsin onun övladı olmasına dair iqrar edərsə, onun nəfəqəsini (digər şərtlər də mövcud olduqda) ödəmək həmin şəxsə vacib olur.

Lakin onun mal ilə bağlı olan işləri barədə iqrarı (istər ixtiyarında olan, istərsə də öhdəliyində olan mal ilə bağlı olsun) qəbul olunmur.

Məsələ 1656: Əgər səfeh həm maliyyə, həm də qeyri-maliyyə tərəfi (şəri cəza) olan oğurluq kimi işləri yetirə yetirdiyini iqrar edərsə, digər şərtləri də mövcud olduqda, əlinin kəsilməsi ilə bağlı etirafı qəbul olar, lakin malın qaytarılmasının zəruriliyi ilə bağlı etirafı qəbul olunmur.

Səfeh şəxsin and içməsi, nəzir və əhd etməsi

Məsələ 1657: Səfehin maliyyə işləri ilə bağlı nəzir etməsi, and içməsi və əhd etməsi doğru deyil. Buna misal olaraq, on manat sədəqə verməsini,

¹ Daha geniş izah dördüncü cildə, “Evlilik” fəslində, 170-172-ci məsələlərdə qeyd olunmuşdur.

yaxud malından olan hər hansı bir şeyi fəqirə verməsini nəzir etməsini göstərmək olar.

Lakin onun qeyri-maliyyə işlərində and içməsi, nəzir və əhd etməsi onların doğruluq şərtlərinə uyğun olduğu halda doğru sayılır. Gecə namazı qılmasını, oruc tutmasını, Quran oxumasını nəzir etməsi bu qəbildəndir. Nəzrinə vəfalı olmadığı və qəsdən ona qarşı çıxdığı halda isə kəffarə verməsinin hökmü növbəti məsələdə qeyd olunmuşdur.

Səfehın kəffarəsi olan işi yerinə yetirməsi

Məsələ 1658: Səfeh qeyri-maliyyə işlərinə dair (onların doğruluq şərtlərinə diqqət etməklə) nəzir edərsə, əhd bağlayarsa və ya and içərsə, qəsdən əhdinə, nəzrinə və ya andına əməl etməkdən boyun qaçırırsa, kəffarə ona vacib olur¹, həmçinin kəffarəsi olan bəzi əməlləri yerinə yetirdiyi zaman da ona kəffarə vacib olur.

Aydın məsələdir ki, yerinə yetirdiyi əməlin kəffarəsi təkcə maddi olduqda (həcc ehramına aid olan bir çox kəffarələr kimi) və ya təkcə qeyri-maddi olduqda eyni kəffarə ona vacib olur.

Lakin bu ikisindən birini, maddi və qeyri maddi kəffarəni seçməkdə ixtiyar sahibi olduqda (nəzirə əməl etməkdən və ona sadıq qalmaqdan boyun qaçırmaq, yaxud Ramazan ayının orucunu qəsdən pozmaq kimi) hər ikisini seçmək imkanına malik olarsa, vacib ehtiyat odur ki, qeyri-maddini seçsin.

Əlbəttə, onun vəlisi maddi kəffarənin ödənilməsinin onun xeyrinə olduğunu hesab edərsə, maddi kəffarəni seçə bilər.²

Səfehın qisas haqqı və bunun kimi haqlardan keçib bağışlaması

Məsələ 1659: Səfehın qisas haqqı olduqda, haqqından keçib onu bağışlaya bilər. Lakin bu hökm şəri diyə və cinayətlə bağlı ərş³ barəsində icra olunmur.

¹ Nəzir, əhd və and ilə bağlı kəffarənin izahı ikinci cildə, onların özlərinə aid fəsillərdə qeyd olunmuşdur.

² Səfehın oruc tutmaq qüdrəti olmadıqda, məsələn, orucun ona zərəri olduqda, həmin maddi kəffarə olan fəqirləri doyurmaq onun üçün müəyyən olunur.

³ Cinayətlə bağlı ərş şəriətdə miqdarı müəyyən olmayan diyədir. Buna misal olaraq, insanın digər şəxsın dalağına və ya böyrəyinə zərər vurmasını göstərmək olar. Cinayətlə bağlı ərşin izahı dördüncü cildə “Diyələr” fəslində, 1422-ci məsələdə qeyd olunmuşdur.

Səfeh üzərində vilayət

Məsələ 1660: Səfəhin vilayəti onun səfeh halında bülüğ həddinə çatdığı təqdirdə, ata, ata tərəfdən olan babasına və ya onların təyin etdiyi vəsiyə aiddir, lakin bülüğ həddinə çatdıqdan və rəşid olduqdan sonra səfeh olduğu halda onun üzərindəki vilayətin səfəhin atası və atası tərəfdən olan babasına yoxsa şəri hakimə aid olması işkallıdır və vacib ehtiyata əsasən, istifadələr hər iki tərəfin razılığı ilə həyata keçməlidir.

Təbii ki, atası, ata tərəfdən babası və onların tərəfindən təyin olunmuş vəsi olmadığı halda, səfəhin üzərində vilayət şəri hakimə məxsusdur.

Məsələ 1661: Səfəhin rəşid olması onun şəri vəlisinə məlum olmayana və onun üçün sübuta yetməyəne kimi səfəhin malını onun ixtiyarında qoymamalıdır, onun özü rəşid olduğunu iddia etdiyi surətdə, şəri vəlisi bu işə əqli ehtimal verərsə, onu imtahan etməsi lazımdır. Rəşid olması sübuta yetdiyi surətdə, malını ona təhvil verməlidir. Lakin özü rəşid olduğunu iddia etmədiyi halda, vəlinin onun rəşid olduğuna dair tək cə ehtimalı olarsa, onu imtahan etməsi lazım deyil.

Məsələ 1662: Səfəhin rəşid olması ilə bağlı imtahanı bu şəkildədir: bir müddətlik səfehə uyğun olan işlərdən bəziləri, məsələn, yeməyin alınub hazırlanması, geyim və evin digər ehtiyaclarının təmin olunması kimi maliyyə xərclərinin idarəsi, özünün və ya şəri vəlisinin xeyrinə olan bəzi malların satışı, icarəsi, qadın olduğu surətdə, qadınlara uyğun olan bəzi maliyyə işləri ona tapşırılır və şəri vəli onun icra formasına nəzarət edir. Sonra onda zirəklik, diqqət, alqı-satqılarda zərərə düşməkdən qaçmaq, malı zay olmaqdan qorumaq, onu lazımi yerdə məsrəf etmək, boş yerə xərcləmək və israfdan çəkinmək kimi ağıllı insanlara məxsus xüsusiyyətlər və üsullar müşahidə etdiyi halda malını ona verir. Əks halda, malını ona verməməlidir.¹

4. Müflis (iflas edən şəxs)

Müflisin mənası

Məsələ 1663: "Müflis" malının borclarına nisbətdə az olması səbəbilə şəri hakimin malından istifadəsini qadağan etdiyi şəxsdir və onun üçün

¹ Bülüğ həddinə çatmayan uşağın rəşid olmasına dair ehtimal verməyin və onun malını bülüğ yaşına çatdıqdan sonra təhvil verməyin hökmü 1642-ci məsələdə qeyd olunmuşdur.

növbəti məsələlərdə qeyd olunacaq xüsusi hökmlər mövcuddur.

Məsələ 1664: Şəri hakimin malından istifadəsini qadağan etmədiyi borclu şəxs (hətta borcları mülkünün neçə misli olduğu halda) şəri cəhətdən müflis hesab olunmur və malından etdiyi hər bir istifadə (hətta mülkünün hamısını əvəzli və ya təmännasız şəkildə, məsələn satmaq, bağışlamaq və s. əməliyyatlarla öz mülkündən çıxarması) doğrudur.

Təbii ki, 897-ci məsələdə qeyd olunduğu kimi, borcdan qaçmaq üçün müsaliyə, hibə (bağışlama) kimi əvəzsiz əməliyyatların icrasının doğruluğu xüsusilə də, onun borclarını ödəmək üçün başqa bir mal əldə etməyə ümidi olmadıqda, işkallıdır və burada ehtiyatı tərk etməmək lazımdır.¹

Məhcur və müflis sayılmasına dair hökm olunmasının şərtləri

Məsələ 1665: Şəri hakim təkcə aşağıdakı şərtlərin mövcudluğu ilə fərdin məhcur (malından istifadəsinin qadağan olunduğu şəxs) elan edə bilər:

1. Şəri baxımdan onun borcu isbat olunduqda;²
2. Onun “Borcdə olan istisnalar”dan³ başqa, faktiki (eyn)⁴, mənfəət⁵, haqq⁶, başqalarından alacağı borcları şəkildə mövcud olan sərvət⁷ borclarından az olduqda;
3. Borcu müddətli olduqda və ya onun ödəniş müddəti çatdıqda;

Qeyd etmək lazımdır ki, borclar zaman və ödəniş vaxtı baxımından fərqli olduqda, fərd vaxtı çatan borcunun sərvətindən çox olduğu surətdə məhcur olur.

4. Borc sahibərinin hamısı və ya onlardan bəziləri (növbəti məsələdə qeyd

¹ Qeyd etmək lazımdır ki, kreditorun öz borcunu tələb etməyə haqqı çatdığı surətdə onu tələb etdikdə, borclu şəxs imkanı çatdığı halda onu ödəməlidir. Onun hökmləri təfəsilatı ilə “Borc” fəslində qeyd olunmuşdur.

² Qeyd etmək lazımdır ki, borcun, borcun ödənişinin gecikdirilməsinin təzminatının, borcun gecikdirilməsinə dair öhdəliklə bağlı əldə olunan mənfəət sələm hesab olunur və şəri borcun qisimlərindən sayılır.

³ Borcdə istisnalar 901-ci məsələdə qeyd olundu.

⁴ Torpaq, mağaza, bina, məhsul, pul və səhm kimi

⁵ İcərə olunan və tapşırıla bilən evin, mağazanın mənfəəti kimi

⁶ Başqasına ötürülə bilən təhcir, sərəqfli haqqı kimi maliyyə hüququ nəzərdə tutulur. Təhcir haqqının mənası 1356-cı, sərəqfli haqqının izahı isə 609-610-cu məsələlərdə qeyd olunmuşdur.

⁷ Buna görə də, başqasına məxsus olan əmanət, ariyə və ya vəqf kimi mülkün məhcur olmaq hökmü ilə əlaqəsi yoxdur.

olunan izaha əsasən) şəri hakimdən onu məhcur etməsini istədikdə.

Deməli, şəri hakim borc sahiblərinin istəyi olmadan və ya borclu şəxsin öz istəyi ilə onun məhcur olma hökmünü verə bilməz. Lakin şəri hakim borc sahiblərinin vəlisi hesab olunması halı istisnadır. Buna misal olaraq, digər şəri vəlisi olmayan, borc sahibinin məhcurluğu onların xeyrinə olduğu yetim və məcnun şəxsi göstərmək olar.

Məsələ 1666: Borc sahiblərindən bəziləri şəri hakimdən borclu şəxs barəsində "Həcr" hökmünü verməsini tələb etdikdə, şəri hakim borclu şəxsin sərvətinin "Həcr" hökmünü istəyənlərin tələbi miqdarında olmadığı halda, onu məhcur edə bilər.

"Həcr" hökmünün təsirləri

Məsələ 1667: Şəri hakim borclu şəxsin məhcur olma hökmünü şərtlərə riayət edərək verdikdən sonra, borc sahibləri onun "Borcdə olan istisnalar"dan başqa, əşya, haqq, mənfəət, borc və bu kimi şeylərdən ibarət olan sərvətinin hamısı üzərində haqqa sahib olur. Belə ki, borclu şəxs borc sahiblərinin icazəsi olmadan, istər alqı, satqı, icarə və əvəzli müsaliyə kimi əməliyyatlarla əvəz müqabilində, istərsə də vəqf, hibə, təmənnasız müsaliyə, borcun silinməsi kimi əməliyyatlarla təmənnasız şəkildə onları öz mülkiyyətindən çıxara bilməz.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu hökm təkcə "Həcr" hökmünün verilməsini tələb edən borc sahiblərinə məxsus deyil, borcunun müddəti gəlib çatmış və onu əldə etmək haqqına sahib olan digər borc sahiblərinə də şamil olunur.

Məsələ 1668: Müflisin istifadə etməsi qadağan olunan malı dedikdə, təkcə "Həcr" hökmü zamanı mövcud olan mal nəzərdə tutulur. Ondan sonra əldə etdiyi mal barəsində məhcur deyil və istifadəsi qadağan olunmuş mal sayılmır. İstər bu mal ixtiyarsız şəkildə sahibləndiyi irs şəkildə, istərsə də ixtiyarı ilə əldə etdiyi, məsələn, ona bağışlanması və onun da hədiyyəni qəbul etməsi, yaxud fəhləlik və s. etməklə qazanması şəkildə olsun.

Əlbəttə, onun mövcud malı (təzə və köhnə mal birlikdə) borclarından az olduğu surətdə, şəri hakim digər şərtlərin mövcudluğu ilə onu həm də yeni malı ilə bağlı məhcur edə bilər.

Qeyd etmək lazımdır ki, fərdin bütün mülkünün cəmi borclarının miqdarında olarsa, onun məhcurluq hökmü batil olur. Lakin hər bir halda

vəzifəsi borc sahiblərinin borcunu ödəməkdir.

Məsələ 1669: Müflis məhcur olduqdan sonra hər hansı bir malı borc aldıqda və ya bir şeyi zimmədəki kulli kimi satın aldıqda, yaxud başqasının malını aradan apardıqda yeni borc sahibləri öncəki məhcurluq hökmündən istifadə edə və əvvəlki borc sahibləri ilə bu işdə şərik ola bilməzlər.

Eləcə də, “Həcr” hökmündən sonra borclu şəxs bu hökmdən əvvəlki borcunun və ya məhcur olduğu mallardan birinin başqa şəxsə aid olmasını iqrar edərsə, belə bir iqrar ilə sözügedən şəxs, müflisin məhcur elan olunması xeyrinə olan şəxslərdən biri hesab olunmaz.¹

Məsələ 1670: İnsan hər hansı bir şeyi fəsx haqqına malik olduğu halda satın aldıqdan sonra şəri hakim onun barəsində “Həcr” hökmünü verərsə, müflis öz fəsx ixtiyarını qüvvədən sala bilər, lakin fəsx hüququna icazə verilməsi işkallıdır və bu barədə ehtiyat tərک olunmamalıdır.

Məsələ 1671: Şəri hakim müflis şəxsin məhcur olmasına dair hökm etdikdən sonra, ona borc sahiblərinin razılığı ilə mülkünü satmasını, əldə etdiklərini isə borc sahiblərinin tələbinə uyğun olaraq onlar arasında bölüşdürməsinə əmr edərsə, müflis bu işdən imtina etdiyi, yəni nə özünün bu işi görməsinə, nə də başqasına bu işləri görməsi üçün vəkalət verməsinə hazır olduğu halda, şəri hakim özü borc sahiblərinin razılığı ilə bu işi yerinə yetirir.²

Məsələ 1672: Öncəki məsələdə qeyd olunan müflisin malının satılıb bölüşdürülməsinin hökmü aşağıdakı iki şeyə şamil edilmir:

- a. 901-ci məsələdə qeyd olunan “Borcdə olan istisnalar”a aid olan mallara
- b. Borc sahiblərinin bəzilərinin yanında şəri girov olaraq qoyulmuş mala.
Bu halda kreditor (girovsaxlayan) girov qoyulan əmlaka dair öz borcu həcmində digər borc sahiblərinə nisbətdə üstünlüyə sahibdir.

Buna görə də, girov qoyulan malın miqdarı girovsaxlayanın borcunun miqdarından çox olarsa, bu halda digər borc sahibləri onun artıq miq-

¹ Təbii olaraq, həmin etiraf iqrar edənin barəsində keçərlidir və o, imkanı çatdığı halda sözügedən borcu məhcur sayılmayan mallarından, məsələn, “Həcr” hökmü verildikdən sonra əldə etdiyi mallardan verməlidir. Eləcə də, əgər haqqında iqrar edilən müəyyən bir malın üzərindən “Həcr” hökmü qalxarsa, etiraf edən şəxsin onu sözügedən şəxsə verməsi vacibdir.

² Qeyd etmək lazımdır ki, mülkün satılmasından və onun borc sahibləri arasında bölüşdürülməsindən sonra borclu şəxs digər borclarına görə kreditorlara borclu qalır və gələcəkdə maliyyə imkanlarına malik olduğu halda maddi imkanına uyğun olaraq onların borcunu qaytarmalıdır.

darına nisbətdə haqqa malikdirlər.

Müflis olmuş şəxs ilə alqı-satqının fəsx edilməsi və onunla bağlı hallar

Məsələ 1673: Müflisin əvvəllər¹ öhdəliyi altında satın aldığı və qiymətini hələ də ödəmədiyi mal onun sərvəti arasında mövcud olarsa, həmin malın satıcısı təyin olunmuş ödəniş vaxtı çatdığı² surətdə fəsx hüququna malikdir və alqı-satqını poza, malını geri ala³ və ya fəsx etməyib digər borc sahiblərindən biri olaraq borclu şəxs üçün verilən Həcr hökmündən istifadə edə bilər.

Məsələ 1674: Öncəki məsələdə qeyd olunan ixtiyar “Təflis ixtiyarı” adlanır və onun şərtləri aşağıdakılardan ibarətdir:

1. Şəxs müflis hesab olunmuş və şəri hakim tərəfindən 1665-ci məsələdə qeyd edilmiş şərtlərə riayət etməklə, onun məhcur olması ilə bağlı hökm verilmiş olsun.
2. Sözügedən borc hall (müddətsiz) olsun. Deməli, müddətli olduqda və vaxtı gəlib çatdıqda satıcı alqı-satqını poza bilməz.

Təbii olaraq, əgər həmin tələb malın bölünməsi və “Həcr” hökmünün aradan qaldırılmasından əvvəl müddətsiz olarsa və ödəniş vaxtı çatarsa, satıcı alqı-satqını fəsx etməklə həmin malın özünü almaq haqqına sahibdir.

3. Sözügedən mal “Borcda olan istisnalar”dan⁴ hesab olunmasın. Əks halda, satıcının alqı-satqını pozmaq və malını geri almaq üçün müraciət etməyə haqqı yoxdur. Lakin satıcının şərt ixtiyarına malik olması⁵ (hətta müqavilə əsnasında qeyd olunmayan şərt⁶ olsa belə) istisnadır. Bu halda, həmin ixtiyara malik olma səbəbilə mütləq fəsx

¹ Həcr hökmündən qabaq

² Qiymətin ödənilməsinin vaxtı məhcurun əmlakının bölünməsindən və Həcr hökmünün ləğv edilməsindən əvvəl çatarsa, satıcı yenə də bu fəsx haqqından istifadə edə bilər.

³ Hərçənd müflisin həmin maldan başqa bir malı olmasın.

⁴ “Borcda olan istisnalar” barəsində izah 901-ci məsələdə qeyd edilmişdir.

⁵ Misal üçün, qiymətin ödənilməsi üçün zaman və müddətin təyin olunduğu nisyə alqı-satqıda alıcı ödənişi vaxtında etmədiyi surətdə satıcı “Müqavilə əsnasında qeyd olunmayan şərtə xilaf çıxma” ixtiyarına malikdir və ona əsasən, alqı-satqını poza bilər. Çünki nisyə alqı-satqıda müddətin təyin edilməsi, satıcının müqavilə zamanı qiymətinin müəyyən edilmiş zamanda ödəniləcəyi alqı-satqıya sadıq qaldığını göstərən “Müqavilə əsnasında qeyd olunmayan şərt”in varlığından xəbər verir. Əks halda, satıcı belə bir müqaviləyə sadıq qalmış, öhdəlik götürmüş hesab olunmur və “Müqavilə əsnasında qeyd olunmayan şərtə xilaf çıxma ixtiyarı”na əsasən, alqı-satqını poza bilər.

⁶ Şərtə xilaf çıxma ixtiyarının hökmləri 295-296-cı məsələlərdə qeyd olunmuşdur.

hüququna malik olacaqdır.

4. Satılmış malın özü onun mülkiyyətində qalmış¹ və fəsxin həyata keçməsinə mane olan dəyişiklik onda yaranmamış olsun. Onun izahı 1678-1679-cu məsələlərdə qeyd olunacaqdır.

Məsələ 1675: Təflis ixtiyarının istifadəsi təcili deyil. Odur ki, satıcı alqı-satqının pozulması və malın geri alınmasını təxirə sala bilər. Təbii ki, ixtiyarın gecikdirilməsində kreditorlar arasında malın bölüşdürülməsini dayandıracaq qədər ifrata varmağa haqqı yoxdur. Əks halda, şəri hakim onu alqı-satqını pozmaq və sövdələşməni pozmayıb digər borc sahibləri ilə müflis şəxsin malının bölüşdürülməsində şərik olmaq arasında seçim etmək ixtiyarı verir, ondan sonra seçim etməkdən imtina etdikdə isə, şəri hakim onu borc sahiblərindən biri hesab edir, artıq o, yalnız borclu şəxs üçün verilən “Həcr” hökmündən istifadə edə bilər və onun ixtiyarı qüvvədən düşür.

Məsələ 1676: Satıcı satılmış malını bütövlükdə deyil, bir hissəsini borclu şəxsin malının arasında tapdıqda həmin miqdarı geri ala və öz borcunun qalan hissəsinə nisbətdə digər borc sahibləri kimi hesab oluna və yaxud onu geri almayıb borcunu tamamilə almaq üçün borc sahiblərinin sırasına qoşula bilər.

Məsələ 1677: Satılmış malın satışdan sonra artmış və ya məhsul vermiş, həmin artım və ya məhsulun maldan ayrılmış olması, (buna misal olaraq, heyvanların balalarını, süd, meyvə, qırılmış yunu göstərmək olar) və ya ayrılmaq potensialına malik olması (məsələn, ağacın üstündə olan meyvə, heyvanın üzərində olan, hələ qırılmamış yunu) təflis ixtiyarı ilə alqı-satqının pozulmasına mane ola bilməz. Alqı-satqı fəsx edildikdən sonra bu artım və məhsul satıcıya qayıtmır və alıcıya aiddir.

Məsələ 1678: Satılmış malın satışından sonra bir müddət davamlı artımı olarsa, lakin bu artıma baxmayaraq, insanlar “mal öz ilkin vəziyyətində qalmışdır” deyərsə, satıcı təflis ixtiyarına əsasən alqı-satqını poza bilər və alqı-satqının pozulmasından sonra mal hazırkı vəziyyəti ilə satıcıya məxsusdur.

Lakin davamlı artımı bundan artıq olduqda, belə ki, mal ürfü baxımdan artıq öz ilkin vəziyyətində qalmış sayılırsa, məsələn, satılmış cücə toyuq olmuş, bitkidən ayrılmış bir hissə budaq və ya qələm satışdan sonra ağaca çevrilmişdirsə, satıcı alqı-satqını poza bilməz.

¹ Yəni, sözügedən mal satış, müsaliyə və bu kimi əməliyyatlarla başqasının mülkiyyətinə keçməmiş olsun.

Məsələ 1679: Satılmış buğda un edildikdə və ya satılmış undan çörək bişirildikdə, satılmış sap və ya iplərdən parça və ya paltar hazırlandıqda satıcı təflis ixtiyarına görə alqı-satqını poza bilməz.

Həmçinin satılmış mal başqa bir malla qarışarsa, belə ki həmin mal insanların nəzərində artıq tələf olmuş və ya başqa bir şey hesab edilərsə, yaxud malın qarışması alqı-satqının pozulduğu halda malda şərikliyə səbəb olarsa, satıcının fəsx etməyə haqqı yoxdur.

Buna görə də, satılmış gül suyu südə qarışdırılarsa, yaxud satılmış bal sirkə ilə qarışdırılıb isgəncəbi¹ alınarsa, yaxud satılmış badam yağı qoz yağı ilə qarışdırılarsa, hətta satılmış badam yağı digər badam yağı ilə qarışdırıldıqda belə, satıcının alqı-satqını pozmaq haqqı yoxdur.

Məsələ 1680: 1673-1679-cu məsələlər müflis şəxsin borc aldığı və “Həcr” hökmü verilərkən malın özü müflisin mallarının arasında mövcud olduğu mallara da şamil edilir.

Buna görə də, borcverən şəxs satıcı kimi 1674-cü məsələdə qeyd edilən şərtlərin həyata keçməsi ilə borc verilmiş malın özünü tələb edə bilər.

Məsələ 1681: Malını başqasına icarəyə verən və icarə haqqı baxımından tələbi olan şəxsin, icarədarın icarə müddəti bitməmiş müflis və məhcur olması halında təflis ixtiyarı səbəbilə fəsx haqqına malik olması işkallıdır və burada ehtiyat tərki edilməməlidir.²

Müflisin əmlakından təmin edilə bilən xərcləri

Məsələ 1682: İflas etmiş şəxsin xərcləri, həyat yoldaşı və övladları kimi nəfəqəsi (yemək və geyim kimi) ona vacib olan şəxslərin xərcləri malın bölüşdürülməsi gününə kimi onun şəninə uyğun olaraq, lazımi nəfəqə miqdarında malından təmin edilir və vəfat etdiyi surətdə, onun kəfəni, sidr, kafur, qüsl üçün su və bu kimi digər dəfn işləri üçün lazım olan, normal miqdarda və onun şəninə uyğun olaraq³ götürülməsi borc sahiblərinin haqqına nisbətdə öncüllük təşkil edir. Lakin vacib ehtiyata görə, bundan artıq miqdarı xərclənməməlidir.

¹ Bal və sirkə qarışığının qaynadılmasından alınan şirə-tərc.

² Əlbəttə, icarə verən şəxsin şərtə xilaf çıxma (hətta müqavilə zamanı qeyd olunmayan şərt) ixtiyarına malik olduğu surətdə alqı-satqını pozmaq haqqı vardır. Bu məsələ 1674-cü məsələnin 3-cü bəndinə oxşardır.

³ Dəfn işləri üçün lazım olan xərclərin normal həddə və şəninə uyğun olaraq, ölənin şəxsin malının özündən götürülməsinin hökmü birinci cildə, “Ölülərin hökmləri” fəslində 764-770-ci məsələlərdə qeyd olunmuşdur.

Müflisin malı bölündükdən sonra yeni borc sahibinin olmasından xəbərdar olmaq

Məsələ 1683: Müflisin malı borc sahibləri arasında bölüşdürüldükdən sonra borcunu almağa haqqı çatan başqa bir borc sahibinin də olması məlum olarsa, həyata keçən bölgü batildir və şəri hakim malı yenidən onların hamısı arasında bölməlidir.

Borc sahibinin malı mövcud olduğu surətdə vəfat edən şəxsdən olan tələbin hökmü

Məsələ 1684: Meyitdən alacağı olan şəxs müflisdən alacağı olan şəxs kimidir. Buna görə də, hər hansı bir şəxsdən malını borc verdiyi, yaxud satdığı üçün borcu olan şəxs, qarşı tərəf vəfat etdiyi surətdə ona verdiyi borc və ya satdığı mal meytidən qalan malın içində mövcud olarsa, alqı-satqı və ya borcu poza və həmin malını geri ala bilər. Bu şərtlə ki, meytin var dövləti onun borclarından az olmasın.

Əks halda, hətta fərdin “Həcr” hökmü verilməsinə baxmayaraq, alqı-satqını poza bilməz və o digər borc sahiblərindən biri hesab edilir.¹

5. Ölümçül xəstəliyə tutulmuş xəstənin hökmü

Ölümlə nəticələnməyən xəstəliyə tutulmuş şəxsin hökmü

Məsələ 1685: Xəstəliyi ölümə nəticələnməyən xəstənin yerinə yetirdiyi istifadələr əməli baxımdan sağlam şəxsin istifadələri kimidir. Buna görə də, bütün malı ilə bağlı istədiyi şəkildə sərəncam verə bilər.²

¹ Təbii ki, vəfat edənin malı borclarını ödəməsi üçün kifayət etmirsə, bəzi borclarının digərlərinə nisbətə öncüllük təşkil etməsi ilə bağlı hökm 951-ci məsələdə qeyd olundu.

² Təbii ki, dördüncü cildə “Vəsiyyə” fəslində qeyd olunduğu kimi, sağlam və ya xəstə olmasından asılı olmayaraq, hər bir fərdin malının vəsiyyəti həmin malın üzə biri barəsində doğrudur. Lakin rəşid və bəluğ yaşına çatmış varisin ondan artığına icazə verməsi halı istisnadır.

Ölümçül xəstəliyə düçar olmuş şəxsə icazə verilən istifadələr

Məsələ 1686: Xəstə insan hətta xəstəliyi ölümə nəticələnsə belə, israf və lazımsız yerə xərcləmək sayılmayacaq miqdarda və öz şəninə uyğun şəkildə bütün malından istifadə edə bilər.

Buna görə də, öz malından özünün və ailəsinin yemək, geyim, qonaqlıq, xəstəliyin müalicəsi kimi xərclərini, habelə onun abırının və etibarının qorunması üçün lazım olan miqdarı istifadə edə bilər.

Məsələ 1687: Hətta ölümçül xəstəliyə tutulmuş olsa belə, xəstə şəxsin alqı-satqı və icarə kimi əvəz müqabilində olan alqı-satqıları normal və yayılmış bazar qiymətləri əsasında olduqda doğrudur.

Ölümçül xəstəlikdə mala zərər dəyməsinə və onda nöqsan yaranmasına səbəb olan istifadələr

Məsələ 1688: İnsanın xəstəliyi ölümçül xəstəlik olarsa,¹ onun malın bağışlanması, əvəzsiz müsaliyə, vəqf, sədəqə, borclunun borcdan azad edilməsi kimi əvəzsiz və təmənnəsiz şəkildə və ya normal bazar qiymətlərindən daha az məbləğdə olan (malın bazar qiymətlərindən aşağı qiymətə və ya ücrətə satılması və ya icarə verilməsi, yaxud malın bazar qiymətindən daha baha satın alınması kimi) maddi istifadələri və ümumiyyətlə, əmlakda nöqsan yaranmasına, varislərinin zərəmə düşməsinə səbəb olan istifadələri təkcə malın üçdə biri miqdarında olduqda icazəlidir.

Lakin malın üçdə birindən çox olduqda, onun bülüğ həddinə çatmış rəşid vərəsəsi² icazə verərsə, doğru sayılır. Əks halda, onun üçdə birindən artıq olan miqdarı batildir.³

Məsələ 1689: Ölümçül xəstəliyi olan şəxs borclu şəxsin icazəsi və ya istəyi ilə təmənnəsiz olmasını qəsd etmədən onun borcuna 1072-ci

¹ Ölümçül xəstəliyin mənası və onun hökmündə olan məsələlər 1699-1702-ci məsələlərdə qeyd olunmuşdur.

² Buna görə də, vərəsələr arasında bülüğ həddinə çatmayan, səfeh və ya dəli kimi məhcur şəxs olduqda, üçdə birindən artıq miqdarın vəsiyyəti onların malından hesablanmamalıdır.

³ Buna görə də, sözügedən xəstə altı yüz min manat qiymətində olan evini yüz min manata satsa və vəfat etdiyi zaman başqa malı olmazsa, bu halda alqı-satqı həmin əvəz müqabilində olan yüz min manata nisbətə doğrudur, yuxarıdakı alqı-satqıda beş yüz min manat təmənnəsiz olduğuna görə, bu beş yüz min manatdan alqı-satqının sadəcə malın üçdə biri qədəri, yəni, iki yüz min manat doğrudur. Deməli, ümumilikdə bu alqı-satqı üç yüz min manat miqdarında (yarısı) doğrudur, qalan miqdarı isə varislərin icazəsinə bağlıdır.

məsələdə izah edildiyi kimi “Borcun köçürülməsinə zəminlik” şəklində zəmanət verərsə, sözügedən zəminlik doğrudur və vəfat etdikdən sonra zəmin olduğu şey onun malının özündən çıxarılmalı olan borclarından sayılır. Bundan başqa hallarda, zəmanət olunan şey vəfat edən malının üçdə bir hissəsindən çıxarılır.

Lakin onun zəminliyi “Ödəniş zəminliyi” şəklində olarsa, (izahı 1073-cü məsələdə qeyd olundu) zəminin vəfatı ilə zəmanət etdiyi şey borc hökmündə sayılmır və onun mülkündən ödənilməyəcəkdir. Lakin onun malının üçdə bir hissəsindən ödənilməsinə vəsiyyət etməsi istisnadır.¹

Məsələ 1690: Fərdin istifadəsinin malının üçdə birindən artıq olub-olmamasını müəyyən etmək üçün etdiyi istifadələr² onun vəfatı zamanı mövcud olan sərvəti ilə birlikdə hesablanmalıdır.

Buna görə də, əgər insan ölümcül xəstəliyi zamanı başqasına yüz min manat bağışlayarsa və onun vəfatı zamanı sərvəti (borclar kimi malın özündən çıxarılan miqdar azaldıqdan sonra) iki yüz min manat olarsa, onun hədiyyəsi malının üçdə biri qədər olduğu üçün doğru sayılır.

Məsələ 1691: Malın üçdə birinin müəyyən olunması üçün hesablanan mallara bütün daşınan və daşınmaz əmlak, alacaqlar, mənfəətlər³, təhcir, sərqufli kimi maliyyə dəyərində malik olan hüquqlar⁴, habelə, xəta və ya yarım-məqsədli şəkildə olan qətlə görə ona aid olan və ya qəsdən öldürülməsi səbəbilə barəsində müsaliyə olunan diyə aiddir.

Məsələ 1692: Xəstənin şifa tapması və rahatlığa çıxması üçün verdiyi sədəqə şərinə uyğun olduğu və israf sayılmadığı halda, onun digər təmənnasız istifadələri ilə birlikdə və ya hətta təklidə malın üçdə birindən çox olduğu halda doğrudur və 1688-ci məsələdə qeyd olunan hökm ona aid edilmir.

Məsələ 1693: Ölümcül xəstəlikdə fərdin ödədiyi xüms, zəkat və kəffarələr kimi vacib maliyyə ödəmələri doğrudur və hətta onun malının üçdə birindən artıq olsa da, malın özündən çıxarılır və 1688-ci məsələdə qeyd olunan hökm ona şamil edilmir.

¹ Bu hökmdə borcun ödənilməsinə zəminliyin borclu şəxsin icazə və xahişi olub-olmadan həyata keçməsinin, fərdin zəminlik edərkən onu təmənnasız olması niyyəti ilə edib-etməməsinin fərqi yoxdur.

² İstifadələr dedikdə, bu bölümün məsələlərində fərdin müqabilində heç bir əvəzi olmayan təmənnasız istifadələri nəzərdə tutulur.

³ İcarə verilmiş evin, mağazanın mənfəəti kimi

⁴ Təhcir haqqının mənası 1356-cı, sərqufli haqqının mənası isə 609-610-cu məsələlərdə qeyd olunmuşdur.

Ölümçül xəstəliyə tutulmuş şəxsin mal ilə bağlı iqrarı

Məsələ 1694: Əgər xəstə ölümçül xəstəliyə tutulduğu zaman ixtiyarında olan bəzi malların başqasına aid olduğunu, yaxud başqasına bir miqdar borclu olmasını iddia edərsə, müttəhim olmadığı surətdə, onun iqrarı bütün malına nisbətdə qəbul edilir, lakin müttəhim olduğu surətdə isə, onun iqrarı təkə malının üçdə bir hissəsi barədə keçərli və təsirlidir.

“İttiham” dedikdə, mövcudluğu ilə fərdin yalan danışması güman edilən xüsusiyyətlər nəzərdə tutulur. Məsələn, vərəsə ilə düşmən olması halında, onun bu iqrarı ilə varislərə zərər vurmaq istəməsi, başqa bir şəxsi həddən çox istədiyi halda onun iqrarı ilə öz malından həmin şəxsə müəyyən mal verməsi güman edilir.

Qeyd etmək lazımdır ki, ölümçül xəstəliyə tutulmayan şəxs, müttəhim olsa belə, onun iqrarı bütün malına nisbətdə qəbul edilir.

Məsələ 1695: Xəstənin iqrar zamanı ittiham olunub-olunmaması məlum olmazsa, məsələ işkallıdır və vacib ehtiyata əsasən, üçdə bir hissədən artıq olan miqdar barəsində varislər və haqqında iqrar olunan şəxs müsaliyə etməlidir.

Varisin xəstənin malının üçdə birindən istifadə etməsinə dair icazəsi

Məsələ 1696: Xəstə şəxs ölümçül xəstəlik zamanı malının üçdə birindən artıq miqdarını istifadə edərsə, varislərdən bəziləri ona icazə verib, bəziləri vermədiyi halda, malın üçdə birindən artıq olan miqdarın icazə verənlərin payına düşən qədəri doğrudur.

Buna görə də, malının üçdə birindən artıq olan istifadəsi iyirmi min manat olarsa və icazə verən şəxsin irsdən payı onun yarısı olarsa, həmin istifadənin on min manat miqdarı doğrudur.

Təbii ki, bülüğ həddinə çatmayan, dəli və səfeh şəxslərin icazəsinin heç bir şəri təsiri yoxdur.

Məsələ 1697: Varislər malın üçdə birindən artıq olan hissəsinin yalnız müəyyən miqdarına icazə verərsə, həmin miqdarda olan istifadə doğru hesab edilir.

Məsələ 1698: Bülüğ həddinə çatmış rəşid varisin istər xəstənin sağlığında, istərsə də onun vəfatından sonra verdiyi icazə etibarlı və doğrudur. İcazədən sonra peşman olduqda, icazə verdiyi şeyi rədd edə bilməz.

Əlbəttə, xəstənin sağ olduğu müddətdə malın üçdə birindən artıq olan istifadəsini rədd edərsə, onun ölümündən sonra bu işə icazə verə bilər. Lakin onun vəfatından sonra rədd etdikdə, ondan sonra verdiyi icazənin bir təsiri yoxdur.

Ölümcül xəstəliyin mənası

Məsələ 1699: Ölümcül xəstəlik dedikdə, fərdin ölüm və təhlükəyə məruz qaldığı xəstəlik nəzərdə tutulur. Lakin bu, məsələn, bir günlük yüngül şəkildə olan, tamamilə qəfil və adi halın əksinə olaraq fərdin ölümü ilə nəticələnən xəstəliklərə şamil edilmir.

Məsələ 1700: İnsan ölümcül və onu ölümə məruz qoyan bir xəstəliyi olduğu halda, qətlə yetirilməsi və ya qəzaya düşməsi nəticəsində vəfat edərsə, onun barəsində ölümcül xəstəliyə tutulmuş şəxsin hökmü icra edilmir və onun xəstəliyi zamanı etdiyi bütün istifadələr doğrudur.

Məsələ 1701: İnsanın vəfat etməsinə səbəb olan xəstəlik uzun müddət davam edərsə, ölümcül xəstəliyə aid məsələlər təkcə onun ömrünün sonlarına, ölümünə yaxın vaxtlara aid edilir. Buna görə də, ondan əvvəl etdiyi istifadələrin hamısı doğru və etibarlıdır.¹

Məsələ 1702: Xəstə olmayan, lakin ölüm təhlükəsi olan şəxsin, məsələn, ön cəbhədə düşməni gülləsinə tuş gəlmək təhlükəsi altında olan, yaxud batmaqda olan gəmidə və ya qəzaya uğramaqda olan təyyarədə olan şəxsin barəsində Ölümcül xəstəliyə tutulmuş şəxsin hökmü icra edilir.²

Komada olan və ya bihuş olan şəxsin malından istifadə

Məsələ 1703: İnsan qısa bir zaman kəsiyində bihuş olarsa, (məsələn, tezliklə ayrılması gözlənilən cərrahiyyə əməliyyatı üçün bihuş olmuş şəxs) həmin müddətdə onun malından istifadə etmək caiz deyil.

Lakin təxirəsalınmaz, zəruri və lazımi işlər istisnadır, onun ürfi vəlisi

¹ Sözügedən zamanın müddətini müəyyən etmək üçün ürfə müraciət etmək lazımdır və ürfədən kömək istədikdən sonra belə bir nəticəyə çatmaq heç də çətin deyil: xəstə şəxsin ölümündən iki və ya üç ay öncə qeyd olunan şərtlərlə istifadəsinin hökmü ölümcül xəstəliyə tutulmuş şəxsin hökmü kimidir və onun dörd və ya altı ay əvvəl istifadəsi ilə işkallıdır və burada ehtiyat tərk olunmamalıdır. Məsələn, sözügedən istifadə bəluğ həddinə çatmış rəşid varislərin razılığı ilə həyata keçir və onlar da bu istifadələrə icazə verirlər. Lakin onun istifadəsi vəfatdan yeddi ay və ya daha çox əvvəl olarsa, ölümcül xəstəliyin hökmü ona şamil olunmur.

² Təbii olaraq, bu, fərdin həmin amillər nəticəsində ölməsinə aiddir.

üçün belə istifadələr icazəli sayılır və vacib ehtiyata əsasən, bu iş üçün şəri hakimdən də icazə almaq lazımdır.

Məsələ 1704: Fərdin bihuş olmaq müddəti uzun olarsa, onun ürfi vəlisi “Məsləhət”¹ əsasında malından istifadə edə bilər və vacib ehtiyata əsasən, bu iş üçün şəri hakimdən də icazə almaq lazımdır.

Məsələ 1705: İnsan müvəqqəti olaraq bihuş olmadan öncə məhcur olmadığı zaman malından istifadə icazəsini başqalarına verərsə, belə ki, bu icazə onun bihuş olma zamanına şamil edilərsə, belə bir icazə və izin² vəkalət hökmündədir.³

Buna görə də, onun bihuşluq zamanı və ondan sonrakı müddətdə batil olması işkallıdır və ehtiyata əməl edilməlidir.

Qeyd etmək lazımdır ki, müvəqqəti olaraq bihuş olan şəxsin malından başqalarının istifadə etməsi onun tərəfindən istifadə ilə bağlı icazə və vəkalətləri olmadığı surətdə, qəlbən razı olmasından əmin olmalarına baxmayaraq, icazəli deyil. Əlbəttə, fərdin bihuş olduğu zaman zəruri və lazımı istifadələrinin hökmü 1703-cü məsələdə qeyd edilmişdir.

Alzhaimer xəstəliyinə tutulan şəxsin malından istifadə

Məsələ 1706: Yaddaşını əldən verən və mütləq şəkildə unutqanlığa düşər olan (tam alzhaimer) və malından istifadəsi üçün lazımı maddi inkişafa malik olmayan şəxsin ürfi vəlisi “Məsləhət”in⁴ əsasən, (sonrakı məsələdə qeyd olunan izaha əsasən) onun malından istifadə edə bilər və vacib ehtiyata əsasən, bu iş üçün şəri hakimdən də icazə almaq lazımdır.⁵

Məsələ 1707: Mütləq şəkildə unutqanlığa düşər olan şəxsin (tam alzhaimer) ürfü vəlisi şəri hakimdən icazə aldıqdan sonra, onun həyat yoldaşı və övladlarının vacib nəfəqələrini malından ödəyə bilər.

Eləcə də, həmin şəxsin mal-dövlətini onun məsləhətinə riayət etməklə, onun və ailəsinin nəfəqələrini ödəmək, habelə, o şəxslə bağlı olan digər işlərin icrası üçün gəlir əldə edilməsi məqsədilə işlədə bilər. Hətta bəzi hallarda onun malının və pulunun maliyyə dəyərini qorumaq üçün onları digər dəyərli mal ilə dəyişməlidir.

¹ Məsləhət barəsində daha geniş izah 1627-ci məsələdə qeyd olunan hökmə oxşardır.

² Bu izin və ya icazə bir növ maldan istifadə üçün mütləq və ya qeydli şəkildə verilən icazədir.

³ “Vəkalət” fəslinə, 1185-ci məsələyə müraciət edə bilərsiniz.

⁴ Məsləhət barəsində daha geniş izah 1627-ci məsələdə qeyd olunmuşdur.

⁵ Qeyd etmək lazımdır ki, fərdin xəstəliyi onun aqlının tamamilə aradan getməsi həddində olarsa, onun barəsində məhcur şəxsin hökmü icra olunur.

Məsələ 1708: Mütləq unutulmağa düçar olan (tam alzhaiemer) şəxsin ürfü vəlisi onun malından müstəhəb məclislər, qonaqlıq və bu kimi işlər üçün istifadə edə, onu vəqf edə yaxud vərəsə və ya başqalarına bağışlaya, təmənnəsiz şəkildə müsaliyə edə, onun əmlakını hibə şəklində vərəsəsinin adına keçirə və notarial qaydada sənədləşdirə, malını normal və yayılmış bazar qiymətlərindən aşağı başqalarına sata və ya müsaliyə edə bilməz. Baxmayaraq ki, həmin şəxs sağlam və salamat olduğu dövrdə özü bu işləri yerinə yetirirdi.

Məsələ 1709: Hazırda mütləq unutulmağa düçar olan (tam alzhaiemer) şəxs sağlam olduğu müddətdə məsələ, ev, mağaza və s. kimi malını təmənnəsiz şəkildə və ya normal bazar qiymətindən aşağı başqasının ixtiyarında qoymuşdursa, onun şəri vəlisinin vəzifəsi həmin şəxsin xəstəliyindən sonra məsləhətinə riayət etməkdir və onun sözügedən məsələlər üçün təyin etdiyi ücrət bazar qiymətlərindən az olmamalıdır.¹

Qeyd etmək lazımdır ki, bu hökm alzhaiemer xəstəliyinə tutulmuş şəxsin öhdəliyində olan vacib nəfəqələrin təmin edilməsinə şamil edilmir və məskən, ev əşyaları, mənzil üçün lazım olan avadanlıqlar kimi şeylər təmənnəsiz şəkildə onun daimi həyat yoldaşının ixtiyarına qoyulmalıdır.

Qeyb olan, itkin düşən və məhbus şəxsin malından istifadə

Məsələ 1710: Diri olduğu halda, qeyb olan, itkin düşən² və ya məhbus olan bəluğ həddinə çatmış rəşid şəxsin malından istifadə etmək üçün onun özü və ya vəkili ilə əlaqə yaratmaq mümkün olmazsa, onun şəri vəlisi şəri hakim hesab edilir.

Şəri hakim, onun vəkili və ya onun tərəfindən təyin olunan başqa bir şəxs sözügedən fərdin “Məsləhət”in³ uyğun olaraq, onun malından istifadə edə, məsələ, həyat yoldaşının və övladlarının vacib nəfəqəsini, müddətsiz borclarını ödəyə, ehtiyac olduğu halda, onun malını sata və malının qorunub saxlanılması üçün lazımı xərcləri çəkə bilər.

¹ Lakin qarşı tərəfin şəri baxımdan doğru sayılan müqavilə əsasında, yeni müqavilə tərtib olunmadan həmin maldan istifadə haqqının olması istisnadır. Fərdin öz evini xəstəliyindən qabaq müəyyən bir müddətə bazar qiymətindən aşağı məbləğ qarşılığında icarəyə verməsi və bu müddətin ərzində xəstələnməsi buna misaldır.

² Ölüm ehtimalı verilən itkin düşən şəxsin malının bölünməsinin hökmü dördüncü cildə, “İrs” fəslində, “İtkin düşmüş şəxsin irsi” mövzusunda, 1316-1317-ci məsələlərdə qeyd olunmuşdur.

³ Məsləhət barəsində daha geniş izah 1627-ci məsələdə qeyd olunan hökmə oxşardır.

**Allahummə salli ələ Muhəmmədin
və Ali-Muhəmməd,
və əccil fərəcəhum vələn ədaəhum əcməin**

Qeyd üçün

Ayətullah əl-üzma Seyyid Əli Hüseyni
Sistani cənablarının fətvaları

GENİŞ
İZAHLI ŞƏRİƏT
MƏSƏLƏLƏRİ

III cild

Tərcümə: Türkcay Məhralıyeva

Mətbəənin direktoru: *Elman Qasimov*
Dizayner: *Azər Aydın*

Çapa imzalanmışdır: 24.07.2023.
Formatı 70x100 1/16. Həcmi 36.5 ç.v.
Sifariş № 87. Tiraj 1000

«Zərdabi Nəşr» MMC Nəşriyyat Poliqrafiya müəssisəsi
Tel: (012) 514-73-73, mob. (050; 070) 344 76 01
e-poçtu: zerdabi_em@mail.ru